פסקי הרא"ש

והלכות רב אלפס

מסכת מנחות · ימים שיז–שכד

מסכת חולין · ימים שכה–שמז

מסכת בכורות · ימים שמח–שנ

מסכת נידה · ימים שנא–שנד

מסכת מנחות

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם נימוקי יוסף

ימי הלימוד שיז–שכד

יום שיז

הלכות ספר תורה

א (מנחות דף ל.) אמר רבי יהושע בן יוסי [דף ל.] **אמר רב גידל אמר רב הלוקח ס"ת מן השוק כחוטף מצוה מן השוק כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קבלו מהר סיני. ואמר רב יהודה אמר רב אם הגיה בו אות אחת מעלה עליו הכתוב כאילו כתבו.** לפי שהיה אצל הראשון באיסור ששהה בביתו ספר שאינו מוגה (ומה) וזה שהגיה והכשירו לקרות בו כאילו כתבו. **גרסינן בפרק האשה שנתארמלה** איתמר ס"ת שאינו מוגה א"ר אמי עד ל' **יום מותר לשהותו. מכאן ואילך אסור לשהותו משום שנאמר אל תשכן באהליך עולה.** ואומר אני דודאי מצוה גדולה היא לכתוב ס"ת וגם אין למוכרו אלא ללמוד תורה ולישא אשה. וכ"כ הרמב"ם ז"ל (פ"ז מהלכות ס"ת) דמצות עשה היא לכל איש ישראל לכתוב ס"ת לעצמו שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. כלומר כתבו לכם ס"ת שיש בה שירה. לפי שאין כותבין התורה פרשיות פרשיות וזהו בדורות הראשונים שהיו כותבים ס"ת ולומדים בו. אבל האידנא שכותבין ס"ת ומניחין אותו בבתי כנסיות לקרות בו ברבים מצות עשה היא על כל איש מישראל אשר ידו משגת לכתוב חומשי התורה ומשנה וגמרא ופירושי' להגות בהן הוא ובניו. כי מצות כתיבת התורה היא ללמוד בה כדכתיב ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם. וע"י הגמרא והפי' ידע פי' המצות והדינים על בוריים לכן הם הם הספרים שאדם מצווה לכתבם וגם לא למכרם אם לא ללמוד תורה ולישא אשה:

ב שנינו במסכת סופרים (רפ"ק) אין כותבים ספרים לא על עורות בהמה טמאה ולא על עורות חיה טמאה ולא תופרים בגידן ולא כורכין בשערן. הלמ"מ שכותבין על עור בהמה טהורה ועל עור חיה טהורה ותופרין וכורכין בשערן והלמ"מ שמסרגלין בקנה וכותבין בדיו על העור. וסמך לו מן המקרא ואני כותב על הספר ובדיו. וכיוצא בזה מביא ברייתא בפרק שמנה שרצים אלא שלא הוזכר בברייתא אלא תפילין ומפרש טעמא התם משום דכתיב למען תהיה תורת ה' בפיך מן המותר בפיך והאי טעמא נמי שייך בס"ת דאין לכתוב תורת ה' אלא על דבר המותר בפיך אבל על עור נבילות וטריפות כותבין שהוא מן המותר בפיך וכותבין ספר תורה ותפילין ומזוזות על עור של עוף טהור. כדאיתא בפרק שמנה שרצים (שם) אמר רב הונא כותבין תפילין על עור של עוף טהור. ועל עור של דג טהור מיבעיא התם ולא איפשטא. משום דלא ידעינן אי פסק זוהמא מיניה או לא:

ג וצריך שיעבד את העורות לשום ספר תורה כדאמרי' בפרק הניזקין ההוא דאתא לקמיה דר' אבהו אמר לו ספר תורה שכתבתי לפלוני גוילים שלו לא עיבדתים לשמן. אמר לו מתוך שאתה נאמן להפסיד שכרך נאמן אתה להפסיד ספר תורה. והא דאמר בפרק נגמר הדין גבי פלוגתא דאביי ורבא באורג בגד למת דאביי סבר הזמנה מילתא היא ורבא סבר הזמנה לאו מילתא היא ומוקי פלוגתייהו כתנאי דתניא גבי תפילין ציפן זהב או שטלה עליהן עור של בהמה טמאה פסולות. עור בהמה טהורה כשרות אף ע"פ שלא עבדן לשמן. ר' שמעון בן גמליאל אומר אף עור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדן לשמן ופרש"י דרבא דאמר הזמנה לאו מילתא היא כרבנן דאמרי עיבוד אינו כלום ואביי כרשב"ג ולפיכך הוי הלכה כרבנן דלא בעי עיבוד לשמן. דקי"ל הלכה כרבא בר מיע"ל קג"ם. וקשה מההוא עובדא דפ' הניזקין דפסליה רבי אבהו להההוא ס"ת ומשמע דהכי הילכתא. ונראה לר"ת כפר"ח שפי' דאביי דאמר הזמנה מילתא היא כת"ק דלא בעי עיבוד לשמה. דהזמנה שעושין אח"כ לחתוך הקלף ולתקן שיהא ראוי לכתיבה מילתא היא. ורבא כרשב"ג דהזמנת הקלף לא הוי דבר חשוב הלכך בעי עיבוד לשמה וכתב הר"ר ברוך ז"ל דאם העובד כוכבים מעבדו וישראל עומד על גביו ומסייעו יש בו ממש דעובד כוכבים עביד אדעתא דישראל טפי מכותי. דכותי אמר אנא גמירנא טפי מינך כדאיתא בספ"ק דמסכת ע"ז ובענין זה התירו הגאונים עיבוד עובד כוכבים. ואע"ג דבכתיבת גט אמרינן עובד כוכבים אדעתיה דנפשיה קעביד בפ"ב דגיטין והרמב"ם ז"ל פ"א מהל' תפילין פסק אם עיבדן עובד כוכבים פסולין אע"פ שאמר לו לעבד עור זה לשם ס"ת או לשם תפילין שהעובד כוכבים על דעת עצמו הוא עושה ולא על דעת השוכר אותו. לפיכך כל דבר הצריך מעשה לשמו אם עשהו עובד כוכבים פסול ונהגו העם כמ"ש הר"ר ברוך כי אין עבדנים ישראל מצויין בכל המקומות. וכן הדעת מכרעת דבגט דבעינן שיכתוב כל תורף הגט לשמה וזה

לא יעשה העובד כוכבים. אבל בעיבוד לא בעינן אלא תחלת העיבוד כשישים העור בתוך הסיד שיאמר אז אני עושה לשם ס"ת ואז יעשה העובד כוכבים לדעת ישראל כשאמר לו עשה כך. וכיוצא בזה מצינו בפ' אין מעמידין דרבי יהודה בעי מילה לשמה ואפילו הכי ימול עובד כוכבים ואל ימול כותי ולא אמרי' עובד כוכבים אדעתא דנפשיה קא עביד כיון דברגע נעשית ודאי הוא עושה על דעת מה שישראל אומר לו וכן כ' בעל העיטור ז"ל דסגי בעובד כוכבים שיעבדנו לשמן. והר"ר ברוך ז"ל נסתפק אם צריך להוציא בשפתיו שהוא מעבדו לשם ס"ת או לשם תפילין או סגי במחשבה. וכן גבי כתיבת ס"ת תפילין ומזוזות. וכן כתיבת הגט דבעינן כתיבה לשמה אי סגי במחשבה. לפי שמצינו פיגול דכתיב ביה לא ירצה ובעיא דיבור (זבחים דף כז.) ותרומה ניטלת בלא דיבור רק במחשבה (תרומות פ"א) ובשליחות יד כתיב על כל דבר פשע והחושב לשלוח יד בפקדון חייב. הילכך טוב הוא להוציא בשפתיו בתחלת העיבוד ותו לא צריך:

ד וכן כשמתחיל לכתוב ס"ת יאמר ס"ת זה אני כותב לשם קדושת תורת משה ותו לא צריך. אמנם בשעת כתיבת האזכרות צריך שיחשוב לשם קדושת השם. כדאמרינן בפרק הניזקין כל ס"ת שאין אזכרות שלה כתובין לשמן אינו שוה כלום. אע"פ שכל כתיבת התורה בעינן לשמה יש מעלה אחרת בכתיבת השם. וענין עיבוד העורות משמע בכוליה תלמודא שהוא ע"י עפצים ועור מעובד בלא עפצים הוא הנקרא דפתרא. כדאמרינן בפרק המוציא יין ובפ"ב דגיטין דפתרא דמליח וקמיח ולא עפיץ ופסול לכתוב עליו ס"ת ומגילה דתנן בפ"ב דמגילה כתב על הדפתרא פסולה והיינו טעמא משום דנקראת ספר. ובפ"ב דסוטה אמרינן אין כותבין פרשת סוטה לא על הלוח ולא על הנייר ולא על הדפתרא אלא על המגילה שנאמר בספר. וכ"ש ס"ת שנקראת ספר בכמה מקומות. ואמרינן נמי בפ' המוציא יין (שבת דף עט:) כתבה על הנייר ועל המטלית פסולה וה"ה נמי לדפתרא. דחד טעמא נינהו משום דבעיא ספר. ואמרי' נמי התם על הקלף ועל הגויל ועל הדוכסוסטוס משמע אבל אדפתרא לא. ואמרי' נמי במסכת סופרים (פ"א) אין כותבין לא על הנייר ולא על הדפתרא וא"ת קלפים שלנו שאין אנו עושין אותן בעפצים היאך כותבין עליהן ס"ת וגיטין ובפ"ב דגיטין משמע דהאי דלא עפיץ פסול בגיטין משום דיכול להזדייף אומר ר"ת דתיקון סיד שלנו שמעבדין בו העורות הוא טוב כמו תיקון עפצים שלהן. דהא קמן שאין יכול להזדייף וגם בימי חכמי התלמוד היה להם תיקון אחר שאין יכול להזדייף חוץ מתיקון עפצים כדמוכח בפרק הקומץ רבה גבי קרע הבא בשני שיטין יתפור וכו' ומסיק התם הא דאפיצן והא דלא אפיצן אלמא שהיו כותבים ס"ת על קלף שאינו מעובד בעפצים וגם גיטין היו כותבין על קלף שאינו מעופץ מדאמר בפ"ב דגיטין כתבו במי טריא ועפצא כשר. וע"כ מדכתבו בעפצים לא היה הקלף מעופץ דאין מי מילין ע"ג מי מילין:

ה גרסינן בפ' המוציא יין תנא דבי מנשה כתבו על הגויל ועל הקלף ועל הדוכסוסטוס כשירה וגויל הוא עור שנגרד ונתקן במקום השער ובמקום הבשר לא נתקן כדאמרינן בריש פרק קמא דב"ב דף ד. גויל אבנים דלא משפיין. וקלף ודוכסוסטוס היינו עור שנחלק לב' ונקרא הצד שכלפי העור קלף והצד שכלפי בשר נקרא דוכסוסטוס. דוך הוא מקום כמו ברכות מב: דוך פלן. סוסטוס הוא בשר בלשון יון. ואמרינן בפרק הקומץ רבה קלף במקום בשר ודוכסוסטוס במקום שער דהיינו מקום דיבוקן יחד שם נכתבין שניהם והוא המקום הטוב לכתיבה. ור"ת ז"ל היה אומר דקלפים שלנו יש להם דין קלף ונכתבין במקום בשר והוא הטוב והנאה יותר. וגם אינו יכול להזדייף כמו צד השער ויש שרוצים לומר שיש להן דין דוכסוסטוס לפי שמגרדין אותן הרבה במקום שער ומסירים הרבה קליפות בתער הגלבים ונשאר הצד שכלפי הבשר ולדבריהם קשה דא"כ תפילין היאך נכתבין הלא תפילין פסולין על הדוכסוסטוס כדאיתא בפרק המוציא יין ובפרק הקומץ רבה אלא ודאי קולפין אותן הרבה גם במקום הבשר ודין קלף יש להן ונכתבים במקום בשר:

ו בפרק הבונה תניא כתבה כשירה או שכתב השירה כיוצא בה או שכתבה שלא בדיו או שכתב את האזכרות בזהב הרי אלו יגנוזו. ומוקי בפרק הקומץ רבה בספר תורה. והיה אומר ר"ת דדיו שמתקנין בעפצים אין קרוי דיו. דתנן בפ"ב דגיטין בכל כותבין בדיו ואמרינן בגמרא תני רבי חייא כתבו במי טריא ועפצא כשר משמע שבא רבי חייא להוסיף על משנתנו מכלל דעפצא לאו היינו דיו דמתני'. ואינה ראיה דמי עפצא לחודיה אין נקרא

דיו אלא כשמערבין בו קומס שקורין גומ"א נקרא דיו וראוי לכתוב בו אפילו על קלף מעופץ :

ז גרסי' בפרק הקומץ רבה ס"ת שבלה ותפילין שבלו אין עושין מהן מזוזה לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה ופריך הא מורידין עושין אמאי הכא סתומות והכא פתוחות. ומשני. הדר תו פריך הא מורידין עושין והא תניא הל"מ תפילין על הקלף ומזוזה על הדוכסוסטוס. ומשני. והדר תו פריך הא מורידין עושין והא מזוזה בעי שרטוט. ומשני תנאי היא. משם דקדק ר"ת ז"ל דס"ת ותפילין לא בעי שרטוט. והא דלא משני במשורטטין. משום דכיון דאין צריכין שרטוט אין דרך לשרטטן. משום דאמר בירושלמי בפ"ק דשבת הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט. והא דאמר בספ"ק דמגילה דברי שלום ואמת מלמד שצריכין שרטוט כאמיתה של תורה. לא כמו שפירש רש"י דהיינו תורה. אלא אמיתה של תורה היינו מזוזה שיש בה קבלת מלכות שמים. תדע דאי מס"ת יליף הוה ליה למימר שצריכה שרטוט מדנקראת ספר כדמפורש התם לענין תפירה בגידין. ומיהו י"ל דאי הוה יליף מדנקראת ספר הוה צריך לאשכוחי חד עניינא דלא בעי' שרטוט מדנקראת נמי איגרת. כדקאמר התם לענין תפירה דאין צריך לתופרה כולה בגידין. והא דאמר במסכת סופרים כל יריעה שאינה מסורגלת פסולה ועוד אמרו התם (פ"ק) מסרגלין בקנה. היינו שרטוט עליון דאסור לכתוב ג' או ד' תיבות בלא שרטוט. כדאיתא בפ"ק דגיטין . אבל בין שיטה לשיטה אין צריך לשרטט. והיה אור"ת דס"ת טוב לשרטט כדי ליישר הכתיבה משום זה אלי ואנוהו אבל תפילין דמכוסין בבתים לא בעינן. ומיהו בירושלמי משמע כפי' רש"י דמס"ת יליף כדגרסינן התם נאמר כאן דברי שלום ואמת ונאמר להלן אמת קנה ואל תמכור מה להלן צריך שרטוט אף כאן צריך שרטוט. והאי קרא אכל התורה נאמר. ונ"ל דס"ת בעיא שרטוט דילפינן כתיבה כתיבה ממזוזה. וכי הא דקאמר בהקומץ רבה גבי מזוזה כתבה איגרת פסולה פי' שלא דקדק בה בחסירות ויתרות. מאי טעמא. אתיא כתיבה כתיבה מס"ת. והא דפריך הא מורידין עושין והא מזוזה בעי שרטוט. הך פירכא אתפילין קיימא כמו פירכא מציעתא דקיימא דוקא אתפילין. אבל פירכא קמייתא קיימא אס"ת דפריך מפתוחות וסתומות. וגם תפילין מי שאינו בקי לכוין השיטות לכותבן (.) ביושר טוב לשרטט ואין בזה משום הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט. וכ"כ הרמב"ם ז"ל דס"ת בעיא שרטוט:

ח (ב"ב דף יד.) ת"ר אין עושין ס"ת לא ארכו יותר על הקיפו ולא הקיפו יותר על ארכו. שאלו את רבי (אליעזר) שיעור ס"ת בכמה. בגויל ששה טפחים בקלף איני יודע. ויראה דהנך ששה טפחים בהדי העמוד קאמר. דאמר בפ"ק דבבא בתרא (שם) דס"ת המונחת בארון שהיתה מונחת אצל הלוחות אוכלת בארון שני טפחים כי הקיפו היה ששה טפחים וכל שיש בעוביו טפחיש בהקיפו שלש. ועמוד אחד היה לו כדאמרינן התם ספר עזרה לתחלתו נגלל ועם העמוד היה שני טפחים. ואם אין שם שיעור לעובי העמוד א"כ בקל היה יכול לשער שיהא בהקיפה ו' טפחים כי יעשה עובי העמוד כפי הצורך:

ט (מנחות דף ל.) ת"ר עושה אדם יריעה מבת שלשה דפין ועד בת שמונה דפין. פחות מכן או יותר מכן לא יעשה. ולא ירבה בדפין מפני שנראית כאיגרת. ולא **ימעט בדפין מפני שעיניו משוטטות. אלא כגון למשפחותיכם בדף אחד ג"פ.** כתב ר"ת ז"ל בתיקון ספר תורה שלו משום ר"ח ז"ל שאמר בשם הגאון דהיינו בכתיבה דקה. אבל בכתיבה גסה הכל לפי הנוי. ויכול לעשות שיטות ארוכות דאין עיניו משוטטות כיון שהכתיבה גסה. **נזדמנה לו יריעה בת ט' דפין לא יחלוק שלשה לכאן** וו' לכאן אלא ארבעה לכאן וה' **לכאן. בד"א בתחילת הספר אבל בסוף הספר אפילו** פסוק אחד ואפילו דף **אחד. פסוק אחד ס"ד. אלא אימא אפילו פסוק אחד בדף אחד.** ואע"ג דליכא ס' שיטין או שיעור אחרינא דבמסכת סופרים (פ"ב) ליכא למיחש בדף אחרון. ואף ע"פ שצריך לסיים הספר בסוף הדף ואין בפסוק האחרון תיבות כמנין השיטות. יעשה אותיות ארוכות מלמעלה למטה עד שתחזיק תיבה אחת ה' שיטין או שש כדי שיסיים בסוף הדף. **שיעור גליון מלמטה טפח ולמעלה ג' אצבעות. ובין דף לדף כמלא רוחב** ב' אצבעות ובחומשים מלמטה ג' **אצבעות ומלמעלה ב' אצבעות ובין דף לדף כמלא רוחב גודל. ובין שיטה לשיטה כמלא שיטה ובין תיבה לתיבה כמלא אות קטנה. ובין אות לאות כמלא חוט השערה. ולא ימעט את הכתב לא מפני ריוח שלמטה ולא מפני ריוח של מעלה** ולא מפני ריוח שבין שיטה לשיטה **ולא**

מפני ריוח שבין פרשה לפרשה. נזדמנה לו תיבה בת ה' אותיות לא יכתוב שתים בתוך הדף ושלש חוץ לדף אלא כותב שלש בתוך הדף וכ' [דף ל:] **חוץ לדף נזדמנה לו תיבה בת שתי אותיות לא יזרקנה בין הדפין אלא יחזור לתחילת השיטה** איכא לספוקי בתיבה בת ז' אם יכול לכתוב שלש חוץ לדף. וכן תיבה בת ט' אותיות אם יכול לכתוב ארבע חוץ לדף דשמא מגניא מלתא כשיש כל כך אותיות חוץ לדף. ועוד דאם כן הוה ליה למימר בסתם לא יכתוב רוב האותיות של תיבה חוץ לדף. ונראה דדוקא קאמר תיבה בת ה' אותיות דיותר משתי אותיות אין לכתוב חוץ לדף לכתחילה דמגניא מלתא. ודלא כמו שכתב הרמב"ם ז"ל (פ"ז מהל' ס"ת) דאפילו תיבה בת עשר אותיות יכתוב חציה בתוך הדף וחציה חוץ לדף ובתיבה בת ג' אותיות יש להסתפק אם יש לכתוב ב' חוץ לדף כיון דהוי רוב התיבה. ומיהו נראה מדקאמר נזדמנה לו תיבה בת ב' אותיות לא יזרקנה בין הדפים משמע תיבה בת שתי אותיות לא יכתוב כולה חוץ לדף אבל בת ג' כיון שמקצתה בתוך הדף יכול לכתוב ב' אותיות חוץ לדף. ור"ת היה אומר דאותיות השם צריכות שיהיו כולם בתוך הדף:

י (מנחות ל:) **הטועה בשם גורד מה שכתב ותולה** את מה שגרד וכותב את **השם על המקום הגרד דברי רבי יהודה. רבי יצחק אומר אף מוחק וכותב רבי יוסי אומר אף תולין את השם. ר' שמעון שזורי אומר כל השם תולין. מקצתו אין תולין** רשב"א משום ר' מאיר אומר **אין כותבין את השם לא על** המחק כתר כמותי ופירש"י תג קטן יש לה"א בסוף גגה למעלה ובפ"ב דחגיגה בירושלמי ה"א יש לה נקודה אחת מלמעלה ור"ת פי' דמיירי בעוקץ שמאחריה שלא תהא עגולה מאחוריה. דומיא דתגא דדלי"ת דסוטה ודעירובין פ"ק . וצריך ליזהר שלא יגע רגל הה"א למעלה. כדאיתא פרק הקומץ רבה מ"ט תליא כרעיה דה"א ואם תגע למעלה אין לה צורה ופסולה עד שיתקן. אבל בתפילין אין תקנה בתיקון כי צריך לכותבן. כסדרן. וכן הקו"ף אין ליגע רגל הקוף למעלה. כדאמר בפ' הבונה מ"ט תליא כרעיה דק"וף. ושאר כל האותיות חוץ מן הה"א והקו"ף צריכין שיהיו גולם אחד. הנקודה שעל האל"ף שהיא כמין יו"ד צריך שיגע באל"ף. וכן מה שבתוך השי"ן והע"ן ומה שאחורי הצדי"ק. ואם אין נוגעים נשתנית צורת האות. חי"ת אמרינן בפרק הקומץ רבה חזינן לספרי דיוקני דחטריה לגגיה דחי"ת. ופי' רש"י מקל מתרגמינן חוטרא בסוף החי"ת בצד יש למעלה כמין מקל כזה % ור"ת מפרש דחטריה לשון חטוטרת דגמל שיש לגובה החי"ת באמצע כזה % מדקאמר לגגיה דחי"ת ולא קאמר לתגיה דחי"ת. דדבר שהוא למעלה בסוף קרוי תגא אבל באמצע האות קרוי גג. כדאמרי' בפרק הבונה שנטלו לגגיה דחי"ת ועשאו ב' זיינין. ובמחיקת אמצעית גג החי"ת נעשית שני זיינ"ן. וגם דלי"ת קאמר נטל לתגיה דדלי"ת ומשוי ליה רי"ש דהיינו חודה שאחוריה. וו"ן יודי"ן יודי"ן וי"ן שלא יקצר רגל הוי"ו שתהא נראית כיו"ד. וכן רגל הוי"ו לא יאריך שתהא נראית כנו"ן פשוטה וכן לא יקצר רגל הנו"ן שתהא נראית כזי"ן. ויו"ד אומר ר"ת שיהא שמאל כפוף למטה כזה % כדאמר בפ' הקומץ רבה מפני מה ראשה של יו"ד כפוף ותניא נמי התם גבי תפילין כתב אחד מעכבן. ופריך עליה פשיטא. וקאמר לא נצרכה אלא לכדרב יהודה אמר רב קוצו של יו"ד מעכב. ופי' רש"י זהו רגל של ימין שכפוף למטה. וקשה לפירושו דפשיטא דמעכב דזהו עיקר גוף האות. ופירש ר"ת שהוא לצד שמאל שכפוף למטה כדמשמע לישנא דראשו כפוף דלצד ימין קרי רגלו. ואמרו נמי בפסיקתא כי ביה ה' צור עולמים העוה"ז נברא בה"א והעוה"ב ביו"ד מה יו"ד יש לו נקודה אחת למטה רומז למתים שיורדין לגיהנם. ונקודה אחת למעלה רומז שעתידין לעלות שנאמר ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל וההי"א פתוח לכל צד רמז לבעלי תשובה. יו"ד כפוף רמז לבאי עולם שיהיו כפופין ונהפכו כל פנים לירקון. ולפי דרשה זו תג ליו"ד למעלה וגם כפוף למטה. ואפשר דקוצו של יו"ד דפרק הקומץ היינו תג של מעלה ויו"ד כפוף היינו רגל ימיני. טיתי"ן פפי"ן אינן דומין לא בקריאה ולא בכתיבה ולכך היה אומר ר"ת שצריך שתהא צד ימינו של הטי"ת כפוף למטה כזה % ואם תטה אותה על צדה השמאלי תדמה לפ"א כעין גימ"ל לצדי"ק. והכ"ף צריך ליזהר לעגל אותה מאחריה שלא תדמה לבי"ת. ממי"ן סמכי"ן שתיהן סתומות. לכך יזהר לעגל הס' מג' ולא על **הגרד ואין תולין אותו אלא מסלק את היריעה כולה וגונזה אתמר אמר רב חננאל אמר רב הלכה תולין את השם. אמר רבה בר בר חנה אמר רב יצחק בר שמואל** [דף לא.] **הלכה כרבי שמעון**

שזורי ולא עוד אלא כל מקום ששנה ר' שמעון שזורי הלכה כמותו. וכן הלכתא. ודוקא תולין ביני שיטי אבל לא בגליון שבין שתי העמודים. **הכותב את השם אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו** (מסכת סופרים פ"ה **ובירושלמי פ' אין עומדין). היה כותב שתים ושלש שמות כאחת הרי זה מפסיק ביניהם ומשיב. הטובל את הקולמוס לכתוב את השם לא יתחיל מאות השם** אלא מתחיל מאות שלפניו פי' שיזהר הלבלר שלא יכתוב עד השם ויטבול הקולמוס אלא יניח אות אחת מלכתוב קודם השם ובאותה האות יתחיל לכתוב. ולא יתחיל בשם שמא יש רוב דיו על הקולמוס ויפול כשיכתוב את השם:

יא (ספרי פרשה ראה) המוחק אות אחת מהשם **עובר בלא תעשה אמר רבי ישמעאל לכך נאמר ואבדתם את שמם מן המקום ההוא ונאמר לא תעשון כן לה' אלהיכם. ת"ש יש שמות נמחקין ויש שמות שאין נמחקין כגון אל אלוה אלהים וכו'** כמ"ש בפ' שבועת העדות :

יב ת"ר (שבת דף קנ:) וכתבתם שתהא כתיבה תמה שלא יכתוב אלפי"ן עייני"ן. עייני"ן אלפי"ן. ביתי"ן כפי"ן. כפי"ן ביתי"ן. גימלי"ן צדי"ן. צדי"ן גימלי"ן. רישי"ן דלתי"ן. דלתי"ן רישי"ן. **ההי"ן חית"ן. חית"ן ההי"ן.** וי"ן יודי"ן. יודי"ן וי"ן. **זייני"ן נוני"ן. נוני"ן זייני"ן.** טתי"ן פפי"ן. פפי"ן טתי"ן. **כפופים פשוטין. פשוטין כפופים. ממי"ן סמכי"ן. סמכי"ן ממי"ן. פרשה פתוחה לא יעשנה סתומה. סתומה לא יעשנה פתוחה. כתבה כשירה או שכתב את השירה כיוצא בה או שכתבה שלא בדיו או שכתב את האזכרות בזהב הרי אלו יגנזו** הא דקאמר אלפי"ן עייני"ן משום דדומין בקריאתם. וכפי"ן ביתי"ן לפי שהן דומין בכתיבתן. ובי"ת צריך שיהא בראשה לצד שמאל תג קטן. דאמרו בירושלמי דחגיגה פ"ב ובבראשית רבה למה תורה מתחלת בבי"ת. מה ב' יש לה שני עוקצים אחת למעלה ואחת מאחוריו אמר לב' מי בראך ומראה להם בעוקצו מלמעלה זה שלמעלה בראני. ומה שמו ומראה להם מאחוריו ה' שמו לפי שהאל"ף עומד מאחורי הבי"ת והוא אחד ויזהר הלבלר בתג שאחורי הבי"ת שלא יהיה נראה ככ"ף והא דאמרן גימלי"ן צדי"ן אינן דומין לא בקריאה ולא בכתיבה אלא אם תהפך הג' מלמטה למעלה תהא נראית כצדי"ק. וכן דלי"ת יזהר בה הלבלר היטב שיהא תג שלאחריה בולט היטב שלא תהא נראית כמו רי"ש שבאחת נפסלה הס"ת. ואם יש ספק בקריאתה מייתינן ינוקא דלא חכים ודלא טפש ותבדוק בקריאתו. ההי"ן חית"ן אלו דומות בקריאתן ובכתיבתן. ויש להן תג גדול למעלה לצד שמאל. דאמר בפ' קומץ רבה מ"ט אית (לה) לה"א תג אמר הקב"ה אם חוזר בו אני קושר לו רוחותיה שלא תהא נראית כמ"ם סתומה :

יג פרשה פתוחה לא יעשנה סתומה. כתב ר"ת איזהו פתוחה כל שנשאר מסיום הפרשה עד סוף השיטה כשיעור ג' תיבות של ג' ג' אותיות זו היא פתוחה. ואם לא נשאר עד סוף השיטה כשיעור הזה מניח שיטה אחת כולה חלק ומתחיל בג'. זו היא פתוחה. וסתומה כל שכתב תחילת שיטה וסוף שיטה ומניח חלק באמצע כדי לכתוב שם של שתי אותיות או יותר זו היא סתומה. וסדורה שכתב השיטה עד חציה או עד (שליש) שלישיתה ומתחיל לכתוב בשיטה תחתיה כנגד השיטה של עליונה זו היא סדורה. זה מצא ר"ת ז"ל בסידור קדמונים. ובמסכת סופרים (פ"א) מצא איזהו פתוחה כל שלא התחיל בראש השיטה. איזו היא סתומה כל שהניח באמצע שיטה. וכמה יניח בראש השיטה והיא נקראת פתוחה. כדי לכתוב שם של ג' אותיות. כמה יניח באמצע שיטה והיא נקראת סתומה. כדי לכתוב שם של ג' אותיות. גמר כל הפרשה בסוף הדף צריך לשייר שיטה אחת מלמעלה. ואם שייר מלמטה כדי לכתוב שם של ג' אותיות מתחיל מלמעלה. וכתב ר"ת דברייתא פליגא על סידור קדמונים דלסידור של קדמונים פתוחה היא בסוף שיטה. ולמסכת סופרים פתוחה היא בתחלת שיטה. ואם יניח בתחלת שיטה ובסוף שיטה יצא ידי שניהם. ובירושלמי דפ"ק דמגילה אמר פתוחה מראשה פתוחה פתוחה מסופה פתוחה. משמע דמכל צד מיקרי פתוחה וכן מסתבר. דחלוק הפרשיות הן שתים אחת סתומה ואחת פתוחה הסתומה היא שהריוח שבין הפרשיות סתום מכאן ומכאן. וכל שהריוח פתוח מצד אחד למעלה או למטה נקראת פתוחה. ואם סיים פרשה סתומה בסוף שיטה יניח שיטה חלק ויתחיל בשיטה השלישית והויא פרשה סתומה. כיון דאין פתוחה לא בסוף שיטה ולא בתחלת שיטה ושיטה חלק הוי. כמו ריוח שבאמצע השיטה. והרמב"ם ז"ל (פ"ח מהל' ס"ת) כתב דפתוחה בסוף

שיטה היא פתוחה ולא הפתוחה בתחלת שיטה. ואם סיים בסוף השיטה מניח שיטה אחת חלק. וסתומה היא באמצע או בתחלת שיטה. וכאשר כתבתי נראה עיקר דהירושלמי הוא עיקר כנגד מסכת סופרים כי מסכת סופרים נתחבר בדורות האחרונים ולא הובא מדבריו בתלמוד. וגם הסברא נותנת כן כדפרשתי לעיל:

יד וצורות השירות מפורש במסכת סופרים (פי"ב) שירת האזינו באמצע כל שיטה ריוח כשיעור הפרשה הסתומה. ונמצאת כל שיטה חלוקה לשתים והתחלת השיטות הם כתובין במסכת סופרים (פי"ב) וגם הרמב"ם ז"ל כתבן ושינה בהן קצת. ושירת הים כותבין שיטה ראשונה כדרכה ושאר כל השיטות האחת מניחין באמצע ריוח מעט ואחת בשתי מקומות באמצעיתה ונמצאת השיטה חלוקה לג' ונמצא ריוח כנגד הכתב וכתב כנגד הריוח: וראשי השיטות כתובים במסכת סופרים (פי"ב): או שכתב שלא בדיו. למעלה (סי' ו) פי' מה הוא נקרא דיו שכשר לכתוב וצריך הלבלר ליזהר בכל המפורש בברייתא הזו שאם שינה אחת מכל המפורש בה פסולה ושיהיה מעט ריוח בין אות לאות ולא יהא ריוח יותר מדאי עד שיהא נקרא כשתי תיבות: **(מנחות דף לא:)** [דף לא:] **א"ר זעירי אמר רב חננאל קרע הבא בתוך שני שיטין יתפור בתוך** שלש לא יתפור א"ל רבה **זוטי לרב אשי הכי אמר רבי ירמיה מדיפתי הא דאמר מר בתוך ג' לא יתפור ה"מ בעתיקתא אבל בחדתא יתפור ולא** חדתתא חדתתא ממש אלא הא דעפיצן והא דלא עפיצן **וה"מ בגידין אבל בגרדים לא. בעי רב יהודה בר אדא בין דף לדף בין תיבה לתיבה מהו.** תיקו. נראה הא דאמרינן בשני שיטין יתפור היינו כשהקרע עובר בין האותיות דאילו נחלקה האות אין לו תיקון. ושאלתי את הר"ם מרוטנבורק הא דאמרי' בשלש לא יתפור אם יכול לתקן בדבק כיון דטעמא משום דמגניא מדמפליג בין עפיצן ללא עפיצן היה נראה דשרי. כי אם יתן על הקרע קלף מבחוץ ויחברנו בדבק אינו ניכר. והשיב אין אומרים לדבק טוב הוא. חדא דלא אשכחן דבק אלא תפילין המונחים בדפוסים ואינם נמשכין לכאן ולכאן גבי תפילין של יד שכותבן בד' עורות והניחן בבית אחד יצא דאיכא מ"ד צריך לדבק ואיכא מ"ד אפילו לדבק אין צריך. אבל בס"ת שקורין בו זה מושך לכאן וזה מושך לכאן ותמיד גוללין אותו ומהדקין אותו יש לחוש פן יתפרד הדבק ויקרע יותר והיינו נמי טעמא דשיור התפר כדי שלא יקרע. בפ"ב דמגילה ועוד מדמסיק עלה הני מילי בגידין אבל בגרדין לא ולא משכח תלמודא תקנתא אחרינא אלמא שאין לשנות אלא כמו שאמרו חכמים. ומצאתי במסכת סופרים (פ"ב) הלמ"מ ס"ת שנקרע מבחוץ טולה עליה מטלית משם היה נראה קצת דמותר דמסתמא מיירי שהגיע הקרע עד מקום שאסור לתופרו וקאמר דעל ידי טלאי של מטלית שמחבר את הקרעים יפה ואין ניכר שמותר ולמעלה מזו הבבא קתני אין דובקין בדבק ולא כותבין על גבי המטלית וכו' **ורבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר** שדובקין בדבק וכותבין על גבי מטלית משמע שנחלקו בדבוק קודם הכתיבה אבל ס"ת שנקרע מותר לדבק הקרעים יחד כיון שאין צריך לכתוב על הדבק:

טו (מנחות דף כט.) אמר אשיאן בר נדבך משמיה דרב ניקב תוכה של ה' כשר ירכו פסולה אמר זעירי לדידי מפרשא ליה מינים דרב **הונא ורבי יעקב אמר לדידי מיפרשה לי** מיניה מדרב יהודה תוכו של ה"א כשר. ירכו פסול **אם נשתייר בו מלא אות קטנה כשר ואם לאו פסול** פירש"י פי' אחד תוכו של ה' היינו רגל הפנימי. יריכו רגל הימני. ופירש פי' אחר תוכו הגויל והחלק שבתוכו. ופי' ראשון נ"ל עיקר. ואשמועינן דאין שיעור לרגל הפנימי רק שנשאר בו כל דהו. דלפירוש שני קשה אמאי נקט של ה"א מתוך שאר כל האותיות. **אגרא חמוה דרבי אבא איפסקא ליה כרעיה דה"א דהעם בנקיבה. אתא לקמיה דרבי אבא א"ל אם נשתייר בו מלא אות קטנה כשר ואם לאו פסול. רמי בר דיקולי דהוא רמי בר תמרי איפסיק ליה כרעיה דוי"ו דויהרג. אתא לקמיה דרבי זירא** א"ל זיל אייתי ינוקא דלא חכים ודלא **טיפש אי קרי ליה ויהרוג כשר** ואם לאו פסול :

טז (שם) אמר רבה ז' אותיות צריכין ג' **זייונין. ואלו הן שעטנ"ז ג"ץ.** י"מ השנים לצד שמאל אחד מלמטה ואחד מלמעלה ואחד לצד ימין כזה ובפי' שבת כתב דרש"י צייר אחד מימין ואחד משמאל ואחד מלמעלה כזה . עוד פירש שם שיש עושין שלשתן למעלה כזה: **גרסינן בפ' הניזקין אמר רבי שמואל בר נחמני** כל ספר שחסר אפי' **יריעה אחת אין קורין בו.** פירוש שחיבר כל היריעות ותפרן זו בזו ונשארה יריעה אחת שלא חיברה אע"פ שמונחת כאן אין קורין בו עד שיהא

כולו מחובר:

יז (מנחות דף כט:) תניא ס"ת שיש בו ג' **טעיות בכל דף ודף יתקן ד' יגנז. תנא אם יש** שם דף אחת שלימה מצלת על כל הספר. פירוש שלימה מעיקרא שנכתבה בלא ד' טעיות. **א"ר יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב והוא דכתיב רוב הספר שפיר. א"ל אביי לרב יוסף אי אית בההוא דף** ג' טעיות מהו. א"ל הואיל ואתיהב לתקוני מתקן. והני מילי בחסרות אבל ביתרות לית לן בה. יש טועים בפירושא דהא מילתא כשמסופקין בתיבה אם היא מלאה או חסרה עושין אותה מלאה משום דהכא אמר אבל ביתירות לית לן בה. וטעות הוא בידם כי היתרון פוסל כמו החסרון. וה"פ **אבל ביתירות לית לן בה** (אבל) אם יש יותר מארבע דלא מיגניא הגרידה כולי האי ולא מחזי כמנומר:

יח (מנחות דף ל.) תניא **הכותב ס"ת לא יגמור באמצע הדף כדרך שגומר בחומשין אלא מקצר ויורד בסוף הדף. איני והאמר רבי יהושע בר אבא אמר רב גידל אמר רב לעיני כל ישראל באמצע הדף. באמצע השיטה איתמר. רבנן אמרי אפילו באמצע השיטה. רב אשי אמר באמצע השיטה דוקא והלכתא באמצע השיטה דוקא. גרסי'** בפרק הקורא את המגילה אמר רבה בב"ח **א"ר יוחנן אסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב. רב חסדא אשכחיה לרב חננאל דהוה כותב ספרים שלא מן הכתב. א"ל ראויה כל התורה כולה ליכתב מפיך אלא הרי אמרו שאסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב** :

יט גרסינן בפרק המוצא תפילין כותבי ספרים תפילין ומזוזות לא התירו להם להפוך היריעה על פניה אלא פורס עליה את הבגד:

ריי"ף א. **כ גרסינן בפרק השולח בגיטין אמר ר"נ נקיטינן ס"ת שכתבו מין ישרף כתבו עובד כוכבים יגנז נמצא ביד מין יגנז. ביד** עובד כוכבים אמרי לה קורין בה **ואמרי לה יגנז. דחיישינן שמא כתבו. גרסינן בפרק הניזקין ההוא דאתא לקמיה דר' אמי** א"ל ס"ת שכתבתי לך אזכרות שבו אינן **כתובים לשמן. א"ל ס"ת ביד מי.** א"ל ביד לוקח. **א"ל נאמן אתה להפסיד שכרך** ואי **אתה נאמן להפסיד ס"ת. א"ל ר' ירמיה נהי דאפסיד שכר אזכרות שכר כולו ספר אמאי אפסיד. א"ל שאני אומר ס"ת שאין אזכרות שבו כתובים לשמן אינו שוה כלום. ההוא דאתא לקמיה דר' אבהו א"ל ס"ת שכתבתי לפלוני עורות שבו לא עיבדתים לשמן. א"ל ס"ת ביד מי. א"ל ביד לוקח. א"ל מתוך שאתה נאמן להפסיד שכרך נאמן אתה להפסיד ס"ת ומ"ש מדר' אמי. התם איכא למימר טעי בדר' ירמיה. הכא** קפסיד כוליה אגריה וקאתי וקאמר **ש"מ קושטא קאמר. ירושלמי** פ"ק דמגילה הלמ"מ **שיהו כותבין בעורות ובדיו מסרגלין בקנה וכורכין בשער וטולין במטלית ודובקין בדבק ותופרין בגידין. וצריך שיהא כותב על הגויל במקום שער ועל הקלף במקום נחושתו. ואם שינה פסול: ולא יהא כותב חציו של** עור וחציו של קלף **ואין כותבין אלא על עור של בהמה טהורה שנאמר למען תהיה תורת ה' בפיך מן המותר בפיך.** הירי"ה שבלתה לא יטול שתים (ולא יחזור) ויחזיר שתים. אבל נוטל ג' ומחזיר ג'. ומה שהוא מחזיר כמדת כתב הראשון. לא יעשה חציו גויל וחציו קלפים. אבל עושה חציו גויל וחציו צבאים. אף על פי שאינו מן המובחר. מצין השיטין נהגו ע"פ מסכת סופרים (פ"ב) לעשות מ"ח או ס' שיטין וכן כתב הרמב"ם ז"ל (פ"ו מהלכות ספר תורה) שנהגו הסופרים שלא לפחות ממ"ח ולא להוסיף על ס'. ובשם הגאונים כתב הרב ר' יהודה בר' ברזילי מ"ב. וסימן לדבר ה' ב"ם סיני בקודש:

ספר העתים

א אמר רב נטרונאי קלף של ס"ת אם אפשר לעבדו ישראל לשמה מצוה מן המובחר. ואם לאו ילך אצל עובד כוכבים ויאמר לו קלף לס"ת אני צריך. וכשמעבדו עובד כוכבים לשם ס"ת יסייע עמו ישראל מעט. וכה"ג הוי עבוד לשמה. וששאלתם שאין כאן מי שיודע לתקן גוילים ולא דק (והוינן) והוצרכו לכתוב ס"ת. ומצא קלפים שבאו ממקום רחוק יש להם רשות לכתוב באותן קלפים או לא. הוו יודעים שעיקר קלפים שאתם אומרים לא הכשירו רבנן דתרתי מתיבתא לכתוב בהן ס"ת ולקרות בו בצבור. ולא התירו אלא מר רב משה מחיפה ז"ל בלבד הוי קרי להדק קלף. ולא קלף ניהו. חיפה שמיה דמליח ולא קמיח ולא עפיץ. ולענין מגילה תנן כתבה על הדפתרא לא יצא ודפתרא מליח וקמיח ולא עפיץ וכ"ש דק דלא קמיח. מיהו בשנים האלה כיון שאין מי שיודעים לעשות אותו גויל כתקנו וכי אתו לעפוצינהו טורחין הרבה ורוב הצבור ורב משה סמכו

עליו וקא קרו ביה בצבור לבד מן המהדרין ומדקדקין במצות לא קרו אלא בגויל כהוגן. ולענין עבוד לשמה רבנן דתרתין מתיבתא סבירא להו דכל שלא לשמה מיעבד לאו כהוגן הוא ופסול למיקרי ביה בצבור. דהכין עבדי רבנן מעשים. ומר רב משה (ס"א גאון) ז"ל הוה פליג נמי בהא והיה אומר דמצוה מן המובחר למיעבד עבוד לשמה. אבל מתורת ס"ת כשר שקורין בו בצבור לא נפיק. ואית לנא ולרבנן דקדוקא בהא מילתא לדחויי לדמר רב משה. אלא מיהו אתם שאין במקומכם מי שעושה גויל ולא דק אם ישב מקומכם ס"ת כהוגן השמרו וקראו בה בצבור ואם לאו אל תשביתו קריאת ס"ת בצבור מפני זה שהרי הכתוב אומר (תהילים קי"ט:קכ"ו) עת לעשות לה' הפרו תורתך. ורבי יוחנן ור"ל מעיינין בספרי אגדתא בשבתא (גיטין דף ס:) וסמכי אהאי קרא אף אתם עשו ס"ת מן דק אע"פ שאינו מעובד לשמה. דמר רב משה גאון כדי הוא לסמוך עליו בשעת הדחק וכ"ש על דרך שאמרנו עת לעשות וגו'. אבל אם יש לכם יכולת להחזיר את יריעות הדק לידי מתוח ולהעביר עליהם סיד לשמה הרי יצאתם ידי עיבוד לשמה. ואם אין יכולת לעשות כתבו בו ואף ע"פ שאין מעובד לשמה: סליק ספר העתים

הלכות מזוזה

א (מנחות דף כט.) שתי פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו. פשיטא אמר רב יהודה לא נצרכה אלא לקוצו של יו"ד הא נמי פשיטא. לא נצרכא אלא לאידך דרב **יהודה אמר רב כל אות שאין מוקף גויל לה מד' רוחותיה פסולה.** ולעיל בהלכות ס"ת כתבתי מהו קוצו של יו"ד וההיא דניקב תוכו של ה"א וההיא דשעטנ"ז ג"ץ:

ב (מנחות דף לד.) ת"ר וכתבתם יכול יכתבם על האבנים נאמר כאן כתיבה ונאמר להלן כתיבה מה להלן בספר אף כאן בספר. והיכא דאישתמיט בה אות אחת אין תולין אותה. דגרסינן בירושלמי (דמגילה פ"ד) **תולין בספרים ולא בתפיליו** ולא במזוזה:

ג (מנחות דף לא:) אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן מזוזה שעשאה ב' וג' ואחת כשרה ובלבד שלא יעשנה כקובה וכזנב כקובה אחת שתים ושלש. כמו אהל שהוא צר למעלה. כזנב ג' ב' ואחת **אמר רב חסדא על הארץ בשיטה אחרונה איכא דאמרי בסוף שיטה** כגבוה שמים על הארץ (תהילים ק"ג:י"א) וא"ד **בתחלת שיטה כדמרחקי שמיא מארעא. וכבר עבדו ליה ספריא תקנה ברייש שיטין כי היכי דתהוי על הארץ ברייש שיטה אחרונה. ומאי ניהו שמע ה' הדברים לבניך ובשכבך בין והיה מצוה בכל יורה עשב פן והשתחויתם השמים ואבדתם ושמתם אתם בדרך ובשעריך אשר על הארץ. קדמאה לטטפת. בתרא לטוטפת ידך חסר. קדמאה מזוזת בתראה מזוזות** ותירשך חסר וי"ו הטבה לאבתיכם חסר וי"ו:

יום שיח

ד אמר רבי חלבו חזינא לרב הונא דכריך לה מאחד כלפי שמע ועושה פרשיותיה סתומות. מיתיבי אמר ר"ש בן אלעזר ר"מ היה כותבה על הדוכסוסטוס כמין דף ועושה לה ריוח למטה וריוח למעלה [דף לב.] ועושה **פרשיותיה פתוחות. אמרתי לו מה טעם. אמר לי לפי שאין סמוכות מן התורה. וא"ר חננאל אמר רב הלכה כרשב"א. תרגמא אריוח. וכמה יהא ריוח. אמר רב מנשיא בר יעקב ואמרי לה א"ר שמואל בר יעקב כמלא אטבא דספרא.** פירשו הגאונים כרחב חצי צפורן. וריוח שמן הצדדים לא פירש . ונראה שצריך להניח בתחלתו כדי לגול קלף כיון דנכרכת מאחד כלפי שמע כמו בספר תורה למ"ד בתחלתו הוא נגלל. אבל בסופה אין צריך ריוח:

ה רב נחמן בר יצחק אומר מצוה לעשותן סתומות ואי עבדינהו פתוחות שפיר דמי. ומאי פתוחות דאמר רשב"א אף פתוחות. וכן נמי הא דקאמר על הדוכסוסטוס היינו אף דוכסוסטוס. דבפרק המוציא יין אמר רשב"א ר"מ היה כותבה על הקלף מפני שמשתמרת. וה"נ אמר בשמעתין דמצות מזוזה אדוכסוסטוס ואם שינה וכתבה על הקלף כשרה והתם קאמר דכותבה על הקלף מפני שמשתמרת. ודין פרשה פתוחה ופרשה סתומה כתבתי לעיל בהלכות ס"ת (סי' יג) והאידנא נהגו להניח מעט חלק בתחלת שיטה ואחר כך מתחיל והיה אם שמוע והיינו פתוחה לפי הירושלמי ומסכת סופרים (פ"ב) ותלמודא קאמר והאידנא נהוג עלמא בסתומות כרב (הונא). ושמא סמכינן אירושלמי דפליג אגמרא דידן. דמסקינן דכי קאמר רב אריוח ולא אפתוחות: ובירושלמי פסק רב בהדיא כמ"ד פתוחות וה"ג בירושלמי (דמגילה פ"א) מזוזה אית תנויי תני פתוחה ואית תנויי תני סתומה. שמואל בר רב שילא בשם רב אמר הלכה כדברי האומר פתוחה שאין זה

מקומה. פתוחה מראשה פתוחה פתוחה מסופה פתוחה פתוחה מכאן ומכאן סתומה. ולשון הירושלמי תמוה דלכאורה משמע דאם סיים הפרשה באמצע השיטה והתחיל לכתוב באמצע השיטה דהוי סתומה וכבר אמר דאם פתוחה מראשה או מסופה דהויא פתוחה. ופי' רש"י דקאי לפרושי מילתא דרב דהאי דאמר הלכה כדברי האומר פתוחה היינו שיעשנה פתוחה מראשה או פתוחה מסופה או פתוחה באמצע ומכאן ומכאן סתומה. ומכאן ומכאן דקאמר אסתומה דבתר הכי קאי. והכי פי' או פתוחה שמכאן ומכאן היא סתומה. ואשמועינן דבהכי פליגי תנאי חד תנוי תני פתוחה כלומר אף פתוחה לפי שאין זה מקומה. וחד תני סתומה דוקא כמו שהיא במקומה. ורב פסיק כמ"ד אף פתוחה. והיינו כמסקנא דשמעתין כר"נ בר יצחק. והכי נהוג עלמא. וטוב שלא יניח כשיעור ג' אותיות בסוף השיטה וכן בראש השיטה לקיים מה שאמר והאידנא נהוג עלמא בסתומות:

ו תניא הל"מ תפילין על הקלף ומזוזה על הדוכסוסטוס. קלף במקום. בשר ודוכסוסטוס במקום שער. ומפרשי רבנן ה"מ במעובד לשמה. ונהיגי להצריך עבוד לשמה אף במזוזה. והרמב"ם ז"ל (פ"א מהל' ס"ת) כתב דמזוזה לא בעי עבוד לשמה. **והא דאמרינן מזוזה על דוכסוסטוס** היינו למצוה אבל אם כתבה **על הקלף כשרה. ר"מ היה כותבה** לכתחילה על הקלף לפי שמשתמרת יותר שהוא חזק. ותפילין אין נכתבות **אלא על הקלף בלבד.** ומשמע דתרוייהו פסילי אגויל. דמסקינן דתפילין אקלף דוקא ומזוזה אף אדוכסוסטוס אבל אגויל פסילי. וכן מוכח פרק המוציא יין דס"ת דוקא כשר אגויל אבל לא תפילין ומזוזות. דקאמר התם כתבה על הנייר ועל המטלית פסולה. על הקלף ועל הגויל ועל הדוכסוסטוס כשרה. במאי אילימא במזוזות מזוזה אקלף מי כתבינן. אלא לאו תפילין. ולטעמיך תפילין אגויל מי כתבינן אלא כי תניא ההיא בס"ת: כך כתב ר"י ז"ל. וראיתי פה שכותבין אותה אגויל ויראה דכשר על הגויל כיון דכשרה גם על הקלף. דוקא תפילין פסילי אגויל דהא אף בקלף אם שנהו וכתב במקום שער פסולה אבל במזוזה דכשרה אדוכסוסטוס במקום שער ואקלף במקום בשר לא שייך ביה שינוי וכשרה נמי אגויל במקום שער כמו בדוכסוסטוס במקום שער. ומה שנהגו לכתחילה לכתבה אגויל לפי שהוא חזק ומשתמרת יותר. **והלכתא מזוזה צריך שרטוט ותפילין אין צריכין** [דף לב:] **שרטוט ואידי ואידי נכתבות שלא מן הכתב מ"ט מיגרס גריסין:**

ז וכדקבע לה מזוזה אומר ברוך אתה ה' אמ"ה אקב"ו לקבוע מזוזה: (מנחות לב:) אמר רב יהודה אמר שמואל כתבה איגרת פסולה מ"ט אתיא כתיבה כתיבה. פירש"י בל"א איגרת בלא שרטוט. ובל"א פי' שלא דקדק בה בחסירות ויתירות אלא ככותב איגרת בעלמא ולשון זה עיקר. דאלישנא קמא קשה דהא אמרן לעיל שרטוט של מזוזה הל"מ והכא ילפינן לה מג"ש:

ח ואמר רב יהודה אמר שמואל (שם) תלאה במקל פסולה תניא נמי הכי תלאה במקל או שהניחה אחורי הדלת סכנה ואין בו מצוה של בית מונבז המלך היו עושים לפונדקאות כן זכר למזוזה. סכנה ואין בו מצוה פרש"י כיון דעשאה שלא כהילכתה אין הבית משתמר מפני המזיקים וקשה לר"ת דא"כ הל"ל כל שלא עשאה כהילכתה. ופירש הוא דתלאה במקל סכנה דנוקף בה ראשו כשהוא נכנס ויוצא וכן אחורי הדלת פעמים שהיא בולטת דכיון דעומד במקום שאין נראית אינו חושש לקובעה וכשמשתמש אחורי הדלת נוקף בראשו. **ואמר רב יהודה אמר שמואל מצוה להניחה בתוך חללה של פתח.** פשיטא בשעריך אמר רחמנא. סד"א הואיל **ואמר רבא מצוה להניחה** (מנחות לג.) [דף לג.] בטפח הסמוך לרה"ר כמה דמרחק טפי מעלי ויניחנה ברה"ר סמוך לפתח קמ"ל שצריך להניח בחללו של פתח בטפח הסמוך לרה"ר: (שם) **ואמר רב יהודה אמר שמואל** כתבה בשני דפין פסולה מיתיבי כתבה על שני דפין והניחה בשני סיפים פסולה הא בסף אחד כשרה. ראוי לב' סיפין קאמר. בשני דפין פרש"י שהניח חלק בין דף לדף. והא דפריך כתבה על שני דפין והניחה בשני סיפין פסולה הא בסף אחד כשרה דחוק לפירושו דבדף אחד היאך יניח בב' סיפין. ונראה לפרש בב' דפין בב' חתיכות כי ההיא דפ"ב דסוטה דקאמר בשני דפין פסולה דספר אחד אמר רחמנא ולא ב'. דומיא דגט דפ"ב דגיטין דבעי (רבא) רב פפא בין שיטה לשיטה מהו בין תיבה לתיבה מהו. ותיפוק ליה דספר אחד אמר רחמנא ולא ב' וג' ספרים ל"צ (דמעוי) דמעורה. וע"כ לא מיפסל גט בשני דפין בחתיכה אחת. דהא אמר בפרק בתרא דגיטין שייר מקום מקצת הגט וכתבו בדף

השני כשר: **ואמר רב יהודה אמר שמואל במזוזה הלך אחר היכר ציר. היכי דמי היכר ציר כגון פתחא דבין תרי בתי בין בי גברא לבי נשי.** אדם שחלק את ביתו חציו להילוך אנשים המחזרים בביתו וחציו לאשתו לעשות בו מלאכתה בהצנע ויש פתח ביניהם וכל בית ובית פתוח לרה"ר ובעינן מזוזה דרך ימין לביאה ולא ליציאה והבא בפתח שבין בית זה לבית זה לא ידעינן הי חשוב ביאה והי חשוב יציאה. אי מהאי להאי אי מהאי להאי אלא הלך אחר חור שבסף שציר הדלת סובב בו ההוא ציר שהחור בו חשיב בית ודרך ימין כשנכנסין בו נותנין המזוזה: **ריש גלותא בנה ביתא אמר לר"נ קבע לי מזוזתא. א"ל תלי דשא ברישא.** פי' רש"י העמד הסיפין בבנין תחילה ואח"כ אקבע בהן המזוזה דגמרי מציצית דכתיב ביה תעשה ולא מן העשוי. ואי הוה קבעינן תחילה המזוזה בסיפין ואח"כ הסיפין בבנין הוה ליה עשוי במזוזה קודם שתבא לידי מצוה. וקשה לפירושו דהל"ל קבע סיפין ברישא ועוד דלקמן הוה ליה לאתויי גבי ל"ש אלא שהעמיד ולבסוף חתך אבל חתך ולבסוף העמיד פסול תעשה ולא מן העשוי הלכך נראה דהאי ביתא דבנה ריש גלותא ה"ל פיתחא מבי גברא לבי נשי ומשום היכר ציר קאמר תלי דשא ברישא. כתב הרמב"ם ז"ל (פ"ו מהלכות ס"ת) שאין הבית חייב במזוזה עד שיהא לו דלתות ולא ידענא מנ"ל הא דלא אשכחן לפטורא אלא פתחי שימאי דלית ביה תקרה או דלית ביה שקפי. אבל פתח העשוי כהלכתו לא מצינו שהדלת יעכב. ושמא היה מפרש הא דא"ל ר"נ לריש גלותא תלי דשא ברישא לומר שאין הבית חייב במזוזה עד שיעמיד לו דלתות. ולישנא דתלמודא לא משמע הכי דאהיכר ציר מייתי לה כדפרישית:

ט (שם) ואמר רב יהודה אמר שמואל עשאה כמין נגר פסולה. איני והא כי אתא רב יצחק ב"ר יוסף ואמר מזוזות דבי רבי כמין נגר הן עשויין וההוא פתחא דהו נפיק **רב לבי מדרשא לא הוה ביה מזוזתא ל"ק הא דעביד כסיכתא והא דעביד כאיסתוירא.** פרש"י כסיכתא פסולה היינו שתוחבין בסף כנגר שתוחבין בכותל כאיסתוירא מקום חבור השוק והרגל ומעומד הוא כשרה. וקשה לר"ת דמעומד לאו דרך כבוד הוא וקבורת חמורים קרי ביה בפרק המוכר את הפירות . וס"ת ולוחות שבארון שוכבין היו ולא עומדין. כדאיתא בפ"ק דב"ב אף ע"פ שהיו יכולין להיות עומדים דארוך גובהו כרוחבו וצא ולמד ממנהגו של עולם כשס"ת מעומד כל העם עומדים וכשש"ץ משכיבו הכל יושבים. ועוד דאמר לקמן (סי' יא) **העמיד לה מלבן של קנים חותך שפופרת** ומניחן. ואי מעומד יניחוה באחד מן הקנים של מלבן. ופי' ר"ת כסיכתא מעומד כיתדות המשכן שקובעין בארץ פסולה. כאיסתוירא הנתון בשוק לרוחבו בלע"ז קבלייא כשרה. ומיהו בפרק מצות חליצה דאמר האי איסתוירא עד ארעא נחית ע"כ היינו עצם היורד מן השוק עד הרגל ולא קביל"א. והא דאמר בירושלמי בפרק בתרא דמגילה (בסופו) צריך שיהא שמע רואה את פני הפתח. ופי' רש"י כשגוללה מאחד כלפי שמע מכוון כשמעמידה שיהא שמע לצד אויר הפתח ולא לצד פנים. ולפר"ת הופך שיטה אחרונה לצד רשות הרבים וראשונה לצד פנים כדי שתהא שיטת שמע לצד אויר הפתח לפנים. וכן פרשיות של תפילין היה אומר ר"ת שנותנין בבתים מושכב ולא מעומד והאידנא נהוג עלמא כרש"י. וצריך לדקדק הא דקאמר כולהו מזוזות דבי רבי כמין נגר עבידין שלא היו לא מיושב ולא מעומד. וע"כ בין דרבי בין דעלמא לא היו פסולות הילכך נראה לפרש דמזוזות דבי רבי דעבידי כאסתוירא היינו באלכסון לא זוקף ולא שוכב א"נ כמין נו"ן מחצה זוקף ומחצה שוכב והיינו כשוק המחובר לרגל ושאר מזוזות דעלמא לפי' רש"י מעומד ולפר"ת מושכב וכן היו מזוזות של ר"מ מרוטנבור"ק כמין נו"ן כפופה:

י והא ההוא פיתחא (דעייל) דהוה עייל ביה רב הונא לבי מדרשא ה"ל מזוזה התם רגיל הוה דאמר רב יהודה אמר רב במזוזה הלך אחר הרגיל לישנא דפיתחא דהוה עייל לבי מדרשא משמע דהיינו פתח הבית שהיה יוצא ממנו ליכנס לבית המדרש וכן הא דקאמר **פיתחא דהוה נפיק ביה** רבי לבי מדרשא שהיה יוצא מן הבית ללכת אל בית המדרש אבל פתח בית המדרש עצמו לא בעי מזוזה ובפ"ק דיומא פליגי ביה תנאי. דתניא יכול יהו בתי כנסיות ובתי מדרשות מטמאין בנגעים. ת"ל ובא אשר לו הבית מי שמיוחד ביתו לו. ומסיק הא ר"מ והא רבנן דפליגי לענין מזוזה בבית הכנסת שאין בה בית דירה לחזן בית הכנסת. ובברכות משמע דהלכה כמאן דפטר. גבי אביי (ורבא) ורבין דהוו אזלי כי מטו לפיתחא דבי כנישתא א"ל

ליעול מר. א"ל עד השתא לאו מר אנא. א"ל הכי א"ר יוחנן אין מכבדין אלא בפתח שיש בו מזוזה מזוזה ס"ד אלא בפתח הראוי למזוזה. משמע דפתח בית הכנסת היה פטור מן המזוזה. ובירושלמי דפ' בתרא דמגילה משמע דבי מדרשא דרב חנינא היה בו מזוזה ומונחת בין כתיפו של אדם. וכן בית מדרשו של מהר"ם מרוטנבור"ק ז"ל היה בו מזוזה ואמר כשהיה ישן שינת צהרים בבה"מ היה רוח רע מבעתו עד שתיקן מזוזה בפתח: **א"ר זירא אמר רב מתנה אמר שמואל מצוה להניחה בתחילת שליש העליון** פי' שלא ירחיק מן המשקוף יותר משליש גובהו של פתח. אבל יכול לתתה בגובהו של פתח עד המשקוף (מנחות לג:) אמר רבה מצוה להניחה בפתח [דף לג:] **הסמוך לרה"ר. מ"ט רבנן אמרי כי היכי דתפגע ביה מצוה מיד ורב הונא מסורא אמר (רב) כי היכי דתנטריה לכולא ביתא: א"ר חנינא בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת ב"ו.** מדת ב"ו מלך מבפנים ועבדיו מבחוץ ומשמרים אותו. אבל הקב"ה אינו כן עבדיו יושבים מבפנים והוא משמרן מבחוץ שנאמר **ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך. דרש רב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא העמיק לה טפח פסולה.** שעשה בה חור עמוק בפנים ונתן המזוזה בתוכו:

יא תנא פתח שאחורי הדלת אם יש שם טפח צריך מזוזה אחרת. פירש"י כגון שיש במקצוע הבית עצים קבועים לב' פתחיה מחותכין בו אחד לצפון ואחד למערב וקבעו מזוזה בפצים בחלל הפתח לצפון וכשהדלת פתוח הוי אחורי הדלת. אם יש בפצים עובי הבדל טפח בין פתח לפתח צריך מזוזה אחרת לפתח מערבי הואיל ואין המזוזה בחללו ואם לאו אין צריך מזוזה אחרת שהרי היא כמונחת באותו פתח עצמו. פ"א (פי') שדרך עשירים לעשות פתח אצל שער גדול תמיד ופתח הקטן פתוח תמיד אם יש בבנין מלבן או פצים ביניהם רחב טפח צריך מזוזה אחרת. תניא **העמיד לה מלבן של קנים חותך שפופרת של קנים ומניחה. א"ר אחא בריה דרבא ל"ש אלא שהעמיד ולבסוף חתך. אבל חתך והניח ולבסוף העמיד פסולה משום תעשה ולא מן העשוי. אמר רבא הני פתחי שימאי פטורין מן המזוזה. מאי פתחי שימאי פליגי בה רב רחומי ורב יוסף חד אמר דלית להו תיקרה וחד אמר דלית להו שיקפי.** דלית להו תיקרה בתוס' פירשו פי' מקום שהדלת שוקף בה מלמעלה אינו שוה אלא אבני הכיפה אחת נכנסת ואחת יוצאת. נמי דלית להו שיקפי אלא אבנים בולטות כמו שיני חומה. וכה"ג אי' בפ"ק דעירובין גבי סוכה. ומה שפרש"י בלישנא אחרינא דלית להו תיקרה שאין הבית מקורה קשה דמי גרע משערי חצרות דחייבין במזוזה כדאיתא בפ"ק דיומא . וי"ל דאין ראיה מחצר לבית. דחצר דרכו להיות כך ומשמש לדירת הבתים. אבל בית אינו ראוי לבית דירה כשאינו מקורה וכ"כ הרמב"ם ז"ל דבית שאין לו תיקרה פטור מהמזוזה:

יב אמר רבה בר שילא א"ר חסדא אכסדרא פטורה מן המזוזה ואע"פ שיש לה פצימין. מ"ט פצימין לחיזוק תיקרה עבידי. מיתיבי בית שער אכסדרא ומרפסת חייבין במזוזה. הב"ע באכסדרא דבי רב. פי' יש לה ד' דפנות אלא שאין מגיעות לסכך. **אכסדרא דבי רב אנדרונא מעליא היא. באכסדרא** רומיתא עשויה חלונות חלונות. כעין היקף של כומרים. **א"ר רחבה א"ר יהודה בי** הרזיקי חייב בב' מזוזות. מאי בי הרזיקי. **א"ר פפא סבא משמיה דרב בית שער הפתוח לחצר. ובתים פתוחים לבית שער:**

יג ת"ר בית הפתוח לגינה ולקיטונית רבי יוסי אומר נידון כקיטונית. פי' וצריך מזוזה. וחכ"א נידון כבית שער פי' וא"צ מזוזה. **רב ושמואל דאמרי תרווייהו מגינה ולבית כ"ע לא פליגי דחייב. מ"ט עיקר בית הוא.** כ"פ מבית לגינה מ"ס עיקר קיטונית ומ"ס עיקר גינה. **רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו מבית לגינה כ"ע ל"פ דפטור. מ"ט דביאת גינה הוא.** כ"פ מגינה לבית. מ"ס עיקר דגינה ומ"ס עיקר דקיטונית. [דף לד.] **אביי ורבא עבדי כרבה ורב יוסף. ורב אשי עביד כרב ושמואל והלכתא כרב ושמואל לחומרא** פרש"י ומצריך מזוזה לתרווייהו. דסבר כר' יוסי. ולא ידענא למה פי' כן. והא (ס"א דהא) דפסיק תלמודא כרב ושמואל לחומרא. היינו דמחמרי טפי מרבה ורב יוסף. ולעולם סברי כחכמים. וראיתי שכתוב בגמ' ורב אשי עביד כרב ושמואל לחומרא ומדקאמר כרב ושמואל לחומרא משמע לחומרא כר' יוסי (ס"א משמע דס"ל כר"י). דלא הל"ל אלא עבדי (ס"א דעביד) כרב ושמואל אי ס"ל הלכה כחכמים:

יד (מנחות דף לד.) איתמר לול פתוחה מבית **לעלייה אמר רב הונא יש לו פתח אחד חייב במזוזה**

אחת שני פתחים חייב בשתי מזוזות. אמר רב פפא ש"מ מדרב הונא האי אנדרונא דאית ליה ד' וה' פיתחי חייב בכל פתח ופתח. פשיטא. לא צריכא אע"ג דלא רגיל אלא בחד. פירש"י והא דאמר הלך אחר הרגיל. ה"מ כגון בתרי בבי ורגיל בחד ובטיל אידך לגביה (תלתא) אבל תלתא לגבי חד לא בטילי. עוד פירש לשון אחר מתשובות הגאונים הלך אחר רגיל שבני אדם רגילין לצאת ולבא בו. ולמעוטי פיתחא דבי רבי שלא היה עשוי אלא לו לבדו ולאיתויי פיתחא דרב הונא שהיה רגיל אף לאחרים. אבל שני פתחים ושלש לבית אחד ונעשו כולם בשביל בני הבית שהן מרובין ותשמיש אותו החדר תדיר והוצרכו לו פתחים הרבה כולן חייבין במזוזה. ואע"פ שנתמעטו מתשמיש ואינן צריכין עתה לכולן אלא לאחד מהן. **אמר אמימר האי פיתחא דאקרנא חייב במזוזה. אמר ליה רב אשי לאמימר והא לית ליה פצימין. א"ל עדי פצימין.** פיתחא דאקרנא כגון שהפתח ממלא כל מזרח ומגיע מצפון לדרום. והא לית ליה פצימין אלא כותלי הבית של צפון ודרום. עדי פצימין באמת אע"פ שאין נראין כפצימין אלא כותלי הבית שנמשכין עד שם מכל מקום פצימין הן. **רב מרי איקלע לבי מר שמואל חזא דליכא אלא חד פצימא משמאליה ועביד ליה מזוזה** והיה כותל הבית לצד ימין הפתח עובר לה מן הפתח. (וזו צורתה) נמצא שלא היה לו פצימין אלא משמאל. וקבע בפצים המזוזה שבשמאל. **אמר ליה כמאן כר"מ אימור דאמר ר"מ מימין משמאל מי אמר דתניא ביתך דרך ביאתך מימין. אתה אומר מימין או אינו אלא משמאל ת"ל ביתך. מאי תלמודא. אמר רבא ביתך דרך ביאתך כי עקר איניש רגליה דימינא עקר ברישא. רב שמואל בר** אחא קמיה דרב **פפא משמיה דרבה בר עולא אמר מהכא ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקוב חור בדלתו ויתן אותו אצל המזבח מימין: מאי רבי מאיר. דתניא בית שאין לו אלא פצים אחד ר"מ מחייב במזוזה וחכמים פוטרים. מ"ט דרבנן מזוזות כתיב. ומ"ט דר"מ. דתניא מזוזות שומע אני מיעוט מזוזות שתים. כשהוא אומר בפרשה שניה מזוזות שאין ת"ל. הוי ריבוי אחר ריבוי ואין ריבוי אחר רבוי אלא למעט מיעטו הכתוב במזוזה אחת דברי ר' ישמעאל. ר"ע אומר אין צריך הרי הוא אומר על המשקוף ועל שתי המזוזות שאין** ת"ל שתי ומה ת"ל **שתי זה בנה אב** שכל מקום שנאמר מזוזות אינו אלא **אחת עד שיפרוט לך הכתוב שתי. וכיפה שיש ברגליה עשרה חייבת במזוזה. דתניא** כיפה ר"מ מחייב **וחכמים פוטרין. ושוין שאם יש ברגליה** י' שחייבת. ונראה דהלכה כר"מ כיון דר' ישמעאל ור"ע קיימי כוותיה. וכן משמע לעיל דקאמר אימור דאמר ר"מ מימין משמאל מי אמר משמע דאי הוי פצים מימינא הוי ניחא ליה דעביד כר"מ:

טו ת"ר (יומא דף יא.) בשעריך אחד שערי בתים ואחד שערי חצרות ואחד שערי מדינות ואחד שערי עיירות ורפת ולולין מתבן ואוצרות יין ואוצרות שמן כולן חייבין במזוזה. יכול שאני מרבה בית שער אכסדרה ומרפסת. ת"ל בית מה בית המיוחד לדירה אף כל המיוחד לדירה יצאו אלו שאינם מיוחדים לדירה. יכול שאני מרבה בית הכסא ובית הבורסקי ובית המרחץ ובית הטבילה. ת"ל בית מה בית עשוי לכבוד אף כל העשוי לכבוד יצאו אלו שאין **עשויין לכבוד. יכול שאני מרבה הר הבית והלשכות והעזרות. ת"ל בית מה בית מיוחד שהוא חול אף כל שהוא חול יצאו אלו שהן קדש ואי קשיא לך הא דתניא בית שער אכסדרא ומרפסת חייבין במזוזה.** התם כשהבתים פתוחים לתוכו. ור"י תירץ דחייבים מדרבנן. **ובית התבן ובית הבקר ובית העצים** והאוצרות שהנשים רוחצות בהן פטורין מן המזוזה. הא סתמא חייבין ודלא כמ"ש הרמב"ם ז"ל דדוקא כשהנשים מתקשטות בהן: **ת"ר בית הכנסת ובית האשה ובית השותפין חייבין במזוזה.. פשיטא מהו דתימא ביתך ולא ביתה ביתך ולא בתיהם קמ"ל ואימא ה"נ. אמר קרא למען ירבו ימיכם וימי בניכם** גברי בעי חיי נשי לא בעי חיי **ואלא ביתך למה לי כדרבא דאמר רבא דרך ביאתך. וכי עקר אינש כרעיה דימינא עקר ברישא.** ואף על גב דתרי ביתך כתיבי. חדא איצטריך למעוטי שוכר ושואל. **ובהכ"נ דחייבת במזוזה דוקא שיש בה בית דירה לחזן. אי נמי בהכ"נ דכפרים דדיירי ביה אורחים אבל דכרכים לא:**

טז גרסינן בסוכה ת"ר בית שאין בו ארבע אמות על ארבע **אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה וכו'.** אף על פי שבכל הספרים אין כתיב כן אלא בית שאין בו ארבע אמות. רב אלפס גרס שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות. דמסתבר דלא חזי לדירה בענין אחר ודלא כמו

שכ' הרמב"ם ז"ל שאם היה ארכו יותר על רחבו הואיל ויש בו לרבע ארבע אמות על ארבע אמות חייב במזוזה דארבע אמות על ד' אמות בעינן לכל הנהו דקחשיב בברייתא בפ"ק דסוכה: **(יומא דף יא.) ת"ר מזוזת יחיד נבדקת פעמים בשבוע ושל רבים פעמים ביובל. אמר רב יהודה מעשה בארטיבון אחד שהיה בודק מזוזות בשוק העליון של צפורי. ראהו קסדור אחד ונטל ממנו אלף זוז:**

יז (ב"מ דף קב.) ת"ר המשכיר בית לחבירו על השוכר לעשות לו מזוזה וכשהוא יוצא לא יטלנה בידו ויצא ובעובד כוכבים נוטלה בידו ויצא ומעשה באחד שנטלה בידו ויצא וקבר אשתו ושני בניו. מעשה לסתור. אמר רב ששת אריסא (שם דף קא.) בעו מיניה מרב ששת מזוזה על מי. מזוזה האמר רב חובת הדר היא. אלא מקום מזוזה על מי א"ל רב ששת תניתוה כל דבר שאין מעשה אומן השוכר עושהו. והאי נמי לא מעשה אומן הוא דהא אפשר בגובתא דקניא: ת"ר טלית שאולה כל ל' יום פטור מן הציצית והשוכר בית בחו"ל והדר בפונדקי בארץ ישראל פטור מן המזוזה ל' יום אבל השוכר בית בא"י חייב במזוזה לאלתר משום ישוב א"י. ואם יש כמה חדרים ועליות זו לפנים מזו כולם חייבים במזוזה:

יח סוכת החג בחג (יומא דף י: ע"ש) והחנויות שבשוקים פטורין מן המזוזה מפני שאינן קבועין לדירה. נהגו לכתוב שדי מבחוץ על המזוזה בריוח שבין פרשה לפרשה. וכן נהגו לכתוב באשכנז ובצרפת כנגד ה' אלהינו ה' מבחוץ שם של י"ד והם סמוכות לאותיות של ה' אלהינו ה' באלפא ביתא אבל בפנים אין להוסיף מאומה. ולא לעשות חותמות לפי שנראה כאילו מכוין לעשות לו קמיע לשמירה. אלא יעשה המצוה כתיקונה לקיים מאמר הבורא יתברך והוא ישמרנו וצלנו על יד ימיננו: סליק הלכות מזוזה

הלכות תפילין

א (מנחות דף כח.) ארבע פרשיות של תפיליו **מעכבות זו את זו ואפילו כתב אחד מעכבן: גמ'** שם דף לד. **פשיטא אמר רב יהודה אמר רב לא נצרכה אלא לקוצו של יו"ד הא נמי פשיטא** אלא לאידך דרב יהודה דאמר **כל אות שאין גויל מקיף לה מד' רוחותיה פסולה:**

ב (שם:) [דף לה:] **ת"ר לטטפת לטטפת לטוטפת הרי כאן ארבע דברי ר' ישמעאל ר"ע אומר אין צריך טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים.** בשמע ובוהיה אם שמוע כתב לטטפת חסר שני וי"ן. ובוהיה כי יביאך כתיב לטוטפת אבל בין פ"ה לתי"ו לא כתיב וי"ו. וקשה דהיכי משמע דאין לומר גורעין ומוסיפין ודורשין ושקלינן לוי"ו דבין טי"ת לטי"ת ושדינן לה בין פ"ה לתי"ו. דלא אשכחן אלא בתחילת התיבה. דבפ' ב' דזבחים דרשינן ולקח מדם הפר דם מהפר יקבלנו וכן בפרק יש נוחלין ונתתם את נחלתו לשארו דרשינן את נחלת שארו לו אבל באמצע תיבה לא וכן פרש"י פרק הזהב גבי הא דשקלינן וי"ו דויסף ושדינן ליה אחמישיתו והוי חמישותיו בב' ווי"ן. ופריך אי הכי גבי קדש נמי כתיב ויסף חמישית. ומשני דכי שקלת לוי"ו דויסף ושדית אחמישית ה"ל חמישיתו ופירש"י וא"ת ולוקמה באמצע התיבה ולהוי חמישיות אלא ודאי לא אמר הכי אלא בתחילת התיבה או בסופה ופר"ת דדריש וי"ו למ"ד דולטוטפת דאפילו מאן דלא דריש וי"ו. וי"ו למ"ד דריש. והכי אמר בפרק הערל גבי והנותר ואפי' למאן דלא דריש וי"ו וי"ו וה"א דריש. ולשון טוטפות פי' ר"י לשון תכשיט הנתון על הראש אצלה מצח. כמו טוטפת וסרביטין דפרק במה אשה שהיא כלילה המקפת את הראש. א"נ נקרא טוטפת ע"ש שנתון בראש בין העינים כמו שפיל ואזיל בר אווזא ועינוהי מטייפין (מגילה יד:). ותפילין לשון פלילה שהוא אות והוכחה לכל רואינו. ששכינה שרויה עלינו כדאמר (לקמן סימן יב) וראו כל עמי הארץ וגו' אלו תפילין שבראש: **שם ת"ר יכול יכתבם בד' עורות ויניחם בד' בתים בד' עורות ת"ל ולזכרון בין עיניך זכרון אחד אמרתי לך לא שנים וג' זכרונות. הא כיצד כותבן על ד' עורות ומניחן בארבע בתים. ואם כתבן בעור אחד והניחם בד' בתים יצא. וצריך שיתן ריוח ביניהם דברי רבי (מאיר). וחכמים אומרים אין צריך. ושוין שנותן חוט ומשיחה בין כל אחד ואחד. ואם אין חריצין ניכר פסולות.** פי' ושוין שנותן חוט וכו' אע"ג דרבנן אמרי דא"צ ריוח ביניהם מודו דאם כתבן בעור אחד שצריך להעביר חוט או משיחה שבין (ס"א בין) בית לבית. ויש שעושין כן אפילו כשהן כתובין בד' עורות ואמרי דארישא נמי קאי כשכתבן בד' עורות. אבל לשון ושוין משמע שקאי אמאי שנחלקו בו. ואם אין חריצין ניכר מילתא באפי נפשיה הוא שבכל תפילין צריך שיהא החריץ שבין בית לבית

ניכר מבחוץ. גרסי' במכילתא והיו לאות על ידך בד' מקומות מזכיר פרשת תפילין קדש והיה כי יביאך שמע והיה אם שמוע מכאן אמרו מצות תפילין ד' פרשיות של יד הן כרך אחד. ושל ראש הן ד' טוטפות. קדש והיה כי יבאך שמע והיה אם שמוע כותבן כסדרן ואם כתבן שלא כסדרן הרי אלו יגנזו: שם **ת"ר כיצד כותבן תפילין של יד** כותבן בעור א' ומניחן בבית אחד ואם כתבן בד' עורות והניחן בבית **אחד יצא. וצריך לדבק שנאמר והיה לך לאות כשם שאות** אחד בחוץ כך אות אחד בפנים **דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר אינו צריך** א"ל ר' יוסי ומודי ליה **ר' יהודה ברבי שאם אין לו תפילין של יד ויש לו שתים של ראש שטולה עור על אחד מהן ומניחן. מודה היינו פלוגתייהו. אמר רבא מדברי רבי יוסי חזר בו רבי יהודה. טולה והאמרת שלח רבי חנינא משום רבי יוחנן.** תפילין של יד עושין אותן של ראש **ושל ראש אין עושין** אותן של יד **לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה. הב"ע בחדתתא ולמאן דאמר הזמנה מילתא היא דאתני עליה מעיקרא:**

ג (מנחות דף מב:) ת"ר ציפן בזהב או שטלה עליהן עור בהמה טמאה פסולות עור בהמה טהורה כשרות ואע"פ שלא עבד לשמן. רשב"ג אומר אף עור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדם לשמן. ובהלכות ס"ת (סי' ג) כתבתי דהלכה כרשב"ג דבעי עיבוד לשמן. הלכך הקלף והרצועו' והבתים כולן צריכין עיבוד לשמן ופירשתי למעלה דין העיבוד וצריך שיאמר שכותב לשמה. והאזכרות יכתוב לשם קדושת השם. ותפילין נכתבין על הקלף במקום בשר וקלפים שלנו נקראים קלף וכותבין במקום בשר ואין תולין בתפילין לפי שצריך לכותבן כסדרן. **תני רב חיננא בר רבא מפשרוניא ס"ת ותפילין ומזוזות שכתבן מין ישרפו ותני חדא יגנזו. מסור** לאנסין עבד עובד כוכבים אשה כותי קטן וישראל מומר לעבודת כוכבים פסולין שנאמר **וקשרתם וכתבתם כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה:**

ד גרסינן בפ' ח' שרצים ת"ר כותבין תפילין ע"ג עור בהמה טהורה וע"ג עור חיה טהורה ועל גבי נבילות וטריפות שלהן. ונכרכות בשערן ונתפרות בגידן. אבל אין כותבין לא על גבי עור בהמה טמאה ולא על גבי עור חיה טמאה וא"צ לומר נבילות וטריפות שלהן ואין נכרכות בשערן ואין נתפרות בגידן:

ה (מנחות דף לד:) ת"ר כיצד סודרן קדש והיה כי יביאך מימין. שמע והיה אם שמוע משמאל. והא תניא איפכא. ל"ק כאן מימינו של קורא כאן מימינו של מניח. והקורא קורא כסדרן פרש"י כסדר שהן כתובים מוקדם מוקדם ומאוחר מאוחר. הילכך (כי) הא דקתני קדש והיה כי יביאך שמע והיה אם שמוע. וקשה לר"ת אמאי פלגינהו לקרות שתים הראשונות מימין ושתים האחרונות משמאל הל"ל הראשונות מימין וכל האחרונות משמאל או איפכא ג' ראשונות מימין ורביעי' משמאל כמו גבי נר מערבי דפרק שתי הלחם דיליף דנרות של מנורה מזרח ומערב מונחים מדכתיב בנר מערבי לפני ה' מכלל דכולהו לאו לפני ה'. ולא קאמר דחצי הנרות לפני ה' וחצי האחרים לצד מזרח אלא רק האחת דקרי נר מערבי ויש לדחות לפי שהתפילין מונחים באמצע הראש ושתי פרשיות מימין האדם ושתים משמאלו. ומפרש ר"ת קדש והיה כי יביאך מימין של קורא ומשמאל של קורא הוי שמע מבחוץ ואחריה והיה אם שמוע מבפנים. והשתא ניחא מה שחלקו שתים שתים. וכן פר"ח ז"ל בסנהדרין כל בית החיצון שאינו רואה את האויר פסול כגון קדש ושמע. וכן פי' רב האי. והיה נותן סימן הוויות להדדי. וכן פי' רב שרירא גאון ונתן סימן שי"ן של קדש ושי"ן של שמע אצל שיני"ן של דפוס. וכן בתשובת הגאונים שכתב רבינו יוסף ט"ע והא דקאמר והקורא קורא כסדרן לא כסדר הכתובין בתורה קאמר אלא מפרש ר"ת דהוא סיום הברייתא דכיצד סדרן. ולפי שתירץ התלמוד כאן לימינו של קורא כאן לימינו של מניח ולא פי' איזו נעמיד בקורא ואיזו נעמיד במניח חזר ופי' והקורא קורא כסדר הכתוב בברייתא ראשונה קדש והיה כי יביאך בימינו שמע והיה אם שמוע בשמאלו. ובהלכות הרי"ף אין כתוב והקורא קורא כסדרן. ובשמושא רבא שהוא תיקון תפילין קדמוניות כתוב כסדר רש"י. וז"ל ומשוי פרשתא דקדש מימינא בביתא קמא ופרשתא דסמיך ליה והיה כי יביאך בביתא תנינא. ופרשת שמע בשלישית. והיה אם שמוע ברביעית. ובמכילתא משמע כפי' רש"י בפרשת והיה כי יביאך בארבע מקומות הזכיר פרשת תפילין קדש והיה כי יביאך שמע והיה אם שמוע מכאן אמרו מצות תפילין ד' פרשיות וכו'. והדר

תני כותבן כסדרן ואם כותבן שלא כסדרן הרי אלו יגנזו משמע כסדר ששנאן ברישא וצריך לפרש דבכתיבת הסופר קאמר שיכתבם כסדר שהם כתובים בתורה ולא על הנחתם בבתים. ובתפילין של יד שהם בעור אחד יניח חלק לפרשת והיה אם שמוע עד שיכתוב פרשת שמע: ולפי שנחלקו בדבר זה גאוני עולם ותפילין של אלו פסולין לאלו ואמרו חכמים מקום יש בראש להניח שם ב' תפילין וכן בזרוע ירא שמים יצא ידי שניהם ויעשה שני זוגי תפילין ויניח שניהם. ויכוין בשעת הנחתן באותן שהן כתובין כתקנן בהן אני יוצא ידי חובתי ושאר הן כרצועה בעלמא. ואין כאן בל תוסיף אלא בעושה ה' בתים. ולא יניח שני הזוגין בכיס אחד. דאחד מן הזוגין חול הוה ואסור לתתן בכיס של תפילין. אלא יעשה שני כיסין וסימן לכל כיס וכיס שלא יחליפם:

יום שיט

ו שם אמר רב חננאל אמר רב החליף פרשיותיה פסולות. אמר אביי ולא אמרן שם לה. [דף לה.] אלא גווייתא לברייתא וברייתא לגווייתא. אבל גווייתא לגווייתא **וברייתא לברייתא לית לן בה וליתא לדאביי דל"ש הכי ול"ש הכי פסולה:**

ז שם ואמר רב חננאל אמר רב תיתורא דתפילין הלמ"מ אמר אביי מעברתא דתפילין הלמ"מ תיתורא הוא עור הנכפל למטה לכסות פי הבתים והוא בית מושבן של תפילין ונראה כעין דף של גשר. ומתוך לשון רש"י משמע שהבתים והתיתורא מעור אחד. והעולם לא נהגו כן לפי שעור הבתים דק. ולוקחים עור עב וחזק וכופלים אותו לשנים ועושין נקב מרובע בכפל העליון ומכניסין בו הבתים. והכפל התחתון מכסה את פי הבתים. מעברתא היינו כשכופלין אותו העור חותכים ממנו בצד השלם משני צדדין ומניח בו באמצע להכניס בו הרצועות. ונקרא מעברתא על שם שהרצועות עוברות בתוכו. ואינן קבועות בו אלא ממשיכן ומעבירם מצד זה לזה. ובערוך בערך מעבר כתב מעברתא היא תיתורא. וכן גשרים נקראים מעברתא ותיתורא. ובתפילין הוא מקום שמכניסין בו הרצועות ונקראת מעברתא דתפילין ולא בעי למימר דתרוייהו חדא מילתא צ"ל דהא חשיב דלא חשיב להו בגמרא בתרתי. אלא משום דמחברי אהדדי חשיב להו כחדא. וי"מ מעברתא היא רצועה קטנה שמעבירין למעלה על התפילין של יד וכן נהגו האידנא. ואפילו אין פירוש של מעברתא רצועה קטנה. מכל מקום אין התפילין נפסלין משום בית החיצון שאין רואה את האויר בכה"ג אא"כ חבר להן בית אחר. וטעמא דציפן זהב פסולין משום דבעינן שיהו מצופין בעור בהמה טהורה. דומיא דטלה עליהן עור בהמה טמאה. ועוד דאין רואה את האויר לא שייך אלא בתפילין של ראש שהן ארבע בתים ושינה א' מהבתים ממקומו אבל בתפילין של יד שהן בית אחד לא. וכן נמצא בתשובת הגאונים:

ח (שם) ואמר אביי שי"ן של תפילין הלמ"מ. **וצריך שיגיע חריץ למקום התפר. ורב דימי מנהרדעא אמר כיון דמינכר תו לא צריך.** כתב בשמושא רבא צורתא דשי"ן דימינא דמניח תלתא רישי. ובשמאל ארבע רישי. ואי אפיך לית לן בה. ועוד כתב שם שנותנין על קלף הפרשיות קלף אחר וכורכו בו. ושמא בשל יד קאמר. אם כתבן בארבע עורות איכא למאן דאמר צריך לדבק. והרמב"ם ז"ל כתב שכורכין את הפרשיות במטלית. ועוד כתוב שם אמר אביי אי כתבינהו אגויל שפיר דמי וכן הלכה. וא"א לומר כן דאמר בפ' המוציא יין תפילין אגויל מי כתבינן עוד כתוב שם בתיקון של תפילין שעושין אותן רחבים ב' אצבעות ואי עבדינהו טפי שפיר דמי ואי פיחת לא מיפסלי בהכי. וצריך שיגיע חריץ למקום התפר. פירוש חריץ של שי"ן למטה יגיע עד מקום התפר. ורש"י פירש צריך שיגיע חריץ של הבדלת הבתים עד מקום התפר. ופירושו נראה מדאמר של שי"ן ולא אמר של תיתורא. ונהגו כשני הפי' להגיע חריץ השי"ן וחריץ הבדלת הבתים עד התפירה לחומרא כאביי ודלא כרב דימי. **אמר אביי האי קילפא צריך למיבדקיה דלמא אית ביה ריעותא ובעינן כתיבה תמה וליכא. רב דימי מנהרדעא אמר** לא צריכא דקולמסא בדיק ליה וכן הלכה וה"נ אמרי' בהעור והרוטב כל נקב שהדיו עובר עליו אינו נקב: **א"ר יצחק רצועות שחורות הלמ"מ. והא תניא תפילין אין קושרין אותן אלא במינן בין לבנות בין שחורות בין ירוקות. ואדומות לא יעשה משום גנאי וד"א.** לא קשיא כאן מבפנים כאן מבחוץ. מבפנים מאי גנאי וד"א איכא זימנין דמתהפכי ליה. יש שעושין בתים של תפילין מעור לבן דלא נאמר אסורות אלא ברצועות ומכל מקום נוי תפילין הוא שיהא הכל שחור:

ט (מנחות לה. ע"ש) תניא תפילין מרובעות הלמ"מ

אמר רבה בתפרן ובאלכסונן. נימא **תנינא להא דתנו רבנן העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בו מצוה. אמר רב פפא מתניתא דעבידא כאמגוזא.** פירוש עגולים מכל צד כאגוז והיינו נמי דקאמר סכנה שאם ידחוף ראשו בקורה יכנסו בתוך ראשו אבל אם הם רחבים למטה אף על פי שאין להם זויות כשרים קמשמע לן דצריכים להיות מרובעים כגון ארבע בתים של ראש שיכוין שיהו מרובעים דפוסות של ד' הבתים וכן דפוס של יד שיהא מרובע אלא אפילו התפירה שהוא תופר יחד שני כפלין של התיתורא תהיה מרובעת. ולא תימא אפילו ארוכה וקצרה רק שיהו לה ארבע זויות קמ"ל. ובאלכסונן דבעינן שיהו מרובעים מכל צד שיהא להן אלכסון שאמרו חכמים (ערובין דף נז.) כל אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונא. וכמו שהתפירה צריכה להיות מרובעת גם צריכה להיות התיתורא עצמה מרובעת. ולכך מקצרים בליטת הכפל מקום שהרצועה עוברת בו דהיינו מעברתא. וחותכין אותו משני צדדין שלא תהיה המעברתא רחבה כמו התיתורא כדי שיהיה ניכר ריבוע של התיתורא שהוא מושב התפילין ורש"י פירש תפילין מרובעות הבתים מרובעים ובתפרן פי' ישמור בתפירתן את ריבוען שלא ימשוך חוט התפירה יותר מדאי כדי שלא יכווצו ויקצר רחבן. משמע מתוך פירושו שעיקר הריבוע על הבתים ומושבן. ונהגו לרבע גם התפירה ותופרן סמוך לבתים כדי שיהיו מהודקים יחד הבתים ומשיירים מן התיתורא סביב התפירה ויש שתופרין יחד שתי כפילות של התיתורא בשפתה כדרך תופרי בגדים מבלי שיור כלל חוץ לתפירה. ולפי זה ריבוע התפירה והתיתורא הכל אחד הוא. ואפשר שרש"י סובר כן ולכך לא הזכיר ריבוע בתפירה אלא הזכיר שלא יתקלקל רחבו ע"י התפירה. דכיון שהתפירה היא בשפה אם ימשוך החוט יותר מדאי יקלקל רחבו ע"י התפירה כיון שהתפירה היא בשפה ובירושלמי דפ"ק דמגילה כורכן בשערן ותופרן בגידן וכשהוא תופר יהא תופר בתפירה הזאת בסתם משמע כדרך כל תופרי בגדים שתופרים בשפת הבגדים זה לזה. ונראה יותר טוב כמו שנוהגים לתפור סמוך לבתים ולשייר מן התיתורא חוץ לתפירה שמתוך זה יהיו הבתים מהודקים יפה וכל הריבוע נשמר יפה:

י (שם) אמר רב הונא תפילין כ"ז שטבלן קיימת כשרה. ורב חסדא אמר נפסק שתים כשרה שלש פסולה בערוך פירש טבלן היינו עור הבתים שהיא כטבלא מרובעת. **אמר רבא הא דאמרן שתים כשרה לא אמרן אלא** זה שלא כנגד זה אבל זה כנגד זה פסולה. וזה כנגד זה לא אמרן אלא בחדתתא אבל בעתיקתא לית לן בה. א"ל אביי לרב יוסף ה"ד בחדתתא וה"ד עתיקתא א"ל כל היכא **דמיתלא בשלחא והדר חלים עתיקתא.** אינך חדתתא. דף לה: א"נ היכא דמיתלא במיתנא אתיא אבתריה חדתתא. אינך עתיקתא. טבלן היינו עור של הבתים. וזה שלא כנגד זה היינו שנפסק עור בית אחד והאחד שלם והשלישי נפסק:

יא אביי הוה קאי [דף לה:] **קמיה דרב יוסף איפסיק ליה רצועה דתפילין א"ל מהו למיקטריה א"ל וקשרתם שתהא קשירה תמה.** פירש"י ואם יש קשר אחד ברצועה מלבד קשר שקושרין בראש תו לא הוי קשירה תמה. לישנא אחרינא רצועה שלימה ולא קשורה. **א"ל רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי מהו** למיתפרינהו ועיולי תופרן לגיו א"ל פוק חזי מאי עמא דבר. רש"י פירש לאיסורא ור"ת פירש להיתרא כי ההוא דפ"ק דעירובין גבי הלמי ולחיים וההיא דפרק כיצד מברכין . ובשימושא רבא כתב היכא דאיפסק רצועה לא שרי לכרוכיה וכו' עד או לחייטיה ולא ליקטריה שנאמר וקשרתם קשירה תמה. זה משמע כפירוש ר"ת דשרי תפירה ובירושלמי דפ"ק דמגילה הלכה יא רבי ירמיה איפסיק ליה רצועה של תפילין שאל לרבי אבא בר ממל א"ל וקשרתם קשירה תמה ולא הזכיר שם תפירה. ועוד כתב שם רבי זעירא איפסיק ליה גידא דרצועה משמע שנפסקה הרצועה ותפרה בגידין ונפסק הגיד. והתיר לו לחזור ולקשור הגיד. איפסיק ליה תניינא שרא ליה. ולא מן אולפין פי' שלא מן הדין. אלמא דמותר לתפור הרצועה שנפסקה. ואית דגרסי גידא דתפילין ומיירי בתפירה מרובעת שבתיתורא. ובתשובת גאון מהו לתופרה בגידין או בחוטין הכי אמרי רבנן ליכא תפירא כלל בגווה אלא גונזה ומיירי בנפסקה הרצועה המקפת הראש והזרוע דהתם בעינן קשירה תמה שלא יהיו שמה שני קשרים. אבל הרצועות התלויות למטה לא שייך בהו קשירה שנאמר וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך דוקא על היד ועל הראש הוא דכתיב בה קשירה למעוטי קשירה שאינה תמה אבל רצועות התלויות לא

שייך לחסור בהן קשירה ותפירה. דהא בעי רב דימי למימר דאם לא נשתייר ברצועות אלא כל שהוא חוץ לקשר כשרות. אמר רב דימי גרדומי רצועות כשרות פירש רש"י מה שתלוי מן הרצועות אחר שנתקשרו בראש אם נפסק מאותן רצועות ונשתיירו גרדומין כשרות. **ולא היא מדאמרי בני רבי חייא גרדומי תכלת כשרים גרדומי אזוב כשרות התם דתשמישי מצוה אבל הכא דתשמישי קדושה לא. מכלל דאית להו שיעורא וכמה שיעורא אמר רמי בר חמא אמר ריש לקיש עד אצבע צרדא. רב כהנא מחוי כפוף רב אשי מחוי פשוט** רבא קטר להו ופשיט **ושדי להו. רב אחא בר יעקב קטר להו ומתלי' להו. מר בריה דרבינא עביד כי דידן ופותיה דרצועה כאורכה דשעורה** ומתוך פרש"י משמע דהני אמוראי אירו ברצועות של ראש. שפירש רבא כשהיה מניח תפילין קטר להו ברישיה ושיורי רצועות פשיט ושדי להו על כתפיה מאחוריו ומתלית להו לרצועות התלויות היה גודלן ומשלשלן תרצי"ר בלע"ז ומשמע דשיעור אורך רצועות הראש חוץ לקשר למ"ד כפוף כמו שיכול לפשוט מאצבע ועד אמה ולמ"ד פשוט כמו שיכול לפשוט מגודלו עד שיעור אצבע. ובשיעור אורך רצועות היד לא איירי. ובערוך כתב בערך צרדי דכתב בילמדנו (במכילתא) בפרשת בא אל פרעה דשיעור רצועה של יד אמר ר"ל עד אצבע צרדא כשידו פשוט וכפוף ומאי צרדא אמצעי דתניא בתוספתא איזו היא אצבע צרדא זו אצבע גדולה של ימין. וכפוף ופשוט לפי המכילתא פשוט היינו שתגיע הרצועה עד ראשי אצבע צרדא כשידיו פשוטות. וכפוף היינו שתגיע הרצועה עד אצבע צרדא כשכופף אצבעותיו על פס ידו ולרצועות הראש לא פירש שיעור ובשמושא רבא מפרש שיעורייהו:

יב אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת **משמיה דרב קשר של תפילין** הלמ"מ. פרש"י שישים הרצועה על ראשו כעין דלי"ת כדי שיהא שדי נראה בקמט בית החיצון שכפוף כעין שי"ן. ודלי"ת נראה בקשר ויו"ד נראה באותו של יד כמין רצועה קטנה וראשה כפוף מעט כעין יו"ד. וכן פירש"י וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך אלו תפילין שבראש לפי שכתוב עליהן רוב השם שי"ן ודלי"ת ובשל יד אין בהן אלא יו"ד. ונראה לי דדלי"ת ויו"ד שבתפילין לאו אותיות גמורות הן ולא חשיבי מאותיות השם דלעיל ובפרק בתרא דמגילה קרי להו לרצועות תשמישי קדושה משמע שהן עצמן אינן קדושים ובשום דוכתא לא קרי להו אלא קשר של תפילין. ועוד אמר בפרק במה מדליקין לא הוכשרה למלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד. למאי הילכתא אילימא כו' אלא לעורן והא אמר אביי שי"ן של תפילין הלמ"מ כלומר דפשיטא דבעי עור בהמה טהורה ומסיק אלא לרצועתייהו. ואם דלי"ת ויו"ד אותיות השם הם והלמ"מ אם כן הך נמי פשיטא. ומטעם זה היה מסתפק הר"י מאורליני"ש אם צריך לחלוץ תפילין של יד כשנכנס לבית הכסא דשמא כיון דמחופות בעור לא צריך. ולא אסרו אלא תפילין של ראש משום שי"ן. **אמר רב נחמן בר יצחק ונוייהן לבר** הצד של הקשר שנראה בו הדלי"ת יהא נראה מבחוץ. לישנא אחרינא נויהן של רצועות שהן חלוקות מצד אחד וצבועות שחורות והוא נוייהן. וראיה לדבר מדאמרינן איתהפכין ליה רצועות דתפילין א"ל ולא סבר לה מר ונוייהן לבר ומיהו גם על הקשר קאי כדמוכח בפרק המוצא תפילין דקאמר התם רבי יהודה סבר עניבה קשירה היא ולכך המוצא תפילין חדשות לא יכניסם בשבת. ופריך הא לאו הכי עניב להו והא קשר של תפילין הלמ"מ הוא ואמר רב נחמן ונוייהן לבר משמע דקאי רב נחמן גם על הקשר ובערוך נמי פירש הקשר יהא נראה מבחוץ אותו צד שנראה כעין דלי"ת. **רב אשי הוה יתיב קמיה דמר זוטרא** איתהפיכא **ליה רצועה דתפילין א"ל ולא סבר לה מר ונוייהן לבר א"ל לאו אדעתאי.** תשובת גאון רצועה דרב הונא דאיתהפיכא ויתיב ארבעין יומין בתעניתא (מו"ק דף כה:) בשל יד או בשל ראש הכין גמירנא מרבוותא דשל ראש היתה (נ"א ורב הונא) דרב הונא דיתיב בתעניתא לאו משום דחובה הוא. תשובה אחרת מאן דאפיך רצועה של יד או של ראש מיחייב למיתב בתעניתא דפושע הוא וצריך תענית. אבל לחייבו ארבעים תעניות כרב הונא לא דמרוב חסידות הוא דעביד. **וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך תניא רבי אלעזר הגדול אומר אלו תפילין** שבראש לפי שנראין יותר משל יד דעל של יד אמר לקמן לך לאות ולא לאחרים לאות. **והסירותי את כפי וראית את אחורי אמר רב חנא בר ביזנא א"ר שמעון חסידא מלמד שהראה הקב"ה למשה קשר של תפילין. א"ר יעקב אמר רב יהודה קשר** של תפילין צריך שיהא

למעלה ולא למטה וצריך שיהא כלפי פנים כדי **שיהיו ישראל לפנים ולא לאחור.** שיהא למעלה בגובה הראש ולא למטה בצואר. כלפי פנים פירש"י ממול עורף ולא בצידי הראש. לישנא אחרינא שיהא הקשר מבפנים והדלי"ת נראה מבחוץ. כדאמר לעיל ונוייהן לבר. ופי' קמא עיקר כי הדלי"ת הוא הקשר. **ורב עמרם ז"ל כתב קשר של תפילין צריך שיהא למעלה** בתפילין של יד קאי דכתיב ושמתם שיהא שימה כנגד הלב. מאי עביד ליה מניחו בגובה שבזרועו כדתני' (לקמן סי' יח) רבי מנשיא על ידכה זו קיבורת וקושר למטה מן התפילין ואין מורידין למטה הרבה ומרחיק הקשר מן מעברתא של תפילין שיעור מה שמכניס רצועה לתוכו ואי קיים ליה דרבי יעקב דאמר צריך שיהא קשר למעלה והיא לפני זרועו וכנגד לבו. ואקיים ליה כלפי פנים כדי שיהו ישראל לפנים. ואיקיים ליה דר' יצחק צריך שתהא שימה כנגד הלב ודרבי חייא בריה דרב אויא דמנח להו להדי ליביה. כוונת הגאון כשישים התפילין בגובה זרועו יטה אותן מעט כלפי פנים דהיינו לצד ימין כדי שיכוף זרועו למטה שיהו התפילין כנגד לבו:

יג (מנחות לה:) אמר רב שמואל בר רב מרי **אמר רב ואמרי לה אמר רב אחא אריכא אמר רב הונא ואמרי לה אמר רב מנשיא בר ירמיה אמר שמואל תפילין מאימתי מברך עליהן משעת הנחתן.** איני והא אמר רב יהודה אמר שמואל **כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן. אביי ורבא דאמרי תרוייהו משעת הנחה ועד שעת קשירה.** מכאן היה מדקדק הר"ר אליהו ז"ל שצריך אדם לקשור תפילין בכל יום. ור"ת אומר שאין צריך. והביא ראיה מהא דאמר בפ"ק דחולין ת"ח צריך שילמוד ג' דברים כתב שחיטה ומילה. ורב יהודה אומר אף קשר של תפילין וברכת חתנים וציצית. ואידך הני שכיחי פירוש ואידך אמאי לא חשיב הנך דרב יהודה. הני שכיחי כתב שחיטה ומילה שכיחי בכל יום וצריך להתלמד שידעם. ואי בעיא למעבד קשר של תפילין בכל יום שכיח טפי מכולהו. ומיהו רש"י פירש שם איפכא הנך שכיחי קשר של תפילין וברכת חתנים וציצית ואינו צריך לימוד שמנערותו בקי בהן. ולא נהירא דכתב שחיטה ומילה שכיחי טפי. ועוד דקדק ר"ת מהא דחשיב בפרק בתרא דעירובין קשר של תפילין קשר של קיימא ואם היה צריך לקשור ולהתיר בכל יום לא הוי קשר של קיימא. ועוד שעת קשירתן דהכא מפרש ר"ת לשון הדוק שמהדקן ומצמצמן בראשו ובזרועו כמו (נדה דף כו:) שליא קשורה בולד וכן (מס' ע"ז דף ה.) קשורה בו ככלב. ולפירוש רבינו אליהו ז"ל היה לו לומר משעת קשירה עד שעת הנחה. ורבי' שמשון ז"ל היה אומר דמסתבר כדברי ר"ת בתפילין של ראש וכדברי הר"ר אליהו ז"ל בתפילין של יד. דכתיב בשל יד וקשרתם וכתבתם ודרשינן מה כתיבה בימין אף קשירה בימין וכיון דקשירה בימין הנחה בשמאל. ואם היה קושר תחלה ואח"כ מכניסו בזרועו היכי דייק מינה דהנחה בשמאל. ועוד דאמר בפרק אין מעמידין מעשה באשה אחת שהיתה נשואה לחבר והיתה קושרת לו תפילין בזרועו. ומשמע שתמיד היתה עושה כן ודוקא בזרועו היתה קושרת לו ולא בשל ראש דהנך לא בעי קשירה בכל יום דלא צותה תורה לקושרן בכל יום. דקשר של תפילין הלמ"מ והכי גמירא דליהוו תמיד קשורים. והשתא קשירה דשמעתין קשירה ממש דבשל יד מתחיל לברך. ושוב חזר בו ואמר דבתפילין של יד נמי לא בעי קשירה בכל יום דבפ"ב דמקואות קאמר דיש קשרים דצריכים שיבואו בהן מים בשעת טבילה ויש שאין צריכין שיבואו בהן מים בשעת טבילה ושאינן של קיימא צריך שיבואו בהן מים. וקתני התם של זרוע ושל ראש אין צריכין שיבואו בהם מים והא דקאמר דקושרת לו תפילין בזרועו. היינו מהדקת לפי שאין כח להדקן בידו אחת:

יד (מנחות דף לו.) אמר רבה בר רב שילא [דף לו.] אמר רב חסדא סח **בין תפילין לתפילין חוזר ומברך.** סח אין לא סח לא והאמר רב הונא בר חייא א"ר יוחנן על **של יד הוא אומר אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין ועל של ראש הוא אומר על מצות תפילין אביי ורבא דאמרי תרוייהו לא סח מברך אחת סח מברך שתים.** פרש"י לא סח מברך אחת על של יד ועל של ראש סח מברך שתים להניח שבירך כבר על של יד וחזור ומברך על מצות על של ראש והרי בירך שתים ור"ת ז"ל פירש לא סח מברך אחת על ש"ר על מצות תפילין. סח מברך שתים על של ראש שצריך לחזור ולברך להניח. וכן כתב בשמושא רבא דתפילין וכן מסתבר דאי נתקן ברכה על מצות על של ראש כשהוא מניח לברך בלא של יד למה לא יברך נמי אותה ברכה כשהוא מניחה עם של יד. וא"ת ברכת

להניח שבירך על של יד פוטר של ראש א"כ יברך נמי להניח כשהוא מניח של ראש לבדו ולמה תיקנו ברכה אחרת. אלא מסתבר שעיקר תיקון הברכות כך היתה בתחילת הנחתם תיקנו לברך להניח וקאי נמי על של ראש. וכשמניח של ראש מברך נמי על מצות שזו היא גמר המצוה. הילכך אם סח והסיח דעתו צריך לחזור ולברך גם להניח. וכן אם מניח תפילין של ראש לבדו יברך שתים. וכן משמע לישנא דחזור ומברך שחוזר ומברך אותה ברכה שבירך כבר. אלא שהמקשן לא הביו דבריו והיה סבור דקאמר שמברך ברכה אחרת ופריך לה דאפילו לא סח נמי מברך על של ראש על מצות ותירצו אביי ורבא דהא דקאמר סח חוזר ומברך היינו שחוזר ומברך אותה ברכה שבירך כבר מלבד הברכה שנתקנה לה לשל ראש. וכן כתב בה"ג וכן כתב רב עמרם ז"ל בסידור ברכות שלו. וכן בספר השכ' וכן בלקח טוב. אבל הרי"ף כתב כפירוש רש"י וכן רב האי גאון וכן רב אחא משבחא ורוב הגאונים הסכימו על שתי הברכות ואני הייתי מברך ברכה אחת בילדותי כי כן שמעתי ממורי אחי שאמר משום (רבו) ה"ר שמואל מאיברא דכיון דפליגי ביה רבוותא טוב יותר שלא יברך דברכות אין מעכבות ממה שיברך ברכה לבטלה. עד שלמדתי מנחות ונראה לי לפום ריהטא דגמרא שיש לברך שתי ברכות וכן היה נוהג מהר"ם מרוטנבור"ג: **גרסינן בפרק לולב וערבה תניא תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהן דברי רבי. וחכמים אומרים אין מברך אלא שחרית בלבד. איתמר אביי אמר הלכה כרבי. רבא אמר הלכה כחכמים. אמר רב מרי ברה דבת שמואל חזינא ליה לרבא דלא עביד כשמעתיה אלא כל אימת דמנח להו מברך. אמר מר זוטרא חזינא ליה לרב פפי דכל אימת דמנח להו מברך. רבנן דבי רב אשי כל אימת דממשמשי בהו מברכי.** פי' ר"י כשהיו ממשמשין בהן להחזירן למקומן אם נשמטו ממקום הנחתן:

טו תניא סח בין תפלה לתפלה עבירה היא (בידו) **וחוזר עליה מעורכי המלחמה** שעל שם קיום מצות תפילין שתקנו יתקיים באנשי המלחמה וטרף זרוע אף קדקוד ואף ליהא שמיה רבה ולקדושה ולעונות אמן אין להפסיק. ובהל' תפילין עתיקתא כתב סח בין תפילין של יד לתפילין של ראש אם סח שיחת חולין חוזר עליה מעורכי המלחמה. ואם בקדושה ויהא שמיה רבה סח אין חוזר עליה מעורכי המלחמה אלא חוזר ומברך על של ראש שתים מפני שכל תפילין טעונות שתי ברכות. ואם ברכן כאחת עולות זו לזו. ואם הפסיקן בקדושה בטלה הראשונה וצריך לברך ב' על של ראש. הא דקאמר מפני שכל תפילין טעונין ב' ברכות תפילין של ראש קאמר כלומר לעולם טעונין שתי ברכות ואם לא הפסיק גם עלייהו קאי ברכת להניח. לכך כשהפסיק צריך לחזור ולברך ברכת להניח ואפילו דאין חוזר מעורכי המלחמה אם הפסיק לענות קדושה ואמן נהי דאין העבירה גדולה כ"כ לחזור עליה מעורכי המלחמה מ"מ איכא איסורא שגורם לברך ברכה שאינה צריכה. כדמוכח ביומא פרק בא לו ופרק אלו נאמרין דתנן נוטל ס"ת וקורא בו באחרי מות ובאך בעשור וכו' ובעשור שבחומש הפקודים קורא על פה ופריך בגמרא וניתי ס"ת ונקרי ביה ומשני ר"ל משום ברכה שאינה צריכה. אלמא כל היכא שיכול לפטור עצמו בברכה אחת אם גורם שצריך ברכה אחרת מיקרי ברכה שאינה צריכה . **תנא כשהוא מניח מניח של יד ואח"כ של ראש. וכשהוא חולץ חולץ של ראש ואח"כ חולץ של יד. בשלמא בהנחה של יד קודם דכתיב וקשרתם לאות על ידך והדר לטוטפות בין עיניך.** אבל בחליצה מנלן. **אמר רבה בר המדורי אסברא ניהלי והיו לטוטפות בין עיניך כל זמן שבין עיניך יהיו שתים. גרסינן פרק אמר להם הממונה אמר ר"ל אין מעבירין על המצות. אמר רבא ש"מ מדר"ל עבורי דדרעא אטוטפתא אסיר** ופרש"י כשפוגע בשל יד תחלה אסור להעבירן ולהניח של ראש דאין מעבירין על המצות וקשה לפירושו וכי אין בו איסור אלא משום דאין מעבירין על המצות והלא הוא משנה סדר הנחתן האמור בפסוק. ופר"ת בשם ר"ח שאמר בשם רב האי דדרעא אטוטפתא אסורה אסור להעביר ולהקדים ולתת של זרוע תחלה בתיק ושל ראש עליה. כי אז יהיה זקוק להעביר על המצות כשיניח תפילין כי יצטרך להסיר של ראש שפוגע בהן תחלה ולהניח של יד קודם לשל ראש. הילכך צריך להניח בתיק תחלה של ראש ועליה של יד וה"ר אליהו ז"ל פירש דלענין משמוש קאמר דאמר לקמן (סי' יח) דחייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ק"ו מציץ וקאמר דבשל יד ממשמש תחלה דפגע בהן ברישא דאין מעבירין על המצות ותנן בפ' התכלת תפילין של יד אין מעכבין של ראש ושל

ראש אין מעכבין של יד ואמרינן עלה אמר רב חסדא לא שנו אלא שיש לו אבל אין לו מעכבות. א"ל אמרת א"ל לא אלא מאן דלית ליה תרי מצות חד מצוה נמי לא ליעבד. ומעיקרא מאי סבר גזירה שמא יפשע הילכך בין יש לו בין אין לו אין מעכב יכול להניח זה (ס"א ויכול להניח זה בלא זה) כגון היכא דאיכא שום אונס כגון שהלך בדרך ואין יכול להתעכב **ולהניח של יד מניח של ראש** ולא חיישינן למה שאמרו כל זמן שהן בין עיניך יהיו שתים:

טז (מנחות לו.) ת"ר תפילין מאימתי מברך עליהן. משעה שיתחיל להניחם עד שעה שיהדקם בזרועו ובראשו. כדי שתהא הברכה עובר לעשייתן **היה רוצה לצאת לדרך מניחן וכשיגיע זמנן ממשמש בהן ומברך ועד מתי מניחן. עד שתשקע החמה: ר' יעקב אומר עד שתכלה רגל מן השוק. וחכ"א עד זמן שינה ומודים חכמים לרבי יעקב שאם חלצן ליכנס למרחץ או לבית הכסא ושקעה החמה שוב אין מניחן. אר"נ הלכה כר' יעקב. ואיכא דאמרי אמר ר"נ אין הלכה כרבי יעקב: שם: תניא** [דף לו:] **ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה ימים ולא לילות. מימים ולא כל ימים פרט לשבתות** וי"ט דרבי יוסי הגלילי הוא דאמר בפרק בא סימן ובפ' כיצד מברכין דבני מערבא מברכין כי מסלקי תפילייהו לשמור חקיו. היה אור"ת שמברכין כשמסלקין אותן סמוך לשקיעת החמה (לשמור חקיו) משום דיש מצוה בסילוקן כדדרשי' הכא ושמרת את החקה ימים ולא לילות ואמר המניח תפילין אחר שקיעת החמה עובר בעשה. ואמר נמי בירושלמי פ' היה קורא על מלתא דבני מערבא דמברכין לשמור חקיו כמ"ד בחוקת תפילין הכתוב מדבר. אבל למ"ד בחקת הפסח הכתוב מדבר לא. הילכך האידנא אין לברך לשמור חקיו אפילו כשמסלקן סמוך לשקיעת החמה. דמסקינן לילה זמן תפילין הוא אלא שאין מורין כן. ושמרת את החקה בחקת הפסח הכתוב מדבר ואפילו כשמסלקן בע"ש סמוך לשקיעת החמה אין צריך לברך. דהא דשבת לאו זמן תפילין הוא לאו משמרת את החוקה נפקא אלא מוהיה לך לאות. **ר"ע אומר לא נאמר חקה זאת אלא לענין פסח בלבד. קסבר ר"ע לילה זמן תפילין** הוא אבל שבתות וי"ט לאו זמן תפילין הוא **ונפקא ליה מהאי קרא והיה לך לאות. ר"ע אומר יכול יניח אדם תפילין בשבתות** וי"ט ת"ל והיה לך לאות יצאו שבתות וי"ט שהן עצמן אות. לאו משום דאסירי בעשיית מלאכה דאף בחול המועד דשרי מדאורייתא איכא אות בפסח דאסור באכילת חמץ. ובסוכות דחייב בסוכה. ומיהו בפרק בתרא דמו"ק משמע דבחול המועד חייב בתפילין דתניא כותב תפילין לעצמו ולאחרים בטובה דברי ר"מ. רבי יהודה אומר מערים ומוכר את שלו וחוזר וכותב לעצמו. ואי משום לאחר המועד מה לי לעצמו מה לי לאחרים. מיהו אפשר דר"מ ור' יהודה לטעמייהו דאית להו שבת זמן תפילין הוא בפרק בתרא דעירובין . ועוד ראיה מירושלמי דפ' בתרא דמועד קטן חד גברא אבד תפילין אתא לקמיה דרב חננאל שלח לקמיה דרבה בר בר חנא א"ל הב לי' תפילך וזיל כתוב לך. א"ל רב זיל כתוב ליה פי' בלא הערמה. **מתני'** פליגא על רב כותב אדם תפילין לעצמו הא לאחר לא. פתר לה הכתוב פי' להניחם עד לאחר המועד לעצמו כותב במועד כדי שיהיו מזומנים לו להניחן לאחר המועד מיד אבל לאחרים לא. אבל להניחן במועד אף לאחר שרי ואין לדחות ולומר דרב סבר דשבת זמן תפילין הוא. דהא כולי אמוראי סברי דשבת לאו זמן תפילין הוא. הילכך מסתבר לפרש גמרא דידן דלא פליג אירושלמי ונפרש י"ט דומיא דשבתות דאות שלהם היא שמירת שבת מעשיית מלאכה. ובספר העיתים של הרב הברצלוני ז"ל ראיתי כתוב ובפיסקא לגאון הלכה אסור להניח תפילין בשבתות וי"ט דכתיב ושמרת את החקה הזאת ואסור להניח תפילין בחול המועד. וסומא פטור מן התפילין והציצית דכתיב וראיתם אותו פרט לסומא ע"כ. ואין נ"ל לסמוך על האי פיסקא משום דקי"ל הלכה כר"ע מחבירו ואיהו מוקי ושמרת את החקה בחוקת הפסח. ושבתות וי"ט נפקא ליה מן והיה לך לאות וכן פסק רב אשי דלילה זמן תפילין הוא. ולרבי יוסי הגלילי דדריש מימים ולא כל ימים פרט לשבתות וי"ט לדידיה ודאי חול המועד בכלל י"ט כיון שקרוי מקרא קודש. אבל לר"ע דנפקא ליה שבתות וי"ט מוהיה לך לאות אין זה בכלל כדפרישית לעיל. וגם מה שכתב הגאון שסומא פטור מהתפילין הוא ליתא. דוראיתם אותו בציצית הוא דכתיב ויש שמניחין תפילין בחוה"מ בלא ברכה והמברך לא הפסיד:

יז גרסינן בפ"ק די"ט היה בא בדרך ותפילין בראשו וקדש עליו היום מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו ואי

איכא בית הסמוך לחומה דמנטרא להו בגויה מנח להו התם. (מנחות דף לו:) א"ר אלעזר המניח תפילין אחר שתשקע החמה עובר בעשה קסבר השמר דלאו לאו. השמר דעשה עשה. **ורבי יוחנן אומר עובר בלאו קסבר השמר דעשה נמי לאו. א"ר אלעזר אם לשומרן הרי זה מותר. אמר רבינא הוה יתיבנא קמיה דרב אשי** וחשך ולא סליק. **אמרית ליה לשמרן קבעי מר. אמר לי אין. וחזיתא לדעתיה דלאו לשומרן קבעי אלא קסבר הלכה ואין מורין כן. וקי"ל כרב אשי.** זו היא גירסת רב אלפס ז"ל. אבל בגמרא גרסינן בכל הספרים וחשך והוה מנח תפילין. וכן פירש"י. ואם לשומרן שלא יאבדו מותר להניחן אפילו לאחר שקיעת החמה. וכתב בעל התרומה ז"ל הא דקי"ל הלכה דלילה זמן תפילין הוא היינו לענין שא"צ לחלוץ מיד שהוא לילה. מיהו אסור להניחן לכתחלה בלילה מדאמר (בסימן דלעיל) **עד מתי מניחן עד שתשקע החמה רבי יעקב אומר עד שתכלה רגל מן השוק** וחכ"א **עד זמן שינה ומודים חכמים לרבי יעקב שאם חלצן ליכנס לבית** המרחץ או **לבית הכסא ושקעה החמה שוב אין מניחן.** אלמא חכמים ורבי יעקב סברי לילה זמן תפילין מדשרו להניחן בראשו עד זמן שינה מודים לת"ק דאין מניחים לכתחלה משתשקע החמה ואין לומר דסברי לילה לאו זמן תפילין אבל שרו להשהותן בראשו למר עד שתכלה רגל מן השוק ולמר עד זמן שינה. דלא מסתברא למימר הכי כיון דאיכא איסורא דאורייתא ועובר בעשה אם הניחן בלילה הה"נ אם אין מסלקן והיינו השמר דעשה שמחוייב לסלקן. ולכך היו מברכין בני מערבא לשמור חקיו כשהיו מסלקין תפילין סמוך לשקיעה דהכי משמע ושמרת חוקת תפילין שיהיו בראשך ימים ולא לילות תדע מדאמר רבה בר רב הונא מצלי בהו באורתא ופריך והא אמר רבה בר רב הונא ספק חשיכה ספק אין חשיכה לא חולץ ולא מניח הא ודאי חשיכה חולץ. ומשני התם בע"ש איתמר אבל בחול אין חולץ וסבר לילה זמן תפילין ושבת לאו זמן תפילין כר"ע הילכך בשבת חולץ בלילה אבל בחול אין חולץ בלילה. אלמא חזינן בשבת דאסור להניח צריך גם לחלוץ מיד כשחשיכה. וה"ה בחול למ"ד לילה לאו זמן תפילין. אבל למ"ד זמן תפילין א"צ לחלוץ בלילה וגם אין מניח בלילה משום הרחקה דילמא אתי לישן בהן. והא דתניא בפ' המוצא תפילין הניעור בלילה רצה חולץ רצה מניח. רצה מניחן בראשו קאמר דאין צריך לחלצן. דאי אם רצה מניחן לכתחילה קאמר. לא הוי צריך למימר רצה חולץ דהא אפילו לכתחלה יכול להניחן. אלא הכי קאמר רצה חולץ רצה מניח מלחלוץ. ובעל העטור כתב בשם הגאונים בע"א וכאשר כתבתי כן עיקר. **ומאימתי זמן הנחתן בכדי שיראה את חבירו ברחוק** ד"א ויכירהו כדאמר בפ"א דברכות הלכה **בתפילין כאחרים בק"ש כוותיקין.** ירושלמי במה אנן קיימין אי ברגיל אפילו רחיק כמה חכים ליה. ואי באינו רגיל אפילו קרוב לגביה לא חכים ליה. אלא במה אנן קיימין ברגיל ואינו רגיל כי ההוא דאזיל לאכסניא ואתי לקיצין:

יח (מנחות דף לו:) אמר רבה בר רב הונא חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה ק"ו מציץ ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת אמרה תורה והיה על מצחו תמיד שלא יסיח דעתו ממנו. תפילין שיש בהן כמה אזכרות על אחת כמה וכמה. **(שם) תנו רבנן על ידך זה שמאל. אתה אומר זה שמאל או אינו אלא ימין תלמוד לומר אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים ואומר ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים. (שם דף לז.) רב אשי אמר ידכה זו יד כהה.** [דף לז.] **תנו רבנן איטר מניח תפילין בימינו שהיא שמאלו והא תניא מניח בשמאלו שהוא שמאל לכל אדם. אמר אביי כי תניא ההיא בשולט בשתי ידיו.** ואית דדרשי וקשרתם וכתבתם מה כתיבה בימין אף קשירה בימין. ואדם הכותב בשמאל ושאר רוב מעשיו עושה בימין או כותב בימין ושאר רוב מעשיו עושה בשמאל כתב בעל התרומה זה הכלל יניח תפילין ביד תשש כח. כרב אשי דדריש ידכה זו יד כהה ולא אזלינן בתר כתיבה. **תני דבי מנשיא על ידך זו קיבורת.** לשון קיבוץ בשר כמו קיבורא דאהיני (ב"ב דף ה.) **בין עיניך זה קדקד. היכא. אמרי דבי רבי ינאי מקום שמוחו של תינוק רופס. אמר מר על ידך זו קבורת מנא ה"מ דת"ר על ידך בגובה של יד. אתה אומר בגובה של יד** [דף לז:] **או אינו אלא על יד ממש אמרה תורה הנח תפילין בראש והנח תפילין ביד. מה של ראש בגובה של ראש אף של יד בגובה של יד. רבי אלעזר אומר א"צ הרי הוא אומר** והיה לאות על ידך **לך לאות ולא לאחרים לאות. ר' יצחק אומר** אין צריך הרי הוא אומר ושמתם את דברי אלה על לבבכם שתהא שימה כנגד הלב יש שהיו אומרים דבגובה של יד היינו גובה בשר הסמוך

ליד והוא בין היד ובין הפרק הנקרא קודא. ור"ת ז"ל אומר שהוא גובה בשר שבזרוע שהוא בין כתף ובין המרפק הנקרא קודא: ועוד מדאמר שתהא שימה כנגד הלב היינו על כרחך בגובה הזרוע שאצל הכתף. מנחות לז: רבי חייא ברבי אבין מכוין ומנח ליה בהדי **ליביה. רב אשי חזיה לאמימר** דהוי צריין בבי ידיה בבגדים) ומתחזיא תפיליו. **אמר ליה לא סבר ליה מר והיה לך לאות ולא לאחרים לאות. אמר לו במקום לך לאות איתמר.** ומדגרסי' בערכין והני כהני הואיל וליתנהו במצוה דיד דכתיב ילבש על בשרו שלא יהא דבר חוצץ בינו לבשרו ש"מ דתפילין נמי אבישרא מנח להו בלא חציצה. ואמר נמי בפ"ב דזבחים שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם מניח תפילין אלמא שאין יכול להניחן על המצנפת:

יט (שם) אמר מר בין עיניך זה קדקד מה"מ דת"ר בין עיניך בגובה של ראש או אינו אלא בין עיניך ממש. נאמר כאן בין עיניך ונאמר להלן לא תשימון קרחה בין עיניכם **מה להלן בגובה של ראש במקום שעושה קרחה אף. כאן בגובה של ראש.** רבי יהודה **אומר א"צ אמרה תורה הנח תפילין ביד והנח תפילין בראש** מה להלן במקום הראוי ליטמא בנגע אחד אף כאן. לאפוקי בין עיניך דאיכא בשר ושער לבן ואיכא נמי שער צהוב והא דאמר לעיל במקום שמוחו של תינוק רופס לאו דוקא קאמר שיניח במקום המוח ולא יותר אלא מקום הנחת תפילין מתחיל ממקום שמתחיל השער דהיינו ממקום שעושה קרחה ומיטמא בנגע אחד ועד מקום שמוחו של תינוק רופס נמשך מקום הנחתן. והיינו דקאמר (בעירובין דף צה.) מקום יש בראש להניח ב' תפילין והא דאמר לעיל מקום שמוחו של תינוק רופס ה"ק עד מקום שמוחו כו' כן מוכח בירושלמי פרק המוצא תפילין דקאמר התם על מקום הנחת תפילין שיערו לומר עד מקום שגבהו של הראש (מחזיק וכמה) הוא מחזיק (מעתה) שתים. אמר ר' זריקא אסבראי רב המנונא עד מקום שמוחו של תינוק רופס משמע שמתחיל בהתחלת השער הסמוך למצח ומחזיק עד גובה של ראש: **גרסינן בפרק המקבל הנושא משוי על ראשו ותפילין בראשו אם תפילין רוצצות אסור ואם לאו מותר. באיזה** משאוי אמרו במשאוי של ד' **קבין. תני רבי חייא המוציא זבל על ראשו ותפילין בראשו הרי זה לא יסלקם לצדדין ולא יקשרם בידו מפני שנוהג בהן מנהג בזיון אבל קושרן על זרועו במקום תפילין משום רבי שילא אמרו אפילו מטפחת של לחם אסור להניח על הראש שיש בו תפילין וכמה אמר אביי ריבעא דריבעא דפומבדיתא.** ויש גורסין אפילו מטפחות שלהם כלומר אפילו מטפחות שקושרין בהן תפילין לשומרן שהוא דבר מועט מפני שגנאי הוא לתפילין לשום עליהן שום משא. והרמב"ם ז"ל (פ"ד מהל' תפילין) כתב שמותר לשום מצנפת בראשו אחר שהניח תפיליו שלא אסרו אלא מטפחת שהוא גנאי לתפילין שאינו דרך מלבוש אבל דבר שדרכו לשום כל היום כגון מצנפת גלימא וכובע וכיוצא בה מותר ויש שמקשים עליו מדאמר בירושלמי ר' יוחנן לא הוי מנח תפילין אלא מפיסחא לפיסחא והוה הדיק רישיה מפסחא ועד עצרת פי' ר' יוחנן היה חושש בראשו מקרירות לכך לא היה מניח תפילין אלא פעם אחת בשנה ועל אותו פעם היה צריך לחגור את ראשו ולעטפו מפסח ועד עצרת. ואם איתא דמותר לתת מצנפת או כובע על התפילין למה לא היה מניח תפילין בכל יום ויכסה ראשו כמו שהיה רגיל ותירץ הר"ר יונה דכ"כ היה חושש בראשו שלא היה מועיל לו הכיסוי שהיה מכסה ראשו לפי שגובה התפילין בין הכובע והראש והיה הרוח נכנס בינתים ומזיק לו ומה שהיה מניח יותר בפסח נראה לי משום דכי כתיב ושמרת את החקה בפסח כתיב:

יום שכ

כ גרסינן בפ' מי שמתו איבעיא להו מהו שיכנס אדם בתפילין לבית הכסא קבוע וישתין בו **מים. מי חיישינן שמא יפנה בהן או לא. רבינא שרי ורב אדא בר מתנא אסר. אתי ושיילוהו לרבא אמר להו אסור גזירה שמא יפנה בהן. ת"ר הנכנס לבית הכסא חולץ** תפילין ברחוק ד' אמות ונכנס. פי' הנכנס לעשות צרכיו אבל משום כניסה אין צריך לחלוץ מדקמיבעיא ליה לעיל מהו שיכנס אדם לבית הכסא וישתין וכו'. ולהכי לא תניא בברייתא בית הכסא קבוע דאפילו אם אינו קבוע כיון שנכנס לעשות צרכיו צריך לחלוץ ברחוק ד"א (וה"ה בלא בית הכסא בכ"מ שעשה צרכיו צריך לחלוץ) ומתוך קושיא זו היה גורס רבינו האי מהו שיכנס לבית הכסא צנוע ומשום שסופו להיות קבוע. כי היה קשה לו דעל הכניסה הוא אסור ולא קשה מידי כדפרישית וכשהוא יוצא מרחיק ד' אמות ומניחן **דברי**

ב"ש. וב"ה אומרים אוחזן בידו ונכנס ר"ע אומר אוחזן בבגדו ונכנס. בבגדו ס"ד זימנין דמשתלי ושדי להו אלא אוחזן בבגדו בידו ונכנס ולא יניחם בחורים הסמוכים לרה"ר שמא יטלום עוברי דרכים ויבא לידי חשד. ומעשה בתלמיד אחד שהניח תפילין בחורים סמוך לרה"ר ובאה זונה אחת ואמרה **ראו מה נתן לי פלוני באתנני. כיון ששמע אותו תלמיד כך עלה לגג ונפל ומת באותה שעה התקינו שיהא אוחזן בבגדו ובידו ונכנס.** וכל זה מירי בנפנה בשדה אבל בבית לא יכניסם לבית הכסא כלל: א"ר מיישא בר בריה דריב"ל משמיה דריב"ל הלכה גוללן **כס"ת ואוחזן בימינו כנגד לבו. אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ובלבד שלא תהא רצועה יוצאת מתחת ידו טפח. א"ר יעקב בר אחא א"ר זירא ביום גוללן כמין ספר תורה ובלילה עושה להן כיס טפח ומניחן. אמר רבה בר בר** חנא ל"ש אלא שיש שהות ביום כדי ללובשן. אבל אם אין שהות ביום כדי ללובשן עושה להן כיס טפח ומניחן. **אמר אביי ל"ש אלא שהניחן בכלי שהוא כליין. אבל בכלי שאינו כליין אפילו בפחות מטפח:**

כא (שם) ת"ר **לא יאחז אדם תפילין בידו וס"ת בזרועו ויתפלל ולא ישתין בהן מים. ולא יישן בהן לא שינת קבע ולא שינת עראי.** אבל כשהן בראשו מותר להשתין בהן בבית הכסא עראי. וגם מותר לישן בהן שינת עראי כדאמרינן בסוכה הנכנס לישן ביום רצה חולץ רצה מניח אבל כשהן בידו אפילו לישן בהם שינת עראי אסור שמא יפלו מידו וא"ת והיאך שינת עראי מותר והלא אסור להסיח דעתו מהן ובשעה שמתנמנם נמצא שהסיח דעתו מהן. והיה אומר ה"ר יונה ז"ל דמתוך דברי הרמב"ם ז"ל (פ"ר מהל' תפילין) מצאנו תירוץ לדבר זה דלא הוי היסח הדעת אלא כשעומד בקלות ראש ובשחוק. אבל כשעומד ביראה ומתעסק בצרכיו אע"פ שעוסק במלאכתו ובאומנתו ואין דעתו עליהם ממש אין זה נקרא היסח הדעת. דאי לא תימא הכי היאך יכול אדם להניח תפילין כל היום וכן נמי כשמתנמנם אין כאן היסח הדעת כי הוא שוכח הבלי העולם ואין כאן קלות ראש. והא דשרינן **בבית הכסא קבוע לאוחזן בבגדו ובידו** לעשות צרכיו והכא אסרינן **בבית הכסא עראי להשתין בהן מים** כשהן בידו היינו טעמא משום דבית **הכסא קבוע ליכא ניצוצות ושרי** אבל בבית **הכסא עראי איכא ניצוצות ואסור.** וא"ת היאך אפשר לבה"כ בלא ניצוצות והלא א"א לגדולים בלא קטנים. וי"ל דבבית הכסא קבוע עושה צרכיו מיושב וכלין מי רגלים וליכא ניצוצות. אבל כשמשתין מעומד אינן כלין ואיכא ניצוצות. ומצוה לשפשף שלא יהא נראה ככרות שפכה ויוציא לעז על בניו:

כב (ברכות דף כה.) אמר רב הונא שכח ונכנס לבית הכסא בתפילין מניח ידו עליהן עד שיגמור עמוד ראשון. וליפסוק וליקום משום דתניא רשב"ג אומר עמוד החווזר מביא את האדם לידי הדרוקן:

כג שם: תניא בית שיש בו ס"ת או תפילין אסור לשמש בו מטתו עד שיוציאם או עד שיניחם כלי בתוך כלי. אמר אביי ל"ש אלא שהניחן בכלי שאינו כליין אבל בכלי שהוא כליין אפילו עשרה מאני ככלי אחד דמי. אמר רבא גלימא אקמטרא ככלי בתוך כלי דמי:

כד (שם דף כג:) **אמר ר' יצחק הנכנס לסעודת קבע חולץ תפילין ופליגא דרבי חייא בר אבא דאמר ר' חייא בר אבא** (אמר ר' יוחנן) מניחן על שלחנו **וכן הדור לו. ועד אימת. אמר ר"נ בר' יצחק עד זמן ברכה וכן הלכה:**

כה (שם) אמר רב חסדא האי סודר דאזמניה למיצר ביה תפילין וצר ביה תפילין אסור למיצר ביה זוזי. צר ביה ולא אזמניה אזמניה ולא צר ביה שרי למיצר ביה זוזי. מ"ט הזמנה לאו מילתא היא. וכן הילכתא:

כו (ברכות דף כג:) בעי מיניה רב יוסף בריה דרב **נחוניא מרב יהודה מהו שיניח אדם תפילין תחת מראשותיו. תחת מרגלותיו לא** מיבעיא לי מפני שנוהג בהן מנהג בזיון **כי קא מיבעיא לי תחת מראשותיו. א"ל הכי אמר שמואל מותר ואפילו אשתו עמו. וכן** הלכה ואע"ג דאיתותב. מאי טעמא לנטורינהו עדיף טפי. **והיכן מניחן אמר ר' ירמיה מניחן בין כר לכסת שלא כנגד ראשו:**

כז גרסינן בסוכה פ' הישן שכח ושימש בתפילין הרי זה אין אוחז בידו לא ברצועה ולא בקציצה עד שיטול ידיו ויטלם מפני שהידים עסקניות הן:

כח (שם) הישן בתפילין וראה קרי אוחז ברצועה אבל לא בקציצה עד שיטול ידיו ויטלם דברי רבי יעקב. בפ' מי שמתו (ברכות דף כד.) א"ר נחמיה **בריה דרב יוסף יומא חדא הוה קאימנא קמיה דרבא ואמר לי זיל אייתי לי תפילין ואתאי ואשכחתינהו בין כר לכסת**

שלא כנגד ראשו. והוה ידענא דההוא יומא יום טבילה הוה ולא גמריה הלכה למעשה הוא דבעי. **שם א"ר חנינא אני ראיתי את רבי שתלה תפילין.** מיתיבי התולה תפילין יטלו חייו דורשי רשומות אומרים **והיו חייך תלואים לך מנגד זה התולה** תפולין ומסיק דרבי כי תלה בכיסא תלה. **אבל תפילין גופייהו אסור לתלות בין ברצועה בין בקציצה: (שבת דף מט.) א"ר ינאי תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים. מ"ט. אביי אמר שלא יפיח בהם. ורבא אמר שלא יישן בהם** לומר לא שיהא צריך כאלישע בעל כנפים אלא שיכול ליזהר משינה ומהפחה כמוהו. דכיון דאירע לו נס בתפילין מסתמא היה שומרן בטהרה. והאידנא שאין רגילין להניחן אלא בשעת תפלה בקל יכול אדם ליזהר באותה שעה. **(ברכות דף יד:) אמר עולא כל הקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן כאילו הקריב תודה בלא מנחה זבח בלא נסכים** וא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן הרוצה שיקבל עליו מלכות שמים שלימה יפנה ויטול ידיו ויניח תפלין ויקרא ק"ש ויתפלל ווו היא מלכות שמים שלימה. ואמר במס' ר"ה (די"ז.) דפושעי ישראל בגופן היינו קרקפתא דלא מנח תפילין ועוד שנו חכמים (שם) ליום הדין אם הי' זהיר במצות תפילין כף זכות מכרעת. ואם פשע בהן כף חובה מכרעת שאין לך גדול בכל מצות עשה שבתורה יותר ממצות תפילין שהוקשה כל התורה כולה לתפילין שנאמר למען תהיה תורת ה' בפיך. לכך צריך כל אדם ליזהר במצות תפילין ומה שהיא רפויה ביד מקצת אנשים היינו כדתניא (שבת דף קל.) רשב"א אומר כל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליה בשעת הגזירה כגון עבודת כוכבים עדיין מוחזקת היא בידם. וכל מצות שלא מסרו עצמן עליהן בשעת הגזירה כגון תפלין עדיין מרופה היא בידם. והא דאמר בירוש' ברכות פ"ב ה"ג מפני מה לא החזיקו בה מפני הרמאים עובדא הוה בחד גברא דהוה טעון ממונא בערובתא דשבתא אשכח חד גברא מצלי ותפיליו ברישיה. אמר לית לי ליפקוד ממוני אלא להדין דנטיר מצות כדון אפקידיה גביה. לאפוקי שבתא כפר ביה אמר לא לך הימנית אלא לשמא דקודשא דהוה על רישך. לא בעי למימר דלא החזיקו במצות תפילין. משום דיש רשעים ומראין עצמן ככשרים ומרמין בהן הבריות דבשביל זה לא יניחום הכשרים מלהניחן כי ישרים דרכי ה' וגו'. אלא ה"פ מפני מה לא החזיקו העולם להיות מניחין תפילין כל היום כשרים ונאמנים (היו) בעיניהם כי כן היה הדבר ראוי מי ששם ה' נקרא עליו תמיד יראתו היא על פניו תמיד ולא יחטא. אלא מפני הרמאים שהן רשעים (בלבם) ומניחין תפילין לרמות בהן העולם:

כט ירושלמי שם ר' ינאי היה לובשן אחר חוליו ג' ימים לימא שהחולי ממרק מ"ט הסולח לכל עוניכי הרופא לכל תחלואיכי. רבן יוחנן ב"ז לא הוו תפילין זעיין מיניה לא בקייטא ולא בסתוא וכן נוהג רבי אליעזר תלמידו אחריו. גרסי' בפ' כל הבשר **אמר רב יהודה חולי מעיים פטורים מן התפילין** : (ברכות דף כ.) נשים ועבדים פטורין מן התפילין משום דה"ל מצות עשה שהזמן גרמא. ואע"ג דקי"ל (לעיל סי' יז) כר"ע דאמר לילה זמן תפילין הוא מ"מ שבת ויו"ט לאו זמן תפילין וה"ל מצות עשה שהזמן גרמא. ובירושלמי (פ"ג דברכות) משמע דאפי' למאן דאית ליה לילה ושבת זמן תפילין אפ"ה נשים ועבדים פטורים דדריש ליה מקרא. דקאמר נשים מניין ת"ל ולמדתם אותם את בניכם וכו' עבדים מניין ת"ל שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד מי שאין לו אלא אדון אחד. וגרסי' במכילתא למען תהיה תורת ה' בפיך לפי שנאמר והיה לך לאות על ידך שומע אני אף הנשים במשמע והדין נותן הואיל ומזווזה מצות עשה ותפילין מצות עשה אם למדת במזווזה שנוהגת בנשים כאנשים יכול אף בתפילין כן. ת"ל למען תהיה תורת ה' בפיך לא אמרתי אלא במי שחייב בת"ת. לזכרון בין עיניך מכאן אמרו המניח תפילין כקורא בתורה והקורא בתורה פטור מן התפילין. ורבי' שמואל בן חפני ז"ל (אמר) כתב בתשובה וליתא להך ברייתא דהא רבנן קשישי דתורתן אומנתן ומניחין תפילין ומברכין עלייהו ואי לאו דחובה הוא לא הוו מברכין עלייהו. אלא כיון דלא הובאה בגמרא לאו דסמכא הוא וכתב בעל העיטור ומסתבר לן דהקורא בתורה קאמר ולא בתלמוד ואינהו בגמ' עסקי: סוכה דף כה: אבל חייב בכל המצות האמורות בתורה חוץ מן התפילין שנאמר בהן פאר. מדקאמר רחמנא ליחזקאל פארך חבוש עליך את הוא דמיחייב וכ"ע פטורים ודוקא ביום ראשון דכתיב ואחריתה כיום מר אבל שאר יומי חייב. וכיון שהניח שוב אינו חולץ אפילו באו פנים חדשות. כ' גאון ט"ב כאבילות עתיקתא הוא ומתחייב

בתפילין וכן מנהג בשתי ישיבות :

ל גרסי' בפ"ב דסוכה (שם) ת"ר החתן והשושבינים וכל בני החופה פטורין מן התפילין וחייבין בק"ש רבי שילא אומר השושבינין וכל בני החופה חייבין והחתן פטור. תניא רבי חנינא בן עקביא אומר כותבי ספרים תפילין ומזוזות הן ותגריהן ותגרי תגריהן פטורין מן הק"ש ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה לקיים דברי רבי יוסי הגלילי שהיה אומר העוסק במצוה פטור מן המצוה ירושלמי דשילהי מגילה תפילין ומזוזה מי קודם. שמואל אמר מזוזה קודמת. רב הונא אמר תפילין קודמין. מ"ט דרב הונא שכן היא נוהגת במפרשי ימים והולכי מדבריות. ומסתברא דהילכתא כרב הונא דמצוה דגופה עדיף. וגם מדפריש תלמודא טעמיה אלמא חשיב ליה עיקר: כתב בשמושא רבא לא אכשר לאחותי תפילין אלא למאן דקרי בתורה בנביאים ובכתובים בתורה בספר בראשית. בנביאים בספר שמואל בכתובים בספר תהלים וכו' כמו שאכתוב לפנים בע"ה:

לא בפרק התכלת התכלת אין לה בדיקה ואין ניקחת אלא מן המומחה ספרים ומזוזה יש להם בדיקה ונקחין מיד כל אדם תפילין יש להם בדיקה ואינן נקחין אלא מן המומחה. פרש"י יש להם בדיקה אדם יכול לבודקן בחסירות ויתירות אעפ"כ אין נקחין אלא מן המומחה היודע שצריכין עיבוד לשמה ספרים ומזוזה נקחין מיד כל אדם דלא בעו עיבוד לשמה. וקשה דפרק הניזקין אמר דס"ת בעי עיבוד לשמה. ואפשר דמפרש הך דהכא בשאר ספרים ודוחק הוא. הילכך נראה לפרש דלעיבוד שלא לשמה לא חיישינן דהכל בקיאין בזה והא דאין תפילין נקחין אלא מן המומחה היינו הבקי בחסירות ויתירות דחיישינן שמא יתעצל בבדיקתן דטורח הוא לו להסיר התפירה ולחזור ולתופרן. והא דתניא בפרק בתרא דעירובין הלוקח תפילין מן השוק בודקן אחת אחת. התם כשלוקחן בדיעבד שלא מן המומחה. והכי תניא בתוספתא דמסכת ע"ז (פ"ג) אין לוקחין תפילין אלא מן המומחה מי שלקח ממי שאינו מומחה ומצא בידי שנים ושלשה צמדים בודק ממנו תפלה אחת של ראש או של יד בצמד הראשון וכן בשני וכן בג' וכן ברביעי. והא דתנן (עירובין דף צה.) המוצא תפילין מכניסן זוג זוג אע"פ שלא בדקן. משום כבוד תפילין התירו אי נמי מוצא שאני שנפלו מאדם שהיה מניחן ומסתמא בדקן. וכן אמר (רב) שמואל בפרק אלו מציאות שם את דמיהן ומניחן ואין צריך לבודקן: שנינו במכילתא נאמר כאן ימימה ונאמר להלן ימים תהיה גאולתו מה ימים האמור להלן אינו פחות מי"ב חדש. אף ימימה האמור כאן אין פחות מי"ב חדש מגיד שצריך לבדוק תפילין אחד לי"ב חדש דברי ב"ש. בית הלל אומרים אין צריך בדיקה. שמאי הזקן אומר אלו תפילין של (אבי) אבי אימא כלומר שלא נבדקו מעולם ובירושלמי דפרק בתרא דעירובין תניא תפילין צריך לבודקן פעם אחת לי"ב חדש דברי רבי רבי שמעון בן גמליאל אומר אין צריכין בדיקה: הלל הזקן אומר אלו תפילין של אבי אימא ובשמושא רבא יש שצריך לבודקן פעמים בשבוע. וקצת יש סעד לדבריהם ממזוזה דאמרי' ביומא שנבדקת פעמים בשבוע אלא שאין דומה דבדיקה דאיירינן בה היינו שמא נתקלקל או בלה הקלף וטפי יש לחוש במזוזה מזה מפני לחלוחית מקומה והזרם והמטר:

שימושא רבא

א אמר רבא האי מאן דבעי למיעבד תפילי מייתי אעא טבא תרין אצבעי על תרין אצבעי כעין תרי אצבעי ואי הוו טפי שפיר דמי ואי הוי בציר לא פסול. ונאפיר ביה תלתא נפירין בשוה ומפתי להון כי היכא דניעול בהון קילפא והויין ד' ראשין מעילאי עד מצעי וממצעי לתתאי הוי חד וסימניך ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים. ועביד בכל נפירא חדא נקובתא מפיתחא לפיתחא וה"ל ארבע נפירין דתנן תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני ומייתי קילפא קשה דמן בהמה טהורה אבל דטמאה אסור. דתניא עורות של תפילין בין לכתיבה בין לחפיפה בין עורות נבילות בין עורות טריפות בין בגויל בין בקלף ובלבד שיהו עבודין כהלכתן. במה דברים אמורים בעורות הנאכלים בחיין. ומחפא להההוא אעא בקילפא וחייט ליה עד דמייבש טובא. ומפיק ליה לאעא ואייתר קילפא בנוייא. ויכתוב הני ד' פרשיות דאמור רבנן בקלפא ומהדר ליה סופא (סופא) לאפה ומשוי פרשתא דקדש לימיניה בביתא קמא ופרשתא דסמיך ליה והיה כי יביאך בביתא תנינא ופרשתא דשמע בביתא תליתאי ופרשתא והיה אם שמוע בביתא רביעתא. אמר אביי אי כתביה בגויל שפיר דמי ואי לא לכתבינהו בקלפא לאפי בישרא ובגויל לאפי שערא. מנחות דף לד. **ואמר רב יהודה**

אמר רב כל אות שאין גויל מקיף לה מארבע רוחותיה פסולה ההוא לאפרושי בעלמא דתנן וחכ"א צריך שיהא בין אות לאות כמלא חוט השערה והלכה כוותיה דאביי. ואי הוי איפכא פסולה. וכן במזוזה וכן בס"ת ובעי למכרך קימעי בשערי דתורא כי היכי דלא ליטנפו ומיפתחי. ואידך נמי דלידכור לעגלא דלא ליחטי כדכתיב המעט לנו עון פעור. וליכרוך עליה קילפא או שולפא ובעי למתפר להו בגידין דאמר רב פפא ובתפרן ובאלכסונן שם לה. וא"ד בגידי שור איבעי להו תפר להו בגידי בהמה דקה מהו. פלוגתא היא ולא איפשיטא לן. ועניו דלא איפשיטא לן עבדינן לחומרא. וא"ד משמיה דרב יוסף מותר. ותריסר תפירי ליהוו בהון לבר מדנפק ועייל. ואמר רבא אי הוו עשרה לא הוי פסולה מ"ט דמדשקלה מלכא ושמשא אשתיור עשרה. א"ר פפא משמיה דאביי אי הוו ארביסר שפיר דמי דכד מוספת מנשה ואפרים הוי להו ארביסר. ובעי דליצור בקילפא דביתא צורת דשי"ן דימינא תלתא רישין ודשמאל ד' רישין. אמר אביי אי הוו איפכא פסול. ומאן דכתב תפילין או מזוזה או ס"ת בעי למיבדק להו בחסירות ויתירות. ולא יכתב להו אלא מאן דהוי במצות דכתיב וכתבתם וקשרתם **כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה** אמר רבא כל אלפא ביתא דאתוותא דתגי דהוי בתפילין עשרים וחמש ואלו הן ח"ץ ו"ס ש"י ל"מ ע"ת בפרשת קדש בפ"ר הז"ם א"ך ד"ק חכ"ה ט"ט בפרשת והיה כי יביאך. ודמזוזה שעטנ"ז ג"ץ שבעה בפרשת שמע והיה אם שמוע. וזהו פירושן. ח"ץ דחמץ ד' ד' תגי ו"ס דהיבוסי ג' ג' תגי למ"ע דלמען ד' ד' תגי ת' דתורת ג' תגי יבאך חסר יו"ד ב' דיבאך פ"ר דפטר ג' ג' תגי הז"ם דהזכרים ג' ג' תגי א"ך דישאלך ד' ד' תגי ד' דיד ק' דהקשה ג' ג' תגי ח' דלשלחנו ד' תגי כ"ה דידכה ג' ג' תגי ט"ט דלטוטפת ה' ה' תגי שעטנ"ז ג"ץ ש"ע דשמע ט"ט דלטוטפת ד' ד' תגי נ' דלנפשך ז"ז דמזוזות ג' דדגנך ץ' דהארץ ג' ג' תגי: אמר רבא כל תפילי דלא בדיקי בהנך אתוותא פסולי והני פרשיות דאמרינן לכתוב להו בהדי הדדי ולשוינהו בדרישא ואי אינש דוקנא הוא כתב להו שלא מן הכתב וכן במזוזה. הכא לא בעי שרטוט והתם בעי שרטוט. ובעי דליפשו רצועה עד דמטא לכריסא מן ימינא ולחדיא מן שמאלא. וליצור ליה דמות דלי"ת. מעייף דתרתי רישין דרצועה בהדי הדדי ומעייל חד בגו חד ורישא דהאי בעופתא דהאי ורישא דהאי בעופתא דהאי ולהוי כמין דלי"ת. **דא"ר יעקב א"ר יוחנן קשר של תפילין הלכה למשה מסיני** ולהוי הנך רצועות אוכמיתא דתנן רצועות שחורות הלכה למשה מסיני ודדרעא הוי כולה חד נפירא באצבע דקאי בארבע אפירו ולכתוב לפרשיתא לכולהו לחד ומשוי להו בגוה וליצר ברצועה דמות יו"ד ובעי דלמטו רצועתא כדקשיר בדרעא עד אצבעתא גווייתא דתנן שיעור רצועות תפילין של יד עד שיגיע לאצבע צרדה. ואם החליף פרשיות של תפילין זה בזה בהיפך פסולין. ואם נפסקו ג' חוטין בתפרן פסולין. וצריך למיבדק להו כל ז' שנים תרי זימני: וכדעייל לבית הכסא מעייל בהו באוכנא ועייל וכדמתנח להו מתנח בדרעא ומברך אקב"ו להניח תפילין והדר מתנח לדרישא ומברך אקב"ו על מצות תפילין. וכדחליץ להו חליץ לדרישא והדר דדרעא. סח בין ברכה לברכה מברך שתים. אמר רבא אסור לתלמיד למיחלץ תפילין קמיה רביה דכתיב וירם יד במלך סנהדרין דף קא: וא"ר יוחנן שחלץ תפילין לפניו. מאי תקנתיה. לכרוך רביה ברישא והדר כרכיה תלמיד. והכי עבדי תלמידי דר"ג: אמר רבא לא כשר לאחותי תפילין אלא למאן דקרי תורה נביאים וכתובים. תורה במאי בספר בראשית פסוק אחד בנביאים בשמואל פסוק אחד בכתובים בספר תהלים פסוק אחד בתלמוד תמאני מתיבא מנ"ל דתנן שמואל הקטן אומר בן חמש שנים למקרא בן עשר שנים למשנה בן י"ג למצות. אמר אביי והוא דידע לתרגומי בכולה דכתיב ולמדתם אותם ושמרתם אותם אם אין למידה אין שמירה ואם אין שמירה אין למידה: אמר רבא כל המניח תפילין ומתעטף בציצית וקורא ק"ש ומתפלל מובטח לו שהוא בן העוה"ב. אמר אביי מערב אני בו שאין גהנם שולטת בו ואמר רב פפא אף אני מערב בו שכל עונותיו נמחלין לו **וכל הקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו (ברכות דף יד.) אמר ר' יוחנן** גדולה מצות תפילין יותר מן התפלה שזה תיקון חכמים וזה תיקון היוצר. ומודים חכמים לר' יוחנן ואמר רבי יוסי יהא חלקי עם קושרי תפילין וקוראין ק"ש ומתפללין באימה ע"כ: ואנו תמיהנו טובא על שמושא רבא דכתבי הכא מיהו כתבינן ליה הכא כדאשכחנא יתיה בנוסחאות עתיקי אע"פ שיש בו קצת הוראות נכונות ומינייהו טעות

ומינייהו אין הלשון שלו מכוון כלל שיש בו טעיות הרבה לע"ד בלשון ולא ידעי אי אסדרא יתיה רבוותא קמאי או אפשר דאסדר יתיה חד מן תלמידוי דרבוואתי קמאי (נ"ל) על שמם ולא דקדקו בלשונם וטעו במקצת הוראותיו או אולי הני לישנא דלא דייקי ביה טעות סופר הן כגון מקומות שיש בהן הרבה דתנן על מה שאמר בגמרא. כגון הא ונהוג הנך רצועי אוכמייתא דתנן רצועות שחורות הלמ"מ ומימרא היא בפרק הקומץ (מנחות דף לה.) אמר רבי יצחק רצועות וכו'. וכן נמי בתחילתו אמר רבא האי מאן דבעי למיעבד תפילין מייתי אעא טבא וכו' והאי מימרא לא אשכחא בשם רבא בכולי גמרא ולא אפשר למהוי בשם חכם מחכמי התלמוד דלא הוי קבוע בגמרא או באגדתא ואפשר דבעי למהוי האי דכתב אמר רבא כגון רבא דיליה כלומר על שם הרב שלמדו האי שמושא ולא על שם רבא שהוזכר בתלמוד. וכן מצינו טעות בהאי שמושא שאין לסמוך עליו כלל. ומה שכתב ומשויא פרשה דקדש דימיניה בביתא קמא ופרשה דסמיך ליה והיה כי יביאך בביתא תנייתא ופרשה דשמע בביתא תליתאה ופרשה דוהיה אם שמוע בביתא רביעתא. (נ"א אמאי כתבי אגויל ואמר אביי נמחק וכן לקמן) אמר אביי ואי כתבינהו אגויל שפיר דמו. והאי מילתא טעותא רבה הוא. דהא סידרא דכתיבתא הוא אבל סדר הכנסתן בנרתיקן שמע בבית ראשון לצד ימין המניחן בראשו והיה אם שמוע בביתא שני סמוך לו והיה כי יביאך בבית שלישי קדש בבית רביעי ואפשר דהוי טעות סופר. וכן נמי מאי דכתיב אמר אביי אי כתב בגויל שפיר דמי וכו' האי מימרא ליתא כלל. וכן מה שכתב בשם רבא לא כשר לאנוחי תפילין אלא למאן דקרי תורה נביאים וכתובים וכו' והאי מימרא ליתא בכולי תלמודא ולא אשכחן ליה כלל. ואיכא נמי מאן דבעי מימרא שגם הוראה זו עיקר דהא קיימא לן סוכה מב. דכל בר ישראל שיודע לשמור תפילין חייב בחנוכן. ומה שכתוב בתלמודא תמאני מתיבא מנ"ל דתנן שמואל הקטן וכו'. ה"פ דכיון שהוא בן עשר מתחנך למשנה ודאי כשהוא בן י"ג כבר קרא בתלמוד ח' מתיבות כמו אנן מתנינן תליסר מתיבתא בעוקצין (ברכות דף כ.) :

קיצור תיקון תפילין

א העושה תפילין יתקן דפוס של עץ או של מתכת שיהא מרובע ברבוע גמור ובאלכסון. ולא נתפרש בתלמוד שיעור לאורך ולרוחב ריבוע ד' הבתים (אך) אף שכתוב בשמושא רבא שיהא ריבועו אצבעיים על אצבעיים ולא נהגו העולם כן ור"י דקדק מהא דאמרינן דמקום הנחת תפילין (היינו) ממקום שמתחיל השיער עד סוף המקום שמוחו של תינוק רופס דהיינו גובה ש"ר כדפרישית לעיל (סימן יט) ואמר בפרק המוצא תפילין ופרק כל הצלמים מקום יש בראש להניח שם שני תפילין ואמר (בעירובין) בערכין. (פ"ק דף ג.) ופ"ב דזבחים שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם היה מניח תפילין ואמר בפרק במה אשה דציץ רחב ב' אצבעות ומונח במקום תפילין ואמר בפרק המוצא תפילין מכניסן זוג זוג משום דמקום יש בראש להניח שם ב' תפילין ולא התירו להציל אלא דרך מלבוש ובמקום תפילין. ומכל הלין יש לדקדק דשיעור רחב תפילין הוי לכל הפחות יותר רחב מאצבע שאם לא היו רחבים אלא אצבע א"כ יש מקום בראש להניח ג' תפילין כי הציץ היה רחב ב' אצבעות ומונח במקום תפילין ועוד נשאר מקום לתפילין וא"כ למה שנינו שמכניסן זוג זוג ולא שלש שלש. אלא ודאי שיעור רחבו יותר מאצבע הילכך אין מקום לשלשה תפילין. וטעמא דשמושא רבא כיון דאמר מקום יש בראש להניח ב' תפילין וציץ היה רחב ב' אצבעות ומונח במקום תפילין ושערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם מניח תפילין מסתמא אותו מקום של תפילין היה אצבעיים כרחב הציץ. והאידנא מה שאין עושין הבתים רחבים שתי אצבעות היינו לפי שהתיתורא והמעברתא רחבים ואם היו הבתים רחבים ב' אצבעות מלבד התיתורא והמעברתא לא היה מקום בראש להניח שם שני תפילין הלכך נהגו לעשות רוחב ואורך הבתים בלא שיעור וגם גובהן. וחוקק בדפוס שלש חריצין עומקן כפי רוחב הפרשיות כדי שיגיע חריץ למקום התפר: ולוקח עור דק מבהמה או חיה טהורה או נבילה או טריפה שיהא מעובד לשמה ומרככו ומרטיבו במים ונותנו על הדפוס ומכניסו בחריצין עד שיתייבש ויתקשה. ובעודו לח יעשה כמין שי"ן בולט מקמטי העור אחת מימין ואחת משמאל ומימין הקורא יעשה לה ארבע ראשין ומשמאל הקורא שלש ראשין כשאר כל שי"ן. ואחר שיתייבש ויתקשה אותו עור יפה יוציא את הדפוס וישארו כמין ארבע בתים. והשיני"ן ימשוך למטה עד שיגיע חריץ

השיני"ן ותחתיהן עד מקום התפר. והעור של דפוס יניח ארוך מצד האחד ויכפלנו על פי הבתים ויתפרנו על (ס"א עם) העור שנשאר משלשה צדי הבתים עובר מכל צד. והוא הנקרא תיתורא רחב כמין דף של גשר. ובאותו עור הדפוס שהניח ארוך מצד האחד יעשה גם המעברתא. ויחתוך המעברתא משני צדדין שלא תהא רחבה כמו התיתורא כדי שיהא ניכר הריבוע של התיתורא. ובאותה המעברתא עוברות הרצועות ועל שם כן נקרא מעברתא על כי הרצועות עוברות בתוכה מצד זה לצד זה. ויש שלוקחין עור אחד עב וחזק וכופלין אותה לשנים וחותכין בכפל העליון נקב מרובע כדי ריבוע הבתים ומכניסין בו הבתים והנשאר בעור הדק של הבתים מד' רוחות (של הבתים) פושטין אותה הנה והנה בין ב' הכפלין של העור העב ותופרין אותו עמהם והוא הנקרא תיתורא ומאותו עור העב עושין גם המעברתא וטוב והגון לעשות כן כי מחמת שהוא עב וחזק מתקיים בו מושב התפילין ותפרן ורבוען. ויקח קלף של עור בהמה טהורה או חיה טהורה ואף מנבילה וטריפה שיהא מעובד לשמה ושלא יהא בו נקב שאין הדיו עובר עליו ויכתבו על הקלף במקום בשר. ובתחילת הכתיבה יאמר אני כותב תפילין הללו לשם קדושת תפילין ומלבד זה יכתוב כל האזכרות לשם קדושת השם. ויכתוב ארבע פרשיות שבתורה שנזכר בהן מצות תפילין. פרשת קדש לי כל בכור עד למועדה מימים ימימה וכתב בה **לאות על ידך ולזכרון בין עיניך.** ופרשת והיה כי יביאך עד כי בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים ופרשת שמע עד ובשעריך ופרשת והיה אם שמוע עד על הארץ ובאלו ג' הפרשיות כתוב בהן ולטוטפת. וצריך שיכתבם בימינו ואף אם הוא שולט בב' ידיו. ואם הוא איטר שמאל דידיה ימין הוא לו. וצריך שידקדק בחסירות ויתירות שאם יחסיר או יתיר אות אחת הרי הן פסולין נמצא המניחן מברך בכל יום ברכה לבטלה וגם שרוי בלא מצות תפילין נמצא עונש הסופר מרובה. לכך צריך שיהא מאד ירא שמים וירא וחרד לדבר השם המתעסק בכתיבת תפילין ובתיקונן וכל פרשה ופרשה אחר שיכתבנה יקראנה היטב היטב בכוונת דקדוק פעמי' או שלש ויחזור ויקראנ' קודם שיתננה בתוך ביתה. ואם ייתר אות אחת יש תקנה שיגרור אותה. אבל אם חסר אין תקנה כי אין תולין בתפילין נמצא כתיבתן שלא כסדרן ואמר במכילתא כתב שלא כסדרן יגנזו. וגם צריך לדקדק בתיקון גוף האותיות כאשר ביארתי למעלה (הל' ס"ת סי' י"ב) וגם שתהא כל אות מוקפת גויל מכל עבר ואם אות נוגעת בחבירתה יגרור ביניהם ויפרידם זו מזו ותפילין אין צריכין לשרטט בכל שיטה ושיטה ומי שאין יודע לכוון השיטה בשוה בלא שרטוט טוב הוא שישרטט משום זה אלי ואנוהו עד שיהא הכתב מיושר. וצריך שיקרא כל תיבה ותיבה בפה קודם שיכתבנה. ומחמת שהסופרים רגילים באלו הפרשיות ושגורות בפיהם יכולין לכותבן על פיהם שלא מן הכתב מה שאין כן בספר תורה וצריך שיניח חלק למעלה כדי גגה של למ"ד ולמטה כשיעור אורך הכ"ף והנו"ן פשוטות. אבל בתחלתן וסופן אין צריך ריוח ויעשה השיטות שוות שלא תהא אחת ארוכה ואחת קצרה ועושה כל הפרשיות פתוחות מלבד האחרונה ונהגו לכתוב מנין השיטין ע"פ הקבלה בשל יד ז' שיטין בכל פרשה ופרשה ובשל ראש ד' שיטין בכל פרשה ופרשה. ואם שינה לא פסל מדאמר פרק הקומץ רבה מי שיש לו ב' **תפילין של ראש ואין לו תפילין של יד דטולה עור על אחת מהן** ועושה אותה של יד ואלו הן ראשי שיטין שנהגו לעשות בשל יד. וידבר את היום אתם יוצאים לתת חג ההוא תורת. שניה והיה רחם בשה לאמר כי הקשה בהמה לאות. שלישית שמע את והיה לבבך ובלכתך ידך מזוזות. רביעית והיה ובכל נפשכם ואכלת ה' בכם אשר ה' בין עיניכם ביתך ובשעריך. ואלו ראשי הראשונה של ראש וידבר מזה הזאת זה. שניה והיה וכל פטר חמור ממצרים ומבית עבדים כל פטר רחם הזכרים. שלישית שמע נפשך לבניך על. רביעית והיה עשב לא תתן על בניכם. כתוב בשמושא רבא ורב אלפס הביאו בהלכותיו אמר רבא כל אלפא ביתא דאתוותא דתגי דהוו בתפילין כ"ה. ואלו הן ח"ץ ו"ס ש"י ל"מ ע"ת בפרשת קדש. בפ"ר הז"ם א"ך דק"ח כ"ה ט"ט בפרשת והיה כי יבאך. ודמזוזה שבעה שעטנ"ז ג"ץ בפרשת שמע והיה אם שמוע. וזהו פירושן. ח"ץ דחמץ ד' ד' תגי ו"ס דהיבוסי ג' ג' תגי. למ"ע דלמען ד' ד' תגי ת' דתורת ג' תגי. ב' דיביאך פ"ר דפטר ג' ג' תגי. הז"ם דהזכרים ג' ג' תגי. א"ך דישאלך ד' ד' תגי. ד' דיד ק' דהקשה ח' דלשלחנו ד' תגי. כ"ה דידכה ג' ג' תגי. ט"ט דלטוטפת ה' ה' תגי. שעטנ"ז ג"ץ ש"ע דשמע ט"ט דלטטפת ד' ד' תגי נ' דנפשך ז' ז' דמזוזות ג' דדגנך ץ' דהארץ ג' ג' תגי.

אמר רבא כל תפילי דלא בדיקי בהני אתוותא פסילי. והני זיוני דמפרשי הכא היינו תגים גדולים אבל תגים קטנים מה לו להזכיר שעטנ"ז ג"ץ הלא בכל מקום שיש אלו האותיות צריכין תגים קטנים. כדאיתא בפרק הקומץ רבה . ובגמ' דידן לא הוזכרו כלל אלו התגין ולא מסתבר כלל למיפסל תפילין בשביל חסרון אלו התגין והרבה דברים כתב בשמושא רבא שאין לסמוך עליהם. והרמב"ם לא כתבם בספרו אך כתב אחרים וז"ל וצריך ליזהר בתגין של האותיות והן כמו זיניי"ן זקופים על האותיות שיש להן תג כמו שהן כתובין בספר תורה. ואלו הן האותיות המתויגות שבארבע פרשיות הללו. פרשה ראשונה יש בה אות אחת בלבד שהיא מ' סתומה של מימים ועליה ג' זיונין. פרשה ב' יש בה ה' אותיות וכל אחת מהן ה' ועל כל אחד מחמשתן ד' זיונין. והן ה' של ונתנה וה' ראשונה וה' אחרונה של כי הקשה וה' של ויהרג וה' של ידכה. פרשה ג' יש בה (ח' אותיות) צ"ל ה' אותיות ואלו הן ק' של ובקומך יש עליה ג' זיונין וטט"ף של ולטטפת על כל אחד משלשתן ד' זיונין. פרשה ד' יש בהן ה' אותיות ואלו הן פ' של ואספת יש עליה ג' זיונין ות' של ואספת יש עליה (ג' זיונין א') וטט"ף של ולטוטפת על כל אחד משלשתן ד' זיונין. כל אותיות המתויגות שש עשרה. ואם לא עשה התגין או הוסיף וגרע בהן לא פסל עכ"ל. הלכך טוב שיעשו כולן כי אין פסול ושנוי לא בתוספת ולא בגרעון. ואלו הן חסירות ויתירות שכתב הרמב"ם ז"ל (פ"ב מהלכות תפילין) ראשונה קדש לי כל בכור מלא זכור מלא בחזק חסר הוציא מלא וי"ו יביאך מלא האמרי חסר והיבוסי מלא לאבתיך חסר וי"ו העבדה חסר וי"ו מצת חסר וי"ו השביעי מלא מצות מלא שאר חסר גבלך חסר בעבור מלא לאות מלא ולזכרון מלא עיניך מלא תורת מלא הוצאך חסר יו"ד החקה חסר למועדה מלא. פרשה ב' והיה כי יבאך חסר יו"ד ולאבותיך חסר וי"ו חמר חסר בכור מלא בחזק חסר הוציאנו מלא וי"ו יו"ד ויהרג חסר בכור מלא מבכר חסר ועד בכור מלא זבח חסר וכל בכור מלא לאות מלא ידכה כתוב בה' ולטוטפת חסר וי"ו אחרונה עיניך מלא הוציאנו מלא וי"ו יו"ד: פרשה ג' מאדך חסר לבניך מלא בביתך חסר יו"ד שניה ובקומך מלא לאות מלא ידך חסר לטטפת חסר שני וי"ן עיניך מלא מזוזת חסר וי"ו ראשונה ביתך חסר יו"ד שניה ובשעריך מלא. פרשה ד' והיה אם שמע חסר מצותי בוא"ו אחת יורה מלא ומלקוש מלא ותירשך חסר וי"ו והשתחויתם מלא יבולה מלא הטבה חסר נתן חסר אתם חסר לאות מלא לטוטפת חסר וי"ו אחרונה עיניכם מלא אתם חסר בביתך חסר יוד שניה ובקומך מלא מזוזות מלא ביתך חסר יו"ד שניה ובשעריך מלא לאבתיכם חסר וי"ו ובלטטפת השלישית נחלק עליו ר"ת ואומר שגם הוא חסר ב' וי"ן. ואחר שיכתוב הפרשיות כתקנן ויזיינם יקראם היטב היטב בכוונת דקדוק ויגלול כל פרשה ופרשה מסופה לתחלתה כדאמרינן (הל' מזוזה סי' ד) גבי מזוזה כורכה מאחד כלפי שמע ויכרוך על כל פרשה ופרשה שער של בהמה טהורה ויש שכורכין על כל פרשה ופרשה קלף קטן קודם שישימנה לבית. וכן כתוב בשמושא רבא ולכרוך עליה קלפא או שילפא. וכן הרמב"ם ז"ל כתב שיכרוך הפרשיות במטלית והביא אותם בכלל ח' דברים המעכבין בתפילין. ותימה הוא לומר דכריכת מטלית מעכב. ובצרפת ובאשכנז לא נהגו לכרוך עליה לא מטלית ולא קלף אלא כורכין שיער סביבותיו: ובירוש' פ"ק דמגילה הלי"א אמר דהל"מ כותבין בעורות ובדיו ומסרגלים בקנה **וכורכין בשיער וטולים במטלית ודובקין בדבק ותופרין בגידין.** וכתב הר"ר ברוך בעל התרומה דאין ראיה משם לטלות מטלית או לכרוך קלף על הפרשיות דלא איירי בהכי אלא מיירי כשיש קרע בקלף וקאמר שישימו מטלית או קלף על הקרע וידבקנו בדבק וכן מוכח במסכת סופרים (פ"ב) דשנו ע"ג קרע (ס"א גבי קרע) של ס"ת. ואחר שיכרוך השיער סביב הפרשה יכניסנה לבית פרשה קדש מימין הקורא שהוא שמאל המניח בבית ראשון ושתהיה זקופה הפרשה כגון שמעמידים ס"ת בהיכל. ובבית ב' הסמוך לו פרשת והיה כי יביאך ובבית שלישי פרשת שמע ובבית רביעי שהוא בית החיצון פרשה והיה אם שמוע. זהו סדר הנחתם ככתיבתם (ס"א בבתים) לרש"י אבל לר"ת והיה אם שמוע בבית ג' ושמע בד'. ומיהו גם לדברי ר"ת צריך לכתבן כסדר שהן כתובין בתורה כדתניא במכילת' בד' מקומות מזכיר פרשת תפילין וכו' ואלו הן **קדש והיה כי יביאך שמע והיה אם שמוע** כותבן כסדרן ואם כתבן שלא כסדרן יגנזו. הלכך בתפילין של יד שהן כתובים בקלף אחד יניח חלק לפרשה ג' שהיא והיה אם שמוע ויכתוב פרשה ד' שהיא שמע ואח"כ יכתוב והיה אם שמוע על החלק שהניח

ואחר שהכניסן בבתים יכפול את עור דפוס הבתים שהניח ארוך לצד העודף על פי הבתים ויעשנו מרובע והוא הנקרא תיתורא. ומאותו העור עצמו יעשה גם המעברתא. ויחתוך המעברתא מב' צדדין כדי שיהא ניכר ריבוע התיתורא. והנשאר באמצע היא הנקרא מעברתא שמכניסין בו הרצועות. ויש שמביאין עור אחר חזק ועושין ממנו התיתורא כאשר ביארתי למעלה ואחרי שיעשה התיתורא מרובע בריבוע אלכסון יתפור אותם בגידי בהמה טהורה בתפירה מרובעת. ויתפור ג' תפירות בכל צד שיהא בין הכל י"ב תפירות. וחוט התפירה יהא סובב משתי רוחות ויעביר חוט התפירה בין כל בית לבית. ואם נפסקה התפירה בג' מקומות צריך לתפרה פעם אחרת. ואח"כ יכניס הרצועה בתוך המעברתא ויעשה קשר של תפילין. וימדוד הרצועות סביב ראשו ויכוין שיהא קשר של תפילין בגובה הראש ולא למטה בצואר ויעשה הקשר כמין דל"ת. ורוחב הרצועה לא יהא פחות מאורך שעורה וארכה של צד ימין עד הטבור ושל צד שמאל עד החזה. וי"מ של צד ימין עד המילה ושל צד שמאל עד הטבור ואם פיחת לא פסל. ובתפילין של יד יעשה דפוס של עץ אחד ארכו כפי רחב הפרשיות ויקח עור דק מבהמה או מחיה טהורה ואף מנבילה וטריפה שיהא מעובד לשמה ומרככו ומרטיבו במים ונותנו על הדפוס עד שיתייבש ואחר כך יוציאו הדפוס וישאר הבית עשוי. ויכתוב ארבע פרשיות בקלף אחד **קדש והיה כי יביאך שמע והיה אם שמוע** לרש"י. ולר"ת ז"ל **קדש והיה כי יביאך והיה אם שמוע** שמע. ולפר"ת צריך שיניח פרשה והיה אם שמוע חלק עד שיכתוב פרשה שמע שהיא הרביעית ואח"כ יכתוב פרשה והיה אם שמוע שהיא הג' דבעינן כתיבה כסדר שהן כתובות בתורה. ונהגו לכותבן ז' שיטין בכל פרשה ויכרוך ד' פרשיות מסופן לתחלתן וכורך עליהם שער בהמה טהורה ויש שנוהגים לכרוך עליהם קלף. ולדברי הרמב"ם ז"ל מטלית ונותנן לבית ונהגו להעביר עור על הבית לרוחב הזרוע ואומרים דהיינו מעברתא דתפילין. ולא נהירא לי דמעברתא דתפילין שייך בשל ראש ושל יד כמו התיתורא דתפילין. והסופרים נהגו כן לפי שהתפילין של יד גבוהין וקצרין ומשימין אותן תחת בגדיהם ומתנדנדין (תחת הבגדים) ונפסדין ומתקלקלים העבירו רצועה זו עליהם לחזקם ואין נפסלין בכך משום בית החיצון שאין רואה את האויר כדפרישית לעיל. ועושה התיתורא והמעברתא מעור הבית או מעור אח' כדרך שעושה לתפילין של ראש מרובעת בתפרן ובמנין התפירה ומכניס הרצועה במעברתא ויעשה קשר שתהא הרצועה עוברת בו להדקה בזרועו ובסוף הרצועה אצל הקשר יעשה קשר קטן כצורת יו"ד. ואורך הרצועה שתגיע עד אצבע צרדה. ויכרוך סביב אצבעו ג' פעמים. וכשהוא מניח תפילין מניח של יד תחלה ומברך להניח ומניח של ראש בלא ברכה ואם סח בינתים אפילו לענות אמן יהא שמיה רבה או קדושה או עונה אמן אחר ברכה ששמע צריך לחזור ולברך **על של ראש על מצות תפילין** זהו לפירש"י. אבל לפר"ת ז"ל מברך לעולם ב' ברכות על של יד להניח ועל של ראש על מצות ואם סח ביניהם מברך על של ראש שתים להניח ועל מצות. ולמעלה כתבנו שדברי רבינו תם עיקר ולכתחלה יש לעשות כן וכשהוא חולצן חולץ של ראש תחלה ומניחו בתיק ומניח של יד עליהן בתיק. אבל לא יניח של יד תחלה בתיק ויתן עליהם של ראש לפי שכשיבא להניחן היה צריך להעביר על של ראש שהן למעלה ופוגע בהן תחלה כדי ליקח של יד שהוא צריך להניחו בזרוע תחלה ונמצא מעביר על המצות. ובכל פעם שמניח תפילין ביום צריך לברך על כל פעם ופעם:

הלכות ציצית

א (מנחות דף מג.) ת"ר הכל חייבין בציצית נשים ועבדים כהנים לוים וישראלים. ר"ש פוטר בנשים מפני שמצות עשה שהזמן גרמא היא ונשים פטורות. וקי"ל כר"ש והביא ר"ת ז"ל ראיה מפ' במה מדליקין מהא דרבי יהודה בר רבי אלעאי שהיו תלמידיו מחביאין ממנו כנפי כסותן מפני שלא היה להם ציצית בסדינן. וקאמר ואינהו סברי משום כסות לילה פי' אע"ג דסדין חייב בציצית לא היו מניחין בו ציצית משום דלמא אתי להניח ציצית בסדין שהוא כסות לילה והוא פטור כר"ש והוי כלאים שלא במקום מצוה ומדנקט תלמודא האי טעמא ולא נקט טעמא אחרינא דמפרש במסכת מנחות גזירה משום קלא אילן או שמא יקרע סדינו בתוך ג' אלמא דהכי הלכתא ועוד ראיה מפרק במה מדליקין מהא דקאמר בשמעתין דג' על ג' דפריך כי היכי דמרבינן שאר בגדים לענין טומאה נרבינהו נמי לענין ציצית מאשר תכסה בה. ומשני ההוא מבעי ליה לרבות כסות סומא. והיינו כר"ש ולא קאמר לרבות

בעלת חמש כרבנן. ועוד סתם ברייתא בפ"ק דקדושין דקא חשיב ציצית בהדי מצות עשה שהזמן גרמא. ועוד דבפ"ב דזבחים פליגי תנאי חד מרבה כסות סומא מאשר תכסה וחד נפקא ליה מאשר ולא קאמר דסבר כרבנן אלא דוחק להעמיד שניהם כר"ש. ועוד דאמר בברכות פרק היה קורא למה קדמה פרשת והיה אם שמוע לויאמר שפרשת והיה אם שמוע נוהג בין ביום בין בלילה ופרשת ויאמר אינו נוהג אלא ביום ועוד קאמר התם אמר רב יוסף כמה מעליא הא שמעתתא דכי אתא רב שמואל בר יהודה אמר אמרי במערבא דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אני ה' אלהיכם אמת פי' היו אומרים התחלת פרשת ציצית בערב (ס"א וגמרה בערב) ומדלגין כל מצות ציצית לפי שאין נוהג בלילה. אמר אביי הילכך אתחולי מתחלינן כדמתחלי במערבא וכיון דמתחלינן מיגמר נמי גמרינן דהא אמר רב כהנא א"ר אם התחיל גומר אלמא דכל האמוראים סברי דמן הדין אין לאומרה בערב ולא קי"ל כרב יהודה דרמא תכלתא לפרווזמי דאינשי ביתי': מנחות דף מג. **מ"ט דר"ש דתניא וראיתם אותו פרט לכסות לילה או אינו אלא פרט לכסות סומא כשהוא אומר אשר תכסה בה הרי כסות סומא אמור** אלא **מה אני מקיים וראיתם אותו פרט לכסות לילה ומה ראית לרבות כסות סומא ולהוציא כסות לילה מרבה אני כסות סומא שישנו בראיה אצל אחרים ומוציא אני כסות לילה** שאינו בראיה אצל אחרים היה אור"ת הא דקאמר הכא פרט לכסות לילה היינו כסות המיוחד ללילה אבל כסות המיוחד ליום אין בו משום כלאים אפילו אם לובשו בלילה ודקדק זה מדאמר בפרק התכלת א"ר זירא אמר רב מתנה אמר שמואל תכלת אין בו משום כלאים ואפילו בטלית פטורה. ומסיק דהאי טלית פטורה מיירי בהטיל למוטלת ודקדק ר"ת ז"ל מהא דקאמר ואפילו ולא קאמר אפי' בלא וי"ו משמע דבלא טלית פטורה איצטריך לאשמועינן דתכלת אין בה משום כלאים כי ההיא דפ' טרף בקלפי א"ר אלעזר משום בר קפרא אומר היה ר"מ איברי עולת חול שניתותרו עושה להן מערכה וסודרן ואפי' בשבת מוכח התם מדקאמר ואפי' בוי"ו בתרתי (ס"א דתרתי) מילי אתא לאשמועינן. והכא נמי אתא לאשמועינן דאין בה משום כלאים אפי' בלילה ואע"ג דלאו זמן ציצית הואי דלגמרי התיר הכתוב כלאים בציצית ואין בו משום כלאים כלל ואפי' ללובשו בלילה וכן משמע מהא דקאמר (מנחות דף מ.) גבי סדין בציצית גזירה משום כסות לילה ולא קאמר גזירה שמא יתכסה בו בלילה וכן אמר בפרק התכלת דטלית שאולה חייבת בציצית משלשים ואילך משום דנראית כשלו ומשתרי בה כלאים אע"ג דפטורה מדאורייתא אצלו כיון דהותרה אצל בעל הטלית. ובספרי תניא אם היתה מיוחדת ליום ולילה חייבת בציצית. ועוד תניא התם רבי יהודה בן בבא אומר ביחוד בטלו חכמים כסות אשה מן הציצית אלא פעמים שמתכסה בה בעלה. הילכך נראה דכלאים בציצית שרי בטלית של איש בין לאיש בין לאשה בין ביום בין בלילה ואפ"ה חשיב מצות עשה שהזמן גרמא כיון דכסות לילה פטור. ועוד דטלית של יום נמי אם נפסק בלילה שרי ולא מיחייב עד ביום (ס"א עד היום). נראה לי דהני תרי שינויי סתרי אהדדי דלשנויא קמא מתעטף בלילה כסות יום חייב לברך מדלא משכח דהוי מצות עשה שהזמן גרמא אלא משום דכסות לילה פטור משמע הא כסות יום חייב אף בלילה ולאידך שינויא משמע דכסות יום אין מברכין עליו בלילה מדקאמר שאם נפסק בלילה דלא מיחייב לתקנה עד היום. וראיתי באשכנז לפני יום הכפורים כשמשכימין שליח ציבור מתעטף בטלית של אחר כדי להפטר מהברכה משום טלית שאולה. משום דמספקא להו בטלית. שאינו שלו צ"ל שהוא שלו אם צריך לברך או לא. ונראה לי כשינויא קמא כי היכי דכסות לילה פטור אפי' ביום הכי נמי כסות יום חייב אפי' בלילה וכ"כ בספר המצות שריצב"א היה מברך בליל יום הכפורים כשהיה מתעטף בטליתו. וכן משמע בירושלמי בפ"ק דקידושין דקאמר אמר להם ר"ש אי אתם מודים לי שהיא מצות עשה שהזמן גרמא שהרי כסות לילה פטור מן הציצית אלמא תלי טעמא דהזמן גרמא בכסות לילה אלמא הא (ס"א משמע הא) כסות יום חייב אף בלילה:

ב ומה שמתעטפין באשכנז בטלית של אחר כדי להפטר מן הברכה משום טלית שאולה נראה לי דטועין הם דהא דטלית שאולה פטורה מהציצית היינו השואל מחבירו טלית שאינה מצוייצת עד ל' יום פטור מלהטיל בה ציצית שנאמר גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אבל בכסות שאינה שלך לא חייבה תורה לעשות גדילים אבל השואל מחבירו טלית מצוייצת

צריך לברך וכן מצאתי שכתב בעל העיטור ז"ל. ולמאי דפריש (ס"א דפרישית) שכלאים בציצית מותר אף בלילה תקשה לך הא דאמר בפ' התכלת גבי כהנים נהי דאשתרי כלאים לגבייהו בעידן עבודה שלא בעידן עבודה מי משתרי. ויש לחלק דהכא גדילים תעשה לך אלא תלבש שעטנז קאי וקאמר רחמנא בכהאי גוונא תלבש ומשמע דכל לבישה התירה תורה בין ביום ובין בלילה כמו אם לא היה כלאים. אבל התם לבישה בלא עבודה לא הותרה מעולם. ועוד כלאים בציצית הותר בטלית המיוחד ס"א לא הותר אלא במיוחדין ללבישה שעיקרו עשוי להנאתו הילכך כל זמן לבישתו הותר בין ביום בין בלילה אבל גבי כהנים לא הותר אלא במיוחדים לעבודה הילכך דוקא בעידן עבודה שרי. ס"א ועוד היה אומר ר"ת דאף שלא בעידן עבודה שרי וה"ק נהי דאשתרי בעידן עבודה כלומר בבגדים המיוחדים לעבודה שלא בעידן עבודה כמו בגדים שאין מיוחדים לעבודה כמו בגדי חול מי שרי. וכן מוכח בתוספתא דכלאים דתניא בגדי כהונה ובגדי כהן גדול אין בהם משום כלאים ס"א בגדי כהן גדול שיצא בהן למדינה חייב. במקדש בין לשרת בין שלא לשרת פטור אלמא אין בהם משום כלאים אפילו שלא בשעת עבודה. והא דאמר ביומא בפרק בא לו שהיו מקפלין אותן ומניחין אותן תחת ראשיהן דלאו תחת ראשיהם ממש משום כלאים היינו דוקא בהצעה שלא כדרך לבישה. וטעמא דמילתא דשאני לבישה שלא ניתנה תורה למלאכי השרת דכשיגמור עבודתו יפשיטו מיד ולא ישתהו עליו כלל הילכך כשהתירה תורה לבישה לגמרי הותרה אפי' שלא בשעת עבודה:

ג ורבנן האי אשר תכסה בה מאי עבדי ליה. מבעיא ליה לכדתניא על ד' כנפות כסותך ארבע ולא ג'. אתה אומר ד' ולא ג' או אינו אלא ד' ולא ה'. **כשהוא אומר תכסה בה הרי בעלת ה' אמור הא מה אני מקיים ארבע** ד' ולא ג'. ומה ראית לרבות בעלת ה' ולהוציא בעלת ג'. מרבה אני בעלת ה' שיש בכלל ה' ד'. ומוציא אני בעלת ג' שאין בכלל ג' ד'. **ואידך נפקא ליה מאשר** והא דתניא בספרי בפרש' ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם שומע אני אף בעלי ג' ובעלי ה' ובעלי ו' ובעלי ז' ובעלי ח' במשמע ת"ל ארבע כנפות יצאו בעלי ג' ובעלי ה' ובעלי ו' ובעלי ז' ובעלי ח'. נ"ל דהכי פירושו אי לא כתיב אלא על כנפי בגדיהם ה"א דכל (ס"א שבכל) כנפים שיש לבגד אמרה תורה לעשות ציצית הן מעט הן הרבה ת"ל על ד' כנפות ונתמעטו מעט והרבה. ובעלי ג' פסול אף אם הטיל ארבע (ס"א והרבה. ונתמעטו בעלי ג' שהוא פסול אף אם הטיל בו בד' ציצית) דעל ארבע בעיא וליכא. ונתמעטו בעלת ה' ויותר שאין להטיל בכל הכנפים אלא בד' מהם:

יום שכא

ד תנן בפרק הקומץ ד' **ציציות מעכבות זו את זו שכולן מצוה אחת.** ר' ישמעאל אומר ארבעתן ד' מצות ומאי בינייהו (שם דף לז:) בגמרא אמר רב יוסף סדין בציצית איכא בינייהו. לת"ק דאמר מצוה אחת הן אי חסר אחת מהן ליכא מצוה והוו להו אינך כלאים. ולרבי ישמעאל לא הוי כלאים דהשלש שנשארו הוו ג' מצות. רב אדא בר אהבה (ס"א רבה בר אהינא) אמר טלית בת ה' איכא בינייהו. לת"ק דאמר מצוה אחת הן ארבעתן מצוה אחת וכי רבי רחמנא טלית בעלת ה' להטיל לד' כנפותיה רבייה. ס"א ולא להטיל לכנף חמישי דמצות ציצית בד' כנפות. ולר' **ישמעאל דאמר ארבעתן ארבע מצות** כי רבייה רחמנא לבעלת ה' להטיל לכולהו רבייה דהא כל חד וחד מצוה באפי נפשה. רבינא אמר הא דרב הונא איכא בינייהו דאמר רב הונא היוצא בטלית שאינה מצוייצת כהלכתה בשבת חייב חטאת. וכ"ע אית להו דרב הונא ואם הטיל לה כנפים ולא הטיל לרביעית לת"ק הוי מצוייצת שלא כהלכתה וחייב חטאת דהני ציציות הוי משוי ולר' ישמעאל הוו מצוייצת כהלכתה דג' מצות מיהא איכא. אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי ישמעאל. ולית הלכתא כוותיה:

ה (מנחות דף לז.) אמר רב שישא בריה דרב אידי (בר אבין) האי מאן דבצריה לגלימיה לא עביד ולא כלום מ"ט שוייה טלית בעלת ה'. פי' שחתך אחד מן קרניה ועשה ממנה ב' קרנות כדי לפוטרה מן הציצית. אמר רב משרשיא האי מאן דצרייה לגלימיה לא עשה ולא כלום מ"ט כמאן דשריה דמיא ותנן נמי כל חמתות הצרורות טהורות חוץ משל ערביים. פי' דצרייה לגלימיה שהגביה כנפי הטלית ותפרן שלא נשאר כנף בטלית לפוטרה מן הציצית:

ו תנן בראש התכלת שם (דף לח.) התכלת אינו מעכב את הלבן הלבן אינו מעכב את התכלת. פירש"י אף ע"ג דמצוה לתת ב' חוטי תכלת וב' לבן בציצית אפילו הכי

אין זה מעכב את זה ואי עביד ארבעתן תכלת או ארבעתן לבן יצא ולכאורה הוי משמע דאין זה מעכב את זה היינו שאם הטיל ב' חוטין מין אחד יצא כי הא **דתפילין** [דף לח.] **של יד אינה מעכבת של ראש ושל ראש אינה מעכבת של יד.** ונהגו כפירוש רש"י. וכן מוכח בפרק התכלת והלא כל המטיל תכלת בסדינו בירושלים אינו אלא מן המתמיהים ומפרש דאסרוה גזירה משום קלא אילן פי' צבע הדומה לתכלת וכיון שאין תכלת הוי כלאים שלא במקום מצוה. ופריך לא יהא האי אלא לבן פי' מאי איכפת לן אי הוי קלא אילן לא יהיה חשוב (ס"א אי רמי קלא אילן לא יהא האי קלא אילן חשוב) אלא צמר לבן בעלמא ואמרינן אין לו תכלת מביא לבן (אלא) אלמא משמע דאי הוי לבן אין כאן איסור אפילו בטלית של פשתן אע"ג דבלאו הני דקלא אילן איכא ב' חוטי לבן. אלמא היכא דלית ליה תכלת בעי למירמי ד' חוטי לבן ומיהו יש לדחות דאע"פ דבשל חוטי לבן לחוד איכא מצות ציצית אי רמי טפי ליכא איסור כלאים דאין זה מוסיף על המצוה דגדיל שנים גדילים ארבע דדרשינן מיניה ב' חוטי לבן וב' חוטי תכלת לאו למעוטי טפי קאתי כדאשכחן (סוכה דף לד.) גבי ערבי נחל דדרשינן ערבי שנים ונהגו להשים הרבה ערבות בלולב. וכן פירש"י בפרק התכלת גבי טלית שכולה תכלת דקאמר עלה כאן בטלית בת ח' חוטין ופירש"י עלה אין כאן משום בל תוסיף כיון דציצית אחד ולא ב'. וקשה דבסנהדרין פרק אלו הן הנחנקין משמע דאם הוסיף חוטין בציצית פסול. ג.בי זקן ממרא דקאמר רבי אליעזר אינו חייב אלא על דבר שעיקרו מד"ת ופירושו מדברי סופרים ויש בו להוסיף ואם הוסיף גורע ואין לנו אלא תפילין. ופריך והא איכא ציצית. ומשני אי קשר העליון דאורייתא גרוע ועומד הוא. י"ל דכל מה שהוסיף מד' חוטין עד ח' לאו גורע הוא ולא מיפסל בכך. כדאשכחן אמוראי בפרק התכלת רב אחא בר יעקב רמי ארבע ורב ירמיה מדיפתי רמי ח' ולא פליגי הני אמוראי אלא מר עביד הפחו ומר עביד היתר ובסנהדרין במוסיף על תמניא. וקצת תימה דהכא משמע מקרא דאי בעי עביד הכי ואי בעי עביד הכי. בשלמא אי אמרינן דפליגי איכא למימר דבהכי פליגי דמאן דרמי ד' כדדרשינן גדיל שנים וגדיל ד' ומאן דרמי תמני סבר דגדילים דקאמר רחמנא אכל מין ומין קאי מלבן גדילי' מתכלת ס"א גדילים מלבן גדילים מתכלת דהיינו צמר ופשתים דקאי גדילים עלייהו. וצ"ל דאף זה במשמעות גדילים דאי עביד גדילים מתכלת ולבן ב' חוטין מזה וב' חוטין מזה גדילים קרינן ביה ואי עביד מכל מין ומין גדילים כגון ד' חוטין לבן וד' חוטין תכלת גדילים קרינן ביה ולאו מוסיף הוא אבל אי רמי טפי הוי מוסיף וגרוע (ועומד הוא) ולעולם גדילים בעינן דהיינו ד' חוטין בין שיש בו ב' מינים בין שאין בו אלא מין אחד (ס"א אפילו ממין אחד) כמו שפירש"י וראיה עוד לדבריו מהא דאמר גבי טלית שכולה תכלת כאן בטלית בת ד' חוטין כאן בטלית בת שמנה חוטין פירוש בטלית בת ח' תוטין ד' חוטי תכלת והטיל בה ד' חוטי קלא אילן לקיים בה מצות ב' מינים פסולה והואיל ולבד קלא אילן איכא חוטין כל צרכה חיישינן דילמא מזבין ליה לאינש אחרינא וסבר דכולה תכלת ושקיל ד' מינייהו ורמי להו בטלית אחרינא. אבל בטלית בת ארבע חוטין שיש בהם ב' חוטי תכלת יכול לתת בה ב' חוטי קלא אילן לשם לבן וליכא למיחש שמא יקח ממנה ב' חוטין ויתנם בטלית אחר כיון דליכא אלא ד' חוטי ואי שקיל מינייהו מיפסל. אלמא דבפחות מארבע חוטי לא מתכשר אפילו ממין אחד:

ז (מנחות לח:) התכלת אינה מעכבת את הלבן וכו' לימא מתני' דלא כרבי דתניא וראיתם אותו מלמד שמעכבין זה את זה דברי רבי וחכ"א אין מעכבין. ומסיק (שם:) אמר רבא לא נצרכה אלא לגרדומין [דף לח:] דאי אגרדום תכלת וקאי אלבן או אגרדום לבן וקאי אתכלת לית לן בה. דאמרי בני ר' חייא גרדומי תכלת וגרדומי אזוב כשירין. וכמה שיעור גרדומי אמר מר בר המדורי אמר שמואל כדי לעונבן. משמע דאי איגרדום תרוייהו פסילי אפילו נשאר בהם כדי עניבה ולכך היה אומר ר"ת דעכשיו שנותנין ד' חוטין שנים משום לבן ס"א ושנים משום תכלת וכופלין אותם לח' אם נפסקו ב' מן הח' ונשאר בהם כדי עניבה כשר. ואם נפסקו ג' פסול שמא לא נשאר בהם אלא חוט אחד שלם. וי"א דהך שינויא דגרדומין אליבא דרבי. דלרבנן אתיא מתני' כפשטה דתכלת אינה מעכבת את הלבן כלל אלא דדחיק תלמודא לאוקמי למתניתין אליבא דר' ובגרדומי. ודוקא לרבי דאית ליה דמעכבין זה את זה ותרוייהו מצוה אחת מועיל השלם לחבירו כאילו כולן שלמים אבל לרבנן דלא מעכבין אהדדי הוו כב' מצות ואי איגרדום חד ואי קאי אידך אין מועילין זה מזה: ואין

הלכה כרבי דר' יוחנן בן נורי פליג עליה וקי"ל הלכה כרבי מחבירו ולא מרבו. ולא מסתבר דתיהוי מילתא דרבי חייא בפלוגתא דרבי ורבנן אלא ככ"ע אתיא. וי"מ אי איגרדום תכלת וקאי אלבן היינו דנפסק החוט מעיקרו ולא נשתייר בו אלא כל שהוא. לרבי דס"ל מעכבין זה את זה ס"א דלעולם צריך ב' חוטי לבן וב' חוטי תכלת מצוה אחת הן ומועיל השלם לחבירו אבל לרבנן דסברי דאין מעכבין זה את זה (הא) אלא בין יש לו תכלת בין יש לו לבן צריך שיתן ארבע חוטין ס"א פי' אפי' הן ממין אחד אם נפסק החוט מעיקרו פסול דכיון דנפסק במקום חיבורו בכנף ולא נשאר כ"א ג' חוטין. אבל אם נפסק מכל ארבעתן ונשתייר בהן כדי עניבה כשר. והא דמייתי הא דבני רבי חייא אהא דאמר רבא לא נצרכא אלא לגרדומין. לא שיהא לגמרי כההיא דר"ח אליבא דרבנן דמצרכי לכל ס"א כההיא דבני ר' חייא דבני ר"ח אליבא דרבנן מצרכי לכל ארבע חוטין כדי עניבה. וגרדומי תכלת אכל ד' חוטין קאי דאיגרדום מקצתן ונשתייר מקצתן וכיוצא בו לרבא אליבא דרבי אי איגרדום חוטי תכלת לגמרי ואשתייר חוטי לבן שלמים או להיפך. ולא מייתי ראיה מבני ר"ח אלא דלא בעינן סופן כתחילתן למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה. והא דקאמר רב נפסק חוט מעיקרו פסול לאו דוקא מעיקרו אלא כל שלא נשאר בו כדי עניבה נפסק מעיקרו קרי ליה. כיון דלא נשאר בו כדי הכשר. ופירוש זה עיקר דגרדומי תכלת דבני ר' חייא משמע דאיגרדום כל ארבעתן כי קורא לכל הציצית תכלת כדקאמר תכלת שכרך רובה כשירה. וכן רמי תכלתא לפרזומא דאינשי ביתיה וכן משמע לישנא דגמ' דקאמרי מאי שירין ומאי גרדומין לאו שירין דאיפסיק מנייהו ודאשתייר מנייהו גרדומי דאיגרדום איגרדומי אלמא דגרדומי אכל ד' חוטי קאי. וכן משמע דומיא דגרדומי אזוב דקאי אכל ג' קלחי אזוב. הלכך אפי' אי איגרדום כל ח' חוטין ונשתייר בהן כדי עניבה כשר. ואם יש אפי' בחוט אחד פחות מכדי עניבה פסול. איבעיא להו כדי עניבה כדי לענב כולהו בהדי הדדי או דילמא כל חד וחד לחודיה תיקו: ואזלינן לחומרא ובעינן כדי לענבם כולהו בהדי הדדי. בעי רב אשי אלימי ולא מיענבי ואי הוו קטיני מיענבי מאי. א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי כ"ש דמינכר וכשרין. אמר רבא ש"מ צריך לקשר על כל חוליא וחוליא. דאי ס"ד לא צריך הא דאמרי בני רבי חייא גרדומי תכלת כשרים כיון דאשתרו להו עילאי אשתרו כולהו. מכאן משמע קצת דכדי עניבה דקאמר לעיל לא בעינן שישייר בפתיל כדי עניבה אלא אפילו נפסק כל הפתיל ונשתייר בגדיל כדי עניבה. מדקאמר כיון דאשתרו עילאי אשתרו כולהו דאי נשאר כדי עניבה בפתיל לא משתרי הקשר ורש"י דחק לפרש דרבא לית ליה דבר המדורי דבעי עניבה ולא משמע כן. וכן בספרי תני בפרשת גדילים בד"א בתחילתה אבל בשיריה ובגרדומיה כל שהוא. משמע דאגדילים קאי:

ח ומאן תנא דפליג עליה דרבי האי תנא **דתניא ר' יצחק אומר משום ר' נתן שאמר משום ר' יוסי הגלילי שאמר משום ר' יוחנן בן נורי אין לו תכלת מביא לבן: תניא היה ר' מאיר אומר קשה עונשו של לבן מעונש התכלת. משל למלך ב"ו שאמר לעבדיו הביאו לי** ב' חותמות. **לאחד אמר חותם של זהב ולאחד אמר חותם של טיט. פשעו שניהם ולא הביאו. איזה מהן עונשו מרובה.** זה שאמר לו של טיט: (מנחות **דף מ:) ת"ר טלית שהקטן מתכסה בה** [דף מ:] **ראשו ורובו והגדול יוצא בה עראי חייבת. אין הקטן מתכסה בה ראשו ורובו אע"פ שגדול** [דף מא.] **יוצא בה עראי פטורה.** שם מא. **ת"ר טלית כפולה חייבת בציצית ור"ש פוטר ושוין שאם כפלה ותפרה שחייבת. רבה בר רב הונא איקלע לבי רבה בר ר"י חזיה דמיכסי בטלית כפולה ורמי ליה חוטי דתכלתא אכיפליה.** (איפסיק) איפשיטא קם חוטא דתכלת להדי רישא. **א"ל לאו היינו כנף דכתב באורייתא.** שדי ואכסי גלימא אחריתא. **א"ל מי סברת חובת גברא הוא חובת טלית הוא זיל רמי ליה:**

ט שם אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל כלי קופסא חייבין בציצית. אמר ר' אבהו **מודה שמואל בזקן שעשאו לכבודו דפטור.** פי' שעשאו תכריכין. **מ"ט אשר תכסה בה אמר רחמנא והאי לאו לכסויא עביד.** בהאי שעתא ודאי רמינא ליה משום לועג לרש חרף עושהו משמע שתכריכי המת מטילין להן ציצית. והאידנא נהגו להסיר הציצית מתכריכי המת. והיה אומר ר"ת סמך למנהגינו. משום דציצית נראה כעדות שקיים כל המצות. ואין הדור הזה ראוי לאותה עדות ואמרו במדרש על כנפי בגדיהם לדורותם לדור שכולו תם. ועוד דבימיהם היו כולם עטופים בטלית בת ד' כנפים והיו לכולן ציציות בהן בחייהן הילכך מטילין

להם גם במותן משום לועג לרש. אבל השתא שאין עטופין (ס"א עטיפתנו) בבת ד' כנפות ויש הרבה בני אדם שלא היו להן ציצית בחייהן לא רמינן להו במותן מה שלא קיים (ס"א בחייהן אי רמינן להו אחרי מותן איכא טפי לועג לרש שמזקיקי' אותו מה שלא קיים) בחייו ואם היו משימין לאותן שהיו להן בחייהן נמצא שאותן שלא היו להן בחייהן מתביישים ואין לומר יתביישו וכן ראוי להם על שלא הטילו ציצית בחייהן. לפי שהתורה לא הזקיקה לעשות ציצית אלא למי שיש לו טלית בת ד' כנפות. ועוד סמכו אהא דאיתא במסכת שמחות (פי"ב) שצוה אבא שאול בן בטנית הטילו תכלת מאפליוני. ואע"ג דאמר הטילו ולא קאמר התירו. מ"מ משמע להסירו מדקאמר מאפליוני ולא קאמר באפליוני. ואין להביא ראיה למנהגינו מהא דאמר בפרק מי שמתו גבי תכלתיה דר' יונתן דשדי אקברא וא"ל רבו חייא דלייה כי היכי דלא נימרו מחר באין אצלנו ועכשיו מלעיגין עלינו אלמא דלדידהו לא הוו ציצית. דאיכא למימר דלעולם הוו להו ציצית ואפי' הכי איכא לעג כיון שאינו בר קיום מצות. וי"מ ההוא שעתא כשמוליכין אותו לקבר רמינן ליה משום דאיכא **לועג לרש חרף עושהו** שהמכתפין אותו יש להן ציצית והוא אין לו. וכשמשימין אותו בקבר אז מסירין אותן:

שם דף מב. ר"נ אשכחיה לרב אדא בר אהבה דרמי חוטי ומברך אקב"ו לעשות ציצית. אמר מאי (ציצית) ציצי דשמענא הכא. **הכי אמר רב ציצית אינה צריכה ברכה שקילנא ואסיקנא דבהא פליגי דמ"ד ציצית אינה צריכה ברכה קסבר חובת גברא והויא.** מצוה שעשייתה אינה **גמר מלאכתה וכל מצוה** שעשייתה אינה **גמר מלאכתה א"צ לברך. שהרי תפילין** שעשייתן אינן **גמר מלאכתן א"צ לברך לעשות תפילין. ומ"ד מצות ציצית צריכה ברכה. קסבר ציצית חובת טלית הוא דהוי לה מצוה שעשייתה גמר מלאכתה וכל מצוה שעשייתה גמר מלאכתה צריך לברך כמו המילה שעשייתה גמר מלאכתה. והלכתא כרב דאמר חובת גברא היא. דהא אנן לא מברכין לעשות ציצית. הילכך הא דאמר שמואל כלי קופסא חייבין בציצית ליתא. והכי כתב בה"ג. ואיכא מ"ד הלכה כשמואל דאמר חובת טלית הוא** (כן גרס הרי"ף) (ואנו) **ואנן כתבינן מאי דסבירא לן:**

י אמר רבא האי מילתא אמריתא אנא ואתמר במערבא משמיה דרבי זירא כוותי היא של בגד וכנפים של עור חייבת. **היא של עור וכנפיה של בגד פטורה מ"ט עיקר בגד בעינן: אמר רב יהודה טלית שאולה כל ל' יום פטורה מן הציצית מכאן ואילך חייבת** והך חיובא מדרבנן דמדאורייתא פטורה לעולם כדדרשינן בפרק ראשית הגז כסותך ולא כסות אחרים ומדרבנן הוא דחייבוה משום דנראית כשלו לפי שאין דרך להשאיל יותר משלשים יום והיינו דוקא בשואל טלית שאינה מצוייצת אבל השואל טלית מצוייצת יברך לאלתר:

יא (שם מא.) אמר רבה אמר רב יהודה (אמר רב) טלית שנקרעה חוץ לשלש יתפור. תוך שלש לא יתפור. פירש"י ז"ל דחיישינן דילמא פייש מידי מחוט התפירה ויניחנה ויוסיף עליו ז' חוטין לשם ציצית ואיכא תעשה ולא מן העשוי אבל חוץ לשלש לאו מקום ציצית הוא. ולפ"ז יראה דטלית של צמר שנקרעה תוך שלש מותר לתפור האידנא דאין דרך לתפור בחוטין של צמר אלא בחוטי קנבוס ואינם ראויים לציצית ורב עמרם פירש חוץ לשלש יתפור כיון דאית ביה שלש על שלש אית ביה תורת בגד. תוך ג' לית ביה תורת בגד וכמאן דליתיה דמיא. ואע"ג דתפריה כמאן דפסיק חשיב ולא רמינן ביה ציצית ואי עביד ביה ציצית לא פטר ליה לטלית. **תניא נמי הכי טלית שנקרעה חוץ לשלש יתפור תוך שלש רבי מאיר אומר לא יתפור וחכ"א יתפור ושוין שלא יביא אפילו אמה על אמה ממקום אחר** ובה תכלת ותולה בה משום דעל כנפי בגדיהם בעינן וכנף זה לא היה בבגד זה בשעת עשייה. **ושוין שמביא תכלת ממקום אחר ותולה בה.** פי' שמתיר ציצית מטלית אחר ותולה בזה ואין בזה תעשה ולא מן העשוי שהרי צריך לכרוך ולתקן הציצית כבתחילה [דף מא:] **ובלבד שלא תהא מופסקת** שיהו כל חוטיה שלמים: דף מא. **איתמר רב אמר אין מתירין מבגד לבגד. ושמואל אמר מתירין מבגד לבגד. רב אמר אין מדליקין מנר לנר ושמואל אמר מדליקין מנר לנר. רב אמר אין הלכה כר"ש בגרירה ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון בגרירה אמר אביי כל מילי דמר עביד כרב בר מהני תלת דעביד כשמואל מתירין לבגד ומדליקין מנר לנר והלכה כר"ש בגרירה דתניא גורר אדם מטה כסא וספסל ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ:**

יב (שם) **ת"ר כמה חוטין נותן** בש"א ד' ובה"א ג' וכמה תהא משולש **ב"ש אומרים ארבע וב"ה אומרים שלש ושלש שאמרו ב"ה אחת מארבע בטפח של כל אדם. א"ר פפא טפח דאורייתא שית בקטנה חמש באצבעתא וארבע בגודל. אמר רב הונא ארבע בתוך ארבע ומשולשת ארבע. ורבי יהודה אמר שלש בתוך ג' ומשולשת ארבע. אמר רב פפא הילכתא ארבע בתוך שלש ומשולשת ארבע. פי' ארבע חוטין** יכניס בתוך שלש אצבעות בכנף **הטלית ומשולשת הציצית ארבע אצבעות.** משמע שכל הציצית גדיל וענף אינו אלא ארבע אצבעות. ורש"י פירש משולשת תלויה הענף לבר מן הגדיל ד' אצבעות אז הוי ציצית שש אצבעות ור"ת ז"ל פי' דמשולשת אגדיל קאי מלשון (סוכה דף טז.) המשלשל בדפנות שהוא לשון גדול וחבור. וכן מוכח בסיפרי דתני לה אגדילים ולא בפרשת ועשו להם ציצית. דתניא בפרשת כי תצא גדילים תעשה לך למה נאמר לפי שנאמר ועשו להם ציצית שומע אני יעשה חוט אחד בפני עצמו ת"ל גדילים וכמה גדילים יעשה אין גדיל פחות מג' חוטין כדברי ב"ה. ב"ש אומרים ארבע חוטין של תכלת וארבע חוטין של לבן של ארבע ארבע אצבעות. והלכה כדברי ב"ש. אלמא דגדיל ארבע בעינן. והכי נהיגינן לעשות ציצית י"ב אצבעות שליש גדיל ד' אצבעות ושני שלישי ענף ח' אצבעות. **למימרא דאיכא שיעורא והא תניא ציצית אין ציצית אלא יוצא ואין ציצית אלא כל שהוא. וכבר עלו זקני בית שמאי וזקני בית הלל לעליית יונתן בן בתירא ואמרו ציצית אין לו שיעור.** [דף מב.] **כיוצא בו לולב אין לו שיעור. מאי לאו אין לו שיעור כלל. לא אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה. והכי נמי מסתברא מדקתני לולב אין לו שיעור מאי אין לו שיעור אילימא אין לו שיעור כלל והא תנן כל לולב שיש בו** שלשה טפחים **לנענע בו כשר. אלא אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה הכי נמי אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה. רב אחא בר יעקב עביד ארבע ועייף להו ועייל להו בגלימא ואביק להו מיבק. קסבר בעינן תמניא בגלימא כי היכי דלהוי גדיל גדילים במקום פתיל. רב ירמיה מדיפתי עבד תמניא דאינון שיתסר ולא אביק להו מיבק. מר בריה דרבינא עביד כדידן** פירש"י מכניס ארבע חוטין וכופלו לשמנה. **גרסינן בפ"ק דסוכה תלאן ואח"כ פסק ראשי חוטין שלהן פסולין. (מנחות דף לט.) אמר רבה** בב"ח אמר רב יאשיה דמן אושא (אמר שמואל) **חוט של כרך עולה מן המנין** פירוש למנין ח' חוטין ועושה א' מן החוטין ארוך וכורך בו סביב השבעה:

יג (שם דף מב.) **ת"ר ציצית אין ציצית אלא ענף וכן הוא אומר ויקחני בציצית ראשי. ואמר אביי וצריך לפרודי כצוציתא דארמאי** כבלורית של עובדי כוכבים דבוקה למעלה ופרודה למטה (ס"א שדבוקה למטה ופרודה למעלה) כך יפריד חוטי הענף זה מזה: **אמר רב הונא אמר רב מניין** לציצית בעובד כוכבים שהוא פסול שנאמר **דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית בני ישראל ולא העובדי כוכבים.** משמע דוקא עובדי כוכבים דכתיב בני ישראל אבל אשה כשרה לעשות ציצית ולא אמרי' כל שאינו בלבישה אינו בעשיה. דגבי תפילין דוקא הוא ddרשינן הכי משום דכתיב וקשרתם וכתבתם ודרשינן כל שישנו בקשירה ישנו בעשיה:

יד (מנחות דף מב: ובפרק קמא דסוכה דף ט.) **אמר רב יהודה אמר רב עשאה מן הקוצים מן הנימין ומן הגרדין פסולה מן הסיסין כשירה.** קוצים היינו חוטין התלויין ביריעה ובולטין כמין קוצין ודרך לקוצצן. נימין. חוטין שמוציאין מן הבגד לתפור. גרדין חוטין היוצאין בשפת הבגד פסולה. משום דבעינן תלייה לשמה. **מן הסיסין פקעיות של מטוה** שלא נטוו לשם ציצית. **כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי אף מן הסיסין נמי פסולה. בעינן טויה לשמה.** והלכתא כשמואל : (מנחות דף מב.) תנו רבנן הטיל על הקרן או על הגדיל כשירה. ר"א בן יעקב פוסל בשתיהן. על הקרן שלא הרחיק מן הקרן כלום על הגדיל פרש"י העב להחזיק שאורגין תחלה בבגד שלא יהא נוח ליקרע. כמאן אולא הא **דאמר רב גידל אמר רב צריכה ציצית שתהא נוטפת על הקרן שנאמר על כנפי בגדיהם.** כמאן כר"א בן יעקב. **א"ר יעקב אמר רבי יוחנן וצריך שירחיק מלא קשר גודל ואיצטריך דרב** פפא דקאמר לעיל בתוך ג' דאי מדר' יעקב ה"א כמה דמרחיק טפי מעלי. **קמ"ל דרב פפא ואי דרב פפא ה"א כמה דמקריב טפי מעלי צריכא. רבינא ורב סמא הוו יתבי קמיה דרב אשי. איסתר קרנא דגלימיה דרבינא ובצר ממלא קשר גודל. א"ל רב סמא לא סבר לה מר להא דר' יעקב**

א"ר יוחנן א"ל בשעת עשייה:
טו (איתמר) (שם דף לט.) **אמר רב תכלת שכרך רובה כשירה. אפילו לא כרך בה אלא חוליא אחת כשירה. ונוי תכלת שליש גדיל וב' שלישי ענף. וכמה שיעור חוליא. תני רבי אומר כדי שיכרוך וישנה וישלש. תנא הפוחת לא יפחות** מז' והמוסיף אל יוסיף על **י"ג. לא יפחות משבעה כנגד שבעה רקיעים.** ואל יוסיף על י"ג כנגד ז' רקיעים ושש **אוירים שביניהם. תנא מתחיל בלבן ומסיים בלבן מתחיל בלבן הכנף מין כנף ומסיים בלבן** מעלין בקדושה ואין מורידין. נראה דדוקא כשיש תכלת אז יש לדקדק במנין חוליות. שהתכלת ניכר בחוליות ודומה לרקיע והלבן דומה לאויר שבין רקיע לרקיע. אבל האידנא שאין לנו תכלת אין לדקדק במנין החוליות ומהאי טעמא אין צריך לקשור על כל חוליא וחוליא. כי הקשר הוא להכיר מנין החוליות. ולה' קשרים לא מצינו סמך דבימי חכמים היו עושין ז' קשרים לכל הפחות. כדאמר הפוחת לא יפחות מז' ועל כל חוליא קשר ואם נפרש שצריך לקשרן דקאמר היינו א' של לבן וא' של תכלת אז נמצא סמך לה' קשרים דתחלה קושר סמוך לכנף וכורך חוליא לבן וחוליא תכלת וקושר הרי ב' ועוד לבן ותכלת וקושר הרי ג' ועוד לבן ותכלת וקושר הרי ד' ומסיים בלבן וקושר הרי ה'. ורש"י פירש דהא דאמר מצות ציצית שקולה כנגד כל המצות היינו טעמא דציצית בגמטריא שש מאות וח' חוטים וחמשה קשרים הרי תרי"ג. ואע"ג דציצת כתיב חסר יו"ד אצל התי"ו. בתנחומא קאמר דבחד כתב לציצת הלמ"ד משלמת חסרון שלשה היודי"ן והיה ר"ת ז"ל נוהג לעשות ב' קשרים אצל הכנף ומעט כריכה ביניהם וג' בסוף הגדיל **משום מעלין בקודש ולא מורידין.** ובכל קשר היה קושר ב' קשרים כי האחד לא יתקיים ולא חשיב קשר. ומן החוט של הכרך היה עושה כל הקשרים והאידנא נהוג לעשות ד' אוירים שבין ה' קשרים שוין כל אחד רוחב (ד') גודל עם הקשר והוא נוי הציצית ומתקיים הגדיל יפה וחולקין ח' חוטין ד' לכאן וד' לכאן ועושין הקשר. **רב ורבה בר בר חנה הוו יתבי חליף גברא** דמיכסי גלימא דכולא תכלתא ורמי ליה תכלתא **וגדילא מיגדלא. אמר רב יאי גלימא ולא יאי תכלתא ורבה אמר יאי גלימא ויאי תכלתא במאי פליגי רבה בר בר חנה סבר כתיב גדיל וכתיב פתיל או גדיל או פתיל.** רב אמר לעולם פתיל בעינן וההוא למניינא **הוא דאתא גדיל שנים גדילים ארבע עשה גדיל ופתלהו מתוכו** פי' הנח פתיל ענף למטה. גירסא אחריתי גריס רש"י ופתלהו מתוכו החוט שכורך בו יהא מן המנין:

טז (מנחות דף מב:) א"ל [דף מב:] **אביי לרב שמואל בר יהודה האי תכלתא היכי צבעיתו ליה. אמר ליה מייתינן דם חלזון וסמנין ורמינן** ביורה ושקלינן מינה **פורתא בביעתא וטעמינן לה באודרא וקלינן להההוא אודרא ושדינן ההיא ביעתא ש"מ תלת. ש"מ טעימה פסולה וש"מ בעינן צביעה לשמה וש"מ טעמה פסלה. היינו טעימה פסולה היינו צביעה לשמה. אמר רב אשי מאי טעמא קאמר מ"ט טעימה פסולה משום דבעינן צביעה לשמה. ת"ר תכלת אין לה בדיקה ואין** נקחת **אלא מן המומחה. ספרים** ומזוזות יש להן בדיקה וניקחין מיד כל אדם. **תפילין יש להן בדיקה ואין** ניקחין אלא מן המומחה. **ותכלת אין לה בדיקה. והא רב יצחק** בריה דרב יהודה בדיק לה ומייתי מגבא גליא ומיא דשבלולא ומי רגלים בן מ' [דף מג.] **יום ותרי להו בגווייהו מאורתא לצפרא אי אפיך חזותא פסולה ואי לא כשירה ורב אדא משמיה דרבא** קמיה דרב עוירא אמר מייתי תמירי ארכסא **דשערי ואפי לה בגויה** אי אישתני למעליותא כשירה ואי לגריעותא **פסולה. וסימנך שנוי שקר ושנוי אמת: מאי אין לה בדיקה משום טעימה. מר ממשכי** אייתי תכלתא בשני דרב אחא ובדקוה כדרב יצחק בריה דרב **יהודה ואשתני לגריעותא בדקוה כדרב אדא ואשתני למעליותא. סבור למיפסלה** א"ל רב אחאי **הא לאו תכלתא היא ולאו קלא אילן היא אלא שמעתתא אהדדי אתמר היכא** דבדקיניה כדרב יצחק בריה דרב יהודה אי לא אפיך חזותא כשרה. ואי לא. בדקינן ליה כרב אדא אי **אישתני למעליותא כשרה ואי לאו פסולה. שלחו מתם שמעתתא אהדדי איתמר. רבי מני טרח וזבין כחומר מתנייתא** פי' כחומר דברייתא דקתני לעיל טעימה פסולה. **א"ל ההוא סבא הכי עבדו קמאי דקמך ואצלחו בעסקייהו: (שם:) תניא היה ר"מ אומר מפני מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה** לספיר וספיר דומה לכסא הכבוד שנאמר.ויראו את (ה') אלהי ישראל וגו' ואומר **כמראה אבן ספיר דמות כסא: שם ת"ר הלוקח טלית מצוייצת מן השוק מישראל הרי היא**

בחזקתה מן העובד כוכבים מן התגר כשירה מן ההדיוט **פסולה. אע"פ שאמרו אין אדם רשאי למכור טלית מצויצת לעובד כוכבי' אא"כ התיר ציציותיה. מ"ט הכא תרגומא משום זונה. רב יהודה אמר שמא יתלוה עמו בדרך ויהרגנו:**

יום שכב

יז ת"ר סדין בציצית ב"ש פוטרין וב"ה מחייבין. פרש"י ב"ש פוטרים מן הציצית משום דלא דרשי סמוכים למשרי כלאים בציצית. והא דנקט לשון פטור ולא נקט לשון איסור והיתר. משום דציצית חובה הוא לבגד ואפילו אינו לובשה. ולב"ש נמי אסור לעשות לבן של פשתן ותכלת של צמר אלא הלבן והתכלת של צמר ולב"ה מותר. והא דנקט פלוגתא בסדין דפסיקא ליה מילתא שאין בו ציצית בלא כלאים שעיקר המצוה היא תכלת ותכלת עמרא הוא. משמע לפי' דסדין חייב במינו וכן פירש בתשובה וכ"פ רבי' יצחק דר' יהודה ז"ל. והא דשרא ר' זירא לסדיניה. תכלת היתה בו ומלאכא דף מא. דאמר לרב קטינא סדינא בקייטא ציצית מה תהא עליה. אעיקר מצות ציצית קפיד דהיינו תכלת. וקשה לפירושו דהא דמבעיא לן אי ציצית חובת גברא הוא או חובת טלית תפשוט מהכא דחובת טלית הוא (ס"א הוא מלישנא דב"ש דנקיט פטורים דגם) דגם בית הלל לא פליגי אב"ש בסברא זו. (ס"א ועוד) ונראה דבה"ג פוסק דחובת גברא הוא מדמברכינן להתעטף בציצית כדדייקינן שבת דף כג. גבי נר חנוכה דהדלקה עושה מצוה מדמברכינן להדליק דאי הנחה עושה מצוה ה"ל לברוכי להניח. וה"נ אי חובת טלית הוא ה"ל לברוכי לעשות ציצית. ועוד הקשה ר"ת ז"ל דבריש יבמות אמר אפילו מ"ד דלא דריש סמוכין בעלמא במשנה תורה דרש. ובסדר רב עמרם חשיב ו' דברים דהלכה כב"ש והך חדא מינייהו ובכל דוכתי קי"ל דעשה דוחה לא תעשה וילפינן לה מכלאים בציצית. פר"ת דמדאורייתא מחייבי ב"ש אלא מדרבנן גזרי מהנך טעמי דמפרש בפרק התכלת גזרה משום קלא אילן או משום כסות לילה או משום שמא יקרע סדינו בתוך ג' וקפטרי לה אפי' ממינו דילמא אתי למעבד ביה תכלת לפי שהוא עיקר (ס"א עיקר המצוה ואי שרית ליה למיעבד במינו אתי למיעבד בה תכלת וב"ה) וב"ה מחייבין אפילו תכלת דלית להו גזירה דב"ש. וכב"ש קי"ל דר"א בר צדוק דאמר הלא כל המטיל תכלת בסדינו אינו אלא מן המתמיהים סבר כוותייהו ורבי דקאמר א"כ למה אסרוה אב"ה קאי וקאמר רבי א"כ דהלכה כב"ה למה אסרוה אלא כב"ש קיימינן ואסרינן משום שאינן בקיאין אלא (ס"א אבל) ב"ה לית להו הני גזירות והיה אומר ר"ת שהלובש טלית של פשתן ומברך עליו הוי ברכה לבטלה. **א"ר אליעזר בר צדוק הלא כל המטיל תכלת בסדינו בירושלים אינו אלא מן המתמיהים** דהרואין תמהין ואומרים כלאים הוא לבוש. ופליג אבית הלל. א"ר א"כ למה אסרוה. לפי שאינן בקיאין. אמר רבא הא מילתא אמרי ואיתמר במערבא משמיה דר' זירא כוותי **גזירה שמא יקרע סדינו בתוך שלש ויתפרנו והתורה אמרה תעשה ולא מן העשוי** (בפסול) שרי רבי זירא לסדיניה. ובעל העיטור ז"ל כתב בשם רב האי שכתב בתשובה ששאלוהו אי עבדי רבנן תקנתא למירמי חוטי דכיתנא בגלימא דכתנא. והשיב שמעולם לא כתבו במתיבתא דמתא מחסיא ודכירנא משום אבא מרי גאון ומשום מר יעקב גאון אחריו ומר אבימי אחריו וכל הגאונים אחריהם ולא היה אחד מהם שהורה כן ואף אתם לא תעשו כן. והאי מאן דרמי חוטי דכיתנא בגלימא דכיתנא עובר משום לא תעשה. וזה לשון הרב אלפסי ז"ל **והאידנא דלית לן תכלת רמינן בסדין ציצית ממיניה ושפיר דמי. דאיבעי להו של פשתן מהו שיפטור** בשל צמר פי' לשום ב' חוטי פשתן במקום לבן בטלית של צמר. **צמר בשל פשתן הוא דפטר כיון דתכלת פטרה לבן נמי פטר. אבל פשתן בצמר לא. או דילמא לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו גדילים תעשה לך מהם לא שנא צמר בפשתן ל"ש פשתן בצמר. ת"ש דאמר רחבה א"ר יהודה חוטי צמר פוטרין בשל פשתן וחוטי פשתן פוטרין בשל צמר. חוטי צמר פשתן פוטרין בכל מקום אפי'** בשיראין. **ופליגא דר"נ דאמר שיראין פטורין מן הציצית. הא למדת שחוטי פשתן פוטרין בטלית של** פשתן **ומהא נמי שמעי' דחוטי פשתן פוטרין בשל פשתן דאמרי'** אמר ר"א בר צדוק **והלא כל המטיל תכלת בסדין בירושלים אינו אלא מן המתמיהים ופרקינן גזירה משום קלא אילן ואקשינן ולא יהא אלא לבן בעלמא והלא צמר הלבן פוטר בפשתן במקום לבן ופרקינן הני מילי היכא דליכא מיניה אבל היכא דאיכא מיניה לא. כלומר לא פטרינן ליה בצמר אלא בפשתים**

שהוא מיניה הוא דפטרינן. כדר"ל דאמר ר"ל **כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב ואם לאו יבא עשה וידחה את לא תעשה. וכיון דאיכא פשתים לפשתים דמקיים עשה בגויה לא דחינן ליה ללא תעשה למעבד צמר לבן לפשתים וחזינן למקצת רבוואתא דאסרי למרמי חוטי פשתן בטלית של פשתן. ואיתלו** בהא דאמרי' סד"א **כדרבא דרבא רמי כתיב הכנף מין כנף וכתיב לא תלבש שעטנז צמר ופשתים** גדילים תעשה לך מהם **הא כיצד צמר ופשתים פוטרים בין במינן בין שלא במינן. שאר מינן במינן פוטרין שלא במינן אין פוטרין. וקאמרי מדקאמר סד"א כדרבא מכלל דלית הלכתא כרבא דפטר בפשתן אלא צמר בלחוד הוא דפטר וקאסרי ציצית דכיתנא ומינייהו מאן דמחייב להו מלקות. והני רבוותא דסבירא להו הכי לא דייקי בשמעתתא ולא ידעי מאי קאמרי רבנן. ומהא שמעתא דאסרי ליה** כיתנא בסדינא מינה גופא גמרי' דעבדינן כיתנא בסדיני. דהכי אמר בגמרא סד"א (נידוק) כי דיוקא דרבא דקאמר **רבא הכנף מין כנף ואנן נמי נידוק כי דוקיא ונימא הכנף מין כנף וה"ק רחמנא עביד צמר לצמר ופשתים לפשתים וכי עבדת צמר לצמר צבעיה אבל צמר לפשתים ופשתים לצמר לא. כתב רחמנא צמר ופשתים דאפילו צמר לפשתים ופשתים לצמר. הא סברא דסמכא דסמכי עליה רבנן ושמעת מינה דפשתים בפשתים כשר הוא לד"ה ולית בה פלוגתא** ותמיה אני מהיכן אמרי רבוותא דחוטי פשתן לא פטרי בשל פשתן מדאורייתא כיון דכתיב בקרא צמר ופשתים גדילים תעשה לך וכן אי דרשי הכנף מין כנף א"כ כל דבר פוטר במינו וראיתי לבעל העיטור שכתב והשתא דקי"ל כב"ה דסדין חייב בציצית מדאורייתא ורבנן הוא דגזרי גזרה משום כסות לילה כי היכי דתכלת ליכא פשתן נמי ליכא דקי"ל כרבי יוחנן בן נורי דאמר אין לו תכלת מטיל לבן כלומר צמר לבן במקום צמר צבוע תכלת ולבן כדינו ובסדין ליכא למימר הכי הלכך פשתים לא פטר בטלית של פשתן כלל. והא דאמר בשיראים או צמר או פשתים רב נחמן דסבירא ליה דשיראין דרבנן הוא דמתרץ הכי ומשום הכי מיפטרי בכל דהו אבל טלית דאורייתא לא מיפטרי בלא תכלת או צמר לבן במקומו כי היכי דלא מיחסר ציצית אלא צבע חלזון. ורב קטינא דלא רמי ציצית משום האי טעמא הוא ומסתבר לן דהיינו טעמא דרבוותא קמאי דלא רמו ציצית של פשתן בטלית של פשתן. ע"כ לשון בעל העיטור ז"ל. ופירוש זה הוא לפרש אין לו תכלת מטיל לבן דוקא צמר צבוע לבן דר' יוחנן בן נורי היינו רבנן דפליגי ארבי בהך ברייתא וראיתם אותו מלמד שמעכבין זה את זה דברי רבי וחכמים אומרים אין מעכבין ומפרש מאי טעמא דר' דכתיב הכנף מין כנף וכתיב פתיל תכלת ואמר רחמנא וראיתם אותו עד דאיכא תרוייהו כחדא. ורבנן וראיתם אותו האי לחודיה והאי לחודיה אלמא אכל מין כנף אמרי רבנן האי לחודיה והאי לחודיה ואף בטלית של פשתן. ודבר פשוט הוא דמדאורייתא אין לאסור ציצית של פשתן לטלית של פשתן. ואפשר שירדו לדעת ר"ת ואסור מדרבנן. ונראה שהרב אלפסי נמי סובר כר"ת דב"ש דרשי סמוכים ואסרו לתת תכלת בסדין משום הנך גזירות דמפרש תלמודא. מדהביא הך דר' זירא (ס"א זירא גזירה שמא יקרע סדינו וכו' אבל) אבל במינו מחייב. ודייק דסדין בציצית היינו תכלת מדקאמר ר"א בר צדוק והלא כל המטיל תכלת כו'. ומשום דעיקר המצוה היא תכלת קרי ליה ציצית בסתם. אלא דקשיא ליה לישנא דפוטרים דכיון דמחייב במינו ולא אסור אלא תכלת משום גזירה ה"ל למימר אוסרין. ומשום לישנא דפוטרין פר"ת ואפי' במינו. ואפשר דכשאמרו ב"ש וב"ה דבריהם בבה"מ אמרו ב"ה דבריהם תחילה ואמרו מחייבים דאפי' בתכלת מחייבים והשיבו בית שמאי על דבריהם ואמרי דאיסורא איכא בתכלת מדרבנן וכששנו מחלוקתן הקדימו ב"ה דברי ב"ש מפני ענותנותן שמקדימים כל פעם דברי ב"ש לדבריהם ואגב דב"ה שנו מחייבינן שנו גם בדברי ב"ש פוטרין ולעולם במינן מחייבין. וכדאי הוא הרב אלפסי לסמוך עליו. ואפי' לדברי ר"ת גזירה רחוקה היא דגזרו במינו אטו תכלת ותכלת גופי' גזירה שמא יקרע או משום כסות לילה והאידנא דליכא תכלת לא שייכי הנך גזירות. ולכך לא מחיתי באנשי ספרד שמתעטפים בטלית של פשתן שלא להרפות מצות ציצית בידם. ועוד כתב הרב אלפסי ז"ל **וחזינן נמי מאן דסבירא להו ציצית של פשתן בטלית של פשתן לא פטרי ואייתי לה ראיה מהא** דא"ל מלאכא לרב קטינא משום דאשכחיה דמיכסי בסדינא א"ל קטינא **קטינא סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא ציצית מה תהא עליה** א"ל ענשיתו

אעשה א"ל בעידן ריתחא ענשינן עליה **וקאמרי אם איתא דציצית של פשתן פוטר בסדין אמאי לא רמי** לי הרב קטינא בסדיניה דקאמר **ליה מלאכא ציצית מה תהא עליה אלא ש"מ דחוטי פשתן לא פטרי בסדין והאי סברא לאו סברא מעליא היא וליכא ראיה מהאי מעשה למיסר חוטי פשתן בסדין של פשתן. דהאי ציצית דקאמר ליה מלאכא** לאו בלבן **קאי דאפשר למיעבדיה מפשתן אלא אתכלת קאי דלא אפשר למיעבדיה מפשתן דתכלת נמי איקרי ציצית דת"ר סדין בציצית ב"ש פוטרין וב"ה מחייבין וקאמר ר"א בר צדוק עלה והלא כל המטיל תכלת בסדינו** כו' **ש"מ דהאי דת"ר סדין בציצית אתכלת קיימא דצמר ניהו וגזרו ביה משום כסות לילה או משום תעשה ולא מן העשוי. אבל לענין לבן דפשתים בפשתים ליכא למגזר ואיהו עדיף דקא מקיים בה עשה ולא תעשה וליכא בהא מילתא ספיקא ועוד** איהו עדיף מצמר **גפנים דצמר גפנים חיובא דרבנן הוא ופשתן בפשתן חיובא דאורייתא:**

יח והא דדייק רבא נמי דצמר **ופשתן פוטרין שלא במינן דשמעת מיניה דשאר מינים חייבים בציצית מדאורייתא לית הילכתא כוותיה. דקי"ל כתנא דבי ר' ישמעאל דאמר הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם ופרט לך הכתוב באחד מהם צמר ופשתים אף כל צמר ופשתים וצמר גמלים וצמר ארנבים** וצמר גפנים ונוצה של עזים והשיראין **והכלך והסיריקון כולן פטורין מן הציצית. והא דאמר רחבה אמר רב יהודה חוטי צמר ופשתים פוטרין בכל מקום אפילו** בשיראין דשמעת מיניה דשיראין חייבין **בציצית הא פליג עליה ר"נ דאמר** דשיראין פטורין מהציצית ואוקימנא להא דתניא השיראין והכלך והסיריקון כולן **חייבים בציצית חיובא מדרבנן. ודייקינן מסיפא דברייתא דקתני וכולן צמר ופשתן פוטרין בהן והן עצמן במינן פוטרין שלא במינן אין פוטרין אי אמרת בשלמא דרבנן היינו דפטרי במינן אלא אי אמרת מדאורייתא צמר ופשתן הוא דפטר בהם ופריק רב יהודה להא דוקיא ואמר לא קשיא כדרבא דרבא רמי כתיב הכנף מין כנף וכתיב** צמר ופשתים גדילים תעשה לך **הא כיצד צמר ופשתים פוטרין בין במינן בין שלא במינן שאר מינין במינן פוטרין שלא במינן** אינן **פוטרין. וקם ליה רב יהודה ורבא בחדא שיטתא דשאר מינים חייבין מדאורייתא ולית הלכתא כוותייהו ור"נ קם ליה כתנא דבי ר' ישמעאל** הואיל **ופרט לך הכתוב באחד מהם צמר ופשתים אף כל צמר ופשתים** והלכתא כוותייהו ור"ת פסק דהלכתא כרבא דהוא בתרא וכן פסק רש"י ז"ל בתשובה אע"ג דתנא דבי ר' ישמעאל כר"נ הלכה כרבא. **והא דקאמר בפ"ק דיבמות** ס"ד אמינא כדרבא דרבא רמי כו' קמ"ל דלא כרבא דהיינו (ס"ת היינו) לתנא דבי רבי ישמעאל דפליג עליה וכן יראה דהלכה כרבא (ס"א כרבא דהוא בתרא) ותימה הוא למה פסק הרב אלפס ז"ל כרב נחמן כיון דרבים פליגי עליה רב יהודה ורחבה ורבא. אי משום תנא דבי רבי ישמעאל (ס"א ר"י הא איכא תנא דבי ר' ישמעאל אחר) אחר דסבר כותייהו דקאמר בפרק התכלת אמר אביי האי תנא דבי רבי ישמעאל מפקא מאידך תנא דבי ר' ישמעאל כו':

יט אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא הטיל לבעלת ג' והשלימה לד' פסולה משום תעשה ולא מן העשוי. דג' הראשונות נעשו שלא כמצותן וכי הדר מתקן להו אפסול דתעשה ולא מן העשוי. א"ר זירא הטיל למוטלת כשירה. פירש"י שהיה לה ד' ציציות והטיל לה ארבע (ס"א ד' אחרים) כשרים בהני בתראי אי פסקינהו לקמאי ואף על גב דהנך לאו לצורך עבדינהו בשעת עשיה ל"א הטיל למוטלת כשרה בהנך בתראי ואע"ג דכי עביד תלתא בתראי אכתי לא בטיל קמאי ואשתכח דהנך ג' לאו ציצית נינהו דהא לא צריך להו וכי הדר עביד לרביעי ובטיל הנך קמאי לא קרינא בהו בהנך ג' ראשונות שבאחרונות תעשה ולא מן העשוי כדמפרש טעמא כיון דקאי בבל תוסיף לא הוי מעשה:

כ רב יהודה רמי תכלתא לפרזומא דאינשי ביתיה ומברך כל צפרא להתעטף בציצית. מדרמי קסבר מצות עשה שלא הזמן גרמא היא אמאי מברך דכיון דסבר דלילה נמי זמנה אמאי מברך בכל צפרא לא היה לו לברך אלא פעם ראשונה כשמתעטף בה כשהיה חדשה ומכאן ואילך כחד יומא אריכא דמי דהא אין לילה מפסיקו. סבר לה כרבי דתניא תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהם דברי רבי א"ה כל שעתא נמי . רב יהודה איניש צניעא הוה ולא שרי ליה לגלימא כולה יומא. ומ"ש מצפרא. כי משני מכסות לילה לכסות יום. פירש"י דב' טליתות מצויצות היה לו אחת ליום ואחת

ללילה ולא הוה שרי (ס"א שדי) ליה לגלימא כולה יומא אלא בערב פושטה וכשחוזר ולובשה ביום מברך. וקשה לי אמאי קמברך בצפרא גם בערב היה צריך לברך כשמתעטף טלית של לילה והל"ל ומברך צפרא ופניא. וצ"ל דטלית של לילה לא היה פושטה ביום אלא מתעטף בגלימתו על טלית של לילה ורוב פעמים לא היה פושטו אף בלילה הילכך לא פסיקא ליה למימר דמברך בפניא: ומכאן יש ראיה דאדם שהוא לבוש טלית קטן שהוא נושא כל היום וכשהוא מתפלל מתעטף (ס"א בטלית גדול) צריך לברך דחייב אדם לעשות ציצית בכל בגדים שלו שיש להם ד' כנפות וכל חד וחד מצוה באפי נפשא היא אבל אם מתעטף בהם בזה אחר זה בלא הפסק מברך ברכה אחת על שתיהם: **גרסינן בפ' לולב הגזול ת"ר קטן היודע לנענע חייב בלולב היודע להתעטף חייב בציצית. היודע לשמור תפילין אביו לוקח לו תפילין. יודע לדבר אביו מלמדו תורה וק"ש.** מאי תורה. **אמר רב המנונא תורה צוה לנו משה. ק"ש פסוק ראשון. יודע לשמור ידיו אוכלין על ידיו טהרות:**

(מנחות דף מג:) תנו רבנן [דף מג:] **וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות שקולה מצוה זו כנגד כל המצות כולן תניא אידך וראיתם אותו וזכרתם ועשיתם ראייה מביאה לידי זכירה וזכירה מביא לידי עשיה ר' שמעון בן יוחאי אומר כל הזהיר במצות ציצית זוכה ומקבל פני שכינה. כתיב הכא וראיתם אותו וכתיב התם את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד. גרסינן בפרק במה מדליקין** (שבת לב.) אמר **ר"ל כל הזהיר במצות ציצית זוכה ומשמשים** לו שני אלפים וח' מאות עבדים שנאמר אשר יחזיקו י' **אנשים מכל לשונות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי אחד. ובסוף שואל במסכת שבת בכל עת יהיו בגדיך לבנים זו מצות ציצית ושמן על ראשך אל יחסר זו מצות תפילין. (מנחות מג:) ת"ר חביבין ישראל שסבבן הקב"ה במצות תפילין בראשיהם ובזרועותיהם ציצית בבגדיהם ומזוזות בפתחיהם ועליהם אמר דוד ע"ה שבע ביום הללתיך. ובשעה שנכנס למרחץ וראה עצמו ערום אמר אוי לי שאני ערום מן המצות כיון שנסתכל במילה נתקרר דעתו. אחר שיצא אמר עליה שירה** על השמינית **על המילה שנתנה בשמיני ר"א אומר כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו.ומזוזות בפתחיו מוחזק אני בו שלא יחטא שנא' והחוט המשולש לא במהרה ינתק ואומר חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם:**

עשיית ציצית

א צריך לטוות החוטין לשם מצות ציצית ואח"כ שוזר אותם כדאיתא בספרי ועשו להם ציצית שומע אני שיעשה כמו שהוא ת"ל על ציצית הכנף פתיל תכלת בטווי ושזור. אין לי אלא פתיל תכלת שטווי ושזור. לבן מניין אתה דן הרי אמרה (ס"א הרי אתה דן הואיל ואמרה) תורה תן תכלת ותן לבן מה תכלת טווי ושזור אף לבן טווי ושזור. והכי איתא נמי בפרק בתרא דעירובין המוצא תכלת בשוק לשונות פסולות חוטין כשירות מ"ש לשונות דפסולות דאמרינן אדעתא דגלימא צבעינהו חוטין נמי (ס"א נמי נימא אדעתא דגלימא טוינהו) בשזורים דכיון דשזורין הם ודאי לשם ציצית נעשו וכתב בעל העיטור ז"ל ומסתברא אם טוואן עובד כוכבים ושזרן ישראל לשמן כשרין. ולא מסתברא לי דהא אמר שמואל מן הסיסין פסולה וסיסין היינו פקעיות שנטוו שלא לשמן וסתם פקעיות אינן שזורין וצריך לשזרן לציצית ופסולין משום שנטוו שלא לשמה ואין מועיל להן אם שזרן לשמה. וכן בעור של תפילין אם עבדו שלא לשמה ואח"כ גררן והחליקן לשמה אין מועלין (ס"א אינו מועיל להכשירו) כי כבר נפסל בעבוד שלא לשמה. והה"נ טוויות חוטי ציצית. ומודד ד' חוטין באורך ו' טפחים מרווחים מארבע אצבעות בגודל. ואחד מן החוטין יהא ארוך כדי לכרוך בו הגדיל. ועושה נקב (ס"א בארכו של) הטלית בתוך שלש אצבעות של הקרן ומרוחק מן הקרן כמו קשר אגודל עד סוף ג' אצבעות בגודל מן הכנף (ס"א כמקשר אגודל עד סוף צפורן של גודל וממלוא קשר גודל מן הכנף עד סופו כו') הוא מקום הציצית ופוסק החוטין לארבע ואח"כ תוחב אותן בנקב וכופלן לשנים ולוקח ד' חוטין לצד זה וד' חוטין לצד זה וקושרן על שפת הבגד ב"פ זה על גב זה כי בקשירה אחת לא היה מתקיים. ואחר כך כורך החוט הארוך סביב שבעת החוטין וא"צ לדקדק בחוליות ובמנינן מאחר שאין לנו תכלת אלא כורך עד שיהא בכריכה עם הקשר כמלא רוחב גודל. וקושר ב' קשרים וחוזר וכורך. וכן יעשה עד שיהו ה' (ס"א ה' קשרים) וד' כריכות ביניהם. ויהיה כל הגדיל רחב טפח והענף באורך ב' טפחים שיהיה שליש גדיל ושני שלישי

ענף. ואם נפסקו החוטין אח"כ ונשתייר בכל אחד מהן כדי עניבה כשר. אבל אם אין כדי עניבה אף באחד מהן היינו נפסק החוט מעיקרו ופסול. והחרד על דבר ה' יבדוק בציצית קודם עטיפה כדי שלא יברך ברכה לבטלה. וטלית המיוחד ליום מברך עליו אם מתעטף בו בלילה. (ס"א וכסות המיוחד ללילה אם נתעטף בו ביום אין מברך עליו וכסות המיוחד ליום ולילה חייב בציצית) והסדינים אע"פ שאדם ישן בהן בבקר עיקר תשמישן בלילה וכסות לילה מיקרי והמתעטף בטלית שאולה מצויצת מברך. והלובש טלית תחת בגדיו (ס"א תחת בגדיו כל היום) ובשעת התפלה מתעטף בטלית אחרת חוזר ומברך: סליק הלכות ציצית

הלכות טומאה

א (ת"כ פ' אמור) **ויאמר ה' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן בני אהרן אין מיטמאין למתים** אבל מיטמאות **בנות אהרן למתים בני אהרן יכול אף חללים ת"ל הכהנים יצאו חללים רבי חזייה להוא גברא** דהוי קאי בבית הקברות א"ל לאו בן איש פלוני כהן אתי **א"ל אבא גבה עינים הוה נתן עיניו בגרושה וחיללו. (יבמות דף קיד.) תניא אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים** ולכך שינה המקום כאן שבכ"מ נאמר בני אהרן הכהנים על בניהם. **ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו אין לי אלא המת. מניין לרבות את הדם של מת. ת"ל לנפש וכן הוא אומר כי הדם הוא הנפש. ומניין לרבות כל הטומאות הפורשות מן המת. ת"ל לנפש** ותניא במסכת שמחות (פרק ד הלכה כא) כל טומאה מן המת שהנזיר מגלח עליה כהן לוקה עליה את הארבעים ותנן במסכת נזיר פרק כ"ג. על אלו הטומאות הנזיר מגלח (עליה) על המת ועל כזית מן המת ועל כזית נצל ועל מלא תרווד רקב ועל השדרה ועל הגולגולת ועל אבר מן המת ועל אבר מן החי שיש עליו בשר כראוי ועל חצי קב עצמות ועל חצי לוג דם על מגען ועל משאן ועל אהילן. ועל עצם כשעורה על מגעו ועל משאו על אלו הנזיר מגלח. אבל הסככות והפרעות ובית הפרס וארץ העמים והגולל והדופק ורביעית דם ואהל ורובע עצמות וכלים הנוגעי' (על מת) במת על אלו אין הנזיר מגלח:

ב בעמיו בזמן שעמיו שם אינו מטמא אבל מטמא הוא למת מצוה. ותנן נמי (נזיר דף מז.) כ"ג ונזיר שהיו מהלכין בדרך ופוגעים במת מצוה ר"א אומר יטמא כהן ואל יטמא נזיר. ותניא (יבמות דף פט: ובסוף פ"ק דעירובין) איזהו מת מצוה כל שאין לו קוברים. קורא ואחרים עונים אותו אין זה מת מצוה. פי' המוצא מת (מצוה) בדרך או בעיר של עובדי כוכבים ובמקום מוצאו אין יכול לקרות ישראל שיענהו ויבוא ליטפל בו ולקוברו אסור לו לזוז משם ולהניח את המת לילך אל העיר להביא לו קוברין אלא הוא בעצמו יטפל ויקברנו. ואפי' הוא כ"ג ונזיר והולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו. אבל אם הוא קרוב למת שהמוצאו קורא אותו והוא בא ומטפל בו אין זה מת מצוה שיטמא לו כהן אלא קורא לישראל ויקברנו וה"נ תניא בירושלמי דנזיר פ' שביעי איזהו מת מצוה כל שהוא צווח ואין בני העיר באין (לו). באו בני העיר ה"ז מושך ידו. עד היכן. עד כדי נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן כשאינם צריכים לו אבל כשצריכין לו לא בד"א כשאין מכירין אותו אבל אם היו מכירין אותו לא בד"א שאין כבודו לכן אבל אם היה כבודו לכן לא. והנשיא כבודו לכן ומהו שיטמא כהן לכבוד נשיא כד דמך ר' יונתן נשיאה אכריז ר' ינאי אין כהונה היום. כד דמך ר' יודן נשיאה בר בריה דר' יודן נשיאה דחף רבי חייא רבה את רבי זירא ריש כנישתא דציפורא וסאביה. פי' ואם היו צריכים לו ואפי' יותר מחלופי חלופיהן ואם היו מכירין אותו דקרי ותני לא יספיק לו בזה אלא מיטמאין לו עד השיעור המפורש בפ"ב דכתובות שהוא (שיתא) תריסר אלפי גברא. ואם היה כבודו לכן לא בדא דאם הוי מתני פי' לומד לאחרים לא כדאמר התם לית ליה שיעורא והכל מטמאין לו. והנשיא כבודו לכן לשון בעיא הוא כלומר והנשיא כבודו לכן ואע"ג דלא מתני ומהו שיטמאו לו כל הכהנים ואמרי' נמי בפרק אלו דברים בפסחים כשמת נשיא בערב פסח אז הפסח בא בטומאה דחייבין כל ישראל והכהנים לטמאות לו. והיינו דאמר בפ' אלמנה ניזונית אותו היום שמת רבי בטלה כהונה. ובירושלמי תלמיד מהו שיטמא לכבוד רבו ולא איפשיטא הילכך לא יטמא. וביבמות פרק האשה רבה גרסינן גבי אשתו קטנה יורשה ומטמא לה והוינן בה אמאי מטמא לאו אשתו היא. ומשני משום דהוי מת מצוה. ופריך והתניא איזהו מת מצוה כל שאין לו קוברין קורא ואחרים עונין אותו אין זה מת מצוה. ומשני ה"נ כיון דלא ירתי לה קריא ולא ענו לה. והאי לישנא משמע דקוראים לאחרים ועונין אותו קאי על

המת כלומר אם היה חי והיה קורא לאחרים להטפל בו ובאין וטופלין בו וזה נקרא בעמיו כיון שמצא ממשפחתו שרוצה ליטפל בו. אבל אם אין קרוביו רוצים ליטפל בו נקרא מת מצוה ומטמא לו כהן ואפי' יש שם ישראלים הרבה ופי' הרמב"ם ז"ל דהתם מילתא בעלמא קאמר לומר דודאי אין לה קוברין לזו והבעל אינו קורא אלא אפילו היא בעצמה קוראה אין אחרים עונין אותה לבא לקוברה שאין בני המשפחה שומעין לה לקוברה ונחלה של המשפחה הוסבה אצל הבעל (חי) שלא כדת וכ"ש אחרים שאין קרובים שאין נזקקין לה להטיל על עצמן קבורה של אשה שיש לה יורשין וקרובים וכיון שקבורתה בספק וביאוש הטילוה חכמים עליו אפילו כשימצא אחרים כדי שתהא מזומנת לה ולא תהא קבורתה מוטלת על המחלוקת והקטטה שגדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה כזה בכ"מ. ועל דרך זה (נמי) התירה תורה נמי טומאת קרובים והיינו דאמר בפ' ג' מינין (נזיר דף מג:) הוה קאזיל בפקתא דערבות ופסקוהו גנבי לרישי דאבוה ה"נ דלא יטמא ליה א"ל מת מצוה קאמרת השתא י"ל באחרים מטמא באבוה לא כ"ש. **והאי מת מצוה הוא והתניא איזהו מת מצוה כל שאין לו קוברין קורא ואחרים עונין אותו אין זה מת מצוה** כיון דמשתדלין לקוברו בני המשפחה ומשני כיון דאזיל באורחה כמי שאין לו קוברין דמי שהרי אין קוברים בכאן ואחרים ההולכים עמו בשיירא אין עונין אותו לקוברו אם הבן לא יתעסק עמו בקבורתו ע"כ. ומשמע מתוך דבריו שהוא רוצה לפרש קורא ואחרים עונין אותו על ב' דרכים א' על כהן המוצאו כהך ברייתא דירושלמי. ואחד על המת כההיא גירסא דיבמות. ולא נהירא לי אלא על הכהן המוצאו דוקא קאי. וגירסת הספרים (ס"א דיבמות) נשתבשה ע"י סופרים שלא למדו האי ברייתא דירושלמי וסברו דקורא ואחרים עונים אותו על המת קאי וכתבו קריא ולא ענו לה וכך היא הגירסא קרי ולא ענו ליה פי' בעל הכהן שנפטרה אשתו בביתו וקרי לבני משפחתה לבא לקוברה ולא ענו ליה לפי שהוא יורשה. וכ"ש שלא יטפלו בה נכרים והוי מת מצוה:

ג והמוצא מת מצוה קוברו במקומו דמת מצוה קונה מקומו שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. ואמרו בפרק מרובה תנאים שהתנה יהושע אפילו בחוץ לארץ. ואמרו בירושלמי דנזיר (פ"ז הל"א) המוצא מת מצוה הרי זה מטפל בו וקוברו במקומו אימתי בזמן שמוצאו חוץ לתחום אבל המוצאו בתוך התחום ה"ז מביאו למקום בית הקברות וקוברו. אמר ר"ע כך היה תחלת תשמישי לפני חכמים. פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאתי מת מצוה ונטפלתי בו כד' מילין עד שהבאתיו לבית הקברות וקברתיו וכשבאתי לפני ר"א ור' יהושע אמרו לי על כל פסיעה ופסיעה שפסעת מעלין עליך כאילו שפכת דם. אמרתי אם בשעה שנתכוונתי לזכות נתחייבתי בשעה שלא נתכוונתי לזכות על אחת כמה וכמה מאותה שעה לא זזתי מלפני חכמים לשמשן: ירושלמי (שם) מה ת"ל כי קבור תקברנו מכאן שאין נעשה מת מצוה עד שיהא ראשו ורובו. תני רבי יוסי קמיה דר' יוחנן כשם שאדם מטמא על מת מצוה כך מטמא על אבר מת מצוה. א"ל ר' יוחנן ויש כאן פי' וכי יש כאן מת (מצוה) שיטמא לו. יעקב בר אחא בשם ר' זעירא תפתר בחוזר כלו' אין נעשה מת מצוה בתחלה אא"כ מצא ראשו ורובו (ס"א ורובו אבל אם מצא ראשו ורובו וקוברו חוזר) חוזר אפילו על אבר א' וקוברו עמו. ובאבל רבתי תניא לעולם אין מת מצוה עד שימצא ראשו ורובו. ר' יהודה אומר השדרה והגולגולת הן הן רובו:

ריי"ף א: **ד כי אם לשארו אין שארו אלא אשתו** שנא' **שאר אביך היא הקרובה ולא הארוסה. אליו ולא הגרושה. ואמר בגמרא (יבמות** דף כט:) תניא **א"ר חייא ב"ר אמי אשתו ארוסה לא אונן ולא מטמא לה וכן היא לא אוננת ולא מטמאה לו. מתה אינו יורשה מת הוא גובה כתובתה.** פירש"י אינה מטמאה לו לאו משום כהנת נקט לה דלא הוזהרו כהנות ליטמא למתים אלא ה"ק אינה חייבת להתעסק בו וליטמא לו בין כהנת בין ישראלית אע"פ שמצוה ליטמא למתים האמורות בפרשה זו אינה מחויבת דלאו שאר היא והרמב"ם ז"ל כתב (פ"ב מהל' אבל) הכהנות הואיל ואינן מוזהרות על הטומאה (כך) אינן מצוות לטמא לקרובים. אלא אם רצו מתטמאות ואם לא רצו אל יתטמאו. ולפיכך הא דתניא לא מתטמאת לו לאו דוקא ארוסה אלא שיטפיה נקט והרמב"ן ז"ל דחק לפרש כן מנ"ל האי ולא נתישבו לי דבריו כי הרבה צריך ראייה לפטור הנשים ממצוה זו:

ה (תו"כ פ' אמור) ת"ר **לא יטמא בעל בעמיו** מת"ל. **לפי שנא' לאביו ולאמו ולבנו ולבתו ולאחיו ולאחותו**

מטמא להן בין כשירין בין פסולין. יכול אף לאשתו מטמא בין כשירה בין פסולה. ת"ל לא יטמא בעל בעמיו יש בעל שהוא **מטמא ויש בעל שאינו מטמא הא כיצד. מטמא הוא לאשתו כשירה ואינו מטמא לאשתו פסולה. לאמו אפילו נתחללה מטמא הוא לה. לבנו ולבתו יכול אפילו נפלים. ת"ל לאביו ולאמו מה אביו ואמו בני קיימים אף בנו ובתו בני קיימים יצאו נפלים.** הילכך אין כהן מטמא לקטנים אלא א"כ מת ביום ל' ואחד. ואם קים ליה בגויה שכלו לו חדשיו מטמא לו. **ולבנו ולבתו בין כשרים בין פסולין כדתנן (יבמות דף כב.) מי שיש לו בן ממזר וכו' ובנו לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן** העובדת כוכבים ומן השפחה **ואמר למאי הילכתא ליורשו וליטמא לו. וכן אחיו ואחותו דתנן ואחיו הוא לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבי' (ואומר) ולאחיו ולאחותו יכול אחיו ואחותו מאמו. ת"ל ולבנו ולבתו מה בנו ובתו שהן יורשיןאף אחיו ואחותו שהוא יורשן יצאו אחיו ואחותו מאמו שאין יורשן ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ולמפותה. או יכול שאני מוציא אף מוכת עץ. ת"ל אשר לא היתה לאיש שהורייתה ביד איש ולא שהורייתה בד"א. וגרסינן** בפ' הבא על יבמתו **ת"ר אחותו ארוסה ר"מ ור"י אומרים מטמא לה ר' יוסי ור"ש אומרים אין מטמא לה. אנוסה ומפותה ד"ה אין מטמא לה. מוכת עץ אין מטמא דברי ר"ש שהיה ר"ש אומר ראויה לכ"ג מטמא לה ושאינה ראויה לכ"ג אין מטמא לה ובוגרת מטמא לה דברי כל אדם. מ"ט דר"מ ור"י דדרשו הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה** יכול שאני מוציא אף מוכת עץ ת"ל **אשר לא היתה לאיש מי שהורייתה ע"י איש יצתה זו שאין הורייתה ע"י איש. הקרובה לרבות את הארוסה אליו לרבות את הבוגרת. ור' יוסי ור"ש מ"ט דרשי הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה ומוכת עץ אשר לא היתה פרט לארוסה שהיתה. הקרובה לרבות ארוסה שנתגרשה. אליו לרבות את הבוגרת. ור' יוסי מדשבקיה לבר זוגיה מכלל דבמוכת עץ כר"מ ס"ל ש"מ דמוכת עץ לר' יוסי ור"מ ור"י מטמא לה** וה"ל ר"ש יחיד לגבייהו **ולית הילכתא כוותיה. ולגבי אחותו ארוסה קי"ל כר' יוסי ור"ש דהוו להו רבי יוסי ור"ש תרי ור' יהודה ור"מ תרי וכיון דר' יוסי לגבי כל חד** מהנך הילכתא כוותיה שמעי' דהלכה **כר' יוסי ור"ש הלכך אחותו ארוסה ואחותו אנוסה ומפותה אין מטמא להן. אבל אחותו ארוסה שנתגרשה ואחותו בוגרת ומוכת עץ מטמא להן וכן הילכתא:**

ו לה יטמא מצוה. זבחים ק. לא רצה ליטמא **מטמאין אותו בעל כרחו. ומעשה ביוסף הכהן שמתה אשתו בע"פ ולא רצה ליטמא לה ודחפוהו חכמים וטמאוהו בע"כ. לה יטמא על הודאי** מטמא ולא מטמא על הספק כגון נתערב ולדה בולד חבירתה או ספק בן ט' לראשון ובן ז' לאחרון או אשתו שגרשה בספק גירושין. וכן נמי בספק בן ט' לראשון ובן ז' לאחרון היו שניהם כהנים הוא אונן עליהם והם אוננין עליו הוא אין מטמא להם והם אין מטמאין לו. **לה יטמא ואין מטמא לאחרים עמה שלא יאמר הואיל וטמאתי לאבא אלקט עצמות פלוני.** גרסינן בנזיר כהן שהיה עומד בבית הקברות והושיטו לו מתו ומת אחר ונגע בו יכול יהא חייב ת"ל להחלו ופריך עלה ממתני' דתנן היה מטמא למתים כל היום אין חייב אלא אחת. א"ל אל תטמא אל תטמא והוא מטמא חייב על כל אחת ואחת. ואמאי והא מיטמא וקאי. וכן אמר רב הונא נזיר שהיה עומד בבית הקברות והושיטו לו מתו ומת אחר חייב ולא אמרינן הא מיטמא וקאי. ומשני הא דאמרן דפטור בחבורי אדם במת בעודו מחובר במת פטור דאין כאן תוספת טומאה. אבל פירש ממתו ונגע במת אחר חייב לפי שמוסיף טומאה על טומאתו. דלאחר שפירש הנוגע בו טמא טומאת ערב וכשחזר ונגע במת (ס"א ונוגע במת הנוגע בו טמא) טמא טומאת ז' כאילו נגע במת עצמו דיקרב בדיקרב מסאב. ולא תימא הא דקתני יכול יהא חייב ת"ל להחלו חיובא הוא דליכא הא איסורא איכא דתניא באבל רבתי (פ"ד הלכה ט"ו) היה עומד לקבור את מתו עד שהוא עומד בתוך הקבר מקבל מאחרים וקובר פירש ה"ז לא יטמא. נטמא בו ביום ר"ט מחייב ור"ע פוטר. נטמא לאחר אותו היום הכל מודים שהוא חייב מפני שהוא סותר יום אחד. וסוגיא דנזיר דלא כר"ע דלא מחייב ר"ע אלא במוסיף ימי טומאה על עצמו אבל מה שמוסיף טומאה לאדם הנוגע לא מיקרי תוספת טומאה. ופסק הרמב"ם ז"ל כר"ט כסתם מתני' דתנן אמרו לו אל תטמא אל תטמא והוא מטמא חייב על כל אחת ואחת וכל הסוגיא דנזיר כוותיה וגם רב הונא סבר כוותיה. ואף ר"ע מודה דאסור דקתני ברישא

פירש ה"ז לא יטמא. ולא פליג אלא בחיובא דפטור בו ביום ובמס' נזיר ירושל' פ"ג ה"ה שנו מחלוקתם להפך. יצא ונכנס ר"ט פוטר ור"ע מחייב א"ל ר"ט (פוטר) וכי מה מוסיף זה חלול על חילולו א"ל ר"ע בשעה שהיה שם טמא טומאת ז' פירש טמא טומאת ערב חזר ונכנס טמא טומאת ז'. פירוש הנוגע בו. א"ל ר"ט עקיבא כל הפורש ממך כפורש מחייו. והלכה כר"ע מחברו. וגם נראה שחזר ר"ט והודה לדבריו. הלכך אין לכהנים ליכנס לבית הקברות לקבור מתיהם. דאע"פ שבשעה שהיה מכניס מתו מותר לטמא לאחרים מ"מ לאחר קבורה נמצא מטמא לאחרים ומוסיף טומאה. וכ"כ הרמב"ם ז"ל (פ"ב מהלכות אבל) אבל ר"ת כתב שהלכה כר"ע כההיא דאבל רבתי דנטמא בו ביום פטור ומותר הכהן להכניס מתו לבית הקברות ולקברו. ואפי' היה ר"ע אוסר טומאה בו ביום מדבריהם. גדול כבוד מתו שדוחה ל"ת דדבריהם. והביא ראיה מפ' דם הנדה דתנן הכותיים נאמנין לומר קברנו שם את הנפלים או לא קברנו. וקאמר עלה והא לית לה ולפני עור לא תתן מכשול. א"ר יוחנן כהן כותי עומד שם ודילמא כהן טמא הוא דנקט תרומה בידיה ואכיל מיניה אלמא דשרי לכהן טמא לעמוד במקום הקבר ולאו ראיה הוא כי התוספות הקשו במס' נדה ומה בכך (ס"א אפילו) אם הוא טמא אסור לו ליכנס לבית הקברות דבנזיר מיבעיא לן (כהן ונזיר) צ"ל נזיר והוא בבית הקברות אי בעי שהייה למלקות ואומר נמי בפ' ג' מינין אמר רב הונא נזיר שהיה עומד בבית הקברות והושיטו לו מתו ומת אחר חייב. ותירצו דכותאי לית להו הא דר"ה אלא סברי כשהוא טמא אינו מוזהר עוד מלהוסיף טומאה:

יום שכג

רי"ף ב. **ז לה יטמא אין מטמא על איבריה שאין** מטמא על אבר מן החי של אביו אבל מטמא הוא על עצם כשעורה של אביו. אלו הן דברי הרב אלפס ז"ל. ודבריו אינם מחוורים דגרס במס' נזיר פ' ג' מינין אמר רב חסדא אמר רב נקטע ראשו של אביו אין מטמא לו. מ"ט. דאמר קרא לאביו בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר ואפי' מונח הראש אצל הגוף אין מטמא לו כיון שאין הגוף שלם. ופריך עלה מברייתא לה הוא דמטמא ואין מטמא לאיבריה לפי שאין מטמא לאבר מן החי של אביו ולא על אבר מן המת אבל מחזר הוא על עצם כשעורה פי' אם כבר נטמא לקבור את אביו ונחסר עצם כשעורה חוזר ומטמא (לו) לקוברו לאו למימרא דאי חסר פורתא אלא כלומר הרי נחסר ממנו עצם כשעורה ואע"פ שנטמא (ס"א ואעפ"כ נטמא) לאביו וקברו וקשה לר"ח דאמר כשהוא שלם ולא כשהוא חסר. ומשני האי תנא סבר לה כר' יהודה דתניא **ר' יהודה אומר לה יטמא ואין מטמא** לאיבריה שאין **מטמא על אבר מן החי** של אביו אבל מטמא הוא על אבר מן המת של אביו פי' ע"י חזרה דהא ברייתא קמייתא אוקמא (ס"א תניא) כר' יהודה וקתני בה דאינו מטמא לאבר מן המת של אביו. והא דקתני בהך ברייתא דמטמא ע"כ ע"י חזרה. וה"ק לאבר מן החי אין מטמא כלל דלא משכחת בה חזרה אבל לאבר מן המת זימנין דמטמא כגון ע"י חזרה ובסיפא דברייתא קמייתא דתניא בת"כ ר' יהודה אומר אין מטמא לעצם כשעורה מאביו (ס"א אבל מחזיר הוא על עצם כשעורה) ונראה דכולה ר"י היא. והדר פריך והא תני רב כהנא בדר"א בן יעקב לה **הוא דמטמא ואין מטמא** לאיברים פרט לכזית מן המת. וכזית נצל ומלא תרווד רקב. יכול לא יטמא לגולגולת ולשדרה ולרוב בניינו ולרוב מניינו. כשהוא אומר אמור ואמרת הוסיף לך הכתוב טומאה אחרת. ומשני כולהון ר' יהודה נינהו ורב חסדא דאמר כי האי תנא דתניא מעשה שמת אביו של ר' יצחק בגינזק באו והודיעוהו לאחר ג' שנים בא ושאל את ר' יהושע בן אלישע וד' זקנים ואמרו לאביו בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר. ולכאורה דברי הרב אלפסי אינן לא כר' יהודה ולא כרב חסדא ולא כהני תנאי. דאף לר"י אין מטמא לאבר מן המת אלא ע"י חזרה. ואולם (ס"א ואולי) הא דכתב הרב אלפסי אבל מטמא הוא לעצם כשעורה מאביו ע"י חזרה קאמר. **גם** כי היה ראוי למחבר פסקים שיברר דבריו ולא יסתום. אף כי נראה דוחק לומר כן (ס"א אף כי נדחק ונאמר כן) מ"מ פוסק כר' יהודה וזה לא יתכן לפסוק כיחידאה כנגד ר' יהושע בן אלישע וד' זקנים. ועוד כי עשו מעשה ואמרו בכל דוכתי מעשה רב. ועוד כי שיטת התלמוד בכ"מ דהלכה כאמוראי גם כי יפסוק דלא כסתם מתני' וכ"ש הכא דרב חסדא ס"ל כרבים ועוד דבדאורייתא אזלינן לחומרא ולא יטמא לו. וכ"כ הרמב"ם ז"ל דאין דבריו מחוורים ואף ע"ג דברייתא דתני רב כהנא בר"א בן יעקב אתיא כר' יהודה וקי"ל משנת ראב"י קב ונקי ואפילו יחיד במקום רבים כדמוכח בפרק הבא על יבמתו אפ"ה לא דחינא

מימרא מפורשת דרב חסדא אמר רב מכללא דמשנת ראב"י קב ונקי דהא רב גופיה אית ליה משנת ראב"י קב ונקי כדמוכח ביבמות והכא לא ס"ל כוותיה אלמא לא מסתבר כוותיה. א"נ הך מתני' דראב"י רב כהנא הוא דתני לה ולא מיתני בי רבי חייא ורבי אושעיא ולא מותבינן מינה בי מדרשא וכן דעת הרמב"ם ז"ל וכ' הרמב"ן ז"ל ומיהו מסתבר אם נחתך יד אביו מיחייב וכן ליטמא לו שלא יהא ס"א מחיים בנו מיטמא לו שלא אמרו אלא כשחסר לאחר מיתה או שחסר בשעת מיתה כגון נחתך ראשו דאינו עכשיו כמו שהיה בחיים ולא קרינא ביה לאביו אבל נחתכה ידו או רגלו ס"א בחיים של אביו ולאחר זמן מת אביו כיון שהוא לאחר מיתתו בשלמות שהיה בו מחיים לאביו קרינא ביה. באבל רבתי (פ"ד הלכה י) עד מתי מטמא להם. ר"מ אומר כל אותו היום. ר"ש אומר ג' ימים רבי יהודה אומר משום ר"ט עד שיסתום הגולל ומעשה שמת שמעון בן יהוצדק בלוד ובא יוחנן אחיו מן הגליל אחר שנסתם הגולל ובא ושאלו (ר"ט) לחכמים ואמרו אל יטמא אלא יפתח הקבר (ס"א חצר הקבר) ויראה. והלכה כר"י משום ר"ט וש"מ טעמא דנסתם הגולל הא כל זמן שלא נסתם הקבר מטמא ונוגע במת שלו בין לצורך בין שלא לצורך. הרמב"ן ז"ל:

ף ב: ג. ג: ד. ה: **בעמיו בזמן שעושין כמעשה עמיו ולא בזמן שפירשו מדרכי ציבור** כגון המינין והמומרי' לעבודת כוכבי' והמוסרי' לאנסי'. ולא מיבעיא מיעל לביתיה **ומנגע ביה דאסור אלא אפי' ליכנס לתוך ד' אמות שלו אסור סוטה מג: דא"ר יצחק א"ר יוחנן משום דר"א מת תופס ד' אמות לטומאה וכן לק"ש.** ותניא בסוטה פרק משוח מלחמה חצר הקבר העומד בתוכה טהור. והוא שיש בה ד' אמות דברי ב"ש וב"ה אומרים ד' טפחים בד"א שפתחה מן הצד אבל למעלה ד' אמות. ודוקא חצר הקבר דמסיימא מחיצתא. אבל מת בעלמא תופס. ומכאן כתב הרב רבי יונתן ז"ל והוא דליכא גדר גבוה י' טפחים בינו ובין המת שאם היה לו כן כיון דאיכא הכירא לא גזרו ביה רבנן ודוקא מת שלא נקבר אבל נקבר לא תפיס ד"א דהא בציון משהו סגי כדאמר (מו"ק דף ה:) אין מעמידין ציון במקום טומאה ולא מצרכינן ציון של ד"א אלא בכל שהוא סגי עכ"ד. ואינה מחוורת אלא קבר של בנין במחיצות מסוימות סגי בהרחקת ד' טפחים אבל קבר שאינו מסויים במחיצות ד"ט (ס"א גבוה י' טפחים) צריך הכהן להרחיק ממנו ד"א ומה שהביא ראיה מציון אינו ראיה דאמר בפ"ק דמ"ק (שם) דאין מציינין אלא על דבר המטמא באהל אבל על הרחקה שגזרו חכמים לא הצריכו ציון כדקאמר התם אין מרחיקין ציון ממקום טומאה שלא להפסיד ארץ ישראל:

ט והיכא דמחית מיתא תותי טללא אסיר ליה לכהן למיעל **תותי אילן המיסך על הארץ ואפילו אבנים** היוצאים מן הגדר כדתנן פ' **יש מביאין את הטומאה הזיזין והגזריות והשובכות והשקיפין והסלעים הגדרים והשננים והסככות והפרעות שהן יכולין לקבל מעזיבה** רבם דברי ר"מ וחכמים אומרים **מעזיבה בינונית ואלו הן הסככות אילן המיסך על הארץ. הפרעות אבנים היוצאים מן הגדר. והיכא דמחית מיתא בביתא ופתיחא כוותא מן ההוא ביתא לביתא אחרינא וכן עד כמה בתי** והוו בכל חד מינייהו כוי **טפח על טפח איתסרי הני בתי כולהו לכהנא למיעל לגווייהו וכן עיליתא דעל גבי ביתא אי איכא ארובה בין** עיליתא לביתא כפותח טפח והוי **מיתא בחד מינייהו איתסר ליה לכהנא למיעל** לתרויהון. וזמנין דמחית מיתא בביתא ושרי ליה לכהנא למיעל לביתא ואסור למיעל בעיליתא. ומשכחת ליה בכזית מן המת הנתון תחת ארובה שאין בה פותח טפח דטומאה בוקעת ועולה ונכנסת לעלייה כיון שהיא מונחת תחת הארובה ואף על פי שאין בארובה פותח טפח אבל אינה חוזרת ויורדת לבית כיון שאין בארובה פותח טפח. ודבר זה מפורש בפרק י' דאהלות במתניתא דאין בארובות פותח טפח וכן לפעמים בשני בתים זה לפנים מזה וטומאה בפנימי ואין טומאה בחיצון ומותר כהן לעמוד בפנימי אצל הטומאה ואסור ליכנס לחיצון. כגון ב' חדרים פנימים הפתוחים לבית ובכל אחד מהן כחצי זית מן המת ודלתות מן החדרים נעולות (בהן) וכהן באחד מהן טהור כיון דאין בו אלא חצי זית אבל לבית אסור לכהן ליכנס שם דסוף טומאה לצאת. ורואה אני כאילו ב' החצאי זיתים מונחים בבית ואין הטומאה נכנס בחדרים כיון שדלתותיהן נעולות ודבר זה מפורש במשנה אחרונה בפ"ח דאהלות. **ואי סכר להו לכוותא בעצים או באבנים או בכל דבר שאין מקבל טומאה איפסיק ליה לטומאה ושרי ליה לכהנא למיעל לההוא ביתא דאית ביה מיתא:** הרב ז"ל קצר וסתם דבריו

וצריכין ביאור דבפ"ב דבבא בתרא מוכח שאין הדבר המונח בחלון מונע מלעבור שם הטומאה עד שיבטלנו שם ביטול עול' שאין בדעתו עוד ליטלו משם דגרסינן התם אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל רקיק (ס"א פי' עיסה רכה) אין ממעט בחלון והוינן בה מאי אירי רקיק אפי' עבה נמי לא מבעיא קאמר לא מבעיא עבה כיון דחזא ליה לא מבטל ליה אבל רקיק דמאיס אימא בטולי בטליה קמ"ל. מיתיבי קופה מליאה תבן וחבית מליאה גרוגרות שמונחים בחלון רואין כל שאילו ינטלו ויכולין תבן וגרוגרות לעמוד בפני עצמן חוצצין ואם לאו אין חוצצין. תבן הא חזיא לבהמתו. בתבנא סריא. חזי לטינא. דאית בה קוצי. חזי להסקה. במתונא. חזי להיסק גדול היסק גדול לא שכיח. גרוגרות הא קחזי ליה. אמר שמואל כשהתריפו פי' כשהתליעו. אלמא כל מידי דחזי ולא מבטלי ליה לא ממעט בחלון. ומיהו בההוא שמעתתא גופיה משמע דממעט ואע"ג דלא בטליה. דפריך האי חבית ה"ד אי דפומיה לבר היא גופיה תיחוץ. אלמא דחבית חייצא אף ע"ג דלא בטיל ליה. ונדחק הרמב"ם ז"ל לתרץ כיון דהתליעו הגרוגרות נתקלקל גם החבית ומבטל ליה. מיהו אכתי קשה מההיא דשילהי שבת ופקקו את המאור בטפיח וכי פקקו מאי הוי הא לא מבטיל ליה ולא חייצא. וליכא למימר דבטלו את הטפיח. דאם כן ה"ל בונה בשבת ואמר בפ' בתרא דמגילה ההוא בי כנישתא דרומאי דהוה פתיחא לאנדרונא דהוה מחית ביה מיתא והוו בעו כהני למיעל לצלויי התם אתו אמ"ל לרבא א"ל זילו (דלא) דלו תיבותא ואותבוה להתם. והתיבה אינה מקבלת טומאה דכלי עץ העשוי לנחת הוא ולכך חוצצת ואי בעי ביטול מאי מהני התם כיון דעשויה להניח ס"ת בתוכה לא מצי מבטל לה התם. ופר"י ז"ל דכל היכא דאין סותם כל הנקב אלא ממעטו מטפח התם בעי ביטול ואי לא בטליה לא ממעטי אבל היכא דסותם כל החלון לא בעי ביטול. כי ההיא דמאור (ודתיבותא) ותבן וגרוגרות אין סותמות כל החלון ולהכי בעי ביטול: אבל החבית והתיבה סותמות כל החלון ולהכי בעי ביטול צ"ל ולהכי לא בעי ביטול וכן דעת הרי"ף ולכך כתב סכר לה לכוותא דמשמע שסתם הכל. **והיכא דאיכא דרתא דמוקפת זיזין א"נ מוקפת אכסדרה והוה מיתא בחדא ביתא מהנך בתי דבההוא דרתא איתסר ליה לכהנא למיעל תותי הני כולהו זיזי דמארבע רוחי דרתא או הני אכסדראות. אבל ודאי אי הוי מיתא תותי הני זיזי או גו אכסדרה שרי ליה לכהנא למיעל לגו ביתא שדרך טומאה לצאת ואין דרך טומאה ליכנס. כדתנן (אהלות פי"ד) זיז שהוא סובב את כל הבית ואוכל בפתח ג' אצבעות טומאה בבית כלים שתחתיו טמאים: טומאה תחתיו ר' אליעזר מטמא את הבית. ורבי יהושע מטהר.** ולדברי רב אלפס מיירי שדלת הבית נעול. וכה"ג אמרי' בכל דוכתי באהלות סוף טומאה לצאת ולא מהני נעילה כיון דאין מקום לטומאה לצאת אלא דרך שם חזינן לטומאה כאלו היה כבר שם ואילו היה הדלת פתוח היתה הטומאה נכנסת מן האכסדרה לבית. כדתנן פ"ו דאהלות קוברי המת שהיו עוברים באכסדרה והגיף אחד מהם את הדלת וסמכו במפתח אם יכולה הדלת לעמוד בפני עצמה טהור ואם לאו טמא ותימה למה הביא זו המשנה על סוף טומאה לצאת כמה משניות היה יכול להביא שהן פשוטות יותר מזו. ההיא (פ"ז דאהלות) דמת בבית ולו פתחים הרבה כולן טמאים ועוד ג' משניות בפ"ד דאהלות שכולן מפורש בהן שדרך טומאה לצאת ואין דרך טומאה ליכנס. וגם בכל המשניות כתוב טומאה בבית כלים שתחתיו טהורים. ופירש רבינו ז"ל לפי שאינו אוכל בפותח טפח אין מביא את הטומאה תחתיו והא דמטמא ר' אליעזר את הבית כשהטומאה תחתיו אע"ג דלית ביה פותח טפח. ר' אליעזר לטעמיה דמטמא בבית מודבק לאיסקופה בפי"ב דאהלות דבקל מביא את הטומאה לבית. ומסקנא דמלתא הכי אם כל דלתות הבית נעולות והחלונו' נעולים טומאה יוצא' מן הבית לתחת הזיזין ואכסדראות ואם נפתח דלת לצד אחר או חלון שיש בו ד' על ד' והדלת של חצר נעול אין הטומאה יוצאה לתחת הזיזין והאכסדראות (ס"א ואם דלת החצר פתוח טומאה יוצאה מן הבית לתחת הזיזין והאכסדראות) ונכנסת מתחת לבית: וכן גגין הבולטין למעלה לחוץ על פני בתים הרבה וטומאה באחת מהבתים כל הבתים אשר דלתותיהן פתוחים טמאים. כי הטומאה מתפשטת תחת בליטת כל הבתים ונכנסת לבתים דרך הפתח והיכא דנפל אינש ושבר מפרקתו ונחתך עמו **רוב בשר אף על גב דלא נפקא נשמתיה מית הוא ומטמא באהל דאמר רב יהודה אמר שמואל (חולין דף כא.) נשברה מפרקת ורוב בשר עמה מטמא באהל דה"ל כמאן דהותז כוליה רישיה ותנן (אהלות**

פ"ח) הותזו ראשיהן אע"פ שהן מפרכסין טמאים **כזנב הלטאה שהיא מפרכסת.** וא"ת מפרקת דעלי דמפרקת ולא רוב **בשר הוה. זקנה שאני דכתיב כי זקן האיש וגו'. וא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן קרעו כדג מטמא באהל אמר רב שמואל בר רב יצחק מגבו אבל גוסס אין מטמא באהל עד שתצא נפשו. דתנן** אדם אין מטמא באהל עד שתצא נפשו. ואע"ג דגוסס אין מטמא באהל פליגי ביה תנאי בנזיר אי שרי לכהן למיעל לביתא דאית ביה גוסס אי לא. דגרסי' התם להחלו עד שעה שימות. רבי אומר במותם יטמא עד שימות. מאי בינייהו. א"ר יוחנן משמעות דורשין איכא בינייהו. ר"ש בן לקיש אומר גוסס איכא בינייהו למ"ד מלהחלו אפי' גוסס. ולמ"ד במותם יטמא עד שימות אין גוסס לא. **מיתיבי אדם אין מטמא עד שתצא נפשו. ואפי' מגוייד ואפי'** גוסס ולמ"ד מלהחלו הא קתני דאינו מטמא. לעניין טמויי עד דנפיק נשמתיה לענין אתחולי הא איתחיל ולפי גירסא זו הכתובה בספרים שלנו כהן אין מוזהר על הגוסס דקי"ל כרבי יוחנן לגבי דר"ש בן לקיש דאמר משמעות דורשין א"ב (ס"א ובין לרבי ובין לרבנן אינו מוזהר עליו עד שימות) אבל בה"ג גורס אביי במקום ר' יוחנן רבא במקום ר"ל ולפי זה הלכה כרבא לגבי אביי. ולרבא פליגי רבי ורבנן בגוסס ואין הלכה כרבי מחבריו נמצא כהן מוזהר על **הגוסס: והיכא דשחט בו שנים או רוב שנים אין מטמא באהל עד שתצא נפשו. דאמר רב יהודה אמר שמואל (גיטין ע:) שחט בו שנים או רוב שנים ורמז ואמר כתבו גט ותנו לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו ואסור ליה לכהן למיעל לבית הקברות דקבר מטמא כמת** דכתיב **כל אשר יגע על פני השדה** וגו' או בקבר. **אפי' לבית הפרס נמי אסור למיעל.** ומאי הוא בית הפרס שדה שנחרש בו קבר דתנן (אהלות פי"ז) **החורש את הקבר הרי זה בית הפרס. עד כמה הוא עושה. מלא מענה מאה אמה בית ד' סאין דהוי מאה על מאה. ואי אזיל לדבר מצוה כגון לינסב איתתא וללמוד תורה וליכא אורחא אחריתי שרי ליה למיזל לבית הפרס. דת"ר (מס' ע"ז דף יג.) הולכין ליריד של** עובדי כוכבים ולוקחין מהן בהמה **עבדים ושפחות בתים ושדות וכרמים וכותב ומעלה בערכאות שלהן מפני שהוא כמציל מידן ואם כהן הוא מטמא** (לו) לדון ולערער עמהם בחו"ל וכשם שמטמא בחו"ל כן מטמא בביה"ק. ביה"ק ס"ד. אלא אימא בית **הפרס דרבנן. ומטמא ללמוד תורה ולישא אשה. א"ר יהודה אימתי בזמן שאין מוצא ללמוד. אבל מוצא ללמוד** אין מטמא. **ר' יוסי אומר אפילו מוצא ללמוד יטמא לפי שאין מן הכל אדם זוכה ללמוד א"ר יותנן הלכה כר' יוסי:** סליק הלכות טומאה

הלכות חלה

א (חלה פ"א) חמשה דברים חייבין בחלה. החטים והשעורים והכוסמין ושיבולת שועל ושיפון הרי אלו חייבין ומצטרפין זה עם זה: **גמ'** (מנחות דף ע:) [דף ע:] מה"מ אמר ר"ל אתיא לחם לחם ממצה. הכא כתיב והיה באכלכם מלחם הארץ והתם כתיב לחם עוני. והתם גופיה מנ"ל אמר ר"ל וכן תנא דבי רבי אליעזר בן יעקב אמר קרא לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא בהן ידי חובתו יצאו אלו שאינם באים לידי חימוץ אלא ידי סירחון. ומצטרפין זה עם זה. תניא כוסמין מין חטין. שיבולת שועל ושיפון מין שעורין. פירש"י במנחות הא דתני במתני' ומצטרפין זה עם זה לא שיצטרפו כולן יחד אלא צרופן כמו ששנויין בברייתא. וקשה דתנן בפרק בתרא דמכילתין השעורים מצטרפין עם הכל חוץ מן החיטין אלמא שעורין וכוסמין מצטרפין ובברייתא קתני כוסמין מין חטין משמע ולא מין שעורים. וצ"ל דהכי פירושו כוסמין אף מין חטין שיבולת שועל ושיפון מין שעורין דוקא ובירושלמי דריש מכילתין פריך ממתני' דקתני דכולן ומצטרפין זה עם זה אמתני' דפ' בתרא דתנן מין במינו חייב מין בשאינו מינו פטור. איזהו מין במינו החטין אין מצטרפין עם הכל אלא עם הכוסמין והשעורים מצטרפין עם הכל חוץ מן החטין. ומשני כאן בבלול כאן בנשוך. אם עירב קמח מכל ה' המינין ועשה עיסה מצטרפין לכשיעור. אבל אם עשה עיסה מכל אחת והשיכן זה לזה מצטרפין כההיא דפרק בתרא ואם תאמר בנשוך היאך מפרישין חלה מזה על זה והתנן בפ"ב דתרומות כל שהוא כלאים זה בזה לא יתרום מזה על זה. ובריש כלאים תנן דחטין וכוסמין כלאים זה בזה וכן שעורין וכוסמין וכן שעורין ושיפון. וי"ל דתרומה ניטלת מן התבואה מפרישין מן הדומה בתבואות ובחלה מן הדומות בעיסה. והכי איתא בירושלמי (פ"ד דחלה הלכה ד). ועוד י"ל כשיש לכל אחד שיעור אין מפרישין ממין על שאינו מינו כדרך שאין תורמין ממין על שאינו מינו. וכן מוכח בתוספתא דמכילתין (פ"ב)

דקתני קב חטין וקב שעורים וקב כוסמין הרי אלו מצטרפין כשהוא תורם תורם מכל אחד ואחד שאין תורמין ממין על שאינו מינו. חצי קב חטים וחצי קב שעורים וחצי קב כוסמין נוטל מן הכוסמין מיירי שהכוסמין נתונים באמצע ונושכין עם החטים מצד א' ועם השעורי' מצד אחד הילכך כשיש בכל אחד קב נמצאו החטין חייבין בלא צירוף חיטין תורם מכל אחד ואחד שאין תורמין ממין על שאינו מינו ואף על פי שהכוסמין מחייבין את החטין ואת השעורין אין תורם מן הכוסמין עליהם לפי שגם הכוסמין מתחייבין במה שנושכין בחטין ושעורין ודי לו בצירוף עם אחד מהן. הילכך אם תורם מן הכוסמין על השעורים הוי כתורם מן החיטין על השעורים דכיון דצירוף החטין מחייב הכוסמין נגררין הכוסמין אחר החטין ונקראים על שמן. וכן נמי על החטין מהאי טעמא. אבל סיפא דליכא אלא חצי קב בכל אחד והחטין והשעורין מחייבין את הכוסמין תורם מן הכוסמין שהם מין שניהם. מסקנא דמילתא בבלול מצטרפין כולן לכשיעור. ואם עשה עיסה מכל אחד לבד אין תורמין ממין על שאינו מינו. ומין החטין אין תורמין על שום אחד מהן. ושעורין ושבולת שועל תורמין מזה על זה. וכן כוסמין ושיפון תורמין מזה על זה. וכשאין שיעור בכל אחד מצטרפין ע"י נשיכה. כדתנן בפרק בתרא חטין וכוסמין מצטרפין. ושעורים מצטרפין עם הכל חוץ מן החטין וכן כוסמין ושיפון ושיבולת שועל מצטרפין דכולהו בני בקתא דשעורים נינהו. וכי היכי דע"י נשיכה שעורים מצטרפין עם הכל חוץ מן החטין כך אינך נמי מצטרפין עם הכל חוץ מן החטין. ומיהו בירושלמי דפ' בתרא קאמר דלרבנן דפליגי על רבי יוחנן לא מיצטרפי שיפון ושיבולת שועל:

ב מתני' (משנה חלה פ"א) אלו חייבין במעשר ופטורים מן החלה. האורז והדוחן והפרגיס והשומשמין והקטניות ופחות מחמשת רבעים בתבואה. הסופגנים והדובשנין והאסקריטין וחלת המשרת והמדומע :

גמ' אורז ודוחן מיני קיטנית הן ובלע"ז מיי"ל ופנייי"ל. פרגין פי' בערוך מק"ל בל' כנען והוא כעין רימון מלא זרע והזרע מתקשקש בתוכו כעין השומשמין. ופחות מחמשת רבעים בתבואה לכאורה היה נראה דה' רבעים יש למודדו בתבואה שכן היתה עיסת מדבר מלא העומר מן היו מלקטים ואחר כך טוחנן ברחיים. וראיתי באשכנז שהנשים גודשות הקמח לשיעור חלה ותליתי הדבר הזה בשביל שנפח הקמח רב מנפח התבואה. וקצת משמע כך לישנא דמתני' דקתני פחות מחמשת רבעים בתבואה אלמא בתבואה משערינן ומיהו אין ראיה כ"כ. דלפי שהזכיר תחילה מיני קיטנית דחייבין במעשר ופטורין מן החלה תנא בתר הכי גם בתבואה תמצא דבר שחייב במעשר ופטור מן החלה כגון פחות מחמשת רבעים. ולקמן בפרק שני תנן חמשת רבעים קמח חייבין בחלה הן ושאורן וסובן ומורסנן חמשת רבעים חייבין אלמא בקמח משערינן ועוד אי בתבואה משערינן מאי איצטריך לאשמועינן הן וסובן ומורסנן חמשת רבעים פשיטא דסובן ומורסנן בכלל כיון דמדדינן חמשת רבעים בתבואה. ועוד דקתני סיפא ניטל מורסנן מתוכן וחזר לתוכן הרי אלו פטורין ואי משערינן בתבואה אמאי פטור הרי יש כאן ה' רבעי תבואה כבתחילה אלא ודאי בקמח משערינן ואשמעינן ברישא אף על גב דחמשת רבעי קמח בעינן סובן ומורסנן מצטרף בהדי קמח בעוד שלא ניטל מתוכו ובניטל מתוכו קתני סיפא דלא מצטרף. סופגנין לחם העשוי כספוג ועשוי רקיקים דקים. רקיקי מצות מתרגמינן אספוגין. דובשנין מטוגנין בדבש. איסקריטין עשוין כצפיחית דמתרגם איסקרטין בדבש (שמות טו) וכולהו לישתן רכה. וחלת המשרת מפרש בפ' כל שעה אריב"ל זה חלוט של בעלי בתים שחולטין אותו במחבת. מחבת מתרגמינן מסריתא אמר ריש לקיש הללו מעשה אילפס הן. ורבי יוחנן אמר מעשה אילפס חייבין והללו שעשו בחמה (פטורין) ומסיק התם דבין לרבי יוחנן ובין לריש לקיש הרתיח ולבסוף הדביק חייב בחלה דנהמא הוא ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח. כי פליגי בהדביק ולבסוף הרתיח. ריש לקיש סבר כמעשה חמה הוא ופטור. ורבי יוחנן סבר כמעשה אילפס הוא ל"ש הרתיח ולבסוף הדביק ולא שנא הדביק ולבסוף הרתיח נהמא הוא וחייב בחלה ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח: ר"ת ז"ל פסק כריש לקיש משום דסוגיא דשמעתין התם כוותיה. דקאמר התם סתמא דתלמודא לא דכ"ע מעשה אילפס פטור. ועוד הך סוגיא דיתיב רבה ורב יוסף אחורי דרבי זירא אליבא דר"ל איירי דר"י לא פטר אלא בעשוין בחמה ורב אלפסי ז"ל פסק כרבי יוחנן (בפסחים פ"ב) מדלא חשיב לה ביבמות פרק החולץ בהדי תלת מילי דהלכה כר"ל וכן פסק

בשאלתות דרב אחאי פרשת צו (סי' ע"ו) וכתב ביה דהא דמחייב ר' יוחנן במעשה אילפס היינו דווקא כשאפאו באילפס בלא משקין דומיא דתנורא אבל אם בשלו במים או טגנו בשמן מודה רבי יוחנן דלא הוי לחם כדמוכח בירושלמי דמכילתין (פ"א הלכה ה) דגרסינן התם א"ר יוחנן כל שהאור מהלך תחתיו חייב בחלה ואומר עליו המוציא לחם מן הארץ ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח. ור"ל אומר כל שהאור מהלך תחתיו אין חייב בחלה ואין אומרים עליו המוציא ואין אדם יוצא בו ידי חובתו בפסח אר"י ובלבד ע"י משקין כלומר בהא מודינא לך. ועוד היה אומר ר"ת דבדבר שבלילתו רכה פליגי. ר"י סבר אפייתו באילפס עושה אותו לחם. ור"ל סבר דוקא תנור אבל דבר שבלילתו עבה מודו כ"ע דאיחייב באלה ואפילו סופו לבשלו במים או לטגנו בשמן. דמשעת גלגול אתי חיוב חלה כדמוכח בכמה דוכתי מההיא דתנן (חלה פ"ג) נולד לה ספק טומאה עד שלא גלגלה תיעשה בטומאה משגלגלה תיעשה בטהרה. ועוד הביא ראיה ממתני' (חלה פ"א) דתנן עיסה שתחלתה סופגנים וסופה סופגנים פטורה מן החלה. תחלתה עיסה וסופה סופגנים תחלתה סופגנים וסופה עיסה חייבת בחלה פירוש תחלתה וסופה סופגנים כמו עיסה שבלילת' רכה ואח"כ מבשלין אותה או מטגנין אותה בשמן ההיא לא מיקרי לחם ופטורה מן החלה ואין מברכין עליה המוציא אלא בורא מיני מזונות ולאחריה מעין שלש. ותחלתה עיסה וסופה סופגנין כמו שבלילתה עבה ואחר כך מטגנין אותה בשמן או מבשלין אותה במים. תחלתה סופגנין וסופה עיסה כגון שבלילתה רכה ואח"כ אופין אותה בתנור אלמא בתר גלגול אזלינן וכיון שבלילתה עבה מיד נתחייב בחלה ואע"פ שסופה לבשלה במים. וכן היה אומר ר"ת דכי היכי דמיחייב בחלה ה"נ מברך עליה המוציא לאחר בישול או לאחר טיגון כדמוכח בברכות פ' כיצד מברכין דתניא היה עומד ומקריב מנחה בירושלים אומר שהחיינו נטלה לאוכלה אומר המוציא לחם מן הארץ וקפסיק ותני ל"ש מנחת סלת ול"ש מנחת מאפה תנור ול"ש מנחת מחבת ומרחשת אע"פ שמטוגנין בשמן. וה"ה נמי למבושלים במים דלא מסתבר לחלק בין מים לשמן. אבל וירימשיאש שקורין בספרד אלטייר"א היה אומר ר"ת דאין מברכין עליהם המוציא דאין עלייהו תוריתא דנהמא אע"פ שנתחייבה עיסתו בחלה. ורבינו שמשון ז"ל כתב דהלש עיסה גמורה ודעתו לבשלה במים או לטגנה בשמן פטורה מן החלה. ומביא ראיה מפרק כיצד מברכין (שם) דתני רבי חייא לחם העשוי לכותח פטורה מן החלה והתניא חייבת. התם כדקתני טעמא ר' יהודה אומר מעשיה מוכיחות עליה עשאה כעבין חייבת כלימודין פטורה ופירש"י התם לחם העשוי לכותח אין אופין אותו בתנור אלא מייבשין אותו בחמה. אלמא אע"ג דמשעת גלגול קאתי חיוב חלה כיון שגלגלו אדעתא לאפותו בחמה מיפטר משום דסופו לבטלו מתורת לחם והא דמפליג בין לימודין לכעבין משום דכעבין מיחלפי בשאר עיסה שאינה עשויה לכותח אבל לימודין מעשיה מוכיחות עליה ולא אתי לאיחלופי ובירושלמי (הלכה ו) גרסי' עיסת כותח חייבת בחלה שמא תמלך לעשות חררה לבנה. וכדי שלא יקשה ההיא דירושלמי מגמ' דידן יש לפרש ההיא דירושלמי בנוטלת מעט מן העיסה לאפותה באור וחיישינן שמא תמלך ליקח כשיעור חלה והיינו נמי דמפליג בגמרא בין לימודים לכעבין דכעבין אתי לימלך אבל לימודין לאו אורחיה לימלך. ומתני' דתחילתה עיסה וסופה סופגנין חייב היינו כשנמלך. אבל תחילתה עיסה לעשות סופה סופגנין פטורה ואמר נמי בירושלמי (שם) חדא איתתא שאלה לרבי מנא כגון דאנא בעינא למיעבד אצותי איטרא מהו דנסיבנא מינה ותהא פטורה מן החלה. אמר לה אסור שמא תמלך לעשות עיסה פירוש אצותי היינו עיסה כדמתרגמינן (במדבר ט"ו:כ') ראשית עריסותיכם איצוותכון ואשה זו לשה לעשות איטרא הוא כעין סופגנין ואיסקריטין. ושאלה באותו מקצת שהיא רגילה לאפות שלא בדרך איטרא אם יכולה לאוכלו בלא חלה. ואסר לה שמא תימלך על כולה או על כדי שיעור חלה. וה"ה לעיסת כותח אם לקח ממנה מעט כדי לאפותה נתחייבת כל העיסה. עוד בירושלמי (הלכה ז) אמר רבי יוחנן (נחתום) העושה עיסה על מנת לחלקה בצק פטורה מן החלה. אלמא אף על פי שיש שיעור בשעת גלגול כיון שדעתו לחלקה בצק לפחות מכשיעור (ולמוכרה) פטור מן החלה וה"ה נמי העושה על מנת לעשות סופגנין. והא דאמר בפ' כיצד מברכין האוכל מנחה מברך עליה ברכת המוציא. לא במנחת מחבת המטוגנין בשמן דבטלות מתורת לחם אלא במנחת מאפה תנור וסולת איירי אי נמי בכל המנחות ומתוך

ששומנן מעט הוי כמו אפוי. ועוד ראיה מהא דאמר בפ' כל שעה אין יוצאין ברקיק מבושל אע"פ שלא נימוח. שהבישול מבטלו מתורת לחם ואע"ג דר"מ פליג עליה קי"ל כר' יוסי. וחביץ (קידרא) דפ' כיצד מברכין שלא נתבשל איירי והא דתניא התם הכוסס את החטה מברך עליה בפה"א. טחנה ואפאה ובשלה בזמן שהפרוסות קיימות מברך עליהם המוציא ולבסוף מברך ג' ברכות. רבי מאיר היא דסבר דלא אתי בישול ומבטל ליה לאפייה וכן כתב הרמב"ן ז"ל והביא ראיה מן הירושלמי דגרסינן התם (הלכה ט) איזה הוא עיסת הכלבים ר"ל אומר כל שעירב בה מורסן. **מתני'** אמרה כן בזמן שהרועים אוכלים ממנה פעמים שאין הרועים אוכלין ממנה רבי יוחנן אומר כל שעשאה כעבין חייבין כלימודין פטורין ותני כן עשאה כעבין חייבים כלימודים פטורין רבא בשם רבי שמואל ר' אמי בשם ר' חייא רובא (אמר) אפי' עשאה גלוסקין. והא תניא אם אין הרועים אוכלין ממנה תפתר שעשאה משעה ראשונה שלא יאכלו הרועים ממנה. וכיון דמסקינן הכי שמעינן מינה דעיסת כלבים אפילו עשאה מסולת נקיה כמצותו של שלמה כיון דאדעתא דכלבים עבד פטורה מן חלה וה"נ דינא דסופגנין אע"ג דגלגלה העיסה כדרכה כיון שעל דעת לאוכלה סופגנין הוא ולבסוף נמי עשאה סופגנין פטור לדברי הכל. דעד כאן לא פליגי אלא בעיסת כלבים דתחילתה וסופה עיסה ונאפת בתנור ולחם גמור הוא ולפום הכי חיישי רבי יוחנן ור"ל שמא ימלכו הרועים לאכול ממנה. אי נמי דלמא אתי לאיחלופי בלחם דעלמא ומשתכחת תורת חלה. ולהכי בעי היכרא דמורסן לר"ל ולרבי יוחנן לימודים. ור' חייא ורבא לא חשוב כלל אלא אפילו בגלוסקא פטור. אבל בסופגנין שסופו מוכיח על תחילתו הכל מודים שהולכים אחר דעתו של אדם. תחילתו וסופו על דעת סופגנין פטור. תחלת עיסה על דעת עיסה סתם ונמלך לסופגנין חייבת שכבר נתחייב בחלה משעת גלגול. גלגל על דעת סופגנין ונמלך שלא לעשות סופגנין אלא עיסה סתם חייבת. וכי תימא מאי שנא מהא דתנן (חלה פ"ג) הקדישה עד שלא גלגלה וגלגלה הגזבר ופדאה פטורה שבשעת חובתה היתה פטורה התם מחוסר מעשה הכא במחשבה בעלמא תליא מילתא מעשה שבסוף מוציא מידי מחשבה וכן הקנובקאות ששנינו דחייבות מפרש בירושלמי (הלכה ו) שלא תימא הואיל ועתידה להחזירה לסולתה תהא פטורה מן החלה. מ"ט כיון שאפה בתנור או באילפס ונעשית לחם קודם שמחזירה לסולתה לא מפטרה במחשבה דמעיקרא מ"ט לחם כתיב והא איתעביד לחם הא חשב בשעת גלגול לדבר שאינו עושה אותה לחם בסוף (נ"א לחם בסופו ולא עשאו לחם בסוף) פטור ותו לא מידי. ורבינו מאיר הנהיג בביתו כשהיו לשין עיסה כדי לבשלה במים או לטגנה בשמן היה מצוה לאפות ממנה מעט וע"י כך נתחייבה כל העיסה בחלה קודם שיאפו ממנו מעט. דחיישינן שמא תמלך כדפירשנו לעיל גם לא היה אוכל בלא המוציא אחר שנתבשלה או נטגנה גם לא היה מברך עליה המוציא אלא על לחם אחר היה מברך המוציא ואח"כ (היה) אוכלה:

ג מתני' (משנה בפ"ק דחלה) המעיסה בית שמאי פוטרין וב"ה מחייבין. החליטה ב"ש מחייבין וב"ה פוטרין:

גמ' בפרק כל שעה תניא המעיסה קמח על גבי מוגלשים. החליטה מוגלשין על גבי קמח. פירוש מוגלשין מים רותחין. וקאמר התם מאי שנא המעיסה ומאי שנא החליטה אמר רב יהודה אמר שמואל ואיתימא ריב"ל כמחלוקת בזו כך מחלוקת בזו. ותברא מי ששנה זו לא שנה זו. כלומר מאן דמחייב מחייב בתרווייהו ומאן דפטר פטר בתרווייהו. והלכתא דתרווייהו חייבים דאע"ג דחלטיה מעיקרא כיון דהדר אפייה בתנור לחם קרינא ביה והכי אמרינן ביבמות האי חלוט דקאמרת מצה הוא למאי הילכתא. אמר רבינא לומר שאדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. ואע"ג דחלטיה מעיקרא כיון דהדר אפייה בתנור או באילפס לחם מיקרי ואדם יוצא בה ידי חובתו וחייב בחלה. גרסינן בפרק כיצד מברכין כי אתא רבין אמר רבי יוחנן טרוקנין חייבין בחלה ול"ג פטור. והכי אי' בירושל' (חלה פ"א הל"ה) ר' יוחנן אומר טרוקנין חייבין בחלה ואומר עליו המוציא ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. ואף ע"ג שבלילתו רכה וגובלא בעלמא מ"מ הוי כמו תחילתו סופגנין וסופו עיסה שחייב בחלה. מאי טרוקנין. אמר אביי כובא דארעא. ואמר אביי טריתא פטורה מן החלה. ולא דמי לטרוקנין דאע"ג שבלילתה רכה אופין אותה בגומא שבכירה כמו שפירש"י התם ונעשית לחם. אבל מרתח גביל שופכין אותה על הכירה והוא מתפשט ואין תורת לחם עליו. מאי

טריתא. איכא דאמר מרתח גביל פירש"י נותנין קמח ומים בכלי ובוחשין בכף ושופכין בכירה שהיא ניסוקת ורותחת ואיכא דאמרי נהמא דהנדקא בצק שאופין בשפוד ומושחין אותו תמיד בשמן או במי ביצים ושומן. ואיכא דאמר לחם העשוי לכותח תני ר' חייא לחם העשוי לכותח פטור מן החלה. ואם עשאן כעבין חייבין נתתום שעשה שאור לחלק חייב בחלה. ונשים שנתנו לנחתום לעשות להם שאור אם אין בשל אחת מהן כשיעור פטור מן החלה: גרסינן בירושלמי (הלכה ז) אמר רבי יוחנן העושה עיסה ע"מ לחלקה בצק פטורה מן החלה. א"ל והא תנינא נחתום שעשה שאור לחלק חייב בחלה. א"ל לא תתיובני נחתום. נחתום לאו בדעתו הדבר תלוי שמא ימצא לקוחות ונטבלו מיד כלומר אם ימצא שיקנה הכל כאחד לא יחלק:

מתני' עיסת הכלבים בזמן שהרועים אוכלין ממנה חייבת בחלה ואם אין הרועים אוכלין ממנה אין חייבת בחלה:

גמ' בסיפרי זוטא דריש לה מדכתיב עריסותיכם שלכם חייב ושל חיה פטור:

מתני' (חלה פ"ב) עיסה שנילושה במי פירות חייבת בחלה:

גמ' ירושלמי (שם הל' ג) א"ר יוסי בר חנינא דר' אלעזר בר' יהודה איש ברתותא היא דתנינן תמן (טבול יום פ"ג) עיסה שהוכשרה במשקה ונילושה במי פירות ונגע בה טבול יום רבי אלעזר בר' יהודה איש ברתותא אומר משום ר' יהושע פסל את כולו. ר"ע אומר משמו לא פסל אלא במקום מגעו. ר' חייא בשם רבי יוחנן אומר ד"ה היא. אע"ג דאמר ר"ע תמן אין מי פירות מחברין לטומאה מודה הוא הכא שמי פירות מחברין לחלה. רבי חייא בר אבא בשם ריב"ל אומר אין לך מחבר (מכולם) אלא שבעה משקין בלבד ר' יוסי בעי מה את אמרת לחלה או לטומאה אי תימא לחלה כ"ש לטומאה. אי תימא לטומאה הא לחלה לא. רבי יונה פשיטא ליה לחלה כל שכן לטומאה. רבי יונה כדעתיה דרבי יונה תני רשב"י. דתני רשב"י ר"ט אומר נאמר כאן חלה ונאמר להלן חלת לחם שמן מה חלה האמורה להלן עשויה בשמן אף חלה שנאמר כאן עשויה בשמן ושמן א' משבעה המשקין היא ונראה אף ע"ג דסתם לן רבי הכא דעיסה שנילושה במי פירות חייבת בחלה כיון דאמוראי סברי דמי פירות אין מחברין לחלה ומוקמינן הך סתמא כרבי אלעזר ברבי יהודה איש ברתותא ופליג עליה ר"ע וקי"ל הלכה כר"ע מחבירו א"כ אין הלכה כסתם משנה זו. אף ע"ג דר' יוחנן סבר דר"ע מודה דמי פירות מחברין לחלה. הא פליגי עליה רבי יוסי בר חנינא וריב"ל ור' יונה וברייתא דר"ש בן יוחאי מסייעתן. וגם ר"ת פסק דהלכה כריב"ל לגבי ר' יוחנן והביא ראיה ממגילה מהא דמבי רבנן לבי כנשתא לא מזבנינן. ובסדר תנאים ואמוראים כתב דהלכה כריב"ל בכל מקום לכן יש ליזהר שלא ללוש עיסה במי ביצים לבד בלא תערובת מים כדי לצאת מן הספק על חיוב חלה : האשה יושבת וקוצה חלתה ערומה מפני שהיא יכולה לכסות עצמה אבל לא האיש מפני שצריך לברך ברכת הפרשת חלה. ובפרק מי שמתו מוקי כשפניה טוחות בקרקע וכל ערותה מכוסה. אבל באיש בולטין הביצים והגיד. ירושלמי (הלכה ד) הדא דאמרת עגבות אין בהם משום ערוה הדא דתימא לברכה אבל להביט אפילו כל שהן אסור. כהדא דתני המסתכל בעקבה של אשה כאילו מסתכל בבית הרחם והמסתכל בבית הרחם כאילו בא עליה:

ד מתני' העושה עיסתו קביים ונגעו זה בזה פטורים עד שישוכו ר' אליעזר אומר אף הרודה ונותן לסל הסל מצרפן לחלה:

גמ' פירוש קביים קב קב בפני עצמן. ומסיק בפ' אלו עוברין דר' אליעזר לא בעי נשיכה אלא נגיעה בכלי ובריש מסכת נדה פסיק הלכה כר' אליעזר. והא דמצרכי רבנן נשיכה ור' אליעזר נגיעה. ה"מ לצרף יחד שתי עיסות שאין בכל אחת כשיעור. אבל לתרום מן המוקף אפילו נגיעה לא בעינן רק שיהא סמוכות זו לזו בפנינו. כדאמר גבי קנקנים של יין (מעשר שני פ"ג) הסמוכין זה לזה דאמר עד שלא גפן תורם מזו על זו והא דאמר עלה בירושלמי חמשה שקין בגורן תורם ומעשר מזו על זו והא דתנן במתני' רבי אליעזר אומר נטלת מן הטהור על הטמא כיצד עיסה טמאה ועיסה טהורה נוטל כדי חלה מעיסה שלא הורמה חלתה. ונותן פחות מכביצה באמצע כדי להנטל מן המוקף אלמא בעינן נגיעה לענין מוקף טהורה וטמאה שאני כדאיתא בירושלמי דהאי פירקין (בסופו) דבר שהוא מקפיד על תערובתו אין הכלי מצרף. עיסה טהורה ועיסה טמאה עשה אותו כדבר המקפיד על תערובתו. בעיסה תחלה. אבל בעיסה שניה אין לשני מגע אצל הטבל והא

דקאמר אין הכלי מצרף לאו דווקא דלא בעי כלי אלא לאשמועינן דאפי' כלי אין מועיל בדבר המקפיד על תערובתו: המפריש חלתו קמח אין חלה וגזל ביד כהן העיסה עצמה חייבת בחלה. והקמח אם יש בו שיעור חייבת בחלה ואסורה לזרים דברי רבי יהושע. אמרו לו מעשה וקיפשה זקן אחד זר. אמר להן אף הוא קלקל לעצמו ותיקן לאחרים פירוש אין חלה דעריסותיכם כתיב. והא דאסורה לזרים משום מראית העין כיון שראו אותה בא ליד כהן ואתו למימר ראינו זר אוכל חלות. וקיפשה פירוש חטפה ואכלה. קלקל לעצמו מפרש בירושלמי דאכלה ואיענש. ותיקן לאחרים דאינון אכלין ותולין ביה אית תני תיקן לעצמו מ"מ אוכלה וקלקל לאחרים דאינון סברי דהיא מותרת והיא אסורה:

מתני' חמשת רבעים קמח חייבין בחלה הן ושאורן וסובן ומורסנן חמשת רבעים חייבים. ניטל מורסנן מתוכן וחזר לתוכן הרי אלו פטורין:

גמ' חמשת רבעים קמח דילפינן מעיסת מדבר דכתיב והעומר עשירית האיפה הוא והאיפה שלש סאין והסאה ששה קבין והקב ארבעה לוגין. הרי שבעים ושנים לוגין באיפה. עשירית של שבעים הוא שבעה לוגין. ועשירית שני לוגין הוא ביצה וחומש ביצה. כי לוג הוא ששה ביצים. נמצא חמש רבעים הם מ"ג ביצים וחומש ביצה. והרוצה לשער המדה ממלא כלי מלא מים ונותן לתוכו מ"ג ביצים בינונים והמים היוצאים הוא המדה. והא דמצרף המורסן מפרש בפ' כלל גדול שכן עני אוכל פתו בעיסה בלוסה. ומה שפטר כשחזר לתוכו מפרש בירושלמי א"ר יוחנן דרך עיסה שנו כאן וכיון שניטל מורסנן מתוכן וחזר לתוכן איך זה דרך עיסה:

מתני' שיעור חלה אחד מכ"ד העושה עיסה לעצמו והעושה למשתה בנו אחד מכ"ד נחתום שהוא עושה למכור בשוק וכן האשה שהיא עושה למכור בשוק אחד ממ"ח:

גמ' ירושלמי תניא אמר רבי יהודה מפני מה אמרו בעל הבית אחד מכ"ד מפני שעינו יפה בעיסתו וחכ"א לא מפני השם הוא זה אלא בעה"ב עיסתו מעוטה ואין בה כדי מתנה לכהן. נחתום עיסתו מרובה ויש בה כדי מתנה לכהן:

ה מתני' (חלה פ"ג) אוכלים עראי מן העיסה עד שתתגלגל בחטים וטמטם בשעורי' גלגלה בחטי' וטמטמה בשעורי' האוכל ממנה חייב מיתה. כיון שהיא נותנת את המים מגבהת חלתה ובלבד שיהו שם חמשת רבעים קמח:

גמ' לפי שאין עיסת השעורים נדבקת יפה לפיכך נקראת לישתה טימטום. והא דקתני שמגבהת חלתה מיד כשהיא נותנת את המים. לא שיהא זה עיקר המצוה וטוב יותר שתמתין עד אחר גמר הלישה ותעשה כולה גודש אחד. אלא תקנת חכמים הוא בעיסה טהורה למהר להפריש חלתה בטהרה שמא תטמא העיסה והא דקתני בירושלמי כיון שהיא נותנת את המים זו היא ראשית עריסותיכם. ה"ק מנתינת המים קרינן ביה שפיר ראשית עריסותיכם. ולא שתהא עיקר המצוה בכה"ג. ובלבד שתהא שם חמשת רבעים קמח שנתערבו במים דבפחות מכן לא הגיעו עדיין לכלל חיוב. וברוב ספרים כתוב ובלבד שלא יהו שם חמשת רבעים קמח. פי' שלא נתערבו במים דאם נשארו חמשת רבעים לא נפטרו בחלה שהפרישו קודם שנתגלגלה. והכי איתא בירושלמי למה לי ובלבד שלא יהא שם חמשת רבעים קמח. אמר רב מתנא מתני' עד שלא למדו הכהנות. ומה למדו את הכהנות. הרי זו חלה על העיסה הזאת ועל השאור המתערב בה ועל הקמח שנתערב בה ועל הקרץ שניתן תחתיה לכשתעשה גוש אחד תוקדש זו שבידי לשם חלה. אלמא אחר שלמדו להתנות אין חושש אם נשתייר שם חמש רבעים קמח. אבל קודם לכן לא. וצריך ללמוד תנאי זה לנשים שלנו המפרישות חלה מיד אחר הגלגול קודם עריכת הלחם דבעיסה גדולה פעמים שעורכים קמח הרבה בכל ככר וככר ואע"פ שאין בככר אחד חמש רבעים מ"מ התנור מצרפן. והוה מצינו למימר דקמח הנתון בכל ככר וככר בטל ברוב הככר ושוב אין התנור מצרפן. אבל בתוספתא משמע דמצרף דתניא כהן ששייר קמח לעיסתו וכן האשה ששיירה קמח לעיסתה והקרץ והשאור מצטרפין לחמש רבעים לאסור את העיסה. וע"כ מיירי בקמח שעורך בו הככרות דקמח לאו בר חיוב חלה הוא. אלמא אע"פ שנתבטל חוזר ומצטרף לחמש רבעים לאסור. ואע"ג דחלה זו לא הויא מוקף לקמח המתערבת בעיסה אחר כך מ"מ כיון דהוה מוקף עיקר העיסה סגי בהכי. וצריך שלא תשרף החלה עד אחר גמר גיבול והערבבה:

ו מתני' עובד כוכבים שיתן לישראל לעשות לו עיסה

פטורה מן החלה. נתנה לו במתנה עד שלא גלגלה חייבת משגלגלה פטורה:

גמ' פירוש פטורה מן החלה דכיון שהעיסה של עובד כוכבים אין גלגול של ישראל מחייבתה וכן עיסת ישראל אין גלגול של עובד כוכבים פוטרתו. העושה עיסה עם עובד כוכבים אם אין בשל ישראל כשיעור פטורה מן החלה. והא דפטרינן בפ' ראשית הגז שותפות של עובד כוכבים מן החלה היינו כשאין בחלקו של ישראל כשיעור. בירוש' פריך מה בינה לעיסת ארנונה אילו עיסת ארנונה שמא אין חייבת. ומשני תמן ברשות ישראל היא שמא ימלך עובד כוכבים ולא יטלנה ברם הכא בדעתו היא תלויה. א"ר בון בר חייא בעאי קומי ר' זירא אפי' יש בשל ישראל כשיעור יעשה קב מכאן וקב מכאן וקב עובד כוכבים באמצע. א"ל רבי זעירא ואינו מעורב ע"י עובד כוכבים אתמהא ויראה דא"א להפריש מיני' וביה (דיש בשיעור) דבשיעור חלה שיפריש א"א שלא יהא בו מעיסת עובד כוכבים ונמצא שמפריש מן הפטור על החיוב. אלא לש כשיעור חלה ומניח אצל העיסה ומפרישה לחלה. ומיהו נראה דיוכל להפריש מיניה וביה דיש בילה בדבר לח לכ"ע. ובשיעור חלה שיפריש א"א שלא יהא בו משל ישראל וחלה אין לה שיעור מה"ת:

ז מתני' עובד כוכבים שנתגייר והיתה לו עיסה נעשית עד שלא נתגייר פטור משנתגייר חייב. ואם ספק חייב:

ח העושה עיסה מן החטין ומן האורז אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח:

גמ' חייבת בחלה אע"ג דלית בה שיעור דגן. ויוצא בה ידי חובה בפסח מהכא דייקינן בפ' התערובות דנותן טעם ברוב דאורייתא:

ט מתני' הנוטל שאור מן העיסה שלא הורמה חלתה ונותן לתוך עיסה שהורמה חלתה אם יש לו פרנסה ממקום אחר יוציא לפי חשבון. ואם לאו מוציא חלה אחת על הכל:

גמ' פי' לפי חשבון אם נטל קב מעיסה חייבת ונתן לתוך עיסה פטורה אם יש לו פרנסה ממקום אחר כגון שיש לו עיסה חייבת מפריש עליה אחד מכ"ד בקב ואין זה כמפריש מן החיוב על הפטור שאין השאור בטל בעיסה ובתוס' קתני שמביא קמח ולש עיסה להשלים עם השאור לה' רבעים ומצטרף עם השאור. כדתנן במתני' דדבר שהורמה חלתה אין מפסיק. ואם לאו שאין לו עיסה חייבת חלה ולא קמח מוציא חלה א' מכ"ד על כל העיסה וטבל אוסר בכל שהוא במינו ונעשית כולה טבולה לחלה:

מתני' הנוטל שאור מעיסת חטין ונותן לתוך עיסת האורז אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה. ואם לאו פטורה. א"כ למה אמרו הטבל אוסר בכל שהוא. במינו ושלא במינו בנותן טעם:

י (חלה פ"ד) שתי נשים שעשו שני קבין ונגעו זה בזה אפילו הן ממין א' פטור. ובזמן שהן של אשה אחת מין במינו חייב ושלא במינו פטור:

גמ' פי' אפי' הן ממין א' פטור ואין נשיכה זו וצירוף סל מצרפן כיון דמקפידות אפי' לשו שני קבין כאחד כיון דסופן לחלק בצק פטורות. כדפרישית לעיל גבי נחתום (בסי' ג' וע"ש) מין במינו חייב בנשיכה או בצירוף סל. ירושלמי סתם אשה אחת אינה מקפדת ב' נשים מקפידות אשה אחת שהיא מקפדת עשאוה כשתי נשים שתי נשים שאינן מקפידות עשו אותם כאשה אחת. אם אינה מקפדת למה היא עושה בשתי מקפדת. א"ר יוחנן בשאין לה מקום ללוש היה לה מקום ללוש. והיא עושה אותה בשתי מקומות מקפד' היא. נקי וקיבר מקפדת היא:

מתני' ואי זה הוא מין במינו החטין אין מצטרפין עם הכל אלא עם הכוסמין השעורין מצטרפין עם הכל חוץ מן החטין. ר' יוחנן בן נורי אומר שאר המינין מצטרפין זה עם זה:

גמ' פי' שאר המינין שלא הוזכרו במשנה הן שיבולת שועל ושיפון ולרבנן שיפון מין כוסמין ושבולת שועל מין שעורין ואין מצטרפין והכי איתא בירושלמי ולעיל פירשתי דבירושלמי פריך מהך מתני' אמתני' דפ"ק דקתני דכולם מצטרפין זה עם זה ומשני כאן בבלול כאן בנשוך:

יא עוד תניא בירושלמי אית תני כל המינין מצטרפין זה עם זה פי' אפי' בנשוך. על דעתיה דהדין תנא ברא מה בין נשוך מה בין הבלול א"ר יודן אביו דרבי מתניא כשחלקן והוסיף עליה נשוכין חייבין בלולין פטורין. פירוש קב חטין וקב שעורין שנשכו וחלקן והוסיף על קב חטין רובע חטין ועל קב שעורין רובע שעורין דאי נשוך הוי חבור לכל דבר הרי כבר נתחייבו ומה שהוסיף פטור. כדאיתא בירושלמי (פ"ג הלכה ה) שני ישראלים שעשו שתי קבין וחלקו והוסיף זה על שלו וזה

על שלו פטורין שכבר היה לו שעת חובה ונפטרו ולענין זה יש חילוק בין בלול לנשוך דאע"ג דשניהם חבור להתחייב בחלה מיהו סבר האי תנא ברא דנשוך חבור לחומרא אבל לא להקל לפטור אם הוסיף. הילכך נשוכין וחלקן והוסיף חייבים. בלולין וחלקן והוסיף פטורין. ולית הלכתא כהאי תנא ברא אלא נשוכים לא מצטרפו אלא כסדר שפירשתי למעלה:

יב מתני' שני קבין וקב אורז או תרומה באמצע אין מצטרפין. דבר שניטל חלתו באמצע מצטרף שכבר נתחייב בחלה:

גמ' ירושלמי קב מדומע אין מצטרף. קב הכותי אין מצטרף קב מין אחר מצטרף. קב אשה אחרת מצטרף קב חדש מצטרף. ר' בון בר' חייא בעי קב חלה מאי. תני רבי חלפתא בן שאול קב הקדש מצטרף. קב חלה אין מצטרף. מה בין הקדש מה בין החלה. הקדש ראוי הוא לפדותו ולחייבו בחלה. חלה אין ראוי לפדותה ולחייבה. אבל דבר שנטלה חלתה ראוי להתחייב אם נתן בו שאור מעיסה שלא הורמה חלתה ואין לה פרנסה ממקום אחר:

יג מתני' קב חדש וקב ישן שנשכו זה בזה ר' ישמעאל אומר יטול מן האמצע וחכמים אוסרים:

גמ' ירושלמי יאות א"ר ישמעאל כוסמין וחטין ב' מינין הן ע"י שהן דומין לו אתמר מצטרף חדש וישן לא כל שכן. א"ר הילא טעמא דרבנן כוסמין וחטין ב' מינין הן ואין בני אדם טועין לומר שתורמין ומעשרין מזה על זה אבל חדש וישן מין אחד הוא אם אתה אומר כן סבור לומר שתורמין ומעשרין מזה על זה (אבל חדש וישן מין אחד הוא). הנוטל חלה מן הקב. רבי עקיבא אומר חלה. וחכמים אומרים אינה חלה. ב' קבין שנטלה חלתן של זה בעצמו ושל זה בעצמו וחזר ועשאן עיסה אחת רבי עקיבא פוטר. וחכמים מחייבים. נמצא חומרו קולו:

יום שכד

ר"ף ה. ה: ו. **יד מתני'** רבן גמליאל אומר ג' ארצות לחלה מא"י עד כזיב חלה אחת מכזיב עד הנהר ועד אמנה ב' חלות אחת לאור ואחת לכהן. של אור יש לה שיעור ושל כהן אין לה שיעור. ומן הנהר ועד (אמנון) אמנה ולפנים ב' חלות אחת לאור ואחת לכהן של אור אין לה שיעור ושל כהן יש לה שיעור וטבול יום אוכלה. רבי יוסי אומר אין צריך טבילה ואסורה לזבין ולזבות ולנדות וליולדות ונאכלות עם הזר על השולחן וניתנת לכל כהן:

גמ' פירוש שלש ארצות חלוקות בדין חלה. מא"י ועד כזיב פירוש כל א"י עד כזיב שהיא רצועה היוצאה מעכו לצד הצפון והוא א"י ממש וכבשוהו עולי בבל כדמפרש בפרק ששי דשביעית מפרישין חלה אחת ונאכלת בטהרה מכזיב עד הנהר לצד מזרח ומכזיב ועד אמנון לצד מערב ואין א"י ממש כי כבשוהו עולי מצרים ולא כבשוהו עולי בבל וקדושה ראשונה בטלה כשחרב הבית מפרישין ב' חלות. הראשונה נשרפת והב' נאכלת. ומפרש בירושלמי שאם לא היו מפרישין אלא חלה אחת אם היתה נאכלת יאמרו תרומה טמאה נאכלת כי זו הארץ טמאה היא כארץ העובדי כוכבים כיון שלא כבשוה עולי בבל. ואם היתה נשרפת יאמרו תרומה טהורה נשרפת כי רואין את בני הארץ נשמרים בטהרה. הילכך תיקנו להפריש ב' חלות ודבר תימה הוא בעיני הרואה ונותן אל לבו להבין טעם הדבר ואם אינו יודע להבין ישאל ויגיד לו. של אור יש לה שיעור מפורש בירושלמי מפני שהיא מן התורה ולאו דוקא מן התורה אלא נראית כשל תורה הואיל והיתה קדושה מתחילה הילכך יפריש כשיעור עיסה טמאה אחד ממ"ח: מן הנהר ועד אמנון ולפנים פירוש מתחילת הנהר ולפנים הימנו וכן מתחלת אמנון ולפנים הימנו הוא חוצה לארץ ממש הלכך מרבים בנאכלת וטבול יום אוכלו פירוש טבול יום דבעל קרי אף על פי שטומאה יוצאה עליו מגופו כיון דטביל שרי ביה. אבל טמא מת וטמא שרץ מותר לאוכלה דאין תרומת חו"לאסורה אלא למי שטומאה יוצאה עליו מגופו וכ"ש חלה זו השניה שאינה אלא להיכירא בעלמא: ר' יוסי אומר אין צריך טבילה כיון דאינה אלא להיכירא בעלמא אין לה דין תרומת חו"ל ומותרת אפי' למי שטומאה יוצאה עליו מגופו: ואסורה לזבים וכו'. וקאמר עלה בירושלמי לר' יהודה נצרכה וטעות סופר הוא וה"ג לרבי יוסי נצרכה ואע"ג דשרי ליה לבעל קרי בלא טבילה אסר לה להני בלא טבילה וע"כ בלא טבילה איירי דאי כשטבלו איירי לרבנן נמי נצרכה אלא ודאי ה"נ שרו כשטבלו כי היכי דשרו טבול יום דבעל קרי אע"פ שטומאה יוצא מגופו דאין לחלק אחר שטבל בין טומאה חמורה לטומאה קלה כי היכי דמפליג רבי יוסי קודם שטבלו. ונאכלת עם הזר על השולחן ולא גזרינן העלאה

אטו אכילה: גרסינן בבכורות פרק עד כמה אמר שמואל חלת חו"ל מבטלה ברוב רבה מבטל ברוב ואכיל לה בימי טומאה ופירש ר"י הא דקאמר שמואל מבטלה ברוב לאוכלה כהן בימי טומאה קאמר כדהוה עביד רבה. ועובדא דרבה פירוש הוא למילתא דשמואל למימרא דאיהו ס"ל כשמואל והוה עביד בה עובדא אבל למיכלה זר לא מבטלא בהכי. וי"מ הא דשמואל אפילו לאוכלה זר נמי בטלה בהכי דסתמא איתמר ולבטול לגמרי משמע ורבה כהן הוה והיה סמיך עליו לאוכלה בימי טומאה ומאי דהוה עביד מפרש בגמרא והוא הדין לאכול זר ומביאין ראיה מן הירושלמי דגרסינן הורה רבי בבצרא שהיא צריכה רוב א"ר יונה מלמד שהיא עולה בפחות ממאה. אמר ר' זעירא מתני' אמרה כן ואפילו אחד באחד דתנינן ונאכלת עם הזר על השולחן. ומשמע שר"ל שהכהן והזר מערבין פתן ואוכלין ביחד כן כתב הרמב"ם ז"ל (פ"ה מהלכות ביכורים) ור"י ז"ל אמר דגמרא דידן לא סבירא הכי דתרומת חו"ל אע"ג דאינה טובלת כדאמר שמואל בפרק עד כמה (שם) תרומת ח"ל אוכל והולך ואח"כ מפריש מדמעת. כדמוכח במנחות פרק ר' ישמעאל דקאמר תרומת העובד כוכבים בחו"ל אינה מדמעת משמע הא דישראל מדמעת: והרמב"ן ז"ל כ' (מהא) דהא דקאמר תרומת עובד כוכבים בחו"ל אינה מדמעת היינו במחצה על מחצה. והא דקתני אינה מדמעת ולא קתני אינה אוסרת למידק מינה הא תרומת עובד כוכבים בא"י מדמעת אפילו עד מאה כשל ישראל: וניתנת לכל כהן מפרש בירושלמי בין לכהן חבר בין לכהן עם הארץ וכתב הרב רבי' שמשון ז"ל דליתא דבפרק הזרוע אמר דזרוע לחיים וקיבה אינם ניתנין לכהן עם הארץ דאין נותנין מנת אלא למחזיקים בתורת ה'. אלא הכא בחבר שאינו אוכל חולין בטהרה כי ההיא דרבי מאיר בשילהי הניזקין ולי נראה דחלה ב' דמתני' עלה קאמר בירושלמי דניתנת לכהן עם הארץ דהקלו בה שאינה אלא להיכירא בעלמא וגם הקילו בה להתירה לישראל ע"י ביטול ברוב. ולא קשה הא דקאמר תרומת עובד כוכבים בחו"ל אינה מדמעת הא דישראל מדמעת. הרי פירשתי דין שלש חלות השנויות במשנתינו: וחלה דידן שאנו מפרישין עכשיו יש לה עוד דין אחר דגרסי' בבכורות בפרק עד כמה (שם) אמר רבינא הלכתא נדה קוצה לה חלה ואכיל לה כהן קטן ואי ליכא כהן קטן שקלא ליה בריש מסא ושדיא לה בתנורא והדר מפרשת חלה אחריתי כי היכי דלא לישתכח תורת חלה ואכיל לה אפי' כהן גדול: נמצא דהיכא דאיכא כהן קטן שאוכל החלה אין להפריש חלה אחרת. ובחלה שלישית דמתני' אף ע"פ שגם היא בחו"ל צריך לעולם להפריש ב' חלות ואותה של אור אינה נאכלת כלל. דומיא דחלה ב' דמכזיב ועד הנהר ועד אמנון לפי שהיו סמוכין אצל ארץ ישראל ומתחזיא חלה דידהו כחלת א"י טמאה גזרו עליה שלא לאוכלה אפילו כהן טהור גמור בשביל שהיא טמאה. וההיא דבכורות איירי במקומות הרחוקים מא"י כגון מקום האמוראים ולא מתחזיא חלה דידהו כחלת א"י ולא גזרו עליה איסור מחמת טומאה עצמה ואמרו שהיא נאכלת לכהן קטן שלא יצא טומאה מגופו ולא יפריש אחרת כיון דזו נאכלת ונראה דה"ה נמי דשריא לכהן גדול שטבל לקריו אע"פ שלא העריב שמשו דמסתבר שאין להחמיר בה יותר מבחלת כהן שמפרישין הסמוכין לא"י. וכ"כ בעל ה"ג ז"ל אמר רבינא הלכך נדה קוצה לה חלה ואכיל לה כהן קטן או מאן דטבל לקריו. ואי תקשי לך אמאי נקט כהן קטן כיון דשריא אפילו לגדול שטובל לקריו. ואי משום טורח טבילה. והלא בלאו הכי צריכין לטבול לאכול בתרומה. וי"ל לפי שאין שיעור לחלת חו"ל ולפי שדבר מועט הוא נותנה לכהן קטן. והכי משמע לישנא שקלי לה בריש מסא ושדיא לה לתנורא אלמא דבר מועט הוא וכמו שהקילו בחלת בבל כשיש כהן קטן ולא הצריכו לשורפה ולהפריש אחרת לכהן כמו לאותם הסמוכים לא"י כך הקילו בשניה להתירה לזבין ולזבות לנדות וליולדות. דלא מפליג התם בין כהן גדול המותר בחלה ב' בשום טומאה ואף ע"ג דהחמירו בחלה שניה של סמוכים לא"י לאוסרה לזבין ולזבות שהרי החמירו גם בחלת האור יותר. ועוד שהרי הב' קבועה בסמוכים להפריש לעולם וברחוקים אין צריך להפרישה כשיש כהן קטן או גדול שטבל לקריו. לכך הקילו בה טפי ולא אסרוה אלא לזרים. ותמהתי על כי ראיתי ברוב מקומות באשכנז שאין מפרישין חלה שניה אף כששורפין הראשונה. ויש ליתן טעם לדבר משום דבימי אמוראים היו אוכלים תרומה טהורה בא"י כי היה להם אפר פרה כדאמרי' (נדה דף ו.) חבריא מדכו בגלילא ולכך הצריכו להפריש גם בחו"ל חלת כהן שלא תשתכח תורת חלה. אבל

האידנא שבטל אפר פרה ואין חלה נאכלת בארץ ישראל אף בחו"ל אין צריך להפריש חלת כהן. וכ"כ בה"ג. וחלה בא"י אין מפרישין אלא אחת ושורפין אותה ומנהג טוב להפרישה כי הסברא נוטה להיפך כיון דאין חלה נאכלת בשום מקום כל שכן שתשתכח תורת חלה ולמחר יבנה בית המקדש וסבורים יהיו שאין דין שתאכל חלה:

טו העושה עיסה מחיטין ומן האורז אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה ואדם יוצא בה ידי חובה בפסח:

גמ' לשון הרמב"ן ז"ל הא מתני' חזינא לפרושה ולבררה משום דקשה היא ועמוקה ודאי מדקתני ואדם יוצא בה ידי חובתו שמעינן מינה דמדאורייתא הויא כשל חיטין כל אימת דאיכא טעמא דחיטין אע"ג דמערבינן בגוה אורז טפי טובא וה"נ אסיקנא בגמרא בפרק כל הזבחים שנתערבו דמתני' אפילו רובה אורז הוא ואפ"ה כיון דאיכא טעמא דחיטי לא בטל. וכיון דהכי הוא איכא למידק עלה דהא קיימא לן כזית בכדי אכילת פרס בטעמו וממשו דאורייתא הא כל היכא דליכא כזית בכדי אכילת פרס דכ"ע לאו דאורייתא. ונהי נמי דטעמא לא בטיל היאך יוצא ידי חובה בפסח הא עיקרה אורז הוא ואשכחן בתלמודא א"י פירושא דמילתא ופירוקה. דקא מפרש טעמא דמתני' משום גרירה. וה"ג התם בפ"ק דחלה כמה דאת אמר תמן אין לך בא לידי חמץ ומצה אלא ה' המינים בלבד ודכוותה אין לך נגרר עם כולן אלא חיטין ושעורין בלבד. רבי אילא בשם ר"ל לא שנינו אלא העושה עיסה מן חיטין. מן האורז אין נגרר אלא עם החיטין בלבד שמעינן השתא דטעמא דמתני' משום דאע"ג דעיסת האורז לאו לחם הוא מיהו כי מערב לה בהדי דגן ואית ביה טעם דגן (גזרו) הדגן גוררו לעשו' הכל לחם להתחייב בחלה וקסברי בני א"י דהאי דינא ליתא בכוסמין ובשבולת שועל ובשיפון אלא בחיטין ובשעורין בלבד שגוררין מפני שדרך עיסה שנו ודרכן של בני אדם לעשות עיסה משאר המינין עמהן. ועוד דקאמר טעמא כמה דתימא תמן אין לך בא לידי מצה וחמץ אלא ה' מינים בלבד דהכי קים להו לרבנן והכי בדיק להו ודכוותה אין לך נגרר עם כולן לעשות עיסה ולבא לידי וחמץ אלא חיטין ושעורין בלבד. דקים להו לרבנן דאינהו גוררין ומביאין אחרים לידי חמץ ומצה ולא שאר מינין. ור' אילא בשם ר"ל סבר דאין לך גורר אלא החיטין את האורז אבל שעורין אין גוררין אורז ולא חיטין עצמן גוררין מין אחר. שלא שנינו אלא מן החיטין ומן האורז ואילו היה מין אחר נגרר או מין אחר גורר הוה תני לה במתניתין כדקתני האי. מדלא קתני אלא חיטין ואורז ש"מ שאין לך אחר גורר ונגרר. ודיוקא דדייק רבא מהא מתני' בפ' כל הזבחים (שם) דמין בשאינו מינו בטעמא וטעמא לא בטיל קושטא הוא ועל הדין אורחא נמי אתמר אף על גב דחיטין גוררין את האורז אי ס"ד טעמא בטיל דבר שנתבטל בעצמו האיך גורר את אחרים אלא טעמא לא בטיל וכיון דלא בטיל וחזי לאצטרופי כדנפשיה כגון דאיכא כזית בכדי אכילת פרס מצטרף לכל עונשים שבתורה לחלה ומצה נמי דגורר את האורז לעשותו לחם. ע"כ דבריו. ועוד האריך ודברים שאין בהם צורך הם. ולא ידענא מאי קשה ליה למה יוצא בו כיון דליכא כזית בכדי אכילת פרס. חיטי איתא בטעם וממש. דטעם כעיקר בשאין מינו דאורייתא וכיון שנתנו החיטין טעם באורז הפך הטעם את האורז להיותו כמו חיטה וקרינן טעמו וממשו חיטה וכן מוכח בזבחים פרק התערובות דאמר ר"ל הפיגול והנותר והטמא שבללן זה עם זה ואכלו פטור וכו' ש"מ נותן טעם ברוב לאו דאורייתא מתיב רבא העושה עיסה מן החיטין ומן האורז אם יש בה טעם דגן חייב בחלה ואדם יוצא בה ידי חובה בפסח. ואף ע"ג דרובא אורז אלמא מין בשאינו מינו בטעמא וכיון שנתן בה טעם נקרא על שמו ויוצא בה ידי חובה וחשיב כטעם וממש חטה. ותדע דהא ר' יוחנן הוא דאמר ע"ז דף סו.) טעמו ולא ממשו אין לוקין עליו ואיהו גופא הוא דסבירא ליה כר"ע בפרק אלו עוברין ובנזיר טעם כעיקר דאורייתא. אלא ודאי הטעם עושה אותו כממש. וההוא דטעמא ולא ממשו אין לוקין עליו רבינו תם דאירי במין ומינו. והר"ר חיים ז"ל טעמו וממשו קרי כשיש כזית בכדי אכילת פרס ובהכי מיירי הכא כשיש כזית חטין כדי אכילת פרס דאורז ואז נהפך כולו חטים ויוצא בה ידי חובה בכזית. והירושלמי שפי' הטעם משום גרירא משום דהוה קשה ליה נהי דאזלינן בתר טעם וחשיב כולן חטין מכל מקום כיון דרובה אורז אין בא לידי חמוץ והיאך יוצא בה משום מצה. ולכך הוצרך לפרש טעם החטה גורר את האורז וגורם לבא לידי חמוץ:

סליק הלכות חלה

הלכות כלאים

א תנן בפ"ק דקדושין כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ. ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחו"ל חוץ מן הערלה וכלאים. ר' אליעזר אומר אף החדש. ואמר עלה בגמרא מאי תלויה בארץ ומאי אין תלויה. אילימא תלויה דכתיב ביה ביאה ושאין תלויה דלא כתיב ביה ביאה. והרי תפלין ופטר חמור דכתיב ביה ביאה ונוהגת בין בארץ ובין בחוצה לארץ. אמר רב יהודה הכי קאמר כל המצוה שהיא חובת הגוף נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ ושהיא חובת קרקע אינה נוהגת אלא בארץ חוץ מן הערלה והכלאים רבי אליעזר אומר אף החדש וקיימא לן כרבי אליעזר דסתם לן תנא כוותיה. דתנן (ערלה פ"ג) החדש אסור מן התורה בכל מקום והערלה הלכה והכלאים מדברי סופרים. א"ר אסי א"ר יוחנן לוקין על הכלאים דבר תורה. א"ל רבי אלעזר לר' אסי והא אנן תנן והכלאים מדברי סופרים לא קשיא כאן בכלאי הכרם כאן בהרכבת האילן. כדשמואל דאמר שמואל את חקתי תשמורו חקים שחקקתי לכם כבר בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים. מה בהמתך בהרבעה אף שדך בהרכבה. מה בהמתך בין בארץ בין בחו"ל. אף שדך בין בארץ בין בח"ל. אלא הא כתיב שדך ההוא למעוטי כלאי זרעים שבחו"ל רב נחמן ורב ענן הוו שקלי ואזלי באורחא. חזיוה להההוא גברא דהוי זרע חיטים ושעורים. א"ל ניתי מר ונשמתיה. א"ל לא חווריתון לא נתחוור לכם דבר זה כי מותר הוא. שוב חזו להההוא גברא דהוי זרע חיטי ושערי בי גופני א"ל ניתי מר נשמתיה. א"ל לא צהריתו. לא קי"ל כרבי יאשיה דאמר עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד. רב יוסף מערב בזרוני וזרע א"ל אביי והא תנן וכלאים מדברי סופרים. א"ל ל"ק כאן בכלאי הכרם כאן בכלאי זרעים. כלאי הכרם דבארץ אסירי בהנאה גזרו בהו רבנן. כלאי זרעים דבארץ לא אסירי בהנאה בחו"ל לא גזרו בהו רבנן. נמצא דין כלאים עכשיו בחו"ל נחלק לג' חלקים הרכבת האילן מדאורייתא. כלאי הכרם מדרבנן. כלאי זרעים מותרים:

ב הרכבת האילן הוא המרכיב יחור של אילן זה באילן אחר כדתנן פ"ק דמסכת כלאים אין מביאין אילן באילן ירק בירק ולא אילן בירק ולא ירק באילן. והא דאסירא הרכבה היינו דווקא בעץ מאכל אבל באילן סרק שרי והכי תניא בירושלמי (פ"א הלכה ז) מנין שאין מרכיבין עץ סרק על עץ מאכל או עץ מאכל על עץ מאכל (או) מין בשאינו מינו. ת"ל את חוקותי תשמורו. והא דמבעיא לן באלו טריפות הרכיב ב' מיני דשאי' מאי. היינו בחו"ל דכלאי זרעי' שרו ומיבעיא לן אי חשיב הרכבת דשאים הרכבת אילן להתחייב עליהן בחו"ל משום דכתיב למינהו (בעשייתם) בצאתם והוי בכלל חקים שחקקתי לך כבר או דלמא כיון דלא כתיב בהו למינהו בצוואה לא. ולא מיקרי הרכבה אלא מין בשאינו מינו אבל מין במינו שרי. כדתנן (כלאים פ"א) ובאילן האגסים והקרוסטומלין הפרישין העוזרדין אין כלאים זה בזה. התפוח והחזרד הפרסקין והשקדים השזפים והרמון אע"פ שדומין זה לזה כלאים זה בזה. אגסים פריש. קרוסטומלין מין אגסים הוא ודומה לעפיצים. פרישים פרונ"ש. עוזרדים קודונ"ש בלע"ז. חזרד גלנ"ש מין תפוח וגדל ביער ומאכילין אותו לחזרים. פרסקין גרעין שלו דומין לשקדים. שזפין מפרש בירושלמי הנוטע זיתים ורמונים יחד נפק מנהון שזפין. ותנן נמי התם אין נוטעין ירק לתוך סדן של שקמה ואין מרכיבין פיגם על גבי קידה לבנה מפני שהוא ירק באילן. אין נוטעין יחור של תאינה לתוך החצוב שתהא מקירו אין תוחבין זמורה של גפן לתוך האבטיח שתהא זורקת מימיה לתוכו מפני שהוא אילן בירק. ואין נותנין זרע של דלעת לתוך החלמית שתהא משמרתו מפני שהוא ירק בירק:

ג ואע"פ דכלאי אילנות נפקא לן משדך לא תזרע כלאים. לא אסיר אלא הרכבה דומיא דהרבעה דבהמה. אבל מותר לערב זרע אילנות זה בזה ולזורען וכן זרעי השדה עם זרעי האילנות ולזורען יחד אע"פ שלוקין על הרכבת האילן ועל קיומו אפ"ה הפרי מותר. וכן מותר ליקח יחור מן האילן המורכב ולנוטעו בארץ דאין לך בכלאים שיאסר הפרי והעץ אלא כלאי הכרם דתנן (כלאי' פ"ח) כלאי הכרם אסורי' לזרוע ולקיים ואסורי' בהנאה. כלאי זרעים אסורין לזרוע ולקיים ומותרים באכילה וכ"ש בהנאה. כלאי בגדים מותרים בכל דבר ואין אסורים אלא ללבוש כלאי בהמה מותרים לגדל ולקיים ואין אסורים אלא להרביע ואסור להניח לעובד כוכבים שירכיב באילן של ישראל. כדאמר במס' שבת פ' תולין דאפילו כשותא בכרמא אסור להניח לעובד כוכבים לזורעו בכרמו:

ד כלאי הכרם אסורים בחוצה לארץ והוא שזרע שני מיני תבואה או שני מיני ירק עם החרצן במפולת יד דקי"ל הלכה כר' יאשיה כדאיתא בחולין בפרק ראשית הגז אמר רב נחמן בר יצחק האידנא נהוג עלמא כתלת סבי כר' אילעאי בראשית הגז כרבי יהודה בן בתירה בטבילה וכר' יאשיה בכלאים. ופר"י אעפ"י שכמה משניות וברייתות וסוגיות דתלמודא דלא כרבי יאשיה ההוא (כלאים פ"ו) דהמעביר עציץ נקוב בכרם קדש וההוא (שם) דהמסכך גפנו על גבי תבואה של חברו קדש ועוד כמה משניות במסכת כלאים וסוגיות דתלמודא ההיא דשבת פרק תולין שלחו ליה בני בשכר ללוי כשותא בכרמא מהו שלח להו כשותא בכרמא עירובא. ולשלח להו כרבי טרפון דכשותא בכרמא אין כלאים ולא קאמר ולשלח להו כר' יאשיה. וכן קאמר התם בפ' תולין מכריז רב האי מאן דבעי למזרע כשותא בכרמא ליזרע כרבי טרפון אבל כרבי יאשיה לא קאמר. אפ"ה בדורות אחרונים חזרו להיות עושין כרבי יאשיה. וכן הא דאמר כרבי אילעאי בראשית הגז ופי' רש"י ה"ה במתנות דחד טעמא איתא בתרוייהו משום דילפי' נתינה נתינה מתרומה וחזינן לכולהו אמוראי שהיו נותנין מתנות לכהן. ורב נחמן בר יצחק גופיה דפסק כרבי אילעאי קאמר התם (חולין דף קלב:) דקנס אטמא אחד שלא נתן מתנות לכהן קנס אותו ולקח ממנו אטמא ונתנו לכהן וכן הא דפסק הלכה כרבי יהודה בן בתירה בטבילה כולהו תנאי ואמוראי סברי בפ' מי שמתו דלא כרבי יהודה בן בתירה. אלא שבדורות האחרונים בסוף ימיו של רב נחמן בר יצחק חזרו לנהוג קולא באלו שלשה וחברם רב נחמן בר יצחק יחד ואמר האידנא נהוג עלמא ונשתנה בהן המנהג כי עד הנה לא נהיגי כן. והראב"ד ז"ל כתב הא דבעי רבי יאשיה חטה ושעורה וחרצן במפולת יד היינו דוקא לענין מלקות אבל לענין איסור לא בעינן שיזרעם במפולת יד. כדתנן המעביר עציץ נקוב בכרם קדש. ונראה לפי דעתו דהאי איסורא ליתא אלא מדרבנן כיון דלא אסרה תורה אלא ג' יחד מנלן דמיקרי כלאי הכרם אם לא עשה כן. ולדעת ר"י נראה דאפילו איסורא דרבנן לית ליה מדפירש דהני סתם מתניתין דלא כרבי יאשיה ואי סבר רבי יאשיה דאסירי אתיין שפיר כוותיה. ואף לדעת הראב"ד ז"ל נראה דלא אסיר בחוץ לארץ אע"ג דאסיר בהנאה בארץ. כיון דלא אסיר ליה אלא מדרבנן לא עדיף מכלאי זרעים דאסירי מדאורייתא בארץ ולא גזרו עליה בחוץ לארץ. והרמ"ה ז"ל כתב דמודה רבי יאשיה דאם זרע ביני גופני בארץ דאסור ואפילו חד מינא דזרעים אסור אבל בחוץ לארץ שרי. משום הכי לא שמתיה להההוא גברא דהוה זרע בזרוני ביני גופני כי לא זרע אלא חד זרע ביני הגפנים. אבל אם זרע שני מיני זרעים בין הגפנים גזרו ביה רבנן בחו"ל. דהא טעמיה דרב יוסף בכלאי הכרם לאו משום דאסירי בהנאה מדאורייתא קאמר אלא סתמא קאמר משום דבארץ ישראל אסור בהנאה משמע אפי' מדרבנן ומיהו ה"מ היכא דזרע שני מיני זרעים בכרם דסוף סוף לכי צמחי דמי לאיסורא דאורייתא דהא לא מוכחא מילתא אי במפולת יד זרע אי לא. אבל היכא דזרע חד ביני גופני כיון דלא דמי לכלאים דאורייתא אע"ג דבארץ גזרו ביה רבנן איסור הנאה בחו"ל לא גזרו ביה כלל איסור כי עובדא תניינא דרב נחמן דאי אמרת כי האי גוונא איכא איסור בחו"ל אמאי לא שמתיה להאי גברא ע"כ ולא ידענא מנ"ל זה החילוק שחלק בין זרע אחד לב' זרעים דהך לישנא דהוי זרע בזרוני ביני גופני משמע זרעים הרבה דומיא דרב יוסף מערב בזרוני וזרע (בי גופני סתם) ועוד דהא לישנא דקאמר כלאי הכרם דבארץ אסירי בהנאה משמע מדאורייתא שהרי לא מצינו מפורש איסור הנאה בכלאים מדרבנן. דכל הני מתניתין דפליגי על רבי יאשיה ואסרי בלא מפולת יד מדאורייתא קא אסרי ור' יאשיה דבעי מפולת יד מדאורייתא לא מצינו מפורש שאוסר בלא מפולת יד מדרבנן. הלכך אמורא היה לו לפרש דבריו ולומר דאפילו בדבר שאין אסור בארץ אלא מדרבנן גזרו בחו"ל והיה משמיענו גם חידוש זה דיש איסור בכלאי הכרם מדרבנן לר' יאשיה אלא מדקאמרי דאסירי בהנאה בסתם משמע דמדאורייתא קאמר. והרמב"ם כתב אבל בחו"ל מותר לזרוע בצד הגפנים בתוך הכרם לכתחילה ולא אסרו בחו"ל אלא לזרוע ב' מיני ירק או תבואה עם החרצן במפולת יד. ואע"פ שמותר לזרוע הירק בצד הכרם בחו"ל. הרי אותו הירק הזרוע שם אסור באכילה ואפילו בחו"ל. והוא שיראה אותו לוקט ומוכר אבל ספיקו מותר עכ"ל מתוך דבריו משמע שמותר לכתחלה לזרוע ב' מינים בצד הגפנים מדקאמר דלא אסרו בחו"ל אלא לזרוע ב' מינים עם החרצן במפולת יד משמע דלזרוע ב' מינים בין הגפנים שרי וכן

מוכח ההוא עובדא דהוי זרע בזרוני ביני גופני דמשמע ב' מיני זרעים ולא שמתוה כיון דמותרים לזרוע מותרים נמי באכילה. דאי אסורים באכילה אמאי לא שמתוה להההוא גברא דמסתמא זורען כדי לאוכלן והוי להו לשמתיה לאפרושי מאיסורא. ואף את"ל משום דאכתי לא עביד איסורא בשעת זריעה לא שמתוה מ"מ כיון שידעו שזרע לאכלו היה להן להודיעו שהיו אסורין באכילה. ולישנא דגמרא משמע שלא אמרו לו כלום אלא רב נחמן אמר להו לא צהריתו דקי"ל כרבי יאשיה ואין שום איסור בדבר לא בזריעתו ולא באכילתו. ומה שכתב ואע"פ שמותר לזרוע הירק בצד הכרם בחו"ל הרי אותו הירק הזרוע שם אסור באכילה אפי' בחו"ל. ר"ל אע"פ שמותר לזרוע ירק בצד הכרם ומותר גם לאוכלו הרי אותו הירק הנמצא זרוע אצל הכרם ואין ידוע אם נזרע במפולת יד או נזרע בצד הגפנים אסור באכילה אפילו בחו"ל כההיא דתנן בפ"ב דערלה ומייתי לה בפ"ק דקדושין כרם שהוא נטוע ירק וירק נמכר חוצה לו בארץ ישראל אסור ובסוריא מותר ובחו"ל יורד ולוקח (ס"א ולוקט) ובלבד שלא ילקט ביד. וכן מוכח נמי דבהכי מיירי מדכתב אבל ספיקו מותר אלמא דמיירי בספק כלאים דאורייתא כההיא דמתני' דערלה ואסור באכילה אם לקטן ביד. אבל אם ידוע לו שנזרע בצד הגפנים ולא במפולת יד מותר ללוקטן ולאוכלן. וכן לכתחילה מותר לזרוע בצד הגפנים ב' מיני זרעים ולאוכלן כן נראה שצריך לפרש דבריו. וכן עמא דבר שזורעין בין הגפנים. ומיהו צריך לדקדק דאע"פ שאין כאן איסור כלאים מ"מ יהא אסור משום הרכבת ירק באילן דאסור מן התורה אף בחו"ל. דשרשי הירק נכנסים בתוך שרשי הגפן. כי ההיא דריש פ"ז דכלאים המבריך את הגפן בארץ אם אין עפר על גביו ג' טפחים לא יביא זרע לשם אפילו הבריכה בדלעת או בסילון. הבריכה בסלע אע"פ שאין עפר על גביו אלא ג' אצבעות מותר להביא זרע עליה. פי' המבריך היינו שלוקחין זמורה מגפן אחד ומשכיבין אותה תחת הארץ ומוציאין ראשה מצד אחר ונעשית שמה גפן. ולא יביא זרע ע"ג אפילו הרחיקה ו' טפחים מן הגפן. ומדקדק עליה בירושלמי אמאי אסור אי משום שהשרשין נכנסין בגפן ואסור משום הרכבת ירק באילן מאי איריא גפן אפילו כל אילן נמי מדתנן בפ"ק דכלאים אין מביאין ירק באילן. ואי משום עבודה שצריך להרחיק מן הגפן שתחת הזרעים כמו מן הגפן שבצד הזרעים. נתני ו' כדין עבודה. כר"ע דאמר (כלאים פ"ו) ג'. אי כר"ע אפילו מן הצד יהא אסור ומשמע דוקא ע"ג לא יביא הא מן הצד מותר. ומשני לעולם משום הרכבה ושאני גפן דרכיך ונכנסין שרשי הזרעים לתוכו. אבל שאר אילנות קשין הן ואין נכנסין לתוכו אלמא שמעינן מהך מתני' דמתרצי' דשייך הרכבה אפילו תחת הקרקע ואם כן נמי כשזורע בצד הגפן נכנסין שרשי הזרעים בתוך שרשי הגפן. ונהי דהזרעים מותרים מכל מקום יהא אסור לזרוע משום הרכבת ירק באילן. ונראה לי דאף על גב דשייך הרכבה תחת הקרקע ה"מ דמבריך זמורה תחת הקרקע שכבר היה שם אילן עליה קודם שהבריכה. אבל מה שנכנסים שרשי הזרעים בתוך שרשי האילן לא מיקרי הרכבה דאין שם אילן על השרשים תדע לך שהרי גפן יחידית עבודתה ו' טפחים אע"פ שהשרשים מתפשטים חוץ לו' ולא חיישינן להרכבה. ועוד האמר היה גדר בנתיים זה סומך לגדר גפן מכאן וזה סומך לגדר תבואה מכאן. ואע"פ שנכנסה שרשי התבואה לתוך שרשי הגפן אלמא לא מיקרי הרכבה מה שנכנסין תחתיה לתוך השרשים כיון דאין שם אילן עליה:

ה מתני' כלאי בהמה מותרים לגדל ולקיים ואין איסור אלא להרביע:

גמ' ומותר להכניס לדיר שני מיני בהמות זכרים עם נקבות ואינו חייב עד שיכניס כמכחול בשפופרת כדאמר בב"מ פ' השוכר את הפועלים (דצ"א.) אמר רב פפא הני תרתי מילי בעו מינאי דבי (רב) פפא בר אבא ופשטינן להו לאיסורא חדא כהלכתא וחדא דלא כהלכתא. בעו מינאי מהו ללוש את העיסה בחלב וכו' בעו מינאי מהו להכניס שני מינים לדיר ופשטינן להו דלא כהלכתא דאמר שמואל במנאפים עד שיראו כדרך המנאפים ובכלאים עד שיכניס כמכחול בשפופרת:

מתני' כלאי בהמה אסורין זה בזה:

גמ' כגון הנולדים מן הסוס שאביהן חמור עם הנולדים מן החמור שאביהן סוס וכמ"ד בפרק אותו ואת בנו אין חוששין לזרע האב דלמ"ד חוששין כל מיני פרדות אחת הן: גרסינן בפ' אותו ואת בנו (שם) ת"ר אותו ואת בנו נוהג בנקבות ואינו נוהג בזכרים. חנניא אומר נוהג בין בזכרים בין בנקבות. ופליגי בהא. תנא קמא סבר אין חוששין לזרע האב וחנניא סבר חוששין לזרע האב.

אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל הלכה כחנניא. תנן רבי יהודה אומר הנולדים מן הסוס אע"פ שאביהן חמור מותרים זה עם זה אבל הנולדים מן החמור והנולדים מן הסוס אסורים זה עם זה. איבעיא להו מיפשט פשיטא ליה לר"י דאין חוששין לזרע האב או דילמא ספוקי מספקא ליה. למאי נפקא מיניה למשרי פרי עם האם. אי מיפשט פשיטא ליה פרי עם האם שרי. ואי מספקא ליה פרי עם האם אסור. ת"ש דא"ר הונא בריה דרב יהושע הכל מודים פרי עם האם שאסור ש"מ ספוקי מספקא ליה ש"מ א"ל ר'אבא לשמעיה כי מעיילת לי כודנייתא לריספק עיין בהנך דדמיין להדדי ועייל. דסבר אין חוששין לזרע האב וסימנין דאורייתא מאי סימנין. כי הא דאמר ר' אבא עביא קליה בר חמרא. ציל קליה בר סוסיא. ואמר רב פפא רבי אודניה וזוטרין גנובתיה בר חמרא רבי גנובתיה וזוטרין אודניה בר סוסיא. ולכאורה הוי משמע דהלכה כחנניא דהא שמואל פסק כחנניא ואשכחן סתם משנה בבכורות פרק מומין אלו דתנן אלו כשרים באדם ופסולין בבהמה אותו ואת בנו ומוקי לה בגמרא כחנניא. ועוד דבפרק השואל פליגי אביי ורבא אביי סבר כרבי יאשיה ומתרץ קראי כר' יאשיה ורבא סבר כר' יונתן ומתרץ קראי כרבי יונתן אלמא הלכה כר' יונתן דהילכתא כרבא לגבי אביי. ואמרינן בפרק אותו ואת בנו דחנניא סבר כרבי יונתן. ומיהו בעל הלכות פסק דליתא לדחנניא בענין אותו ואת בנו וכן כתב בשאלתות דרב אחאי וכן כתב רב אלפס. וכן מסתברא משום דכל הני אמוראי דיהבי בהו סימנין וכן רבי אבא דאמר ליה לשמעיה וכו' סברי כר"י. וכן בפרק בתרא דכתובות קאמר יצחק ושמעון וישעיה אומרים הלכה כר"י בפרדות וגם מדמתרגמינן ושור או שה אותו ואת בנו וגו' ותורתא או שיתא לה ולברה משמע דאינו נוהג בזכרים. ומיהו מסקינן דר"י מספקא ליה אי חוששין לזרע האב או לא. ואמר נמי בפ' הזרוע דבין ר"א ובין רבנן מספקא להו אי חוששין לזרע אב אי לא הילכך גם פרי עם האם אסור דלמא חוששין לזרע האב וכן לענין אותו ואת בנו אם מכירו שהוא אביו אסור לשוחטו ביום א'. וכן פסק ר"ת ז"ל בספר הישר וכן ר"י. והנולדים מן החמור שאביהם סוס עם הנולדים מן הסוס שאביהם חמור אין לוקין עליהן דלמא חוששין לזרע האב וכל מיני פרדות אחת הן. והרמב"ם ז"ל כתב (פ"ט מהל' כלאים) הנולדין מן הכלאים אם היו אמותיהן ממין אחד מותר להרכיבן זה על זה. ואם היה אמותיהן משני מינין אסור להרכיבן זה על זה. ואם הרכיבן לוקה. וכן אם הרכיב זה הנולד אפי' על מין אמו לוקה כיצד פרד שאמו חמורה מותר להרכיבו על פרידה שאמו חמורה. ואסור להרכיבו אפי' על חמורה. ודבריו תמוהין מדקאמר אם היו אמותיהן משני מינין לוקה אלמא פשיטא ליה דאין חוששין לזרע האב. והדר קאמר אם הרכיב זה הנולד אפי' על מין אמו לוקה אלמא פשיטא ליה דחוששין לזרע האב. ואם היה מזכיר בשניהם אסור או לוקה מכת מרדות הוי ניחא: ירושלמי איסי בן יהודה אומר אסור לרכוב על הפרידה מק"ו. ומה בגדים שאני מותר ללבוש זה על זה אני אסור בתערובתו. בהמה שאני אסור לנהוג זה עם זה לא כ"ש שאני אסור לרכוב עליה. והא כתיב וירכבו איש על פרדו וינוסו. אין למדין מבני המלכות. פירוש שלא כדין עשו ולא יכלו למחות בהן. והא דכתיב והרכבתם את בני שלמה על הפרדה אשר לי. בריה מששת ימי בראשית היתה. כדאמר בפסחים אף הפרדה. ובתוספתא קתני אמר להן אין למידין מן התקוע פירוש תקע עצמו לדבר הלכה ושלא כדין עשה. א"ל הרי הוא אומר ויעש הישר בעיני ה' ולא סר מכל אשר צוהו. וליתא לדאיסי דהאי ק"ו מעיקרא פריכא הוא. דאין חומרא בכלאי בהמה טפי מבכלאי בגדים דכי היכי דאין כלאי בגדים בלא חבור ה"נ אין כלאי בהמה בלא חבור דכתוב בהו יחדיו כמו בכלאי בגדים ואם היה דף מונח על סוס וחמור ההולכין זה אצל זה ואין קשורין יחד מותר לישב על הדף. דלא שייך כלאים אלא א"כ קשורין יחד בקרון או במחרישה: **מתני'** בהמה עם בהמה וחיה עם חיה בהמה עם חיה וחיה עם בהמה טמאה עם טמאה וטהורה עם טהורה טמאה עם טהורה וטהורה עם טמאה אסורים לחרוש ולמשוך ולהנהיג: **גמ'** אע"ג דבהרבעה כתיב בהמתך ובחרישה כתיב שור וחמור. בשילהי שור שנגח את הפרה ילפינן בהמתך בהמתך משבת ושור שור משבת ואסרינן אפי' חיה ועוף משני מינים אע"פ שדומין זה לזה כדאמר בשילהי שור שנגח את הפרה אר"ל כאן שנה רבי תרנגול טווס ופסיוני כלאים זה בזה. פשיטא אמר רב חביבא משום דרבו בהדי הדדי מהו דתימא חד מינא הוא קמ"ל. ותנן נמי בפרק קמא דכלאים הזאב והכלב כלב כופרי השועל העזים הצביים היעלים והרחלים

הסוס והפרד הפרד והחמור החמור והערוד ואע"פ שדומין זה לזה כלאים זה בזה. אמר שמואל אווז ואווז הבר כלאים זה בזה. ומפרש טעמא משום דזה ביציו מבחוץ וזה ביציו מבפנים. והא טענא חדא ביעא בשחלא והא טענא כמה ביעי בשחלא: אר"ל המרביע שני מינין שבים לוקה. ובחיה שבים איירי דשייך בהו הרבעה. מאי טעמא. אמר רב אדא בר אהבה משמיה דעולא אתיא למינהו למינהו מיבשה. בעו רחבה הנהיג בעיזא ושבוטא מהו כגון שקשר עז בקרון ביבשה על שפת הים וקשר בה דג בים והנהיג בשניהם. ולא איפשיטא ואזלינן לחומרא. כתב הרמב"ם ז"ל (פ"ט מהלכות כלאים) כל העושה מלאכה בשני מיני בהמה וחיה והיה אחד מהן מין טהורה והשני מין טמאה הרי זה לוקה בכל מקום. שנאמר לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. אבל מדברי סופרים כל שני מינין שהן כלאים בהרבעה אסורים לחרוש בהן כאחד ולמשוך אותן ולהנהיגן. ואם עשה בהן מלאכה כאחד או משך בהן או הנהיג היו מכין אותו מכת מרדות. ונראה דסבירא ליה דאע"ג דילפינן שור שור משבת הכי ילפינן לעשות כל בהמה וחיה כשור וחמור. ומיהו בעינן דומיא דשור וחמור שיהא אחד טמא ואחד טהור. אבל שני מיני בהמה טהורה או שני מיני בהמה טמאה אין אסורין אלא מדרבנן ואין דבריו נראין. דמתניתין כוללת יחד טמאה עם טמאה טהורה עם טהורה טהורה עם טמאה טמאה עם טהורה אסורין לחרוש ולמשוך ולהנהיג אלמא שכולן שוין באיסורן טמאה עם טמאה וטהורה עם טהורה כמו טמאה עם טהורה. וכן מתני' שור שנגח את הפרה דקתני אחד השור ואחד כל בהמה לנפילת הבור ולהפרשת הר סיני וכו' ולכלאים משמע דכולן דין אחד להן ונוהגין בכל מיני בהמה חיה ועוף. וכן הא דאמר ר' ירמיה אמר ר"ל המרביע שני מינין שבים לוקה ומבעיא ליה אי לוקה גם בהנהגת המין דיבשה עם מין דבים אלמא דלוקה בהנהגת כל שני מינים וכן אמר בפרק בתרא דמכות א"ר אושעיא המרביע שור פסולי המוקדשין לוקה גוף אחד הוא ועשאו הכתוב שני גופין. ופר"ת דעשאו הכתוב כצבי וכאיל והמנהיג בצבי ואיל לוקה דב' מינין הן וכפירושו מוכח בפ"ה דבכורות דקאמר התם תלתא צבי ואיל כתיבי חד לכדרבי יצחק ורבי אושעיא ופרש"י לא אתפרש מלתייהו ולפירוש ר"ת ניחא דהיינו הך דמכות דלוקה עלייהו משום צבי ואיל. והרמב"ם ז"ל הוצרך לפרש לפי שיטתו דשור פסולי המוקדשים מפני שהיה קדש ונעשה כקדש וחול מעורבין זה עם זה נמצאת בהמה זו כבהמה טמאה והטהורה המעורבין יחד. ודוחק הוא לעשות חול כבהמה טמאה לחייבו מלקות. וגם שנינו בספרי לא תחרוש בשור ובחמור אין לי אלא שור וחמור מנין לעשות שאר בהמה וחיה ועוף כיוצא בו בשור וחמור ת"ל לא תחרוש מ"מ. א"כ למה נאמר שור וחמור. בשור וחמור אי אתה חורש אבל אתה חורש בשור ובאדם ובחמור ובאדם. אלמא לא מצא שום דבר להוציא מכלל לא תחרוש אלא אדם מכלל דכל שני מיני בהמות הם בכלל לא תחרוש דומיא דאדם. דאלמלא מיעטיה קרא היה אסור עם שור או עם חמור ואם הוא בכלל טמא יהא מותר עם החמור ואם הוא בכלל טהור יהא מותר עם השור. אלא ודאי אין חלוק וכל שני מיני בהמות לוקה עליהן מן התורה:

ו מתני' המנהיג סופג את הארבעים והיושב בקרון סופג את הארבעים ור"מ פוטר:

גמ' בפ"ק דב"מ קאמר שמואל קמפיך למתני' ותני וחכמים פוטרין. משום דשמואל סבר דרכוב לא קני וכ"ש יושב ולהכי מפיך דתיקו מילתיה כחכמים. ור"י ז"ל פסק כשמואל דלא אשכחן אמורא דפליג עליה. ואע"ג דפריך ליה טובא הא שני לכולהו ומתני' דהיו שנים רוכבים ע"ג בהמה מוקי לה שמואל במנהיג ברגליו והאלפס ז"ל לא הביא דברי שמואל כלל אלא הביא המשנה כצורתה משמע דליתא להך דשמואל משום דפריך ליה טובא. ואף ע"ג דשנינהו נראה לו לרב אלפס ז"ל דשנויי דחיקי נינהו ורכוב קני ולא מפכינן למתני'. והיושב בקרון לוקה משום דאזלי מחמתיה. משום דלא גרע מהנהיגה בקול דלוקה משום דבדבוריה קעביד מעשה:

מתני' והשלישי שהיא קשורה לרצועות אסורה:

גמ' פי' אם היו קשורין ב' סוסין בקרון וקשר חמור עמהן אע"ג דבלא חמור קאזלי אסור ולא חזינן לחמור כמאן דליתיה כיון דזה יכול וזה אינו יכול דליהוי מסייע שאין בו ממש:

מתני' אין קושרין את הסוס לא בצידי הקרון ולא אחורי הקרון ולא את הלובדקים לגמלים:

גמ' פי' דרך עגלה למשוך בקרון כדאיתא בפרק כיצד הרגל ואין קושרין את הסיס לא בצידי הקרון ולא אחורי

הקרון ללמדו למשוך. ומפרש בירושלמי מפני שזה נושא עצלותו של זה פי' שהראשון מתעצל גוף של אותו שאחר הקרון נוגע בקרון ומנהיגו בקרון בגופו רב אמר מפני שנושאין חבל שבינתיים. ואם קשרו בשערו פטור שאם ימשוך יכאב לו:

ז ראיתי בתשובה ששאל רבינו אפרים את ראבי"ה אם ישראל רוכב על הסוס לצוד ציד להביא ומושך בחבל כלבים אצל הסוס אם הוא לוקה משום מנהיג בכלאים. דבירושלמי משמע אע"פ שאין עושה מלאכה אלא מנהיג לחודיה לוקה. דקאמר התם ומאי כלאי בגדים שמותרים ללבוש זה על זה אסור בתערובות כלאי בהמה שאסור להנהיג זה את זה וכו'. משמע דומיא דלבישת כלאים דמותר בלא חבור כך כלאי בהמה אע"פ שאין קשורין שמנהיגן ביחד אסור. וה"נ אמרי' בפ' במה בהמה יוצאה ובלבד שלא יכרוך. וקאמר עלה אמר רב אשי ע"כ לא שנו אלא לענין כלאים. כלאים דמאן. אילימא כלאים דאדם והתנן אדם מותר עם כולן לחרוש ולמשוך. הרי לך דאע"פ שאין עושין מלאכה ואין קשורין יחד אלא שכרוכין דאסור. ואע"ג דתנן אין קושרין הסוס בצידי הקרון ומפרש בירושלמי מפני שנושאים החבל משמע שצריך מלאכה. י"ל התם מפני שאין מנהיגן ממש יחד שהעגלה לפני הקרון והסוס לצד הקרון הילכך כשנושאין החבל בינתיים הוי כאילו מנהיג יחד. ובספרי דרש לרבות הדש והמנהיג מאי קרא דכתיב יחדו מ"מ. ולא דריש האי יחדו כמו יחדו דכלאי בגדים פרט לתוכף תכיפה אחת. א"כ משמע דאפי' אין מחוברין יחד אלא שהוא מנהיגן יחד לוקה וכן משמע מפלוגתא דר' יונתן ור' יאשיה דקאמר משמע שניהם כאחד ומשמע אחד אחד בפני עצמו עד שיפרוט לך הכתוב יחדו דומיא דשור וחמור. מכלל דשור וחמור אין לי אלא למעט אלא שאין חייב בזה אחר זה אבל כשמנהיגן יחד לוקה דומיא דמכה אביו ואמו אם לאו קרא יתירא ע"כ. התשובה דעתי נוטה שאין בו צד איסור. חדא שאין איסור כלל אלא בשעת מלאכה. ועוד דאינן קשורין יחד ותנן בפ' בתרא דכלאים אין קושרין את הסוס לא בצידי הקרון ולא לאחר הקרון ולא את הלובדקי לגמלים ור"מ מתיר. ואם היו מסייעין בירידה ובעליה ד"ה אסור ומדנקט קשירה ש"מ דוקא היא אבל בלא קשירה לא. ומדנקיט נמי אם היו מסייעין בירידה ובעליה הכל מודים שהוא אסור ש"מ בשעת מלאכה בעינן. ועוד מדנקט בצידי הקרון ש"מ דוקא בקרון. ורישא דמתיר ר"מ כשקושרין בצידי הקרון לאחר הקרון מירי שאין מסייעין כלל אלא שקושרין לקרון בעלמא ואפ"ה אסרי רבנן מפני מראית העין. וההיא דאוסי הבבלי ה"פ ומה כלאי בגדים שמותרים ללבוש זה על זה אסור בתערובתן כשנתחברו יחד בב' תכיפות. כלאי בהמה שאסור להנהיגם זה עם זה בקשירה אינו דין שיהא אסור בתערובתן כשנעשו גוף אחד. תדע לך דבהנהגה בקשירה איירי מדמייתי לה אמתניתין דאין קושרין את הסוס. ורא"ה דבעי' בשעת מלאכה מן הירושלמי דקאמר מפני שנושאין חבל בינתיים אלמא בעינן שיעשו שניהם מלאכה אחת. ועוד מלישנא דקרא דכתיב לא תחרוש. וההיא דבמה בהמה פר"ח דכריכה היינו כמו קשירה ואף בשעת מלאכה כמו שפירש רש"י ז"ל התם: סליק הלכות כלאים

הלכות ערלה

א תנן בפ"ק דקדושין כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחו"ל חוץ מן הערלה והכלאים. רבי אליעזר אומר אף החדש. ותנן בשלהי מסכת (כלאים) ערלה החדש אסור מן התורה בכל מקום והערלה הלכה והכלאים מדברי סופרים. ואמרו בפ"ק דקדושין מאי הלכה. אמר רב יהודה הלכות מדינה עולא א"ר יוחנן הלמ"מ. אמר ליה עולא לרב יהודה בשלמא לדידי דאמינא הלכה למשה מסיני היינו דשני לן בין ערלה לכלאים. דתנן ספק ערלה בא"י אסור ובסוריא מותר ובחו"ל יורד ולוקח ובלבד שלא יראנו לוקט ואילו גבי כלאים תנן כרם שהוא נטוע ירק וירק נמכר חוצה לו בא"י אסור ובסוריא מותר ובחו"ל יורד ולוקט ובלבד שלא ילקוט ביד. פי' עובד כוכבים יורד ולוקט בפני הישראל וישראל קונה ממנו ובלבד שלא ילקוט הישראל ביד. אלמא מקילינן בכלאים טפי מערלה. לדידי ניחא דערלה הלמ"מ וכלאים הלכות מדינה. אלא לדידך ניתני או זה וזה יורד ולוקח או זה וזה יורד ולוקט. הא אמר ליה שמואל לרב ענן תני או זה וזה יורד ולוקח או זה וזה יורד ולוקט. אמר רב אסי א"ר יוחנן ערלה בחוצה לארץ הלמ"מ. א"ל רבי זירא לרב אסי והא תנן ספק ערלה בא"י אסור ובסוריא מותר בחו"ל יורד ולוקח. אשתומם כשעה חדא א"ל אימור

כך נאמרה ודאה אסור ספקה מותר. ונראה דהלכה כר"י דקי"ל הלכה כר"י לגבי שמואל ועוד מתני' מסייע ליה לרבי יוחנן:

ב תנן (ערלה פ"א) הנוטע לסייג ולקורות פטור מן הערלה. רבי יוסי אומר אפי' אמר הפנימי למאכל והחיצון לסייג הפנימי חייב והחיצון פטור: **גמ'** פי' לסייג מלשון סוגה בשושנים (שיר ז) שנטע אילנות להיותן גדר לכרם סביב. לקורות מגדל הנטיעות לעשות ממנה קורות ואין עיקר נטיעתו בשביל אכילת פירותיהן פטור מן הערלה. ובירו' דרש ונטעתם כל עץ מאכל את שהוא למאכל חייב. לסייג ולקורות ולעצים פטור. עוד מפרש בירו' שצריך שיהא ניכר בהם שהם נטועים לכך. לעצים שנטען רצופים שלא הרחיקן זה מזה כדרך שעושין לעץ מאכל: לקורות במשפה הענפים כדי שיתעבו ויהיו גסים לסייג מקום הסייג מוכח עליו ואם חישב עליה בשנה ראשונה או בב' למאכל חייב בערלה וברבעי. ומונה משעת נטיעה. אבל אם חשב בסוף שלישית אין בו דין רבעי שאין רבעי בלא ערלה ואם נטעו למאכל ואח"כ חשב עליו לסייג חייב. אבל אם נטעו למצוה ללולב ולאתרוג חייב. הפנימי למאכל שחשב שהענפים הפנימים שלצד השדה יהיה למאכל אף בזה שהכל אילן אחד הוא אפ"ה החיצון פטור. ומפרש בירושלמי וכן נמי אם התחתון למאכל והעליון לסייג או להיפך:

ג מתני' הנוטע לרבי' חייב ור"י פוטר הנוטע ברה"ר והעובד כוכבי' שנטע והגזלן שנטע והנוטע בספינה והעולה מאליו חייב בערלה:

גמ' והנוטע לרבים שנוטע ברשותו לצורך רבים. בפרק כל שעה מפרש טעמא דרבנן דסברי לכם להביא את הנטוע לרבים. ור"י סבר ונטעתם משמע נמי לרבים ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט. ורבנן סברי ונטעתם כל אחד לעצמו משמע. ובירו' מוקי פלוגתייהו בנוטע ברה"י והוא של הרבה בני אדם כגון בירושלים והנוטע ברה"ר לצורך עצמו. והעובד כוכבי' שנטע דרשינן בירו' כי תבואו ונטעתם פרט לנטעו עובד כוכבים עד שלא באו לארץ. יכול שאני מוציא שנטעו עובד כוכבים משבאו לארץ ת"ל כל עץ. מכאן אמרו נטעו עובד כוכבים אע"פ שלא כבשו ישראל חייב. והנוטע בספינה אע"פ שאינה נקובה אם היא של חרס ומפרש בירו' שאין כלי חרס עומד בפני השרשין והן מפעפעין דרך החרס ויונקין מן הקרקע. אבל של עץ בעי נקיבה. והעולה מאיליו מפרש בירו' דוקא במקום יישוב אבל במקום חורשין לא אם אין עושין כדי טיפול להטפל בהן להביאו לישוב. ירושל' ר"י בשם ר' ינאי אילן שנטעו בתוך הבית חייב בערלה ופטור מן המעשר דכתיב (דברים יד) עשר תעשר וגו':

ד מתני' אילן שנעקר והסלע עמו שטפו נהר והסלע עמו אם יכול לחיות פטור ואם לאו חייב. נעקרה סלע מצדו זעזעתו המחרישה או שזעזעו ועשאו עפר אם יכול לחיות פטור. ואם לאו חייב:

גמ' פי' אילן זקן שעקרו הרוח או שטפו נהר והוליכו למקום אחר מן העפר שסביב השרשים עמו והוסיף עליו עפר שם ונשרש בארץ אומדין אותו עובדי אדמה אם היה יכול לחיות מן העפר שבא עמו בלא תוספת עפר אחר הרי הוא כנטוע במקומו ופטור מן הערלה. ולא מיבעיא זה שנעקר ממקומו ונתקיים במקום אחר דה"ל כנטיעה חדשה אלא אפי' במקומו ונתגלו שרשיו בענין שאין יכול להתקיים מסלעו וממקורו אם לא שיוסיפו עליו עפר חייב בערלה:

מתני' אילן שנעקר ונשאר בו שורש פטור וכמה יהא בשורש רשב"ג אומר משום ר' אליעזר בן יהודה איש ברתותא כמחט של מתוח:

גמ' פי' אם נעקר לגמרי מן הארץ ונשתייר מעט מן השורש בארץ כעובי מחט שמותחים בו הבגד לאחר אריגה להפשיטו ולהרחיבו ומחברין אותו בראשו במחטין אז ידוע שיוכל לחיות במקומו ופטר אף אם הוסיף עליו עפר: תנן בפ"ק דשביעית אילן שנגמם והוציא חליפים מטפח ולמטה כנטיעה מטפח ולמעלה כאילן דברי ר"ש. כנטיעה פירוש לענין עשר נטיעות שחורשין כל בית סאה בשבילין עד ר"ה ואמרו עלה בירו' אמר רבי יודן בן טרפון רבי שמעון וראב"י אמרו דבר אחד. דאמר ר"ש בן נחמני בשם ר' יונתן בשם ראב"י הגומם את כרמו פחות מטפח חייב בערלה מפני מראית העין דברי חכמים עד שיגום מעם הארץ. הרמב"ם ז"ל פסק כחכמים דדוקא שגממו מעם הארץ. ול"נ הלכה כראב"י דמשנתו קב ונקי וגם ר"ש סבר כוותיה:

ה מתני' אילן שנעקר ובו בריכה שהיא חיה ממנו חזרה הזקינה להיות כבריכה:

גמ' מנהג עובדי אדמה שחופרים גומא ולוקחין יחור

אחד מן האילן וטומנים אותו באותה גומא ויוצא ראש היחור מצד אחר ונעשה שם אילן ואין דין ערלה נוהג בו בעודו מחובר לאילן ויוצק ממנו אע"פ שגם הוא יונק מן הקרקע ואם נעקר אילן הזקן מן הקרקע ונמצא שכל חיותו ויניקתו עתה מן היחור שהבריך ממנו ועד עתה לא היה דין ערלה בבריכה כי היתה טפילה לאילן. ועתה שנעקר האילן חוזר האילן להיות טפל לבריכה והיה הבריכה לאילן עתה ומונים להם ג' שנים משעה שנעקר:

מתני' הבריכה שנה אחר שנה ונפסקה מונה משעת שנפסקה:

גמ' לאחר שגדל האילן שיוצא מן ההברכה ראשונה הבריך ממנו יחור אחד בארץ וכן עשה כמה פעמים זה אחר זה ובכלן אין דין ערלה נוהגת בעוד שהבריכה ראשונה מחוברת לאילן. דלא תימא דוקא ההברכה ראשונה יונקת מן האילן הזקן אבל מכאן ואילך כל אחת יונקת מן הקרקע שתחתיה דאין יניקת האילן מתפשטת כל כך למרחוק קמ"ל דכולן עיקר יניקתן מן האילן הילכך מונין לכולן שני ערלה משעה שנפסקה הראשונה מן האילן: **מתני'** בריכה שנפסקה והיא מליאה פירות אם הוסיף מאתים אסור: **גמ'** פי' אם נתוסף הפרי עד שאין בפרי הראשון שהוא מותר מאתים חלקים על התוספת אסור דביטול ערלה הוא באחד ומאתים. הילכך יתלוש אותה מיד ויהיו מותרים בירו' מפרש היאך יש לשער ולעמוד עליו ולידע אם הוסיף על ההיא משנה בפרק חמישי דכלאים הרואה ירק בכרם ואומר כשאגיע שם אלקטנו מותר כשאחזור אלקטנו אם הוסיף מאתים אסור. וגרסינן עלה בירו' דבי רבי ינאי משערים בהדין ירבוזא. כיצד הוא בודק. רב ביבי בשם רבי חנינא לוקט אחד ומניח אחד מה שזה פוחת זה מוסיף. פי' רבי' שמשון לוקח ירק אחד ומשער אותו שהוא כמו ירק אחר מאותו מין הנשאר במחובר לא פחות ולא יותר אלא כמוהו. ושוהה כפי הזמן שנשתהה אותו ירק בכרם לאחר שאמר לכשאגיע אלקטנו עד שעת לקיטתו אם הוסיף אותו המחובר אחד ממאתים על אותו שנלקט בידוע שהוסיף הנלקט א' ממאתי' ולישנא דזה פוחת וזה מוסיף אין מתיישב דהוה ליה למימר מה שזה פוחת בו הוסיף זה והרמב"ם ז"ל פירש כיצד משערים אם הוסיף מאתים רואים אם נחתך ירק או תבואה מן הארץ בכמה זמן יבש עד שלא נשאר בו לחה וכשיעור שהייתו לייבש נשתהה לצמוח. כיצד הרי ששהה ליבש עד שלא נשארה בו לחה משנעקר מאה שעות הוו יודע שגדל כל הפרי בק' שעות. וא"כ נשתהה הירק בכרם חצי שעה אחרי שראוהו בידוע שהוסיף מאתים. וכן אילן זקן שנעקר ובו פירות וחזר ושתלו כך הוא דינו שאם מוסיף מאתים אסור אבל אם הרכיב ענף מלא פירות של ערלה בתוך אילן זקן הפירות של הענף אסורים לעולם אפילו גדלו הרבה שאין גדולי היתר מעלין את האיסור. ורבינו יצחק (הכהן) הזקן ז"ל כתב כיון דק"ל דערלה נוהגת בשל עובד כוכבים כדתנן בפ"ק דערלה צריך לדקדק היאך אנו מותרין לשתות יין לפי שרגילין בכל שנה להבריך הגפנים בארץ ואחר שהשריש חותכין אותו ונעשה שני גפנים ומונין לשני משעה שנפסקה כדתנן (שם) מונין משעה שנפסק. ועוד תניא בפ"ק דר"ה אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב ל' יום לפני ר"ה עלתה לו שנה. ולענין ערלה מיתניא. והא דתניא בת"כ ונטעתם פרט למבריך מכאן אתה אומר ספוקי גפנים וספוקי ספוקי אע"פ שהבריכם בארץ מותר. ההיא מיירי קודם שהפסיקן מן הגפן כדתנן ספוק גפנים ספוק אחר ספוק אף על פי שהבריכם בארץ מותר. והתיר ר"י ז"ל לשתות יין מגפני העובדי כוכבים משום דאמר בפ"ק דקידושין דספק ערלה מותר אבל בכרמים של ישראל בזו הארץ שישראל עובדין אותן ומבריכים בכל שנה והוא ידוע בכל שנה לא מצאתי היתר. ואני רואה שפשט ההיתר בכל אלו הארצות ואין משגיח בדבר. ותרתי אני בלבי אם אוכל למצוא שום היתר להציל רבים ממכשול. ומצאתי און לי בגמ' דסוטה פרק משוח מלחמה גבי אלו חוזרין ממערכי המלחמה דקתני התם ולא חיללו פרט למבריך ומרכיב והא אנן תנן אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב. ומשני רבי יוחנן הא מני ראב"י היא ולאו אמר ראב"י כרם כמשמעו ה"נ נטע כמשמעו נטע אין מבריך ומרכיב לא וא"כ לראב"י לענין ערלה נמי לא הוי מבריך (צ"ל ומרכיב וכ"ה בס"י) ומרביע בכלל ונטעתם דכתיב גבי ערלה ואין דין ערלה נוהג בהברכה והרכבה. ואע"ג דלית הלכה כראב"י לענין חוזרין ממערכי המלחמה אלא כסתמא דמתני' דקתני אחד המבריך ואחד המרכיב. מ"מ לעניין ערלה עבדינן כוותיה. כי פסק ר"י (ריש כיצד מברכין) דאין דין נטע רבעי נוהג בחו"ל כמאן דתני כרם רבעי.

דקי"ל כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחו"ל. וא"כ לענין ערלה נמי בחו"ל נאמר ונטעתם נטיעה אין מבריך ומרכיב לא כראב"י:

ו גרסינן בפרק משוח מלחמה כי אתא רב דימי א"ר יוחנן משום ראב"י ילדה פחותה מטפח חייב בערלה כל שנותיה. משום דמתחזיא כבת שתא. וה"מ שתים כנגד שתים ואחת יוצאה זנב. אבל כוליה. כרם קלא אית ליה:

ז מתני' ענקוקלות והחרצנים והזגין והתמד שלהם קליפי רמונים והנץ שלהם קליפי אגוזים והגרעינין אסורים בערלה ומותרין ברבעי. והנובלות כולן אסורות:

גמ' ענקוקלות מפרש בירושלמי לשון נוטריקון ענבים דלקו תלתיהון פי' שלקו עד שלא הביאו שלש וי"א משהביא שליש. חרצנים גרעינין. זגין קליפין כזוג שתולין בצואר בהמה החיצון נקרא זוג והפנימי ענבל. והתמד שנתן מים על השמרים או על החרצנים וקלטו המים טעם יין והנץ פרח ע"ג הפטמה והגרעינין גרעין של כל פרי אסורים בערלה. דדרשינן את פריו את הטפל לפריו ומותרין ברבעי דתניא פרי אתה פודה ואי אתה פודה לא בוסר ולא פגין. והנובלת בפ' כיצד מברכין מאי נובלת ר"א ור' זירא חד אמר תמרא דזיקי תמרים שהרוח משירן. וחד אמר בושלי כומרי. תמרים שאינן מתבשלין באילן ונותנין אותו במחצלות להתחמם שיהו ראויין לאכילה: **מתני'** העלין והלולבים ומי גפנים (כשחותכין מן הזמורות נוטף מן הגפן כמו מים) והסמדר מותרין בערלה: **גמ'** דכתיב ערלתו את פריו והני לאו פרי נינהו. ודוקא סמדר אבל פגין אסורין וכן המעמיד בשרף פגין אסורין:

ח: י. יא. יא: פ ימתנ; יד יוסי אומר נוטעין יחור של ערלה ואין נוטעין אגוז של ערלה:

גמ' נוטעין יחור שהעץ מותר בהנאה אבל לא אגוז שהוא אסור בהנאה: ותניא בפרק כל הצלמים ומודה ר' יוסי שאם נטע והבריך והרכיב שהוא מותר משום דזה וזה גורם מותר. גורם דאיסור האגוז וגורם דהיתר צמיחת הקרקע :

ט תנן בפ"ק דר"ה בא' בתשרי ר"ה לשנים לשמיטין וליובלות ולנטיעה ולירקות. ואמרו עלה בגמ' לנטיעה מנין דכתיב שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל וכתיב ובשנה הרביעית יהיה (לכם) כל פריו קדש וגו' וכתיב ובשנה החמישית תאכלו (כל) את פריו) וגמר שנה שנה מתשרי דכתיב מראשית השנה ועד אחרית שנה ת"ר א' הנוטע וא' המבריך וא' המרכיב ערב שביעית ל' יום לפני ר"ה עלתה לו שנה ומותר לקיימו בשביעית פחות משלשים יום לפני ר"ה לא עלתה לו שנה ואסור לקיימו בשביעית. ופירות נטיעה זו אסורים עד ט"ו בשבט אם לערלה ערלה ואם לרבעי רבעי ופרש"י ופירות נטיעה זו שאמרנו עלתה לו שנה אם חנטו בה פירות לאחר ר"ה של שנה שלישית מיד עדיין אסורין משום ערלה עולמית. שאע"פ שר"ה תשרי לנטיעה. ט"ו בשבט ר"ה לאילן וזו כבר נעשית אילן לפיכך אין שנתו מתחדשת לצאת מידי ערלה עד ט"ו בשבט. אבל משם ואילך. אם יחנטו בה פירות תורת רבעי עלייהו ויאכלו בירושלים. ובט"ו בשבט לשנה הבאה יצאו מידי רבעי פירות החונטין בה מכאן ואילך. לכך הועילו שלשים יום שלפני ר"ה שממהר התירה מט"ו בשבט ועד ר"ה עכ"ל. משמע קצת מתוך לשונו דדוקא נטיעה זו שעלו לה שלשים יום לשנה החמירו עליה שתמשך שנתה עד ט"ו בשבט אבל אם נטעו פחות משלשים יום לפני ר"ה הואיל ומונין לה שלש שנים מיום ליום אין דין לאוסרה עד חמשה עשר בשבט. ולשון ופירות נטיעה זו משמע קצת לומר כן. ועוד מדקאמר ובשנה הרביעית פעמים שברביעית עדיין אסורה משום ערלה משמע שאין לעולם כן אלא דוקא באותה נטיעה שעלתה לה ל' יום לשנה. וה"ר זרחיה ז"ל פירש דאין חילוק ולא משום חומרא דמחמרי עלה לפי שאין השנים שלימות. אלא קא דריש לה בפרק קמא דכתיב ובשנה הרביעית ובשנה החמישית פעמים שברביעית עדיין אסור משום ערלה ופעמים שבחמישית עדיין אסור משום רבעי. (ס"א והא דקאמר ופירות נטיעה זו כלומר שהנטיעה שגורמת לה לאיסור ערלה היא מושכתה משנה זו לשנה זו עד ט"ו בשבט וכן לרבעי ותו ל"מ) והא דקאמר ופירות נטיעה זו משום דיש חילוק בין נטיעה לאילן אמר נטיעה זו כלומר אע"ג דתשרי ר"ה לנטיעה לכל אילן מונין לו מט"ו בשבט והא דקאמר פעמים משום דהרבה פעמים אינו נהנה עד אחר ט"ו בשבט. ובירושלמי איכא פלוגתא בהני שני פירושים. דגרסינן בירושלמי דראש השנה (פרק א' הלכה ב') אמר רבי אבא בר ממל קמיה דרבי זעירא נראין הדברים כשנטעו שלשים יום לפני ראש השנה

אבל כשנטעו פחות משלשים יום לפני ראש השנה אית חמי שנה שלימה לא עלתה לו ותימא הכי. אמר ליה אין. אמר ליה כיני אפילו אם נטען פחות שלשים יום לפני ראש השנה יהא אסור מאי כדון אמר רבי מני מכיון שעומד בתוך שנתו של אילן הוא משלים שנתו. גרסינן בפ"ק דראש השנה תניא אין נוטעין ואין מבריכין ואין מרכיבין ערב שביעית שלשים יום לפני ראש השנה. ואם נטע והבריך והרכיב יעקר דברי ר' אליעזר. ר' יהודה אומר כל הרכבה שאינה קולטת בשלשה ימים שוב אינה קולטת. ר' יוסי ורבי שמעון אומרים שני שבתות. [דף קח:] אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לדברי האומר שלשים צריך שלשים ושלשים. ולדברי האומר שני שבתות צריך ב' שבתות ושלשים. ולדברי האומר שלשה צריך שלשה ושלשים. ולפי פירוש ר"ת ז"ל דמילתא דרב נחמן לא קאי אשביעית כלל דלשביעית לא בעינן שיהא נקלט קודם תוספת שביעית אלא רק שלא יהא נקלט בשביעית עצמה. דתנן בפרק ב' דשביעית האורז והדוחן והפרגין והשומשמין שהשרישו לפני ר"ה מתעשרים לשעבר ומותרים בשביעית אלמא אינם אסורים מה שנשרשים בתוספת שביעית. אלא לענין ערלה קאמר לדברי האומר שלשים לקליטה צריך לגבי ערלה שלשים ושלשים כדי שיהא נקלט שלשים יום לפני ר"ה: ולענין קליטה קי"ל כרבי יוסי ור"ש דאמרי שני שבתות דאמר בסוף הערל אמרי בי רב משמיה דרב הלכה כרבי יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה ושמואל קאמר התם דהלכה כרבי יהודה דאמר שלשה ימים וקיימא לן כרב באיסורי הילכך אם נטע בט"ו באב עלתה לו שנה ויראה דהאידנא אין חנטה בשום אילן קודם ט"ו בשבט ולכך אין נזהרים בערלה אלא שלש שנים. ויש ה"ג שכתוב בהן ופירות שנת הרביעית דפריק להו אסורים עד דנפקא שתא ועיילא חמישית. ושבוש הוא דבהכי לא איירי בפרק קמא דר"ה אלא אותם שחנט. ברביעית קודם ט"ו בשבט אסורים לעולם והחונטים אחר ט"ו בשבט מותרים לאחר פדיה מיד והאידנא אין נוהג אלא כרם רבעי. דקיימא לן הלכה כדברי המיקל בחוצה לארץ. ולאחר שנלקט כל הכרם מחלל כל הענבים על פרוטה אחת ומברך אקב"ו על פדיון כרם רבעי ושוחק הפרוטה ומפזרו לרוח או זורה לנהר :

בני אהרן. פי' מלכתיב בני ולא כתיב בית אהרן למשמע בין זכריס בין נקבות אי נמי אי לא כתיב לא בית ולא בני היו נכללות בכלל כהנים ויאמרו נמי המה להטמא למתים כלשמכחן במתנות כהונה לכתיב וזה משפט הכהנים מאת העם ומתרינן כהן ולפי' כהנת כללמרינן (חולין קף קלב ע) רב כהנא לאכול בתרומה בשבעל לפנתו ורב פפא לאכול בשבעל לפנתו וחזינא נמי לבנות לאכול בתרומה ובחזה ובשוק ושמא תאמר כל מי שרשאי לאכול קדשים יהיה מוזהר על הטומאה קמ"ל בני זכריס ולא נקבות: יכול חללים. יכול לפיולו חללים יהיו מוזהרין על הטומאה להא בני אהרן הם כדקתי"ל (סוטה קף כג ב) שהבא על הגרושה זרעו מתחלל לאכל הוא הוא מחולל לכתיב ולא יחלל זרעו בעמיו ולא עמו ת"ל הכהנים יהיו חללים שאע"פ שאביהן כהן הם עמהם הוים כהנים לאכל בהנים בעלי מומין הם מוזהרין על הטומאה שהרי כהנים הם לענין לאכילת קדשים כגון חטאות ואשמות לכתיב כל זכר בכהנים יאכלנה כלומר לפיולו בעל מום זכר פרט לנקבות: נבא עיניס. כלומר שלא היה הולך בכובד ראש: ונתן עיניו בגרושה. שיסרה בעיניו ולקחה לו לשם והיה כל זרעו מחולל לפיכך מותר הוי להטמא למתים ולוקה נולד מן הגרושה ולפי הוא להוה מותר להטמא למתים לאכל נולד מחלוקת שהוא לשורה לשלא לשלא מלכתן לנפקא לן (יבמות כל ע) מריבוי ושם גרושה מהיכא להוה ליה למיכתב וגרושה מהיכא וכתב ושם גרושה מהיכא לומר לוקה גרושה לאכל חלוקה לא. לשור להטמא למתים: תניא לשור ושמרת להזהיר וכו'. פירוש מריבוי לכתיב לשור ושוב וכתב ושמרת לפי סני בחל שלא יניחנו לבנו שמוזהר להא שאע"נ לבשאר לישראל אין להא מוזהר על הבן כדתנן (שבת קכו ע) נכרי שבא לכבות אין שומרים לו כבה ולא תכבה ושקטן שבא לכבות שומרים לו לא תכבה ושמוקמינן ליה בקטן שהשוה על דעת אביו הא לאו הכי לא לשמרינן ליה לאכל בטומאה מוזהר מריבוי לקרא: מנין לרבות לת הלם של מת. כגון דביעית לם שמטמא בהלם לכתיב במת בנפש החלם חצר ימות ת"ל בנפש

יום שיז

הלכות טומאה

(ויקרא כ"א:א') **ויאמר** * ספרא ריש פ' אמור ה' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן בני אהרן אין מיטמאין למתים ומיטמאות הן בנות אהרן למתים:

בני אהרן יכול חללים ת"ל הכהנים יצאו חללים (סנהדרין ה:) רבי חזייה להההוא גברא דהוה קאי בבית הקברות אמר ליה לאו בן איש כהן אתה א"ל אבא גבה עינים היה ונתן עיניו בגרושה וחללו

תניא (יבמות קיד.) אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים ואמרת * ספרא שם אליהם לנפש לא יטמא בעמיו אין לי אלא המת מנין לרבות את הדם של מת ת"ל לנפש לא יטמא וכן הוא אומר כי הדם הוא הנפש ומנין לרבות כל הטומאות הפורשות מן המת ת"ל לנפש לא יטמא בעמיו בזמן שעמיו שם אין מיטמא אבל מיטמא הוא למת מצוה ותנן נמי (נזיר מז.) כהן גדול ונזיר שהיו מהלכין בדרך ופגעו במת מצוה וכו' ואיזהו מת מצוה כדתניא * שם מג: איזהו מת מצוה כל שאין לו קוברין קורא ואחרים עונין אותו אין זה מת מצוה כי * ספרא שם

אם לשארו אין שארו אלא אשתו שנאמר (ויקרא י"ח:י"ד) אל אשתו לא תקרב שאר אביך היא הקרובה ולא הארוסה אליו ולא הגרושה ואמרי' בגמ' (יבמות כט:) תני ר' חייא בר אמי אשתו ארוסה לא אונן ולא מיטמא לה וכן היא לא אוננת ולא מיטמאת לו מתה אינו יורשה מת הוא גובה כתובתה ותנו רבנן (ספרא פרשת אמור ועי' יבמות כב: ודף צ.) לא יטמא בעל בעמיו מה ת"ל לפי שנאמר לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו ולאחותו יטמא להן בין כשרין בין פסולין יכול אף לאשתו מיטמא בין כשרה בין פסולה ת"ל לא יטמא [* גי' ד"ת בעל] יש בעל מיטמא ויש בעל שאינו מיטמא הא כיצד מיטמא הוא לאשתו כשרה ואינו מיטמא לאשתו פסולה לאמו ואפילו אמו שנתחללה מיטמא לה ולבנו ולבתו יכול אפי' נפלים ת"ל לאביו ולאמו מה אביו ואמו בני קיימא אף בנו ובתו בני קיימא יצאו נפלים ולבנו ולבתו בין כשרין בין פסולין כדתנן (יבמות כב.) מי שיש לו בן מ"מ וכו' ובנו הוא לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן הנכרית ואמרי' למאי הלכתא ליורשו וליטמא לו וכן אחיו ואחותו דתנן (שם) ואחיו הוא לכל דבר חוץ ממי שיש

וכו': הפורשות. הנפרשות מן המתיס כגון ענס כשעורה: ת"ל לנפש. ואע"פ שאינו מטמא בהיכל מטמא במגע: בעמיו. כלומר בזמן שיש לו קוברים: למת מעט. שאין לו קוברים: וחחריס עוניס. שיש לו מתאמצין לכיון שיש שם יסראל שיכולין לקברו לפסול לכהן להטמא עמהס: כי לס לשארו כו' הקרובה ולא הארוסה לבחירוסין לחולייהו ולא מקריין שארו אלא קירוב בשר כגון שנכנסה לחופה: לא לונן עליה. מותר לאכול בקדשים כיון שאינו חייב להתאבל עליה: ולא מיטמא לה. מהאי טעמא לא נקראת שארי: לא לונגת עליו. לס מת הארוס: ולא מיטמאת לו. ליכא לפרוסי בכהנת ומשום לישור טומאה להא לתרינן לעיל בני אהרן ולא בנות אהרן אלא ה"ק אין עליה חובה להטמא עליו שאע"פ שאם היתה נשואה וכאי שאחאכל חוליה בטהרה אינה רוצה ליגע בו ולא ליכנס בחופה אלו היו מכריחין אותה להטמא לו שהרי הכהן המוזהר על שאר טומאות אס אינו רוצה ליגע בחאחו שמתה מטמאין אותו בעל כרחו כלתרינן לקמן לה יטמא מניה ואס לא רצה ליטמא מטמאין אותה בע"כ וכל שכן למטמאין אותה בעל כרחה מכל מקום מת בעולה הרוסה אין מטמאין אותה בעל כרחה: לכתיב ונתתם לת נחלתו לשארו הקרוב אלו ממשפחתו וירש אותה ולרשין שארו כשיטת ירשנה בעלה וארוסה לא היא שארו כלפרישית: מת הוא נוהג כתובתה. ממנו בין כתב לה בין לא כתב לה: יכול אף לאחאו כן. ת"ש שהיא חללה מטמא לה בעל כרחו: תלמוד לומר לא יטמא בעל בעמיו הא כיצד. כלומר והא כתיב כי אס לשארו ולמה לי למעוטי שנתחללה אחר שנולד הוא מטמא לה חייב להתאבל עליה: ולא יכול אפילו נפלים. כלכתיב במת בנפש ולרשין (חולין עב ע) ליהוי מת שהוא בנפשו של אחר הוי אומר זה עובר שבמעי אחר: בין כשרין בין פסולין. שנולדו לו מן הממזרת או מן החללה שאע"פ שהאב כשר הבנים ממזרים לכתיב לא יבא לו אלך אחר פסולו לאע"נ לכתיב ביסראל למשפחותם לבית אבותם שהבנים הולכין אחר האב ולא אחר האס לכך אחאו לו לומר שיש בנו ליגך אחר פסולו לאס:

ובנו. מן החלגה מפורש ולא יחלל זרעו בעמיו לפ"ז יכול ליטמא לו להיות לא ובנו הוא: חון ממי שיש לו מן השפחה ומן הנכרית. ללמד מיקרי בנו כלל שפחה לכתיב השפחה וליליה שהולד הולך לחריבי ונכרית לכתיב כי יסיר את בנך ולרבינן לין בנך הבא מן הנכרית קרוי בנך ולא בנה: וכן לחיות ולחותה. הגולים נלמדו מן הספולות הנזכרות מיטמא להם להיות לחיות הוא לכל לבר ליכס את חמיו: יכול לחיו ולחותה לפילו תלמוד. תע"פ שהיום מלבין ת"ל ובנו ובתו מה בנו ובתו בני ירושם נינהו יצאו לחיו [ולחותה] תלמוד וכו' לכתיב הקרוב אליו ממשפחתו (כ"ב קט ב) משפחת אב קרויה משפחה משפחת אם אינה קרויה משפחה לכתיב למשפחותם לבית אבותם: שבתולה פרט לאנוסה ומפותה. שהרי אינה בתולה: גרסי' בפ' הבא על יבמתו וכו' רבי תלמיד וכו'. לקמן מפרש טעמייהו דלרבינן הקרובה לריבוי ולא למיעוט ור' יוסי ורבי שמעון סבירא להו דלרבינן קרובה למעוטי ארוסה אבל רבוי הבתולה הקרובה אלא לאיתויי שבין שנתגרשה וחזרה ונתקדשה מיטמא לה וקרינן עיון הא לחייתי לעיל הרי"ף ז"ל הקרובה ולא הארוסה אלא ולא הנרוסה מאן קא תני לה להא לא ר' תלמיד ולא רבי יוסי דאי ר"מ הא מתיר ליטמא לארוסה אע"פ שלא נתגרשה ורבי יוסי הא מתיר ליטמא בארוסה שנתגרשה: לה יטמא מעיה. כלומר ומזיל שאע"פ שלא רצה ליטמא לה מטמאין לה מטמא לחותה כע"כ בלתמרי' בעלמא (כתובות פו ע חולין קלב ב) בל"ז במעות לא תעשה אבל במעות עשה כגון סוכה או לולב או ציצית מכין אותו על שלא נפגם: על הולדי וכו'. וקריך עיון למאי אילטריך לאי למיעוטי ספק בן קיימא ללא מטמא פסיעה להא תלמיד לעיל [לחיו] מטמא לנפלים וספק חיסורא לחומרא ואי למיעוטי בני תערובות כגון כהנת ויסראלית שילדו במחבא וקמ"ל שלא יטמא לחלל מהם ה"נ פסיעה לספק חיסורא לחומרא: אבל מן השפחה ומן הנכרית:

* ספרא שם ולאחיו ולאחותו יכול אחיו ואחותו מאמו ת"ל ולבנו ולבתו מה בנו ובתו שהוא יורשן אף אחיו ואחותו שהוא יורשן יצאו אחיו ואחותו מאמו שאינו יורשן ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה יכול שאני מוציא אף מוכת עץ ת"ל אשר לא היתה לאיש שהורייתה בידי איש לא שהורייתה בדבר אחר

וגרסינן בפרק הבא על יבמתו (דף ס.) ת"ר אחותו ארוסה ר' מאיר ור' יהודה אומרים מיטמא לה ור' יוסי ור' שמעון אומרים אין מיטמא לה אנוסה ומפותה דברי הכל אין מיטמא לה ומוכת עץ אין מיטמא לה דברי ר"ש שהיה ר' שמעון אומר ראויה לכהן גדול מיטמא לה ושאינה ראויה לכהן גדול אין מיטמא לה ובוגרת מיטמא לה דברי הכל מ"ט ר' מאיר ור' יהודה דרשי הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה יכול שאני מוציא מוכת עץ תלמוד לומר אשר לא היתה לאיש מי שהורייתה ע"י איש יצאת מוכת עץ שאין הורייתה ע"י איש הקרובה לרבות את הארוסה אליו לרבות את הבוגרת (וכו') ור' יוסי ור' שמעון מאי טעמא דדרשי הכי ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ומפותה * בס"י ולר"ש אף מוכת עץ ומוכת עץ אשר לא היתה פרט לארוסה שהיתה הקרובה לרבות ארוסה שנתגרשה.

אליו לרבות את הבוגרת. (יבמות דף ס:) ורבי יוסי מדשבקיה לבר זוגיה מכלל דבמוכת עץ כרבי מאיר ס"ל ושמעינן מינה דבמוכת עץ לרבי יוסי ורבי מאיר ורבי יהודה מטמא לה והוה ליה ר"ש יחיד ולית הלכתא כוותיה ולגבי אחותו ארוסה קיימא לן כר' יוסי ור' שמעון דהוו להו רבי יוסי ורבי שמעון תרי ורבי מאיר ור' יהודה תרי וכיון דרבי יוסי לגבי כל חד מהני הלכתא כוותיה שמעינן דהלכתא כר' יוסי ור' שמעון הלכך ארוסה ואחותו אנוסה ומפותה אין מיטמא להן [

* גי' ד"ת אבל אחותו ארוסה שנתגרשה ואחותו בוגרת או מוכת עץ מיטמא להם] וכן הלכתא

* ובחים ק. וספרא ר"פ אמור לה יטמא מצוה לא רצה ליטמא לה מטמאין אותו בעל כרחו מעשה ביוסף הכהן שמתה אשתו בערבי פסחים ולא רצה ליטמא לה ודחפוהו חכמים וטמאוהו בעל כרחו לה יטמא על חמי מחבוי. כגון שנתגרשה ונפל לו לבר לחל לו שעלתה הגרשת בחנבעו וקטעוהו כלי שלח תתפשט בכל הגוף בלתמרי' (ע"ז דף י כ) מי שעלתה לו נימא בחנבעו יקטענה ויחיה לו יניחנה ויימות: על עסק כשעורה מחבוי. ונריך עיון להא חזינן בחמ' נזיר [דף מג ב] לדריש לחבוי כשהוא שלם מטמא ולו ואינו מטמא לחסר ומבוי מעשה עילויה וכבל לוכתה לחמרי' מעשה רב: לא בזמן שפירסו מלרכי נבור. כגון המיוחס והממזרים: תוך ל' לחמות שלו. מת תופס ל' לחמות לטומאה והוא לילכא נדר נבוה י' טפחים לו חרין עמוק י' טפחים בינו ובין המת שלש היה לו כן כיון לליכא היכרא לא נזרו בהו רבנן ולוקח מת שלא נקבר הא שלא נקבר לא תפיס ל' לחמות להא בעיון מפני שהוא לחוליה סני בלתמרי' (מ"ק ה ב) לין מעמילין עיון במקום טומאה ולין מעריכין עיון על לרבע שלא בכל שהוא סני: והיכא למיחת מת תותי וכו' ולפילו תותי לילן וכו'. כלומר שלא תאמר לוקח הנעשה לאהל כגון בית הוא לשאול לבל באהל לילן לו לבניס היונאות מן הנגר שלא ונעשו לאהלין לא יהו מבילין את הטומאה קמ"ל למבילין: בלתנן חזיזין. היתלות התקועות בכותל וכל הני לקו חסיד הם לאהלים שלין עשויין לאהל אלא מפני לבר אחר: והסבכות. הם הענין של ערבה או של קנים או לנס או כאנים רחבות או לרוכות שמסבכין הבתלים מפני הנשמים ואם הם כל כך חזקים שיכולין לקבל מעזיבה רבה בלומר עפר רב יבילו את הטומאה לרשם השני ואם אלו לא יבילו: ואכ"מ וכו'. רבנן סבירא להו שאפי' לא יהו כל כך חזקים אלא שיקבלו מעזיבה בינונית שהיום כל כך רבה בכ"ף בלומר נורסין מעזיבה רבה בכ"ף בלומר שלא"פ שאם חזקים הם לא יהיו מלובקין זה בזה שיהיו יכולין לקבל מעזיבה של טיט רבה לא יבילו את הטומאה אע"פ שהיו מקבלין את המעזיבה בינונית:

הודאי הוא מיטמא ואין מיטמא על הספק לה יטמא ואינו מיטמא לאחרים עמה שלא יאמר הואיל ונטמאתי על אבא אלקט עצמות פלוני לה יטמא ואינו מיטמא על איבריה שאין אדם מיטמא על אבר מן החי מאביו אבל מיטמא על עצם כשעורה מאביו בעמיו בזמן שהן עושין כמעשה עמן ולא בזמן שפירשו מדרכי צבור ולא מיבעיא מיקרב למיתא ומינגע ביה דאסור אלא אפילו ליכנס תוך ארבע אמות שלו אסור (סוטה מג:) דאמר ר' יצחק אמר ר' יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב מת תופס ד'

והיכא למיחת מת בביתא וכו'. ואותו בית פתוח לו חלון לבית אחרת וכן הרבה בתים פתוחות זו בזו אם יש באותו חלון וכן בכל חלון וחלון פותח פתח על פתח כל אותן הבתים נאסרו לכהנים ליכנס לתוכן וכן חלון שיש בין העלייה והבית בקרקע העלייה והמת בתחתית הבית לאסור לכהן לעלות לעלייה: שאינו מקבל טומאה לפיסקיק: ויש מן המפרשים ז"ל שכתבו וצריך עיון היאך לא פי' הרב לת לבריו להא במסכת ב"ב פרק לא יחפור (דף יט ח) משמע שאם היה אותו לבר שסוכר בו את החלון לבר הרחוי למלוכה אחרת אינו חוצץ בפני הטומאה ללילמא שקיל לה מאם וע"ל שבטלו אם בפירוש וכיון לאמר בפירוש תו ליכא למיחש מידי עכ"ל: והיכא לליכא לרעת למוקפת וכו' והמת בבית שבפנים וכו' לימסר ליה וכו'. לע"פ שאנר הלכה לפי שדרך הטומאה לצאת מן הבית לע"פ שהיא סנורה כלתנן (לקמן פ"ז מ"ג) מת בבית ולו פתחים הרבה כולן טמאין לפי שאין דרך שיהיה בבית קבר וכולהי צריך סיועיאיהו מן הבית לפיכך לא מהני להו סנירה לאבל אם היה לו ב' פתחים או פתח אחד למזרח וחלון למערב אם נסנר אותו חלון או נעשל אין דרך הטומאה לצאת מאותו חלון הנעשל כיון שיש לו פתח בצד אחר שיכול להוציא כלתנן (שם) נפתח אחד מהם הוא טמא וכולן טהורים כלומר שהיו סנורים: לי היה מיתת הנפש הנה זיזין וכו'. כלומר לבל אם היה המת תחת היתלות היינולות לחון או תחת האכסדרה אם לאותו הפתח הוא סנור או נעשל מותר לכהן לעמוד בבית לכיון שהטומאה יוצאה מן הבית ואינה נכנסת לבית אחר אלא אם כן יוצאין כל אנשי הבית ואפי' חתול שלהם ואפי' עכבר שלהם ואפי' נחש שלהם שכל אלו מטמאין באהל ומטמאין אדם וכלים שנמצאים עמהם בבית ואין יכולין לקבל מעזיבה רכה דברי ר"מ וחכ"א מעזיבה בינונית.

אמות לטומאה וכן לק"ש והיכא דמיחת מת תותי טללא אסור לכהן למיעל תותי ההוא טללא ואפי' תותי אילן המיסך על הארץ ואפי' אבנים היוצאות מן הגדר כדתנן בפרק יש מביאין את הטומאה וחוצצין (אהלות פ"ח מ"ב) הזיזין והגזריות והשובכות והשקיפין והסלעין והגהירין השננין והסככות והפרעות שהן

יום שכג

אלו הן הסככות אילן שהוא מיסך על הארץ והפרעות אבנים היוצאות מן הגדר והיכא דמיחת מת בביתא ופתיחא כוותא מן ההוא ביתא לביתא אחרינא וההוא ביתא אחרינא פתיחא לביתא אחרינא וכן עד כמה בתי אי הויאן הנהו כוי בכל חדא מינייהו טפח על טפח איתסרו להו הנך בתי כולהו לכהנא למיעל לגוייהו וכן עיליתא דעל גבי ביתא אי איכא ארובה בין ביתא לעיליתא בפותח טפח למיעל והוה מיתא בחד מינייהו איתסר ליה לכהנא למיעל לתרוייהו ואי סכר לה לכוותא בעצים או באבנים או בדבר שאינו מקבל טומאה איפסיקאי ליה טומאה ושרי ליה לכהנא למיעל להההוא ביתא דלית ביה מיתא

והיכא דאיכא דרתא דמוקפת זיזין אי נמי דמוקפת אכסדרא והוה מיתא בחד ביתא מהנך בתי דבההיא דרתא איתסר ליה לכהנא למיעל תותי הנך כולהו זיזין דמארבע רוחי דרתא או הנך אכסדרואתא אבל ודאי אי הוי מיתא תותא הנהו זיזין או גו אכסדרא שרי ליה לכהנא למיתב בגו ביתא שדרך טומאה לצאת ואין דרכה ליכנס כדתנן * אהלות פי"ד מ"ד זיז שהוא סובב את כל הבית ואוכל בפתח שלש אצבעות טומאה בבית כלים שתחתיו טמאים טומאה תחתיו ר"א מטמא את שהוא סנור לחמרי אין לרך הטומאה ליכנס שאם היה פתוח ליכנס למקן לחמר שלא יהיה לרך הטומאה ליכנס שהרי חפי' חלון של פותח טפח מביא את הטומאה כ"ש פתח גמור: כלתנן זיז שהוא סובב. נסריס שהבית מכוסה מהן יוצאין טפח חוץ לכתניס: ואוכל בפתח. כלומר חפי' יהיה כל הבית מכוסה מאותן הנסריס כיון שרואה אותן הנסריס מסיגין על הפתח שלא לצבעות (אותן שלא לצבעות) שהטומאה תחתיהן שהרי יוצאה לסס בלרך הפתח והטומאה סובבת כל הבית וחפי' לחורי הבית טמא ומטמעניות של אהלות משמע שאם היו בה נגיס זה למעלה מזה שאם לא היו הנגיס שוין נלבקין זה בזה לחמרינן חבוט רמי ומביאים את הטומאה מזה לזה: טומאה תחתיו. כלומר אם הטומאה תחת אותו זיז או תחת האכסדרה: ר' אליעזר מטמא את הבית. לע"פ שהלכה סנור ונעול לסבירא ליה לרך הטומאה ליכנס כמו לנאת לע"פ שהוא סנור או נעול: ור' יהושע מטהר. לסבירא ליה אין לרך טומאה ליכנס כיון שהוא סנור לע"נ לחמרינן שהרבה נאת כלפרי לעיל שאין לרך שיהיה הבית בקבר אלא לעתו להוציאו מאם ולהוליכו לביה"ק: קרעו כלנ. פי' לכמת לנמרי חשבינן ליה: ומנבו. מנך נלעיו ולא מנך כרסו ולע"נ לטריפה הוא כלתנן (חולין לף ג ב) או שנקרע כרס החיננה ולע"נ לסופו למות: לשחט בו שנים או רוב שנים. אלא יהיה לעולם כמי חשבינן ליה שאם רמז ולחמר כתבו נטו לחשתי הרי אלו יכתבו ויתנו כי היכי דלא תפול קמי יבס: או בקבר. כגון גולל ולופק או הגיון שעליו:

הבית ור' יהושע מטהר :

והיכא דנפל אינש ונשברה מפרקתו ונחתך עמה רוב בשר אע"ג דלא נפקא נשמתיה מת הוא ומטמא באהל (חולין דף כא.) דאמר רב יהודה אמר שמואל נשברה מפרקתו ורוב בשר עמה מטמא באהל דהוה ליה כמאן דהותז כוליה רישיה ותנן (אהלות פ"א מ"ו) הותזו ראשיהן אע"פ שמפרכסין טמאים כגון זנב הלטאה שהיא מפרכסת (שם) וא"ת מעשה דעלי דמפרקת בלא בשר הוה זקנה שאני דכתיב (ש"א ג) כי זקן האיש וכבד וא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן קרעו כדג מטמא באהל א"ר שמואל בר רב יצחק ומגבו.

אבל גוסס אינו מטמא עד שתצא נפשו דתנן (אהלות פ"א) אדם אין מטמא עד שתצא נפשו אפי' מגוייד ואפי' גוסס והיכא דשחט בו שנים או רוב שנים אינו מטמא באהל עד שתצא נפשו (גיטין ע:) דאמר רב יהודה אמר שמואל שחט בו שנים או רוב שנים ורמז ואמר כתבו ותנו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו

ואסור ליה לכהן למיעל לבית הקברות דקבר מטמא כמת שנא' (במדבר י"ט:ט"ז) וכל אשר יגע (בו) על פני השדה בחלל חרב או במת או בעצם אדם או בקבר יטמא

מלא חמה. לפי שהמחריפה מוליך העמות לרך חריפתה מלא חמה לבל יותר מכן לא שכל כך נילוק זה הסיעור לחתיכות קטנות שאין המחריפה יכולה להחזיק כח אלא נשמטין מה חילך וחילך. וסיעור מלא חמה על מלא מה לרכיע שאין להם חנך המסכן היתה שלחים על שלחים ולרכה מלא ורחבה חמשים: הולכים ליריד. יריד הוא יום כנופיא לסוחרים קרובים ורחוקים פירוי"ל בלעז ולף על פי שרוב הסוחרים עשכרים לעבודת כוכבים לאזלי ומזלו לעבודת כוכבים שלהם ביום שמוכרים ביוקר או בשקונים בזול וקץ עבר מסוס ושם שלהים לאחרים לא תזכירו לפ"ה שרינן לקנות מהם בין עבדים בין שדות וכרמים כלי למעט לותם מ"י כי נמי בחו"ל כלי למעט לותן (ב"מ נח ב) לאמרי אינשי זבניתי קניתי זבין לוכיח כלומר מי שקונה לכר לע"פ שמוניח עליו כסף רב הוא מרויח לבל מי שמוכר חפציו לע"פ שמכר בלמים יקרים נחשב לו להפסד לפי שהכסף הולך וכלה והקרקע או הבהמה עומדים פירות: וכותב ומעלה וכו'. כלומר הולך הקונה לבתי דינין של נכריס שיכתבו ויחתמו לו שטרי המכר כלי שלא יוכלו לערער עליו לע"פ שהוא כבוד גדול לסם כשיגדלו בח לזון לפניהם וזאזלי ומזלו: לזון ולערער וכו'. לע"פ שאלו העמים מטומאין: בביה"ק ס"ל. וכי (מסוס למעט מסם) שרינן ליסורף לאורייתא: אלא בית הפרס. שנחרם בו קבר שאין טומאתו אלא מלרבנן שכיון שאחר שנחרם בו את הקבר הלכו רבים עליו וללכותו לי לפשר שלא יהיו כל אותן חתיכות של עצמות לקות שאין בהן לפי עצם כשעורה נדבקים במעגלים וסנלגים מהשנים הרחשונים שהלכו בו ולא נשאר מהם כלום: הללו עלך הלכות טומאהכאוטף. פירוש שאין לו שכר גדול כל כך כמי שטרח בכתיבתו ים מקום למלת הדין לחלוק ולומר לחלמלן שבאה עליו בלא טורח לא היה עושה אותה: כתבו. הוא בעמו לו שכר סופר לכתבו וטורח בתקון הקלפין ולסבול עול הסופר על שנכתב: [דף ג.] כאילו קבלו. שים למלת רחמים לומר כמו שטרח טורח זה כן היה טורח ללכת במלכר כלי לקבל תורה מהר סיני: לפילו לות אחת. שהיה טעות בו ותקנו: כאילו כתבו. שים למלת רחמים ללמוד זכות ולומר כמו שתיקן זה כך לם היה מונח בו טעיות רבות היה מתקן לותם: נרסינן פ' החסם שנתארמלה ליתמר ספר תורה שאינו מונח לחמר רבי לחמי על שלשים יום מותר לשהותו מכאן ואילך לחסור לשהותו משום שנאמר לא תסכן בהילך עולה: לא לרכו וכו'. פירוש משום מנות עשה זה לאי ולשונו שאם יהיה לריך יותר מלאי או עבה **יותר מלאי לא** יהיה נאה כל כך: בגויל. שהוא עב שאינו נקלף כלל לזהו לשון גויל לאמרינן בריס בתרע גויל לאבני ללא משפיין אי לאפשר שלא יהיה בהיקפו ו' טפחים: בקלף. הטעה שנקלף ממנו קליפה עליונה שאין בו עובי כל כך לויני יולא לשער: **פחות או יותר וכו'.** כלומר **יריעות קלרות כלי שלא יהיו התפירות קרובות יותר מלאי ולא רחוקות יותר מלאי** משני (מנילה דף לב ח) שמנוח להעמילו על התפר כשגוללו ויהיה לו לטורח לגלול על שיעמידנו על התפר ויקרע הטור עמו כשמהלקו בשעת הגלילה: **ולא ירבה בלפין. לעשות שמונה בעור קלף לחל מפני שהלפין קלרין ונרחות כאגרות** שצולח לחם לאחיהו: ולא יעמיד בלפין **לעשות שתים ביריעה אחת גדולה** מפני שעיניו משוטטות **כשהלפין כ"כ רחבות וטועה ברחשי השיטות:** הלא כגון וכו'. הלא שיעור רחבה למנוח כגון שיוכל לכתוב בשיטה אחת למספחותיכם שלם פעמים וזהו שיעור שלשים לותיות בין גדולות וקטנות כגון יודי"ן וויי"ן בשטה אחת: **נזדמנה לו וכו'.** שים בה ט' לפין למלת הלפין החריס ועל כרחו **לריך לקלרס מפני שהמרנו לא יותר** משמונה לא יחלוק לותה לשלש יריעות שים בכל יריעה נ' לפין כדי שלא יהיו תפירות יריעות כל כך קרובות זו לזו שלא"פ שהתרנו לעשותו יריעה של שלשה לפין הני מילי יריעה קטנה עם גדולה שמוכח לה שאין התפירות שמוכות זו לזו כל כך הלא שתים לבלן אבל נ' יריעות קלרות שיהיו תפירות שמוכות זו לזו נאות כיון שיכול לאחוך לותה יריעה לשתי יריעות אחת מל' לפין ואחת מה': במה לבריס לאורים. הלא ירבה ולא יעמיד בלפין: **בתחלת הספר.** או בשמעיתו **אבל בסוף הספר [לפילו]** אין לו לכתוב הלא פסוק אחד בכל יריעה יכתבנו:

ואפילו לבית הפרס נמי אסיר ליה למיעל ומאי היא שדה שנחרש בה קבר כדתנן * אהלות פי"ז מ"א החורש את הקבר הרי זה עושה בית הפרס עד כמה הוא עושה בית הפרס מלא מענה מאה אמה בית ארבע סאה דהוי מאה על מאה ואי אזיל לדבר מצוה כגון מינסב איתתא או ללמוד תורה וליכא אורחא אחריתי שרי ליה למיזל בבית הפרס דתנו רבנן (ע"ז דף יג.) הולכין ליריד של נכרים ולוקחין מהן עבדים ושפחות בתים שדות וכרמים וכותב ומעלה בערכאות מפני שהוא כמציל מידן ואם כהן הוא מיטמא לדון ולערער עמהן בחוצה לארץ וכשם שמיטמא בחוצה לארץ כך מיטמא בבית הקברות בבית הקברות ס"ד אלא בבית הפרס דרבנן ומיטמא ללמוד תורה ולישא אשה א"ר יהודה אימתי בזמן שאין מוצא ללמוד אבל מוצא ללמוד [לא] יטמא ר' יוסי אומר אפילו מוצא ללמוד יטמא לפי שאין מן הכל אדם זוכה ללמוד אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי:

הדרן עלך הלכות טומאה

הלכות ספר תורה

(מנחות דף ל.) אמר רבי יהושע בר אבא אמר רב גידל אמר רב הלוקח ס"ת מן השוק כחוטף מצוה מן השוק כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קבלו מהר סיני [אמר רב יהודה אמר רב] הגיה בו אפילו אות אחת מעלה עליו הכתוב כאילו כתבו:

גרסינן בפרק האשה שנתארמלה (דף יט:) אתמר ספר תורה שאינו מונה א"ר אמי עד שלשים יום מותר לשהותו מכאן ואילך אסור לשהותו משום שנאמר (איוב י״א:י״ד) אל תשכן באהליך עולה ת"ר (ב"ב דף י"ד.) אין עושין ס"ת לא ארכו יתר על היקפו ולא היקפו יתר על ארכו שאלו את רבי שיעור ס"ת בכמה אמר להן בגויל ו' טפחים בקלף איני יודע:

(מנחות דף ל.) ת"ר עושה אדם יריעה מבת שלש דפין ועד בת שמנה פחות או יותר לא יעשה ולא ירבה בדפין מפני שנראית כאגרת ואל ימעט בדפין מפני שעיניו משוטטות אלא כגון למשפחותיכם למשפחותיכם ג' פעמים בדף אחד נזדמנה לו יריעה בת תשעה דפין לא יחלוק שלשה לכאן וששה לכאן אלא ה' לכאן וד' לכאן בד"א בתחלת

פסוק אחד ס"ת. שיכתבנו בשיטה אחת של **יריעה גלולה והא** קיימא לן לקמיה גמור בפסוק הקף: **אלא אימא אפילו כולו.** כלומר **אם ירצה יעשה לה קצר מתיבה אחת בשיטה אחת כדי שינמוד הפסוק בסוף הדף:** מלמטה טפח וכו'. שם"ק בגליון של מעלה כמו בשל מטה לפי שאין היל מתמצא כל כך: **ובחומשין.** שאין עשויין **כתיקון ספר תורה** שיהיו מעובדין לשמן: **ולא ימעט את הכתב.** כלומר אע"פ שאמרנו לבעיון בין שיטה לשיטה כמלא שיטה אעפ"כ אין למעט הכתב שיכתוב **אותיות קטנות בשיטה** [העליונה או התחתונה או] המתענית לכיון שיהיה מקצת השיטין בכתיבה נמי ומקצתה בכתיבה דקה אין זה הדר: **ולא מפני ריוח שבין** לפרשה. **כגון אם** נזדמנה לו שיטה אחת שיש לו למייס בה פרשה רשאונה ולהתחיל בה פרשה אחרת ויש ריוח מועט ביניהם אם לא יכתוב כתיבה דקה אפי' הכי לא יעשה כן אלא יזרז עצמו שלא יצטרך לכך לידי כך: כת שתי אותיות וכו'. כלומר **אע"פ שהתרנו לו לכתוב כ' אותיות חוץ לדף מתיבה כת** ה' אותיות לכל **תיבה שלימה לא התרנו:** [קף ל:] הטועה בשם. שלא כתב שם כן ל' שהיה לו לכתוב: נורל. בתער שיהיה יפה מקום הגרל לכל לא ימחקנו בעוד שהכתב לח שלא יהיה נאה: ותולה בין השיטין. אותה תיבה שנרל לסבירא ליה להאי תנא מוטב שיכתוב השם על הגרל ולא בין שיטי שיטי: ונונזה. מפני שמות לחריס שיש בה: לא יסיבנו. שלא יפסיק בכתיבתו: היה כותב שניס וכו'. כגון שהניח בירושה שמות רבות שלא רצה לכותבן מפני שלא היה טהור והניח להם מקום וכא לכותבן עתה בכת בחת: **ומפסיק ביניהם.** בין שם לשם: הספר אבל בסוף הספר אפילו דף א' אפילו פסוק אחד.

פסוק אחד ס"ד אלא אימא פסוק א' בדף אחד.

שיעור גליון מלמטה טפח ומלמעלה שלש אצבעות ובין דף לדף כמלא רוחב גודל ובין שיטה לשיטה כמלא שיטה ובחומשין מלמטה שתי אצבעות ומלמעלה ב' אצבעות ובין דף לדף כמלא רוחב גודל ובין שיטה לשיטה כמלא שיטה ובין תיבה לתיבה כמלא אות קטנה ובין אות לאות כמלא חוט השערה לא ימעט את הכתב לא מפני ריוח של מטה ולא מפני ריוח של מעלה ולא מפני ריוח שבין פרשה לפרשה נזדמנה לו תיבה בת ה' אותיות לא יכתוב שתים בתוך הדף ושלשה חוץ לדף (מנחות ל:) אלא כותב שלש בתוך הדף ושתים חוץ לדף נזדמנה לו תיבה בת שתי אותיות לא יזרקנה בין הדפין אלא יחזור לתחלת השיטה:

הטועה בשם גורד את מה שכתב ותולה מה שגרד וכותב השם על מקום הגרד דברי רבי יהודה ר' יצחק אומר אף מוחק וכותב ר' יוסי אומר אף תולה את השם ר"ש שזורי אומר כל השם תולין מקצתו אין תולין ר' שמעון בן אלעזר אומר משום ר' מאיר אין כותבין את השם לא על מקום המחק ולא על מקום הגרד ואין תולין אותו אלא מסלק כל היריעה כולה וגונזה:

איתמר אמר רב חננאל אמר רב הלכה תולין את השם רבה בר בר חנה אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא הלכה מוחק וכותב אמר רבין בר חיננא אמר עולא אמר רבי חיננא הלכה כר' שמעון שזורי ולא עוד אלא כל מקום ששנה ר' שמעון שזורי הלכה כמותו:

* ירושלמי פ' אין עומדין ה"א תוספתא דברכות פ"ג ומ"ס פ"ה הכותב את השם אפי' מלך ישראל שואל בשלומו לא ישיבנו היה כותב שנים ושלשה שמות כאחת הרי זה מפסיק ביניהן ומשיב * מ"ס שם הטובל את הקולמוס לכתוב את השם לא יתחיל מאותו השם ומשיב. שלוס לכל לחלס: לא יתחיל וכו'. שלרך הקולמוס לשפוך הליו כבת אחת חס יש בו ליו יותר מלחי ושמע יפול על הכס ויעבוך למחקו ר"ש שנלכך ברחק הקולמוס שער ומפסיק הכתב: לא מתחיל מתיבה שלפני הכס. שיחזיר הקולמוס על התיבה שלפני הכס ושוב אינו חושש שהרי נבלק הקולמוס לא כותב כהוגן: סתומה. פירוש שסיום ריוח בלמעלה ויש כתב בשני עלדין לי נמי הניח חלק ברחק הסיטה וכותב בסופה: פתוחה. שכותב ברחק הסיטה ומניח חלק בסופה: לא שכתבה כשירה. כגון **חריח על גבי** לגיגה ולגיגה על גבי לריח: לא שכתב לת הכשירה. כשאר פרשיות בשיטות שלימות: שלא בליו. לע"פ שמתקייס הכתוב בו: בזכב. כלומר שזרק זכב על כתב הכמות שנכתבו בליו לפילו הכי פסול לס"ל כתב העליון כתב הוא ומבטל התחתון לפי שהוא מוחקו ולסוף לקרות בו: יננזו. טעונין גניזה שהרי נכתבו הכמות לש"ם: **קרע הכא וכו'. אם נתקרעו גליונות ס"ת** מלמעלה או מלמטה **ונכנס הקרע שני שיטין בתוך הכתב יתפור** ור"ל להחליף יריעה לאחרי מהולל הוא: לא יתפור. ועריך לסלק כל יריעה לבעינן ואנוסו וליכא כיון שכל כך הוא נקרע: בעתיקתא. שהקלף הוא ישן וחלוש וכבל יוס הולך ונפל הקרע: בחדתא. שהקלף חלם וחזק והתפירות יניגו שלא יקרע: עפיצא. הוא עיבוד הקלף ומתוקן כראוי ואי הוא חזק: דלא עפיצא. הוא חלוש וייקרעו מקום התפירות: **בגידין.** הם לשרירין לתפור לא שרירין בחוטי פשתן וכיוצא בו שלא בגידין שמחברין יריעות שהלכה למשה מסיני הוא: בגרדין. הם חוטים לחריס:

אבל מתחיל הוא מאות שלפניו המוחק אות אחת מן השם עובר בלא תעשה א"ר ישמעאל לכך נאמר (דברים יג) ואבדתם את שמם מן המקום ההוא ונאמר לא תעשון כן לה' אלהיכם:

(שבועות דף לה.) ת"ר יש שמות שנמחקין ויש שמות שאין נמחקין כגון אל אלוה אלהים וכו' כדכתבנוהו פרק שבועת העדות:

(שבת קג:) ת"ר (דברים ו) וכתבתם שתהא כתיבה תמה שלא יכתוב אלפין עיינין ועיינין אלפין ביתין כפין כפין ביתין גמין צדין וצדין גמין דלתין רישין ורישין דלתין ההין חתין וחתין ההין יודין ווין ווין יודין זיינין נונין נונין זיינין פפין טיתין טיתין פפין כפופין פשוטין פשוטין כפופין ממין סמכין סמכין ממין פרשה פתוחה לא יעשנה סתומה סתומה לא יעשנה פתוחה כתבה כשירה או שכתב את השירה כיוצא בה או שכתב שלא בדיו או שכתב את האזכרות בזהב הרי אלו יגנזו * מנחות לא: אמר רב זעירי אמר רב חננאל קרע הבא בתוך שני שיטין יתפור בתוך שלשה לא יתפור אמר ליה רב זוטי לרב אשי הכי אמר רב ירמיה מדפתי הא דאמר מר בתוך שלשה לא יתפור הני מילי בעתיקתא אבל בחדתא יתפור ולאו חדתא ממש אלא הא דעפיצא הא דלא עפיצא והני מילי בגידין אבל בגרדין לא:

קף. קורין בלע"ז פאיי"ל: בין תיבה. והקרע כל כך גדול **שחילו היה בכתב** כי הלי נוונע נוונע בכתב או לא חלא ערין (לכרך) [לספר] הירושה כולה: ניקב תוך הי"ח. שנטל הקלף בתוך חלל הי"ח: כשר. שהרי ניכרת האות: ירכו פסול. שהרי אין לאם מכיר אם הוא ה' אם ר': מלא אות קטנה. אם נשתייר מן הוי"ו קצת כשיעור של אות לקה. מלאת לקה: שלשה. שלשה זיינין לכל רוחם ורוחם כגון אות הסי"ן שיש לה שלשה רוחסים יעשה לה ט' תגין וכעי"ן שהם תגין וכגי"ן וזיי"ן שאין להם אלא רוחם אחד שלשה תגין: אין קורין בה. ויגנז שספר תורה חסר הוא: לרבע יגנז. שכיון שכל כך טעויות יש בכל קף וקף הוי כמגומר ופסול ואין בו ואנוסו: **אית בההוא קף** שלש טעויות. לכשאר לפין לחמרינן יתקן: מהו. מי מעיל על כל הספר כולו או לא לכיון שיש בו (כלל) לתקן לא יעיל: ליתקן. כיון לשרי רבנן בעלמא יתקן נס בזה ויעיל על כל הספר: והני מילי בחסרות. לחמרי' לרבע לא יתקן בחסרות שרחוי להיות מלא ועשוי חסר: בייתרות. שרחוי להיות חסר ועשוי מלא: **לית לן בה.** שהרי אינו חסר כלום והיתר הא לחמרינן (חולין נח ב ע"ס וע"ע) כל יתר כנטול דמי ואינו מעלה ואינו מוריד: לף בחמץ טיטה וכל שכן בסוף טיטה לכשר: **בחמץ טיטה לוקח.** לבל בסוף טיטה פסול: ואפילו לות אחת וכו'. **כלי שלח יטעה** בכתיבתה שלח יחסר ולא יותיר ואפי' יהיה בקי בכל חלרי התורה ויודע לותה ע"פ כרב חננאל: כחמיתה של תורה. להיינו מזוזה שהוא עיקר התורה שיש בה עול מלכות שמים בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מחודך ועול מנות להכתיב ושנותם וכתבתם וקשרתם: על פניה. כלומר כשיעמוד להכתב תחתון לפי שנוהג בהן מנהג בזיון: מין. תלמיד מעבותת כוכבים: ישרף. עם החזכרות לפי שכותבין הממות לשם ע"ז שהם לחוקים בה הרבה: נכרי. שהיו כותב לע"ז ואינו כל כך לחוק: יגנז. לף קלוסה יש בו שכוונתו לשם בורח עולם לבל המינים שהם מכירין וכופרין: ביד המינים. שהן הנו יודעים בבירור שהוא כתבו ויש לחוש שמא לקחו מסופר: יגנז. ליש לחוש שמא לקחו מישרחל: קורין בו. לשמא מישרחל לקחו שכתבו לשמה: ביד הלוקח. שלש היה ביד הסופר שהוא המוכר יהיה נחמן נס להפסיל הס"ת שהרי שלו הוא עליון שלח מכסו הלוקח: ומאי שנא מלרבי לחי. מה לי חזכרות מה לי גויליו: טעי בלרבי ירמיה. וכיון שאינו מפסיל הלא לחל ממלה מקרי כלי שיפסיל חברו כל הספר שהוא מכוין להזיקו:

בעי רב יהודה בר אדא בין דף לדף בין שיטה לשיטה בין תיבה לתיבה מאי תיקו

* שם כט. אמר אשיאן בר נדבך משמיה דרב ניקב תוך הה"א כשר הא ירכו פסול א"ר זירא לדידי מיפרשא לי מרב הונא ור' יעקב אמר לדידי מיפרשא לי מרב יהודה תוכו כשר ירכו אם נשתייר בו מלוא אות קטנה כשר ואם לאו פסול אגרא חמוה דר' אבא * שם כט: איפסיקא ליה כרעא דה"א דהעם בנוקבא אתא לקמיה דרבי אבא אמר ליה אם נשתייר בו כמלוא אות קטנה כשר ואם לאו פסול רמי בר דיקולי דהוא רמי בר תמרי איפסיק ליה כרעא דוא"ו דויהרג אתא לקמיה דר' זירא אמר ליה זיל אייתי ינוקא לא חכים ולא טפש אי קרי ליה ויהרג כשר ואי לאי פסול

אמר רבא שבעה אותיות צריכות שלשה שלשה זיינין ואלו הן שעטנ"ז ג"ץ:

גרסינן בפרק הניזקין (דף ס.) א"ר שמואל בר נחמני א"ר יוחנן כל ספר תורה שחסר יריעה אחת אין קורין בו

(מנחות כט:) תניא ספר שיש בו שלש טעיות בכל דף ודף יתקן ארבע יגנז תנא ואם יש בו דף שלימה מצלת על כלהספר א"ר יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב והוא דכתב רוב הספר שפיר אמר ליה אביי לרב יוסף אי אית בההוא דף שלש טעיות מהו אמר ליה הואיל ואיתיהב לתקוני ליתקן וה"מ בחסרות * שם ל.

אבל ביתרות לית לן בה

תני' הכותב ספר תורה לא יגמור באמצע הדף כמו שגומר בחומשין אלא מקצר ועולה עד סוף הדף איני והאמר רב יהושע בר אבא אמר רב גידל אמר רב לעיני כל ישראל באמצע הדף באמצע השיטה איתמר רבנן אמרי אף באמצע שיטה רב אשי אמר באמצע שיטה דוקא והלכתא באמצע שיטה דוקא:

גרסי' בפ' הקורא את המגלה (דף יח:) אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן אסור לכתוב אפי' אות אחת שלא מן הכתב רב חסדא אשכחיה לרב חננאל דהוה כותב ספרים שלא מן הכתב א"ל ראויה כל התורה כולה שתכתב מפיך אלא הרי אמרו אסור לכתוב אפי' אות אחת שלא מן הכתב:

גרסי' במגלה (דף טז:) א"ר חייא בר אבא א"ר אסי מלמד שצריכה מגילה שרטוט כאמיתה של תורה.

גרסי' בהמוצא תפילין (דף צח.) כותבי ספרים תפילין ומזוזות לא התירו להן להפוך יריעה על פניה אלא פורס עליה סדין או את הבגד גרסי' בפרק השולח גט לאשתו אמר רב נחמן נקטינן ספר תורה שכתבו מין ישרף כתבו נכרי יגנז נמצא ביד מין יגנז ביד נכרי אמרי לה קורין בו ואמרי לה יגנז דחיישינן שמא כתבו נכרי

גרסינן בפרק הנזקין (דף נד:) ההוא דאתא לקמיה דרבי אמי אמר ליה ס"ת שכתבתי לפלוני אזכרות שבו אין כתובין לשמן א"ל ס"ת ביד מי אמר ליה ביד לוקח אמר ליה נאמן אתה להפסיד שכרך ואין אתה נאמן להפסיד ס"ת א"ל רבי ירמיה נהי דאפסיד שכר אזכרות שכר דכולי ספר מי אפסיד א"ל אין שאני אומר כל ס"ת שאין אזכרות שבו כתובין לשמן אינו שוה כלום ההוא דאתא לקמיה דרבי אבהו א"ל ספר תורה שכתבתי לפלוני גוילים שבו לא עבדתים לשמן א"ל ס"ת ביד מי א"ל ביד לוקח א"ל מתוך שאתה נאמן להפסיד שכרך נאמן אתה להפסיד ס"ת ומאי שנא מדרבי אמי התם איכא למימר טעי בדרבי ירמיה הכא קא פסיד כוליה אגריה וקא אתי אמר שמע מינה קושטא קאמר.

הא קא פסיל וכו'. ואם **לא** היה **אומר** כיון שמפסיל כל כך: מסורטט: וכורכין בציער וטולין במטלית. כלומר אם נקרע הגויל או הקלף עומדין לו מבחוץ טלאי (שם בגמ): בדבק. בלעז וים"ק: ותופרים. או תופרין אותו בגידין: על הגויל. אם רוצה לכתוב על הגויל שהוא העור שלא נקלף ממנו דבר לבד הוא שלם כמו שהיה בו בעודו על הבהמה: במקום שיער. צריך שיכתוב במקום שהיה בו השיער ואם על מקום הבשר: ועל הקלף. שנחלק העור לשנים ורוצה לכתוב על חצי השליון שנקרע קלף והוא לך מן הלוכסוסטוס: במקום נחוסתן. צריך שיכתוב בתחתון שלם והוא הצד שהיה על הבהמה להיותו מקום לבן: ואם שינה פסול. לקיש ליה לרבנן דאמי עביל טפי ומתקייים שכתב יותר: חציו גויל וכו'. מקום לבעיון זה לחי ואמרו וזה חינו גוי אבל חינו נפסל בכך מלמד שקני פסול: מן המותר בפיך. לזמן בהמה טהורה: סליקו להו הלכות ספר תורה **שתי פרשיות.** להיינו **שמע והיה אם שמוע:** לרבע וכו'. קלף **והיה כי יביאך שמע והיה אם שמוע: ואפי' כתב אחד מעכבן.** אם נחסר מהם אפילו אות אחת נפסל הכל לפי שכולן מענין **אחת לכתיב וכתבתם שתהא כתיבה תמה: פשיטא.** להא כתיב וכתבתם ואפי' אות אחת: **לקושטא של יו"ל. רבנ של יו"ל: הא נמי פשיטא.** אם לא עשה השות כלום: **שלשן גויל וכו'. שמלוכלכת** על ימין או על שמאל כשיעור יו"ל אחת קטנה ולקה מאד כשר: **שלשה זיינין.** שלשה תנין בכל רוחם ורוחם לשי"ן תשעה תנין לעי"ן ששה [וכן] בכל אלו האותיות של שעטנ"ז נ"ן **והוא היין לנל"י כפופה ונוני"ן** כפופה: להלן כתיב. לכתיב ונכתב בספר וכתוב בספר: [דף נ:] **שתים ושלש ואחת. כלומר שכותב בשיטה אחת שתי תיבות** ובשיטה שלמטה ממנה בשיטה אחרת שלש תיבות ובשלישית בשיטה אחרת תיבה אחת: כקובסה. שכתוב בעליונה והיו ובשניה הלבריס אלה ובשלישית אשר אנכי מצוך היום כי היא עשירה כקובסה שרחבה מלמטה וקצרה מלמעלה: וכזנב. שכותב בה שלש או ארבע תיבות בשיטה עליונה ובשניה שתים ובשלישית תיבה אחת: ליכא לאמרי. בתחלת שיטה **כלומר לא יכתוב בשיטה אחרונה אלא שתי תיבות הללו** שסמוכה לאחרונה כימי השמים למטה כן יהריכון ימיכם: **בסוף שיטה.** שכותב כימי השמים על הארץ בשיטה אחת שלאחר **שיהיו שמים על הארץ למטה כנגדה שמים על הארץ כן יהריכו ימיכם:**

ירושלמי במגילה בפרק ראשון הלכה למשה מסיני שיהיו כותבין בעורות בדיו מסורגל וכורכין בשיער וטולין במטלית ודובקין בדבק ותופרין בגידין וצריך שיהא כותב על הגויל במקום שיער ועל הקלף במקום נחושתן ואם שינה פסול ולא יהא כותב חציו של קלף וחציו של עור ואין כותבין אלא על עור של בהמה טהורה שנאמר (שמות יג) למען תהיה תורת ה' בפיך מן המותר בפיך:

סליקו להו הלכות ספר תורה

יום שכד

הלכות מזוזה

(מנחות דף כח.) **שתי** פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו ואפי' כתב אחד מעכבן ארבע פרשיות שבתפילין מעכבות זו את זו ואפילו כתב אחד מעכבן ארבע ציציות מעכבות זו את זו שארבעתן מצוה אחת רבי ישמעאל אומר ארבעתן ארבע מצות הן:

שתי פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו * שם כט. פשיטא אמר רב יהודה לא נצרכה אלא לקוצו של יו"ד הא נמי פשיטא לא נצרכה אלא לאידך * ס"י [דר"י אמר רב] דאמר רב יהודה אמר רב כל אות שאין גויל מקיף לה מן ארבע רוחותיה פסולה

אמר אשיאן בר נדבך משמיה דרב ניקב תוך ה"א כשר הא ירכו פסול אמר ר' זירא לדידי מפרשא לי מרב יהודה תוכו כשר ירכו אם נשתייר בו מלוא אות קטן כשר ואם לאו פסול

* שם כט: אמר רבא שבעה אותיות צריכין ג' ג' זיינין

ואלו הן שעטנ"ז ג"ץ

* שם לד: ת"ר וכתבתם יכול יכתבם על האבנים נאמר כאן כתיבה ונאמר להלן כתיבה מה להלן בספר אף כאן בספר * גי' ד"ת [והיכא דאשמיט בה אות אחת אין תולין דגרסי' בירושלמי תולין בספרים ולא בתפילין ומזוזות]

(דף לא:) אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מזוזה שעשאה שתים ושלש ואחת כשרה ובלבד שלא יעשנה כקובה וכזנב אמר רב חסדא ועל הארץ בשיטה אחרונה איכא דאמרי בסוף שיטה * גי' ד"ת כגבוה וכ"ה בס"י [וכ"ג הב"ח] כימי השמים על הארץ ואיכא דאמרי בתחילת שיטה כדמרחקא שמיא מארעא:

וכבר עבדו לה ספריא תקנתא ברישי שיטי כי היכי דתיהוי על הארץ בריש שיטה אחרונה ומאי נינהו רישי שיטי שמע.

ה'. הדברים. לבניך. ובשכבך. בין. והיה. מצוה. בכל. יורה. עשב. פן. והשתחויתם. השמים. ואבדתם. ושמתם. אתם. [אתם]. בדרך. ובשעריך. אשר. על הארץ. קדמאה לטטפת בתראה לטוטפת ידך * ט"ס הוא כי אין בפ' מזוזה רק חד ידך. וכן הוא בראש"ש הלכות קטנות ובטור סי' רפח ידך חסר וכן צ"ל גם כאן (ידך תרויהון חסרין) קדמאה מזוזות בתראה מזוזות:

יום שיח

א"ר חלבו חזינא לרב הונא דכריך לה מאחד כלפי שמע ועושה פרשיותיה סתומות מיתיבי א"ר שמעון בן אלעזר ר' מאיר היה כותבה על דוכסוסטוס כמין דף (מנחות דף לב.) ועושה לה ריוח מלמטה וריוח מלמעלה ופרשיותיה פתוחות אמרתי לו מה טעם אמר לי שאין סמוכה לה מן התורה ואמר רב חננאל אמר רב הלכה כר"ש בן אלעזר תרגומא אריוח וכמה הוא ריוח אמר רב מנשיא בר יעקב ואמרי לה אמר שמואל בר יעקב כמלוא אטבא דספרי רב נחמן בר יצחק אמר מצוה למעבדינהו סתומות

לכריך ליה כו'. לאחר שנכתבה הפרשה מענגל לותה **וכופלה מצד שמאל לצד ימין כשמניחה בלולת והיינו מאחר כלפי שמע שרואה שמע וסופה לאחר ומתחיל לכפלה מאחר ומקפל וכן על שמע:** ועוסק פרשיותיה סתומות. עוד רליתי שכשעת כתיבה עוסק פרשיותיה סתומות בין שמע לוהיה אם שמוע סתומה היינו שמניח ריוח בלמעלה ויש כתב מצני נללין ג"ן מניח חלק ברלש הפיסקה: [דף לב.] **על לוכסוסטוס.** לאחר שנקלף מן העור על העליון שכן הפעור מס שנאחר נקרע לוכסוסטוס: **כמין לף. כמין עמוד** שנקרע בלעז פלייג"ל ופעמים שהפיסקה **לאחת לרוכה והשנית קלרה:** ריוח. גלוין מלמעלה ומלמטה: פתוחות. שמסיים פרשת שמע בלמעלה פיסקה ומתחיל ויהי אם שמוע בתחלת פיסקה: **מה טעם. לאתה עושה לותן פתוחות והלא כתורה סתומות כלומר לותו ריוח של לאחל וכשעריך סותם על שמאל בסוף פיסקה והריוח בלמעלה:** שלוש סמוכה. **הנך שתי פרשיות** בתורה הלין סמוכות **שזו כתובה בולתחנן וזו כתובה בויהיה עקב לפיכך לאני עושה לותן פתוחות:** שלכה וכו'. ויהיכי לאמרת שמעיה לעשותן סתומות: תרגומא. תירץ כשפוסק הלכה כרבי שמעון בן לעזר לריוח קלאר שמעיה לעשותן לה ריוח מלמעלה ומלמטה: **כמלא לטובא לספרי.** מורלרור"ם בלע"ז והוא עץ סלוק העושך בפי הקונלריסין שלא יכפלו בעור שכותב וכלותו פיעור צריך להניח ריוח מלמעלה כלי שלא ינע לותה כלי העושך לכתיבה: לף פתוחות. כלומר שהיו נפסל לס סיום שע"פ שמעיה בסתומות: על הקלף. נקרא קלף חני העור העליון שכן הפיעור ונקרא לוכסוסטוס חני העור התחתון שהכך לכשר ותפילין נכתבין על הקלף מצד הפנים שלמעלית מפעור לא מצד הפשר ומזוז נכתבת על לוכסוסטוס מפני שחילק את העור לא מצד שהכך בכשר: כמעובד. פיהא מעובד לפס מניח בין קלף בין לוכסוסטוס: לין צריכין שרטוט. לפי שהקלף לל הרכה ושמא יקרע ורבני צרפת ז"ל מצריכין לשרטט פיהא עליונה מפני לרבי יצחק לומר שניס כותבין שלפה לין כותבין: ולולי ולולי. בין תפילין בין מזוזות: [דף לב:] **מגרס נרישין.** שנורין הס בפה כל חלס והרגיל לכתכם לין לחום פיהעה בהס: **תלאה במקל.** תלה המזוזה **על הפתח במקל** פסולה לבשעה שהיא מחוברת בקנה שלה נפסלה. ואי עבדינהו פתוחות שפיר דמי ומאי פתוחות דאמר ר"ש בן אלעזר אף פתוחות

תניא הלכה למשה מסיני תפילין על הקלף ומזוזה על דוכסוסטוס קלף במקום בשר דוכסוסטוס במקום שער ומפרשי רבנן הני מילי במעובד והאי דאמרינן מזוזה על דוכסוסטוס למצוה אבל אם עשה על הקלף כשרה ותפילין אין נכתבין אלא על הקלף בלבד

(דף לב:) והלכתא מזוזה צריכה שרטוט תפילין אין צריכין שרטוט ואידי ואידי נכתבים שלא מן הכתב מ"ט מיגרס גריסין.

וכד קבע לה למזוזה מברך ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לקבוע מזוזה אמר רב יהודה אמר שמואל תלאה במקל פסולה תניא נמי הכי תלאה במקל או שהיתה אחורי הדלת סכנה ואין בה מצוה של בית מונבז המלך היו עושין לפונדקאותיהן כן זכר למזוזה ואמר רב יהודה אמר שמואל מצוה להניחה בתוך חלל הפתח (דף לג.) ואמר רב [יהודה אמר] שמואל עשאה בשני דפין פסולה ואמר רב יהודה אמר שמואל במזוזה הלך אחר היכר ציר היכי דמי היכר ציר כגון פתחא דבין תרי בתי בין גברי לנשי:

ריש גלותא בנה ביתא אמר ליה לרב נחמן קבע לי מזוזתא א"ל תלי דשי ברישא אמר רב יהורה אמר שמואל עשאה כמין נגר פסול איני והא כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר מזוזתא דבי רבי כמין נגר עשויין וההוא פיתחא דהוה נפיק ביה רבי לבי מדרשא לא הוה עביד ליה מזוזתא לא קשיא הא דעבידא כסיכתא הא דעבידא כאסתוירא והא ההוא פיתחא דהוה עייל ביה רב הונא לבי מדרשא ועביד ליה מזוזה התם רגיל הוה דא"ר יהודה אמר רב במזוזה הלך אחד הרגיל:

א"ר זירא אמר רב מתנה אמר שמואל מצוה להניחה בתחלת שליש העליון (דף לג:) אמר רבא מצוה להניחה בטפח הסמוך לרה"ר מאי טעמא רבנן אמרי כי היכי דתפגע ביה מצוה מיד ורב הונא מסורא אמר כי היכי דניגטריה א"ר חנינא בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת ב"ו מלך ב"ו בפנים ועבדיו משמרין אותו מבחוץ אבל הקב"ה משמר את ישראל מבחוץ שנאמר **שיקבענה בעורת הפתח** עצמו: **לחורי הלנת.** חוץ למזוזת הסער: **פסולה.** לכעינן לרך ביתו וליכל: לפונלקלוסיקין. **כשהיו הולכים בלרך נוסעים עמהם ותולין בפונלק במקל על הכקר זכר למזוזה שלפי שלח היו** לסס הכתים לירה לל היה הפתח חייב במזוזה כלתניל לקמן פ' התכלת הלר בפונלקי בלרן ישרלל כל שלשים יום פטור מן המזוזה: **בתוך חצי הפתח. ולא מבחוץ** לכעינן לרך ביתך וכתיב בשעריך הוא מקום סניות הפתח: בשני לפין. פרשת שמע בקלף ג' ופרשת והיה אם שמוע בקלף לחר: **פסולה.** לכעינן שתהא כולה בקלף לחר: בין תרי בתי וכו'. כגון **שחלק ביתו חניו** לעורך הבתים של הבית וחניו לעורך לפתו לעניעות **ויש פתח בין זה לזה ופתח לכל בית פתוח לרי"ר** ולילו בזה לל ילעינן למלן מחסוב **לרך ימין לביאה** לפיכך גלך לחר היכר ציר והוא החור שבללת סובב בו ולותו בית שים בו ציר הוא **חסוב בית ובלרך ימין שנכנסין בו לריך מזוזה:** שי סיפא ברישא. **העמל הסיפין בבנין תחלה ולח"כ** לקבע בהס המזוזה **לגמרינן מיניית לכתיב תעשה ולא מן העשוי** לפיכך קולס סיהיו קבועים הסיפין לין רלוי לתת מזוזה בהס: [דף לג.] **כמין נגר.** כלומר שהעמיל המזוזה בסף בשכיבה ולא בעמילה: **פסולה.** למעה לקבעה בזקיפה בספר תורה בלרונו שהוא לרך כבוד: כסיכתא. כיתא שקובעין בחור פסולה שלינו לרך כבוד: כלסתוירא. בלבור הרגל עם הסוק שמקנתה עומלת ומקנתה שובבת **והסוק זקוף והרגל שוכב כשרה הואיל ורוקם לחר זקוף:** רב הונא וכו'. לע"פ שהיה פתח קטן ולל היה בו היכר ציר והיכי למרת הלך לחר היכר ציר: **רגיל הוה. הנכנסין לבית המדרש** ויוללין היו בלין בלותו פתח: **לחר הרגיל.** ולם יש **כ' פתחים לחדר לחר** בפתח הרגילין **לעלת ולבח יותר בו יניח המזוזה:** בשלש העליון. **מוקל מלמטה למעלה שני שלישי הפתח וכשיכנום לתחלת שלש עליון יתן שם המזוזה** ולוקל לכתחלה לבל ליעבד משלש העליון ולמעלה כשר לע"פ שהיו בתחלת השלש לילפינן מקשירת תפילין מה קשירת תפילין בנוכח הרלש כלמלינן מקום שמוחו של תינוק רופס לף נתינת מזוזה בנוכח הפתח כלומר שלסור להניחה בשלש החמעני לגל בשלש העליון: **בטפח הסמוך וכו'.** כלומר שלם יש לחגל הפתח שהה

(תהילים קכ"א:ה') ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך דרש רב יוסף בר אבא משמיה דרבא העמיק לה טפח פסולה

תאני העמיד לה מלבן של קנים חותך שפופרת של קנה ומניחה אמר רב אחא בריה דרבא לא שנו אלא שהעמיד ולבסוף חתך והניח אבל חתך והניח ולבסוף העמיד לא משום תעשה ולא מן העשוי

אמר רבא הני פיתחי שימאי פטורין מן המזוזה מאי פיתחי שימאי פליגי בה רב רחומי ורב יוסף חד אמר דלית להו תקרה וחד אמר דלית להו שקיפי

אמר רבה בר רב שילא אמר רב חסדא אכסדרה פטורה מן המזוזה ואף על פי שיש לה פצימין מ"ט לחזוקי תקרה הוא דעבידי מיתיבי בית שער אכסדרה ומרפסת חייבת במזוזה הכא במאי עסקינן באכסדרה דבי רב אכסדרה דבי רב אנדרונא מעליא הוא באכסדרה רומיאתא

אמר ר' רחבה אמר רב יהודה בי ארזיקי חייב בשתי מזוזות מאי בי ארזיקי אמר רב פפא סבא משמיה דרב בית שער הפתוח לחצר ובתים הפתוחות לבית שער תנו רבנן בית * בגמ' אי' שער [וכן הגיה הב"ח] הפתוח לגינה ולקיטונית ר' יוסי אומר נידונין כקיטונית וחכ"א נידונין כבית שער רב ושמואל דאמרי תרוייהו מגינה לבית כולי עלמא לא פליגי דחייב מאי טעמא עיקר בית הוא כי פליגי מבית לגינה מר סבר עיקר גינה ומר סבר עיקר קיטונית רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו מבית לגינה כולי עלמא לא פליגי דפטור מאי טעמא ביאת גינה הוא כי פליגי מגינה לבית מר סבר עיקר גינה ומר סבר עיקר קיטונית (דף לד.) אביי ורבא עבדי כרבה ורב יוסף.

ורב אשי עבד כרב ושמואל והלכתא כרב ושמואל לחומרא:

איתמר לול פתוח מן הבית לעליה אמר רב הונא יש לו פתח אחד חייב במזוזה אחת שני פתחים חייב בשתי מזוזות אמר רב פפא שמע מינה מדרב הונא האי אינדרונא דאית ליה ארבע וחמש פתחי חייב בכל פתח ופתח פשיטא לא צריכא דאע"ג דלא רגיל אלא בחד אמר אמימר האי פיתחא דאקרנא חייב במזוזה אמר ליה רב אשי לאמימר והא לית ליה פצימין א"ל עאדיה פצימין:

טפחיים קולס שינוי לתת מעה להניחה בטפח הסמוך לרה"ר ומפרש טעמא כי היכי ליפנע במעה קולס שיכנס רגלו לתוכו פתחה: לדינטריה. שיסמוך כל **הבית מן המזיקין** ומס"ה כל מה ליכלין למיעיל המזוזה כלפי רשות הרבים נמיעיל: [דף נג:] **על יד ימינך.** היינו מזוזה לנך ימין שהוא בכניסתו: **העמיק החור.** שנתן שם המזוזה טפח לע"פ שהניח שם המזוזה כהלכתה פסולה: **מלבן של קנים. שלח מנח מזוזת עץ ועשה לה ערית פתח של קנים:** מלבן. הוא סף המזוזה: ולבסוף חתך. לאחר שקבע המלבן בערית הפתח חתך הקנה החלול ונתן המזוזה בתוכו: שימאי. מקולקל: **תקרה.** היינו לסקופה העליונה: שקפי. לע"פ שים לו תקרה מלמעלה רחבה שם הוא בולט מתחת התקרה כשיעור טפח שהלת שוקף ומכה בו ומעכבו מלעלות חון כדרך כל הלולות הוא רחוי למזוזה: **לאכסדרה.** בית **שיש לה ג' לפנות סתומות כלפי פתח ורביעית פתוחה לגמרי מתחת לכל למעלה סמוך לתקרה יש לופן מעט המחזיק את הסכך:** פטורה. הואיל ופתוחה כולה מלמטה אין רגלי להניח מזוזה לאותו לופן רביעית מנד ימין: **לאכסדרה לבי רב. שיש לה ארבע לפנות שלח שחין מניעות לסכך: לינדרונא.** פסיפס לחייבת במזוזה לבית נמור הוא כיון דלפנותיה נבוהות עשרה טפחים: רומיתא. שהיקף **עשויה חלונות חלונות** ומוכח קמ"ל שחייבת במזוזה כיון שכל הפלס מחיצות נמי הוא לענין מלמטה: **בית שער הפתוח לחצר וכו'** ונריך שתי מזוזות. לאחר **בפתח שיש מבית שער לבתים** ו"ו לפתח החיצון **שמן החצר לבית שער** ולא לחדרים כיון לבתים פתוחים לו ליכטל בית שער לנבי [בתים] ולא ליבעי מזוזה פתח החיצון מהו לתיתק לכי לחדרים בית שער **חייב במזוזה היינו בית שער לחצר שחין בתים פתוחים** לו שחין שם מזוזה שלח מרחוק לה הרבה לכל הכא שהפתחים שבתוך הבית שער יש בהם מזוזה לימר לא ליבעי מזוזה כלל קמ"ל: **נילון קיטונית עיקר. ואע"נ לעיל סובב על נינה לכי לחדרים לעיל הלך לאחר היכר עיר הני מילי לבין תרי בתי לתרוייהו עיקר לאכל הכא קיטונית עיקר וחייב: כ"ע לא פליגי לפטור.** כיון שהיכר עיר בנינה: בילת נינה הוא. ולא בית: **מנינה לבית.** כלומר שהיכר עיר בבית הוא: עיקר נינה. הוא שלא נעשה הבית שלא לשמור הנינה ולא מהני היכר עיר ופטור: קיטונית. עיקר שהרי העיר סובב מכפנים וחייב במזוזה: לחומרא. כלומר למנינה לבית להרי הכל חייב ומבית לנינה לפליגי רבי יוסי ורבנן הלכתא כר' למחייב במזוזה: לול. לרך העולם כעוסקין **לרובה בחמנע עליה עולין לה מן הבית במעלות ועושין** פתח לאחר **למטה כלי שלח ירדו מן העלייה לבית כי אם ברשות ועושים** בעלייה **ל' מחיצות סביב לחרובה למעלה ועושין בו פתח כלי שלח** יעלו שלח ברשות ופעמים שאין עושין שלח לאחר למטה ולהו נועלין מכאן ולהו נועלין מכאן וכשאין לה שלח פתח ג' הוי ערוך שלח מזוזה לאחת לשזלינן לאחר היכר עיר וכשיש לה כ' פתחים ערוך שתי מזוזות בכל פתח ופתח בלותו לך שהעיר סובב כו: שלח בחד. **אפ"ה לא בטיל** האי שאינו רגיל לנבי תיקך **להא לאחרן לעיל** [דף נג ח] הלך לאחר הרגיל להוא **למעוטי פתחא דר' שאינו עשוי שלח לו לבלו ולאיתויי פתחא דרב הונא שהיה רגיל לף לאחרים לכל שניס או שלשה פתחים לאחר ג' וכולן נעשו לבירת כל בני הבית שהיו מרובין ותשמיש** לותו אחד היה **תדיר והוערכו לה פתחים הרבה כולן חייבין במזוזה ואע"נ שנתמעטו התשמיש ואין עריכין עכשיו שלח לאחר מהסס: לאקרנא.** קרן זוית **של בית:**

רב מארי איקלע לבי מר שמואל חזא דליכא אלא חד פצימא משמאלא ועביד לה מזוזה אמר ליה כמאן כרבי מאיר אימור דא"ר מאיר מימין משמאל מי אמר דתניא ביתך דרך ביאתך מימין אתה אומר מימין או אינו אלא משמאל ת"ל ביתך מאי

חין לה פניימין. מזוזת חנח רישי כתניס: עתידיס פניימיס. **כנומר חנו רישי** כתניסס פניימיו: מסמנלח. **שהיה הפתח חנל הזוית ויר הפתח הוח הזוית וחין חנלו מנל המחר כנוס חנל [סף] שמונר:** [דף לג.] כמאן כרבי מחיר. כלמפרש לקמן למחייב במזוזה בית שחין לו חנל פנים חחר: מיימין. כשהפנים מנל הימין שבו מנית מזוזה: מהי תלמודל. מהי משמעות היכח: **לרך ביחתך.** שיהיה מן הימיין: רנלח ליימינל עקר בריאתך. הלכך לרך ביחתך הוח לרך הלוכך ומלפקיעס רחמנל בלשון ביחס ס"מ **לרך ימין לביחס בעינן ולח לרך ימין ליניחס:** לרון חחר. בכוח היס בית ס' כשהיה בפתח העזרה שבמזרחו **והולך למערב הוה ליה לותו לרון מימין שהיה ניתן חנל הקיר נפוני של מזבח** לומר לכל **לכר שנותן לרך ביחס ערין ליתנו מימין** כי הכח **חנמח לרך ימין הויח ביחס:** מזוזות כתיב. מלח טעמח היס לו שני פניימין מחייב במזוזה לכל לח בפנים לחר: שחין ת"ל להח מיעוט מזוזות שתיס: כיפה. חולס הטעמי בעינול: היס ברגליס עשרה. קולס שיכפוף החולס הנה והנה עלו הרגליס בקו המלס בסוף עשרה: **לזכרי הכל חייב במזוזה.** שהרי ציעור הפתח הוי עשרה טפח: רבי מחיר מחייב. לס"ל חוקקיס להסליס כלומר כיון שיכול לחתוך מן הטינול על שיהיה שוה תלמודא אמר רבה דרך ביאתך וכי עקר איניש רגליה דימינא עקר ברישא.

רב שמואל בר אהא * גי' ד"ת משמיה דרב קמיה רב פפא משמיה דרבה בר עולא אמר מהכא (מלכים ב י"ב:י') ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקוב חור בדלתו ויתן אותו אצל המזבח בימין וגו' מאי רבי מאיר דתניא בית שאין לו אלא פצים אחד רבי מאיר מחייב במזוזה וחכמים פוטרין מאי טעמייהו דרבנן מזוזות כתיב ורבי מאיר מאי טעמא דתניא מזוזות שומע אני מיעוט מזוזות שתים כשהוא אומר בפרשה שניה מזוזות שאין ת"ל הוי ריבוי אחר ריבוי ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט מיעטו הכתוב למזוזה אחת דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר אינו צריך הרי הוא אומר (שמות י"ב:כ"ג) על המשקוף ועל שתי המזוזות שאין תלמוד לומר שתי ומה תלמוד לומר שתי זה בנה אב על כל מקום שנאמר מזוזות הרי כאן אחת עד שיפרוט לך הכתוב שתים:

וכיפה שיש ברגליה עשרה חייבת במזוזה דתניא (יומא דף יא:) כיפה ר"מ מחייב במזוזה וחכמים פוטרין ושוין שאם יש ברגליה עשרה שהיא חייבת:

ת"ר (שם.) בשעריך אחד שערי בתים ואחד שערי חצרות ואחד שערי מדינות ואחד שערי עיירות ורפת ולולין ומתבן ואוצרות יין ואוצרות שמן כולן חייבין במזוזה יכול אף אני מרבה בית שער אכסדרה ומרפסת ת"ל בית מה בית מיוחד לדירה אף כל שהוא מיוחד לדירה יצאו אלו שאינן מיוחדין לדידה יכול שאני מרבה אף בית הכסא ובית הבורסקי ובית המרחץ ובית הטבילה ת"ל בית מה בית עשוי לכבוד אף כל שהוא עשוי לכבוד יצאו אלו שאינם עשויין לכבוד יכול שאני מרבה אף הר הבית הלשכות והעזרות ת"ל בית מה בית שהוא חול אף כל שהוא חול יצאו אלו שהן קדש ואי קשיא לך הא דתניא בית שער אכסדרה ומרפסת חייבות במזוזה התם בשבתים פתוחין לתוכן ובית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית שהנשים רוחצות בהן פטורות מן המזוזה תנו רבנן בית הכנסת ובית האשה ובית השותפין חייבין במזוזה פשיטא מהו דתימא ביתך ולא ביתה ביתך ולא בתיהן קא משמע לן ואימא הכי נמי.

אמר קרא (דברים י"א:כ"א) למען ירבו ימיכם וימי בניכם ואלא ביתך למה לי לכדרבה דאמר דרך ביאתך וכי עקר איניש רגליה דימינא עקר ברישא ובית הכנסת שחייבת במזוזה דוקא שיש בו בית דירה אי נמי בית הכנסת דכפרים דדיירי בה אורחין אבל דכרכים לא:

גרסינן בסוכה (דף ג.) ת"ר בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה וכו' (יומא יא.) ת"ר מזוזת יחיד נבדקת פעמים בשבוע ושל רבים פעמים ביובל אמר ר' יהודה מעשה בארטבון אחד שהיה בודק מזוזות (יחיד) בשוק העליון של צפורי מצאו קסדור אחד ונטל ממנו אלף זוז:

(ב"מ דף קב.) ת"ר המשכיר בית לחבירו על השוכר להביא מזוזה וכשהוא יוצא לא יטלנה בידו ויצא ובנכרי נוטל בידו ויצא ומעשה באחד שנטלה בידו ויצא וקבר אשתו ובניו מעשה לסתור אמר רב ששת אריסא:

(שם דף קא:) בעו מיניה מרב ששת מזוזה על מי מזוזה על מי והאמר רב חובת הדר היא אלא מקום מזוזה על מי אמר להו רב ששת תניתוה כל דבר שאינו מעשה אומן השוכר עושהו והא נמי לאו מעשה אומן הוא דאפשר בגובתא דקניא:

והלל בפונדקי. שחין יכיבתו קבועה במזוזת הפתח ולפילו שוכר בחונה לחרן כיון שלח שכרה לשלשים יום חינו חייב במזוזה לנח קפלינן ביפוכה: תפוס יפוב חרן יפרחל. לכיון שלח יכול ליטלה מפס כפיונה לח יצ חלח בקופי מפני טורח **מזוזה לחרת ולפילו חם** יונה תמנה יכא לחר לשכרה כיון שהיה מזומנת במזוזה ומעלת חרן יפרחל מיופבת: סליקו להו הלכות מזוזה לרבע פרשיות. קלה על מימים ימימה שניה כי יכיולך על סוף הפלר סליפית שמע יפרחל רביעית **והיה חם שמוע**: ולפילו כתב לחר. קם"ל כתב ר"ל חות לחת שנחפרה ממנו לנמרי: פסיפוע. לפפולין: לקוטו שב יו"ל. שנחפר רגל שב יו"ל וקמ"ל שלע"פ שהיו"ל היה חות שהוצה שניכה היכר גדול שנקוטה לחת היה לפ"ה נפפל: הה נמי פסיפוע. כיון פיש חפרון בחות: לח נערכה. למתני פפול חלח לחיכך מילתח לרבה חיצטריך לשמועינן: בל' רוחותיה. לע"פ שהחותיות נכתבות כהינן: [קף לה:] **לטטפת לטוטפת לטוטפות.** תרי בקריאת **שמע** וחד **בוהיה כי יביאך** תרי חפרין וחד מלא: **הרי כלן ל'. פרשיות בל' בתיפ:** בכתפי. פפ **מקום וקורין שם לשתיפ טוט:** על לרבע חתיכות של קלף ויניחפ וכו'. כל לחת ולחת בפני עצמה: ת"ל זכרון. ולזכרון בין עיניך: **בעור לחד.** כלומר **שמפשיטין עור של ענל קטן ומניחין חותו בלפום פיש כו כמין ל' בתיפ ומניחין חותו להתייבש פם ונוטלין לחד"כ הלפום** מתחתיו ונשחיק הבתיפ עשויין מלליהן: **ולח כתבן** חותן ל' פרשיות בעור ל'. בחתיכה לחת של קלף: וכניחפ וכו'. כגון שהניח ריוח גדול בין פרשה לפרשה ופם כל פרשה ופרשה בבית שלה ולע"פ שלרבעתן בקלף לחד יצ כיון שכל פרשה ופרשה בבית שלה: וצריך ליתן ריוח גדול. בין בית לבית: **לחינו צריך.** כל כך לגלא סגי בחוט לו משיחה בין כל לחד ולחד כלמפרש וחזיל: חריט ניכר. פם **החרין שבין כל בית ובית לחינו ניכר מבחון** פסוקות לע"פ שעשה מחיצה בינתיפ **מבפניפ כיון שחין ניכר מבחון:**

(מנחות דף מד.) ת"ר טלית שאולה כל ל' יום פטורה מן הציצית והשוכר בית בחו"ל והדר בפונדקי אפי' בארץ ישראל פטור מן המזוזה שלשים יום אבל השוכר בית בארץ ישראל חייב במזוזה לאלתר משום ישוב ארץ ישראל:

סליקו להו הלכות מזוזה

הלכות תפילין

(מנחות לד.) **ארבע** פרשיות של תפילין מעכבות זו את זו ואפי' כתב אחד מעכבן פשיטא אמר רב יהודה אמר רב לא נצרכה אלא לקוצו של יו"ד הא נמי פשיטא לא נצרכה אלא להא דאמר רב יהודה כל אות שאין גויל מקיף לה מד' רוחותיה פסולה:

* שם לד: תנו רבנן לטטפת לטטפת לטוטפות הרי כאן ארבע דברי רבי ישמעאל ר' עקיבא אומר אינו צריך טט * בד"ס הגי' בגדפי בכתפי שתים פת באפריקי שתים:

ת"ר וכתבתם יכול יכתבם על ד' עורות ויניחם בד' בתים [* ס"י בד' עורות] ת"ל (שמות יג) * בגמ' אי' ולזכרון בין עיניך זכרון זכרון אחד אמרתי לך ולא שנים ושלשה הא כיצד כותבן על ארבעה עורות ומניחן בארבעה בתים בעור אחד ואם כתבן בעור אחד והניחן בד' בתים בעור א' יצא וצריך ליתן ריוח ביניהם דברי רבי וחכ"א אין צריך ושוין שנותן משיחה וחוט בין כל אחד ואחד ואם אין חריצין ניכר פסולות:

ת"ר כיצד כותבן תפלה של יד כותבה על עור אחד ומניחה בבית אחד בעור אחד ואם כתבה על ארבעה עורות והניחן בבית אחד בעור אחד יצא וצריך לדבק שנאמר (שמות יג) והיה לך לאות כשם שאות אחת בחוץ כך אות אחת מבפנים דברי ר' יהודה ר' יוסי אומר אינו צריך אמר ר' יוסי מודה לי רבי יהודה בר' שאם אין לו תפילין של יד ויש לו שתים של ראש שטולה עור על אחת מהן ומניחן מודה היינו פלוגתייהו אמר רבא מדברי רבי יוסי חזר בו ר' יהודה:

מדקאמר טולה והא אמרינן שלה ר' חנינא משום רבי יוחנן תפלה של ראש אין עושין אותה של יד ושל יד עושין אותה של ראש לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה הכא במאי עסקינן בחדתא ולמאן דאמר הזמנה מילתא היא דאתני עלה מעיקרא:

(דף מב.) ת"ר ציפן זהב או שטלה עליהן עור בהמה טמאה פסולות עוד בהמה טהורה כשרות ואע"פ שלא עיבדן לשמה רבן שמעון בן גמליאל אומר אף עור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדנו לשמן:

תני רב חנינא בר רבא (דף מב:) מפרשניא ספר תורה תפילין ומזוזות שכתבן מין ישרף ותני חדא יגנז מסור עבד כותי אשה כיצד כותבן תפלה של יד. כל ל' פרשיות על עור אחת חתיכה אחת של קלף: על הרבע עורות. כל פרשה בפני עצמה בחתיכה של קלף: יצא. כיון שכולן בבית אחד לבתפילין של יד כתיב והיה לאות לשון יחיד: לדבק. לותן הרבע עורות **בתפירה או בלבד שקורין** גלוע"ה בלעז: והיה לאות. ולא לותות: **לינו צריך.** לסבר לא קפלינן מבפניפ: בר'. פם החכפ: **שתים של רחם.** פיפ להם ל' בתיפ: פטולה. כתוב בטו"ת בהרבה ספריפ והוא מלפון טלוי שהוא חתיכה כלומר שמכפה כל הבתיפ בעור **אחד שנרחין כבית אחד** ומניחה בזרוע ע"פ שלין מלובקיפ מבפניפ: מולה. בתמיפ: מלברי רבי יוסי נרחה שחזר בו רבי יהולה ולין צריך לבדקן: טולה. כלומר לין מותר להניח **של רחם כיל:** מקלופה חמורים. של רחם קלופתה חמורים פיפ **אי"ן ולני"ת בקשר ובשל זרוע לין בו אלא יו"ל שכופין רחם של רעועה** ונרחית **כמין יו"ל ועוד כתיב ורחו כל עמי הארץ וגו' ותניא רבי אלעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש** ועוד **פיפ בו ל' בתיפ:** בחלקה. שלא הניחן עליין מעולה ומפ"ה מותר לעשותן לבגד אם הניחן מעולה ברחם לין מוריליו להניחה בין: בזמנה וכו'. מסזמינין **לצורך הרחם לין** רשלין לצנות ליה: לחתני. עשה תנאי שאם יצטרך יכול להניחה בין: **ציפן זהב וכו'.** פסולות לבעינן **מן המותר בפיך:** שלא עיבדו לשמן. אלא לאחר שעיבדו יאמר על זה העור לכתוב תפילין ומני להזמנה מילתא היא: [קף מב:] רשב"נ וכו'. להזמנה אלו מילתא היא: יגרפו. לשם ע"ז נכתבו ולין בהן קדושה כלל: יגנזו. דשמא לא נתכוין לעכו"ם ולי בנויזה שלא יסתמשו בהם: מסור. ישרחל המוסר ממון חברו לנכרים שהוא מלוין שמוריליו כו' וכעכו"ם חשוב הוא: עבד. שטבל ומל ולא נשתחרר שלא נתחייב במלות עשה שהזמן גרמא כנשים: כותיס. נרי לריות פם וכעכו"ם למי: לשם וקטן וישרחל מומר. שלינן במלות: וקשרתם. שחייב בקשירה:

נבלות וטרפות. וע"פ שלוין **מן המותר בפיך** כיון שהן ממין טהור ואינו חלש נזרת מלך לחסרם בחכילה שהרי יותר חשוב מי שהומת בידי שמים ממי שהומת בידי חלש: והברכות. הפרשיות כלשכר יסיפס בבתים: בשערך. בשעה בהמה או חיה טהורה וכמו כן נתפרות בגידין של טהורה ולקמן לאמרי' שלין נתפרות חלק בגידין של שור וחלב של בהמה לקמ: [דף לה:] **כיצד סודרן.** לתפילין שברצם קל בעי שיש בהם ל' בתים מי לאמרינן כסדר שכתוב בתורה או לא: לימין הקורא. **כשהקורא עומד כנגד** המניח פניס **כנגד פניס הוי ימינו של זה לשמאלו של זה:** לימין המניח. שמע **והיה אם שמוע ולשמאלו קדש והיה כי יביאך** והקורא העומד כנגדו קורא לימין עצמו תחלה והם פרשת **קדש והיה כי יביאך** ואח"כ חוזר ומתיל לשמאל עצמו וקורא שמע **והיה אם שמוע** ולעולם הסדוות מלגלו כלומר פרשת **והיה אם שמוע ופרשת כי יביאך** בשלמע הן לפי שפרשת קדש לשמאל המניח ופרשת שמע לימין המניח והקורא העומד כנגדו שמע **והיה אם שמוע בשמאל וביימין קדש והיה כי יביאך: החליף וכו' נוויתה לברייתא. כגון שנתן פרשת והיה אם שמוע** בבית החיצון ובבית השני שמע ש"נ שנתן בבית החיצון משמאל המניח **והיה כי יביאך** ובבית השני לו קדש ומשו"ה פסולות לכל לותן בתים שהם בקבלה עלינו מסיני שילאו את האויר כלומר שיהיו חיצוניים **כגון שמע וקדש** אם לא ילאו את האויר חלק שיעשלו בשלמע פסולים אבל נוויתה לנוויתה שיסמוך **והיה אם שמוע שמוך לפ' קדש ופ' והיה כי יביאך** שמוך לפ' שמע: אין נפסלין בזה ולימה לשאבי חלק בכל ענין נפסלין אם שינה מהסדר הנזכר לעולם צריך שיהא שמע **והיה אם שמוע לימין המניח וקדש והיה כי יביאך** לשמאל המניח: **תיקונה.** היא רצועה קצרה שתופרין לותה על תפילין של יד על הבית ממזרח למערב והוא כעין נסר: **מעברתה.** התפירה **שבין בית לבית** בתפילין של ראש שמעביר חוטי התפירה ממזרח למערב כשלמרינן ושוין שנותן חוט או מסיחה בין כל אחד ואחד: [דף לה.] **שי"ן של תפילין.** לבית החיצון מן הצד של ימין **עושין כמין קמטין לקיס בקלף ונראין כמין שי"ן** של ארבע ובצד שמאל שי"ן של שלשה ראשין: **שינויי חרין. שבין בית לבית:** למקום התפר. למטה: **כיון למינכר. חרין למעלה קצת: הוי קיולפא.** הקלף שכותבין עליו תפילין: למבלקיה. אם יש בו נקב או ריעותא נכרי קטן ישראל מומר פסולין שנא' (דברים ו) וקשרתם וכתבתם כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה:

גרסינן בפרק שמונה שרצים (דף קח.) ת"ר כותבין תפילין על גבי עור בהמה טהורה על גבי עור חיה טהורה ועל גבי נבלות וטרפות שלהן ונכרכות בשערן ונתפרות בגידן והלכה למשה מסיני שהתפילין נכרכות בשערן ונתפרות בגידן אבל אין כותבין לא על גבי עור בהמה טמאה ולא על גבי עור חיה טמאה ואין צריך לומר ע"ג גבלות וטרפות שלהן ואין נכרכות בשערן ואין נתפרות בגידן:

ת"ר (מנחות לד:) כיצד סודרן קדש והיה כי יביאך מימין שמע והיה אם שמוע משמאל והתניא אידפא אמר אביי לא קשיא כאן לימין הקורא וכאן לימין המניח א"ר חננאל אמר רב החליף פרשיותיה פסולות אמר אביי לא אמרן (דף לה.) אלא גואתא לברייתא ובריייתא לגואתא אבל גואתא לגואתא ובריייתא לברייתא לית לן בה וליתא לדאביי אלא לא שנא הכי ולא שנא הכי פסולה:

יום שיט

אמר רב חננאל אמר רב האי תיתורא דתפילין הלכה למשה מסיני אמר אביי האי מעברתא דתפילין ושי"ן של תפילין הלכה למשה מסיני וצריך שיגיע חריץ למקום התפר ורב דימי מנהרדעא אמר כיון דמינכר תו לא צריך אמר אביי האי קילפא צריך למבדקיה דילמא אית ביה ריעותא ובעינן כתיבה תמה וליכא ורב דימי מנהרדעא אמר קולמוסא בדיק לה א"ר יצחק רצועות שחורות הלכה למשה מסיני והא תניא תפילין אין קושרין אותן אלא במינן בין לבנות בין ירקות בין שחורות.

אדומות לא יעשה משום גנאי ודבר אחר הנ"מ מבפנים אבל מבחוץ שחורות ותו לא מאי גנאי ודבר אחר מבפנים איכא זימנין דמתהפכת:

תנא תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני אמר רבא בתופרן ובאלכסונן לימא תנינא להא דת"ר העושה תפילתו עגולה סכנה ואין בה מצוה אמר רב פפא כי תנן במתני' דעבידא כי אמגוזא אמר רב הונא תפילין כל זמן שפני טבלן קיימת כשרה ורב חסדא אמר נפסקו שתים כשרה ג' פסולה אמר רבא הא דאמר מר שתים כשרה לא אמרן אלא זו שלא כנגד זו אבל זו כנגד זו פסולה וזו כנגד זו ושלש פסולות לא אמרן אלא לחבירתי לפי שהלות שיכתבו שם לא תהיה שלימה ותמימה וכתיב וכתבתם שתהיה כתיבה תמה: קולמוסך בדיק. כיון שהקולמוס אינו מתעבה שם כשכותב ניכר שאין בו נקב והסופר יבין מלליו: **אלא במינן.** כלומר שהרצועות נמי ראיכות שיהיו מעור טהורה: מקום ננאי. יש מפרשים שמיפה עשוי למען חן בעיני הזנות: **ולבר אחר.** כומרי עכו"ם שעושין סיומין מבגד לחוש: **מבפנים.** (הוא) לותה ברייתא שמכשיר כל המינין חוץ מן החוש מבפנים קל מיירי: שחורות ותו לא. שחורות כשרות ולא מין לחר: מאי ננאי. אי מבפנים מיירי **מאי ננאי ליכא הא אינו נראה לשוס** לחש: למתהפכת הרצועה. וירחו החלמיות ויחשבוהו: **תפילין מרובעות.** שיהא לורך ל' הבתים כרחבם: בתוכן וכו'. אלא יפסיד **בתפירתם את ריבוע במשיכת חוט התפירה: ובאלכסונן.** נמי **שיהא ריבוע מכוון לרכן כרחבן כלי שיהא להם לותו אלכסון שחמרו חכמים ז"ל כל לחתך בריבוע לחתך ותרי חומשי באלכסונא:** עגולה. **בית מושב התפלה ענול כעין** בינה: **סכנה.** שמא יכנס בביתו פתחום **ויכה את רחשו בחסקופה ויכנסו התפילין ברחשו: ואין בה מניה.** למרובעות הלכה למשה מסיני ע"מ למסייעה מתניתין לברייתא: כי לחנוחא. לעולם לא מסייעה למתניתין לולי היה התפילין זוית שע"פ אלא יהא ארכן כרחבן כשרות ולא פסל אלא כשמחולל **בית מושבן כאגוז או ענול** לנמרי: **תפילין** כל זמן וכו'. טבלן **עור של בתים** ואע"פ שנקרע העור **שבין בית לבית** כיון שלמעלה לא נקרע כשרים: בתים כשרה אלא פסולה. אם כל לויר ולויר שביניהם שהם אלא לויריס נקרעו פסולין אע"פ שאין הקרע עולה למעלה: אבל זו כנגד זו. אם היו ב' לחיריו הסמוכין זה לזה נקרעין פסולין אלא מכשירין אלא בתים זה אלא כנגד זה כגון שנקרע רחשן

ומליזי בעתיקותא. יפנים שים לחום שיקרעו במסרס מרוב יפנן ויצא הקרע לחוץ: בחלתא. לפ שיה העור שהבתים מכוסים בהם חלק אע"פ שנקרעו זה בנגד זה כשריס שהעור הוא חזק ולא יקרע יותר: בשלחא. תרנוס והפשיט ויפלח כשלוחז בעור ופוסטו חוזר וכוון כשמניחו נקרעין חלתא אע"פ שיש ימים רבים שנעשה: [דף לה:] **קשירה תמה. רצועה תמימה ולא קטורה:** תפריה לגי. בליטת התפירה מבפנים ולא מבחוץ כדי שתרחק שלימה: **מאי עמא דבר. וכיון שנוהגים כן** לסוך לעשות: גרדומי רצועה. הן שיורי שיריים לאחר שתלה הרצועה כשקשרן **ברחם נפסק שיריים ונשתיירין גרדומים:** הקס. מלא קל חסיב גרדומי רצועה בהלי גרדומי תכלת וגרדומי לחוש משמע שפטולין לטעמא לכשרין היינו משום דתשמישי מצוה נינהו ולחיכא משום זה לאו ולאוהו וכיון שהיה מתחלה כהוגן תו לא מפסיל: הכא לתשמישי קדושה. רצועות של תפילין יש להחמיר מתחלה ועד סוף שיהו בעין הנוף: מכלל וכו'. לתליית הרצועות חוץ לקשר ומשמ"ה לא נחסר מן השיעור ופסלים: גרסי. גרים ללמ כלומר **על גולל שהוא לצבע השמוך** לו: **מחוי כפוף.** שיעור שים מן הלצבע על הגולל בלא פיסוט אלא כמשנגו לעשות כמו כ' לצבעות: מחוי פסוט. מרחה השיעור כמו **שיכול לפשוט מגולל על לצבעו** שהוא כפלים מכפוף: קטיר. כשהיה מניח תפילין ברחשו שלא **הרצועות פושטו ותולין לו על כתיפיו מלחוריו: ומתלית ליה.** היה מסייר מן הרצועות חוץ לקשר כל כך שמחמת נפלו מלמלמן כמין עבות: **כדיקן. כמנהג שלנו** שהרבה נשאר מן הרצועות וכן נתלות לפניו: **קשר של תפילין וכו'. שיעור הרצועות על רחשו כעין לי"ת כלי שיהא שם שלי נרחה עליהן לשי"ן** נרחית בכתיפ חיצוניים **שיכפול הקלף כעין שי"ן** ולי"ת נרחה בקשר ויו"ל נרחית בחותן שלו יל כמין רצועה קטנה **ורחשה כפוף מעט כמין יו"ד: ונוייהן לבר.** מקום שער הרצועות שהוא חלק ירחה מבחוץ לבל מקום בשר ליהו חלק כל כך: לחיתפכת ליה. **שלח היתה הלוי"ת ניכרת מבחוץ: נאו לשעתאי. שונג הייתי: צריך שיהא למעלה.** בתפילין של רחש מיירי ורוצה לומר שיהא הקשר למעלה בעורף שכנגד הפנים ולא כל כך למטה כנגד הגרון: וצריך להיות **מבפנים.** בקשר של תפילין של יל מיירי שלא יהא הקשר מבחוץ לסוף הזרוע שלא מבפנים שהוא כנגד הלב: עובר וכו'. עובר קולס לעשיתן מלמטן ויעבור את הכותי ולא לומר קולס שהייתי לומר שיקלים הברכה הרבה לעשייתה שלא עובר כלים הרן לפני חבירו וחבירו מזרז עמו להשינו ומקלימו: משעת הנחה וכו'. הוי זמנה לברך עובר לעשייתה: לא שח וכו' **להניח תפילין.** מפני שעכשיו מתחיל להניחו ביל ובשל רחש מברך על מנות תפילין **לעכשיו נומר המוציא: שח מברך שתים.** לפי שהפסיק בין מנוח למנוח ולז הוא מברך בתפילין של רחש על מנות תפילין [זהו שיטת רש"י ורי"ף] ובספר המנות מהר"ם מקוצי ז"ל סימן כ"ב כתוב וזה לשונו שח מברך שתים פירש רב יהודאי נאון ורב עמרם ורבינו תם ז"ל ללא שח אין מברך כי **אם אחת על של רחש** לבל שח **מברך שתים על של רחש** וכן רשיתי בפירוש בילמדנו שהפילו מניחן זה לחר זה בלא שיהא שמברך **על של יל להניח ועל** של רחש על מנות תפילין ולא כלברי המפרשים ז"ל לא שח מברך לחת כלומר שיוצא בברכה שבירך **על של יל** עכ"ל ז"ל: כל זמן שמניחן. כלומר לא יעבור ליכנס לבית הכסא או ליגן שינת קבע שצריך לחזור לותן כשירצה לגובשן צריך לברך פעם לחרת:

בעתיקתא אבל בחדתא לית לן בה אמר ליה אביי לרב יוסף היכי דמי עתיקתא והיכי דמי חדתא א"ל כל היכא דכי מיתליא בשילחא והדר חלים חדתא ואידך עתיקתא

(לה:) אביי הוה קאי קמיה דרב יוסף איפסיקא ליה רצועה דתפילין א"ל מהו למיקטריה א"ל וקשרתם שתהא קשירה תמה א"ל רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי מהו למתפריה ועיולי תפרי' לנו א"ל פוק חזי מה עמא דבר אמר רב פפי גרדומי רצועה כשרים ולא היא מדאמרי בני ר' חייא גרדומי תכלת כשרין וגרדומי אזוב כשרין התם דתשמישי מצוה אבל הכא דתשמישי קדושה לא מכלל דאית ליה שיעורא וכמה שיעורא אמר רמי בר חמא א"ר שמעון בן לקיש עד אצבע צרדא רב כהנא מחוי כפוף רב אשי מחוי פשוט רב קטיר ליה ופשיט (ליה) שדי ליה רב אחא בר יעקב קטר ליה ומתלית ליה מר בריה דרבנא עביד כדידן ופותיה דרצועה כאורכה דשעורה:

אמר רב יהודה בר רב שמואל משמיה דרב קשר של תפילין הלכה למשה מסיני אמר רב נחמן בר יצחק ונוייהן לבר רב אשי הוה יתיב קמיה דמר זוטרא אתהפיכת ליה רצועה דתפילי א"ל לא סבר מר ונוייהן לבר א"ל לאו אדעתאי (דברים כט) וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך תניא רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפילין של ראש (שמות ל"ג:כ"ג) והסירותי את כפי וגו' אמר רב חנא בר ביזנא א"ר שמעון חסידא מלמד שהראה לו הקב"ה למשה קשר של תפילין אמר ר' יעקב אמר רב יהודה קשר תפילין צריך שיהא למעלה שיהו ישראל למעלה וצריך להיות כלפי פנים שיהו ישראל לפנים [ולא לאחור]:

א"ר שמואל בר * בגמ' בידרי ובראי"ש רב מרי ברודי אמר רב ואמרי לה א"ר אחא אריכא אמר רב הונא ואמרי לה אמר רב מנשיא בר ירמיה אמר שמואל כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן מאימתי מברך אביי ורבא דאמרי תרוייהו משעת הנחה עד שעת קשירה:

אמר רבה בר חייא בר רב הונא (דף לו.) אמר רב חסדא שח בין תפילין לתפילין חוזר ומברך.

שח אין לא שח לא והאמר רב חייא משמיה דר' יוחנן על תפילין של יד הוא אומר ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין על של ראש הוא אומר אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין.

אביי ורבא דאמרי תרוייהו לא שח מברך אחת שח מברך שתים וכן הלכתא * גי' ד"ת [וה"נ אשכחן בירושלמי כשהוא לובשן מברך אקב"ו להניח תפילין וש"מ דאינו מברך על שתיהן אלא א' וה"נ כתב רב האי גאון וה"נ כתב רב אחא משבחא ז"ל] וחזינא בהלכות גדולות בהא מילתא טעותא והלכתא כדכתבינן דלא מברך שתים אלא היכא דשח אבל לא שח אינו מברך אלא אחת גרסינן בפרק לולב וערבה (דף מו.) תניא תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהן דברי רבי וחכמים אומרים אינו מברך

לממשמשי בתפיליהו מברכי. כלומר כשהיו מסיחין מענין תפילין והיו זוכרין לחזק ולממשמשין בהם לרחות לא הם מונחים במקומן כלאחריהן בעלמא חייב לדם למשמש בתפיליו כל שעה ושעה ק"ו מעין ומה עין שאין בו אלא חזכרה אחת לאחר תורה ויהיה על מנחו תמיד תפילין שיש בהן כמה חזכרות על אחת כמה וכמה: שם וכו'. ליכר בין תפילין של יד לתפילין של ראש: [קף לו.] **מעורכי המלחמה. כלאחרינן בפרק מקום מלחמה (ל' מל כ) הירא ורך הלבב מעבירות שבידו** יחזור לביתו עבירה זו היא בכלל: אין מעבירין וכו'. לא יניח המנוף שבאה לידו לשמוע כדי לעשות מצוה אחרת ואם כן לא בא לידו תפילין של ראש לשמוע ק"ו שראוי להניח של ראש אחרונה כדי שכשיסיו בין עיניך יהיו שתים לפ"ה כיון שנזדמנה לו של ראש תחלה ויניחנה ואח"כ יניח של יד: לעבודי. לקלומי: לדרעא. תפילין של זרוע כלומר הנותן לותן בתוך שלשה תחלה ואח"כ נותן עליהם של ראש לפי שכשירצה להניחם יזדמנו לו של ראש תחלה ויהיה צריך להניחם תיכף קושט **לותס של יד** ע"פ שאינו הגון לעשות כן ומסייס בנוסחאות במקצת ספרים לגי היכי עביד מוקים דלרע"ו לטוטפתא סיסים בתיק לותן של ראש תחלה ואח"כ מוקים עליהן תפילין של יד כלי שכשירצה להניחם יזדמנו לו של יד תחלה לכן הגון כלמפרש בסמוך: יהיו שתים. והיו לשון רבים וכיון שכן צריך שילבשם אחרונים ואז כשיסיו בראשו יהיו שתי מצות ומהאי טעמא גם כן צריך כשהולכם שיתם לותם ראשונים: **תפילין של יד וכו'.** שם חיוב נמצאים לו תפילין של יד אלא של ראש לבד יכרך על מצות תפילין **על לותס של ראש** שנמצאים: **ושל ראש.** ואם חיוב נמצאים לו **של ראש אלא של יד** לבד **מכרך להניח על לותס של יד** לשתי מצות שם ואינם מעכבות זו את זו כיון שאין נמצאים לו לבד היו לו שתיהן חייב להניחם ונלולם מזו אחרנו שם שם בין תפלה לתפלה עבירה היא בידו לבד שם חיוב נמצאים בידו לומה לאחרבעה מינין שבלולב שמעכבין זו את זו: מתיחתי וכו'. שם מניחן **קולס עמול השחר** שהוא לימתי רלוי לבדך עליהם: **משעת הנחתן. משעת הנחתן** שהוא מזכיר את **חבירו ברחוק ל' לחות** כלאחר שם' ברכות (קף טו) לבל לא יברך קולם: לנאת לברך. כלומר השכים לנאת לברך בעוד לילה ואם לא יניחם ברחשו ויטלם בידו על זמן הנחה מתירא שמא יפלו מידו לפיכך שריון ליה להניחם ברחשו בלילה: ממשמש בהן. והוי כאילו מניחן וז: **על שתכלה רגל מן השוק.** שהוא אחר חשזיכה: למועלה. של תפילין שבתוך בפרשה: ושקעה וכו'. לאיבא למאן לאחר לילה לאו זמן תפילין ביומת החול מיירי ואי הוא חלין להו ונוטלם בידו שמא יפלו לו בלרך לפיכך שריון ליה שיהיו מונחים ברחשו על שיניע לביתו ולא"ל **זמן תפילין הוא** שקעה ר"ל שקיבל היום עליו ואם יניחם שם יפלבו לפיכך שריון ליה תשוש הצלה של תפילין שיוליכם לרך מלבוש כיון שכבר היו ברחשו בהיתר: מניח ידו עליהן. יכשה לותן בידו כדי שלא ילאלו ממנו הפונעים בו: בבית המלרש. ואינו שמור מלסטים: מנח וכו'. שלא שריון להו להוליכם ברחשו על בידו שהוא בתוך העיר: [קף לו:] השמר לעשה. **לכתיב ושמרת מימים ולא** לילות ולאו הבא מכלל עשה עשה: **השמר ללאו. כגון השמר בנגע** הלרעת **הוי ללאו נמור נלקות** למזכיר לחמנע **שלא יקון בהרתו: אם לשמרן. שלא יאבדו מוקר להניחן לפילו לאחר שקיעת החמה:** הלכה. **לילה זמן תפילין הוא: ואין מורין כן. שמא יסכחש ברחשו וייצן בהם:** ללאו לשמרן. שהרי מקום שמור שם היה: **ואין מורין כן.** לך מי שנזהר בהן מניחן ואינו עובר לא בלאו ולא בעשה: ויימיני. משמע שהתם יל שמלא הוא:

אלא שחרית בלבד:

איתמר אביי אמר הלכה כרבי ורבא אמר הלכה כרבנן אמר רב מארי בריה דבת שמואל חזינא ליה לרבא דלא עביד כשמעתיה אלא כל אימת דמנח מברך אמר מר זוטרא חזינא ליה לרב בפי דכל אימת דמנח מברך רבנן דבי רב אשי כל אימת דממשמשי בהו מברכי:

(מנחות לו.) תנא שח בין תפילין לתפילין עבירה היא וחוזר עליה מעורכי המלחמה:

(יומא לג:) א"ר שמעון בן לקיש אין מעבירין על המצות (מנחות לז.) אמר רבה ש"מ מדריש לקיש עבורי דדרעא אטוטפתא אסור:

* שם לו. תנא כשמניח מניח של יד ואח"כ מניח של ראש וכשהוא חולץ חולץ של ראש ואח"כ של יד בשלמא בהנחה של יד קודם שנאמר (דברים ו':ח') וקשרתם לאות על ידך והדר והיו לטוטפות בין עיניך אלא בחליצה מנא לן אמר רבה בר המנונא אסברה לי והיו לטוטפות בין עיניך כל זמן שבין עיניך יהיו שתים תפילין של יד אינה מעכבת של ראש ושל ראש אינה מעכבת של יד:

ת"ר תפילין מאימתי מברך עליהן משעת הנחתן היה רוצה לצאת לדרך מניחן וכשיגיע זמנו ממשמש בהן ומברך ועד מתי מניחן עד שתשקע החמה ר' יעקב אומר עד שתכלה רגל מן השוק וחכמים אומרים עד זמן שינה ומודים חכמים לרבי יעקב שאם חלצן ליכנס לבית הכסא ושקעה חמה שוב אין מניחן אמר רב נחמן הלכה כרבי יעקב ואיכא דאמרי אמר רב נחמן אין הלכה כר' יעקב

(דף לו:) תניא (שמות יג) ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה ימים ולא לילות מימים ולא כל ימים פרט לשבתות וימים טובים דברי ר' יוסי הגלילי רבי עקיבא אומר לא נאמרה חוקה זאת אלא לענין פסח בלבד דקסבר רבי עקיבא לילה זמן תפילין אבל שבתות וימים טובים לאו זמן תפילין ונפקא ליה מהאי קרא דתניא רבי עקיבא אומר יכול יניח אדם תפילין בשבתות וימים טובים ת"ל (שמות יג) והיה לאות יצאו שבתות וימים טובים שהן גופן אות דכתיב כי אות היא ביני ובין בני ישראל:

גרסי' ביו"ט פ' ראשון (דף טו.) היה בא בדרך ותפילין בראשו ושקעה עליו חמה מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו היה יושב בבית המדרש ותפילין בראשו וקדש עליו היום מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו ואי איכא בית הסמוך לחומה דמנטרן בגויה מנח להו התם:

(מנחות דף לו:) אמר ר' אלעזר המניח תפילין משתשקע החמה עובר בעשה קסבר השמר דעשה עשה השמר דלאו לאו רבי יוחנן אמר עובר בלאו קסבר השמר דעשה נמי לאו הוא וא"ר אלעזר אם לשמרן הרי זה מותר אמר רבינא היה יתיבנא קמיה

יכ כסה. הוא שמאל שלין בה כח לעשות המלאכות: ליטר. פירוש הוא מי שימינו כסה ועושה המלאכה בשמאל: בשולט וכו'. **שמתיהן שוות לו** וכיון שכן מועיל לו שינוח בשמאלו שהוא שמאל כל לחלק: **קיבורת.** והוא כעגל הלב: היכח. בחיזה מקום של קלקל: רופס. רכה: מה של רחם בעובה וכו'. כלמפרש לעיל: [קף לז:] **ולא לאחריס.** ואם היו על יד ממש מתחזי לכולי עלמא: קשירה כעגל הלב. זהו קיבורת: עירל. בקיעה כלאחרינן (פסחים מ ע"ב) שאני חיטי לחית בהו ערלה והוו כמבוקעין: ע"ל וכו'. היה סבור רב יוסי שתמימר בכוונה קרע חלוקו כדי שיהו תפילין: **במקום לך לאות.** כעגן קיבורת הוא לחתך לאחמוענין ולמעוטי פס ילו וכתפו אבל אם מתח ניה במקום קיבורת אע"פ שנקרע ונרפא לכל שרי: **בין עיניך ממש.** בין נבות עיניו: ונאמר להלן ולא תסיחו קרחה בין עיניכם. ומקום שעושה קרחה יש בו שער הרבה: לף כאן בנוכה. זה קלקל **שיש בו שער** הרבה: דרב אשי * גי' ד"ת ומהר"ם וחו"י [וב"ח] וחשך (וישן) בדלא סליק תפילין אמרי ליה לשומרן קא בעי מר אמר לי אין וחזיתיה לדעתיה דלא לשמרן הוה בעי אלא קסבר הלכה ואין מורין כן וקי"ל כרב אשי:

ומאימתי זמן הנחתם מכדי שיראה את חביריו ברחוק ארבע אמות ויכירהו כדאמר בפ' מאימתי (דף ט:) לתפילין כאחרים ולקריאת שמע כותיקין:

(מנחות דף לו:) אמר רבה בר בר חנה חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה ושעה ק"ו מציץ ומה ציץ שאין כתוב [בו] אלא אזכרה אחת אמרה תורה (שמות כ"ח:ל"ח) על מצחו תמיד שלא יסיח דעתו ממנו תפילין שיש בו כמה אזכרות לא כל שכן ת"ר על ידך זה שמאל אתה אומר שמאל או אינו אלא ימין ת"ל (ישעיהו מ"ח:י"ג) אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים ואומר (שופטים ה':כ"ו) ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים (דף לז.) רב אשי אמר ידכה זו רועצת. שנוגע המצחו בתפילין ומרגיש: לרבעה קבין. הוא מצחו נגול ויניע על התפילין ומרגיש: לפילו מטפחת. מקופלת לרך מצחו לכל כל שהוא לרך מלבוש ליכא שום חיסורא: הנכנס. לעולם נקביו: נוללן וכו'. שיכרך לותם כרצועותיהם ולין עריך שיסיחם בכים שלסם כיון שעדיין עריך להניחם כרחשו לחר שיעה: ולוחזן בימינו. ויהיו מכוסין בבגדו כנגד לבו כלי שיזכור לותם ולא יפעם בהם: ומקנח בשמאל. לכלאו הכי לסוף לקנח בימין מפני שמרחה בה טעמי תורה: בליטה. שלין רשאי לגלבן: כיס טפח. לכל לכר שיש בו טפח הוא מקום חלוק לעצמו כלאחמרי: לענין להל: קבוע. שהוא במקום נבוה או יש שם חפירה: ליכא ניעותא. כשמסתלין מיס לפיכך התירו לוחזן בבגדו ובילו: ערלי. מסתלין מעומד ולילא ניעותא של מי רגליס שניתזות על רגליו ומעיד לשפשף שלא ירגיש בכרות שפכה ושמא ישפשף ביד ימינו רגלו הימנית ובשמאלו רגלו השמאלית:

יד כהה ת"ר איטר מניח תפילין בימינו שהוא שמאלו והתניא מניח בשמאלו שהוא שמאל כל אדם אמר אביי כי תניא ההיא בשולט בשתי ידיו תנא דבי מנשה על ידך זו קיבורת בין עיניך זה קדקד היכא אמרי דבי רבי יאני מקום שמוחו של תינוק רופס (דף לז:) אמר מר על ידך זו קיבורת מנא הני מילי דת"ר על ידך בגובהה של יד אתה אומר בגובהה של יד או אינו אלא על יד ממש אמרה תורה הנח תפילין בראש והנח תפילין ביד מה של ראש בגובה אף של יד בגובה רבי אליעזר אומר אינו צריך הרי הוא אומר לך לאות ולא לאחרים לאות ר' יצחק אומר הרי הוא אומר על לבבכם וקשרתם שתהא קשירה כנגד הלב רב חייא בר רב מכוין ומנה לה להדי ליביה רב אשי חזייה לאמימר דהוה צירא בידיה ומחזי תפילין אמר ליה לא סבר לה מר (שמות יג) והיה לך לאות ולא לאחרים לאות א"ל במקום לך לאות איתמר:

אמר מר בין עיניך זה קדקד מנא הני מילי דת"ר בין עיניך בגובה של ראש אתה אומר בגובה של ראש או אינו אלא בין עיניך ממש נאמר כאן בין עיניכם ונאמר להלן (דברים י"ד:א') בין עיניכם למת מה להלן בגובה של ראש מקום שעושה קרחה אף כאן בגובה של ראש:

גרסינן בפרק המקבל (דף קה:) תניא * עיין בפרק מי שמתו במסכת ברכות כי שם יש סימני כל ההלכות הללו וגם ההגהות השייכים אליהם הנושא משוי על ראשו ותפילין בראשו אם תפיליו רצוצות אסור ואם לאו מותר באיזה משוי אמרו במשוי של ארבעת קבין תני רבי חייא המוציא זבל על ראשו ותפילין בראשו הרי זה לא יסלקם לצדדין ולא יקשרם בידו שהוא נוהג בהן מנהג בזיון אבל קושרם על זרועו במקום תפילין משום ר' שילא אמרו אפילו מטפחת שלהן אסור להניח על הראש שיש בו תפילין וכמה אמר אביי ריבעא דריבעא דפומבדיתא:

גרסינן בפרק אלו מציאות (דף כט:) אמר שמואל המוצא [תפילין בשוק שם דמיהן ומניחן לאלתר] והדר מכריז וכן הלכתא:

יום שכ

גרסינן בפרק מי שמתו (דף כג.) איבעיא להו אדם מהו שיכנס בתפיליו לבית הכסא קבוע להשתין בהן מים מי חיישינן שמא יפנה בהן או לא רבינא שרי ורב אדא בר מתנה אסר אתו שיילוה לרבא אמר להו אסור גזרה שמא יפנה בהן:

תנו רבנן הנכנס לבית הכסא חולץ תפיליו ברחוק ארבע אמות ונכנס וכשהוא יוצא מרחיק ארבע אמות ומניחן אלו דברי בית שמאי ובית הלל אומרים אוחזן בידו ונכנס ר' עקיבא אומר אוחזן בבגדו ונכנס בבגדו סלקא דעתך [דילמא] משתלי ושדי להו אלא אוחזן בבגדו ובידו ונכנס ולא יניחם בחורין הסמוכין לרה"ר שמא יטלו אותן עוברי דרכים ויבא לידי חשד ומעשה בתלמיד אחד שהניח תפיליו בחורין הכמוכין לרה"ר ובאת זונה אחת ונטלתן והביאם לבית המדרש אמרה להן ראו מה נתן לי פלוני באתנני כיון ששמע אותו תלמיד עלה ללג ונפל ומת באותה שעה התקינו שיהא אוחזן בבגדו ובידו ונכנס:

אמר רבי מיאשא בר בריה דרבי יהושע בן לוי הלכה גוללן כמין ספר תורה ואוחזן בימינו כנגד לבו אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ובלבד שלא תהא רצועה יוצאה מתחת ידו טפח אמר רב יעקב בר אחא אמר ר' זירא ביום גוללן כמין ספר תורה

חולי מעים פטור. נזירה שמע יפיח כשס: חולן תפיליו. ומניחן בכיס שלשם שמע יסתכר בתוך הסעודה ושוב לא יבוישם: על זמן ברכה. ושם לא נסתכר יבוש ויתפס כיון שנמר לאכול אע"פ שלא בירך עליון ברכת המזון: ועד היכא. להיכא דזמנים ומעשה מיקרי תמיד קלושה: לזמניה. שלמר זה שמולל יהיה לעורך תפילין: ולא עד היכא. כיון להיכא דזמנים ומעשה לאו תמיד קלושה היא ושרי לקשור ולתת בו מעות: תחת מרחשותיו. בין כר לכסת ובתוך כיס שלשם: מאי טעמא שרי יכול להוציאם מן הכיס או להרחיקם ממטתו ולא יהיה בזיון כל כך: נטורינהו וכו'. לשמרם יותר טוב: שלא כנגד ראשו. כלי שלא יתמעכו התפילין מכובד הראש: יוסי טובילה הוה. וכולהי לשתו היתה עמו: ובלילה עושה להן כיס טפח ומניחן אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן לא שנו אלא שהניחן בכלי שהוא כליין אבל הניחן בכלי שאינו כליין אפי' בפחות מטפח * שם כג: ודברים שהתירו בבית הכסא קבוע אכרו בבית הכסא עראי מ"ט בית הכסא קבוע דליכא ניצוצות שרי בית הכסא עראי דאיכא ניצוצות אסור: גרסי' בפרק כל הבשר אסור לבשל בחלב (דף קי.) אמר רב יהודה חולי מעיים פטורין מן התפילין: * ברכות כה: תניא בית שיש בו ס"ת או תפילין אסור לשמש מטתו עד שיוציאם או עד שיניחם כלי כלי אמר אביי לא שנו אלא שהניחן בכלי שאינו כליין אבל בכלי שהוא כליין אפילו עשרה מאני ככלי אחד דמו אמר רבא גלימא אקמטרא ככלי בתוך כלי דמי: * שם כג: ת"ר לא יאחז אדם תפילין בידו וס"ת בזרועו ויתפלל ולא ישתין בהן מים ולא יישן בהן לא שינת קבע ולא שינת עראי:

(שבת מט.) א"ר ינאי תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים מ"ט אמר אביי שלא יפיח בהן רבא אמר שלא יישן בהן:

(ברכות כג:) א"ר יצחק הנכנס לסעודת קבע חולץ תפיליו ונכנס ופליגא דרבי חייא בר אבא דא"ר חייא בר אבא מניחן על השולחן וכן הדור לו עד אימת אמר רב נחמן ברבי יצחק עד זמן ברכה:

א"ר חסדא האי סודרא דאזמניה למיצר ביה תפילין וצר ביה תפילין אסור למיצר ביה זוזי אזמניה ולא צר ביה צר ביה ולא אזמניה שרי למיצר ביה זוזי מאי טעמא הזמנה לאו מילתא היא וכן הלכתא:

בעא מיניה רב יוסף בר נחוניא מרב יהודה מהו שיניח אדם תפילין תחת מראשותיו תחת מרגלותיו לא קא מיבעיא לי דכיון דבזיון הוא אסיר אלא כי קא מיבעיא לי תחת מראשותיו מאי א"ל הכי אמר שמואל מותר ואפילו אשתו עמו וכן הלכתא מאי טעמא נטורינהו טפי עדיף (ברכות כד.) והיכן מניחן אמר רבי ירמיה בין כר לכסת שלא כנגד מראשותיו:

אמר רב המנונא בריה דרב יוסף יומא חד הוה קאימנא קמיה דרבא וא"ל זיל אייתי לי תפילין ואתאי ואשכחינהו בין כר לכסת שלא כנגד ראשו הוה ידענא דההוא יומא יום טבילה הוה ולאגמרן הלכה למעשה הוא דבעא:

א"ר חנינא אני ראיתי את רבי שתלה תפיליו מיתיבי התולה תפיליו יתלו חייו דורשי חמורות אמרו (דברים כ"ח:ס"ו) והיו חייך תלואים לך מנגד זה התולה תפיליו ומסקנא דר' כי תלה בכיסיה תלה להו אבל תפילין גופייהו אסור לתלות בין ברצועה בין בקציצה (ברכות דף יד:) אמר עולא כל הקורא ק"ש בלא תפילין כאלו מעיד עדות שקר בעצמו ור' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן כאלו הקריב תודה בלא מנחה זבח בלא נסכים (מנחות מד.) אמר רב ששת כל שאינו מניח תפילין עובד בשמונה עשה וכל שאין לו ציצית בבגדו עובר בחמשה עשה וכל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בשלשה עשה כה תברכו אמור להם ושמו את שמי כל שאין לו מזוזה בפתחו עובר בשני עשה אמר רשב"ל כל המניח תפילין מאריך ימים שנאמר (ישעיה לח) ה' עליהם יחיו:

סליקא להו הלכות תפילין הלכות ציצית

(מנחות מג.) **ת"ר** הכל חייבין בציצית כהנים לוים וישראלים גרים ועבדים משוחררין ר"ש פוטר בנשים מפני שמצות עשה שהזמן גרמא הוא ונשים פטורות וקי"ל כר"ש מ"ט דר"ש דתניא (במדבר טו) וראיתם אותו פרט לכסות לילה אתה אומר פרט לכסות לילה או אינו אלא פרט לכסות סומא כשהוא אומר (דברים כב) אשר תכסה בה הרי כסות סומא אמור ומה אני מקיים וראיתם אותו פרט לכסות לילה ומה ראית לרבות כסות סומא ולהוציא כסות לילה מרבה אני כסות סומא שישנה בראיה אצל אחרים ומוציא אני כסות לילה שאינה בראיה אצל אחרים

ורבנן (דף מג:) האי אשר תכסה בה מאי עבדי ליה מבעי ליה לכדתני' (דברים כ"ב:י"ב) על ארבע כנפות כסותך ארבע ולא שלש אתה אומר ארבע ולא שלש או אינו אלא ארבע ולא חמש כשהוא אומר אשר תכסה בה הרי בעלת חמש אמור ומה אני מקיים ארבע ארבע ולא שלש ומה ראית לרבות בת חמש ולהוציא בת שלש מרבה אני בת חמש שבכלל חמש ארבע ומוציא אני בעלת שלש שאין בכלל שלש ארבע ואידך נפקא ליה מאשר:

ארבע ציציות מעכבות זו את זו שכולן מצוה אחת הן ר' ישמעאל אומר ארבעתן ארבע מצות ולית הלכתא כר' ישמעאל:

(דף לח.) התכלת אינה מעכבת את הלבן והלבן אינה מעכבת את התכלת (דף לח:) [תניא] ר' יצחק אומר משום [ר' נתן שאמר משום] רבי יוסי הגלילי שאמר משום ר"י בן נורי אין לו תכלת מטיל לבן:

(דף מג:) תניא היה ר"מ אומר קשה עונש הלבן מעונש התכלת משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו הביאו לי שתי חותמות לאחד אמר לו הבא לי חותם של טיט וזהב ולאחד אמר לו הבא לי חותם של טיט פשעו שניהם ולא הביאו איזה עונשו מרובה הוי אומר זה של טיט:

(דף מ:) ת"ר טלית שהקטן מתכסה בו ראשו ורובו והגדול יוצא בו עראי חייבת אין קטן מתכסה בו ראשו ורובו אע"פ שגדול יוצא בו עראי פטורה:

ת"ר טלית כפולה חייבת בציצית ר"ש פוטר ושוין שאם כפלה ותפרה שחייבת רבה בר רב הונא איקלע לבי רבה בר רב יצחק חזייה דהוה מיכסי בטלית כפולה ורמי ליה חוטי דתכלתא אכפליה איפשוט קם חוטי על רישיה א"ל [לאו] היינו כנף דכתב רחמנא באורתא שדייה ואיכסי גלימא אחרינא א"ל מי סברת ציצית חובת גברא הוא חובת טלית היא זיל רמי ליה:

אמר רב טובי בר ביסנא אמר שמואל כלי קופסא חייבת בציצית אמר רבא ומודה שמואל בזקן שעשאה לכבודו שפטורה מאי טעמא (דברים כב) אשר תכסה בה אמר רחמנא והאי לאו לכסויי עביד בההיא שעתא דמי ליה משום (משלי יי"ז:ה') לועג לרש חרף עושהו

פירוש שעשאה לכבודו שעשאה לתכריכין שלו:

(דף מב.) רב נחמן אשכחיה לרב אדא בר אהבה דרמי חוטי ומברך אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות ציצית אמר ליה מאי ציצית דשמענא הכי אמר רב ציצית אינה צריכה ברכה ושקלינן וטרינן ואסקינן דבהא פליגי מאן דאמר ציצית אינה צריכה ברכה קסבר חובת גברא הוא והויא לה מצוה שאין עשייתה גמר מלאכתה וכל מצוה שאין עשייתה גמר מלאכתה אין צריך לברך שהרי התפילין אין עשייתן גמר מלאכתן ואין צריך לברך לעשות תפילין ומאן דאמר ציצית צריכה ברכה קסבר ציצית חובת טלית היא והויא לה מצוה שעשייתה גמר מלאכתה וכל מצוה שעשייתה כמו המילה

ארבע ציצית של ארבע כנפות: מעכבות וכו'. שאם נפסק ציצית של כנף אחת חסר לבדך עליו ואסור ללבוש בשבת שכולן מצוה אחת ואינה נגמרת המצוה: התכלת אינה מעכבת וכו'. לא"נ לעניין ציצית שאם ארבע חוטין הפנים מהם רלוייס שיהיו מצמר נכרי תכלת והפנים מצמר לבן לכתיב על ציצית הכנף שיעור הקומה לכנף והכנף שתים הוא לבן שרוב הטליתות לבנים וקא משמע לן שאם לא מצא רלוייס לציין בו אז כולם נכרעים יציין במה שיתבאר: זה שאמר לו של טיט. שהוא קל למצוא ועם כל זה לא הביאו: טלית של קטן וכו'. המתבייש לצאת לחוץ בלא כסות מתכסה רלשם ורובו חייבת לכסותו קרינן ביה: פטורה. לגמרי כסותו הוא: כפלה. **שהיתה ארוכה מלא כשתים** כרלוי לה כגון זו ואין רלוי לגבשה לגמרי ש"כ כופלין לותה: **ור"ש פוטר.** לה"ל כבגד שאינו רלוי לגבשה והלכתא כוותיה: ושוין וכו'. שאם תפרה לאחר שכפלה שחייבת להא חזיא לאיכסויי: לכפלים. והיו שתי ציציותיה בכפלים ולא היתה תפורה ונתן מקום הכפלות ברלשו: **לפשיטו.** כשנתפשטה לו היו ציצית הכפל ברלשו בלאמצע הטלית: **ל"ל היינו כנף.** בתמיה: **מי סברת וכו'.** למלמן לאמר חובת גברא הוא כיון שים לו טלית מציצית פטור מלהטיל תכלת בשאר טליתות כל זמן שאינו לובשן: **חובת טלית הוא.** ואע"פ שים לו טלית מציצית חייב לעשות ציצית בכל טלית שים לו בל' כנפות ועביד לאכסויי בהו: **כלי קופסא.** מונח בקופסא לפי שאין לעתו ללבשן כי אם בימים יקרים: חייבת בציצית. לסוף סוף היא עבידא לאיכסויי בה מחייס: בזקן שעשאה **לכבודו.** לתכריכין שלו ואע"פ שלובש לותה לפעמים בחייו כיון שאין עיקר עשייתה לאיכסויי מחייס היא ליה ככסות לילה שהיא פטורה אף ביום לאפוקי כלי קופסא שעיקר עשייתה לאיכסויי בה מחייס: **בההיא שעתא.** שמת: רמי. נותנין סם ציצית והעלה הריטב"א ז"ל שמנהג יפה הוא לתת ציצית בתכריכין כיון שרגילין במצוה מחייס מסוס והלך לפניך צדקך וגו' וי"מ שים במלרש שלבך נסתכה פרשת ונקל לפרשת ציצית לומר שמתת חייב בציצית: **אמר רב נריכה ברכה.** כתב הריטב"א ז"ל והלכתא כרב לאמר חוכת גברא הוא להא אין לו מברכין לעשות ולאחי מיימרא דשמואל לכלי קופסא ואין לנו לזוז מדברי רב אלפס והרמב"ן וכן הנהוניס ז"ל ונס הרכה מגדולי האחרונים ז"ל פסקו כן ומיהו ולאי קי"ל כתוספתא לברכות לתניא העוסק בציצית לעגמן לומר שהחיינו ואס לא לאמר בשעת עטייה לומר בשעת עטיפה הרלשונה להכי הלכתא בלובש וכסוכה כלאיתא בלוכתייהו (סוכה מו ח). ועכשיו נשאר נמי לבאר מנאן ציצית אס העטיפה מעכבת בו אס לאו ולפרש קנת נשון הברכה וכיצד מברכין אותו והמניח ציצית ותפילין איזה מהם מקדים לפי שרבו בזה סברות המפרשים ז"ל ונאמר כי יש מן הרלשונים ז"ל שאמרו כי אין מנאת טלית מתקיימת אלא בעטיפה הרלש לכסות בו רלשו ונופו או רובו כלכתיב אשר תכסה בה ולתפיסת אין מנאת ציצית בלאו הטליתות הקטנים שנהגו ללבוש ברוב המלויות ואין נרלה כן ומה שיהו מברכין להתעטף זה למנאה מן המובחר ואפשר שהתלמוד מדבר לפי מנהגם שלא היו רגילין ללבוש טלית בת ארבע כנפות אלא טלית גדול כלאמריגן טלית של ת"ח צריך שיהא נרלה מתחתיו טפח לבל תסורת הלין כל כסות של ל' כנפות חייבת בציצית ויוצא בו ממנאת ציצית אע"פ שאין בו לא כיסוי ולא עטוף לרחמנא בנליכה וכסותך תקמר וכל מלבוש וכסות במשמע ובלבד שיהא לו כנפות ואי משום אשר תכסה בה היינו לאו לכיסוי הגוף לו עטיפת הרלש אלא אלא לרבות כסות סומא לו בעלת ס' כלאמרן לעיל [דף מג] והרי אמר טלית שהקטן מתכסה **בה רלשו ורובו** [דף מ ב] ונגזול יוצא בה ארלי שהיא חייבת ומסתמא אין בה לגזול כדי עטיפת הרלש וכיסוי רוב גופו אלא ולאי כלאמרן וכן פשט המנהג בכל ישרלל כי רובם אין להם טלית גזולה הרלויה לעטוף ועוזין טליתות קטנים שלובשין אותן אלא מיעטו מן **ורלית אותו אלא כסות לילה** לו כסות סומא ולא כסות שאחת המקטורן וזו נרלית רלויה ברורה וכן פסק הרב בעל הלכות ז"ל ואין להרהר בזה ומ"מ מנהג מן המובחר שיהא כולו

מעוטף במעיל וזו לרך ירא שמים לחבב המצוה וכ"ש מצות ציצית שהקהלה כנגד כל המצות ולא שיהא מעכב כלל ובחלו הטוליתות הקטנים שנהגו אין מברכין להתעטף ולא נהגו לברך על מצות ציצית ואין לבטל המנהג. ונהגו נ"כ לעשות המצות מעומד. וכבר

שעשייתה גמר מלאכתה וצריך לברך:

והלכתא כרב דאמר חובת גברא היא דהא אנן לא מברכינן לעשות ציצית הלכך הא דאמר שמואל כלי קופסא חייבין בציצית ליתא והכי אמר בעל הלכות ואיכא מאן דאמר הלכתא כשמואל דאמר חובת טלית היא ואנן כתבינן מאי דסבירא לן

(דף מ:) אמר רבא הא מילתא אמריתא אנא ואיתמר במערבא משמיה דר' יוחנן כוותי היא של עור וכנפיה של בגד פטורה היא של בגד וכנפיה של עור חייבת מאי טעמא עיקר בגד * בס"י בעינן וכ"ה בגמ' היא (דף מד.) אמר רב יהודה טלית שאולה כל שלשים יום פטורה מן הציצית מכאן ואילך חייבת * בגמ' הג' אמר רחבה אמר ר' יהודה אמר (דף מא.) רבה אמר רב יהודה טלית שנקרעה חוץ לשלש יתפור תוך שלש לא יתפור תניא נמי הכי טלית שנקרעה חוץ לשלש יתפור תוך שלש ר"מ אומר (לא) יתפור וחכמים אומרים * גי' ד"ת [לא] יתפור ושוין שלא יביא אפילו אמה על אמה ממקום אחר ותולה בה ושוין שמביא תכלת ממקום אחר ותולה בה (דף מא:) ובלבד שלא תהא נפסקת:

איתמר רב אמר אין מתירין מבגד לבגד ושמואל אמר מתירין מבגד לבגד רב אמר אין מדליקין מנר לנר ושמואל אמר מדליקין מנר לנר רב אמר אין הלכה כר' שמעון בגרירה ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון בגרירה אמר אביי כל מילי דמר עביד כרב לבר מהני תלת דעביד כשמואל מתירין מבגד לבגד ומדליקין מנר לנר והלכה כר"ש בגרירה דתניא ר"ש אומר גורר אדם מטה כסא וספסל ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ:

תנו רבנן כמה חוטין נותן בית שמאי אומרים ארבעה וב"ה אומרים שלשה וכמה תהא משולשת ב"ש אומרים ארבע וב"ה אומרים שלש ושלש שאמרו ב"ה אחת מד' לטפח של כל אדם:

נשלחי על המניח תפילין ומתעטף בשחרית ליזהר מקלים ונרחה שרוצי להקלים מצות ציצית שהקהלה כנגד כל המצות ועוד שהיה תלמיד יותר שנוהגת בין בחול בין בשבת בין ביו"ט ותליר ושאינו תליר תליר קולס וכן מנהגי לרב רבינו יונה זצק"ל בספר הירחה ומ"מ לותם שמתעטפים בטלית גדולה כיון שאין לרך להתעטף אלא לחר כל המלבושים ושנהגו מקטורייסם ברחציסם מצות תפילין בחה לפניו תחלה ומברכין עליהם תחלה לפי שאין מעבירין על המצות ותפילו לותם שאין נוהגין אלא בטלית קטן רחוי ללבוש לותו על מלבושיהם לקיים בו יפה ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם ועוד שהרי לימו לותו חכמים [לף מג ב] לחותם של עבל שמקפיל בו רבו כשמכסה לותו. ומותר לחלם ליכנס בטלית מצויצת לבית הכסא ועוסק בצרכיו אלא לסרו אלא תפילין שיש בהם תסוס קלוסה ובריכין גוף נקי אלא יפיח בהם ואלא יאכל בהם וכן כתב הנאון ז"ל ונרחה לי לחיה נמורה לבריהם מהא לחמרינן בגמ' [לף מג ע] לרב יהודה לא מברך על הציצית אלא בעפרא ואחרינן לחפי' כר' לחמר בתפילין שכל זמן שמניחן מברך עליהן וה"ה לציצית אלא לרב יהודה נברא צייעא הוא ולא הוא שהי נלימיה מיניה כויה יומא ז"מ שמותר לעשות כל צרכיו בטלית מצויצת שאל"כ היה צריך לסלקו כשעושה צרכיו וכן המנהג פשוט ולמדנו מלותו מעשה שחייב לחלם לברך על הציצית כל זמן שלובשו או מתעטף בו ואפילו אלף פעמים ביום ואם נפלה טליתו שלא במתכוין וחוזר ולובשו ומתעטף בו יש לומרים שאינו צריך לחזור ולברך וכן מנהגי בשם ה"ר יונה זצק"ל שכל מורי ז"ל היה לומר שלף בזו חוזר ומברך אם נפלה מרוב נופו [לה"ל היסח הלעת] ונרחה לי כלברייו מהאי עובלא לרב יהודה לממי ציצית לתפילין ותפילין לחמרי לכל זמן שמשמשי בהו מברך והיינו לוקא כשעוקרן ממקום שנחתן ומחזירן למקומן וכן פי' בתוס' וכן פי' ה"ר יונה בשם רבו ה"ר משה ב"ר שניאור ז"ל וכיון לכן ה"ה לציצית עכ"ל הריטב"ץ ז"ל: טלית שאולה וכו'. מלאורייתא פטורה לכשיתך לחר רחמנא ממעט כשות שלך ופטורה מן הציצית ואם רבנו לעשות הרי זה משובח ומברך עליה וכן נהגו לברך על טלית שאולה מצויצת וכן

לעת מורי ז"ל ובמקום שנהגו להניח טוליתותיהן בבהכ"נ אם בח לחלם להתעטף בה לפי שעה ולהחזירו למקומו מותר ולא חשיב שואל שלא מלעת נזלן הוי כיון לליכה הכא חשש כילוי קרנא ניחא ליה לאינש לליעבדו מצוה בממוניה מה שאין כן בספרים דשמא יבוא לקרות בהן הרבה על סיקרא מרוב מסמום וכיון שגדולי רבותינו הצרפתים חוששין מלברך בטלית שאולה מצויצת תוך ל' יום ראוי לחוש לדבריהם שלא לברך ואם לותם לוכם טוליתות הרבה בבת אחת מברך ברכה אחת לכולן ואם אחר שלבש בביתו טלית קטן הלך לבית הכנסת ונתעטף בטלית גדול חייב לחזור ולברך כלברי ה"ר ז"ל ומעמ לקבעי רבנן זמן שלשים בטלית לפי שעל שלשים יום דרך לחלם להניח טליתו מושאלת אצל אחרים ולא יותר מכאן ואילך נרחית שבלו וכל יום צריך שיהיו רצופין שלא החזירה בינתיים כלל כל זה מיסוד הריטב"ץ ז"ל: **חוץ לשלש וכו'.** טלית שיש בו ציצית ונקרע הכנף סמוך לציצית אם הוא חוץ לשלש יתפור שהרי לא נתבטל הציצית כיון שנאחר שיעור שלש להיות כנף להיינו שלש על שלש: תוך שלש. אם נקרע תוך שלש בטל הציצית מיד שלא נסתייר בו שיעור כנף וכשחוזר ותופרו ה"ל תעשה ולא תן העשוי: וסיון. לפילו למ"ל חוץ לשלש יתפור לפי שלא נתבטל הכנף הכא מולה שלא יביא לפילו אחה על אחה ממקום אחר ויניח בטליתו אם היה מקום ציצית קיים ונקרע אחר רוב הטלית לה"ל תעשה ולא תן העשוי ועל לרך זה נמנאת מפורשת בשם רב עמרם ז"ל וה"ר טוביה ז"ל וכן פי' הרב בעל הלכות ז"ל: **וחכמים אומרים לא יתפור.** ולאינ לרב יהולה כרבנן להלכתא כוותייהו ולעת הרי"ף ז"ל ורוב הפוסקים לפסוק כרב יהולה: **שלא תהא מופסקת.** ולאינ יולע אם כך הניהסא ולא רלאינ בו סוס פי' : ין מתירין. ציצית שהוא בטלית של מנוה לעורך טלית אחר לפילו נתה ממנו לאינ לחיה היה בזוי מנוה וכן מנר חנוכה לעורך נר מנוה כיון שלולק למעותו: כל מילי למר. רבה בר נחמני הוה משמע שהלכתא כשמואל: לבר מהני תלת. לכיון לעורך מנוה היא אין כאן בזיון לכל לעורך חול לסור בעוד שהרחסון לולק למעותו ולפיכך כתב ה"ר לסר ז"ל בספר המנהגות שאסור להלליק מנרות של בית הכנסת בעוד שלולקין למעותן לעורך דבר של חול לכל כצרייך לכבותן מותר וכל נר של מנוה בין של שבת בין של חנוכה בין לעורך תלמוד תורה בין לעורך חולה שיש בו סכנה אי חיה אין לחוש לסם:

אמר רב פפא טפח דאורייתא שית בקטנה וחמש באצבע ארבע בגודל אמר רב הונא ד' בתוך ד' ומשולשת ארבע ורב יהודה אמר שלשה בתוך שלש ומשולשת ארבע אמר רב פפא הלכתא ארבע בתוך שלש ומשולשת ארבע פירוש ארבעה חוטין בתוך שלש אצבעות בטלית ומשולשת הציצית ארבע אצבעות למימרא דאיכא שיעורא והתניא ציצית אין ציצית אלא יוצא ואין ציצית אלא כל שהוא וכבר עלו זקני בית שמאי וזקני ב"ה לעליית יונתן בן בתירא ואמרו ציצית אין לה שיעור כיוצא בו לולב אין לו שיעור מאי לאו אין לו שיעור כלל לא (דף מב.) אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה והכי נמי מסתברא מדקתני לולב אין לו שיעור מאי אין לו שיעור אילימא אין לו שיעור כלל והתניא כל לולב שיש בו * בגמ' ל"ג (פחות מ) שלשה טפחים וכדי לנענע בו כשר אלא אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה הכא נמי אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה רב אחא בר יעקב עביד להו ארבעה ועייף להו מיעף עייל להו בגלימא ואביק להו מיבק קסבר בעינן תמניא בגלימא כי היכי דליהוו גדיל גדילא במקום פתילים רב ירמיה מדפתי עביד תמניא דאינון שיתסר ולא אביק להו מיבק מר בריה דרבינא עביד כדידן

(דף לט.) אמר רבה בר בר חנה א"ר יאשיה חוט של כרך עולה מן המנין אמר רבה בר רב אדא אמר רב נפסק החוט מעיקרו פסולה ואי איגרדמי איגרדמו ואישתייר מינייהו כדי לעונבן שפיר דמי וכשרין גרסינן בסוכה פ"ק (דף יא:) תלאן ואח"כ פסק ראשי חוטין שלהן פסולין (מנחות מב.) תנו רבנן אין ציצית אלא ענף וכן הוא אומר (יחזקאל ח':ג') ויקחני בציצית ראשי אמר אביי וצריך לפרודי כצוציתא דארמאי אמר רב הונא אמר רב מנין ללוקח ציצית מן הנכרי שפסולה שנאמר (במדבר ט"ו:ל"ח) דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית בני ישראל ולא הנכרים:

(דף מב:) אמר רב יהודה אמר רב עשאה מן הקוצין מן הנימין מן הגרדין פסולה מן הסיסין כשרה כי אמריתא קמיה דשמואל אמר לי מן הסיסין נמי פסולה בעינן טויה לשמה וליכא והלכתא כשמואל פירוש סיסין

חין **ניצית** אלא כל שהוא. מיירי בגרדומין כלקמן. והלכתא **חוטים בתוך שלש לאצבעות מן הכנף** בין מן הצד בין מלמטה בסוף הכנף ומתניתין הניצית מסוגסת חוץ לגבול י"ב לאצבעות בין גדיל וענף וחסיקנן לקמן לעני תכלת שליש גדיל ושני שלישי ענף נמצא גדיל ל' לאצבעות וענף ח' לאצבעות וחסיקנא דלאין שיעור זה אלא למטה לכל למעלה אין לו שיעור ויש שפירשו דלעולם החוטין הוא שאין לו שיעור וכן כיוצא בו בלולב אין לו שיעור למעלה לגלגל לכל מנין החוטים שיעור יש להם בין למטה בין למעלה וייהוי החוטים לאחר שנכפלו ל"ב חוטין ויש לבעלי הקבלה בזה ענין גדול ועמוק וחסיקנא בגמרא לחוט של כרך עולה למנין. תניא בספרי פתיל תכלת טווי שזור כעין פתילה אין לי אלא תכלת לבן מנין ת"ל **תן תכלת ותן לבן** מה תכלת טווי ושזור על כלן ולמדנו ממנו שאם אין החוטים שזורים פסולה ולכן נהגו לעשות בסוף כל חוט וחוט קשר כדי שיעמוד בשזירתו ומיהו נראין לכרי ר"ת ז"ל לכל לשזורין בתחלתן יפה אע"פ שנתפרדה שזירתן ונעשו י"ו לא מפסלי דהוו להו כנרדומי ניצית וכשרה וכן פסק הר"ם בעל הלכות ז"ל ונראה לכריסם: **עביד ארבע** . כלומר אלא נהלן כלל לם"ל למנחתם ט"ז חוטין: **עביד כליון.** ארבע חוטין שזורין קושט שיכניסם בנקב (ומנחתן שזורין ויליף לה בספרי פתיל תכלת טווי ושזור אין לי אלא תכלת לבן מניין הרי אתה בן הוחיל ואמרה תורה **תן תכלת ותן לבן** מה תכלת טווי ושזור): מן המנין ממנין המשנה חוטין : **[ה"נ] ולא אביק להו מיבק.** מר כריש לרבינא עביד כליון אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן אמר שמואל חוט של כרך עולה מן המנין אמר רב אלא אמר רב נפסק החוט מעיקרו פסולה ואם חיברה מגרדומי ונשתייר מיניה כדי לענבן שפיר דמי וכשר גרסי' **פ"ק דסוכה (דף יא ב)** תלאן ואח"כ פסק ראשי חוטין שלהם פסולה. פירוש עייף להו פרש"י ז"ל **ובתום' כופל הל' חוטין לח' קושט שיתלה לחוט בטלית ומכניס הכפל בנקב הטלית: ואביק להו מיבק.** לשון נקב ע"ש לשון עניבה כמו ויאבק איש **שחוזר ומכניס ב' הראשים בתוך הכפול חוץ לשפה ותלויין בעניבה בטלית:** בגלימא. כלומר בתוך הנקב להסיר גדיל כולה: **עביד כליון.** להכניס בכל נקב ל' חוטין וכשנכפלין הם ח'. ומנהגנו שלא לעשות שלא נקב לחוד ויצא כפל החוטין מכאן מן הצד: מעיקרו. שלא כנף מתם למעלה במקום תחלת הגדיל שמוך לנקב וי"מ כל שנתחייר שיעור עניבה כשרה ולוקח בכ' חוטין לחוד כי לעולם צריך שיתחילו שני חוטין שלמים מכל צד בכל כנף וכנף שיהא בהם י"ב לאצבעות ולי בכך אע"פ שבשעת עשייה הוסיף בארכה: תלתן וכו'. לכשתלתן תחלה פסק החוטין והתחיל לעשות קשריס חח"כ כשפסק רואין החוטין הוא מן העשוי ורואין לומר תעשה ולא מן העשוי לכך טוב שיחתכם לכתחלה קושט שיכניסם כולו: **שלא ענף.** כלומר חוטין נפרדים: **תניא** בספרי יכול יעשה כולה ענף ת"ל נדיל וחין נדיל שלא חוטין מחוברין כשתרגמינן מעשה עובד כוכבים ומזלות יכול יעשה כולה נדיל ת"ל **ניצית** הא כיצד צריך שיהא נדיל **יוצא מן הכנף** וניצית יוצא מן הגדיל ע"כ והוותיקין כל זמן שמתעטפין מעיינין בחוטין ומפרישין לותן יפה ורואין שם נעקר בהם חוט מעיקרו ומנהג יפה הוא לירחי ניסן: כעוניתא לחרמלי. פירוש כטלית של נכרי לבוקה מלמטה ופרוסה מלמעלה: [בני ישראל ולא הנכרים]. ומכאן לקלקו בתום' שאם עשאה שאם כשרה ולא לחרגין כל שיהו בלבישה יהו בעשייה כלחמר נבי תפילין מלאינטריך קרא למעוטי נכרים מבני ישראל ויפה לקלקו כמנהגם לטון זה מנחתי וכתבו בתוספות כי רבינו יהודה ז"ל היה לוקחו להיות נוהגת לעשות **וכפרק הספינה (כ"ב לף ב)** לחרגין חרגז יש בית נוגז לוקחו של רבי חנינא בן דוסא לסליע בית תכלתא לגלגליקים לעתיד לבא: **מן הקוצים.** פרש"י ז"ל **שאם חוטים התלויים בסוף הירישה וקרי להו קוצים על שם שנוהגים לקנצם משם ובעינן תעשה ולא מן העשוי וכן מן הנימין שמוציאין מן הכבוד לתפור:** ולא מן הגרדין. שמגרדין מן הכבוד כלי לנחותה כל לאו פסולין שם שם מחוברין שם לכעינן תלוייה לשמה וליכא: **הסיסין.** פקעיות של מטוה קושט שנאחרנו כלו: כשרה. להא ליכא תלוייה לשמה ורב לא בעי טוייה לשמה. והלכתא לבעינן טוייה לשמה **והא לחמר לחבי (מנחות מח ב)** כל מילי למר עביד כרב בר מתלת הא לחמרי כחומרי לרב עביד לבל כקולי **לרב לא עביד אלא היכא** למסתברא טעמיה ונראין לכריס לשזירה נמי בעי לשמה ונכרי

וכברית נלמ בני לשמה נינהו ולפי' יקרלע עומק על נבוו וחוטין נזולה פסולה מסוס לבעינן מסלך ומיהו חס נזל ממר ועשה חוטין כשר לזכה בישוס ושינוי הנוף לכל לכתחלה לחסוך מסוס שנוף נזל בעולה וחוטין שחוטים כשרה למסתמא על לעת הלוחה הוא והוא קנהו ולפי' לכתחלה: נוטפת. פרש"י ז"ל שלא יקפוד שיעורה למטה בסוף הכוף הלף מן הלד בענין שתהא עומדת בנוף הכוף על הקרן ולא על הגדיל שקורין לורילי"ש בלעז שעושין לחזק שפת הבגד והכי תניא הטיל על הקרן או על הגדיל רבי ליעזר פוסל בשתיהן והלכה כחותו ומיהו לף הגדיל הזה עולה עם הבגד לשיעור הלף קשר גדול שהוא פרק העליון של גדול לשם בישוי שמוך לעפורן בתוך שלשה לעבעות : לשתתר. נשתלקו קנת חוטין מסוף הארינה של בגד ונתמעט השיעור של מלוא קשר גדול: בשעת עשייה לימתר. שיעור הלף קשר גדול וכיון שנעשו בכשרות לפילו נשתתר אין לחוש רובא. רוב לורך החוטים ולא נשאר ענף הלף מיעוטן: כשרה ליעבל. וכן לפי' לא כתך הלף חוליא והשאר ענף ומיהו כשעשה קשר אחר החוליא כלינו לחוליא בלא קשר אינו מתקייס וחין כאן גדיל וקשר העליון לחורייתא הינו שמוך לכנף הלף אותו שהוא בסוף הגדיל שמפריל בין הגדיל והענף ונקרע עליון משום שכשנוטלו ומנציחו בילו עומד עליון כך פרש"י ז"ל והתוספות: וגויי תכלת. פרש"י ז"ל **עיקר מצות תכלת ולע"פ שאמרו גויי תכלת וכו' צריך לעשות כן היום בלבן כיון שהוא ניכר לתכלת:** וכמה שיעור חוליא. כלומר לכל הפחות: מז'. כריכות לכל חוליא לכתחלה מלרבען לחילו מלחורייתא בשלשה כריכות יצא ואומר רש"י ז"ל שאנו נוהגין עם הקשרים וחוליות שביניהם להשלים למנין תרי"ג שאלו"ל (מנחות מ"ג כ) לשקולה מצות ציצית כנגד כל המצות לפי שהוא כמנין תרי"ג כי ציצית עולה בגימטריא ת"ר ח' חוטין וה' קשרים י"ג וכו' וכן אנו נוהגין לעשות ה' קשרים ול' חוליות וכנ' פקעיות של מטוה:

(דף מב.) אמר רב גידל אמר רב ציצית צריכה שתהא נוטפת על הקרן שנאמר על כנפי בגדיהם אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן וצריך להרחיק כמלא קשר גודל ואיצטריך דר' יעקב ואיצטריך דרב פפא דקאמר בתוך שלש דאי מדרבי יעקב הוה אמינא כמה דמרחיק לה טפי שפיר דמי קמ"ל דרב פפא ואי מדרב פפא הוה אמינא כמה דמקרב טפי מעלי צריכא רבינא ורב סמיא הוו יתבי קמיה דרב אשי אסתתר קרנא דגלימיה דרבינא ובצר ליה ממלא קשר גודל אמר ליה רב סמיא לא סבר לה מר להא דר' יעקב א"ר יוחנן אמר ליה בשעת עשייה איתמר

(דף לט.) אמר רב תכלת שכרך רובה כשרה ואפילו לא כרך בה אלא חוליא אחת כשרה ונויי תכלת שליש גדיל ושני שלישי ענף וכמה שיעור חוליא תניא רבי אומר כדי שיכרוך וישנה וישלש תנא הפוחת לא יפחות משבע והמוסיף לא יוסיף על שלש עשרה יפחות משבע כנגד ז' רקיעים ולא יוסיף על שלש עשרה כנגד שבעה רקיעים ושמה אוירים שביניהם תנא מתחיל בלבן ומסיים בלבן מתחיל בלבן (במדבר טו) הכנף מין כנף ומסיים בלבן משום מעלין בקדש ולא מורידין

רב ורבה בר בר חנה הוו יתבי חליף גברא דמיתכסי גלימא כולא דתכלתא ורמיא ליה תכלתא (דף לט:) וגדיל מיגדיל אמר רב יאי גלימא ולא יאי תכלתא ורבה אמר יאי גלימא יאי תכלתא במאי פליגי רבה סבר כתיב גדיל וכתיב פתיל או כולה גדיל או כולה פתיל ורב סבר לעולם בעינן פתיל וההוא לשיעורא הוא דאתא גדיל שנים גדילים ארבעה פתיל עשה גדיל ופותלהו מתוכו

(דף מב:) א"ל אביי לשמואל בר יהודה האי תכלתא היכי צבעיתו לה א"ל מייתינן דם חלזון וסמנין ורמינן להו ביורה ומרתחינן ליה ומייתינן ביעתא ושקלינן מיניה * כ"ה בס"י וכ"ה בראב"ש [וכ"ה הב"ח] [פורתא בביעתא וטעמינן להו] באודרא וקלינן ההוא אודרא ושדינן ההוא דבביעתא לנורא ש"מ תלת ש"מ טעמה פוסלה וש"מ טעימה פסולה וש"מ בעינן צביעה לשמה היינו טעימה פסולה היינו צביעה לשמה אמר רב אשי מאי טעם קאמר מה טעם טעימה פסולה משום דבעינן צביעה לשמה:

ת"ר תכלת אין לה בדיקה ואין נלקחת אלא מן המומחה תפילין (ומזוזות) יש להן בדיקה ואין נלקחין אלא מן המומחה ספרים יש להן בדיקה ונלקחין מכל אדם ותכלת אין לה בדיקה והא רב יצחק בר יהודה בדיק לה בגש"ם פירוש מייתי גליא ומיא

החוליות שבעה כריכות וכחחרונה י"נ כריכות זכר לתכלת שהוא לרקיעים ולחורים ומ"מ לם הוסיף לו פיחת לו פסל ולין לבנות המנהג בכל זה ותימה על הרמב"ן ז"ל שלא הזכיר קשרים בכל ענין זה כלל: מעלין בקדש ולא מורידין. לו משום שהלבן חשוב מן התכלת שהתכלת לוהה לכסף הכבול שלא לכיון להעלותו ללבן תחלה מטעם הכנף מין כנף לין מורידין לותו ויעשו ממנו קשר החחרון שהוא קיום הבנין כן פירש רש"י ז"ל: נלימתא כולה לתכלתא. כל הטלית היה של תכלת: **ורמו ליה וכו'.** לעיניה: ונגיל מנגיל. כלומר כל העיניה היה נגיל ולא שייר בה ענף כלל: ולא יהי תכלתא. לשון בה ענף: ופתלהו מתוכו. כלומר שיהא הענף לחר הנגיל ולא שיעשה הנגיל בסוף החוטין ועוד שיהא פתיל של כרך מן השתין כך פרש"י ז"ל: לורלא. מעט מן העמר שטוין חוטין לעיניהו: **טעימה פוסלת.** מה שנוטלין מן היורה בביעתא לעשות הנסיון: משמע שאם היו נותנין לורלא של נסיון ביורה פסלה כולה משום **כלינו תכלת שיהא כל עיקר מראה החלזון בעמר שלא יהא לבר לחר צבוע בה** משחלה: וטעימה נופה **בה פסולה.** ולפיכך קלינ לאודרא שורפין אותה לפי שפסולה היא לטוות חוטין לעיניה: **אין לה בדיקה.** כלומרש בשאר משום טעימה: שמומחה. הוא לאית ליה תרתי שהוא בקי ומומחה בכשרות ולייק במעשין כן מפרש בירושלמי: **ספרים יש להם בדיקה.** פרש"י ז"ל **בחסרות ויתרות:** ואין נלקחין וכו'. שמא לא נתעבדו לשמן: ונלקחין מכל אדם. ללא בעינן עבוד לשמן: ותפילין וכו'. אין צריכין בדיקה. שיש טורח לנתק התפירות **ולבדקן בחסרות ויתרות** ולחזור אותן ואתי לאיתנועי ולא יבקוק: ניגי. אלו"ס בלע"ז: **מיח לשבולתא.** פיננרי"ק בלע"ז: בני מ' יום. פרש"י ז"ל **מתניתן בן מ' יום ועוד שעמדו בכלי מ' יום:** שינוי שקר. כשנשנתה לרעה: שינוי אמת. שנשנתה לטוב שהוא אמת רחוק שהוא כשר:

שמעתתא לחללי לתמר. לבלקינן בפניסס ולי לפסיל בקמייתא לגריעותא ובבתרייתא למעליותא כשר: טרח כו'. תנר היס ולזכות לת הרבים לא היס רוצה לסמוך על הבליקות **חלא ליקח בכולן מן המומחה: כחומרי מתנייתא. ללעיל לקתני טעימה פסולה:** בחזקתה. שנעשית כהלכתה: מן הנכרי מן התנר. מן התנר הקבוע ומוחזק ליקח מישראל ולמכור לחזקה לא מרע ופסיל להפסיל סחורות ליקח [חלא] מן המומחה: מהליוטו. שלינו תנר **חם נבוע היא שמא הוא** נבעה ולם חוטי הלבן שמא הוא עשאה ועינית שעשאה נכרי פסולה: זונה. פירש רש"י ז"ל **ישראלית וסבורה שהוא ישראל ותבעל** לו ועבדיה על לא תתמתן ג"ל זונה נכרית ותתמר שפלוני ישראל נתנו לה בתתנה ויחשדוהו ונרשה שזה הפי יותר נכון שזונה ישראלית מופקרת לכל לא שכיח וכ"ל היו מניחין ישראל בכך משום לא תהיה קדשה בבנות ישראל ולא יהיה שהיה לזהרה לב"ל ולפי זה תמרו ז"ל ללא לוקח למכור חלא חפי למשכן ולהפקיד ולתת לשאר חל"כ הוא לפי שעה לליבא למיחש להא: ויהרגנו. ג"י שילכילנו דשבלילתא ומי רגלים בני (דף מג.) ארבעים יום ותרו להו בגוייהו מאורתא לצפרא אי איפריד חזותא פסולה ואי לא כשרה ורב אדא משמיה דרבא קמי רב עוירא אמר מייתי חמירא חרסנא דשערי ואפי להו בגוייהו אם נשתנה למעליותא כשרה ואי לא פסולה וסימנך שינוי לשקר שינוי אמת אלא מאי אין לה בדיקה משום טעימה

מר ממשכי אתא תכלתא בשני רב אחאי בדקוה בי רב אחאי כדרב יצחק בר יהודה ואישתני לגריעותא בדקוה כדרב אויא ואשתני למעליותא סבור למיפסליה אמר להו רב אחאי * צ"ל אלא האי לאו תכלתא הוא ולאו קלא אילן הוא אלא לאו ש"מ שמעתתא אהדדי איתמר היכא דבדקיה כדרב יצחק אי לא איפרוד חזותא כשרה איפרוד בדקינן לה בדרב אויא אישתני למעליותא כשרה ואי לאו פסולה שלחו מתם שמעתתא אהדדי איתמר:

רבי מני טרח וזבין כחומרי מתניתא אמר להו ההוא סבא הכי עבוד קמאי דקמך ואצלוח בעיסקייהו (דף מג:) תניא היה רבי מאיר אומר מה נשתנה תכלת מכל לימור כסכור שהוא ישראל חלא לנקט החמור שהוא סכנת נפשות: סדין בעינית. בתכלת ונקט הכי משום שהוא עיקר המעיה ויש פלונתא בזה יש שאומר בעינית של לבן קלמר וקשה להם הא לכל המטיל תכלת ולתניא להו שפיר הא לתמרינן סדינא בקיטנא עינית מה תהא עליה למשמע שלא היו עינית בסדין כב"ס לפי' של פשתן ורבינו הלוי ז"ל כתב בשם לבוי ז"ל וכן כתבו הגאונים שרשאונים ז"ל מלן לרמי חוטא לכיתנא בגלימא לכיתנא עובר משום לא תעשה וכן כתב רב עמרם ז"ל בתשובה וטעמא למלתא לכיון שאסרו רבנן לסדין תכלת היו כאילו לינה לאויה לתכלת ופטורים לף מן הלבן כלברי רש"י ז"ל וכן העלה הריטב"ץ ז"ל שלין להטיל חוטי לבן בסדין ובשלר בגדים לאינם של עמר ושל פשתן נרשה מלגו לברים שרשוי לחום לברי האומרשים ז"ל שסוברים שלין חייבין חלא מדרבנן וכמו שפסק רב לאפס ז"ל הלכך לין לו לעשות חלא טלית מעניעית של עמר שיקויים בה מנות עינית לשוריית וכבר הרשתי כן לרבים ופשט המנהג כן:

מיני צבעונין מפני שהתכלת דומה לים והים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד שנאמר (שמות כ"ד:י') ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטוהר ואומר (יחזקאל) כמראה אבן ספיר דמות כסא (דף מג.) ת"ר הלוקח טלית מצוייצת מן השוק מישראל הרי היא בחזקתה מן הכותי מן התגר כשרה מההדיוט פסולה אע"פ שאמרו אין אדם רשאי למכור טלית מצוייצת לנכרי אא"כ התיר ציציותיה מאי טעמא הכא תרגימו משום זונה רב יהודה אמר שמא יתלוה עמו בדרך ויהרגנו (דף מ.) ת"ר סדין בציצית בית שמאי פוטרין ובית הלל מחייבין והלכה כב"ה א"ר אלעזר והלא כל המטיל תכלת לסדינו בירושלים אינו אלא מן המתמיהין ומסקנא (דף מ:) אמר רבה הא מילתא אמריתה אנא קמיה דשמואל ואיתמר משמיה דר' זירא במערבא כוותיה משמיה דר' יוסי גזרה שמא יקרע סדינו בתוך שלש ויתפרנו והתורה אמרה תעשה ולא מן העשוי שרייה רבי זירא לסדיניה רבה אמר גזירה נמי משום כסות לילה:

יום שכב

והאידנא דלית לן תכלת רמינן ליה לסדין ציצית ממיניה ושפיר דמי דאמרי' (דף לט:) איבעיא להו של פשתן מהו שיפטור של צמר צמר בפשתים אמר רחמנא הוא דפטור דכיון דתכלת פטרא לבן נמי פטר אבל פשתים לצמר לא או דילמא (דברים כ"ב:י"א) לא תלבש שעטנז צמר ופשתים אמר רחמנא (דברים כ"ב:י"א-י"ב) גדילים תעשה לך מהם ל"ש צמר לפשתים ול"ש פשתים לצמר ת"ש דאמר רחבה אמר רב יהודה חוטי צמר פוטרין בשל פשתן וחוטי פשתן פוטרין בשל צמר חוטי צמר ופשתים פוטרין בכל מקום ואפי' בשירין ופליגא דרב נחמן דאמר שירין פטורין מן הציצית

הא למדת שחוטי פשתן פוטרין בטלית של * כ"ה בס"י וכ"ה בראי"ש [פשתן] * גי' ד"ת [צמר] ומהא נמי שמעי' דחוטי פשתן פוטרין בשל פשתן דאמרי' (דף מ.) א"ר אלעזר והלא כל המטיל תכלת לסדינו בירושלים אינו אלא מן המתמיהין ופרקינן אלא גזרה משום קלא אילן ואקשינן ולא יהא אלא לבן בעלמא הלא הצמר הלבן פוטר בפשתים במצות לבן ופרקינן ה"מ היכא דליכא מיניה אבל היכא דאיכא מיניה לא כלומר לא פטרינן ליה בצמר אלא בפשתים דהוה מיניה כדרשב"ל דאמר רשב"ל כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים את שניהם מוטב ואם לאו יבא עשה וידחה לא תעשה וכיון דאיכא פשתים לפשתים דמקיים עשה בגויה לא דחינן ליה ללא תעשה ועבדינן צמר לצמר ופשתן לפשתן

וחזינן למקצת רבואתא דאסרי למרמי חוטי פשתים בטלית של פשתים ואיתלו להו בהא דאמרי' סלקא דעתך אמינא כדרבא דרבא רמי כתיב (במדבר טו) הכנף מין כנף וכתיב (דברים כ"ב:י"א-י"ב) לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו גדילים תעשה לך הא כיצד צמר ופשתים פוטרין בין במינן בין שלא במינן שאר מינים במינן פוטרין שלא במינן אין פוטרין וקאמרי מדקאמר

קטן היולע וכו'. למלנו שחוכת חינוך הקטניס כמנות הוא כלל מנוס ומנוס:

(דף לט:) סלקא דעתך אמינא כדרבא מכלל דלית הלכתא כרבא דפטר בפשתן אלא צמר בלחוד הוא דפטר וקא אסרי ציצית דכיתנא בסדינא ומינייהו מאן דמחייב ליה מלקות

והני רבואתא דסבירא להו הכי לא דייקי בשמעתא ולא ידעי מאי קאמרי רבנן ומיהא שמעתא דאסרי ליה לכיתנא בסדינא מינה גופא גמרינן דעבדינן כיתנא בסדינא * צ"ל רבי וכ"ה בד"ס דהכי אמרינן בגמרא סד"א (* ד"ת מוחק כל זה כדרבא לאו אצמר ופשתים במינן פוטרין קיימינן אלא אפוטרין שלא במינן קיימינן דשמע מינה קסבר רבא בשאר מינין כגון שירין וכלך וכיוצא בהן חייבת בציצית מדאורייתא) כי דוקיא דרבא דאמר רבא הכנף מין כנף ואנן נמי נידוק כי דוקיא ונימא הכנף מין כנף והכי קאמר רחמנא עביד צמר לצמר ופשתים לפשתים וכי עבדת צמר לצמר צבעיה אבל צמר לפשתים ופשתים לצמר לא.

כתב רחמנא צמר ופשתים דאפילו צמר לפשתים ופשתים לצמר:

האי סברא דסמכא דסמכי עליהן רבנן ושמעת מינה דפשתים בפשתים כשר הוא לדברי הכל ולית בה פלוגתא.

והאי דדייק רבא נמי מצמר ופשתים דפוטרין שלא במינן דשמעת מינה דשאר מינין חייבין בציצית מדאורייתא לית הלכתא כוותיה דקי"ל כתנא דבי ר' ישמעאל דאמר (לט:) הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם ופרט לך הכתוב באחד מהן צמר ופשתים אף כל צמר ופשתים צמר גמלים וצמר ארנבים ונוצה של עזים והשירין והכלך והסריקון כולן פטורין מן הציצית

והא דאמר רחבה (שם) אמר רב יהודה חוטי צמר ופשתים פוטרין בכל מקום ואפילו בשירין דשמעת מינה דשירין חייבת בציצית הא פליג עליה רב נחמן דאמר שירין פטורין מן הציצית ואוקמא להא דתניא השירין והכלך והסריקון חייבין בציצית חיובא מדרבנן ודייקינן מסיפא דברייתא דקתני וכולן צמר ופשתים פוטרן והן עצמן במינן פוטרין שלא במינן אין פוטרין אי אמרת בשלמא דרבנן היינו דפטרי במינן אלא אי אמרת דאורייתא צמר ופשתים הוא דפטר בהו ופריק רב יהודה להאי דוקיא ואמר הא לא קשיא כדרבא דרבא רמי כתיב הכנף מין כנף וכתיב לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו הא כיצד צמר ופשתים פוטרין בין במינן בין שלא במינן שאר מינין במינן פוטרין שלא במינן אין פוטרין וקם ליה רב יהודה ורבא בחדא שיטתא דשאר מינין חייבין מדאורייתא ולית הלכתא כוותייהו ורב נחמן קים ליה כתנא דבי רבי ישמעאל דאמר הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם ופרט לך הכתוב באחד מהן צמר ופשתים אף כל צמר ופשתים והלכתא כוותייהו

וחזינן נמי מאן דסבירא ליה דחוטי פשתן בטלית של פשתן לא פטרי ואייתו ליה ראיה מהא דאמרי' (דף מא.) מלאכא אשכחיה לרב קטינא דמיכסי סדינא א"ל קטינא סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא טצדקי למפטר נפשך מציצית ציצית מה תהא עלה אמר ליה ענשיתו אעשה א"ל בזמן דאיכא ריתחא ענשינן וקאמרי אם איתא דציצית של פשתן פוטר בסדין אמאי לא רמי ליה רב קטינא בסדיניה דאמר ליה מלאכא ציצית מה תהא עליה אלא ש"מ דחוטי פשתן לא פטרי בסדין

והאי סברא לאו סברא מעליא היא וליכא ראיה מהאי מעשה למיסר חוטי פשתים בסדין של פשתים דהאי ציצית דקאמר ליה מלאכא לרב קטינא מה תהא עליה לאו אלבן קאי דאפשר למעבדיה מפשתן אלא אתכלת קאי דלא אפשר למעבדיה מפשתן דתכלת נמי מיקרי ציצית דתנו רבנן סדין בציצית בית שמאי פוטרין ובית הלל מחייבין וקאמר ר' אלעזר עלה והלא כל המטיל תכלת בסדין בירושלים אינו אלא מן המתמיהין דשמעת מינה דהאי דתנו רבנן סדין בציצית אתכלת קאי דצמר נינהו וגזרו ביה משום כסות לילה * ס"א לא גרסי' (משום תעשה ולא מן העשוי) אבל לענין לבן דפשתים בפשתים ליכא למיגזר איהו עדיף דקא מקיים עשה ולא תעשה וליכא בהאי מילתא ספיקא ועוד דאיהו עדיף מצמר * אולי צ"ל גמלים גפנים דצמר גפנים חיובא דרבנן הוא ופשתים בפשתים חיובא דאורייתא הוא:

גרסינן בפרק לולב והיבש (סוכה דף מב.) תנו רבנן קטן היודע לנענע חייב בלולב היודע להתעטף חייב בציצית היודע לשמור תפיליו אביו לוקח לו תפילין היודע לדבר אביו מלמדו תורה וק"ש תורה [מאי היא] אמר רב המנונא (דברים ל"ג:ד') תורה צוה לנו משה וקריאת שמע פסוק ראשון היודע לשמור ידיו אוכלין על ידיו טהרות וכו':

(מנחות דף מג:) ת"ר (במדבר ט"ו:ל"ט) וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' שקולה מצוה זו כנגד כל המצות כולן תניא אידך וראיתם וזכרתם ועשיתם ראייה מביאה לידי זכירה זכירה מביאה לידי עשייה ר' שמעון בן יוחאי אומר כל הזהיר במצות ציצית כאילו מקבל פני שכינה כתיב הכא וראיתם אותו וכתיב התם (דברים ו':י"ג) את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד:

זוכה ומקבל פני שכינה. כתב הריטב"ח ז"ל במנין חומרין וקסרים כי היא לונמת חור לבושו של הקב"ה והמסכיל יכין עכ"ל. עוד הביא ז"ל הא למדרין בגמרא רבינא הוה חזיל בשבתא בשוקא הוה חזיל בתריה רב חגי חזייה לחיפסיק קרנא לנליימיה ז"ל מאי לעתך לחסלייה הכא נהול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה ז"ל והא תרנימה רב בר שבא בלשון לגא תסור ז"ל הכא נמי בכרמלית דרבנן הוא ולמדנו מכאן כי מי שנפסקו חוטי ציציותיו בענין שנפסלו בכך אם הוא ברשות הרבים נמורים שים ברחבה שם עשרה אמה ומפולשת מצד אל צד ושרגילין לעבור בה לפעמים שפיס רבוא פוסקו ואפי' בשוק ליהוי ליה טלית שאינה מציעתא כהלכה שהיצאה בה בשבת חייב חטאת אבל כל דשויות הרבים שים לנו עתה בתוך העיירות כרמלית הן ויש חומשים לעלות בזמן הזה בשבת בטלית זה שאין בו עיטוף נמור

גרסינן בפרק במה מדליקין (דף לב:) א"ר שמעון בן לקיש כל הזהיר במצות ציצית זוכה ומשמשין אותו שני אלפים ושמונה מאות עבדים שנאמר (זכריה ח) כה אמר ה' צבאות בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגוים בכנף איש יהודי וגו':

וגרסינן בסוף שואל אדם מחבירו (שבת דף קנג.) (קהלת ט':ח') בכל עת יהיו בגדיך לבנים זו מצות ציצית ושמן על ראשך אל יחסר זו מצות תפילין:

(מנחות מג:) ת"ר חביבים ישראל שסיבבן הקב"ה במצות תפילין בראשיהן ובזרועותיהן ציצית בבגדיהם מזוזה בפתחיהם ועליהם אמר דוד (תהילים קי"ט:קס"ד) שבע ביום הללתיך וגו' ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה נפשו ערום אמר אוי לי שאני ערום מן המצות כיון שנסתכל במילה נתקררה דעתו אחר שיצא אמר עליה שירה שנאמר (תהילים י"ב:א') והוא תחת הנלימא העלין שנרחית כמסוי וכמלבוש כפול ונס כי לין לחום לזה למלבוש נמור הוא חסוב טוב הוא לעשות בחמעיתו לחזיות כעין סרבל וכן שמעתי שהיו נוהגים בחסכנו ונרפת וכך רלויתי רביס שהיו חוסשין בלבד זה בשם הרב החסיד ז"ל עכ"ל:

לחסר יחזיקו. כי העכו"ס הס ע' מלבד ישראל ועשרה מכל לומה הס ז' מלות בכנף ל' להיו בל' כנפות תרי לגלפי ותמני מלה וזה מפני שיכירו בזמן שהוא כמה נלולה מעיה זו וכי היא שהניעה עליהו בנולה ומביאה לותנו לחיי העולם הבא: לבניס וכו'. שמלבן את החלס להיות תמיד בטהרת הגוף והנפש שלא לתור לחרי לבו ולחרי עיניו: ושמן על ראשך וכו'. שים בה שמו של הקב"ה כלכתיב וראו כל עמי הנו' ולומר טוב שם משמן טוב: **שבע ביום הללתיך.** והוא ל' נינית ותפלה של יל ותפלה של רחש ומזמה: סליקו להו הלכות נינית

למנצח על השמינית מזמור לדוד על המילה שניתנה בשמיני ר"א אומר כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו מוחזק אני בו שלא יחטא שנאמר (קהלת ד':י"ב) והחוט המשולש לא במהרה ינתק ואומר (תהלים לד) חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם:

סליקו להו הלכות ציצית וסליקו להו הלכות קטנות

מסכת חולין

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם ר"ן

ימי הלימוד שכה–שמז

יום שכה

פרק א

א [דף ב.] **הכל שוחטין ושחיטתן כשירה. חוץ מחרש שוטה וקטן שמא יקלקלו בשחיטתן וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשירה.** הא דלא תנא אחד אנשים ואחד נשים כדקתני בתמורה התם איצטריך למיתני נשים כדקתני התם משום דכל הפרשה בלשון זכר נאמרה. אבל הכא אין חדוש באשה יותר מבאיש. והא דתנא בפ' כל הפסולים (זבחים דף לא:) שהשחיטה כשירה בנשים משום דשאר עבודות פסולות בנשים האפילו כהנות איצטריך למימר בשחיטה דכשירה. ובהלכות ארץ ישראל כתב דנשים לא ישחטו מפני שדעתן קלות. ואין הש"ס שלנו סובר כן מדאמר בפ' כל הפסולין ששחטו דיעבד אין לכתחלה לא ורמינהו ושחט מלמד שהשחיטה כשירה בזר. ומשני הוא הדין דאפי' לכתחלה ומשום דבעי למיתני טמא דלכתחלה לא שמא יגע בבשר תנא ששחטו. ואם איתא דנשים לא ישחטו לכתחלה הוה ליה למימר מנשים דמתני ברישא. ועוד דאפילו בחולין לא ישחטו לכתחלה. ואותו חכם שכתב הלכות א"י כתב חומרות מדעתו וכמו כן כתב

ב שכה ולא בירך שחיטתו פסולה וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ"ד מהל' שחיטה ה"ד דנשים ועבדים אם היו מומחין שוחטין: שמא יקלקלו בשחיטתן. בגמרא דף יב: דייק שמא קלקלו לא קתני אלא שמא יקלקלו זאת אומרת אין מוסרין להן חולין לכתחלה. פירש רש"י אפילו אחרים רואים אותם וקשה דמוכולן ששחטו שמעינן דוקא בדיעבד. ופירש ר"ת דאין מוסרין להן חולין אפילו להשליכו לכלבים דילמא אתי למיכל משחיטתם שיטעו לומר כשירה היא מתוך שמוסרין להן לשחוט כדפטרינן לקמן (חולין דף פו.) שחיטתן מכסוי דילמא אתי למימר שחיטה מעליא הוא:

ג וחרש שדברו חכמים בכל מקום את שאין שומע ואינו מדבר. כתב הרמב"ם ז"ל פ"ד מהלכות שחיטה ה"ט מומחה שנשתתק והוא מבין ושומע שוחט לכתחלה וכן מי שאין שומע הרי זה שוחט. בנשתתק כתב שוחט לכתחלה אבל באין שומע כתב הרי זה שוחט ולא כתב לכתחלה לפי שאין שומע הברכה אין לו לשחוט לכתחלה כדתנא בריש תמורה חרש המדבר ואין שומע לא יתרום ואם תרם תרומתו תרומה. והכי אמר בברכות פרק היה קורא (ברכות דף טו:) אהא דתנן הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא ר' יוסי אומר לא יצא. אמר רב יוסף מחלוקת בק"ש אבל בשאר מצות ד"ה יצא ותניא לא יברך אדם ברכת המזון בלבו ואם בירך יצא ודוקא בדיעבד אבל לכתחלה לא:

ד שוטה מפרש בחגיגה דף ג: היוצא יחידי בלילה והלן בבית הקברות והמקרע כסותו. ותניא איזהו שוטה זה המאבד כל מה שנותנין לו. וקאמר רבי יוחנן אפילו באחד מהן. והוא דקעביד דרך שטות. וכן הלכה. וקטן דמתניתין שאין שוחט לכתחלה אפילו כשגדול עומד על גביו היינו בקטן שלא הגיע לחינוך. וחינוך דשחיטה היינו שיודע לאמן את ידיו. אבל קטן מומחה ויודע לאמן את ידיו שוחט לכתחלה כשגדול עומד על גביו כדאיתא בסוכה דף מב. קטן היודע לשמור תפילין אביו לוקח לו תפילין. היודע לשחוט מותר לאכול משחיטתו. אמר רב הונא והוא שגדול עומד על גביו ולשון מותר משמע אף לכתחלה:

ה כתב הרמב"ם ז"ל שם ה"ה דשכור שנתבלבלה דעתו שחיטתו פסולה. ומסתבר דמיירי כשהגיע לשכרותו של לוט וכ"כ בעל העיטור:

מתני' בשחיטת עובדי כוכבים נבלה ומטמאה במשא. רי"ף א. א: ואפילו ראו אחרים ששחטו יפה ופירש ר"י הטעם משום דכתיב וזבחת ואכלת אותו שהוא בר זביחה אכול מזבחו. והרמב"ם ז"ל פירש משום דכתיב וקרא לך ואכלת מזבחו מאחר שהזהיר שמא יאכל מזבחו אתה למד שזבחו אסור ואינם דברים של טעם שהתורה הזהירה כשיקרא לך שלא תאכל מזבחו ממה שזבח בתוך ביתו. רבינא אמר [דף ג:] הכל שוחטין הכל מומחין שוחטין אע"פ שאין מוחזקין. **והוא שיודעין בו שיודע הלכות שחיטה** אבל אם אין יודעין בו אם יודע הלכות שחיטה **לא ישחוט. ואם שחט בודקין אותו אם יודע הלכות שחיטה מותר לאכול משחיטתו ואם לאו אסור לאכול משחיטתו.** ואסור למסור לו לכתחלה על סמך שיבדקנו אחר שחיטה. משום דלית ליה רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן ואי ליתיה קמן שלא עכל לבדקו שחיטתו אסורה. או אי אישתלי ולא בדקיה ואכליה איסורא קא אכיל. הלכך לכתחלה אין מוסרין לו לשחוט על סמך שיבדקנו. כדאשכחן בישראל מומר לעבודת כוכבים אליבא דרב אשי ובעובד כוכבים

לאביי ורבא שאסור למסור להם לכתחלה לשחוט על סמך שיבדוק הסכין אחריו ושיחתוך כזית בשר ויתן לעובד כוכבים. משום שאסור לאכול משחיטתו עד שיבדוק הסכין בישראל מומר לעבודת כוכבים ועד שיאכל העובד כוכבים כזית בשר הלכך חיישינן דילמא מישתלי ולא עביד וקאכיל איסורא. וכן בשאין מומחה נמי. ואיכא דאמרי רבינא אמר הכל מוחזקין שוחטין ואע"פ שאין מומחין בד"א ששחט לפנינו שנים ושלשה פעמים שלא נתעלף. אבל אם לא שחט לפנינו שנים ושלשה פעמים לא ישחוט שמא יתעלף ואם שחט ואמר ברי לי שלא נתעלפתי שחיטתו כשירה. כולהו כרבינא לא אמרי להך לישנא דאמר מומחין אין שאין מומחין לא רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן. פי' רש"י ושוחט אף לכתחלה. דאין לפרש דבדיעבד הוא דהויא שחיטה כשירה ואפי' אין אחרים רואין אותו ולא מצו לאוקומי מתניתין בהכי משום דקשיא להו וכולן דמאי נפקא מינה בלאו הכי נמי לאביי ורבא ורב אשי לא מתוקם להו וכולן אלא אחרש שוטה וקטן והגאונים מפרשין משום דאית להו רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן ומוסרין להן לכתחלה לשחוט אע"פ שאין ידוע אם מומחה הוא אם לאו על סמך שיבדקנו אחר שחיטה. משום דאי ליתיה קמן סמכינן ארוב מצויין אצל שחיטה מומחין ושרינן ליה. וכן אי אישתלי ואכליה בלא בדיקה לאו איסורא עבד וסמכינן ארובא. הילכך לא חיישינן דילמא אישתלי. ומיהו אי איתיה קמן לא סמכינן ארובא ואסור לאכול עד שיבדקנו. וכיוצא בזה יש דברים דסמכינן ארובא בדיעבד אבל לכתחלה לא. כגון בדיקת סכין אחר שחיטה והריאה שנטלוה ואבים וקשה לי להאי פירושא אמאי לא מוקי מתניתין כרבינא במומחין והכי קתני הכל שוחטין לכתחלה אע"פ שאין מומחין על סמך שיבדקנו אחר שחיטה. ואם שחט וליתיה קמן שחיטה כשירה. וי"ל דלא שייך למיתני הכל שוחטין לכתחלה כיון דמחוסר תיקון הוא אחר השחיטה שאסיר לאכול בלא בדיקה ולא מיקרי כי האי גוונא לכתחלה. וכן כתב רב אלפס ז"ל.

ו והיכא דראה אחד ששחט ואזיל ליה לעלמא ולא ידע אי גמיר אי לא גמיר אותה שחיטה מותרת דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין דתניא לקמן (חולין דף יב.) הרי שמצא תרנגולת בשוק או שאמר לשלוחו צא ושחוט **והלך ומצאו שחוט חזקתו שחוט אלמא אמרינן רוב מצויין אצל שחיטה מומחין.** ואיכא מאן דסבירא ליה כלישנא קמא דרבינא. דבתרא הוא. דלא אמר רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן. ואנן לא סבירא לן הכי דמסקינן בגמרא מבתר רבינא דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן. ואי קשיא לך הא דאמר רב הונא לקמן (חולין דף ט.) **בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה דשמעת מינה דספק שחיטה לחומרא וקיימא לן דהלכתא היא. התם כגון דאיתיליד ריעותא בסכין. אבל הכא כיון דקיימא לן** רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן כמאן דאתידע לך במה נשחטה דמי. הלכך איתא להאי ואיתא להאי ולא קשיין אהדדי ומה שכתב רב אלפס והיכא דראה אחד ששחט לאו דוקא ראה דהא מייתי ראיה ממצא תרנגולת שחוטה בשוק אלא משום דבעי לסיומי ואזיל ליה לעלמא ולאשמועינן דאי לא אזיל לעלמא לא סמכינן ארוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן ובעי למיבדקוה. וראה אחד ששחט דקאמר פירוש שראהו מרחוק ולא היה יכול לידע אם שחט יפה דאי הוי דאחרים רואין אותן אפילו לרבינא נמי אי ליתיה קמן דליבדקיה שחיטתו כשירה. ומדברי רב אלפס ז"ל אין להוכיח אי בעינן מוחזקין. שהרי הוצרך להביא ראיה דלית הלכתא כרבינא אף על גב דבתראה הוא בהך לישנא דמומחין. אבל אין ראיה שאין הלכה כמותו בלישנא דמוחזקין. ויש שדקדקו דלא בעינן מוחזקין מהא דקאמר להך לישנא דמוחזקין לעלופי לא חיישינן. ואין נראה לי ראיה דאף על גב דכולהו לא סברי כרבינא בלישנא דמומחין הוצרך רב אלפס להביא ראיה דלית הלכה כרבינא משום דבתרא הוא. ומתוך דברי רב אלפס משמע דדין אחד למומחה ומוחזקין היכא דאיתיה קמן צריך לבודקו וגם לשאול אם נתעלף. והיכא דליתא קמן שחיטתו כשירה מההיא דמצא תרנגולת שחוטה בשוק:

ז אמר רבא ישראל עבריין לאכול נבלות לתיאבון בודקין סכין ונותנין לו ומותר לאכול משחיטתו. ולא חיישינן שמא ישהה שמא ידרוס. דלא שביק היתרא ואכיל איסורא. ואפילו לא אכל ממנו דאלפני עור חיישינן אבל בלא בדיקת סכין לא מהני אפילו אם ישראל יוצא ונכנס כי היכי דמהני בעובד כוכבים דלא אשכחן בעובד כוכבים שיהא צריך בדיקת סכין בישראל יוצא ונכנס. משום דעובד כוכבים מירתת לפי שיודע שאין ישראל

סומך עליו וירא שמא יבדוק הסכין אחריו הלכך נזהר מלשחוט בסכין פגום. אבל ישראל עבריין לא מירתת כי הוא סבור שלא יבדקו אחריו לפי שמחזיקין אותו כישראל. הלכך קאמרגמרא לעיל אי דליתיה לסכין כי אחרים רואין אותו מאי הוי דלמא בסכין פגומה שחט ודוקא בודק סכין ונותן לו אבל אין ליתן לו לשחוט ולבדוק הסכין אחר השחיטה כדאמר רב אשי לעיל אבל אם לא בדק ונתן לו לא ישחוט ואם שחט בודק סכינו אחריו. דמשמע אין ליתן לו לכתחלה לשחוט על סמך שיבדוק הסכין. דחיישינן שמא לא יבדוק אחריו וקאכיל איסורא. דאם היה סכינו פגום לא טרח לתקנון והלכתא בהך כרבא דמייתי לה גמרא סייעתא מהך ברייתא הכל שוחטין אפילו עובד כוכבים ואפילו ערל ואפילו ישראל מומר ומוקי לה במומר לאותו דבר. ואע"ג דדחי ליה גמרא ומוקי לה במומר לעבודת כוכבים וכדרב ענן. הא איתותב רב ענן. וא"כ לא מיתוקמא ברייתא אלא במומר לאותו דבר אבל עבריין לעבירה אחרת עסקינן לקמן (חולין דף ה.) עבריין לדבר אחד לא הוי עבריין לכל התורה כולה חוץ מעבריין לנסך יין ולחלל שבתות בפרהסיא ולא בעי בדיקת סכין. דדוקא עבריין לאותו דבר דדש ביה הוא דקאמר רבא דבעי בדיקת סכין. והרמים ז"ל כתב פ"ד מהלכות שחיטה דישראל עבריין לאחת מן העבירות צריך לבדוק לו סכין. ואפשר דסבר כיון דחזינן שלתאותו עובר אחת מן העבירות שבתורה חיישינן דפקר שלא לטרוח לקיים שום מצוה כהלכתה. ונקט רבא עבריין לאכול נבילות לאשמועינן דשרי לאכול משחיטתו ע"י בדיקת סכין ולא אמרינן כיון דדש ביה כהיתירא דמי ליה ועבריין להכעיס פר"י כיון דאינו חושש לזבוח הוי כעובד כוכבים דאינו בר זביחה ואסור לאכול משחיטתו אפילו בדק לו סכין ואפילו ישראל עומד על גביו. וכן מסתבר. ואף על גב דתניא בהך ברייתא דשחיטת כותי מותרת וכן בברייתא דלעיל דמתיר בישראל עומד על גביו בחותך כזית בשר ונותן לו. מסקינן לקמן (חולין דף ו.) דבדורות אחרונים עשאום כעובדי כוכבים גמורים:

ח אמר רבי זירא [דף ח.] ליבן סכין ושחט בה שחיטתה כשירה שחדודה קודם לליבונה. והא איכא צדדין בית השחיטה מירווח רווח. רב אלפס לא הביא הך דר' זירא. וגם הרמב"ם ז"ל כתב ליבן סכין ושחט בה שחיטתו פסולה. וטעמייהו משום דאמרינן לקמן בפרקין (חולין דף יז:) רב יימר אמר אבישרא ואטופרא צריכה ואתלתא רוחתא לא צריכה מי לא אמר רבי זירא ליבן סכין ושחט בה שחיטתו כשירה שחדודה קודם לליבונה וקשה לן והא איכא צדדין ואמרינן בית השחיטה מירוח רווח. וקיימא לן כרב אשי דמצריך אבשרא ואטופרא ואתלתא רוחתא א"כ לית לן בית השחיטה מרווח רווח ואיכא צדדין וטריפה. וה"ר יונה ז"ל דקדק מדקאמר מי לא אמר ר' זירא ולא קאמר דאמר רבי זירא אלמא הלכה פסוקה היתה בימיהם ומקשה ממנה כמו ממשנה וברייתא. וי"ל דאפשר דהלכה כר' זירא דמירווח רווח להנצל מכוויית הלבון שאין מתפשט לצדדין. אבל מורשא של סכין יוצאה ומתפשטת ונרווחת בצידי השחיטה וקורעתו. ומה שלא השיבו כן משום שנראה להם דבר פשוט וקל לחלק ולא חשו להשיבו ועוד יש לחלק דשאני התם שיודע שהסכין מלובן ומכוין שלא יטנו לצדדין אבל פגימה שבצדדין אם לא יבדוק תחלה פעמים שיש שם פגימה ואין יודע ולא יזהר מלהטות. וכן כתב הראב"ד ז"ל דעד כאן לא שרי רבי זירא אלא בדיעבד אבל לכתחילה לא לפיכך צריך בדיקה אתלתא רוחתא שאין סומכין על זהירתו אפילו הוא אומר אני אשחוט ולא אטה. כדרך שאמרו לעיל (חולין דף ב:) ובמוקדשין לא ישחוט שמא יגע בבשר וכל שכן כאן שאין יודע שיש שם פגימה שאין נזהר מלהטות. ואפילו בדיעבד אם לא בדק אתלתא רוחתא פוסלין אותה שמא הטה. והא איכא צדדין. מכאן משמע שאם בשעת שחיטה איתרמי נקב בושט כנגד מה ששחט טריפה כי הכא דבעי למיסר משום צדדין:

ט אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה סכין של עבודת כוכבים מותר לשחוט בה מקלקל הוא. ואסור לחתוך בה בשר מתקן הוא. אמר רבא פעמים שהשוחט אסור במסוכנת ומחתך מותר באטמא דקיימי לקורבנא. יראה הא דקאמר אסור לחתוך בה בשר היינו לכתחלה ולא שיאסר הבשר משום לא ידבק בידך מאומה מן החרם שהוא נהנה מעבודת כוכבים ולא דמי לנטל הימנה עצים והסיק בו תנור חדש שאסור התנור או אפה בו את הפת בתנור ישן שהפת אסורה. ונטל הימנה כרכר וארג בו הבגד דאסור דהבגד כולו נעשה באיסור. אבל הכא בשביל חתיכת הבשר בסכין של עבודת כוכבים

לא נעשה כל הבשר באיסור. תדע לך מדפריך ותיפוק ליה משום שמנונית דאיסורא ואי ס"ד דנאסר כל הבשר אם כן מאי פריך ותיפוק ליה משום שמנונית הא אתא לאשמועינן דנאסר כל הבשר ואי משום שמנונית לא נאסר אלא מקום החתך. וגם אי פריך ותיפוק ליה אהיתירא דמותר לשחוט בה או מותר לחתוך בה קשה מאי פריך הא איצטריך לאשמועינן דהבשר מותר וכח דהיתירא עדיף טפי לאשמועינן דאע"ג דאסור לכתחלה משום שמנונית אם חתך או שחט בדיעבד שלא נאסר הבשר ממה שישמיענו שלכתחלה אסור שזה דבר פשוט. ומיהו צריך עיון במסוכנת אם ראוי לדמותה להסיק תנור חדש ולאפיית הפת ולאריגת הבגד. דשמא היתה מתה אם לא שחטה ויש כאן הנאה מרובה. או דילמא דוקא בתנור ופת ובגד שתקונן ועשייתן נעשה ונגמר באיסורי הנאה אסרו חכמים אבל למסוכנת שכבר גדלה הבהמה ואינה חסירה כי אם להכשירה לאכילה ע"י שחיטה אע"ג שנהנה הרבה בשחיטה על ידי איסורי הנאה לא אסרו חכמים הנאתה בדיעבד וכן מיסתבר. וראיה מדתנן במסכת ע"ז דף סב. השוכר את הפועל לעשות ביין נסך שכרו אסור ומפרש בגמרא משום קנס שקנסו חכמים ביין נסך. אלמא שאין הנאה של איסורי עבודת כוכבים נאסר בדיעבד אלא שקנסו בפועל כדי שלא ישכיר עצמו לעבודת כוכבים. ועוד ראיה מפרק כל הצלמים (עבודה זרה דף מח:) דתנן זורעין תחתיה ירקות בימות הגשמים אבל לא בימות החמה. והחזרין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים ולא קתני ואם זרע אסור כדקתני רישא ולא יעבור תחתיה ואם עבר טמא. אלמא אע"ג דאסור לכתחלה לזרוע תחתיה לא אסרו ההנאה בדיעבד. ותיפוק ליה משום שמנונית דאיסורא ומסיק שליבנה באור. דין הכשר סכין לחתוך בה רותח ולחתוך בה צונן ודין סכין שיש בה גומות ודין הכשר סכין הניקח מן העובד כוכבים כתבתי בשילהי מסכת ע"ז. [דף ח:] **איתמר השוחט בסכין של עובד כוכבים ומיירי בידוע שהוא בן יומא.** אבל אם אין ידוע לא בעי לא קליפה ולא הדחה דסתם כלים של עובד כוכבים אינם בני יומן כדפרישית במסכת ע"ז פרק אין מעמידין. **רב אמר קולף רבה בר בר חנה אמר מדיח.** לימא בהא קמיפלגי דמר סבר בית השחיטה רותח הוא. ומר סבר בית השחיטה צונן הוא. לא דכולי עלמא רותח הוא. מ"ד קולף שפיר. ומאן דאמר מדיח איידי דטרידי סימנים לאפוקי דמא לא בלעי. פסק רש"י לחומרא כרב וכן מסתבר. דרב היה גדול מרבה כדמוכח בריש סנהדרין דף ה. ודוקא בשוחט בדיעבד אבל לכתחילה לא ישחוט בסכין של עובד כוכבים על סמך שיקלוף או ידיח דזימנין דמישתלי ולא קליף וכן פסק רבינו חננאל הלכה כרב. איכא דאמרי דכולי עלמא בית השחיטה צונן. מאן דאמר מדיח שפיר. ומאן דאמר קולף אגב דוחקא דסכינא בלע. מכאן היה מצריך ה"ר יצחק בן מהר"ר מאיר ז"ל לאחר שנקרו וחתכו החלב לחזור ולקלוף בכל המקומות שחתך בסכין דאע"ג דצונן הוא אגב דוחקא דסכינא בלע. ואין ראיה מכאן דאע"ג דאמר בית השחיטה צונן הוא מ"מ הוא חם קצת. וכי האי גוונא דוקא הוא דאמרינן אגב דוחקא דסכינא בלע. אבל בצונן גמור לא. תדע מדדייק בסמוך דהתירא נמי קבלע מאבר מן החי ומשני אימת קבלע לכי חיימא וכו'. והשתא ללישנא דדוחקא דסכינא תיקשי ליה דלא מצי לשנויי הכי אלא ודאי אגב דוחקא דסכינא לא בלע אלא בסוף שחיטה דחיימא. ועוד אמרינן פרק כל הבשר (חולין דף קיא:) צנון שחתכו בסכין של בשר אסור לאוכלו בכותח דאגב חורפא דצנון פליט סכין ובלע צנון. אבל משום דוחקא דסכינא לא:

ריי"ף ב: **י סכין ששחט בה טריפה פליגי בה רב אחא ורבינא. חד אמר מדיח בחמין. וחד אמר בצונן.** והלכתא אפילו בצונן. פירש רש"י ואע"ג דפסקינן הלכתא דבית השחיטה צונן. גבי סכין של היתר הוא דפסקינן הלכתא להיתירא דלא מתסר בבליעה זו דקשה הוא לבלוע אלא ע"י רתיחה. אבל גבי סכין דאיסורא של עובד כוכבים דלעיל לא פסקינן הכי. מפני שהסכין אסורה והבשר רך לבלוע. **ואי איכא בליתא דפרסא** למיכפריה וכו' והא דאמרינן בפרק בתרא דמסכת ע"ז דף עו: דאפילו לחתוך בה צונן צריך נעיצה עשר פעמים בקרקע דהיינו בסכין שחותכין בו איסור תמיד ונדבק בו השמנונית ואין יוצא בלא נעיצה. אבל הכא באקראי בעלמא הוא ואין רגילין לשחוט בו טריפות לא בעי נעיצה. והא דפליגי הכא בסכין טריפה היינו לשחוט בה אבל לחתוך בה רותח אפילו שחט בה כשירה אמרינן בפרק כל הבשר (חולין דף קיא:) סכין ששחט בה אסור לחתוך בה רותח אפילו הדיחה האפילו לחתוך בה צונן אמר לקמן דבעי הדחה ואמרי לה לא בעי הדחה אלא

ריי"ף ב.

בליתא דפרסא ואסכין קאי כדמפרש לקמן. אבל לשחוט בסכין ששחט בה כשירה לא מיתסר אע"פ שמלוכלך הרבה בדם לפי שבלאו הכי יש דם הרבה בבית השחיטה ולא בלע לה משום דטרידי סימנים לפלוט דם וגם מישרק שריק. אבל שמנונית דטריפה מיבלע בלעי. והאידנא נהיגי טבחי לקנח הסכין בשיער הבהמה בין שחיטה לשחיטה והשיער קשה והוי כמו בליתא דפרסא:

יא א"ר יהודה אמר רב הטבח צריך שיהא לו ג' סכינין. אחת ששוחט בה ואחת שמחתך בה בשר ואחת בשמחתך בה חלבים ונתקן ליה חדא ונחתוך בה בשר והדר נחתוך חלבים. ואע"פ שאחר כך יחתוך בה בשר כשישחט בהמה אחרת. ליכא למיחש שבינתיים יצטנן ויקנח הסכין. **גזירה שמא יחתוך חלבים ואח"כ בשר** וטרוד בעבידתיה ולא יקנח הסכין. השתא נמי מחלפא ליה. כיון דאצרכוה תרתי אית ליה היכירא ועושה בהן סימנין והאידנא דלא נהיגי טבחי למיעבר תרי סכינין צריך להדיח ולשפשף הבשר יפה ואפילו לצלי שלא ישאר לחלוחית החלב דבוק: **אמר רב יהודה אמר רב הטבח צריך שיהא לו שניצלים של מים. אחד שמדיח בו בשר ואחד שמדיח בו חלבים. ונתקן** חדא וידיח בו בשר ואח"כ ידיח **בו חלבים גזירה שמא ידיח בו חלבים ואח"כ ידיח בו בשר.** השתא נמי מחלפי ליה. כיון דאצרכוה תרי אית ליה היכירא: **אמר אמימר משמיה דרבא לא לסחוף איניש כפלי עילוי בשרא דדייב תרבא ובלע בשרא. אי הכי כי תריצי נמי דאיב תרבא עלויה כפלי ובלע בשרא.** קרמא מפסיק מתתאי. אי הכי מעילאי נמי מפסיק קרמא. **איכא למיחש הואיל וקליש ואיידי דמשמש ביה ידא דטבחא מיפתת.** והיינו דוקא אחר נתוח מיד קודם שיצטנן הבשר. אבל אחר שנצטנן הבשר אין החלב נימוח וזב. וקרא נמי כתיב וישימו החלבים על החזות:

יב [דף ט.] **אמר רב יהודה אמר רב תלמיד חכם צריך שילמוד שלשה דברים כתב שחיטה ומילה. רב חנניא בר שלמיא משמיה דרב אמר אף קשר של תפילין וברכת חתנים וציצית. ואידך הני** שכיחי. פירש רש"י שכיחי שכל יום עושה אותן ומנעוריו בקי בהן. ולא נהירא דיותר שכיחי כתב ושחיטה. ורבינו תם מפרש שכיחי כדאמר ב"מ דף כט: תפילין בי בר חבו מישכח שכיחיואין צריך לידעם כי ימצא לקנות תפילין וציצית הרבה ושיודעים ברכת חתנים. ומכאן הביא ראיה לסתור דברי רבינו אליהו שהיה מצריך לקשור תפילין בכל יום בשעה שמניחן. והביא ראיה מהא דאמרינן בפרק הקומץ רבה (מנחות דף לה:) תפילין מאימתי מברך עליהן משעת הנחה ועד שעת קשירה וא"כ היה צריך להיות בקי בהן. ועוד בריש המוצא תפילין (עירובין דף צז.) משמע דאסור לעשות קשר של תפילין בשבת משום דהוי קשר של קיימא דקאמר ישנות מכניסן זוג זוג אבל חדשות אסור ומפרש התם דחדשות קרי לשאינן מקושרות. ואם עשוי להתיר ולקשור בכל יום לא הוי קשר של קיימא. ורבינו שמשון ז"ל מעיקרא רצה להכריע כדברי ר"ת בתפילין של ראש וכדברי רבינו אליהו בתפילין של יד. דכתיב בשל יד וקשרתם וכתבתם ודרשינן מה כתיבה בימין אף קשירה בימין. וכיון דקשירה בימין הנחה בשמאל. ואם היה קושר תחלה ואח"כ מכניס בזרוע א"כ היכי דייק מינה דהנחה בשמאל. ועוד אמר בפרק אין. מעמידין דף לט. מעשה באשה אחת שנשאת לאבר וקושרת לו תפילין בזרועו משמע דתדיר היתה עושה כן. ואפילו לספרים שכתוב בהן קומעת ר"ל שהיתה קושרת לו תפילין כעין קמיע לפי שאין נוח לקשור ביד אחת היתה מסייעת לו. ולא קאמר שהיתה מסייעת לתפילין של ראש דהנהו ודאי אין צריך לקשור בכל יום דלא כתיב בהו וקשרתם וקשר שלהם הלכה למשה מסיני. וכי גמירי דליהוו קשורין גמירי. ולא שיהא צריך לקושרו בכל יום. ושוב חזר בו ואמר דתפילין של יד נמי לא בעי קשירה בכל יום. והביא ראיה מפרק בתרא דמקואות דקתני התם דכל קשר שהוא של קיימא אין צריך להתירו בשעת טבילה. וקאמר דתפילין של ראש בזמן שהוא חוצה ותפילין של יד בזמן שאינה עולה ויורדת אין צריכין שיבא בהן מים. פירוש חוצה כמו אוצה שהוא לשון מיהדק. כהיא דתוספתא פ"ז דמקואות והביאה רבינו בסוף ה' מקוואות השיראים והנזמים והקטלאות והטבעות אוצין חוצצין רפין אין חוצצין עולה ויורדת היינו דיד זימנין דמיהדק בהקשר שאין הרצועה עולה ויורדת דרך הקשר. אבל הקשר אין צריך להתיר. והא דקאמר עד שעת קשירה היינו הדוק שמחזקו בזרוע. כמו שליא קשורה בו נדה דף כו: וכן קשורה בו ככלב סוטה דף ג: ופ"ק דמסכת ע"ז דף ה. וכן אף קשירה בימין היינו הידוק ולפירוש רבינו אליהו ז"ל הוה ליה

למימר משעת קשירה ועד שעת הנחה:

יג א"ר יהודה אמר שמואל כל טבח שאינו יודע הלכות שחיטה לב אסור לאכול משחיטתו ואלו הן הלכות שחיטה שהייה דרסה חלדה הגרמה ועיקור שהייה דרסה חלדה יהגרמה כולהו מפרשי בפירקין דלקמן. ועיקור פירש רש"י שחט הושט ופסק הגרגרת ולאו דוקא פסק ביד בלא סכין דלא שייך למחשביה בהדי הלכות שחיטה. אלא כגון ששחט בסכין פגומה או במגל קציר דהפגימה קורעת והוי כמו פסוקה. כדתנן בפירקין דף טו: חוץ ממגל קציר והמגירה והשינים מפני שהן חונקות. ובעל הלכות כתב עיקור היינו שנעקר הסימן ממקומו ואח"כ שחטו ותנינא דקאמר היינו דתנן לקמן (חולין דף פה.) הנוחר והמעקר פטור מלכסות. וא"ת פשיטא דלא מהניא שחיטה כיון דנשמט ונעשה טריפה וי"ל דשמוטה לאו טריפה היא אלא שכך הלכה למשה מסיני דאין שחיטה מועלת כשנשמט סימן אחד ממקום חבורו. ואפילו עוף אם נשמט האחד אין השחיטה מועלת לשני. מאי קמ"ל כולהו תננהו. ממילא ידענא כיון דאינו בקי בהן אין יודע ליזהר מהן. לא צריכא כגון **ששחט לפנינו שנים ושלשה פעמים ושחט שפיר מהו דתימא הא איתחזק קמ"ל** כיון דאינו בקי בהו זימנין דשהי ודריס ולא ידע. פירוש ואינו מרגיש דכיון דאינו בקי כהלכותיהן איני יודע אם נזדמן לידו ואפילו אם ישאלו לו עשית כך וכך או עשית כך וכך לד ומתוך דבריו ירגישו ששחט יפה אין לסמוך עליו דכל מילתא דלא רמיא עליה דאניש לאו אדעתיה:

יום שכו

יד ואמר רב יהודה אמר שמואל הטבח צריך שיבדוק בסימנין לאחר שחיטה אם נשחטו רובן אבל אין צריך לבדוק אם נעקרו הסימנין ממקומן או נקבו. דסמכינן בהא ארובא כמו שאר שמנה עשרה טריפות. ואם בשעת שחיטה ראה הסימנים שחוטין לפניו שוב אין צריך לבדוק. **לא בדק מאי. א"ר אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר בר** ינאי טריפה. במתניתא תנא נבלה **ומטמא במשא. דאמר רב כהנא בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה. נשחטה הרי היא בחזקת היתר עד שיודע לך במה נטרפה.** פירוש שכל זמן שהיא בחייה הרי היא אסורה משום אבר מן החי ומשום שאין זבוחה. ואינה ניתרת אלא בשחיטה כשירה **ובסכין שאין בה פגימה. הילכך אם לא נתברר** לנו שנשחטה שחיטה כשירה הרי היא בחזקת איסור שאינה זבוחה וכמתה מאיליה ומטמא במשא כנבילה:

טו ואם נשחטה שחיטה כשירה כראוי הרי היא בחזקת היתר עד שיודע לך במה נטרפה. ואפילו אי איתילד בה ריעותא כגון שבא זאב ונטל בני מעים והחזירן כשהן נקובים אין חוששין שמא במקום נקב נקב. ואפילו יש בו נקבים הרבה. כיון שבא הזאב תלינן כולהו בזאב כי היכי דתלינן נקיבת הריאה בטבח היכא דמשמשא ידא דטבחא. **והני מילי באיסורה אבל בסכנתא כגון שראה ציפור מנקר בתאנה ועכבר מנקב באבטיח חיישינן** [דף ט:] **שמא במקום נקב נקב ואסור משום סכנת נפשות. איתמר השוחט בסכין בדוקה** [דף י:] **ונמצאת פגומה אמר רב הונא אפילו שיבר בה עצמות כל היום כולו פסולה. חיישינן שמא בעור נפגמה. ורב חסדא אמר כשירה אימר בעצם ונפגמה.** [דף י:] **והלכתא כוותיה דרב הונא בשלא שיבר בה עצמות** דאימא בעור נפגמה ולא תלינן במפרקת. כי אינו חותך בכח במפרקת אלא לפעמים אחר שחיטת הסימנים והווריד נוגע בסכין במפרקת. **והלכתא כוותיה דרב חסדא בששבר בה עצמות** וכן אם נפלה הסכין בחודה ע"ג קרקע קשה **הילכך צריכה בדיקה בין כל חדא וחדא.** ואי לא בדיק הסכין **בין כל חדא וחדא ונמצאת הסכין פגומה כל מאי דשחיט בה אסור. כדאמרינן הוה עובדא וטרף רב יוסף עד תליסר חיותא. ואפילו קמייתא. כדרב הונא דאמר חיישינן שמא בעור נפגמה וכי שחיט לסימנין בסכין פגומה שחיט להו.** והיכא דבדק הסכין תחלה ונאבד הסכין קודם שבדקו אחר שחיטה שחיטתו כשירה ולא חיישינן שמא בעור נפגמה. ולא שייך הכא למימר **בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה.** דכיון דלא חזינן ריעותא בסכין ודאי נודע לנו במה נשחטה ואפילו שחט כמה בהמות זו אחר זו כולן כשירות. דלא תלינן לא בעור ולא במפרקת כל כמה דלא חזינן ריעותא בסכין. תדע לך דקיימא לן **רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן** ולא אמרינן סמוך מיעוטא דאין מומחין לבהמה **בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה** כיון דמיעוטא דאינו מומחין לא שכיח ודאי נודע לנו שנשחט יפה ויצתה מכלל איסור הכי נמי כיון ששחט בסכין בדוק לא שכיח שנפגם בעור או

ריי"ף ג.

ריי"ף ג:

במפרקת ובודאי נשחט יפה ויצאה מכלל איסור. ויש מן הגדולים שהחמירו ואומרי' שאם נגע במפרקת הראשונה ולא בדק הסכין ונאבד אחר שחיטת השניה דחיישינן שמא בעצם המפרקת איפגום. ולא מיסתבר דבנגיעה כל שהוא שנוגע במפרקת לא שכיח דפגים ולא מחזקינן ריעותא ואע"ג דרש"י כתב השוחט אפילו בהמה אחת צריך לבדוק אחר השחיטה. היינו לכתחלה אי איתיה קמן דליבדקיה. אבל אם נאבד לא תלינן ריעותא. ובעל המאור ז"ל כתב אע"ג דמצריך רב הונא בדיקותא בין כל חדא וחדא זהירות יתירתא היא מפני שחיטת רוב בהמות שלא יפול בהן ספק דלמא אגב דנגע סכינא בכל עצם ועצם דמפרקת איפגמא. אבל לאחר שחיטת בהמה אחת אין לנו ראיה להצריך לבדוק הסכין. ואפילו בשחיטת הרבה בהמות אם לא נזהר ולא בדק בין כל אחת ואחת ולא אחר שחיטה אין פוסלין שחיטתו בכך מאחר שבדק בתחלת השחיטה. וכן כתב בעל העיטור ז"ל. ואם שחט בסכין שאינה בדוקה ונאבד שחיטתו פסולה ויראה טבח שיש לו סכין מיוחדת לשחיטה ומקום מיוחד שמצניעו שם תמיד בחזקת בדוקה תמיד עומדת ואם שחט בו בלא בדיקה ונאבד שחיטתו כשירה:

טז [דף יא.] **מנא** הוא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא רבה בר שילא אמר אתיא מפרה אדומה דאמר רחמנא ושחט ושרף מה שחיטה כשהיא שלימה אף שריפתה כשהיא שלימה וניחוש [דף יא:] דילמא טריפה הוה אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא. ותימה כיון דפרה בת שתי שנים דילמא משום דאוקמה אחזקתה למאן דאמר טריפה אינה חיה. דכיון שעבר שנתה איגלאי מילתא שהיתה כשירה שעה אחת אחר שנולדה וכל טריפות שאירע בה אח"כ אוקמה אחזקתה והשתא היא דנטרפה. וי"ל דכל חזקה שלא נודע לנו בשעתה אלא שנתבררה לנו לאחר זמן לא אזלינן בתרה. ויש ללמוד מזה הלכה למעשה דאם עשו גבינות מבהמות ונשחטה אחת מהן ונמצאת טריפה כל הגבינות אסירות. ולא אמרינן אוקמה אחזקתה והשתא היא דנטרפה. משום דחזקת כשרות לא נתבררה מעולם בשעתה. ומיהו אם היא טריפה מחמת סירכא שאם היינו בקיאין לברר איפשר שהיה לנו היתר ע"י בדיקה לא מיתסרי משום דהוי ספק ספיקא. ספק טריפה ספק אינה טריפה. ואת"ל טריפה אימור אח"כ נטרפה. ועי"ל למאי דמסקינן דאזלינן בתר רובא כל הבהמות בחזקת כשירות ואפילו בתוך שנתן משום דרוב בהמות כשירות הן ורובא עדיף מחזקה. אמר רב אשי אמריתה לשמעתא קמיה דרב כהנא וא"ל ודילמא היכא דאפשר אפשר והיכא דלא אפשר לא אפשר. דאי לא תימא הכי לר"מ דחייש למיעוטא הכי נמי דלא אכיל בשרא [דף יב.] אלא היכא דאפשר אפשר היכא דלא אפשר לא אפשר וכו'. הלכך מכל הני לא שמעינן דאזלינן בתר רובא היכא דאפשר לברר הדבר. אלא ודאי הלכה למשה מסיני הוא דסמכינן ארובא אפילו היכא דאפשר. אי נמי מאחרי רבים להטות קיימא לן בין רובא דאיתיה קמן בין רובא דליתיה קמן דמאי שנא האי מהאי. ואהא מילתא סמכינן ולא בדקינן כל י"ח טריפות ונקיבת הריאה משום דשכיחא בדקינן לה והיכא דאיתרמי דאיתפקא ריאה בלא בדיקה סמכינן אהאי ואהא דאמר רב הונא נשחטה הרי היא בחזקת היתר ואין מפרסמין הדבר ויותר מזו דאפילו נקבה הריאה במקום דמשמשא ידא דטבחא תלינן בטבח אע"פ שנקובה בפנינו וכל שכן היכא שנאבדה דאחזוקי איסורא לא מחזיקינן ואפי' מדרבנן לא חיישינן למיעוט דר"מ. מדקאמר ור"מ דחייש למיעוטא היכי אכל בשרא אלמא לא קיימא לך כר' מאיר. דלא קאמר היכי אכלינן בשרא ואע"ג דפסקינן בבכורות פרק הלוקח בהמה (בכורות דף כג:) כרבן שמעון בן גמליאל דאמר חלב אינו פוטר בבכורה משום דמיעוט בהמות חולבות אע"פ שאינן יולדות. אומר ר"ת משום דאיכא חזקה עם המיעוט דאוקי האם בחזקת שלא ילדה. ומתוך זה היה אומר ר"ת אע"ג דלא חיישינן למיעוטא היכא דאיכא חזקה בהדה חיישינן למיעוטא להחמיר. והא דסמכינן ארוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן ולא אמר סמוך מיעוטא דאין מומחין לחזקה דבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת ואיתרע ליה רובא. משום דמיעוטא דאין מומחין לא שכיח. ואפי' לר"מ דחייש למיעוט למיעוטא דלא שכיח לא חייש כדאמר בריש פרק בנות כותים (נדה דף לב.) וכן בריש מסכת גיטין דף ב: דאמר סתם ספרי בדייני מיגמר גמירי. והכי נמי אמר יבמות דף קכא. במים שאין להם סוף דאם נשאת לא מפקינן לה ולא אמרינן סמוך מיעוטא דנמלטין לחזקת אשת איש משום דמיעוטא דנמלטין לא שכיח. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה ראה אחד ששחט אם ראהו מתחלה ועד סוף **מותר**

לאכול משחיטתו ואם לאו אסור לאכול משחיטתו ומוקי לה בידע דלא גמיר וכגון דשחט קמן חד סימן שפיר מהו דתימא מדהאי שפיר שחיט האיך נמי שפיר שחיט קא משמע לן הא אתרמויי אתרמי ואידך שמא שהה שמא דרס:

יז ת"ר הרי שאבדו לו גדייו ותרנגוליו והלך ומצאן שחוטין רבי יהודה אוסר. ר' חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר. ובתוספתא קתני הרי שאבדו או שנגנבו. ואע"ג דגנב. לא חשיד למיכל איסורא ומסיק דכולי עלמא רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן. ובבית דכולי עלמא לא פליגי דשרי. באשפה שבשוק דכ"ע לא פליגי דאסור. כי פליגי באשפה שבבית מר סבר אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה שבבית ומר סבר אין אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה שבבית. ובפרק אלו מציאות (בבא מציעא דף כד:) מוכח דפליגי נמי בשוק בלא אשפה. והלכה כרבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי. דאמר התם רבי חנינא מצא גדי שחוט בין טבריא לצפורי והתירו לו משום שחיטה כרבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי דתניא הרי שאבדו גדייו וכו' ומוקי לה ברוב ישראל או ברוב עובדי כוכבים ורוב טבחי ישראל וההוא דאבדו לו גדייו מיירי דרוב גנבי העיר ישראל נינהו: וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן וכו' מאן תנא דלא בעינן כוונה לשחיטה אמר רבא ר' נתן היא דתני **אושעיא זעירא דמן חבריא זרק סכין לנעצה בכותל והלכה ושחטה כדרכה רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלין. הוא תני לה והוא אמר לה הלכה כר' נתן. ודוקא שזרקה** או הפילה. אבל נפלה ושחטה כדרכה פסולה דזביחה מכח גברא בעינן:

[דף יג:] **מתני'** השוחט בלילה וכן הסומא ששחט שחיטתו כשירה:

רי"ף ד. **גמ'** השוחט דיעבד אין לכתחלה לא ורמינהי **לעולם שוחטין בין ביום ובין בלילה בין בראש הגג בין בראש הספינה ואמר רב פפא כשאבוקה כנגדו.** אמר רב אסי דיקא נמי דקתני התם דומיא והכא דומיא דסומא שמע מינה:

יח מתני' השוחט בשבת וביוה"כ אף על פי שמתחייב בנפשו שחיטתו כשירה:

גמ' אמר רב הונא דרש ר' [דף יד.] חייא בר רב משמיה דרב אסורה באכילה ליומא. וכרבי יהודה דמבשל [דף טו.] דתנן המבשל בשבת בשוגג יאכל. במזיד לא יאכל דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר בשוגג יאכל למוצאי שבת. במזיד לא יאכל עולמית ר' יוחנן הסנדלר אומר בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא לו במזיד לא יאכל עולמית לא לו ולא לאחרים ומי מצית מוקמת לה בשוגג ור' יהודה והא במפני שמתחייב בנפשו קתני. הכי קאמר אע"ג דבמזיד מתחייב בנפשו בשוגג שחיטתו כשירה. וגרסינן בפרק מרובה מאי טעמא דרבי יוחנן הסנדלר כדדריש רבי חייא אפתחא דבי נשיאה ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם מה קודש אסור באכילה אף מעשה שבת אסורים באכילה אי מה קודש אסורין בהנאה אף מעשה שבת אסורין בהנאה. ת"ל לכם שלכם תהא. יכול אפילו בשוגג ת"ל מחלליה מות יומת במזיד אמרתי לך ולא בשוגג. פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר מעשה שבת דאורייתא וחד אמר מעשה שבת דרבנן. מאן דאמר דאורייתא כדאמרן. ומאן דאמר דרבנן אמר קרא קודש היא לכם היא קודש ואין מעשיה קודש. וקיימא לן דכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל. ושמעינן מינה דליתיה לדרבי יוחנן הסנדלר. הילכך הילכתא כרבי יהודה דאמר המבשל בשבת בשוגג יאכל במוצאי שבת בין לו בין לאחרים. במזיד יאכל למוצאי שבת לאחרים אבל הוא לא יאכל עולמית כך כתב רב אלפס ז"ל בשבת פרק כירה. ור"י פסק דהלכה כר"מ. והביא ראיה מהא דאמר כי מורי רב לתלמידיו מורי להו כר"מ וכי דריש ליה בפירקא דרש כר' יהודה משום עמי הארץ. אלמא כר"מ סבירא ליה אלא שהיה מחמיר לעם הארץ דלא ליזלזלו באיסור שבת. ואמרינן נמי בפרק כירה (שבת דף לח.) בעו מיניה מר' חייא בר אבא שכח קדירה ע"ג כירה ובשלה בשבת מהו. שתיק. למחר נפק ודרש להו המבשל בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל. ולא שנא. מאי ולא שנא. רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו להיתירא. רב נחמן בר יצחק אמר לאיסורא. ועוד אמר התם אמר רב יהודה אמר בר שמואל א"ר אבא אמר רב כהנא אמר רב בתחלה היו אומרים המבשל בשבת בשוגג יאכל והוא הדין לשוכח. משרבו משהין במזיד ואמרו שכוחין אנחנו חזרו וקנסו אף על השוכח. והגאונים כתבו דהאידנא דרשינן בפירקא ואורויי מורינן כרבי יהודה. דנפישי עמי הארצות ומזלזלי באיסורי. ולפי מה שהוכיח ר"י דהלכה כר' מאיר דהמבשל בשבת בשוגג יאכל קשה לפרש"י שפירש בפרק אין צדין (ביצה דף

כד:) גבי
יט עובד כוכבים שהביא דורון לישראל אם יש במינו במחובר אסור לערב בכדי שיעשו ופרש"י שלא יהנה ממלאכת יום טוב והרי המבשל בשבת שנעשה המלאכה ע"י ישראל ואמר בשוגג יאכל ואמאי הא נהנה ממלאכת שבת. וכי תימא מבשל שאני שהיה ראוי לכוס והיה ראוי ליהנות ממנו בלא מלאכת שבת. הא אמרינן לקמן בשמעתא השוחט בשבת בשוגג יאכל היכא דהיה לו חולה והבריא דלא איתקצאי בין השמשות ולא אסרה מטעם שנהנה ממלאכת שבת. וגם איסור שבת ליכא בשוגג לר"מ ועוד אני אומר אפילו רבי יהודה דאסר מבשל בשוגג היינו משום דקניס שוגג אטו מזיד כדאיתא בפרק הניזקין (גיטין דף נג:) אבל משום דלא יהנה ממלאכת שבת שנעשה בו איסור בשוגג לא קאסר וכל שכן כשהעובד כוכבים עושה המלאכה מעצמו לצורך ישראל. על כן נראה דטעמא דעובד כוכבים שהביא דורון לישראל אם יש במינו במחיבר שאסור לערב בכדי שיעשו משום שלא יאמר לעובד כוכבים לתולשם ולהביאם הילכך צריך להמתין לערב בכדי שיעשו משום שלא יאמר לעובד כוכבים להביאם לאוכלן בלילה מיד. ומתוך טעמו של רש"י פסק דעובד כוכבים שהביא דורון ביום טוב ראשון שמותר ביום טוב שני ממה נפשך כמו ביצה שנולדה בזה שמותר בזה בשני ימים טובים של גליות כדפסק פרק קמא דיום טוב. ועוד הביא ראיה מפרק בכל מערבין (עירובין דף לט:) מההוא טביא דאיתצוד ביום טוב ראשון ואישתחיט ביום טוב שני. ולפי הטעם שפירשתי אסור אף ביום טוב שני כדי שלא יאמר לעובד כוכבים להביא ביום טוב ראשון כדי שיאכלם ביום טוב שני וצריך להמתין במוצאי יום טוב שני בכדי שיעשו. וטביא דעירובין איתציד ממילא ע"י מצודות שהיו פרוסות מערב יום טוב ולא עובד כוכבים שהביא דורון היה. ולא גזרינן שמא יצודנו ישראל כדאמרינן בשמעתין המבשל בשוגג יאכל ולא גזרינן שלא יבשל במזיד אלא דוקא שמא יאמר לעובד כוכבים לעשות. ודוקא כשהעובד כוכבים עושה בשביל ישראל אבל בעובד כוכבים העושה לעצמו לא גזרינן כדמוכח בפרק השואל דף קנא. אם רוב עובדי כוכבים בעיר למוצאי שבת רוחץ בה מיד. ואם הביאם העובד כוכבים ממקום רחוק ראוי הוא שימתין בכדי שיוכלו להביאם מאותו מקום ומסתבר דלא החמירו כולי האי אלא בכדי שיוכלו להביא מאותו המין ממקום קרוב שנמצא ולהאי טעמא נמי גבי מבשל בשבת אין צריך להמתין בכדי שיעשו דלא גזור להמתין בכדי שיעשו אלא בדבר הנעשה על ידי עובד כוכבים דחיישינן באיסור אמירה לעובד כוכבים שהוא קל שמא יאמר לעובד כוכבים ביו"ט או בשבת להביאו למהר אכילתו בלילה. וכן ההוא דפרק קמא דשבת דף יח: לא תמלא אשה קדירה עסיסיות ותורמוסין ערב שבת עם חשיכה ואם עשה כן למוצאה שבת אסורין בכדי שיעשו. אבל בדבר הנעשה בשבת ע"י ישראל לא שייך למיגזר ומותר למוצאי שבת מיד: ונסבין חבריא למימר ר' יהודה היא אבל לר"מ שרי באכילה אפילו בו ביום וא"ת והא אין יכול למולחה בשבת. וי"ל שיאכלנו באומצא בלא מלח ואע"ג דאיכא לאו בדם האיברים כדאיתא בכריתות בפרק דם שחיטה (כריתות דף כא:) היינו כשפירש מן הבשר אבל כל זמן שלא פירש אין בו משום איסור. כדמוכח לקמן בפרק כל הבשר (חולין דף קיא.) שהיו אוכלין כבד שלא פלט דמו דחלטו ליה בחלא ושרי הוא וחלא לפי שהחומץ צומת את הדם בתוך הבשר ושוב אינו יוצא אף ע"י בישול דאי חלא אסיר לפי שנפלט הדם מן הכבד לתוכו איהו נמי אסור כי היכי דפליט הדר בלע. ועוד אמרינן התם דף קיב. ככר שחתך עליו בשר פירוש שלא נצלה כל צרכו הככר אסור ובשר מותר. הככר אסור לפי שנפלט דם הבשר ונבלע בו אבל הבשר מותר אע"פ שבלוע הדם בו ולקמן (חולין דף טו:) בשמעתין אמרינן נמי **השוחט לחולה בשבת מותר לבריא באומצא.** ואמרינן נמי בשבת בפרק מפנין (שבת דף קכח.) דבשר תפל אסור לטלטלו אבל בר אווזא שרי דחזי לאומצא. ולכך היה אומר ר"ת דאין צריך למלוח בשר לצלי דאף אם לא פלט כל דמו שרי באכילה. ואין לאסיר משום שנכנס בו הדם מצד זה לצד זה וחשיב כדם האיברים שפירש. דלא מיבעיא אם נצלה יפה דאז נפלט הדם לחוץ. אלא אפי' לא נצלה יפה ולא נפלט כל הדם לחוץ שרי כי מה שיוצא לחוץ נורא מישאב שאב ליה ומישרק שריק. ומה שנשאר בתוכו הוי דם האיברים שלא פירש ולא חשיב כפירש מה שהדם הולך בתוכו מצד זה לצד זה כדחזינן בככר שחתך עליו בשר שהככר אסור מחמת דם הבשר אלמא לא נצלה כל צרכו אפ"ה בשר מותר הלכך לא בעי

מליחה לצלי וגם לא הדחה. מיהו צריך שפשוף לפי שאין לקצבים סכין מיוחד לחלבים. ובריש כיצד צולין גבי מולייתא שרי פירש רש"י אע"פ שלא מלחו אלא מעט לצלי. משמע מדבריו דצלי בעי מליחה קצת ולא כולי האי כמו לקדירה. ודבר תימה הוא דמה מהניא מליחה קצת דאין הכבד יוצא מידי דמו עד שימלחנו יפה יפה. והא דאמרינן בפ"ק דיום טוב דף יא. ושוין שמולחין עליו בשר לצלי לאו משום דאיתסר בלא מליחה אלא מנהג הוא למלוח מעט לצלי כי לא יאכל תפל מבלי מלח. ובפרק הקומץ רבה (מנחות דף כא.) גרסינן מולחו והופכו וחוזר ומולחו אמר רבא וכן לקדירה ולא גרסינן וכן לצלי:

כ [דף טו:] **אמר רב דימי מנהרדעא הלכתא השוחט לחולה בשבת מותר לבריא באומצא מאי טעמא כיון דלא אפשר בכזית בשר בלא שחיטה כי קא שחיט אדעתא דחולה קא שחיט המבשל לחולה בשבת אסור לבריא גזירה שמא ירבה בשבילו** רב אלפס ז"ל הביא מימרא זו דרב דימי ולא הביא הא דרב יצחק בר אדא אמר רב השוחט לחולה בשבת אסור לבריא המבשל לחולה בשבת מותר לבריא מ"ט האי ראוי לכוס והאי אינו ראוי לכוס. משום דלאו הילכתא היא דמיירי בחולה שחלה היום ואסר ליה משום מוקצה. ואנן קיימא לן כרבי שמעון דלית ליה מוקצה מחמת איסור אלא בנר שהדליקו בשבת דדחייה בידים. וגרוגרות וצמוקין וכיוצא בהן. ומוקצה מחמת חסרון כיס כמו שפסק רב אלפס ז"ל בפרק בתרא דשבת:

רי"ף ד: **כא מתני' השוחט במגל יד בצור ובקנה שחיטתו כשירה. הכל שוחטין ולעולם שוחטין ובכל שוחטין חוץ ממגל קציר והמגירה עד והשינים והצפורן מפני שהן חונקין. השוחט במגל קציר דרך הליכתה בית שמאי פוסלין וב"ה מכשירין. ואם הוחלקו שיניה הרי היא כסכין:**

גמ' השוחט במגל יד דיעבד אין לכתחלה לא. דילמא אתי למיעבד באידך גיסא. דמגל יד צדו אחד סכין וצדו אחד מגל הילכך סכין שיש לה פגימה בראשה אסור לשחוט בה אפילו אם יכוין שלא לשחוט כנגד הפגימה. והשוחט ביום טוב נהגו היתר לקשור מטלית על הפגימה לפי שאי אפשר להשחיזה בי"ט וכן סכין שיש לו שתי פיות לא ישחוט בו עד שיבדקנו משני צדדין:

כב צור וקנה לא ישחוט בו לכתחלה. בתלוש ולבסוף חברו. בל **מחובר מעיקרו אפילו דיעבד שחיטתו פסולה ובתלוש שוחטין לכתחלה דתניא בכל שוחטין בין בצור בין בזכוכית בין בקרומית של קנה.** אי ניהו. ספונא דאגמא. יראה דהא דמכשירין בצור וקנה תלוש ולבסוף חברו היינו דלא בטליה. אבל אי בטליה כמחובר מעיקרו דמי והיינו בעיא דרבא ולא איפשיטא ואזלינן בה לחומרא. אבל רב אלפס ז"ל לא חלק בתלוש ולבסוף חברו דמשמע ליה דאין שחיטתו פסולה אלא [דף טז:] דומיא דקנה עולה מאיליו או אפילו נטוע כיון שהשריש. אבל כל שאר תלוש ולבסוף חברו שחיטתו כשירה. ומיהו יש לדקדק מרישא איפכא דדוקא דומיא דסכין דלא מבטל ליה הוא דאמר שחיטתו כשירה עוז לכן נכון להחמיר:

כג השוחט במוכני של יוצר שחיטתו כשירה. ובגלגל של מים בכח ראשון שחיטתו כשירה. בכח שני שחיטתו פסולה: **תניא נעץ סכין בכותל ושחט בה שחיטתו כשירה. אמר רב ענן אמד שמואל ל"ש אלא שהסכין למעלה וצואר בהמה למטה שחיטתו כשירה בדיעבד. אבל סכין למטה וצואר בהמה למעלה** אפילו בדיעבד שחיטתו פסולה דחיישינן שמא ידרוס. והוה ליה למימר דרס אלא נקט לישנא דלהבא לאשמועינן דאפילו אי אמר ברי לי שלא דרסתי שחיטתו פסולה שמא ידרוס פעם אחרת. **והא דקתני בין שהסכין למטה וצואר בהמה למעלה בין שהסכין למעלה וצואר בהמה למטה לצדדין קתני. סכין למטה וצואר בהמה למעלה בתלושה. סכין למעלה וצואר בהמה למטה במחוברת. רב פפא אמר בעופא דקליל.** [דף יז.] בעי ר' ירמיה איברי בשר נחירה שהכניסו עמהם לארץ ישראל מהו. וקאי בתיקו. פירש רש"י דרוש וקבל שכר הוא דצריכין אנו לעמוד על האמת אע"פ שכבר עבר. ולא נהירא לי דדוקא למיסבר קראי דרשינן אע"פ שכבר עבר. אבל לקבוע בעיא בש"ס בדבר שאין בו צורך לא אשכחן. והכי אמרינן בפ"ק דיומא דף ה: כיצד הלבישן כו' כיצד הלבישן מאי דהוה הוה. אלא כיצד מלבישן לעתיד לבא. לע"ל לכשיבאו אהרן ובניו ומשה עמהן. אלא כיצד מלבישן למיסבר קראי בצוואה כתיב וכו'. ונראה לי דנפקא מינה בבעיא זו לאדם שאסר עצמו באחד מן המינין מזמן ידוע ואילך וכשהגיע הזמן היה לו מאותו המין שהיה אוכל והולך עד שהגיע הזמן אם

מותר לאכול מה שנתותר בידו. אי נמי כגון שרצו ב"ד לאסור דבר אחד כמו שאסרו גבינות העובדי כוכבים ושלקות וכיוצא בהן אם אסור מה שיש לו ממנו מאותו המין ביד ישראל:

יום שכז

כד ת"ר סכין שיש בה פגימות הרבה נידון כמגירה אפילו כולן מסוכסכת [דף יז:] **ושאין בה אלא פגימה אחת. אוגרת פסולה. מסוכסכת כשירה.** עולה ויורד מותר לשחוט בה לכתחלה. **היכי דמי אוגרת היכי דמי מסוכסכת. אוגרת משתי רוחות. מסוכסכת מרוח אחת** שאין לפגימה אלא עוקץ אחד והשני הוחלק במשחזת. מאי שנא משתי רוחות דמורשא קמא מחליש. פירוש חותך עור ובשר. ומורשא בתרא בזע פוגע בסימן וקורע. מרוח אחת נמי חורפא דסכינא מחליש ומורשא בתרא בזע. דכל עוקצי הפגם קורעין הן ואין חותכין בין בפוגעו בו ובין שהוא יורד ממנו שהרי שנינו **סכין שיש בה פגימות הרבה** נדון כמגירה ואפילו כולן מסוכסכות. מדקמפליג בחדא בין אוגרת למסוכנת ובטובא לא מפליג משמע דאפילו כל עוקציהן מצד אחד לצד ראש הסכין והוליך ולא הביא בירידתו נמי קורע. דקאי אריש דסכינא. סוף סוף כי אזלא מחלשא וכי אתיא בזע. כגון שהוליך ולא הביא. **אמר רבא שלש מדות בסכין. אוגרת לא ישחוט ואם שחט שחיטתו פסולה. מסוכסכת לא ישחוט ואם שחט שחיטתו כשירה. עולה ויורד מותר לשחוט בה לכתחלה.** א"ל רב הונא בריה דרב נחומי לרב אשי אמרת לן משמיה דרבא מסוכסכת פסולה והאמר רבא מסוכסכת כשירה. לא קשיא כאן שהוליך והביא כאן שהוליך ולא הביא. ודקיימא נמי אריש דסכינא כדשני הש"ס לעיל. ורב אלפס כתב **מסוכסכת דקאמר רבא שחיטתו כשירה כשהוליך ולא הביא אבל אם הוליך והביא שחיטתו פסולה.** ולא כתב דקיימא אריש דסכינא ומשמע שאין רוצה לומר שהעוקץ קורע כשהוא יורד ממנו וכך הוא מפרש מרוח אחת נמי חורפא דסכינא מחליש ומורשא בזע דקאי אריש דסכינא כלומר שהעוקץ עומד כלפי הראש ואז אינו קורע בירידתו לתוכו. סוף סוף כי אזלא מחלשא וכי אתיא בזע. כגון שהוליך ולא הביא ואפילו עומדת באמצע כגון שהעוקץ לצד הראש והוליך ולא הביא כשר. וכן אם העוקץ לצד הקתא והביא ולא הוליך כשירה ומיהו אף לפירוש זה היה צריך שיביא

רי"ף ה.

בהלכותיו דקיימא אריש דסכינא כיון שאם היה העוקץ צריך לצד הקתא צריך שיביא ולא יוליך. ופירוש רש"י עיקר דמוכחא סוגיא דשמעתין שהעוקץ קורע אף דרך ירידתו והרמב"ם ז"ל כתב סכין שתבדק בהולכה ולא תרגיש שיש שם פגם וכשתחזור ותבדוק אותה בהבאה תרגיש שיש שם פגם אם שחט בה דרך הולכה ולא הביא שחיטתו כשירה ואם הביא שחיטתו פסולה. ודבריו נכוחין שאם עוקץ הפגימה היה לצד הראש וכשהוליך אצבעו עליה לא הרגיש בפגימה כלל דבר ידוע הוא כמו שלא הרגיש בה באצבעו כך לא תקרע בסימן. אבל דעת רחוקה הוא כיון שזקופה היא מצד אחד היאך לא ירגיש באצבעו כשהוא יורד לתוכה. דמסוכסכת היא מצד אחד כמו אוגרת משתי הרוחות ואוגרת אמר דמורשא קמא מחליש ומורשא בתרא בזע אלמא באוגרת בין בירידתה בין בעלייתה לעולם הוא מרגיש בשני חודי הפגימה. וכן במסוכסכת נמי הוא מרגיש בתודה של הפגימה בין בירידתה בין בעלייתה. וסכינא חריפא דדמיא לסאסאה שהאצבע מסכסך בה אבל אין בה פגימה כשירה. וכיון דפגימה קורעת צריך לבדוק הסכין תחלה. **ובמערבא בדקי לה בשמשא. ובנהרדעא בדקי לה במיא. בסורא אמרי בשרא אכלה בשרא בדיק לה. והילכתא צריכא אבשרא ואטופרא ואתלתא רוחתא.** אבשרא בשביל הוושט שהוא רך. ואטופרא בשביל הקנה. ואתלתא רוחתא לפי שאפשר שיש בצד הסכין דבר הבולט ממנו ואינו מרגיש בו כשבודקה על חודה ואותה הבליטה קורעת הסימנים מן הצדדין ולא אמרינן בית השחיטה מירווח רווח לענין פגימה שהיא בצידי הסכין כדפירשנו לעיל סי' ח הילכך צריך לבדוק בהולכה והובאה על חודה בבשר ואחר כך בהולכה והובאה בצפורן. דאינו מרגיש יפה ביחד בבשר ובצפורן. וכן משני צידי הסכין. והם שנים עשר בין הכל. ואסמכתא ושחטתם בזה: אמר רב הונא בר קטינא אמר רבי שמעון בן לקיש שלש פגימות הן. פגימת עצם בפסח. פגימת אזן בבכורה פגימת מום בקדשים. ורב חסדא אמר אף פגימת סכין. ואידך בחולין לא קא מיירי. וכולן פגימתן כפגימת המזבח וכמה פגימת המזבח כדי שתחגור בה צפורן. רב אלפס ז"ל לא הביא הך דרב חסדא. יש מפרש דעתו שהוא סובר דהנך דבדקי בשמשא ובמיא ורב פפא דבדק אבשרא ואטופרא פליגי אדרב חסדא וסברי דבפגימה

כל דהו טרפינן ואפילו אין הצפורן חוגרת בו. ולי נראה כיון דפסק דבעינן לבדוק אבשרא ואטופרא היינו כדי שתחגור בה צפורן דכל פגימה שהוא מרגיש בצפורן היינו שתחגור בה הצפורן הלכך לא הוצרך להזכיר ההיא דרב חסדא: [דף יח.] **אמר רב הונא האי טבחא דלא סר סכינא קמי חכם היו משמתינן ליה רבא אמר מעברינן ליה ומכרזינן אבישריה דטרפה היא. ולא פליגי כאן שנמצאת סכינו יפה כאן שלא נמצאת סכינו יפה.** ותמיהני למה לא הביא רב אלפס ז"ל הך דרבינא דהוא בתראה דקאמר היכא דלא נמצאת סכינו יפה ממסמס ליה בפרתא דאפילו לעובד כוכבים לא מזבן ליה. והאידנא נהיגי שאין מראין סכין לחכם כי בימיהם היו הקצבין שוחטין בעצמם כדאמרינן האי טבחא דלא סר סכינא. והשתא נהוג בכל גלות ישראל שאין מאמינים לקצבים וממנים אנשים ידועים על השחיטה ועל הבדיקה ולהם מחלו חכמים את כבודם כי הן זריזין וזהירין. ומתוך כך נתבטל בדיקת החכם לגמרי אף אדם השוחט בביתו אף כי אינו נכון כי הרבה צריך ישוב דעת ויראת שמים לבדיקת סכין : **השוחט במגל קציר בדרך הליכתה ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין. א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן אף כשהכשירו בית הלל לא הכשירו אלא לטהרה מידי נבלה אבל באכילה אסורה:**

ריי"ף ה:

מתני' השוחט בתוך הטבעת ושייר מלא החוט על פני כולה שחיטתו כשירה. רבי יוסי בר' יהודה אומר מלא החוט על פני רובה:

גמ' רב ושמואל דאמרי תרוויהו הלכה כרבי יוסי בר' יהודה דרובו ככולי לענין הגרמה. ואף רבי יוסי בר' יהודה לא אמר דרוב הטבעת ככולה אלא בטבעת הגדולה הואיל ומקפת את כל הקנה. אבל שאר הטבעות שאינן [דף יח:] מקיפות את כל הקנה לא הוה רוב הטבעת ככולו ואם לא שחט אלא רוב הטבעת שחיטתו פסולה דרוב הקנה בעינן ורוב הטבעת לא הויא רוב הקנה ולית הלכתא [דף יט.] **לא כרבנן ולא כרבי יוסי בר' יהודה** דפסלי שחיטה למעלה מטבעת הגדולה. אלא כרבי חנינא בן אנטיגנוס דהעיד על המוגרמת דרבנן ודרבי יוסי בר' יהודה שהיא כשירה וקיימא לן דכל עדות הלכתא היא. ומוגרמת דר' חנינא בן אנטיגנוס מפרשי **אמוראי רב פפא משמיה** דרב אמר שייר בחיטי הכשירה שחט בתוכו ושייר מהן מעט כלפי הראש והיינו משיפוי כובע ולמטה וכן אמר רבי יהושע בן לוי **משיפוי כובע ולמטה כשירה.** אמר רב הונא מחלוקת כשהגרים שליש ושחט שני שלישים דרבי יוסי בר' יהודה סבר מידי דהוה אמצא חצי קנה פגום. ורבנן סברי התם מקום שחיטה הכא לאו מקום שחיטה. אבל שחט שני שלישים והגרים שליש שחיטתו כשירה. והגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש רב הונא אמר רב כשירה. רב יהודה אמר רב טרפה. שחט שליש והגרים שליש ושחט שליש רב יהודה אמר רב כשירה. ולרב הונא דמכשיר משמיה דרב הגרים שליש [דף יט:] ושחט שליש והגרים שליש מטריף הכא. ורוב הפוסקים פסקו הלכה כרב יהודה. והיינו כלישנא בתרא דרב הונא דמכשיר רבי יוסי בר' יהודה בהגרים שליש ושחט שני שלישים וכן רב נחמן סבר כרב יהודה. אבל רש"י פסק לקמן בפרק השוחט (חולין דף ל:) גבי החליד במיעוט סימנין מהו ופירש רש"י לאחר ששחט רוב בהכשר מי אמרינן האי אישתחיט שפיר ברוב סימנים או דילמא כולה חד שחיטה היא והא אית בה חלדה. ובמיעוט קמא פשיטא לן דנבילה הואי. ועלתה בתיקו ואזלינן לחומרא. וגם הגרמה נמי בין שחט שליש והגרים שליש ושחט שליש ובין הגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש ובין שחט שני שלישים והגרים שליש מספקא לן דילמא סבירא לן כרבנן טרופאי וטרפינן בכל חדא מינייהו ועבדינן לחומרא ואע"ג דשנינו לעיל ההיא דשחט חצי גרגרת ושהה בה וגמרה כשירה ומוקי לה בעוף ומכשר לה ממה נפשך דאי מחצה על מחצה כרוב הא עבד לה רובא. אלמא מכי עבד רובא בכשרות לא חיישינן לפסולא דמיעוטא. לא סמכינן אההיא שינויא דדיחויא הוא דדחייה. וטעמא הוא משום דמחצה על מחצה אינו כרוב. ובשחיטה קמייתא לאו מידי קעביד וכי שהה בפלגא קנה קמא לא איטרוף אבל במיעוט בתרא בין דקנה בין דושט ובמיעוט קמא דושט מיטריף. ואף בהלכות גדולות כתוב והיכא דשהה במיעוט סימנים בין בתחלה בין בסוף אסור. דכיון דלא איפשיטא לן עבדינן לחומרא. כל זה פירש רש"י ז"ל לקמן בפרק השוחט. ותימה הוא מה ספיקא שייך בשחט שני שלישים והגרים שליש דאף ללישנא קמא דרב הונא דמוקי פלוגתייהו כששחט שני שלישים והגרים שליש הא פסקו רב ושמואל כר' יוסי בר' יהודה וליכא מאן דפליג עלייהו. וה"ר יצחק

ברבי מאיר ז"ל חלק בין הגרמה לחלדה ושהייה דאע"ג דעלתה בתיקו במיעוט בתרא בחלדה ושהייה מכל מקום גבי הגרמה פשיטא לן דאולינן בתר רובא משום דלאו מקום שחיטה הוא והוה ליה כאילו הוליך והביא שחט ברגל אחר שחיטה. אבל שחט בשהייה או שדרסה במיעוט בתרא כיון דבמקום שחיטה הוא אזלינן בה לחומרא. וכן נמי אם אחר שחיטת הרוב עקר המיעוט כיון דלא הוי כדרך שחיטה כשר. וכן מסתבר. והרמב"ם ז"ל כתב בכולה להיתירא :

כה מתני' השוחט מן הצדדים כשירה:

גמ' ובלבד שיודע שחתך הסימנים קודם שחתך המפרקת כי הסימנין הם רכין ונדחין מן הסכין:

מתני' המולק מן הצדדין מליקתו פסולה. השוחט מן העורף שחיטתו פסולה. וכשלא החזיר סימנים אחורי העורף. **המולק מן העורף מליקתו כשירה. השוחט מן הצואר שחיטתו כשירה המולק מן הצואר מליקתו פסולה שכל העורף כשר למליקה וכל הצואר כשר לשחיטה:**

גמ' [דף כ.] **תני רמי בר יחזקאל אין עיקור סימנין לעוף** [דף כ:] **אמר רבינא אמר לי רבא בר קיסי הא דתני רמי בר יחזקאל אין עיקור סימנין לעוף לא אמרן אלא במליקה אבל בשחיטה יש עיקור** וקיימא לן כרבינא וכההיא ברייתא לקמן (חולין דף כח.) שחט את הושט ונמצא הגרגרת שמוטה דאיירי בעוף: **אמר זעירי נשברה מפרקת ורוב בשר עמה נבלה** [דף כא.] **א"ר יהודה אמר שמואל נשברה מפרקת ורוב בשר עמה מטמא באהל וא"ת מעשה דעלי דמפרקת בלא רוב בשר הואי.** זקנה שאני דכתיב כי זקן האיש וכבד **וגו' א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונה קרעו כדג מטמא באהל ואמר רב שמואל בר רב יצחק ומגבו. אמר חזקיה עשאה גיסטרא נבלה. א"ר אלעזר ניטל** ירך וחלל שלה **נבילה. היכי דמי חלל שלה. אמר רבא כל שרבוצה ונראית חסירה** :

הדרן עלך הכל שוחטין

פרק ב

א [דף כז.] **השוחט אחד בעוף ושנים בבהמה שחיטתו השירה. ורובו של אחד כמוהו. ר' יהודה אומר עד שישחוט את הווריד.** וכר' יהודה קיימא לן כדאמר בפרק קמא דברכות דף ח: הזהרו בווריד כר' יהודה ונראה דר' יהודה דוקא לכתחלה קאמר. אבל צלאו בדיעבד ולא נחתכו הווריד שרי כדמוכח בגמרא דף כט. דקאמר רב פפא רישא בחולין מהכא דקאמר ר' יהודה עד שישחוט את הווריד ופליגי רבנן עליה ואי אמרת בקדשים אמאי פליגי הוא עצמו לדם הוא צריך. ואי ר' יהודה בדיעבד נמי אסר דילמא לכתחלה מודו רבנן אבל בדיעבד פליגי הילכך נראה דפשיטא ליה דרבי יהודה לא קאמר אלא לכתחלה. והא דתני' בתוספתא רבי יהודה פוסל בעוף עד שישחוט את הווריד. לאו דוקא פוסל בדיעבד אלא כלומר אוסר לכתחלה. ורבי יהודה אדיוקא דמתניתין קאי **השוחט אחד בעוף בדיעבד אבל לכתחלה** בעי שנים. ולאידך לישנא קאי השוחט ארובו של אחד כמוהו הא להתחלה בעי סימן אחד שלם וקאמר רבי יהודה לכתחלה עד שישחוט את הווריד. וגם לשון פוסל השנוי בתוספתא נ"ל שאין לפרש בדיעבד. דכל לשון פוסל השנוי אצל שחיטה היינו פוסל מעתה ואין לו תקנה. ואם לא שחט הווריד על כרחך יש תקנה לעוף בחתיכת אבר אבר. הילכך על כרחך אין לפרש אלא בלשון אסור שאסור לצלותו כולו כאחד וא"כ אסור לכתחלה לשחוט בלא נקיבת הווריד שמא יבא לצלותו כולו כאחד הואיל שדרכו כך ועל מה שפירש ר"י שאם צלאו בדיעבד שלם שמותר קשיא לן שאם אין הדם שבווריד נפלט בצלי אז יחשב כשאר דם האיברים שלא פירש ואפילו לכתחלה יהא מותר בלא שחיטת הווריד ואם אינו נפלט בצלי וגם אין חשוב כשאר דם האיברים שלא פירש לפי שדם מתקבץ ונמשך שם ממקומות אחרים מידי דהוה אאומצא דאסמיק לקמן (חולין דף צג:) אם כן בדיעבד נמי יהא אסור הילכך נראה לפרש מתניתין לכתחלה כמו שפירש ר"י ואם צלאו שלם אסור והכי פירושא רבי יהודה אומר בעוף עד שישחוט את הווריד לכתחלה אפילו אם רוצה לנתחו אבר אבר ולבשלו הואיל ודרך לצלותו כולו כאחד ואז אסור אם שחט את הווריד ולישנא דגמרא מוכח כך דקאמר לא אמר רבי יהודה אלא בעוף הואיל וצוליהו כולו כאחד ולא אמר לפי שצוליהו כולו כאחד ועוד אדמפליג בין עוף לבהמה לפלוג בעוף גופיה בין צוליהו כולו כאחד ובין מנתחו אבר אבר. אלא ודאי הכי קאמר לא אמר ר' יהודה אלא בעוף ואפילו מנתחו אבר אבר הואיל ורגילות הוא לצלות כולו כאחד אבל בהמה הואיל

ודרך לנתחה אבר אבר לא הוצרך **לשחוט את הווריד**ין. **חצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה שחיטתו פסולה. רוב אחד בעוף ורוב שנים בבהמה שחיטתו כשירה:** רי"ף ו.

ב גמ' השוחט דיעבד אין לכתחלה לא עד כמה לשחוט וליזל. אי בעית אימא באחד בעוף. ואי בעית אימא ארובו של אחד כמוהו. ומסתבר כיון דאיכא תרי שינויי עבדינן לחומרא. דלכתחלה צריך לשחוט שני סימנין אף בעוף והא דאמרינן לקמן גבי ההוא דהוה ממסמס קועיה דמא דקאמר נבדקיה לקנה ולישחטיה. התם כדיעבד דמי כיון דאין לו היתר אלא בשחיטת סימן אחד. ורב אלפס ז"ל כתב **ורובו של אחד כמוהו דווקא בדיעבד אבל לכתחלה מיבעי ליה למישחטיה כוליה סימן.** משמע דס"ל כלישנא בתרא לקולא. משום דהני תרי לישני פליגי במדרבנן דמדאורייתא בסימן א' סגי ואזלינן לקולא בשל סופרים. [דף כז:] **תני בר קפרא זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרומשת במים הטילו הכתוב לעוף בין בהמה לדגים. לחייבו בשני סימנים אי אפשר שכבר הוקש לדגים. לפטרו בלא כלום** אי **אפשר שכבר הוקש לבהמה הא כיצד הכשירו בסימן אחד. תניא רבי אומר** [דף כח.] **וזבחת כאשר צויתיך מלמד שנצטווה משה על הוושט ועל הקנה ועל רוב אחד בעוף ועל רוב שנים בבהמה:**

ג השוחט אחד בעוף. איתמר רב נחמן אמר. או וושט או קנה. אחד תנן או האי או האי. ורב אדא בר אהבה אמר וושט ולא **קנה מאי אחד מיוחד והלכתא כרב נחמן דאמר וושט או קנה דההוא בר אווזא דהוה בי רבא דנפקואתא כי ממסמס קועיה דמא. אמר רבא היכי נעביד נישחטיה והדר ניבדקיה דילמא במקום נקב קא שחיט.** [דף כח:] **ניבדקיה והדר נשחטיה האמר רבה וושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים. אמר ליה רב יוסף בריה ניבדקיה לקנה ונשחטיה והדר נהפכיה לוושט וליבדקיה.** פירש רש"י דהך בדיקה הואי לידע אם נקב הוושט או נפסק הקנה. אבל משום ספק דרוסה לא הוה צריך למיבדקיה דתלינן בכלבא או בקניא כדאמר בפרק אלו טריפות (חולין דף נג.) ספק כלבא ספק שונרא אימר כלבא. וא"ת הא דאמרינן התם ההוא בר אווזא דהוה בי רב אשי אזל לבי קני אתא כי ממסמס קועיה דמא אמר רב אשי לא אמרת ספק כלבא ספק שונרא אימור כלבא ה"נ ספק דרוסה ספק קניא אימור קניא מחייה. והשתא מאי נ"מ במה שאנו תולין בקניא והלא בין כך ובין כך בעי בדיקה וי"ל דנפקא מינה דלא בעי בדיקה אלא היכא דממסמס דמא. ואי הוה תלינן בשונרא הוה צריך בדיקה כנגד כל החלל אע"ג דליכא ריעותא אלא בסימנין. א"נ לענין ספק דרוסה אפילו האדימה גרגרת משהו טריפה דזיהרא מיקלא קלי. וריב"א פירש היכא דתלינן בקניא או בכלבא לא בעינן בדיקה כלל דלא חיישינן לנקיבה ובשמעתין איירי בספק דרוסה כגון שראו חתול רודף אחריו. והשתא ניחא דקאמר עלה ווושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים משום דיש לוושט שני עורות חיצון אדום ופנימי לבן ואין אדמומית הדריסה ניכר באדום. אבל אם ניקב ניכר בחיצון כמו בלבן. וכן משמע באלו טריפות דף מג דאמר רבא רבה וושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים למאי נפקא מינה לספק דרוסה ולא קאמר לספק נקובה: **רבי יהודה אומר עד שישחוט את הווריד**ין. **אמר רב חסדא לא** אמר רבי יהודה אלא בעוף הואיל וצוליהו כולו כאחד. ואם לא שחט הווריד היה דם נשאר בתוכן ומחמת ריבוי הדם שבתוכן אין האור מספיק לשואבו ולהוציאו כולו. ולא הוי כדם האיברים שלא פירש. לפי שבעת השחיטה הדם מקלח ומזנק דרך מקום השחיטה ונעקר ונזדעזע ממקומו כל דם הנפש לצאת. וכשלא נחתכו הווריד נשאר הדם בהם וגם מתפשט לבשר שסביב הווריד ואינו יוצא לא ע"י מליחה ולא ע"י צלי כל זמן שהעוף שלם. אבל ע"י חתיכה ומליחה יוצא הדם. ואפי' לקדירה שפיר דמי. דכוותיה אמרינן לקמן (חולין דף לג:) הרוצה לאכול מן הבהמה קודם שתצא נפשה חותך כזית בשר מבית השחיטה ומולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה. ואפילו לאכול ממנו באומצא צריך מליחה לפי שהדם נבהל לצאת ולא יצא והוה ליה כדם האיברים שפירש ועל ידי מליחה יוצא ורבינו אפרים ז"ל כתב שמעינן מיהא דלא שרו רבנן למיעבדיה לעוף כולו בלא נתוח אלא צלי כדאמרינן הואיל וצוליהו כולו כאחד אבל לבשל בעי ניתוח ואעדויי מזריקי דדמא. א"נ לחתכינהו שפיר. ושמעינן מינה דכי לא בעיא בבהמה חתיכת ווריד משום דמנתח ליה אבר אבר ה"מ לצלי. אבל לבשל לא סגי עד דמנקב להו לווריד בשעת שחיטה וכן הילכתא. אע"ג דרבנן פליגי עליה דרבי יהודה בווריד. כיון דמשכחת ליה ברכות דף ח: לריב"ל דאמר ליה רי"ף ו:

לבריה הזהרו בווריד[י]ן כר' יהודה שמעינן מינה דכרבי יהודה ס"ל ואיסורא דאורייתא הוא. ואין דבריו מחוורין דא"כ גם בבהמה צריך שחיטת ווריד[י]ן אלא ודאי לא מצריך ר' יהודה שחיטת ווריד[י]ן אלא בעוף אפילו אם רוצה לחותכו אבר אבר ולבשלו הואיל ודרך לצלותו כולו כאחת אבל בבהמה שאין דרך לצלותה כאחת לא בעי חתיכת ווריד[י]ן כלל אבל גדיים וטלאים אם צולה אותן שלימים צריך שחיטת ווריד[י]ן. ואם לא שחטן ולא חתך הווריד[י]ן והבשר הסמוך להם וצלאן שלימים אסורין. מיהו בכדי נטילת מקום סביב הווריד[י]ן שרי שאין הדם מפעפע בכולה. ומה שכתב דבעינן אעדויי מזריקי לבשל או לחתכינהו ליתא. דלא אשכחן חוטי דאסירי משום דמא וצריכי חתיכה אלא דידא ודלועא לקמן בפרק גיד הנשה (חולין דף צג.) אבל גידי צואר בהמה דמנתח ליה אבר אבר לא בעי מידי טפי משאר בשר. אלא דוקא בנצלה העוף כולו כאחד צריך שחיטת ווריד[י]ן או לנקבן בשעת שהבשר חם או שיחתכו הבשר שסביבותיהן. **תניא כוותיה דרב חסדא שחט שני חצאי סימנים בעוף פסולה ואין צ"ל בבהמה. ר' יהודה אומר בעוף עד שישחוט את הווושט ושני ווריד[י]ן:**

ד מתני' השוחט שני ראשין כאחד שחיטתו כשירה. שנים אוחזין בסכין ושוחטין אפילו. אחד למעלה ואחד למטה שחיטתו כשירה:

גמ' [דף ל.] **אמר רב יהודה אמר רב השוחט בשנים ושלשה מקומות שחיטתו כשירה.** פירש רש"י שחתך כאן וחזר וחתך למעלה או למטה. וקשה לפירושו דאם אינו רוב במקום אחר היאך השחיטה כשירה ואם חתך הרוב במקום אחד א"כ שחיטה מפורעת היא וי"ל כיון שחתך המיעוט תחלה ואח"כ חתך הרוב לא הויא שחיטה מפורעת דלא מרווח קרווח. ובשאלתות דרב אחאי בפרשת בהעלותך סי' קכ"ד מפרש בשנים ושלשה מקומות כגון שכל אותן מקומות בהיקפו של סימן בטבעת אחת בקנה וכיוצא בו בווושט. כגון שבשעה ששחט נתהפך הסימן וחתך כאן מעט וכאן מעט ובין כולו איכא רובו והא דפריך משנים אוחזין בסכין וכו' לא הוה מצי לשנויי כששחט האחד הרוב. דמשמע דהשחיטה כשירה ע"י שניהם. ועוד כתב בשאלתות דאפילו חתך מעט הסימן למעלה מצד העור וחזר וחתך מיעוטו למטה מצד אחר זה שלא כנגד זה דכשירה כיון דבין הכל יש רוב. וכן מסתבר דחיות הסימן יוצא בחתיכת רובו ויש כאן רוב בצירוף. **כי אמריתה קמיה דשמואל אמר בעינן שחיטה מפורעת וליכא. והילכתא כרב. דקי"ל הילכתא** כוותיה דרב באיסורי. **ועוד דההוא תורא דאישתחיט בב' וג' מקומות עאל** [דף ל:] **רב יצחק** בר שמואל בר מרתא ושקל משופרא דשופרי. **אמר ליה רבי זירא למדתנו רבינו משנתינו בשני סכינין ושני בני אדם.** ובעל הלכות גורס משנתינו בסכין אחד ושני בני אדם והיאך אתה אוכל ממנו. ואפי' לפי גרסתו כיון דלא חשש להשיבו למדנו לפי דרכינו שחזר ממה ששנה להן ומפרש משנתינו אפי' בשני סכינין. **וכן שחיטה העשויה כקולמוס או כמסרק כשירה:**

ה אמר רב יהודה אמר רב החליד את הסכין בין סימן לסימן ופסקו פסולה תחת העור כשירה. מאי קמ"ל תנינא או שהחליד את הסכין תחת השני ופסקו ר' ישבב אומר נבלה ר"ע אומר טריפה אי ממתניתין ה"א הני מילי ממטה **למעלה דלא עביד כדרכה דשחיטה. אבל מלמעלה למטה דעביד כדרכה דשחיטה אימא שפיר דמי קא משמע לן. בי רב אמרי תחת העור איני יודע.** איבעיא להו לבי רב דאמרי תחת הטור איני יודע תחת צמר מסובך מהו דילמא כיון דצמר עומד לגוז לא הוי כעור. ואת"ל כיון דהשתא מיהא מחובר לבהמה מיקרי חלדה. תחת המטלית הקשורה סביב הצואר מהו. תיקו ועבדינן לחומרא. אבל אם נפל טליתו על מקום השחיטה פשיטא דלא הויא חלדה דלא מבעיא אלא בבגד שקשור תמיד בצואר הבהמה דומיא דצמר. וכן כתב בעל הלכות דמיירי שיש מכה בצואר בהמה ודבק עליה מטלית בשעוה. ודלא כמו שכתב הרמב"ם ז"ל אם פירש מטלית על הסכין ועל הצואר ושחט תחת המטלית הואיל ואין הסכין בגלוי הרי זו ספק נבלה:

ו בעי רב פפא החליד במיעוט סימנין מהו תיקו ולעיל בפ"ק כתבתי מה שפרש"י דאיירי במיעוט בתרא ופסק כיון דלא איפשיטא עבדינן לחומרא ופסלינן חלדה והגרמה ושהייה במיעוט בתרא ור"ת הקשה על פרש"י מהא דתניא בתוספתא שחט רוב גרגרת בעוף אע"פ ששהה זמן מרובה שחיטתו כשירה ופירש ר"ת החליד במיעוט סימנין היינו במיעוט קמא וקבעי לרב יהודה דמכשיר תחת העור דילמא אם תחב הסכין תחת מיעוט הסימן וחתך הרוב הוי חלדה טפי או דילמא ר"י"ף ז.

אפילו לאמרי דבי רב דאמרי תחת העור איני יודע היינו משום דשחיטה לא שייכא בעור והוי חלדה לפי שהוא שלם אבל סימנין דשייכא בהו שחיטה ואפ"ה אין צריך לשחוט אלא הרוב האי מיעוט שעל הסכין הוי כאילו כבר נחתך לא הוי חלדה א"נ קמיבעי ליה כשתחב הסכין תחת מיעוט קמא ושחטו מלמטה למעלה ואח"כ שחט את הרוב כדרכן וכן שהה במיעוט סימנין מפרש ר"ת במיעוט קמא דוושט ומיבעיא ליה אע"ג דמיטרפא בנקיבת הוושט דילמא לא פסלה שהייה אלא במידי דמנבלה ביה כגון אחר רוב סימן. או דילמא לא שנא. ולפירושו את"ל דכשר אף במיעוט קמא לא פסלה שהייה בעוף מן התורה דהכשירו ברוב אחד. והא דאמר לקמן (חולין דף לב.) גבי שהייה כדי בהמה לבהמה ועוף לעוף היינו מדרבנן. ודוחק הוא וגם לפירושו קשה מהא דתניא בתוספתא שחט מיעוט וושט ושהה כדי שהיית שחיטה פסולה אלמא יש שהייה במיעוט קמא ואמאי סלקא בתיקו ולא הביא הברייתא לפשוט. וא"ת לא ידע בעל הש"ס. א"כ לא קשה נמי מה שהקשה לפרש"י במיעוט בתרא מברייתא דתוספתא ומיהו לא דמי דקשה מן הברייתא לפסק רש"י והרמב"ם ז"ל מכשיר במיעוט בתרא אם שהה בו או שהחליד או הגרים או דרס כיון שנשחט הרוב כראוי. ואפשר שסמך על התוספתא שמכשרה שהייה במיעוט בתרא וה"ה לכולן. וכן הגרמה מכשרי רבנן לעיל (חולין דף יט.) במיעוט בתרא ואיכא למימר כיון דסליק גמרא בתיקו בבעיא דחלדה ושהייה יש לנו להחמיר כדברי רש"י דמסתבר טפי למימר שלא רצה בעל הש"ס להביא הברייתא השנויה בתוספתא המכשרת במיעוט בתרא ולפשוט הבעיא משום דקים ליה דלא מיתניא בר' חייא ור' אושעיא אין לסמוך עליה ממה שנאמר שלא ידע בעל הש"ס. ומסתבר שכל תוספתא שלא נתפשטה עד אחר סידור הש"ס לאו דסמכא היא. דמסתמא כיון שרצו חכמי בישראל לעשות חבור קיים אמת חקרו וחזרו לידע כל הספרים שנכתבו על דברי חכמים וביררו אותם שהם בר סמכא ועל ידם חברו הש"ס הילכך אין לסמוך על תוספתא זו כיון שאין בעל הש"ס מסכים עליה. והא דמכשר הגרמה במיעוט בתרא כבר כתבתי לעיל מה שמחלק הר"י בר' מאיר ז"ל בין הגרמה לשאר פסולי שחיטה. והפירוש הנכון הוא שפירש ה"ר אושעיא החליד במיעוט סימנין היינו אחר ששחט רוב סימן אחד בבהמה החליד הסכין תחת אותו מיעוט הנשאר ושחט מיעוט השני אף את"ל תחת העור וצמר מסובך ומטלית לא הויא חלדה היינו משום דלא חשיבי בבהמה. או דילמא אף את"ל דתחב הוי חלדה הכא שאני כיון שנשחט הרוב המיעוט הנשאר כחתוך דמי ושהה במיעוט סימנין מפרש דקאי אשחט בסכין רעה ומבעיא אם שחט רוב אחד בבהמה והוליך והביא כל היום על המיעוט הנשאר מהו. דילמא הא דמכשרינן בהוליך והביא כל היום היינו כשמתעסק לחתוך הסימנים. אבל כשנחתך רוב הסימן הוי כאילו נחתך כולו ומוליך ומביא במיעוט הנשאר הוי כאילו מוליך ומביא בידה או ברגלה והוי שהייה. ולפירוש זה לא שייך כלל להההיא דתוספתא. ובאשכנז ובצרפת נהגו להחמיר כדברי רש"י. ותמיהני על רב אלפס ז"ל שלא הביא בעיא דחלדה והביא בעיא דשהייה:

ז מתני' התיז את הראש בבת אחת פסולה היה שוחט והתיז את הראש בבת אחת אם יש בסכין מלא צואר כשירה:

גמ' מסיק עלה רבי זירא בגמרא דף לא. דבעינן חוץ לצואר כמלא צואר ואז אינפשר לו לשחוט בלא דרסה כשהוליך **ולא הביא או הביא ולא הוליך.** ולא שיצטרך להוליך כל אורך הסכין קודם שישחוט הרוב. דאין אדם יכול ליזהר בזה כי פעמים שהסכין חד וחריף וחותך רוב הסימנים קודם שאוליך או יביא כשיעור הזה. אלא לא אמרו חכמים שיעור זה אלא דקים להו שאז יכול לשחוט בריוח בלא דרסה. והשחיטה כשירה בהולכה בלא הובאה או בהובאה בלא הולכה כשיש בסכין **מלא צואר וחוץ לצואר כמלא צואר או באזמל כל שהוא והוליך והביא.** ואפילו אם שחט הרוב קודם שהוליך כל אורך הצואר ובלבד שלא יתפוס הסכין במזיד במקום אחד וישחוט בדרסה קודם שישחוט הרוב:

יום שכח

ח מתני' היה שוחט והתיז שני ראשין כאחד אם יש בסכין כמלא צואר אחד כשירה. פירוש כמלא צואר חוץ לשני צוארין. אבל אם אין בסכין אלא מלא שני צוארין. אם ברי לו שהוליך ולא הביא הפנימית כשירה. דבהולכת שחיטה היה מלא שני צוארין ואם לבדה היתה כשירה ולא נפסלת בשחיטת אותה ואת חבירתה. **ואם בהבאה שחט החיצונה כשירה. בד"א בזמן שהוליך ולא הביא או הביא ולא הוליך. אבל אם**

הביא והוליך אפילו כל שהוא ואפילו באיזמל כשר:

גמ' אמר רב מנשיא ובאיזמל שאין לו קרנים. ודוקא איזמל . אבל מחט דאושכפי לא אע"ג דרחב קצת. מנא ה"מ דבעינן שישחוט בהולכה או בהבאה. תני דבי רבי ישמעאל ושחט אין ושחט אלא ומשך. וכן הוא אומר זהב שחוט. ואומר חץ שחוט לשונם. רבא הוה בדיק להו גירי לר' יונה בר תחליפא ושחיט בהו עופא בהדי דפרח. ודילמא עבד חלדה בר דחזינן גדפי דמפרמי מאבראי. והא בעי כיסוי ובעינא עפר תיחוח מלמטה ולמעלה. דמזמן ליה עפרא דכולא פקתא. פי' היה כותש עפר הבקעה ועושה אותו תיחוח. פי' אחר פירש רש"י מזמין אותה בפה ולא נתברר זימון זה מה צריך אם היה כבר עפר תיחוח

מתני' נפלה הסכין [דף לא.] ושחטה ואף על פי ששחטה כדרכה פסולה שנאמר וזבחת ואכלת מה שאתה זובח אתה אוכל:

גמ' טעמא **דנפלה הא הפילה הוא כשירה ואע"ג דלא מכוין** לשום חתיכה אלא שנתכוין להפילה קרינן ביה וזבחת ואכלת כיון שנתכוין להפילה וע"י אותה נפילה שחטה. אבל אם נפלה סכין מידו בלא כוונה הוי כמו שאם היתה מונחת על הקורה והפילתה הרוח דלא קרינן ביה וזבחת ואכלת כיון שלא נתכוין לשום דבר דטעמא דר"נ דלא בעי כוונה כלל בחולין מדגלי רחמנא דמתעסק פוסל בקדשים. ואף לחתיכה לא בעי כוונה דהא לא כתיב וחתכת אלא וזבחת. ומיהו בלא כוונת שום דבר אי אפשר מדכתיב וזבחת דהוי לכל הפחות כמו ועשית וצריך להתכוין לשום דבר מעשה. ובענין אחר לא מיקרי כח גברא. **ואע"ג דתנינא חדא זימנא וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשרה אלמא לא בעינן כוונה לשחיטה. איצטריך הכא לאשמועינן. דאי אשמועינן התם גבי חרש שוטה וקטן** ה"א התם דמכוין לשם חתיכה בעלמא אבל הפילה דלא מיכוין לשם חתיכה אימא לא. ואי אשמועינן הכא ה"א משום דקאתי **מכח בן דעת. אבל התם דלא אתי מכח בן דעת אימא לא. קמ"ל** :

ט מתני' נפלה סכין והגביה [דף לב.] **נפלו כליו והגביהן השחיז את הסכין ועף ובא חבירו ושחט אם שהה כדי שחיטת בהמה** אחרת פסולה ר"ש אומר כדי ביקור:

גמ' מאי כדי שחיטה **רב אמר כדי שחיטת בהמה אחרת** ולא בגמר אותה שחיטה. איתמר **רב אמר כדי שחיטת בהמה לבהמה ועוף לעוף. ושמואל אמר אפילו בהמה לעוף. כי אתא רבין א"ר יוחנן אפילו בהמה לעוף** ור' חנינא אמר כדי שיביא בהמה אחרת וישחוט יביא ואפי' מעלמא א"כ נתת דבריך לשיעורין. א"ר פפא עומדת להטיל איכא בינייהו ה"ג רש"י. ופירש איכא בינייהו דרבי יוחנן ודרבי חנינא. דרבי יוחנן לא מצריך אלא כדי שחיטה. ורבי חנינא מצריך כדי הטלה ושחיטה. ואין גירסא זו נכונה. דרב פפא לא בא אלא לתרץ מה שהקשה נתת דבריך לשיעורין. הלכך נראה כספרים דגרסי אמר רב פפא בעומדת להטילה כלומר הא דאמר ר' חנינא יביא בהמה אחרת היינו בעומדת כאן ואינה מחוסרת אלא הטלה: אמרי במערבא משמיה דרבי יוסי בר חנינא כדי שיגביהנה וירביצנה וישחוט גסה לגסה ודקה לדקה. ופסק רש"י הלכה כרב משום דקסבר רבי יוסי בר' חנינא כוותיה ואמר דקה לדקה. וממילא שמעינן דה"ה עוף לעוף. ואפשר דלא פסק כרבי יוסי בר' תנינא אלא במה שנחלקו רב ורבי יוחנן והכריע הוא בינייהו. אבל במה שהשוו רב ורבי יוחנן ושמואל דלא בעינן שיעור הגבהה והרבצה הלכה כמותם ולא כרבי יוסי בר' חנינא. אבל לפי אותה גירסא שהיא עיקר דגרסינן אמר רב פפא בעומדת להטיל נראה דרב ורבי יוחנן ושמואל לא דברו כלום בשיעור הגבהה והרבצה. ולא באו לפרש אלא שחיטה דמתניתין אי משערינן בשחיעת בהמה לעוף או נאמר **בהמה לבהמה ועוף לעוף.** אבל כדי שחיטה לא באו לפרש אם נאמר שיעור שהיית שחיטה לבדה או שמא הגבהה והרבצה הוי בכלל כדי שחיטה. ומה שלא פירשו הם בא ר' חנינא ופירשה ואמתניתין קאי ולא על דברי רב ורבי יוחנן. ואין שום אמורא חולק על רבי חנינא. וכן משמע מתוך דברי רב אלפס ז"ל שהרי הביא כל דברי רב ורבי יוחנן ושמואל ופסק הלכה כרבי יוחנן ושמואל. **והביא דברי רבי יוסי בר' חנינא כדי שיגביהנה וירביצנה וישחוט דקה לדקה וגסה לגסה.** רי"ף ז: ומאחר שפסק הלכה כרבי יוחנן ושמואל דאפילו בהמה לעוף כל שכן דמשערינן בשהיית גסה לדקה. אלא לא הביא רבי יוסי בר' חנינא אלא לפסק הלכה דהגבהה והרבצה ולהשמיענו דעל זה לא נחלקו רב ושמואל ורבי יוחנן. ומה שלא הביא דרבי חנינא שגם הוא אית ליה שיעור הרבצה ובהכי הוי ניחא טפי כי אין הלכה

כרבי יוסי בר' חנינא בכל דבריו. לפי שרבי יוסי בר' חנינא פירש טפי שיעור הגבהה והרבצה. כי יש לדקדק מאחר שפסק רב אלפס הלכה כרבי יוחנן דאמר בהמה לעוף ופסק נמי הלכה דבעינן שהייה כדי הרבצה כי משערינן בהמה לעוף אי משערינן כשיעור הגבהה והרבצה בהמה לעוף אי כשיעור שחיטת בהמה לחודה. ומסתבר דבשחיטת בהמה לחודה משערינן ולא מקלינן כולי האי לשער בהגבהה והרבצה דבהמה לעוף. ובהכי ניחא מה שהביא דר' יוסי בר חנינא לפי שפירש בדבריו הגבהה והרבצה דקה לדקה וגסה לגסה ועוף לעוף. ואע"ג דאין הלכה כמותו. בשחיטת דקה לדקה. בהגבהה ובהרבצה דקה לדקה הלכה כמותו. וכן משמע מתוך דברי רבי חנינא מדקאמר כדי שיביא בהמה אחרת משמע בהמה אחרת כיוצא בזו מדלא קאמר שיביא בהמה וישחוט. והרמב"ם ז"ל כתב ובעוף כדי שיגביה בהמה דקה וירביצנה וישחוט. ונראין דבריו זו כמו פשרה ואין נראין דבריו דכיון דמקילינן לפי דבריו לשער בהרבצת בהמה לעוף למה לא נשער בהרבצת בהמה גסה לעוף. ועוד שכתב דמשערינן בהרבצת דקה לדקה ולח בהרבצת גסה לדקה וא"כ למה נקל בעוף לשער בהרבצת בהמה. וגם כתב אם שהה כדי שיגביהנה וירביצנה וכדי שישחוט שחיטה גמורה הרי זו ספק נבלה ולא ידעתי למה הכניס ספק בדבר דודאי נבלה היא. ומדקאמר שחיטה גמורה משמע כדי שחיטת כל הסימנים ולא מסתבר כן דברוב סימנין סגי. ואע"ג דמקילינן להצריך כדי הרבצה. לפי שהרבצה הוי בכלל כדי שחיטה לפי שאי אפשר לו לשחטה עד שירביצנה. אבל מכי שחט רוב סימנין אזלא לה הכשר שחיטה: **אמר רבא השוחט בסכין רעה אפילו הוליך והביא כל היום כולו** כשר. **בעי רבא שהיות מהו שיצטרפו. ותפשוט לה מדידיה. התם בדלא שהה. בעי רב הונא בריה דרב נתן שהה במיעוט סימנין מהו תיקו. וכל תיקו דאיסורא לחומרא.**

י מתני' שחט את הושט ופסק את הגרגרת: שחט את הגרגרת ופסק את הושט או ששחט א' מהן והמתין לה עד שמתה או החליד את הסכין תחת השני ופסקו רבי ישבב אומר נבלה ר"ע אומר טריפה. כלל א"ר ישבב משום רבי יהושע כל שנפסלה בשחיטתה נבלה. וכל ששחטה כראוי וד"א גורם לה ליפסל **טרפה והודה לו ר"ע:**

גמ' לעיל (חולין **דף כח.**) **ת"ר שחט את הווושט ואחר כך נשמטה הגרגרת כשירה. נשמטה הגרגרת ואחר כך שחט את הווושט** פסולה. שחט את הווושט **ונמצא הגרגרת שמוטה ואינו יודע אם קודם שחיטה נשמטה ואם לאחר שחיטה נשמטה זה היה מעשה ואמר כל ספק בשחיטה פסולה. לקמן (חולין דף נד.) אמר רב** שמוטה ושחוטה כשירה שאי אפשר לשמועה שתיעשה שחוטה. רבי יוחנן אמר יביא ויקיף פירוש יביא הקנה השמוט וישחוט ויחתוך בו חתך אם דומין שני החתכין טריפה ואם הראשון יותר מאדים אז היה קודם השמטה וכשרה. אבל כששחט את הווושט ונמצאת הגרגרת שמוטה אין מועיל הקפה שיחתוך הווושט. דממה נפשך לא ידמו החתכים זה לזה אפילו נשמטה קודם שחיטה. לפי שבחתך הראשון עדיין היה חיות בווושט ועתה אין בו חיות כלל. אבל שמוטה ושחוטה הכל בסימן אחד הוא. וקשה לפירוש הלכות גדולות לעיל פ"א סי י"ג שפירש דשמוטה לאו טריפה היא וא"כ חשיב הסימן כחי ואפילו נשמטה קודם שחיטה יאדים חתך של קודם שחיטה יותר מחתך של אחר שחיטה. וברוב ספרים כתוב יביא בהמה אחרת ויקיף וכך היא גירסת הגאונים. ולשון יביא מורה על גירסא זו. והשתא ניחא דלכך בעי בהמה אחרת לפי שאין יכול להקיף באותה בהמה. ואם תאמר מה מועיל היקף בהמה אחרת הא אמרינן לקמן בפרק אלו טרפות (חולין דף נ.) דאין מקיפין אפי' מחוליא לבר חוליא וכ"ש מבהמה אחרת. וכי תימא מחוליא לחוליא בבהמה אחרת עדיף מהקפת חוליא לבר חוליא באותה בהמה. מ"מ קשה גבי שחט את הווושט ונמצאת הגרגרת שמוטה יביא עוף אחר ויקיף. אלא ודאי מוכח התם דאין הקפה מבהמה לבהמה. וי"ל דגם רבי יוחנן מודה דברוב פעמים אי אפשר לשמוטה שתיעשה שחוטה כיון שלא תפש בסימנין ומן הדין היה להתיר בלא הקפה אלא דר' יוחנן מחמיר להקיף בבהמה אחרת ויעקרנה לאחר שחיטה אם השנייה אדומה יותר פסולה דרגלים לדבר דקודם שחיטה נשמטה אבל להקל אין מקיפין מבהמה לבהמה רב נחמן אמר לא אמרן אלא שלא **תפש בסימנין ושחט.** אבל תפש בסימנין ושחט אפשר לשמוטה שתיעשה שחוטה. משמע דרב נחמן פליג אדרבי יוחנן וסבר דהקפה אינה מוציאה מידי ספק אלא בשלא תפש בסימנין אז בדקינן בהקפה כדי לאסור אבל אם תפש

בסימנין אפשר לשמוטה שתישחט ולא סמכינן אבדיקת הקפה. ומשמע מתוך דברי רב אלפס ז"ל שפוסק הלכה כרב נחמן לחומרא. ויש ספרים דגרסי אמר רב נחמן. ולא בא רב נחמן לחלוק אלא לפרש דבריהם הא דאמר רב ורבי יוחנן מכשיר לה בבדיקת הקפה בשלא תפש בסימנים אבל תפש בסימנים פסולה לרב וגם לרבי יוחנן לא מהניא הקפה. הלכך כשלא תפש מהניא בדיקה כר' יוחנן. וכשתפש לא מהניא בדיקה: גרסינן בפרק מפנין (שבת דף קכח:) אמר אביי האי מאן דשחיט תרנגולא נכבשינהו לכרעיה בארעא א"נ לידלינהו. דילמא מהדקי להו לטופרי בארעא ועקר להו לסימנין:

יא תניא הרוצה לאכול מבהמה קודם שתצא נפשה חותך כזית מבית השחיטה ומולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה וממתין לה עד שתצא נפשה. ואחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרין בו. ודלא כרב אחא בר יעקב דאמר אין מזמנין עובד כוכבים על בני מעיים. משום דאמר ריש [דף לב:] לקיש שחט את הקנה ואח"כ ניקבה הריאה כשירה משום דכמנחא בדיקולא דמיא וה"נ הני בני מעיים הוי כאילו נחתכו מן הבהמה קודם שמתה ואסורין לעובד כוכבים משום אבר מן החי כל התלוי בקנה ובוושט אבל ישראל שחיטתו מתרת. וליתא נמי לדר"ל אלא כבעיותא של רבי זירא דסבר יש טרפות לחצי חיות שלא חזר בו מבעייתו. ומה שהקשה לרבה וכי מאחר שנולדו בה סימני טרפה התרתה. לדבריו דרבה קאמר וליה לא ס"ל. וכן ר"ל שאמר שני דברים שסותרין זה את זה. ההיא דכיון ששחט במקום חתך וכו' והך דשחט את הקנה ואח"כ ניקבה הריאה. ולא ידעינן הי מינייהו דאחריתא הלכך עבדינן לחומרא:

[דף לג.] **מתני' השוחט בהמה וחיה ועוף ולא יצא מהן דם כשירה ונאכלין בידים מסואבות לפי שלא הוכשרו בדם. רבי שמעון אומר הוכשרו בשחיטה:**

יב [דף לד:] **השוחט את המסוכנת רבן גמליאל אומר עד שתפרכס ביד וברגל. רבי אליעזר אומר דייה אם זינקה.** רבי שמעון אומר השוחט בלילה ולמחר השכים **ומצא כתלים מלאים דם כשירה. בידוע שזינקה וכמדת רבי אליעזר. וחכמים אומרים עד שתפרכס ביד או ברגל או עד שתכשכש בזנבה. אחת בהמה דקה ואחת בהמה גסה. בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה פסולה** שאינו אלא הוצאת נפש. **בד"א שהיתה בחזקת מסוכנת אבל אם היתה בחזקת בריאה אפילו אין בה אחד מכל סימנין הללו כשירה:**

רי"ף ח.

גמ' היכי דמי [דף לז:] **מסוכנת. אמר רב יהודה אמר רב כל שמעמידין אותה ואינה עומדת ואפילו אוכלת בקעיות רב הונא בר שלמיא משמיה דרב אמר אפילו אוכלת קורות.** [דף לח:] **אמר רבא הילכתא כי הא מתניתא דתניא בהמה** שפשטה ידה ולא החזירה פסולה. **בד"א ביד אבל ברגל בין שפשטה ולא כפפה בין שכפפה ולא פשטה כשירה. בד"א בדקה אבל בגסה בין ביד בין ברגל בין שכפפה ולא פשטה בין שפשטה ולא כפפה כשירה. ועוף אפילו לא ריפרף אלא בגפו ולא כשכש אלא בזנבו הרי זה פירכוס.** וכן נמי בהמה אם כשכשה בזנבה כדתנן במתניתין. **ואמרינן בפ"ק דמסכת עבודה זרה דף טז. אמר רב חנן בר אבא אמר רבי חייא חיה גסה הרי היא כבהמה דקה לפירכוס. לעיל (חולין דף לח.) ואמר רבא פירכוס שאמרו בסוף שחיטה.** ואם לאו בידוע שנשמתה ניטלה הימנה קודם לכן. והאי דמהני אם השכים ומצא כתלים מליאים דם. משום דאין דרך בהמה לזנק כי אם בגמר השחיטה:

מתני' השוחט לעובד כוכבים שחיטתו כשירה. ורבי אליעזר פוסל. א"ר אליעזר אפילו שחטה שיאכל עובד כוכבים אפילו מחצר כבד שלה פסול. שסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים. א"ר יוסי ק"ו הדברים ומה במקום שהמחשבה פוסלת במוקדשין אין הכל הולך אלא אחר העובד. מקום שאין המחשבה פוסל בחולין אינו דין שלא יהא הכל הולך אלא אחר השוחט:

גמ' [דף לט:] **אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי דסבר זה מחשב וזה עובד לא** אמרינן. ת"ר השוחט את הבהמה לזרוק את דמה לעבודת כוכבים ולהקטיר את חלבה לעבודת כוכבים הרי אלו זבחי מתים. שחטה ואח"כ חשב עליה זה היה מעשה בקיסרי ולא אמרו בה לא איסור ולא היתר:

יג מתני' השוחט לשם הרים לשם גבעות לשם ימים לשם נהרות לשם מדברות שחיטתו פסולה שנים אוחזין בסכין ושוחטין אחד לשם אחד מכל אלו ואחד לשם דבר כשר שחיטתו פסולה:

רי"ף ח:

גמ' פסולה אין זבחי מתים לא ורמינהי השוחט לשם

הרים לשם גבעות לשם ימים לשם נהרות [דף מ.] לשם חמה ולבנה לשם כוכבים ומזלות לשם מיכאל שר הגדול לשם שלשול קטן הרי אלו זבחי מתים. אמר אביי לא קשיא הא דאמר להר הא דאמר לגדא דהר. פרש"י מתניתין דאמר להר דמחובר לא מיקרי עבודת כוכבים ואפילו הכי אסור משום דמיחזי כעובד עבודת כוכבים. ור"י פירש דמחובר מיקרי עבודת כוכבים אלא דאין תקרובתו אסור. והרמב"ם ז"ל כתב השוחט לשם אלי אע"פ שלא נתכוין לעובדן אלא לרפואה וכיוצא בה מדברי הבאי שאומרים העובדי כוכבים שחיטתו פסולה:

יד אמר רב הונא היתה בהמת חבירו רבוצה לפני עבודת כוכבים כיון ששחט בה סימן אחד אסרה. סבר ליה כי הא דאמר עולא אמר ר' יוחנן אע"פ שאמרו המשתחוה לבהמת חבירו לא אסרה עשה בה מעשה אסרה [דף מ:] רב נחמן ורב עמרם ורב יצחק דאמרי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. פירש"י ואפילו במעשה רבה. מדפריך להו מהמטמא והמדמע והמנסך אלמא דאפילו במעשה רבה ס"ל דלא אסר. ורבינו חננאל פירש דדוקא במעשה כל שהוא ס"ל דאינו אוסר אבל במעשה רבה מודו וההיא דהמנסך יש ליישבו בדוחק כיון דהיזק שאינו ניכר לא שמיה היזק לא חשיב מעשה גמור ומסתבר כפירוש רש"י דנהי דלענין שלומי לא מיקרי היזק מ"מ לענין איסור מעשה גדול עשה. ובעי לאוקומי פלוגתייהו כתנאי ומסיק דמילתייהו דרב יהודה ועולא כתנאי ודלא כרבי [דף מא.] יהודה בן בתירא ורבי יהודה בן בבא. אבל מילתייהו דרב נחמן ורב עמרם ורבי יצחק אתי אפילו כת"ק דדוקא עובד כוכבים הוא דאוסר דבר שאין שלו אבל ישראל לצעורי קמיכוין ואין אוסר ואפילו אית ליה שותפות בגווה. דאין מתכוין לאסור אלא לצער חבירו. והילכתא כוותייהו. כיון דמוקמי מילתייהו אליבא דכ"ע ואם ישראל מומר לעבודת כוכבים הוא אוסר. וכן אם התרו בו וקבל עליו התראה אוסר:

מתני' אין שוחטין לא לתוך הימים ולא לתוך הנהרות ולא לתוך הכלים אבל שוחט הוא לתוך עוגה של מים ובספינה ע"ג הכלים. אין שוחטין לתוך הגומא אבל עושה הוא גומא בתוך ביתו כדי שיכנס הדם לתוכו ובשוק לא יעשה כן שלא יחקה את הצדוקים:

גמ' מ"ש לתוך הימים דלא דאמר לשר דימא קשחיט. לעוגה של מים נמי לא דאמר לבבואה קשחיט. [דף מא:] אמר רבא בעכורין שנו: אבל עושה גומא וכו'. **והא אמרת אין שוחטין לגומא כלל. אמר רבא הכי קאמר אין שוחטין לגומא כל עיקר. והרוצה לנקר את חצירו כיצד הוא עושה עושה מקום חוץ לגומא והדם שותת ויורד לגומא ובשוק לא יעשה כן** שלא יחקה את הצדוקים:

מתני' השוחט לשם עולה לשם שלמים לשם אשם תלוי לשם פסח לשם תודה שחיטתו פסולה. **שנים אוחזין בסכין ושוחטין אחד לשם אחד מכל אלו ואחד לשם דבר כשר שחיטתו פסולה.** השוחט לשם חטאת לשם אשם ודאי לשם בכור לשם מעשר לשם תמורה שחיטתו כשירה. זה הכלל דבר הנידר והנידב השוחט לשמו פסול. ושאינו נידר ונידב השוחט לשמו כשר:

גמ' מפרש בגמ' דבר שנידר ונידב לאתויי עולת נזיר. ושאינו נידר ונידב לאתויי עולת יולדת אפילו יש לו אשה דאם איתא דילדה או אפלה קלא אית ליה:

הדרן עלך השוחט אחד בעוף

פרק ג

א אלו טריפות בבהמות. [דף מב.] **נקובת הוושט. ופסוקת הגרגרת. ניקב קרום של מוח נוקב הלב לבית חללו נשברה השדרה ונפסק החוט שלה. ניטלה הכבד ולא נשתייר הימנה כלום. הריאה שנקבה או שחסרה. רבי שמעון אומר עד שתנקב לבית הסימפונות. נקבה הקיבה. נקבה המרה. נקבו הדקין. כרס הפנימי שנקב. או שנקרע רוב החיצונה. רבי יהודה אומר בגדולה טפח ובקטנה ברובה. המסס ובית הכוסות שנקבו לחוץ. נפלה מן הגג. נשתברו רוב צלעותיה. ודרוסת הזאב. רבי יהודה אומר דרוסת הזאב בדקה ודרוסת ארי בגסה. ודרוסת הנץ בעוף הדק. ודרוסת הגס בעוף הגס. זה הכלל כל שאין כמוה חיה טריפה.** כל הני דמטרפי בנקב כגון לב וקיבה וריאה ודקין אם ניטלו בין מעצמן בין ביד טריפה ואף על גב דניקב הטחול טריפה וניטל כשר. שאני טחול שאין נקובתו כשאר הנקובין דמפלגינן בין ניקב בקולשיה ובין ניקב בסומכיה ואם נשתייר בו כעובי דינר זהב כשר. ואם ניטל המרה. כתב בעל ה"ג דטריפה וטעמינן בדוכתיה אי מריר כשירה היא

דבלועה היא במקומה. וכתב ה"ר אליעזר הלוי ז"ל בחבורו ואי לא טעים בה טעם דמרירותא כשהיא חיה יצלוה ואי איבלע בגוה יהיב בה טעמא והיכא דמשתכחן תרי מררי' ומתחזן כחדא **בזעינן להו אי שפכי להדדי חדא היא וכשרה ואי לא** טריפה דכל יתר כנטול דמי ומיהו יש עופות שאין להן מרה ואין להטריפן כיון דבכל אותו המין אין להם מרה זה טבע שלו ומ"מ אין להתיר בשביל זה שאר בהמה וחיה ועוף שאין להן מרה כדאמר לקמן (חולין דף מז:) גבי עינוניתא דוורדא כיון דכל הני עיזי ברייתא הכי אית להו לא מיקרי יתרת אפילו בשאר בהמות דלית להו הכי. שאני התם דכל מין בהמות אחד הוא ואפילו זו בהמה דקה וזו בהמה גסה. הילכך הואיל ויש בהמות דהוה רביתייהו לא מיקרי יתרת ואפילו בשאר בהמות אבל עופות חלוקין במינן זה מזה ואין ללמוד אלו מאלו :

ב גמ' אמר רבה [דף מג.] **שני עורות יש לו לווושט החיצון אדום והפנימי לבן ניקב זה בלא זה כשר. למה לי למימר החיצון אדום והפנימי לבן. דאי חליף טריפה. ואם** שניהם אדומים או שניהם לבנים כתב בעל העיטור ז"ל דמיסתבר דכשר דאחד מהן לקה וחבירו מגין עליו והוה ליה כנקב זה בלא זה ואיכא מאן דאמר דטריפה וכן נ"ל דלא דמי לנקב קטן דחבריה מגין עלוהי אבל כאן שכולו לקוי אין מתקיים ע"י השני ואם נקבו **זה שלא כנגד זה טריפה.** דכיון דאכלה ביה גמדא ליה ופשטה ליה זימנין דמתרמי בהדי הדדי:

ג ואמר רבה קרום שעלה מחמת מכה בווושט אינו קרום דסופו ליפסק. ואמר רבה וושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים למאי נפקא מינה לספק דרוסה כיון דדם אדום וגם וושט מבחוץ אדום לא מינכר עד דבדיק ליה מבפנים שהוא לבן. תמיה לי כיון דאין לו בדיקה מבחוץ היאך מכשרינן ליה ע"י בדיקה מבפנים דילמא אי הוה מצי למיבדקיה מבחוץ היו מוצאין הארס וסופו לקלקל לפנים. ודוחק הוא לומר דהא דאמר לקמן עד האדימו הסימנין עצמן ר"ל שיאדימו מבפנים. דהא מדקאמר עד שיאדיס בשר כנגד בני מעיים משמע דהאי דקאמר סימנים עצמן אתא לאפוקי שאם האדים העור והבשר כנגד הסימנים אין לחוש. אבל מכל מקום אם האדימו הסימנין עצמן אפילו מבחוץ טריפה. ועוד אי לא מטרפי סימנין באדמומיות שמבחוץ מאי קאמר הכא וושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים ונפקא מינה לספק דרוסה ואפילו אם יש לו בדיקה מבחוץ למה יבדקנו הואיל ולא מיטרף בהכי וצריך לומר דהקלו בספק דרוסה הואיל ואי אפשר בענין אחר. וגם יש לומר דרוב פעמים איפשר שיהא ניכר טיפת דם הארס אף על הוושט מבחוץ אלא להחמיר קאמר דאין לסמוך על בדיקת חוץ לפי שהחיצון אדום ופעמים שאין ניכר וצריך לבודקו אף מבפנים כי הארס נתקלקל לפנים ולא נשאר מבחוץ אלא רושם אדמומית של הארס ואותו אינו ניכר מחמת אדמומית הוושט. אבל בעוד שלא נתקלקל הארס ועבר לפנים טיפת דם הארס ניכרת יפה בעודה מונחת על הוושט. וספק דרוסה דאתאי לקמיה דרבה בדק מבחוץ ועשה כאילו לא היה רוצה לבדוק יותר לחדודי לאביי: [דף מג:] **ההיא ספק דרוסה דאתאי לקמיה דרבה הוה בדיק מאבראי.** א"ל **אביי והא מר הוא דאמר וושט אין לו בדיקה מבחוץ** אלא מבפנים. **אפכיה ודדקיה ואשכח עליה תרי קורטי דמא וטרפיה ורבה לחדודי דאביי הוא דבעיא:**

ד אמר עולא ישב לו קוץ בווושט אין חוששין שמא הבריא. מ"ש מספק דרוסה פרש"י מ"ש מספק דרוסה דמשום דעל אריא בינייהו חיישינן שמא דרס ומצרכינן להו בדיקה והכא לא אפשר למיבדקיה דנקב משהו לא מינכר בעור חיצון של וושט רש"י לטעמיה שפירש לעיל בפ"ב דאפילו נקב לא מינכר ביה. ולמאי דפרישית דדוקא אדמומית של הארס אינו ניכר עליו אבל נקב מינכר. ביה פריך הכי מ"ש מספק דרוסה דמצרכינן בדיקה והכא קאמר עולא אין חוששין דמשמע דאפילו בדיקה לא בעיא. ולפירוש רש"י קשה דניקב זה בלא זה היכי משכחת לה. דאם נקב מבפנים יש לנו לחוש שמא נקב גם החיצון כדאמר בקוץ למאן דחייש לספק דרוסה חייש נמי שמא הבריא. ואפילו למאן דלא חייש בקוץ היינו לפי שמוצאין אותו תחוב בעור הפנימי לבד. אבל כשמוצאין נקב בפנימי יש לחוש שמא גם החיצון ניקב ואין לו בדיקה. וי"ל דמשכחת לה כגון שניקב ע"י חולי ורואין שלא שלט החולי כלל בחיצון. קסבר עולא אין חוששין לספק דרוסה ולקמן (חולין דף נג:) פסקינן דחוששין לספק דרוסה הילכך פסק רב אלפס ז"ל דאם **ישב לה קוץ בווושט חוששין שמא הבריא.** ורבינו אליעזר בר נתן זקיני פסק כעולא. והביא ראיה ממחט שנמצאת בעובי בית בכוסות בצד

ריי"ף ט.

אחד כשירה לקמן (חולין דף מט.) ולא חיישינן שמא הבריא. והא דחיישינן לספק דרוסה משום דיש רגלים לדבר כדמפרש לקמן וגם שכיחא. ומשום הכי מפקינן ליה מחזקת היתר כמו שפירשו התוס'. והגמרא דקאמר קסבר עולא אין חוששין לספק דרוסה לא חשש להאריך ולחלק כמו שחלקתי. אבל לענין פסק הלכה יש לנו לחלק דלא תקשה לן ממחט שנמצאת בעובי בית הכוסות. ואפשר דרב אלפס ז"ל היה מחלק משום דעובי בית הכוסות הוא עב לא חיישינן שמא הבריא ומסתברא כדברי ה"ר אליעזר דמשום עובי כל דהו אין לחלק:

יום שכט

ה תורבץ הוושט. **שניקב במשהו טריפה** ולאו מקום שחיטה הוא הלכך אם התחיל השחיטה כל דהו בתורבץ וגמרה בוושט פסולה. וכן בבהמה אם שחט הוושט תחלה ואחר ששחט רובו הגרים ושחט בתורבץ פסולה. אף אם שחט כל הקנה כהלכתו. **הי ניהו תורבץ הוושט. רב ביבי בר אביי אמר כל שחותכו ועומד במקומו זהו תורבץ הוושט. כל שחותכו וכווץ זהו וושט עצמו. יונה א"ר זירא מבלעתא. וכמה. א"ר אויא פחות משעורתא ועדיף מחטתא. ואסיקנא למעלה דלא חזי לשחיטה בוושט** [דף מד.] **עד כמה א"ר נחמן עד כדי תפיסת יד ופרש"י** ד' אצבעות והיינו בשור הגדול. ובשאר בהמה חיה ועוף כל אחד לפי מה שהוא ובעל הלכות פירש כשיתפוס בשתי **אצבעות. ולמטה עד כמה הוא מקום שחיטה. א"ר נחמן אמר רבה בר אבוה עד כדי שישעיר** הוושט פי' דקאי פירצי פירצי ודמי לכרסא. ובעוף עד הזפק:

ו ובקנה קי"ל **דמקום שחיטה משיפוי כובע ולמטה עד כנפי הריאה התחתונה שהיא עליונה כשמעמידה הטבח ובלבד שלא יאנוס אותה אחר ולא תאנוס היא את עצמה. כלומר** לא תמשוך את צוארה **באונס אלא כשהיא מושכת הצואר כדרכה ורועה זהו מקום שחיטה: א"ר נחמן אמר שמואל תורבץ הוושט שניטל** כולו מלחי כשר. מתקיף לה רב פפא והא איכא עיקור סימנים. לא תימא שניטל כולו אלא שניטל רובו. ועיקור סימנין היינו שנעקרו לגמרי. והא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן סימנין שנדלדלו ברובן טריפה. א"ר שישא בריה דרב אידי הא דמיקפל איקפולי והא דאיפרק איפרוקי. פירוש ההוא דתורבץ שניטל מלחי היינו כשנקלף הרוב במקום אחד והמיעוט המחובר במקום אחד. אבל סימנין שנפרקו בכח מכאן ומכאן והמיעוט הנשאר אין מחובר במקום אחד טריפה. דאותו מיעוט לא הוה חיבור ולא הדר בריא זו היא גירסת הספרים ופירוש רש"י ז"ל. ורב אלפס ז"ל כתב תורבץ הוושט שניטל רובו **מלחי כשר ודוקא דאיפריק אפרוקי אבל אידלדל אידלדולי או איקפל איקפולי לא דאמר שמואל סימנין שנדלדלו ברובן טריפה.** כלומר אם נתפרקו מן הלחי בנחת הרוב במקום אחד כשר. אבל אידלדל אידלדולי הוושט מן הקנה ברובן או איקפל איקפולי הוושט מן הלחי הנה והנה טריפה: **ופסוקת הגרגרת. תנא פסוקת הגרגרת ברובה. וכמה ריבה. רב אמר רוב עוביה ואמרי לה רוב חללה** רי"ף ט: **והלכתא רוב חללה. ההיא פסוקת גרגרת** [דף מד:] **דאתא לקמיה דרב. יתיב ובדיק ליה ברוב עוביה א"ל רב כהנא ורב אסי למדתנו רבינו ברוב חללה. שדריה קמיה דרבה בר בר חנה בדקה ברוב חללה ואכשרה וזבן מינה בתליסר איסתרי פשיטי:**

ז והיכי עביד הכי **והתניא חכם שטימא אין חבירו רשאי לטהר אסר אין חבירו רשאי להתיר. שאני הכא דרב נמי לא אסרה. וכיון דאורי בה חכם היכי אכיל מינה. והכתיב ולא בא בפי בשר פיגול.** שלא **אכלתי מבהמה שהורה בה חכם. הני מילי מילתא דתליא בסברא.** רבה בב"ח אגמריה סמיך. והשתא לא צריכנא לשנויא קמא דקאמר רב נמי לא אסרה דאי נמי דאסרה רב יכול רבה בב"ח להתיר כיון דאגמריה סמיך דהא דאמר חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר היינו מסברת עצמו. אבל אי גמיר מרביה מצי להתיר כדאמרינן לקמן (חולין דף מט.) ההיא מחטא דאשתכח בסימפונא רבה דכבדא רב הונא בריה דרב אידי טריף רב אדא בר מניומי מכשיר אתו לקמיה דרב הונא אמר זילו שקילו גלימא דטרופאי ואמר נמי בפרק שני דנדה דף כו: **ילתא אייתי דמא לקמיה דרבה בר בר חנה וטמי לה.** לקמיה דרב יצחק ודכי לה. **ופריך היכי מצי למיעבד הכי ומשני אגמריה סמך:**

ח ותיפוק ליה משום חשדא דתניא דן את הדין זיכה את החייב חייב את הזכאי טימא וטיהר אסר והתיר וכן העדים שהעידו כולן רשאין ליקח. אבל אמרו חכמים הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו. הני מילי מידי דמזדבן בשומא. אבל **הכא מתקלא מוכח כי הא**

דרבא שרא טריפתא וזבין מינה. אמרה ליה בת רב חסדא אבא שרא בוכרא ולא זבן מיניה. אמר לה ה"מ בוכרא דבשומא מזדבן. הכא מתקלא מוכח. מאי איכא למימר משום אומצא מעלייתא. כל יומא נמי אומצא מעלייתא משדרן לי:

ט אמר רב חסדא איזהו תלמיד חכם פירוש שמחזירין לו אבידה בטביעות עינא. **זה הרואה טריפה לעצמות דרש מר זוטרא משמיה דרב חסדא כל מי שקרא ושנה ושימש תלמידי חכמים ורואה טריפה לעצמו עליו הכתוב אומר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך:**

י [דף מה.] **אמר רב יהודה אמר רב נקבה הגרגרת כנפה כלומר נקבים דקים כנפה מצטרפין לרובא. אם עומדים בהיקף הגרגרת ודווקא נקבים שאין בהן חסרון אבל נקבים שיש בהן חסרון מצטרפין לכאיסר. ואם ניטלה הימנה רצועה מצטרפת לכאיסר. בעופא** פירש"י נקבים דחסרון בעוף דליכא בגרגרת דידיה כאיסר בכמה שיעורו. מקפלו חותך למטה מן הנקבים ובצדיהן עד שיוכלו לקפל את הרצועה שהן בה על פי הקנה ומניחו למקום הנקבים **על פי הקנה אם חופה** בין הנקבים והשלם שבין נקב לנקב את רוב הקנה אע"ג שבנקבים גרידא ליכא רובא טריפה הואיל ויש בה חסרון ושיעור סמיכת נקבים זה לזה כנפה. דהא אנקבה כנפה קיימינן. נפחתה פירש"י נפחתה כמין דלת ולא נטל הפחת אלא תלוי ועומד וקוף כדלת במזוזתו. **כדי שיכנס איסר לרחבו.** ושיעור גדול הוא זה מאיסר. דהכא בעינן נכנס ויוצא משום דאין כאן חסרון שהדלת סותם את הנקב. ומתוך דברי רב אלפס ז"ל משמע דהא דקאמר בעופא לא קאי אנקבה כנפה. אלא קאי אשיעור חסרון דגרגרת ומיבעי ליה בעוף שאין בגרגרת שלו כאיסר מה שיעור חסרונו. ומפרש דשיעור חסרונו בחפיית רוב פי הקנה. שהרי כתב אותו בתר אם נטלה הימנה רצועה מצטרפת לכאיסר. **ובנפחתה כתב ואם נפחתה הגרגרת כגון שנקבה נקב מפולש שיש בו חסרון אמר רב נחמן אין אומרים אם חופה אלא כדי שיכנס איסר לרחבו.** ולפי שהנקב מפולש משני עברי הגרגרת מיטרף בשיעור קטן. וקשה לפירושו דהא בעיא היה לו לבעל הש"ס לקובעה אמתניתין דלקמן עד כמה תחסר הגרגרת עד כאיסר. עוד מאי קמיבעי ליה האי שיעור היאך משערים בעוף טפי מבשאר שיעורין כיוצא בו. כגון חסרון דגולגולת שהוא כמלא מקדח לב"ש ולב"ה כסלע. ושיורא דכבד שהוא כב' זיתים ובעוף שאין בכבד שלו ב' זיתים מאי שיעוריה. אלא ודאי מילתא דפשיטא הוא דכל הני שיעורין בבהמה גדולה. ובבריה קטנה משערין לפי קוטנה כמו שפירש הריב"ם גבי תפיסת יד. הילכך נראה כפירש"י ומיבעי ליה על כנפה. דמשערינן השלם עם הנקבים לכאיסר כשהן מקורבים כנקבי הנפה שסופן ליחסר. ומיבעי ליה בעוף דכי משערינן שיעור חסרון שלו כנגד איסר בבהמה גדולה קטן מאד שיעור חסרונו. אי מחמרינן בשיעור קטן כזה לצרף השלם עם החסרון. ומשני דלא אלא שיעור אחר נתנו לו חכמים מקפלו ומניחו על פי הקנה . **נסדקה לארכה א"ר יוחנן אפילו לא נשתייר בה אלא משהו למעלה ומשהו למטה כשירה. וכן הלכתא ואם נקב למטה מן החזה נידון כריאה במשהו.** דכיון שאינו מקום שחיטה נידון כריאה:

יא ניקב קרום של מוח רב ושמואל ולוי דאמרי קרמא עילאה ואמרי לה קרמא תתאה. פירש"י קרמא עילאה ואע"ג דלא אינקב תתאה. ועל דאמרי לה קרמא תתאה לא פירש כלום. ויש ספרים שכתוב בהם ואמרי לה עד דאינקב תתאה. ונראה שכך היתה גירסת רש"י ולכך לא הוצרך לפרש דממילא משמע דבעינן דאינקוב תרוייהו. ורבינו שמשון ז"ל כתב לעיל גבי חסרון דגולגולת שאם ניקב העליון בלא התחתון טריפה. דהתחתון רך ועתיד לינקב. ומשמע מלשונו שאם ניקב התחתון בלא העליון כשר שהעליון חזק ומתקיים וכן משמע לאותה גירסא דעד דאינקוב תחתון דמילתא דפשיטא היא דלא מיטרפא בנקיבת התחתון . ור"ת ז"ל פסק כלישנא קמא לחומרא. ורב אלפס ז"ל כתב **נקב קרום של מוח קרמא תתאה טריפה. בקרמא עילאה כשירה. וסימניך חייתא דמתנח ביה מוחא.** ונראה שהוא מפרש דהני תרי לישני פליגי הכי דלישנא קמא סבר דהטרפות תלוי בעילאה ולא בתתאה ולישנא בתרא סבר דתליא בתתאה ולא בעילאה. ופוסק כלשון שני לפי שר' שמואל בר נחמני וריב"ל מהדרי למיתב סימנא בקרום התחתון משמע שצריך להכירו לפי שבו תלוי הטריפות וזקיני ראב"ן ז"ל פסק דבעינן תרוייהו. דבכי האי פלוגתא דקרום הוי נמי פלוגתא בריאה. וכי היכי דבריאה מסיק דבעינן תרוייהו ה"ה נמי בקרום של מוח ועוד הביא ראיה לקמן (חולין דף נו.) מעוף של מים דהכתה חולדה על ראשה ואינו ידוע אם ניקב

ר"י"ף י.

קרום של מוח קאמר דמכניס אצבעו לתוך פיו ודוחק למעלה אם מבצבץ המוח ויצא בידוע שניקב הקרום ופריך הניחא למ"ד עד דמינקיב קרמא תתאה אלא למ"ד אי מינקיב עילאה אע"ג דלא מינקיב תתאה טריפה דילמא קרמא עילאה אינקיב תתאה לא אינקיב. מכלל דלמ"ד תתאה אינקיב היינו שניהם מדלא חיישינן דילמא תתאה אינקיב עילאה לא אינקיב. ולאו ראיה היא כיון דהכתה על ראשה לא ינקוב התחתון בלא העליון. **אמר רבה בר בר חנה אריב"ל וכנגדם בביצים ניכר. אמר רבי שמעון בן פזי אריב"ל משום בר קפרא מוח וכל מה שבקדירה נידון כמוח שאם ניקב הקרום במשהו טריפה. התחיל לימשך נידון כחוט השדרה שאם נפסק רובו של עור טריפה. ומהיכן מתחיל לימשך. אריב"ל כמין שני פולין הן** [דף מה:] **ומונחין ע"פ הקדרה. מן הפולין ולפנים כלפנים. מן הפולין ולחוץ כלחוץ. ופולין עצמן איני יודע. ומסתברא פולין עצמן כלפנים:**

יב ניקב הלב **לבית חללו. בין לבית חלל גדול בין לבית חלל קטן טריפה** מדקאמר לבית חלל סתמא ולא קאמר לבית חללים דהוה משמע לבית חלל הגדול שנכנסין בו כל החללים כדקא"ר שמעון לבית הסימפונות ומפרש ליה דוכתא דשפכי כולהו סימפונות. **קנה הלב רב אמר במשהו ושמואל אמר ברובו.** מאי קנה הלב. **אמר רב נחמן בר יצחק חלב שעל** דופני הריאה אמר **אמימר משמיה דרב נחמן תלתא קני הוו. חד פריש לליבא.** וחד פריש לריאה. **וחד פריש לכבדא. דריאה כרואה. דכבדא ככבדא. דליבא פליגי בה. מר בר חייא מתני איפכא. דריאה ככבדא ודכבדא כריאה.** פירש רש"י מסתברא כלישנא קמא דקם ליה רבי יוחנן כשיטתיה דאמר לעיל (חולין דף מה.) ניקב למטה מן החזה נידון כריאה. ור"ח ז"ל פסק דאזלינן לחומרא וכולהו במשהו. ומרבי יוחנן אין ראיה דנקב הקנה למטה מן החזה קאמר וכולהו בכלל: **נשברה השדרה ונפסק החוט שלה. ת"ר חוט השדרה שנפסק ברובו טריפה דברי רבי. רבי יעקב אומר אפילו ניקב. הורה רבי כרבי יעקב אמר רב הונא אין הלכה כרבי יעקב. וכמה רובו. רב אמר לו רוב עורו אבל מוח זה לא מעלה ולא מוריד. וכן הלכתא. ואם הומרך או נתמסמס פסול. הומרך שנשפך כקיתון. נתמסמס שנימס כדונג מפני האש וכשמעמידו אינו יכולה לעמוד פסול ואם אינו יכול לעמוד מפני כובדו בעיא היא ולא איפשיטא ואזלינן לחומרא.** אבל נתמזמז שנתרוקן מעט כשרה. מיתיבי בהמה שנתמזמז מוחה טריפה ההיא נתמסמס איתמר ומדמקשה ממוח אחוט השדרה אלמא המרכה והמסמסה פוסלות במוח. וכתב רבינו אליעזר הלוי שמעשה בא לידו שנמצא בתוך קרום של מוח מים ונתחסר המוח כשיעור מקום המים והיה המוח מקיף המים סביב סביב שלא היו מגולים כלל והכשירו. וכן מצא אח"כ בהלכות גדולות שכתב כיון שהמוח מקיף את המים הדרא בריא. אבל כשאין המוח מקיף סביב סביב מכל רוח טריפה. **עד היכן חוט השדרה** שאם נפסק פסול. א"ר יהודה אמר שמואל עד בין הפרשות. ומפרש לה דעד אחת טריפה. שלישית כשירה. שניה איני יודע. בעי רב הונא בריה דרב יהושע עד ועד בכלל או [דף מו.] עד ולא עד בכלל בעי רב פפא את"ל עד ולא עד בכלל פי פרשה מהו. בעי רב אשי את"ל עד ועד בכלל פרשה עצמה מהו וכיון דלא איפשיטו הני בעיות כתב רב אלפס ז"ל דכולהו טריפות אבל פרשה שלישית **כשירה: בעופא רבי ינאי אומר עד בין** הגפיים. ורשב"ל אומר עד למטה מאגפיים. כתב רבינו שמשון דיש להסתפק אם למטה ממקום חבורו בגוף קאמר או למטה ממקום ששוכבות על הגוף דהיינו למטה מסוף עצם של כנף המחובר לגוף והאיר ספיקא איכא נמי לספוקי על בין אגפיים אי בעי למימר עד בין תבור אגפיים לגוף או בעי למימר בין שכיבת אגפיים על הגוף. דהא אבין אגפיים דרבי ינאי קאי ריש **לקיש ואמר למטה מן אגפיים.** ולי נראה דתרוייהו אחבור אגפיים קיימו ומשום דקשיא ליה מאי איכא בין אגפיים ובין למטה מאגפיים וכי כחוט השערה למטה מהאגפיים נחלקו. אלא אמקום חבור אגפיים לגוף קיימי. וא"ר ינאי עד בין אגפיים ולא עד בכלל. וריש לקיש אמר עד למטה מחבור אגפיים. ואין לפרש עד בין שכיבת אגפיהם על הגוף דעל שיעור ארוך כזה לא מתפרש שפיר עד ולא עד בכלל. ועוד דהפליג מחלוקתן: **ניטל הכבד ולא נשתייר הימנה כלום.** אוקימנא כר"ש בר רבי. ולאו הכי **הלכתא. אלא בעינן דנשתייר ממנו כזית במקום מרה וכזית במקום שהיא חיה.** במי רבי ירמיה מתלקט מהו. כרצועה מהו. כזית מרודד מהו. תיקו. ואזנינן לחומרא: **ואם נדלדל הכבד ומעורה בטרפשא כשרה. דהא איכא כזית במקום**

מרה וכזית במקום שהיא חיה:

יג הריאה שניקבה או שחסרה רב ושמואל ורב אסי דאמרי קרמא עילאה ואמרי לה קרמא תתאה ומסיק דאי אינקיב עילאה ולא אינקיב תתאה תתאה מגין מדרבא דאמר רבא האי ריאה דאגליד **כאהינא סומקא כשירה. אינקיב תתאה ולא אינקיב עילאה עילאה מגין. מדרב** [דף מו:] **יוסף דא"ר יוסף האי ריאה דאוושא אי ידעינן** מהיכא אוושא מותבינא עליה גילא או גדפא או רוקא ונפחינן לה אי מבקבקא טריפה ואם **לאו כשירה ואי לא ידעינן מהיכא** קאוושא **בדקינן לה במיא פושרי** בחמימי לא משום דמכווצי לה. **בקרירי לא משום דמטרשי לה. אלא בדקינן לה במיא** פושרי רי"ף י:
אי מבצבצא טריפה **ואם לאו כשירה תתאה אינקיב עילאה לא אינקיב. והאי דאוושא זיקא דביני ביני הוא. גופא אמר רבא ריאה דאגליד כאהינא סומקא כשירה.** כתב בעל הלכות והוא דלא מפקא זיקא. מתוך לשונו משמע דבעיא בדיקה אע"פ שאין לשון הש"ס משמע כדבריו. דלשון כשר משתמע אף בלא בדיקה ומיהו מסתבר כדבריו וכיון שנשתנית מברייתה וקרום התחתון דק צריך נפיחה שמא ניקב. **אמר רבא ריאה שהאדימה מקצתה כשירה. האדימה כולה טריפה. א"ל רבינא מאי שנא מקצתה דהדרא בריא כולה נמי הדרא בריא. מי לא תניא ושאר שקצים ורמשים עד שיצא מהן דם. וכי תימא לשמונה שרצים מדמינן לה ותניא נצרר הדם אע"פ שלא יצא אי הכי אפילו מקצתה נמי. אלא לא שנא.** פירש רש"י לא שנא וכשירה כדאמרינן בשמעתין **אדומה כשירה מדרבי נתן** וכ"כ רב אלפס ז"ל. ורבינו חננאל ז"ל פירש לא שנא וטריפה. והא דקיימא לן אדומה כשירה חלק ר"י דמיירי שחוזרת ומתלבנת ע"י נפיחה. והאדימה דהכא מיירי שאינה חוזרת ומתלבנת ע"י נפיחה ולא נהירא לי דמסתבר למימר דכל מראות הפוסלות בריאה אי מתלבנין ע"י נפיחה כשירין. כי כשהבהמה חיה הבהמה מליאה רוח ונפוחה תמיד הילכך אין שינוי אלא בריאה נפוחה. וכן מצאתי אחר כך כתוב בשם הגאונים ובשם הרמב"ם ז"ל. ויש מחלקין דשאני אדומה מהאדימה דהאדימה משמע אדומה ביותר והוא בא מחמת לקותא. ואדומה משמע מתולדתה שלא נבלע בה דמה. ולא נהירא לי דא"כ גבי אדומה הוי ליה למיבעי אדומה דכשרה היכי משכחת לה כיון דאיכא הפרש בין אדמומית לאדמומית כדבעינן לקמן (חולין דף מז:) ירוקה היכי משכחת לה. ורבינו אפרים ז"ל פירש דהאדימה דהכא מיירי כשהאדימה מחמת מכה שנמצאת לה בדופן כנגד הריאה. מדמייתי עלה מהחובל בשבת. וכיון שנצרר הדם מחמת מכה סוף העור לינקב וטריפה וכיון דלא ידעינן אי איכא לדמויי קרום הריאה לשאר שרצים ע"כ לחומרא מדמינן לה לשמנה שרצים וטריפה. ולא דמי כלל לאדמומית דממילא דלקמן וכן עיקר: **אמר רבא ריאה שיבשה מקצתה טריפה. ועד כמה. אמר רב פפי משמיה דרבא** עד שתהא נפרכת בצפורן אבל אם **אינה נפרכת בצפורן כשירה** דהדרא בריא כתב בה"ג שאם יבש הכבד טריפה משום דכל יבש כנטול דמי. כדאמרינן הכא וגבי אוזן בכור והוא שיבש כולו ולא **נשתייר כזית במקום מרה וכזית במקום** שהיא חיה:

יד ואמר רבא האי ריאה דקיימא גילדי גילדי אוכמי אוכמי חזותא חזותא כשירה. איכא מאן דפריש גילדי גילדי דדמי למצורע חזותא פרש"י דווקא הני גווני דלא מיטרפין כגון אדומה ירוקה. ואם תאמר אוכמי אוכמי אמאי כשירה הא אמרינן לקמן כדיותא טריפה. ותירץ ר"ת ז"ל דהא דאמרינן כדיותא טריפה היינו ברובה וכן עשה מעשה והכשיר במקצת משום דהדרא בריא. וכ"כ הראב"ד ז"ל המראות הפוסלות בריאה דוקא בכולה אבל במקצתה הדרא בריא והביא ראיה מדנקט ריאה שיבשה מקצתה ולא קאמר ריאה שיבשה סתם מכלל דבשאר מיני טרפות שהזכירו בסתם ולא אמר מקצתה עד שיפשוט בכולו. ואין נראה לר"י דכיון דאמר דשחור אדום הוא אלא שלקה מה לי הרבה מה לי מעט כיון דליקוי הוא דכל לקותא חשוב כאילו נקבה. וכן מוכח מדבעי לפלוגי לעיל בהאדימה בין כולה למקצתה ומסיק דלא שנא מכלל דכל מיני מראות אי הוי לקותא בכולה הוא הדין במקצתה והא דקאמר ריאה שיבשה במקצתה. משום דבכולה קודם היובש היא פסולה כגון בצימוק דהיינו אדומה חרותא: **אמר אמימר משמיה דרבא אין מקיפין בבועי** אם יש בריאה שתי בועות ואחת נקובה אין אומרים ינקבו גם השנית ואם הם דומות כשירה. לפי שאין היכר בנקבי הבועות כמו בנקבי הריאה. **אמר רבא הני תרתי אוני** רי"ף יא.
דסריכי **להדדי לית להו בדיקותא** לאכשורי. לפי שהסירכא באה מחמת נקב. שמחמת שהריאה שואבת

כל מיני משקה נקרש המשקה בתוכה ונעשה עב ויצא מעט מעט דרך הנקב ונעשה קרום. ואע"פ שעולה בנפיחה ואינה מוציאה רוח הא אמרינן קרום שעלה מחמת מכה בריאה אינו קרום. שסופו ליסתר. **והני מילי שלא כסדרן** פירש רש"י כגון שנדבקו שתים החיצונים ממעל לאמצעית או מתחתיה משמע מדבריו שאם נסרכה מן החתוך לגבי חבירתה שאצלה או מגב לגב חבירתה לא מיטרפא ולא נהירא דמשמע דלא מכשר אלא כסדרן ממש במקום ששוכבות זו אצל זו דהיינו רביתייהו אבל מחיתוך על גב חבירתה או מגב לגב חבירתה או מחוד של אונא לחוד של אונא שאצלה טריפה דלא רביתייהו הוא ונמשך זה מזה ומתפרק. ובערוך בערך איני כתב בשם רבינו חננאל. קבלה רב מפי רב אפילו סריכי תרי אוני באמצע ועיקרן מתפרקי מהדדי טריפה. וכל שכן אם דבוקות זו על זו דודאי טריפה. ורבותינו הגאונים כתבו כיון דחדא אונא סריכא על גבי חבירתה היא רביתייהו ולא איכפת לן בהאי סירכא דהיינו רביתייהו. ורב האי הכשיר ג"כ תרי אוני היכא דסריכי ועיקרן מתפרקי. וכן כתב רב אלפס ז"ל בתשובה והכי נהגינן אבל מגב לגב ומחתוך לגב ומחודה של אונא לחודה של אונא שאצלה מחוץ לחתוך טריפה. דאין כשר אלא מחתוך לחתוך כסדרן. **אבל כסדרן היינו רביתייהו וכשירה.** פירש רש"י וזו מגינה על זו ואינן מתפרקות והקרום הולך וחזק אבל שלא כסדרן הקרום מתפרק. וא"ת כיון דאין סירכא באה בלא נקב כדפרישית וכן מוכח נמי לקמן (חולין דף מח.) גבי רב נחמיה בדיק לה בפשורי דקאמר אבל הכא אי האי אינקיב טריפה אי האי אינקיב טריפה אלמא אין סירכא באה אם לא שניקב תחלה. א"כ מאי נפקא מינה במה שהקרום סותם את הנקב הא אמרינן דף מז: דקרום שעלה מחמת מכה בריאה אינו קרום. וי"ל דהא דאמרינן דאינו קרום היינו בנקב שאין רגילות להעלות קרום כגון שלא כסדרן. ואם לפעמים יעלה קרום סופו ליפסק. אבל כסדרן רגילות להעלות קרום לפי ששוכבות זו אצל זו וגם אינו נפסק ואע"ג דאסיקנא דאין סירכא בלא נקב נהיגי להתיר סירכא תלויה לפי שהסירכא הבאה מחמת נקב היא נסרכת למקום הסמוך לה. לפי שדרך הנקב יוצא המשקה ונעשה חוט עב וחזק ונסרך אל מקום אשר יפגע בו. אבל סירכא תלויה אינה אלא הפשטת לחות הריאה ולא בא ממקום נקב. וכיוצא בזה נמצא בתשובת הגאונים. פעם אחת נכנסו מר רב צדוק גאון ומר אבימי וכמה גאונים ותלמידיהם אצל מר יעקב גאון ואמרו לו שמעט עליך שאתה מתיר הסרוך לשומן הלב לפרק ולנפח וכשר. אמר להם ח"ו לא כך אני מתיר אלא לפעמים שמתוך רוב שומן הלב ושומן הבהמה נסרך לאומות ולאונות ולעינוניתא דוורדא והתרתי לאחוז הקנה ולנענע את הריאה שלשה וארבעה פעמים יפה יפה אם תנתק הסירכא מאיליה אני מכשירה. אבל לפרק ביד לא התרתי. והסכימו כל בני הישיבה והורו כן לכל ישראל. וכן נוהגין בארץ אשכנז דכל סירכא שהיא נתקת כשהטבח מכניס ידו בנחת לבדוק את הריאה אמרינן דלאו סירכא היא אלא ריר בעלמא שנתפשט מלחות הריאה וכשירה. והסירכא אם יפרוך אדם אותה כל היום בין אצבעותיו היא הולכת ומתחזקת. ויש מן הגדולים שאומרים דהא דמכשירין כסדרן דהיינו דוקא ע"י נפיחה. ומדקדקין מהא דקאמר גבי שלא כסדרן לית להו בדיקותא מכלל דכסדרן מתכשרי בבדיקה. ורב האי גאון ז"ל כתב דלא בעינן בדיקה וכן מוכיח הלשון דקאמר היינו רביתייהו. והא דקאמר לית להו בדיקותא כתב הרמב"ן ז"ל דדרך פירוש הוא וטעמא יהיב למילתיה משום דסירכא לא מחמת עצמה היא באה אלא מחמת נקב ומשום הכי קאמר דלית להו בדיקותא אם יש בו נקב אם לאו דאפילו לא מפקא זיקא טריפה דודאי או האי אינקיב או האי אינקיב ואין האחת מגינה על חבירתה באינה רובצת זו על זו. ואונא הסרוכה לאומא שאצלה שאוסרים. וטעמא לפי שיש נקב ולא מצינו שהותר אלא כסדרן באוני אבל באומא לא. משום דטעמא דאוני משום שעומדות במצר החזה ומתחממות והדרן בריא כדאמר בריאה הסמוכה לדופן באוני כשירה אבל באומא לא ורבינו יעקב בר יקר התיר לפי שלא מצינו אומא בגמרא. ורבא לא פירש טעמו משום חום דהא בכל הריאה אמרינן לעיל דלא שליט בה אוירא. אלא פירש טעמו משום דהיינו רביתייהו דגדילות זו עם זו ואינן מתפרקות זו מזו הילכך לא שנא אוני ולא שנא אומא. ורבא דנקט אוני משום עיקר מילתיה דאשמועינן שלא כסדרן טרפה. משום דחזינן דכי סריכן אוני לדופן כשירה וס"ד אמינא הוא הדין אי סריכי להדדי. קמ"ל רבא דלא דמי. דהתם שוכבות תמיד אצל הדופן ואינן מתפרקות ממנה אבל נסרכה זו לזו שלא כסדרן

מתפרקות הן דאמצעית מפרקתן ולא אמר דוחק הדופן מעמידתן שלא יתפרקו. אבל אונא ואומא שלא כסדרן לא איצטריך לאורויי לן דכיון דברוחב החלל הן עומדות ומי יחזיקם שלא יתפרקו. ועינוניתא דוורדא כל היכא דסריכא טריפה. דכולהו לגבי דידה שלא כסדרן נינהו. ור"ת ז"ל היה אוסר אונא הסרוכה באומא ואמר דאע"פ שלא מצינו שום אומא בגמרא מ"מ גם אין שם אונא עליה אלא שם ריאה. כדאמרינן חמשא אוני אית ליה לריאה ואי איתא שבע מיבעי ליה וקראוה הראשונים אומא שהיא עיקר הריאה כמו אם שהאונות יונקות ממנה ובאונות דוקא התיר רבא לפי שעומדות במצר החזה. ונהגו העולם להתיר וכן כתב הרב הברצלוני ז"ל בשם הגאון ז"ל. **ואמר רבא הני תרי** [דף מז.] **בועי דסמיכי להדדי לית להו בדיקותא** דגמירי דמחמת נקב שהיה בריאה עלו סמוכין זה לזה. והוא שאין ביניהן היכר בשר חדא ומתחזיין **כתרתי מייתינן סילוא ובזעינן לה אי שפכי** אהדדי **חדא היא וכשירה ואי לא תרתי אינון וטריפה:**

יום שלישי

טו ואמר רבא חמשה אוני אית לה לריאה. אפה כלפי גברא. כשהיא תלויה ברגליה ימין הבהמה לימין הבודק. תלתא בימינא ותרתי בשמאלא. **אי חסיר אי יתיר אי חליף טריפה ולית הלכתא כרבא** ביתרת **והני מילי דקיימא בדרא דאוני. אבל ביני ביני טריפה:**

רי"ף יא: **טז האי ביני ביני דאתיא לקמיה דרב** אשי סבר רב אשי למיטרפה א"ל רב הונא מר בר רב אחא לרב אשי כל הני חיוי **ברייתא הכי אית להו וקרי להו טבחי עינוניתא דוורדא.** כתב רש"י ומדסבר רב אשי למיטרפה שמעת מינה לאו אורחא ובהני דידן דרובן אית להו אי משכחינן דלית להו עינוניתא דוורדא כשירה. ואי אית לה תרתי טריפה. דהא יתרת דביני ביני היא ולאו אורחא. דחדא גופא לא מכשרינן אלא משום דכל הנך חיוי ברייתא הכי אית להו. ורבינו אפרים בר יצחק ז"ל היה מכשיר בשתים משום דעל אחת לא היה אומר כל חיוי ברייתא הכי אית להו שהרי כל בהמות שלנו יש להן אחת אלא על השניה אמר דכשירה משום דברייתא הכי אית להו. והיכא דליכא כלל היה מטריף. ונראה דאין להביא ראיה מבהמות שלנו דחלוקות משלהן. כדאשכחן בפ' הלוקח בהמה (בכורות דף יט:) דפרה בת ג' ודאי לכהן ושלנו יולדות לפעמים בת שתים. ובשם הגאונים מצאתי כתוב דכיון דיש בהמות שאין להן וישנה במקצתן אין להטריף בשום שינוי שימצא בה בין שאין לה כלום ובין שימצאו שתים ושלש. **וה"מ מגוה אבל מגבה** [דף מז:] **אפילו כטרפא דאסא טריפה** אבל פחות מטרפא דאסא אחר שנפחוה כשירה ויראה שאם נמצאת העינוניתא מצד שמאל טריפה כיון שאין זה מקומה. והא דמיטריף מגבה ולא מיטריף מגוה ומשמאל. לאשמועינן דמגבה אפילו מימין טריפה. והיכא דחסרה אונות הימין יש רוצים לומר דעינוניתא מצטרפת בהדייהו להשלימן ואין נראה לרש"י כיון דלא קיימא בדרא דידהו יתרת היא ואותן הראויין להיות חסירות הויא לה כחליף וטריפה:

יז ואמר רבא האי ריאה דדמי לאופתא טריפה איכא דאמרי בחזותא ואיכא דאמרי בגישתא ואיכא דאמרי דשיעא **כאופתא דלית לה חתוכה דאוני.** פירש רש"י והיכא דלא מיחתכא באוני בחתוך גמור וסדק אלא כמין מראה הפרש ניכר בו כשירה דלאו שיעא כאופתא היא. והרמב"ם ז"ל כתב נמצאו שתי אונות כאונה אחת ואינן נראות כשתים דבוקות והיה ביניהם כמו עלה ההדס בין בעיקרן בין באמצעיתן בין בסופן כדי שיוכר שהן שתים דבוקות מותרות. ואם לאו הרי זו אסורה וטריפה ויש שכתב אי סריכי מעיקרן ועד סופן מייתינן סכינא ומפרקינן להו אי מפקי זיקא ביניהו חדא היא וטריפה ואם לאו כשירה ולישנא דגמרא משמע כפירוש רש"י דאי ניכר הפרש כל דהו לאו שיעא כאופתא היא וכן עיקר וכן הסכים בעל העיטור:

יח וכן כתב בעל הלכות דבועא בשיפולי ריאה טריפה. ופירש הטעם דכל יתר כנטול דמי. ודברי תימה הן דמה ענין זה לזה ואין לאסור משום דנראין כשתי בועות דהא מכשרינן כי שפכי להדדי. מ"מ יש ליזהר בדבריהם שכולן דברי קבלה הם ודווקא שאין לה היקף בשר כלל אחר שנפחו הריאה:

יט א"ר אחאי כי כוחלא **כשירה כדיותא טריפה וסימניך דיותא ארמיתא. מ"ט דא"ר חנינא האי שחור אדום הוא אלא שלקה. ירוקה כשירה מדר' נתן. אדומה כשירה מדרבי נתן.** דאמר ר' נתן פעם אחת נכנסתי לכרכי הים באתה **אשה אחת לפני שמלה בנה ראשון ומת שני ומת שלישי ומת רביעי הביאתו לפני וראיתיו שהוא אדום. אמרתי לה בתי המתיני לו עד**

שיבלע בו דמו. המתינה ומלתו וחיה. והיו קוראין לו נתן הבבלי על שמי. ושוב פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיא ובאתה שם אשה לפני שמלה בנה ראשון ומת שני ומת שלישי הביאתו לפני וראיתיו שהוא ירוק. אמרתי לה בתי המתין עד שיפול בו דמו. המתינה לו ומלתו וחיה והיו קורין לו **נתן הבבלי על שמי. אמר רב כהנא ככבדא כשירה. כבשרא טריפה. וסימנך ובשר בשדה טרפה** לא תאכלו. **א"ר סמא בריה דרבא** האי **ריאה כעין כשותא כעין מוריקא כעין ביעתא טריפה. ואלא ירוקה כשירה היכי משכחת לה. ככרתי** פירש בערוך מין צבע ירקרק ומתרגמים כרשין כרתי בשביל שהן ירוקין. כדאמרינן בברכות דף ט: כדי שיכיר בין תכלת לכרתי ונראה שהוא צבע שקורין בלוא"ה כעין הרקיע. כדאמרינן לקמן (חולין דף פט.) תכלת דומה לים וים דומה לרקיע. תשובה לרב האי גאון וששאלתם מראות האסורות בריאה כשנופחין אותה מתהפכת למראה בשר הריאה באיזה מראה עושין כמראה ראשון או כמראה שני פשיטא כי הריאה בחיי הבהמה נפוחה ועומדת להניף אויר על הלב וכמו שנראית כשהיא נפואה עושין:

כ אמר רבינא אטום בריאה כגון שנפחוה ע"י שום ספק שנולד בה והיה בה מקום שנשאר אטום ולא עלה בנפיחה מיתינן סילוא ובזעינן ליה אי איכא מוגלא מחמת מוגלא הוא **וכשירה ואי לא מותבינן עלה גילא או גדפא או רוקא אי מבצבצא כשירה ואי לאו טריפה:**

כא אמר רב יוסף קרום שעלה מחמת מכה בריאה אינו קרום :

כב אמר עולא אמר ר' יוחנן ריאה שנשתפכה כקיתון כשירה דחסרון מבפנים לא שמיה חסרון ואמר רבא והוא דקיימא סימפונא **א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי** היכי עבדינן א"ל **מייתינן צעא דקוניא ושפכינן ליה בגוה אי אית בה שורייקי חיוורי טריפה ואם לאו כשירה: אמר רב נחמן ריאה שנימוקה וקרום שלה קיים כשירה. תניא נמי הכי ריאה שנימוקה וקרום שלה קיים אפילו מחזקת רביעית** חלל החסרון כשירה:

רי"ף יב. **נטלה השלפוחית כשירה התליע הכבד** [דף מח.] **זה היה מעשה ועלו בני אסיא שלש רגלים ליבנה וברגל שלישי התירוה להם: אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ריאה הסמוכה לדופן אין חוששין לה.** והוא הדין סרוכה. דתלינן ריעותא בדופן כל כמה דלא חזינן ריעותא בריאה. ואפילו בדיקותא לא בעיא. מדאמר **מר יהודה משמיה דאבימי בין כך ובין כך חוששין לה** ועלה קאמר היכי עבדינן ופר"י דקאי אלא העלתה צמחין מכלל דלרב נחמן דאמר אין חוששין אפילו בדיקה לא בעיא. משום דשכיח טפי שמחמת מכת הדופן נסרך הריאה כי הוא טח ליסרך. והכי אמרינן לקמן (חולין דף נא.) כיון דשגרונא שכיחי טפי מפסיקת חוט השדרה אפילו בדיקה לא בעיא. **העלתה צמחין חוששין לה** דכיון דהעלתה סמוך לסמיכות או לסירכא איתרע חזקת הריאה ואע"ג דאם העלתה צמחים בעלמא אין חוששין לה. שאני הכא דאיכא סירכא הילכך תלינן דמחמת הריאה באתה ואפילו אי איכא נמי ריעותא בדופן כיון דאיכא נמי ריעותא בריאה טפי תלינן בריאה שדרכה לינקב ולהוציא משקה הנקרש בתוכה. ומן הראוי היה אף כי ליכא ריעותא לא בדופן ולא בריאה למיתלי הסירכא בריאה לפי שדרכה בכך אלא דרב נחמן סבר דרוב בהמות כשירות הן. וכן מצוי שמכין הבהמה על גבה ומעלה ליחה. הילכך מיקל לתלות הסירכא בדופן כל כמה דלא חזינא ריעותא בריאה. ויותר נראה לפרש דרב נחמן לא סבר אלא בריאה הסמוכה לדופן ולא בסרוכה דאז רגלים לדבר דמחמת מכה שהותה בדופן קלטה הריאה אצלה. דאילו מחמת הריאה היתה נסרכת לדופן ולא נסמכה. וכן משמע דקאמר מייתינן סכינא ומפרקינן לה אלמא שהיתה כולה דבוקה לדופן. מר יהודה משמיה דאבימי אמר בין כך ובין כך חוששין. היכי עבדינן לה. אהא דפליג רב יהודה אדרב נחמן דאמר אין חוששין אף בלא העלתה צמחים קאי. אבל אם העלתה צמחים דאיכא ריעותא בריאה גם כי איכא ריעותא בדופן תלינן ריעותא בריאה. לפי שהסירכות מצויות בה. **אמר רבא בר שבא מייתינן סכינא דחליש פומיה ומפרקינן לה** אי איכא ריעותא בדופן תלינן ריעותא בדופן **וכשירה. ואי לא מחמת ריאה היא** וטריפה. ואם תאמר אמאי קאמר מייתינן סכינא דחליש פומיה כדי שלא ינקב הריאה ומה אנו חוששין אף אם ינתקנה בכח מן הדופן ותינקב הריאה אי איכא מכה בדופן תלינן בדופן וכשירה ואם לאו טריפה. הילכך נראה דאף כי יש מכה בדופן לא מכשרינן אלא בנפיחה והיינו דקאמר רב נחמיה בריה דרב יוסף בדיק בפשורי ונופח כדי שירגיש

בנקב כל דהו אי נמי מתוך שהריאה סמוכה לדופן נסרך קרום שלה מליחות הדופן ואם ינפחנה בלא פושרי ונקב הקרום. והלכה כמר יהודה משמיה דאבימי דאם לא העלתה צמחים מפרקינן לה. ואי איכא ריעותא בדופן בדקינן לה בפשורי אם עלתה בנפיחה כשירה. ואי ליכא ריעותא בדופן טריפה. אבל אם העלתה צמחים אף כי איכא ריעותא בדופן טריפה. כיון דאיכא נמי ריעותא בריאה תלינן בריאה וטריפה. זו היא שיטת רש"י והתוספות. וי"מ דהא דקאמר היכי עבדינן קאי אמר יהודה דאמר אחד זה ואחד זה חוששין ולרב נחמן בהעלתה צמחים דאמר חוששין וקאמר דאי איכא ריעותא בדופן תלינן בדופן אע"ג דאיכא גם ריעותא בריאה והעלתה צמחים משום דריעותא דדופן אלים טפי דמחמת ליחות המכה נקלטה הריאה אל הדופן. אבל ריעותא דריאה לא אלים כולי האי. אע"ג דהעלתה צמחים סביב הדבק. אין כל כך הוכחה לריעותא דריאה דהא אמר בשמעתין דריאה דקיימי צמחי צמחי אין חוששין לה. אבל כי ליכא ריעותא בדופן וגם לא בריאה תלינן טפי בריאה לפי שהסירכות מצויים בה. עוד מקילין קולא אחריתי במפרשי דהא דבדיק רב נחמיה בפשורי קאי אליכא ריעותא בדופן. אבל אי איכא ריעותא בדופן כשירה ולא בעי בדיקה. ומביאין סעד לדבריהם מדקאמר אתון אהא מתנותו לה ואנן אהא מתנינן לה. ולפירוש רש"י הוה ליה למימר אתון מתניתו לה לחומרא אנן אהא מתנינן לה לקולא. ועוד החמירו התוספות וכתבו דעתה נהגו לטרוף כל הסירכות דאין בודקין אותם להפרידם מן הדופן לראות אם יש מכה בדופן ולא בפשורי. ורב אלפס ז"ל כתב **מייתינן סכינא דחריף פומיה ומפרקינן לה אי איכא מכה בדופן תלינן בדופן וכשירה. ואי ליכא מכה בדופן מחמת ריאה היא ואע"ג דלא מפקא זיקא טריפה.** ונראה שהוא רוצה לפרש ו דבדאיכא מכה בדופן מכשרינן לה בנפיחה. מדמייתי סכינא דחליש פומיה כדפרישית לעיל. ואי ליכא מכה בדופן אע"ג דלא מפקא זיקא טריפה דודאי **מחמת ריאה הוא וקרום שעלה מחמת מכה בריאה אינו קרום.** ורב נחמן נחמיה פליג אדרבא ומיקל לבודקו בפשורי אף בדליכא מכה בדופן והלכה כרבא. זו היא דעת רב אלפס ז"ל. ובצרפת ובאשכנז נהגו להטריף הכל:

כג ומי אמר רב נחמן הכי והא אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן בר מניומי ריאה שניקבה ודופן סותמתה כשירה. לא קשיא כאן במקום רביתא כאן שלא במקום רביתא. והיכן מקום רביתא. מקום חתוכא דאוני שהם שוכבות במצר החזה. והלכה כרב נחמן בהא דליכא מאן דפליג עליה. וכל מה שהוא כנגד האומה אפילו השלם שלמעלה מן האונה אם נקב כשירה. שבכל מקום הדופן סותמו. ובשערי רב שמואל בן חפני נתן גבול וכתב דשתי אצבעות אצל חתוכא דאוני דינו כחתוכא דאוני. ומשני אצבעות ולמעלה דינו כשאר ריאה ולא נהגו כן אלא כדפרישית. ולמטה מן החוט שמנקרים מן החזה נקרא דופן והשאר נקרא חזה אבל אם הסירכא יוצא מן החתוך שבין אונא לאונא ונסרכה לדופן או מגב האונות ונסרכה בדופן חוץ למיצר החזה אין הדופן סותמתה. **אמר רבינא והוא דסביך בבשרא** פי' נאחז ומסובך היטב בבשר כמו צמר המסובך. ולהכי קאמר סביך ולא קאמר סריך. פי' רש"י דווקא בבשר שבין הצלעות דהויא סתימה שרירא דלא מיפרקא. אבל בצלעות עצמן אין זו סירכא קיימת. והיכא דסביך בבישרא ובגרמא יש אוסרין ויש מתירין. וכן כתב הרמב"ם ז"ל פי"א מהלכות שחיטה אבא מורי מן האוסרין ואני מן המתירין. ורואה אני את דברי האוסרין דכיון דבגרמא לחוד לא חשיב סתימה הוא הדין נמי בגרמא ובשרא. נהי שהבשר סותם כנגדו לא מהני אותה סתימה כיון שכנגד העצם אינו סותם. ורב שר שלים גאון כתב בתשובה דבין סביך ובין סריך כשירה דלית הלכתא כרבינא אלא כרב נחמן דאמר ריאה שניקבה ודופן סותמתה כשירה. ומשמע מתוך דבריו דרבינא לא בא לפרש דברי רב נחמן אלא סברא דנפשיה קאמר וכן נראה מדפריך לעיל גבי העלתה צמחים מדרב נחמן אדרב נחמן ולא משני הא דסביך בבישרא והא דלא סביך. ועוד מדקאמר ליה רב יוסף לרבינא ואי לא סביך מאי טריפה אבל לרב נחמן בלא רבינא לא פריך דלא בעי סירוך ולא סיבוך במקום רביתא ואין נקב פוסל שם בריאה לפי שהדופן סותמו. אבל קשה מנא ליה לגאון דלית הילכתא כרבינא שהוא בתראה. וי"ל משום דלאו היינו רבינא חבירו של רב אשי אלא קדמון היה מדהשיב רב יוסף על דבריו. וכן יש בפרק אלו מציאות (בבא מציעא דף כח.) אמר רבינא גלימא מכריז רבא אמר אפילו תימא אבידתא מכריז. וביום שמת רבא נולד רב אשי (קידושין דף עב:)

שהיה רבינא תלמיד חבר שלו. ובהלכות טריפות דרבינו גרשום כתב דריאה הסמוכה לדופן אף במקום חתוכא דאונא וסרוכה בבשר שבין שתי הצלעות או בצלעות עצמן בדקינן לה בנפיחה עם הצלעות או גוררין הבשר עם הסירכא ומנפחינן לה אם עולה בנפיחה כשירה. דכיון דהסירכא קיימת וסותמת לא יתפרק עוד כיון דבמקום רביתא קיימת והסירכא סרוכה גם לדופן ומדובקת הריאה גם לדופן וסותמה. מתוך דבריו משמע שאין מחלק בין בשר לעצם אלא שמחמיר להצריך נפיחה. וכן נמי כתב באונא דסריכא לאונא כסדרן דצריך נפיחה:

כד כתב בעל העיטור דאם נסרכו יחד האונא והאומא בסירכא אחת בדופן אם רוב הסירכא מן האונא ומיעוט מן האומא תלינן דעיקר הנקב היה באונא וסירכא סריך באומא וכשירה. ואם רובא מן האומא טריפה. וכן ריאה דסריכא לחזה ולדופן שדינן ליה בתר רובא:

כה וכן נמי אם יש מכה בדופן והסירכא במקום המכה ובחוצה לה בכולהו אזלינן בתר רובא כי היכי דאזלינן בכל איסורין בתר רובא. ואע"ג דלא דמי כולי האי דבכ"מ הרוב והמיעוט מכחישין זה את זה הילכך שבקינן מיעוטא ואזלינן בתר רובא. אבל הכא אפשר להיות שניהם האונא והאומא והמשקה שיצא משניהם נסתבך יחד ונעשית סירכא אחת ובין וכן ריאה הסרוכה לחזה ולדופן אף אם יועיל הדופן לסתום הרוב הסרוך לו מ"מ כל זמן שלא נסתם המיעוט הסרוך מחזה טריפה. מ"מ כתב שעשה מעשה והלך אחר הרוב והכשיר. והראב"ד ז"ל כתב דכי היכי שתלינן במכת דופן ה"נ בדוכתא אחריתא היכא דאיכא מכה והריאה סרוכה לה כשירה. והרמב"ם ז"ל כתב דוקא בדופן אבל לא במקום אחר. וכן מסתבר דדוקא בדופן שהוא רחב וליחתו מרובה נקלטת הריאה אליו אבל בשאר איברים לא:

רי"ף יב: **כו וריאה שהעלתה צמחים כשירה** בין מליאה מים זכים בין מליאה מוגלא. וכתב רב אלפס ז"ל **דלא אסרחו אבל אסרחו טריפה ולקמן נדקדק בו.** א"ר נחמן כי הוה אזלינן בתריה דרב בשוקא **דגילדאי ואמרי לה בשוקא דרבנן וחזנהו דהוו קיימי** [דף מח:] **כנדי כנדי ולא אמר להו ולא מידי רב אמי ורב אסי כי הוו אזלי בשוקא דטבריא חזנהו דהוי קיימי טנרי טנרי ולא אמרי להו ולא מידי כולהו צמחי וכנדי וטנרי כולהו** מיני צמחים הן אלא שאלו גדולים ואלו קטנים ואלו רכין ואלו קשין. ולא מטרפינן אלא תרי בועי דסמיכי להדדי ואפילו אי מליאים מים זכין ודלא כרשב"ם וריב"ן שכתבו דלא מטרפינן בתרי בועי אלא מליין מוגלא ודקדקו מדנקט בועי משמע שמליאין מוגלא מלשון שמות ט פרח אבעבועות. והקשה רבינו מאיר על דבריהם הא דקאמר הכא ההיא בכוליא איתמר ואמאי לא מוקי לה אף בריאה לענין תרי בועי דסמיכי להדדי. אלא ודאי אין חילוק בריאה אף לענין תרי בועי בין מים זכים ובין מוגלא. ואף במים זכים שייך לישנא דבועי כדכתיב ישעיה סד מים תבעה אש ומלשון שם מט מבועי מים. ואף בלשון משנה במס' מקואות פ"י משינוחו מבעבוען: **איתמר מחט שנמצאת בריאה רבי יוחנן ורבי אלעזר ורבי חנינא מכשירין.** רבי מני בר פטיש וריש לקיש ור"ש בן אליקים מטריפין. והלכתא כרבנן דמכשרי. ואע"ג דאין דרך קנה לבלוע כיון שהובאה הריאה שלימה לפנינו ונפחינן לה ולא חזינן בה ריעותא תלינן ודאי דסימפונא נקט ואתא. ולא מפלגינן השתא בין קופא לבר ובין קופא לגיו כדמפליג לקמן גבי כבדא לפי שהריאה קרובה לקנה וסימפוני הריאה רחבים ואפילו קופא לבר נכנסת לתוך הסימפון ומשם דוחקת ונכנסת לתוך בשר הריאה שהוא רך. וכן אם נמצאת תוך הקורקבן כשר שדרך הוושט בא המחט עם המאכל לקורקבן. ואפילו אם נתחב קופא בבשר הקורקבן. דאוכלין ומשקין דחקוהו. כדאמר בבית הכוסות אבל אי ליתא לריאה שלימה לקמן טריפה דדילמא אי איתא לריאה לקמן הוה מינקבה. ולא מפליג בין קופא לגיו ובין קופא לבר כדמפליג לקמן גבי חתוכה דכבדא ולאו משום דאמרינן דדרך הוושט נכנס המחט ונפל חודו על דופן הריאה ונכנס לתוכו ועבר כל רוחב הריאה עד מעבר לחציה הלכך אפילו קופא לצד סימפון האמצעי טריפה. דא"כ אמאי מכשיר לקמן בחתוכה דכבדא אי קופא לגיו. **גם** התם ניחוש שמא עבר המחט כל רוחב הכבד עד שעבר לחציו אלא ודאי לא חיישינן להכי. והאי דמטרפינן הכא אפילו קופא לגיו משום דחיישינן שמא ניקבה הריאה עד לחוץ. כי המחט שנמצא מתוך החתוך של הריאה ההובא לפנינו ניקב את הריאה עד החוצה:

כז וסימפונא דריאה דאינקוב לחבריה טריפה אע"ג **דאמרינן הדורא דכנתא דאינקוב לחבריה**

כשירה דחבריה רך ומגין עליה. אבל סימפוני הריאה קשין הן ואין אומר **בטרפות זו דומה לזו ואל תתמה שהרי חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיה . ההוא מחטא דאשתכח בחתוכה דכבדא** סבר מר בריה דרב יוסף למיטרפיה א"ר אשי אילו אשתכח בבשרא נמי קטריף מר פירוש וכי נקובת הכבד טריפה הוא בשלמא אי איטרפה בנקובת הכבד ניחא דאין חלוק בין קופא לבר ובין קופא לגיו כדאמר גבי חתוכה דריאה דבכל ענין טריפה דחיישינן דילמא ניקבה הריאה אלא כיון דאין נקובת הכבד טורפת הויא כבשרא ובבשרא כי האי גוונא טריף מר כדקאמר טרפה הכא בכל ענין ולא מפלגת בין קופא לגיו ובין קופא לבר אלא אמר רב אשי חזינן אי קופא לבר וכו' ולכאורה משמע דאף בבשרא אי משתכח כי האי גוונא מחט בירך הבהמה וקופה לצד חלל הבהמה טריפה דאמרינן דמן הדקין באתה ודרך חודה נכנס בירך. דאי מן החוץ באתה היאך ניקבה בקופא כל עובי הירך ועברה עד סמוך לחלל הגוף. והא דאמרינן לעיל (חולין דף נג:) בקוץ עד שתינקב לחלל מיירי בידוע שבא מן החוץ. ומיהו חומרא גדולה היא זאת אע"ג דמיסתבר. ומיהו אין ראיה לאסור מסוגיא דשמעתין. דאיכא לפרושי הכי אלא א"ר אשי האי כבד לא לריאה מדמינן לה ולא לבשר מדמינן לה. דבריאה בין קופא לגיו בין קופא לבר טריפה ובבשרא בין קופא לגיו בין קופא לבר כשירה. וכן נהוג עלמא. לפי שהבהמה מתחככת בכתלים ואפילו נכנס דרך קופא דוחק ועובר בעומק הירך אלא א"ר אשי חזינא אי קופא לבר נקובים ועייל פירוש שהקופה לצד החוץ וכולו בתוך הכבד דאמרינן מן הוושט או מן הכרס או מן הדקין יצא ונפל חודו על הכבד ונכנס בתוכו. אבל אין לפרש קופא לבר שראש המחט בולט חוץ לכבד אבל כולו בתוך הכבד כשר בכל ענין דסמפון נקט ועייל. דא"כ מאי פריך ממחט שנמצאת בעובי בית הכוסות. דע"כ התם שנמצאת בחלל בית הכוסות דאי בחלל הגוף היכי קאמר מצד אחד שלא ניקב אלא צד אחד כשר האי ודאי דהך וושט נקב ואתאי. אלא ודאי קופא לבר היינו שהקופא לצד החוץ ואפילו כולה בתוך הכבד. וקופא לגיו היינו שהקופא לצד הסימפון של הכבד ואי קופא לגיו סימפונות **נקט ואתאי. והני מילי באלימתא אבל בקלישתא לא שנא קופא לבר ולא שנא קופא לגיו נקובי נקיב ואתאי. ומאי שנא ממחט** רי"ף יג.

שנמצא בעובי בית הכוסות דלא שנא קופא לגיו ולא שנא קופא לבר אמרינן מצד אחד כשירה [דף מט.] **אמרי התם כוון דאיכא אוכלין ומשקין אימר אוכלין ומשקין דחקוה ומחטא דאישתכח בסימפונא רבא דכבדא כשירה. ההוא קשיתא דאשתכח במרריתא אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא אמרינן הא ודאי סימפונות נקט ואתאי ואע"ג דלא נפיק מרבל הוא דרביל.** והני מילי בדדיקלא. אבל בדזיתא מיבזע בזע. פירש רש"י ולמאן דחייש במחט חייש בהא. וקשה דא"כ הוי דלא כהילכתא דקיימא לן כרבנן דמכשרי. ונראה דאפילו לרבי יוחנן דמכשר מחט לפי שהוא קטן ובא דרך סימפון אבל הכא חיישינן שמא ניקב הוושט וחזר ונכנס בכבד:

כח אינקיב לה ריאה היכא דמשמשא ידא דטבחא תלינן או לא תלינן. רב אחא בריה דרבא אמר תלינן מר זוטרא בריה דרב מרי אמר לא תלינן והלכתא תלינן דהא תלינן בזאב. והיכא דמשמשא ידא דטבחא היינו בכל הריאה שיכולין לתלות שהעביר הטבח ידו. כגון שתלש בחזקה או שהעביר סכין דרך שם: **מורנא פליגי בה רב יוסף ורבינא חד אמר קודם שחיטה פריש וחד אמר אחר שחיטה פריש. והלכה לאחר שחיטה פריש: רבי שמעון אומר עד שתינקב לבית** הסמפון ולית הילכתא כוותיה :

כט [דף מט:] **אמר רב חלב טהור סותם.** פירוש חלב הדבוק לאחד מן האיברים וניקב אותו אבר חלב הגדל עליו סותמו משום דמיהדק. הילכך איצטריך ליה למימר דחלב העשוי ככובע אין סותם אע"ג שגדולו על אותו אבר. אבל חלב של אבר זה הסמוכין לאבר אחר כגון ריאה שנסרכה לשומן הלב פשיטא דאינו **סותם. חלב טמא אינו סותם. ורב ששת אמר אחד זה ואחד זה סותם.** והילכתא כרב ואע"ג דרבא הוא דקאמר הא אמר רב ששת והתורה חסה על ממונם של ישראל. הא קאמר ליה רב פפא רב ואיסורא דאורייתא ואת אמרת התורה חסה כו'. ורבא גופיה הדר ביה הא דקאמר משמיה דרב נחמן חימצא ובר חימצא חד סתים וחד לא סתים. בעי רבי זירא חלב חיה מהו ומסיק אע"ג דשרי בחיה הואיל וכנגדו בבהמה אסור לא מיהדק ובקורקבן שניקב הכיס והבשר והשומן שעליו סותמו התיר ר"י דחלב טהור הוא **ומיהדק. אמר רב נחמן חלב העשוי ככובע אין סותם תרגומא חיטי דכרכשא וטרפשא** רי"ף יג:

דליבא :

יום שלא

ל אמר רב נחמן חימצא ובר חימצא בר חימצא סתים וחימצא לא סחים. וסימן יפה כח הבן מכח האב. הי חימצא הי בר תימצא. ת"ש דא"ר נחמן אינהו מיכל אכלי אנן [דף נ.] מיסתם נמי לא סתים לן . דאקשתא כ"ע לא פליגי דאסור. כי פליגי דאייתרא. איכא דאמרי דאייתרא כו"ע לא פליגי דשרי כי פליגי דאקשתא. פירש רש"י וללישנא בתרא לא מיתוקמא מילתיה דרב נחמן. כיון דבאקשתא דפליגי בה אמר רב נחמן דסתים כל שכן דאייתרא דלכולהו שרי וא"כ מאי לא סתיס דקאמר רב נחמן. ומיסתבר כלישנא קמא מדאמר במקום שנהגו דף נא. רבה בר בר חנה אכל דאייתרא עול לגביה רב אויא כסייה. אלמא בדאייתרא פליגי בני בבל ובני א"י ולדידן תרוייהו אסירן דבתר בני בבל גררינן וכלישנא קמא ולחומרא. וגם מוכח בפסחים כלישנא קמא. ורב אלפס ז"ל פסק דאייתרא שרי ולא מיסתבר אלא כדפסק רש"י דנהי דמדאורייתא שרי דקי"ל הלכה כרבי עקיבא מחבירו מ"מ בני בבל החמירו לנהוג בו איסור. וכל מנהגינו כבני בבל:

לא תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר בני מעיים שניקבו וליחה סותמתן כשירה ולית הלכתא כוותיה: לעיל (חולין דף מג.) ניקבה המרה **אמר רב יצחק בר יוסף א"ר יוחנן מרה שנקבה וכבד סותמתה כשירה. א"ר שימי בר חייא מקיפין בבני מעיים הנהו בני מעיים דאייתו לקמיה דרבא אקפינהו ולא אידמו אתא רב משרשיא בריה** משמש בהו ואקפינהו ואידמו א"ל מנא לך הא. א"ל מסברא כמה ידא ממשמשי בהו מקמי דליתו קמיה דמר אמר רבא חכים ברי בטריפות כר' יוחנן. כתב בעל העיטור ז"ל דה"ה בלב וקורקבן דאינהו בני מעיים איקרו כדאמרינן לקמן (חולין דף נו:) גבי נחמרו בני מעיה לא שנו אלא בלב וקרקבן וכבד. ור"י פירש לקמן דנהי דבלשון משנה ובריייתא הוי בכלל בני מעיים בלשון האמוראים לא הוי בכלל מעיים. כדאמרינן לקמן (חולין דף נא:) גבי נפולה דאמר אמימר נפולה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מעיים מר זוטרא מוסיף כנגד כל החלל. וכן נמי גבי דרוסה דף נג: משמע דלאמימר בני מעיים הכרס והדקין ואתא מר זוטרא להוסיף כנגד הדפנות כגון ריאה ולב וכבד הילכך בני מעים דהכא היינו כרס ודקין. **רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו מקיפין בריאה אמר רבא לא אמרן אלא באותה ערוגה אבל מערוגה לערוגה לא והלכתא אפילו מערוגה לערוגה מדקה לדקה ומגסה לגסה.** פירוש מריאה של צאן לצאן ומשל שור לשור אחר. **אבל מדקה לגסה ומגסה לדקה לא. רבה ורבא דאמרי תרוייהו מקיפין בקנה. א"ר פפא לא אמרן אלא באותה חוליא אבל מחוליא לחוליא לא והילכתא אפילו מחוליא לחוליא ומבר חוליא לבר חוליא. אבל לא מחוליא לבר חוליא ומבר חוליא לחוליא.** פירש"י חוליא שלשה טבעות כדאמרינן מנחות דף לט. גבי ציצית דקרי חוליא לשלש כריכות ובר חוליא היינו מחציין של הטבעות ולמטה כשמתחילין להיות דקין. וי"מ חוליא היינו הטבעות ובר חוליא העור שבין הטבעות ורש"י פירש **מדקה לדקה ומגסה לגסה** מאונא לאונא ומאומא לאומא אבל לא מאומא לאונא ומאונא לאומא. והביא ראיה מבעל הלכות שכתב בתר שמעתא וכן בקנה אלמא ריאה דומיא דקנה מה קנה באותו קנה עצמו אף ריאה באותה ריאה עצמה. דלא מיסתבר ליה להקל כולי האי להקיף מבהמה לבהמה. ולישנא דמדקה לדקה משמע כפירוש רב אלפס ז"ל דלפירוש רש"י הוה ליה למימר מקטנה לגדולה. כדקאמר ר' יהודה בכרס לעיל (חולין דף מב.) ומיהו לקמן (חולין דף נד.) גבי שמוטה ושחוטה הוכיח ר"י מההוא דשחט הוושט ונמצאת הגרגרת שמוטה דאין מקיפין מבהמה לבהמה:

לב אמר זעירי חלחולת שניקבה כשירה הואיל והירכים מעמידין אותה. וכמה אמר עולא א"ר יוחנן במקים הדבק ברובו ושלא במקום הדבק במשהו. ורב נחמן אמר מקום הדבק שנטל כולו כשר ובלבד [דף נ:] **שנשתייר בו כדי תפיסה. וכמה אמר אביי כמלא בטדא בתורא. איכא מאן דפריש ארבע אצבעות.** ורש"י פירש אצבע. ומקום כדי תפיסה יש אומרים במשהו וה"ר יונה ז"ל כתב דברובו דרב נחמן אמילתיה דר' יוחנן קאי דאמר מקום הדבק ברובו ובא רב נחמן להקל דיש ממקום הדבק שאם ניטל כולו כשר ויש ממנו ברובו כדא"ר יוחנן. והיינו כדי תפיסה והלכתא כרב נחמן: ניקבה המרה. א"ר יצחק בר יוסף א"ר יוחנן ניקבה המרה והכבד סותמתו כשירה:

לג כרס הפנימי שניקבה או שנקרע רוב החיצונה. איזהו כרס הפנימי אמר רבה בר רב הונא מפרעתא.

מאי מפרעתא. היכא דמפרעי טבחי. במערבא אמרי משמיה דרבי יוסי בר חנינא כל הכרס כולו זה כרס הפנימי. ואיזהו **כרס החיצונה בשר החופה את רוב הכרס איכא מאן דאמר הלכה כרבה בר רב הונא ואיכא מאן דאמר הלכה כר' יוסי בר חנינא.** ורש"י פסק לחומרא כרבי יוסי בר חנינא וכן עמא דבר: **רבי יהודה אומר בגדולה טפח ובקטנה ברובה. אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר לא גדולה גדולה ממש ולא קטנה קטנה ממש. אלא כל שנקרע בה טפח ולא הוי רובה זו היא ששנינו בגדולה טפח. ובנקרע רובה ולא הוי טפח זו היא ששנינו ובקטנה ברובה.** ריי"ף יד. **ואם נקדרה יותר מכסלע טריפה שאם תמתח תעמוד על טפח.** פירוש חוט המקיף את הקדירה לכשימתח יהיה טפח נמצא רוחב הסלע שליש **טפח. כמה יותר מסלע. אמר רב יוסף** כדעיילי תלתא קשייתא בציפא בדוחקא. בלא ציפא ברווחא:

לד המסס ובית הכוסות וכו' ת"ר מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשירה. משני צדדין טריפה. פירש רש"י בפרק המדיר (כתובות דף עו:) ובפרק לולב הגזול (סוכה דף לד.) דבהמסס אפילו מצד אחד טריפה מפני שדופנו דק. ואפילו אם תמצא לומר שאין סברא לומר טריפה הואיל ולא נקב אלא חצי העור. מצינו למימר דחיישינן שמא נקב כולו והבריא כדחיישינן בישב לו קוץ בוושט למאן דחייש לספק דרוסה. ג ואין נראה לר"ת להטריף בחצי העור של המסס. דלא חיישינן דילמא הבריא אלא בוושט דפעיא ביה וגמדא ביה ופעמים שחזר המחט לתוך הוושט אבל בהמסס אם הבריא לא היה המחט חוזר לתוכו. והא דנקט עובי בית הכוסות רבותא קמ"ל לפי שיש לו ב' עורות ואשמועינן אע"ג דניקב עור שלם כשר ואגב דנקט מצד אחד כשרה נקט נמי מב' צדדים טריפה. נמצא עליו קורט דם בידוע שלפני שחיטה. לא נמצא עליו [דף נא.] קורט דם בידוע שלאחר שחיטה. **הוגלד פי המכה בידוע שהוא ג' ימים קודם שחיטה. לא הוגלד פי המכה המוציא מחבירו עליו הראיה.** פי' על הלוקח להביא ראיה שברשות מוכר נטרפה ואע"פ שלא נתן מעות דכאן נמצא כאן היה. כדאמרינן בשילהי המדיר בכתובות והא דקרי ליה המוציא מסתמא. דסתמא דמילתא כל כמה דלא יהיב דמי לא יהיב ליה חפצא. כתב רבינו אפרים ז"ל וכן בעל העיטור דוקא טריפות דמחמת מכה וכיוצא בה דאינו מצוי ולא סליק אדעתיה דאיניש לאיתנויי. אבל טריפות דמחמת סירכא דמשכח שכיח ורמי אינש אדעתיה כיון דלא אתני ודאי אחולי אחיל ולא הוי מקח טעות. והרמב"ם ז"ל כתב דאפילו טריפות דמחמת סירכא נמי הוי מקח טעות שהרי במוכר שור לחבירו ונמצא נגחן לכולי עלמא אי לא דמצי א"ל לשחיטה מכרתיו לך הוי מקח טעות ואע"ג דלא אתני לוקח. אע"ג דרוב שוורים בחזקת נגחנים כדאמרינן ב"ק דף טו. דרוב שוורים לאו בחזקת שימור קיימי ואמרינן נמי ב"ב דף צב: גבי מוכר עבד ונמצא גנב או קוביוסטוס הגיעו. מ"ט לאו משום דרובא הכי איתנהו אלא כולהו הכי איתנהו. אלמא אי לאו כולהו הכי איתנהו הוי מקח טעות אע"ג דרובא הכי איתנהו ואע"ג דלא אתני לוקח. וכ"ש בטרפות דמיעוטא נינהו. ולי נראה כדברי רבינו אפרים ז"ל ובעל העיטור. דהכי נמי מפלגינן גבי טענת אונס בגיטין כתובות דף ג. דבאונס דשכיח לכולי עלמא אין טענת אונס מדמיבעי ליה לאתנויי ולא אתני. ומה שהביא הרמב"ן ז"ל ראיה משור ועבד לאו ראיה הוא. דשאני התם שהמוכר מכיר במומי השור והעבד ועל זה סמך הלוקח ולא מתנה משום דשארית ישראל לא יעשו עולה ולא יאנהו במקחו. אבל בדבר שאין המוכר יודע כמו שהלוקח אין יודע בעי ליה ללוקח לאתנויי במידי דשכיח ומדלא אתני אחולי אחיל וקנה כדרך כל לוקחי בהמות שאינם נמנעין מלקנות בשביל ספק טריפות: **ומאי שנא מכל נקובי דעלמא דאע"ג דליכא עלייהו קורט דם טריף מר. התם ליכא מידי למיסרך הכא כיון דאיכא מחט אי איתא דקודם שחיטה מיסרך הוה סריך.** הא דאמר מצד אחד כשירה אם הפכה ומצא קורט דם מצד אחר טריפה. דאי אין שם מכה דם זה מנין והוה ליה נקב מפולש משני צדדין:

לה נפלה מן הגג אמר רב הונא הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטה אין חוששין משום ריסוק איברים. ההוא גדיא דהוה בי רבינא דחזא חושלא אפומא דאיגרא. דגר בתרה **נפל מאיגרא לארעא אתא לקמיה דרב אשי א"ל הא דאמר רב הונא הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטה אין חוששין משום ריסוק איברים משום דאית ליה מידי למיסרך והאי לא ה"ל מידי למיסרך. או דילמא משום דאמדה נפשה והאי נמי אמדה נפשה. א"ל** אין טעמא דרב הונא **משום דאמדה** ריי"ף יד:

נפשה והאי נמי אמדה נפשה: ההוא אימרתא דהוות משגרא כרעא בתרייתא **אמר רב יימר הא ודאי שגרונא נקטה. מתקיף לה רבינא ודילמא חוט השדרה איפסיק. בדוק ואישתכח כרבינא. ואפילו הכי הילכתא כרב יימר. מ"ט שגרונא שכיח חוט השדרה לא שכיח: אמר רב הונא זכרים המנגחין זה את זה. אין חוששין לריסוק איברים ואי נפל לארעא ודאי חיישינן.** אע"ג דבעינן גבוה עשרה טפחים כדאיתא פרק הפרה דף נ: דההוא תורא דנפל לאריתא דדלאי. ומכריסא דתורא עד לארעא ליכא אלא ארבעה טפחים. מ"מ חיישינן הכא כיון שנפל מכח חבירו שהפילו: **אמר רב מנשיא הני דכרי דפתקי גנבי אין חוששין משום ריסוק איבריה מ"ט אמתנייהו שדו להו כי היכי דלירהטו קמייהו. אהדרינהו ודאי חיישינן. והני מילי דאהדרינהו מחמת יראה. אבל אהדרינהו מחמת תשובה תשובה מעליותא עבדי: אמר רב נחמן בית הרחם אין בו משום ריסוק איברים.** ואף על גב דחזינן ביה ריעותא שאין יכול לעמוד. [דף נא:] **ואמר רב נחמן בית המטבחיים אין בו משום ריסוק איברים. ההוא תורא דנפל ואשתמע קול גניחותו. עאל רבי יצחק בר שמואל בר מרתא ושקיל מיניה משופרי שופרי אמרו ליה רבנן לא חייש מר לריסוק איברים. אמר להו הכי אמר רב צפורניו נועץ בקרקע עד שמגיע לארץ.** ירושלמי ביומוי דרבי פנחס חבטון תורא בחילא. אמר להו בחייכון שרוניה שרו ליה ערק ואמר ברוך שבחר בהם ובדבריהם דאמרין אלין תורין דחבטין בחילא לית בהו משום ריסוק איברים: **אמר רב יהודה הכה על ראשה והלכה לה כלפי זנבה או על** זנבה והלכה לה על כלפי ראשה על פני **כל השדרה אין חוששין משום ריסוק איברים ואי שלים חוטרא אפלגא** דגבא חיישינן

ר"ף טו. ואי איכא ביה קיטרי **חיישינן ואי מחייה אפסקיה חיישינן:**

לו אמר רב יהוד' אמר רב עמדה אין צריכ' מעל"ע אבל בדיקה ודאי בעיא אבל לא עמדה לא מהניא בדיקה בתוך מעת לעת כדתניא לקמן (חולין דף נו.) דרסה וטרפה בכותל או שרצצתה בהמה צריכה מעת לעת. ואמרינן בגמרא אחת זו ואחת זו צריכה בדיקת חכם. ואם לא עמדה אפילו בדיקה לא מהני לה בתוך מעת לעת הלכה אין צריכה בדיקה. רב חייא בר אשי אמר אחת זו ואחת זו צריכה בדיקה. אמר רב הונא בר רב יהודה אמר רב ששת א"ר ירמיה אמר רב פשטה ידה לעמוד אע"פ שלא עמדה. עקרה רגלה להלוך אע"פ שלא הלכה. רב חסדא אמר ננערה לעמוד אע"פ שלא עמדה. רב אלפס לא הביא אלא דברי רב יהודה. ובעל הלכות ובעל העיטור פסקו כרב הונא בר יהודה דפשטה ידה ועקרה רגלה מועיל. וכן משמע שבאו לפרש דברי רב יהודה ולא לחלוקה ומה שכתוב בספרים והלכתא היכא דנפלה ולא ועמדה ולא הלכה צריכה בדיקה הלכה אפילו בדיקה לא בעיא תוספת הוא מלשון הפוסקים ואינו בלשון הגמרא. ומה שפסק רב אלפס ז"ל כרב יהודה ולא פסק לחומרא כרב חייא בר אשי דהא תרוייהו משמיה דרב קאמרי. משום דבזבחים פרק התערובת דף עד: קאמר קסבר ריש לקיש עמדה צריכה מעת לעת הלכה צריכה בדיקה. ורבי ינאי ורבי ירמיה כריש לקיש לא אמרי קסברי **עמדה אינה צריכה מעת לעת הלכה אינה צריכה בדיקה** ורבי ינאי ורבי ירמיה רבים נינהו והלכתא כוותייהו. ועוד דרבי ינאי רבו של רבי יוחנן הוה ואפילו לגבי רבי יוחנן הלכה כוותיה וכ"ש לגבי ריש לקיש. **ונפולה שאמרו צריכה בדיקה כנגד כל החלל כולו אבל בסימנין** אין **צריכה בדיקה דסימנין קשין הן אצל נפילה** אבל קרום של מוח אינו בכלל החלל ואין צריך בדיקה. וכן מוכח לקמן (חולין דף נד.) גבי דרוס' דקאמר רב נחמן דרב מורה בה מכפא דמוחא ועד אטמא ומשמע שבא להוסיף על כנגד כל החלל:

לז אמר רב יהודה אמר רב עוף שנחבט על פני המים כיון דשט מלא קומתו דיו. וה"מ מלמטה **למעלה אבל מלמעלה למטה** לא מיא הוא דקמשפילי לה ואי קיימא מיא **לית לן בה. ואי** איכא ציבי וקדים איהו לציבי איהו קמסגי. גלימא ומתיח חיישינן. לא מתיח לא חיישינן עוף ומיעף לא חיישינן. **כללא דמילתא כל דמיחבט על דבר קשה חיישינן. על דבר רך או שריק לא חיישינן. דיבקא אמימר אסר ורב אסי שרי. בחד גפא דברי הכל** שרי. [דף נב.] **כי פליגי בתרי גפי. מאן דאסר במאי נייח. ומאן דשרי** אפשר דנייח בעיקבא דגפא **והלכתא בחד גפא שרי בתרי** גפי אסור. ובכל הני דאמרינן חיישינן יש בו כל דין נפולה דמתני'. ובכל הני דאמרינן אין חוששין אין כאן בית מיחוש כלל. כההיא דבית מטבחיים:

לח נשתברו רוב צלעותיה. ת"ר אלו הן רוב

צלעותיה שש מכאן ושש מכאן. או אחת עשרה מכאן ואחת מכאן: אמר זעירי והוא שנשתברו מחצין כלפי שדרה. אמר רבה בב"ח א"ר יוחנן ובצלעות **שיש בהן מוח. אמר עולא בן זכאי אמר נעקרו ברוב צד אחד. נשתברו ברוב שני צדדין. ורבי יוחנן אמר בין נעקרו בין נשתברו ברוב שני צדדין. וסוגיין כר' יוחנן** דפריך מיניה בשמעתין לרב כהנא ורב אסי. **ואם נעקרה צלע וחצי חוליא עמה טריפה שהיא בוכנא ואסיתא.** ואם נעקרה תוליא בלא צלע טריפה. כההיא דתנא כמה תסרון בשדרה ב"ש אומר שתי חוליות וב"ה אומר [דף נב:] חוליא אחת. ואמר רב יהודה אמר שמואל עלה וכן לטריפה. וחוליא בלא צלע משכחת לה בשילהי כפלי:

לט וגולגולת שנחבסה ברובה טריפה בעי רבי ירמיה **ברוב גובהה או ברוב היקיפה תיקו. הלכך תרוייהו טריפה ובשר החופה את רוב הכרס ברובו** בעי רב אשי ברוב קרוע או ברוב נטולה. ולא איפשיטא הלכך תרוייהו טריפה:

מ ודרוסת הזאב. אמר רב יהודה אמר רב בבהמה מן הזאב ולמעלה. בעופות מן הנץ ולמעלה ופריך בעופות מאי קמ"ל מתניתין היא ודרוסת הנץ בעוף הדק אבל למטה מן הנץ לא דריס ותירץ דאיידי דאמרינן **בבהמה מן הזאב ולמעלה** דאית ביה חדוש כדמפרש נקט נמי מן הנץ ולמעלה אי נמי כי היכי דאשמועינן בבהמה דלא תימא אורחא דמילתא קתני הכי נמי איכא לשנויי בעופות. למעוטי מאי. אילימא למעוטי חתול פשיטא דרוסת הזאב תנן. וכי תימא קמ"ל דזאב אפילו בגסה נמי דריס והא קתני סיפא רבי יהודה אומר דרוסת הזאב בדקה ודרוסת ארי בגסה אבל דרוסת הזאב בגסה לא. וכי תימא רבי יהודה פליג אתנא קמא. והאמר רבי בנימין בר יפת א"ר אלעזר לא בא רבי יהודה אלא לפרש דברי חכמים. גברא אגברא קרמית. מר סבר פליגי וסברי רבנן דזאב בגסה נמי דריס. והוה אמינא דחתול דריס בדקה הילכך אתא רב לאשמועינן דחתול לא דריס בדקה. וקשה לפירושו מדקאמר ואי בעית אימא למעוטי חתול משמע דשינוייא קמא לא אתא למעוטי חתול. ועוד מאי דוחקין למימר דרב פליג ארבי בנימין בר יפת לימא רב פירושא דמתניתין אתא לאשמועינן וכרבי בנימין. וזאב לא דריס אלא בדקה ולמעוטי חתול. הילכך נראה לפרש ודילמא הא קמ"ל דזאב בגסה נמי דריס ולא בא למעוטי חתול וה"ק כל מן הזאב ולמעלה שוין מה ארי בגסה אף זאב בגסה. ואב"א לעולם למעוטי חתול ואי ממתניתין הוה אמינא אורחא דמילתא קתני. כתב בספר התרומה כיון דאיכא תרי שינויי לשינוייא קמא פליגי ולשינוייא בתרא לא פליגי אזלינן לחומרא כלישנא קמא. והלכה כרב דאמר פליגי והלכה כחכמים דסברי דזאב דריס בגסה. ורב אלפס ז"ל כתב דזאב לא דריס בגסה. ונ"ל כדבריו דכיון דאיכא תרי שינויי שבקינן האי שינויא דמפליג אמוראין ותנאין ונקטינן האי שינוייא דלא פליגי אמוראי ולא תנאי. ועוד אליבא דרב לא אימעוט חתול מדריסת דקה. וכולה סוגיא מוכחת דחתול באימרי רברבי לא דריס אלא דווקא באימרי זוטרי. אמר רב חסדא אמר רב דריסת חתול ונמייה בגדיים וטלאים. דריסת חולדה בעופות. איתיביה דריסת חתול נץ ונמיה עד שתנקב לחלל. פירש רש"י כקוץ בעלמא אבל ארס שלהן אין מזיק. והרמב"ם ז"ל כתב דארס שלו מזיק אם נקב לחלל בגדיים וטלאים. וכן כתב רב אלפס ז"ל **ודרוסת הנץ בגדיים וטלאים לבית חללו פסולה. אבל אי לא אנקוב** לחלל כשר. ומדקדקין מדקתני דריסת חתול נץ ונמייה עד שתנקב לחלל אלמא כשניקב לחלל מיקרי דריסה. ולרש"י הכי פירושו דריסתן אינו אלא כנקיבת קוץ לחלל. הוא דאמר כבריבי דתניא ברבי אומר לא אמרו דאין דריסה אלא במקום שאין מצילין. אבל במקום שיש מצילין יש דריסה. איכא דאמרי הא מני בריבי דתניא בריבי אומר לא אמרו יש דרוסה אלא במקום שיש מצילין. אבל במקום שאין מצילין אין דרוסה. פירוש הך ברייתא דחתול נץ ונמייה אין להן דריסה מיירי במקום שאין מצילין ומתניתין [דף נג.] דרוסת הנץ בעוף הדק דמשמע אף במקום שאין מצילין דומיא דארי וזאב אפילו בריבי מודה דדרסי בכל ענין. ולא מפליג אלא בחיות קטנות דאין כח בארס שלהן להמית אלא מתוך חמה מרובה. היינו בעוף הדק דבכל דהוא יזיק לו הארס. אבל בגדיים וטלאים ועוף הגס אין לו כח להמית אלא במקום שיש מצילין ולהאי שינוייא סברי רבנן דחתול דריס אף במקום שאין מצילין. ורב חסדא סבר כרבנן. וללישנא קמא סבר רב חסדא כבריבי דחתול אין לו דריסה אלא במקום שיש מצילים ואע"ג דלישנא בתרא לחומרא מסתברא דהלכה כלישנא קמא. דלישנא בתרא דחיקא הוא. משום

דבעינן לפלוגי לבריבי בנץ בין דרוסת עוף הדק לדריסת גדיים וטלאים ועוף הגס. וזהו דוחק גדול לומר דאית ליה דריסה בכולהו ואין דריסתו שוה בהן. לזה דוקא במצילין ולזה אף באין מצילין. ולהא פיסקא ניחא מה שאין העולם נזהרין כשחתול נכנס ללול של תרנגולין ואיהו שתיק ואינהו מצפצפי. וכן כתב בספר התרומה אבל רב אלפס ז"ל לא חלק בין מצילין לאין מצילין משמע דסבר כלישנא בתרא לחומרא ומסקינן אליבא דרב דאין דריסה לחתול באמרי רברבי. אבל באימרי זוטרי אית ליה דריסה. וכן לנמיה ולחולדה אין דריסה בגדיים וטלאים. אבל בעופות יש להן דריסה. ושועל אתימא דיש לו דריסה ואיתימא דאין לו **דריסה וספיקא דאיסורא לחומרא** ודוקא בגדיים וטלאים דלא עדיף מחתול וגם למטה מן הזאב הוא ואין לו דריסה בדקה: בעי רב אשי שאר עופות טמאין יש להן דריסה או אין להן דריסה. א"ל רב הלל לרב אשי כי הוינן בי רב כהנא אמרינן שאר עופות יש להן דריסה והא אנן

ריי"ף טו: דרוסת הנץ תנן. אמרי נץ ברברבי מיניה. שאר עופות טמאין כדכוותייהו. אי נמי נץ בדכוותייהו שאר עופות טמאין בזוטרי מינייהו ובעיא דרב אשי ליכא למיפשט ממילתא דרב דאמר בעופות מן הנץ ולמעלה דמשמע דכל עופות שמן הנץ ולמעלה דורסין. דאיכא למימר דאגס קאי ולאו למעוטי מנץ ולמטה דאין להן דרוסה ולמעלה יש להן דריסה. דאגב דנקט בבהמה מן הזאב ולמעלה למעוטי חתול נקט נמי בעופות מן הנץ ולמעלה כדפרישית לעיל. והא דאמר רב נחמיה בבהמה מן הזאב ולמעלה. לא בא לומר דכל **מן הזאב ולמעלה יש לו דריסה** כגון דוב ונמר. דא"כ מאי שקיל וטרי הש"ס לעיל במילתיה דרב למאי איצטריך הא טובא אתא לאשמועינן דכל מן הזאב ולמעלה דריס וממתניתין לא שמעינן אלא זאב וארי. ועוד מאי קמיבעיא ליה בעופות טמאין כי היכי דבבהמה מן הזאב ולמעלה דריס הוא הדין בעופות מן הנץ ולמעלה דורס אלא ודאי נראה דאין דריסה אלא לזאב וארי. ואע"פ שהדוב שכול אינו דורס וגם אין לו צפורנים לדרוס וגם הנמר אע"פ שהוא עז שמא אינו דורס מידי דהוה אשועל אע"פ שנשיכתו קשה מספקא ליה אם יש לו דריסה אף כחתול. ועוד מאן לימא לן שהוא למעלה מן הזאב שמא הוא למטה מן הזאב כי חיה קטנה היא וכן מסתבר דקים ליה לגמרא דאין דריסה אלא בזאב וארי. מדלא בעי הש"ס אי יש דריסה בשאר חיה כי היכי דבעי בשאר עופות טמאין ואין לומר דפשיטא ליה דיש להן דריסה. דאמאי פשיטא ליה יותר מבעופות. אלא ודאי נראה דפשיטא ליה בבהמה דאין להן דריסה. ומספקא ליה בעופות משום דהרבה עופות דורסין. ומספקא ליה אם יש להן ארס להמית. מיהו יש להסתפק לפי המסקנא דאמר נץ וגס ברברבי מינייהו ושאר עופות בדכוותייהו אם יש דריסה מן הנץ ולמטה. כי היכי דמן הזאב ולמעלה אתא למעוטי חתול באימרי רברבי ואפילו הכי דריס באימרי זוטרי. הכי נמי מן הנץ ולמעלה דהיינו גס דרסי אף ברברבי **מינייהו ושאר עופות טמאין בדכוותייהו** או דילמא אי מפרשינן הכי לא הוה ליה למימר מן הנץ ולמעלה כיון דלמעלה ולמטה שוין. ולא דמי למן הזאב ולמעלה דאתא למעוטי חתול מבהמה. וגם למעלה מן הזאב אין דריסה כי אם בארי. ומסתבר דאין דריסה מן הנץ ולמטה מטעמא דפרישית. **אמר רב יוסף נקיטינן אין דריסה לכלב.** אמר אביי נקיטינן להני דדרסי דלא **דרסי אלא ביד לאפוקי רגל דלא ואין דריסה אלא בציפורן לאפוקי שן דלא עד דמינקב לחלל. ואין דריסה אלא מדעת לאפיקי שלא מדעת דלא** כגון שנפל על הבהמה ונתקע בה צפורניו. **ואין דריסה אלא מחיים לאפוקי לאחר מיתה כגון שדרסה ומקמי דלשקלה לסיחופיה קטלוה.** אי נמי דפסקוה לידיה. מהו דתימא בהדי דדריס שדי זיהריה. קמ"ל בהדי דשליף שדי זיהריה. ואין לסמוך על זה לשחוט את העוף בעוד שהנץ יושב עליו. לפי שפעמים כשהנץ רודף אחר העוף הוא מכהו בציפורניו דרך פריחתו:

יום שלב

ריי"ף טז. **מא ואריי שנכנס לבין השוורים ונמצאת צפורן הארי בגבו של אחד מהן חוששין שמא ארי דרסו ואע"ג דאיכא למימר בכותל נתחכך. דכיון דקיימא לן חוששין לספק דרוסה אסור. דאיתמר רב אמר אין חוששין לספק דרוסה ושמואל אמר חוששין לספק דרוסה. דכולי עלמא ספק כלבא ספק שונרא אימור כלבא. ספק** על ספק לא על אימור לא על. **על ויתיב בינייהו הוא שתיק ואינהו שתקי אימור שלמא עבדי. קטע רישיה דחד מינייהו אימור נח רוגזיה.** איהו צוח ואינהו מקרקרי אימור בעותי הוא דקמבעתי [דף נג:] אהדדי. **כי פליגי דאיהו שתיק ואינהו קמקרקרן. מר**

סבר אזוקי מזיק להו. ומר סבר מחמת ביעתותא הוא דמקרקרן. אמר אמימר הילכתא חוששין לספק דרוסה. א"ל רב אשי לאמימר הא דרב מאי. א"ל לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי . ההוא בר אווזא דהוה בי רב אשי על לבי קניא נפק אתא כי ממסמס קיעיה דמא. אמר רב אשי לאו מי אמרת התם ספק כלבא ספק שונרא אימור כלבא הכא נמי ספק שונרא ספק קניא אימור קניא :

מב אמר רב יהודה דרוסה שאמרו עד שיאדים הבשר כנגד בני מעיים. נתמסמס הבשר רואין אותו כאילו אינו. פירש רש"י כגון דרוסה בירך שלא כנגד החלל ונרקב הבשר רואין אותו כאילו אינו. ואם יש בו טרפות כגון בצומת הגידין טריפה דהאי נמי כנטול דמי. וי"מ לענין נשבר העצם ויצא לחוץ דאמרינן לקמן בפרק בהמה המקשה (חולין דף עו.) אם עור ובשר חופין את רובו כשירה. ועלה קאמר רב יהודה שאם נתמסמס אותו בשר אין מגין. והרמב"ם ז"ל פירש דעל דרוסה קאי דאם האדים הבשר כנגד בני מעיים או נתמסמס אפילו לא האדים אסור. ורבינו אפרים ז"ל פירש לענין בשר החופה את רוב הכרס. נתמסמס כאילו ניטל. **היכי דמי נתמסמס. א"ר הונא בריה דרב יהושע כל שהרופא גוררו ומעמידו על בשר חי. א"ר** אשי **כי הוינן בי רב כהנא** אייתו ריאה לקמן כי הוה מותבינן לה יתבא שפיר. **כי הוה מדלינן לה מתלחא ונפלה תילחי תילחי וטרפינן לה מדרב הונא בריה דרב יהושע. אמר רב הונא בקוץ עד שתינקב לחלל.** פירש רש"י ואין לו בדיקה כי הנקב דק. וספק קניא דלעיל דאית ליה בדיקה. קנה הוא גדול מקוץ. ועוד למעלה אין צריך לבדוק אלא הוושט אבל הכא צריך לבדוק את הכרס והדקין ונקב קטן אי איפשר ליבדק בכולו. וישב לו קוץ בוושט אית ליה בדיקה מהאי טעמא. ומה שפי' רש"י דאין לו בדיקה משום דמשמע ליה דומיא דדרוסה כשהאדים **הבשר כנגד בני מעיים.** ובעל הלכות כתב **בקוץ עד שתנקב לחלל ותטרף בו.** כלומר שבודקין אם נקב אחד מן האיברים שנקובתו במשהו. **בדרוסה עד שיאדים הבשר כנגד בני מעיים. בסימנין** עד שיאדימו הסימנין עצמן **ובין וושט ובין קנה דריסתו במשהו. מאי טעמא זיהרא מיקלא קלי.** [דף נד.] **יתיב רבי יצחק בר שמואל בר מרתא קמיה דרב נחמן ויתיב וקאמר דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מעיים. א"ל האלהים מורה בה רב מכפא דמוחא עד אטמא.** פירש רש"י הא דבדקינן דרוסה היינו בספק דרוסה או שדרסה ואין מקום הדריסה ניכר מבחוץ משמע דבודאי דרוסה לא מהניא בדיקה וכן פי" רש"י והר"ר זרחיה הלוי דודאי דרוסה לא מהניא בדיקה שמא פעמים יאדים הבשר ואין אנו יכולין לכוין להכיר אדמומית ונראה שיש בדיקה אף לודאי דרוסה מדאמר בסמוך בסימנין עד שיאדימו הסימנין עצמן אבל האדים הבשר כנגד הסימנין ולא האדימו הסימנין כשירה אע"ג דבודאי נדרסה כיון שהאדים הבשר. ועוד מדקאמר דמורה בה רב מכפא דמוחא ועד אטמא והיינו על כרחן בודאי דרוסה דרב לא חייש לספק דרוסה דלא הדר ביה כדפירש הקונטרס לעיל. ועוד דבעי קנה נקובתו בכאיסר דריסתו בכמה אלמא אע"ג דמאדים משהו ונדרס ודאי בעי למימר דכשר עד שיהא בכאיסר. ונראה שגם רש"י לא נקט ספק אלא משום דאז צריך לבדוק בכל מקום גבה וכריסה וצידיה וכל שכנגד החלל דיו אבל אם היה ניכר מקום הדריסה לא הוה צריך לבדוק אלא מקום הדריסה בלבד:

מתני' אלו כשירות בבהמה. ניקבה הגרגרת או שנסדקה. עד כמה תחסר. רבן שמעון בן גמליאל אומר עד כאיסר האיטלקי. נפחתה הגולגולת ולא ניקב קרום של מוח. ניקב הלב ולא לבית חללו. נשבר השדרה ולא נפסק החוט שלה. ניטלה הכבד ונשתייר הימנה כזית. המסס ובית הכוסות שניקבו זה לתוך זה. ניטל הטחול ניטלו הכליות ניטל לחי התחתון נטלה האם שלה. וחרותה בידי שמים כשירה. והגלודה רבי מאיר מכשיר. וחכמים פוסלין. רי"ף טז:

כתוב בפיסקי הגאונים הא דניטל לחי התחתון כשר היינו דוקא שיכולה לחיות על ידי הלעטה והמראה. הא לאו הכי טריפה: **גמ'** [דף נד:] **אמר רב מתנא האי בוקא דאטמא דשף מדוכתיה טריפה.** ורבא אמר כשירה ואי איפסיק ניביה טריפה. והילכתא אפילו איפסיק ניביה כשרה עד דמיעכול עכולי: עד כאיסר. **אמר אביי כפשיטא זוטרתי דמשתכחי ביני פשיטי רברבי דפומבדיתא. והיינו שיעורא דדינרא קורדיניתא:**

מג אמר ר' יוחנן פתוראה לעיל מינאי הוה קאי בר נפחא ובעי מינאי דינרא קורדיניתא **לשעורי ביה טריפתא ובעאי למיקם** מן קדמוי ולא שבקני. **אמר בני שב בני שב שאין בעלי אומניות רשאין לעמוד לפני**

תלמיד חכם בזמן שעוסקים במלאכתן. פירש רש"י העוסקין במלאכת אחרים. וליישב לשון רשאין פירש כן. ומיהו אפילו עסוק במלאכתו נמי לא מיחייב. כדאמרינן פרק קמא דקדושין דף לג. מה הידור שאין בו חסרון כיס אף קימה שאין בה חסרון כיס וה"ר יעקב בר שמשון היה מיישב לשון רשאין אף בעוסק במלאכתו. ופירש אין חייב כדתנן פרק המקדיש (ערכין דף כח:) שור זה עולה אומדין כמה אדם רוצה ליתן בשור זה להעלותו עולה אע"פ שאין רשאי. פירוש אע"פ שאינו חייב כדמתרגמינן שמות כב לא תהיה לו כנושה לא תהי ליה כרשיא וכן בפרק קמא דקדושין דף לג: אין אדם רשאי לעמוד בפני רבו אלא שחרית וערבית שלא יהא כבודו מרובה משל המקום. לא קאמר שיהא אסור אלא שאינו חייב:

מד אמר רב נחמן רבו כסלע כיתר מכסלע. כאיסר כיתר מכאיסר. **משום דחומרא הוא אמרינן עד ולא עד בכלל.** ואי עד ועד בכלל הוי חומרא אומר עד ועד בכלל. [דף נה.] דאמר רבי אבהו אמר ר' יוחנן כל שיעורי חכמי' להחמיר חוץ מכגרי' של כתמים שהוא להקל:

מה ניטל הטחול אמר רב עוירא משמיה דרבא לא שנו אלא ניטל דל **אבל ניקב טריפה. וה"מ בסומכיה אבל בקולשיה** כשר. **ובסומכיה נמי אם נשתייר בו כעובי דינר זהב כשרה: נטלו הכליות אמר** רבינא בר רי"ף יז. פפא משמיה דרבא **לקתה בכוליא אחת טריפה.** אמרי במערבא והוא דמטיא לקותא למקום חריץ. היכא מקום חריץ. חיוורא דתותי מתני. פי' רש"י לקותא דמליא מוגלא והיינו לפי גירסת ספרים ישנים דלא גרסינן לקמן אלא אי איתמר הכי איתמר **יש כשר בריאה ופסול בכוליא. ויש פסול בריאה וכשר בכוליא.** [דף נה:] **פסול בריאה וכשר בכוליא נקב. כשר בריאה ופסול בכוליא מוגלא.** ולא גרסינן פסול בזה ובזה לקותא דלא צריכינא ליה דלא בא לתרץ אלא על הדיוק שדקדק. וכל שכן הכשר בריאה כשר בכוליא. ופריך והרי מוגלא דכשר בריאה ופסול בכוליא ועל זה תירץ שאין לדקדק כך אלא אדרבה מה שכשר בריאה פסול בכוליא ומה שכשר בכוליא פסול בריאה. ולא הזכיר הספר כלל מה שכשר בשניהם ופסול בשניהם. ולפי גירסת אותן הספרים לא תמצא הפסול בשניהם. דאין לקותא פסול בכוליא אלא מוגלא וכשירה היא בריאה אלא על פי רב אלפסי הוגה בספר כשר בזה ובזה מים זכים **ופסול בזה ובזה לקותא.** ולגירסא זו מוגלא ולקותא שני עניינים הן. ולקותא היינו שמחמת חולי לקה הבשר ונתמסמס עד שהרופא גורדו ומעמידו על בשר חי. ואע"פ שאם נטלו הכליות כשירה. גמירי דעל ידי המסמסה טריפה. וגם בריאה פסול כדאמרינן לעיל (חולין דף נג:) בריאה דנפל תילחי תילחי. ודוקא לקותא הוא דפוסל אבל ניקב או נחתך אפילו עד מקום החריץ לא מיטרפא בה כי יותר מזיק לה כאב הלקותא מכאב החתך והנקב. והכי אמר לעיל (חולין דף נד.) דהוו מחו בכוליא וקטלו. וקאמר דלא הויא טריפה. ולא דקדק בה אם הגיע המכה למקום חריץ. וכן אמרינן בשמעתין דנקב כשר בכוליא ולא מפליג בין הגיע למקום חריץ ובין לא הגיע. **ומים זכים לא אמרן אלא דצילי אבל עכורים טרפה.** וכי צילי **נמי לא אמרן אלא דלא** אסרוחי אבל אסרוחי טריפה. רב אלפס ז"ל כ' לעיל סי' כו דבריאה נמי טריפה אי אסרחא או עכירי. וסבר דקאי גם אריאה האי דפסל הכא סריחי ועכירי ויש ספרים שכתב בהן ומים זכין כשרים כאן וכאן לא אמרן וכו'. ואין נראה כלל דסתם מוגלא היא ליחה סרוחה או עכירי ולא עדיפי ממים זכין סריחי ועכירי. וריאה הנשפכה כקיתון לעיל סי' כב מסתמא המחוי הוא עכור וכשירה והני רברבי דחזנהו להני ריאות דקיימי כנדי וטינרי לעיל סי' כו ולא חשו לבודקן אילו היו המים סרוחין או עכורין. וכן עמא דבר והכא ודאי אכוליא קאי אפילו לספרים דגרסינן ומים זכין כשרין כאן וכאן לא אמרן וכו' לישנא דגמרא דלעיל נקט. ומ"מ לא קאי כי אם אכוליא: **כוליא שהקטינה בדקה עד כפול. בגסה עד כענבה בינונית.** ואיסורא דאורייתא הוא ועד ועד בכלל. וכפול וכענבה טריפה. ולשון שהקטינה משמע שהיתה גדולה והקטינה וניכר החסרון במקומה. אבל קטנה בתולדתה כשירה. ואי משכחת תלת כולייתי **כשירה דאמרינן כל יתר כנטול דמי. ותניא נמי הכי בכורות דף לט. ואת שתי הכליות ולא בעלת כוליא אחת ולא בעלת שלש. ומדפסל רחמנא לגבוה מכלל דלהדיוט שרי:** ניטלה האם. **תניא היא האם היא טרפחת היא שלפוחית** שלשתן אחד הם והיא האם שהולד מונח בה וחלוק בשמות לפי המקומות. אבל אם ניטלה השלפוחית שמי רגלים נקוין לתוכה פסק בשערים דטריפה. וכן פסק רבינו חננאל ז"ל. וזקיני ראב"ן ז"ל כתב דכשירה לפי שלא מצינו

טריפות זה בגמרא ואין להוסיף על הטרפות. ומקום חבור השלפוחית הוא בין דבק היריכיים אצל החלחולת ומתמצין לתוכה מי המשקין פסולת הגוף. ואף אם ניטלה מי השתן מתמצין למקומן ואין להם כח לחזור לגוף אלא יוצאין לחוץ כמו חלחולת שניקבה וירכים מעמידין אותה בסימן לב וכן שמעתי שיש בני אדם שמי רגלים שלהן יוצאין תמיד ואומרה הרופאים שהשלפוחית שלהן ניקבה או ניטלה והמים המתמצין מן הגוף יוצאין מיד בהגיעם למקום השלפוחית ואותן בני אדם חיו כמה שנים:

מו חרותה בידי שמים כשירה. תנו רבנן איזהו חרותה שכשירה כל שצמקה ריאה שלה בידי שמים כשרה. בידי אדם טריפה. ומנא ידעינא בקייטא מייתינא משיכלי חיוורי ומלינהו מיא קרירי בסתוא משיכלי שחימי ומלינהו מיא פשורי ואנח **להו בגווייהו מעת לעת. אי הדרא בריא בידי שמים היא וכשירה ואי לא טריפה:**

מז הגלודה רבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלין. תנו רבנן אם נשתייר בה כסלע כשירה. היכא אמר רב יהודה **אמר שמואל על פני כל השדרה כולה ופירש רב נהוראי משמיה דשמואל ברחב כסלע על פני כל השדרה. רבי אלעזר בן אנטיגנוס** אומר **משום רבי ינאי על מקום טיבורו. רבה בב"ח אמר בראשי פרקים. בעי ר' ינאי בר' ישמעאל ניטל מקום השדרה וכולו קיים מקום טיבורו וכולו קיים ניטלו ראשי פרקים וכולו קיים מאי. תיקו.** וספיקא דאריתא לחומרא. וכן כתב בעל העיטור. והרמב"ם ז"ל כתב הרי זו ספק ויראה לי שמתירין אותה ולא ידענא למה מתיר מספק. **אמר רב כל העור מציל בגלודה חוץ מעור בית הפרסות. ורבי יוחנן אמר אפילו עור בית הפרסות מציל** כתב רב אלפס ז"ל בשם הלכות גדולות דהלכה כרב דאמר **כל העור מציל בגלודה** חוץ מעור בית הפרסות. דהא רבי יוחנן הדר ביה לגבי רב. והוא כתב דלא מצינו שחזר בו רבי יוחנן. והוא פסק הלכה כשמואל לחומרא דבעי כל מקום השדרה משום דרב ורבי יוחנן לא בעו מקום מיוחד לשיור העור. **ורבי ינאי**

רי"ף יז: **ושמואל ורבה בר בר חנה** שלשתן בעו מקום מיוחד לשיור העור והוו להו **רב ור' יוחנן לגבייהו תרי לגבי תלת** והלכה כרבים. **ואע"ג דשמואל ורבי יוחנן הלכה כר' יוחנן. ורבה בר בר חנה** נמי היה תלמידו של ר' יוחנן. **ורב ושמואל הלכה כרב באיסורי.** הא איכא ר' ינאי שהיה רבו של ר' יוחנן ובכל מקום הלכה כמותו באיסורי נגד ר' יוחנן וכ"ש כנגד רב. וכיון דבעינן מקום מיוחד נקטינן כשמואל המחמיר טפי. ודבריו תמוהין כי הוא דחה דברי רב ורבי יוחנן בשביל ר' ינאי. ואלמלא ר' ינאי היה פוסק כרב ור' יוחנן ושוב פסק כשמואל. אם הועילו דברי ר' ינאי לדחות את ר' יוחנן ורב לא יועילו לו לדחות דברי שמואל ורבה בב"ח. ובספרים שלנו לא נמצא ר' ינאי אלא ר' אלעזר בר ינאי א"כ ראיות רב אלפס דחויין. והילכתא כרב ור' יוחנן דלא בעי מקום מיוחד לשיור העור. **ורב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן** ודברי ר' יוחנן שאמר אל תקניטני בלשון יחיד אני שונה אתה עיקר הם. דמכח הך מילתא פסק רבא לקמן בפ' בהמה המקשה (חולין דף עז.) כר"ל גבי גידין שסופן להקשות משום דהדר ביה ר' יוחנן לגביה דר"ל ואמר אל תקניטני בלשון יחיד אני שונה אותה. ובעל העיטור פסק כרב ולא ידענא טעמיה. והרמב"ם ז"ל פסק דבעינן מקום כל השדרה ומקום ראשי פרקים ומקום טיבורו ולא מסתבר כלל דאי גריס ר' ינאי ומכח זה דוחה דברי רב ור' יוחנן. א"כ יפסוק כר' ינאי. ואם אין גורס ר' ינא א"כ מילתא דפשיטא היא דהלכה כרב ור' יוחנן וכן עיקר:

[דף נו.] **מתני' אלו טריפות בעוף. נקובת הוושט ופסוקת הגרגרת. הכתה חולדה על ראשה מקום שעושה אתה טרפה. נקב הקורקבן נקבו הדקין נפלה לאור ונחמרו בני מעיה בירוקין פסולים אדומים כשרים. דרסה וטרפה בכותל או שריצצתה בהמה והיא מפרכסת אם שהתה מעת לעת ושחטה כשירה.** י"מ דטריפות דנחמרו מעיה אינו נוהג אלא בעוף ולא בבהמה. לפי שעור הבהמה קשה ומגין וכן אמרינן דף נז. גבי ריאה דעוף דאינה לא לינפל ולא ליחמר הואיל ורוחב צלעות מגינין עליה. והא דלא מני לוי טריפות זה עם יתירות טרפות העוף על הבהמה לפי שלא מנה אלא טרפות דשייך בעוף ובבהמה כגון נשבר העצם ולא **ניקב קרום של מוח** דלשניהם יש קרום ועצם וזה נטרף בשבירת עצם וזה עד שתינקב הקרום. אבל טריפות דנפילת אש לא שייך בבהמה לפי שהעור ועובי הצלעות והבשר מגין עליה. וגם בני מעיה קשין ליחמר טרם יחמרו מנפילת האש את עורה ואת בשרה ישרוף. והרמב"ם ז"ל התיר. וכן כתב פ"י מה"ש ושתי טריפות

יש בעוף יותר מן הבהמה ואע"פ שיש לה אתן האיברים. ואלו הן עוף שנשתנו מראה בני מעיו מחמת האור. ועוף המים שנקב עצם ראשו. ובעל העיטור ז"ל כתב דרך פשרה דעוף מכיון שנפל לאור צריך לבדוק לפי שאין לו עור וקרוב לדבר שנחמרו מעיו. אבל בהמה אין חוששין לה. אבל אם ודאי נחמרו גם היא נטרפה בכך. ואין אלו אלא דברי נביאות. אלא ודאי נראה דלא שייך בבהמה דא"כ היה לו לשנותו אצל טרפות דבהמה כי שם שנה עיקר טרפות ואינו שונה גבי עוף אלא דברים שיש בהם טעם כגון נקובת וושט ופסוקת הגרגרת דלא תסוק אדעתין למימר משום דעוף זוטרא חיותיה יטרף בנקיבת הגרגרת והכתה חולדה מקום שעושה אתה טרפה לאשמועינן דלא תימא כל עוף קרומו רך כמו עוף המים ויטרף בשבירת העצם בלא נקיבת הקרום. **וניקבו הדקין משום סיפא** יצאו בני מעיה ולא ניקבו ודרסה וטרפה ורצצתה בהמה במקום נפלה מן הגג דלא שייך גבי עוף אלא נפלה לאור אי שייך גבי בהמה ה"ל למתנייהו גבי בהמה ותו לא מידי:

גמ' הכתה חולדה מקום שעושה אותה טריפה. **איתמר רב ושמואל ולוי דאמרי מכניס ידו** מבפנים אם מבצבץ ועולה טריפה ואם לאו כשירה **רב שיזבי בדיק בשימשא רב יימר בדיק במיא רב אחא בר יעקב** בדק בגילא דחיטתא והתני לוי כל טרפות ששנו **חכמים בבהמה כנגדן בעוף יתר עליהן העוף נשבר העצם אע"פ שלא ניקב קרום של מוח. ההוא בעוף של מים הואיל וקרומו רך.** [דף נו:] **אמר רב שיזבי הני אווזי דידן הואיל ושכיחי במיא כעוף של מים דמי:**

מח ניקב הקרקבן לעיל (חולין מג.) **אמר רב יצחק בר יוסף א"ר יוחנן קרקבן שניקב וכיס שלו קיים כשר. איבעיא להו ניקב הכיס וקרקבן קיים מהו. ת"ש דאמר רב הונא ניקב זה בלא זה כשר ואם ניקבו שניהם זה שלא כנגד זה כשר מאי טעמא כיון דקרקבן מינח נייח כדקאי קאי ולא** מיתרמי אהדדי וכניקב **זה שלא כנגד בלא זה דמי** וכשר:

יום שלג

מט ירוקין פסולין א"ר יוחנן משום ר' יוסי בר יהושע שיעור ירוקתן כשיעור נקובתן. מה נקובתן במשהו אף ירוקתן במשהו. יש להסתפק אי לגמרי בעינן שיעור נקיבתה דהיינו עד שתעבור ההורקה עד חלל הלב ובקרקבן עד שתעבור הקרקבן והכיס או דילמא כולי האי לא בעינן דכיון דשלטה בה מכוות האש ונהפך לירקון וודאי יעבור עד בית חללו מידי דהוה אזיהרא דמיקלא קלי. ולא לגמרי כמו זיהרא דאפילו בהאדים הבשר כנגד בני מעיים אמרינן דמיקלא קלי אלא לענין זה מדמינן ליה לזיהרא במקום שניכר מכוות האש אמרינן שתעבור מעבר לעבר אע"פ שאינה מתפשטת לצדדין ויש לברר ספיקא זו מהא דאמר רשב"ל כבד שהוריקה כנגד בני מעיים בידוע שנפלה לאור ונחמרו בני מעיה. וסתמא דמילתא מיירי שבני מעים הם לפנינו ורואין אנו אותם שלא הוריקו ומאחר ששלטה מכוות אש בכבד אמרינן ודאי סוף בני מעיים להאדים דאכתי לא איגלי בהתייהו דאי מיירי דליתנהו לבני מעיים לפנינו. אמורא יש לו לפרש דבריו כל שכן בעיא שלו. אלא ודאי מדלא פירש מיירי אף בדאיתנהו קמן ולא אשתנו. והדברים ק"ו מדמהני ירקות דכבד להורות על לקות בני מעיים שכנגדן וחזינן להו כאילו נשתנו. כ"ש באותו אבר דחזינן ליה כאילו ניקב מעבר לעבר. והא דטרפינן בשינוי מראה של בני מעיים. היינו דוקא היכא דידעינן שנפל לאור. אבל היכא דלא ידעינן שנפל לאור וחזינן שנשתנו בני מעיים לא תלינן בנפילת האור דמילתא דלא שכיחאא. אלא תלינן בשינוי הטבעים. שפעמים מחמת רוב שומן או רוב כחש משתנים. והך בעיא דהוריקה כבד כנגד בני מעיים קיימא אמתניתין בנפלה לאור ונחמרו בני מיעיה דאף את"ל דטרפינן בשינוי מראה בלא ידיעת נפילה לאור לא מסתבר כלל להחמיר כולי האי ולהטריף בהורקת כבד כנגד בני מיעיה בלא ידיעת נפילה לאור. והשיב ריב"ל כיון שהוריקה כבד כנגד בני מיעים בידוע שנחמרו בני מיעים. ולא גרסינן בידוע שנפלה לאור דאיהו גופיה בנפלה לאור מיבעי ליה. והוגה במקצת ספרים ע"פ רב אלפס ז"ל. ואף לאותה גירסא יש לפרש בידוע שכיון **שנפלה לאור נחמרו בני מיעיה ואין** לאבד ממונם של ישראל ולתלות שינוי מיעים בנפילת האור דמילתא דלא שכיחא היא. כי מיד שתפול לאור תפרח ותצא. ואם נשרפו כנפיה שלא תוכל לפרוח תשרף במקומה. וראיה לדבר מדקאמרינן לא אמרו ירוקין פסולין **אלא בלב ובקרקבן וכבד.** ולא הזכיר הריאה משום דאמרינן לקמן דאין ריאה לעוף לא לינפל ולא ליחמר. ומשמע אפילו נשתנית הריאה דלא טרפינן

לה דכיון דצלעות מגינות עליה תלינן השינוי בדבר אחר ולא בנפילת האור ואע"ג דידעינן דנפלה לאור כ"ש היכא דלא ידעינן דנפלה לאור דלא פסלינן בשינוי בני מעיים. ואין לפרש הא דקאמרינן לקמן לא ליחמר רוצה לומר אין צריך לבדוק הריאה אם נשתנית דמסתמא אמר כיון דרוב צלעות מגינות עליה לא נשתנית. אבל אי חזינן דנשתנית טרפה דא"כ היה לו למנות ריאה בהדי לב וקרקבן. אלא ודאי מדלא מני לה בהדייהו אין שינוי פוסל בה אפילו נפל לאור. **בעא מיניה רב יוסף בריה דר' יהושע בן לוי מרבי יהושע בן לוי הוריקה כבד כנגד בני מעיים מהו אמר ליה בטריפה א"ל ולא יהא אלא ניטל. אמר רבא כיון שהוריקה כבד כנגד בני מעיים בידוע שנפלה לאור ונחמרו בני מיעיה. ההיא תרנגולת דהואי בי ריב"ל אתיא לקמיה דר' אלעזר הקפר ירוקין הוו ואכשרה והא אנן תנן ירוקין** פסולין א"ל לא אמרו ירוקין פסולין אלא בלב וכבד וקרקבן. **תניא נמי הכי באלו בני מעיים אמרו בלב וכבד וקרקבן.** ההיא תרנגולתא דהואי בי רב יצחק בר יוסף אתיה **לקמיה דרבי אבהו אדומים הוו וטרפה והא אנן תנן אדומים כשירה א"ל אדומים שהוריקו וירוקין שהאדימו טרפה. אמר רב שמואל בר חייא א"ר מני** ירוקין שהאדימו ושלקן וחזרו **והוריקו כשירה מ"ט קוטרא בעלמא הוא דעייל בהו אמר רב נחמן בר יצחק אף** אנן נאמר אדומין שלא הוריקו ושלקו **והוריקו טרפה. מאי טעמא איגלי בהתייהו.** והא דלא קאמר רב נחמן ירוקין שלא האדימו ושלקן והאדימו טרפה. והכי הוה ליה למימר דקאי אמילתיה דרבי מני דאיירי בירוקין. משום דמילתא דשכיח נקט דדרך האדום להוריק על ידי שליקה אבל אין כל כך דרך הירוק להאדים על ידי שליקה. ומשום הכי נקט במתניתין פסול דירוקה ולא פסול דאדמומית לפי שהוא מצוי יותר על ידי שליקה כך דקדק בעל המאור ז"ל. הילכך אני אומר דהוא הדין נמי אדומין שהוריקו ושלקו וחזרו והאדימו כשירה. והא דנקט ירוקין שהאדימו משום שאין דרך. שלוק להאדים כדפרישית ומילתא דשכיחא נקט. אבל אם אירע כך דחזרו והאדימו על ידי שלוק נראה לי דמכל שכן יש להכשיר. דאין דרך שלוק להאדים וזה חזר והאדים כ"ש דאיכא למימר קוטרא עייל בהו. דאי מחמת לקותא לא יאדימו על ידי שלוק לעולם דאין דרך שלוק להאדים חלא העשן עובר בקל וחוזר לאדמומיתו. **אמר רב אשי הלכך לא ניכול איניש אלא בשלוק ולא היא אחזוקי איסורא לא מחזקינן.** דרסה וטרפה בכותל וכו' אמר **רבי אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר** בר **ינאי וצריכה בדיקה:** רי"ף יח:

נ מתני' אלו כשירות בעוף נקובת הגרגרת או שנסדקה. הכתה חולדה על ראשה מקום שאינו עושה אותה טריפה. ניקב הזפק רבי אומר אפילו ניטל יצאו בני מיעיה ולא ניקבו. נשתברו אגפיה נשתברו רגליה נמרטו כנפיה רבי יהודה אומר אם ניטלה הנוצה פסולה:

רי"ף יח.

גמ' ת"ר מעשה ברבי סימון ורבי יהוצדק שהלכו לעבר שנה בלוד ושבתו באונו והורו בטרפחת כרבי בזפק. איבעיא להו הורו בטרפחת לאיסורא וכרבי בזפק להיתירא או דילמא הורו בטרפחת כרבי בזפק וכרבי בזפק לא סבירא להו. זו היא גירסת רש"י ז"ל. ומספקא ליה אי הורו בטרפחת כר' טרפון שהאכילה לכלבים במסכת סנהדרין דף לג. וכן רבינו חננאל ז"ל פסק בטרפחת לחומרא משום דסלקא בתיקו. ותימה הוא דחשיב ליה התם טעה בדבר משנה וגם רבי טרפון חזר בו. ומיהו מצינו לחלק בין בהמה לעוף והכא בעוף איירי מדמייתי לה אמתניתין דאלו טריפות בעוף. והא דלא תני להו לוי בהדי יתר עליהם עוף. משום דלא איירי בפלוגתא כי היכי דלא חשיב ניטלה הנוצה לרבי יהודה. ומיהו קשה אמאי לא איבעי ליה נמי אם הורו בטרפחת ובזפק תרוייהו להיתירא. וכי האי גוונא איבעי ליה בפ' כירה (שבת דף מו.) גבי הורה במנורה כר' שמעון בנר איבעיא להו הורה במנורה לאיסורא להיתרא וכר"ש בנר לאיסורא או דילמא במנורה להיתירא וכר"ש בנר להיתירא ונראה כגירסת הספרים דגרסי הכי הורו בטרפחת להיתירא וכרבי בזפק להיתירא. כלומר שתי הוראות הוו להיתירא. או דילמא הורו בטרפחת להיתירא וכרבי בזפק לא סבירא להו. והשתא ניחא דלא מספקא ליה אם הורו בטרפחת לאיסורא כרבי טרפון כדבעי ליה בפרק כירה. משום דרבי טרפון עצמו חזר בו וחשיב ליה טעה בדבר משנה. והא דלא מיבעי ליה התם אם הורה במנורה שלא הדליקו בה באותה שבת להיתירא כר"ש בנר שהדליקו בה באותה שבת אבל כר"ש בנר לא ס"ל משום דדחייה בידים. משום דלא דמו טעמייהו להדדי דאיסור טלטול

דמנורה משום גזירה דבנין. וטלטול הנר משום מוקצה. הלכך לא שייך למיתלי היתירא זה בזה. וכן הלכה דניטלה הטרפחת כשירה אף בעוף. **אמר רבה ואיתימא ר' יוחנן גגו של זפק נידון כוושט.** היכא. **אמר רב ביבי בר אביי מקום שנמתח עמו.** יצאו בני מעיה. **אמר רב שמואל בר יצחק ל"ש אלא שלא הפך בהן אבל הפך בהן טריפה דכתיב הוא עשך ויכוננך מלמד שברא הקב"ה כוונניות באדם** שאם נהפך אחד מהם **מיד מת. ההוא רומאה דחזא להההוא גברא דנפל מאיגרא לארעא פקע כריסיה ונפק** למיעי מיניה. אזל ואייתי לבריה ושחטיה קמיה באחיזת עינים. איתנגיד ואיתנח עייל מיעיה וחייטינהו [דף נו.] לכרסיה: נשתברו רגליה. ההוא צנא דאנקורי דאתא לקמיה דרבא. **בדקה בצומת הגידין ואכשרה:**

נא אמר רב יהודה אמר רב שמוטת ירך בבהמה טריפה. שמוטת יד בבהמה כשירה. שמוטת ירך בעוף טריפה. שמוטת גף בעוף טריפה חיישינן שמא ניקבה הריאה ושמואל אמר תיבדק וכן אמר רבי יוחנן תבדק. וכן הלכה :

רי"ף יט. **נב אמר רב הונא סימן לטריפה** [דף נח.] **כל י"ב חדש** ובנקבה כל שאינה יולדת. **אמר אמימר הני ביעי דספק טריפה דשיחלא קמא משהינן ליה אי הדר טענא שריין ואי לא אסירן. וכי היכי דביצת טריפה אסירא חלבה נמי אסירא.** דתנן לקמן (חולין **דף קטז:) כשירה שינקה מן הטריפה קיבתה אסורה. ואע"ג דלית הילכתא הכי דקיימא לן דחלב שבתוך הקיבה פירשא בעלמא היא ושרי גמרינן מינה דחלב טריפה שאינה בתוך הקיבה אסורה:**

נג אמר רב הונא כל בריה שאין בה עצם אין מתקיים שנים עשר חדש. אמר רב פפא שמע מינה מדרב הונא הא דאמר שמואל קישות שהתליע באיביה אסורה. דשרץ הרוחש בתוכו שורץ על הארץ קרינא ביה כיון שהקישות מחובר. **הני תמרי דכדא בתר** [דף נח:] **תריסר ירחי שתא שריין** תמרים דרכן להתליע והכי אמרינן לקמן בשילהי פירקין לא לישפי אינש שיכרא בציבתא בליליא לפי ששכר תמרים דרכן להתליע וכן כל מין פירי וקטניות שדרכן להתליע צריך לבודקו אם בא לאוכלו בתוך שנתו. אבל בתר תריסר ירחי שתא שרי דהני תולעים דמשתכחן בהו **השתא**

רי"ף יט: **איתלידו בהו ולא מהנך** דאיתילידו באיביה נינהו וא"ת אמאי שרו בתר י"ב חודש דילמא גדלו במחובר ושרץ שמת אסור. ותירץ הראב"ד ז"ל דהא דקאמר אינו מתקיים י"ב חודש רוצה לומר דאחר י"ב חודש אין בו לחות כלל והויא כעפרא בעלמא ודייק מלישנא דקאמר אינו מתקיים ולא אמר אינו חי. ומיהו באותם שרגילים לגדל תולעים גם לאחר י"ב חודש צריך לבודקן ולהשליך התולעים הנמצאים בחוץ ביניהם או על גב הפרי. דמבעי לן לקמן (חולין דף סז:) אם פירשו לגג תמרה. ואף אחר שהשליך הנמצאים מבחוץ יש לחוש שמא כשיתנם לתוך המים בקדירה יצאו לחוץ וירחשו במים או בדופני הקדירה או על גב הפרי. הלכך מנהג יפה כל אלו עדשים שמוצאים בהן הכנימא בתוך י"ב חודש אין להם תקנה. **לאחר שנים עשר חודש** יתנם לתוך מים צוננין והמתולעים והמנוקבים יעלו למעלה וישליכם ואחר כך יתנם לתוך מים רותחין בקדירה שאם נשאר בו תולע ימות מיד ולא יפרוש לחוץ:

נד תנן התם בכורות דף מ. בעל **חמש רגלים או שאין** לו אלא שלש הרי זה בעל **מום. אמר רב הונא לא** שנו אלא חסר ויתר **ביד אבל ברגל טריפה נמי הוא. מ"ט כל יתר כנטול דמי.** פירש רש"י יתר אחת כחסר אחת והויא כבעלת רגל אחת ועריפה דהוי שמוטת ירך. **ההיא חיותא דמישתכח בה תרתין סניין דיבי.** אתא לקמיה דרבה טרפה מדרב הונא. **ואי שפכי להדדי כשירה. ההוא גובתא דנפק מבי כסי להובלילא סבר רב אשי למיטרפה.** א"ל ר"ה בריה דרב נחמיה לרב אשי כל הני חיוי ברייתא **הכי את להו. ההוא גובתא דנפקא מבי כסי לכרסא. סבר מר בר רב אשי לאכשורה א"ל רב אשעיא אטו כולהו בחדא מחתא מחיתינהו** אלא **היכא דאתמר איתמר היכא דלא אתמר לא איתמר.** והיכא דלא איתמר יתר הוא וכאילו ניטל אחד מן המעיין דמי וכן הלכה וליכא מאן דפליג ואע"ג דאמרן לעיל (חולין דף מז.) באוני דריאה דלית הלכתא כוותיה דרבא ביתרת. הא אוקימנא והוא דקיימא בדרא דאוני דקים להו לרבנן דאורחייהו בהכי אבל ביני ביני טריפה. וכ"כ בעל הלכות שאם נמצא שני כבדים טריפה שני טחלים כשירה והרמב"ן ז"ל כתב דלא אמרו יתר אחת כחסר אחת אלא כאילו נטל היתר בידי אדם ומקומו עמו וכל שאילו ניטל בעיקר האבר טרפה השתא נמי טריפה ואם היתה רגל יתר למטה מצומת הגידין כשירה. ופירוש רש"י עיקר. **העיד**

יונתן בן שילא ריש טבחא דצפורי לפני רבי על שני בני מעיים היוצאין מן הבהמה כאחד שהיא טריפה. וכנגדן בעוף כשרה פירוש כל בהמה הדקין שלה חוט אחד הוא ומשוך ואם יצא ממנו מעי אחד כמו שיצא ענף בתוך הבד של עץ טריפה בד"א שיוצאין משני מקומות אבל יוצאין ממקום אחד והולכין **וכלין עד כאצבע כשירה. והוא דהדרי וערבי ונעשו שתיהן חוט אחד. אבל לא הדרי וערבי הוי יתר בבהמה וכל יתר כנטול דמי.** זה לשון רב אלפס ז"ל. ונראה שהוא גורס כגרסת ה"ר שמעון קר"א בשלמא למ"ד דאע"ג דלא הדרי וערבי היינו דקתני וכלין עד כאצבע מלמעלה. אלא למ"ד והוא דהדרי וערבי מאי כלין עד כאצבע. מאי כלין מלמטה. והכי פירושו יוצאין ממקום אחד ביציאתו מן הקיבה הן מיעי אחד וכלין עד כאצבע. פירש כלה חבורם עד סוף אצבע ר"ל שהן מיעי אחד ברוחב אצבע. והוה ליה למימר כלה עד כאצבע אלא משום דנקט יוצאין בלשון רבים נקט נמי כלים. בשלמא למ"ד דלא הדרי וערבי היינו דקתני וכלין עד כאצבע כדפרישית שהן מחוברין ברוחב אצבע מכאן ואילך הן מפורדין והן לגמרו שני בני מיעים שאינם מחוברין כלל. אלא למ"ד והוא דהדרי וערבי מאי וכלין עד כאצבע והלא צריכים להתחבר יחד. ומשני מאי כלין כלין מלמטה פירוש דהדרי וערבי כרוחב אצבע סמוך לבית הריעי. ולמעלה אפילו אין ברוחב חבורן אלא משהו כשרה. והשתא לא ידענא כמאן הלכה מהנך תרי אמורא הלכך תפס רב אלפס ז"ל חומרת שניהם דבעינך שיהא רחב חבורו למעלה במקום יציאתו מן הקיבה אצבע וגם למטה סמוך לבית הריעי אצבע ורש"י פירש למאן דאמר והוא דהדרי וערבי שיוצאין ממקום אחד סמוכין זה לזה וכלין עד כאצבע שחוזרין ומתערבין ברוחב אצבע. וקשה לפירושו ולגירסתו דתרוייהו בעי הדרי וערבי אלא דחד אמר דהדרי וערבי עד כאצבע וחד אמר מלמטה. וגם לא מיקרי שני בני מעיים אם אינן חלוקין אלא בכאצבע. לכך נראה כפירוש הרב אלפס ז"ל:

רי"ף כ. **נה מתני'** אחוזת הדם **והמעושנת והמצוננת ושאכלה הרדופני. ושאכלה צואת תרנגולים ושתת מים הרעים כשירה אכלה סם המות או שהכישה נחש מותרת משום טריפה ואסורה משום סכנת נפשות:**

גמ' אמר שמואל הלעיטה חלתית טריפה. מ"ט משום דמנקבה למעיינה. מתיב רב שיזבי אחוזת הדם והמעושנת והמצוננת או שהלעיטה חלתית או שאכלה הרדופני תיעה פלפלין אכלה סם המות או ששתתה מים הרעים כשירה. הכישה נחש או שנשכה כלב שוטה מותרת משום טריפה ואסורה משום סכנת נפשות. קשיא חילתית אחילתית קשיא סם המות אסם המות. חילתית אחלתית לא קשיא הא בעלין כשרה. ודאמר שמואל טריפה בקרטין דמנקבא למעיינה. סם המות אסם המות נמי לא קשיא מתני' דקתני אסורה משום סכנת נפשות כשאכלה סם המות דאדם. ובריייתא דקתני כשירה בסם המות דבהמה: ההוא בר טביא דהוה בי ריש גלותא דהוה מפסקא כרעא [דף נט.] **בתרייתא. בדקה רב בצומת הגידין ואכשריה סבר רב למיכל מיניה באומצא. א"ל שמואל לא חייש מר לנקורי. א"ל היכי נעביד א"ל אותביה בתנורא איהובדיק נפשיה.** אתביה בתנורא תלח ונפל תילחי תילחי. **קרא שמואל עליה דרב לא יאונה לצדיק כל און. קרא רב עליה דשמואל וכל רז לא אנס לך:**

יום שלד

נו מתני' סימני בהמה וחיה אמרו מן התורה דכתיב **וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו.**

גמ' אמר רב חסדא היה מהלך במדבר ומצא בהמה שפרסותיה חתוכות בודק בפיה אם אין לה שינים למעלה בידוע שהיא טהורה. ואם לאו טמאה והוא שיכיר בן גמל. ולא חיישינן למינא אחרינא דדמי לגמל. **דקתני דבי רבי ישמעאל את הגמל כי מעלה גרה הוא שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמעלה גרה בטמא אלא גמל לפיכך פרט לך הכתוב הוא. ואמר רב חסדא היה מהלך במדבר ומצא בהמה שפיה גמום בודק בפרסותיה אם פרסותיה סדוקות בידוע שהיא טהורה ואם לאו** טמאה והוא שיכיר חזיר ולא חיישינן למינא אחרינא דדמי **לחזיר. דתנא דבי רבי ישמעאל את החזיר כי מפריס פרסה הוא שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמפריס פרסה וטמא אלא החזיר לפיכך פרט בו הכתובה ואמר רב חסדא היה מהלך במדבר ומצא בהמה שפיה גמום ופרסותיה חתוכות בודק בבשרה אם מהלך שתי וערב טהורה ואם לאו טמאה. והוא שיכיר ערוד. ודילמא איכא מינא**

אחרינא דדמי לערוד. גמירי דליכא. והיכא בדיק אמר אביי בכנפי העוקץ:

נז ת"ר אלו הן סימני חיה [דף נט:] **שחלבה מותר כל שיש לה קרנים וטלפיים.** ואם תאמר כל בהמה טהורה יש לה טלפיים. ופירש הרמב"ם ז"ל דבשני סימנים אלו יש להכיר בין בהמה לחיה. וגם שחיה טהורה היא סימן דטלפיים להכיר שהיא חיה טהורה שאין דבר טמא שיש לו טלפיים אלא חזיר וחזיר אין לו קרנים. וסימן דקרנים להכיר בין חיה לבהמה. אבל לא בין טהורה לטמאה דטמאה יש לה קרנים ורבינו תם ז"ל פירש דבאו הסימנים להכיר בין חיה לבהמה וטלפי חיה משונים משל בהמה וניכר הוא לעינים. דשל חיה ארוכות וחדות ושל בהמה רחבות. ולא הוצרך לפרש אבל בהפרש קרנים יש כמה סימנים. **והרי עז שיש לו קרנים וטלפיים וחלבו אסור. כרוכות בעינן והרי שור דכרוכות** נינהו וחלבו אסור. **חרוקות בעינן והרי עז דחרוקות נינהו וחלבו אסור. מפוצלות בעינן והרי צבי דאין מפוצלות וחלבו מותר חדודות בעינן. הלכך כל היכא דמפצלי לא בעינן מידי אחרינא.** היכא דלא מיפצלי בעינן כרוכות וחרוקות וחדודות **והוא דמבלע חרקייהו. והיינו ספיקא דעיזא דכרכוז.** ורש"י ז"ל גריס חדודות שהן חדין בראשן וכרוכות היינו עגולות ור"ת ז"ל גורס מבוצלות פירוש זקופות ובראשן כפופות. ומבוצלות לשון כפיפה כההיא דפרק האומר דף סב: מאי משמע דהאי אגם לישני דבוצלי היא דכתיב הלכוף כאגמון ראשו. ואפי' אי גרס מפוצלות פ"א ובי"ת מתחלפות בלשון הגמרא בפרק בכל מערבין (עירובין דף כט:) דאפציל זרתא כמו דאבציל זרתא. ובלשון המשנה הבקר כמו הפקר פאה פ"ו. **והילכתא עיזא דכרכוז מין חיה הוא וחלבו מותר. וקרש אע"פ שאין לו אלא קרן אחת חלבו מותר. אמר רב יהודה קרש טביא דבי עילאי** : ריי"ף כ:

נח מתני' וסימני העוף לא נאמרות אבל חכמים אמרו **כל עוף הדורס טמא וכל שיש לו אצבע יתירה וזפק וקרקבן נקלף טהור. ר"א בר צדוק אומר כל עוף החולק את רגליו טמא:**

גמ' ולא והתניא את הנשר [דף סא.] מה נשר מיוחד שאין לו אצבע יתירה וזפק ואין קרקבן נקלף ודורס ואוכל טמא. אף כל כיוצא בו טמא. תורים מה תורים מיוחדים שיש להן אצבע יתירה וזפק וקרקבן נקלף ואין דורסין ואוכלין טהורין אף כל כיוצא בהן טהורין. אמר אביי לא נאמרו פירושן מדברי תורה אלא מדברי סופרים. מדמנה נשר בטמאים והכשיר תורים אלמא מה שחלוק נשר מתורים הן הן סימני טומאה. ודורס ואוכל פירש רש"י ז"ל שאוחז בציפורנים ומגביה מן הקרקע מה שאוכל או דורס עליו שלא ימשך כולו לפיו. ולא נהירא לר"ת דאפילו תרנגולין לפעמים עושים כן ופירש ר"ת שאוכל העוף מחיים ואין ממתין עד שימות. כדאיתא בפסחים פרק אלו עוברים (פסחים דף מט:) המשיא בתו לעם הארץ כאילו כופתה ונותנה לפני ארי. מה ארי דורס ואוכל ואינו ממתין לה עד שתמות אף עם הארץ מכה כו' ואין ממתין לה עד שתתפייס. וכן בסוף פרק קמא דבבא קמא דף טז: ארי ברשות הרבים דרס ואכל פטור משום דהוי כי אורחיה והוי שן ברשות הרבים. טרף ואכל חייב דלאו היינו אורחיה והוי קרן ופריך ארי טורף ומשני בדי גורותיו כשרוצה להביא לגוריו אז הורג הבהמה ומביא לגוריו. אבל כשרוצה לאכול אוכלה מחיים: תני רבי חייא עוף הבא בסימן אחד טהור לפי שאין דומה לנשר. נשר הוא דלית ליה כלל לא תיכול. הא אית ליה חד אכול. והא דלא ילפינן לחומרא מתורים להצריך כל ארבע סימנים. משום דא"כ פרס ועזניה דאין בכל אחד מהם אלא סימן אחד של טהרה למה נכתבו. ומפרס ומעזניה הוה ילפינן לאסור כל עוף הבא בסימן אחד. ולא הוו [דף סא:] שני כתובים הבאים כאחד. משום דתלת סימנים הדרי בתשע עשרה עופות מעופות הכתובים בפרשה ובעורב ובמינו. והסימן הרביעי ישנו בפרס או בעזניה. ואינו נמצא בשום עוף טמא יותר מעופות הכתובים בפרסה והיה ילפינן מיניה לאסר הבא באותו סימן. אלא ילפינן מנשר להתיר. וכתב רבינו חננאל ז"ל קבלה בידינו דסימן החדש שישנו בפרס ובעזניה ואינו בשאר עופות האמורים בפרשה הוא קרקבנו נקלף:

נט אמר רב נחמן היה בקי בהן ובשמותיהן עוף הבא בסימן אחד טהור. לא היה **בקי בהן ובשמותיהן עוף הבא** [דף סב.] **בסימן אחד טמא. בשני סימנים טהור והוא שיכיר עורב וכל מין עורב. אמר אמימר הלכתא עוף הבא בסימן אחד טהור והוא דלא דריס אמר ליה רב אשי לאמימר הא דרב נחמן מאי אמר ליה לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי.** ואי בעית **אימא משום דפרס ועזניה לא שכיחי ביישוב.** פירוש בשום מקום ריי"ף כא.

שיש ישוב. והא דקאמר לקמן בשמעתין הא באתרא דשכיחי פרס ועזניה היינו במקום הסמוך למדבר ורבינו חננאל ז"ל כתב דקבלה בידינו דהאי בסימן אחד דקאמר דהיינו קרקבן נקלף שהוא סימן החדש וניחא השתא דכל כמה דלא חזינן ליה דדריס ליכא לספוקי למידי. דכל הני עופות הטמאין דכתיבי לית בהו הסימן החדש ופרס ועזניה לא שכיחי בישוב. ועל זה היה ראי לסמוך אלא שרש"י ז"ל פירש בשמעתין גבי תרנגולתא דאגמא דהוו אכלי ליה ושוב חזיוה דדרסה ואכלה ואסרוה. וזה לשוט ומתוך שאין אנו בקיאין בה נראה לי שעוף הבא לפנינו יש לומר שמא דורס הוא. דהא תרנגולתא דאגמא היו מחזיקין בה דטהורה ולאחר מכאן ראוה שדורסת. ואין עוף נאכל אלא במסורת עוף שמסרו לנו אבותינו בטהור טהור ובטמא טמא ושלא מסרו לנו יש לחוש ובמסורת יש לנו נסמוך כדאמרינן לקמן (חולין דף סג:) עוף טהור נאכל במסורת:

ס ויראה שאם אדם הולך ממדינה למדינה ובמדינה שיצא משם אין מסורת ובמקום שהלך שם יש מסורת על עוף אחר שהוא טהור. יכול הוא לאכלו באתה מדינה כשהוא שם אפילו דעתו לחזור. ואין כאן משום חומרי מקום שיצא משם. שהרי מה שאין אכלין אותו במדינתו אינו בשביל שהן אמרים שאסור אלא בשביל חסרון קבלה שלא קיבלו בו היתר מאבותיהם. וגם איסור לא הורו להם בו. ואלו שאמרו שקבלו מאבותיהם בו היתר בג ראוי לסמוך על קבלתם ולאוכלו בכל המקומות כל זמן שאין יכולין לברר בו אסור. וה"ר זרחיה הלוי ז"ל כתב קבלנו מסורת מאבותינו ומזקנינו הקדמונים שכל עוף שחרטומו רחב או שכף רגלו רחבה כשל אוז בידוע שאינו דורס וכן מסתבר. וראי לאכלו אם ימצאו שלש סימנים בגופות ואין לחוש שמא דורס. [דף סג:] **תניא רבי אמר גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם** שבהמות טמאים מרובים על הטהורים **לפיכך מנה הכתוב בטהורין. ועופות טהורין מרובין על הטמאים לפיכך מנה הכתוב בטמאין. למאי נפקא מינה לכדרב הונא אמר רב דאמר רב הונא אמר רב ואמרי לה אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאר לעולם ישנה אדם לתלמיד**

ריי"ף כא: **דרך קצרה. אמר רב נחמן עוף טהור נאכל במסורת ונאמן הצייד לומר עוף זה התיר לי רבי. ואמר רבי יוחנן והוא שבקי בהן ובשמותיהן ורבו שאמרו רבו צייד:**

סא ת"ר לוקחין ביצים בכל מקום ואין חוששין לא משום טריפות ולא משום נבילות **ובאומר של עוף פלוני** טהור הוא. דלא מצי לאישתמוטי אבל של עוף טהור מצי לאישתמוטי. **ולבדוק בסימנין דתניא כסימני ביצים כך סימני קרבי דגים.** [דף סד.] **ואלו הן סימני ביצים כל שכודרת ועגלגולת. ראשה אחד כד וראשה אחד חד טהורה. שני ראשיה כדין או חדין טמאין חלבון מבחוץ וחלמון מבפנים טהורה חלמון מבחוץ**

ריי"ף כב. **וחלבון מבפנים טמאה חלבון וחלמון מעורבין זה בזה בידוע שהיא ביצת שרץ. א"ר זירא סימנים לאו דאורייתא. אלא למאי הילכתא קתני להו הכי קאמר שני ראשיה כדין שני ראשיה חדין ודאי טמאה** ואין סומכין על אמירת העובד כוכבים. **וכן חלמון מבחוץ וחלבון מבפנים ודאי טמאה. ראשה אחד כד וראשה אחד חד חלבון מבחוץ וחלמון מבפנים משכחת לה טמאה ומשכחת לה טהורה אם אמר צייד של עוף פלוני טהור סמוך עיליה. בסתמא לא תסמוך עיליה.** משום דאיכא דעורבי דדמי לדיונה: **תניא אין מוכרין ביצת טריפה לעובד כוכבים אלא א"כ טרופה בקערה לפיכך אין לוקחין מהם ביצים טרופות** וסימני דגים אי דאורייתא אי דרבנן כתבתי בפרק אין מעמידין סימן מב. ומה שלוקחין האידנא ביצים מן העובד כוכבים אע"פ שאין אומרים של עוף פלוני טהור הוא. סומכין על זה שאין ביצי עוף טמא מצוי בינינו. ומה שאנו לוקחין מהן פת הנילוש בביצים ולא חיישינן דילמא ביצים טרופות היו ולקחן מישראל. דדוקא היכא דחזינן בהו טרופות חיישינן דאיכא ריעותא. דאין דרך שיטרוף העובד כוכבים ביצים שהוא רוצה למכור אלא תלינן ודאי שמישראל לקחן טרופות וטריפות היו אבל כל כמה דלא חזינן להו טרופות לפנינו לא חיישינן להכי וגם לא חיישינן שמא היה בהם דם. דרוב ביצים אין בהם דם ומעשים בכל יום שאנו אוכלין ביצה מגולגלת אע"פ שאין יכול לבדוק אם יש בהן דם. ור"ת ז"ל היה רוצה לאסור פת הנילוש בביצים משום בישולי עובדי כוכבים. אף לאותו שנוהג היתר בפת של עובדי כוכבים על פי הירושלמי דקאמר פת של עובדי כוכבים עמדו עליו והתירוהו. דכיון שנילושה במי ביצים אסורה משום שלקות של עובדי כוכבים. ולא היתה בכלל היתר פת. דשתי גזירות הן. פת היתה משמנה עשר דבר

דגזור בית שמאי ובית הלל וגזירת שלקות קדמה הרבה. דבפרק אין מעמידין (עבודה זרה דף לז.) בעי למימר דהוי דאורייתא. ומסיק דקרא אסמכתא בעלמא הוא. ובשמנה עשר דבר היו הכל בקיאין כדאמרינן בפרק אין מעמידין (עבודה זרה דף לו.) שפשט איסורו בכל ישראל ולא היו טועין בזה לומר שהיתה מן התורה. אלא ודאי היו מקובלין בה איסור מדורות הראשונים וכסבורים לומר דמדאורייתא. ועוד האידנא אפילו הנוהגין היתר בפת של עובדי כוכבים נוהגין איסור בבישולי עובדי כוכבים. ומיהו נראה אע"ג דהלכה כמאן דאסר ביצה משום בישולי עובדי כוכבים דתניא כוותיה בפרק אין מעמידין (עבודה זרה דף לח.) מ"מ עיסה שנילושה בביצים אין לאסור דקמחא עיקר מדמברכינן עליו המוציא ומותר למי שנוהג היתר בפת של עובדי כוכבים וראיה מדאמרינן בפירקין קירבי דגים אין בהם משום בישולי עובדי כוכבים. ואי עבדינהו עובדי כוכבים כסא דהרסנא אסור. פשיטא מהו דתימא הרסנא עיקר קמ"ל דקמחא עיקר. משמע דאי הרסנא עיקר היה מותר אע"פ שהקמח מעורב בו ומטעם זה אין להתיר פשטיד"א של ישראל של דגים שאפאה העובד כוכבים לפי שהשמנונית הוא בעין על העיסה וגם שומן של דגים נאסר משום בישולי עובדי כוכבים קודם שנתערב בעיסה. ולא דמי לעיסה שנילושה בביצים שהביצים בטילין מתחלתן ולא נאסרו לעולם :

סב ת"ר גיעולי ביצים מותרים פירש בערוך כגון שהכה את התרנגולת על זנבה והפילה ביצים שלא נגמרו מלשון שורו עיבר ולא יגעיל איוב כא ואשמועינן דלא חשיבי כאבר מן החי אע"ג שנתלשו מן התרנגולת קודם זמנם **ביצים מוזרות נפש היפה** [דף סד:] **תאכלם:**

סג נמצא עליה קורט דם זורק את הדם ואוכל את השאר אמר רבי ירמיה והוא שנמצא על קשר שלה. פירש רש"י ז"ל אז אוכל את השאר אבל אם נתפשט הדם חוץ לקשר שדא תכלא בכולה. תני רבי דוסתאי אבוה דרבי אפטוריקי לא שנו אלא שנמצא על חלבון שלה אבל נמצא דם על חלמון שלה אפילו ביצה אסורה. מאי טעמא. דשדא תכלא בכולה. והא דקאמר נמצא על חלמון שלה היינו נמצא על קשר של חלמון. שודאי שנתפשט שם מקשרו של חלבון ונכנס לקשר של תלמון. ואפילו אין ניכר התפשטותו מקשר של חלבון כיון שנמצא על קשר של חלמון שהוא מכוון כנגד קשר של חלבון. בודאי מקשר של חלבון שהוא תחלת רושם יצירת האפרוח נתפשט ונתחלחל והגיע לקשר של חלמון. אבל אם נמצא על החלמון שלא על הקשר ואין ניכר שנתפשט מן הקשר ביצה מותרת. ור' ירמיה ורבי דוסתאי לא פליגי. ר' ירמיה השמיענו דבחלבון גופה יש חילוק דאם נמצא על הקשר הדם אסור והביצה מותרת. ואם נתפשט מן הקשר לחוץ אף הביצה אסורה. והוא הדין אם נמצא דם על החלבון או על החלמון שלא בא מן הקשר של חלבון הדם אסור. ורבי ירמיה ורבי דוסתאי לא קיימי אלא אאוכל הנשאר אבל הדם אסור בכל ענין. ורבי דוסתאי השמיענו דעל קשר של חלמון הוי כמו נתפשט מקשר של חלבון חוצה לו. זו היא שיטת רש"י. וקשה מהא דאמרינן בכריתות פרק דם שחיטה (כריתות דף כא.) יצא דם ביצים שאינו מין בשר ויצא דם דגים וחגבים שכולו היתר ומשמע דכי היכי דשרי דם דגים וחגבים כל זמן שישנו עליהם וניכר שיצא מהם הוא הדין נמי דם ביצים. וי"ל דמדרבנן החמירו בדם ביצים גזירה אטו דם עוף שביצה נולדה ממנו. ומדאורייתא שרי אף אותו שהאפרוח נוצר ממנו דהיינו שעל הקשר. ואע"ג דהוי אפרוח לבסוף. מ"מ השתא מיהא לא מין בשר הוא שאין כאן עדיין בשר כלל אלא מדרבנן אסרו בין על הקשר בין חוץ לקשר. ועוד י"ל דדם שעל הקשר אסור מן התורה דחשוב מין בשר כיון שהאפרוח נוצר ממנו. והא דשרינן בכריתות היינו כשאין הדם על הקשר אלא במקום אחר. ומצוי הוא פעמים רבות אפילו לאלתר סמוך ללידת הביצה. ואין אותו הדם בא ליצירת האפרוח והאי דרבי ירמיה אזורק את הדם קאי וכשנמצא על הקשר מדאורייתא אסור חוץ לקשר אפילו מדרבנן שרי. ומה שפירש רש"י ז"ל דכשהוא חוץ לקשר הכל אסור. זהו כשישנו על הקשר ונתפשט ממנו תוץ לקשר הלכך לפי שיטה זו אם נמצא על הקשר של חלבון דם אסור מן התורה וביצה מותרת. ואם נתפשט מקשר של חלבון חוצה לו או נמצא על קשר של חלמון הכל אסור. ואם נמצא על החלבון או על החלמון שלא על הקשר לשינויא קמא הדם אסור מדרבנן ולשינויא בתרא אף הדם מותר. ורב אלפס ז"ל לא הזכיר קשר ורוצה לומר **זורק את הדם ואוכל את השאר. והוא שנמצא על חלבון שלה. אבל נמצא על חלמון שלה כולה אסורה. מאי טעמא משום**

דסריך בכולא. משמע דלדידיה דם לעולם אסור. ורבי דוסתאי לא חלק אלא בין חלבון לחלמון. דעל החלבון בכל מקום דם אסור וביצה מותרת ועל החלמון בכל מקום הכל אסור וטוב להחמיר לאסור בנתפשט חוץ לקשר כדברי רש"י ז"ל ועל כל החלמון כדברי רב אלפס ז"ל:

יום שלה

ר"י"ף כב: **סד תניא כל השרץ השורץ** על הארץ לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהם **דברי ר"א בן יעקב. ורבנן סברי כיון שיצא לאויר העולם שרי וכן הלכתא: אמר חזקיה מנין** לביצה טמאה שאסורה שנאמר **את בת היענה וכי בת יש לה ליענה אלא זו ביצתה שאסורה .** אפרוח של ביצים טרפות מותר. **מאי טעמא דכמה דלא מסרח לא גביל ובעידנא דקא גביל עפרא בעלמא היא** :

סה עוף הדורס טמא. [דף סה.] **תניא רבן גמליאל אומר דורס ואוכל בידוע שהוא טמא. יש לו אצבע יתירה וזפק וקרקבט נקלף בידוע שהוא טהור. ר"א ברבי צדוק אומר מותחין לו חוט של משיחה אם חולק את רגליו שתים לכאן ושתים לכאן טמא. שלש לכאן ואחת לכאן טהור. ר' שמעון בן אלעזר אומר עוף הקולט מן האויר טמא. והא צפרתא מקלט קלטה. אמר אביי קולט ואוכל מאיר קאמרינן. אחרים אומרים שוכן עם טמאים טמא. עם טהורין טהור. כמאן כרבי אליעזר דאמר לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו. אפילו תימא רבנן בשוכן ונדמה קאמרינן** :

ר"י"ף כג. **סו מתני' ובחגבים כל שיש לו ארבע רגלים וארבע כנפים וקרסולים וכנפיו חופין את רובו. רבי יוסי אמר ושמו חגב:**

גמ' מאי רובו. אמר רב יהודה אמר רב רוב אורכו ואמרי לה רוב היקיפו אמר רב פפא הלכך בעינן רוב ארכו ורוב היקיפו. ת"ר אין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן כגון הזחל הזה מותר רבי אלעזר בר' יוסי אומר אשר לו כרעים ממעל לרגליו אע"פ שאין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן. ופליגי תנא דבי רב ותנא **דבי רבי ישמעאל דתנא דבי רבי ישמעאל** דריש בכללי ופרטי ואייתר ליה סלעם לרבות ראשו ארוך. ואיתר ליה חגב לומר דבעינן שמו חגב. ותנא דבי רב לא דריש כללי ופרטי. אלא למינהו מרבה לכל אחד הדומה לו וליכא יתורא הילכך בעינן חמשה סימנין. וגם לא מצריך שמו חגב. הילכך נראה דהלכתא כתנא דבי רבי ישמעאל דמתניתין אתיא כוותיה דלא קתני אלא ארבע סימנים. ומתוך זה היה אומר הריב"ם ז"ל דרבי יוסי דמתניתין מפרש דברי ת"ק ולא פליג מדאכשר ת"ק בארבע סימנים ולא בעי אין ראשו ארוך א"כ סבר כתנא דבי רבי ישמעאל ואייתר ליה חגב לרבות שמו חגב. הלכך האידנא אפילו חגב הבא בארבע סימנים אין לאוכלו אלא במסורת עד שיהא מקובל ששמו חגב. וחגבים הללו אין טעונים שחיטה שהרי אחר דגים הזכירן הכתוב. זאת תורת הבהמה כמשמעה והעוף כמשמעו עוף ולא שרץ העוף דהיינו מינין קטנים. וכל נפש החיה במים אלו דגים. מכל נפש השורצת על הארץ אלו חגבים. כך כתב בעל הלכות. וכן מוכח בשבת בשילהי ר"ע שבת צ: דאמר חגב טמא אין מצניעין אותו לקטן דילמא מיית ואכיל ליה אבל חגב טהור אין לחוש. ובכריתות בריש דם שחיטה (כריתות דף כא.) אוציא דם חגבים שכולו היתר ומפרש דאינם טעונין שחיטה ובפרק אין מעמידין (עבודה זרה דף לח.) אמר רב עובד כוכבים שהצית את האגם באור כל החגבין שבאגם אסורין ומפרש טעמא משום דלא ידעינן הי טמא והי טהור. אבל משום שלא נשחטו לא חייש:

סז מתני' ובדגים כל שיש לו סנפיר וקשקשת. ר' יהודה אומר שני קשקשים וסנפיר אחד אלו הן קשקשים הקבועים בו. סנפירין שהוא פורח בהם. ובתוספתא קובע לו מקום כשאין לו אלא קשקשת אחת. דקתני וכמה קשקשים יהיו לו. אחת תחת זנבו ואחת תחת לחייו ואחת תחת סנפיר שלו. רבי יהודה אומר וכו' ואו או קאמר ת"ק. ובתורת כהנים תניא אין לי אלא המרבה בקשקשים ובסנפירין כגון כטפא זו. מנין שאין לו אלאל סנפיר וקשקש אחת ת"ל קשקשת:

גמ' רבי יהודה אומר **וכו'** [דף סו.] **ת"ר אין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן כגון** הסולתנין והאפין הרי זה **מותר יש לו עכשיו ועתיד להשירן בשעה שעולה מן הים כגון** אקונס ואפונס כספתיאס ואכספתיאס הרי זה **מותר. וכל שיש לו קשקשים** [דף סו:] **יש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת:**

סח ת"ר ממשמע שנאמר **אכול את שיש לו שומע אני אל תאכל שאין לו. וממשמע שנאמר אל תאכל שאין לו שומע אני אכול את שיש לו. ולמה שנאן.**

לעבור עליו בעשה ולא תעשה. **את זה תאכלו מכל אשר במים מה** ת"ל שיכול הואיל והתיר במפורש והתיר בסתום מה **כשהתיר במפורש לא התיר אלא** בכלים אף **כשהתיר בסתום לא התיר אלא** בכלים **מנין לרבות בורות שיחים ומערות ששוחה ושותה** מהן ואינו נמנע ת"ל את זה **תאכלו מכל אשר במים.** ואינו חושש שמא יזדמן לתוך פיו תולעים שבמים. יש אמרים דוקא שוחה ושותה אבל בכלי אסור דילמא פריש אדופני דמנא וי"ל דאורחא דמילתא קתני והוא הדין בכלי נמי מותר ולא חיישינן דילמא פריש אדופני דמנא כל כמה דלא חזינא דפריש ולקמן בשמעתין משמע דכל היכא דאם פריש אסור חיישינן דילמא פריש. **והיכן** ריי"ף כג: **התיר בכלים דכתיב את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אותם תאכלו. בימים ובנחלים הוא דאית ליה אכול דלית ליה לא תיכול. הא בכלים אע"ג דלית ליה אכול.** אימא בכלים אע"ג דאית ליה לא תיכול. לא ס"ד דכתיב **וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימים** ובנחלים מכל שרץ המים. בימים ובנחלים דלית ליה לא תיכול הא בכלים אע"ג דלית ליה אכול. ואימא במים כלל בימים ובנחלים פרט ואין בכלל אלא מה שבפרט ימים ונחלים אין חריצין ונעיצין לא במים חזר וכלל. הני תרי כללי דסמיכי להדדי נינהו. אמר רבינא כדאמרי במערבא כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכין זה לזה הטל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט וכלל. **במים כלל בימים ובנחלים פרט במים חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט. מה הפרט מפורש מים נובעין אף כל מים טבעין. מאי רבי** [דף סז.] **רבי חריצין ונעיצין לאיסורא. ואימעיטו להו בורות שיחין ומערות להיתירא. דבי רבי ישמעאל תנא במים במים שני פעמים אין זה כלל ופרט אלא ריבה ומיעט וריבה. במים ריבה בימים ובנחלים מיעט במים חזר וריבה. מאי רבי רבי חריצין ונעיצין לאיסורא. מא מיעט מיעט בורות שיחין ומערות להיתירא. תני מתתיה** בר יהודה **מה ראית לרבות בורות שיחין ומערות להיתירא ולהוציא חריצין ונעיצין לאיסורא. מרבה אני בורות שיחין ומערות שהן עצורין ככלים. ומוציא אני חריצין ונעיצין שאין עצורין ככלים.** ופירשו התוספות דלתנא דבי רבי ישמעאל דדריש ריבה ומיעט וריבה מרבה לאיסור אפילו חריצין ונעיצין שאין נובעים ותנא דבי רב דדריש כללי ופרטי מרבה מתאכלו להיתירא אפילו חריצין ונעיצין כיון דאינן טבעין גם לפירוש זה נראה דהלכה כתנא דבי רב כי היתה שגורה בפי כל. והיא עיקר כנגד תנא דבי רבי ישמעאל. **אמר רב הונא לא לישפי איניש שוכרא בציבתא באורתא דילמא פריש ממנא לציבתא** והדר נפל למנא וקעבר **משום השרץ השורץ על הארץ. אי הכי בחביתא נמי דילמא פריש לדופני דמנא והדר נפיל. התם היינו רביתייהו. דתניא מנין לבורות שיחין ומערות ששוחה ושותה** מהן **ואינו נמנע ת"ל מכל אשר במים וניחוש דילמא פריש לדופני דבירא והדר נפל** לגויה. אלא היינו רביתייהו הכא **נמי היינו רביתייהו. א"ל רב חסדא לרב הונא תניא דמסייע לך. ואת נבלתם תשקצו לרבות יבחושין שסננן: אמר שמואל קישות שהתליע** באביה אסור **משום** [דף סז:] **השרץ השורץ על הארץ.** לימא מסייע ליה דתני חדא על הארץ להוציא את הזיזין שבעדשים ויתושין שבכלוסין ותולעים שבתמרים ושבגרוגרות ותניא אידך **כל השרץ השורץ על הארץ** להביא תולעת שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים. מאי לא אידי ואדי בפירא והא באביה והא שלא באביה. לא אידי ואדי באביה והא בפירא והא באילנא גופיה. דיקא נמי דקתני תולעת שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים. ריב"א ורבינו תם ז"ל דקדקו מכאן דאין הלכה כשמואל דברייתא לא משמע כוותיה ובהלכות גדולות ובשאלתות דרב אחאי פסקו כשמואל. דאמר רב פפא לעיל בפירקין (חולין דף נח.) שמע מינה מדרב הונא הא דאמר שמואל קישות שהתליע באביה אסור הני תמרי דכדי בתר תריסר ירחי שתא שרי. ואע"ג דגמרא מדקדק דלא כשמואל. היינו לפום ריהטא. ומיהו לשמואל יש לישבו ולפרש דתולעים שבעיקרי הזיתים היינו בזיתים בעודן מחוברין לקרקע. ומיהו גם לשמואל אין לאסור תולעים הנמצאים בפולין ובחמצי תחת הקליפה והקליפה משחרת עליהם מבחוץ וכשמסירין הקליפה מוצאים היבחושין תחתיהם לפי שהן מונחות במקום צר ולא קרינן ביה השורץ על הארץ כל זמן שלא ריחש וכן פירש רש"י ז"ל לעיל גבי קישות שהתליע באביה כיון דמהלכת התולעת בקישות המחוברת לקרקע הויא כמהלכת מל גבי קרקע אבל אותן שבשרביטין או בתוך הפרי אסורין לפי שרוחשין

ריי"ף כה. בתוכו. **במי רב יוסף פירשה ומתה מהו** בהתליע בתלוש מיבעיא ליה אם פירש מתוך הפרי לארץ ולא ריחשה שמתה מיד בנפילתה. ויש שגורסין פירש מת כגון שמת בתוך הפרי ולא מסתבר להסתפק בזה. מקצתה מהו. שהגיע מקצתה לארץ ומתה. לאויר העולם מהו. שקלטה בפיו מן האויר מהו. תיקו. במי רב אשי לגג תמרה מהו לגג גרעיניתה מהו מתמרה לתמרה מהו. תיקי. ואזלינן לחומרא:

סט אמר רב ששת בריה דרב אידי קוקיאני אסירי. מ"ט דמעלמא אתו. פירש"י תולעים שבכבד ושבריאה. וקשה לרבינו תם לאידך לישנא דשרי תקשה להו מברייתא דלקמן ואת נבלתם תשקצו לרבות דרנין שבבהמה ואף על גב דמינה קגבלי. ור"ת פירש דבדגים מיירי כדאמרינן בפרק המוכר את הספינה (בבא בתרא דף עג:) גבי ההוא כוורא דמיילא ליה אכלה טינא לאוסיא. ומורני דבשרא אסירי. דכוורי שריא. הן תולעים הגדילים בין עור לבשר. **א"ל רבינא לאימיה אבלע לי ואנא אכיל אמר רב משרשיא בריה דרב אחא בר נפחא לרבינא מאי שנא מהא דתניא ואת נבלתם תשקצו ולרבות דרנים שבבהמה. א"ל הכי השתא בהמה בשחיטה הוא דמשתריא והני מדלא מהניא להו שחיטה באיסורייהו קיימי. אבל דגים באסיפה בעלמא משתרו וכי גבלי בהיתירא קא גבלי.** ודוקא הני דמחיים אסירי אבל תולעים הגדילים בבשר אחר שחיטה או בדגים או בגבינה מותרין. ואע"ג דפירשו ע"ג תמרה אסירי דמיקרי שרץ השורץ על הארץ. הנו מילי כשפירשו מחיים. אבל תולעים מתים הנמצאים בקערה שנפלו מן הבשר אין לאסור. ולא חיישינן שמא פירשו מחיים חוץ לחתיכה. דמסתמא אותם שפירשו מחיים נפלו כשהדיחו הבשר ואלו נשארו בבשר ועתה יצאו. כ"כ רבינו ברוך ז"ל בספר התרומה. וראוי היה לחוש כשהם הבשר במים צוננים בקדירה אולי פירשו לדופני הקדירה ולאו היינו רבייתייהו ונהגו להתיר: **ת"ר כל הולך על גחון זה נחש. כל לרבות שלשול קטן. הולך על ארבע זה עקרב. כל לרבות את החפושית ואת הדומה לחפושית. מרבה רגלים זה נדל. עד כל לרבות את הדומה לו ואת הדומה לדומה.** גרסינן **באלו הן הלוקין דף טז: אכל פוטיתא לוקה ארבע נמלה לוקה חמש. צרעה לוקה שש. פוטיתא לוקה ארבע דכתיב בדגים ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו** וכתיב בשרצים **אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ. לא שנא דים ולא שנא דיבשה הרי תרי. וכתיב בההוא קרא נמי ולא תטמאו בהם הרי תלת וכתיב במשנה תורה וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו. אכל נמלה לוקה חמש** משום אל תשקצו את נפשותיכם ומשום לא תטמאו בהם ומשום **כל השרץ השורץ על הארץ** שקץ הוא לא יאכל ומשום לכל השרץ השורץ על הארץ לא תאכלום כי שקץ הם ומשום אל **תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומש על הארץ. צרעה לוקה שש הני חמשא** ואידך **וכל שרץ העוף:**

הדרן עלך אלו טריפות

פרק ד

א [דף סח.] **בהמה המקשה לילד והוציא העובר את ידו והחזירה מותר באכילה. הוציא את ראשו אע"פ שהחזירו הרי הוא כילוד חותך מן העובר שבמיעיה מותר באכילה. מן הטחול ומן הכליות אסור באכילה. זה הכלל דבר שהיא גופה אסור ושאינו גופה מותר:**

גמ' אמר רב יהודה אמר רב ואבר עצמו אסור. דאמר קרא ובשר בשדה טריפה [דף סח:] כיון שיצא חוץ למחיצתו אסור פירוש והרי הוא כטרפה ואין היתר לאיסורו. **עולא א"ר יוחנן אבר עצמו מותר. ואותביה לרבי יוחנן וסלקא בתיובתא הילכך הלכתא כרב. במערבא מתני הכי רב אמר יש לידה לאיברים ור' יוחנן אמר אין לידה לאיברים.** פרש"י אין לידה לאיברים ואף מה שיצא מותר. מאי בינייהו בין לישנא קמא ללישנא בתרא. למיסר מיעוט אבר שבפנים. ללישנא קמא אליבא דרב אין אסור אלא היוצא. וללישנא בתרא כיון דיש לידה לאיברים אף מיעוט שבפנים חשוב כילוד ואסורה וקשה לפירושו דא"כ הך בעיא דהוציא העובר את ידו והחזירה הוא דלא כהילכתא דר' יוחנן איתותב לעיל דלרבי יוחנן כיון דהוי חזרה להתיר עצמו לאכילה כ"ש לענין העובר דלא הוי כילוד ועוד דהוה ליה למימר מאי איכא בין האי לישנא להאי לישנא כדאיתא בפ"ק דנדה דף ג. הילכך נראה כפירוש רב אלפס ז"ל דלהאי לישנא מודה ר' יוחנן דהאבר שיצא אסור ואין לו תקנה בחזרה ובעי מאי בינייהו בין רב לרבי יוחנן. למיסר מיעוט אבר

שבפנים לרב דאמר יש לידה אסור. ולרבי יוחנן דאמר אין לידה נהי דמה שיצא אסור מ"מ לא שדינן מיעוט מה שבפנים אחר רוב היוצא כיון דאין לידה ובזה פסק כרבי יוחנן דבהא מילתא לא איתיתב **וקיימא לן רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן. והא** דאמר לקמן מאי טעמא דר' יוחנן הא אית ליה תקנתא בחזרה היינו אליבא דרבי יוחנן דלישנא קמא והא דתניא **בהמה המקשה לילד והוציא העובר ידו והחזירה ואח"כ שחט את אמו מותר באכילה שחט את אמו ואח"כ החזירה אסור באכילה.** לא אאבר גופיה קאי אלא אמקום חתך קאי שאם הוציא העובר ידו **והחזירו ואח"כ שחט את אמו מקום חתך מותר ואם שחט** את אמו ואח"כ החזירו מקום חתך אסור. איבעיא להו לדברי האומר אין לידה לאיברים. **הוציא העובר את ידו** לחוץ והחזירה וחזר והוציא את ידו השנית לחוץ והחזירה עד שהשלים לרובו מהו מי אמרינן הא נפק ליה רובא או דילמא כיון דהדר הדר. אם תמצא לומר כיון דהדר הדר. **הוציא העובר ידו וחתכה** וחזר והוציא ידו וחתכה עד שהשלים לרובו מהו. מי אמרינן הא נפק ליה רובא או דילמא רובא בבת אחת בעי. ולא איפשיטא ועבדינן לחומרא. ומיעוט שבפנים אסור היכא דחתכו אבל אי הדור הדור. ומה שלא יצא מותר:

רי"ף כה:

ב איבעיא להו מהו לחוש לזרעון ומסיק דמבעי ליה בעובר שהוציא ידו אם חלבו מותר. [דף סט.] חלב דעלמא לאו כאבר מן החי דמי ושרי ה"נ ל"ש. או דילמא התם אית ליה תקנתא לאיסורא בשחיטה הכא לית ליה תקנתא בשחיטה. תיקו. **חותך מן העובר שבמיעיה מותר באכילה.** מאי טעמא דכתיב וכל בהמה מפרסת פרסה וגו' **בבהמה אותה תאכלו לרבות את הוולד:**

ג אמר רבי יוחנן השוחט את הבהמה ומצא בה דמות **יונה אסורה באכילה מאי טעמא** בעינן פרסות וליכא. אי הכי [דף סט:] **קלוט במעי פרה ליתסר הא תנא דבי רבי ישמעאל** כדברי רבי שמעון בן יוחי **אומר פרסה בבהמה תאכלו.** ודוקא דמות יונה שהיא אסורה אף כשיצא לאויר העולם לפי שאינו מתקיים אבל מצא בה בהמה גמורה שרגליה כרגלי יונה או שאין לה רגלים כלל מותרת. דכיון דכשיצא לאויר חשיב מפריס פרסה להיותו ניתר בשחיטת עצמו כל שכן דחשיב פרסה להיותו ניתר בשחיטת אמו. דלא על חנם נקט רבי יוחנן דמות יונה ולא נקט עובר שרגליו דומים לרגלי יונה או שאין לו רגלים. אלא ודאי כל דבר שראוי להיות מותר לכשיצא לאויר העולם לא אמעוט מפרסה. והא דפריך אי הכי קלוט ליתסר אליבא דרבי שמעון דאסר ליה לכשיצא לאויר העולם פריך ולאו אליבא דרבנן. גרסינן בנדה פרק המפלת (נדה דף כד.) איתמר **בריה שיש לה שני גבין ושני שדראות רב אמר באשה אין ולד ובבהמה אסורה באכילה ושמואל אמר בבהמה מותרת באכילה ובאשה הוי ולד. במאי קמיפלגי בדרב חנן בר רבא** קמיפלגי. **דאמר השסועה בריה שיש לה שני גבין ושני שדראות. רב סבר בריה בעלמא** ליתא **וכי אגמריה רחמנא למשה בסיני במעי אמו אגמריה ושמואל** סבר בריה בעלמא איתא **וכי אגמריה רחמנא למשה** בעלמא אגמריה ובמעי אמו שרי. **רב ירמיה סבר למיעבד עובדא כוותיה דשמואל א"ל רב נחמן מאי דעתך לחומרא חומרא דאתי לידי קולא הוא. דקא יהבת לה ימי טוהר. אלא עביד כרב דקי"ל הלכה כוותיה דרב באיסורי בין לקולא בין לחומרא:**

רי"ף כה.

יום שלו

ד מתני' מבכרת שהיא מקשה לילד מחתך אבר אבר ומשליך לכלבים. יצא רובו ה"ז יקבר ונפטרה מן הבכורה:

גמ' איתמר יצא שליש ומכרו לעובד כוכבים וחזר ויצא שליש אחר רב הונא אמר קדוש. רבה אמר אינו קדוש. רב הונא אמר קדוש קסבר למפרע הוא קדוש וכיון דנפקא ליה רובא איגלאי מילתא למפרע דמעיקרא הוי קדוש ומאי דזבן לאו כלום זבן. רבה אמר אינו קדוש קסבר מכאן ולהבא הוא קדוש מאי דזבין שפיר זבין. נראה דהלכה כרבה. דפריך דף ע. לרב הונא ממתניתין דתנן [דף ע.] המבכרת המקשה לילד מחתך אבר אבר ומשליך לכלבים מאי לאו מחתך ומניח ואי אמרת למפרע הוא קדוש אמאי משליך לכלבים הא קדיש. ודחיק לשנויי לא במחתך ומשליך. וסיפא דקתני יצא רובו יקבר משמע דוקא יצא רובו כאחת דחיק לשנויי בד"א במחתך ומשליך אבל מחתך ומניח נעשה כמי שיצא רובו ויקבר. ועוד מדקאמר סתמא דגמרא ת"ש יצא רובו הרי זה יקבר מאי רובו אילימא רובו ממש עד השתא לא אשמועינן דרובו ככולו. והיינו אליבא דרבה דאי לרב הונא טובא קמ"ל דמחתך ומניח הוי כיצא רובו בבת אחת : בעי רבא הלכו באיברים אחר הרוב

או לא. ומסיק דאם יצא רובו במיעוט אבר פשיטא דהוי כילוד דלא שבקינן רובא דעובר ואזלינן בתר רובא דאבר. ומיבעיא ליה ביצא חציו ברוב אבר אי שדינן ההוא מיעוט אבר דגואי בתר רוב אבר והוי כילוד או לא. ולא אפשיטא ואזלינן לחומרא :

ה [דף עד.] **מתני' השוחט את הבהמה ומצא בה בן** ח' חי או בן ט' **מת קורעו ומוציא את דמו מצא בה בן תשעה חי טעון שחיטה וחייב משום אותו ואת בנו דברי רבי מאיר** וחכ"א שחיטת אמו מטהרתו **ר"ש שזורי אמר אפילו בן חמש שנים וחורש בשדה שחיטת אמו מטהרתו קרעה ומצא בה בן תשעה חי בתוכה** [דף עד:] **טעון שחיטה לפי שלא נשחטה אמו:**

גמ' וקי"ל כחכמים דאמרי שחיטת אמו מטהרתו. והוא שלא הפריס ע"ג קרקע וחלבו מותר אבל דמו אסור. ואם הפריס על גבי קרקע חלבו ודמו אסור. וטעון שחיטה מדרבנן דלא ליתי לאיחלופי דתניא **לענין גיד הנשה ונוהג בשליל וחלבו אסור דברי ר"מ ר' יהודה אמר אינו נוהג בשליל וחלבו מותר וקיימא לן כרבי יהודה. ולענין דמו איתמר. אמר ר"ש בן לקיש לדברי המתיר בחלבו מתיר בדמו. לדברי האוסר בחלבו אוסר בדמו. ור' יוחנן אמר אף לדברי המתיר בחלבו אוסר בדמו וקיימא לן כרבי יוחנן** ומיבעיא לן אי פודין בו פטר חמור אליבא דרבנן כיון דאמרי רבנן שחיטת אמו מטהרתו כבשרא בדיקולא דמי או דילמא כיון דרהיט ואזיל רהיט ואתי שה קרינא ביה מר זוטרא אמר אין פודין. רב אשי אמר פודין והלכתא כרב אשי:

הושיט [דף עה.] ידו למעי בהמה ותלש חלב מבן תשעה חי ואכלו רבי יוחנן אמר חלבו כחלב בהמה חדשים גרמי. ואפילו לרבי יהודה דשרי חלבו של בן תשעה היינו כשנשחטה אמו דניתר בשחיטת אמו. אבל קודם שחיטה חלבו כחלב בהמה וריש לקיש אמר חלבו כחלב חיה חדשים ואוירא גרמי. ואפילו לרבי מאיר דאסר הני מילי לאחר שחיטה ויצא חי לאויר העולם ולא כמו שפירש רש"י במתניתין דטעמא דרבי מאיר משום חדשים דאם כן בן תשעה מת היכי שרי ר"מ כולו חוץ מדמו והלא צריך לידע אמתי מת אי קודם שחיטה אי לאחר שחיטה. אלא ודאי אפילו מת אחר שחיטה מותר כל זמן שלא יצא חי לאויר העולם ואל תתמה לרבי יוחנן כיון דנקרא חלב בגמר חדשים למה ניתר בשחיטת אמו דיו לולד שיהא כאמו דאין שחיטתה מתרת חלבה י"ל דגזירת הכתוב הוא שהרי למדנו מוכל בבהמה תאכלו שאם חותך מן העובר מותר ואילו נחתך מן הבהמה אסור. ומה שדמו אסור לפי שהוא נבלע בכל הגוף וחשיב כדם האיברים שפירש של בהמה עצמה. וכתבתי כל זה אף על פי שאין נפקותא במחלוקותם לענין איסור והיתר דאף לר"ל אם אינו אסור משום חלב אסור הוא משום בשר מן החי. בשביל שכתב רבינו משה ז"ל בפ"ז מהלכות מאכלות אסורות השוחט את הבהמה ומצא בה שליל כל חלבו מותר ואפילו מצא חי מפני שהוא כאבר מאמו. ואם שלמו לו חדשים ומצא חי אע"פ שלא הפריס על גבי קרקע ואין **טעון שחיטה חלבו אסור** וחייבין עליו כרת ומוציאין ממנו כל החוטין והקרומין שאסורין בשאר בהמות ונראה שהוא ר"ל דרבי יוחנן ור"ל פליגי בפלוגתא דרבי יהודה ודר' מאיר. דר' יוחנן כרבי מאיר ור"ל כרבי יהודה ופסק הלכה כרבי יוחנן. ולא נהירא כלל שיחלקו האמוראים. במחלוקת התנאים. אם לפסוק הלכה באו. לימא מר הלכה כמר ומר הלכה כמר. אלא ודא כל אחד ואחד אמר דבריו אליבא דכולי עלמא. והלכה כרבי יהודה דאמר חלבו מותר אפילו בבן תשעה חי:

אמר רבי אמי השוחט את הטריפה ומצא בה בן תשעה חי לדברי האוסר מתיר ולדברי המתיר אוסר רבא אמר אף לדברי המתיר נמי מותר. **מ"ט ארבעה סימנין אית ליה להא כל תרי מינייהו מכשר ליה:** [דף עה:] אמר רב משרשיא לדברי האומר חוששין לזרע האב בן פקועה הבא על הבהמה מעלייתא והוליד בן הולד אין לו תקנה. פירש רש"י דלית ליה לרב משרשיא הא דאמר רבא ד' סימנין אכשר ביה רחמנא ונראה דאית ליה שפיר הא דרבא היכא דלא מתכשר בשחיטת אמו כיון דטריפה היא ולא הועיל שחיטתו להתיר עצמה אז הוא מותר בסימנים דידיה. אבל הך פקועה שטהרתה שחיטת אמו הולד נמי כשחוט דמי. ואף על גב דהפריס על גבי קרקע טעון שחיטה לרבנן היינו דוקא לחומרא מפני מראית עין. אבל מדאריתא כשחוט דמי ואין לולד זה אלא שני חצאי סימנים:

ו אמר אביי הכל מודים בקלוט בן פקוע דמותר. מ"ט כל מעשה דתמיה מידכר דכירי אינשי. איכא דאמרי הכל מודים בקלוט בן קלוטה בן פקוע שמותר. מ"ט כל תרי תמיהי מדכר דכירי אינשי. ונראה דמילתא דרבנן היא והלכה אף כלישנא קמא. אדא בר חבו הוה ליה בר

פקוע דנפל עליה דובא. אתא לקמיה דרב אשי א"ל זיל שחטיה. ואע"ג דסבר כרבנן לא אסר ליה משום דרוסת הזאב. דדוקא בשחיטה גזור דילמא אתי לאיחלופי בשאר בהמות כשרואין שאכל אותו בלא שחיטה. אבל טריפות דידיה לא מפורסם כולי האי. ויש שדוחין ואומרים דלא מיטרפא בדריסת הזאב בגסה. ולא נהירא דלא על חנם נקט ונפל דובא עליה אלא להשמיענו דאין לחוש לטריפות. וכן משמע מתוך פירוש רש"י שפירש הזאב טרפה ולא היתה יכולה עוד לחיות. ומיהו נראה אם לא שחטה כראי כגון ששהה או דרס או החליד או הגרים או שחט בסכין פגומה כאילו לא שחט דמי כיון דהצריכוהו שחיטה שחיטה מעלייתא בעינן ולא דמי לשאר טריפות:

רי"ף כה: ז [דף עו.] **מתני' בהמה שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמטה כשרה מן הארכובה ולמעלה טריפה. וכן שניטל צומת הגידין. נשבר העצם אם רוב בשר קיים שחיטתו מטהרתו. אם אין רוב בשר קיים אין שחיטתו מטהרתו:**

גמ' אמר רב יהודה אמר רב אמר ר' חייא למטה למטה מן הארכובה למעלה למעלה מן הארכובה ובאיזה ארכובה אמרו בארכובה הנמכרת עם הראש. עולא אמר רבי אושעיא כנגדו בגמל ניכר אמר ליה עולא לרב יהודה בשלמא לדידי דאמינא כנגדו בגמל ניכר היינו דקתני וכן שניטל צומת הגידין אלא לדידך מאי **וכן שניטל צומת הגידין א"ל** תנא רכובה בלא צומת הגידין צומת הגידין בלא רכובה רב פפא מתני הכי א"ר יהודה אמר רב אמר רבי חייא **למטה למטה מן הארכובה ומצומת הגידין למעלה למעלה מן הארכובה** וכן שניטל צומת הגידין ורכובה עצמה כדעולא. רש"י פסק כלישנא קמא דרב לחומרא דאמר דרכובה דמתניתין היא הארכובה הנמכרת עם הראש ולמעלה מארכובה התחתונה כל מקום שחותך טריפה. וכן ניטל צומת הגידין בלא רכובה דלא חזינן דחזר ביה רב ולקמן פסיק הלכה הכי בנשבר העצם וכל שכן בנחתך לגמרי ופסק זה לא היה נראה לריב"א כי אמר דטפי מוכח כלישנא בתרא חדא דהא אתותב רב ללישנא קמא ועוד דרב פפא דהוא בתראה מתני למילתיה דרב כמו עולא ומה שהביא רש"י ראה דשלחו מתם כלישנא קמא אינה ראיה דלא פירש לקמן באיזה רכובה איירי אלא דמסתבר ליה לרש"י דרב ושמואל פליגי למעלה מארכובה התחתונה דלא מסתבר דשמואל יכשיר למעלה מן הארכובה העליונה אם אין רוב בשר קיים ואין ראיה דשמואל מפליג בין נחתך לנשבר ומכשיר אף למעלה מן הארכובה העליונה דלישנא בתרא דרב ארכובה העליונה כמו ארכובה התחתונה ללישנא קמא והעיד ריב"א על רבינו יצחק בר רבי יהודה שהורה הלכה למעשה והכשיר בהמה שנחתכו רגליה לגמרי בין צומת הגידין ורכובה העליונה וכן סובר רב אלפס ז"ל שלא הביא בהלכותיו אלא לישנא בתרא דרב והקשה הרמב"ן ז"ל א"כ אם נחתכו הגידין יחתוך כל הרגל למעלה מצומת הגידין ותחזור להכשירה. ותירץ דאין הכי נמי דחזרה להכשירה אלא ודאי אם שחט אחר שנטלו צומת הגידין טריפה שהרי יש בה מכה שאינה חיה בה ואע"פ שאם היה חותך הרגל למעלה היתה חיה בה השתא מיהא באותו ענין שהטריפות בא בה אינה חיה אפילו בבירור סמנין אבל אם חתך למעלה מצומת הגידין קודם שחיטתה וחיתה ואח"כ שחטה לא נטילת הגידין היא זו אלא חתוכת רגליה למטה מן הארכובה וכשירה. וא"ת כבר התחילה מכה זו להכניס בה מיתה. מסוכנת היא ולא טריפה. וכשירה וכן מצינו טריפות נכשרות ריאה שניקבה ולא סביך בבישרא טריפה חזרה ונסבכה הוכשרה. ודעת רחוקה היא זו שטריפה תחזור להכשירה בידי אדם אלא מיד כשנחתכה בצומת הגידין מתה היא. ואילו חתכה מתחלה למעלה היתה חיה. אבל אחר שנחתכה בצומת הגידין שוב אין לה תקנה שכבר נכנס בה חולי הטריפות ואין להן תקנה בתוספת ברוב ולא דמי לריאה שמעצמה עומדת ומתחיל להסתבך. ובספר התרומה פסק כרש"י וכן נוהגין באשכנז ובצרפת. והיכא דנחתך הרגל בארכובה בין הפרקים ראיתי מפרש שהתירו ולי נראה לאסור. משום דאיכא לאקשויי מדיוקא דרישא לדיוקא דסיפא. דברישא קתני מן הארכובה ולמטה כשירה הא בארכובה עצמה טריפה ובסיפא קתני מן הארכובה ולמעלה טריפה דמשמע הא בארכובה עצמה כשירה. חדא מינייהו דוקא ואידך לא דוקא ואזלינן לחומרא. וכן פרש"י לעיל בפ' אלו טריפות (חולין דף נז.) גבי צנא דאנקורי שנשתברו רגליהן בארכובה או **למעלה מן הארכובה ואין העצם יוצא לחוץ.** אלמא בתוך הארכובה ולמעלה מן הארכובה דין א' להם ועוד

מדקאמר ובאיזו רכובה אמרו בארכובה הנמכרת עם הראש אלמא העצם התחתון הוא הנקרא ארכובה. ולמטה מן הארכובה דקתני היינו מהתחלת הארכובה ולמטה. ולמעלה מן הארכובה היינו מסוף הארכובה ולמעלה. והשתא לא קשה דיוקי דמתניתין אהדדי. וכן ריי"ף כו. לעולא עצם האמצעי נקרא ארכובה: ואלו הן צומת הגידין פירש"י מהיכן מתחיל והיכן כלה כח חיות הגידין. רבא אמר רב אשי דאגרמא ולבר. פי' משיוצאין הגידין מן העצם ולחוץ ונכנסים בבשר. כי בתחלת עצם האמצעי סמוך לארכובה הוא ערום בלי בשר ואין בו דין צומת הגידין עד שנכנסו לבשר רבה **בר רב הונא א"ר** אשי דאגרמא ולגיו. פירש רש"י שאין נקרא צומת הגידין אלא במקום שאדוק בעצם ויותר נראה לפרש דכל חד וחד מוסיף אחבריה כההוא דאמר דעילוי ערקומא דמוסיף אהני קמאי דהיינו **היכא דפרעי. טבחי. א"ר יהודה אמר** שמואל צומת הגידין שאמרו מקום שהגידין צומתין ועד כמה א"ל ההוא מרבנן ור' יעקב שמיה מקום **שהגידין צומתין עד מקום שמתפשטין. וכמה אמר אביי ארבעה בטדי בתורא.** פירש רש"י ארבעה אצבעות. והרמב"ם ז"ל כתב שש עשרה אצבעות וכן פירש"י ז"ל לעיל (חולין דף נב) אמנם לפנינו ברש"י איתא בטדי אצבע ועיין היטב בהרא"ש לעיל פרק א"ט סימן לב כמלא בטדא ארבע אצבעות. ושיעור זה הוא בשור הגדול. **בדקה מאי. אמר אביי בליטי קודם שיבלע בבשר הוי צומת הגידין. בליעי לא הוי צומת הגידין. אשוני הוו צומת הגידין. רכיכי לא הוו צומת הגידין. אלימי הוו צומת הגידין. קטיני לא הוו צומת הגידים חוורי הוו צומת הגידין לא חוורי לא הוו צומת הגידין. מר בר רב אשי אמר כיון דזיגי אע"ג דלא הוי חוורי.** פירש"י קי"ל בכל דוכתא כמר בר רב אשי בר ממיפך שבועה ואודיתא. וכן כתוב בסדר תנאים ואמוראים. ורבינו חננאל ז"ל כתב דקי"ל בכל דוכתא **כמר בר רב אשי בר ממיפך שבועה וחוורי.** וכן כתב רב אלפס ז"ל וסימניך הפך לבן. [דף עו:] **אמר אמימר משמיה דרב זביד** תלתא חוטי הוו תרי קטיני וחד אלימא. **איפסיק אלימא אזדא רוב בנין. איפסיק קטיני אזדא רוב מנין. מר בר רב אשי מתני לקולא. איפסיק אלימא הא איכא רוב מנין איפסק קטיני הא איכא רוב בנין והילכתא כוותיה. בעופא שיתסרי** חוטי הוו ואי איפסק **חד מינייהו טריפה. אמר מר בר רב אשי הוה קאימנא קמיה דאבא אייתו לקמיה עופא בדיק ואשכח חמיסר. הוה חד דהוה שניא מחבריה נפציה ואשכח תרין: אמר רב יהודה אמר רב צומת הגידין** ברובו. מאי רובו רוב אחד מהם. פירוש אם נפסק רובו של אחד מהם טריפה. איכא דאמרי מאי רובו רוב כל אחד. **כי אמריתא קמיה דשמואל אמר מכדי תלתא הוו הא איכא תילתא דכל חד וחד. מסייע ליה** לרבנאי דאמר רבנאי אמר שמואל **צומת הגידין שאמרו אפילו לא נשתייר בהן אלא** ריי"ף כו: **כחוט הסרבל כשירה.** ורב אלפס ז"ל לא הביא אלא לישנא בתרא דרב ואע"ג דבשל תורה הוא וראוי להחמיר כלישנא קמא אלא שא"א דקי"ל כמר בר רב אשי דמכשר ברוב בנין או ברוב מנין. וכן צריך ליישב לישנא בתרא דרב כמר בר רב אשי. והכי פירושו מאי רובו רוב כל אחד ואחד מן החוטין שהיא נטרפת בהן. כגון אי אפסק אלימי ונשתיירו קטיני ונפסק רובן טריפה. וכן אפסיק קטיני ורוב אלימי טריפה. ולאפוקי מדשמואל דאמר אפילו לא נשתייר אלא כחוט הסרבל כשירה. אבל אין לפרש כפשטיה דרב דבעי רוב כל אחד ואחד. דא"כ הוי דלא כמר בר רב אשי. אם לא שנאמר דרוב כל אחד ואחד גריע מרוב בנין או מרוב מנין. והא לא מסתבר כלל דפשיטא דלמר בר רב אשי אם נשתייר רוב אלימא או רוב תרי קטיני כשר דרובא ככולו וכל שכן **רוב כל אחד ואחד.** וכאשר פירשנו שמועה זו כן קבלה רש"י מפי רבותיו גאוני עולם רבינו יצחק סגן לויה מויטר"י ורבינו יצחק בר יהודה ורבינו יעקב בר יקר ז"ל שצומת הגידין הוא מחוץ לארכובה והזנב טפל עליהם. וכן בעוף. עד שעמד חכם גדול הראב"ד ז"ל ומתוך פלפולו סמך על מראת עיניו ומשמוש ידיו וחלק על קבלתם להכשיר את הטריפות ולהטריף את הכשר. ואילו היה אמר לנו שהיה מקובל מרבותיו כך היינו אומרין זו וזו קבלה. אבל מסברת לבו פירש שרבא ורבה בר רב הונא נחלקו במקום צומת הגידים. רבא אמר דאגרמא ולבר כלומר מחוץ לעצם. ורבה בר רב הונא דאמר דאגרמא ולגיו מבפנים לעצם לצד חלל הבהמה. **ורבא בריה דרבה בר רב הונא** לא נחלק עליהם אלא דיבר בענין אחר להורות לנו מקום התחלת הגידין ופסק כמאן דאמר דאגרמא ולגיו. והביא ראיות שאין בהם ממש ואינם כדי לכותבם כי כל ראיותיו וסברותיו למראה עיניו ישפוט ואנו בדקנו

ומצאנו הדבר להפך. לכן אין לסמוך על חכמתו ולעקור קבלת חכמי הש"ס שהיו מקובלים מרבותינו. וגם רב אלפס ז"ל לא הביא בהלכותיו ההיא דאגרמא ולבר ודאגרמא ולגיו ואם היה מקובל כסברת הראב"ד ז"ל איך לא היה כותב דבר שהטריפות תלוי בו והיה פוסק הלכה כמאן. אלא ודאי דבר פשוט הוא שצומת הגידין היא מבחוץ. וידוע הוא שכח הבהמה וחזקתה וחיותה תלוי בגידין שבחוץ ועל זה לא נסתפק אמורא וחכם. וכל האמוראים לא דברו אלא על מקום התחלתן וסיומן. ולכך הביא רב אלפס ההיא דעלוי ערקומא להורות לנו על מקום התחלתן לאפוקי ממאן דאמר דערקומא גופא. ואגרמא לגיו ואגרמא לבר לא הביא כי הביא ההיא דשמואל במקום שהגידין צומתין עד מקום שמתפשטין וכל אתן סימנים אחרים שמורים לנו על סיומן וההיא דאגרמא לגיו ואגרמא לבר בכללן הלכך לא הוצרך להביאן. ואם נשבר העצם במקום צומת הגידין ונקשר ונתרפא יפה יש פנים לאסור דאילו הובא העוף לפנינו קודם שנקשר העצם היינו צריכין לבדוק בשיתסר חוטי. ואם כן אע"פ שנקשר העצם מכל מקום בדיקה צריך עדיין. ומי שאינו בקי לבדוק צריך להטריפו. ור"י לא רצה לומר בו לא איסור ולא היתר. כי אמר שהיה בעיר דמד"ו בצרפת כשאירע הדבר לפני ר"ת ולא ידע מה הורה בה וכמדומה לו שאלמלי יצא הדבר לאיסור היה נשמע בעיר. וגם היתר לא רצה להורות בו. וה"ר שמואל מאיבר"א אמר בשם ריצב"א שאם לא נשתנה בשר שעל הקשר במראיתו אז ודא נתרפא יפה. ואם נשתנה יש לחוש. ורבינו שמשון כתב שאם אירע הדבר בין השמשות של ערב שבת שאי אפשר להכין אחרת היה מתיר ולא בענין אחר. ומאחר שהיה הדבר מפוקפק בעיני אלו הגדולים נכון להחמיר בדבר:

ח נשבר העצם וכו' אמר רב נשבר העצם למעלה מן הארכובה אם רוב בשר קיים זה וזה מותר ואם לא זה וזה אסור. למטה מן הארכובה אם רוב בשר קיים זה וזה מותר ואם לאו אבר אסור ובהמה מותרת. ושמואל אמר בין למעלה בין למטה אם רוב בשר קיים זה וזה מותר ואם לאו אבר אסור ובהמה מותרת. והלכתא כוותיה דרב. דשמואל נמי הדר ביה לגבי רב. ת"ר נשבר העצם ויצא לחוץ אם עור ובשר חופין את רובו כשירה ואם לאו אסורה. **מאי רובו כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן רוב עוביו ואמרי לה רוב היקיפו. אמר רב פפא הילכך בעינן רוב עוביו ובעינן רוב היקיפו** פירש רש"י רוב עוביו שלא יצא רוב עובי השבירה לחוץ אלא מיעוט העצם נגלה ורובו נכסה. ורוב עוביו של עצם לא מעלה ולא מוריד. ואם רוב היקף הבשר שסביב העצם על השבר קיים אפילו נהפך חלל העצם לצאת דרך נקב קטן כשר. ואם רוב היקף העצם שסביב השבירה מגולה אפילו פונה בליטות ראש השבירה לצד הבשר הקיים והרי כל חלל העצם נכסה אפילו הכי טריפה ואנו בעינן רוב עוביו נכסה שלא יצא רוב חלל דרך נקב הבשר. ושיהא רוב ההיקף הבשר שעל השבר קיים. כך פירש"י ז"ל ולדבריו אין הדבר תלוי ברוב בשר כלל כי לפעמים יצא ראש העצם הנשבר דרך נקב קטן. ועוד אין אדם יכול לעמוד על טריפות זו כי העצם לפי משמושו יצא ויחזור. והטריפות תלוי במה שהיא בחיי הבהמה. הילכך נראה שאין הדבר תלוי ביציאת העצם אלא ברוב בשר קיים וחופה את רוב העצם. אלא דפליגי אי משערינן ברוב עוביו או ברוב היקיפו. דלפעמים אין העצם עגול ממש אלא רחב מצד אחד והולך ומצר מצד אחר. וכשהוא הולך ומצר הרבה ורוב היקיפו הוי טפי מרוב עוביו ואז בעינן רוב היקיפו כשהוא הולך ומצר הרבה וכשהוא מצר מעט אז רוב עוביו טפי מרוב היקיפו. ורוב בשר קיים דמתניתין היינו עור ובשר חופין את רובו דברייתא. אלא דברייתא מפרשא טפי. אמר עולא א"ר יוחנן עור הרי הוא כבשר. א"ל רב נחמן לעולא ולימא מר עור מצטרף לבשר דהא **עור ובשר חופין את רובו** קתני. א"ל אנן או עור או בשר תנן. איכא דאמרי אמר עולא א"ר יוחנן עור מצטרף לבשר אם חציו עור וחציו בשר מצטרפין יחד להגין. א"ל רב נחמן לעולא ולימא מר עור משלים לבשר אם הרוב מן הבשר מיעוט העור משלימו לרוב היקף א"ל אנא עובדא ידענא דההוא בר גוזלא דהוה בי רבי יצחק נפחא ועור מצטרף לבשר הוה ואתא לקמיה דרבי יוחנן ואכשריה. א"ל בר גוזלא קאמרת שאני בר גוזלא דרכיך. ונראה דהילכתא כלישנא בתרא ולחומרא. וכרב נחמן דאמר דווקא משלים ולא מצטרף. דהא עולא גופיה מכללא דההוא עובדא הוה שמיע ליה ולא שמע מרבי יוחנן בפירוש שהיה אומר עור מצטרף לבשר. ומההוא עובדא ליכא למישמע דהא דחי ליה

שאני בר גוזלא דרכיך והוא הדין כל עוף שכן כתב רבינו חננאל ז"ל שאני בר גוזלא דרכיך וכיון דרכיך הוי כבשר אבל בבהמה לא. ומלשונו משמע דלא מפיק ליה אלא בהמה. והרמב"ם ז"ל פסק כלישנא קמא ולא נהירא. ואי משום דסתמא דגמרא מייתי בתר הכי מילתא דעולא [דף עו.] עור הרי הוא כבשר למיפשט בעיא דניטל שליש התחתון. אע"ג דלא קי"ל כעולא מייתי שפיר. דכיון דלעולא אפילו ניטל כל הבשר ולא נשאר רק העור מגין כל שכן דלדידן שני שלישי הבשר מגינין. וגידין שסופן להקשות מסקינן דאינן מגינין דהא הדר ביה רבי יוחנן לגבי דריש לקיש: **ההוא נשבר עצם ויצא לחוץ דאשתקל קורטיתא מיניה.** פירוש נפל ממנו קצת מן העצם והיו עור ובשר חופין את כל רוב העצם אף כשהיה שלם ונסתפק אביי אם מעלה ארוכה לפי שנחסר מן העצם ופשט רבא דמה לי איתיה מה לי נפל כיון שעור ובשר חופין את רובו מעלה ארוכה אע"פ שחסר העצם. א"ל רבינא לרבא מתלקט מהו מתרוסס או מתמסמס מהו ועלתה בתיקו. איבעיא להו ניקב מהו נסדק מהו נקלף מהו ניטל שליש התחתון מהו ועלתה בתיקו. ובכולהו אזלינן לחומרא. אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא איבעיא לן נקדר כמין ארובה מהו ופשטינן ליה מהא דאמר רב יהודה אמר רב דבר זה שאל רבי לחכמים וחכמים לרופאים ואמרו מסרטו בעצם ומעלה ארוכה. אמר רב פפא והוא דקניא גרמא דידיה:

ט מתני' השוחט את הבהמה ומצא בה שליא נפש היפה תאכלנה. ואינה מטמאה לא טומאת אוכלין ולא טומאת נבילות. חישב עליה מטמאה טומאת אוכלין אבל לא טומאת נבילה. שליא שיצתה מקצתה אסורה באכילה. סימן ולד באשה כך סימן ולד **בבהמה. מבכרת שהפילה שליא ישליכנה לכלבים. ובמוקדשין תקבר. אין קוברין אותה בפרשת דרכים ואין תולין אותה באילן משום דרכי האמורי:**

רי"ף כז. **גמ'** [דף עז:] א"ר אלעזר לא שנו אלא כשאינה קשורה בולד אבל קשורה בולד אין חוששין לולד אחר. ורבי יוחנן אמר אין לנו אלא שליא בלא ולד ולד אבל יש עמה ולד בין קשורה בולד בין אינה קשורה בולד אין חוששין לולד אחר. והלכתא כרבי אלעזר דתניא כוותיה המפלח מין בהמה חיה ועוף ושליא עמהן בזמן שקשורה בהן אין חוששין לולד אחר. אין קשורה בהן הריני מטיל עליה חומר שני וולדות. שאני אומר שמא נימוח שפיר של שליא ושמא נימוח שליתו של שפיר זה:

יום שלז

י ואין תולין אותו באילן וכו'. **אביי ורבא דאמרי תרווייהו כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי. דתניא אילן שמשיר פירותיו סוקרו בסיקרא וטוענו באבנים טוענו באבנים כי היכי דליכחוש חיליה וסוקרו בסיקרא** [דף עח.] **כי היכי דלחזייהו אינשי וליבעי עליה רחמי. כדתניא וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים:**

הדרן עלך בהמה המקשה

פרק ה

א אותו ואת בנו נוהג בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין ובמוקדשין:

גמ' ת"ר [דף עח:] **אותו ואת בנו נוהג בנקיבות ואין נוהג בזכרים. חנניא אומר נוהג בין בזכרים בין בנקיבות. מ"ט דרבנן דתניא יכול יהא אותו ואת בנו נוהג** בין בזכרים בין בנקיבות **ודין הוא חייב כאן וחייב באם על הבנים מה כשחייב באם על הבנים לא חייב אלא בנקיבות אף כשחייב באותו ואת בנו לא חייב אלא בנקיבות. לא אם אמרת באם על הבנים שכן לא עשה בו מזומן כשאינו מזומן. תאמר באותו ואת בנו** הואיל ועשה בו **מזומן כשאינו מזומן יכול יהא נוהג בזכרים ובנקיבות. ת"ל אותו אחד ולא שנים.** ומאחר שחלק הכתוב זכיתי בדין. **חייב כאן וחייב באם על הבנים מה כשחייב באם על הבנים** בנקיבות **ולא בזכרים אף כשחייב באותו ואת בנו אינו נוהג אלא בנקיבות ואם נפשך לומר אותו כתיב דמשמע** זכרים ולא נקיבות **הרי הוא אומר בנו מי שבנו כרוך אחריו יצא זכר שאין בנו כרוך אחריו** וחנניא [דף עט.] כתיב אותו דמשמע זכר וכתיב בנו מי שבט כרוך אחריו דמשמע נקיבה הילכך נוהג בין בזכרים בין בנקיבות: **א"ר הונא בר חייא אמר שמואל הלכה כחנניא.** תנן רבי יהודה אומר הנולדים מן הסוס אע"פ שאביהם חמור מותרים זה בזה הנולדים מן החמור אע"פ שאביהם סוס מותרים זה בזה. אבל הנולדים מן החמור והנולדים מן הסוס אסורין זה בזה. איבעיא להו מיפשט פשיטא ליה לרבי יהודה דאין חוששין לזרע האב. או

דלמא ספוקי מספקא ליה. למאי נ"מ למשרי פירי עם האם. אי אמרת מיפשט פשיטא ליה פירי עם האם שרי. ואי אמרת מספקא ליה פירי עם האם אסור. תא שמע דא"ר הונא בריה דרב יהושע הכל מודים שפירי עם האם אסור. ש"מ ספוקי מספקא ליה שמע מינה:

ב א"ל רבי אבא לשמעיה כי מעיילת לי כודנייתא לריספקי עיין בהנך דדמיין **להדדי ועייל. אלמא קסבר אין חוששין לזרע האב וסימנין דאורייתא.** מאי סימני'. כי הא דאמר אביי עבי קליה בר חמרא צייל קליה בר סוסיא. וא"ר פפא רבה אדניה וזוטרא גנובתיה בר חמרא. זוטרא אדניה ורבה גנובתיה בר סוסיא. כל הני אמוראי דיהבי בהו סימנא וכן רבי אבא סברי כרבי יהודה. וכן בפרק בתרא דכתובות דף קיא: קאמר **יצחק ושמעון ואושעיא אמרו הלכה כרבי יהודה בפרידות.** וגם מדמתרגמינן ושור או שה ותורתא או שיתא לה ולברה משמע דאינו נוהג בזכרים ומיהו אשכחן סתם משנה כחנניא בבכורות בסוף אלו מומין מומין אלו דמ"ה: דתנן ואלו כשרים באדם ופסולין בבהמה אותו ואת בנו ומוקי לה בגמ' כחנניא ושמואל פוסק בשמעתין כחנניא. ועוד דבפרק השואל דף צה: פליגי אביי ורבא אביי סבר כרבי באשעיא ומתרץ קראי כרבי אשעיא. רבא סבר כר' יונתן ומתרץ קראי כרבי יונתן. אלמא הילכתא כרבי יונתן דהילכתא כרבא לגבי אביי. ולעיל אוקימנא דחנניא כרבי יונתן מיהו אפילו אס הלכה כרבי יהודה כדפסקינן בכתובות הא מסקינן דלרבי יהודה [דף עט:] מספקא ליה אי חוששין לזרע האב אי לא. הילכך אם ברור לן **שהוא אביו ודאי אין שוחטין אותו ואת בנו ביום אחד.** והאי דקתני במתניתין אמה מכרתי לשחוטה ארחא דמילתא קתני דהאם ידוע אבל האב אינו מצוי כל כך שיהא ידוע ובעל הלכות פסק דליתא לדחנניא בענין אותו ואת בנו וכן בשאלתות וכן רב אלפס זכרונו לברכה. ומסתברא כדפרישית כיון דמסקינן דלרבי יהודה מספקא ליה:

ג תנו רבנן אותו ואת בנו נוהג בכלאים ובכוי רבי אליעזר אומר כלאים הבא מן העז ומן הרחל אותו ואת בנו נוהג בו. בכוי אין אותו ואת בנו נוהג בו. וא"ר חסדא הכל מודים בצבייה ובנה תייש שפטור שה ובנו אמר רחמנא ולא צבי ובנו. הכל מודים בהיא תיישה ובנה צבי שחייב שה אמר רחמנא ובנו כל דהו ופליגי בין בתייש הבא על הצבייה בין בצבי הבא על התיישה

רי"ף כז: וילדה בת ואותה בת ילדה בן ושחיט לה ולברה ובין [דף פ.] לרבנן ובין לר"א מספקא להו אי חוששין לזרע האב אי **אין חוששין לזרע האב** וקמיפלגי בשה ואפילו במקצת שה. רבנן סברי שה ואפילו מקצת שה ור"א סבר שה ולא מקצת שה. ופליגי בתייש הבא על הצבייה ולאיסורא. ובצבי הבא על התיישה ולמלקות. והלכה כרבנן. ורב אלפס ז"ל לא הביא בהלכות משום דאמרינן ב"ק דבכורות דף ז. א"ר יהושע בן לוי לעולם אינה מתעברת טמאה מן הטהורה ולא טהורה מן הטמאה. ולא גסה מן הדקה ולא דקה מן הגסה. ולא בהמה מן החיה ולא חיה מן הבהמה. חוץ מרבי אליעזר ומחלוקתו. והלכה כרבי יהושע בן לוי דלא אשכחן אמורא דפליג עליה. ועוד דפריך התם ממילתיה דריב"ל אהא דקאמר ואיזו זה טמא שנולד מן הטהור ועבורו מן הטמא. ומי מיעברה והאמר ריב"ל וכו'. ומשני רבי ירמיה דאיעבר מקלוט בן פרה ואליבא דר"ש. ואנה ראה דבטמאה וטהורה הלכה כמותו אבל לא בבהמה וחיה. כדתניא התם דף ח. כל שתשמישן ועיבורן שוין יולדין ומגדלין זה מזה. ובחיה ובבהמה אפשר דהלכה כר"א ומחלוקתו ועיזי דבאלא קיימא לן כאמימר דשרי תרבייהו: תנן כלאים פ"ח מ"ו שור הבר מין בהמה. רבי יוסי אומר מין חיה. ופסק הרמב"ם ז"ל כרבנן ויש ספרים שכתוב בהם א"ל רב אחא בריה דרב איקא ודלמא מינא דתאו נינהו. אלמא דהני אמוראי בתרא סברי דתא דמתרגמינן תורבלא חיה הוא: [דף פא.] **אותו ואת בנו נוהג בבהמה ואינו נוהג בחיה ובעוף. דת"ר** ת"כ פ' אמור שור ולא חיה. **והלא דין הוא ומה אם בהמה** שאין במצות כסוי **הרי היא במצות אותו ואת בנו. חיה שהיא במצות כסוי אינודין שתהיה במצות אותו ואת בנו ת"ל שור ולא חיה. שה ולא עופות. והלא דין הוא ומה** בהמה שאין **באם על הבנים הרי במצות אותו ואת בנו. עופות שהיא באם על הבנים אינו דין שיהיו באותו ואת בנו. תלמוד לומר שה ולא עופות:**

מתני' השוחט ונמצאת טריפה השוחט לעבודת כוכבים [דף פא:] השוחט פרת חטאת ושור הנסקל ועגלה ערופה ר"ש פוטר וחכמים מחייבין השוחט **ונתנבלה בידו הנוחר והמעקר פטור משום אותו ואת בנו:** רי"ף כח.

ד [דף פב.] **שנים שלקחו פרה ובנה זה שלקח ראשון ישחט ראשון** :

גמ' תוספתא הלוקח מבעל הבית הוא קודם לבעה"ב שמתחלה לא לקחו אלא על מנת כן. הלכך כשמכר בעה"ב לשני מכר לו כל זכותו שהיה לו בו. אבל לקחו משנים האחרון יכול לשחוט תחלה: **אמר רב יוסף לענין דינא תנן תנא אם קדם השני** הרי זה זריז ונשכר. זריז דהא לא עבד איסורא. ונשכר דקאכיל בשרא:

ה כתב בעל הלכות דהשוחט אותו ואת בנו לא יאכל האחרון בו ביום. ורבותינו ז"ל אומרים שדקדק מכאן דמשמע הא אם לא קדים עביד איסורא ולא אכיל בשרא. ואם לא שחט אחר ששחט הראשון לא עבד איסורא. ואם שחט ועבד איסורא קאכיל בשרא. והיאך תמצא שתיהם ביחד. אלא ודאי אם קדם הראשון ושחט השני אח"כ איכא תרתי דעביד איסורא ולא אכיל בשרא אותו היום. עוד כתב בהמה שנשחטה אמה היום ונתערבה באחרות וצריך לשחוט מהן בו ביום כיצד יעשה מכה אותן וטורדן וכל הפורש מן הרוב הוא פירש. ושנים הנותרים אסור לשוחטן עד למחר:

מתני' השוחט פרה ושני בניה סופג שמונים. שחט שני בניה ואח"כ שחטה סופג ארבעים. שחטה ואת בתה ואת בת בתה סופג שמונים. שחטה ואת בת בתה ואח"כ שחט את בתה סופג ארבעים. סומכוס אומר משום ר"מ סופג שמונים:

גמ' תניא אותו ואת בנו אין לי אלא אותו ואת בנו. בנו ואותו מניין. כשהוא אומר לא תשחטו הרי כאן שנים. הא כיצד אחד השוחט את הפרה ואחד שוחט את אמה ואחד שוחט את בתה שנים אחרונים חייבין:

ו תניא [דף פג.] **בארבעה פרקים בשנה המוכר בהמה לחבירו צריך להודיעו אמה מכרתי לשחוט בתה מכרתי לשחוט. ואלו הן ערב יום טוב האחרון של חג וערב יום טוב הראשון של פסח וערב עצרת וערב ראש השנה וכדברי רבי יוסי הגלילי אף ערב יום הכפורים בגליל. אמר רבי יהודה אימתי בזמן שאין ריוח.** אבל אם יש **ריוח אין צריך להודיעו. ומודה רבי יהודה במוכר את האם לחתן ואת הבת לכלה שצריך להודיעו. שהדבר ידוע ששניהם שוחטין ביום אחד.** פירש רש"י בזמן שאין ריוח שמכר האם היום. אבל בזמן שיש ריוח כגון שמכר הראשונה אתמול והשניה היום אני אומר שמאתמול שחט את הראשונה. והרמב"ם ז"ל פירש בענין אחר. במה דברים אמורים שצריך להודיעו שראה זה שלקח באחרונה נחפז לקנות והוא בסוף היום שחזקתו שהוא שוחט עתה. אבל אם היה ריוח ביום אינו צריך להודיעו שמא לא ישחוט עד למחר. ונראה שנדחק לפרש משום דאימתי דרבי יהודה קאי אמוכר בערב יו"ט דקאמר ת"ק ועלה קאמר רבי יהודה אימתי ולפרש דברי תנא קמא ולחלק במוכר בערב יו"ט עצמו בין שיש ריוח ובין אין ריוח. ולא מסתבר כלל כפירושו. דאם היה נחפז לקנות בסוף היום למה נאמר שישחוט היום יותר ממה שקנה בבקר. אדרבה איפכא מסתברא הקונה בערב אין לו זמן לשחוט ולהפשיטו ולצורך מחר הוא קונה ומה שהוא נחפז לקנות לפי שבי"ט לא יוכל לקנות. ואפשר שהתנא קמא לא דבר בפירוש במוכר בערב יו"ט דוקא. והייתי יכול לפרש דבריו בארבעה פרקים הללו סתם קונה בהמות בזמנים הללו קונין על מנת לשוחטן בעיו"ט. ואף אם קנה יום או יומים קודם יו"ט דעתו להשהותה עד יו"ט שלא יסריח עד היו"ט. ובא רבי יהודה לפרש תנא קמא דדוקא בעיו"ט קאמר. ובתוספתא משמע כפירוש רש"י. דתניא א"ר יהודה במה דברים אמורים שחל יום הכפורים בשני בשבת אבל אם חל באחד מכל ימות השבת אין צריך להודיעו מפני שזה יכול לשחוט היום וזה למחר. פירוש כשחל להיות בשני בשבת הכל שוחטין בו ביום שאין רוצים לשחוט בערב שבת לצורך יום ראשון. וכ' הרמב"ם ז"ל שאם לא הודיעו בארבעים פרקי' הללו דהוי מקח טעות. דאנו ידעינן דלשוחטה היום קנאה ולכך צריך להודיעו מה שאין כן בכלא השנה ומסתבר כן: **תנא אם לא הודיעו הולך ושוחט ואינו נמנע.** ראיתי כתוב בשם רב אחאי דאם תגר עובד כוכבים הוא צריך למיחש למילתא. ולא מסתבר כלל דמילתא דלא שכיחא היא ואחזוקי איסורא לא מחזקינן כל כמה דלא אדעיה המוכר. דאם יש לחוש מספק ראוי היה שישנה התנא בארבעה פרקים הללו הקונה בהמה צריך שישאל אם מכר אמה או בתה לשחוט כי יותר צריך להזהר העושה עבירה מאותו שמכשילו. והיה צריך שיטילו הזהירות על בעל המעשה כי שמא ישכח המכשיל ולא יאמר לו. אלא ודא אין לחוש אלא למי שיודע הודאי דהיינו המוכר והזהירוהו שלא יכשיל הקונה. אבל הקונה אין לו לחוש כלל מספק. אף אם קנה מתגר עובד כוכבים:

מתני' בארבעה פרקים הללו משחיטין את הטבח בע"כ

ואפילו שור שוה אלף דינר ואין ללוקח בו אלא דינר כופין אותו לשחוט. לפיכך אם מת מת ללוקח. אבל בשאר ימות השנה אינו כן. לפיכך אם מת מת למוכר:
גמ' אם מת מת ללוקח והא לא משך. אמר רב שמואל בר יצחק כשזיכה לו על ידי אחר. בארבעה פרקים הללו דזכות הוא לו זכין לאדם שלא בפניו. בשאר ימות השנה דחוב הוא לו אין חבין לאדם אלא בפניו. **ר' אילעא א"ר יוחנן בארבעה פרקים** הללו העמידו חכמים דבריהם על דברי **תורה. דאמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן דבר תורה מעות קונות ומה טעם אמרו משיכה קונה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעליה:**
מתני' יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה את זו דרש רבי שמעון בן זומא נאמר במעשה בראשית יום אחד ונאמר באותו ואת בנו יום אחד. מה יום אחד האמור במעשה בראשית היום הולך אחר הלילה. אף יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה:

הדרן עלך אותו ואת בנו

פרק ו

רי"ף כח: **א** [דף פג:] **כסוי** הדם נוהג בארץ ובחוצה לארץ **בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשין. ונוהג בחיה ועוף במזומן ושאינו מזומן. ונוהג בכוי מפני שהוא ספק. ואין שוחטין אותו בי"ט ואם שחטו אין מכסין** דמו ואם נשאר מן הדם עד הלילה יכסה ולא יברך. ולכתחלה לא ישחוט ויקבל הדם בכלי ויכסה בלילה. דאסור לשחוט בכלי. מצאתי כתוב בשם ה"ר יונה ז"ל שצריך לברך על הכסוי. וראייתו מההוא דפרק במה מדליקין (שבת דף כג.) דאין מברכין על הרמאי מפני שהוא ספק דדבריהם משמע הא ספיקא דאורייתא מברכין עליו וכוי ספיקא דאורייתא הוא דשמא הוא חיה. ואינה ראיה דהכי פירושא מצוה שתקנו חכמים לעשות מספק כגון דמאי שהזקיקו חכמים לקונה מעם הארץ לעשר מספק אין צריך לברך עליו. ואע"פ שאנו מברכין על שאר תקנות של חכמים וצונו מדכתיב לא תסור הכא לא תקנו אלא מספק ואין מברכין עליו. ולא שייך לדקדק משם הא ספיקא דאורייתא מברכין עליה. כי לא בא להוציא אלא שאר תקנות חכמים שמברכין עליה. אבל מצוה שאדם מצווה לעשות מספק כיון דברכות אינן מעכבות טוב שיעשה המצוה ולא יברך שלא יעבור על לא תשא וכ"כ הרמב"ם ז"ל: **תנו רבנן אשר יצוד ציד חיה** [דף פד.] **אין לי אלא אשר יצוד. נצודים ועומדין כגון אוזין ותרנגולין מנין ת"ל ציד מ"מ א"כ למה נאמר אשר יצוד למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה הזאת:**
ב [דף פד:] **דרש רב עינא אפיתחא דריש גלותא השוחט לחולה בשבת חייב לכסות. אמר** רבה אישתעה קאמר לישמטיה לאמורא מיניה **והלכתא השוחט לחולה בשבת אין** מכסין את הדם **ואם היה הדם קיים** למוצ"ש חייב לכסות:
ג [דף פה.] **מתני'** השוחט ונמצאת טריפה השוחט לעבודת כוכבים **השוחט חולין בפנים וקדשים בחוץ חיה ועוף הנסקלין ר"מ מחייב וחכמים פוטרין השוחט ונתנבלה בידו הנוחר והמעקר פטור מלכסות:**
גמ' א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן ראה רבי דבריו של ר"מ באותו ואת בנו ושנאן בלשון חכמים ודר"ש בכיסוי הדם ושנאן בלשון חכמים. **תניא השוחט וצריך לדם צריך לכסות. כיצד הוא עושה או נוחרו או עוקרו:**
ד [דף פו.] **מתני' חרש שוטה וקטן ששחטו ואחרים רואין אתן חייבין לכסות. בינן לבין עצמן פטורים מלכסות. וכן לענין אותו ואת בנו אם שחטו ואחרים רואין אותן אסור לשחוט אחריהן. בינן לבין עצמן ר"מ מתיר לשחוט וחכמים אוסרין. ומודים שאם שחט שאין סופג את הארבעים:**
גמ' [דף פו:] **הורה רבי כר"מ והורה ר' כחכמים הי מינייהו דאחרנייתא. ת"ש דשלח ר' אלעזר לגולה הורה רבי כר"מ. אטו כרבנן** לא אורי אלא ש"מ דאחרנייתא הוא שמע מינה:
מתני' שחט מאה **חיות במקום אחד כסוי אחד לכולן. מאה עופות במקום אחד כיסוי אחד לכולן חיה ועוף במקום אחד כיסוי אחד לכולן. רבי יהודה אומר שחט חיה יכסנה ואחר כך ישחוט את העוף:**
גמ'
וקי"ל כת"ק **ומודה רבי יהודה לענין ברכה שאינו מברך** אע"פ שצריך להפסיק לכסות דם החיה א"צ לברך על שחיטת העוף. דכיסוי לא הוי הפסק כדמסיק דאפשר למישחטא בחדא ידא ולכסויי בחדא ידא. ומצאתי כתוב בשם ר"ת שעל כיסוי אחרון א"צ לברך. כי ברכת כיסוי הראשון עולה גם לכיסוי אחרון. דכי היכי דמסקינן דכיסוי וברכת כיסוי לא הוי הפסק בין

שני השחיטות להזקיקו לברך על שחיטת העוף ה"נ לא הוי שחיטת העוף הפסק בין שני הכיסוין להזקיקו לברך על כיסוי השני אע"פ שיש קצת לחלק דדין הוא שהכיסוי לא יפסיק בין שתי השחיטות לפי שאין כאן היסח הדעת. כי דעתו לשחוט העוף אלא שגזירת הכתוב שצריך כיסוי לחיה בפ"ע ולעוף בפ"ע והוי כמו אדם המדבר באמצע סעודה שאין זקוק לברך ברכת המוציא אבל הכסוי כ"א מהן מצוה בפ"ע וסילוק וגמר למעשה השחיטה ולמה יפטרו בברכה אחת. ומיהו נראה כיון דבשעת כסוי הראשון דעתו לשחוט ולכסות מברך על דעת שני הכסויין. כדתניא בתוספתא עשרה בני אדם שעושין מצוה אחת אחד מברך לכולן. כ"ש יחיד העושה מצוה אחת שתי פעמים בלא היסח הדעת שאינו מברך אלא פעם אחת ואפילו במקום שמברך על השחיטה ביניהם. ברכה לא הויא הפסק כל שלא שח שיחת חולין. כדאשכחן בברכות של יקנה"ז דלא הוו הפסק אחר בורא פרי הגפן:

ה א"ל רבינא לרב אחא בריה דרבא ואמרי לה רב אחא בריה דרב אשי מאי שנא מתלמידי דרב. דרב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא וקאי עלייהו רב ייבא סבא א"ל הב לן וניבריך והדר א"ל הב לן ונשתי. אמר להו רב ייבא סבא הכי אמר רב כיון דאמר הב לן וניבריך איתסר לכו למשתי פירש רש"י עד שיברך לפניו וכן פירש רבינו חננאל ז"ל. והשתא מייתי שפיר ראיה דכי היכי דהוי הב לן וניבריך גמר וסילוק ברכה ראשונה וצריך לברך בורא פרי הגפן אם רוצה לשתות. ה"נ הכיסוי הוי גמר מעשה הראשון וצריך לברך על השחיטה אם בא לשחוט. ויש מפרשים אסור למישתי עד דמברכיתו ברכת המזון. ולא נהירא דאין הנדון דומה לראיה. וגם בערבי פסחים דף קג. מייתי מהאי עובדא ראיה למאן דמברך אכסא קמא ואכסא דברכתא דברכת המזון הוי גמר וסילוק וצריך לברך כשבא לשתות. ולקמן בפרק כל הבשר (חולין דף קז.) גבי שמש מברך על כל פרוסה ופרוסה לא משמע שצריך לברך ברכת המזון מדלא קאמר מברך אחר כל פרוסה ופרוסה. אלמא היסח הדעת זוקקו לברכה ראשונה אם רוצה לאכול או לשתות לפי שכבר נסתלקה ברכה ראשונה כשהסיח דעתו מלאכול או לשתות. אבל אין היסח הדעת מזקיקו לברך על מה שאכל ושתה קודם שיאכל וישתה פעם אחרת. דמאי נ"מ בזה אם יאכל פעם אחרת ויברך ברכת המזון על שתי סעודות. דלא מצינו שיש חשש הפסק בין מעשה לברכה אחרונה רק בין הברכה ראשונה למעשה חשו להפסק. כגון בין נטילת ידים וברכת המוציא לאכילה. אבל אחר אכילה כל זמן שאין רעב מאותה אכילה מצי לברך ומה שאמר להם רב ייבא איתסר לכו למישתי אע"פ שלא היה יודע אם היו רוצין לשתות על ידי ברכה או לא. מורה היה להם שחייבין לברך. ומה שאמרו בערבי פסחים דף קא: כשלא הניחו שם זקן או חולה כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע וכשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחלה. לא בשביל שהיסח הדעת זוקק לברכה אחרונה אלא עצה טובה קמ"ל שמא ישהה כל כך שיהא רעב מחמת סעודה ולא יעלה לו ברכת המזון על מה שאכל כדאמרינן בברכות. תדע לך דאי בכל שעה צריכין ברכה למפרע מה צריך לומר היכא שבירכו למפרע דאם באו אחרי כן לאכול שצריכין ברכה לכתחלה אלא ודאי הא דקאמר טעונין ברכה למפרע אינה חובה אלא עצה טובה קמ"ל. ולהכי קאמר אם לא ברכו למפרע כשיצאו כשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחלה משום היסח הדעת אבל אין טעונין ברכה למפרע. והא דתניא בתוספתא דברכות בעה"ב שהיה מיסב ואוכל קראו חבירו לדבר עמו א"צ לברך למפרע. הפליג צריך לברך למפרע. וכשחוזר מברך לכתחלה. לאו כשחזר קאמר דמברך למפרע. והפליג דקאמר היינו כשקראו להפליג. ועצה טובה קמ"ל כדפרישית לעיל. וביומא פרק שני דף ל. תניא דיבר עם חבירו הפליג טעון נטילת ידים ומשמע מדתני נט"י ה"ה ברכת המוציא אבל בהמ"ז לא קתני דצריך ההוא מיירי כשלא ידע מתחלה שהיה לו להפליג וא"ת הא דאמרינן בפ' כיצד מברכין (ברכות דף מב.) דרבה ורבי זירא הוו אכלי סליקו תכא מקמייהו אייתו להו דיסתנא רבה אכל רבי זירא לא אכל. א"ל לא סבר לה מר סילק אסור לאכול. אמר ליה אנא אתכא דריש גלותא קסמיכנא והשתא אם לא היה צריך בהמ"ז תחלה למה לא היה אוכל וי"ל דאותו מאכל לחם היה מעורב בו והיה עליו טורח ליטול ידיו ולברך ברכת המוציא:

ו הכי השתא התם מישתי וברוכי בהדי הדדי לא אפשר. הכא אפשר למישחט בחדא ידא ולכסויי בחדא ידא. ה"ר יום טוב ז"ל היה אומר מטעם זה דפעמים שאדם זוכר באמצע סעודה שלא התפלל ועומד

להתפלל כשחוזר צריך ליטול ידיו ולבצוע המוציא משום דמיכל וצלויי בהדי הדדי לא אפשר כדאמרינן הכא. ולא דמי כלל דהיינו דוקא לענין בהמ"ז דחשיב הפסק והיסח הדעת על מה שאכל ושתה. וכן כיסוי הדם גמר מעשה השחיטה. דאטו אם יברך באמצע הסעודה על הזיקין ועל הרעמים הוי הפסק. ובהדיא אמרינן בערבי פסחים דף קב. אם עקרו רגליהן לילך לבית הכנסת כשהן חוזרין אין טעונין ברכה לא למפרע ולא לכתחלה אם הניחו שם מקצת חברים. אע"פ שהתפללו בינתים. הכא אפשר דשחיט בחדא ידא: וכן היכא דסח בין עוף לעוף היה נראה דחוזר ומברך כמו גבי תפילין. כדאמרינן בהקומץ רבה דף לו. סח בין תפלה לתפלה מברך שתים ועבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה ושמא בתפילין היא עבירה טפי לפי שהן מצוה אחת. אבל בשחיטה אם ירצה ישחוט יותר ואם ירצה לא ישחוט ומיהו מסתבר דכל היכא שיכול לפטור את עצמו בברכה אחת אסור הוא לדבר כדי שיהא זקוק לברכה אחרת כדמוכח ביומא דף ע. דקאמר ונוטל ספר תורה וקורא בה אחרי מות ואך בעשור ובעשור שבחומש הפקודים קורא בעל פה. ופריך וניתי ס"ת וניקרי. ומשני משום ברכה שאין צריכה ושמא א"צ לחזור ולברך כשסח בין עוף לעוף כאילו סח באמצע סעודתו דאין חוזר ומברך ברכת המוציא. ולא דמי לתפילין דשתיהן מצוה אחת. ובעל הלכות כתב היכא דבעי למישחט עשר זוגיתא ושחט חדא מינייהו ואישתעי. לכסוייה והדר ליברך ולשחוט הנך אחרנייתי וכ"כ הראב"ד ז"ל מכסה ומברך ושוחט ומכסה. וכן מצאתי כתוב בשם ר"ת דסח בין עוף לעוף צריך לחזור ולברך כההיא דסח בין תפלה לתפלה דחוזר ומברך. לפי שכשהפסיק וסח בינתיים גמר מצותה שבירך עליה וצריך לברך שנית. וכן אם היו לו לשחוט שני עופות וסח ביניהם כיון דאי בעי שחיט ואי בעי לא שחיט איכא גמר מצוה וכיון שהפסיק בשיחה צריך לברך. אבל המברך על מצוה והתחיל לעשותה וסח קודם שגמרה אינו חוזר ומברך כגון תקיעת שופר וקריאת הלל ומגילה וכיוצא בהן כיון דלא סגי ליה דלא גמיר אע"ג דסח קודם שגמר המצוה א"צ לחזור ולברך. לכך טוב ליזהר שלא לדבר בין שחיטה לשחיטה. אבל אם דיבר מצרכי שחיטה כגון הביאו לשחוט לא הוי הפסק. מידי דהוי אעול כרוך וגביל לתורי ברכות דף מ.

והיכא שלא היה בדעתו לשחוט אלא עוף אחד ואחר שנשחט הביאו לו עוף אחר צריך לברך על השחיטה כדאמרינן לקמן (חולין דף קז:) גבי שמש שמברך על כל פרוסה ופרוסה. ובשמעתין נמי מדמי שחיטה לעובדא דתלמידי דרב אלמא היכא דנמלך צריך לחזור ולברך. וכן כתבו התוס' כיון דצריך לחזור ולברך על השחיטה צריך לכסות תחלה מה ששחט. דהא לר' יהודה שחט חיה יכסה ואח"כ ישחוט עוף ובברכה אחת על השחיטה סגי וכל שכן שטעון כיסוי למה ששחט היכא דצריך לברך על השחיטה. ואע"ג דאין הלכה כרבי יהודה מ"מ שמעינן מדבריו דכי היכי דלדידיה אמרה תורה דחיה ועוף צריכין שני כסויין אע"פ שמתחלה היה דעתו לשחוט שניהם. הוא הדין נמי לדידן היכא דנמלך ושתי שחיטות הן שצריך לגמור מצות שחיטה ראשונה קודם שיתחיל אחרת. וכ"כ בעל הלכות והראב"ד ז"ל. ולמעלה כתבתיו. ולא דמי לאדם שיושב ואוכל ואמר הב לן ונבריך ואם אחר כן רוצה לאכול מברך המוציא ואין צריך לברך ברכת המזון תחלה על מה שאכל. התם ברכת המזון אינוגמר מעשה אלא שנותן הודאה ושבח להקב"ה על הנאתו וסגי בהודאה אחת על שתי אכילות. אבל מעשה הכסוי היא גמר מעשה השחיטה וכיון שנסתלקה שחיטה ראשונה צריך לגומרה קודם שיתחיל שחיטה אחרת. אבל אין צריך לברך על כיסוי השני כדפרישית לעיל. ולכך הביא רב אלפס ז"ל בהלכותיו **ומודה רבי יהודה לענין ברכה שאינו מברך אלא ברכה אחת** אע"פ שאין הלכה כרבי יהודה. כדי שנלמוד ממנו לדידן לענין פסק הלכה כמו שכתבתי: כתב בעל הלכות שמכסה תחלה ואח"כ מברך. ואע"ג דכל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן. הני מילי בתחלת המצוה. אבל זו סיום מצוה היא ובאמצע מצוה אינו ראוי לברך. הילכך מברך על השחיטה קודם התחלת המצוה. ועל כסוי אחר גמר המצוה. והעולם לא נהגו כך משום דחשיבי כסוי מצוה בפני עצמה.:

יום שלח

ז [דף פו.] **מתני' שחט ולא כסה וראה אחר חייב לכסות:**

גמ' ת"ר **ושפך וכסה מי ששפך יכסה. ומנין שאם שחט ולא כסה וראהו אחר שחייב לכסות.** ת"ל ואומר אל בני ישראל מצוה זו תהא על כל **ישראל. תניא**

רי"ף כט.

אידך ושפך וכסה במה ששפך יכסה בולא יכסה ברגל שלא יהו מצות בזויות עליו:

ח תניא אידך ושפך וכסה מי ששפך יכסה ומעשה באחד ששפך וקדם חבירו וכסה וחייבו רבן גמליאל ליתן לו עשרה זהובים שכר ברכה דההוא דסעד אצל רבי אמר ליה רבי כוס של ברכה אתה שותה או ארבעים זהובים אתה נוטל. אמר ליה כוס של ברכה אני שותה יצתה בת קול ואמרה כוס של ברכה שוה מ' זהובים. מעשה באחד שאמר למוהל אחד שימול את בנו וקדם אחר ומלו. ותבע הראשון שאמר לו האב למולו מן השני עשרה זהובים. ופטרו ר"ת. דאמר בפרק החובל (בבא קמא דף פד:) דכל מידי דלית ביה חסרון כיס לא עבדינן שליחותייהו ואפילו אם תפס מפקינן מיניה. דכיון שהיה שם בשעת מילה וענה אמן גדול העונה אמן יותר מן המברך ואם לא ענה אמן אהו דאפסיד אנפשיה. ואין לפוטרו מטעם זה שיתן לו תרנגולת לשחוט דא"כ אמא חייבו רבן גמליאל ליתן לו עשרה זהובים. אלא זו מצוה אחרת היא ומצוה ראשונה אזדא לה ומעוות לא יוכל לתקון. ולענין קריאת התורה אם עמד אחר שלא קראו החזן אף בארץ ישראל היה פטור דבקריאת התורה הכל חייבין וקריאת החזן אינו אלא כי היכי דלא ליתו לאינצויי. ואפילו אם עמד ישראל במקום הכהן אין לחייבו. ואע"ג דדרשינן גיטין דף נט: וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון. אסמכתא בעלמא היא. כמו ליטול מנה יפה ראשון דאין יכול לגבות בב"ד. ובלא הנך טעמי דר"ת נראה לי לפטור המוהל. דאע"פ שאמר האב למוהל אחד למול את בנו לא זכה באתה המצוה לחייב אחר אם קדם ועשאה. ולא דמיא לכסוי דאמרה תורה ושפך וכסה מי ששפך יכסה. וכן האב שחייב למול את בנו ורצה למולו וקדם אחר חייב. אבל אם אין האב רוצה למולו כל ישראל חייבין למולו ובדבור שאמר האב למוהל לא זכה למצוה לחייב לאחר אם קדמו:

מתני' כסהו ונתגלה פטור מלכסות כסהו הרוח חייב לכסות:

גמ' אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן לא שנו אלא שחזר ונתגלה אבל לא חזר ונתגלה פטור מלכסות. ואע"פ שנדחה מכסוי קודם שנתגלה אין דיחוי אצל מצות **והא דתניא השוחט ונבלע** דם בקרקע חייב לכסות. **אקמה ר' זירא כשרישומו ניכר:**

ט מתני' דם שנתערב במים אם יש בו מראית דם חייב לכסות. נתערב ביין רואין אותו כאילו הוא מים נתערב בדם הבהמה או בדם החיה **רואין אותו כאלו הוא** [דף פז:] **מים ר' יהודה אמר אין דם מבטל דם:**

י דם הניתז ושעל הסכין חייב לכסות א"ר יהודה אימתי בזמן שאין שם דם אלא הוא אבל יש שם דם בלא **הוא פטור מלכסות:**

גמ' ת"ר **דמו** [דף פח.] **וכסהו מלמד שכל דמו חייב לכסות מכאן אמרו דם הניתז ושעל הסכין חייב לכסות א"ר יהודה אימתי בזמן שאין שם דם אלא הוא אבל יש שם דם** בלא הוא פטור מלכסות. תניא אידך דם הניתז ושעל אגפיים חייב לכסות. **רשב"ג אמר במה דברים אמורים בזמן שלא כסה דם הנפש. אבל אם כסה דם הנפש. פטור מלכסות.** אמר רב נחמן בר יצחק ושלשתן מקרא אחד דרשו. ת"ק סבר דמו כל דמו משמע. ורבי יהודה סבר דמו ואפילו מקצת דמו. **רשב"ג סבר דמו המיוחד** לו ואע"ג דאמרינן בפרק זה בורר (סנהדרין דף כה.) דאמתי דרבי יהודה בא לפרש. היינו דוקא במשנה אבל לא בברייתא. ובעירובין בסוף פרק חלון (עירובין דף פא:) גרסינן בכל הספרים **כל מקום ששנה רבי יהודה אימתי במשנתינו וכו'.** והיה אור"ת דאין הלכה כרבנן אלא כרבי יהודה אע"ג דפליג רבי יהודה דברייתא ארבנן. במשנה הוא בא לפרש ומתניתין עיקר. וכן פסק רב אלפס ז"ל דהלכה כרבנן **דמתניתין וכדפריש רבי יהודה** וצ"ע דרב חסדא ורמי בר חמא סברי בפרק זה בורר דאפילו במתניתין הוי אימתי לחלוק היכא דמוכח והכא נמי מוכח דבמתניתין לחלוק בא כמו שהוא חולק בברייתא. ויש ספרים דגרסי בברייתא קמייתא דמו וכסהו מלמד שדם הניתז ושעל הסכין חייב לכסות אמר רבי יהודה אימתי וכו' תניא אידך דם הניתז ושעל **אגפיים חייב לכסות אמר רשב"ג** וכו' ולפי גירסא זו גם רבי יהודה דברייתא לפרש בא. ורבנן דהכא היינו ת"ק דרשב"ג. והשתא ניחא דהלכה כרבנן דמתניתין וכרבי יהודה:

מתני' במה מכסין ובמה אין מכסין. מכסין בזבל הדק ובחול הדק ובסיד ובחרסית ובלבינה ובמגופה שכתשן. אבל אין מכסין לא בזבל הגס ולא בחול הגס ולא בלבינה ובמגופה שלא כתשן. ולא יכפה **עליו את הכלי. כלל אמר רשב"ג דבר שהוא מגדל צמחים מכסין בו. ושאינו מגדל צמחים אין מכסין בו.** נראה

רי"ף כט:

דרשב"ג מפרש דברי ת"ק ולא פליג. וכן מוכח בגמרא דכל הני דקחשיב במתניתין חשיבי מגדל צמחים:

גמ' היכי דמי חול הדק. אמר רבה בר בר חנה **א"ר יוחנן כל שאין היוצר צריך לכתשו** איכא דמתני לה אסיפא ולא בחול הגס ה"ד חול הגס **אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן כל שהיוצר צריך לכתשו.** מאי בינייהו איכא בינייהו דצריך ולא צריך דמיפרך איפרוכי. פירש רש"י ללישנא קמא חשיב אין היוצר צריך לכתשו כיון דמיפריך ביד ללישנא בתרא דקאמר כל שהיוצר צריך לכתשו משמע כתישה כל דהו. ולפירושו הלכה כלישנא בתרא לחומרא ורב אלפס ז"ל לא הביא כי אם לישנא קמא משמע דמפרש איפכא: **ת"ר וכסהו יכול יכסנו באבנים או יכפה עליו את הכלי תלמוד לומר בעפר. אין לי אלא בעפר מנין לרבות זבל הדק וחול הדק ושחיקת אבנים ושחיקת חרסית ונעורת** של פשתן דקה צ"ל ונסורת של חרשין ונעורת של חרסין [דף פח:] וסיד וחרסית ולבונה ומגופה שכתשן **ת"ל וכסהו יכול שאני מרבה** אף זבל הגס וחול הגס **ושחיקת כלי מתכות ולבינה ומגופה שלא כתשן וקמח וסובין ומורסן ת"ל בעפר. ומה ראית לרבות** את אלו ולהוציא את **אלו. אחר שריבה הכתוב ומיעט. מרבה אני את אלו שהן מין עפר. ומוציא אני את אלו שאינן מין עפר.** כל אתן המגדל צמחים קרי מין עפר. **א"ר זירא אמר רב השוחט צריך שיתן עפר למעלה ועפר למטה שנאמר וכסהו בעפר. עפר לא נאמר אלא בעפר מלמד שהשוחט צריך עפר למעלה ועפר למטה.** נתינת הדם על עפר תיחוח חשיב נתינת עפר למטה. ולא בעינן שיתן העפר תיחוח ביד אלא מצא עפר תיחוח ושחט עליו דיו הוא בכך. והא דאמרינן לעיל (חולין דף לא.) דמזמין לעפר דכולה בקעתא. פירוש היה כותשו לעשותו עפר תיחוח. **דרש רב נחמן בר רב חסדא אין מכסיך אלא בדבר שזורעין בו ומצמיח** לאפוקי עפר המדבר אע"ג דעפר שמו והוא כשאר כל עפר הואל ואין מצמיח מה שזורעין בו גרע טפי מכל הני דקתני לעיל שמגדלין צמחים ואין שמן עפר. ודבר שאין עפר ואין מגדל צמחים אלא שהכתוב קרא עפר כגון אפר שנקרא עפר שנאמר **ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת. וזהב דכתיב ועפרות זהב לו מכסין בו.** אמר רבא הא בורכתא. אמר רב נחמן בר יצחק מאי בורכתא אנא אמריתא ניהליה ומהא מתניתא אמריתא ניהליה. **דתניא היה מהלך במדבר ואין לו עפר לכסות שורף טליתו ומכסה. היה מהלך בספינה ואין לו עפר לכסות שוחק דינר זהב ומכסה. תניא הוסיפו עליהם השחור והכחול ונקרת פסולין.** ויש אומרים אף הזרניך. **אמר רבא בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצות אפר פרה ועפר סוטה. א"ר אילעי** [דף פט.] **אין העולם מתקיים אלא בזכות מי שבולם עצמו בשעת מריבה שנאמר תולה ארץ על בלימה. ואמר רבי אבהו אין העולם מתקיים אלא בזכות מי שמשים עצמו כמי שאינו שנאמר ומתחת זרועות עולם:**

הדרן עלך כסוי הדם

פרק ז

א [דף פט:] **גיד הנשה נוהג בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין ובמוקדשין . בבהמה ובחיה. בירך של ימין ובירך של שמאל. ואינו נוהג בעוף מפני שאין לו כף:** רי"ף ל.

גמ' א"ל אביי לרב יוסף והא קא חזינא דאית ליה. א"ל [דף צב:] אית ליה ולא עגיל. בעי רבי ירמיה אית ליה לעוף ועגיל ואית ליה לבהמה ולא עגיל מהו. בתר עיגולא אזלינן או בתר מינה אזלינן תיקו:

מתני' ונוהג בשליל רבי יהודה אומר אינו נוהג בשליל. וחלבו מותר. ואין הטבחים נאמנים על גיד הנשה . וחכ"א נאמנים עליו ועל החלב:

גמ' אמר שמואל חלבו של ג"ה מותר לדברי הכל והא מיפלג פליגי. דתניא גיד הנשה מחטט אחריו כל מקום שהוא וחותך שומנו מעיקרו דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר גוממו עם השופי. מודה שמואל שאסור לר"מ מדרבנן:

ב דתניא שומנו מותר וישראל קדושים הם ונהגו בו **איסור. אמר רב יהודה אמר שמואל שני גידין הן הפנימי סמוך לעצם אסור וחייבין עליו חיצון סמוך לבשר אסור ואין חייבין עליו:**

ג אמר רב ששת אמר רב אסי חוטין שבחלב אסורין ואין חייבין עליו **חוטין שבכליות אסורים ואין חייבין עליו. לובן שבכליות רב ורבי חייא חד אסר וחד שרי. רבה מחטט ליה. ר' יוחנן ממרטט ליה. רב אשי גיים ליה. אמר אביי כוותיה דרב אסי מסתברא. דא"ר אבא א"ר יהודה אמר שמואל חלב שהבשר חופה אותו** רי"ף ל:

מותר אלמא חלב [דף צג.] **שעל הכסלים אמר רחמנא ולא** שבתוך הכסלים הכא נמי **שעל הכליות אמר רחמנא ולא שבתוך הכליות.** רש"י פותק דבלובן כוליא הלך אחר המחמיר והמחמיר יחמיר והמונע לא הפסיד. ולכאורה נראה דשרי כאביי ואין צריך לגמום אלא מה שחוץ לכוליא. וגם בשאלתות פרשת וישלח הביא דברי המתיר ולא הביא דברי האוסר. וגרס רבה ממרטיט ולא גרס רבא דא"כ הוי הלכה כרבא נגד אביי. ומיהו נהגו לשרש אחריו מאחר שרש"י נסתפק בו וגם רבי יוחנן ממרטיט ליה. מיהו בחלב שהבשר חופה אותו משמע מפירוש רש"י ז"ל שפשוט לו שמותר אע"פ שבלובן כוליא לא פתק בהדיא דמותר וצריך טעם מאי שנא זה מזה. דאי דרשינן **חלב שעל הכסלים אמר רחמנא ולא חלב שבתוך הכסלים.** הכי נמי נדרוש **חלב שעל הכליות ולא חלב שבתוך הכליות** וגם ר' יוחנן אית ליה חלב שהבשר חופה אותו מותר מדקאמר בהמה בחייה פירוקי מפרקא ואפילו הכי ממרטיט ליה. ופירש הר"ר יונה ז"ל דמחמיר היה רבי יוחנן. ואביי דינא דאורייתא קאמר. הילכך ראוי להחמיר כרבי יוחנן ומכאן מביא ראיה לסתור דברי הר"ר אליעזר ממי"ץ שהיה אומר דשומן שעל יותרת הכבד אסור י אף לאחר שניטל הקרום ממנו. והביא ראיה מדתניא בתורת כהנים בפרשת צו כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריבו ממנו קרבן לה' אין לי אלא תמימים שכשרין להקרב. חלב בעלי מומים מנין. ת"ל מן הבהמה. חלב חולין מנין. ת"ל כי כל אוכל חלב. א"כ למה נאמר אשר יקריבו לא אמרתי לך אלא חלב שכמותו כשר להקרב. יצא חלב הדפנות שאין כשר להקרב. משמע שהייתי אותר חלב הדפנות אי לאי משום שאין כשר ליקרב. ואם כן חלב היותרת דקריב ליתסר. ולדבריו אם כן לובן כוליא ליתסר שהוא קרב עם הכוליא כמו שומן היותרת. ומיהו יש לומר דשאני לובן כוליא דמיעטיה קרא בהדיא שעל הכליות ולא שבתוך הכליות. ומיהו קשה לדבריו כל שומן האליה ליתסר דקרב לגבי מזבח הוא ואי משום דאמרינן בסוף כל הבשר (חולין דף קיז.) חלב האליה איקרי חלב סתמא לא איקרי מכל מקום ליתסר מטעם שהוא קרב למזבח אלא ודאי לא איצטריך למעט חלב הדפנות אלא לפי שדומה לשאר חלב. ושמא אף תותב קרום ולקלף הוא. אבל לובן כוליא וחלב האליה לא דמי כלל לשאר חלב האסור וכי קרבי נמי לא בתורת חלב קרבי. אלא אגב כוליא ואליה וכן שומן היותרת אגב יותרת:

ד גופא א"ר אבא אמר רב יהודה אמר שמואל חלב שהבשר חופה אותו מותר. איני והא אמר ר' אבא אמר רב יהודה אמר שמואל האי תרבא דתותי מתני אסור. אמר אביי בהמה בחייה איפרוקי מפרקא. חלב שהבשר חופה אותו פירש רש"י חלב שעל הכסלים שתחת הכליות ונראה בגובה הכסלים ואח"כ נבלע תחת בשר אדום דק ומתפשט תחת אותו בשר בכל הכסלים. ומה שהבשר חופהו מותר. וכשכלה למטה אותו בשר החופה יוצא הימנו קרום לבן ועב לבד קרום דק וקלוש המתפשט בכל הכסל שאסור משום חלב כדלקמן סימן ט ותחת אותו קרום עב יש לובן חלב יש נוהגין בו איתור חלב לפי שאותו קרום עב אינו חשוב להם חיפוי בשר. אבל באשכנז נוהגין היתר וגם בעיני נראה שחפוי בשר גמור הוא:

ה האי תרבא דתותי מתני זהו עליונו וגובהו של אותו חלב שפרשתי קודם שיכתהו הבשר. ואותו גובה עצמו מכוסה במתנים שקורין לונבי"ש שרחבן מרחיב למטה מצלעות קטנות ומכסהו וכשהטבח מפרישו נראה אותו חלב. פרוקי מיפרקא כשהיא הולכת איבריה מתפרקין ונעות והמתנים פעמים שהן נמשכין כלפי מעלה והכסלים נמשכין כלפי מטה ואין החלב נכסה בהן ורב אלפס ז"ל כתב חלב שתחת הבשר בראש הכסלים הוא חוורא דתותי מתני. **וקרום מפריד בין זה החוורא ובין השומן שתחת זה החוורא. והעליון אסור ותחתון מותר** ולפי שאין הכל בקיאים באיזה מקום הבהמה מתפרקת בחייה נתן הרמב"ן ז"ל סימן לדבר וכתב כל מקום שתמצא בו חלב תחת הבשר והבשר מקיפו מכל סביביו ולא יראה עד שיקרע הבשר הרי זה מותר: **אמר רבי אבא אמר** שמואל ההוא תרבא דקליבוסתא **אסור וענוש כרת. וזהו חלב שעל הכסלים. פירש"י** תרבא דקליבוסתא עצם קטן מונח על עצם שקורין הנקא. ומחובר לחוליות האליה מלמעלה. ועליו יש חלב תחת ראש המתן שקורין לונבי"ל. ורב אלפת ז"ל פירש תרבא דקליבוסתא **היכא דלייפן אטמהתא זהו חלב שעל הכסלים. ולפיכך נקרא נר שרגלו גבוה מחבירתה כסול כדתנן בכורות דף מ.** הכסול והשחול. **וא"ר אבא אמר שמואל חלב שעל המסס ובית הכוסות אסור וענוש כרת וזהו חלב שעל גבי הקרב:**

ו אמר רב יהודה ריש מעיא באמתא בעי גרירה. וזהו חלב שעל גבי הדקין. פירש"י לעיל (חולין דף מט:) שהראש של המיעים כשהדקין יוצאין מן הקיבה צריך לגרור החלב מהן עד שיעור אמה מפני שסמוכין לחלב מכאן. ומכאן ואילך הם דבוקים בהדורא דכנתא והוא שומן ומותר ובלבד שינקרו אותו מן הווירידין שבו. והרמב"ם ז"ל כתב פ"ז מהל' מאכלות אסורות חלב שעל הקיבה הוא ראש המיעים סמוך לקיבה ולא כתב באורך אמה ונראה דמפרש דלבני מיעיא קרי אמתא על שם אמת המים ועוד כתב שיש מן הגאונים שכתבו דריש מעיא הוא סוף המיעים שיש בו הריעי:

ז וא"ר אבא א"ר יהודה אמר שמואל חוטין שביד אסורין ואין להן היתר במליחה כמו לשאר בשר כי המלח אינו מפליט דם הכנוס בחוטין אם לא חתכו. הילכך אפילו לצלי אסור בלא חתיכה דכמו שאין המלח מפליט הדם כך אין הצלי מפליטו. ואפילו אם מלחו וצלאו אסור. דהוי כמו מליחה אחר מליחה. ודם הכנוס בחוטים אינו כדם הנבלע באיברים כי הוא כנוס בחוטין. ואם צלאו בלא חתיכה החוטין אסורין והבשר מותר ואפילו קליפה לא בעי וכ"כ בעל הלכות האי מאן דמטוי רישא צריך לאנוחי בית השחיטה לתתא כי היכי דנידוב דמא. והיכא דמשתלי והפכיה מוקרא הוא דאסור. רישא גופא שרי אלמא דאינו אסור אלא המוח המתבשל בתוך הקרום אבל הראש מותר ואפי' קליפה אין צריך. והיינו טעמא לפי שהקרום מפסיק בין הדם שבתוכה לבשר ואין הדם נפלט לחוץ ואפילו אם קצת מן הדם נפלט ונכנס לתוך הבשר כבולעו כך פולטו. ואי חתכיה ומלחיה אפילו לקדירה נמי שפיר דמי מדקאמרינן אפילו לקדירה ולא קאמר חתכיה ומלחיה שפיר דמי מכלל דעד השתא איירי לצלי ובלא חתיכה כדפרישית. והא דאמר לקמן (חולין דף צג:) האי אומצא דאסמיק **חתכיה ומלחיה אפילו לקדירה שפיר דמי** שפדיה בשפודא מידב דייב ופירש רש"י תליה בשפודא בתוך התנור בלא חתיכה ומליחה ועלה קאמר וכן ביעי וכן מזריקי. פשיטא דחתיכה צריך אף לצלי כדמוכח הכא. ומה שפירש רש"י דאי שפדיה בשפודא שרי בלא חתיכה ומליחה רוצה לומר שלא עשה שתיהן. ואדלעיל קאי **חתכיה ומלחיה אפילו לקדירה שפיר דמי** ועלה קאי דאי שפדיה בשפודא לא בעי תרוייהו חתיכה ומליחה אבל מילתא דפשיטא היא דחתיכה בעי אף לצלי כדמוכח הכא. ומיהו לכאורה משמע דגבי אומצא דאסמיק איירי בלא חתיכה. מדקאמר רבינא דאי שדייה אגומרי נורא מיצמת צמית. ואי חתכיה לא מסתבר למימר דמצמית צמית שהרי הדם היה נפלט דרך החתך והא דדייקינן הכא דבעי חתיכה לצלי היינו בחוטין שבתוך היד שהן נבלעין בתוך הבשר ואין הדם יוצא בלא חתיכה אבל אומצא דאסמיק ומזריקי דהיינו גידי צואר שהוציאו מן הבשר עצמו הנהו לא בעי חתיכה לצלי. ומיהו מה שמדקדק ר"י מדקאמר אפילו לקדירה ולא קאמר חתכיה ומלחיה שפיר דמי מכלל דעד השתא איירי לצלי אין זה כל כך דקדוק דהא לקמן גבי בשרא דאסמיק בתחלת הסוגיא קאמר **חתכיה ומלחיה אפילו לקדירה שפיר דמי. אע"ג** דלא איירי בצלי מעיקרא. ומיהו איכא למימר משום דבתר הכי איירי בדין צלי פתח תחלה אפי' לקדירה. אבל הכא לא הוי ליה למימר אפילו לקדירה אי לאו דאיירי עד השתא בצלי. ומיהו בפרק הזרוע (חולין דף קלג.) א"ר אבא א"ר הונא א"ר חוטין שבלתי אסורין. כל כהן שאינו יודע ליטלן אין נותנים לו מתנה. ולא היא אי מטוי להו מידב דייב אי לקדירה איידי דמחתך להו מידב דייב ומדלא הזכיר חתוך לצלי אלמא לא בעי לצלי לא חתיכה ולא מליחה. וכן שדר רב עמרם ז"ל דכל שהוא משום דם לקדירה אסור ולצלי מותר. כל שהוא משום חלב בין לקדירה בין לצלי אסור. וכן נמצא בתשובת הגאונים בר יונה או בר אווזא דמטוי ליה לא בעי קריעה ומליחה. ולא עדיף מכבדא ולא אשכחן צלי דבעי מליחה כלל. ושדרו ממתיבתא באתרא דלית להו מילחא ליטוי טוויה דשייב ליה נורא. ובתר דמטוי פלגא אי בעי לבשולי בקדירה שפיר דמי. והלכך חוטין של יד לצלי לא בעי לא חתיכה ולא מליחה. ומתוך זה נדחו דברי ר"ת שהיה אומר שמותר לבשל הכבד אחר מליחה כמו שנהגו לבשל אחר צלייה. דמליחה הרי הוא כרותח דצלי. ולכך פירשו הלכות גדולות דשיעור שהיית מליחה כשיעור צלייה. דכיון דחזינן דלמליחה בעי חתיכה ולצלי לא בעי חתיכה אלמא דצלי מפליט יותר ממליחה וכן עמא דבר שאין לבשל הכבד אחר מליחה:

ח אמר רב יהודה חוטין שבעוקץ אסורין. חמשה רי"ף לא.
חוטי איכא בכפלי תלתא מימינא ותרתי משמאלא. תלתא מיפצלי לתרי תרי. ותרי מיפצלי לתלת תלת.

מאי נפקא מינה דאי שליף להו עד דחמימי משתלפי. ואי לא בעי לחטוטי בתרייהו. ופירש"י דהנהו חמשה ראשן אחד מחובר לשדרה וראשי הפצולים נדבקין תחת החזה בראשי הצלעות ואותן ראשי הפצולים מצויין בחצי הבהמה שלפנים וצריך ליזהר לחטט אחריהן. ונראה דמדאורייתא משרא שרו מתרי טעמי חדא דחלב אמר רחמנא ולא חוטין ועוד דחלב שהבשר חופה אותו מותר ובהא איכא למימר דשמא בהמה בחייה פרוקי מיפרקא או שמא מגולין קצת קודם שיכנסו לתוך הבשר ואפילו יהא מדרבנן נכון לחטט אחריהם דאין לזלזל באיסורי דרבנן דכל דתקון כעין דאורייתא תקון: **אמר אביי ואיתימא רב יהודה חמשה חוטי הוו. תלתא משום תרבא ותרי משום דמא דכפלי ודטחלי ודכולייתא משום תרבא דידא ודלועא משום דמא.** וחוטין שבלשון הם בכלל דלועא. כי הלשון בכלל הלחיים במתנות כהונה. למאי נפקא מינה דמשום דמא אי מחתך ומלח להו שפיר דמי. הנך לית להו תקנתא :

יום שלט

ט אמר רב כהנא ואיתימא רב יהודה חמשה קרמי הוו. תלתא משום תרבא ותרי משום דמא. דכפלי וטחלי ודכולייתא משום תרבא דביעי דמזרקי **משום דמא. וקרום שעל דד הטחול אסור וחייבין עליו כרת. ושעל הטחול כולו אסור ואין חייבין עליו כרת. ובכוליא איכא תרי קרמי. עילאה אסור וחייבין עליו כרת. תתאה אסור ואין חייבין עליו:**

י ביעי חשילתא רב ורב אסי חד אסר וחד שרי [דף צג:] **א"ל רבי יוחנן לרב שמן בר אבא הני ביעי חשילתא** שריא ואת לא תיכול מינייהו משום שנאמר **ואל תטוש תורת אמך.** ואנו גרירן בתר בני בבל ואסיר לן. **אמר מר בר רב אשי הני ביעי דגדיא עד תלתין יומין שריין בלא קליפה מכאן ואילך אי אזרען אסורין** בלא קליפה ואי לא שריין. **מנא ידעינן. אי אית בהו שורייקי סומקי אסורין ואי לא** שרי: רי"ף לא:

יא אומצא ביעי ומזריקי פליגי ביה רב אחא ורבינא. בכל התורה כולה רב אחא לחומרא ורבינא לקולא והילכתא כרבינא לקולא. בר מהני תלת דרב אחא לקולא ורבינא לחומרא והילכתא כרב אחא לקולא. אומצא דאסמיק מחמת מכה שהוכתה הבהמה מחיים ונתקבץ שם הדם והאדים הבשר. ולא חשיב כדם האיברים שלא פירש. **חתכיה ומלחיה אפילו לקדירה שפיר דמי.** שפדיה בשפודא מידב דייב דמא. **אותביה אגומרי פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר נורא מישב שייב וחד אמר מצמת צמית. וכן ביעי וכן מזריקי ביעי בקרמייהו** ומזריקי גידי צואר:

יב האי אומצא דאסמיק הוא וחלייה אסור. לא אסמיק הוא וחלייה שרי. חלייה אסור פירש רש"י מוהל היוצא ממנו כשחותכו ולא גרסינן הוא. ולא נהירא דהיכי דמי אי דנצלה כל צרכו למה יהיה המוהל אסור הא אמר דעל ידי חתיכה ומליחה אף לקדירה שרי. ופליטה דמילחא לא עדיפא מפליטת צלי. דאדרבה גריע טפי שנהגו לבשל הכבד אחר צלייה ולא אחר מליחה ואם לא נצלה כל צרכו היכי בעי למימר שהוא מותר. דמדלא גריס הוא משמע שרוצה לומר שהבשר עצמו מותר. וזו תימה היאך יהיה מותר כל זמן שלא נפלט דמו הא למאן דאמר גומרי מצמת צמית אסר ליה אע"ג דדם האיברים שרי הכא הא דאסמיק שאני לפי שהדם בא ממקום אחר וכנוס בתוכו ועוד מדמייתי לקמן האי חלא דחליט ביה חדא זימנא משמע דאיירי בחלא ממש ולשון אחר שפירש רש"י שחולטין אותו אחר צלייתו להפליט הדם משמע דהבשר מותר מדלא גרסינן הוא: ועוד דלמה היו חולטין אותו אם היה נאסר וקשה להך פירוש דאי חלייה אסור איהו נמי אסור לפי שחוזר ונבלע בו כדאמרינן לקמן פרק כל הבשר (חולין דף קיא.) גבי כבד דחלטו ליה בחלא סבר רב פפא קמיה דרבא למימר תלייה אסור א"ל אי חלייה אסור איהו נמי אסיר. ועוד דומיא דחליט לקמן דהוי להצמית הדם בתוכו אית לן נמי לפרושי הכא. ונראה פירוש ריב"א דאומצא דאסמיק מיירי בבשר חי שנתנוהו לתוך חומץ וכן דרכו אם אינו שוהה בתוכה עד דאסמיק צמית ליה חלא ולא מפליט מידי. וכי משהי ליה בגויה עד דאסמיק הבשר נעקר ממנו הדם ונפלט לתוכו. הוא וחלייה אסור כי חוזר הדם ונבלע בתוכו. ובהאי אומצא דאסמיק פליגי לעיל. ואי **חתכיה ומלחיה אפילו לקדירה שפיר דמי. ורבינא אמר אע"ג דלא אסמיק נמי חלייה אסור אי אפשר דלית ביה שורייקי דדמא. א"ל מר בר אמימר לרב אשי אבא מגמע ליה גמועי. איכא דאמרי רבינא גופא מגמע ליה גמועי. והילכתא לא אסמיק הוא וחלייה שרי א"ל מר בר אמימר לרב אשי האי חלא דחליט ביה חדא זימנא לא חליט ביה זימנא אחריתי.** לפי שתשש כחו **וחשוב**

כמים. מאי שנא מחלא דתמיחא פי' מאי שנא **מחומץ שאין חזק מעיקרו** ואפ"ה חולטין בו התם איתא לקיוהא דפירי בעיניה הכא ליתיה לקיוהא דפירי בעיניה:

יג אמר רבא האי מולייתא שריא. פירוש עוף או גדי ממולא בשר דק כתוש בלא מליחה וצולהו בשפוד. א"ל אביי והא קא בלע דמא א"ל כבולעה כך פולטה. ואפילו נמלח בשר החיצון ושהה כדי מליחה דהשתא אין טרוד לפלוט דמו שנאמר אגב פליטת דמו הוא פולט מה שבולע מן הפנימי. אפילו הכי שרי. מדמייתי עלה ראיה מטפילת בר אווזא. ואע"פ שמעשים בכל יום שאוסרים בשר ששהה כדי שיעור מליחה שנפל בציר פליטת דם ואפילו לצלי. וכן אסר רבינו תם ז"ל תרנגולת שנמלחה בכלי שאינו מנוקב אע"פ שלא שהתה שיעור צלייה בכלי ולא נפלט עדיין כל דמה אפילו הכי אסר אותה אפילו לצלי. ולא אמרינן כבולעו כך פולטו. דדוקא היכא דנפלט מיד בשעת הבליעה כגון מולייתא אמרינן כבולעו כך פולטו. אבל דבר שנאסר כבר מחמת דם שבא עליו ממקום אחר תו לא שרינן ליה משום דכבולעו כך פולטו. והלכתא מולייתא שריא ואפ' פומא לעיל והני מילי **לצלי. כעין פסח שהוא צלי אבל בקדירה לא** פירוש אם לא נמלחו שניהם בשר הפנימי והחיצון ואחר שנתמלא מלח החיצון אסור לקדירה דאין המלח מפליט דם של הפנימי :

יד ריישא בכיבשא אותביה אבית השחיטה מידב דייב דמא. **אצדדין מיקפא קפי דמא ואסור אנחיריה אי דייץ ביה מידי ופתחיה כי היכי דליפוק דמא מיניה שרי ואי לא אסיר:**

ר"ף לב. לב **טו יש** שמגלגלין תרנגולת ברמץ למולגה. ולכאורה היה נראה דאסור דלא שרו ברישא אלא אבי נחירי וזה לא שייך בתרנגולת. ויש לחלק דדוקא בראש של בהמה שיש עצמות ודברים המעכבים את הדם לצאת אבל בתרנגולת האש שואב את הדם ואינו מתקבץ בשום מקום. וכן כתוב בהלכות גדולות האי מאן דמטוי רישא כו' דלעיל סימן ז משמע בהדיא דלא אסור אלא משום קרום שיש בו דם ולכך גם המוח אסור שנתבשל בתוך הקרום. וגם חוטין שבלחי אסורין אם לא חתכן. וגם רגלים מותר לחרוך אותם בלא מליחה ובלבד שיסיר הטלפיים כי הם מעמידין הדם. הך פיסקא דריחא מילתא היא שכתב רב אלפס ז"ל כאן כתבתיה פ' בתרא דמס' ע"ז סי' ח:

טז איתמר טבח שנמצא אחריו חלב רב יהודה אמר כשעורה. ורבי יוחנן אמר בכזית אמר רב פפא לא פליגי כאן להלקותו בכזית כאן לעברו בכשעורה. **אמר מר זוטרא כשעורה במקום והילכתא להלקותו בכזית לעברו בכשעורה. אין הטבחים נאמנים על גיד הנשה וחכ"א נאמנים עליו ועל החלב אמר רבי ירמיה בר אבא אמר רבי יוחנן חזרו לומר אין נאמנים. אמר רב נחמן ובזמן הזה נאמנים. אכשור דרי. מעיקרא סברי כרבי יהודה ולבסוף סברי כרבי מאיר.** כל כמה דהוו דכירי לר' יהודה לא הוי מהימני. **השתא דאנשויי לרבי יהודה מהימני:**

יז מתני' שולח אדם ירך לעובד כוכבים וגיד הנשה בתוכו מפני שמקומו ניכר. כתב הרמב"ם ז"ל פ"ח מהלכות מ"א דגיד הנשה מותר בהנאה. הכ"מ בפ"ח מהל' מ"א דין י"ד העתיק דברי הרא"ש הללו קצת ביתר ביאור ע"ש וחכמי לוני"ל ז"ל השיבו על דבריו ואומרים דאסור בהנאה. ופלוגתא דתנאי היא דתניא גיד הנשה מותר בהנאה דברי רבי יהודה. ור' שמעון איסר. ורבי יהודה ור' שמעון הלכה כרבי יהודה. ובפרק שני דפסחים דף כב. פריך לרבי אבהו דאמר לא יאכלו איסור הנאה משמע והרי גיד הנשה דרחמנא אמר על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה ותנן שולח אדם **לעובד כוכבים ירך שגיד הנשה** בתוכו ומשני קסבר רבי אבהו כשהותרה נבילה היא וחלבה וגידה הותרה. הניחא למ"ד יש בגידין בנותן טעם. אלא למ"ד אין בגידין בנותן טעם מאי איכא למימר. מאן שמעת ליה דאמר אין בגידין בנותן טעם ר' שמעון היא. דתניא האוכל מגיד הנשה של טמאה רבי יהודה מחייב שתים. ור"ש פוטר. ור"ש הכי נמי דאסר דתניא גיד הנשה מותר בהנאה דברי ר' יהודה. ור"ש אוסר. ואין הלכה כר' אבהו דאמר לא יאכלו איסור הנאה משמע. וצריך לומר דגיד הנשה אסור בהנאה. דאנן קי"ל לקמן סימן לב אין בגידין בנותן טעם. וליכא לשנויי כשהותרה נבילה היא וגידה הותרה. ומצאתי כתוב בשם ה"ר יונה ז"ל שאסור בהנאה וכתבו שיש לו ראיה מפסחים ולא כתב הראיה. ונראה שסובר הלכה כר' אבהו ולכאורה נראה דהלכה כחזקיה דאמר שם דף כא: לא יאכל דוקא איסור אכילה משמע דחזקיה רבו של רבי יוחנן הוה

והנכה בכל מקום כחזקיה כנגד רבי יוחנן וכל שכן נגד רבי אבהו תלמיד של רבי יוחנן. **גם** רב אלפס ז"ל לא הביא בפסחים אלא דברי חזקיה. ואי משום דקאמר התם דף כג. לימא כתנאי יעשה למלאכה מה ת"ל לכל מלאכה ר' יוסי הגלילי אומר וכו' מאי לאו בהא קא מיפלגי דרבי יוסי הגלילי סבר לא תאכלו בין איסור אכילה בין איסור הנאה וכו' ור"ע איסור הנאה לא משמע וכו'. לא דכולי עלמא לא תאכלו משמע בין איסור אכילה בין איסור הנאה והכא בהא קמיפלגי כו'. אלמא מסיק דתרוייהו סברי כרבי אבהו הא לאו ראיה היא דתיהוי הילכתא כרבי אבהו. משום דלא מצי למימר דכולי עלמא לית להו דרבי אבהו דעל כרחך רבי יוסי הגלילי צריך למיסבר כרבי אבהו מדאיצטריך קרא להתיר חלב בהנאה ועוד נראה להביא ראיה דהלכה כחזקיה דמסיק בפסחים שם: מכדי אותבינהו לכל הני קראי ושנינן. חזקיה ורבי אבהו במאי פליגי. ומסיק דפליגי בחולין שנשחטו בעזרה. חזקיה סבר חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא היא. ור' אבהו סבר לאו דאורייתא. ואנן קי"ל דחולין שנשחטו בעזרה דאורייתא דתנן בפרק שני דקדושין דף נו: המקדש בחולין שנשחטו בעזרה אינה מקודשת. ואמרינן עלה בגמ' דף נז: א"ר יוחנן משום ר"מ אמרה תורה שחוט לי שלי בשלי ושלך בשלך. מה שלי בשלך אסור אף שלך בשלי אסור. ועוד דריש לה התם מקרא אחרינא. עוד קאמר התם דף נח. אשכחינהו מר יהודה לרב יוסף ולרב שמואל בריה דרבה בר בר חנה דהוו קיימי אפיתחא דבי רבא אמר להו תניא המקדש בפטר חמור בבשר בחלב בחולין שנשחטו בעזרה ר"ש אומר מקודשת אלמא לר"ש חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא ורמינהי ר"ש אומר חולין שנשחטו בעזרה ישרפו וכן חיה. ומוקי לה בנמצא טריפה אלמא לכולהו תנאי חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא. וכן בכיסוי הדם דף פה. חשיב חולין בפנים שחיטה שאינה ראויה. וגם רבי יהושע בן לוי סבר חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא בפרק שני דפסחים דף כג: וכן רבי יוחנן בנזיר דף כט. גבי האיש מדיר בנו בנזיר וכן ראיתי באשכנז שמוכרין גיד הנשה לעובד כוכבים. ובשאר ארצות ראיתי שנזהרו אף להאכילו לחתול על כן דקדקתי בו ונראה שמותר בהנאה:

גמ' שלימה אין חתוכה לא במאי עסקינן אילימא במקום שאין מכריזין חתוכה נמי הא לא אתי ישראל למיזבן מיניה. ואי [דף צד.] במקום שמכריזין שלימה נמי לא לישדר ליה דילמא מחתך לה ומזבין לה. אי בעית אימא במקום שמכריזין חתוכה דעובד כוכבים מידע ידיע כתב רש"י ועל דא סמיך רבי בשולח ירך לחבירו על ידי עובד כוכבים ולא עשה בו חותם דכשירה היא אם חתוכה היא כדרך שישראל חותכה אחר חטיטת הגיד. וכן ראיתי רבותי שהתירו בשר יבש שנשלח ביד עובד כוכבים ונתקלקל החותם והחתיכות שניכר בהן ניקור ישראל כגון בנטילת חוטין דיד והחוט שניטל אצל החזה והתירו ואיבעית אימא במקום שאין מכריזין **גזירה שמא יתננו לו בפני ישראל** ואותו ישראל יקננה מן העובד כוכבים דכשרואה אותה חתוכה סבור שניטל הגיד:

יח ואי בעית אימא משום דגונב ליה דעתיה דעובד כוכבים דסבור שישראל זה אוהבו מאוד דאחר שטרח בה ותקנה לו עד שראויה לו שלחה לו **ואמר שמואל אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו של עובד כוכבים.** ושינוייא קמא עיקר דהא אביי מוקי ברייתא דלקמן דתני בה ובעובד כוכבים בין שלימה ובין חתוכה אין צריך ליטול במקום שאין מכריזין ורבא מוקי לה במקום שמכריזין וכשהכריזו. ולא חיישינן במתנה שמא יחננה לו בפני ישראל וגם לא חיישינן במתנה לגנבת דעת. וההיא דשמואל דפייסיה למבורי. כמין מכר היה. וא"כ הני אמוראי בתראי מתרצי מתניתין כשינוייא קמא כי היכי דלא תפלוג מתניתין אברייתא ורבינו תם תירץ דהא דחיישינן לגנבת דעת ולשמא יתננה לו במתנה בפני ישראל היינו היכא דאמר ישראל לעובד כוכבים שהיא כשירה ומנוקרת אבל בסתם לא חיישינן. תניא היה ר"מ אומר אל יסרב אדם בחבירו שיאכל אצלו ויודע בו **שאין סועד ואל ירבה לו בתקרובת ויודע** בו שלא יקבל **ואל יפתח לו חביות מכורות לחנווני אלא א"כ הודיעו.** אבל בסתם לא. ואע"ג דלא א"ל שבשבילו הוא פותחם איכא גנבת דעת. דממילא הוא סבור דבשבילו הוא פותחו דלא מסיק אדעתיה שמכרם לחנווני. ולא דמי להא דלקמן **מר זוטרא בריה דרב נחמן** דקאזיל מסיכרא למחוזא דקאמר רבא איהו דקמטעי לנפשיה דהתם איבעי ליה למר זוטרא לאסוקי אדעתיה דלא יצאו לקראתו דמנא ליה דידעו בביאתו ודלא כרש"י שפירש דהא דאמר לא יפתח לו חביות

ריי"ף לג.

ריי"ף לג:

הפתוחות לחנווני דמיירי באומר לו בשבילך אני פותחם. חדא דאלא א"כ הודיעו לא משמע הכי ועוד מאי פריך מרב יהודה שפתח לעולא חביות המכורות לחנווני וכי ס"ד למימר דרב יהודה היה משקר לעולא. אלא אפילו בסתם אסור אלא א"כ הודיעו. ולא דמי לנפל בשרא לבני חילא. דהתם ודאי איבעי להו למידע כיון דמכריזים דטריפה הוא וליכא גנבת דעת. ולא **יאמר לו סוך שמן מפך ריקם. ואם בשביל כבודו מותר: ת"ר לא ילך אדם לבית האבל ובידו לגין המתקשקש. ולא ימלאנו מים מפני שמתעהו. ואם יש שם חבר עיר מותר: ת"ר לא ימכור אדם לחבירו סנדל של מתה בכלל שחוטה. מפני שני דברים. אחד מפני שמתעהו. ואחד מפני הסכנה.** ולא **ישלח אדם לחבירו חבית של יין ושמן צף על פיה. ומעשה באחד ששיגר לחבירו חבית של יין ושמן צף על פיה והלך וזימן עליה אורחים ומצאו של יין וחנק את עצמו.** ואין האורחין רשאין ליטול ממה שלפניהם וליתן לבנו או **לבתו של בעל הבית אא"כ נטלו רשות מבעה"ב. ומעשה באחד שזימן אורחים בשני בצורת** ונתן לפניהם שלשה **ביצים. בא בנו של בעה"ב.** נטל כל אחד מחלקו ונתן לבנו של בעה"ב בא אביו של תינוק ומצאו שהיה עווק אחת בפיו ושנים בשתי ידיו. **חבטו בקרקע ומת. כיון שראתה אמו כך עלתה על הגג ונפלה ומתה. אף הוא עלה לגג ונפל ומת אמר רבי אליעזר בן יעקב על דבר זה נהרגו שלשה נפשות מישראל:**

יום שמ

יט הראב"ד ז"ל דקדק מדאמר שלימה אין חתוכה לא מכאן יש ללמוד שאם בא אחד מעלמא וניקר את הבשר והלך לו. ואין כאן מי שבקי בניקור להראות לו שהוא מנוקר יפה. ואותו המנקר לא נודע לנו אם הוא בקי בניקור או לא. בחזקת היתר היא דתלינן שיפה ניקר ובקי הוא בניקור דאי לא תימא הכי חתוכה אמאי לא והא לא אכיל ממנה לעולם עד דמחוי ליה לבקי והוא ידע אם ניטל גידה. אלא שמע מינה כל ירך שאין הגיד ניכר בה בחזקת היתר היא. וכל שכן ירך מנוקרת שא"צ לחזור אחר מנקר ואין דומה להא דאמרינן לעיל (חולין **דף ט.**) **בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה** כי הבהמה בחייה אין בה שום היתר לפי שאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה ומש"ה קיימא בחזקת איסור עד שיודע לך במה נשחטה. אבל ירך כולה בחזקת היתר חוץ מן הגיד הלכך אמר רב רוב המתעסקין בניקור מומחין הן. דהשתא גבי שחיטת בהמה דבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת אמרינן רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן בהלכות שחיטה ובבדיקת סכין ובכל דיני שחיטה. ירך שיש לו היתר ידוע כ"ש שיש לנו לומר כן. וליכא למימר דחיישינן הכא לאדם פושע ושלא כדין יסמוך על החתך של ירך. דגזירת חכמים בכל מקום אינה בשביל חשש דבר מקרה. אלא אמרינן מילתא דלא שכיחא לא גזרו ביה רבנן הילכך אם לא היה היתר גמור לסמוך על החתך לא היינו אוסרים לשלוח ירך חתוכה לעובד כוכבים .

כ אמר רב בשר [דף צה.] שנתעלם מן העין אסור ואפי' בעיר שרוב טבחים ישראל דחיישינן שמא עורבים הביאו נבלה והחליפוהו. ואפילו בבהמה שלימה כדמוכח בשמעתין וחומרא יתירה היא **ת"ש תשע חנויות כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבילה ולקח מאחד מהן ואין יודע מאיזה מהן** ספיקו אסור. דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. והא דקי"ל לקמן סימן לב דדבר יבש חד בתרי בטל היינו כשהם מעורבין יחד ולא מינכרא איסורא. אבל כשהאיסור ניכר במקומו לא שייך ביה ביטול. ובדבר המעורב נמי היכא דחשיב ולא בטיל אמרינן כל קבוע כמחצה על מחצה דמי כדאמרינן בפרק התערובות דף עג. גבי בעלי חיים דחשיבי ולא בטלי דפריך ונמשוך ונקריב חד מינייהו ונימא כל דפריש מרובא פריש ומשני משום דהוה ליה קבוע. **ובנמצא הלך אחר הרוב הכא נמי בנמצא ביד עובד כוכבים** וא"ת ואמאי לא גזרינן **בנמצא ביד עובד כוכבים** גזירה שמא יטול מן הקבוע כדאמר פרק התערובת גבי כל הזבחים שנתערבו בהן חטאות המתות דפריך ונכבשינהו דניידי ונימא כל דפריש מרובא פריש ומשני גזירה שמא יקח מן הקבוע וכי תימא התם נמי אם פירשו מעצמן שרי אבל לכתחלה אסור לעשות כן גזירה שמא יטול מן הקבוע. א"כ אמאי ירעו עד שיסתאבו כיון דפירשו מעצמן מותרין וכן הא דאמרינן התם דף עד. גבי כוס של עבודת כוכבים שנפל לאוצר מלא כוסות כולן אסורים פירש אחד מהן לריבוא ומריבוא לריבוא כולן מותרים למה לי שנתערב לריבוא מכי פריש יהא מותר אע"פ שלא נתערב דמרובא פריש. אלא משמע דאסור גזירה

שמא יקח מן הקבוע ולא מסתבר לחלק בין קדשים ועבודת כוכבים לשאר איסורין. וי"ל דהכא שהאיסור ידוע במקומו לא גזרינן שמא יקח מן הקבוע דמידע ידיע דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי וגם כל אדם נזהר ליקח משם כיון שידוע שיש חנות אחת מוכרת נבילה עד שיודע שמן הכשרות הוא לוקח. אבל כשהאיסור מעורב בהיתר אי שרית ליה כי פריש אתי ליקח מן הקבוע ור"ת לא היה סובר חלוק זה וכשנכנס זאב לעדר ודרס בהן שנים או שלשה לעיני הרועה ולא נגע באחרים היה מתיר כל וחד וחד דפריש ולדידיה צריך לחלק בין קדשים ועבודת כוכבים לשאר איסורין ולא מסתבר כן:

כא ובשאלתות דרב אחאי בפרשת ויקרא שאלה ג' ואילו בערוב ספק דרוסה אפילו אחת ברבבות כולהון אסורות. ואי איבדור מנהון רובא לחדא דוכתא ומיעוט לחדא דוכתא אמרינן איסורא בהנך רובא איתנהו ומיעוטא שריין ידאי משקל חוטרא ובדרינון אסור דלמא אתי למשקל מקבוע ומיכל כדתנן כל הזבחים שנתערבו בהן כו' ולא ירד לחלק ולדקדק כמו שדקדק ר"י אמאי ירעו עד שיסתאבו. וכן מההיא דכוס של עבודת כוכבים. ונראה דהלכה למעשה כדברי ר"י:

כב ואסקינן [דף צה:] **ורב היכי אכיל בישרא** אי בעית אימא **בשעתיה דלא אעלים עיניה מיניה** ואי בעית אימא בציר וחתים ואי בעית אימא בדאית ליה סימנא **בפיסקי. כי הא דרבה בר רב הונא מחתך לה אתלת קרנתא וקי"ל כוותיה דרב . ורבי חייא בר אבין איתבד ליה כרכשא ביני דני אתא לקמיה דרב הונא א"ל אית לך סימנא בגווה א"ל לא אית לך טביעות עינא בגווה א"ל אין אמר ליה אי הכי זיל שקול: רבי חנינא חוזאה אתביד ליה גבא דבישרא ביני דני. אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה אית לך סימנא בגווה אמר ליה לא אית לך טביעות עינא בגווה** אמר ליה אין. **אמר ליה אי הכי זיל שקול.** ורש"י פסק דלית הילכתא כרב והביא ראיה מהך עובדא דרב חנן מנהרדעא איקלע לגבי דרב כהנא מפום נהרא ומעלי יומא דכפורי הוה. אייתו עורבי שדו כבדי וכוליתא. א"ל שקול ואכול האידנא דהיתירא שכיח טפי. ועוד דסתם מתניתין דמכשירין מצא בה בשר וסתם מתניתין דשקלים נמצא בגבולין מוכחי כך ואע"ג דשנינן שנויי דחיקי נינהו וכן מוכח סוגיא דשמעתין דקאמר ורב היכי אכיל בישרא ולא קאמר היכי אכלינן בישרא. כדלעיל פרק קמא (חולין דף יא.) דקאמר ור"מ היכי אכיל בישרא ולית הילכתא כוותיה. וקשה מפרק אלו מציאות (בבא מציעא דף כד:) ההוא דיו דשקל בישרא ושדיא בי צינתא דבי מר מריון. אתא לקמיה דאביי ואכשריה ופריך והא אמר רב בשר כיון שנתעלם מן העין אסור ומדפריך מיניה אלמא דהכי הילכתא ור"ת ז"ל גריס אתא לקמיה דרב ופריך מרב אדרב ורשב"ם תירץ דהא דפסקינן הכא דלא כרב היינו היכא שמצא הבשר במקום שהניחו דלא חיישינן שמא עורב החליפו והביאו לאותו מקום עצמו אבל היכא שנטלו העורב והחזירו חיישינן שמא החליפו. והני עובדי איכא למימר דהוו בעיר שרובה עובדי כוכבים וכיון שנאבד איכא למיחש טפי. **אמר רבינא מריש הוה אמינא סימנא עדיף מטביעות עינא דהא מהדרינן אבידתא בסימן** [דף צו.] **ולא מהדרינן בטביעות עינא. והשתא דשמעתינהו להני שמעתתא אמינא טביעות עינא עדיף מסימנא** רי"ף לה. **דאי לא תימא הכי היאך סומא מותר באשתו והיאך בני אדם מותרין בנשותיהן בלילה אלא בטביעות עינא דקלא הכא נמי בטביעות עינא אמר רב משרשיא תדע דאילו אתו בי תרי ואמרי פלניא דהאי סימנא והאי סימנא קטל גברא לא קטלינן ליה ואילו אמרי ידעינן ליה בטביעות עינא והאי ניהו קטלינן ליה ומשגחינן בהו. א"ר אשי תדע דאילו אמר לשלוחיה קרייה לפלניא דהאי סימנא והאי סימנא ספק ידע ליה ספק לא ידע ליה. ואילו אית ליה טביעות עינא בגוויה ידע ליה:**

כג מתני' הנוטל גיד הנשה צריך שיטול את כולו. רבי יהודה אומר יקיים בו מצות נטילה. האוכל מגיד הנשה כזית סופג את הארבעים אכלו כולו ואין בו כזית חייב. אכל מזה כזית ומזה כזית סופג שמונים. רבי יהודה אומר אין סופג אלא ארבעים:

גמ' אמר שמואל לא אסרה תורה אלא שעל הכף בלבד שנאמר על כף הירך. וקי"ל כוותיה. רבי יהודה ור"מ פליגי ואמרי דכל הגיד אסור מדאורייתא ור"מ אסר שומנו ושרשיו מדרבנן וקי"ל בהא כרבי מאיר:

כד [דף צו:] **מתני' ירך שנתבשל בה גיד הנשה אם יש בו בנותן טעם הרי זו אסורה. כיצד משערינן אותה כבשר בלפת:**

גמ' אמר שמואל לא שנו אלא שנתבשל בה אבל נצלה

בה **קולף ואוכל עד שמגיע לגיד.** ולאו דוקא עד שמגיע לגיד דהא צריך להניח כדי קליפה סמוך לגיד ואפילו כדי נטילה דהיינו כעובי אצבע צריך להניח כדאמרי' פרק כיצד צולין (פסחים דף עה:) נתף מרוטבו על החרס וחזר אליו יטול את מקומו ולא סגי בקליפה אם לא נחלק דטעם רוטב מפעפע ומתפשט יותר מגיד ומיהו לא אשכחן בשום מקום דסגי לצלי בקליפה ולא מצינו קליפה נזכרת לענין צלי. והא דאמרינן בפרק כיצד צולין (פסחים דף עו.) חם לתוך צונן שמואל אומר קולף דתתאה גבר ואדמיקר ליה בלע התם לא אלים כרותח דצלי. ולקמן בפ' כל הבשר (חולין דף קיב.) דאמר ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכמכא דצלי בעי קליפה. התם אפילו צונן איירי ומשום דבר יונה רכיך טובא ובולע אפילו כשהוא צונן. וכן הא דאמר בפרק קמא דף ח: למאן דאמר בית שחיטה רותח הוא קולף. שאני התם דשמנונית שעל הסכין דבר מועט הוא כדאמרינן בפרק כיצד צולין (פסחים דף עה:) סכו שמן של תרומה אם של ישראל הוא יקלוף. וקאמר אפי' למאן דאמר תתאה גבר שאני סיכה דמשהו עבדי ליה הילכך לצלי בעי נטילה כיון שלא מצינו מפורש בו קליפה. ומיהו יראה שאין צריך להחמיר ברותח דמליחה ודי בקליפה. ואע"ג דרבינא בעי למימר דמליח הוי כרותח דמבושל. הא איתותב. ולפי מאי דאיתותב לא מחמרי ביה אפילו כרותח דצלי ולא בעי כדי נטילה וכמדומה שראיתי שהורה רבינו מאיר ז"ל **והאמר רב הונא גדי שצלאו בחלבו אסור לאכול אפילו** מראש אזנו שהוא רחוק מן החלב לפי שמפעפע בכולו דהא צונן לתוך חם אסור למ"ד דתתאה גבר ולא סגי בקליפה. ומה שנוהגים כשמולחין בשר הרבה ביחד על גבי עצים והציר זב ונופל תחת העצים ופעמים מוצאין חתיכה אחת חציה מונח בציר וחותכין מה שבתוך הציר ומתירין השאר ולא אמרינן שמפעפע למעלה כדאמרינן הכא. היינו לפי שהדם אין דרכו לפעפע ואפילו דרך הלוכו אמר מישרק שריק ולא מיבלע כל שכן שאין מפעפע למעלה. אפילו יש שומן בבשר שבתוך הציר לא אמר שנעשית נבילה ומפעפע למעלה ואסור לדברי רבינו אפרים דלא אמר חתיכה עצמה נעשת נבילה. ומיהו בלאו הכי ניחא הכא דלא אמר חתיכה נעשית נבילה ואוסרת כל החתיכות אלא כשהאיסור יכול להתפשט עם הנאסר וליתן טעם בשאר חתיכות. כגון טיפת חלב שנפלה על חתיכה שטעם הטיפה מתפשט בכל החתיכות. ונהי דאין לטיפה כח לאסור שאר החתיכות. אותה חתיכה שנאסרה מסייעה לטיפה לאוסרה אבל דם שאין לו כח לפעפע למעלה גם השומן הנאסר מכחו אינו מפעפע לאסור למעלה. ותדע דבכ"מ שאנו אוסרין כדי קליפה אמאי אותה קליפה אינה חוזרת ואוסרת ובענין זה יאסר הכל אלא היינו טעמא לפי שאין טעם האיסור עובר כלל יותר מכדי קליפה הילכך גם הנאסר אינו אוסר. ועוד דאי לא תימא הכי אין לך בשר מותר לעולם דהא כל בשר שנמלח כששוהה במלח יותר מכדי שיעור מליחה זמן מרובה יש בו טעם מלח יותר. ואפ"ה לא אמרינן דמלח שעל הבשר הנאסר מחמת הדם יחזור ויאסור הבשר וצריך לומר משום שאע"פ שטעם המלח נבלע בבשר הדם שבמלת אינו נבלע בו כלל מאחר שהדם אינו נכנס בבשר דדמא משרק שריק: שאני חלב דמפעפע וא"ת בגיד נמי לאסור בצלי משום שומנו של גיד דמפעפע והריב"ם ז"ל תירץ כיון דשומנו של גיד מדרבנן לא החמירו בו יותר מבגיד. ורש"י לא פירש כן וכן רב אלפס ז"ל. וצ"ל לדבריהם דשומנו של גיד הנשה אינו המפעפע. כדאמרינן בגדי כחוש. והאמר רבה בר רב הונא עובדא הוה בי כנישתא [דף צז.] דמעון בגדי שצלאו בחלבו שיילוה לרבי יוחנן ואמר להו **קולף ואוכל עד שמגיע** לחלבון ההוא כחוש הוה פירש ר"ת דחלב של כחוש לא מפעפע. אי נמי מעט חלב היה בו ובטל בששים: רב הונא בר יהוד' אמר כוליא בחלב' הואי ושרייה משום דמיפסיק קרמא. ונראה שגם כדי קליפה אוסר בכוליא שהחלב מובלע בקרום כדאמרינן לעיל סימן ט תלתא קרמי הוו. ומיהו בקליפה סגי דדבר מועט הוא ואינו מתפשט כל כך. ואע"ג דרבי יוחנן ממרטט כל לובן הכוליא אין הלובן אוסר הכוליא וחומרא בעלמא שהיה מחמיר כדפרישית לעיל:

כה רבא בר רב אדא אמר כילבית באלפס הוה ואתו ושיילוה לרבי יוחנן ואמר להו ליטעמיה קפילא ארמאה. פירוש נחתום עובד כוכבים שמעינן מינה דמותרים לסמוך עליו לפי תומו ולא יודיעוהו שצריך לו לדבר איסור והיתר. **כי הא דאמר רבא אמור רבנן בטעמא ואמור רבנן בקפילא ואמור רבנן בששים מין בשאינו מינו דהיתירא כגון קדירה שבשל בה תרומה וחזר ובשל בה חולין טעים לה כהן. מין בשאינו מינו**

דאיסורא כגון בשר בחלב ואיכא קפילא סמכינן אקפילא. אבל מין במינו דליכא למיקם אטעמא כגון חלב ושומן או מין ושאינו מינו וליכא [דף צז:] קפילא
רי"ף לד: בששים: הנהו אטמהתא דאימלחו בגידא **דנשיא רבינא אסר ורב אחא שרי אתר שיילוה למר בר רב אשי אמר להו אבא שרי וכן הלכתא:**

כו אמר רבי חנינא משערין ברוטב ובקיפה ובחתיכה ובקדירה איכא דאמרי בקדירה עצמה. **ואיכא דאמרי במאי דבלע קדירה.** פירש רש"י וכיון דאיפליגו תרי לישני ואיסורא דאורייתא הוא אזלינן לחומרא ולא משערינן בקדירה ועיקר הדבר כמו שהובא לפנינו משערינן ליה. ולא משערינן במאי דבלעה קדירה מן ההיתר. לפי שאף האיסור נבלע ונתמעט מכמות שהיה. כדאמרינן לקמן אטו דהיתירא בלע דאיסורא לא בלע :

כז אמר רב נחמן גיד בששים ואין גיד מן המנין רב נחמן אמתניתין קאי דסבר יש בגידים בנותן טעם אי נמי
רי"ף לה. משום שומנו. **כחל בששים וכחל מן המנין. היכא דלא קרעיה ובשליה בהדי בשרא.** ואע"פ שהכחל עצמו אסור לא אמרי' חתיכה נעשית נבילה ואסורה כל החתיכה ויצטרך ששים לבר מכחל. לפי שאיסורו של כחל אין משום שיש בו טעם חלב יותר מבשאר בשר. אלא לפי שיש בו גומות שהחלב כנוס בתוכן ויש באותו חלב טעם בשר ואי אפשר להפרישו מן הבשר דלא מהני קריעה לאחר בישול. ואע"ג דבגמר בשולו יוצא כל החלב מדפריך נפל לקדירה אחרת אל יאסר מכל מקום קודם גמר בשולו נאסר בשביל חלב שבגומות ותו לא משתרי. דחיישינן שמא יאכלנו קודם גמר בשולו. ולפי שאין הכחל נאסר מחמת עצמו אלא מחמת חלב הכנוס בגומות לכך הוי כמו שאר הבשר לבטלו: ביצה בששים ואין ביצה **מן המנין. אמר רב** נחמן יצחק בריה דרב **משרשיא וכחל עצמו אסור דאי נפל לקדירה אחרת אוסר אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא איבעיא לן כי משערינן בדידיה משערינן או במאי דנפיק מיניה משערינן** דגים וביצה וכל שאר אסורים פשיטא ליה דבדידיה משערינן. ובכחל הוא דמיבעיא ליה לפי שאין גופו אסיר כדפרישית. **פשיטא דבדידיה משערינן. דאי במאי דנפק מיניה מנא ידעינן. אלא מעתה נפלו לקדירה אחרת אל יאסור. כיון דאמר רבי יצחק כחל עצמו אסור שוינהו רבנן כחתיכה דאיסורא:**

כח ביצה בששים ואין ביצה מן המנין. א"ל רב אידי בר אבין לאביי למימרא דיהבא טעמא והאמרי אינשי כמיא דמיא דביעי דלא יהבי טעמא. בירושלמי דמסכת תרומות קאמר דוקא באינם קלופות אבל בקלופות יהיב טעמא. והא דלא מפליג הכא. משום סתם ביצים בקליפות מבשלי **להו. הכא במאי עסקינן** דאית בה אפרוח וה"ה נמי אם נמצא בה דם דשדא תיכלא בכולה וחשיב כאילו יש בה אפרוח. ומסקינן דבששים והיא אסורה. בששים ואחד והיא מותרת. לפי שיש בביצים קטנות וגדולות לפיכך הוסיפו בה אחת להשלימם לששים בינונית. **ההוא כזיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבישרא. סבר רב אשי** [דף צח.] **לשעוריה במאי דבלע דיקולא א"ל רבינא לרב אשי האי דיקולא דהיתירא בלע דאיסורא לא בלע. ההוא כפלגא דזיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבישרא. סבר מר בר רב אשי לשעוריה בתלתין פלגי** דזיתא א"ל אבוה לאו אמינא לך **לא תזלזל בשיעורי דרבנן ועוד הא א"ר יוחנן חצי שיעור אסור מן התורה:**

יום שמא

כט אמר רבי חייא בר אבא אריב"ל משום בר קפרא כל איסורים שבתורה בששים. פירש רש"י היכא דבדקינן ולא יהיב טעמא אי נמי דליכא למיקם אטעמא כגון מין במינו. אבל היכא דבדקינן ויהיב טעמא לא בטיל. כדאמר בכמה דוכתין ולקמן נמי אמרי' יש בהן בנ"ט בין שיש בהן להעלות בא' ומאה בין שאין בהן וכו' אסור אלמא טעמא לא בטיל. וכי לא יהיב טעמא בעינן ס' לבטל דקתני סיפא אין בהן להעלות במאה וא' כו' מותר. ואמר אין בהם להעלות בק' וא' אלא במאי לאו בס' אלמא כי לא יהיב טעמא נמי בעינן ס' למר וק' למר עכ"ל ומשמע מתוך פירושו דכל היכא דאיכא למיקם אטעמא לא סמכינן אששים עד דטעמיה ליה תחלה. אי דהיתירא כהן. ואי דאיסורא קפילא אי איכא קפילא. ובפחות מששים לא אזלינן בתר טעמא. וההיא דכילבית באילפס לעיל סימן כה היה בו ששים ואמר רבי יוחנן ליטעמיה קפילא ואם נותן טעם היה אוסרו אע"פ שהיה בו ששים. ולישנא דסמכינן אקפילא לא משמע כן. דאם היה בו ששים מאי רבותא דסמכינן עלה. אלא משמע דסמכינן אטעימה דידיה אפילו בפחות מששים וכן טעים ליה כהן משמע להתיר בטעימתו אפי' בפחות ממאה. וסתמא אמרינן בכולי

הש"ס וכל איסורין שבתורה בששים וא"צ לחזור אחר דבר אחר להתירו כשיש בו ששים. וכן משמע לעיל דאמר רבא אמור רבנן בטעמא ואמור רבנן בקפילא ואמור רבנן בששים. מין בשאינו מינו דהיתירא בטעמא דאיסורא בקפילא. מין במינו דליכא למיקם אטעמא א"נ מין בשאינו מינו וליכא קפילא בששים משמע דלא הוזכר ששי' אלא היכא דליכא למיקם אטעמא אבל היכא דאיכא למיקם אטעמא לא מצריכינן ששים. ואי לא יהיב טעמא שרינן ליה אפי' בפחות מס'. ומה שהבי' רש"י ראי' מההיא דגריסין לקמן (חולין צט.) דאסרי' עד ס' למר ומאה למר אפילו כי לא יהיב טעמא לאו ראיה היא דהכי פירושו בנותן טעם בידוע כגון שטעמו כהן בין שיש בהן להעלות במאה ואחד בין שאין בהן להעלות במאה ואחד אסור דטעמא לא בטיל אין בהן בנותן טעם בידוע כגון שלא טעמו כהן בין שיש בהן להעלות במאה ואחד בין שאין בהן וכו' מותר אין בהן להעלות במאה ואחד אלא בכמה לאו בששים אלמא בששים שרינן בסתם. וסמכינן אהא דלא יהיב טעמא יותר מששים. וכן דעת התוספות כמו כן כי הקשו אהא דבעי למידק מההוא דגריסין דף צט. דבטל בששים דילמא הא דבטיל הכא בששים היינו דטעמו כהן. ואפילו בפחות מס' היה בטל אי טעמו כהן ולא יהיב טעמא אבל בסתמא בעינן מאה לבטל:

ל אמר לפניו רבי שמואל בר רב יצחק רבי אתה אומר כן הכי אמר רב אסי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא כל איסורים שבתורה במאה ואחד. ושניהם לא למדוה אלא מזרוע בשלה דבהדי איל מבשל מאן דאמר בששים קסבר בשר ועצמות לבהדי בשר ועצמות משערינן ליה [דף צח:] והוה ליה בששים. ומאן דאמר במאה קסבר בשר לבהדי בשר משערינן ליה והוה ליה במאה. גרסינן בירושלמי דנזיר בסוף פרק שלשה מינין רבי אבהו בשם רבי יוחנן כל האיסורים שבתורה משערינן אותן כאילו הן בצל וקפלוט. מאי כדון ההוא דאמר נותנין טעמא אחד ששים מאן דאמר וההוא דאמר נותנין טעמא באחד ומאה. מאן דאמר נותנין טעמא בששים אי אתה מוציא העצמות מן הזרוע. ומאן דאמר נותנין טעמא באחד ומאה אתה מוציא העצמות מן הזרוע. וכשם שאתה מוציאם מן הזרוע כך אתה מוציאם מן האיל. כלומר ואינן מסייעין לבטל הזרוע נמצא בטיל בפחות ממאה ליתי את יכול דתניא אין טנופת של תרומה מצטרפת עם התרומה לאסור את החולין אבל טנופת של חולין מצטרפת עם החולין להעלות את התרומה. וכן הכא נמי מצטרפין עצמות של האיל לבטל את הזרוע. רב ביבי בעי טנופת של תרומה מהו שיצטרף עם החולין להעלות את התרומה. מן מה דאמר רב הונא קליפי איסור מצטרפות להיתר. הדא אמרה טנופת של תרומה מצטרף עם החולין להעלות את התרומה. ותימא לי כיון דטנופת של תרומה מצטרפין עם החולין להעלות את התרומה אמאי קתני בברייתא אין טנופת של תרומה מצטרפת עם התרומה לאסור את החולין לאשמועינן רבותא טפי דמצטרפין עם החולין להעלות התרומה. אלא ודאי מתוך הברייתא משמע דאין הטנופת של תרומה מצטרפת לא לאסור ולא להתיר. וכן מדקתני אבל טנופת של חולין מצטרפים עם החולין וכו' משמע דווקא של חולין אבל לא של תרומה. וכתב רבינו שמשון ז"ל בפירוש המשניות תרומות פ"ה דלפי הירושלמי עצם הזרוע נמי מצטרף עם האיל לבטל בשר הזרוע וליכא אלא מאה בין הכל. ופליג אסוגייא דהכא דמשמע דאפילו עצמות דהיתר אין מצטרפין למ"ד במאה דקאמר בשר לבהדי בשר משערינן ולא קאמר בהדי בשר ועצמות. ושמא איידי דנקט בשר בזרוע נקט נמי בשר באיל ולאו דוקא. ומיהו אנן קי"ל כמ"ד בששים ולדידיה קאמר בשר ועצמות בהדי בשר ועצמות משערינן אלמא דעצמות מצטרפין לאסור ולהתיר. ואמר נמי בירושלמי מאן דאמר נותנין טעמא בששים אין אתה מוציא העצמות מן הזרוע. ומשא ומתן של הירושלמי דטנופת תרומה אליבא דמאן דאמר במאה. ומיהו במסכת תרומות בפרק בצל אמר בירושלמי דביצה בששים ומסיק עלה רבי חנינא הירק והקליפה והמים מצטרפים. אמר רבי זירא ואיסורו מתוכו כלומר דאין משערים ביצה האסורה אלא לפי האוכל שבתוך הקליפה. רב הונא אמר קליפי איסור מעלים את ההיתר כלומר שאף בקליפה של ביצה האסורה מסייעת לבטל מה שבתוכה. אע"ג דההיא סוגייא כמאן דאמר בששים. ויש לחלק בין עצמות לקליפין דיש בעצמות לחלוחית וטעם יותר ממה שיש בקליפי ביצים. ואעפ"כ לא מסתבר כלל דהא גיד הנשה למ"ד אין בגידין בנ"ט אם נתבשל עם הירך מותר. ומי עדיפי עצמות לאסור יותר מגיד. ואע"ג דתנן

בפרק בתרא דתרומות עצמות קדשים בזמן שהן מכונסין אסורים הא אמרינן עלה בירושלמי בראשי כנפים וחסחוסין היא מתניתין. ועצמות נותר דטעונין שריפה בפרק כיצד צולין (פסחים דף פג:) היינו אותן שיש בהן מוח לכך נראה דהא דיליף מזרוע בשלה ומשער בעצמות סימנא בעלמא הוא ואסמכתא היא כדאמרינן בשמעתין דמין במינו מדאורייתא ברובא בטיל. ומיהו חתיכה של נבלה שנתבשלה ואח"כ נפלה לקדירה עצמות שבה מצטרפין לאסור לפי שבולעין הם טעם הנבילה. מידי דהוה אקדירה שבשל בה בשר לא יבשל בה חלב ע"ז פ"ה סימן לו ואפי' נתבשלה תחלה אותה חתיכה של נבילה בפני עצמה בקדירה כשחזרה ונפלה בקדירה של היתר אע"ג דמשערינן כל הבשר שבה לא סגי בהכי אם לא ישער גם העצמות. דשמא בשר הנבילה מתמעט בבשולו ונבלע הטעם בעצמות. כל זה כתב רבינו שמשון בפירוש המשניות במס' תרומות:

לא ומי גמרינן מזרוע בשלה מיתיבי זהו היתר הבא מכלל איסור. זהו למעוטי מאי לאו למעוטי כל איסורין שבתורה אמר אביי לא נצרכה אלא לכדרבי יהודה כו'. רבא אמר לא נצרכה אלא לטעם כעיקר דגבי קדשים אסור והכא שרי. פירש"י נותן טעם קי"ל דאסור בקדשים כעיקר ממשו של האיסור ולהא מילתא קתני זהו למעוטי שאר קדשים אבל חולין שפיר גמרינן מיניה למאה וששים. דהא קי"ל לעיל פ"א סימן יז מאחרי רבים להטות דבטלי ברובא וילפינן מהכא להחמיר דלא ליבטול אלא במאה. ורבא לית ליה טעם כעיקר בחולין כדמפרש ואזיל דמדאורייתא ברובא בטיל אלא מדרבנן הוא דאסור והכי נמי שמעינן לרבי יוחנן במסכת עבודת כוכבים דף סז. כל שטעמו ולא ממשו אין לוקין עליו. והא דילפינן ליה בפסחים דף מד: מנזיר משרת ליתן טעם כעיקר. סבירא להו לאמוראי בתראי דאסמכתא בעלמא הוא ולאו מילף הוא. דהוה ליה נזיר וגיעולי עובדי כוכבים שני כתובים באין כאחד. אי נמי גיעולי עובדי כוכבים חדוש הוא כדאמר התם פרק אלו עוברין ומשרת להיתר מצטרף לאיסור. ועוד הביא ראיה מהא דאמר לקמן בפ' כל הבשר (חולין דף קח.) אמר אביי ש"מ טעמו ולא ממשו בעלמא דאורייתא. דאי ס"ד דרבנן מבשר בחלב מאי טעמא לא גמרינן דחדוש הוא אי חדוש הוא כי ליכא נותן טעם נמי א"ל רבא דרך בישול אסרה תורה כלומר לעולם דרבנן הוי דמבשר בחלב לא ילפינן דחדוש הוא והא דבעינן בנ"ט גזירת הכתוב הוא דדרך בשול אסרה תורה ואי אפשר לבשול בלא נתינת טעם. והשתא לפרש"י צ"ל דטעם כעיקר דקאמר הכא דאסור בקדשים ושרי באיל נזיר לאו טעם ממש קאמר דהא בטל בששים או במאה אלא טעם כל דהו קאמר והשתא קשה מה דחקו לפרש דטעם כעיקר לאו דאורייתא וקרא דמשרת אסמכתא וגיעולי עובדי כוכבים אסמכתא כיון דהכא לא איירי אלא בטעם כל דהו יותר מששים והנהו קראי לא איירי אלא בנתינת טעם גמור. ועוד קשה דאי אפשר לומר שיהא כל דהו אוסר בקדשים. דבפרק התערובות דף עח. קאמר ריש לקיש הפיגול והנותר והטמא שבללן זה בזה ואכלן פטור וקאמר שמע מינה נותן טעם ברוב לאו דאורייתא אלמא דאפילו בהדי כדי נתינת טעם לא אסרינן במינו. וזרוע בשלה וחטאת דשמעתין במינו נינהו. עוד אמר בפרק הקומץ רבה (מנחות דף כג.) גבי שתי מנחות שנתערבו דבטל ברובא לרבנן דאמרי מין במינו בטל. אלמא אין כל שהוא אוסר בקדשים. ועוד דאמרינן בפרק דם חטאת (זבחים דף צז.) ובשילהי מסכת ע"ז דף עו. דכל יום נעשה גיעול לחבירו וקשרי לבשל חטאת ואח"כ שלמים. ובשלמא אי בעינן טעמא הילכך מין במינו דאורייתא ברובא בטיל הילכך אוקמוה אדאורייתא בכלי המקדש. אלא אי אמרת במשהו א"כ אף מין במינו אסור מדאורייתא והיאך מותר לבשל שלמים לאחר חטאת שהרי ממעט באכילת שלמים ואוסרן לזרים ולנשים ונפסלים ביוצא. עוד הקשה ר"ת ז"ל דע"כ טעם כעיקר בחולין דאורייתא דאמרינן בפרק התערובות אההיא דאמר ר"ל הפיגול והנותר וכו' דקאמר ש"מ נותן טעם ברוב לאו דאורייתא מתיב רבא העושה עיסה מן החטין ומן האורז יש בה טעם דגן חייב בחלה מדרבנן. אימא סיפא ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. אלא מין בשאינו מינו בטעמא. מין במינו ברובא והא דר"ל איירי מין במינו. ומעיקרא סבר אפילו מין בשאינו מינו כגון זבח ומנחה. הרי מצינו אע"פ שרוב העיסה מן האורז כיון שיש בה טעם דגן אזלינן בתר טעמא ואם אכל כזית מן העיסה יצא ידי מצה כאילו היתה כולה של חטין. ועוד דרבי יוחנן גופיה דאמר טעמו ולא ממשו אין לוקין עליו סבירא ליה כרבי עקיבא בפרק אלו עוברין (פסחים דף

מד:) ובנזיר דף לז. דאמר טעם כעיקר דאורייתא ויליף לה מגיעולי עובדי כוכבים. וליכא למימר דאסמכתא בעלמא היא. דפריך התם והא משרת להיתר מצטרף לאיסור הוא דאתא והא מיבעי ליה לטעם כעיקר אלמא דטעם כעיקר דרשה גמורה היא כמו היתר מצטרף לאיסור דלוקין עליו. והא דמייתי ראייה מרבא לאו ראייה היא אלא דחויא בעלמא הוא דדחי למילתיה דאביי כלומר מהכא ליכא למיפשט דטעמו ולא ממשו דאורייתא תדע דהא רבא גופיה הוא דאמר בזבחים דף עט. אמור רבנן בטעמא ואמור רבנן ברובא ואמור רבנן בחזותא ומין במינו ברובא היינו מן התורה כדנפקא לעיל בפרק קמא (חולין דף יא.) מאחרי רבים להטות. ואמור רבנן לאו דווקא אלא שהם דרשו והוציאו הדבר מן הפסוקים. ויש שדוחין ואומרים לרש"י האי דעיסה טעם כעיקר לא איירי בלא ממשות אלא טעם וממשות איכא. שעל ידי קמח של דגן שגלגל בתוך עיסה של האורז נתרבית העיסה ויש בה טעם וממשות ולא דמי לחלב שנפל לקדירה ונימוח שאין ממשות החלב אלא טעם. ונראה לי שאין זה דיחוי שאין ממשות הדגן ניכר בעיסת האורז. ואם נתרבה העיסה ה"נ נתרבה הרוטב שבקדירה מן החלב הנימוח בתוכה. ואביי נמי אף על פי שרבא דחה דבריו דבעי למיפשט מבשר בחלב דטעם כעיקר דאורייתא. אשכחן בפרק ג' מינין בנזיר דף לו. דאית ליה טעם כעיקר דאורייתא. דקאמר התם וממאי דמשרת להיתר מצטרף לאיסור הוא דאתא דילמא לטעם כעיקר הוא דאתא. ומתחלה לא ידע שהוא דאורייתא ורצה ללמדו מבשר בחלב. ופירש ר"ת דטעם כעיקר במין בשאינו מינו דאורייתא. דכיון שנתן האיסור טעם בהיתר נהפך כולו להיות איסור ולוקין עליו בכזית כאילו הוה כולו איסור. ואפילו לקולא אזלינן בתר טעמא ויוצא בעיסת האורז ידי חובתו כיון שיש בה טעם ואפילו רובא אורז. וילפינן לה ממשרת או מגיעולי עובדי כוכבים. וההיא דרבי יוחנן כל שטעמו ולא ממשו אין לוקין עליו מייירי במין במינו וטעמו וממשו דקאמר דלוקין היינו כשהאיסור בעין ומכירו. טעמו ולא ממשו אסור מדרבנן ואין לוקין עליו דמדאורייתא ברובא בטל. וה"ה אם היה ממש האיסור בעין ולא נימוח רק שאין ניכר אין לוקין עליו כי הוא בטל ברוב. אלא הא קמ"ל דאפ"ה אסור מדרבנן והיינו דנקט דמין במינו בטעמא אע"ג דלא יהיב טעמא זה בזה. משום דבעי למימר טעמו ולא ממשו אסור ועד היכן הוא אסור בכדי דיהיב טעמו במין בשאינו מינו. ורבינו חיים ז"ל פירש דאיירי שפיר במין בשאינו מינו. וטעמו וממשו קרי כשיש כזית בכדי אכילת פרס דאז הוי כמו ממשו של איסור. כיון דיש כ"כ מן האיסור שבתוך אכילת פרס אוכל כזית נעשה כולו איסור. והאוכל ממנו כזית לוקה. כדחזינן גבי עיסת אורז דבכזית ממנו יוצא ידי חובתו אף להקל. וטעמו ולא ממשו היינו היכא דליכא כזית בכדי אכילת פרס ואע"פ שנתן האיסור טעם בהיתר אין לוקין עליו ואע"ג דטעם כעיקר ילפינן מקרא. מסתבר לומר דלא החמירה תורה בנתינת טעם של איסור בהיתר להופכו לאיסור כשההיתר כ"כ יותר על האיסור שאם היה האיסור בעין וניכר בתוך ההיתר בלא נתינת טעם לא היה לוקה עליו דהיינו ביותר מכדי אכילת פרס. ובהך דשמעתין יש לפרש טעם כעיקר טעם ממש. דבאיל שרי דפעמים הזרוע ומקצת מן האיל חוץ לרוטב ונותן שומן הזרוע טעם גמור במה שאצלו חוץ לרוטב. ובשאר קדשים אסור בכה"ג וה"ה נמי בחולין מקרא דמשרת והא דנקט קדשים משום דבקדשים איירי. והשתא לפסק רבינו תם אם נשפך הרוטב ואינו ידוע אם היה בו ששים הוי ספיקא דאורייתא ואסרינן ליה. ולפסק רש"י הוי ספיקא דרבנן ושרי :

לב כיצד משערים אותה כבשר בלפת. **מתניתין דלא כי האי** [דף צט:] **תנא. דתניא ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא אומר אין בגידין בנותן טעם. ההוא דאתא לקמיה דר' חנינא הוה יתיב ר' יהודה בר זבינא אבבא כי נפיק** א"ל מאי אמר לך. אמר ליה שרייה ניהלי. א"ל הדר עייל. א"ל מאן האי דקא מצער לי פוק א"ל למאן דיתיב אבבא אין בגידין בנ"ט כי אתו לקמיה דרבי אמי משדר להו לקמיה דר' יצחק בר חלוב דמורי ליה משמיה דריב"ל להתירא וליה לא ס"ל. והלכתא אין בגידין בנותן טעם. ופירש רש"י מיהו שומנו של גיד אוסר וצריך ששים לבטלו. וכן כתב רב אלפס ז"ל. וההיא אטמהתא דלעיל סימן כה דאימליחו בי ריש גלותא בגידא דנשיא משום שומנו של גיד קאסר רבינא:

לג מתני' גיד הנשה שנתבשל בגידין בזמן שהוא מכירו בנ"ט. אם אין ברוטב ובגידין ששים לבטל הגיד הכל אסור ואם יש ששים הכל מותר. ואם אין מכירו כולן אסורות ואפילו הן אלף ואע"פ שהרוטב מותר. והרוטב

בנותן טעם כלומר הרוטב תלוי בנתינת טעם ואע"פ שהגידין אסורין הרוטב מותר כיון שאין האיסור יכול לתת בו טעם [דף ק.] וכן חתיכה של נבילה וחתיכה של דג טמא שנתבשלו עם החתיכות בזמן שהוא מכירן בנותן טעם ואם אין מכירן כולן אסורות. והרוטב בנותן טעם:

גמ' ואמאי ליבטל ברובא דדבר יבש חד בתרי בטל. ואמאי תנן במתניתין ואם אין מכירו כולן אסורות ואפילו הן אלף כיון דלא יהיב בהו האיסור טעם הוה להו דבר יבש וליבטל ברובא שאני גיד דבריה הוי הלכך אין לו ביטול. וכן נמי חתיכה הראויה להתכבד ואפילו אם פירש אחד מהן אסור גזירה שמא יקח מן הקבוע. כדמוכח פרק התערובות דף עג: ולא אמרינן כל דפריש מרובא פריש אלא היכא שהאיסור ידוע במקומו כי ההיא דתשע חנויות דליכא למיחש דילמא שקיל איסורא כדפרישית לעיל סימן כ ויש מן החכמים שכתבו דבריה בטילה בתשע מאות וששים. וראייתן ממס' תרומות פרק עשירי דג טמא שכבשו עם דג טהור כל גרב שהוא מחזיק סאתים אם יש משקל עשרה זוז ביהודה שהם חמש סלעים בגליל וקאמר עלה בירושלמי שהוא אחד מתשע מאות וששים. כיצד סאה עבדת עשרים וארבע לוגין ולוג עביד שתי ליטרין וליטרא עביד ק' זוז. והורה ר' יוסי בר בון בעכברא א' לאלף. פירוש סאה ו' קבין קב ד' לוגין הרי כ"ד לוגין והם ארבעים ושמונה ליטרים והם ארבעים ושמונה מאות זוז. נמצא לסאתים תשעה אלפים ושש מאות זוז. ואם נתערב בו ציר טמא עשרה זוז. נמצא לכל זוז תשע מאות ששים זוז ומותר. וקאמר עלה דרבי יוסי בר בון הורה גם כן בעכברא שנתערב בהיתר ובטלו באלף והוא הדין אם היה תשע מאות וששים היה מתירו אלמא בריה בטלה בתשע מאות וששים. וקשה להם משמעתין דמדמי ביטול בריה לביטול חתיכה הראויה להתכבד דאפילו באלף לא בטלה. ומיהו איכא למימר כיון דצריך שיעור גדול לבטלו מדמהו לחתיכה. וי"מ דעכברא שם מקים כדאיתא פרק השוכר את הפועלים (בבא מציעא דף פד.) לא שבקוה בני עכברא למיקבריה. וקאי אציר דאיירי ביה וקאמר שר' יוסי הורה כן באותו מקום דיהיב טעמא עד קרוב לאלף וכן מסתבר דלא איירי בעכברא שנתערב בהיתר. דאי צורת עכבר עליו ניכר בין חתיכות של היתר משליכו והשאר מותר ואם נימוח ואין ניכר טעמו בטל בששים. והא דגיד מיקרי בריה וכן אבר מן החי לקמן (חולין דף קב:) ודג טמא ועוף טמא אבל לא עוף טהור מת דאמר לקמן בהאי פירקא אמר רב אכל צפור טהורה בחייה בכל שהו. במיתתה בכזית וטמאה בין בחייה בין במיתתה בכל שהו. פירש רש"י לקמן דנבילה לא מיקריא בריה דלא היתה נבילה כשנוצרה. אבל גיד ועוף. טמא ואבר מן החי חל איסורן משעה שנוצרה. וקשה הרי חלב המכסה את הקרב וחלב הכליות וערלה וכלאי הכרם דאסירי משעת ברייתן ובטילי. וי"ל דכל דבר שאם יחלק אין שמו עליו נקרא בריה דעוף טמא שלם נקרא עוף וכשאין שלם אין קורין אותו עוף אלא חתיכת עוף טמא וכן גיד נקרא חתיכת גיד. וכן אבר מן החי אבל נבילה אפילו חתוכה מיקריא נבילה דכל דבר שנתנבל קרוי נבילה ואינו שם העצם. וכן שור הנסקל לא מיקרי בריה כדמוכח פרק התערובות דף עב. ושם בתוספות ד"ה וליבטל משום דכתיב ולא יאכל את בשרו דמשמע אפילו חתיכה אחת ממנו אבל הכא קאמר לא תאכל אותם בין גדול בין קטן כי על שלמותן נקראין כן. וכן מוכח בפרק שבועות שתים (שבועות דף כא:) דקאמר וכי היכן מצינו באוכל כל שהו שהוא חייב. ופריך והרי מפרש פירוש מפרש שלא אוכל כל שהוא. ומשני מפרש נמי כבריה דמי. משמע דטעמא דבריה הוי כאילו פירש הכתוב לא תאכלנו בכל שהוא. והא דתנן בפרק אלו הן הלוקין (מכות דף יג.) כמה יאכל מן הטבל ויהא חייב רבי שמעון אומר בכל שהו וחכמים אומרים בכזית. א"ל ר"ש אי אתם מודים באוכל נמלה כל שהו שהוא חייב אמרו לו מפני שהוא כברייתה. אמר להן אף חטה כברייתה ומסיק דף יז. ורבנן ברייתי נשמה חשיבא חטה לא חשיבא. הרי גיד ואבמ"ה דלאו ברייתי נשמה הן וחשיבי בריה וי"ל דרבנן לדברי ר"ש קאמרי לדידן אפילו הוי חטה נשמה לא מיקריא בריה דהא כתיב לא תאכל טבל ולא כתיב לא תאכל חטה דהוה משמע דאשלימות של חטה קפיד קרא כמו בהני דמיקרו בריה ודמו למפרש אלא לדידך דחשבת ליה בריה אלמא לית לך טעמא דמפרש מ"מ לא דמי לנמלה דהתם איכא נשמה והכא ליכא נשמה וכה"ג אשכחן טובא בהש"ס דקאמרי תנאי לדברי חביריהם ואע"ג דאינהו לא סברי להך סברא. בפרק התערובות דף עז. בפלוגתא דרבי אליעזר וחכמים גבי מעלה לשם

עצים. ובפ"ק דגיטין דף יד. גבי הילך מנה לפלוני. ובההוא דהלוקח יין מבין העובדי כוכבים דשמא יבקע הנוד שם דף כה: וי"מ דאף רבנן בעו דבר שבא מבריית נשמה. וגיד ואבמ"ה באים מדבר שיש בו נשמה:

לד וכן חתיכה הראויה וכו'. ואמאי תבטל ברובא הניחא למ"ד כל שדרכו למנות שנינו אלא למ"ד את שדרכו למנות שנינו מאי איכא למימר. חתיכה הראויה להתכבד בפני האורחים שאני וא"ת והתנן בפ' בתרא דמס' ע"ז דף עד. אלו אוסרים בכל שהוא כו' וקאמר עלה בגמ' תנא מאי קחשיב אי דבר שבמנין קחשיב ליתני נמי חתיכת נבילה ואי איסורי הנאה קחשיב ליתני נמי חמץ בפסח ומשני תרתי אית ליה דבר שבמנין ואיסורי הנאה וקאמר נמי התם הרי אלו אסורים למעוטי דבר שבמנין ולא איסורי הנאה אי נמי איסורי הנאה ולא דבר שבמנין. אלמא חתיכה נבלה בטלה. וי"ל דהתם לא קאמר אלא דלא חשיב במתניתין אלא מידי דאית ביה תרתי ולא משום דסבר דמידי דלית ביה תרתי דבטלי. והא דקאמר למעוטי פי' דלא קחשיב להו. וכה"ג אמרינן בריש פ"ק דב"ק דף ה. דקאמר מנינא דמתניתין למעוטי דרבי חייא ודרבי חייא למעוטי דר' אושעיא ולאו משום דפליגי דכולהו מודו דכולהו כאבות לשלם ממיטב. והא דאמר בפרק הערל (יבמות דף פא:) חתיכה של חטאת טמאה במאה של חטאת טהורה תעלה. י"מ משום דחטאת טמאה אסורה בהנאה ולא הוי חתיכה הראויה להתכבד לפני האורחים עובדי כוכבים. והא ליתא דהא חתיכת בשר בחלב אמר בפ' בתרא דמס' ע"ז דף עד. דלא בטיל משום חתיכה הראויה להתכבד אע"ג דבשר בחלב אסור בהנאה אלא ודאי כל דבר הראוי להתכבד אם היה מתבטל חשיב ולא בטיל. וחטאתה טמאה שנתערבה בחטאת טהורה אפילו נתבטל מה שראויה להתכבד בפני אורחים כהנים לא חשיב ליה שאינם מחויקין טובה זה לזה שכולן שוין דכתיב לכל בני אהרן תהיה איש כאחיו ואע"פ שנחלקו למשמרות וחולקים בגורל היינו משום דלא ליתו לאינצויי. אבל רגילין היו לאכול כל אחד עם חבירו שלא יבואו הקדשים לידי נותר. וחטאת בשל חולין קאמר התם דלא תעלה ורב אלפס שלא הביא זו המשנה דגיד וחתיכות נראה דסובר דחתיכת נבילה בטלה וסובר כמתניתין דמס' ע"ז דתרתי בעינן דבר שבמנין ואיסורי הנאה וכן מוכח מתוך דבריו בפ' בתרא דמסכת ע"ז וליתא דבכל דוכתא משמע דחתיכה הראויה להתכבד לא בטלה. ועוד הארכתי בזה בפרק בתרא דמסכת ע"ז סימן ח:

לה והא דאמר דבריה לא בטלה הני מילי כשהוא שלם אבל נתרסק או נחתך ממנו קצת תו לא איקרי בריה ובטל ברוב. כדאמר במסכת מכות דף טז: ריסק תשעה נמלים ואחד חי והשלים לכזית לוקה שש אלמא כשהן מרוסקין לא מיקרי בריה ובעי כזית. ואמר נמי במסכת מעילה דף טז: לוקה על אכילת שרצים בכזית כשאינם שלימים. והא דתנן אהלות פ"א האיברים אין להן שיעור אע"פ שאין בהן כזית ההיא לענין טומאה קאמר אבל אכילתה בכזית. כדאי' בירושל' והלא אבר מן החי בבהמה טהורה מטמא בכל שהוא ואכילתה בכזית. וכן נמצא בתשובה לרב אלפס נמצא מכל הרמשים בקדירה בין שנפל בחמין בין שנפל לצונן אם נפסק מאותו שרץ שיעורו בששים כשאר איסורין שבתורה. ונשאל גאון על עכבר שנפל לשמן של בית הכנסת ואמר אם השרץ נימוח בשמן משערינן ליה בששים בשמן רותח ומותר באכילה ואין צריך לומר להדלקה. ואם צונן הוא מעבירו במסננת ושרי אפילו באכילה ולא בעי ששים. ולגבי נרות של בית הכנסת אם הוא מאוס אסור בהדלקה משום שנאמר הקריבהו נא לפחתך. וכן בחתיכה הראויה להתכבד אם נפרסה אחר שנפלה לקדירה בטלה חשיבותה ובטילה כשאר איסורים. שהרי אגוזי פרך ורימוני בדן אם נתפצעו האגוזים ונתפרדו הרימונים בטלין כדאמרינן במס' גיטין דף נד: ותניא בתוספתא דמסכת תרומות חתיכה שנתערבה בחתיכות אפילו הן אלף לא בטלה וכולן אסורות. והרוטב בנותן טעם. ואם נימוח הרי זה בנותן טעם. הילכך כל חתיכה שנפרסה ואינה ראויה להתכבד עוד היא מותרת והשאר אסורות. ואין אנו תולין מספק שמא אותו של איסור נפרסה והותרו כולן. והכי אמר בפ' כל הזבחים (זבחים דף עד.) א"ר אלעזר חבית של תרומה שנתערבה במאה חביות ונפתחה אחת מהן נוטל ממנה כדי דימוע ושותה אבל האחרות אסורות. ולא תלינן למימר של תרומה נפתחה והותרו כולן. ולא עוד אלא אפילו נתפרסו רובן השלימות אסורות. ולא אמר איסורא ברובא איתיה דאמר בפרק התערובות דף עד. א"ר אושעיא חבית של תרומה שנתערבה במאה וחמשים חביות ונפתחו מאה מהן

נוטל מהן כדי דימוע ושותה והשאר אסורות ולא אמרינן איסורא ברובא איתיה. ודווקא שנפתחו או נתפרסו החביות מעצמן או בשוגג אבל במזיד אסורות וכן בשוגג למאן דקניס שוגג אטו מזיד באיסורא דרבנן דהאי איסורא דרבנן הוא דמדאורייתא לא שנא דבר חשוב ולא שנא שאין חשוב דאורייתא חד בתרי בטיל. וכתב הרמב"ם ז"ל דדוקא למבטל האיסור קנסינן אבל לאחרים שרי:

לו והא דאמר חתיכה הראויה להתכבד אין בטילה הני מילי שאסורה מחמת עצמה כגון נבילה ובשר בחלב וכיוצא בהן אבל חתיכת היתר שקבלה טעם מן האיסור אף לדברי המפרש דחתיכה נעשית נבילה בטילה היא בששים כשאר איסור. ובחתיכה הראויה להתכבד רבו דעות יש מן הגדולים שאמרו דוקא חתיכת איסור שנתבשלה עם חתיכת היתר הראויה לכבד בה אורחים אבל חתיכה חיה ואפילו שלימה בטלה ברוב ודברי הבל הם דהא דקאמר ראוי להתכבד בפני האורחים לאו למימר שתהא ראויה כמו שהיא עתה אלא משום שיעור נקטינן דגדולה כי האי שראויה ליתן לפני אורח נכבד אחר שנתבשל חשובה כזאת שדרכו למנות ולא בטלה. ומשום שהיא חיה לא בטיל חשיבותא. מידי דהוה ששה דברים שמקדשים המנוין בפרק בתרא דערלה משום דחשיב את שדרכו למנות ובכללן חלפי תרדין וקולחי כרוב ודלעת יוונית. ובחיין איירי דתרדין וכרוב ודלעת אין דרך לבשלן שלימין אלא מחתכין אותן לחתיכות דקות ואז בטילי אלא ע"כ בחיין איירי ולא חזו השתא לאכילה אפילו הכי לא בטלי משום חשיבותא ה"ה נמי חתיכה הראויה להתכבד בפני האורחים לא בטל חשיבותה אע"ג דלא חזי השתא לאורחים. וכן הנהו דפרק בתרא דמסכת ע"ז דף עד. דקתני ואלו אסורין ואוסרין בכל שהוא ומפרש בגמרא דהאי תנא תרתי אית ליה דבר שבמנין ואיסורי הנאה וקתני התם ציפורי מצורע ופטר חמור ועגלה ערופה וחולין שנשחטו בעזרה ואע"ג דהשתא לא חזו למיכל לא בטילי משום חשיבותיהו דחשיב את שדרכו למנות. ובגמרא פריך עלה וליחשוב נמי חתיכת נבילה אלמא דחתיכת נבילה הראויה להתכבד הויא דומיא דהנך דקתני דלא בטלי מפני חשיבותם אע"ג דהשתא לא חזו למיכל וכן משמע מתוך דברי רבינו שמשון ז"ל שפירש בשם ר"י בפרק התערובת אהא דקאמר התם דף עב. על תערובת חטאות המתות ושור הנסקל אלא למ"ד את שדרכו למנות מאי איכא למימר וכתב רבינו שמשון תימה מי גרע שור גדול מאת שדרכו למנות דהא אפילו חתיכה חשוב את שדרכו למנות בפרק גיד הנשה מפני שראויה להתכבד בפני האורחים. אלמא חתיכה הראויה להתכבד אפי' כשהיא חיה לא בטלה וכן בהמה שלמה חיה לא בטלה וגם שמעתי דיש אומרים דכבש שלם או אווז שלם לא מיקרי ראויה להתכבד לפני האורחים לפי שאין דרך לתת לפני אורח כבש שלם או אווז שלם. **גם** אלה דברי הבאי הם וכי בשביל שראוי לחלק לכמה חתיכות חשובות גרע טפי. כל שכן דחשיב טפי את שדרכו למנות וכן דעת ר"י כמו שכתוב לעיל. וגם יש אומרים שתרנגולת בעודה בנוצתה לא חשיבא ובטלה. **גם** זה אינו כיון שאחר תיקונה ובשולה ראויה להתכבד בה אורח גם עתה חשיבא את שדרכו לימנות כאשר הוכחתי ממשנה דערלה ומפרק בתרא דמסכת ע"ז:

רי"ף לה:

לז ודוקא גיד וחתיכה אבל דבר שאין בריה ולא חתיכה הראויה להתכבד בטל ברוב ואפילו איסור דרבנן ליכא כדמשמע הכא. ויראה שמותר לאוכלן כאחת. ולא דמי להא דאמרינן בפרק התערובת דף עד. תניא רבי יהודה אומר רימוני בדן אוסרים בכל שהוא כיצד נפל אחד מהן לריבוא ומרבוא לרבוא אסור ר"ש בן יהודה אומר משום ר"ש לריבוא אסור מריבוא לשלש ומשלש למקום אחר מותר. ופר"י דלהכי נקט משלש למקום אחר להשמיע שיש חלוק בין השלש למקום אחר שהשלש אסור לאכלן כאחת אבל התערובת השני מותר לאכלו כאחת. דהתם התערובת השני מותר משום ספק ספיקא דאמר איתיה לאיסורא בתערובת הראשון. ואי אמרת נמי נפל לתערובת השני כל חד וחד כי אכיל ליה אמר היתירא קאכיל. אבל אי אכיל שלשתן כאחד קאכיל חדא מתערובת הראשון והוי חדא ספיקא אבל חד בתרי בדבר יבש דאפילו מדרבנן בטל דלא משום ספיקא שרינן ליה דאפילו אי אכיל ליה חדא חדא ליכא אלא חדא ספיקא וספיקא דאורייתא לחומרא. אלא משום דגזירת הכתוב הוא דכתיב אחרי רבים להטות הלכך חד בתרי בטל ונהפך איסור להיות היתר ומותר לאוכלן אפילו כולן כאחת. ומדרבנן החמירו במין במינו היכא שנתבשל יחד קודם שנודע תערובתו ולא נקרא עדיין עליו שם היתר

להצריכו ששים אע"ג דלא יהיב טעמא גזירה אטו מין בשאינו מינו. אבל מין ומינו בדבר יבש ונודע תערובתו נעשה היתר גמור ואפילו מדרבנן לא אצרכוה ששים כיון דאף אם נתבשל לא יהיב טעמא. וגם נמי לא דמי לטבעת של עבודת כוכבים שנתערב באלף טבעות ונפל אחת מהן לים הגדול הותרו כולן כאחת שם ופר"י דאסור להנות מהן כולן כאחד. וכן איברי תמימים שנתערבו באיברי בעלי מומין דקאמר רבי אליעזר אם קרב ראש אחד יקריבו כל הראשים וקאמר רבי אלעזר לא התיר רבי אליעזר אלא שנים שנים אבל אחד אחד לא. ופר"י דגם כולן כאחד אסור להקריבן. דהתם ע"י התערובות נאסרו כולן אלא מקילינן לתלות האיסור באותו שפירש וכולי האי לא מקילינן להתירו כולן כאחד. ולא שרינן להו אלא ע"י ספק ספיקא דאמרת דילמא דאיסורא נפיל ואת"ל דלא נפיל דאיסורא כיון דלא אכיל כולן כאחד אמרינן הנשאר הוא האסור. אבל דבר יבש חד בתרי הוא דבטל ברוב לאו משום ספיקא מותר אלא דגזירת הכתוב הוא הילכך מותר לאוכלן כולן כאחד. וגם מטעם זה לא מצרכינן ביבש לאוכלן שנים שנים כדאמרי' גבי טבעות ואיברי קדשים משום דהתם נאסרו ע"י תערובות ומקילין בהו לתלות האיסור באותו שפירש ולהכי בעינן שיאכלם או שיקריבם שנים שנים דממה נפשך איכא בההיא אכילה ובההיא הקרבה חדא דהיתירא. אבל יבש ביבש לא נאסר תערובתו הילכך מצי למיכלינהו כולהו חדא חדא ואיכא למימר דבחתיכה הראויה להתכבד אסרו חכמים חדא ספיקא כגון התערובת הראשון לאוכלו אפילו חדא חדא. והתירו ספק ספיקא כגון תערובת השני לאוכלן שנים שנים ולא כולן כאחת. אבל בחתיכה שאינה ראויה להתכבד התירו אפילו חדא ספיקא כגון התערובת הראשון לאוכלו כולהו חדא חדא אבל לא לאוכלן כולן כאחת. לא לישתמיט הש"ס לאשמועינן איסור בשום דוכתא בחתיכה שאינה ראויה להתכבד כי היכי דאשמועינן ברימוני בדן ובכוס של עבודת כוכבים איסורא והיתירא איסורא בתערובת הראשון והיתר בתערובת השני. הכי נמי לאשמועינן איסורא והיתירא בחתיכה שאינה ראויה להתכבד איסורא לאוכלו כאחת והיתירא לאוכלו חדא חדא משום ספיקא. אלא בכל דוכתא הכא ובזבחים פריך וליבטלו ברובא ולשון ביטול משמע היתר גמור כאיסור הבטל בששים או במאה. הילכך נראה דאם בשל שלשתן כאחד או בשלן עם חתיכות אחרות דהכל מותר ולא אמרינן נהי דכל זמן שהוא יבש הוא בטל ברוב מ"מ כשבשלו נפלט טעמו ואוסר. דלא מצינו דבר המותר לאוכלו שיהא צירו אסור ואיפכא חזינן מצינו דגים טמאין צירן מותר מן התורה מסכת ע"ז דף מ: אבל איך יתכן שדבר המותר יאסור בפליטתו ועוד ראיה מפרק התערובת דף עג: דדבר שהותר ע"י ביטול אינו חוזר ונאסר דפריך הש"ס ונכבשינהו דניידי ונימא כל דפריש מרובא פריש. ומשני שמא יבואו עשרה כהנים ויקריבום בבת אחת ופריך אטו מגיסא אסירא. מגס הוא כלי שמקטירין בו החלבים כלומר אחרי שהותרו בפרישתן וכי בשביל שחזרו לקביעתן יאסרו הכא נמי אחרי שהותרו ביבש ונהפך האיסור להיות היתר שוב אינו חוזר להאסר ע"י בישול. ואע"ג דמין במינו אוסר עד ששים היינו קודם שנודע תערובתו וגזרו חכמים שיאסר בששים אע"פ דלא יהיב טעמא גזירה אטו מין בשאינו מינו דיהיב טעמא אבל אחר שנודע תערובתו ונתבטל ברוב ונהפך האיסור להיות כולו מותר ויכול לאוכלן אפילו בבת אחת שוב לא יתכן לומר שתאסור פליטתו. וכה"ג אשכחן חלוק באיסור המתבטל בין קודם ידיעה בין לאחר ידיעה בפ"ה דתרומות דתנן סאה של תרומה שנפלה למאה ולא הספיק להגביה עד שנפלה אחרת הרי זו אסורה ור"ש מתיר. וקאמר עלה בירושלמי רבי שמעון אומר ידיעתה מקדשתה. ורבנן אמרי הרמתה מקדשתה. פירוש לרבי שמעון אם לא נודע לו מן הראשונה עד שנפל השנייה היה אסור. אבל השתא דנודע לו כיון שסופו להרים כמורם דמי. כדאשכחן ליה בעלמא דסבירא ליה כל העומד להזרק כזרוק דמי. ורבנן אזלי בתר הרמה דלית להו כמורם דמי הילכך מצטרפי יחד כאילו נפלו יחד. אלמא לרבי שמעון כשנודע לו הנפילה הוי כמורם והותר הכל. אבל קודם ידיעה לא התיר. ומדרבי שמעון נשמע לרבנן בשאר איסורים דלא בעו הרמה. שהידיעה גורמת ההיתר. וכי האי גוונא אשכחן בזבחים פרק טבול יום (זבחים דף קד.) על ההיא משנה מימי לא ראיתי עור יוצא לבית השריפה דפריך והא איכא אחר הפשט קודם זריקה. ומשני כרבי דאמר כל הדם מרצה על העור בפני עצמו ותו פריך והא איכא נמצאת טריפה בבני מעיים. פירוש דהוי פסולו קודם ההפשט וקודם זריקה ונשרף בין לרבי

ובין לרבי אלעזר ברבי שמעון. ומשני נמצאת טריפה בבני מעיים מרצה אע"ג דהוי פסולו קודם הפשט וקודם זריקה כיון דלא נודע פסולו עד אחר זריקה משמע דהיכא דנודע פסולו קודם זריקה יצא לבית השריפה. אלמא ידיעה גורמת הדבר בין לאסור ובין להתיר. ואע"פ שמותר לאכול שלשתן כאחד וגם אם נתבשלו אינן אסורות. מיהו אם ניתוסף עליו איסור. עד שנתרבה על ההיתר מצא מין את מינו וניעור. וכן הדין בכל איסורין שנתבטלו לא מיבעיא מין בשאינו מינו ביתר משׁשׁים ואחר כך נתוסף איסור שמצטרף עם הראשון לאסור שהרי נצטרף יחד טעם האיסורין ונותן טעם בהיתר. וגם מין במינו בדבר לח ביתר משׁשׁים מצטרף האחרון עם הראשון אע"ג דלא יהיב טעמא. כי חכמים גזרו מין במינו אטו מין בשאינו מינו. אלא אפילו מין במינו בדבר יבש שנתבטל ברוב היתר אפילו מדרבנן ואחר כך נתוסף איסור מצא מין את מינו וניעור. כדתנן בפ"ה דתרומות ההיא דסאה של תרומה שנפלה למאה שהבאתי לעיל. ואף רבי שמעון שמתיר. רבי שמעון לטעמיה דאית ליה כל העומד להרים כמורם דמי וכבר נסתלק הראשונה. אבל בשאר איסורין דלא בעו הרמה מצטרפין יחד לאסור. וליכא למימר דטעמא דרבנן גבי תרומה משום דבעו הרמה הילכך לא נתבטלה הראשונה אבל בשאר איסורין דלא בעו הרמה נתבטלה הראשונה ותו לא מצטרף לבהדי שניה לאסור. הא ליתא דהרמה אינה אלא מפני גזל השבט אבל אינה אוסרת המדומע. הלכך אין חלוק בין מדומע לשאר איסורים. ועוד דאפי' לקולא אמרינן מצא מין את מינו וניעור. דתנן בפ"ה דתרומות סאה של תרומה שנפלה לפחות ממאה וטחנו והותירו כשם שהותירו החולין כך הותירו התרומה ואסור. ואם ידוע שהחטין של חולין יפות משל תרומה מותר. פירוש משום דשל חולין הותירו ושל תרומה לא הותירו ויש כאן אחד ומאה. ואע"פ דמעיקרא נאסרו וחזרו והותירו בטחינה שמצא הנתותר את מינו הנאסר וניעור מאיסורו מצטרף עמו והותר הכל. כל שכן שהאיסור מצא מין את מינו המותר וניעור מהיתירו ונצטרף עמו ואוסרת ההיתר. ותו תנן באותה משנה סאה של תרומה שנפלה לפחות ממאה ואח"כ נפלו שם חולין אם שוגג מותר ואם מזיד אסור. ואמרינן עלה בירושלמי רבי אבהו בשם רבי יוחנן כל איסורין שריבה עליהן בשוגג מותר במזיד אסור. ולאו מתני' היא אם שוגג מותר אם מזיד אסור. **מתני'** בתרומה אתא למימר לך אפי' בשאר כל הדברים. אלמא חזינן דבכל איסורין אמרינן מצא מין את מינו לעורר אף את ההיתר שכבר נאסרו להתירו כל שכן לעורר האיסור שהותר לצרפו עם האיסור השני וירבו על ההיתר ויאסרוהו. והטעם הנכון שבו משום דאף כי נתבטל האיסור ברוב היתר והותר לאכילה אם אחר כך הוכר האיסור מתוך ההיתר פשיטא שאסור לאוכלו. וכאשר נתערב בו שוב איסור הכיר מין את מינו וניעור מבטולו וניתוסף עליו. והוי כאילו הוכר האיסור. וכך אנו אומרים אף בקדשים כדאיתא בפ"ב דזבחים דף לא. חצי זית חוץ לזמנו וחצי זית חוץ למקומו וחצי זית חוץ לזמנו אמר רבא ויקץ כישן הפיגול. אלמא אע"פ דכבר נצטרף חצי זית דחוץ לזמנו עם חצי זית דחוץ למקומו לפסול. כשמצא שוב את חצי זית דחוץ לזמנו נתעורר מפסולו ונצטרף עמו לפגל. ואף לרב המנונא דאמר עירוב מחשבות הוי ואינן מצטרפות יחד לפגל. גבי קדשים שאני דכתיב לא יחשב לא יערב בו מחשבות אחרות. דשאר מחשבות מוציאות מידי פיגול. וכיון דעל ידי שני חצאי זיתים הראשונים נקרא פסול תו לא מיקבע בפיגול. אבל איסור שנתבטל מודה דאמרינן מצא מין את מינו וניעור. וכי האי גוונא נמי אמרינן גבי טומאה בפ"ג דבכורות דף כב. אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה הלוקח ציר מעם הארץ משיקו במים וטהור. ממה נפשך אי מיא רובא נינהו כי עביד להו השקה טהרי להו. ואי רובא ציר ציר לאו בר קבולי טומאה הוא. מאי איכא משום הך מיעוטא דמיא. הנהו בטלי להו ברובא. א"ר ירמיה לא שנו אלא לטבל בהן פתו. אבל לקדירה מצא מין את מינו וניעור. יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא א"ל אביי וכי טומאה שבטלה חזרה וניעורה. א"ל ואת לא תסברא והתנן סאה של תרומה טמאה שנפלה למאה חולין טהורין וכו'. עד דמסיק וכיון דאיכא האי משהו מצא מין את מינו וניעור. א"ל אביי אם טומאה מעוררת טומאה טהרה עוררת טומאה אלמא חזינן גבי טומאה דבטלה ברוב טהרה כשנתוסף על הטומאה משהו. אמרת נמצא מין את מינו וניעור. והוא הדין נמי גבי איסור. אמנם צריך לדקדק בההיא דבכורות דגרס התם דף כג. איתיביה אפר פרה שנתערב באפר מקלה הולכין אחר הרוב לטמא. ואי רובא אפר מקלה לא מטמא. ואי

אמרת טומאה כמאן דאיתא דמי נהי דבמגע לא מטמא במשא מיהו מטמא. הא איתמר עלה אמר רבי יוסי בר חנינא טהור מלטמא במגע אבל מטמא במשא. והאמר רב חסדא נבילה בטילה בשחוטה שאי אפשר לשחוטה שתיעשה נבילה. נהי דבמגע לא מטמא ליטמא במשא. א"ל אתון כרב חסדא מתניתו ליה אנן כדרבי חייא מתנינן לה דתני רבי חייא נבילה ושחוטה בטלות זו בזו. ואיתמר עלה א"ר יוסי ברבי חנינא טהור מלטמא במגע אבל מטמא במשא. אלמא משום דאמר מצא מין את מינו וניעור אמרינן טומאה כמאן דאיתא דמיא ולא בטלי לגמרי. אלמא דבמגע לא מטמא דאינו נוגע וחוזר ונוגע. אבל במשא שהוא נושא כולו כאחד מטמא. מידי דהוה אמלא תרווד רקב דאמר בפרק העור והרוטב (חולין דף קכה.) דמטמא במשא ובאהל ואינו מטמא במגע משום דאין נוגע וחוזר ונוגע. אם כן איסור שנתבטל נמי נימא כיון דע"י מינו שניתוסף עליו חוזר וניעור אלמא כמאן דאיתיה דמי. ונהי דמותר באכילה משום בטול ברוב יש לנו לומר שיאכלם בזה אחר זה ולא כולם כאחד. משום דממה נפשך קא אכיל חתיכה דאיסורא. וכן אם נפלו לקדירה. ויש לומר משום דלא דמי טומאה לאיסור. דבטומאה יש שני מיני טומאות מגע ומשא ולאותה טומאה שראוי שיטמא כגון משא שהרי הוא נושא את כולו לענין זה לא נתבטל אע"פ שלענין טומאת מגע נתבטל וחוזר עוד וניעור. אבל לענין איסור אם נשאר בו שום צד איסור לא היה מותר באכילה. אלא ודאי אמרה תורה אחרי רבים להטות ונעשה המיעוט כרוב ולא נשאר בו שום איסור ומותר לאוכלם כאחד ולבשלם בקדירה. אלא אחר שריבה עליו מינו ניעור והוה ליה כאילו הוכר ואין כאן עוד ביטול וחזר להיות אסור מכאן ולהבא:

יום שמב

לח דרש רבה בר בר חנה חתיכה של נבילה ושל דג טמא אין אוסרין עד שיתן **טעם ברוטב ובקיפה ובחתיכות. ואוקי רב אמורא עליה ודרש** אפילו לא נתן טעם אלא **בחתיכה חתיכה עצמה נעשית נבילה ואוסרת כל החתיכות כולן** מפני שהן מינה והילכתא כרבה בר בר חנה ואם תאמר למה ליה למימר שקיבלה החתיכה של היתר טעם והא בכל שהוא מתסרה במינה. ומדקאמר אפילו לא נתנה טעם אלא בחתיכה משמע שנבלע בה כל כך שאם היתה שלא במינה קבלה ממנה טעם. ותירץ ר"ת ז"ל דנהי דמיתסרא מ"מ לא הוה אמר שתעשה נבילה לאוסר כל החתיכות כיון שהיא עצמה לא נאסרה אלא ע"י כל שהו. ורבינו אפרים היה מדקדק מכאן דלא אמרינן בכל איסורין שבתורה חתיכה עצמה נעשית נבילה להצריך ששים לבטל כל החתיכה שנאסרה רק שיהיה בהיתר ששים לבטל האיסור שנבלע בחתיכה. הילכך לרב דאית ליה הכא מין במינו לא בטיל אי לאו דנאסרה החתיכה בנתינת טעם אלא בכל שהוא לא היתה אוסרת שאר החתיכות מפני שהן מינה. שהרי א"צ לבטל אלא האיסור לבד וכיון דלא נתן טעם בחתיכה הרי הוא כמאן דליתיה ולא חשיב מין במינו. אבל כשקבלה טעם מן האיסור מיקריא מין במינו. והא דאמרינן לקמן בפ' כל הבשר (חולין דף קח.) טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר **כיון שנתנה טעם בחתיכה חתיכה עצמה** נעשה נבילה ואוסרת ולא סגי בביטול הטיפה לחודיה. בשר בחלב שאני דכל חד לחודיה שרי וכי איתנהו בהדי הדדי אסירי הילכך השתא נעשו בין שניהם חתיכה דאיסורא. אבל איסור הנבלע בהיתר ואוסרו בנתינת טעם לא נאסרה חתיכת היתר אלא מטעם האסור הנבלע בתוכו ואי אפשר להפרד ממנו הילכך לא בעינן ששים אלא לבטל האיסור הנבלע בתוכו. ועיקר מילתיה דרב להשמיענו דבר זה. דרב שהעמיד אמורא עליה לאפוקי מרבה בב"ח דאמר דצריך שתתן החתיכה טעם בחתיכות בקיפה וברוטב ורצה להודיע דמין במינו בכל שהוא לא היה צריך לומר אלא **חתיכה של נבילה אוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה.** דמה שהראשונה נאסרת בנתינת טעם בזה אין שום חידוש. אלא אתא לאשמועינן דאע"ג דרב סבר דמין במינו בכל שהוא דוקא בשנתנה טעם בשל איסור אז מיקריא מין במינו לאסור שאר החתיכות. אבל אם נאסרה בכל שהוא כיון שא"צ לבטל אלא איסור הראשון לא חשיב מין במינו בכל שהו. ואע"ג דלא קי"ל כרב בהא דסבר כר' יהודה. מ"מ בהך סברא ליכא מאן דפליג עליה. ועוד הביא ראיה לדבריו מהא דאמרינן לעיל (חולין דף צח.) **ההיא כזיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבשרא** ודיקולא הוא סל מלא חתיכות של בשר רותח. ולא אמר שתיעשה נבילה אותה חתיכה שנפל עליה הזית ולא היה בה ס' לבטל הזית ותחזור ותאסור שאר החתיכות אלא משערינן הזית בכל הבשר שבסל ודחו

רי"ף לו.

ראיה זו דלפי מה שפרש"י שדיקולא היא קלחת אין ראיה. ואפילו אם נאמר שדיקולא היא סל כמו שבמשמעה בכל מקום. אין ראיה משם דממה נפשך אם אין חלב מפעפע מחתיכה לחתיכה בלא בישול א"כ אותה חתיכה שנפל עליה אסורה והשאר מותרות. ואם הוא מפעפע מחתיכה לחתיכה מיד בשעת נפילה הוא מפעפע בכולן ומסייעות לבטל הזית ואין החתיכה שנפל עליה נאסר יותר מן האחרות. מידי דהוה אטיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר דאמר אם יש בה בנותן טעם נעשית נבילה ואם אין בה בנותן טעם אף אותה חתיכה מותרת. ולא אמר מתחלה אסרה הטיפה את מקום נפילתה ונעשית חצי החתיכה נבילה קודם שנתפשטה בכולה. ומיהו אינה ראיה כל כך דיש לחלק בין חתיכה אחת דלא אמרי' חציה נעשית נבילה ובין שתי חתיכות. ולפיכך ולפירושו ניחא הא דאמרינן בפרק קמא דתמורה דף יב. אין המדומע מדמע אלא לפי החשבון ולא אמרינן שתחשב הכל תרומה. ומיהו יש לחלק בין דבר יבש ובין דבר הנאסר ע"י נתינת טעם ועוד ניחא לפירושו הא דאמרינן בפרק בתרא דמסכת ע"ז דף עג. גבי יין נסך שנפל לבור דאפילו נפל שם קיתון של מים לבסוף רואין את ההיתר כאילו אינו והשאר מים רבים עליו ומבטלין אותו. ולא אמרינן שמתחלה נעשה היין של היתר עצמו נבילה ויהא צריך מים לבטל שניהם ומיהו יש לומר דהתם איירי שלא היה ביי"נ כדי ליתן טעם ביין ההיתר ולא נאסר אלא ע"י כל שהוא האוסר במינו. ובדבר הנאסר ע"י כל שהוא לא אמרינן שיעשה הוא עצמו נבילה כדפירש ר"ת. ואע"ג דהיינו דוקא לענין שלא תאסור אותה חתיכה האחרות אבל היא עצמה כיון דנאסרה אסורה לעולם למ"ד לקמן (חולין דף קח.) איפשר לסוחטו אסור דדילמא למאן דאית ליה האי סברא במסכת ע"ז דמתיר אפילו נפל מים לבסוף יסבור אפשר לסוחטו מותר והיה מתיר גם החתיכה עצמה וכל זה דוחק. וגם ניחא לפירושו הא דאמרינן התם חמרא דהיתירא לגו מיא דאיסורא בנ"ט ואי ליכא נ"ט שרי ואמאי והרי מה שנפל ראשון נאסר ונעשה כאילו הוא יי"נ לאסור גם הוא עצמו את הבא אחריו אבל אם אין נחשב כאילו הוא בעצמו איסור ניחא. ואיכא למימר דמיירי שנפל כל כך היתר בבת אחת שנתבטל האיסור בתוכו. ולישנא לא משמע הכי. וניחא נמי לפירושו מה שצותה תורה להגעיל כלי מדין בני יומן. כי היאך יכשירו יורה גדולה והלא אין במים ששים כנגד היורה והמים הנפלטין ממנה נתערבין במים שביורה ונותן בהם טעם ונעשו כולן חתיכה דאיסורא וחוזרין ונבלעין ביורה ולפירושו ניחא כי לא נעשו המים כולן נבילה ומעט איסור הנפלט מן היורה חוזר ונבלע בתוכו ומגעילו שנית ואותו מעט איסור בטל בששים במים. וא"ת לפירושו הא דמשני רבא בשלא קדם וסלקו מאי קא מהני לן חתיכה של היתר שנאסרה תחלה ונעשית נבילה הלא לעולם אין צריך ברוטב ובקיפה אלא לבטל חתיכה של נבילה. וי"ל דמיירי כשהיתה חתיכה של איסור גדולה ונימוח מקצתה ונבלע בחתיכה של היתר ויש ברוטב ששים לבטל חתיכת איסור אחרי שנתמעטה וצריך לבטל גם חתיכה שבלעה הימני ואם אין ידוע כמה בלעה הימנו צריך ששים לבטל שתיהן אבל אם האיסור הראשון ידוע כגון כזית איסור שנפל על חתיכת היתר ונאסרה ואח"כ נתבשלה עם האחרות אין צריך ששים אלא כנגד הכזית:

לט [דף קא:] **ת"ר** אבר מן החי נוהג בבהמה ובחיה ובעוף בין טמאין בין טהורין דברי רבי יהודה ור' אלעזר וחכ"א אינו נוהג אלא בטהורין אמר רבי יוחנן [דף קב:] **לא תאכל הנפש עם הבשר זה אבר מן החי.** ובשר בשדה טריפה זה בשר מן החי ובשר מן הטריפה:

הדרן עלך גיד הנשה

פרק ח

א [דף קג:] **כל הבשר אסור לבשלו בחלב חוץ מבשר דגים וחגבים ואסור להעלותו עם הגבינה על השולחן חוץ מבשר דגים וחגבים. והנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים. העוף עולה עם הגבינה על השלחן ואינו נאכל כדברי ב"ש. וב"ה אומרים לא עולה ולא נאכל אמר רבי יוסי דבר זה מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה. באיזה שלחן אמרו בשלחן שהוא אוכל עליו אבל בשלחן שהוא סודר עליו את התבשיל נותן זה בצד זה ואינו חושש:** רי"ף לז.

ב גמ' מדקתני [דף קד.] **הנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים שמעינן** דאסור בעוף והוא הדין בקרביים ובני **מעיים וסתמא כרבי עקיבא דאמר כל מידי דמימליך עליה שליחא מיניה הוא. דתנן בנדרים דף נד. הנודר מן הירק מותר בדלועין ור"ע אוסר. אמרו**

לו לר"ע והלא אומר אדם לשלוחו קח לי ירק מן השוק **והוא אומר לא מצאתי אלא דלועין. אמר להם כן הדבר כלום אומר לא מצאתי אלא קטנית אלא דלועין.** שהדלועים בכלל ירק ואין הקטנית בכלל ירק. **ואמרינן מאן תנא דפליג עליה דר"ע רשב"ג דתניא הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר** ואסור **בראש וברגלים בקנה ובלב ובעופות ומותר בבשר דגים וחגבים. רשב"ג אומר הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר ומותר בראש וברגלים ובקנה ובלב ובעופות. וכן היה רשב"ג אומר קרבים לאו בשר** ואוכלייהו לאו בר אינש ומדסתם לן **הכא כר"ע שמעינן דהילכתא כוותיה. ואע"ג דלא קי"ל דיש סדר למשנה בתרי מסכתי ואיכא למימר דילמא סתם ואח"כ מחלוקת הוא ואין הלכה כסתם אפילו הכי הוה ליה ספיקא דאורייתא וספיקא דאורייתא לחומרא הילכך הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר ואינו מותר אלא בחגבים בלבד. אבל בבשר דגים אסור משום דמימליך עלייהו שליחא והא דקתני הכא מותר בבשר דגים** מוקי לה בפ' הנודר את מן הירק כשהקיז דם או **כייבין ליה עיניה בתחלת אוכלא** דקשו ליה דגים **הא לאו הכי אסור בבשר דגים דמימליך עלייהו שליחא:**

ג גרסינן בפרק קמא דמסכת יום טוב דף ו. **השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות** מותר לאוכלן בחלב:

ד ואסור להעלותם עם הגבינה על השלחן וכו'. אמר רב יוסף שמע מינה בשר עוף בחלב מדאורייתא. דאי סלקא דעתך דרבנן השתא אכילה גופה גזרה ואנן נגזור העלאה אטו אכילה. ומנא תימרא דלא גזרינן גזירה לגזירה דתנן חלת חו"ל [דף קד:] נאכלת עם הזר על השלחן וניתנת לכל כהן. הך מתניתין לא מיתנייא הכי כדמייתי לה הש"ס דמשמע דאיירי בחלה שאנו מפרישין בחוצה לארץ ודרך הש"ס לקצר המשנה ולהביא ממנה מה שצריך וכן הצעה של משנה חלה פ"ד שלש ארצות לחלה. מארץ ישראל עד כזיב חלה אחת. מכזיב עד הנהר ועד אמנון שתי חלות. אחת לאור ואחת לכהן של אור יש לה שיעור. של כהן אין לה שיעור. לפי שהמקום מקום טומאה שסמוכין לארץ העמים ואין יכולין לשמור עצמן ופירותיהן בטהרה וחלותיהן טמאות וטעונות שריפה כתרומה טמאה. לכך אמרינן שחלותיהן נשרפות ותקנו לפרוש עוד אחרת ויאכלנה הכהן שלא תשתכח תורת חלה ושל אור שהיא מדברי תורה צריך להפריש כשיעור חלה. ושל כהן שהיא מדברי סופרים אין לה שיעור. מנהר ועד אמנון מלפנים שתי חלות. אחת לאור ואחת לכהן. של אור אין לה שיעור מפני שהיא נשרפת. ושל כהן יש לה שיעור מפני שהיא נאכלת. ושתיהם מדברי סופרים וטבול יום אוכלה. רבי יוסי אומר אין צריך טבילה. ואסורה לזבים ולזבות ולנדות וליולדות. ונאכלת עם הזר על השלחן ונתנת לכל כהן. וטבול יום אוכלה פירוש טבול יום דקרי. אע"פ שטומאה יוצא עליו מגופו הקלו חכמים באותה חלה שנייה שאינה אלא כדי שלא תשתכח תורת חלה. רבי יוסי מקיל טפי וקאמר דאף טבילה אינו צריך. ואסורה לזבים וכו'. וקאמרינן בירושלמי לרבי יהודה נצרכה וטעות סופר הוא אלא הכי גרסינן לרבי יוסי נצרכה. ואע"ג דמתירה לבעל קרי אסר לה להני בלא טבילה. דעל כרחך בלא טבילה איירי. דאי כשטבלו מיירי לרבנן נמי נצרכה. אלא ודאי הכי נמי שרו כי היכי דשרו טבול יום דבעל קרי אע"ג דטומאה יוצא מגופו. דאין לחלק אחר שטבל בין טומאה חמורה לטומאה קלה כי היכי דפליג רבי יוסי קודם שטבל. וטומאה שאינה יוצאה מגופו שרי לרבנן כמו בעל קרי לרבי יוסי. דאי מצרכי טבילה בטומאת מת תקשי להו כדמקשי' בבכורות בפרק עד כמה (בכורות דף כו:) וכי הוה יש לנו. ואע"פ שכהנים מוזהרים על טומאת מת מכל מקום אי אפשר להם ליזהר מחרב הרי הוא כחלל ואפילו על ידי אהל ואם הכניסו לאהל אחר טמא כל אשר בבית כדאמרינן בנזיר בפרק כהן גדול (נזיר דף נג:) וגם אין צריכין ליזהר דאין הנזיר מגלח על טומאת חרב הרי הוא כחלל כדמוכח בריש תוספתא דאהלות ועל טומאה שאין הנזיר מגלח עליה אין כהן מוזהר עליה. הילכך אי איפשר להזהר מטומאת מת וגם צריך לטמא לקרוביו. ולמה תקנו חלה שנייה לכהן אם אי אפשר לאוכלה הילכך שרי לכל הטומאות שאינם יוצאות עליו מגופו אף בלא טבילה. וההיא דטבול יום אוכלה בבעל קרי ועלה קאי רבי יוסי. ולרבנן הוא הדין טבול יום דזב וזבה. הרי פירשתי דין שלש חלות השנויות במשנתינו דמסכת חלה. וחלה דידן שאנו מפרישין עתה יש לה עוד דין אחר דגרסינן בבכורות בפרק עד כמה (בכורות

דף כז.) אמר רבינא הילכתא נדה קוצה לה חלה ואכיל לה כהן קטן. ואי ליכא כהן קטן שקלא לה בריש מפה ושדיא ליה בתנורא. והדר מפרשה לה חלה אחריתי כי היכי דלא תשתכח תורת חלה ואכיל לה אפילו כהן גדול. נמצא היכא דאיכא כהן קטן שאוכל החלה אין צריך להפריש חלה אחריתי. ובחלה שלישית דמתניתין אע"פ שגם היא בחוצה לארץ צריך לעולם להפריש שתי חלות ואותה של אור אינה נאכלת כלל דומיא דחלה שנייה דמכזיב ועד הנהר ועד אמנון לפי שהיו סמוכין לארץ ישראל ומתחזיא חלה דידהו כחלת ארץ ישראל טמאה גזרו טומאה עליה שלא לאוכלה כהן טהור גמור בשביל שהיא טמאה. וההיא דבכורות איירי במקומות הרחוקים מארץ ישראל כגון מקום האמוראים שהיו בבבל ולא מיתחזיא כחלת ארץ ישראל. ולא גזרו עליה איסור מחמת טומאת עצמו ואמר שהיא נאכלת לכהן קטן שלא יצא טומאה מגופו ולא יפריש אחרת כיון דזו נאכלת. ונראה דהוא הדין נמי דשרינן לכהן גדול שטבל לקריו אע"פ שלא העריב שמשו ומסתבר שלא להחמיר בה יותר מבחלת כהן שמפרישין הסמוכין לארץ ישראל. וכן כתב בעל הלכות אמר רבינא הלכה נדה קוצה לה חלה ואכיל לה כהן קטן או מאן דטבל לקריו. וא"ת אמאי קאמר נותנה לקטן כיון דשריא אפילו לגדול שטבל לקריו. ואי משום טורח דטבילה. והלא בלאו הכי צריכין לטבול לאכול תרומה. וי"ל לפי שאין שיעור לחלת חוצה לארץ ולפי שדבר מועט הוא נותנה לכהן קטן והכי משמע לישנא שקלא ליה בריש מפה אלמא דבר מועט הוא. וכמו שהקלו בחלת בבל כשיש כהן קטן ולא הצריכו לשורפה ולהפריש אחרת לכהן כמו לאותן הסמוכין לארץ. כך הקילו בשנייה להתיר גם לזבים ולזבות ולנדות וליולדות דלא מפליג התם בכהן גדול המותר בחלת שנייה בשום טומאה ואע"ג דהחמירו בחלה שנייה של הסמוכין לארץ ישראל לאוסרה לזבים ולזבות שהרי החמירו גם בחלת האור יותר. ועוד שהרי השנייה קבוע בסמוכין להפרישה לעולם וברחוקים אין צריך להפריש כשיש כהן קטן או גדול שטבל לקריו לכך הקלו בה טפי ולא אסרוה אלא לזרים. ותימה הוא האידנא שברוב מקומות אין מפרישין חלה שנייה אף כששורפין הראשונה וי"ל דבימי האמוראים היו אוכלין תרומה טהורה בארץ ישראל כי היה להם אפר פרה. כדאמרינן נדה דף ו: חבריא מדכן בגלילא ולכך הצריכו גם בחוץ לארץ להפריש חלת כהן שלא תשתכח תורת חלה. אבל האידנא שבטלה אפר פרה ואין חלה נאכלת בארץ ישראל אף בחוץ לארץ א"צ להפריש חלת כהן. וכן כתב בעל הלכות וחלה בארץ ישראל אין מפרישין אלא אחת ושורפין אותה וכל שכן בחוץ לארץ. ומנהג טוב להפרישה כי הסברא נוטה להפך כיון שאין חלה נאכלת בשום מקום כל שכן תשתכח תורת חלה ולמחר יבנה בית המקדש ויהיו סבורים שאינו דין שתאכל שום חלה. אמר ליה אביי בשלמא אי אשמועינן חלת חוצה לארץ בארץ דאיכא למיגזר משום חלת ארץ ישראל דמדאורייתא ולא גזרינן איכא למישמע מינה דלא גזרינן העלאה אטו אכילה אלא בחלת חוצה לארץ משום דליכא למיגזר הוא אבל הכא אי שרית ליה לאסוקי עוף וגבינה אתי לאסוקי נמי ומיכל בשר וגבינה הכי נמי דגזרינן:

ה תני אגרא חמוה דרבי אבא עוף וגבינה נאכלין באפיקורן. הוא תני לה והוא אמר לה בלא קינוח הפה ובלא נטילה. **רב יצחק בריה דרב משרשיא איקלע לבי רב אשי אייתו ליה גבינה ואכל אייתו ליה בשרא ואכל** אמרו ליה והא תנא **אגרא חמוה דרבי אבא עוף וגבינה נאכלין באפיקורן עוף וגבינה אין בשר וגבינה לא. אמר להו הני מילי בליליא אבל ביממא הא** קחזינן. תימה מאי פריך גבינה אחר בשר הוא דאסור אבל בשר אחר גבינה שרי כדאמרינן בסמוך אכל בשר אסור לאכול גבינה. גבינה מותר לאכול בשר. ואע"ג דהא דקאמר אכל גבינה מותר לאכול בשר על ידי קינוח ונטילה קאמר ואיהו אכל כי לא משא לידיה. מכל מקום מאי קשיא ליה מברייתא דאגרא וי"ל דברייתא דאגרא משמע דעוף וגבינה נאכלין בלא קינוח ונטילה אבל שאר בשר בעי קינוח ונטילה. והיכי דמי אי בשר תחלה אפילו בקינוח ונעילה לא סגי עד סעודתא אחריתי אלא לאו בגבינה תחלה. והאי דנקט בשר וגבינה לא אדק אלא גבינה ובשר לא. ואגב דנקט בברייתא עוף תחלה נקט נמי הכא בשר תחלה. ור"ת פירש בשם הלכות גדולות דאכל בשר אסור לאכול גבינה היינו בלא נעילה וקינוח אבל בנעילה וקינוח שרי אפילו באותה סעודה אכל גבינה מותר לאכול בשר אף בלא נעילה וקינוח ומר עוקבא דלא אכיל עד סעודתא אחריתי היינו בלא

נעילה וקינוח א"נ מחמיר על עצמו היה. ולפירושו קשה מאי מקשה הכא לרב יצחק. וצריך לומר לפירושו דלענין נעילה אין חלוק בין בשר תחלה בין גבינה תחלה. ולענין קינוח דווקא יש חילוק. ומנעילה פריך לרב יצחק ונהגו העולם שלא לאכול גבינה אחר בשר ואפילו אחר עוף ואין לשנות המנהג. וכיון שהביא רב אלפס ז"ל הא דתני אגרא אלמא ס"ל כר"ע דאמר חיה ועוף דרבנן כדשני רב אשי לעיל כולה ר"ע היא. וגם אביי דחה דברי רב יוסף דהוה בעי למימר שמע מינה בשר עוף בחלב מדאורייתא. וכן פסקו הגאונים. והא דנקט אגרא עוף ולא נקט חיה. משום דשכיח עפי. ור"ת פירש משום דעוף אין נדבק בידים ובשיניים ובחניכים:

ריי"ף לז: **תנו רבנן ב"ש אומרים מקנח. וב"ה אומרים מדיח ואסיקנא** [דף קה.] **דב"ש אומרים מקנח והוא הדין מדיח. וב"ה אומרים מדיח והוא הדין דמקנח** ולא פליגי. ב"ש אומרים תחלה מקנח ולא הזכירו הדחה ואמרו להם ב"ה אף הדחה שהיא עובה יותר מקינוח כמו שהוכיח רבינו שמשון ז"ל מלשון והודו להם ב"ש. ואין לפרש דב"ש אמרי דבקינוח לחודיה סגי והוא הדין בהדחה לחודא וב"ה אומרים בהדחה לחודא והוא הדין בקינוח ולא פליגי. דא"כ כיון דאמרי ב"ש תחלה דסגי בקינוח לחודא מה הוצרכו ב"ה תו למימר דסגי בהדחה לחודא דעדיפא מקנוח. הילכך צריך לומר דתרווייהו בעי קנות ולהדחת הפה במים בין גבינה לבשר. לבר מנעילת ידים דבעי בלילה. ואסיקנא דבכל דבר הוי קנוח בר מקימתא תמרי וירקי. **אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה גבינה מותר לאכול בשר. אמר ליה רב אחא בריה דרב יוסף לרב חסדא בשר** של בין השינים מהו כלומר מי הוי כמעוכל כיון דנשתהה כל כך עד זמן סעודה אחרינא וא"צ להסירו. **קרא עליה הבשר עודנו בין שיניהם.** אלמא כל זמן שהוא בין השינים שם בשר עליו ואסור לאכול גבינה עד שיסירו משם. **אמר מר עוקבא אנא להא מילתא חלא בר חמרא. דאילו אבא כי הוה אכיל בשרא האידנא לא הוה אכיל גבינה עד למחר כי השתא ואנא בהאי סעודתא לא אכילנא** בסעוד' אחרינא אכילנא פי' בזמנה שרגיל אדם לסעוד דהיינו מזמן סעודת הבקר עד זמן סעודת הערב ופחות משיעור זה אין לאכול גבינה אחר בשר דלא אשכחן מאן דשרי אף בהאי שיעורא אלא מר עוקבא וקא קרי נפשיה **חלא בר חמרא:**

ו אמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיין מים ראשונים מצוה. ואחרונים חובה. מיתיבי מים ראשונים ואחרונים חובה ואמצעיים רשות. מצוה לגבי רשות חובה קרי ליה. ומה שאין מברכים עתה במים אחרונים כתבתי בברכות פרק אלו דברים סי' ו: **גופא מים ראשונים ואחרונים חובה אמצעיים רשות מים ראשונים ניטלין בין בכלי בין ע"ג קרקע. מים אחרונים אין ניטלין אלא בכלי. ואמרי לה אין ניטלין ע"ג קרקע מפני שרוח רע שורה עליהם ואיכא בינייהו קינסא. ליטול ע"ג קיסמים. מים ראשונים ניטלין בין בחמין בין בצונן. אחרונים אין ניטלין אלא בצונן אבל בחמין לא מפני שהחמין מפעפעין את הידים ואין מעבירין את הזוהמא. ודוקא חמין** [דף קה:] **שהיד סולדת בהן אבל פושרין לית לן בה:**

ז אמצעיים רשות אמר רב נחמן לא שנו אלא בין תבשיל לתבשיל. אבל בין תבשיל לגבינה חובה. פירוש בין תבשיל לתבשיל שניהם של בשר או שניהם של גבינה. אבל בין תבשיל של בשר לגבינה שלפניו חובה. אבל בין תבשיל של בשר לגבינה של אחריו לא קאמר דאפילו בנטילה אסור עד סעודה אחרת. ור"ת ז"ל היה אומר דבין תבשיל לגבינה משמע תבשיל תחלה. כדקאמרינן לעיל כמה ישהה בין בשר לגבינה ולא כלום. **ופריך והא אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה.** אלא כמה ישהה בין גבינה לבשר. ועוד בין תבשיל לתבשיל ששניהם של בשר או של גבינה למה לו ליטול ידיו כלל. לכן פירש דבין תבשיל לתבשיל היינו בין תבשיל של בשר לתבשיל של גבינה דכיון שאין הבשר והגבינה בעין וליכא אלא טעם לא החמירו שיהא חובה ליטול בינתיים. אבל בין תבשיל בשר לגבינה שהגבינה בעין חובה. ויתכן פירוש זה אפילו לדברי האוסרין גבינה אחר בשר בנטילה וקנוח. **אמר רב יהודה בר רב חייא מפני מה אמרו מים אחרונים חובה מפני** שהאדם אוכל אחר אכילתו **מלח ויש בה מלח סדומית שמסמא את העינים. אמר אביי ומשתכח כי קורטא בכורא.** ואם מדד מלח כל שכן דבעי נעילת ידים :

ח [דף קו.] **איתמר** חמי האור חזקיה אמר אין נוטלין מהן לידים. ורבי יוחנן אמר נוטלין מהם לידים. ואמר רבי יוחנן שאלתי אח רבן גמליאל בריבי אוכל טהרות ואמר לי כל גדולי גליל עושין כן. וקי"ל כרבי יוחנן

בהא כלישנא בתרא דלעיל דשרו בראשונים אפילו היד סולדת בהן. חמי טבריא חזקיה אמר אין נוטלין מהן לידים. ורבי יוחנן אמר אם טובל כל גופו בהן נוטל ידיו לא כ"ש. אמר רב פפא במקומם כולי עלמא לא פליגי דשרי למישקל מיניה במנא כולי עלמא ל"פ דאסיר. כי פליגי דפסק מינייהו בבת בירתא. חזקיה סבר גזרינן בת בירתא אטו מנא. ורבי יוחנן סבר לא גזרינן והלכתא כחזקיה. דרביה דר' יוחנן הוה :

ט ת"ר מים שנפסלו משתיית בהמה בכלים פסולים בקרקע כשירים י"א מים מלוחין שאין הכלב יכול ללקוק מהם. ויש אומרים מים עכורים שקרובים להיות כטיט הנדוק. ופירוש קמא עיקר דאיירי בצלולין אלא שהן מלוחין או סרוחין. אבל בעכורין אין חילוק בין קרקע לכלי. דאמרינן בפרק שני דזבחים דף כב. אמר ריש לקיש כל המשלים למקוה משלים למי כיור. לרביעית אינו משלים. למעוטי מאי. אילימא למעוטי טיט הנדוק. היכי דמי. אי דפרה שוחה ושותה הימנו אפילו לרביעית נמי משלים. ואי אין פרה שוחה ושותה ממנו אפילו למקוה נמי לא אלמא דבמים עכורים אין חילוק בין טבילה לנטילה. אמר רב אידי בר אבין אמר רבי יצחק בר אשיין אין נטילת ידים לחולין אלא משום סרך תרומה. ועוד משום מצוה. מאי מצוה אמר אביי מצוה לשמוע דברי חכמים שאומרים לרחוץ משום נקיות רבא אמר מצוה לשמוע דברי ר"א בן ערך דכתיב וכל אשר יגע בו הזב וידיו לא שטף במים א"ר אלעזר בן ערך מכאן סמכו חכמים לנט"י מן התורה. אמר ליה רבא לרב נחמן מאי משמע. דכתיב וידיו לא שטף במים הא שטף טהור. והא בעי נובילה. אלא ה"ק אחר שלא שטף ידיו במים טמא:

י אמר ר' אלעזר א"ר אושעיא כל שטבולו במשקה צריך נטילת ידים לפי שהמשקה עלול לקבל טומאה הצריכו כאן נטילה משוס סרך תרומה. א"ר אלעזר א"ר אושעיא לא אמרו נט"י לפירות אלא משום נקיות בלבד. ופליגא דרב נחמן דאמר רב נחמן הנוטל ידיו לפירות אינו אלא מגסי הרוח. אמר רבה בב"ח זימנא חדא הוה קאימנא קמיה דרבי אמי ור' אסי אייתי לקמייהו כלכלה דתאנים אכלו ולא משו ידייהו ולא ספו לי מיניה ובריך כל חד וחד לנפשיה. שמע מינה תלת שמע מינה אין נט"י לפירות. ושמע מינה אין זימון לפירות ושמע מינה שנים שאכלו מצוה ליחלק.

יא ת"ר קדוש ידים ורגלים עד לפרק פי' מקום חיבור היד לקנה. לתרומה עד לפרק פירוש מקום חיבור אצבעות על גב היד. בחולין עד לפרק פירוש פרק השני שבאצבעות. ואסיקנא משום דר' יהושע בן לוי דעד לפרק [דף קו:] בין לחולין בין לתרומה לחומרא. וכן הילכתא ורב אלפס ז"ל גורס ברכות פ"ח קידוש ידים ורגלים עד לפרק לחולין עד לפקק. לתרומה עד לפרק. פירוש פקק הם הקשרים שבסוף האצבעות מלשון ברכות דף כח: שיתפקקו כל חוליות שבשדרה. דכמו כשאדם כורע בולטות החוליות כלפי חוץ כך כשאדם כופף אצבעותיו בולטין אותן קשרים כלפי חוץ. והכי פירושו קידוש ידים עד הפרק חבור היד והזרוע. לחולין עד לפקק סוף האצבעות. לתרומה עד לפרק סוף היד כמו בקדוש. ומה שלא שנה יחד קדוש ותרומה כיון דשיעור אחד להם. מפני ששנה תחלה קידוש ידים שהוא מן התורה ואח"כ חולין שהוא מצוי יותר ואח"כ תרומה. ובזה נחלקו האמוראין. רב היה גורס בחולין לפקק ובתרומה עד לפרק. ושמואל היה גורס בשניהם לפרק ומצריך גם בחולין עד הקנה וכן נמצא כתוב בהלכות א"י נט"י כל היד. וכן נמצא בספר הזהיר אמר שמואל לחולין כל היד. ולכך כתב רב אלפס ז"ל משום דר' יהושע בן לוי עד לפרק בין לחולין בין לתרומה ולא כתב לחומרא. כיון דאמר עד לפרק ממילא ידענא דהוי לחומרא עד הקנה וחומרא היתירה היא והעולם לא נהגו כן וקשה לריב"ל כיון דשלשתן שוין ליערבינהו וליתנינהו ודוחק לומר דחדא אדא שמעינהו וגרסינהו:

יב אמר רב נוטל אדם ידיו שחרית ומתנה עליהם כל היום. פירש רש"י ובלבד שיזהר מלטנפם ולטמאם. אמר להו רבינא לבני פקתא דערבות כגון אתון דלא נפישי לכון מיא משו ידיכון מצפרא ואתנו עלייהו כולי יומא. איכא דאמרי דדוקא בשעת הדחק ופליגא אדרב. [דף קו.] ואיכא דאמרי אפילו שלא בשעת הדחק והיינו דרב ועבדינן כי האי לישנא דלא פליג אדרב:

יג אמר רבא האי אריתא דדלאי אין נוטלין ממנו לידים ואין מטבילין בהן את הידים. אין נוטלין ממנו לידים דלא אתו מכח גברא ואין מטבילין בהן את הידים דהוו להו מים שאובין. כתב בעל הלכות דמותר להטביל ידיו בתוך הכלי. והביא ראיה מפרק שני דזבחים דף כא. דאיבעיא להו מהו לקדש ידיו ורגליו בכיור. ממנו אמר רחמנא ולא בתוכו. ומשמע דוקא

בקדוש ידים ורגלים מיבעיא ליה משום דכתיב ממנו. אבל בנט"י אפילו בכלי נמי מותר. וקשה מהא דאמרינן הכא אין נוטלין ממנו לידים דלא אתו מכח גברא ואין מטבילין בהן את הידים דהוו להו שאובין. ומיהו י"ל דבעינן נטילה מן הכלי ובין נוטל ידיו בתוך הכלי ובין שופך מן הכלי על ידיו יש כאן נטילה מן הכלי. אבל הכא ידיו חוץ לכלי הן וכבר פסק כח הכלי כשהמים באים על ידיו הילכך אין כאן נטילה מן הכלי שהצינור אינו כלי. והא דנקט הכא דלא אתו מכח גברא לאו דוקא מכח גברא אלא משום דלא אתו מכח כלי. אי נמי משום דתנן בפ"ק דידים הכל כשירין ליתן לידים אפילו חרש שוטה וקטן. מניח חבית בין ברכיו ונוטל. מטה חבית על צדו ונועל. והקוף נותן לידים. ורבי יוסי פוסל בשני אלו. פירוש בקוף ובחבית המוטה על צדה והמים נשפכין מאיליהן. דבעי כח גברא. ותנא קמא לא חייש לכח גברא אלא דאתי מכח מנא והשתא שמעתין דנקט כח גברא כרבי יוסי וההלכות גדולות אי אפשר להעמיד אלא כרבנן וצריך להחמיר בדבר כיון דסוגיין דשמעתין כרבי יוסי:

יד ומים שבחבית ויש בו ברזא יסיר הברזא ויחזירנו בכל שפיכה ושפיכה וקרי ביה שפיר כח גברא. כיון דע"י הסרת הברזא באין המים. ולא דמי לחבית שמוטה על צדה. אבל לא החזיר הברזא בין שפיכה לשפיכה דמי לחבית שמוטה על צדה. ואי מקרב לגבי דוולא דקאתי מכח גברא נוטלין ממנו. ואי בזע דוולא ככונס משקה כיון דמשקה מילף לייף מטבילין בה את הידים. ורב אלפס ז"ל גורס ואי בזיע דוולא ככונס משקה אין נוטלין ממנו לידים דלאו כלי הוא דאמר רבא כלי שניקב בכונס משקה אין נוטלין ממנו לידים ולגירסתו גם אין מטבילין בו דלא חשיב ליה חבור גם בכונס משקה:

טו וכלי שניקב ומחזיק רביעית למטה מן הנקב מותר ליטול דרך הנקב אבל לא דרך פיו. דלמעלה מן הנקב לא חשיב כלי. וכלי שהוא מלא נקבים מתחתיו ופיו צר מלמעלה וכשמניח אצבעו מלמעלה אין המים יוצאין וכשמסיר אצבעו המים יוצאין נקרא בלשון הש"ס מיארג בפ' בתרא דעירובין דף קד. וטיטרוס במס' כלים ואפרכס בב"ר פ"ד נראה לי שמותר ליטול ממנו לידים אע"פ שאין מחזיק כלום. מאחר שעשוי לקבלה בענין זה וזה תשמישו ועיקר קבלתו נקרא כלי. וראיה מפרק שני דמס' כלים טיטרוס ר"א בר צדוק מטהר ור' יוסי מטמא מפני שהוא כמוציא פרוטות. פי' הוא מוציא טיפין טיפין כשמסיר אצבעו וכשאצבעו עליו אינו מוציא הלכך נקרא שפיר כלי ומקבל טומאה. והלכה כרבי יוסי מחבירו עירובין דף מו: ועוד דתנן בפ"ד דמסכת כלים שולי הקרפאות ושולי הקופים הצדונים אע"פ שאינם יכולים לישב שלא מסומכין טמאין שלכך נעשו מתחלתן. פי' כלים הם ונקראין על שם מקומן ושוליהן חדים ואפי' שלימין אין יושבין שלא מסומכין ואע"ג דתנן כלים פ"ב הדקין שבכלי חרס הן וקרקרותיהן ודפנותיהן יושבין שלא מסומכין אלמא כלי שאין יכול לישב בלא סמיכה אינו נקרא כלי הני כיון שנעשה מתחלה לכך להשתמש בהן בלא סמיכה נקראין כלי ה"ה נמי טיטרוס כיון שנעשה מתחלה להשתמש בענין זה נקרא כלי וכשר לנטילה. אמר רבא כלי שאין בו רביעית אין נוטלין ממנו לידים. איני והאמר רבא כלי שאינו מחזיק רביעית אין נוטלין ממנו לידים הא מחזיק אע"ג דלית ביה. ל"ק הא לחד והא לתרין. פירוש לאחד צריך רביעית. לשנים אין האחרון צריך רביעית. אלא שנים הבאין ליטול בזה אחר זה די ברביעית אע"פ שלא נשאר לאחרון רביעית. כיון דאתו משירי טהרה דתנן בריש מסכת ידים מי רביעית נוטלין לידים לאחד ואפי' לשנים מחצי לוג לשלשה אף לארבעה. מלוג לחמשה לעשרה ולמאה. בין שנוטלין בזה אחר זה בין שנוטלין כולן כאחת. דתנן בפרק שני דידים. נוטלין ארבעה וחמשה זה בצד זה או זה על גב זה ובלבד שירפו שיבואו בהן המים. א"ל רב אשי לאמימר קפדיתו אמנא קפדיתו אשיעורא קפדיתו אחזותא אמר ליה אין. אע"ג דמתני' היא ידים פ"א נפל לתוכו דיו וקומיס וקנקנתום ושינו מראיהן פסולין. מספקא ליה לרב אשי דילמא מתניתין לתרומה דוקא וקאמר ליה דאין חילוק בהא בין נטילה דחולין ובין נטילה דתרומה וכן לכל דיני נטילה הא דתנן עשה בהן מלאכה או ששרה בהן פתו פסולין. הדיח בהן את הכלים או שמיחה בהם את המדות פסולין. ומים שהנחתום מטבל בהן הגלוסקא פסולין וכשמדיח ידיו בהן כשירין ובלבד שלא נשתנו מראיהן וכן כל החוצץ בטבילה חוצץ בנטילה כגון צואה שתחת הצפורן שלא כנגד הבשר ובצק שתחת הצפורן אפילו כנגד הבשר ורטייה שעל בשרו וטיט היון וטיט היוצרין אבל

במיעוטן שאינו מקפיד אין לחוש כדאיתא פ"ק דעירובין דף ד: ואע"פ שפירש רש"י שם דהיינו דוקא בשיער ולא בבשר. אי אפשר לומר כן כמו שהוכיח רבינו תם מההיא דמעוברת שנתגיירה בנה אין צריך טבילה בפרק הערל (יבמות דף עח.) ותנא נמי זבחים דף צח: רבב על בשרו חוצץ ואם מוכר רבב הוא אינו חוצץ:

טז אמר רבא מגופת חבית שתקנה נוטלין הימנה לידים. מגופת חבית יש לה בית קבול וכופין אותה על החבית והיא חדה מלמעלה ואין לה בית מושב ולכך אין נוטלין ממנה לידים כדתנן ידים פ"א בכל הכלים נוטלין לידים אף בכלי גללים כלי אבנים כלי אדמה ואין נוטלין לידים לא בדפנות הכלי ולא בשולי המחץ ולא במגופת החבית ולא יתן לחבירו בחפניו. ותיקון דקאמר הכא היינו שעשה לה בית מושב. תניא נמי הכי מגופת החבית שתקנה נוטלין ממנה לידים חמת וכפישה שתקנן נוטלין מהן לידים. שק וקופה אע"פ שמקבלין מים אין נוטלין מהן לידים שאין עשויין לקבלת מים:

יז איבעיא להו מהו לאכול במפה מי גזרינן דילמא נגע בפת או לא ואסיקנא [דף קז:] א"ר תחליפא בר אבימי אמר שמואל התירו מפה לאוכלי תרומה ולא התירו מפה לאוכלי טהרות. איבעיא להו אוכל מחמת מאכיל צריך נט"י או לא. ואסיקנא והילכתא אוכל מחמת מאכיל צריך נט"י. מאכיל גופיה א"צ נט"י. אמר רבי זירא אמר רב לא יתן אדם פרוסה לשמש אלא א"כ יודע בו שנטל ידיו. והשמש מברך על כל כוס וכוס ואינו מברך על כל פרוסה ופרוסה. ורבי יוחנן אמר אף מברך על כל פרוסה ופרוסה ולא פליגי הא דאיכא אדם חשוב והא דליכא אדם חשוב. תנו רבנן לא יתן אדם פרוסה לשמש בין שהכוס בידו בין שהכום ביד של בעל הבית שמא יארע דבר קלקלה בסעודה והשמש שלא נטל ידיו אסור ליתן פרוסה לתוך פיו:

יום שמג

יח גרסינן בפ"ק דסוטה דף ד: אמר רבי זריקא א"ר אלעזר כל המזלזל בנט"י נעקר מן העולם אמר רב חייא בר אשי אמר רב מים השונים צריך שיגביה ידיו למעלה. אחרונים צריך שישפיל ידיו למטה תניא נמי הכי הנוטל ידיו צריך שיגביה ידיו למעלה כדי שלא יצאו מים חוץ לפרק ויחזרו ויטמאו את הידים דתנן בפרק שני דידים הידים מיטמאות ומיטהרות עד הפרק כיצד נטל את הראשונים עד לפרק והשניים חוץ לפרק וחזרו לידיו טמאה. נטל הראשונים והשניים חוץ לפרק טמאה. דין נט"י שאדם שופך מן הכלי שתי פעמים על ידיו הראשונים טמאין והשניים מטהרין את הראשונים. וטומאתן וטהרתן עד הפרק דוקא. הלכך כשנטל ראשונים ושניים חוץ לפרק לא טהרו שניים את הראשונים שיצאו חוץ הפרק. ואם השפיל ידיו וחזרו אותן שחוץ לפרק על ידיו טמאו את ידיו לכך צריך להגביה ראשי אצבעותיו למעלה. ותנן התם נטל ידו אחת ושפשפה בחבירתה טמאה. פירוש אם שפך מים על ידו אחת ושפשפה בחבירתה כדי ליטול את שתי ידיו אין נטילה זו מועלת ואפילו שפך את האחרונים על שתי ידיו בבת אחת. לפי שהמים ששפך על ידו אחת נטמא. וכששפשף בחבירתה נטמאת חבירתה ואין האחרונים מטהרין אלא המים שנטמאו מחמת היד עצמו ולא המים שבאו מחמת יד אחרת. הלכך השופך מן הכלי על ידו אחת ונגע בשנייה צריך לנגב את ידיו. והנוטל צריך שישפוך אחר על ידיו. ואם אין אחר יאחז הכלי בראשי אצבעותיו וישפוך על שתי ידיו או ישפוך על זו רביעית ועל זו רביעית ואחר כך ישפשפם זו בזו שהשופך רביעית על ידו כאחת אין צריך מים אחרונים לטהרה. כדתנן פרק שני דידים שתי ידיו בשטיפה אחת רבי מאיר מטמא עד שיטול מי רביעית. וגם צריך להזהר כשנוטל מים הראשונים שלא ישאר על ידו קיסם או צרור או שום דבר שהיה בתוך המים. דתנן בפרק שני נטל את הראשונים ונמצא על ידו צרור או קיסם או שום דבר שהוא בתוך המים ידיו טמאות שאין המים אחרונים מטהרין אלא מים שעל גב היד ומי שיש בידו מכה ורטיה עליה יטול שאר היד שלא במקום הרטיה. ואע"ג דאמר בריש פרק שני דגיטין דף טו. דאין ידים טהורות לחצאין. ה"מ דמשי פלגא דידיה והדר משי אידך פלגא. דכי האי גוונא לא מיקרי נטילה. והכא דלא מצי למימשא אידך פלגא לא מיקרי נטילה לחצאין אלא כמו שנקטע לו אצבע שנוטל שאר היד ואע"פ שלא התירו מפה לאוכלי טהרות כל שכן לחולין גרידי דלא זהיר ואתי למינגע שאני הכא דליכא למיחש שמא יגע באוכלין ובבשרו שתחת הרטיה שאין מסירו מחמת כאב המכה. אמנם צריך להזהר שלא יגיעו המים לרטיה שלא יחזרו המים שעל הרטיה ויטמאו היד. כי ההיא דצרור או קיסם דאייתינן לעיל. או ישפוך

רביעית כאחד על היד דאו לא נטמאו המים:

יט אמר רבי אבהו כל האוכל בלא נגוב ידים כאילו אוכל לחם טמא דכתיב ככה ויאכלו בני ישראל את לחמם טמא. גרסינן בפרק אמר להן הממונה דף ל. ת"ר הלכה בסעודה אדם יוצא להטיל מים נוטל ידו אחת ונכנס. דיבר עם חבירו והפליג נוטל שתי ידיו ונכנס. וכשהוא נוטל לא יטול מבחוץ אלא מבפנים. נכנם ויושב במקומו נוטל ומחזיר פניו לאורחים. אמר רב חסדא לא אמרן אלא לשתות. אבל לאכול נוטל מבחוץ ונכנס מידע ידיע דאנינא דעתיה. אמר רב נחמן בר יצחק אנא אפילו לשתות מידע ידיע דאנינא דעתאי :

ר"י"ף לח. **כ מתני'** צורר אדם גבינה ובשר **במטפחת אחת ובלבד שלא יהו נוגעין זה בזה. רשב"ג אומר שני אכסנאין אוכלין על שלחן אחד זה בשר וזה גבינה ואין חוששין:**

גמ' וכי נוגעין זה בזה מאי הוי צונן וצונן הוא. אמר אביי נהי דקליפה לא בעי הדחה מי לא בעי. שני אכסנאין וכו' אמר רב נחמן בר אמי ל"ש **אלא שאין מכירין זה את זה אבל מכירין זה את זה** אסורין. תניא נמי הכי רשב"ג אומר שנים שנכנסו לפונדק אחד זה בא מן הצפון וזה בא מן הדרום זה בא בחתיכתו של בשר וזה בא בגבינתו אוכלין על שלחן אחד ואינן חוששין. ולא אסרו אלא בתפיסה אחת. תפיסה אחת סלקא דעתך אלא כעין תפיסה אחת ואם יש דבר מפסיק בינתים לא הוי כעין תפיסה אחת. כי ההוא דמסכת ע"ז פרק ר' ישמעאל (עבודה זרה דף נ.) גבי מרקוליס דאמר כאן בתפיסה אחת כאן בשתי תפיסות היכי דמי שתי תפיסות כגון דאיכא גובהה ביני וביני. ולכך נוהגין עכשיו שנים שאוכלין על שלחן אחד זה בשר וזה גבינה שמניחין לחם או קנקן לעשות מחיצה ביניהם להיכירא או אוכל על מפה אחרת דהוי כעין שתי תפיסות. וי"מ בתפיסה אחת שהן בהוצאה אחת כמו אחים שקנו אתרוג בתפיסת הבית בפרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קלז:) ופריך תפיסה אחת סלקא דעתך מה לי הוצאה אחת ומה לי שתי הוצאות אם מכירים זה את זה. ולפירוש זה לא מצינו שהן מותרין על שולחן אחד מחמת הפסק שיש ביניהם: א"ל רב יימר בר שלמיא לאביי אחין ומקפידין זה על זה מהו. ומסיק דאסורין:

כא גרסינן בפרק כל שעה (פסחים דף ל.) אין לשין את **העיסה בחלב ואם לש כל הפת כולה אסורה מפני הרגל עבירה. כיוצא בו אין טשין התנור באליה. אם טש כל הפת כולה אסורה עד שיוסק** התנור ומסיק ואם לש בהו ושני **ועבדינהו כעין תורא שרי.** ופירש"י שם כעין תורא שלא עשה כי אם דבר מועט עוגה קטנה כעינו של שור:

כב [דף קח.] **מתני' טיפת חלב שנפלה על חתיכה** אחת אם יש בה בנ"ט **באותה חתיכה אסורה ניער אחר כך את הקדירה אם יש בי בנותן טעם באותה קדירה אסורה:**

גמ' איתמר רב ור' חנינא ורבי יוחנן אמרי אפשר לסוחטו אסור שמואל ור"ש בן לקיש אמרי אפשר לסוחטו מותר. פירוש איסור שנבלע בהיתר ונתן בו טעם ואסרו וחזר ובשל היתר זה עם היתר הרבה שאפשר להסחט האיסור הנבלע בהיתר וליחלק בהיתר האחרון ליבטל בששים קא סברי **רב ור' חנינא ורבי יוחנן** מכיון שנאסרה החתיכה שוב אין לה היתר בסחיטה. שאף ההיתר שבה נעשה איסור וכל היוצא ממנה אסור והיא נשארת באיסורה וצריך ששים לבטל את כולה. ואף כשיש ששים לבטל את כולה אותה חתיכה אסורה והשאר מותרות. ואם אין מכירו. הרוטב מותר וכל החתיכות אסורות אם חתיכת האיסור ראויה להתכבד. ודוקא בשר בחלב אבל בשאר איסורין אף חתיכה הראויה להתכבד אין אוסרת האחרות ובטלה ברוב כמו שאכתוב למעלה והלכתא כרב לגבי שמואל באיסורין וכרבו יוחנן לגבי ריש לקיש הילכך קיימא לן אפשר לסוחטו אסור ולדברי רבינו אפרים זצ"ל לעיל פ"ז סימן לח לא נחלקו אלא בבשר בחלב שתערובתן אוסרתן ונעשה שם אחד של איסור אבל שאר איסורים לא. ופסק דמין במינו כתבתי במסכת ע"ז פ"ה סימן כח:

כג איתמר כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב. אמר רב בשר אסור חלב מותר ומיירי [דף קח:] שנפל לתוך יורה רותחת וקדם וסילקו קודם שנח מרתיחתו **דמיבלע בלע מיפלט לא פליט** מה שבלע ואע"פ שהחלב בולע שמנונית הנפלט מן הבשר ואין בו שיעור לאסור אותו אבל בחלב ששים כנגד הבשר אפילו סלקו מיד הכל אסור:

כד [דף קט.] **מתני' הכחל קורעו ומוציא את חלבו לא קרעו אינו עובר עליו. הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו אין עובר עליו:**

גמ' הכחל קורעו וכו' [דף קט:] **א"ר זירא אמר רב** אינו

עובר עליו ומותר. פירש"י משוס דחלב שחוטה דרבנן והאי כיון דמיבלע ולא פירש אפילו איסיר דרבנן ליכא ומתוך פירושו משמע שמפרש כולה שמעתין בכחל לצלי. דאי בקדירה החלב שפירש חוזר ונבלע בתוכו וכן פירש לקמן בהדיא גבי זויקו לה כחלא דפריך והא שבשלו קתני דיעבד ופירש"י והא ודאי בצלי הוא מדקתני מותר דאי בקדירה אמאי מותר הא יצא החלב וחוזר ונבלע. וכן פירש בסוף שמעתא דכבד דף קיא. והלכות כחל כבר אמרנו למעלה לצלי בעי קריעה שתי וערב ואם לא **קרעו אינו עובר עליו ומותר** כלישנא קמא דרב דהא תניא כוותיה ולקדירה קורעו שתי וערב וטחו בכותל. והא דאמרינן בפ' גיד הנשה (חולין דף צז:) כחל בששים וכחל מן המנין היכא דלא קריעה ובשליה בהדי בישרא לא גרסינן ליה דאפילו בשליה בקדירה לחודה אסור. ומיהו גם לפירש"י אם יש במים שמתבשל בהם הכחל ששים בלא בשר הכחל מותר לפי שהחלב הנפלט מתבטל במים אבל כשמתבשל עם בשר אסור משום טעם הבשר הנבלע בחלב שבכחל. ורבינו תם פירש כחל קורעו שתי וערב וטחו בכותל כדמפרש בגמרא ומותר לבשלו ואפילו בקדירה עם הבשר. דחלב שחוטה דרבנן דילמא אתי למיכל בשר בחלב. וכיון שהוציא את החלב כל מה שיכול להוציא תו ליכא למיגזר. לא קרעו כהלכתו אלא קרעו קצת ובשלו בקדירה עם בשר אין עובר עליו וקאמר רב אין עובר עליו ומותר דכיון דקרעו קצת בדיעבד שרי אף בבשר. ובלא בשר או לצלי מותר לכתחלה במקצת קריעה כיון שאין החלב כנוס עוד בכחל כמו שהיה ואע"פ שחוזר ונבלע בתוכו לא גזרו בו חכמים כיון שאין בשר עמו ולא נשתנה טעם הכחל מפני בליעה זו וליכא למיגזר אטו בשר בחלב. ואם לא קרעו כלל ובשלו עם הבשר אסור מדרבנן כדאיתא לעיל בפ' גיד הנשה (חולין דף צז:) ובלא בשר אסור לבשלו בלא קריעה לפי שטעם החלב שבכחל נכנס בכחל ואסור מדרבנן גזירה משום בשר בחלב גמור: כיצד קורעו קאי אמתניתין דמשמע דאתא לאשמועינן תקנת היתר בכחל להוציא חלבו ולעשותו כשאר בשר הילכך בעי הש"ס כיצד יקרענו להוציא כל החלב וקאמר קורעו שתי וערב וטחו בכותל. א"ר אלעזר לשמעיה קרע לי ואנא איכול פירוש קרע לי קריעה קצת ואיכול.בקדירה בלא בשר מאי קמ"ל מתניתין היא. **הא קמ"ל דלא בעינן** קריעת שתי וערב אלא לקדירה פירוש בהדי בשר דלקדירה משמע בהדי בשר. כדתנן אם נתנה טעם בקדירה. א"ר נחמן זויקו לה כחלא פירוש בקריעה קצת ובשלו בלא בשר וישאר מן החלב הרבה בתוכו ויהיו נפוחין ומליאין כמו זיקין מליאין ומלשון הני ארמאי זווקני בפרק שני דמסכת ע"ז דף לא: פירוש נפוחין. והא דתנן קורעו ומפרש שתי וערב וטחו בכותל ההיא בקדירה בהדי בשר אבל לקדירה בלא בשר לא בעי אלא קריעה קצת כמו לצלי. דאין חילוק בין צלי לקדירה בלא בשר. דאמאי אית לן לאקולי בצלי. אי משום דנפלט החלב. לא שייכא פליטה בצלי אלא בדם משום דמשרק שריק והאור שואבו. אבל אם נפל החלב או חלב על צלי לא אמרינן דנפלט והאור שואבו. אלא מפעפע וחוזר ונבלע בתוכו. והא דקתני שבשלו בחלבו דמשמע דליכא בשר בהדיה אלא שבשלו לבדו בחלבו וקתני **דיעבד אין לכתחלה לא הוא הדין דאפילו לכתחלה** ואיידי דבעי למתני בסיפא **קיבה שבשלה בחלבה אסורה** בדיעבד **תנא נמי רישא שבשלו.** ואם תאמר מאי סייעתא מייתי ללישנא קמא מברייתא שבשלה בחלבה הא רב אירי בקדירה בהדי בשר ובהא לא שריא בברייתא מידי וי"ל משום דללישנא קמא דרב אינו עובר עליו ומותר בין עם בשר בין בלא בשר. עם בשר בקריעה קצת. בלא בשר בלא קריעה. ולללישנא בתרא אינו עובר עליו ואסור בין עם בשר בין בלא בשר. דכיון דמחמיר דקריעה קצת לא מהניא בדיעבד עם הבשר מחמיר נמי לאוסרו בלא בשר לכתחלה. והך ברייתא פליגא אלישנא בתרא דשריא מיהא בלא בשר בקריעה מקצת ואפילו לכתחלה כדמפרש רב נחמן והיינו תניא כלישנא קמא דרב. ורב אלפס ז"ל תפס לו שיטה אחרת ופירש הכחל קורעו שתי וערב וטחו בכותל ומוציא חלבו ומותר לבשלו אף עם בשר וכל שכן בלא בשר. לא קרעו כלל ובשלו בלא בשר אין עובר עליו. **וקאמר רב אין עובר עליו ומותר ותניא נמי הכי כחל שבשלו בחלבו מותר** כו' וה"מ **שבשלו לכחל בחלבו בפני עצמו. אבל בשלו עם הבשר אסור דקי"ל כחל בששים וכחל מן המנין וכחל עצמו אסור: כיצד קורעו. אמר רב יהודה קורעו שתי וערב וטחו בכותל א"ל ר"א לשמעיה קרע לי ואנא איכול מאי קמ"ל מתניתין היא** קמ"ל דלא בעינן שתי וערב ופליגא דרב יהודה. א"נ לקדירה ולא פליגא דרב יהודה אלא הא קמ"ל דאף

רי"ף לח:

לקדירה בהדי בשר שרי דלא תימא דרב יהודה דווקא לצלי או לתבשיל בלא בשר קאמר. קמ"ל ר"א דאף לקדירה בהדי בשר שרי בקריעת שתי וערב וטחו בכותל: **והלכתא היכא דקריעה שתי וערב וטחייה בכותל שרי לבשולי בקדירה** פירוש אף עם בשר. והיכא דלא עביד הכי שרי לאטוויה **לכתחלה אבל לבשולי לכתחלה לא** אף בלא בשר:

רי"ף לט. **כה מתני' הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו אין עובר עליו. גרסינן בכריתות דף כב. א"ר זירא אמר רב לא שנו אלא של עוף שאין בו כזית אבל לב בהמה הואיל ויש בו כזית ענוש כרת מיתיבי דם הטחול דם הלב הרי זה** עובר בלא תעשה. **ההוא בדמא דאתי ליה מעלמא. כי קאמר רב** בדם דגופו. ואי בדם **דאתי ליה מעלמא היינו דם האיברים וליטעמיך מי לא קתני דם הכליות וקתני דם האיברים. אלא תני והדר תני הכא נמי תני והדר תני ומעלמא מהיכא אתי ליה בשעת יציאת הנפש מצריף:** שם דף כא: **אמר רב דם דגים שכנסו אסור. מיתיבי דם דגים וחגבים מותר. ההוא בשלא כנסו כי הא דא"ל רב לרב שימי בר חייא אבלע לי ואנא איכול. דכוותה** דם מהלכי שתים בסתם **כשלא כנסו אמאי אסור. והא תניא דם שעל הככר גורדו** ושל בין הכינים מוצצו ואינו חושש. אלא דם דגים אפילו כשכנסו מותר לכתחלה **אלא הא דאית ביה קשקשים והא דלית בי' קשקשים.** כי סליק ר' זירא אשכחיה לזעירי א"ל [דף קי.] איכא תנא דאתנייה לרב כחל פירוש לפי שרב היה אוסר לאכול כחל אף בצלי ובקריעה כדאמרינן בסורא לא אכלי כחלא לפיכך היה מחזר לידע ממי קבל רב חומרא זו וא"ל רבי יצחק בר אבדימי דחומרא בעלמא שהיה מחמיר דבקעה מצא וגדר בה גדר. ורבה בר יוסף מתני כחל מניקה שנה לו לאסרו אפילו בקריעה ומתניתין בשאינה מניקה ואנן דאכלינן כחל בקריעה ואפילו מניקה סמכינן אלישנא קמא דרב ורב בקעה מצא וגדר בה גדר. ואין חילוק לבין מניקה לשאינה מניקה. וגם מעובדא דרבין ורב יצחק בר יוסף דאייתו לקמייהו תבשילא דכחלי רב יצחק אכל ורבין לא אכל ומסתמא מניקה היה מדלא אכיל רבין. ורב יצחק עיקר דמסייע ליה אביי. וגם מעובדא דרמי בר דיקולי דנקטינהו לכולהו כחלי ואכלינהו אפי' של מניקה:

כו אמר רב יהודה טלית שאולה כל שלשים יום פטור מן הציצית. מדאורייתא פטור לעולם כדאמרינן בפרק ראשית הגז (חולין דף קלו.) כסותך ולא של אחרים. אלא לפי שנראה כשלו לפי שאין דרך לשאול יותר משלשים יום חייבוהו חכמים משלשים יום ואילך. ומכאן היה מדקדק ר"ת דסתם שאלה שלשים יום כמו הלואה. דאמרינן בפ"ק דמכות דף ג: המלוה את חבירו סתם אין רשאי לתובעו עד שלשים יום. ונראה דאין ראיה מכאן דה"נ תניא בפרק התכלת (מנחות דף מד.) הדר בפונדקי בא"י והשוכר בית בחו"ל כל שלשים יום פטור מן המזוזה ואין הטעם בשביל שתהא סתם שכירות ל' יום. אלא כדפרישית משום שנראה כשלו. ולברך על טלית שאולה נראה דטוב שלא לברך ואע"פ שהיה אומר ר"ת דנשים מברכות אסוכה ואלולב ואע"ג דפטורות והוו להו אינה מצווה ועושה. והביא ראיה מדרב יוסף דאמר קדושין דף לא. מאן דאמר לי הלכה כרבי יהודה דסומא פטור מן המצות עבידנא יומא טבא לרבנן ואם היה מפסיד כל ברכות המצות לא היה שמח בדבר. וכן מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין עירובין דף צו. ומסתמא היתה מברכת. מ"מ לא דמי לטלית שאולה. דשאר מצות אדם אחר חייב בהן ואלו פטורין משום שינוי שיש בהן כגון סומא ואשה. אבל הכא כל אדם פטור בשאינו שלו. ואעפ"כ המברך לא הפסיד. ולי נראה דהא דטלית שאולה מירי ששאל טלית שאינה מצוייצת וקאמר דפטור מלהטיל בה ציצית דכתיב גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך. אבל השואל טלית מצוייצת אדעתא דהכי השאילה לו שיברך עליה. ואם אי אפשר לו לברך אא"כ תהיה שלו הוי כאילו נותנה לו במתנה ע"מ להחזיר מידי דהוה אשואל חלוק ומת לו מת אין רשאי לקרוע מו"ק דף כז: ואם הודיעו שהוא הולך לבקר את החולה קורע ומשלם לו פחת הקריעה ואע"פ שלא הרשהו לקרוע. כיון דידע שהלך לבקר את החולה הוי כאילו הרשהו. ונהגו להתעטף בטליתו של חבירו אפילו בלא ידיעה ומברך וסמכו על זה דניחא ליה לאיניש דליעביד מצוה בממוניה. ואם מצאה מקופלת יחזור ויקפלנה כבראשונה. דאי לאו הכי לא ניחא ליה:

כז [דף קי:] **אמר ליה אביי לרב ספרא כי סלקת להתם בעי מינייהו כבדא מה אתון ביה** מתוך פירש"י משמע דלבשלו בקדירה קאמר אחר מליחה ומספקא ליה משום דיש בו ריבוי דם ושמא אין כח במלח להפליט

כל הדם וכשהוא נתבשל חוזר הדם ונבלע בתוכו. ור"ת פירש דלא מספקא ליה אם מותר לבשלו אחר מליחה דמילתא דפשיטא היא שמותר כמו שנהגו לבשל אחר צליה דמליחה מפלטת כמו צליה. ולכך כתב בה"ג דשיעור מליחה כשיעור צליה ולא משערינן ליה בבשול ופשיטא דאין להחמיר בכבד יותר. מבבשר אלא קמבעיא ליה אי שרי לבשלו עם הבשר בלא מליחה דכוליה דם היא ושרייה רחמנא כדלעיל שרי לן כבדא. או דילמא כיון שפירש אסור. ונראה דמדאורייתא פשיטא דדם הכבד מותר אע"פ שפירש משום דכוליה דם. דמני מתניתין דכריתות פרק דם שחיטה (כריתות דף כא:) דם הטחול דם הלב דם הכליות דם האיברים הרי אלו בלא תעשה ולא חשיב דם הכבד בהדייהו אלא מדרבנן מבעיא ליה ואפילו אם נאסור מדרבנן דם היוצא ממנו ע"י מליחה לפי שהוא בעין גזירה אטו דם גמור מידי דהוה אדם מהלכי שתים דאמר שבין השינים מוצצו ושעל הככר גורדו. מ"מ בבשול מבעיא ליה כיון שאין ניכר הדם בעין יהא מותר ולא נגזור שיאסור דמו שום דבר בבשולו אטו בשול בשר אחר בלא מליחה. וקצת משמע לקמן (חולין דף קיא.) דדם הכבד דאורייתא דקאמר דם דאורייתא חלב שחוטה דרבנן אע"ג דדם שמלחו אין עובר עליו כדאיתא פ' הקומץ רבה (מנחות דף כא.) מ"מ מתחלה היה דאורייתא עד שלא נתבשל. וחלב שחוטה תחלתו מדרבנן. והא דקאמר קריבו ליה קניא בקופיה צ"ל דידע שלא נמלח הכבד אע"ג דלב וריאה נמלחו. כך היה מנהגם לעשות מעשים משונים להראות בהם הלכה לתלמידים. א"נ הכל נמלח אלא דכבד לא מהניא ביה מליחה. אלא כדקאמר בסמוך דליקרעיניה שתי וערב ולותביה חתוכה לתחת. כי סליק אשכחי' לר' זריקא א"ל אנא שלקי לר' אמי **ואכיל כי אתא א"ל למיסר נפשיה לא קמיבעיא לי. כי קמיבעי לי למיסר חברתה. ומאי שנא למיסר נפשיה דלא מיבעיא לך דתניא ר' יוחנן בן נורי אומר הכבד אינה נאסרת. למיסר חברתה נמי לא תיבעי לך דתניא רבי יוחנן בן נורי אומר הכבד אוסרת ואינה נאסרת מפני שהיא פולטת ואינה בולעת** ולפירוש רש"י פריך הכי דסתמא איירי בכבד מלוחה כדרך מבשלי בשר **ודילמא התם בכבדא דאיסורא ומשום שמנונית. משום דמא מאי. וסוגיא דשמעתא דאי חלטו ליה בחלא או ברותחין שרי ואפילו בקופיה אלא מיהו שדרו ממתיבתא האידנא לא בקיאינן בחליטה. וספק איסורא לחומרא ולא שרי למיכל כבדא שליקא אלא היכא דטוו לה מעיקרא ושלקי לה בתר הכי.** ומ"ש רב אלפס ז"ל זה הלשון דלא שרי למיכל כבדא שליקא לא שבא לאוסרו אם נעשה כך דמסתמא הלכה כמתניתין דתרומות וכר' יוחנן בן נורי דכבד אוסרת ואינה נאסרת ולא מפליג בין שלוקה למבושלת וכן רבי אמי שלקו ליה ואכיל. אלא אמנהגא דשדרו ממתיבתא קאי ולא שרי לכתחלה למיעבד הכי. [דף קיא.] רבה בר רב הונא איקלע לבי רבה בר רב נחמן חזייה להנהו סמפוני דכבדא דהוו מליין דמא. אמר להו אמאי תעבדו הכי. אמרו ליה אלא היכי נעביד א"ל קרעיה שתי וערב וחתוכיה לתחת ולבשלו בקדירה אחר צליה איירי או אחר מליחה לפירוש ר"ת. דאי לאוכלו צלי ל"ל לחתוכי ליה. אי נפלט הדם שריק ונפל ואי לא נפלט הוה ליה דם האיברים שלא פירש. ואי משום סימפוני הכבד צריך קריעה אף לצלי דההוא דם הוי בכרת אע"פ שלא פירש דמעלמא אתא ונכנס לתוך הסמפונות א"כ בטחול נמי אי איכא סמפונות למה לא יצטרך קריעה. ואם אין סימפונות בטחול א"כ מה בא להשמיענו אבל טחלא לא ובעל ה"ג כתב דההוא דמטוי כבדא בשלומא צריך לחתוכיה. מ"ט דאזיל דמא ומכניס לסמפונות. והיכא דלא קרעיה ליקרעיה לאחר בשולו ומותר ויצא הדם הכנוס בסמפונות ולא חיישינן לדם הסימפון שמא חזר ונבלע בכבד דהא אסקינן פרק כיצד צולין (פסחים דף עד.) כבולעו כך פולטו. **וה"מ בכבדא אבל טחלא שומנא בעלמא הוא** ולא בעי קריעה **כי הא דשמואל עבדי ליה תבשילא דטחלא ביומא דעביד מילתא: דריש מרימר הילכתא בין כחלא בין כבדא למישפדינהו בשפודא תותי בשרא שרי עלוי בשרא דיעבד אין לכתחלה לא.** ופירש"י בשפידין שלנו שצולין אצל האש אסור לכתחלה ולא שייך לחלק בין תותי בשרא לעלוי בשרא. שפעמים שמגביהין אותו צד השפוד שאצל האש ופעמים שמשפילין אותו . וא"ת וכחל היאך מותר תותי בשרא והלא שמנונית הבשר נוטף על הכחל וסריך. וכי תימא דקרעיה שתי וערב וטחו בכותל א"כ עלוי בשרא נמי לישתרי דהא מותר לבשלו עם בשר בקדירה וי"ל דהכא גרע דאע"פ שקרעו נוטף עדיין החלב מן הכחל על הבשר וניכר שהוא חלב אבל

ריי"ף מ.

ריי"ף לט:

למלוח בשר עם כחל שרי בכל ענין דמלח אין מפליט החלב. וגם אין נבלע בדופני הכחל אלא כנוס במיעיו ויש ללמוד מכאן היתר פשוט דהיכא שקרעו שתי וערב וטחו בכותל שמותר לכתחלה לבשלו עם הבשר. דהא שרינן ליה הכא תותי בשרא אע"ג ששמנונית הבשר נוטף על הכחל ולאפוקי מהני שנזהרין שלא לחתוך כחל רותח בסכין של בשר. דאפילו בשפוד אחד שרי לכתחלה. **רב אשי איקלע לבי רמי בר אבא חמוה. חזייה לבריה דחמוה דשפיד** [דף קיא:] **כבדא עלוי בשרא אמר כמה יהיר האי** מרבנן אימור דאמור רבנן **דיעבד אין לכתחלה לא. ואי איכא בי דוגי בישרא עלוי כבדא נמי אסור ומאי שנא מדמא דבשרא דשרי** כדבעינן למימר לקמן סימן לו **אמרי דמא דבשרא שכן דמא דכבדא קפי:**

יום שמד

כח אמר רב נחמן אמר שמואל סכין ששחט בה אסור לחתוך בה רותח. ולמ"ד לעיל פ"א סימן ט' בית השחיטה רותח הוא בעי הגעלה ולמ"ד צונן הוא סגי בהדחה. צונן פירוש לחתוך בה **צונן אמרי לה בעיא הדחה ואמרי לה לא בעיא הדחה. ואמר רב נחמן אמר**

רי"ף מ: **שמואל קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח. שמואל לטעמיה דאמר שמואל מלית הרי הוא כרותח כבוש הרי הוא כמבושל.** ובקערה שאינה מנוקבת איירי ושלא כדברי המפרשים דאיירי אפילו במנוקבת דא"כ יהא אסור למלוח ב' פעמים בכלי מנוקב. אלא ודאי דמא משרק שריק. **ואף ר' יוחנן סבר לה להא דשמואל דהא ר' אמי תלמידיה** דר' יוחנן הוה כדהוי **אימלח ליה בשרא בההוא פינכא תבריה.** יתיב רב כהנא אחוריה דרב יהודה ויתיב רב יהודה קמיה דרב **הונא וקאמר קערה שמלחו בה בשר אסור לאכול בה רותח. צנון שחתכו בסכין של בשר מותר לאוכלו בכותח מאי טעמא הא אפשר למיטעמא דהיתירא** קבלע והאי לא אפשר למיטעמא דאיסורא קבלע. אמר ליה רב פפא לרבא וליטעמיה קפילא ארמאה אמר ליה בדליכא:

כט איתמר דגים שעלו בקערה פי' שעלו מן הצלי. או צוננים בקערה רותחת. בין למ"ד תתאה גבר בין למ"ד עילאה גבר אדמיקר ליה בלע ובעי כרי קליפה כדאמרינן פ' כיצד צולין (פסחים דף עו.) **רב אמר אסור לאוכלן בכותח ושמואל אמר מותר לאוכלן בכותח** רב אמר אסור נותן טעם הוא ושמואל אמר מותר נ"ט בר נ"ט הוא הבשר בקערה והקערה בדגים ואיכא תרי נתינת טעם קודם שיבא לכלל איסור ופירש"י אם היו מבושלים עם הבשר מודה שמואל דאסור לאוכלן בכותח לפי שהבשר נותן בהם טעם. ומשמע דוקא נתבשלו עם הבשר אבל נתבשלו בקדירה שבשלו בה בשר מותר לאוכלן בכותח. וריב"ן חתנו כתב משמו עלו אין נתבשלו לא. ואע"ג דבעלו נמי קבלו כדי קליפה טעם מן הבשר. בבליעה מועטת התירו נ"ט בר נ"ט. אבל נתבשלו ונבלע כל טעם הבשר שהיה בלוע בקדירה אסור לאוכלו בכותח. ויש להביא ראיה מצנון שחתכו בסכין שאסור לאוכלו בכותח משום דחורפיה דצנון מבליע עיקר הטעם הבלוע בסכין בתוך הצנון וחשיב נ"ט ראשון והדבר ידוע שבשול מבליע יותר טעם הבשר בדגים מחורפיה דצנון. ומיהו לפי טעם אחר שפירש"י משום דסכין פעמים שהשומן קרוש עליו ואינו ניכר וכשחותך בו הצנון הוי טעם הבא מן הממש אין ראיה משם. ולפיכך ניחא הא דאמרינן בפרק דם חטאת (זבחים דף צה.) ובפרק כל שעה (פסחים דף ל.) **אין טשין את התנור באליה ואם טש כל הפת כולה אסורה עד שיוסק את התנור** ודוקא היסק אבל קנוח אינו מועיל. כי טעם האליה נפלט מן התנור ונבלע בפת ואסור לאוכלו בכותח אע"ג דנ"ט בר נ"ט הוא. וכ"ש נתבשלו שיותר מבליע הבישול טעם הבשר הנפלט מן הקדירה בדגים ממה שהאפיה מבלעת בפת טעם האליה הנפלט מן התנור. אבל ר"ת פי' דא"א לתנור להתקנת יפה ונדבק בו השמנונית והוי בעין עד שיוסק. ועוד אני אומר דלא דמי נתבשלו לנתינת טעם של האליה בפת דאיכא טעם השלישי. הבשר בקדירה והקדירה במים והמים בדגים ויש מקשה על דבריו מהא דאמרינן בפרק דם חטאת (זבחים דף צז.) דכל יום נעשה גיעול לחבירו ומותר לבשל האידנא שלמים בקדירה שבשל בה שלמים אתמול. ולא אמרינן דממעט זמן שלמים דהאידנא משום טעם שלמים דאתמול שנעשה נותר הלילה. אלא משום דטעם שני הוא של היתר שלמים דאתמול בקדירה ומקדירה לשלמים של היום ועדיין הוא היתר עד שיעשה נותר הלילה אלמא אפילו נתבשלה שרי. ולא קשה מידי דהא שרינן בסוף מסכת ע"ז דף עו. לבשל חטאת והדר שלמים והרי ממעט באכילתן דמתסרי שלמים לנשים ולעבדים

ומפסלי ביוצא ואין בהם נ"ט בר נ"ט דהוי כמו קדירה שבשל בה בשר לא יבשל בה חלב דהוי נ"ט שני לאסור. ועל כרחך צריכין אנו לומר משום דמין במינו בטל ברובא מדאורייתא ובכלי מקדש אוקמוה אדאורייתא. וקערות שנשתמשו בהן בשר שהודחו ביורה חולבת ושניהם בני יומן הוה ליה נ"ט בר נ"ט. הבשר בקערה והקער' במים ועודנו היתר עד שיתערב באותן המים טעם החלב הנפלט מן היורה. ולפירוש ריב"ן דאסר נתבשלו אסורות הקערות והיורה ולי נראה דאף לריב"ן הכל מותר דלא אסר נתבשלו אלא לאכלן בכותח שטעם שני של הבשר נ"ט לתוך ממשות של חלב. אבל הכא שטעם שני של הבשר שבתוך המים אין נ"ט לתוך ממשות החלב אלא מתערב עם טעם שני של החלב שבתוך המים נראה שהמים מותרים והכל מותר. אמנם יש לאסור מטעם אחר לפי שכשמדיחין קערות נדבק בהו שמנונית של המאכל ונוגע ביורה ונאסרה היורה מממשות הבשר שנכנס בה והכל אסור:

ל ובספר התרומה התיר ירקות וקטניות שנתבשלו בקדירה בת יומא חולבת רק שתהא נקיה מחלב לאכלו בתבשיל של בשר. ואפי' אם נאמר עלו אין נצלו לא כשנתבשלו שרי משים דאיכא ג' נותני טעם החלב בקדיר' והקדירה במים והמים בירק ועודנו היתר. וגמגם בדבר שיש לחוש לפי שהירק והקטניות נוגעין בקדירה ובולעין מן הקדירה עצמה ואעפ"כ הכריע להתיר דכיון דאיכא מים בכלי רוב הטעם מתפשט במים. וגם הירק אינו בולע מדופני הקדירה אלא ע"י רתיחת המים. וכן מסתבר דנתבשלו איכא טעם שלישי ושרי אבל נצלו אסור:

לא אמר חזקיה משמיה דאביי הלכתא דגים שעלו בקערה מותר לאוכלן בכותח צנון שחתכו בסכין של בשר אסור לאוכלו בכותח עד דטעים ליה. ודוקא צנון דאגב חורפיה בלע והוה כטעם הבא מן הממש או כמו שפירש רש"י שפעמים שיש שמנונית על הסכין ואינו ניכר וחורפיה דצנון מבליע השמנונית בתוכו ואוסר עד כדי קליפה. ולא דמי לקורט של חלתית ע"ז דף לט. שאסרו כולו משום שחותכין אותו בסכין של עובדי כוכבים. דשאני התם שהקרטין קטנים ואין יכול לידע באיזה מקום חתכוהו לפיכך אסרו כולו. כתוב בספר התרומה דהוא הדין שומין ובצלים וכרשים שרוצים לבשלן עם בשר אין לחתכן עם סכין חולבת ואם חתך לא מהניא להו הדחה ובעינן קליפה ואם בשלן בלא קליפה בטלין בס' בטעם הסכין הנבלע בירק ואפילו אין הסכין בן יומו אגב חורפיה דצנון או הירק מחלי' ליה והויא לשבח מידי דהוה אקורט של חלתית בפרק אין מעמידין ורבינו מאיר מגמגם בדבר דנראה לו דאיירי הכא בסכין בן יומו. ובפ' אין מעמידין כתבתיו אבל קישות מגרד ליה לבי פיסקי. קולחי דליפתא שרי לפי שהוא מתוק ולא בעי לא קליפה ולא גרידה אבל הדחה בעי לפי אותו טעם שפירש"י משום שמנונית על הסכין. דסילקא אסור ואם פתך בהו דליפתא **שרי:** רי"ף מא.

לב בעי מיניה רב דימי בר יוסף מרב נחמן מהו לאנוחי כדא דכמכא גבי כדא דמילחא א"ל אסור. דחלא מאי א"ל שפיר דמי. מאי שנא. האי איתא לאיסורא בעיניה והאי ליתא לאיסורא בעיניה אין לאסור מטעם זה לתת בתוך תיבה אחת כד של בשר אצל כד של חלב. דמיזהר זהירי שלא יפול מזה לזה אבל הכא לא מסקי אדעתייהו להזהר שלא יפול מן הכותח במלח ונותן ממנו לתבשיל:

לג ההוא בר יונה [דף קיב.] **דנפל לכדא דכמכא** שרייה רב חיננא בר רבה **רבא מפשרוניא אמר רבא מאן חכים למישרי כה"ג אלא רב חיננא מפשרוניא דגברא רבא הוא. וקסבר כי קאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח ה"מ דאינו נאכל מחמת מלחו והאי נאכל מחמת מלחו הוא.** פרש"י אינו נאכל מחמת מלחו עד ששורין ומדיחין אותו כעין מליחת בשר להצניע. וה"ר ישראל ז"ל אומר דלא חשיב אינו נאכל מחמת מלחו אא"כ נמלח כעין עבוד כדאמרינן פרק כלל גדול (שבת דף עה:) האי מאן דמלח בשרא חייב משום מעבד ומוקי לה דבעי ליה לאורחא וקשה לר"ת דאטו הנהו אטמהתא לעיל (חולין דף צז.) דאימליחו בי ריש גלותא בגידא דנשיא דמייתי עלה מליח כרותח וכן קערה לעיל סימן כח שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח וכן ההיא פינכא דרבי אמי וכן רב מרי לקמן סימן מ אימלח ליה שחוטה בהדי בשר נבילה אטו כל הני מליחות הוו לאורחא או להצניע. והיה אומר ר"ת דכל מליחה שעושין לקדירה חשיב אינו נאכל מחמת מלחו. וכן פירש בעל הלכות דשיעור מליחה כשיעור צליה משום דיוצא הדם ע"י מליחה כמו ע"י צלי ולכך חשיב מליח כרותח. וא"כ מליח שאנו עושים לקדירה כדי להפליט הדם הוי מליח כרותח וכן משמע פר' הקומץ רבה דף

כא. טעמא דמעטיה קרא דם ממליחה הא לאו הכי ליבעי מליחה הא נפקא ליה מתורת דם דאמר רב יהודה דם שמלחו אין עובר עליו וכן דם שבשלו אין עובר עליו. אלמא מליחת קדשים קרי להו אינן נאכלים מחמת מלחו מדפטר דם שמלחו כמו שבשלו. וקאמר התם במלח יכול תבוננו פירוש מעט להסיר טעם הטפל כבינה המישרת את האדם ת"ל במלח תמלח. הרבה הרבה שיהא רוב המלח מקלקל הטעם. כיצד יעשה מביא האבר ומולחו וחוזר והופכו ומולחו אמר רבא וכן לקדירה והיינו אין נאכל מחמת מלחו אם לא שידיחוהו יפה יפה להסיר המלח שעליו. וה"מ חי אבל לצלי בעי קליפה. ואפילו בצונן. דע"י צליה רכיך הוא ובולע. **ואי** רי"ף מא: **אית ביה פילי אסור** כוליה ולא סגי ליה בקליפה לכאורה משמע דאצלי קאי. ובספר התרומה כתב דאפילו חי. ואם מתבל בתבלין אסור אע"ג דלית ביה **פילי:**

לד גרסינן בפרק כיצד צולין (פסחים דף עה:) איתמר חם לתוך חם דברי הכל אסור. צונן לתוך צונן דברי הכל מותר חם לתוך צונן צונן לתוך חם רב אמר עילאה גבר ושמואל אמר תתאה גבר ואמרינן תניא כוותיה דשמואל חם לתוך חם וכן צונן לתוך חם אסור. צונן לתוך צונן וכן חם לתוך צונן מדיח. חם לתוך צונן אדמיקר ליה בלע. אלא אימא חם לתוך צונן קולף. צונן לתוך צונן מדיח. תניא אידך בשר רותח שנפל לתוך חלב רותח וכן צונן שנפל לתוך חם אסור. חם לתוך צונן וכן צונן לתוך צונן מדיח. חם לתוך צונן מדיח אדמיקר ליה בלע. אלא אימא חם לתוך צונן קולף צונן לתוך צונן מדיח. תימה למה הביא הש"ס הברייתא שנייה שהיא לגמרי כמו הראשונה. וי"ל דקמ"ל דבשר רותח לתוך חלב צונן שרי החלב. ואע"ג דחם לתוך צונן בעי קליפה. בדבר דלא שייך קליפה מותר. ושמעינן דבר זה מדאיירי ברישא בבשר בחלב וסיפא לא איירי אלא בקליפה והדחה דשייכי בדבר יבש ואם איתא דאיכא שום איסורא גבי חלב הוה ליה לפרושי מאי דיניה וריב"א היה מצריך ששים לכדי קליפה:

לה וככר שחתך עליו בשר רבא אכיל ליה וקרי ליה חמר בשר והלכתא כוותיה:

לו אמר רב נחמן אמר שמואל אין מניחין כלי תחת הבשר עד שיכלה כל מראה אדמימות שבו. מנא ידעינן וכו'. ואסקה רב אשי דלית ליה תקנתא עד דמייתי תרתי תלת גללי דמילחא ושפי **ליה בבי דוגי ובתר הכי שביק ליה עד דציל ושפי ליה ושרי. שהשומן צף למעלה והדם יורד למטה.** ואפילו למ"ד אפשר לסוחטו אסור שרי הכא. ולא אמר מיד כשנטף השומן מן הבשר נאסר מחמת דם המעורב בו ואיפשר לסוחטו אסור. דכיון שפירש הדם ממנו לגמרי לא נשאר בו לא טעם ולא שום דבר אפילו משהו. וזה היה ידוע להם דשרי ולא דמי לסוחטו דלעיל דהתם אין האיסור יוצא לגמרי אלא מתבטל. ונראה דבי דוגי אסור כיון שהדם מונח עליו ונבלע בו והשפוד אינו נאסר דנורא מישב שייב כל הדם ואין מניחו להבלע בשפוד. ורש"י פירש בשם הלכות גדולות דדוקא נקט תרי גללי דמילחא כלומר מעט מלח אבל מלח הרבה פוסק כח הדם ועושהו כמים ומתערב עם השומן ולפי שאין אנו בקיאין בדבר שלא להרבות ושלא למעט הילכך אין ליתן כלי תחת הצלי עד שימלחנו וישהה במלח כדי צלייה: **א"ר נחמן אמר שמואל דגים ועופות שמלחם זה עם זה אסורים ואפילו בכלי מנוקב מ"ט דדגים רפי קרמייהו וקדמי פלטי.** [דף קיב:] **ובתר דנייחי דגים פלטי עופות והדר בלעי דגים מינייהו.** פירש"י הדגים לבדן אסורין והקשה רשב"ם א"כ הוה ליה למימר דגים שנמלחו עם עופות אסורין דאז הוה משמע דאיסורא קאי אדגים לחודייהו וי"ל דא"כ הוה משמע דאף אם העופות לא נמלחו אלא שהדגים נמלחו עמהן אסורין. כמו **דג טהור שמלחו עם דג טמא** דבסמוך דמיירי בטהור מלוח וטמא תפל. וזה אינו דבענין זה לא היו הדגים אסורין ורשב"ם פירש שגם העופות אסורין לפי שהדגים הנאסרים נעשין נבלה וחוזרין ואוסרין את העופות בצירן האסור שנאסר מחמת דם העופות ולפירוש רבינו אפרים שפירש לעיל בפרק גיד הנשה סימן לא דלא אמרינן חנ"נ אלא בבשר בחלב לא יתכן לומר כן. וג"כ לפי מה שפירש גבי גדי שצלאו בחלבו שם סימן כד דלא אמרינן חנ"נ ואוסרת אלא במקום שהאיסור עצמו הנבלע בו הולך ומתפשט עם טעם שלה הנפלט. ומיהו לפי טעם זה יש ליישב קצת ולומר שגם מן הדם הנבלע בדגים יוצא קצת ע"י המליחה שעושה אותה כרותח ונבלע עם ציר הדגים בעופות. דאע"פ שאחר שגמרו הדגים פליטתן אינן חוזרין ופולטין עוד דם העופות להיות מותרין ע"י כך. זהו מחמת שאין

פולטין כל הדם. אבל מקצתו פולטין ובולעין העופות ממנו אחר גמר פליטתן ונאסרין בכך. ומיהו קשה לאסור העופות מטעם זה. דלמה לא נאמר דם מישרק שריק במליחה כמו בצלייה דלעיל (חולין דף קיא.) אע"פ שבדגים אין אנו אומרים דשריק דם העופות מינייהו היינו משום דרכיכי ורפו קרמייהו ונ"ל היכא שהדם מרובה על הציר המעורב בו שייך למימר מישרק שריק אבל הכא שרוב הדם נשאר בדגים ומעט ממנו נבלע עם ציר הרבה נבלע עם הציר בעופות ולא שייד למימר מישרק שריק. ונראה דלא נאסר מן הדגים אלא כדי קליפה. דרותח דמליח אינו אוסר אלא כדי קליפה. וגם נראה דמיירי בחתיכות של דגים או דגים שלמים שנטלו קשקשיהן אבל בעוד הקשקשים עליהם נראה לעינים דקמיטי יותר מעופות:

לז פירש רש"י אבל בשר ובשר שמולחים יחד כל מה שזה שוהה לפלוט גם זה שוהה ופולט וכל זמן שטרודין לפלוט אין בולעין זה מזה. וכשנח זה גם זה נח ומיהו עדיין קשה היאך נהגו העולם למלוח הרבה חתיכות זה ע"ג זה והדבר ידוע שאותה שנמלחה תחלה גומרת פליטתה תחלה ואח"כ בולעת מן העליונה ולקמן סימן מט דקאמר לא שנא ומותר משמע לא שנא ואין חלוק בין חתיכה אחת לחתיכות הרבה ומותר בכל ענין. וכן פירש ר"ת ז"ל אלא לא שנא ואע"פ שתחתון גמר פליטתו תחלה אינו נאסר. ונראה דהיינו טעמא דאמרינן דמא מישרק שריק במליחה כמו בצלייה. וכמו שבצלי מותר לכתחלה בשרא עלוי בשרא אע"פ שנצלה תחלה התחתון של צד האור ולא אמרינן שבלע מן העליון. אלא אמרינן דמא משריק שריק ואפילו למאן דלית ליה כבולעו כך פולטו כדפרישית לעיל. הוא הדין במליחת בשרא עלוי בשרא שרי כה"ג. ובדגים דוקא דרפי קרמייהו נוח הדם להבלע בתוכו ולא שריק מעלויו. ומיהו עדיין צריך לדקדק דלפעמים נמצאים גומות מליאות דם על החתיכות התחתונות וחזינן דלא שריק דם מינייהו כיון שנשאר בגומות ואמאי שרי. ורשב"ם נשאל על דבר זה והשיב כיון דדם האיברים דרבנן אין להטריח יותר מדאי. וכיון שעשה כתיקון חכמים למלוח כתיקון חכמים מותר. דאי אפשר שלא ישאר ציר מועט בין חתיכה לחתיכה וכמו שבציר מועט מותר מדאמרינן לא שנא הוא הדין בציר מרובה דמאי שנא האי מהאי. והטעם אע"פ שחתיכות התחתונות בולעות מן העליונות חוזרות ופולטות מה שבולעות. ומה שהקל בה משום דדם האיברים דרבנן. הא ליתא דקודם שפירש אפי' איסור דרבנן לית ביה כדפרישית בפ"ק סימן יט גבי ונסבין חבריא למימר רבי יהודה היא. ואחר שפירש אסור מדאורייתא כדאיתא פרק דם שחיטה בכריתות פ"א דף ד: חמשה לאוין בדם למה אחד לדם האיברים. אין למצוא טעם שהדם הזה דרבנן אם לא נפרש דהא דאמרינן בפרק הקומץ רבה (מנחות דף כא.) דם שמלחו אין עובר עליו היינו שאינו עובר עליו אפי' בלאו. כמו שאין עובר עליו בכרת דנפק לגמרי מתורת דם הנפש ואינו ראוי לכפר. ומה שפירש דחתיכות התחתונות אע"פ שבולעות מן העליונות חוזרות ופולטות מה שבולעות צריך פירוש לפירושו דהיאך נוכל לומר דחוזרות ופולטות כיון שכלה פליטת התחתונה קודם העליונה. וי"מ משום דפליטת צירן נמשך הרבה אחר פליטת דמן וכל זמן שפולטות ציר הן פולטות עם הציר כל הדם שהן בולעות מן העליונות אפילו אחר גמר פליטת דמן ומה שנמצא בגומות ציר הוא ולא דם אבל בדגים אין לומר כן לפי שפליטת דם העופות נמשך אחר גמר פליטת ציר הדגים. ועוד צריך לדקדק נהי שאין לאסור מחמת פליטת העליונות הנמשכות יותר מן התחתונות. מ"מ היה ראוי לאסור מחמת דם הנבלע במלח שבין חתיכה לחתיכה שנמחה בציר הנשאר בגומא. ואחר פליטת כל הדם והציר הוא נבלע בחתיכה. משום דהוי רותח ואינו חוזר ופולט עוד אחרי שכלתה כל פליטת התחתונה דם וציר בשלמא כל חתיכה מלוחה דעלמא אין דם שעליה אוסרת לפי שמועט הוא ובולע במלח ואינו יכול לצאת מן המלח כי אין המלח מפליטו הימנו כי אדרבה המלח דרכו שמפליט הדם ומושכו אחריו ונשאר בתוכו ואינו חוזר לבשר. אבל הכא שנמחה המלח שעל החתיכה בציר ונעשה צלול היה לו לאסור החתיכה לפי שהציר המעורב בו מבליענו עמו בתוך החתיכה כיון שחשוב הציר כרותח והיה לו לדם לאסור כדי קליפה ואין לומר דלא אמרינן מליח כרותח אלא בשעת פליטה אבל אחר גמר פליטה לא חשיב כרותח. דהא גבי בר יונה דנפל לכדא דכמכא לעיל סימן לב אמרינן מליח כרותח. וי"ל דהמלח שעל הבשר מעכב את הדם הזה מלהכנס בבשר כמו שמעכב את הדם שעליו ואינו נכנס בבשר. ולפי הטעם שהתחתונה בולעת מן העליונה

וחוזרת ופולטת צריך להזהר שימתינו לתחתונה עד גמר פליטת העליונה ומיהו יש עוד לומר טעם אחר. שכל זמן שהבשר טרוד לפלוט ציר אינו בולע דם. וזמן גדול שוהה לפלוט ציר אחר שגמר פליטת דמו. ומ"מ בשר שבתוך הציר או בכלי שאינו מנוקב אין להתיר מטעם זה שאין לו כח לפלוט כיון שהוא שקוע בתוך הציר ובולע:

לח ובשר שנמלח ושהה שיעור צלייה ואח"כ נתנוהו לכלי בלא הדחה ונתמלא הכלי ציר. דבר זה נעשה בביתו של רש"י והתירו. דמשום הציר אין לאוסרו דאינו דם אלא מוהל הבשר ולחותו. שהרי אחר ששהה כשיעור צלייה מדיחין אותו לבשלו בקדירה ואין חוששין לציר הנפלט ממנו. ואע"פ שהמלח שעל הבשר אסור שהדם מעורב בו ולכך צריך להדיח הבשר יפה יפה קודם שיבשלוהו בקדירה מ"מ אותו דם שבמלח נדבק הוא במלח ומתייבש בתוכו ואין לו כח להבלע בבשר. ואע"פ שנמחה בתוך המוהל כדפרישי' לעיל גבי גומות. ואם באנו לאוסרו מחמת דם המלח שעל הבשר א"כ נאסור כל בשר שמניחין אותו במים להדיחו כי נמחה המלח והדם שבתוכו ונבלע בבשר. דמה לי מים ומה לי מוהל דשניהם היתר הם. אלא ודאי דם המלח נתייבש בתוכו ואין לו עוד כח לצאת א"נ פסק כח המלח מחמת שהפליט את הדם מן הבשר ויצא כח המלח עם הדם ומחמת אותו מלח לא יחשב עוד כרותת לאחר גמר פליטתו. ולא דמי לבר יונה דנפל לכדא דכמכא שהיה נחשב כרותח אם לא היה הכותח נאכל מחמת מלחו. דהתם לא פסיק כח המלח:

לט וכתוב בסה"ת בשר שנמלח ונתנוהו על בשר שלא נמלח ובלע מן הבשר שנמלח ימלחנו דכמו שפולט את דמו כך פולט את הדם שבלע:

יום שמה

רי"ף מב. **מ רב מרי בר רחל אימלח ליה בשר שחוטה בהדי בשר טריפה אתא לקמיה דרבא אמר ליה הטמאים לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן.** ואע"ג דטריד לפלוט ולא בלע דם. הציר מיהא בלע:

מא [דף קיג.] **דג טהור שמלחו עם דג טמא מותר והוא שהיה טהור מליח וטמא תפל** דהשתא לא פליט הטמא ולענין מליח כרותח לא שייך תתאה גבר ולא עילאה ואפילו קליפה לא בעי. והא דאמרינן לעיל סימן לד גבי תתאה גבר ומילאה אדמיקר ליה בלע היינו דוקא בחום של צלי.

מב ויש לי ללמוד מכאן שאם עשה גבינות בדפוסי העובד כוכבים ומלחן בתוכו אינן נאסרות דהוי כמו טהור מליח וטמא תפל דאין שייך מליחה בעץ ולא נאסר העץ ע"י מליח כרותח ומעשים בכל יום דמלח הנתון בקערה שמשתמשין בה בשר לוקחין ממנו לתת בתוך חלב ולא חיישינן שמא בלע מן הקערה. וא"ת כיון שנמלח הטהור ומונח על הטמא או תחתיו או בצדו הרי נמלח גם הטמא ממלח שעל הטהור. וי"ל שנמלח מכל צדדין רק לא במקום שהוא דבוק לטמא א"נ אחר שנמלח הטהור מגיע לטמא ובמה שהוא נוגע בטמא אינו נחשב כרותח להיות פולט. דהבשר אינו יוצא מידי דמו עד שימלחנו יפה יפה **אבל אם היו שניהם מלוחין אסורין.** ואין צ"ל שאם היה הטמא מליח והטהור תפל **שהוא אסור:**

מג אמר שמואל אין הבשר יוצא מידי דמו אלא א"כ מולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה. וצריך לפזר עליו מלח הרבה שלא ישאר בו מקום בלי מלח:

מד ואווז ותרנגולת צריך למלחם גם מבפנים ואחר ששהה כדי צליה רגילים לרחצו שני פעמים ראשונה להעביר המלח והדם. ושניה להעביר לחלוחית המים הראשונים שנשארו:

מה ובשר שנתבשל בלא מליחה צריך ס' לבטל כל החתיכה דלא ידעינן כמה דמא נפיק מינה. ואם יש ס' בתבשיל אז התבשיל מותר. ויש אוסרין הבשר כיון שנתבשל בדמו ויש מתירין לפי שהדם שנפלט נתבטל בס' ואם נשאר בו מקצת דם הוי דם האיברים שלא פירש. וכן מסתבר דלא שייך הכא אפשר לסוחטו אסור דלא נאסר הבשר מעולם. ודמיא לצלי בלא מליחה דמה שנפלט האור שואבו ומה שנשאר בתוכו הוי דם האיברים שלא פירש ועוד ראוי להתיר יותר במבושל שהרי בצלי שמהפכין בשפוד אצל האש הדם המופרש ממנו מתגלגל סביב הבשר אפ"ה שרי כ"ש במבושל דמה שנפלט ממנו מתבטל מיד במים :

מו איתמר רב הונא אמר מולח ומדיח במתניתא תנא מדיח ומולח ומדיח ולא פליגי הא דחלליה בי טבחא והא דלא חלליה בי טבחא. ואם מלח בלא הדחה יש אומרים שאין תקנה לבשר אף אם ידיחנו וימלחנו אסור. לפי שעל ידי מליחה ראשונה פירש מקצת הדם ולא היה בה כח במלח להפליט כל הדם

מאחר שלא הודח הבשר ואותו הדם עצמו שפירש חוזר ונבלע בבשר דלא שריק כיון דלא נמלח כהוגן. ואין מלח השני מפליטו כיון שכבר פירש וחזר לתוכו. ולפי מה שכתב בעל ספר התרומה דבשר שנמלח שנתנוהו על בשר שלא נמלח שיש לו תקנתא במליחה ויפלוט דם שבלע עם דמו כ"ש הכא דשרי כיון דפולט דם שקבל מעלמא כ"ש דמו וכן מסתבר:

מז רב דימי מלח במילחא גללניתא ומנפיץ ליה פרש"י אבל המולח במלח דק אינו צריך ניפוץ. והרמב"ם ז"ל כתב פ"ו מהל' מא"ס דאין מולחין במלח דק לפי שנתכת ונבלעת בתוך הבשר ואינה מפלטת את הדם ולא מסתבר דיותר שהוא דק המלח יותר מתפזר על הבשר ופועל להוציא את הדם כי הוא נדבק בו אבל הגם כשהופך את החתיכה למולחה מכל צד הוא נושר ממנה:

מח אמר רב משרשיא אין מחזיקים דם בבני מעיים. תרגומה הדורא דכנתא ומעיא וכרכשא. מעיא הן הכרס והקיבה והדקין אבל כנתא גופא ולב וכבד וריאה יש בהם דם. ואין לאסור מטעם זה למלוח בני מעיים עם שאר בשר משום דלא טרידי לפלוט ובלעי כמו דגים לעיל סימן לו דהכא דאע"פ שאין להם דם אין בולעין דדמא משרק שריק. אבל דגים דרפו קרמייהו נוח להבלע הדם בהם. ואין להתיר מטעם דשריק. אם נשפך דם רותח על הצלי או אפילו דם צונן היה אוסרו. משום דתתאה גבר ואסור כדי קליפה או אפילו כדי נטילה. דדוקא דם הנפלט וטטף עם ציר ע"י צלייה או מליחה היא דאמרינן לעיל דשריק אבל בעיניה לא אשכחן דשריק. ואע"ג דאין מחזיקין דם בבני מעיים מ"מ בשומן הדבוק בהן יש דם דאית ביה שורייקי ולכך נהגו למלחן :

ריי"ף מב: **מט אמר שמואל אין מניחים בשר מליח אלא ע"ג כלי מנוקב** כתב רב אחא משבחא אם מלח ע"ג כלי שאינו מנוקב אותו בשר אסור והכלי צריך שבירה והמולח צריך שימלח ע"ג כלי מנוקב או על קשין או על עצים כללו של דבר כל דבר שכששופך מים עליו יוצאין מים לחוץ אז הבשר מותר למלוח עליו. והרב הברצלוני ז"ל כתב דכי אמרינן מלח ע"ג כלי שאינו מנוקב הבשר אסור דוקא כשנשתהה הבשר שם כשיעור מליחתו. אבל לא נשתהה שם כל כך מותר ועוד כתב שאם מלח בשר ע"ג כלי שאינו מנוקב הבשר אסור ודומה כמי שבשלו בקדירה ואסור באכילה אפי' צלאו אח"כ. ונראה לי אע"פ שכתב רב אחא בסתם אותו בשר אסור. אינו אסור אלא מה שבתוך הציר אבל מה שחוץ לציר לא. דדם אינו מפעפע למעלה כמו שכתבתי לעיל ולא כמו שנמצא כתוב בנימוקי ה"ר פרץ המולח בשר בכלי שאינו מנוקב אסור אפי' מה שחוץ לציר ואפי' בלא שומן וכן עשה ר"ת מעשה בתרנגולת שנמלחה בכלי שאינו מנוקב ואע"פ שלא שהתה שיעור מליחה אוסר את כולה. דלא אשכחן הש"ס דמפליג בכלי שאינו מנוקב בין שהתה כדי מליחה בין שלא שהתה כדי מליחה ויש אומרים שאין אסור אלא מה שבתוך הציר כדין חתיכה שנפלה לתוך הציר וליתא מדאמר גבי **דגים ועופות שמלחן זה עם זה אסורין** הדגים ופריך אי בכלי שאינו מנוקב אפי' עופות ועופות נמי אסורין משמע דאסורין מעבר לעבר קאמר. דהא מדמי כלי שאינו מנוקב לדגים ועופות ובדגים אסורין לגמרי מעבר לעבר. ולא דמי לחתיכה שנפלה לתוך הציר שאינו אסורה אלא מה שבתוך הציר. דהתם נמלחה החתיכה כדינה ופלטה כל דמה הלכך אין אסור אלא מה שבתוך הציר דדם אינו מפעפע למעלה אבל כשנמלחה בכלי שאינו מנוקב הכל אסור. שלא יצא דמה ממנה לפי שהמקום דחוק כיון שאין הכלי מנוקב. ואע"פ שדם האיברים שלא פורש מותר היינו דוקא שלא פירש כלל ממקומו. אבל פירש ממקום למקום לא. כגון הכא דכיון שמלח מיד הדם פירש ויוצא ממקום למקום ואינו יוצא לגמרי כיון שאינו מנוקב. ואע"פ שנתלה באילן גדול אינם דברים של טעם. ומה שהביא ראייה מדגים כשל עוזר ונפל עזור גם דגים אינן אסורים כולם אע"פ שאמר בסתם אסורין מ"מ אינן אסורין אלא כדן מליח כרותח קאמר. וכן טמא מליח וטהור תפל אסור. על כרחך אסור כדי קליפה קאמר דלא מצינו צלי אוסר יותר מכדי קליפה או כדי נטילה. וגם מה שחלק בין חתיכה שנפלה לתוך הציר להך דהכא אינו כלום דלמה ימנע מה שבתוך הציר את העליון מלפלוט וכי חתיכה גדולה שמלח חציה וכי חציה שאינו מלוח תמנע חציה המלוחה מלפלוט ה"נ אע"פ שמה שבתוך הציר אינו יכול לפלוט. מה שחוץ לציר פולט כדינו. ומי הוא הנביא שהגיד שפירש ממקום למקום ואינו יוצא לגמרי אין אלו אלא דברי נביאות להשחית ממונן של ישראל. ומ"ש הרב

הברצלוני צריך שישהה כשיעור צלייה ובשם ר"ת ז"ל כתב דנאסר מיד. אין אני אומר לא כדברי זה ולא כדברי זה. לפי שהאיסור הוא מחמת שנכבש בציר ואמרינן כבוש הרי הוא כמבושל הילכך אני אומר שהכבוש בציר ונטלו מיד א"א שיאסור לאלתר כיון שהוא צונן. ושיעור כבישה הוי כאילו נתנו על האור כדי שירתיח ויתחיל לבשל. אם נכבש בתוך הציר כשיעור זה נאסר כל מה שבתוך הציר. ובפחות משיעור זה לא נאסר אלא כדי קליפה כדין מליח הרי הוא כרותח: **רב ששת מלח גרמא גרמא. תרי מ"ט לא דלמא פליט האי ובלע האי חד נמי פליט האי גיסא ובלע האי גיסא אלא לא שנא:**

נ אמר **שמואל משום ר' חייא השובר מפרקת של בהמה קודם שתצא נפשה ה"ז מכביד את הבשר וגוזל את הבריות ומבליע דם באיברים איבעי'** להו הואיל ומבליע הדם **באיברים מי שרי למיכל מיניה באומצא או לא וסלקא בתיקו וקיימא לן כל תיקו דאיסורא לחומרא:**

נא מתני' בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה אסור לבשל ואסור בהנאה. בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה בשר בהמה טמאה בחלב בהמה טהורה מותר לבשל ומותר בהנאה. ר"ע אומר חיה ועוף אינם מן התורה שנאמר לא תבשל גדי בחלב אמו שלשה פעמים פרט לחיה ועוף ולבהמה טמאה ומה שהביא רב אלפס דר"ע ולא הביא דרבי יוסי הגלילי משום שפוסק הלכה כרבי עקיבא. ואי ס"ל דרבנן פליגי עליה הא קי"ל עירובין מו: הלכה כר"ע מחבירו דווקא ולא כנגד רבים אלא ודאי סבירא ליה דלא פליגי אלא ת"ק אמר שנוהג בבהמה טהורה דוקא ולא בטמאה ור"ע מפרש מהיכן נתמעטו חיה ועוף ובהמה טמאה:

גמ' ת"ר [דף קיד.] המבשל במי חלב פטור ואיסורא מיהא איכא דהא כותח מנסיובי דחלבא עביד ליה כדאיתא בריש אלו עוברין ואמרינן לעיל סימן לג דאסור לאכול בשר בכותח ואני אומר דנסיובי דחלבא אסור מדאורייתא ומי חלב דפטור היינו שהוציאו ממנו כל האוכל. דאחר שעשו הגבינה מבשלין החלב והאוכל צף למעלה ולא נשאר בו אלא מים בעלמא והוא הנקרא מי חלב והרמב"ם ז"ל פ"א מהלכות מאכלות אסורות היה אוסר אותו באכילה דהא בפ"ק דבכורות דף ו: מצריך פסוק להתיר חלב משום דכל מידי דאתי מחי אסור. והכא אמרינן דמי חלב אינו כחלב וליכא קרא למישרי וכיון דאתי מחי אסור ואל תתמה שהרי מותר עם האוכל וכשפירש מן האוכל נאסר דהכי אשכחן בדם האיברים דכשהוא מובלע בבשר מותר וכשפירש אסור. וה"ר שמחה ז"ל השיב דדוקא לענין בשר בחלב אין חשוב כחלב. דקרא קאמר בחלב אמו כמו שיוצא מן האם מעורב עם האוכל. אבל לכל שאר מילי הוי בכלל חלב דתנן מכשירין פ"ו מי חלב הרי הן כחלב ואמר ריש לקיש עלה לא שט אלא להכשיר את הזרעים אבל לענין בישול מי חלב אינו כחלב:

נב [דף קטו.] **מתני' קיבת עובד כוכבים ושל בהמה נבילה אסורה המעמיד בעור של קיבה** אם יש בנ"ט [דף קטו:] **הרי זו אסורה כשרה שינקה מן הטריפה** הקיבה **אסורה טריפה שינקה מן הכשירה קיבתה מותרת מפני שכנוס במיעיה** כתב רש"י דחלב שנמלח בעור הקיבה בין חלב הנמצא בקיבה עצמה בין שנתן בה חלב דעלמא ומלחו בתוכה אסורה משום בשר בחלב. דמליח כרותח ונתן בשר הקיבה טעם בחלב ונעשה כולה חתיכה דאיסורא. ואם העמיד בה גבינות אסורות בנותן טעם וכתב דהיה נוהג בו היתר מתחלה בחלב של הקיבה עצמה שנמלחה בה מדאמר מסכת ע"ז דף כט. גבי קיבה של עולה דכהן שדעתו יפה שורפה חיה אלמא פירשא בעלמא הוא ולא מתסרא. וליתא דחלב גמור הוא מדתנן במתניתין כשירה.שינקה מן הטריפה קיבתה אסורה ש"מ דחלב גמור הוא ותניא נמי לעיל (חולין דף קט:) קיבה שבשלה בחלבה אסורה. וקיבת עולה דשריא משום דלאו גופה הוא אלא שינקתו מאמו והוי ככנוס במיעיה. והא דמייתי מיניה ראיה במסכת ע"ז דאיסורי הנאה שרי פרשייהו וגבי עגלי עבודת כוכבים דאסור פרשייהו מדקתני קיבת עגלי עבודת כוכבים אסורה. לאו משום דחשיב לה פירשא לענין עיכול דמפקע שם חלב מיניה. אלא מייתי ראיה מדאסר קיבת עגלי עבודת כוכבים שמע מינה פירשא אסור דהא קיבה לאו גופה הוא ומיתסר משום דניחא ליה בנפחיה שהבהמה נראית שמינה ויפה לעבודת כוכבים והוא הדין לשאר הפרש ומדשרי ליה גבי עולה ש"מ לא מיתסר אלא גופה אבל פירשה שרי:

גמ' אטו קיבת עובדי כוכבים לאו נבילה היא אמר שמואל חדא קתני קיבת שחיטת עובדי כוכבים נבילה. ומי אמר שמואל הכי והאמר שמואל מפני מה

אסרו גבינות העובדי כוכבים מפני שמעמידין אותה בעור קיבת נבילה הא קיבה גופה שריא לא קשיא כאן קודם חזרה כאן לאחר חזרה. דתנן אמר רבי ישמעאל
ריי"ף מג. שאלתי **את רבי יהושע מפני מה אסרו גבינות העובדי כוכבים וא"ל מפני שמעמידין אותה בקיבת נבילה. אמרתי לו והלא קיבת העולה חמורה מקיבת נבילה ואמרו כהן שדעתו יפה שורפה חיה. וחזר ואמר לי מפני שמעמידין** אותה **בקיבת עגלי עבודת כוכבים. והילכתא אין מעמידין** אותה בעור קיבת עובדי כוכבים אבל מעמידין בקיבת עובדי כוכבים **וכשירה שינקה מן הטריפה מעמידין בקיבתה וכל שכן טריפה שינקה מן הכשירה. מ"ט חלב המכונס בעור** פירשא בעלמא היא זו היא גירסת רב אלפס ז"ל. וכן פירש לעיל בשמעתא דכחל דההיא דקיבה שבשלה בחלבה אסור קודם חזרה נשנית. וכן צ"ל לגירסתו דכשירה שינקה מן הטריפה קיבתה אסורה קודם חזרה נשנית ולא משמע כן דכשירה שינקה מן הטריפה וטריפה שינקה מן הכשירה משמע שנשנו כאחת ועל שניהם מפרש הטעם מפני שכנוס במיעיה. ורש"י לא גרס ליה ואין הלשון מוכח כגירסת רב אשי אלא שהוגה אח"כ בספרים ורבינו תם היה אומר דלגירסא זו יש לחלק דהא דקאמר הכא פרשא בעלמא הוי היינו חלב הקרוש הנמצא בקיבה ומתניתין **כשירה שינקה מן הטריפה קיבתה** אסורה וקיבה שבשלה בחלבה מיירי בחלב צלול הנמצא בקיבה דההוא חלב גמור הוי:

הדרן עלך כל הבשר

פרק ט

ריי"ף מד: **א** [דף קל.] **הזרוע והלחיים והקיבה נוהגין בארץ ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשין:**

יום שמו

ב גמ' [דף קל:] **אמר רב חסדא המזיק מתנות כהונה או שאכלן פטור מ"ט** משום דכתיב ווה דמשמע דווקא שהן בעין אבל אם אבדו אין לכהן דין עליו. **ואי בעית אימא משום דהוה ליה ממון שאין לו תובעין** ונפקא מינה בין הלין לישני. דלישנא קמא אפילו לצאת ידי שמים לא מיחייב דרחמנא פטריה. ולישנא בתרא מיחייב. אלא שאין הכהנים יכולין להוציא ממנו בדין. דמצי למימר לכל כהן התובעו לא בעינא למיתב לך אלא לאחר. וכן ברייתא דלקמן דריש רבי יהודה בן בתירא ווה למעוטי חזה ושוק שאינו דין מסייע ללישנא בתרא. הלכך הלכה כלישנא בתרא לחומרא:

ריי"ף מה. **ג** [דף קלא.] **ההוא ליואה דהוה חטיף מתנתא. אתו וא"ל לרב.** א"ל לא מסתייע **דלא שקלינן מיניה אלא מחטף נמי חטיף. ורב אי איקרו עם משקל נמי שקלינן מיניהו ואי לא איקרו עם רחמנא** פטריה מספקא ליה לרב **אי איקרו עם אי לאו.** [דף קלא:] **דריש מרימר הלכתא כוותיה דרב. והלכתא כוותיה דרב חסדא. כי אתא עולא אמר הבו מתנתא לכהנתא. אלמא קסבר עולא כהן ואפילו כהנת.** [דף קלב.] **אמר רבינא אמר לי אמימר הלכתא כוותיה דרב. והלכתא כוותיה דרב חסדא. והילכתא כוותיה דעולא. והילכתא כרב אדא בר אהבה דאמר לויה שילדה מישראל בנה פטור מחמש סלעים.** ולאפוקי מדרב פפא דאמר בכורות דף מז. דווקא דאיעברה מעובד כוכבים אבל איעברה מישראל כיון דרובא ישראל חייב בחמש סלעים. אלא כמר בריה דרב יוסף דאמר לא שנא איעברה מישראל לא שנא איעברה מעובד כוכבים בנה פטור מחמש סלעים דברחם תלה רחמנא. ודווקא לויה אבל כהנת איעברה מישראל בנה פטור אבל איעברה מעובד כוכבים נתחללה מביאת העובד כוכבים והוה ליה כבת ישראל שילדה מן העובד כוכבים דבנה חייב בחמשה סלעים. **רב כהנא אכיל בשביל אשתו רב אידי בר אבין אכיל בשביל אשתו רב יימר אכיל בשביל אשתו: כוי חייב בכולהו מתנתא דתניא שור מה** תלמוד לומר אם שור להביא **את הכלאים שה מה ת"ל אם שה להביא את הכוי:**

ד מתני' בכור שנתערב במאה בזמן שמאה שוחטין את כולן פוטרין את כולן. אחד שוחט את כולן פוטרין לו אחד:

גמ' ואמאי יבוא עליו כהן משני צדדין ולימא ליה אי **בכור הוא כוליה דילי הוא** ואי **לאו בכור הוא הב לי מתנתא. אמר רב אושעיא בבא לידי כהן ומכרו לישראל במומו:**

מתני' השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור מן המתנות והמשתתף עמהם צריך שירשום. ואם אמר
ריי"ף מה: **חוץ מן המתנות פטור מן המתנות. א"ל מכור לי בני מיעיה של פרה זו והיו בהן מתנות נותנם לכהן ואינו מנכה לו מן הדמים. לקח הימנו במשקל נותנם לכהן**

ומנכה לו מן הדמים:

גמ' [דף קלב:] **וליתני כהן ועובד כוכבים פטורין מן המתנות. אמר רבא זאת אומרת הדין עם הטבח:**

ה דרש רבא מאת העם ולא מאת מכהנים כשהוא אומר מאת זובחי הזבח אפילו כהן טבח במשמע. אושפזיכניה דרבי טבלא כהן הוה והוה דחיקא ליה מילתא אתא לקמיה דרבי טבלא א"ל זיל אישתתיף בהדי טבחי ישראל דמגו דפטרת להו ממתנות משתתפין בהדך חייביה רב נחמן. א"ל רבי טבלא פטרן. **א"ל זיל אפיק ואי לא מפיקנא רבי טבלא מאונך אתא רבי טבלא קמיה דרב נחמן א"ל מאי טעמא עביד מר הכי. א"ל דכי אתא רב אחא בר חנינא מדרומא אמר ר"י בן לוי וכל זקני** דרום אמרו כהן טבח שתים ושלש **שבתות פטור מן המתנות מכאן ואילך חייב במתנות. א"ל וליעבד ליה מר כרבי אחא בר חנינא. א"ל ה"מ דלא קבע מסחתא אבל הכא הא קבע מסחתא. אמר רב חסדא האי כהנא טבחא דלא מפריש מתנתא ליהוי בשמתא. ואמר רב חסדא מתנות כהונה זרוע לאחד וקיבה לאחד ולחיים** לשנים. ובתורא פלגי לזרוע גרמא גרמא:

ו ואמר רב חסדא אסור לאכול מבהמה שלא הורמו מתנותיה. וכל האוכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה כאילו אוכל טבלים. ולית הילכתא כוותיה דמתנות אין בהן משום קדושה אלא חובת טבח הן ואי דלא יהיב להו הוא נינהו דקאי **באיסורא אבל בשרא שרי. וגרסינן נמי בסוף הדין פירקא הרי מתנות דלא טבילי אלמא דבר ברור הוא דמתנות לא טבלי וכן הילכתא. א"ר חסדא מתנות כהונה** אינן נאכלות אלא צלי ואינן **נאכלות אלא בחרדל. מ"ט** דאמר קרא לך נתתים **למשחה לגדולה כדרך שהמלכים אוכלין.** הא צלי לאו דווקא דהא תנן בפרק כל התדיר בזבחים דף צ: בכולן רשאין הכהנים לשנות באכילתן לאוכלן צלויין שלוקין ומבושלין ומפ' בגמ' מ"ט אמר קרא לך נתתים למשחה לגדולה כדרך שהמלכי' אוכלים אלא באיזה ענין שהוא אוהב יותר יש לו לאכול כדי שיהא נאכל לתיאבון. ואם הוא אוהב בכולן שוה יאכלנו צלי כדרך מלכים:

ז [דף קלג.] **אמר רבא בדיק לן רב יוסף האי כהנא דחטיף מתנתא חבובי מצוה הוא או זלזולי מצוה הוא. ופשטינן ליה ונתן ולא שיטול מעצמו. אמר אביי מריש הוה חטיפנא מתנתא** כיון דשמענא **ונתן ולא שיטול מעצמו מיחטף לא חטיפנא מימר אמינא הבו לי. כיון** דשמענא להא דתניא **ויטו אחרי הבצע ר"מ אומר חלקם שאלו בפיהם מימר נמי לא אמינא כי יהבו לי שקילנא כיון דשמענא להא דתניא הצנועין מושכין ידיהם והגרגרנים חולקין משקל נמי לא שקילנא בר ממעלי יומא דכפורי לאחזוקי נפשאי בכהנא. ולפרוס ידיה. אנסו ליה עידניה כלומר חולי במעים הוה ולא היה יכול לשהות** נקביו לפיכך לא פירס **ידיו: אמר רב יוסף האי כהנא דאית ליה צורבא מרבנן בשיבבותיה ודחיקא ליה מילתא ליזכי ליה מתנתא. ואע"ג דלא אתא לידיה במכירי כהונה** רי"ף מו. **ולוייה. רבא ורב ספרא איקלעו** לבי מר יוחנא בר חנא בר אבא וא"ל למר יוחנא בר **חנא בר ביזנא עבד להו עגלא תלתא. אמר ליה רבא לשמעיה זכי לי מתנתא דבעינא למיכל לישנא בחרדלא. זכי ליה. רבא אכל רב ספרא לא אכל** אקריוהו לרב ספרא בחלמיה **מעדה בגד ביום קרה. אתא לקמיה דרב יוסף אמר ליה דילמא משום דעברית אשמעתיה דמר אקריון הכי.** א"ל כי אמרי אנא אחר שמעיה על כרחיך מזכי **ליה וכי אמרי אנא** למאן דלא איפשר ליה רבא **אפשר ליה אלא מאי טעמא אקריון** הכי כלפי רבא **ולקריוהו לרבא. נזיף הוה. מההוא מעשה דתענית דף כד: דאטרח קמי שמיא ואתא מטרא בתקופת תמוז ואיתחזי ליה אבוהי בחילמיה ואמר איכא דאטרח קמי שמיא כולי האי ושני דוכתיה ואשכח לדוכתיה דמרושם בסכיני.** יש מפרשים נזוף הוה בשביל זה המעשה והכי מסתבר טפי דבההוא עובדא דתענית קאמר ההוא גברא דמתחייב נגידא בבי דינא דרבא נגדיה רבא ומית. אישתמע מילתא בי שבור מלכא בעא לצעוריה וכו' ועל ידי אותו מעשה בקש רחמים ובא מטר. ובימי רב יוסף לא היה רבא ראש בית דין להלקות. כי אביי מלך אחר רב יוסף ורבא אחר אביי:

ח אמר ליה אביי לרב דימי פשטיה דקרא במאי כתיב א"ל בשונה לתלמיד שאינו הגון דא"ר יהודה אמר רב השונה לתלמיד שאינו הגון נופל לגיהנם שנאמר כל חשך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נופח ירע שריד באהלו ואין שריד אלא תלמיד חכם שנאמר ובשרידים אשר ה' קורא: אמר רב הונא אם כהן [דף קלג:] **שותף בראש פטור מן הלחי שותף ביד פטור מן הזרוע. שותף בבני מעיים פטור מן הקיבה. וחייא**

בר רב אמר אפילו שותף באחד מהן פטור מכולן והלכתא כרב הונא דהא אתותב חייא בר רב מהא דתניא הראש שלי וכולה שלך אפילו אחד ממאה בראש פטור מן הלחי וחייב בכולן וסלקא בתיובתא. ואם אמר כהן לישראל כולה שלי והראש שלך חייב דבתר חיובא אזלינן דתניא הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים פטור מראשית הגז זה חומר בזרוע לחיים וקיבה מראשית הגז. אלמא בתר חיובא אזלינן. ואם א"ל חוץ מן המתנות חוץ שיורא הוי ולא מכר לו את המתנות ודכוותה בישראל לישראל מיחייב הלוקח דכיון דשחטיה עליה דידיה רמי למיתבינהו. אבל אם אמר כהן לישראל פרה זו מכורה לך [דף קלד.] על מנת שהמתנות שלי נותן לכל כהן שירצה. דעל מנת לאו שיורא הוא אלא תנאי שמכר לו הכל בתנאי שיהא המתנה שלו ואין בו כח להתנות זה שהתורה אמרה שיתנה לכל כהן שירצה. ולא אמר שהמכר בטל מאחר שאין התנאי מתקיים משום דהתנה על מה שכתוב בתורה והתנאי בטל ומעשה קיים. דכוותיה אמרינן בפרק המוכר את הבית (בבא בתרא דף סג.) בן לוי שמכר שדה ע"מ שמעשר ראשון שלו מעשר ראשון שלו משום דסבר הך תנא דע"מ שיורא הוא ושיורא שייר למקום מעשר. אבל בתנאי לא מצי לאתנויי שיתן לו המעשר בכל שנה ושנה דמתנה על מה שכתוב בתורה הוא: לקח ממנו במשקל נותנן לכהן ומנכה לו מן הדמים אמר רב לא שנו אלא ששקל לעצמו בהא אמר נותנו לכהן אבל שקל לו טבח הדין עם הטבח פי' אף עם הטבח דסבר רב מתנות כהונה נגזלות והוי ליה גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו רצה מזה גובה רצה מזה גובה. ורב אסי אמר אפילו שקל לו הטבח הדין עמו דווקא ולא עם הטבח. דסבר מתנות כהונה נגזלות והלכתא כרב דרבו של רב אסי הוה:

ט מתני' גר שנתגייר והיתה לו פרה אם נשחטה עד שלא נתגייר פטור משנתגייר חייב ספק פטור שהמוציא מחבירו עליו הראיה. אבל אם היתה לו עיסה נעשית ספק אם עד שלא נתגייר נתגלגלה או משנתגייר נתגלגלה מפריש חלה מספק דספק איסורא לחומרא ומוכר החלה לכהן. וכן אס נולד לו בכור בעדרו ירעה עד שיסתאב ויאכל במומו. וכן בכור בהמה טמאה פודהו בטלה לאפקועי איסוריה ומעכב השה לעצמו:

י גמ' [דף קלד:] **תניא מקום שנהגו למלוג בעגלים לא יפשיט את הזרוע להפשיט את הראש לא יפשיט את הלחי ואם אין שם כהן מעלה חותן בדמים ואוכלן מפני הפסד כהן.** כך היא גי' הספרים ורב אלפס לא כתב כן:

יום שמז

יא מתני' איזוהי זרוע מן הפרק של ארכובה עד כף של יד והוא של נזיר וכנגדו ברגל שוק. ר' יהודה אומר דמן הפרק של ארכובה עד סובך של רגל. איזוהי הלחי. מן הפרק של לחי עד פיקה של גרגרת:

גמ' ת"ר זרוע זה זרוע ימין אתה אומר זרוע ימין או אינו אלא זרוע של שמאל ת"ל הזרוע. מאי תלמודא כדאמר רבא הירך המיומנת שבירך הכי נמי הזרוע המיומן שבזרוע **והלחיים להביא צמר שבראש כבשים ושיער שבזקן תיישים. והקיבה להביא חלב שעל הקיבה וחלב שבתוך הקיבה דאמר ר' יהושע כהנים נהגו בו עין יפה ונתנוהו לבעלים.** טעמא שנהגו הא לא נהגו לא. איזהו לחיים וכו'. והתניא נוטלם ואת בית השחיטה עמהן. **לא קשיא מתני' רבנן ברייתא רבי חנינא בן אנטיגנוס. דתניא מוגרמת פסולה והתניא העיד רבי חנינא בן אנטיגנוס על מוגרמת שהיא כשירה וקי"ל כרבי חנינא בן אנטיגנוס והיינו שייר בחיטי.** לא ידענא למה הביא רב אלפס האי פיסקא הכא. אע"ג דלענין מקום השחיטה הלכה כרבי חנינא לענין לחי הלכה כמתני' ועוד דאיכא שינויא אחרינא דמוקי תרוייהו כרבנן. ועוד צ"ל דליכא דאיכא פלוגתא בלחי דבנטילת הלחי שוה לכולם: רי"ף מו:

הדרן עלך הזרוע והלחיים

פרק י

א [דף קלה.] **ראשית הגז נוהג בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשין. חומר בזרוע לחיים וקיבה מראשית הגז שהן נוהגין בבקר וצאן במרובה ובמועט. וראשית הגז אינו נוהג אלא ברחלים ואינו נוהג אלא במרובה:**

גמ' [דף קלו:] **אמר רב נחמן בר יצחק האידנא נהוג עלמא כתלת סבי. כרבי אלעאי בראשית הגז. דתניא ר' אלעאי אומר ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ. כר' יהודה בן בתירה בדברי תורה דתניא ר' יהודה בן בתירה אומר דברי תורה אין מקבלין טומאה. כרבי יאשיה בכלאי הכרם דתניא ר' יאשיה אומר לעולם**

אינו חייב עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד. ופרש"י כיון דנהוג עלמא כרבי אילעאי בראשית הגז ה"ה נמי במתנות דחד טעמא נינהו משום דיליף נתינה נתינה מתרומה. ואע"ג דלעיל בפרק הזרוע סברי כולהו אמוראי דמתנות נוהגין בחו"ל גם בראשית הגז היו נוהגין בו באותן הדורות ושוב בדורות האחרונים חזרו לנהוג כרבי אילעאי בשניהם ולהכי קאמרי האידנא נהוג עלמא אע"פ שעד עתה לא נהגו כן. וכן לענין כלאים ברוב מקומות בש"ס סוברים האמוראים דלא כר' יאשיה. בשבת פרק תולין (שבת דף קלט.) שלחו ליה בני בשכר ללוי כשותא בכרמא מהו. שלח להו כשותא בכרמא עירובא ולישלח להו כר' טרפון דאמר כשותא בכרם אינו כלאים ולא פריך ולישלח להו כרבי יאשיה. וכן קאמר התם בפרק תולין מכריז רב עמרם האי מאן דבעי למזרע כשותא בכרמא ליזרע כר' טרפון אבל כרבי יאשיה לא קאמר. וכן בפ' מי שמתו (ברכות דף כב.) רוב תנאים ואמוראים סברי דלא כר' יהודה בן בתירה ואפ"ה פסיק הכא הילכתא כרבי יאשיה וכרבי יהודה בן בתירה. ורב נחמן בר יצחק חבר אלו שלשה יחד לפי שנשתנה בהו המנהג. ואיהו גופיה קאמר לעילדף קלב: דקניס אטמא כי כן היו נוהגים בתחלת ימיו. ועל זה סמכו ונהגו כן בדורות אחרונים. והרמב"ם ז"ל כתב פ"א מהל' בכורים דנוהגין בזמן הזה וכן כתב רבי מאיר מרוטנבור"ג והעולם לא נהגו כן:

ריי"ף מז. **מתני' וכמה הוא מרובה. ב"ש** אומר שתי רחלות שנאמר **יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן. וב"ה אומר חמש שנאמר חמש צאן עשויות. רבי דוסא בן הרכינס** אומר **חמש רחלות גוזזות מנה מנה ופרס חייבות בראשית הגז. וחכ"א חמש רחלות גוזזות כל שהוא:**

גמ' תניא [דף קלו.] **ר' ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו ארבע שנאמר וארבע צאן תחת השה. תניא אמר רבי אלמלי דבריהם דברי תורה ודברי** בר רבי דברי קבלה דברי בר רבי **אנו שומעין. כל שכן שדבריהם דברי קבלה ודברי** בר רבי דברי תורה.והא **אמר מר אין הכרעה שלישית מכרעת.** אמר ר' יוחנן מפי השמועה [דף קלז:] **אמרה מפי חגי זכריה ומלאכי. גוזזות כל שהו וכמה כל שהו.** אמר רב מנה ופרס ובלבד שיהו מחומשין. **ושמואל אמר ששים סלעים ונותן סלע אחד לכהן. רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן שש. חמש לכהן ואחד לו. עולא אמר רבי אלעזר אמר כל שהו שנינו. רב ושמואל דאמרי תרווייהו ראשית הגז בששים. ואי קשיא לך הא תנן כמה הוא נותן משקל חמש סלעים ביהודה שהן עשר סלעים בגליל מלובן ולא צואי. הוא בישראל שיש לו גיזות הרבה ומבקש ליתנם** לכהנים. דאמרינן ליה לכל **חד וחד לא תבצר מה' סלעים: ומנה דקאמר רב מנה בן ארבעים סלע דהוה ליה מנה ופרס ששים סלעים כדאמר שמואל. ורבי יוחנן נמי בששים סבירא ליה. וההוא דקאמר שש חמש לכהן ואחד לו. משום רבי ינאי רביה אמרה. הילכך הילכתא ראשית הגז בששים דהוה ליה ר' ינאי יחיד אצל רבים וקי"ל הלכה כרבים וחזינן קמאי כגון בעל הלכות ומר חפץ דפסקו הילכתא כמתני' דקתני חמש רחלות. ודלא כרבי דפסק הלכה**

ריי"ף מז: **כרבי יוסי וכפשטא דמתניתין דקתני וכמה הוא נותן לו משקל חמשה סלעים וכו' ואתיא כר' יוחנן משום רביה** וכן מסתבר דהלכה כר' ינאי כנגד רבי יוחנן תלמידו וכ"ש כנגד רב ושמואל דלית הילכתא כוותייהו כנגד רבי יוחנן:

מתני' לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו פטור כיון שנתכוין לגוזלו מן הכהן ושינהו קנאו בשינוי וכמאן דליתנהו דמי. והוה ליה כמו מזיק מתנות כהונה או שאכלן **דפטור ליבנו ולא צבעו חייב הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים פטור מראשית הגז. לקח גז צאנו של חבירו שייר המוכר חייב.** דאמר ליה לוקח מתנה דכהן גבך הוא. לא שייר המוכר הלוקח חייב דאמר ליה המוכר מתנה דכהן גבך הוא. והני מילי כשמכר לו בסתם אבל אם פירש לו המוכר ואמר ליה אני מוכר לך הכל אין הלוקח חייב. ולא דמי ללוקח מתנות במשקל דהוי כמו פירש שהרי שקל לו חלקו של כהן ואפילו הכי נותנו לכהן. דהתם משנשחטה הבהמה זכה הכהן במתנות ואין מכירתו בהן כלום. אבל בראשית הגז שמכר לו הגיזה בעודה מחוברת לצאן אכתי לא זכה בה הכהן ובידו למכרה אלא במכר בסתם הוא דאמרי' מסתמא לא מכר חלקו של כהן:

ב היו לו שני מינין שחופות ולבנות מכר לו שחופות ולא לבנות זכרים ולא נקיבות זה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו:

גמ' לאו משום דשני מינין הוו ונמצא שלא שייר המוכר מאותו המין הילכך לוקח חייב. דזכרים ונקבות ודאי חד מינא נינהו. אלא עצה טובה קמ"ל שיקנה המוכר מן

הלוקח צמר של שחופות שאינו טוב כמו לבנות. וכן של זכרים. ויתן של זה לעצמו ושל זה לעצמו: תנא לא שילבננו ויחננו לו אלא כל שאילו ילבננו כהן יעמדו על חמשה סלעים כדי לעשות ממנו בגד קטן. אתמר גזז ומכר ראשון ראשון [דף קלח.] רב חסדא אמר חייב. רב נתן בר אושעיא אמר פטור. רב חסדא אמר חייב כל חדא וחדא צאנך קרינא ביה ורב נתן בר אושעיא אמר פטור בעידנא דמלי שיעורא בעינן צאנך וליכא. תנן **הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים פטור** הא צאנו ליגזז חייב. אמאי הא כל חדא וחדא בתר דגזזה נפקא ליה מרשותיה. תרגמא רב חסדא אליבא דרב נתן בר הושעיא כשהקנם לו כל שלשים יום ונראה דהלכה כרב חסדא דפשטא דמתניתין אתיא כוותיה . ואע"ג דאמר רב נחמן בר יצחק דהאידנא נהוג עלמא כרבי אילעאי בראשית הגז ופרישנא דהוא הדין במתנות הא האריכו רבנן בהלכותיהן משום דרב נחמן בר יצחק לא פסיק בהדיא הלכתא אלא אמר דנהוג עלמא הכי ואי איכא דוכתא דלא נהוג שידעו הלכותיהן:

הדרן עלך ראשית הגז

פרק יא

א [דף קלח:] **שילוח הקן נוהג בארץ ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין ולא במוקדשין. חומר בכסוי הדם משילוח הקן שכיסוי הדם נוהג בחיה ובעוף במזומן ושאינו מזומן ושילוח הקן אינו נוהג אלא בעוף ואינו נוהג אלא בשאינו מזומן ואיזהו שאינו מזומן כגון אווזין ותרנגולין שקננו בפרדס.** ריי"ף מח. **קננו בבית וכן יוני הרדסיאות פטור מלשלח:**

גמ' תנו רבנן [דף קלט:] **כי יקרא קן צפור לפניך מה ת"ל. לפי שנאמר שלח תשלח יכול יחזר אדם בהרים ובגבעות עד שימצא קן. ת"ל כי יקרא במאורע. קן קן מכל מקום. צפור טהור ולא טמא. לפניך זו רשות היחיד. בדרך זו רשות הרבים. באילנות מנין. ת"ל בכל עץ. בבורות שיחין ומערות מנין. ת"ל על הארץ. וכי מאחר שסופנו לרבות כל דבר מה** ת"ל בדרך **לומר לך מה בדרך שאין קנוין בידך אף כל שאין קנוין בידך מכאן אמרו יוני שובך ויוני עליה וצפורים שקננו בטפיחים ובבירות** ואווזים ותרנגולין שקננו בפרדס חייבין **לשלח. קננו בתוך הבית וכן יוני הרדיסאות** פטור מלשלח. **אמר רב יהודה המוצא קן בים חייב לשלח שנאמר כה אמר ה' הנותן בים דרך.** אמרי לה פפונאי לרב מתנה מצא קן בראשו של אדם מהו אמר להו ואדמה על ראשו:

ב מתני' עוף טמא פטור מלשלח עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור ועוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא פטור מלשלח. קורא זכר רבי אליעזר מחייב וחכמים פוטרין:

גמ' תניא אם טריפה חייב לשלח. אפרוחים טריפות פטור מלשלח. מנא הני מילי. אמר רב כהנא [דף קמ.] תקח לך ולא לכלביך:

ג [דף קמ:] **בעי** ר' ירמיה מטלית מהו שאחוץ ביצים מהו שיחוצו ביצים מוזרות מהו שיחוצו שני סדרי ביצים מהו.זכר על גבי ביצים ונקבה על גבי זכר מהו תיקו א"ר אלעזר מחלוקת בקורא זכר אבל בקורא נקבה דברי הכל חייב. ואפילו אין הביצים שלה כיון דאורחיה בהכי וגם קרינא בה ואם רובצת. **ואמר רבי אלעזר מחלוקת בקורא זכר אבל בזכר דעלמא דברי הכל פטור. תניא נמי הכי זכר דעלמא דברי הכל פטור. קורא זכר רבי אליעזר מחייב וחכמים פוטרין.** תמיהני למה לא הביא רב אלפס ז"ל מימרא קמייתא דרבי אלעזר. דלכאורה משמע דאיתנהו לתרוייהו דתרי מילי נינהו ולא פליגי אהדדי. ואני לא הייתי כותב מימרא דרבי אלעזר בתרייתא משום דלית בה נפקותא לפסק הלכה ולא כתבתיה אלא לדקדק בדבריה רב אלפס ז"ל. דנראה שהיה כתוב בספרו ואיכא דאמרי אמר רבי אלעזר ופליגי תרי לישני דרבי אלעזר אהדדי דלישנא קמא דנקט קורא זכר משום רבנן א"כ לרבי אלעזר זכר דעלמא נמי חייב. ופסק הוא הלכה כלשון אחרון דרבי אלעזר משום דתניא כוותיה לאפוקי מלישנא קמא. ולאשמועינן דלא מחייבי רבנן בקורא נקבה ואין נראין לי דבריו. דבספרים שלט אין בהם איכא דאמרי. וגם לכאורה משמע דלא פליגי אהדדי. דאע"ג דנקט קורא זכר משום רבנן. היינו למעוטי נקבה דרבנן מודו בה מדלא תנן קורא סתם והוה משמע דפליגי בין בזכר בין בנקבה. אבל קורא דתנן הייט אף משום רבי אליעזר ולאפוקי עוף דעלמא וזכר דתנא משום רבנן למעוטי נקבה. דלרבי אליעזר הוה ליה למיתני קורא סתם:

ד מתני' היתה מעופפת בזמן שכנפיה טגעות בקן חייב לשלח. אין כנפיה טגעות בקן פטור מלשלח:

גמ' אמר רב יהודה אמר רב יושבת על שני רובדי אילן

רואין כל שאילו תשמט נופלת עליהן חייב לשלח. ת"ר היתה יושבת ביניהם אפילו **נוגעת בקן פטור מלשלח.** על גביהן חייב לשלח. מעופפת אפילו כנפיה טגעים בקן מן הצד פטור מלשלח:

מתני' אין שם אלא ביצה אחת או אפרוח אחד **חייב לשלח שנאמר קן קן מכל מקום היו שם אפרוחים מפריחין או ביצים מוזרות פטור מלשלח שנאמר והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים מה אפרוחים בני קיימא אף ביצים בני קיימא יצאו ביצים מוזרות מה ביצים צריכות לאמן אף אפרוחין צריכין לאמן יצאו מפריחין:**

ה [דף קמא.] **שלחה** וחזרה אפילו ארבעה וחמשה **פעמים חייב לשלח שנאמר שלח תשלח. אמר הריני נוטל את האם ומשלח את הבנים לא אמר כלום שנאמר שלח תשלח את האם. נטל את הבנים והחזירן לקן וחזרה האם עליהן פטור מלשלח. הנוטל האם על הבנים רבי יהודה אומר לוקה ואין משלח וחכמים אומרים משלח ואינו לוקה. זה הכלל כל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה אין חייבין עליה:**

רי"ף מה:

גמ' [דף קמא:] **עד כמה משלחה אמר רב יהודה עד כדי שתצא מתחת ידו ובמה משלחה** אמר רב הונא ברגל כדי שתוכל לילך ברגל. ויכול לחתוך כנפיה שלא תוכל לפרוח וישלחנה ותלך ברגליה שתים ושלש פסיעות ואחר כך יקחנה. רב יהודה אמר באגפיה צריך לשלחה בענין שתוכל לפרוח באגפיה שלא ימרוט כנפיה. ההוא דגזינהו **לגפה שלחה ואחר כך תפסה. נגדיה רב יהודה אמר ליה זיל רבי גדפיה ושלחה כמאן אי כרבי יהודה לוקה ואינו משלח ואי כרבנן משלח ואינו לוקה לעולם כרבנן ומכת מרדות מדרבנן:**

[דף קמב.] **מתני' לא יטול אדם אם על בנים ואפילו לטהר בה** את המצורע ומה מצוה קלה שהיא **כאיסר אמרה תורה למען ייטב לך והארכת ימים ק"ו למצות חמורות שבתורה:**

הדרן עלך שילוח הקן וסליקא לה מסכת חולין

[דף ב.] **הכל** שוחטין. כל היכא דתניגן הכל מייתי להו בסמעתא קמייתא לערכין ומפרשינן התם בכולהו **הכל לאתויי מאי וכגמרא** נמי **פניני לאורתי הכל למתני' לאתויי** מאי: ומקשינן בגמ' היכי תנן **הכל שוחטין למשמע להיהוא למרבינן מהכל לכתחלה** מרבינן ליה **והדר תני ושחיטתן כשרה למשמע לוקין ליעבד** ומתרץ רב חסדא [דף ג.] למתני' הכי הכל שוחטין ולפילו ישראל מומר מומר למאי לאכול נבילות לתיאבון וכלרבא לחמר רבא ישראל מומר לאכול נבילות לתיאבון כדוק סכין וגותן לו ומותר לאכול מסחיטתו אבל לא בדק סכין וגתן לו לא יאמוט ואם שחט יבדוק סכין אחריו אם נמצאת סכינו יפה מותר לאכול מסחיטתו ואם לאו אסור לאכול מסחיטתו. חון מחרש שוטה וקטן דלחפי' ליעבד נמי לא שמע יאמר שמע ילרסו שמע יחלילו. וכסיון פירושו למומר זה אינו מומר אלא לתיאבון דלחי **לא משכח היתרא לאכול נבלות** הילכך כל שאין **לו סכין בדוקה לא טרח לאהדורי בתר סכין יפה** אבל כל שבדק סכין וגתן לו כי **שחיט שפיר קא שחיט לכל כמה דמצי למיכל היתרא לא לאכול איסורא** ודוקא לתיאבון הוא דבדוק סכין אחריו אבל לוכל נבלות להכעיס לפי' נמצאת סכינו יפה מועל הוא לגבל בכוונה ובידים. **והכל שוחטין למתני' למשמע להיהוא לאתרכי מהכל לכתחלה** מרבינן ליה היינו ישראל מומר לוכל נבלות לתיאבון לבדוק סכין וגותן לו ושוחט לכתחלה ושחיטתן כשרה למשמע ליעבד דקי לפילו לגל בדק סכין מתחלה שאם בדק סכין ונמצאת סכינו יפה שחיטתו כשרה ומתני' כי קתני הכל שוחטין לכתחלה בבדוק סכין וגותן לו ושחיטתן כשרה בליעבד כשמטו בגל בדיקת סכין ונמצאת סכינו יפה חון מחרש שוטה וקטן לפילו ליעבד נמי לא שמע יאמר שמע ילרסו שמע יחלילו ופרכינן עלה לרב חסדא וכולן שמטו לסייע ליומיה לחרש שוטה וקטן עלה דקי ואם שחטו מבעי ליה גגל ישראל מומר אי בדק סכין וגתן לו לא תמרת שחיט לכתחלה גגל לגל בדק אי לאיתיה לסכין ליבדוקיה אי לאיתיה לסכין כי אחריס רוחין חותו מאי היו ליומיה בסכין פגומה קא שחיט ופסיקנא בקסיק: ולענין הלכה אע"נ לסלקא חוקימתיה לרב חסדא בקסיק שמעתיה לרבא ליישראל מומר הלכתא היא וכסי מוכח בגמרא [דף ז:] ופ"ת לבדיקת סכין לא מעכבא גגל לפני שחיטה אבל לאחר שחיטה לא להא לפילו בישראל מומר לא בעי בדיקת סכין אחריו גגל כשלא בדק סכין מתחלה. ומיהו כל היכא דאיתיה לסכין קמן בדקינן ליה ולפנינו נהריך עוד בזה בס"ד וע"ת לפילו כי לא בדק סכין וגתן לו מה לא יאמוט על סמך שיבדוק סכין אחריו ואם נמצאת סכינו יפה יאכל משחיטתו ואם לאו לא יאכל ים לומר לכל שהשחיטה תלויה בבדיקה שבשוק ולפילו לא היינו יכולין לבדוק כגון לדיתיה לסכין קמן תהא שחיטתו לסורה אין **מוסרין לכתחלה לשחוט** על סמך שוחה בדיקה שמא יחשבו הרואים שאין אנו צריכין לבדיקתו ויסמרו לו ולא יבדקו אחריו ונמצאו אוכלים נבלות כיון שבדיקתו מעכבת ושמעינן נמי ממתניתין דרבא גגל חייסינן שמא יהרע בקלקול בשחיטה דהא ישראל מומר לא מהימן ן ואם תיתא לחייסינן אע"נ דבדקינן סכין וייבדינן ליה היכי סמכינן עליה שישחוט בינו לבין עצמו לימלי לתרמי ליה דשחה ודרס גגל ולפי היינו טעמא לכיון שהוא מתכוין לשחוט חזקה יפה שחט ומסתברא לדוקא מומר לאכול נבלות הוא שנגרך לבדוק לו ת"ל הסכין כיון שהוא מומר לשוחט דבר עצמו אבל מומר לעבירה אחרת לא לכיון דקי"ל [דף ז:] למומר לבר אחר לא הוי מומר לכל התורה כולה הרי הוא לענין שחיטה כישראל מומר לעבירה אחת מן העבירות שהיה מהלכות שחיטה ישראל מומר לעבירה אחת מן העבירות שהיה מומחה ס"ז שוחט לכתחלה ונגרך ישראל כשר לבדוק הסכין ולחו"כ יתננו למומר זה לשחוט בה מפני שחזקתו שאינו טורח לבדוק. ולענין מומר לאכול נבלות לפילו שלא לתיאבון אם בדקו סכין ונתנו לו ועמדו על גביו מתחלה ועד סוף שחיטתו כשרה לכיון דקיימא לן [דף ז:] מומר לדבר אחד לא הוי מומר לכל התורה כולה ליתיה בשחיטה ומחיטתו כשרה אבל לא עמדו על גביו מתחלה ועד סוף שחיטתו פסולה לכיון שהוא מומר לפילו שלא לתיאבון חיישינן שמא שמא לרם לאבל מומר להכעיס לפילו לדבר אחד הוא ואן מומר לעבודת כוכבים הרי הן כעובדי כוכבים נמורין שאין בשחיטה כלל ולפילו עמדו על גבן מתחלה ועד סוף שחיטתן פסולה שאין שחיטה לגל ביישראל כלתנן לקמן [דף יג.] שחיטת עובד כוכבים ונבלה וכן הדין למומר לחלל שבתות בפרהסיא וכסי ליתיא בגמ' [דף ה.] וכותי נמי שחיטתו פסולה להא קי"ל לא זז ממס על שעשוס עובדי כוכבים נמורים וכלילתא התם [דף ג.] : ורבינא לוקי לכתחלה וליעבד למתני' בתרי לוקימיתי לחרינו כלילתא לתתני' [דף ג:] בלוקימתא קמייתא לוקי לכתחלה למתני' לומר לכל הדן ממחין בלומר שבקיאין הנו בהן שיועלין הלכות שחיטה שוחטין אע"פ שאין מוחזקין הנו אלא יתעלפו בשעת שחיטה שלא יאמוט לבם אבל כל שאין הנו בקיאין בו שיודע הלכות שחיטה שחיטה לא יאמוט ואם שחט בודקין אותו ואם יודע הלכות שחיטה שחיטה כשרה **והיינו ליעבד למתני'** ובלוקימתא בתרייתא לוקמה חיפכא להכי קתני הכל שהן מוחזקים הנו שאין מתעלפים בשעת שחיטה מפני רכות לבם שוחטין אע"פ שאין הנו בקיאין בהן אם יודעין הלכות שחיטה והיינו לכתחלה למתני' אבל כל שאין מוחזק הנו שאינו מתעלף לא יאמוט ואם שחט ואמר בדי לי אלא נתעלפתי שחיטתו כשרה **והיינו ליעבד למתני'** ואמרי' בגמ' [שם] להנהו אמוראי דלוקמי לה למתני' בלוקימתא אחריני נקלו מהני תרי לוקימתי לרביעא מלוקימתא קמייתא נקלו משום דרוב מעיין אלא שחיטה מומחים הן ומלוקימתא בתרייתא נקלו משום לדעלפויי לא חיישינן וקי"ל הכי אלא חיישינן לא לעלפויי ולא לשאינן מומחין וכמ"ש הרב חלפסי ז"ל לפנינו וכמו שנכתוב שם בס"ד ומיהו אע"נ למכשירין ישראל מומר לאכול נבלות לתיאבון בבדוק סכין וגותן לו לוקי לילעיגן לוילע הלכות שחיטה הא לאו הכי לפילו ליעבד שחיטתו פסולה **לעיכא למימר ביה** רוב מעיין אלא שחיטה מומחין הן ולפיכך מ"ל הכי היכי לאמרינן רוב מעיין אלא שחיטה מומחין הן וסמכינן בהמחזק שלו הכי נמי סמכינן עליה שאמו רובן של סימנין ברוב מעיין אלא שחיטה חבריס הס וחזקה עליהס שאינו יוצא לבר שאינו מקוקן מתחת ידן אבל מלבדי בעל הלכות ז"ל נראלה שנגרך לבדוק בסימנים: וכולן **שמטו** ולחבריס דיוקין לוקין **שחיטתן כשרה.** מוכח בגמ' לכל"ע הלי וכולן לחרש שוטה וקטן נמי לקי לדוקא **ליעבד מכשירין לשחיטתן לכתחלה** אין מוסרין להס לשחוט לפילו בחבריס עומלין על נבן לכיון שהן מועלין לקלקל חוששין שמא יסמוך על שמע ילרסו מעט ולאו לעלעתייהו לתני חבריס ברוקין אותן. ולענין נפיס כתוב בהלכות ג"י דנפיס לא יאמוט מפני שלעתן קלה ולילא לפילו במוקדשין שחטאן לכתחלה מלתנן (זבחים דף לג:) כל הפסולין שאמוטן שחיטתן כשרה שהשחיטה כשרה בזרים בנפיס ובעבדים ובטומטום ולפילו בקדשי קדשים ומקשינן התם [דף לב.] ליעבד אין לכתחלה למתני נמי הדין ורמינהו ואמוט מלמד שהשחיטה כשרה וכו' ומתני הוא דהדין לפילו לכתחלה ומשום דבעי למתני טומחין לכתחלה הול"ל משום דבעי שאמוטו ואם איתא דנפיס אין שוחטות לכתחלה ולפי מסמע לנפיס שוחטות למתני נפיס לתני ליה ברישא גגל ולפי מסמע לנפיס שוחטות

יום שכה

(דף ב.) **הכל** שוחטין ושחיטתן כשרה חוץ מחרש שוטה וקטן שמא יקלקלו בשחיטתן וכולן ששחטו

ואחרים רואין אותן שחיטתן כשרה:

(דף יג.) שחיטת העובד כוכבים נבלה ומטמאה במשא:

(דף יג:) השוחט בלילה וכן סומא ששחט שחיטתו כשרה (דף יד:) השוחט בשבת וביום הכפורים אף על פי שמתחייב בנפשו שחיטתו כשרה:

גמ' (דף ט.) אמר רב יהודה אמר שמואל כל טבח שאינו יודע הלכות שחיטה אסור לאכול משחיטתו ואלו הן הלכות שחיטה שהייה דרסה חלדה הגרמה ועיקור מאי קמ"ל כלהו תנינהו לא צריכא אע"פ ששחט לפנינו שנים ושלשה פעמים ושחט שפיר מהו דתימא הא איתחזק קמ"ל דכיון דלא גמיר זמנין דשהי

לכתחלה לפילו במוקדמין והא לחמרינן בפ"ק לפסחים (לף ז:) נבי ביעור חמץ לכיון למדרבנן הוא דימינהו רבנן בדרבנן לחלמא הא בלחורייתא לא מהימני הא לחמרינן התם טעמא בירושלמי מתוך שהנשים ענלניות הן בוקעות כל שהוא כלומר מתוך שחין שם חמץ יצוע תולות לומר שחין שם חמץ ומקילות וחי לחורייתא לא מהימני לחבל בשאר מילי מהימני לפילו בלחורייתא ומעשים בכל יום שמוכיח עליהן במליחה ובניקור הבשר חע"פ שים בו טורח מרובה מפני שהן יולעות מקומות מחלב ומחטוחן. ולא לחמרו בוקעות כל שהוא לחלא במה שחין שם חיסור יצוע ויכוליות לתלות כמו שפירשנו: שחיטת עובד כוכבים **נבלה** ומטמחת במשא. לפילו כהלכתה ואחרים רואין אותה שחין שחיטה חלא כישראל לבל עובד כוכבים כיון דלחו בתורת שחיטה הוא כשאחוזה היוצ ליה כמתה מלליה לבל בהנאה שרי לחא לחמרינן סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים והבי לימא בגמרא [לף יג.]: השוחט בלילה וכו'. לקמן לפרקין בפ"ק: השוחט בשבת וביום הכפורים חע"פ שמתחייב בנפשו **שחיטתו כשרה.** ולוקא בשוגג חו לפילו במזיד בשחט בשגגה לחילו בפרהסיה ובמזיד הא קיימא לן [לף ה.] לחומר לחלל שבתות בפרהסיה שחיטתו פסולה וכלהתיבתא לעיל לבל בתום' כתבו לחפילו במזיד ובפרהסיה שחיטתו הרהסונה בשרה שחינו נעשה חומר חלא משחיטה הרהסונה ולילך והבילו לזה רחיה ולתבתיה בחילוקי ולין כלן מקום להקריך: גמ' נרסי' בגמ' (לף ז.) לחמר רבא ישרחל חומר לחכול נבלות לתיקבן בולק סכין ונותן לו ומותר לחכול משחיטתו חי טעמא כיון לחיכא היתרא וליסורא קמיה לו שביק היתרא ולחכל לסורא. וכמו שפרהסיה במשנתנו. ולחמרי ליה רבנן לרבא תנית למסייעיך לך חמץ של עובדי עבירה לחר הפסח מותר מיד מפני שהן מחליפין. כלומר חמץ של עובדי עבירה שחין מבערין חמץ בפסח מפני הפסדן: מותר מיד. לחכול חע"ג לולחי עבר עליו הפסח **להא לא שהה כדי** לחפות: מפני שהן מחליפין בשל עובד כוכבים לכיון לחמץ למיכל בהתירא לחמן של עובד כוכבים שעבר עליו הפסח מותר לו לחכל ליהיה לחמן של ישרחל שעבר **עליו הפסח לסור לגו** שביק התירא ולחכל ליסורא. וכתב רש"י ז"ל וחע"ג דהשתא נמי לסור הוא לנביה להא מתהני מחמץ שעבר עליו הפסח לחי לחו ליכא בישראל לעובד כוכבים לו הוה יהיב ליה ליהיה לחפי הכי כמה לחני למעבד בהיתרא פורתא עביד ולחילן מיהא שרי לחין לך לסור הנאה תופס את חליפיו חון מעבודת כוכבים והקדש ושביעית וי"ל שלא לעצמו מותר וטעות הוא בידם לל"כ מצינו למיס לחמן בפסח ולסור הנסקל שלא רצה למוכרו לעובד כוכבים מותר ותנן (פסחים לף לו:) שלוכל תרומת חמן בפסח פטור מן התשלומים ומלמי עניס חלו לברי רש"י ז"ל. **ואיכא למיקם עליה דהרי ערלה שחסורה בהנאה ותנן [בפ' החיס מקדש לף נו:** וסס כפול בפרישת הר"ן] מכרן וקדש בדמיהן מקודשת לחמת חליפי חיסור הנאה מותרים לף למחליף עצמו לחי לף היינך דשאר מקודשת בהן וי"ל לעולם למחליף עצמו חסורין ולף"ס כיון שהשאר מקודשת בהן מימלל היה נקנית לבל הרמב"ן ז"ל כ' שהשאר יכולה ליהנות בהן מימלל היה נקנית לבל הרמב"ן ז"ל כ' לחפי' לדידיה חס עבר והחליפן מותרין כיון שחין תופסין למיהן לפי שכיון שלף היה לו רשות להחליפן ויסור הנאה הן למיהן וחליפיהן חינן חלף כנזל וכשהוא נהנה בהן לף מיסורי הנאה הוא נהנה חלף מנזל שבידו וכלנרסינן בירושלמי עלה לההיא דשמעון בנזלה כלומר היה מקודשת בשעת חלה מפני שהן לפי שחין למי לממכרן ולקדש בדמיהן ר' חני בשם ר' זעירא בשחין למיהן [כלומר לפי שחין זה למיהן שחין תופסין למיהן] ע"כ חנינן זחת לומרת שמקדשין בנזלה כלומר היה מקודשת בשעת חלה לפי שחין למי לההיא דתנן תולות לומר שחין שם חמץ ומקילות וחי לחורייתא לא מהימני לחבל בשאר מילי מהימני לפילו בלחורייתא ומעשים בכל יום שמוכיח עליהן במליחה ובניקור הבשר חע"פ שים בו טורח מרובה מפני שהן יולעות מקומות מחלב ומחטוחן. ולא לחמרו בוקעות כל שהוא לחלא במה שחין שם חיסור יצוע ויכוליות לתלות כמו שפירשנו: שחיטת עובד כוכבים **נבלה** ומטמחת במשא. לפילו כהלכתה ואחרים רואין אותה שחין שחיטה חלא כישראל לבל עובד כוכבים כיון דלחו בתורת שחיטה הוא כשאחוזה היוצ ליה כמתה מלליה לבל בהנאה שרי לחא לחמרינן סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים והבי לימא בגמרא [לף יג.]: השוחט בלילה וכו'. לקמן לפרקין בפ"ק: השוחט בשבת וביום הכפורים חע"פ שמתחייב בנפשו **שחיטתו כשרה.** ולוקא בשוגג חו לפילו במזיד בשחט בשגגה לחילו בפרהסיה ובמזיד הא קיימא לן [לף ה.] לחומר לחלל שבתות בפרהסיה שחיטתו פסולה וכלהתיבתא לעיל לבל בתום' כתבו לחפילו במזיד ובפרהסיה שחיטתו הרהסונה בשרה שחינו נעשה חומר חלא משחיטה הרהסונה ולילך והבילו לזה רחיה ולתבתיה בחילוקי ולין כלן מקום להקריך: גמ' נרסי' בגמ' (לף ז.) לחמר רבא ישרחל חומר לחכול נבלות לתיקבן בולק סכין ונותן לו ומותר לחכול משחיטתו חי טעמא כיון לחיכא היתרא וליסורא קמיה לו שביק היתרא ולחכל ליסורא. וכמו שפרהסיה במשנתנו. ולחמרי ליה רבנן לרבא תנית למסייעיך לך חמץ של עובדי עבירה לחר הפסח מותר מיד מפני שהן מחליפין. כלומר חמץ של עובדי עבירה שחין מבערין חמץ בפסח מפני הפסדן: מותר מיד. לחכול חע"ג לולחי עבר עליו הפסח **להא לא שהה כדי** לחפות: מפני שהן מחליפין בשל עובד כוכבים לכיון לחמץ למיכל בהתירא לחמן של עובד כוכבים שעבר עליו הפסח מותר לו לחכל ליהיה לחמן של ישרחל שעבר **עליו הפסח לסור לגו** שביק התירא ולחכל ליסורא. וכתב רש"י ז"ל וחע"ג דהשתא נמי לסור הוא לנביה להא מתהני מחמץ שעבר עליו הפסח לחי לחו ליכא בישראל לעובד כוכבים לו הוה יהיב ליה ליהיה לחפי הכי כמה לחני למעבד בהיתרא פורתא עביד ולחילן מיהא שרי לחין לך לסור הנאה תופס את חליפיו חון מעבודת כוכבים והקדש ושביעית וי"ל שלא לעצמו מותר וטעות הוא בידם לל"כ מצינו למיס לחמן בפסח ולסור הנסקל שלא רצה למוכרו לעובד כוכבים מותר ותנן (פסחים לף לו:) שלוכל תרומת חמן בפסח פטור מן התשלומים ומלמי עניס חלו לברי רש"י ז"ל. **ואיכא למיקם עליה דהרי ערלה שחסורה בהנאה ותנן [בפ' החיס מקדש לף נו:** וסס כפול בפרישת הר"ן] מכרן וקדש בדמיהן מקודשת לחמת חליפי חיסור הנאה מותרים לף למחליף עצמו לחי לף היינך דשאר מקודשת בהן וי"ל לעולם למחליף עצמו חסורין ולף"ס כיון שהשאר יכולה ליהנות בהן מימלל היה נקנית לבל הרמב"ן ז"ל כ' שהשאר יכולה ליהנות בהן מימלל היה נקנית לבל הרמב"ן ז"ל כ' לחפי' לדידיה חס עבר והחליפן מותרין כיון שחין תופסין למיהן לפי שכיון שלף היה לו רשות להחליפן ויסור הנאה הן למיהן וחליפיהן חינן חלף כנזל וכשהוא נהנה בהן לף מיסורי הנאה הוא נהנה חלף מנזל שבידו וכלנרסינן בירושלמי עלה לההיא דשמעון בנזלה כלומר היה מקודשת בשעת חלה מפני שהן לפי שחין למי לממכרן ולקדש בדמיהן ר' חני בשם ר' זעירא בשחין למיהן [כלומר לפי שחין זה למיהן שחין תופסין למיהן] ע"כ חנינן זחת לומרת שמקדשין בנזלה כלומר היה מקודשת בשעת חלה לפי שחין למי

ישראל שרי מלאכתי' בפרק התכלת (לף מב:) נבי ניענית לנקחים מן המומחה ולא חיישינן לקלא לולן: [לף ט.] **אמר רב** יהודה אמר שמואל כל טבח שחינו יודע הלכות **שחיטה** וכו' ולאו דן הלכות שחיטה. שרייה שהפסיק בשחיטתו כלי שחיטת בהמהאחרת על שלא נמר אותה ולחו"כ נמרה: לרסה. שנחט בלא הולכה והבאה: חלבה. שנטען הסכין בשחט ולמן חלבה מלמן חולבה הנכנסת בעיקרי הבתים בחוריס: הנרמה. שנחט למעלה ממקום שחיטה: ועיקור. פרש"י ז"ל **לעיקור היינו פסוקת הגרגרת ותנינן לה במתני' להשוחט (לף לב.) תנן שחט הוסט ופסק את הגרגרת ר' יהודה אומר נבלה ר"ע אומר טרפה.** ולא מחוור מלאחרינן לקמן בגמ' בפרקין [לף כ.] תני רמי בר יחזקאל לין עיקור סימנין לעוף ואם אינה לעיקור היינו פסוקת הגרגרת בעוף ולאי אינה כלתנן בחלין (לף נו.) ואלו טרפות בעוף נקובת הוסט ופסוקת הגרגרת ועוד לאם אינה לעיקור מיירי בחילי למטרפי סימנין ליתני נמי נקובת הוסט לפיכך פי' הרמב"ן ז"ל [וכן כה"נ] לעיקור סימנין היינו שנתגללו כולן או רובן בלבד שלין עוסה אותה טרפה כלאינה' בפ' אלו טרפות (לף מב:) והלכה למשה מסיני שאם אירע לו כן בשעת שחיטה מעכתחיל [בסימנים שנהגה] נבלה לפי שכיון שנסמטה בחותה שעה אי אפשר שנשחט בהכשר שמחמת העיקור מתגללין הסימנין והיינו לרוב ס"ל לרמי בר יחזקאל שלין עיקור סימנין לעוף לומר שלבר זה **היינו בעוף כולו ואינו לא** טרפה ולא נבלה ומאי **לחמרי' לקמן [לף ט.]** בסמוך מאי קמ"ל כולהו תנינהו פי' רב שמעון בעל הלכות ז"ל לעיקור נפקא לן מלתנן (לף פה.) הנוחר והמעקר פטור מלכסות ואילו השוחט את הטרפה חייב לכסות לשחיטה שלויה לרבות שאם שחיטה כלאיתא לקמן [לף פה.] לאמת עיקור ולא שחיטה היא כלל: מאי קמ"ל כולהו תנינהו. במתני' בהלין לקמן ועיקור כלפריסית: זימנין לסאי ולרים **ולא יצא.** כתבו בתוס' שלפילו שלולהו לאחר שהוליעהו הלכות שחיטה שהית לו לרסת ואמר ברי לי שלא שהיתי ושלא לרסתי לין סומכין עליו חוסמין שמתוך שלא היה מקפיד לא הרגיש ולא יצא: הטובח כריבוק שבסימנין לאחר **שחיטה.** לפ שנחטו כרחוי ומלברי בעל הלכות ז"ל נראה שצריך לבדוק נם כן לפ שחט בסימנין עקורים ולא הוזו לו לבאמה בחייה לאו בחזקת שנעקרו סימניה קיימי: **לא בלק.** בסימנין לאחר שחיטתו מאי: טריפה. כטרפה שחוטה שאינה מטמאה כלחמרינן בהעור והרוטב (לף קכח:) וכי יאות מן הבאמה מקלת בהמה מטמאה ומקלת בהמה לינה מטמאה ולאיזו זו טרפה שנחטה והך נמי לסורה בלאיל לבל לינה מטמאה במשא לבאמה בחייה בחזקת ליוסה לכילה קיימא ולא קיימא בחזקת טומאה היולך כשלא בדק בסימנים מוקמינן לה בחזקה קמייתא ולסורה בלאיל: **נבלה** ומטמאה במשא. לבאמה בחייה בחזקת שלינה שחוטה **עומדת וכיון דבחזקת שלינה שחוטה מחזיקינן לה והשתא מתה מטמאה** במשא: לאמר רב הונא **בהמה בחייה בחזקת שריר שיבדוק**

ודריס ולא ידע

ואמר רב יהודה אמר שמואל הטבח צריך שיבדוק הסימנין לאחר שחיטה לא בדק מאי אמר רבי אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר בר' ינאי טרפה במתניתא תנא נבלה ומטמאה במשא דאמר רב הונא בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה נשחטה הרי היא בחזקת היתר עד שיודע לך במה נטרפה כלומר שכל זמן שהיא בחיים הרי היא אסורה משום אבר מן החי ואינה ניתרת אלא בשחיטה כשרה וכמו כן בסכין שאין בה פגם הילכך אם לא נתברר שנשחטה שחיטה כראוי בין בסימנין בין בסכין יפה הרי היא בחזקת איסור עד שיודע לך במה נשחטה ומטמאה במשא כנבלה ואם נתברר לך שנשחטה שחיטה כשרה הרי היא בהזקת היתר עד שיודע לך במה נטרפה ואפי' בא זאב ונטל את בני מעיה והחזירן כשהן מנוקבין לא חיישינן שמא במקום נקב נקב אלא הרי היא בחזקת היתר ואין מטריפין בזה הנקב וכן הלכה וה"מ באיסורא אבל בסכנתא כגון שראה צפור מנקר בתאנה ועכבר מנקר באבטיח (דף ט:) חיישינן

בחזקת איסור עומלת. שכרי לסורה מסום לבר מן החי: **נשחטה הרי היא בחזקת היתר.** לע"פ **שנולד בה פסק טרפות** כל שים **לתלותו לאחר שחיטה מוקמינן לה בחזקת היתר לסתם** בבמות לינן טרפות ותלי' **בלאחר שחיטה וכשרה.** ומהאי טעמא הוא ללא מצרכינן למבדק בסמוכה עבר טרפות לאת בסרכות הריאה מתוך שהן מצויות ומיהו בלליתה קיל **מוקמינן לה בחזקת היתר** ומכשירינן לה ולפנינו נלריך בזה בם"ל: **מנקר.** נוקב: **שמא במקום נקב. שלי נחש נקב ולסור מסום סכנת נפשות:** נרסי' בנמרל (לף ח.) **לאמר רבי** זירא ליבן סכין. כלומר בלור ושחט בה שחיטתו כשרה לחיולה קולס לגיבונה. כלומר לגאי לאמרינן **שריפה היא זאת ולא שחיטה** לפי שחלולה **מקלים וממהר לאתוך קולס שיכוו הסימנים מן האויר:** ומקשינן והא ליכא נלדין. כלומר לנסי לחלולה קולס ואותך מכל מקום נלדי הסכין שורפין את הסימנין ומיטרפה בהכי לוסט **נקובתו בשמאו ושריפה הרי היא** כנקב: ומתרנינן לבית השחיטה **מרווח רווח.** ולין נלדי הסכין שורפין את הסימנין. ומהאי שמעינן שאם נכוה הוסט או ניקב כנגד מה שנשחט ממנו **קולס נמר שחיטה** שנשרית בכך לגאי לא כן מאי לא מקשינן והא ליכא נלדין והרי לינן נכוין לגאי כנגד מה שנשחט לגאי ס"מ כלכתיבנא. והא לרבי זירא לגאי כתבה הרב שלפסי ז"ל בהלכות משמע לסבירא ליה לגאי קיימא לן כוותיה מלאחרינן לקמן בפרקין [לף יז:] נריכה בדיקה לאבשרא ולטופרא ולאתלת רוחתא רב יימר לומר לאבשרא ולטופרא נריכה ולאתלת רוחתא לא נריכה מלרבי זירא לבית שחיטה מרווח רווח לגאי לאם לוסט ליתא לרבי זירא ליתא נמי לרב יימר ומלגאי קי"ל כרב יימר להא לסיקנא נריכה בדיקה נמי לאתלת רוחתא שמע מינה לליתא לרבי זירא ולא"פ שלפסר לחלוק ולומר לגאי לא למי לאע"נ לבית השחיטה מרווח רווח על שלין הסימנין נכווין מחמת חום הסכין לפסר לגאי רווח כל כך גגאי תהא מורסא של סכין שיוגאי ומתפשטת חון לסכין נלחזת בגיבי בית השחיטה וקורעתן אע"פ שכולתי בית השחיטה מתרחקין לכאן ולכאן לגאי לינו היה הלבר כן היו לומרים בפירוש בגמרא לגאי למיל (לבא) [וכן] הר"מ במז"ל פסק [לגאי] כרבי זירא בפ"ק מהלכות שחיטה והרלב"ד ז"ל תירן ע"כ לא קאמר רבי זירא לגאי בגיעבד לבל לכתחלה לא ומסום הכי לסיקנא לכתחלה נריכה בדיקה לאתלת רוחתא ורב יימר הוא שהיה לומל לכתחלה מגיעבד לרבי זירא ולאן לא סבירא לן כוותיה: נרסי' תו בנמ' [לף ח.] **אמר** רב נחמן אמר רבה בר לבוה סכין של עבודת כוכבים כלומר שנשתמש **בה לקרבנות עבודת כוכבים לסורה בהנאה כלאחרינן בשם' עבודה זרה (לף נא:) לבל תאבדון את כל** המקומות **בכליס שנשתמשו בהם לעבודת כוכבים הכתוב מלבר:** מותר לשחוט בה לחקלקל הוא. כלומר שלין זה **הנאה שבחייה מרובים למיה מלאחר שחיטה שבחייה היא מיוחלת לשלשה לבריס לנגל ולות ולאחריסה ולאכילה:** ולסור **לאתוך** בה בשר. לחתקן **הוא לכיון לשחטה להכי**

קיימא: לימר רבא פעמים שהשוחט לשון **במסוכנת.** לכאורה"נ **הוי מתקן והוי הנאה שאם לא ישחוט תמות:** ופעמים שמחתך מותר בחטאי לקיימן לקורבנן. כגון **נתחים טובים ירך וכתף** שהיה מקיימן לגורן ולאם חשוב לכאורה"נ כי חתיך להו הוי מקלקל: ומקשינן **ותיפוק ליה** משום שמנונית לחיסורין. כלומר **לשע"נ למקלקל הוא לאסור לחתוך בה משום שמנונית לחיסורין לנבלות שנבלע בסכין:** ומפרקינן כגון שליבנה בחור למשום שמנונית ליכא. ומקשה הכא היכי לימרינן מותר לשחוט בה מקלקל הוא והא לימרינן בפסח שני בסוף פרק הלוה לכריס (לף ענ.) השוחט בשבת חטאת בחוץ לעבודת כוכבים חייב שלם חטאות ופרכינן מאי תקן תקן להעציתיה מידי אבר מן החי לימא שוחט מתקן הוא והכא חסכינן ליה מקלקל. ליכא למימר לא למי לנבי שבת במלאכת מחשבת תניא מילתא ויכין לחיתעבידא מחשבתו וכמה שחשב ליכא תיקון קנת חייב אבל לנבי **עבודת כוכבים בהנאה** תניא מילתא ויכין שהפסלו מרובה מסכרו ליכא נהנה **וכלימרינן בעבודה זרה (לף** מח:) מה שמשחיה (בלמיה) [בגביה] פונם בעל: ולימרינן לשון לחתוך בה בשר מתקן הוא ה"ה לחפי' תתך ממנו לשון לשון להא מתהני מע"ז אלא משום לימרינן בריצפא מותר לשחוט לעציתיה ליה לאשמעינן כחא להתיירא בלבתחלה נקט סיפא נמי ליצטרך לכתחלה ומיהו בהולכת הנאה ליה המלח סני דקי"ל כרבי לעיעזר לחמר בפרק כל הנאלמים (לף מט:) נבי לאסרה לפה בו לת לפת יוליך הנאה ליה המלח ולישפסקא הכא בנמרא הלכתא כוותיה. ולישה למיקם לשמעתין דלימרינן הכא **כגון שליבנה בחור** משמע לסכין לשון לשון בעיא ליבון והכי נמי משמע בתוספתא לעבודת כוכבים לנרסינן התם הסכינין והספודין והסכלונות מלבן בחור והן טהורין ולאו בפרק כל שעה (לף ל:) משמע לכהנעלה בעלמא סני להו והכלנרסינן התם והלכתא לילי ולילי ברותחין והכלי לחשון תירץ ר"ת ז"ל להכא בסכינים גדולים שדרך בני לחם להשתמש בהם לפעמים ע"י האור כעין שפודין ומש"ה בעו ליבון אבל שתשמישו ע"י האור אינו אלא מילי לפיו אלא ע"י האור ובפרק כל שעה מיירי בסכינין קטנים שאין משתמשין בהן באור והכי משמע בירושלמי לנרסי' התם ר' בא בשם רב יהודה הלל לתיימא בסכין קטנה אבל בסכין גדולה צריכה ליבון והליבון צריך שיהו ניצוצות ניתזין ממנה אבל רש"י ז"ל כתב בתשובה הלא אנא גדולה ולא אנא קטנה בהנעלה סני לה ובולאי להכי משמע להא דהיה תוספתא לעבודת כוכבים מייתינן לה בסוף מכילתין לעבודה זרה [לף עה:] ולא הזכירו בה סכינין כלל משמע לליכין דהיה בדייתא משבשתא היא ולית בה סכינין ועוד לאם לימא לסכין גדולה צריכה ליבון כי לימרינן בפרק כל שעה [לף ל:] מעייל קתייהו בטינא ופרזליייהו בנורא ובתר הכי פסקינן התם והלכתא לילי ולילי ברותחין והכלי לחשון הוי לן לפרושי ולימיר לכגדולה צריכה ליבון אלא ולאי מלפסקינן סתמא משמע מינה לחפילו גדולה בהנעלה סני להו והא לימרינן הכא **כגון שליבנה בחור** לרווחא מילתא קלימרינן הכי אלא לעולם על לינו בהנעלת בחור כאן ולפיכך תפש לו לרב קנרא לומר שטיהר לוחתא טהרה נמורה: לימר **השוחט בסכין** של עובדי כוכבים רב אחא קולף. **כלומר קולף בית השחיטה מפני שבלועה שמנונית הסכין:** רבה בר בר חנה לימר מילתא. מלינו לת בית השחיטה במים ומקשה הכא לרב למה לימר קולף להא קי"ל לסתם כלינן של עובדי כוכבים לינן בני יומן וכלימרינן בעבודת כוכבים (לף לח:) מלשרינן שמן וכוספן של עובדי כוכבים **וכיון שכן הוה ליה נותן** טעם לפגם וקי"ל כמאן לימר (סס סח:) מותר תירגן בזה לאע"נ לסתם כליהן של עובדי כוכבים לינן בני יומן הני מילי בשאר כלים אבל סכין מתוך שתשמישו תדיר חוששין לבן יומו ולין זו שברית מחוורת וכמו שכתבתי בפרק לין מעמידין בם"ל. אלא קיימו טעמא לסכין מפני שדרכו להשתמש בו בלח בלחה חיישינן לשמנונית שטוח על פניו וכי לימרינן לכלי שלינו בן יומו הוי נותן טעם לפגם קיימו לוקה בחיסור שבלוע לפי שהוא נפגם בלפני שכלי אבל חיסור שהוא בעין לפילו אינו בן יומו ולאי לא פניש ותלע לך לסכין חוששין לו למה שטוח על פניו מלימרינן בפרק כל שבשר (לף קיח:) נענ שחתכו בסכין לשור לאכלו בכותח לשמא חוששין לשמשות של בשר שעל פני הסכין **לאי לא הוה** ליה נותן טעם בר נותן טעם לפגם דשרי למיכליה בכותח וכמו שלימרו שם לגיס שעלו בקערה מותר לאכלן בכותח ואם תאמר והא לימרינן בפרק לין מעמידין (לף לט.) נבי חלבית לחיסוריה משום לשמפקי ליה בסכינא לחרמאי ואע"נ לשמר מר נותן טעם לפגם מותר חורפא לחלתיתא מחליא ליה אלמא אי לאו חורפא לחלתיתא חיסורו של סכין של עובדי כוכבים טהן טעם לפגם הוא. תירץ הרב רבי יונה ז"ל להתם מיירי בחנוני שדרכו לקנח כליו כדי לעשות מלאכתו בנקיות הילכך אי לאו חורפא לחלתיתא שרי שהרי אין חיסור נשאר על פניו ומה שבלוע בו הוי נותן טעם לפגם ושרי. ולחריים פירשו שבשלמרו כאן קולף. בסכין שהוא בן יומו בידוע אלא שלא פירשו משום למ"ל נותן טעם לפגם לשור לפילו אינו בן יומו ולפיכך תירגן הבשר סתם. מיהו לירוין דקי"ל נ"ט לפגם מותר לא מצריכין קליפה **אלא בסכין שהוא בן** יומו בידוע: ומקשה תו הכא לרבה בר בר חנה לימר מילתא תיפוק ליה לבלוגי הכי נמי הלחה בעי להא צריך הוא להציחו מידי למו ולכלימרינן בפרק כל הבשר (לף קיג.) לימר שמואל אין הבשר יוצא מידי למו אע"פ מולחו יפה ומליחו יפה ויפה ולישמר רב הונא לימר מולח ומליח במתני' תנא מליח ומולח ומליח ולא פליגי הא לחלויה בי טבחא הא לא לחלויה בי טבחא. יש מי שתירץ להתם לקדרה מיירי לבל לגלי לן בעי הלחה ולתא רבה בר בר חנה לתיימר למשום ניעולו של סכין זה צריך הלחה לפי (הרמב"ן) [הרשב"ן] ז"ל כתב למסתברא לפילו לגלי נמי לימרו לבעי הלחה לפי שלא שעל פני הבשר לינו מולך ע"י שהם לדרכה נקרש הוא ולתיבש ושאר על הבשר והרב ר' יונה ז"ל תירץ לפי משום לס בשפשוף במים על שיצאו המים בלא מרחה לס סני לבל השתא משום שמנונית הסכין של לישור בעין שפשוף נשול כלי לישור ממנו שומן הסכין שנדבק בו בלומר הלעת. וכשם הרשב"ץ ז"ל שקשה לרבה היכי סני ליה בהלחה תבעי נרידה וכענין שלמרו (חולין לף קיב.) בקיעות ולבטוח שחתכו בסכין לנריל לה לבי פסקי תירץ הרב רבינו יונה ז"ל לנרידה להתם במקום הלחה קיימא למשום לגלי מהניא הלחה לבבר לה לחלרבה כל לימת למיתי מבליע בו לחיסור לימרו שלין לו תקנה על שינרוד מקום החתך לבל בלבר שלינו לח ושיסר חלב הנאכל בו בהלחה כמו בשר בהלחה סני ליה: (ולמרי' בנמ' [לף ח:] לימת קסבר רב בית השחיטה רותח ורבב"ח סבר בית השחיטה צונן ולימרינן לכולי עלמא בית השחיטה רותח ומש"ה רב לימר קולף שפיר ומ"ל מליח סבר חיילי לטרילי סימנין לשפוקי לימר לא בלעי ולילכך לינהג לימרינן בנמרא לכ"ע בית השחיטה צונן מ"ל מליח שפיר לאע"נ דקי"ל בסוף ע"ז [לף עו:] לסכין

לחתוך בו ענין בעי שיפה או נעיצה בקרקע עפר פעמים שיינו לוקח לכתחלה לבל בליעבד בהלחה סני ורב לחמר קולף מסוס לחנב לוחקה לסכינה בלעי סימנין. ולענין פסק הלכה פסק הרב אלפסי ז"ל כרבה [בב"ח] לחמר מלחי ולא מסוס לבית השחיטה ענין להא לחמרינן בפרק כל הבשר (לף קיל:) סכין שנחטו בה לסור לאכול בה רותח מלקלחרינן לסור שתמת משום על שיכשיר הבשר נגול כהבשרו של כלי שבלע ברותחין ללכוותה נמי לחמרינן התם קערים שמלח בה בשר לסור לאכול בה רותח ומשולל לטעמיס לחמר מלוח הרי הוא כרותח לחמת כל היכא לחיתמר לסור התם משום שהוא רותח הוא הלכך מלחמרינן שתמת סכין שנחטו בה לסור לאכול בה רותח ז"מ לבית שחיטה רותח חלת להא לקי"ל מלוח משום לחיילי לטורילי סימנין לאפוקי למת לא בלעי וכן פסק הר"מ במז"ל בפי"ז מהלכות מאכלות לסורות. וליכא מאן לפסק כרב לחומרא וכן לעת רס"י ז"ל: **סכין שנחטו בה טרפה. שבח לנחוט בה: והילכתא לפילו בענין.** והכי לימסיק בהליל בגמ' ולפ"ה לימא לימיר לקי"ל כמ"ל בנוחט בסכין של עובדי כוכבים קולף לפי שהסימנין רכין וקלין לבלוע לימורו של סכין לבל הסכין קשה הוא מלבלוע שמנוניתא של טרפה וכן כתב רס"י ז"ל: מכפרי בבליתא **לפרסא.** מקנחו בחתיכת בגד ילן של וילון שהוא קשה. וליכא למיקל והיכי סני בהלחה לו בקינוח והא תנן הסכין שפה והיא טהורה ולחמרינן בסוף ע"ז [לף עו:] ללחתוך בה ענין קלחר תירץ רבינו תם דבשלי התם לבלועה סכין מרותח נמור וליכא מאן לחמר דבשלי הכא שלא בלועה מן הלילור לגל פעם לחת: **טבח** צריך שיהיו לו שלשה סכינים **לחת שנוחט בה.** פירש"י ז"ל **שלא יחתוך בה ל"ח שלא תפגם ופעמים שיבא לידי לילור לישחוט שחוטו בגל בליקה.** והקשו עליו להא ולאי כל שעה שנוחט צריך לבדוק ואין לו לסמוך בשחוטו זו בבליקת סכין שבדק בשחוטה לחרת שהרי עשוי לפגום מעלמו וכיון שכן למה הוא צריך ליחד סכין לס בדק ומצא סכין כשר מוטב **ואם נלו הרי היא לשורה.** לכך פירשו דהיינו טעמא דבעינן שלא יחתוך בשר בסכין שנחנט בה מפני לס שעל פניו וכן נמי בעינן שתהא סכין מיוחלת לחתוך בו חלבים **מפני שמנוניתא שעל פני הסכין** לשל"נ לענין בענין הוא ובהלחה סני וכי מלח ליה לבשר ולאי מלילור להא קי"ל בפ' כל הבשר (שם) מליח ומולח ומליח הא לחמרינן להיינו היכא שלא חלליה בי טבחא לבל חלליה בי טבחא לא ערין והכא נמי זמנין לבתר לחלליה טבחא מחתך בה הבשר וליכא מסוס לס לו מסוס חלב: ונתקין ליה חלף צריכה הדחה:

אמר רב יהודה אמר רב הטבח צריך שיהיו לו ג' סכינין אחת ששוחט בה ואחת שמחתך בה בשר ואחת שמחתך בה חלבים ונתקין ליה חדא ונחתוך בה בשר ואח"כ נחתוך בה חלבים גזרה שמא יחתוך חלבים ואח"כ בשר ואמר רב יהודה אמר רב הטבח צריך שיהיו לו שני כלים של מים אחד שמדיח בו בשר ואחד שמדיח בו חלבים ונתקין ליה חד ונדיח בו בשר ואחר כך נדיח בו חלבים גזירה שמא ידיח חלבים ואח"כ ידיח בשר אמר אמימר משמיה דרבא לא ליסחוף איניש כפלי עילוי בישרא דדאיב תרבא ובלע בישרא אי הכי כי תריצי נמי דאיב תרבא ובלע בישרא קרמא פסיק מתתאי אי הכי (דף ט.) מעילאי נמי איכא קרמא איכא וקליש ואיידי דממשמש ביה ידא דטבחא מיפתת:

אמר רב יהודה אמר רב תלמיד חכם צריך שילמוד שלשה דברים כתב שחיטה ומילה ורב חיננא בר שלמיה משמיה דרב אמר אף קשר של תפילין וברכת חתנים וציצית ואידך הני שכיחן והני לא שכיחן:

יום שכו

(דף י.) איתמר השוחט בסכין ונמצאת פגומה אמר רב הונא אפי' שיבר בה עצמות כל היום כולו פסולה חיישינן שמא בעור נפגמה ורב חסדא אמר כשירה אימור בעצם המפרקת נפגמה (דף י:) והלכתא כוותיה דרב הונא בשלא שיבר בה עצמות והלכתא כוותיה דרב חסדא בששיבר בה עצמות הילכך צריך בדיקה בין כל חדא וחדא דאי לא בדיק בין כל חדא וחדא ונמצאת הסכין פגומה כל מאי דשחיט בה אסור כדאמרי' הוה עובדא וטרף רב יוסף תליסר חיותא ואפי' קמייתא כדרב הונא דאמר חיישי' שמא בעור ונחתוך בה בשר וחח"כ נחתוך בה בשר **חלבים.** כלומר לאע"ג לבתר הכי צריך לחתוך בה בשר תתם בשעתא לחריתא מסתתמ לא מסתתם בה לגא בהלחה לבל בשעה שמסתתם בה גאו לאעתיה להסיח בין בשר לחנב: ופרכינן בגמ' השתא נמי מחלפי ליה. ומתרצינן כיון לגנרכיניה תרתי חית ליה סיכרא. ופירש"י ז"ל עוסה בהן סימנין יש שלמלו מכאן שמסנקר בשר צריך כ' סכינין לחת לחתוך בו בשר ולחת לחתוך בו חלב ולינו נראה שא"כ יש לדבר סוף שלותו של בשר כיון שהתחיל לחתוך במקום החלב לסור מיד לגא ולאי לא צריך והכא שהני שהוא חותך חלב נמור סמוך לשחיטה שהוא חס לבל נהנו שמסנקר נותן בנאו על ילכו וכל שעה שנוגע בחלב מקנחו בבגד: **נזרה שמא ילית חלבים. וילזי המים מפוטמות מן השמנונית ע"י שפשוף** המים וילא נלבל בבשר: **לא ליסחוף לינים כפלי. הבלנים שחלב הבליות לבוק בו לא ילא כופה לותם על גב בשר שהחלב מוטל על הבשר ומתחמם וזב על הבשר** כך פרש"י ז"ל ונראה מלבריו לחפי' ליעבד הבשר נאסר ומילו משעה לבקליפה סני להא לינו רותח נמור ולי שילא כרותח לבית השחיטה לחפילו לרב סני ליה בקליפה והר"ס במז"ל כתב בפ"ז מהלכות מאכלות תסורות שבל חלו לינן לגא לבתחלה נראה שהוא מפרש מטעם שמא ישכח מלשפשף שיטוב לבל בליעבד בשפשוף סני ליה: **לי הכי כי תריני נמי. בשהן מונחין על הלף כלרכן והחלב למעלה הא קא בלעי כפלי נופייהו מחלב הלבוק** שם: **קרמת.** קרוס מפסיק **בין חלב לבשר והוא לותו קרוס שאני נוטלין מבסליס הקרוייס פלאנק"ס ועב וחזק הוא ולבך הוא לסור שהחלב נבלע בו לבל לינו נבלע בל בך שילא זב לבשר שתחתיו: מעילאי נמי ליבא קרמת. כי מחיף להו על גבי בשר יש קרוס מפסיק שאין לך חלב שאין לו קרוס לך מלמעלה: מיפתת. לשון פתות לותה פתים** וכתבו בתוספות לכי תמרינן לגא ליסחוף לינים כפלי עילוי בשרא לוקא בעוד שהם חמים לבל לאחר שנתקנגו מותר ומקרים מגא לבר שכתוב ויסימו את החלבים על החזוק: צריך שילמול שלשה לבריס. כתב. **לכתוב שילא לחתום שמו לס יסב בזין לו** בעלות: **שחיטה. לאמן את יליו** בבך ולע"פ שבתי בהלכותיה: **קשר של תפילין. יש בו לומנות שעשוי כעין לות יו"ל ולני"ת שילא נראה בהם שרי. הש"ן חקוקה בקמטי התפר כעין ש"ן ורצועה קטנה כפולה תלויה בהן כעין יו"ל והקשר** כמין לני"ת: [דף י.] ליתמר השוחט בסכין. ולאחר מכן נמצאת פגומה ויולע הוא שבשחטו **בה בדקה קולס שחיטה** וליתה יפה לבל לא

בלקט אחר שחיטה מיד: לפי שבר בה עצמות. בין שחיטה לבדיקה אחרונה לריכא למתניית בעצמות: **פסולה.** השחיטה שמא בעור הבהמה נפגמה ונמצא שלא נשחטו הסימנין שלא נקרעו שהפגם קורע וקרע וזכחת כתיב. וטעמיה דרב הונא משום לכיון דבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת לעולם אינה יוצאה מחזקתה על ידוע לך שנשחטו הסימנין כראוי בסכין בלוקה ולפיכך כל שנמצאת פגומה אע"פ שבשר בה עצמות ר"נ שנשבר הסכין ולא נבדק אחר שחיטה לרב הונא פסולה: ורב חסדא אמר כשרה היתה ואמרינן בגמרא שבשר בה ואמרינן בגמרא לרב חסדא לפילו בשלא שבר בה עצמות ונמצאת פגומה כשרה להתלוין לומדי בעצם בשעה שחיטה ואיפשימא לאחר שנגמרה שחיטה והיינו לאמרי' בסמוך והלכתא כוותיה דרב חסדא בששבר בה עצמות לאמת רב חסדא לפילו בשלא שבר מכשר אתי בעצם לשמעתא דרב חסדא לכיון דאמרי' בגמ' לכל שפק שחיטה נשמטה אם לאחר שחיטה נשמטה זה היה מעשה ואמרו כל שפק בשחיטה פסולה ואמרינן בגמ' לכל שפק בשחיטה לאיתוויי שפק שהה שפק לרם. כלומר שלא אמרינן הלך אחר הרוב שרוב שוחטין אין שוהין ואין לורסין. וכתב הרב ר' יונה ז"ל למה שמעינן להיכא שנשמטה נף העוף או נשברה רגלו מן הלרכובה ולמעלה שאין יכולים אם קולס שחיטה אם לאחר שחיטה לחזלינן לחומרא והוה ליה לכל שאר טרפות לכל היכא דאיתיליד ביעותא לחזלינן לחומרא ודאיכא לכבר מלאמרינן בפרק שלו טרפות (לף נץ.) דהכיא לימרינן להאות מצנרת כרעא בתרייתא לאמר רב יימר היא שנרונא נקטה מקלקף לה רבינא ולילמא חוט השדרה לאיפסיק לשמא מלאתקלקף עליה רבינא היא ז"מ לכל היכא דאיתיליד ביעותא לחומרא לחזלינן ואע"ג דפסק תלמודא התם כרב יימר הא קאמר טעמא התם משום דשנרונא שכיח חוט השדרה לא שכיחי לשמא אלא תרוייהו שכיחי או תרוייהו לא שכיחי לחומרא תלינן. והא לאמרינן התם (לף נב.) ספק כלבא ספק שונרא לאמר כלבא ואמרינן נמי [לף נב:] ספק קניא ספק שונרא לאמר קניא התם היינו טעמא משום דלא שכיח שונרא דדרים ותקא לך להא קי"ל חומסין לספק דרומס אלמא היכא דאיתיליד ביעותא למילתא משום דמסתבר טפי למיתלי בהיתירא ולא תקשי לך הא לאמרינן בפרק אלו טרפות (לף מט.) דאיתיליד ביה ריהא היכא דאמסמא ילא לטבחא מי תלינן או לא תלינן ומסקינן דתלינן להא תלינן בזאב אלמא בספק טרפות נקולא תלינן להתם היינו טעמא לפי שיש לבר לפנינו לתלות בו להיתר ואין לבר לתלות בו לאיסור אלמא כל היכא דאיכא שיש לפנינו לבר לתלות בו להיתר כגון שדרס על העוף או פרכס ונלחן אלא הקיר ואיכא לאמלנא לאפסר שנמצאה נפו מחמת כך תלינן נקולא להא תלינן בזאב וכך פי' הרב ר' יונה ז"ל: נרסי' בגמ' [לף יח.] מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא. ומקלי ומרו בה אמוראי טובא למר נפקא ליה מהא. ומר נפקא ליה מהא. ודבה בר רב שילא אמר חיזק מפרה לאומה לאמר רחמנא ושחט וברף מה שחיטתה כשהיא שלימה אף שריפתה כשהיא שלימה. וליחוש לילמא טריפה היא אלא לאו משום דאמרינן לחזלינן בתר רובא וכ"ת אי טריפה היא מאי נפקא לן מינה חטאת קרייה רחמנא. כלומר לכי היכי דקרבן טריפה פסול וכלאמרינן בריש מנחות [לף ה:] ס"נ פרה אי טריפה היא פסולה אלא לסמכינן אלובא טעמא לפרה משום דאיכא רובא וחזקה להא פרה [ריש מ' פרה] בת שתי שנים היא ויקי"ל [לף מב.] לטריפה אינה חיה י"ב חדש

נפגמה וכי קא שחיט להו לסימנין בסכין פגומה קא שחיט להו והיכא דראה אחד ששחט ואזל ליה לעלמא ולא ידע אי גמיר אי לא גמיר אותה שחיטה מותרת דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן דתניא (דף יב.) הרי שמצא תרנגולת שחוטה בשוק או שאמר לשלוחו צא ושחוט לי והלך ומצאו שחוט חזקתו שחוט אלמא

חומרים לעצם למפרקת ולאי פגום. אלא מיהו איכא שמחט בהמות הרבה ולאחר ששחט את כולן שבר בה עצמות אי נמי נתבל הסכין יש להסתיר ולומר שכל שנגע בעצם למפרקת של אחת מהן כל האחרות לסורות מאותו ואילך למכי נגע בעצם למפרקת אלא לה חזקת בדיקתו של סכין ויש לזה הוכחה בגמרא. הלכך נקיטינן להשוחט בסכין ונמצאת פגומה לפילו נגע ושבר בה עצם למפרקת שחיטתו פסולה כרב הונא אלא לפיסיקה הלכתא כרב חסדא לפילו בשנשבר בה עצמות אלא לעלמא בשבר בה עצמות ונמצאת פגומה כשרה להתלוין לילמא לאמרי' בסמוך שחיטה והיינו לחלמי' בגמ' לכל שפק בשחיטה פסולה ואמרינן בגמ' לכל שפק בשחיטה לאיתוויי שפק שהה שפק לרם. כלומר שלא אמרינן הלך אחר הרוב שרוב שוחטין אין שוהין ואין לורסין. וכתב הרב ר' יונה ז"ל למה שמעינן להיכא שנשמטה נף העוף או נשברה רגלו מן הלרכובה ולמעלה שאין יכולים אם קולס שחיטה אם לאחר שחיטה לחזלינן לחומרא והוה ליה לכל שאר טרפות לכל היכא דאיתיליד ביעותא לחומרא לחזלינן ואיכא לכבר מלאמרינן בפרק אלו טרפות (לף נץ.) דהכיא לימרינן להאות מצנרת כרעא בתרייתא לאמר רב יימר היא שנרונא נקטה מקלקף לה רבינא ולילמא חוט השדרה לאיפסיק לשמא מלאתקלקף עליה רבינא היא ז"מ לכל היכא דאיתיליד ביעותא לחומרא לחזלינן ואע"ג דפסק תלמודא התם כרב יימר הא קאמר טעמא התם משום דשנרונא שכיח חוט השדרה לא שכיחי לשמא אלא תרוייהו שכיחי או תרוייהו לא שכיחי לחומרא תלינן. והא לאמרינן התם (לף נב.) ספק כלבא ספק שונרא לאמר כלבא ואמרינן נמי [לף נב:] ספק קניא ספק שונרא לאמר קניא התם היינו טעמא משום דלא שכיח שונרא דדרים ותקא לך להא קי"ל חומסין לספק דרומס אלמא היכא דאיתיליד ביעותא למילתא משום דמסתבר טפי למיתלי בהיתירא ולא תקשי לך הא לאמרינן בפרק אלו טרפות (לף מט.) דאיתיליד ביה ריהא היכא דאמסמא ילא לטבחא מי תלינן או לא תלינן ומסקינן דתלינן להא תלינן בזאב אלמא בספק טרפות נקולא תלינן להתם היינו טעמא לפי שיש לבר לפנינו לתלות בו להיתר ואין לבר לתלות בו לאיסור אלמא כל היכא דאיכא שיש לפנינו לבר לתלות בו להיתר כגון שדרס על העוף או פרכס ונלחן אלא הקיר ואיכא לאמלנא לאפסר שנמצאה נפו מחמת כך תלינן נקולא להא תלינן בזאב וכך פי' הרב ר' יונה ז"ל: נרסי' בגמ' [לף יח.] מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא. ומקלי ומרו בה אמוראי טובא למר נפקא ליה מהא. ומר נפקא ליה מהא. ודבה בר רב שילא אמר חיזק מפרה לאומה לאמר רחמנא ושחט וברף מה שחיטתה כשהיא שלימה אף שריפתה כשהיא שלימה. וליחוש לילמא טריפה היא אלא לאו משום דאמרינן לחזלינן בתר רובא וכ"ת אי טריפה היא מאי נפקא לן מינה חטאת קרייה רחמנא. כלומר לכי היכי דקרבן טריפה פסול וכלאמרינן בריש מנחות [לף ה:] ס"נ פרה אי טריפה היא פסולה אלא לסמכינן אלובא טעמא לפרה משום דאיכא רובא וחזקה להא פרה [ריש מ' פרה] בת שתי שנים היא ויקי"ל [לף מב.] לטריפה אינה חיה י"ב חדש

אמרינן רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן וכן הלכתא ואיכא מרבוואתא דס"ל כרבינא דאמר בלישנא קמא (דף

הילכך כיון שחיתה שניס ונתנו לו מיגו שיכול למפרע לומר טרפה הוה ומוקמה בחזקה ולרוכבת אבל רוכבת לחודיה אי נמי חזקה לחודה לעולם אין הולכים אחריה. תירץ בתוספות דכי אמרינן לחזקה בתר חזקה היינו דוקא בחזקה לגמרי שהיה לה זמן מבורר שבאותו זמן הוא כן כגון חזקת פנויה שבשעה שנולדה היתה ולדי פנויה או חזקת נשואה שבשעה שנשאת היתה ולדי נשואה. אבל חזקת פרה אינו כן שלא עמדה שום זמן שהיתה יולדת ולדי בתולתו זמן שלא היתה טרפה שלא שלמפרע הוא שהיו יולדין משעברו עליה שניס עשר חדש שלא היתה טרפה וכל כה"נ לו חזקה היא שלא מיקריא חזקה שלא בשום יציעה ולדי בזמן הזה ולא בזמן עבר. ומיהו מכאן שנבינות שנעשו מבהמה שנמצאת טרפה בשעת שחיטה לסורות ולפילו יש לבהמה זו יותר מסניס עשר חדש לא תמרינן כיון שזו ולדי בשעה שנולדה לאו טרפה הוא העמידנה על חזקתה ועכשיו הוא שנטרפה. שחזקה שחיה מכורת בזמנה כגון זו חיה חזקה. וכפס רבינו שמשון ז"ל תמרו שחין לאסור נבינות מטעם זה שאפילו תמצא לומר שחין הולכין אחר חזקה כזו מכל מקום שהני הכא להוה ליה חזקה לאחי מכח רוכבת דהוה בהמות כשרות הילכך תמרינן לעכשיו הוא לנטרפה וכמו שתמרו בענין חזקה בכתובות (פ"ק דף יב:) נבי הכונס את האשה ולא מצא לה בתולים ובפרק המליר (דף עה:) נבי מומין ולף ר"ל יונה ז"ל הסכים להתירה מלתמרינן נשחטה בחזקת היתר עומדת על שילא לך במה נטרפה לגמי בהמה בחייה בחזקת שחיה טרפה היא הלכך אס מיגיו אותה עכשיו טרפה תמרינן השתא הוא לאיתרעי ומיהו ס"ת בטרפות לאיכא למימר להשתא סמוך לשחיטה ממש גולל הא אבל בטרפות סירכא או שאר טרפיות שאי אפשר לתלות בשעת שחיטה בהא ולאי לסורה לכיון דיצתה מחזקתה ועל כרחנו קודס לזמן מציאה יצתה ואין לנו יודעין כמה חוסרים אותה למפרע וכענין שתמרו בכתמים לכתס שנמצא בחלוק מטמא למפרע על שתאמר בדקתי את החלוק ולא מצאתי בו כתס או על שעת הכיבוס לגמי כיון שכתס זה יבש הוא ואי אפשר לומר עכשיו רואה מטומאין אותה למפרע ולא **תמרי העמידנו על חזקתו שלא יהא** מטומא למפרע לגמי בכלי שיוכל [הכתס] להתיבש לגמי תמרינן משעת כיבוס דאיתה הכא נמי לכותה ואע"פ לתמרינן בכתובות (שם) נבי מומין העמד הדשה על חזקתה ותמרינן דברשות הבעל גולו ואע"פ שמומין הללו שנולדו בה מומין שאי אפשר לומר שעכשיו ממש גולו. התם שאני לכיון שברשות הבעל נמצא תמרינן כאן נמצאו ואכן היו לפי שאין מחזיקין מומין מרשות לרשות. ומיהו אע"נ לסאיקנא בשמעתין לזוזינן בתר רוכבת לפילו היכא לאפשר למיקס עליה למילתא דהכי לסאיקנא בגמ' [דף יב.]. הני מילי היכא דרוכבת למיעוטא תרוייהו תלו במעשה ר"נ לא תלו במעשה וכ"ש היכא למיעוטא תלי במעשה ורוכבת לא תלי לא חזינן בתר רוכבת דלא עדיף רוכבת לתלי במעשה ממיעוטא (דלא תלי) [דהוי ממילא]. ורחיה לשבר מלתנן בכתובות פ"נ (דף יט:) הלוקח בהמה מן העובד כוכבים ואינו יודע אס בכרה אס לא. רבי ישמעאל אומר עז את שנתה לכהן מכאן ואילך ספק והוינן בה מכאן ואילך ספק ליזיל בתר רובא ורוב בהמות מתעברות ויולדות. ופריק עליה רבינא [שם דף כ.] כי חזזינן בתר רובא ברובא דלא תלי במעשה אבל ברובא דתלי במעשה לא. כלומר לכיון דרובא למתעברות תלי במעשה לא עדיף ממיעוטא דלאו ממילא. ושמעינן מהשתא דלפילו בבדיקת סרכות סריחה חזזינן בתר רובא דהא בפרה לחומה לא מצינן למיבדק ומעמידין חותה בחזקת כשרה שלכך בא זאב ונטל את הריאה ולא נבדקה או שנפלה טבח והוציאה כשרה. והכי מוכח בירושלמי בפרק לין נלין לנרסינן התם בתו זאבים ונטלו בני מעיה ולכלוס כשרה. וחס לומר שמא ניקבה הריאה. חזקת בני מעיס [כשר]. והכי נמי תמרינן בפרק לולו טרפות (דף מט.) לתמרינן לינקיבא ריאה היכא למשמע לה ולטבוחי תלינן או לא תלינן. מר אמר תלינן ומר אמר לא תלינן. ופסקינן הלכתא תלינן להא תלינן בזאב אלמא לפילו בריאה תלינן ומעשה בא לפני רס"י ז"ל **והזיב לפני רבותיו שהיו מחמירין בדבר לתמוך לכלנו מחלבה ועכשיו נחזיקנה בטריפה מיהו היכא לחיתיה לריאה קמן ולפסר למיבדקה לסור לאכול מן הבהמה על שתבדק.** ורחיה לדבר מלתמרינן בפרק לין נלין (דף כה:) נטועה מקטע רבליהון לקבינן ובועלי נזות. כלומר שנטועה זו הכל ממתינין לותה שלא שניס וקבעים לין ממתינים לבהמה על שתבדק הריאה אלמא צריכין הן להמתין. ועוד רחיה מלתמרינן בירושלמי במסכת בינה ר' יוסן בעי למילי מלבריסס ורחיית טריפה מלבריסס כמלן לתיתמא רוחין לת הטרפה ביו"ט לכותה מפריסין לת התרומה ביו"ט ושה ולאי בספק טריפות הריאה היא שאס תאמר שנולד ריעותא בבהמה הא לין רחייה זו מלבריסס אלא מלאורייתא. ועוד הביא הרמב"ן ז"ל רחיה ממה שתמרו בילמלנו לומר רבי יהודה בן פזיח מי יגלה עפר מעיניך אלס הרשנון שתאה לא יכולת לעמוד בנסיונותיך לפילו שאה אחת והרי בניך מסמרים לת כל המצות שניתנו להס וכו' אלס מיבדקה בהמה אס לא עז לא כבש לא שור ושוחט ומפטיר רוחן בוקע בריאה ונמצאת טריפה מונע ואינו חוכל. הלא לומר חמרת ס' נרופה. ובביקה זו מלבריסס היא ולא מלאורייתא. להא לתמרינן בפרק לין נלין (דף כה.) להתירו לו לשחוט בהמה מסוכנת ביום טוב אס יכול לאכול כזית מי מבית טבילתה לגמי מלאורייתא לינה בריכה בביקה כיון למסוכנת אי אפשר לו לשחוט עד"כ יאכל בלא בביקה [משום לגי בביקה שרינן ליה למיכל כלשרינן חלב בלא בביקה] וכלכתיבנא וה"מ אפשר וכשחיטה מסוכנת מלרבנן נריכה בביקה] וכל שבאחר טרפיות לפילו בסרכות שבריאות לפי שהן מצויות לבל בשאר טרפיות לכתחלה אינו נריך לבדוק. ורחיה לדבר מלתמרינן בפרק חלו טרפות (דף נח:) נפלה מן הגג נריכה בביקה לגמי לוקה לפיתיליה בה ריעותא הא לאו הכי לא חייבינן לה ולא בקבין לה כלל. והכי תמרינן נמי נבי הסיח לומיכל כלשרינן חלב מסנרע כרעא בתרייתא לסריך ותלינן בסנרונא ואינה נריכה בביקה וכ"ש היכא לגי לפיתיליה בה ריעותא כלל וכן נמי תמרו שם (דף מז:) היה מטוס בריאה מייתי סילוייא וצשינן לה לית לה מונגא מחמת מונגא הוא וכשרה ואי לא מוקמינן עלה מוקמינן לה לית לה מונגא מבעבעא כשרה ואי לא טרפה. וכן נמי תמרי בריאה לחושך. גלמא מי לאו לגי ריעותיה לא נפחינן לה: והיכא לריאה לחד שפחט וחזיל ליה לעלמא ולא לפיפר מלבדי הרב לאפסי לדוקא היכא לחזיל לעלמא ולא לפיפר למבדקיה הוא לסמכינן לרוב מעיין לגי שחיטה מומחין הן אבל כל היכא לחיתיה קמן בקינון ליה וכן כתב בעל הלכות דלפנוות ז"ל ונטעמא למילתא דנסי לרוב מעיין לגי שחיטה מומחין הן מ"מ מיעוט לחין מעיין שכיח טובא והוה ליה כטרפיות לריאה לפסיקנא נעיל לכל היכא לחיתיה קמן בקינון ליה וכי ליתיה קמן סמכינן לרוב בהמות לכשרות נינהו ולכותה נמי לפסקן כפ"ק לפסחים (דף ז.) לתמרינן התם המסכיר בית לחבירו בחרבעה עשר חזקתו בדוק או לין חזקתו בדוק. ומתמהינן למאי נפקא מינה מלתמרינן לחיתיה קמן לגי סמכינן לחזקה לגי בקינון ליה. והכי נמי מוכח בריס פרקין דלקמן ונטו תמורתי בפירושא לתתניתין ולהכי לגי לחיתיה קמן לא סמכינן לחזקה ולא נבדקה או שנפלה טבח והוציאה

התם [דף נ:] תרי ליסני לרבינא. בליסנא קמץ אמר לכל שחין שנו יוצעין בו שיודע הלכות שחיטה לחסור לוכלו משחיטתו ובליסנא בתרא אמרינן לכל שחין שנו יוצעין בו שאינו מתעלף מתוך רכות נבו בשעת שחיטה לחסור לוכלו משחיטתו. ואמרינן התם להנהו חמורלי לחריני דמוקמי לה למתניתין בנוונע לחרינע נשלו מהני תרתי ליסני. נשלו מליסנא קמץ משום דרוב מעויין לנל שחיטה מומחין הן. ונשלו מליסנא בתרא משום לנעלפויי לו חייסינן. וכיון דלו שאר לנשחין מעויין לו חייסינן כי היכי דלמרינן לנעלפויי לו חייסינן. ס"ת לנשו לנעלפויי לו חייסינן אינהו לנשו לנעלפויי לו חייסינן כלל ותפילו היתיה קמן לו ערוכין למיבדקיה. אבל לנשחן מומחן נהי נמי לכל היכא דליתיה קמן שרינן ואמרינן דרוב מעויין לנל שחיטה מומחין . כל היכא דליתיה קמן חייסינן ובדקינן ליה. והכי נקיטינן והר"ס במז"ל החמיר עול בפרק רביעי מהלכות שחיטה לחוש לנעלפויי לכתחלה. אבל הר"י הלוי ז"ל סובר לחפילו היתיה קמן ולו ידענן ביה שי יודע הלכות שחיטה לו ערוך למבדקיה ואין לבריו נכונים: ומוכח בגמרא [דף יב.] לכשמעלת התרנגולת בבית כ"ע מודו לאמרינן רוב מעויין לנל שחיטה מומחין הן וכשמעלת בחפיפה שבסוף כ"ע מודו לבכה"נ לו אמרינן רוב מעויין לנל שחיטה מומחין סס לכיון שמעלת סס [שהוטלה סס] חזקתה נבלה. וכשמעלת בחפיפה שבבית פליני תנאי. לר' יהודה חוסר משום סס"ל לחלס עשוי להטיל ובלות בחפיפה שבבית. ורבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי אתיר. לסבירה ליה לחין חלס עשוי להטיל ובלתו בחפיפה שבבית חלה בחפיפה שבבית הוא מסליכה ומוכח בתוספתא לכי היכי לפליני בחפיפה שבבית הכי נמי פליני בסוק עלמו. והכי נמי משמע בפרק חלו מעילות (לף כה:) לגבי רסיון התם ר' חנינא חסכח נבי שחוט בין טבריא לציפורי והתירוה לו משום שחיטה כר' חנינא בנו של ר' יוסי הגלילי חלמא בסוק בוקע לר' חנינא הוא דשרי לבל לר' יהודה לא. ולעניו הלכה מסתברא דקי"ל כר' חנינא בנו של ר' יוסי הגלילי כיון דלמרינן בפרק חלו מעילות לעבדו [עובדא] דוותיה וקי"ל מעשה רב וכן נרחין לבבי הרב חלפסי ז"ל בהלכות. הלכך מעלן בבית ובחפיפה שבבית וכן בסוק שרי. ומיהו לוקע בסוקי ישראל לבל ברוב עובדי כוכבים חסור. ויש לתמוה על הר"ס במז"ל שכתב בפ"ל מהל' שחיטה למעלן בחפיפה שבבית וכן בסוק חסורין הרי שפסק כר' יהודה ועריך טעם למה כיון לעבדו עובדא כר' חנינא: מתני' וכולן ששחטו וחחרים רואים חותן שחיטתן כשרה. ולא"ג לחרס שוטה וקטן ולו בני כוונה נינהו: גמ' תני רבי הושעיא זעירא. הושעיא זעירא שמו. למן חבריה מקום ששמו חבריה לבבדחסית רבה אמרי' לבבי חבריה מבקר ביסיה טויה. ולבינה לחפרם קטן שבחבורה ולו נהירה ללו הו"ל למימר למן חבריה ללו מן חבריה: כלרכה. כהונה: רבי נתן מבציר. ללו בעי כוונה כלו: וחכמים פוסלין. לבעי כוונה לחתיכה: לבל לס נפלה ושחטה כלרכה פסולה. לנהי ללו בעי בחולין לפילו כוונה לחתיכה. בעי מיהת שתהא השחיטה **מכח חלס. [לף נלו.]** בחמנה] לכתיב וזבחת ולכלת מס שתאב זובח חתה לוכל: **מתני' השוחט** בלילה וכו' **שחיטתו כשרה.** לבל לכתחלה לו שמא לו יחוטו יפה והוה לו יקע: [לף ח.] נמ' **בין ברלם הנג בין ברלם הסניה. ולע"נ לתנן בהשוחט [לף מלו.] לין שוחטין לו לתוך ימים** ולו לתוך נהרות כי היכי דלו לימרו לשרו של יס הוה שוחט. ולו לתוך כליס כי היכי דלו לימרו שהוה מקבל חת הדם לזרקו לעבודת כוכבים. לפ"ה ברלם הנג שוחטין **ולו חייסינן שמא ילמרו לנבה השמיס עלה לשחוט.** וברלם הסניה נמי לו חייסינן לחשדא שמא ילמרו לשרו של יס הוה שוחט. ומיהו לוקע בההוא נוונע לחמרינן בסוף פ' השוחט [לף מלו.] מוקיע ילו חון לסניה והוחט ולס שותת ויורד על לפני הסניה: **מתני' השוחט** בשבת ובימ"כ לע"פ שמתחייב בנפשו. בשבת סקילה וביוה"כ כרת. ולייקינן בגמ' [לף טו.] למלקתני שבת לומיא ליוה"כ מסמע לכי היכי לביוה"כ לסורס בלילה ליומיס שהרי לסור לוכל ביוה"כ ה"נ השוחט בשבת לפילו בשוגג לסורס בלילה ליומיס ומוקמינן נמי מתני' בשוגג ור' יהודה היא דס"ל הכי לתנן המבשל בשבת בשוגג יוכל לבל לבבי ר"מ. ר' יהודה חומר בשוגג יוכל במזיד שבת במזיד לו יוכל עולמית. ר' יוחנן הסנדלר חומר בשוגג יוכל במזיד שבת לוחרים ולו לו. במזיד לו יוכל עולמית לו לו ולו לוחרים. וה"פ המבשל בשבת בשוגג יוכל. לפילו המבשל עלמו ולפילו בו ביום. במזיד לו יוכל. כלומר בו ביום לו יוכל לו הוה ולו לוחרים לבל במוקלי שבת בין הוה בין לוחרים חוכלין. ור' יהודה חומר בשוגג יוכל במוקלי שבת. בין לו בין לוחרים ובשבת בין לו בין לוחרים לסור במזיד לר"מ. כללו של דבר מזיד לר' מחיר היינו שוגג לרבי יהודה. ומזיד לרבי יהודה היינו שוגג לרבי יוחנן הסנדלר. ומוכח הלי פירושא ממלי לחיתמר הכא בגמ' ובלוכתין טובא בתלמודא. ולמרינן בגמרא [שם] לבי מורה להו רב לתלמידיה מורה להו כר' מחיר וכי לרים בפירקי לרים כר' יהודה משום עמי הארן. הילכך לענין פסק הלכה במבשל בשבת חיכא מ"ל לכרבי מחיר קי"ל כיון לרב מורי להו לתלמידיה כותיה וקי"ל כרב בחיסורי הלכך במבשל בשבת בשוגג יוכל לפילו הוה עלמו ולפילו בו ביום במזיד לו יוכל בו ביום לו הוה ולו לוחרים לבל למוקלי שבת בין הוה בין לוחרים חוכלים. ומיהו כי חמר רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי קמץ חמר לכל שחין שנו יוצעין בו שיודע הלכות שחיטה לחסור לוכלו משחיטתו ובליסנא בתרא אמרינן לכל שחין שנו יוצעין בו שאינו מתעלף מתוך רכות נבו בשעת שחיטה לחסור לוכלו משחיטתו. ואמרינן התם להנהו חמורלי לחריני דמוקמי לה למתניתין בנוונע לחרינע נשלו מהני תרתי ליסני. נשלו מליסנא קמץ משום דרוב מעויין לנל שחיטה מומחין הן. ונשלו מליסנא בתרא משום לנעלפויי לו חייסינן. וכיון דלו שאר לנשחין מעויין לו חייסינן כי היכי דלמרינן לנעלפויי לו חייסינן. ס"ת לנשו לנעלפויי לו חייסינן אינהו לנשו לנעלפויי לו חייסינן כלל ותפילו היתיה קמן לו ערוכין למיבדקיה. אבל לנשחן מומחן נהי נמי לכל היכא דליתיה קמן שרינן ואמרינן דרוב מעויין לנל שחיטה מומחין . כל היכא דליתיה קמן חייסינן ובדקינן ליה. והכי נקיטינן והר"ס במז"ל החמיר עול בפרק רביעי מהלכות שחיטה לחוש לנעלפויי לכתחלה. אבל הר"י הלוי ז"ל סובר לחפילו היתיה קמן ולו ידענן ביה שי יודע הלכות שחיטה לו ערוך למבדקיה ואין לבריו נכונים: ומוכח בגמרא [דף יב.] לכשמעלת התרנגולת בבית כ"ע מודו לאמרינן רוב מעויין לנל שחיטה מומחין הן וכשמעלת בחפיפה שבסוף כ"ע מודו לבכה"נ לו אמרינן רוב מעויין לנל שחיטה מומחין סס לכיון שמעלת סס [שהוטלה סס] חזקתה נבלה. וכשמעלת בחפיפה שבבית פליני תנאי. לר' יהודה חוסר משום סס"ל לחלס עשוי להטיל ובלות בחפיפה שבבית. ורבי חנינא בנו

ג:) אבל אם אין יודעין אם יודע הלכות שחיטה אם לאו לא ישחוט ואם שחט בודקין אותו אם יודע הלכות שחיטה מותר לאכול משחיטתו ואם לאו אסור וקאמרי דהילכתא כרבינא משום דבתרא הוא ואנן לא סבירא לן הכי דקי"ל דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן הלכה היא דהכין מסקנא דגמרא * גי' מהר"ם בתר דרבינא [וכ"ה הב"ח] כלישנ"א בתר"א דרבינא ואי קשיא לך הא דאמר רב הונא (דף ט.) בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה וכו' דשמעת מינה דספק שחיטה לחומרא וקי"ל דהלכתא הוא התם כגון דאיתילידא ריעותא בסכין אבל הכא כיון דקי"ל דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן * גי' ד"ת [* גי' ס"י מאי ריעותא אתילידא כמאן דאיתיידע במה נשחטה היא] הילכך איתא להא ואיתא להא ולא קשיאן אהדדי:

חוץ מחרש שוטה וקטן שמא יקלקלו בשחיטתן:

(דף יב:) שמא קלקלו לא קתני אלא שמא יקלקלו אמר רבה זאת אומרת אין מוסרין להן חולין לכתחלה:

וכולן ששחטו וכו': תני ר' אושעיא זעירא דמן חבריא זרק סכין לנעצה בכותל והלכה ושחטה כדרכה ר' נתן מכשיר וחכמים פוסלין הוא אמר לה והוא אמר לה הלכה כרבי נתן ודוקא דזרקה הוא אבל נפלה מאיליה ושחטה כדרכה פסולה:

(דף יג:) השוחט בלילה וכן הסומא וכו':

ודוקא דיעבד אבל לכתחלה לא ישחוט ואי איכא אבוקה כנגדו שוחט בלילה לכתחלה כדתניא לעולם שוחטין בין ביום ובין בלילה בין בראש הגג בין בראש

מתיר למכשל בשבת לכשנגע יאכל ולפילו בו ביום לוקה במכשל **הוא לחמר הכי לית ביה** משום מוקצה להא הוה חזי מערב שבת לאוכלא לאכל שוחט בשבת לפילו בשוגג מודה רבי מתיר לנא יאכל להא ה"מ מוקצה מערב שבת אבל אי חולה מבעוד יום לכבכה"נ כיון לליכא משום מוקצה להא הוה לעתיה עילויה נע"פ שהבריח בשבת ושחטו בחיסור בשוגג יאכל הוא עצמו ואפי' בו ביום. אבל רב לחא מסבחא והרב לנפסי ז"ל פסקו כרבי יהודה ע"כ נ"ל מורי נהו רב לתלמידיה כר' מתיר נהא משום ס"ל נלא לישמר (הלכה) בלרבי מתיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה מטון לישמר כלאיתא בעירובין [דף מז.]. אבל אנן כר' יהודה נקיטינן לקיימא לן כר' יוחנן לחמר אתם [דף מו:] הלכה לישמר. ועוד לרב נופיה כי לריס בפרקא לריס כר' יהודה משום עמי הארץ ואנן הא סכיחי ע"ה נגן. וכן פסק הר"ם במז"ל בפרק ו' מהלכות שבת הילכך במכשל בשבת במזיל יאכל לאחריס בשוגג מותר אבל אבל הוא לא יאכל לעולם (ואם שחט בשוגג מותר למוקצי שבת אבל הוא לא יאכל לעולם) ואם בישל בשוגג מותר במוקצי שבת בין לו בין לאחריס: מיהו כתב בעל הלכות ז"ל לדוקא בכלי שיעשו. וכן דעת רש"י ז"ל **ונעשית למילתא לכיון לאסריכן לה ביומא כלי שלא יהנה ממעשיו הרעיס אם אתה מתירה לערב מיד הרי הועילו לו מעשיו.** ויש מי שפירש למוקצי שבת מותר מיד לנא לחמרו בכלי שיעשו נלא בלבר העשה ע"י עובד כוכבים כגון שהביא לורון ליסראל (ביצה סוף דף כה:) ויש מחותו מין במחובר לקרקע משום לחי אריות ליה לערב מיד לחי למיחר ליה בשבת הבא לפי שמחירה לעובד כוכבים קלה היא בעיניו. וכן נמי החמירו בלבר העשה על ידי יסראל כשהעשה מלליו ובלתניא בפרק קמא לשבת (דף יח:) לא תמלא לשה קלרה עסטיות ותורמוסין ערב שבת עם חשכה ואם עשתה כן למוקצי שבת אסורין בכלי שיעשו לפי שכיון שבלבר נעשה מלליו קל הוא בעיניו ויבא לעשות כן לכתחלה. אבל במכשל ליכא למינזר לחילול שבת מיד להו לאינשי ולפילו אריות ליה למוקצי שבת מיד לא לחי למיעבד לכתחלה. וכן כתב הר"ם במז"ל בפרק הנזכר למוקצי שבת יאכל בין הוא בין אחרים מיד. ומ"מ בלבר ברור במכשל לחולה בשבת לכשנתחלל לבריא במוקצי שבת מיד לא בעינן בכלי שיעשו אלא לכשנתחלל שבת או בשוגג או במזיד. אבל מכשל ברשות שאינו אסור לבריא אלא משום גזירה שמא ירבה בשבילו לא בעי בכלי שיעשו: נמ' השוחט לחולה בשבת מותר לבריא בחומץ. בשר חי ומיהו לוקה בשחיה חולה מבעוד יום הא לאו הכי אסור אסור משום מוקצה. ומהא שמעינן לבשר חי לאחר שלחה חפילו בלא מליחה אריי להא לתרינן הכא למותר לבריא בחומץ ובמליחה ליכא למימר אריי בשבת אסור למלוח כלתרינן בפרק כלל גדול (דף עה:) הא מלן למלח בשרא חייב משום מעבד ואע"ג לתרינן התם הא"ת לקא בעי לה לאוקמי אלא מליחה גדולה. התם לאיחיובי חטאת קתרינן אבל בכל הוא ולאי פטור אבל אסור לפי שמלח מכשיר האוכל ומתקנו כלתרינן פרק שמונה שרצים (דף קח:) נבי פונגא ממלח לא ממלחנא טבולי מטבלנא. וכ"ם לאיכא למיסר מליחת בשר חי להא מתקן ליה. וכ"ם לאי אסרת ליה בלא מליחה לאיכא תיקון טפי להא מצוי ליה לוכלא. אלא ולאי כי תתרינן הכא לשרי בלומץ. בלא מליחה קא תתרי' לשם התבריס כל שלא פירש שרי וכן כתב רב אחא מסבחא ז"ל בשתלתות לויקרא. והא לחמר בפרק כל הבשר (דף קיג.) הסובר מפרקתה שלא בהמה קולס שתנץ ונפשה שרי זה מכביל לת הבשר ונוחל לת הבריות ומבליע לת הלס של התבריס ובעי עלה מהו למיכל מיניה בחומץ. לוקא בהניה לכליעת טפי הוא לאיבעיא לן לכתתן לאיתיה לאיסוריה בעיניה תתי [וכן] חוטיס שבלחי לסוריס בחומץ משום לס לכתתן לאיתיה לאיסורא בעיניה תתי כתתה לקמן בפרק כל הבשר. הא בעלמא שרי וכן נתי נגלי לא בעינן מליחה מבנרס לקתן בפ' הזרוע (דף קנג.) חוטיס שבלחי לסוריס וכל כהן שהינו יודע ליטלן אין נותנין לו מתנות ולא היא אלא בטויא מיבד לאיבד. אי לקלרה לתתתך להו ומלח להו שפיר תתי. ומלא מלכתינן מליחה בטויא כלל ג"מ בגלי לא בעי' מליחה כלל. אלא מיהו איבא למיזל מלנרסינן בתנחות בפרק הקומן רבה (דף כח.) במלח תמלח יכול תבושנו תאי תבושנו יכול יתן בו טעם כציעה. כלומר שיסחה בו מלח על שיתן טעם בבשר כציעה שנותנת טעם בחלס: ת"ל תמלח. כיצד הוא עושה מביא לת הבשר ונותן עליו מלח וחוזר והופכו ונותן עליו מלח ומעלהו. אמר אביי וכן לגלי. תירץ הרמ"ה ז"ל להתם לא בהבשר מליחה עסקינן אלא שייבא התם. אלא ה"ק וכן למתנות בהנים שזכתה להם תורה מן הקרבן ערייבות מלח שלף הם בכלל על כל קרבנך תקריב מלח. ומס"ה אמרינן וכן לגלי לאי לקלרה בלאו הכי נמי. אלא עלי לבחולין לא בעי מליחה הכא בעי. אי נמי התם וכן לקלרה נרסי': **מתני' השוחט במגל יל.** מגל יל יש לה שתי פיות שחתת חלקה כסכין והשנית יש בה פנימות וכי מכשרינן הכא מגל יל בלותו רוח שהוא חלק: **הכל שוחטין ולעולם שוחטין** ובכל שוחטין. מפרשינן בגמ' [דף יז. ולף נ.] לכשל שוחטין לאיתויי ישרלל מומר לוכל נבלות לתיאבון לבוקל סכין ונותן לו ומותר לאכול מחחיטתו. ולעולם שוחטין בין ביום בין בלילה. והוא שחבוקה כנגלו: ובכל שוחטין. בין בעור בין בזכוכית בין בקרומית של קנה ואפילו לכתחלה והוא שתלטין בלאיתא לקתן: חוץ ממגל קנים. שקוצרים בה את התבואה ופנימותיה כולן נוטות לגד אחד ואין לחס מרנים בהן מאותו גד ואפ"ה פסול: ושמנרה. שפנימותיה נרנסות לכל גד שייג"ח בלע"ז: והסיוייס. כשהן שתים לבוקות ואפי' הן תלוסות: והצפורן. בתמובות: [דף יח.] מפני שהן חונקין. שאין חותכין אלא קורעין מחמת הפנימה והא חונקין לשחרא קאי ולא לצפורן לטעמא לצפורן מפרש בגמ' [דף יח.] מפני שהוא תחובר: **השוחט** במגל קנים בלרך הליכתה. מגל קנים כלרך **הליכתה אינה קורעת לב"ה מפני שרואים כפופין מאד** ומפרשינן בגמ' לאף כשהכשירו ב"ה לא הכשירו אלא לטהרה מיהו נבלה לבל בלילה לאוכלה לשם יאכל ויביא: ואם הוחלקו שניהם הרי היא כסכין. ומותר לכתחלה ולא נזרינן לטו לא הוחלקו: נמ' נזירה לילמא לתי למיעבד בחילך ניסא. בתותו לא שהוא פנוס ושמעינן מהא לסכין שים בו כלי לנשחוט מן הפנס ולהלן לאוכל לנשחוט בה

הספינה ואוקמא רב פפא כשאבוקה כנגדו:

השוחט בשבת וביום הכפורים וכו': (דף טו:) אמר רב דימי מנהרדעא הילכתא השוחט לחולה בשבת מותר לבריא באומצא מאי טעמא כיון דלא אפשר לכזית בשר בלא שחיטה כי קא שחיט אדעתא דחולה קא שחיט והמבשל לחולה בשבת אסור לבריא גזרה שמא ירבה בשבילו:

מתני' השוחט במגל יד בצור ובקנה שחיטתו כשרה הכל שוחטין ולעולם שוחטין ובכל שוחטין חוץ ממגל קציר והשינים והמגרה והצפורן מפני שהן חונקין:

(דף יח.) השוחט במגל קציר בדרך הליכתה בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין ואם החליקו שיניה הרי זו כסכין:

גמ' השוחט במגל יד (דף טו:) דיעבד אין לכתחלה לא גזירה דילמא אתי למיעבד באידך גיסא פירוש מגל יד

לכתחלה דהא הכא נזרעין מסוס לחיך ניסא וכ"ש היכא דהכא ניסא נופא פנימה. ומיהו היכא דעבד בה הכי לחפוי ניסא נופא פנימה ולא דמי למנגל יד להתם כלי שנורתו כך ולפשר לחתי למיטעי אבל הכא לפי שעה ליכא למינזר: בצור ובקנה לכתחלה לח.

בתלוש ובבסוף חברו לנזרעין אלו מחובר מעיקרו לכל במחובר מעיקרו לפי' ליעבד שחיטתו פסולה בנמ' ולפי' לה: ומאי ניהו סימוניא לאנמא. עשב הגדל בתנמי מים כשהוא יבש חותך וחין קיסמין ובללין ממנו לאכל שהר קנים כשלוחקין לוחן קסמים נתזין ונפרכין מהן וחייסינן לילמא נקבו להו לסימנין: **חייסינן שמא ירדום. מתוך שעורו הבהמה מכביד על הסכין: לגללין קתני. להא ריפא לבריית תנא תנוס ומחובר כלקתני בכל שוחטין בין בתנוס בין במחובר וכי הלל סייס סיפא בין שהסכין למעלה וכו' לאו תרוייהו למחובר אלא** סכין למטה ועוקר בהמה למעלה לוקה בתלוסה **לאלס לוחז בסכין למטה ושוחט והבהמה תלויה באויר וזה מוליך ומביא בסכין והא לקתני סכין למעלה ועוקר בהמה למטה במחובר כלומר אף** במחובר: **רב פפא אמר. לא תוקמה כשנויא לחיקא אלא תרוייהו** לתנוס **ומחובר קיימי ואפ"ה לא תיקשי לרב [ענן] להא לקתני סכין למטה ועוקר בהמה למעלה במחובר בעופא לקלוי.** שאין לחוש בו שמא יגרום. **והבהמה לקתני לאו לוקה** ואיכא נפחי לגו נרסי בהמה אלא סכין למעלה ועוקר למטה: תנו רבנן **סכין שיש בה פגימות הרבה תלוש כמגריה. ואפילו כולן מסוכסכות.** למתמלגיא בשאין בה אלא פגימה אחת **כל** שהיא **כשר** לכתחלה **מפני שהוא** כמגל **שיש בו פגימות הרבה אפי' כולן מסוכסכות פסולה:** לונגרת מפני רוחות. שהפגימה נרגשת בין בהולכה בין בהולאה: **מסוכסכת מרוח אחת.** שהיא כפופה הרבה ואינה נרגשת אלא ברוח אחת ואתרינן לקמן בפרק לכי מכסרינן בתסוכסכת לוקה **בשהולך ולא הביא** כלומר שאחז בלותו אך שאין הפגימה נרגשת וכ"ת כיון שאחז בלותו אך אפילו יש בה פגימות הרבה כיון שכולן מסוכסכות למה ניליונית כתגירה והרי מורגשת הפגימה לא פגעו בסימן ומאי אנא פגימות הרבה מפגימה אחת וי"ל לכל שיש בה פגימות הרבה שמא יפגום ויביא ומהאי טעמא נופא **הוא לתסקינן לקמן [לף יח.] גבי הסוחט** צדו אחד סכין וצדו אחד מגל:

בצור ובקנה לכתחלה לא. בתלוש ולבסוף חברו אבל במחובר מעיקרו אפילו דיעבד שחיטתו פסולה ובתלוש שוחטין לכתחלה דתניא בכל שוחטין בין בצור בין בזכוכיבת בין בקרומית של קנה (דף טז:) ומאי ניהו סימוניא דאגמא:

תניא נעץ סכין בכותל ושחט בה שחיטתו כשרה אמר רב ענן אמר שמואל לא שאנו אלא שהסכין למעלה וצואר בהמה למטה אבל סכין למטה וצואר בהמה למעלה חיישינן שמא ידרוס והא קתני בין שהסכין למעלה וצואר בהמה למטה בין שהסכין למטה וצואר בהמה למעלה א"ר זביד לצדדין קתני סכין למטה וצואר בהמה למעלה בתלושה סכין למעלה וצואר בהמה למטה במחוברת רב פפא אמר כי תניא ההיא בעופא דקלילי:

יום שכז

תנו רבנן (דף יז:) סכין שיש בה פגימות הרבה תידון כמגירה ושאין בה אלא פגימה אחת אוגרת פסולה מסוכסכת כשרה והיכי דמי אוגרת והיכי דמי מסוכסכת א"ר אלעזר אוגרת משתי רוחות מסוכסכת מרוח אחת:

אמר רבה שלש מדות בסכין אוגרת לא ישחוט ואם שחט שחיטתו פסולה מסוכסכת לא ישחוט ואם שחט שחיטתו כשרה עולה ויורדת מותר לשחוט בה לכתחלה ומסוכסכת דקאמר רבא שחיטתו כשרה כשהוליך ולא הביא אבל אם הוליך והביא שחיטתו פסולה.

וסכינא חריפא טובא דדמיא לסאסא כשרה במערבא בדקי לה לסכינא בשמשא בנהרדעא בדקי לה במיא רב ששת בדיק לה בלישניה רב אחא בר יעקב בדיק לה בשערא בסורא אמרי בשרא אכלה בשרא בדיק לה אמר רב פפא צריכה בדיקה אבישרא ואטופרא ואתלת רוחתא:

אמר (דף יח.) רב הונא האי טבחא דלא סר סכיניה קמי חכם משמתינן ליה רבא אמר מעברינן ליה ומכרזינן אבשריה דטרפה היא ולא פליגי כאן במגל קציר דרך הליכתה שלח כשהכשירו [בית הלל] לח הכשירו אלא לעסרה מילי נכלה לחכילה לסוכה: עולה ויורדת. **שנפגמה פגם גדול והוחלקו העוקצים במשחזת** זהו לרכו של הרב חלפסי ז"ל. ולילכא הכא הוייה לחמיני לרבנן קמאי ז"ל דס"ל לכי לחמרינן מסוכסכת כשרה לוקה בקליימת לריפא לסכינא להכי לוקיטין לה בנמ' שריותא למסוכסכת לריפא לסכינא והס מפרשין פגימה מסוכסכת בענין לחר והרב לחפסי ז"ל סובר לכי מסקינן בנמרא לשריותא למסוכסכת **בשהולך ולא הביא** תו **לא** צריכין למאי לתוקימנא מעיקרא בלקליימת לריפא לסכינא חלא לפי בחמרא הסכין כשרה לפי שהוא מפרש ענין פגימה מסוכסכת על הלרך שפירשנו ולפי שאין מחלוקתן של רחשונים בזה מנוי לענין מעשה רחיתי לקנך בכאן והרוצה לעמוד על עיקרן של לבריס יעיין בחלופי: ומסקינא חריפא למיל לסחסק. **לריסב"ח זקן הסבולים שאינו חלק כך סכין זו אין פיה חלק לבד פגם אין בה לפשיר"ח בלע"ז:** בדקי לה **בשמשא. נותנין לותה בשמש** ורואין בחולו **של סכין אם** נפגם: במיל. **חולה הופך למטה ומוליכה על פני המיס ונוגעת מעט מעט במיס ואם יש שם עוקן עושה** כמין **חרין במיס בהליכתה: ביסרא לבלה. הוא כח לחתוך בשר לפיכך עיקר בליקתה בבשר לגבעו אם בשר זה פונע בפגם** כך **יפגע בו בשר הסיומן לבד בלבר לחר לא הויא בליקה שלם הוא קשה עובר על פגם קטן** ואינו **חוגר** ואם **רך יותר מלאי נכנס לתוך פגם קטן אע"פ שאינו פגם לסלקל הסיומן: לבשרא. בשר החגבע: לבשרא.** מסוס לוסטו הוא לך: ואטופרא. מסוס קנס שקשה. ואתלת רוחתא **בחמצע חולו ובגללין שמא נפגם עובי חולה בגלה ונאחז הסיומן בעוקן ונקרע:** נרסי' בנמ' [לף יז:] **לחמר רב** הונא בר קטינא לחמר ר"ש בן לקיש שלש **פגימות הן.** כלומר לגיעור לחלו: **פגימת ענש בשפח.** שלסור בשבירת ענש: **ופגימת לחן בבכור. להיות מוס לשחוט עליו במילה: ופגימת מוס בקלשים. נקבות כנון חטלת ושלמים שים בהם פגימה שאינה נוהגת בבכור כלתנן התם בבכורות (לף** מל.): רב חסלא לחמר לף פגימת הסכין ואיכא בחולין לח קל מיירי וכולן פגימתם כפגימת המזבח וכמה פגימת המזבח כדי שתחנוך בה לפרון.

למזבח **שנפנם פסול כילופין בשחיטת קדשים בפ' קדשי קדשים (לף נט.) וזבחת עליו את עולותיך וכי עליו תזבח אלא זוכח אלא בזמן שהוא שלם ואי בזמן שהוא חסר.** וקיבל מ"ל להלכתא כרב חסדא ולמני סכין בהדי הני פנימות לפנימתם כפנימת המזבח וכל שאין הקפורן נחנרת בה כשרה ורשיב לרבי מקבל מתמה תלמודא לרבי"ל מ"ט לא מני ליהו נמי פנימת סכין בהדי הנך ומסקרינן לבחולין לא קל מיירי בה ולאו הכי הוא מני לה למתא כולהו כרב חסדא **ס"ל דאי לא מהי קל** מקמיפין עליה לר"ל **כי לא מני לה** ומייתו ליכא למיקל ג"כ הני לחמורתי לעיל [לף יז:] למה להו למיבדק בשמעא ובמיא ליבדקו בקפורן ולחמרי קלחמרי בשרא לכלכה בשרא ליבדקיה הרי כל שאין הקפורן נחנרת בה כשרה. ולפיכך שכל לחת היה נוהג לפי מה שהיה סבור שהיא בליקה יותר יפה לבל יון הכי נמי שמעור פנימת סכין כלי שתחנור בה קפורן הא לאו הכי כשרה לבל הרמב"ן ז"ל פי' לחמורתי ניתנו להנך חמורתי ללעיל שכרי לפנימת סכין בכל שהוא ולפיכך הינה חונרת בה קפורן וכ"ת ג"כ **מהי** קל מתמיהין עליה לר"ל ולחמרין ולידך ולעטרכין לתרוצי לבחולין לא קל מיירי ניחא לר"ל ס"ל כהנך חמורתי ללעיל ולית ליה לרב חסדא י"ל לא"כ הוה ליה למיתר לרבא פנימות הן שלא כלי שתחנור בה קפורן ולחת כל שהוא ונראה שזה היה לעתו של הרב לחפסי ז"ל שלא הזכיר חנירת קפורן בהלכות משמע לס"ל לפנימת סכין בכל שהוא ומיהו לאו לוקה כל שהוא להא לחנרת קרינא ליה למשמע שלחנרת שום לבר כשרה והיינו למיל ולפיכך חוט השערה לבל הינה לחנרת שום לבר כשרה והיינו למיל לחסקת: **לעל סר מכינא. שלא הרחה מכינו לחכם:** מסמתינן ליה. **משום לפקירותא שהחניף פניו כלקי"ל לחנלין לבבול הרב בברכות בפ' מי שמתו (לף יט.): מעברינן ליה. מלומנתא שלא ימכור עוד בשר:** כאן בשנמנאת מכינו יפה. מסמתינן ליה בלאוה: **לבל בהכילה לסורה.** שמא יסכח ויבית כמו שפירשתי למעלה. וכ"ם חוסמין עלה לפילו מסבק נבלה. וקיבל מ"ל לדוקא מנל קניר שהוא כלי שנורתו כך ויש לחוש שם היו מתירין לותה שמא ירגיל עלמו לשחוט בו לפי שהוא קרוב לאסור לולי טעה והסחזיר ילו מעטו לשחוריו לבל בסכין שלין ערוכו כך שהיו בה פנימות הרבה כעין מנל קניר שלין מרגישין בהן בהולכה לבתחלה לו ישחוט ולא שחט בהולכה בלבד שחיטתו כשרה: **מתני' השוחט מתוך הטבעת.** **בטבעת גדולה** שברחשו של קנה קשה ושכי מוכח בגמ' וס"ל לת"ק לשקום שחיטה מטבעת גדולה ולמטה וטבעת עלמה בכלל ומטבעת גדולה ולמעלה בקנה שלו שקום שחיטה וס"ל נמי שלא התחיל למעלה משקום שחיטה כל שהוא לפילו בקנה פסולה לבשיעור **רוב במקום שחיטה** ומיהו מולה שלא שחט בתחלה **רובה של טבעת ולא"כ הנרים** כשרה להא תנן [לף כז.] ורובו של לחד כמוהו וכי קשה על פני כולה למעוטי שלא התחיל להנרים פסולה: **ר' יוסי בר' יהודה אומר מלא החוט על פני רובה.**

בשנמצאת שכינו יפה כאן שלא נמצאת שכינו יפה:

השוחט במגל קציר בדרך הולכתה וכו': אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אף כשהכשירו ב"ה לא הכשירו אלא לטהרה מידי נבלה אבל באכילה אסורה:

מתני' השוחט מתוך הטבעת ושייר בה מלא החוט על פני כולה שחיטתו כשרה רבי יוסי ברבי יהודה אומר מלא החוט על פני רובה:

גמ' (דף יח:) אמר רב פפא משמיה דרבא שייר בחיטי כשרה (דף יט.) רב נחמן אכשר משפוי כובע ולמטה א"ל רב חנן בר קטינא לר"נ כמאן לא כרבנן ולא כר' יוסי ברבי יהודה א"ל לא חילק ידענא ולא בילק שמעינא אנא שמעתתא ידענא דא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן ואמרי לה א"ר אבא בר זבדא א"ר חנינא ואמרי לה א"ר יעקב בר אידי א"ר יהושע ב"ל משפוי כובע ולמטה כשרה והיינו שייר בחיטי וכן הילכתא:

מתני' (דף יט:) השוחט מן הצדדין שחיטתו כשרה והמולק מן הצדדין מליקתו פסולה השוחט מן העורף שחיטתו פסולה המולק מן העורף מליקתו כשרה [* גי' ד"ת השוחט מן הצואר שחיטתו כשרה המולק מן הצואר מליקתו פסולה] שכל העורף כשר למליקה וכל

לאחר"נ להתחיל להנרים חון לטבעת נדולה כיון שסיים רוב השחיטה בטבעת כשרה והיינו דלקאמר מלא החוט על פני רובה כלומר לבמקום שיעלים לרובה יכנס מלא החוט לתוך הטבעת ומ"מ כולהו מודו **שאין מקום שחיטה למעלה** מטבעת נדולה ולא קי"ל כווחזייהו לאין מספוי כובע ולמטה כשרה ולכאיתא בגמ': [לף יח:] **נמ' שייר בחיטי.** נרעינן **לומיס לחיטין ומונחין ע"פ הקנה לאל הכובע** ושייר בחיטי היינו שסיירן לנד הרחק: [לף יט.] **מספוי כובע ולמטה כשרה. כמין כובע יש ע"פ הקנה למעלה מטבעת נדולה והוא** מסופע כלפי הרחק וממנו ולמטה כשרה לליכא הנרמה בקנה אלא מסיפוי כובע ולמעלה: נרסי' בגמ' [לף יט.] **הנרים שנים.** כלומר **שהתחיל לשחוט למעלה** ממקום שחיטה: ושחט שנים והנרים שנים רב הונא אמר כשרה רב יהודה אמר טרפה רב הונא אמר כשרה כי נפקא חיותא בשחיטה קל נפקא ורב יהודה אמר טרפה בעינן רובא בשחיטה וליכא. שחט שנים ושחט שנים והנרים שנים רב יהודה אמר כשרה אתו שיילוה לרב הונא אמר להו טרפה. וה"פ לרב הונא ורב יהודה בשא פליני לרב הונא סבר להנרמה במקום הרחוי לשחיטה ובשחט אלא בהכשר למי שהוא ליה כחני הקנה פנוס הילכך כשל תלוי בחתיכת רובו של קנה אשא נגמר בשחיטה כשר ואם נגמר בהנרמה פסולה ומ"ה מכשיר בהנרים שנים ושחט שנים והנרים שנים וטריף בשחט שנים והנרים שנים ושחט שנים והנרים שנים ורב יהודה סבר להנרמה אלו במקום שחיטה למיל אלא במקום טרפות וכל זמן שנגרם **רוב לסורה לא נגרם רוב** הינה לסורה מחמת לותה חתיכה ומיהו כיון דלאו מקום שחיטה הוא בעי רוב קנה בשחיטה בין בתחלה בין בסוף ומ"ש טריף בהנרים שנים ושחט שנים והנרים שנים ומכשיר בשחט שנים והנרים שנים ושחט שנים: ולענין הלכה הרמב"ם ז"ל פסק בפרק שלישי מהלכות שחיטה כר"י והר"ן ז"ל והרמב"ן ז"ל פסקו לנו אלא מכרעא מילתא הלכך נקיטינן כחומרי לתרוייהו ולעולם לא מכשרינן על לליכא רוב שחוט בבא מחת בין בתחלה בין בסוף לבבה"נ בין לרב הונא בין לרב יהודה **כשרה להא ליכא רובא בשחיטה** וכי נפקא חיותא בשחיטה קל נפקא לבל הרמב"ם ז"ל בחמיר עול ואמר לכחל ליענא קמא למייתינן בגמ' לרב הונא אמר רב אסי קי"ל ולא מכשרינן אלא בששחט שני שנים והנרים שנים לבל הנרים שנים ושחט שני שנים פסולה לבי נפקא חיותא בעינן רובא בשחיטה וליכא והבא רחיה לדברי מלנקט סוגיא דנמרא כי היא ליענא לאסורא לחמרינן בנמרא לקמן [לף כ.] פסול בשחיטה פסול במליקה לאיתנויי אלא ולסיקנא לאיתנויי שפוי רחשו כגון לנקט מרחשו והנרים וחזיל עד למטה לאתאי לאמר רב הונא אמר רב אסי הנרים שנים ושחט שני שנים פסולה: [לף יט:] **מתני' השוחט מן העליון שחיטתו כשרה.** [לף על פי שלא החזיר הסימנין דולאי שחיטה ולא מקמי לשבר שעשם לאי אותו מקמי הכי טרפה

וכתב רש"י ז"ל לבלוע הוא ללכתחלה **נמי תנא לייד לכעי למיתנח המולח מן הצדדין מליקתו פסולה תנא נמי** בסומטו ליעבד ונא ילעתי מי הזקיקו לכך דולמי משמע למעוטי שחיטה לכתחלה בחמנא הצואר הוא למן הצדדין ליכא למיחש שמא תשבר מפרקת קודם שחיטת סימנין ותו כיון דשחיטה בסימנין **היא כי שחיטו מן הצדדין וחותך מן** המפרקת ליכא ענר בע"ח לפיכך נדקין הלכריס דליעבד הוא דשחיטתו כשרה אבל לכתחלה תניה בסומטו מן חמנא הצואר וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"ק מהלכות שחיטה ונריך בסומטו שיחתוך בחמנא הצואר ואם מן הצדדין שחיטתו כשרה: **המולח מן הצדדין מליקתו פסולה.** לממעל ערפו למר רחמנא: **השוחט** מן **העורף שחיטתו פסולה.** מוקמינן **לה בגמ' בשלא החזיר הסימנין לחחורי העורף** ופסולה לפי שכבר שבר **המפרקת קודם שיגיע לסימנין לבל שם החזיר הסימנין לחחורי העורף** כשרה: **המולק מן העורף.** וחתך **שלריה** ומפרקת **על שהגיע לסימנין** מליקתו כשרה הוא **היא מנות מליקה לכתחלה כלתניא בגמ' [לף כח.]** כיצד מולקין חטנת העוף **חותך שלריה ומפרקת בלא רוב בשר על שהגיע לוסטו או לקנה אלא ליידי לתנן השוחט מן העורף פסולה ואפילו בדיעבד תנא נמי המולק** ליעבד: **מן הצואר. תחת הגרון קרוי צואר: וכל העורף.** מול העורף להיינו כל הצואר מלחורים כלכתיב **ממול ערפו ועורף** מיקרי מה שים כנגד הפנים מלחריו כלכתיב כי פנו אלי עורף ולא פנים. ממול העורף היינו כל הצואר מלחריו: [לף כ:] **גמ' לא לאמרן אלא במליקה. לכיון לדרסה לא פסלה בה עיקור סימנין נמי לא פסיל בה: נשברה מפרקת.** לשלם מטמא בשלל לשלתר: [לף כא.] ול"ת מעשה דעלי מפרקת **בלא רוב בשר** הוא. **ותנ לכתיב ותשבר מפרקתו:** מטמאה בשלל. ואפילו מפרכם: **עשאה ניסטרית. שחתכה לרחבה או בצואר או בשלריה על החלל. כל דבר חלוק לסים קרי ניסטרית** בלשון יון: **ניטול הירך. ממקום חבורה בבוקא לשטמא: וחלל שלה. כלומר לא שניטל העלם עם קנת בשר הפנימי ונשאר בשר העליון והעור על חני הירך או שניפיתו וחופה את המכה להתם טרפה הוא להוי כלתנן [לף עו.] בהמה שנחתכו רגליה להיינו הלחרונים מן הלרכובה ולמעלה טרפה הלא בשניטל הבשר על שנרחית נומת על מקום חתך כעין חלל: נכלה. ואפילו בחייה מטמאה: כל שרובנת ונרחית חסרה. לרך הבהמה לרבון על ירכה ומתכסה ברביעתה ואם נרחהחסרונה כשהיא רבועה** נכילה: נרסי' בגמ' (לף כל:) ת"ר נתמלא זקנו רחוי לעשותו ס"ל ולירל לפני התיבה ולישא לת כפיו. ופירש רש"י ז"ל ס"ל לכל ערכיהם לתקוע שופר בגלות ולמעוטי פרגם ולירל לפני התיבה להתפלל ול"נ לחי למעוטי פרגם ושאר ערכי עבור לאו ס"ל מיקרי הלא חזן הכנסת הלא ולחי חלק קחני למעוטי ס"ל לירל לפני התיבה בלחוד מקום לדוקא למעוטי ס"ל קבוע **ולא** תנא לירל לפני התיבה **והחי לנקבו החי ליטנא** הוא לבעינן שיהא נתמלא זקנו לבל לרך ערחי בשחין אם הלא הוא כל שהוא גדול יורד ורחים לכבר מלחנן בפרק הקורלה לת המנילה (לף כל.) נבי קטן לבל חינו יורד לפני התיבה וחינו נוסא לת כפיו מבלל לכל שהוא גדול יורד והיינו לרך ערחי וכך הסיב רב נטרונאי ז"ל ול"ת למ"ת הכא והתם משמע לקטן חינו נוסא כפיו וחילו בסוף פרק לולב הגזול (לף מב.) לחמרינן קטן היולא לנענע חייב בלולב וכו' קטן היולא לפרוס כפיו מחלקין לו תרומה בבית הגרנות תירגו בתוספות שהוא פורס עם הגדולים כלי לבסס לת הקול כמו שהיו בשיר בלחמרינן בפרק ב' לערכין (לף יג:) בין רגלי הכהנים היו עומדין ועשרי הלויס היו נקריס לבל בפני עלמו קטן חינו נוסא לת כפיו: הלרן עלך הכל שוחטין [לף כז.] **השוחט לחל בעוף** ונמים בבהמה וכו'. **בגמרא [לף כז:] מפרש** מאי טעמא שני ליה בעוף בחל ובבהמה בשיון שנים: **ורובו של לחל.** של כל לחל ולחל. **ובגמרא פריך [לף כז.] שניס בבהמה מאי לשון ליעבד שייך ביה** אלא **כמה יחתוך וילך** ומשני אי בעית לימא לחלק בעוף. כלומר **ללכתחלה לעכובי רבנן תרוייהו** ואי בעית לימא לרובו של לחל כמותו. כלומר **ללכתחלה לעכובי רבנן** שימנין שלמים ושני ליסני תרוייהו ליתנהו בין בעוף בין בבהמה ללכתחלה שנים שלמים בעינן ולאו משום [כדי שיצא כל הלם] דבקלסים בלחוד הוא לחמרינן [לף כטו. ולף נג.] ללמ הוא ערין אלא משום שמא יפחות מן הסיעור ומללבנן בעלמא הוא לחילו מלאורייתא בכל מקום רובו ככולו ואלא שאני לן בין בתחלה לליעבד ובהלכ"ל ז"ל וה"ר משלם הכהן ז"ל החמירו ואמרו שאם לא שחט כל הסימנין ערין לחתכן בשעה שהלם חס **כלחמרינן לקמן [לף כח:]** בוודיגין אם לא עשה כן לחילו בעוף ערין חתיכת לבר לבר והביאו ראיה [מלחמרינן **בגמרא] [לף כט.]** לבל קלסים ללם הוא ערין חיסה לא תיסני ליה ברובא ועל לחיכא כולים קמ"ל דלמא ברוב סימנין אין הלם יוצא יפה זה היא לחייתם ואינו מכרעת: **רבי יהודה** אומר **על שיחטו** לת הוודיגין. **חוטו הצואר שמקלחין לת הלם וחמרי' בגמ' [לף כח:]** ללא אמר רבי יהודה הכי אלא בעוף. ומסתברא ללרבי יהודה חתיכת ודיגין בשעת שחיטה מעכבת לפילו בליעבד דהא מתני' בליעבד קתני כלתיבא ורבי יהודה עלה קאי לומר לפילו בליעבד חתיכת ודיגין מעכבת והכי נמי מוכח **בגמ' [לף כח:]** לתניא שחט שני חלקי סימנין בעוף פסולה ואין ערין לומר בבהמה רבי יהודה אומר בעוף על שיחטו לת הוטט ולת הוודיגין והא הכא לפסולה קאי וקאמר על שיחטו לת הוודיגין ועוד לוולאי כי קתני שחיטת וטט וודיגין ליעבד היא לפילו לכתחלה לפי בעוף שני סימנין בעינן ולכתיבנא אלא לפילו בליעבד קאי ולפ"ה קאמר על שיחטו לת הוודיגין ובתוספתא תניא בהדיא ר' יהודה פוסל על שיחטו לת הוטט ולת הוודיגין ובגמ' לילן היינו טעמא ללא תני פוסל בהדיא משום לכיון לבחתוך לבר לבר שני וכלחיתא **לקמן**

הצואר כשר לשחיטה:

גמ' (דף כ.) תאני רמי בר יחזקאל אין עיקור סימנין לעוף (דף כ:) אמר רבינא אמר לי רבה בר קיסנא הא דתני רמי בר יחזקאל אין עיקור סימנין לעוף לא אמרן אלא במליקה אבל בשחיטה יש עיקור סימנין לעוף וקי"ל כרבינא:

אמר זעירי נשברה מפרקת ורוב בשר עמה נבלה:

(דף כא.) אמר רב יהודה אמר שמואל נשברה מפרקת ורוב בשר עמה מטמאה באהל וא"ת מעשה דעלי מפרקת בלא רוב בשר הוה זקנה שאני דכתיב (שמואל א ד':י"ח) ויהי כהזכירו את ארון האלהים וגו' א"ר שמואל בר נחמני א"ר יוחנן קרעו כדג מטמא באהל א"ר שמואל בר רב יצחק ומגבו אמר חזקיה עשאה גיסטרא נבלה א"ר אלעזר ניטל הירך וחלל שלה [* גי' חו"י ניכר] נבילה היכי דמי חלל שלה א"ר אלעזר כל שרובצת ונראית חסרה:

הדרן עלך הכל שוחטין

(דף כז.) **השוחט** אחד בעוף ושנים בבהמה שחיטתו כשרה ורובו של אחר כמוהו ר' יהודה אומר עד שישחוט את הורידין חצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה שחיטתו פסולה רוב אחד בעוף ורוב שנים

[דף כח:] נלמ' פיסול נמור הוא מיהו עיכובא הוא שאם עלתה כולו נאסר לגמ"כ חתכה לאבר לאבר וקי"ל בזבחים **כרבי יהודה לסמניין כוותיה ולמרינן בפרק קמא** דכריתות (דף יז:) דזאברו בזבחים כר' יהודה מיהו לוקה בעוף לאבל בבהמה כיון למנתחא לאבר לאבר לא צריך וכלישתא בנמ': **חני לחד בעוף** ולחד וחני בבהמה שחיטתו פסולה. **מאום** בהמה נקטה לאסמעינן ללחד וחני לא מאני כרוב כל לחד ולחד: **רוב לחד בעוף** ורוב שנים בבהמה **שחיטתו כשרה. בגמ' [דף כט.] פרכינן הא תנא ליה ריפא** ורובו של לחד כמוהו ומתרצינן לחדא בחולין ולחדא בקלפים ומריכי: נמ' יש נוסחי הלכות שכתוב בהן נבי ורובו של לחד כמוהו ולוקה רוב הגרמה לעיניס והכי איתא **בגמרא [דף כט.]** ואין פירושו לבעינן רוב גדול שיהא נראה למרחוק כענין שאמרו בברכות (דף מט.) גבי שבעה שאכלו לגן לרובא למיכר בעינן לישתא לגמ' כי איתמר התם בגמרא היינו לאפוקי מ"ל למחנה על מחנה כרוב והאי רוב אינו נראה לעיניס אלא שאנו לגין אותו כאילו הוא רוב ומאום הכי כי מסקינן למחנה על מחנה אינו כרוב לאמרינן לבעינן רוב הגראה לעיניס כלומר לבעינן רוב גמור הגראה לעין ותדע לך דהכי הוא דבגמרא נמי אמרינן לבטורפה בעי רוב הגראה לעין ואין ספק אכל שהוא יותר ממחנה בין בקנה פגום בין בחוט הסדרה טרפה ותניא נמי בתורת כהנים **ולהבדיל בין הטמא ובין** הטהור אין צריך לומר בין חמור לפרה והלא כבר מפורסים הם אלא בין שנאחז רובו של סימן לנאחז חציו וכמה בין חציו לרובו כמלא חוט השערה: תני בר קפרא וכו' **לחייבו בשני סימנין** כבהמה. לנפקא לן מקראי בנמ': [דף כז:] **לי לאפסר שכבר הוקש לגניס.** ללאו בני שחיטה נינהו כלל כלמפקינן בגמרא מאום לכתיבא לאסיפה ליליה במקום שחיטה לחבריני כלכתיב הצלן ובקר יאחט לסס ומצא לסס אם לא את כל לבני סיס יאסף לסס ומצא לסס **בליבוריה וכתיב בהו לאסיפה ס"מ לוקה הוא:** מלמד שנעטוף מסס לאו מקראי יליף אלא מ"ק מלמד בעוף וכו'. ובתוס' כתבו דלורס בנימטריא דכאסר אל"ף אחד בעוף אי"ן סניס בבהמה רי"ס רובו של י' כמוהו ורחצי תיבות למפרע רובו של י' כמוהו הוי כאחד: [דף כח.] **ושט** ולא קנה. ומאי אחד **מיוחד שבשימנין להיינו ושט** בבהמה שחיטתו כשרה:

גמ' ורובו של אחד כמוהו ודוקא רוב הנראה לעינים ודוקא בדיעבד אבל לכתחלה מיבעי ליה למישחט כולי סימנין:

(דף כז:) תני בר קפרא (ויקרא י״א:מ״ו) זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרומשת במים הטילו הכתוב לעוף בין בהמה לדגים לחייבו בשני סימנין אי אפשר שכבר הוקש לדגים לפוטרו בלא כלום לא אפשר שכבר הוקש לבהמה הא כיצד הכשרו בסימן אחד:

(דף כח.) תניא רבי אומר (דברים יג) וזבחת וגו' כאשר צויתיך מלמד שנצטווה משה על השוט ועל הקנה ועל רוב סימן אחד בעוף ועל רוב שנים בבהמה:

השוחט אחד בעוף וכו': איתמר רב נחמן אמר או ושט או קנה אחד תנן או האי או האי רב אדא בר אהבה אמר ושט בלא קנה ומאי אחד המיוחד שבשניהם והילכתא כרב נחמן דאמר או ושט או קנה ההוא בר אווזא דהוה בי רבא דנפק ואתא כי ממסמס קועיה דמא אמר רבא היכי נעביד (דף כח:) נשחטיה והדר ניבדקיה דילמא במקום נקב שחיט ניבדקיה והדר נשחטיה האמר רבה ושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים אמר ליה רב יוסף בריה ניבדקיה לקנה ונשחטיה ונכשריה והדר נהפכיה לושט ונבדקיה אמר רבא חכים יוסף ברי בטריפות כרבי יוחנן:

(דף כח.) תנו רבנן שחט את הושט ואח"כ נשמטה הגרגרת שחיטתו כשרה נשמטה הגרגרת ואח"כ שחט את הושט שחיטתו פסולה.

שחט את הושט ואח"כ נמצאת הגרגרת שמוטה ואין ידוע אם קודם שחיטה נשמטה או אחר שחיטה נשמטה זה היה מעשה ואמרו כל ספק בשחיטה פסולה:

(דף נד.) שמוטה ושחיטה כשרה שאי אפשר לשמוטה שתעשה שחוטה פירוש שהגרגרת עצמה נמצאת שמוטה ושחוטה רבי יוחנן אמר יביא בהמה אחרת ויקיף ר"נ אמר לא אמרן אלא שלא תפס בסימנין ושחט אבל תפס בסימנין ושחט טרפה אפשר לשמוטה **שחיות הבהמה תלוי בו יותר להא בנקב מאהו מטרפת ואילו קנה על למפסיק רוסה:** הסוגה בר לחזא וכו' ממסמס. מלוכלך: קועיה. **עזאי שנקרע ועדיו לבוש בסימנין שמא נפסק הקנה או ניקב הושט ומאום ספק לרוסה לא בעי למיבדקיה לתלוין בכלבא או בקניא כלאמרינן לקמן בפרק אלו טריפות** (דף נג.) ספק כלבא ספק שוגרא לימר כלבא: [דף כח:] **והדר ניבדקיה. למעלה מבית השחיטה ולמטה: אין לו בדיקה מבחון. לפי שהוא טרפה בנקב מאהו ואילו ניכר** בחון לפי שקרוס החיצון לחוס **וטיפת לס נכנסת בנקב ואילו ניכר לאבל קרוס הפנימי נבן וטיפת לס ניכרת בו: ניבדקיה לקנה. שהקנה נבדק מבחון שאינו נטרף לגמ' ברוב:** והדר נשחטיה. **לקנה והשחיטה כשרה בסימן אחד ואח"כ יעוב הושט כולו** ומהפכו וניבדק: **חכים יוסף ברי בטרפות כרבי יוחנן. לאמרינן בפרק גיד הנשה (דף זה:) לשדר ליה שמואל תריסר נמלי ספיקי טריפתא למבדקינהו בגוייהו ל"ח כר' יוחנן בכל מילי:** ומקשה הכא מאי פרכינן מדרבה לאמר הושט הוא לו בדיקה מבחוץ הלא מכפנים להא רבה כי אמר הכי לענין ספק לרוסה קאמר **וכללאמרינן עליה לקמן בפ' אלו טריפות** (דף מג.) למאי נפקא מינה לספק לרוסה והיינו טעמא מאום שבעורהיונן של ושט חלוש שהרי לרוסה נמי חלוש אבל בנקב ולאי יש לו בדיקה לפי מבחון **לאי לא לא** הוה לן למימר לקמן לנפקא מינה לספק לרוסה ללנקב נמי נפקא מינה והכא ולאי לא **מאום ספק לרוסה** חייסינן וכלכתיבנא לעיל וי"ל לאין הכי נמי לושט יש לו בדיקה בנקב לפילו מבחון והכא שאני למאחר שנעורו הלא לס חושבין שמא כסה הלס את הנקב ונקרם בתוכו שאינו יוצא ע"י הלחה ואי אפשר להכירו מבחון כלל אי נמי כי אמרינן לקמן למאי נפקא מינה לספק לרוסה היינו לאפוקי ספק נקב שהוא במקום יהוא לים לו בדיקה לפילו מבחון אבל כל שאינו במקום יהוא ס"ס נמי לאפילו נקב אין לו בדיקה מבחון אבל אחריס אומרים לכי אמרינן לקמן עלה לרבה נפקא מינה לספק לרוסה ס"ס לנפקא מינה לספק נקב אלא לנקט לרוסה לרבותא וכמו שאכתוב עלה להוה בס"ק: **ת"ר שחט את הושט.** פי' בעוף שהכשרו בסימן אחד ואמרינן בגמ' להכי **נקט שחיטה בושט והשמטה בגרגרת** מאום לגרגרת עבידא לאיסתמוטי: שמוטה ושחוטה. לקמן איתא בגמ' בפרק אלו

טריפות (לף נ.) ורב הוא לחמר לה ה"פ. ומעלת הנרנרת שמוטה ומחוטה ואין יכול לה קולס אחיטה נשמטה: כשירה. שלא נשמטה תחלה יורדת היתה למטה ושוב אינה נשחטת: ר' יוחנן (אומר) [לא סמיך ליה אלא] יכיל בהמה לחרת ויחמוט לותה ויקיף לה לומין החתכין זה לזה לפי שאין חתך הסימן השמוט [הולך ביותר כשל מחובר שהחותך לבר השמוט ע"י שנשמט לכאן ולכאן אין החתוך יפה]: רב נחמן אמר לא אמרן אלא שלא תפס בסימנין. איכא מאן דאמר לה אמרי יוחנן קאי ור"ל אפילו בשלא תפס בסימנין צריכא דקפה לר' יוחנן וקי"ל כוותיה לגבי רב וכן לעת בעל הלכות והרמב"ן ז"ל לבל לחרים לומרים לרב נחמן לחלרב קאי וכל שלא תפס בשרה אפילו בלא הקפה לבל תפס פסולה לעולם והוו להו רב ורב נחמן רבים לגבי רבי יוחנן והלכתא כותייהו: לכבשינהו לכרעים בארעא. ירחוק רגליו בארץ: אי נמי נלגינהו. יגביהם: **לילמא** מקפה הוא לטופריה בארעא. שמא יענין בפרניו בקרקע: **הואיל ועלהו כולו כאחד. לפיכך צריך להוציא כל דמו: מנקבן בקון בשעת שחיטה.** שאין צריך לשחטן בסכין שאינו מפסיע **שחיטה ולא הוכרו חלש** להוציא מהן לס. וכתב הרלב"ל ז"ל למנקט עולה ולא נקוט מבשלו משמע לבשחיטת ורידין לא סני חלש בעלי משום לגורת מיבב שהיב ליה למחל ולא בעינן חתיכת שאר חוטין **כדלמרינן לקמן בפרק הזורק (לף קנו.)** לחר רב נחמן חוטין שבצלחי לסורין וכל כהן שאינו יודע ליטלן אין נותנין לו מתנות ולא היא אי בטוויות מיבב לייב אי בקלרה לויידי לחתך ליה ומלח ליה מיבב לייב היכלך לעלי הוא לסני בשחיטת ורידין לבל לקלרה לבעינן חתיכת חוטין אפילו שחט **את הורידין צריך לחתוך את** העוף לבל לבר ולחתוך נ"כ כל החוטין שבנוף ולמלוח במקום חתך ובבהמה נמי לחמרינן לבניתוח לבר לבר סני ולא בעי למחתך חוטין נופייהו היינו לעלי לבל לקלרה לא סני על לחתיך ליה לכלהו חוטין והבית רחיה לבבריו מלחמרינן **בפרק גיד הנשה (לף נג.)** חמשה חוטי הוו תלתא מהום תרבא ותרי מהום למא ולקמר להתם ולאי בשנחתכו ורידין היא לאי לא נחתכו כלל מאי שנא סני לנקט חלש ולאי להיכא לקלרה קאמר לאפילו בשנחתכו ורידין בעוף ג"כ בבהמה שנחתך לבר לבר לא סני חלש בחתיכת החוטין והא לנקט סני תרי לאו לאפוקי שאר חוטין שבנוף רבותא קמ"ל לאע"נ דהני סמיכי לורידין אין יוצאין מידי למן להתירן לקלרה וכ"ש שאר החוטין שהן רחוקין מן הורידין זהו לעת הרלב"ל ז"ל בהיסור מהשו שלו ולא נהירא מלחמרי' תרי מהום למא מהמע לתו ליכא לומיל לתלתא מהום תרבא לליכא טפי ועוד שלבהריו לי לחפוך לבשל עוף שלם וכבר פשט המנהג בהפך ומנהגן של ישראל תורה היא. חלש ולאי לל שנחט את הורידין בין עוף בין בהמה מותר לבשלו שלם כמות שהוא לאע"נ לחמרי' לא למר ר' יהודה חלש בעוף היינו לומר לבבהמה הואיל ומנתחה לבר לבר לא שנחטה:

שתשחט:

גרסינן בפרק מפנין (דף קכח:) אמר אביי האי מאן דשחיט תרנגולת לכבשינהו לכרעא בארעא אי נמי נידלינהו דילמא מקהה להו לטופריה בארעא ועקר להו לסימנין:

(דף כח:) רבי יהודה אומר עד שישחוט את הורידין (דף כח:) אמר רב חסדא לא לכל א"ר יהודה אלא לעוף הואיל וצולהו כולו כאחת אבל בהמה הואיל ומנתחה אבר אבר לא צריך.

תניא כותיה דרב חסדא שחט שני סימנין בעוף פסולה ואין צריך לומר בבהמה רבי יהודה אומר בעוף עד שישחוט את הושט ושני ורידין אמר רבי יוחנן ורידין לרבי יהודה מנקבן ואפילו בקוץ בשעת שחיטה וכשרין ומאי שנא בשעת שחיטה הואיל ודם חמים הוא ונפיק.

שלא בשעת שחיטה קריר ולא נפיק:

מתני' השוחט שני ראשים כאחד שחיטתו כשרה שנים אוחזין בסכין ושוחטין אפילו אחד מלמעלה ואחד מלמטה שחיטתן כשרה:

חתיכת חוטין כלמוכח הסיל לפרק הזורק [לף קנו.] [ולקלרה חתיכת חוטין לילף ולנועל נמי **בעי למשרף לא בעי] לא** שחט את הורידין צריך לנתוח לבר לבר. עבר ונלקן בלא חתיכת לבר לבר צריך לחוטט לחר כל החוטין בכל מקום שהן לבל הבשר עמו אינו נאסר לשם מבשל צריך ואינו מפעפע בעלי ולפיכך אינו אוסר אלא כלי קליפה זהו אינו אל עלי לבל לקלרה לף על פי שאכל את הורידין או שחתך לבר לבר צריך לחתוך בבית ובבלחי ואין חתיכת הורידין מועלת להם לפי שאין נשפכין לרך אם וכמו שכתבתי. ויש מי שאומר אלא נאמרה חתיכת שני החוטין אלו אלא בבהמה לבל **בעוף אינו צריך שחוטי** העוף רבין הן ומתן יוצא על ידי מליחה ונראה שאין כן לעת ר"ח ז"ל. עבר ובשלן שלמים בלא חתיכת והורידין אם יש בקלרה כלי לבטל שם שבבל החוטין שרי ואי לא אסור ובין בך ובין בך צריך לחטט לחר החוטין ולהוציאן שהן עמן לפי שאין יוצאין מידי לתן. והיכא שנשתפך לו אם נשחטו והורידין אם לאו. בעוף עולה ומבשלו כולו כאחת שהואיל והוא צריך לשחטן חזקה נשחטו לבל בבהמה שאין צריך לשחוט אלא לבשלה או לבשלה שלימה על פי שהרכה לנתחה לבר לבר אסור לצלותה או לבשלה שלימה אלא שחטו לו שנים כאחד: מתני' **השוחט** שני ראשים כאחד שחיטתו כשרה. הא למשמע מהתני' לשוחט שני ראשים לוקא ליעבד לבל לכתחלה לא. מוקמינן לה בגמרא [לף כט.] בקדשים לבל בחולין לפיולו לכתחלה: [לף ל:] **שנים אוחזין בסכין ושוחטין.** כל לאחד לוחז בסכין שלו ושוחט והכי מסקנא בגמרא [לעיל לף ל:]: לפיולו לאחד מלמעלה ולאחד מלמטה. וע"פ שאין השחיטה במקום לאחד כיון שבין שניהם שוחטין רוב סימנין שחיטתן כשרה:

נמ' השוחט **בסניס ושלשה מקומות** שחיטתו כשרה. כתב רש"י ז"ל **שחתך כאן מעט וחזר והתחיל לשחוט למעלה** לו למטה ואין נפסק זה ברור שאם חתך מיעוט סימנין למעלה ומיעוט למטה היכי מצטרפי והא ליכא רוב חללו של סימן ולא רוב היקפו אלא הנכון **שחשט בסניס ושלשה מקומות** בהיקפו של סימן בין שחותן שחיטות הן זו כנגד זו בין שחתך למעלה ואחת למטה [כיון] שכולן בהיקפו של סימן ואילו תצרפם במקום אחד יהיה בהן רוב בהיקפו של סימן כשר. וכ"כ רב אחאי משבחא בשאלתות בפרשה בהעלותך והיכא דשחט מקצת סימנים בחלל לוכתא ואילחי יהיב בלוכתא אחריתא ושחיט הנך סימנין בחילך ניסף בין זה כנגד זה בין זה אלא כנגד זה כשר ע"כ. וכן נמי שחט הוסט כלפי הראש והקנה כלפי הגוף כשר והכי מוכח בבריית' בנמ'. ושמואל פליג עליה דרב משום ס"ל לבעינן שחיטה מפורעת. כלומר **מנולה וניכרת להיינו במקום אחד** והלכתא כרב וכו': **למלתנו רבינו. בלקיחה זו: משנתנו** בשני סכינין ושני בני לחם. ללא תימא כי תנן סניס לוחזין בסכין ושוחטין היינו לוקח בסכין אחד ומקי לפילו אחד מלמעלה ואחד מלמטה אע"פ שאין שוחטין בשלכסון ומ"מ השחיטה כולה מחוברת לגמרי אלא מלקיחה זו אנו למדין לשני סכינין ושני בני לחם מכשר במתני'. וכן שחיטה העשויה כמסרק כגון זו ובשנשחט רוב חללו של סימן: ושחיטה העשויה **כקולמוס.** בשלכסון: החליל הסכין בין סימן לסימן. כגון שהחליל הסכין בין קנה לוושט ושחט את הוושט ואת"כ **הוליך את הסכין** ושחט את הקנה כלרכו מלמעלה למטה: **תחת השני. שחשט ככר הראשון: הני מילי מלמטה למעלה. לכיון לתחת השני החליל לא לפשר אלא מלמטה למעלה:** קמ"ל. דב לפילו מלמעלה למטה שחיטתו פסולה ומתני' לנקט מלמטה למעלה לרבותך נקטה שאע"פ שכבר נשחט הראשון בהכשר שחיטתו פסולה ונקט נמי לורחא לסילתא לכשנשחט סימן הראשון בהבלה כשאחז לעשות הולכה נתחב הלה הסכין בין סימן שני לעוקר: תחת העור לחיי יולא. לאע"נ לעור **נלוי בכולי שחיטה הוא** לפשר כשהחליל הסכין מתחילה ושחט את הסימנים חלבה מיקריא וכן מטלית **הכרוכה לה סביבות עוקרה:** וכן תחת צמר **מסוכך.** ולא על פי שחיטה מנופח של בהמה. ומיהו לחמרי רבותא ז"ל לזוקא כשכרוך על עוקר הבהמה לבל מטלית וצמר לעולם לא: נרסינן בגמרא [לף ל:] בעי רב פפא **החליל במיעוטו סימנין** מהו תיקו. פי' רש"י ז"ל החליל במיעוט סימנין **לאחר שחשט רובן בהכשר** מהו מי אמרינן הא לאיתחויט שפיר **ברוב סימנין או לילמא חלא שחיטה היא והא לית בה חלבה** וסלקא בתיקו ולאומרא וכן פרש"י ז"ל בעיא דלעיל בסימנין לאמרינן בסמוך וכתב ז"ל ללענין הנרמה נמי כך היא להנרמה פוסלת לפילו במיעוט בתרא לסימנין הלכך לפי' **שחט שני שליסיס והגריס שלים** מחמרינן ומטרפינן אלו לבדי רש"י ז"ל ולפי פירושו היא לו לרב אלפסי ז"ל להכניל בהלכות אלו שאין לבדי רש"י ז"ל מחוורין למאחר ששחט סימנין למה יפסלו במיעוט אחרון ואלא אם כתב רש"י לעקרן בית הרשות בידו ועוד למה שכתב נם כן להנרמה פוסלת בהן ליתא להא אמרין **בפרק קמא (לף יט.)** לשחט **שני שליסיס והגריס שלים** כשרה לכולי עלמא וליכא מאן לפלוג בה אלא רבנן לית להו בשחיטה רוב ככולו לבל לילין לקיימא לן כשתם מתני' לרובו של אחד כמיהו שחט שני שלים והגריס שלים כשרה ותו קשיא עליה לתניא בתוספתא בהליל שחט רוב אחד בעוף אף על פי שאסה זמן מרובה ונמרה שחיטתו כשרה אלא עיקרן של לבדים כלבי רבינו ת"ם ז"ל להחליל הסכין במיעוט בתרא לסימן קמא [בבהמה] קל מבעי ליה ולליבא דרב יהודה לאמר תחת העור כשרה: **החליל במיעוטו סימנין מאי.** מי אמרינן כיון דלא מעכבי בשחיטה כעוף ואמו וכשרה אי לילמא לא לי אמי למיעוטו סימנין ליתנהו בשחיטה הילכך החליל בהן אלא מיקריא אי נמי לאפילו לבי רב נמי מיבעיא ליה מי אמרינן נהי למספקא להו בתחת העור. במיעוטו סימנין פסיקא להו לחללה נמורה היא הוחיל ואיתנהו בשחיטה אי לילמא אף במיעוטו סימנין מספקא להו וסלקא בתיקו ולאומרא ולפי שיטה זו לא הוצרך הרב אלפסי ז"ל להכניל בהלכות לכיון לתחת העור נקטינן לאסורה מספיקא כ"ם תחת מיעוטו הסימנין: מתני' **החתיז את הראש בבת אחת. כאלו המתיז את הלענת שהוא הסכין בכח ופוסק ויניחו לרסה: היה שוחט. במשיכה והתיז הראש בהבאה ראשונה על שלא הספיק להוליך או הוליך תחלה ובמשיכה התיז את הראש על שלא הספיק להכיל: אם יש בסכין מלא עוקר.** מפרשינן בנמ' [לף לח.] למלא עוקר חון לעוקר קאמר אבל שהוא תרוך כשיעור זה יש בו **כדי לשחוט במשיכה בלא לרסה אבל כל שאינו תרוך** כשיעור זה אין **הסימנין נשחטין במשיכה זו בלא לרסה: אם יש בסכין מלא עוקר. מפרש בנמרא [שם] חון לשני עוקרין ליש בו שיעור ג' עוקרין** וה"ס לשלשה אי ל' בהמות לשני לן במלא [עוקר] לחד חון

לעניין כולן: **חזמל. תער דק קטן מאד.** וכתב הרמב"ן ז"ל שאפשר לדוקק בהיתו את הראש הוא עניין מלא עניין חון לעניין לפי שאי אפשר להתיז הראש כולו אלא בדבר כל כיוצא לזה בסכין כי היי שעורו לכל בחתיכת סימנין לא בעינן כולי האי לכבל שהוא כן נחתכין. ולא מיחוור אלא להתזת הראש שני סימנין קרי התזת הראש וכלתמרינן בגמ' [לקמן כז.] בריש פרקין מנין להבות את הראש שכבר הותז והיינו בחתיכת סימנין בלחוד ורייבא למתניתין נמי מוכח כי לקתני התיז את הראש בבת אחת פסולה והיינו לרבי ממש וכיון שכן ולאי אע"פ שלא חתך אלא סימנין פסולה ולפ"ה תני לה בלשון התיז את הראש וכן בעת הרמב"ן ז"ל הלכך כל שהביא בעינן חון לעניין כמלא עניין: ולתמרינן הכא לכשחתו שני ראשים בעינן מלא עניין **חון לשני עוזרים דהיינו שיעור שלשה עוזרין** כתבו בתוס' שאם אין **בו אלא שיעור שני עוזרין** בלבד אחת כשרה [כגון אם הוליך ולא הביא הפנימית כשרה] שהרי יש לה מלא עניין חון לעניין ואחיונה חסורה ולפשר שהיתין חסורות להוליך ושחיטתן כחתת ועל כרחך לי בשנים ברם שהרי בבר מן דין נמי ברם שהרי בבת אחת ובעינן אחד העביר הסכין על שתיהן: נמ' ואפיקנא לבעינן [חון] לעניין כמלא עניין להוו להו שני עוזרין. כלומר בשחטו שני ראשים. [לקמן נא.] **אין לו קרניים.** קרניים **היו בעות כמין קרנים לזיזמלים הקטנים הנוי על גביהן נוטין לגד ראשו ומתוך שהוא קטן מאד הוא נשמט מן העניר וכשהוא מוליך ומביא יש לחוש שמא יחליזו הקרניים לו ינקבו:** אוכח מהן לאמר לה"ת בעוף וכו'. לכבי ר"ח ז"ל שם ואין להם עיקר בגמרא: ליבעיא לן בגמרא [לקמן נא.] מחטא מאי. כלומר מאי למכשרינן במתניתין לפי כל שהוא בזמן שהוליך והביא לו לפיולו מחטא היו בכלל כל שהוא וכשרה ולא ומהדרינן לכי האי גוונא פשיטא לפסול למחטא מבזע בזע. כלומר שמתוך **שהוא חד כל כך נוקב וקורע ואינו חותך: אלא מחטא לשוסכפי מאי.** כלומר שהיא רחבה ברראשה קצת וקטנה מן האיזמל ורצענן מיבריז בה את העור ויש לה ברראשה מקום חתך מאי ואתיין למפשטה מלקתני מתני' לפי כל שהוא ולפיולו בחיזמל ולחינן לילמא פירושי קא מפרש מאי כל שהוא חיזמל ולא ליפשטיה הילכך חזלינן בה למחוסרן וכיון אלא יבעינן כמה היו מקום חתך של חיזמל הסומכו בסכין צואר אחד כשרה:

(דף לא.) אמר ר' זירא מלא צואר וחוץ לצואר ואסיקנא דבעינן כמלא צואר וחוץ לצואר [כמלא צואר] דהוו להו כשני צוארים וכן הילכתא:

בד"א בזמן שהוליך ולא הביא וכו'. אמר רב מנשה ובאזמל שאין לו קרנים ואיכא מ"ד ה"מ בעוף שצוארו דק אבל בהמה לא:

מתני' נפלה הסכין ושחטה אפילו שחט כדרכה פסולה שנא' (דברים י"ב:ט"ו) תזבח ואכלת בשר מה שאתה זובח אתה אוכל:

(דף לב.) נפלה הסכין והגביהה נפלו כליו והגביהם השחיז את הסכין ועף ובא חבירו ושחט אם שהה כדי שחיטה אחרת פסולה.

ר"ש אומר אם שהה כדי ביקור:

יום שכח

גמ' טעמא (דף לא.) דנפלה הא הפילה הוא כשרה ואע"ג דלא מיכוין הוא לשחיטה ואע"ג דתנינן חדא זימנא וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשרה דאלמא לא בעינן כוונה לשחיטה איצטריך הכא לאשמעינן נפלה הסכין ושחטה דאי אשמעינן התם גבי חרש שוטה וקטן הוה אמינא התם הוא משום דקא מיכוין לחתיכה בעלמא אבל גבי נפלה דלא מיכוין לחתיכה בעלמא אימא לא צריכא ואי אשמעינן הכא הוה אמינא הכא הוא משום דקא אתי מכח בן דעת אבל התם דלא אתי מכח בן דעת אימא לא קמ"ל:

השחיז (דף לב.) את הסכין ועף ובא חבירו ושחט וכו':

מאי כדי שחיטה אחרת [* גי' ד"ת רב אמר כדי שחיטת בהמה לבהמה ועוף לעוף] שמואל אמר אפילו בהמה לעוף וכן אמר רבי יוחנן אפילו בהמה לעוף (* ד"ת מ"ז ורב אמר כדי שחיטת בהמה אחרת בהמה לבהמה ועוף לעוף) במערבא אמרי משמיה דר' יוסי ברבי חנינא (* ד"ת מ"ז אפילו) כדי שיגביהנה וירביצנה וישחוט דקה לדקה וגסה לגסה והלכתא כשמואל ורבי יוחנן דהוו להו תרי ואין דבריו של אחד במקום שנים אמר רבא השוחט בסכין רעה אפי' הוליך כדרך לחמר ועוף לעוף לקס ליה רבי יוסי ברבי חנינא כותיה לכל הנאוניס סוכריס לרבי יוסי בר' חנינא לא חיידי בשיעור עוף כלל הילכך הוא ליה רב יחיא לנבי שמואל ורבי יוחנן וקי"ל כותייהו לחמרי לפילו בהמה לעוף וזהו לעת הרב לחפסי ז"ל וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר מיהו ליכא לעיוני שיעור שחיטה לי מסערין בשחיטת סימנין בלבד לו לף בחתיכת העור. ובסימנין ענמן לי בכלי שחיטת כולן לו רובן ומסתברא לסימנין ברובן כיון קטנה צריך ליזהר ולטעה לפי לומר לעתו שכשיוליך ויביא בה שלא ירגיש לכל בקטנה יותר מלאי לא יזהרו להה במחטה לחשכפי מספקא לן ולזלינן לחומרא: **מתני' נפלה סכין** ושחטה וכו' מה שלחה זוכח לתה לוכל. **לבעינן שחיטה מכח לסס:** [לף לב.] **נפלה סכין והגביהה. ושהה כהגבהה זו:** כלו. בגליון: **השחיז את הסכין.** לחר שהתחיל לשחוט: ועף. מועף כלומר שנתינתו: וכל חברו ושחט. שנמר השחיטה: **כלי שחיטה לחרת.** בגמ' מפרש לה: **לס שהה כלי ביקור.** כלי ביקור הסכין לס כשרה לשחוט: גמ' טועמא לנפלה. ללא לתי מכח לחשס: לא הפילה הוא **כשרה ולע"ג ללא מיכוין** לשחיטה. ומכי קי"ל ולחמרינן בגמרא לנלה שנלשה שנלבה בלא כוונה ולבי יוחנן סבירא ליה ללף לביתה הוא טהורה ופסק הרמב"ם ז"ל בפרק ג' מהלכות מקוואות כרב לחמר טהורה לביתה ומסתברא כותיה משום לסוניין מוכח בגמרא לרב נחמן בר יצחק כרב סבירא ליה ועוד לסוניין בפרק הין צורפין (לף יח:) כרב לחמר חולין לא בעו כוונה ולא מלכרינן הכא לרבי יוחנן כלל: **לפילו בהמה לעוף. קולא היא שנתנו לעוף שיעור שחיטת בהמה לשהייתו: דקה לדקה.** לשחיטת **בהמה דקה מעבירין בכלי בהמה דקה לכוותה** ור' יוסי בר' חנינא פירושי קא מפרש מלתייהו **לרב** ושמואל **ור' יוחנן** לכללו כלי שחיטה הוי כלי שינציהה וירביצה הילכך נקיטינן לשיעור שהיית בהמה הוא כלי שינציהה וירביצה דקה לדקה וגסה לגסה וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפ"נ מהלכות שחיטה: ולענין שהיית עוף כתב רש"י ז"ל לתפלגין בבהמה נופה בין דקה לגסה הוא הין לתפלגין בין בהמה לעוף הילכך נקיטינן

למלאכייתא לפי לכתחלה בהכי סני וכמו שכתבנו בריש פרקין לגבל בעור ולחי מסערינן לזעיעו שחיטה כלרכה נמירי שהוא שוחט העור לכתחלה ואיכא מאן דאמר שלף בכלי כל הסימנין מסערים למכל מקום ליתנהו בשחיטה: אמר רבא השוחט **בסכין רעה. שלין חלודה חזקה יפה: לפילו כל היום כולו. מלריך** ושהה **בשחיטה לחת** כדרך הוולין **וכל שעה הוא מוליך ומביא ולא הפסיק בשחיטתו: שהיתה מהו שיעטרפו. הפסיק שתים ושלש בשחיטה לחת ושהה בין שלשתן כלי שיעור שלש: מילתי. השוחט בסכין רעה שלמח לא מיעטרפי לקל שלקל לעתן לפילו הפסיק קלמר שלא שלח שהה בפעם לחת כשיעור:** תנא. בלשון שהה כלומר **שהה כמיעוט סימנין מהו.** פרש"י ז"ל **שחט הרוב ושהה במיעוט לחלרון ונמר שחיטתו:** תמה. **מי לחמרינן כיון לעבד ליה רובא לתכשר או לילמא כיון להלר גמרה כולה חלא שחיטה היא** ולא לפיסוקא ולחומרא ולפיכך כתב ז"ל למי שנחט **רוב הסימנין והשליך העוף מידו ושהה למות לחסר לחתוך המיעוט בתורת שחיטה מוטב שיכה על העוף בסכין או יתלין על סימות** ולפי זה מחוור שמכין שנשחטו רוב הסימנין לינו בדין שיפסלו בשהייה וכמו שכתבתי למעלה בבעיא להחליך במיעוט סימנין ומלכרי הר"ס במז"ל בפרק הנזכר נראה לכאי קל מיבעיא ליה שהייה לחמרינן להוי כלי שחיטה שהה במיעוט סימנין [כלומר כלי מיעוט סימנין] מהו ולף זה לינו מחוור לשחיטת מיעוט הסימנין לף מיקרי שחיטה לולי הנהון לשהה **במיעוט בתרה לסימן קמא ולאו שהייה** ממש לולי הכי פשיטא לזיינו עיקר שהייה לולי בשוחט בסכין רעה ומוליך ומביא קל מיבעיא ליה ולשלרכא שמיך וכאי קל מיבעיא ליה שוהה בחתיכת לותו מיעוט בזיעור שהייה מלי מי אמרינן לולי"פ שהוליך והביא שחיטתו פסולה לכיון לליינו מעכב בשחיטה כמחתך בבשר בעלמא הוא לו לילמא כיון ללף מיעוט הסימנין ליתיה בשחיטה לף פסיל וסלקא בתיקו ולחומרא: תנני' **שחט** לת הוסט וכו' **ופסק לת הגרגרת. היינו עיקור ובבהמה קלי: תחת השני. בין הסימן לעוקר:** ופסקו. מלמעה למעלה: גמ' נרסי' הכא בגמרא [לף לב:] למר ר"ל שחט לת הקנה ולח"כ ניקבה הריאה כשירה כלומר שניקבה **בין שחיטת קנה לשחיטת** ושט למר רבא לף למר ר"ל לולי בריאה הוולת והיי ריאה תלויה **בקנה** בקנה לבד בבני מעים לף. כלומר כיון לחיי ריאה תלויין **בקנה ושחט לת הקנה היי כמו שניטלה כולה מן הבהמה ומונחת בליקולף ולתו לף מיטרפא בהמה** כה והרב חלפסי ז"ל [לף] הביאה בהלכות וכן הרמב"ם ז"ל כתב שחט לת הקנה ולח"כ ניקבה הריאה טריפה נראה שסה לוחזן חותה מלרבי זירא לפלוג והביא כל היום כולו שחיטתו כשרה:

בעי רבא שהיות מהו שיצטרפו ותפשוט ליה מדידיה התם בדלא שהה בעי רב הונא בר נתן שהה במיעוט סימנין מהו תיקו וכל תיקו דאיסורא לחומרא:

מתני' שחט את הושט ופסק את הגרגרת שחט את הגרגרת ופסק את הושט או ששחט אחד מהן והמתין לה עד שמתה או שהחליד את הסכין תחת השני ופסקו רבי ישבב אומר נבלה ומטמאה במשא רבי עקיבא אומר טרפה כלל אמר רבי ישבב משום רבי יהושע כל שנפסלה בשחיטתה נבלה וכל ששחיטתה בראוי ודבר אחר גורם לה להפסל טרפה והודה לו ר' עקיבא:

גמ' (דף לג.) תניא הרוצה לאכול מבהמה קודם שתצא נפשה חותך כזית בשר מבית טביחתה ומולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה וממתין לה עד שתצא נפשה ואוכלו אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרין בו:

מתני' השוחט בהמה [חיה] ועוף ולא יצא מהן דם כשרין ונאכלין בידים מסואבות לפי שלא הוכשרו בדם רבי שמעון אומר הוכשרו בשחיטה (דף לז.) השוחט המסוכנת רבן גמליאל אומר עד שתפרכס ביד וברגל רבי אליעזר אומר דיה אם זינקה אמר רבי שמעון אף השוחט בלילה ובשחר עמד ומצא כתלים [מלאים] דם כשרה שזינקה כמדת רבי אליעזר וחכמים אומרים עד שתפרכס ביד או ברגל או עד שתכשכש בזנבה. אחת בהמה דקה ואחת בהמה גסה. בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה פסולה שאינה אלא הוצאת נפש בלבד במה דברים אמורים שהיתה בחזקת מסוכנת אבל אם היתה בחזקת בריאה אפילו אין בה אחד מכל הסימנין

עלה בגמרא לפי לעת קלת מפרכסים כמו שכתבתי בחילוקי ולין כלן מקום להחריך לבל יש מפרכסים לחריס שפסקו הלכתא כר"ל: תניא **הרוצה לאכול** מבהמה קולס שתצא נפשה. **מסוס למעלי** נגופה וכלליתא בגמרא: [לף לג.] חותך כזית בשר מבית טביחתה. **שלינו מחוסר הפשטה ויכול לחתכו מיד קולס יציאת הנפש:** ומתניין לה על שתצא נפשה. **לחמרינן כפי לרכע מיתות ב"ל (לף סג.) מנין שחסור לאכול מן הבהמה קולס שתצא נפשה ת"ל לא תאכלו על הדם: לחל עובד כוכבים** ולחל ישראל מותרין בו. שלמ"פ שבני נח מוזהרין על לבר מן לחי ולא ישראל להו בהמה בשחיטה לשחטי לינהו אלא **במיתה תליא והו מילתא** הכא בשחיטת ישראל מינו לליסתריי ליישראל ליסתריי נמי לילידהו ומקשו הכא הלי כזית בשר למאי קא בעי ליה לי לקלרה לבעי מליחה מאי ממתין לה על שתצא נפשה לקאמר הא ולאי בזיעור מליחה וביטול כבר יצאה נשמתה ואי לאומצא ולגלי מאי מולחו יפה יפה לקאמר **והא לא בעו מליחה וכמו** שפירשתי למעלה י"ל לעולם לאומצא אי נמי לגלי ולאי"נ לבעלמא לא בעו מליחה הכא בעו כיון לחיבית בשחיטתה קל חתיך ועל אלא תצא נפשה שהשם נעקר ממקומו ומתמצה לרך שם: מתני' **השוחט** בהמה חיה ועוף וכו' בילים מסוכנות. בלא נפילה לנזרו עליהן להיות שניות ובגמ' פריך לפילו הוכשרו נמי להא לין שני עוסק שליפי בחולין ומוקמינן לה בחולין שנעשו על טהרת הקולש: [לף לז:] הוכשרו בשחיטה. למנו לשריף שחיטה להיי בשר מיהי לבר מן הלי מסויח ליה נמי חוכלא לגבי טומלה ומקשו הכא נמי אלא הוכשרו בלא על כרחין קולס לכילה הוכשרו בימים שבה ולאי לגלי הוכשרו נמי בהלחה לולאי לפילו גלי להלה בעי מפני הלא שעל פני הבשר לכי לחמרינן [בלף נג:] לנורת מקשיב שאיב הני מילי לס הנבלע בלישרלים **לבל לס שהוא בעין לינו** יוצא ע"י הלא לשלרבה מתייבש הוא לס ולשמעא נמי ולאי בעי הלחה מפני הלא שעל פניו ללא מיקרי לס שיבריס שלא פירש אלא לס הבלוע בבשר לבל מה שעל גביו ולאי חסור ונריך הלחה י"ל מסכחת לה לשכיל ליה לגלי בלא הלחה ול"ת ללא שעל פניו חוסר ליתיה [לף קיח.] ללא מסרק שריק ולינו חוסר אלא כלי קליפה הילכך קולף לת החיצון והשאר מותר לי נמי מסכחת לה כשהולחו ע"י נסמיס שלא מלעת לכיון אלא לחשבינהו לא מכשרי: וכתב הרשב"ץ ז"ל להשוחט בהמה חיה ועוף ולא יצא מהן לס אלא שחט לת הקנה ולח"כ ניקבה הריאה טריפה נראה שסה לוחזן חותה מלרבי זירא לפלוג בהלכות וכן הרמב"ם ז"ל כתב שחט לת הקנה ולח"כ הביאה בהלכות וכן הרמב"ם ז"ל כתב שחט לת הקנה ולח"כ ניקבה הריאה טריפה נראה שסה לוחזן חותה מלרבי זירא לפלוג

שלא פירש למי ממתנות למקום: השוחט את המסוכנת וכו' **עד שתפרכם. לחי לא תפרכסף קיס להו לרבנן לניטולה נמתתה קולס שחיטה כלחמרינן בגמרא** [לקמן לח.]: [לקמן לז.] **אם זינקה. כלרך שהבהמות נופחות בגרונם לאחר שחיטה והלס מקלח ומזנק בכח.** זינוק קילוח: **השוחט בליל. בהמה מסוכנת שצריכה פרכום** אם לאו **ולא ילע אי פרכסה** אם לאו ולאחר השכיט ומעת הכותלים של **בית שחיטת העולר מלאים לס כשרה מפני שזינקה.** וכמעת ר' אליעזר. **למכשר לה כזינוק לחברי ר"ש:** לחת **בהמה נפה** ולחת בהמה לקה. צריכה **פרכום אם היא מסוכנת: שפשטה ידה.** בגמר שחיטה: **ולא החזירה פסולה. אם היתה מסוכנת לפי שאין זה פרכום שכן לרכה בעלת נפשה אבל נפה ולו לורחה בהכי:** לפיכך אין בה לחל מכל הסימנין הללו. שלא זינקה ולא פירכסה: נמ' היכי למי **מסוכנת.** שהיא צריכה פרכום: [לקמן לז:] **לפיכך לוכלת בקעיות.** כלומר **שיש לה כח בזיניה** על שלוכלת בקעיות לסיינו חתיכות של עץ לפ"ס כיון **לחינה עומלת מסוכנת היא:** [לקמן לח:] בהמה לקה שפשטה ידה ולא החזירה **פסולה. אם היא מסוכנת שלרכה לעשות כן בהולת נפש** ומוכח בגמ' להל החזירה כלומר שהיתה ידה פשוטה וכפפתה כשרה: אבל בנפה וכו'. משום לנפה **לאו לורחה בהכי וחיותא היא:** ריפרף. בגיר מכשכש: ולא כשכש אלא בזנבו. הוא שיין לבהמה לסני לה בהכי כלתנן במתני' ולשמעינן הכי בעוף לרבותא שאפילו עוף שאבר קל הוא לו לכשכש בזנבו הוי פרכום והכי מוכח בגמ': **ופרכום שאמרו בעוף שחיטה.** למעוטי קולס נמר שחיטה אלא לכל שחיטה עושה כן בעוף שחיטה בילוע שנשמתה נטולה ממנה קולס לכן: מתני' **השוחט** לעובד כוכבים שחיטתו כשרה. אלא לחמרי' סתם מחשבת עובד לכוכבים לעבודת כוכבים כיון אלא לשמעי' לחשיב: **ר' אליעזר פוסל.** כיון לבהמת עובד כוכבים הויא אע"ג לישראל שחיטו לה מפני **בה מחשבת עובד כוכבים וסתם מחשבתו לעבודת כוכבים: חנך בבד. טרפעת לבבלת לוברי"ם בלע"ז: לחמר רבי יוסי ק"ו. אלא מהניא ביה מחשבת בעלים** אע"ג דשמעינן לחשיב כיון לישראל שחיטו ליה: [לקמן לט.] **ומה במקום שמחשבה פוסלת במוקלשין.** פרש"י בגמרא [לקמן לט.] לק"ק ומה במקום שמחשבה פוסלת במוקלשין מעבודה לעבודה בלרבע עבודות כגון שוחט על מנת לקבל או להניף אלא **לזרוק או להקטיר בפיסול הרי זה** פסול (ופ"ס אין לך הכל הולך אלא אחר העובד שאין הבעלים פוסלין את הקרבן בחשבתן אלא כהן בגבד **כלכתיב המקריב אותו לא יחשב ופקרי ביה לא יחשב: מקום שאין המחשבה פוסלת בחולין. כלומר שאין המחשבה פוסלת** בחולין בכל ל' עבודות אלו אלא בשתיים מהן שהשוחט בהמת חולין וחשב עליה לזרוק או להקטיר אלבה לעבודת כוכבים פסולה אבל חשב בשחיטתה לקבל למה או להולין למה לא מיפסלה להולכה והקבלה לעבודת כוכבים אלא כלום נינהו לבקלשים היינו טעמא לפסלה מחשבת קבלה והולכה משום לכיון למעת שזבח נינהו חשיבי מעשה אבל **בעבודת כוכבים אלו** כלום וכיון שכן ק"ו הוא שלא יהא שכל הולך אלא אחר השוחט. והוי יולע לזריקה והקטרה נמי לחמרינן לפשלי בעבודת כוכבים לוקא בשחשב עליה בשעת שחיטה לזרוק למה ולהקטיר אלבה לעבודת כוכבים אבל נשחטה כראוי שוב אין שכשהה נפשלת אע"פ שזרק למה או הקטיר אלבה לעבודת כוכבים לאע"נ לבהמת קלשים מיפסלה בל' עבודות אתם היינו טעמא לפי שכולן מכשירי קרבן הן אבל חולין שכל היתירן אינו אלא אלא בשחיטה מכיון שנשחטו כראוי ג"כ שיפסלו וזה שלא כלברי רש"י ז"ל: [לקמן לט:] נמ' **לחמר רב** יהודה לחמר שמואל הלכה **כרבי יוסי** לחמר **זה מחשב וזה עובל לא לחמרינן.** כלומר כשזה שוחט להיינו עובל אין הבעלים פוסלין שחיטתו בשום מחשבה ולקתני במתני' להשוחט **לעובל כוכבים שחיטתו** כשרה ס"ס לחפילו לכתחלה אלא אלא מני למתני שוחטין לעובל כוכבים לאי הכי היה משמע למשרי למשחט לעובל כוכבים היה לאתא אלית ביה משום לפני עור לא תתן מכשול **אבל לא שתהא שחיטתו** כשרה אבל אין הכי נמי לחפילו לכתחלה: מתני **השוחט** לסס סריס וכו'. מפרש בגמ' שחיטתו פסולה לאסור בהנאה אבל בהנאה שריף: ורמינן עלה בגמ'[לקמן מ.] פסולה אין **זבחי מתים** לא. כלומר **לאסור בהנאה כאין תקרובת עבודת כוכבים שאסור כמת ומת אסור בהנאה כלנפקא לן בע"ז (לף כט:) מותמת סס מריס ונמר סס סס מענגה ערופה:** ורמינהו השוחט לסס סריס לסס נבעות לסס מקברות לסס נהרות לסס ימים לסס חמה לסס כוכבים לסס מזלות לסס מיכאל סער הנגול לסס שלמול קטן. **כלומר לסס לכר גדול שבכל הכריות לו לחפילו לסס לכר קטן שבכולן: הרי לאו זבחי מתים.** ומפרקינן הא לחמר לכר הא לחמר לנגלי לכר. והכי פירוקא למתני' בשוחט לסס כר ומ"ס לא מיתסרא בהנאה ולאו במתכוין לעבודת כוכבים לאי הכי אפילו בהנאה מיתסרא אלא בשוחט **לשום רפואה או לסס** כשפים ולברי הבאי ומשום מרחית העין בלחוד הוא ומתסרא בהכיא מפני שנראה כמתכוין לעבודת כוכבים אלא לפי שהיו האלו כשרה:

גמ' (דף לז:) היכי דמי מסוכנת אמר רב יהודה אמר רב כל שמעמידין אותה ואינה עומדת ואפי' היא אוכלת בקעיות רב הונא בר שלמיא משמיה דרב אמר אפילו אוכלת קורות:

(דף לח:) אמר רבא הלכתא כי הא מתניתא דתניא בהמה דקה שפשטה ידה ולא כפפה פסולה במה דברים אמורים ביד אבל ברגל בין שפשטה ולא כפפה בין שכפפה ולא פשטה כשרה בד"א בדקה אבל בגסה בין ביד בין ברגל בין שכפפה ולא פשטה בין שפשטה ולא כפפה כשרה ועוף אפי' לא ריפדף אלא בעינו ולא כשכש אלא בזנבו הרי זה פרכוס:

וגרסינן בעבודה זרה בפרקא קמא (דף טז.) אמר רב חנן בר אבא אמר רב חיה גסה הרי היא כבהמה דקה לפרכוס:

(דף לח.) אמר רבא פרכוס שאמרו בסוף שחיטה:

מתני' (דף לח:) השוחט לעובד כוכבים שחיטתו כשרה ור' אליעזר פוסל אמר רבי אליעזר אפילו שחטה שיאכל העובד כוכבים מחצר הכבד שלה פסולה שמחשבת העובד כוכבים לעבודת כוכבים אמר רבי יוסי ק"ו הדברים ומה במקום שהמחשבה פוסלת במוקדשין אין הכל הולך אלא אחר העובד מקום שאין המחשבה פוסלת בחולין אינו דין שלא יהא הכל הולך אלא אחר השוחט:

גמ' (דף לט:) א"ר יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי דסבר זה מחשב וזה עובד לא אמרי':

מתני' השוחט לשם הרים לשם גבעות לשם ימים לשם נהרות לשם מדברות שחיטתו פסולה (דף מ.) שנים אוחזין בסכין ושוחטין אחד לשם אחד מכל אלו

לרכן של עובדי כוכבים לעבוד הריס ונבעות ומבערות לו החמירו לחסרים בהגהה וברייתא דקתני הרי לנו זבחי מתים למסמע לחפילו בהגהה מתסרת מיתוקמא בלחמר לנדל דהר כלומר לנרו של הר שחפילו כשחטו לנמו לנס רפואה כיון שלרך העובדי כוכבים לעבדו עשחיטו מלבריהם כתקרובת עבודת כוכבים ממש וכן נראה פי' זה מלברי הרמב"ם ז"ל בפרק ב' מהלכות שחיטה: [דף מח:] **שנים חולחין בשכין ושוחטין. זה ברחשו וזה בקו: לנס לבר כשר. שחיטה שתס:** נמ' נרסינן בנמרא [דף מ:] **רב נחמן ורב** יצחק ורב עמרם לחמרי **לין לחלם לוסר לבר שחינו שלו.** ומשמע דהכי הלכתא לסוגיין בנמ' כותייהו. ויהיו ר"ח ז"ל כתב לחפילו לרילסו לוקו בשעשה זועה לחין לחלם לוסר לבר שחינו שלו לחבל בשעשה רבה לחלם לוסר לחבל רש"י ז"ל כתב לחפילו בשעשה רבה לין לחלם לוסר ופסחה לסוגיה רסחה כותיה הילכך השוחט בשמת חברו לעבודת כוכבים לו מיתסרת בהגהה ויהיו לין לחמר לבחכילה לסורה ולחפילו שוחט בשמת חבירו לנס הריס ונתכוין לרפואה וכיוצא בה לסורה בלחכילה שכל שים בו שרך לעבודת כוכבים מיתסרת בלחכילה וליכא למימר לענין ליסור לחכילה לין לחלם לוסר לבר שחינו שלו להכא לאו היינו לוסר לה חלה לחלה שרי **לה והוה ליה** כלומר לו שחחה חלה שמתה מחליה: **מתני' לין שוחטין לתוך ימיס.** לחלה לימרו לשרל לימח קל שחיט: **ולא לתוך הכלים. שלא יאמרו מקבל** חת הדם לזרקו לעבודת כוכבים: לבל שוחט הוא לתוך לונו **של מיס.** לונו מלמון חנן ולקמר לחלף על נב ללתוך הכלים לסור כל שים בו מעט מיס שרי לתו ליכא מסוס חשלה: **ובספינה** יכול לשחוט על נבי כלים. **והלם שותת ויורד לתוך** המיס ולית ביה משום לין שוחטין לתוך ימיס כיון דלא שחיט לתוך לים בהליל: **לבל עושה גומא. משמע שהוא שוחט לתוכה ובנמ' פריך והא לחמרת לין שוחטין לגומא ולעמת לגומא מפני שהוא חק למינין לעבודת כוכבים: שלא יחקה לת המינין.** שלא יחזק **יהיסם בחוקותיהן. יחקה לשון חק: נמ' לכבוחה. פרעוף שלו הנרחה במיס: עכורין.** לו **מינכרת בהו בבוחה: והא לחמרת לין שוחטין לגומא. והלר תני לבל עושה הוא גומא: כל עיקר. ולפילו בבית** לממת המינין הוא: **לנקר.** לנקות: מקום. חרין קטן: **ובשוק לו יעשה כן. שלין לחם חם לנקר** בשוק: מתני בסוף פירקין השוחט **לשם עולה** [לשם שלמים] לשם **לחשם תלוי** לשם פשח לשם תולה שחיטתו פסולה. ולעמת לכל הני משום **לכיון לבלין בנלר ונלבה הרחה לומר עכשיו הוא מקליבה ושוחטה וקדשים בחוץ** ארו מק"ה נזור בה רבנן ופסולה: **ר"ש מכשיר.** ללו **חייש למרלית העין** ולו קי"ל כותיה: שנים חולחין בסכין ושוחטין לחל לשם לחל מכל מלו ולחל לשם לבר כשר לשם שחיטתו פסולה: השוחט לשם חטח לשם לחם ולחי לשם בכור לשם מעשר לשם תמורה שחיטתו כשרה ואחד לשם דבר כשר שחיטתו פסולה:

(דף מא.) **אין** שוחטין לא לתוך הימים ולא לתוך הנהרות ולא לתוך הכלים אבל שוחט הוא לתוך אוגן של מים ובספינה על גבי כלים אין שוחטין לגומא כל עיקר אבל עושה הוא גומא בתוך ביתו כדי שיכנס הדם בתוכה ובשוק לא יעשה כן כדי שלא יחקה את המינין:

גמ' (דף מא:) מאי שנא לתוך הימים דלא דאמרינן לשרא דימא הוא דקא שחיט לתוך האוגן של מים נמי אמרינן לבבואה קא שחיט אמר רבא בעכורים שאנו:

אין שוחטין בגומא אבל עושה הוא גומא בתוך ביתו:

והא אמרת אין שוחטין לגומא [כלל] אמר רבא הכי קתני אין שוחטין לגומא כל עיקר והרוצה לנקר את חצרו כיצד הוא עושה עושה מקום חוץ לגומא [ושוחט] ודם שותת ויורד לגומא ובשוק לא יעשה כן כדי שלא יחקה את המינין:

הדרן עלך השוחט

(דף מב.) **אלו** טרפות בבהמה נקובת הושט ופסוקת הגרגרת ניקב קרום של מוח ניקב הלב לבית חללו נשברה השדרה ונפסק החוט שלה ניטלה הכבד ולא נשתייר ממנה כלום הריאה שניקבה או שחסרה ר"ש אומר עד שתנקב לבית הסמפונות ניקבה הקיבה ניקבה המרה ניקבו הדקין הכרס הפנימית שניקבה או שנקרעה רוב החיצונה ר' יהודה אומר בגדולה טפח זה הכלל לבר הנילד והנילד הסוחט לשמו פסול ושחינו נילר ונילד הסוחט לשמו כשר. וטעמא למילתא לכשחינו **נילר ונילד מילע ילעי** לחמוכי קל מחייך **ולאו קדשים נינהו** שהרי אין בילו להקדישן עכשיו ואם אילמא להיו קדשים מעיקרא **קלא אית להו ופסח נמי** היינו טעמא הואיל והפרשתו כל השנה כולה ובנמרא פרכינן להא אשם תלוי לאו בר נילר ונילד הוא ומתרגינן להא מני ר' אליעזר היא דאמר מתנלד אשם אשם תלוי בכל יום. פירוש לפי **שבכל יום הוא עומל בשפיף** חטח ואמרינן בנמרא אמר ר' ינחי לא שנו אלא תמימים אבל בעלי מומין מילע ילעי למשקה ושפילו לשם לבר נילר ונילד כשהיה רבי יוחנן אומר שפילו בבעלי מומין נמי לא. זמנין [לרמי ליה] מילי אמומא ולא ילילעו ומינה לסוחט חוזין ותרנגולין וכיוצא בהן כיון לכ"ע ילעי לאין לאו קריבין לנבי מזבח אלא תוריס ובני יונה בלבד **מילע ילעי למשקה** וכשהיה ומפני שאין ליונן הלאו מעיינן הסמיטן הרב אלפסי ז"ל ומפני הטעם הזה נ"כ רלינו לנקוע בהן: הלרן עלך הסוחט [דף מכ.] **אלו טרפות** בבהמה נקובת הושט. **כל נקב בשמאו: פסוקה. לרחבה ברוחה: לבית חללו. ואם לא הגיע לחלל קתני סיפא [דף נ.] לכשהיה והוא** הלין לכולהו נקובין נמי במילי לליכא חלל כנגן מרה ונקיבה ולקין לבעינן שיהו נקובין לחללן ומילי לליכא חלל כנגן קלום של מוח בעינן שיהא הנקב מפולם והאי לפרים טפי בלבד לבית חללו משום לבלבד ליכא שני חללים ואתא לאשמעינן ללאוזה מהן שיהא נקב ואפילו לחלל קטן **טרפה כלאמרינן בנמ' [דף** מה:] לבית חללו קתני מה לי חלל גדול מה לי חלל קטן: **נשברה השדרה ונפסק החוט שלה. חלא היא וטרפות לילה משום חוט הוא ונשברה השדרה לקתני לורחא למילתא נקט לפסיקת חוט ע"י שבירת** חוט השדרה: [דף מנ.] **ניטלה** הכבד ולא נשתייר הימנה כלום. הא למשמע הכא לאי נשתייר הימנה כלום כשרה ליתא לבנמרא [דף מו.] מסקינן לבעינן כזית: **או שחסרה. בנמרא פריך [דף מז:]** כיון לתנא ניקבה למה לי למיתני חסרה ומפרש לרבי שמעון אינטריך לשמעינן לאפילו ר' שמעון מודה בחסרה ללא בעיא שתנקב לבית הסימפונות: **סימפונות:** קנוקנות קטנים המתפשטים **בתוך הריאה שהלם נובע מהן כשחותכין אותה:** כרס הפנימית. מפרש **בנמרא [דף נ:]** שניקב. במשנה: **רוב החיצונה.** מפרש בנמרא [שם] וכתבו בתוספות לכולהו הני לתנן בהו לשם ניקבו טרפה כ"ש ניטלו והיינו ללא תנן **לקמן במתניתין [דף נ.]** דוולאו כשרות ניטלה הקיבה ניטלה המרה לכל מקום שהנקב פוסל בו כ"ש לם ניטל לגמרי חוץ מן הטחול לשם ניטל כשרה כלתנן [שם] במתניתין לקמן וניקב בסומכיה לאמרינן בנמרא [דף נ.] לטרפה ומש"ה תנא ניטל הטחול לשם ליתא לכל הנקובים שניטלו כשרים מ"ש טחול דנקט חלא ולאי בכל הנקובים לם ניטלו טרפה חוץ מן הטחול ולפיכך

שנאן בפירוש לומר שאע"פ שחילו ניקב טרפה ניטל כשרה ולפי זה ניטלה המרה טרפה בין בעוף בין בבהמה וכן כתב הר"מ במז"ל ואע"פ שיש מינין בעופות שאין להם מרה כלל כגון תורים ובני יונה אין למדין ממין על שאינו מינו מיהו מרה בעל הלכות ז"ל כתב הלי ריאה לית בה מרה טעמינן לה בזוכתה לכבד לי מריר כשרה לבלועה **היא במקומה ולי לא** מריר טרפה ללא הוא ביה מרה לעולם ע"כ ומ"מ הרי הוא מסכים למה שכתבנו שכמה שנינו בו ניקב טרפה כ"ש ניטל וכל שנינו בו ניטל כשרה כ"ש ניקב ונפסק ושאר לקיות חוץ מן הטחול והכוליא לבטחול תנן ניטלו כשרה ובגמרא למדנין לה מכאן ולכאילך ומי תנן לחילו ניטלו כשרה ובגמרא למדנין [שם] ללקתה בכוליא לחת לי מטי לקולתא למקום חרין טרפה: נמ' לחי חליף טרפה. פרש"י ז"ל לחי חליף הפנימי בלמימות טרפה למדנין לרוסה **היא כלמדנין לקמן [לף מג:] לשכח ביה** תרי קורטי למח וטרפה וליכא למימר לחי חליף זה לחוסם וזה לגובן שהי לחפשר שהלוסם יהיה לבן: ואחריס כתבו לדוקא חליף לנמרי לפנימי לחוסם וחיצון לבן לכיון לכתרוייהו לחיליה ריעותא הוי להו כניקבו שניסב לפסול לבל שניסב לחוסים או שניסב לבניס חל מינייהו הוי לקלי וכניקב זה בלא זה הוי וכשר: קרוס שעלה מחמת מכה בושט **היינו קרוס. ונפתח לפילו עלתה בו סתימה עבה היה מתקיימת** ולאו דווקא בושט אלא ה"ה בכל הנקובים וכי מוכח לקמן [לף מח.] לגבי קרוס שעלה מחמת מכה בריאה מייתי בגמרא הא לתניא (יבמות **לף עו.) גבי כרות שפכה ניקב פסול** מפני שהוא סותת סותת נסתם כשר מפני שהוא מוליד וזהו פסול החוזר להכשרו זהו למעוטי מאי לאו למעוטי קרוס שעלה ממחת מכה בריאה והא ולאי ריאה לא ממעטת בהדיא אלא מלישנא דזהו ממעטין לה לומר שאין סתימת קרוס אחר חוזר להכשר ללמד ה"ה לכל הנקובין שאין סתימת קרוס מועלת לסם וכן כתב רש"י ז"ל: **אין לו בדיקה מבחוץ. לפי שהעור החיצון לחוס ואין טופת לס ניכרת בו: לספק לרוסה. כגון הנך לחיכא למיחס להו כלמקמן [לף נג:] חיהו שתיק ואינהו מקרקרי ואמרינן לקמן [שם] לרוסה שאמרו צריכה בדיקה ואינה שמורה על שאלים בשר כנגד החלל ובסיומין על שאלימו סימנין עצמן ולא שנקבו ללא האחרם מחלים הסיומן ומתחלחל ויורד לחללו ובושט אין ניכר האלמיות ללא בפניס שהעור לבן** וה"ה נמי למימר לנ"מ ללרוסה עצמה להא לרוסה ולאית נמי בדקינן לה בהאמה כלאמרינן לקמן ללא לאתא לשמועי' לחוסמין לספק לרוסה. ומקשו הכא כיון לאין לו בדיקה מבחוץ כי בדקינן ליה מבפנים מאי הוי ניחוש שמא העור החיצון האלים מחמת האחרם וסופו לירד ולנקוב לף עור הפנימי. י"ל לכיון לשני עורות הם לפילו האלים החיצון אין סופו לירד לעור הפנימי סימנין קשים הם ללא לריסה וכי היכי לבסימנין בעינן שיאלימו סימנין עצמן ולא סגי בהאלים בשר כנגד בני מעיים הכי נמי לא סגי בהאלים עור החיצון כיון שהפנימי לא האלים וכי תימא ניחוש שמא לף עור הפנימי האלים מן הלד שהוא לכוך לחיצון ליכא למיחש להכי שמתוך שהקרוס לבן וזך הוא לא האלים כלל ניכר הוא בלד פנימי שלו ואיכא מ"ל למלקלמרינן נפקא מינה לספק לרוסה ולא קלמר לספק נקב שמע מינה לנוקב ספק לרוסה הוא ללית ליה בדיקה לפי שהלרס **לחוס כמוהו ואינו ניכר בו** לבל ניקב לפילו בעור החיצון הוא ניכר ואין כן לעת רש"י ז"ל שהוא כתב **לנקב מפהו בעור החיצון אל ושט לא מינכר** כלל וכן לעת הר"ס בזמ"ל בפ"נ מהל' שחיטה ומכי נמי מוכחת הניא עובלא לפסוק בר חוזק לבפ' הפועלות (לף כח:) לרוסה ממפתם קועיה למת למדנין ליבדקיה ולישחטיה ושט אין לו בדיקה מבחוץ למת ושט אין לו בדיקה מבחוץ לפי' בספק נקב וכי תימא ג"כ כי היכי למדנין הכא נפקא מינה לספק לרוסה ניתא לספק נקב יש לומר לרבותא קמ"ל לא מינכר מבעיא נקב מפהו לא מינכר בעור החיצון אלא לפילו לרס אל לרוסה שהוא מתפשט הרבה הינו ניכר בו וכ"ש נקב שהינו ניכר ונעמא למילתא שכיון שהוא לחוס אי אפשר לבדקו למדנית העין וכי תימא נבדקנו במחט או בשמיר וכלמדנין לקמן נבי קרוס של מוח לליכא מלן לבדק במחטא יש לומר שאין עורו של ושט לומה לעורו של קרוס שאפשר שעור השט מסתבך הוא במחט ולפיכך אי אפשר לבדקו בכך: **היינ ספק לרוסה וכו'. לס עוף היה בודק הקנה תחלה כלמדנין בפרק כ' [לף כח:] ושחט הקנה והכשירו ואח"כ בלק בושט ואס בהמה היא ליכא תקנתא** לדילמא במקום לריסה קא שחיט לי נמי הכא **גבי נקב הוא לליכא למימר למא במקום נקב קא שחיט לבל** הכא לפילו **לס בהמה היא לית בה תקנתא לבשלמא גבי נקב ליכא למימר למא במקום נקב קא שחיט לבל גבי לרוסה כיון למקומו מלים לפילו שחט בו יש היכר במשהו:** [לף מג:] **קורטי למא. שחלחל הלס ונכנס: לחלובי. כלי שיסלא:** יפה לה קון בושט חוסמין שמא הבריח. שמא ניקב מלמון (יחזקאל כג) וברל לוחתן בחרבותם כלומר שאם **נתחב קון לתוך הושט** אע"פ שלינו נרחה לחון חוסמין שמא ניקב לחון ונקב **משהו בעור חיצון לושט לא מינכר** ולפשר שרבב לנלפסי ז"ל פירש מלמון ברל וכגמרא הכי לילמא לחר עולא יפה לה קון בושט כשרה לין חוסמין שמא הבריח ומקשינן עלה מלי שנא מספק לרוסה ומפרקינן קסבר עולא לין חוסמין לספק לרוסה ומלילעטריכין למימר דקסבר עולא לין חוסמין [לספק לרוסה] ולתן קי"ל לחוסמין לספק לרוסה ס"מ לליכא לעולא. ומיהו לוקא ע"י קון הוא לחייסינן שמא הבריח לבל ניקב זה בלא זה לחמרינן לעיל לממע לפילו פנימי בלא חיצון היכי מסכחת לה לחמרינן בתר הכי

יתיב ההוא מרבנן קמיה דרב הונא ויתיב וקאמר נמנאת חיתמר לחבל יפה חייסינן כלומר לוקח נמנאת בלא תמיכה הוא לחמר עולה לחין חוסמין לחבל יפה כלומר שנתחב סם חייסינן ואמר רב כהנא לא תניתו ליה יפה חיתמר לחבל נמנאת לא חיעטריכא ליה לעולה מ"ט כלהו חיוי בריייתא קוני לחכלן וכתב רש"י ז"ל לעולה בשאין בו קורט סם קאמר ובכי הא הוא דאמרי לסרי חילכך לליקן לליל קי"ל כעולה לפילו בשאין בו קורט סם לסור וכן לעת הרשב"ץ ז"ל והכיא ראיה מלחמרינן נמנאת חיתמר לחבל יפה חייסינן ולחמרי נמי יפה חיתמר לחבל נמנאת לא חיעטריכא ליה לעולה ובולהי ליפה לומיא דנמנאת ונמנאת ולהי בשאין בו קורט סם הוא מלחמרינן לחבל נמנאת לא חיעטריכא ליה לעולה לכולהו עזיז בריייתא קוני לחכלן ולא חייסינן להכי להי חייסינן כלהו בריייתא לסרין ולהי בשיש בו קורט סם הוא לילמא משום קורט סם חיעטריכא ליה לעולה לשמעינן להא ולהי ונמנאת בלא קורט סם היא ויפה נמי לכותה חילכך לליקן לליל קי"ל כעולה ביפה לפילו בלא קורט סם לסרינן ולע"נ לבמחט שנמנאת בעובי בית הכוסות [לקמן לף נ.] על לחיכא קורט סם ושט שאי שמתך שחוכלין ומסקין סוטפין ועובדין סם תניר סם העבירו לת הסם לחבל בבית הכוסות לחוכלין ומסקין מינח נייחי סתם סם חיתא לממייס הוא **קורט סם הוא משתכח ביה** לחבל בתוס' כתבו לכי חייסינן ביפה לוקח כגון שנמנאת בו קורט סם לומיא למחט שנמנאת בעובי בית הכוסות ולא נהירלי: **תורכן הוסט. מקום לבוקו בלחי:** שניקב **במסמו** טריפה. שלינו כוסט עמו לענין נקב שנקיבתו במסמו ולע"נ לללו מקום שחיטה הוא חילכך סם התחיל לשחוט בתורכן הוסט לפילו משמו ונמרה בוסט עמו שחיטתו פסולה וכי משיקנו לעיל [לף יט.] להגריס שלים ושחט שני שליסים שחיטתו כשרה לוקח בקנה הוא לממייס הכי משום ללא מיטרף ללא ברובא לחבל בוסט למיטרף במשמו כל שהתחיל לשחוט בו למעלה ממקום שחיטה שחיטתו פסולה וכי משקינן בהליל בגמרא: **לי ניהו תורכן הוסט.** כלומר שחיו רלוי לשחיטה: **חותכו ועומד במקומו.** שתורכן **הוסט רך הוא וכשחותכין לותו לינו** כוון: וכוון. שמתוך שהוא מתקשה **נכפל פי הנקב נגד חללו ונסתם עונג פי החלל:** כלי הושט כל שחותכו וכוון זהו ושט עצמו.

יום שכט

יונה א"ר זירא מבלעתא וכמה אמר רב אויא פחות משעורתא ועדיף מחטתא ואסיקנא (דף מד.) למעלה דלא חזי לשחיטה בושט עד כמה א"ר נחמן עד כדי תפיסת יד. ופרשי לה רבנן כדי שיתפוס בשני אצבעותיו.

למטה עד כמה הוא מקום שחיטה א"ר נחמן אמר רבה בר אבהו עד כדי שישעיר ושט פירוש ישעיר דקאי פרצי פרצי דדמיא לכריסא.

ובקנה קי"ל (ריש דף יט.) דמקום שחיטה משפוי כובע ולמטה עד (דף מה.) כנפי הריאה התחתונה שהיא העליונה כשמעמידה הטבח ובלבד שלא יאנוס אותה אחר ולא תאנוס היא את עצמה כלומר שלא תמשוך צוארה הרבה באונס אלא כשהיא מושכת צוארה כדרכה ותרעה זהו מקום שחיטה.

(דף מד.) אמר ר"נ אמר שמואל תורבץ הושט שניטל ברובו מלחי כשר ודוקא דאיפרוק איפרוקי אבל אידלדל אידלדולי או איקפל איקפולי לא דאמר שמואל סימנין שנדלדלו ברובן טרפה:

ופסוקת הגרגרת: תנא פסוקת הגרגרת ברובה וכמה רובה רב אמר (דף מד:) רוב עביה ואמרי לה רוב חללה והלכתא רוב חללה.

ההוא פסוקת הגרגרת דאתא לקמיה דרב יתיב ובדיק לה ברוב עביה אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב למדתנו רבינו ברוב חללה שדרה לקמיה דרבה בר בר חנה בדקה ברוב חללה ואכשרה וזבן מינה [בשרא] בתליסר [אסתרי] פשיטי

והיכי עביד הכי והתניא חכם שטימא אין חבירו רשאי לטהר אסר אין חבירו רשאי להתיר שאני הכא דרב נמי לא אסר וכיון דאורי בה חכם היכי אכיל מינה והכתיב (יחזקאל ד':י"ד) לא בא בפי בשר פגול לא אכלתי מבהמה שהורה בה חכם ה"מ מלתא דסברא רבה בר בר חנה אגמריה סמך ותיפוק ליה משום חשדא דתניא דן את הדין * זיכה וחייב טימא וטיהר אסר והתיר כו' כ"ה בגמ' (ג"א) זיכה את החייב חייב את הזכאי טיהר את הטמא טימא את הטהור אסר שיתפוס בשתי לנבעותיו. כך כתב הרי"ף ז"ל מלחמרינן בגמרא נבי תפיסת יד וכך הם לבבי בעל הלכות ז"ל ולבבריו סתומין שלא כיאר הם שיעור זה לבהמה נסה לו חף לקה וכן לא נתבאר עוף כמה שיעורו והר"ם במז"ל כתב בפרק ו' מהלכות שחיטה שזה השיעור לבהמה וחיה לחבל בעוף הכל לפי גדלו ולפי קטנו והרא"ש ז"ל כתב שקבלה בידו מלחיו לשיעור לוסט לעוף מלמעלה כנגדו בקנה: מספיק כובע ולמטה על כנף הריאה התחתונה. על הקנה שהוא כנגד כנף הריאה התחתונה כשהבהמה תלויה ברגליה שהיא עליונה כשמעמיד הטבח הריאה: **תורכן הוסט שניטל** רובו מלחי כשר. ולוקה לחפרוק לחיפרוקי לבבי הרב חלפסי ז"ל בזה סתומין הרבה לחבל העולה מן הגמרא כך הוא שהם נעקרו **הסימנין עם הבשר שבלחי היינו** מתניתין לתנן ניטל לחי התחתון כשר נעקרו ממקום חבורן בבשר שבלחי הם נעקרו כולן היינו **עיקור סימנין וכן נמי** הם נעקרו **כלן מעט וכלן מעט** כיון שלף מיעוטן הנשאר תלוש הרבה הרי הוא כלילו נעקרו כולן והיינו סימנים שנלללו ברובן לחמרינן בגמרא לטרפה לחבל הם עיקורן במקום לחד ומיעוטן קייס מלל שני היינו הרב נחמן לחמר שמואל לחמר תורכן הוסט שניטל רובו מלחי כשר: וסימנין שנפרקו זה מזה לא מלינו לישור בגמרא לגלל הר"ח ז"ל פירש לסימנין שנלללו ברובן לחמרינן בגמרא לטרפה היינו שנפרקו זה מזה: [לף מל.] **רב לחמר רוב עביה. הקנה עב מלמעלה ודק מלמטה ומסתמא כשנפסק הקנה מלמעלה למטה הוא נפסק** ולמלן לחמר רוב עביה מהני עובי **התנוך נלשמלומי נרובא** לע"פ שים **במיעוט התחתון חני חלנ לו רובו** ולמ"ל רוב חללה **לינה טרפה על שיפסוק רוב החלנ ועובי התנוך לינו משלים נרוב: שלרה** רב לקמיה לרבה בר בר חנה וזבן מינה **בתליסר לסתרי פשיטי. לסתרי מלינה שהם פשוטים וקלים לסתרי סתם היינו סלעים עוריים שהסלע לרבע לינרים ולסתרי פשיטי הוא סלע מלינה** שמיני של **סלע עורי להיינו חני לינר כלחמרינן** בפ' החובל (לף נ:) **חיסתרא פלגא לזוזא וקרי ליה סלע מלינה:** [לף מל:] חכם שטימא לין חבירו רשאי לטהר לעולם לסר לין חבירו רשאי להתיר. כי לחמרינן הכי הני מילי

במילתא לתליא בסקול הלעת. ומפרש התם בסנהדרין (דף נג.) דהיכי דמי טועה בסקול הלעת כגון דליפלינהו תרי תנאי זו תרי חמורי ולא ליתמר הלכתא כמאן דלא לסניין לעלמא כחד מינייהו וחזל ליהו ועבד כוותיך ומ"ש הוא דאמר מסוס לקו"ל לטועה בסקול הלעת קס ליה ולאו הוא דאמר בלחוד קלמרינן אלא לפי עבד ועבד כן לא עבד ולא כלום לגבי חד **טעה בלבד מצנה** או לפילו בלבדי החמורלין דאמר חבלו להתיר: שאני התם דלבד נמי לא לסבלה. לכי **היה בעי למבדקיה ברוב עביה לא שבקוה תלמיליו ושדלה לקמיה לדבה:** ר"מ מילתא **לתליא בסבדרא. להתם חיכא לספוקי וילמא לא הוה סבדרא** מעלייתא: התם דבה לגמרינן סמוך. **להכי נמיר מרבית לפסוקת הגרגרת ברוב חלנה: מילתא לתליא בסבדרא. כגון [לף נ.] מקיפין ברייתה לחיכא למימר וילמא לא מילמו שפיר וכגון למיל [לף מז:] לבשרא ולמיל לבבלא ולמיל למוריקא לחיכא מינייהו כשרות וחיכא מינייהו טרפות ופעמים שחלס טועה במרחוקיהן: מסוס חסלא. ללא ליימרו מסוס לשריא ניהליה מוזיל נבייה ורלחה נוטל שכר על הורלתו:** דבה בר בר חנה לגמרינן סמוך. ואפ"ה צריכין לטועמא לחמרי' לבב נמי לא לסבדה לחי לאו הכי הע"נ לגמרה דבה בר בר חנה כל חיכא לחיולי הוה שמיע ליה לבב בשעת הורלתו לא **הוה הלב ביה** לאו טועה בסקול הלעת מיקרי וקס ליה ודכי מוכח בסנהדרין: **לן אמ הלין. על שלה לו על טולית בין זה לזה** וכן עליס שהעיזו **על שלה לו על טולית שהיה של פלוני: כולן דשחין לקנות. לותו חפץ:** לבבל חמרו חכמים **הרחק מן הכיעור. שלא יחמרו בשביל כך זיכה לזה שיתנהו לו בזול** ומקשי הכא היכי חמרי' למילתא כולן דשחין ליקח ותתני ביבמות בפרק כיצד (לף כה.) מת הרגניהו הרגנוהו לו יפא אמ לאמתו כלומר מסוס חסלא יש לומר להתם כיון לחד הוא חייסינן שמא עיניו נתן בה אבל הכא שנים מעידין ואחד לוקח ליכא למיחש לחסלא שהין השני חוטף ולא לו ומ"ש לית בה אלא מסוס הרחק מן הכיעור בלחוד ולן אמ הלין נמי ולאו ביחיד קאמר ורבה בר בר חנה נמי אחריני הוו בהדיה דשרו ואפשר לרב כהנא ורב אסי הוו בהדיה ומ"ש אחמרין ותיפוק ליה מסוס חסלא לחלמי מלינא שרי: שרא בוכרת. **כשהיה כהן מביא בכור לפניו לרחות מומו והיה מתירו לו היה לוקח ממנו בשר מאותו בכור. בכור נוהג בזמן הזה וכשהוא תם אינו ראוי** לכהן לשוחטו שנמצא שוחט קדשים בחוץ: בשומ. בכור נמכר בחומ **ולא במשקל כלתנן בבכורות (לף** לף.) כל פסולי המוקדשים נמכרים בחולין ונשקלין בליטרא חוץ מן הבכור ומן המעשר: **מתקלי מוכח. שהכל רואין שהוא שוקל ליטרא בזוז כמו לאחרים ומקבל המעות מיד: מאי חיכא. במה יכולין לחלוק: מסוס חומעא מעליתא. שמוכין הליטרא ממיטב הבשר: כל יומא נמי. חולקין לו בכוד ומוכרין לו מן המיטב:** חיזהו ת"מ. למשלרינן (ב"מ לף כג:) ליה לאבלתא בטביעות עינא: **זה הרואה טרפה לעצמו. כשנולד ספק טרפות בבהמתו ונרלה בו טעם לאיסור וטעם להיתר וחינו חס עליה ואוסרה: שמש ת"ח.** נמרא **לתרן טעמי המשנה והמשניות הסותרות זו לת זו: יניע כפיך כי תאכל** לשרין וטוב לך. וכיון שעל **שלו חינו חומל כ"ש שלחינו חומל בשל לחרים לנגוד ולגזול** ולחרים פירשו חיזהו ת"ח זה הרואה טרפה לעלמו כלומר שהניע לכלל כך שיולע לפרש לי זו כשרה ולי זו טרפה וכלי לסמוך על עלמו ולחינו צריך להודלת לחרים ומ"ש קלמר לעליו שכתוב חומר יניע כפיך כי תאכל ר"ל שהיניעה שינע לו בתורה נרמה לו שלחינו מפסיל ממון על הספק: [לף מא.] **ניקבה כנפה מלטרפים לרובה.** כלומר שאם נקבה הגרגרת נקבים קטנים כמין נקבי הנפה שלין **בין נקב לנקב** כמלא נקב מלטרפים לרובה לפי חיכא רוב בין הנקבים ומה שביניהם [טרפה לכיון שלין **בין נקב לנקב** כמלא נקב לין מה שביניהם] מתקיים ורוחין חותו כלילו לינו: נקבים שים בהן חסרון מלטרפין לכחיסר. שכל שים כחיסר בין הסלס והנקוב רוחין חותו כלילו חסר כולו וטרפה כלתנן על כמה תחסר על כחיסר החילטקי: ושלין בהן חסרון **מלטרפין לרובה.** לשיעור פסוקת הגרגרת בשלין בה חסרון ברובה ומיהו כי לחמרי' למה שבין הנקבים הוי כלילו לינו לוקה בשהנקבים סמוכים כל כך שלין **בין נקב לנקב** כמלא נקב לבל כל שים בו יותר מכשיעור לין לה שביניהם מלטרף לגלן הנקבים בלבד הוה מלטרפין לכשיעור: **ניטלה היממה רלועה לחרכה. מלטרפת לכחיסר: בעופא** [כחיסר] **טרפה. מאי.** לנקבי קנה שים בהם חסרון קלי לבבהמה בכחיסר לבל בעוף שבל היקף הקנה לינו כחיסר כמה שיעוריה: **מקפלו. חותך למטה מן הנקבים ובלליהן על סיובו לקפל הרלועה שהן בה כלפי פי הקנה ומניחו למקום הנקבים על פי הקנה** לה חופה **בין הנקבים והשלס שבין נקב לנקב לת רוב הקנה לע"נ לבנקבים נרילה ליבא רובא** טרפה **הואיל ויש בהן חסרון** ומיהא מסתע שלפי' מה שים **בין נקב לנקב** הרי הוא כלילו לינו ומשלים לשיעור **טרפה כלתניבנא לאי לא הוה ליה** למימר מסתר החסרון של נקבים לה הוא כדי רוב הקנה ומלטף קלמר הלי ליבנע ולמר לה חופה רוב הקנה מסתע ולאי למה לבין הנקבים ומה שביניהם קלמר ולא שני לן ענף מבהמה לגלן שזה שיעורו בחופה רוב הקנה וזה שיעורו בכלילה לבל בשניהם ולאי מלטרף מה שבין הנקבים: נפחתה לחמר רב נחמן **כלי שיכנס לילה לרחבו.** פי' רש"י ז"ל והתיר וכן העדים שהעידו כולן רשאים ליקח אבל אמרו חכמים הרחק מן הכיעור ומן הדומה לכיעור ה"מ מידי דמזדבן בשומא הכא מתקלא מוכח כי הא דרבא שרא טרפה וזבן מינה בשרא אמרה ליה בת רב חסדא אבא לא עבד הכי שרא בוכרא ולא זבן מיניה אמר לה ה"מ מידי דמזדבן בשומא הכא מתקלא מוכח מאי איכא משום אומצא מעליא כל יומא נמי אומצא מעליא משדרו לי.

אמר רב חסדא אי זהו ת"ח זה הרואה טרפה לעצמו. דרש מר זוטרא משמיה דרב חסדא כל מי שקרא ושנה ושמש תלמידי חכמים ורואה טרפה לעצמו עליו הכתוב אומר (תהילים קכ"ח:ב') יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך.

(דף מה.) אמר רב יהודה אמר רב ניקבה הגרגרת כנפה כלומר נקבים נקבים קטנים כמו נקבי הנפה שאין בכל אחד מהם כאיסר מצטרפים לרובא ודוקא נקבים שאין בהן חסרון אבל נקבים שיש בהן חסרון מצטרפין לכאיסר דאמר רב חמא בר גוריא נקבים שיש בהן חסרון מצטרפין לכאיסר ושאין בהן חסרון מצטרפין לרובא ואם ניטלה הימנה רצועה מצטרפת לכאיסר בעופא מאי אמר רב יצחק בר נחמני לדידי מיפרשא לי מיניה דר' אלעזר מקפלו ומניחו ע"פ קנה אם חופה רוב הקנה טרפה ואם לאו כשרה ואם נפחתה * בגמ' איתא נפחתה כדלת אר"נ כדי שיכנס איסר כרחבו כו' (ג"א) הגרגרת כגון שניקבה נקב מפולש שיש בו חסרון אמר רב נחמן אין אומרים אם

נפחתה כמין לתת ולא ניטל הפחת לגלח תלוי ועומד זקוף סם כעין לתת במזוזתו. כלי שיכנס ליסר לרחבו **ושיעור גדול הוא זה מליסר להכה בעי נכנס ויוצא מסוס לחין חסרון כאן והלאת סותם הנקב** וכבר הרב אלפסי ז"ל בהלכות סתומין הרבה חופה אלא כדי שיכנס איסר לרחבו.

נסדקה לארכה א"ר יוחנן אפילו לא נשתייר בה אלא משהו למעלה ומשהו למטה כשרה וכן הלכתא ואם ניקב הקנה למטה מן החזה נידון כריאה במשהו:

ניקב קרום של מוח קרמא תתאה טרפה קרמא עילאה כשרה וסימנך חיתא דמנח ביה מוחא:

אמר רבה בר בר חנה א"ר יהושע בן לוי וכנגדו בביצים ניכר פירוש שהתחתון מתפרק מן העליון אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא מוח וכל מה שבקדרה נידון כמוח אם ניקב במשהו טרפה התחיל לימשך נידון כחוט השדרה שאם נפסק רובו של עור טרפה ומהיכן הוא מתחיל לימשך אמר רבי יהושע בן לוי כמין שני (דף מה:) פולין הן מונחין על פי הקדרה מן הפולין ולפנים כלפנים מן הפולין ולחוץ כלחוץ ופולין עצמן אינו יודע ומסתברא דפולין כלפנים:

ניקב הלב לבית חללו. בין לבית חלל גדול בין לבית חלל קטן טרפה:

קנה הלב רב אמר במשהו ושמואל אמר ברובו הי נינהו קנה הלב * בס"י ליתא (* בגמ' איתא אמר רבה בר יצחק חלב שע"ג דופני הריאה אמר רב) חלב שעל גבי דופני הריאה.

אמר * בס"י איתא אמימר משמי' דרב נחמן וכ"ה בגמ' רבא בריה דרב יצחק אמר רב תלתא קני הוו חד פריש לריאה וחד פריש לליבא וחד פריש לכבדא. דריאה כריאה דכבדא ככבדא דליבא פליגי. מר בר רב חייא מתני איפכא דריאה ככבדא דכבדא כריאה וכיון דלא אתמר הלכתא בהדיא נקיטינן לחומרא וכולהו במשהו ואע"ג דאמר שמואל אי הכי אמר אבא לא ידע בטרפות כלום הלכתא כרב דקי"ל הלכתא כרב באיסורי:

נשברה השדרה ונפסק החוט שלה. תנו רבנן חוט השדרה שנפסק ברובו דברי רבי רבי יעקב אומר אפילו ניקב.

הורה רבי כר' יעקב אמר רב הונא אין הלכה כרבי יעקב אלא עד שיפסק ברובו וכמה רובו רב אמר רוב עורו אבל מוח זה לא מעלה ולא מוריד וכן הלכתא ואם הומרך או נתמסמס פסול פירוש הומרך שנשפך בקיתון.

לופני הריאה. סמפון הוא שמכוסה כולו בשומן על שלינו נראה ויורד **בין ערונות הריאה ולבוק בשדרה ומחובר לחלל הלב וקרי ליה חלב** משום שכל שומן מיקרי חלב **בין טמא בין טהור ושומן חילו חלב לשון חכמים כגון נבי שתי חתיכות לחת של חלב וחתת של שומן על כרחיה קרי ליה שומן משום לגבי חלב תנייה: תנתץ קני הוו. לאחר שהקנה נכנס לחזה מתפצל** לג': **חד פריש לגליבא** מסמע לחמימר פלוג לחדרה [בריה דרב יצחק] ומפרש קנה הלב לפלוגי ביה רב ושמואל להיינו חלב שע"ג לפנות הריאה ולישנא ס"ל לקנה הוא לנפיק מנרנרת ופריש לגליבא: **וחד פריש לריאה. ומתחלק לתוכה והן הן** הסימפונות: לריאה כריאה. בנקב משום: לכבדא ככבדא. **לגלח** מיטרפא לגלח על שלח יסתייר ממנו כזית: **לליבא פלוגי. רב ושמואל** וכתב רש"י ז"ל לכליענא **קמח מסתברא להו קס ליה רבי יוחנן כוותיה לחמר לעיל ניקב הקנה למטה מן החזה נילון כריאה** ולפי זה ליה לליתא ר' יוחנן קושט שמתחיל להתפצל לחיירי לגבי מעשה נילו והורה להחמיר לגבי הרב אלפסי ז"ל שפסק כחומרי לתרי לישני: **הורה רבי. שבח מעשה נילו והורה להחמיר ולא סמך על דבריו: רוב עורו. סס נפסק רוב היקף העור סביב** לע"פ **שהמוח לא נפסק כלום טרפה** ואם רוב עורו קיים והמוח נפסק כשהוא למוח לא מעלה ולא מוריד: סמוך ונתמסמס. **לחוט השדרה קאי:** המרכה **לשון מורך נתרכך ונעשה המוח כתוך הקרוס כמיס ונשפך מרחשו לסופו ומסופו לרחשו ואם היו נוקבין לחוץ היה יוצא לרך הנקב:** לינו יכול לעמוד **מפני שהוא עלול לחבל לא כל כך שיהא נשפך כקיתון של מיס לחבל כשאוחזים לחוץ ומניח קצתו למעלה מילו הוא נכפף ונופל.** ולקבעיא לן בגמרא לינו יכול לעמוד מפני כבדו משו. כלומר שמתוך **שהוא עב וכבד** לינו יכול לעמוד **לחבל לא נתרכך מוחו מכפניס משו כלומר חולי הוא זה שמכבידו לו לא** וסלקא בתיקו ולחומרא **וכל הני המרכה והמסמסה בכלל נפסק החוט לקיס להו לרבנן שמתוך לקות זה עתיד לינקב וליפסק לי נמי לין פיסוק גדול מזה ולע"נ לחמרן מוח זה לא מעלה ולא מוריד ה"מ בנפרד לחבל בהמרכה** והמסמסה הפסק הוא והני פסולי להמרכה והמסמסה הוא דלין נמי למוח הרלוק ולכי מוכח בגמרא בהדיא:

על היכן חוט השדרה. על היכן כחו של חוט להיות הכהמה טורפה בפסיקתו. החוט יוצא מן המוח והולך על פני כל השדרה והחליה על סוף הזנב. על מקום שהוא מתפרש ומתפצל לפצולים כנגד הירכיים הוא מתחיל ליפצל ויוצא רואם לחד לירך זו ולחד לזו והחמצעי לזנב ולמטה מחותן פיצולין כנגד שתי הצלעות הוא חוזר ומתפצל עוד וכן בהרכה מקומות **על סופו ואם נפסק מן המוח ועל בין הפרשות הללו כל מקום שנפסק** אם רובו טרפה **ואם למטה מכאן הפרשות נפסק כבר תשם כאן והירכיים מעמידין את שדרתה ואינה מתה בכך.** והפרשות עמוותיות כעורה הזו: על פרשה שניה. **כל מקום שיפסק על סוף** פרשה שניה טרפה. ומוכח בגמרא לחוטין שבפרשות הללו עומד על רוחבם ושניה מספקת לן. ומספקת ניהו כאחוז השדרה וכן פי פרשה שלישית: בעינן לאיסתייר כזית במקום מרה וכזית במקום חיותה. **להיינו במקום תלייתה כשהיא מעורה ובשוקה תחת הכליות** וכתב הרשב"ץ ז"ל לשיעור זה לפילו בשור גדול לבל בעוף הכל לפי גדלו וקטנו ובגמרא לישעיה לן בהאי זית מתלקטו מהו כלומר שהיו **במקום אחד חלש חלש חצי זית כאן וחצי זית כאן:** כרועצה מהו. מרוקד מהו. כלומר מרוקע ולא ליפסיטו ובכולהו נקיטינן לחומרא: **לשלילה כהיונה סומקת.** שנקלף העור העליון ונשאר הקרום **התחתון** והנה היא **כתמרה לחומה: לחומץ.** כשנופחין אותה משמעת קול כאילו רוח יוצא ממנה: [קף מו:] **מותבינן עלה גלפה או גילה או רוקה. מוסיפין על אותו** מקום **גלפה כנף** שקורין פלומ"ה: גילה. קש: **אי מכעבעת.** ההוא **רוקה מחמת הנפיחה בילוע** שיש שם נקב שהרוח יוצא משם וטרפה משום **ריאה שניקבה: ואי לא ילעינן מהיכא חוקה.** לפעמים שאין יכול להכחין בשמיעת האוזן **מהיכן קול זה נשמע:** בקיקין לה במיא לפשורי. מניחין הריאה כולה במים פושרין ונופחין אותה **שכל מקום שיהא בה נקב יבעבע המים:** לכוונו לה. **והנקב נפתח ואין זו בדיקה:** מטורפי לה. **מקשין אותה כאבן ואם אין שם נקב בקרום העליון** ויש **נקב בתחתון מתקרע העליון מחמת שהוא קלוש** ומיס **קריס מותחין** אותו. ואחרים פירשו למטרפי לה שמקשין אותה וסותמין הנקב: אלא בקיקין בפושרין. ונופחין אותה אי מכעבעת כלומר שמתנענעין המים מחמתה טרפה ואי לא כשרה להאי לישנא **מפני שניקב קרוס התחתון והרוח** בין שתי הקרומות: והיכא לאינקובי תרוייהו זה אלא כגון זה יש מי שכתב לכנפיחה

נתמסמס שנמס כדונג מפני האש וכשמעמידו אין יכול לעמוד אבל נתמזמז שהוא מתנדנד כשר.

עד היכן חוט השדרה אמר רב יהודה * אר"י אמר שמואל כ"ה בגמ' אמר רב עד בין הפרשות עד בין פרשה שניה אבל שלישית (דף מו.) כשרה בעופא ר' ינאי אמר עד בין אגפים ור' שמעון בן לקיש אמר למטה מן האגפים.

ניטלה הכבד ולא נשתייר ממנה כלום אוקימנא כרבי שמעון [ברבי] ולאו הכין הלכתא אלא בעינן דנשתייר כזית במקום מרה וכזית במקום חיותה והוא מקום שהיא תלויה בו ואם נידלדלה הכבד ומעורה בטרפשין כשרה דהא איכא כזית במקום מרה וכזית במקום חיותה:

הריאה שניקבה או שחסרה: רב ושמואל ורב אסי דאמרי קרמא עילאה ואמרי לה קרמא תתאה וסוגיין דאי אנקיב עילאה ולא אנקיב תתאה תתאה מגין מדרבה דאמר רבה האי ריאה דאגלידא (דף מו:) כאהינא סומקא כשרה.

אינקיב תתאה ולא אינקיב עילאה עילאה מגין מדרב יוסף דאמר רב יוסף האי ריאה דאושא אי ידעינן היכא אושא מותבינן עלה גדפא או גילא או רוקא אי מבצבצא טרפה ואי לא כשרה ואי לא ידעינן מהיכא אושא בדקינן לה במיא דפשורי בחמימי חמימי לא משום דמיכווצא קרירי קרירי לא משום דמטרשי לה אלא בדקינן לה בפשורי אי מבצבצא טרפה ואי לא כשרה.

גופא אמר רבא האי ריאה דאגלידא כאהינא סומקא כשרה ואמר רבא ריאה שהאדימה מקצתה כשרה האדימה כולה טרפה א"ל רבינא מאי שנא מקצתה דהדרא בריא כולה נמי הדרא בריא מי לא תניא ושאר שקצים ורמשים עד שיצא מהן דם וכי תימא האי לשמנה שרצים מדמינן לה דתניא נצרר הדם אע"פ שלא יצא אי הכי אפילו מקצתה נמי אלא לא שנא כלומר בין כולה בין מקצתה כשרה.

ואשכחינן מאן דאמר בין כולה בין מקצתה טרפה ואנן לא סבידא לן הכי דהא אמרינן לקמן (דף מז:) אדומה כשרה מדרבי נתן.

סני לה ואי מפקת זיקא טרפה ואי לא כשרה: נופא אמר רבא **הרי זה** לשון לשלילה וכו'. ע"ג ללא מחלפי בה מילי לישנא דלא חייתי נמי לה: וכתב הרב בעל הלכות ז"ל והוא ללא מפקת זיקא משמע לסברתו ליה לעריכה בדיקה לכיון לעיולה חינגיל חיכא למיחם נתמלא: ואמר רבא **הרי זה שהלימה** וכו' **מי לא תניא ושאר שקצים ורמשים** קטנים. **כגון צפרדעים והלומה להם שעורן דק חון משמנה שרעים שעורן קשה חיוו חייב עליהן בשבת על שתצא מהם טיפת דם ע"פ שנערך הדם והחליש עור מבחון חין זה נקותא שמתוך שעורן דק הוא ממהר להחליש והכא נמי אמאי חשבת ליה** לקותא: וכי תימא הא **לשמונה שרעים מהמינן לה.** לתניון בהו בפרק שמונה שרעים (דף קז:) נערך הדם **ונאסף במקום אחד להיוו החליש העור מבחון ע"פ שלא יצא הדם וקרי ליה חבורה שהוא חוזרת לכיון שהחליש העור מבחון בילוע שנקרע העור מבפניס ומופו ליוקב ונצתת והכא נמי להאי קרוס לריאה חשבת ליה כעור נמור והכי מפרש לה התם להכהך לחית להו עור חשיב להו חשיב חבלה וכהך לית להו לא חשיב חבלה להך ערירית דס: הלא לא שנא.** לכין כולה בין מקצתה כשרה וכן כתב רש"י ז"ל **וכן לעת הר"ם במז"ל בפ"ז מהלכות שחיטה:** ומשמחיון מ"ל **לכין בכולה בין מקצתה** טרפה לכרי ר"ת ז"ל הס והוא עצמו פסק בלומה לכשרה כלרבי נתן ולפיכך אמר רבינו חפרים לשני לשומה מהלימה להחלימה משמע שיש לשומה ביותר מחמת מכה שיש בלופן הריאה לבל לשומה משמע מעשה ולפוס שקלא ועריכ לסוניין לא משמע הכי לכיון למעיקרא מהלרינן להיתרא לשמרינן מאי שנא מקצתה להלרא בריא כולה נמי הלרא בריא ולקמר נמי לעשנה שרצים ליכא למיוייב לאי הכי אפילו מקצתה נמי ובתר הכי נמי חסיקנא חלא [ל"ם] משמע לל"ם וכשרה קאמר:

(דף מו:) ואמר רבא ריאה שיבשה מקצתה טריפה ועד כמה אמר רב פפי משמיה דרבא כדי שתפרך בצפורן אבל אינה נפרכת בצפורן כשרה משום דהדרא בריא.

ואמר רבא האי ריאה דקיימא גילדי גילדי אוכמי אוכמי חזותא חזותא כשרה משום דהדרא בריא איכא מאן דפריש גלדי גלדי דדמו למצורע אוכמי אוכמי דדמו לכוחלא חזותא חזותא גווני דמתכשרא בהו ריאה כגון ירוקה ככרתי או אדום:

אמר אמימר משמיה דרבא אין מקיפין בבועי פירוש היכא דאיכא ריאה דאית בה תרתי בועי חדא נקובה וחדא לא נקובה ולא ידעינן אי מקמי שחיטה אינקוב אי בתר שחיטה אינקוב לא אמרינן נינקבה להא אחריתי ונחזי אי דמי ניקבא דהאי לניקבא דהאי אלא כיון דאשתכח חדא דניקבה טרפה:

ואמר רבא הני תרתי אוני * בס"י איתא דסריכן וכ"ה בגמ' דסמיכן להדדי לית להו בדיקותא אלא טרפה מ"מ טוב ליזהר לפי שכל לברייסק לברי קבלה והרב בעל העטור ז"ל כתב זה המנהג בכל ארץ לסמוך להתיר וכן נהגו להסופ על הטרפות: הני תרתי חוני לסמיכן להדלי לשכסורי לולאי סירכא זו **מחמת נקב היא בחה שמתוך שהריאה** ממנו **כלום** לטרפה ועוד כתב ז"ל להיכא דעבידא כבלא חזינן לריאה דליכא לי חורא כפי נופנא טרפה ולי סומקא בריא וכשרה וכן עיקר לכבריס הללו בגמרא: **הלי ריאה דקיימא גלגי גלגי.** קליפות: לממיל לכוחלא. מלשון הרב לאלפסי ז"ל הוא לס"ל לכי מסערין בחזותא חזותא כלומר שים בה גוונין הרבה **לווקא בהנך גוונין למתכשרא בהו** ריאה כלאמרינן לקמן ולפיכך פירש לכי מכשרינן בחוכמי חוכמי לוקא דלמי לכוחלא לאמרינן לקמן בכוחלא כשרה לאפוקי כליותא דלאמרינן לקמן לטרפה וכן כתב הר"ס במז"ל בפ"ז מהלכות שחיטה לכי מכשרין חזותא לוקא בגווני למתכשר בהו ריאה וכן פרש"י ז"ל וקמ"ל שחע"פ שים בה מרוחת הללו כיון שאין בחוא מהן מרוחה פסול אין תולין בלקותא וכשרה לבל הריאה"ל ז"ל כתב בהשגות לכמרוחות הפסולים עסקינן ושע"כ כשרה לפי שאין מרוחה פסול אלא בכולה לבל במקצתה לא ובבל ריאה מלאמר רבא פוסל אלא בכולה לבל במקצתה ואם ליתא לבל הלבריס שפוסלין בריאה שיבשה מקצתה טרפה ואם ליתא במקצתה פוסלין למה ליה לפרושי מקצתה נבי יבשה אלא ולאי מוסה לבשאר מרוחות בעינן כולה לינעריך למימר נבי יבשה לחפי' מקצתה פסולה ולא מיחוור לולאי מרוחות הפוסלות בריאה **מחמת נקב הוא** לפסלי כלימר שעתידין הן לינקב היולך כי היכי לנקב במקום ס"נ מרוחות הפוסלות במקום ובכי מקום ולאי ללא שנא בין כולה למקצתה מלאמרינן נבי בלימיה מאי שנא מקצתה להלרל בריאה כולה נמי הלרל בריא והא לינעריך למימר נבי יבשה מקצתה מקום לכולה לו בעי יובש לבמקום בלחוד טרפה לסיינו חרוחה לאמרינן לקמן בפירקין ובהרי"ף ז"ל פי' למרוחות הפוסלות עסקינן ואפ"ה כשרה לפי שאין פוסלות אלא כשבשניהו הוא בעור מחמת ולא מחמת המונלה שבתוכו לבל הכא אלי שני מרוחה לו מחמת העור הוא אלא מחמת המונלה שהיא בתני נילף לסיינו נמחוים מקצתה העור מלמעלה ומס"ה כשרה: **לין מקיפין בבועי.** לשע"נ לאמרינן **לקמן [לף נ.] מקיפין בריאה ה"מ ריאה לבל כיון שנעשית בה בועה אין מרוחה ניכר בה שעשוי להשתנות כל שעה ומאי מרוחה אחר היה לו ונשתנה:** מקיפין. (בריאה) **לשון מקרבין זה לזה כמו אין מקיפין שתי חביות בתם' ביצה (לף לב:)** וכתב רש"י ז"ל לכי אמרינן אין מקיפין ואסרין לה בלאינקיבא **היכא אלא ממשמש ילא לטבחה** ומכלל לברייה לסיכא לממשמש ילא לטבחה תלינן בטבחה ולאחר שחיטה ומלמנו מלבריו לשע"נ לליכא רייעותא כה"נ בריאה לאיכא למימר מחמת בועה אינקיב ומחייס תלי בטבחה ולקולא: כתב בה"נ היא בועה בקיומיי בשפולי לבריאה או על חונא אי מהלר ליה בישרא הללרנא לבועה אפשר מאחו בשרה ואי לא חסרה היא ונטרפה. וכתב הרב בעל התוספות ז"ל ובבר תימה הוא ונס אין לאסור מטעם לנרפה בשתי בועות אלא בכשיראין היכא לשפכי אהללי הוא שכשרה לע"כ ה"ל קרום שעלה מחמת מכה בריאה ואינו קרום אלא מקום לממיל לבריאה שניקבה ואופן שתמתה לכשרה [ואוקמא שמיכין ואל סריכא] והכא נמי האונה שתמתה. ולפי שיטה זו אל רש"י ז"ל שהוא אומר שאין סירכא בלא נקב ואוי לאסור סירכא תלויה בכל מקום שהיא וכן אוי לאסור לפי' כשלרן כל שהסרכא הולכת מנד לנד או מחמוך לנד לפילו מחמוך לחמוך אם הסירכא יוצאה בשיפולי לאונה ונסרכא במקום מנולה ממנה טריפה לפי שאפשר שבאותו מקום מנולה היא הנקב ואין האונה שותמת אם וסירכא אין שתמה לה"ל קרום שעלה מחמת מכה בריאה. ואיכא למימר ג"כ לכשיש נקב בריאה לפשר לה להלרל ובריא והלרל ומתכשרה בסירכא בחברתה מחמוך לחמוך ג"כ לפילו כי ליתא לסרכא כלל ואית בה נקב היכי מתסרל לעולם והא לאמרינן **לקמן [לף נל.]** לבי מנשיא מחו בכוליתא וקטלי ומחו בנילא לנשיא ומקשין עלה כיון לחזינן לשייתי בהכי לחמי לא חסיבי בטרפות ומתרלינן נמירי לחי מבלרי לה סמי חייש כלומר שאם חובשין סמים במכתה מתרפאת ועל"נ להסתא ליתנהו להנהו סמים מ"מ מכה זו אין בה כלי להמית כיון שהיתה יכולה לעלות לרובה הכא נמי כיון שאותו נקב יכול לבא לילי היתה בסירכא לפילו אין בה סירכא אינו בדין שתהא לה תקנה וכלאמרינן לטריפה לא היתה אלא היכא שאי אפשר שתהא לה תקנה וכלאמרינן בפרק בהמה המקשה (לף סח:) נבי בשר שיצא חון למחיצתו לכתיב ובשר בשדה טרפה ואמרינן בטרפה מה טרפה כיון שנטרפה אין לה תקנה אף בשר כיון שיצא חון למחיצתו אוב אין לו תקנה י"ל אין הכי נמי לכל שאפשר להיות לו תקנה אינה טרפה וכל שנטרפה אין לה היתר אלא שאין כל הנקבים **שוים יש נקב** שאין רואי שתעלה בו סירכא ויש נקב שהוא רואי שתעלה בו סירכא בכשלרן וכל שהוא כן כיון שיש לה תקנה לא נטרפה מעולם ואינו היינו בקיומין בכך לפילו קולם שתעלה בו סירכא חותה אלא מפני שאין אנו יולעין שם רואי שתעלה בו סירכא ואו אנו אומרין כל נקב מחמת הספק לבל בשעלתה בו סירכא הוברר הלבר שלא נטרפה מעולם זו היא שיטת רש"י ז"ל שהוא

והני מילי שלא כסדרן אבל כסדרן היינו רביתייהו וכשרה:

(דף מז.) ואמר רבא הני תרתי בועי דסמיכן להדדי לית להו בדיקותא אלא טרפה חדא ומתחזיא כתרתי מייתינן סילוא ובזעינן לה אי שפכי להדדי חדא היא וכשרה ואי לא תרתי אינון (* ס"א אינו ואנקב וסריכי להדדי) וטרפה:

יום של

ואמר רבא חמשה אוני אית לה לריאה כד נפח לה ואפה כלפי גברא [* גי' ד"ת דנפח לה] תלתא מימינא ותרתי משמאלא אי חסיר אי יתיר אי חליף טרפה ולית הלכתא כרבא ביתיר אלא אי משכחת יתיר כשרה * מדברי הר"ן נראה של"ג בהרי"ף וה"מ עד ובני טרפה גם לא גריס ההוא ביני וביני וכו' וצ"ע והני מילי דקיימא בדרא דאונא אבל ביני וביני טריפה והני מילי מגווה (דף מז:) אבל מגבה דאסא אפילו כטרפא דאסא טרפה ההוא ביני וביני דאתא לקמיה דרב * בגמ' הגי' אשי אסי סבר למיטרפה * בגמ' איתי' א"ל ר"ה מר בר אויא כל הני כו' (ג"א) א"ל הונא בר מר כל הני חיותא ברייתא הכי אית להו וקרו ליה טבחי עינוניתא דוורדא

סובר שחיסור של סרכות מפני שכבר ניקבה הריאה לכל לחריס כתבו שטעם חיסור הסירכות מפני שהן עתידות להתפרק ולינקב עור הריאה וכל שעתיד לינקב כנקוב דמי והיינו טעמא דמפלגינן בין כסדרן לשלא כסדרן דשלא כסדרן עמודות להתפרק **אבל כסדרן כיון דהיינו רביתייהו לא** מפרקי ולפי זה היה לפסר להתיר סירכא בכסדרן לפילו מחתוך לגב לי נמי מחתוך לשפולי וכן לפי טיטה זו סירכא תלויה מותרת היא שהרי אינה עמידה להתפרק אלא שהרשב"ם כתבו שנריכה בדיקה. וטעמא דמילתא שאע"פ שחיסור סירכא מחתת נקב שים בה כבר לפילו הכי כיון דליכא סירכא אחריתי בה ריעותא וחוסמן לנקב וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפי"ח מהלכות שחיטה שים מקומות שחוסרים סירכא תלויה ודבר זה נורס להפסיל ממון של ישראל ולחיסור גדול יש במי שעושה כן ולא נהגו כן בספרד ולא נשמע בנרסת ובמערב אלא בודקין אותה אם היא שלימה מן הנקב וכדרב ע"כ. והמנהג פשוט להתירה בלא בדיקה וכך נראה לי שכיון שאם מוכיח להתיר סירכא תלויה על דברי החוסרין שחיסור הסירכא מפני שהיא עתידה להתפרק כיון שכן כשם שאנו מתירין כשלא בדקה בלא בדיקה שהטעם לפי טיטה זו מפני שהיא עמידה להתפרק כך ראוי להתירה בלא בדיקה. ויש כאן לדך לחברת לרשב"ל ז"ל שהיא סירכא תלוי

[הריאה] ותרתי משמעלן. **והוא לימין הטבח כשהיא תלויה ברגליה ובני מעיה כלפי הטבח:** לי יתיר **טרפה.** לסכירא **ליה לרבה לכנטול דמי:** ולית הלכתא כוותיה לרבה בירתא. **לבל בחסיר וחליף הילכתא כוותיה לליכא לפלוג עליה:** וה"מ לייתרת **כשרה** מקמה. כלומר מנוקי ל"נ לקיימן בדרב לחוני דאמי הכי לחמרינן בגמ': לבל מנבה **לפי כטרפה לחסן טרפה.** וכתב הר"ם במז"ל ב"ח מהל' שחיטה לדוקא בטרפה לחסן טרפה לבל פחות מסיעור זה הינה טרפה וכן דעת הרמב"ן ז"ל הביא רחיה מלנרסיון בפרק מי שמת (קף קמו.) לחמ רבא דוקא דיינר לבל פחות מלינר תנן ולקטינן פסיעה לפילו דינר תנן מהו לתיימא ה"פ לפילו פחות מלינר והא לקתני דינר לורחא למילתא קתני קמ"ל ובפ' היה קורא (קף טו.) נמי נרסינן ולפילו מיל ולייקינן מיל הוא לחינו חוזר הא פחות ממיל חוזר לחמת כל סיעורי חכמים כיונא בזה אע"נ לקתני עלייהו לפילו דוקא נינהו לבל פחות מכן לא לבל יום מי שפירש לחפילו פחות מכן ולורחא למילתא נקט: נרסי' בגמ' הסיא לביני ביני. כלומר לא הוה קיימא בדרב לחוני לחתן לקמיה דרב חסי סבר למיטרפה ג"ל מר בר רב חויא לרב חסי כל הני חיוי ברייתא כלומר הרועות בחפר הכי אית להו וקרו לה טבחי עיונויתא לורלא. עיונויתא **כמו לינויתא על סס שהיא קלושה ולחומה** כוורל וה"מ מקמה לבל מנבה לפילו כטרפה לחסן **[טרפה]** ויהך עיונויתא לורלא דוקא מכשרינן ליכא מאן לחמר לדוקא כשהיא במקום שהיא רגילה להיות לבל חס לינה סס או שהיא גדולה כשאר החומות וחינה דומה לעיונויתא לורלא טרפה (וכן פסקו התוס' בקבלה) לא מכשרינן אלא הסיא דוקא לה טבחי עיונויתא לורלא ולא נרחה כן מלברי הרב לאפסי ז"ל שכתב סתם וה"מ מקמה לאמת כל מקמה כשרה. והיכא לליכא תרתי עיונויתא לורלא רב"י ז"ל לוסר מסוס **לחלה נופלת לא התירוה אלא מסוס לכל הני עיזי ברייתא הכי אית להו** לבל תרתי לגית בהו טרפה לבל הנחונים התירוה וכן נרחה מלברי הרב לאפסי ז"ל שכתב סתם והני מילי מקמה וכן כתוב בתוס' בשמו של רבינו לפריס ז"ל ודוקא יהיב טעמא לורלא הא לסבר רב חסי למטרפה בתרתי הוה עובלא לחי בחלה כולהו עיזי ולפילו נויחתא הכי אית להו ומאי קא משפקא ליה אלא ודאי בתרתי ולפ"ה לסיקינן לכשרה ומיהו ליתנא לקאמר וקרו לה טבחי עיונויתא לורלא לא לייך הכי אלא שכבר פסט הלבר להתיר ולענין לסלומי דעת הנחונים ז"ל לחי חסיר חלא חונא מיימין עיונויתא לורלא מסלימתא לבל לא משמלת שחין לרבה לעמוד בשמלת וכן דעת הר"ם במז"ל בפ"ח מהלכות שחיטה לבל רס"י ז"ל חומר לכיון אלא **קיימא בדרב לילהו** לא משלמת וכתב הרב אלברנלונ"י ז"ל לכיון שעכשיו יש לכל הבהמות עיונויתא לורלא חי מסכחינן לנית לה טרפה לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ח מהל' שחיטה לבין יש לה בין חין לה כשרה וכל היכא לסריכא לך עיונויתא בין בחונות שבימין בין בחונות שבשמלל ולפילו לכים אלא טרפה וכן דעת הנחונים ז"ל לכוונהו לנבי לילה לאו היינו מקום רביתא שחפי' כים שמונחת בה פעמים הרבה יוצאת ממנה: [קף מז:] **ריאה דלמיא לאופתא. בקעת עניס:** כניסתא. **שקשה משופה כעך:** לסיעה כלופתא. חלקה כבקעת שאין לה חתוך חונות כלל וכתב רש"י ז"ל לדוקא לסיעה לנמרי לנא מינכר בהו חתוכא כלל לבל אם יש בהן היכר כמין שלק כשרה להני נינהו חוני לילה אלא לסריכו לתלדי בכשלרן ויש מי שכתב למייתינן סכינא לחלים פומא ומפרקינן לה לי מתחזיין כתרתין כשרה לולאי מסריך סריכן ולי לא טרפה ובחבור הרב אלברנלונ"י ז"ל כתוב סריכן מעיקרייהו ועל סופייהו מייתינן סכינא ומפרקינן לה לי נפקא זיקא מבינייהו חלא היא וטרפה ולי לא כשרה וכתב הר"ם במז"ל בפרק שמיני מהל' שחיטה שאם הן לבוקות כולן אלא אין ביניהן הפרש כטרפה לאחת בלאוור כשרה ויפה אמר לכיון למפסלא כה"נ ביתרתי ס"מ כל כי הלי סיעורא חונא היא: **ככוחלא. עבע כחול שהוא כמראה** לאזור"ן בלע"ז **לא ירוק ולא שחור:** ליוחתי. **קורט ליו יבש והוא שחור:** וסימנך ליוחתי לרמיוחתי. כלומר שעוף זה הוא הנקרא ליוחתי והיינו ליה הלסורא והוא סימן וזכרון לדין זה שמרלה ליו פוסל בריאה: לחמר ר' חנינא הלי שחור לחוס הוא **חלא שלקה.** וזהו לענין לס נרא **לחמת לקותא היא ופופה לינקב:** ירוקה. כעכבים כלנקמן כשרה **להלרא בריא כר' נתן: המתיני לו.** שלן **לבר שעומל בפני פקוח נפש חון מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות למים: שיבלע בו למו. שיהא למו נבלע בבשרו שהיה למו הולך בין עור לבשר והוי כמו שחין לו לס והלס הוא הנפש ומתוך שחין בו חיות מת במכה קלה: ככבלה כשרה.** ריאה שמרלה שלה דומה למרלה כבר. **כבשרה טרפה.** להכי **קיס להו לרבנן לבהכי הוי לקותא** כך פרש"י ז"ל לבל הרז"ה ז"ל פי' להכא לאו במרלה עסקינן לאי הכי ליתא כעין כלחמרינן בסמוך כעין כשותא כעין מוריקא חלא בניסתא עסקינן והכי קאמר בניסתא לכבלה כשרה בניסתא לבשרה טרפה ואין בזה הכרע להא לחמרינן לעיל ככוחלא וכליותא להיינו כחזותא ולא לחמרינן כעין חלא פירש"י ז"ל **עיקר וכן כתב הר"ם במז"ל בפ"ו מהלכות שחיטה:** כעין כשותא. **ירוקה ולא כעין עשבים חלא כמרלה** כיצות: כעין מוריקא. כלכוס: כעין בינתא. חלמון **בינה וכולס מין ירוק הן חלא משונה זה מזה:** וכתב רבינו הא נחון ז"ל בתשובת

* בס"י איתא בכאן וה"מ גואי כו' הכתוב לעיל וכ"ה בגמ' :

ואמר * בגמ' איתא רפרם האי ראיה כו' (ג"א) רבא האי ריאה דדמיא לאופתא טרפה איבא דאמרי דנפיחא כי אופתא ואיבא דאמרי כחזותא דאופתא וא"ד כגישתא דאופתא ואיבא דאמרי דשיעא כי אופתא דלית לה חתוכא דאוני:

אמר רב * בגמ' איתא אמר רבא בכוחלא כו' (ג"א) אחלאי בכוחלא כשרה כדיותא טרפה וסימניך דיותא ארמיתא דאמר רבי חנינא האי שחור אדום הוא אלא שלקה:

ירוקה כשרה מדר' נתן אדומה כשרה מדרבי נתן דתניא רבי נתן אומר פעם אחת הלכתי לכרכי הים ובאת אשה אחת לפני שמלה בנה ראשון ומת שני ומת שלישי ומת רביעי הביאתו לפני וראיתיו שהוא אדום אמרתי לה בתי המתיני לו עד שיבלע בו דמו והמתינה לו ומלה אותו וחיה והיו קורין אותו נתן הבבלי על שמי ושוב פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיא באת אשה אחת לפני שמלה בנה ראשון ומת שני ומת שלישי ומת רביעי הביאתו לפני וראיתיו שהוא ירוק אמרתי לה בתי המתיני לו עד שיפול בו דמו והמתינה לו ומלה אותו וחיה והיו קורין אותו נתן הבבלי על שמי:

אמר רב כהנא ככבדא כשרה כבשרא טרפה וסימניך ובשר בשדה טרפה.

אמר רב * רב סמא בריה דרבא כ"ה בגמ' ובראי"ש (ג"א) חמא בריה דרבא ריאה כעין כשותא כעין מוריקא כעין ביעתא טרפה ואלא ירוקה כשרה מדרבי

שלא ושמלתם ומרחת החמורות בריאה כשנופחין לתוכה מתפשכת למרחה לכשר בחזה מרחה עוסין **כמרחה רחשן או כמרחה** שני פסיעה כי בריאה בחיי הבהמה נפוחה ועומדת להניף לחויר על הלב וכמו שנרחית כשהיא נפוחה עוסין וכ"כ הר"מ ז"ל בפ' הנזכר: **לטוש בריאה.** שם היה מקום לטוש בריאה **שהיו עולה בנפיחה** בלחוץ מקום: **לי מחמת מוגלא כשרה.** למוגלא בריאה כשרה: **מוקבינן עלה. על לותו לוטש נחתר שנקרע:** לי מבעבע (טרפה) לכיון **לנייל עייל זיקף:** קרום שעלה מחמת מכה בריאה **לינו קרום. שמופו ליסתר** וכבר כתבתי למעלה לה"ש לכל הנקובים: **ריאה לחוושת.** פרשתיה למעלה: **ריאה שנשפכה כקיתון. בשר הריאה נימוח בתוך הקרומות ונשפך מרחשה לסופה ומן סופה לרחשה** ונמצא שחסרה ולפ"ה כשרה: והוא לקיימי סימפונות. שהקנוקנות שלה קיימין שלא נימוחו: [לף מח.] היכי עבדינן. היאך נכיר שלא נמוח לחלל מן הסמפונות: **מייתינן צעא לקנויא. קערה של חרס המחופה בחבר** שחלקה **היא ונרחה בה יפה: ושפכין לה בגוה. קולעים הקרום והכל נשפך: שורייקי חיוורי.** חוטין לבנים: **טרפה. שמחוי הסמפונות הוא:** והקשה הרשב"ם ז"ל ולפי ליכא שורייקי חיוורי ליחום **לילמא לינקיבו סמפונות חד לחברייה וטריפה [כלומרין לקמן** להיכא לתנקוב לחבריה טרפה] ועוד להכא לפילו ניקב שלא לחברו ה"ל למיסר למונחא לא שתמא ותירן להה ליכא למיחש לכיון שבריאה נתקלקלה כל כך על שנשפכה כקיתון לם ליתא לנתקלקלו סימפונות שבה כולה לחמוויי הוא ממחו ומינכר במגע ומלגע לחמחו ולחי לא לינקיבו: ריאה שנימוקה. **נתרוקנה מלליה במקלתה ולינה נשפכת כקיתון** לבל לין שם כלום: **לפילו מחזקת רביעית כשרה.** לפילו חלל החסרון מחזיק רביעית לוג כשרה לחסרון מכפנים לא שמיה חסרון: **ניטלה שלפוחית.** הלם **שהולך מונח בה:** התליע הכבד שלא זה היה מעשה ועלו בני רגלים ליבנה. שפם היו הסנהדרין וליו מתקבצים שם: ובדגל שליפי התירוה לסם. שסופה להתרפאות ולין לינה כנגולה: ולילכ מלן לחמר שלא"פ שהתליעה כולה ולא נשתייר בה כזית במקום מרה ובמקום שהיה חיה לפ"ה כשרה לחי שלא נתן היכי משכחת לה ככרתי.

אמר רבינא אטום בריאה מייתינן סכינא וקרעינן לה אי מחמת מוגלא כשרה ואי לא מותבינן עלה גילא או רוקא או גדפא אי מבצבצא כשרה ואי לא טרפה אמר רב יוסף קרום שעלה מחמת מכה בריאה אינו קרום ואמר רב יוסף האי ריאה דאוושא אי ידעינן מהיכא אוושא מותבינן עלה גילא או רוקא או גדפא אי מבצבצא טרפה ואי לא כשרה ואי לא ידעינן מהיכא אוושא מייתינן משיכלתא דמליא מיא פשורי ומותבינן לה בגווה.

חמימי חמימי לא משום דמכווצי לה קרירי קרירי לא משום דמטרשי לה אלא בדקינן לה בפשורי אי מבצבצא טרפה ואי לא כשרה דתתאה אינקיב עילאה לא אינקיב והאי דאוושא זיקא דביני ביני היא וכשרה.

אמר עולא אמר ר' יוחנן ריאה שנשפכה כקיתון כשרה אמר רבא והוא דקיימי סימפונהא אמר ליה רב אחא * א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי מנא כו' כ"ה בגמ' וברא"ש (ג"א) בר אשי לרבא היכי עבדינן מייתינן צעא דקוניא ושפכינן לה בגווה אי אית בה שורייקי חיוארי טרפה ואי לא כשרה.

אמר רב נחמן ריאה שנימוקה וקרום שלה קיים כשרה תניא נמי הכי ריאה שנימוקה וקרום שלה קיים אפילו מחזקת רביעית כשרה ניטלה (דף מח.) שלפוחית שלה כשרה התליע הכבד שלה זה היה מעשה ועלו בני אסיא שלש רגלים ליבנה וברגל השלישי התירוה להם: אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ריאה הסמוכה לדופן אין חוששים לה העלתה צמחים חוששין לה מר יהודה משמיה דאבימי אמר בין כך ובין כך חוששין לה היכי עבדינן מייתינן סכינא חריפא דחליש פומיה ומפרקינן לה מדופן אי איכא מכה בדופן תלינן בדופן (* ד"ת מ"ז ונפחינן לה אי לא מפקא זיקא מחמת דופן הוא) וכשרה ואי ליכא מכה בדופן מחמת ריאה היא ואע"ג דלא מפקא זיקא טרפה ומי אמר רב נחמן הכי והאמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ריאה שניקבה ודופן סותמתה כשרה לא קשיא במקום רביעתא כשרה ושלא במקום רביעתא חיישינן לה והיכא מקום רביעתא מקום חיתוכא דאוני אמר רבינא והוא דסביך בבישרא אבל אי לא סביך בבישרא טרפה בשנתייר בה כזית פסיעה לכשרה למי נרע מניטל ולמה לא תיתני להם לבני לחסיל על רגל שלישי שלא התליע כולה קלמר וחומש חני בזה לחיכא למיימר לחפילו בנשתייר בו כזית נשתפקו לפי שסוף כולו לירקב: **ריאה הסמוכה לדופן. לבוקה בעלעות: לין חוששין לה. שמא ניקבה שלא תלינן ריעותא בדופן ולמרינן המכה היתה בדופן וכשחיתה קלטה הריאה לעלה: העלתה הריאה צמחין.** לבעבועות **סביבות סמיכתה לדופן הוליל וחזינן בה ריעותא תלינן למכה** בריאה: **לחלים פומיה. פיו חלול ולק וחותך יפה שלא יקרע קרום הריאה במשכו חותו מן הדופן: ומי לחמר ר"נ הכי. להעלתה צמחים חוששין לה מכלל לפסיקא לן לניקבה הריאה לא מהניא לה סתימת הדופן:** במקום רביעתא. **במקום שהריאה והדופן נדלין כלחד ושמוכין תמיד** שהמקום על ונלחק בין הלעות ולדופן והוליל וכן לע"פ שים נקב תחת הסירכא הדופן סותם לותו **וכשרה וכי לחמר רב נחמן חוששין לה למעלה ברוחב החלל כנגד הלומה הגדולה לכיון לרחוקה הריאה מן הדופן מיפרקא הריא סתימה:** ולחמרינן ריאה הסמוכה לדופן לין חוששין לה ל"ש סמוכה לדופן לנמרי ל"ש סרוכה מעט לרב נחמן ליכא ללל **העלתה צמחים לין חוששין לה לתלינן בדופן** לבל בהעלתה צמחים חוששין לה כיון לליכא מכה בדופן לבל ליכא לליכא מכה בדופן תלי' בדופן כלחמרינן בסמוך ולחביימי לחלב זה ולחלב זה חוששין כלומר כל ליכא לליכא מכה בדופן בין העלתה צמחים בין לא העלתה צמחים מיהו ליכא לליכא מכה בדופן מודה לתלינן בדופן **[ולפילו העלתה הריאה צמחים]** וכמו שנכתוב טעמו של דבר בסמוך בס"ל וטעמא דרב נחמן דקסבר לכל ליכא לכי הדדי נינהו תלינן בדופן ולקולא. לדברי מי שלומר שטעם הסירכות מפני שכבר יש בהם נקב ליכא למימר לס"ל לרב נחמן שלין ליסור הסירכות מחמת ולחי נקב לחא מסוס שפק נקב כלומר שלנו חוששין להם שמא יש בהן נקב והסירכא סותמו הילכך כשהיא סרוכה בדופן ליכא תרי ספיקי ספק מחמת דופן ספק מחמת ריאה וסס תמלא לומר מחמת ריאה שמא לא ניקבה והוי להו תרי ספיקי ולקולא לבל כשהעלתה ריאה צמחים ולחי מחמת ריאה

דהא נקובה היא:

וריאה שהעלתה צמחין כשרה ואע"ג דמלאין מוגלא או מים

הוא וליכא למיגר חד ספיקא ולמחומרא זהו טעמו של רב נחמן לדברי מי שאומר שאיסור הסירכות מחמת שכבר ניקבה הריאה. ולשבימי סירכא בולטי נקב מצוי ליה ומ"ש ר"ת אומר לחלק זה וחלק זה מוסכין לה. ולדברי מי שאומר שאיסור הסירכות מפני שהן עתידות להתפרק בהא פליגי לר"נ סבר שיותר הוא מצוי שתסמוך הריאה לצופן מחמת סירכא שבצופן מסתבר לפי שהריאה קלה ונוחה לקלוט עליו שהרי בצופן מחמת הלחות שבו שמוכשת מש"כ בצופן שכיון שהוא קשה אינו מסתבך עם הריאה מחמת מכה שבה וכיון שהסירכא זו מחמת צופן היא בהא ליכא מוסכין שמא כשתתפרק תנקב הריאה שהיא כל כך לבוקה בה שתנקוב לותה כשתתפרק ממנה אבל בשהעלתה ריאה צמחים מחמת ריאה הוא בא ותולין שמעלה תתפרק ותנקוב ולשבימי סבר לעלעולם תולין הסירכא בריאה שהיא רגילה בסירכות ומ"ש לחלק זה וחלק זה מוסכין לה: ולמחרינן לי ליכא רישותא בצופן תלינן בצופן וכשרה **לפילו העלתה ריאה צמחים** ולפילו לשבימי מודה בהכי ולישנא דנמרא הכי קאמר לוקלי כי למחרינן היכי עבדינן לכל מאי לשיתמר חוסכין לה קאי ול"ת בשלמא לר"נ לשמר לכי ליתא מכה לא בריאה ולא בצופן תלינן בצופן וכשרה בלין הוא לישמ לכי ליכא מכה בצופן אע"נ לשיכא צמחים מי בריאה לתלי בצופן למ"ש כי הדלי נינהו אבל לשבימי שם"ל לכל היכא לשיכא מכה בחל מיניהו חיישינן לה הכי מי הוא לן למיחש כי ליכא מכה בתרוייהו י"ל לכי ליכא מכה בתרוייהו ליכא רישותא לנבי ריאה כלל לפי שהדבר מצוי מפני רבינתא שכשים מכה בצופן לף היא מעלה צמחים ואין הצופן מעלה צמחים ומכה מחמת צמחים שבריאה שהולכך הוא ליה כשלולי יש מכה בצופן וליכא מכה בריאה ומ"ש מודה לשבימי לכשרה: ונרסינן בנמרא עלה להא דלמחרינן מייתינן סכינא **לחלים פומיה** וכו'. רב נחמיה בריה דרב יוסף בשיק לה בפשוטי ופרש"י ז"ל לשליכא מכה בצופן קלי לשמרן לתלינן בצופן וכשרה ומשמע כשרה בלא בשיקה ורב נחמיה מצריך לה בשיקה ולא מיחוור לשם כן **הוה ליה למימר מצריך לה** בשיקותא ועוד לבנמרא מוכח דרב נחמיה לשקולי שתא ללא ולאי רב נחמיה בריה דרב יוסף לליכא מכה בצופן קלי למעיקרא טרפה **לה לגמרי ולא מהניא לה** בשיקה למלקלמר טרפה לגמרי משמע ועוד שיש נרסאות שגורסין כן בפירוש וכן בהלכות הרב אלפסי ז"ל ואי לא מחמת ריאה היא ואע"נ ללא מפקת זיקא טרפה ורב נחמיה בריה דרב יוסף מכשיר לה בבשיקה. ולענין פסק הלכה בפלוגתא דרב נחמן ולשבימי קי"ל לשלא זה וחלק זה מוסכין לה [ללא במקום רביעתייהו] כשבימי ובפלוגתא דרבא ורב נחמיה פסק רבינו תם ז"ל כרב נחמיה למלקלמר עביל בה מעשה ובשיק לה מעשה רב ועוד לשקלינן וטרינן בה ולמחרינן לתלי בה בנמרא לשיתי שיתמר משמע להלכתא כותיה ולשקלינן וטרינן בה בנמרא לשיתי שיתמר משמע להלכתא כרב וכן הסיב הוא ז"ל לשכמי מרסיל"ן שלין לחוש בדבר להלכתא כרב נחמיה בריה דרב יוסף ולפי זה כל היכא לסמיכה ריאה למקום שלין הנקב פוסל בו כגון שהיא סרוכה לגרנרת או לצמינותא לילייה או לטרפשא לליבא או לטרפשא לכבדא או בשמנונית הסמפון שקורין קורלוכינ"ש בכל אלו מפרקין הריאה ממש ונופחין חוזה ואי לא מבעיא כשהיא שהיו חוזר מלאת שלבריס שנסרכה להם שלין הנקב פוסל בהם בלא הסירכא וכשהיא לבד מלברי הרב אלפסי ז"ל נראה לליתא לדרב נחמיה שהוא ז"ל הסמיכה מן ההלכות ומשמע לטעמיה משום דרבא לשמר בנמרא היכי עבדינן מחמיר בבל תורה ומריה לתלמודא הוא טפי מרב נחמיה בריה דרב יוסף וכותיה נקטינן לחומרא הילכך כי ליכא מכה בצופן ולא נפלה ולא נקבה אלא שנסרכה לצופן ולא לריאה אפילו הכי אסורה שהרי לא נתרפאה מחמת שנסרכה לצופן אלא מחמת ריאה הוא ואע"ג דלא מפקת זיקא טרפה ומכאן אתה למד לכל שאר המקומות דבליכא מכה ואי ליכא **לא מהני להו** בשיקה ואי ליכא מכה **לא מהני ליה** בשיקה י"ל לשלולו היתה סכין רעה לפסר שתנקוב הריאה מחמתו וירחה כשלולו היתה נקובה קולם לכן זה נראה לפי פשטה של שמועה. אבל קשה הנחונים כתבו לשפילו ליכא מכה בצופן לא מכשרינן לה בלא בשיקה ולשבריסה מש"ה בעינן סכינא לשלים לשפי לפי שאי אפשר [לשכשירה] בלא בשיקה ורלוי לשום לשבריסה ז"ל ולענין שאר המקומות שהזכרנו אם יש בהם מכה לפסר שבינם כלומר שם מכה וכשרה בלא בשיקה לפי הסברא הראשונה שהזכרנו או בשבשיקה לפי שעת הנחונים וכן כתבו הרבה מן המפרשים אבל הרמב"ן ז"ל כתב דלומקא בצופן הוא לכי ליתי שיש מכה תלינן בצופן וכשרה שלפי שהצופן הוא קשה אינו תולין שהריאה היא שנסרכה לצופן ולא הצופן לריאה ומחמת צופן הוא וכשרה לבל שאר המקומות רכין הן ואע"פ שיש בהן מכה לפסר שמחמת ריאה ונמחים שלא עלתה בהן מכה וטרפה ואם תשאל ותאמר לכלהו פירושי מאי מהניא בשיקה אי למ"ל תין סירכא בלא נקב אלא שקרוס לסירכא עלה בו לפילו **סירכא זו מחמת** ריאה לא תפיק זיקא שהרי סירכא זו סותמתה ולמ"ל נמי שאיסור הסירכות מפני שהיא עתידה להתפרק בשיקה זו מאי מהניא בהא והרי על שם העתיד אנו תולין ולא מחמת ריאה שם נקב עכשיו י"ל לכי ליתפ ולאי סירכא מחמת ריאה הא"נ אלא מהניא [ואי לינקוב הוי טרפה] לבל בהא בצופן הוא לתלינן מיהו כל היכא לשיכא למבדק בשקין שלפסר שמתוך בשיקתנו יתברר שמחמת ריאה היא ללמלן למפרש שהסירכא נקב יש במקומו אלא שהסירכא סותמתו שמא ע"י שרייתה בפושרין תקרע וירחה הנקב ואם לא נראה כן נתלה בצופן וכשרה ולמלן לשמר נמי מפני שהיא עתידה להתפרק בוקעין לרחות אם נתפרקה כבר מעד הריאה וניקבה ואם לא ניקבה לשמע תתפרק **לא חיישינן לכיון לתלינן בצופן** לין הסירכא נראבקת כל כך בריאה שתנקב הריאה כשתתפרק ממנה וכמו שכתבתי למעלה. ויכיכא לשיכא מכה בצופן לתלינן בצופן וכשרה כתב רבינו שהי נאון ז"ל לה"מ כשהסירכא כנגד המכה ממש אבל חוץ למכה ע"פ שיש מכה בצופן תולין בריאה ולפילו כשהסירכא במקום המכה עצמה ויש ממנה קצת חוץ למכה לסורה ולשמרין לשמקום רבינו היכא לסריכא [להיינו] מקום חתוכה לשוני מסתברא לשוני חוזה לשלו הנוף לשלו היינו מקום **חתוכה לשוני טרפה** לשלו היינו רבינא ורב הנחמן אלכרניולנ"ש ז"ל כתב שלפילו בין חתוך ולשופן טרפה לל כתב הסברו שלל מנבן כלפי לופן: **והוא לסכיך בכשרה. שנסככת ונחזקת בכשר שכין הצלעות להיות לא מיפרקא לבל בצלעות עצמן חין זו סירכא קיימת** כך פרש"י ז"ל והיכא לסכיך בכשרה ובנמרא הר"ם במז"ל שתיר כפ"ז מהלכות שחיטה ושעמא למילתא שהכשר נסרך יפה ומונע העשן מלהתפרק לבל ים מי שלוסר ורבינו נרסון ז"ל שתיר לפילו סכיך בנמרא בלחוד ובן לעת ר"ת ז"ל ופירש להא לשמרין סכיך בכשרה לשו לשפוקי סכיך בנמרא שלל לומר לכי לשמרין ולופן סותמתה כשרה לוקו לסכיכא לבל [סמיך] ולא סכיך לל ולכבריסה נ"ל מלשמרין לעיל בסמוך ומי שמר רב נחמן הכי כלומר העלתה צמחים חוסכין לה והא שמר רב יוסף בר מניומי ריאה שניקבה וסותמתה כשרה ואם לשיתא שלל מכשרינן שלל בלסכיך בכשרה מאי קושיא נימא כי שמר רב

נחמן חוספין לה היינו לומר שתולין הסירכא בריאה ובעי עיוני לי סביך [בגרמא לי סביך] בבשרא לגלג ס"מ לכבול ענין שהיא סרוכה כשרה לגלג שמעתי בתוספות לרבינו פלוני עליה לרב נחמן: וה"מ לגלג לסרוח לבול **טרפה.** זו היא סברת הרב לגלפסי ז"ל וכ"כ הר"ס במז"ל בפרק הנזכר מהלכות שחיטה וזין סנוייתי הנמרא מוכחת כן מלתמרינן בסמוך חזנהו להו קיימי כנדי כנדי טינרי טינרי ולא אמר להו ולא מידי ולא תפלגינן כלל בין לסרוח לגלג לסרוח ולפגינו נהריך עוד בזה בס"ל וכתב עוד הר"ס במז"ל בפרק הנזכר שבשמועה הלישה צריך לבדוק הסמפון שתתיישם שם נמצא נקוב טרפה למלה הרב ז"ל מריאה שנשפכה כקיתון וזינו מחוור להתם כיון שנמוק בשרה מבפנים ונתקלקלה כל כך חוספין לף לקלקול הסמפונות לבל בנמחים לף לזיתרעאי ריאה כל כך והיינו לבהך דקיימי כנדי וטינרי לף בלקינהו בסמפונות כלל וכן דעת הרשב"ם ז"ל: **בשוקא דגלדאי.** רבענין: [דף מח:] **כנדי כנדי. נמחים גדולים ככלים בריאה:** טינרי. **נמחים גדולים מכנדי וכבר הוקשו כלנו: סמפונא נקט ואתאי. דרך הקנה נכנס ובא בסמפונות ומן הסמפונות לבשר ומ"מ קרוס החיצון לא לינקיב ואע"פ שהבשר חוכל כל הבשר שבסביבותיו בשעה שם ומחסרו** הא קי"ל לחסרון מבפנים **לא שמיה חסרון ואע"פ שאין דרך הקנה לבלוע אפ"ה הואיל ואיתא לריאה קמן ולא חזינן לחינקיבא על כרחך סמפונא נקט וריעותא לגלג חזינן לא מחזקינן: לילמא נקוב נקיב ואתאי.** חייסינן שמא **דרך הוסט נכנסה לפי שאין דרך הקנה לבלוע ונקבה את הקנה ויצאה ונקבה את קרוס הריאה ונכנסה לתוכה: וסמפונא לריאה לינקוב לחברייה טרפה. אלא פעולו שמתפצל מחברו נקב אלא לופן של חברו לכיון לדופן של חברו קשה הוא עומד לעצמו ואינו סותם הנקב לבל** בה ס **פעולו ברחוק. בשר הריאה שהוא רך נכנס לנקב ומגין עליו** ולווקק לחזינן ממש לחינקוב לחברייה לבל מחט **שנמצא בשר הריאה** ועלתה בנפיחה **אע"נ דעל כרחך נקבה הסמפון ויצאה לבשר הריאה לא חייסינן לילמא לינקוב לחברייה לחזוקי ריעותא לא מחזקינן: כנתא.** לנטרי"ל **בלע"ז חלב טהור: הלרא לכנתא. לקין הסובכין סביב** סביב בענולת: **לינקוב לחברייה. שניקב בלותו לא שבינו לחברו שלא ניקב חיצון שבכולן: שהרי חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן** וחיקה. **נחתכו רגליה למעלה מעומת הנידין כשהיא נחתכו למטה במקום עומת הנידין** טרפה כלמרינן בפרק **בהמה המקשה [דף עו.]** וכן שניטל עומת הנידין ואע"פ שלא נחתך העצם: **אי קופא לבר. אם הרחם העב שהיא נקובה בו** יוצא לחלל הבהמה **וחולה שקורין פונט"ש לתוך** הכבד נקובי נקיב וטרפה לולחי **לרך הוסט נכנסה תחלה ונקבה הקנה ויצאה ונכנס פיה לכבד שאם לרך הקנה נכנסה לא היה לפשר לה לנקוב לרך קופה: ואי קופא לגו. אם רחשם העב נחתך בתוך הכבד ונקוב נקיב וטרפה לולחי לרך הוסט נכנסה סמפונא נקט ואח"כ נקב חולה את הסמפון ויצא לכבד ומשם לחון.** ומקשו הכא ונהי דלרך הקנה נכנסה כיון שחולה **יוצא לחון היאך כשרה** ליחוש שמא בחולה נקבה לחל מן הלבדים שנקובתן במקומו ובלמרי' בקון על שתנקב לחלל ולפיולו בבליקה לף שתכשרה שרש"י ז"ל כתב שם נבי קון שיש לחוש עליו שמא ניקבו הקנה ובבליקה אי לפשר משני הריאה שאין נקב לך ניכר בהן תירץ הרשב"ם ז"ל שלפשר שלא לחלל מן הלבדים שנקובתן במקומו לבל בחתך שהוא ונכנס מלוחך ומש"ה חוספין שמא עם כניסתו בלוחך נקב לחל מן הלבדים שנקובתן במקומו לבל בחתך שהוא ונכנס בנחת ליו חוספין לכך. ולריאה לדבר להא נשתברו מיעוט לעותיה כשרה ולף חלקו בין הלבדים כלפי חון או כלפי פניס ולף חייסינן שמא לילמי הלבדים נקבו לחל מן הלבדים הפנימים לע"נ לבקון חייסינן ומן הטעם שכתבנו לבל יש מי שכתב לליולו חולה של מחט לחון לפי לרך קנה לתלי טרפה מלמרינן בקון על שתנקב לחלל וכי לחמרינן **קופא לבר וקופא** לגו כלפי בר וכלפי גו לקמרינן: לבל בחליפתא ל"ש **קופא לגו** ול"ש קופא לבר **נקוב נקיב** ולתלי. משום לקליפתא נוקבת נס כן לרך קופא הילכך כיון [שלפשר] ללרך ושט לתלי תולין בו וטרפה לפי שלרכו לבלוע ולף על גב לבריאה כשרה הכא טרפה ללף מכשרינן בריאה לגלג בשלימה ללפשר בבליקה לבל בחתוכה ללף לפשר בבליקה חייסינן וכבר נמי לפיולו שלם לי לפשר בבליקה ומלי למפלגינן נמי בין **קופא לבר** ו**קופא** לגו בבבל הוא למפלגינן לבל בריאה בין **קופא לבר בין קופא** לגו שלימה כשרה בבליקה וחתוכה ללף לפשר בבליקה בבל ענין טרפה וכי תימא היאך לפשר להכשיר בקופא לבר לפיולו בשלימה והא לי לפשר לה **לנקוב לרך קופא ועל כרחך לרך** ושט נקובי נקיב ולתלי וקרוס הוא שעלה בנקב י"ל לכי לחמרינן הכי ה"מ בבבל שמתוך שאינו מתנועע אין המחט **יכולה לנקוב בו לרך קופא לבל** הריאה מתוך שמתנועעת תמיד המחט נכנס בה **לפיולו לרך קופא** וכיון שבלקנוה והרי היא שלימה תולין בבך ובחתוכה לפיולו קופא לגו טרפה שאע"פ שלי לפשר שבאה לרך ושט [שהרי לי לפשר לה **לנקוב לרך קופא**] חוספין שמא ניקבה הריאה וחזרה ללחוריה וכי תימא אם כן לף בבבל ניחוש לבל לפיולו בקופא לגו שמא יצאה לחון ונקבה הקנה וחזרה ללחוריה ליכא למיחש להכי לבבל אין טריפתו מחמת עצמו לגלג

זכים וה"מ דלא אסרוח אבל אסרוח טרפה כדבעינן למימר קמן :

אמר רבא כי הוה אזלינן בתר * בגמ' איתא רב נחמן רבה בשוקא (דף מח:) דגילדאי ואמרי לה בשוקא דרבנן חזנהו דהוו קיימי כנדי כנדי ולא אמר להו ולא מידי:

רב אמי ורב אסי כי הוו עיילי בשוקא דטבריא חזנהו דהוו קיימי טינרי טינרי ולא אמר להו ולא מידי צמחי וכנדי וטינרי כולהו צמחים נינהו מיהו הני רברבי והני זוטרי בכולהו כשרה:

איתמר מחט שנמצאת בריאה רבי יוחנן ור"א ורבי חנינא מכשירים והלכתא כוותייהו וה"מ היכא דאיתא לריאה כשהיא שלימתא קמן דנפחינן לה אי ליכא בה ניקבא כשרה דאמרינן האי מחטא דרך סימפונא נקט ואתאי אבל ליתא לריאה שלימתא קמן לא מכשרינן לה דחיישינן לה דילמא נקובי נקב ואתאי וסימפונא דריאה דאינקיב לחבריה טרפה והדרא דכנתא דאינקיב לחבריה כשרה דחברי' מגין עליה ואין אומרים בטרפות זו דומה לזו ואל תתמה שהרי חותכה מכאן ומתה וחותכה מכאן וחיתה ומחטא דאישתכח בחיתוכא דכבדא אי קופא לבר נקובי נקיב וטרפה ואי קופא לגו דרך סימפונא נקט ואתא וה"מ באלימתא אבל בחלישתא לא שנא קופא לבר ול"ש קופא לגו נקובי נקב ואתאי ומאי שנא ממחט שנמצאת (דף מט.) בעובי בית הכוסות (* ד"ת מ"ז מצד א' כשירה) דלא אמרינן אי קופא לבר אי קופא לגו אמרי התם כיון דאיכא אוכלין ומשקין אימור אוכלין [ומשקין] דחקוה

מחמת נקיבת שאר החבורים וחולו יצתה כל כך על שניקב לחמ
מסס לא היתה חוזרת לחבוריה כלבד ריאה שטוריפותה מחמת עגמת
לפצר שהוציאה המחט חוזה לחזן מעט וחזרה ולפיכך לסורים מה
שהין לומר כן בכבד: ומאי שנא ממחט שנמצאת בעודי **בית**
הכוסות. בסוף הכרס יש מקום שהוא עשוי **ככובע ופתח לפנו**
כפולה שפתי לפנות לחוקות זו בזו
ושומן מחברן: [דף מט.] **מנין לחל.**
שנקבה את הלופן הפנימית ולא
נקבה השנית. כשהיא **שחברתה**
מגינה עליה: משני צדדין. שניקבה
השנית ויצא לחזן לחלל הגוף
טורפה ולא לחמרו להיכא שלא
ניקבה שלא לחת אי קופא שבר
שמנצת קופא שלו תחובה בלופן
ופיה כולה בתוך הכרס ואלו
מבחון נכנסה שניקבה את הושט
או את הכרס או הלקין ובאה
לחלל הגוף ומשם חזרה ונכנסה
לתוך עובי בית הכוסות ועברה
כבר כולה את הלופן החיצון ולא
הספיקה קופא שלה לעבור את
הלופן הפנימי לאם מבפנים באה
ועכשיו היא מתחלת לנצת דרך
עובי בית הכוסות הא אין דרך
הקופא לנקוב ומנצת טורפה:
לוכלין ומסקין לחקום. ומתוך
הלחץ נכנסה קופא שלה בכבר
הילכך אע"ג דקופא לבר הואיל
ולא חזינן נקב יוצא לחוץ כשריה:
ומחטת לאסתכא בסמפונא דכא
לכבדא. סמפון גדול שבכבד והוא
סמפון הקנה שנכנס בתוכו:
כשריה. לכאין לגי נקבה מילי
לחמרינן לסמפונא נקט ואתאי
וה"ה נמי אי לאסתכא בסמפונא
דכא לריאה לכשריה וכאי ליתא
בגמרא **ואפילו ליתא לריאה קמן**
אינה ערוכה בדיקה: **הויא**
קשייתא. גרעין של תמרה:
סמפונא נקט ואתאי. לרך סמפון
הכבד נכנסה ולרך הקנה לאי
לרך הושט נכנסה אינה ראויה
לנקוב ולנצת משם ולחזור ולוכנס
כאן לרך הקנה: ואע"ג לגי קא
נפקא. שאינה יכולה לנצת לרך
סמפון כשרועה להוציאה לפי
שסמפון לחוק: מרכיל הוא לרכילא ביה. ע"י נענוע הבהמה
שנענעה בהליכתה ימיס רביס ונכנסה תמיד מעט [מעט]
במקום לחוק שאינה יכולה עכשיו לנצת. מרכיל לשון כשרה
שנענענין אותה כמו חייתי לרכילא וקא מרכיל בהלו מניאות (דף
כו:): לבד לזיתא מתוך שהיא חלה **מבזע בזע.** ומקשה הכא לפילו
לזיתא לחמי אמרי' למבזע בזע והא מרה הרי היא בסמפונא רבה
והוה לן למימר לסמפונא **נקט ואתאי כיון דלא חזינן** נקב כלל
כלא חזינן בסמפונא. יש לומר לחין הכי נמי ולחין טרפותה מסוס

ומחטא דאישתכח בסימפונא רבה דכבדא כשרה.
ההוא קשיתא דאישתכח במררתא אמר רב אשי כי
הוינן בי רב כהנא אמרינן הא ודאי דרך סימפונא נקט
ואתאי ואע"ג דלא נפק אימור מירבל הוא דרבילא ביה
וה"מ דדיקלא אבל דזיתא מיבזע בזע.
אינקבא ריאה היכא דמשמשא ידא דטבחא תליא בידא
דטבח או לא תליא רב אחא * בגמ' איתא ר"א בר נתן
אמר (ג"א) בר יעקב אמר תליא ומר זוטרא בר רב מרי
אמר לא תליא והלכתא תליא דהא תליא בזאב מורנא
פליגי בה * בגמ' איתא רב יוסף בר דוסאי ורבנן כו'
(ג"א) אבא יוסי בר ביסא ורבנן חד אמר קודם שחיטה
פריש וחד אמר אחר שחיטה פריש והילכתא אחר
שחיטה פריש:
רבי שמעון אומר עד שתינקב לבית הסימפונות. ולית
הלכתא כותיה:
ניקבה הקיבה ניקבו המרה ניקבו הדקין: (תנו רבנן
(ויקרא ד':ח') ואת כל החלב אשר על הקרב (דף מט:)
להביא חלב שעל גבי הדקין דברי רבי ישמעאל שאמר
משום אבותיו רבי עקיבא אומר להביא חלב שעל
הקיבה ורמינהו ואת כל החלב אשר על הקרב רבי
ישמעאל אומר מה חלב המכסה את הקרב קרום ונקלף
אף כל קרום ונקלף ר"ע אומר מה חלב המכסה את
הקרב תותב קרום ונקלף אף כל תותב קרום ונקלף
איפוך) (דף מט.) איתמר א"ר יצחק בר נחמני א"ר
אושעיא חלב שעל גבי הקיבה כהנים נהגו בו היתר
כרבי ישמעאל שאמר משום אבותיו וקי"ל כוותייהו
(דף נ.) והני מילי דאייתרא אבל דאקשתא אסור (דף
מט:) אמר רב חלב טהור סותם חלב טמא אינו סותם
ורב ששת אמר אחד זה ואחד זה סותם וקיימא לן כרב
וחלב חיה דכותיה בבהמה אסיר אינו סותם דאע"ג
דשרי באכילה הדוקי לא מיהדק אמר רב נחמן חלב
העשוי ככובע אינו סותם תרגומא רב נחמן חיטי
דכרכשא ובטרפשא דליבא (דף נ.) תנא רבן שמעון בן
גמליאל אומר בני מעים שניקבו וליחה סותמתן כשרים

לחייסינן שמא לרך הושט כלומר שלא לפילו יצתה לומר **לרך הקנה**
נכנסה מתוך שעור סמרה רך ולא חייסינן שמא לאחר שנכנסה
כמרה נקבה לותה ומ"ש לפילו רבנן למכשרי כריאה מולו
בקשייתא לזיתא כמרה לטרפה ומן הטעם שכתבנו וזה שלא כלבי
רש"י ז"ל שכתב נבי קשייתא לזיתא
לחמרינן מבזע בזע למען **לטריף**
במחט טריף נמי בהאי מכלל
למען למכשר במחט מכשר בהאי
ולא מיחוור להא למן קי"ל כרבנן
למכשרי במחט ובקשייתא לזיתא
מסקינן לנמרא לטרפה שלא ולאי
היינו טעמא למתוך שעור סמרה
לא חוששין שמא ניקב היולכך מחט
שנמצא בחלל סמרה טרפה ומן
הטעם שכתבנו לכל בשאר
האברים כיון שעורן עב אע"פ
שנקובתן במשהו אם נמצא בחללן
מחט כשרה אע"כ נתחכה שם
וכלחמרינן [דף מנ:] נבי יפב לה
קנן בושט לזוקק ביפב סוא
לחייסינן לכל בנמצא לא. לכל
סרב בעל הלכות ז"ל כתב במחט
לחיסתכא בלבא טרפה ויש מי
שכתב שלא אמר סרב ז"ל כן אלא
בלב בלבל לכל שאר מקומות כנון
כרס וקורקבן של עוף כשרה וכן
המנהג להתיר מיהו בלקין חייסינן
כלחייסינן במרה מתוך שהן הולכין
בהיקף וקרומן רך ויש לחוש שמא
לוכלין ומסקין שהולכין בהן
לחקום ונקבוב ובנקב משהו אין
להם בלקיקה כמו שכתבנו למעלה
בשם רש"י ז"ל: [דף נ:] רב לחא בר
רב אמר תלינן. שתולין להקל שע"י
משמש הטוכח ניקבה לאחר
שחיטה: **להא תלינן בזאב.**
לחמרינן **בפרק קמא [דף ט.] בה**
זאב ונטל בני מעים והחזירן
כשהן נקובין אין לומרים במקום
נקב נקב: מורנא. תולעת היוצא
מן הריאה ונוקבה: קולס שחיטה
פריס. מן הריאה ונקבה ונטרפה:
כהנים נהגו בו היתר. כהנים
שהקיבה נתונה להם מאת זובחי
הזבח נהגו בו היתר לאכלו: כרבי
ישמעאל לחמר מסוס לבותיו.
שהוא מותר כלחייסינן בגמ': וה"מ
לחייסינן לכל לחקשתא לסור. הקיבה **עשויה כקשת ומבחון קרי**
ליה לחקשתא ומבפנים לעונג קרי ליה לחייסינן כלומר **חלב**
שבמקום היתר ולחמרינן בגמרא [דף נ.] לחקשתא כ"ע לא פליגי
לחסירי כלומר לבין בני בבל בין בני ארץ ישראל לסרי ליה כי
פליגי לחייסינן כלומר לבני ארץ ישראל סרו ליה ובני בבל נהגו בו
היסור ומיהו מוכח בגמ' לחפילו **בני בבל לא חסרי ליה** מדינן לגי
שנהגו בו היסור וכתב רש"י ז"ל לדידהו תרוייהו לסרינן לבני נולה
חגן וכתב **בני בבל נדיריגן** לבל הרב חלפס ז"ל פסק **לחייסינן**

שרי וכן לעת הר"ס במז"ל בפ"ז מהל' מאכלות אסורות וכ"כ הר"ס ב"ן ז"ל וכיון למדינה שרי אע"נ לבני בבל נהגו בו איסור לפ חייצין למנהג דילמו ובבל לוכתך ללא נהג ביה איסורא שרי: **לחמר רב חנב טהור סותם. כגון לקין שניקבו וחנב הכנתא סותם**

את הנקב כשרה לחנב טהור לחזק הוא מאל והוי סתימה מעלייתא: טמא לינו סותם. כגון כרם או המסם שניקב וחנב המכסה את הקרב סותמו לינה סתימה לפי שאין חנב טמא מהזק: **וחנב חיה** לכוכיום בבהמה לאסור **לינו סותם.** לאע"נ לרחמנא שרייה לפ"ה כיון ללא מיהזק שרי הוא כשאר חנב לאסור ולינו סותם: [חנב העשוי כבובע לינו סותם. אפוא ללא מהזק] (חנב): **תרגומה חיטי לכרכשא. חנב שעל חלחולת המוציאה רעי שקולין טבחי"ן ועשוי קורטין קורטין** וכן מנולגלין כמין כובע **ואם ניקבה לותו חנב שסותמה לא מהני וטרפה: טרפשא ללבא. שומן הלב העשוי כבובע והלב נחבא בו: לינו סותם. אם ניקב הלב או הריאה בסמוך לו והוא סותמו ויהיו טעמא לריאה הסרוכה לשומן הלב לאע"נ להיינו דביתא ואצלו היא גלילה ולמטה מחיתוכא לחוני הוא טרפה להא על כרחיך הריאה ניקבה שאין סירכא בלא נקב וסתימה זו אינה כלום:** בני מעיים שניקבו וליחה סלולקה **בהם מבפנים ומוציאין לותו מהן בלוחקן: מקיפין בבני מעיים.** פירשם הרב לאפסי ז"ל: הנהו בני מעיים. שמוצא בהן נקב ולא נודע אם קודם שחיטה אחר שחיטה: **ממשמש בהו ולידמו. ממשמש בהם בנקבים האחרים ונהפכו למריאה** הנקב שמוצא בבני מעיים: [קף נח:] **מנא לך הא. שילעת לעשות חכמה זו:** לאמר לו **מעצמי הכנתי לחמינא כמה** ילוים משמשו בנקב **מקמי לניתו מקמי למר: כרבי יוחנן. בכל מילי.** לשון אחר **חכים כרבי יוחנן בטרפות לחמרינן לקמן דאמר ליה שמואל תריסר גמלי ספיקי טרפתא בפרק גיד הנשה (קף עה:):** וכתב הרב בעל העיטור ז"ל לכאורה בני מעיים לב וקורקבן וכבד הלבך מקיפין בהם לחינהו נמי בני מעיים לינקרו כלאמרינן לקמן נבי [קף נו:] נאמרו בני מעיים לא שנו אלא לב

ולית הלכתא כותיה:

יום שלא

ניקבה המרה: (דף מג.) אמר ר' יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן מרה שניקבה וכבד סותמתה כשרה:

(דף נ.) אמר רב שימי בר חייא מקיפין בבני מעים פי' כגון דאשתכח ניקבא בבני מעים ולא ידעינן אם קודם שחיטה אינקיב אם אחר שחיטה אינקיב נקבינן השתא בההיא מעיא ניקבא אחרינא ומדמינן האי ניקבא להאי ניקבא אי דמי (* ד"ת מ"ז להאי) לאחר שחיטה אינקיב וכשרה ואי לא דמי קודם שחיטה אינקיב וטרפה.

הנהו בני מעים דאתו לקמיה דרבא אקפינהו ולא דמו אתא רב משרשיא בריה ממשמש בהו אקפינהו ואידמו אמר ליה אבוה מנא לך הא אמר ליה והא כמה ידי מישמשו בהני מקמי דליתו קמי מר אמר רבא חכים בני בטרפות כר' יוחנן:

ר' יוחנן ור' אלעזר דאמרי תרוייהו מקיפין בריאה אמר רבא לא אמרן אלא באותה ערוגה אבל מערוגה לערוגה לא והלכתא אפי' מערוגה לערוגה מאי מערוגה לערוגה מריאה של בהמה זו לריאה של בהמה אחרת והני מילי מדקה לדקה ומגסה לגסה כגון צאן לצאן ושור לשור אבל מדקה לגסה ומגסה לדקה לא

* אביי ורבא דאמרי תרוייהו כ"ה בגמ' (ג"א) רבה ורבא דאמרי תרוייהו מקיפין בקנה אמר רב פפא לא אמרן אלא באותה חוליא אבל מחוליא לחוליא לא והילכתא אפילו מחוליא לחוליא ומבר חוליא לבר חוליא אבל לא מחוליא לבר חוליא ולא מבר חוליא לחוליא

אמר רב זעירי חלחולת שניקבה כשרה הואיל וירכים מעמידין אותה וכמה אמר רבי אילעא אמר ר' יוחנן מקום הדבק ברובו שלא במקום הדבק במשהו ורב נחמן (דף נ:) אמר מקום הדבק אפי' ניטל כולו כשר והוא שנשתייר בו כדי תפיסה וכמה אמר אביי כמלא בטדא בתורא איכא מאן דפריש ארבע אצבעות והילכתא כרב נחמן:

הכרס הפנימית שניקבה או שנקרע רוב החיצונה:

אי זו היא הכרס הפנימית אמר רבה בר רב הונא מפרעתא מאי מפרעתא היכא דפרעי טבחי במערבא אמרי משמיה דר' יוסי ברבי חנינא כל הכרס כולו כרס הפנימית ואי זו היא כרס החיצונה בשר החופה את וקורקבן וכבד. לכל הרב רבינו יונה ז"ל כתב שאע"פ שבשעת שחיטה הכל בכלל בני מעיים אין בכלל בני מעיים בשעת החמורתיים **חלח כרם ולקין** לכבד לב וקורקבן וכבד לפ. תלע לך להכל אין לשון בני מעיים כולל הכל להא כתב לחמרי מקיפין בבני מעיים לינעטריכין למימר מקיפין בריאה לאמת לי לאו לפרים ריאה הוא לפ הויל בכלל בני מעיים הלכך לוקק בכרס ולקין וריאה הוא למקיפין לכל בלב וקורקבן לפ סמכינן להקפה כלל: **מקיפין בריאה. היכא לינקא למתני בטבחת:** מערכנה לערוכה. פירש הרב לאפסי ז"ל מריאה **של בהמה זו לריאה של** בהמה לחברת: **ומלקה לקה.** היינו מבהמה לקה לבהמה לקה ומנסה לנסה היינו מבהמה נסה לבהמה נסה וכן כתב הר"מ במז"ל בפ"ז מהלכות שחיטה לכל רס"י ז"ל **כתב לערוכה היינו לופן הריאה ימיני או שמאלי ומנסה לנסה היינו מחומת לחומת ומלקה לקה מחומת לחומת: מקיפין בקנה. אם נמצאת פסוקה לאחר זמן או קדורה בכליסר: בחותה חוליא. לענין קדורה בכליסר נקט חוליא. להיינו ג' טבעות לבטבעת לחת** לפ מסכחת קדורה בכליסר: **ומבר חוליא לבר חוליא.** הקנה עשוי טבעות טבעות ולותן טבעות לוון מקיפות כל הקנה ומצ הטבעות הוא תנוך ועלו הסני הוא בסר ותתנוך נקרל חוליא והבסר בר חוליא ומחוליא לבר חוליא היינו ממקום התנוך למקום הבסר: **חלחולת שניקבה. היא כרכשא טבחי"ח** בלע"ז: **מעמילות לותה. סותמות לותה שהרי לדוקה בהן** (בכתב): וכתב. מקום בחלחולת מעמילין הירכים לזון בו לין זה שלא תפסל בנקב: **מקום הלבה ברובו.** מקום **שהיא לבקה בירכים** לפ מיתסר חצ"כ ניקבו רובו שלא במקום הלבק לסורה בתסרו: **כמלא בטדא בתורא.** לוכא מלן לפרים לרבע לנבעות. זה כתב הרב לאפס ז"ל לבל יש מי שפי' לבטדא היינו לנבע ויש שפירשו שתים. והלכתא כר"י למקום הלבק לפי' ניטל כולו כל שנשתייר בו כדי תפיסה בסר הלבך הוא לזעירי למעלה ממקום הלבק מתוקמא ובמשמו כשרה על לליכא רובא : **מאי מפרעתא היכא לפרעי טבחי. על הכרס הריאה את הקרקע הנראה מיד כשפותחין הבהמה להוציא**

המעייס וכתב רשב"ם ז"ל נלפי זה **לוקח חלק מן הכרס** הרוחה את הקרקע להיינו כנגד הפרעתא הוי נקובתא במסמו לבל שחר הכרס שהוא כנגד הפעלעות והפשרה ברובו להיינו כרס החיצונה: **לח גדולה גדולה ממש. גדולה שבגדולות: כל שנקרע בה** טפח ולא הוי רובה וכו'. לכל **היכא למשכחינן או טפח או רובה טרפה** וקי"ל הכי לכיון דשקלינן וטרינן לחומרתיה דר' יהודה הלכתא כותיה ועוד שחפשר שלא בא ר' יהודה אלא לפרש לדברי חכמים וכלהיכך מתניתין לדרוסת הזאב דקאמר ר' יהודה לדרוסת שאר בעלי חיים ולדרוסת הזאב בלבד וא"ר בנימין בר יפת אמר ר' אלעזר לא גדולה ממש ולא קטנה קטנה ממש אלא כל שנקרע בה טפח ולא הוי רובה זו היא ששנינו בגדולה טפח [כל שנקרע] רובה ולא הוי טפח זו היא ששנינו ובקטנה רובה ואם נקדרה ביותר מכסלע טרפה שאם תמתח תעמוד על טפח וכמה יותר מסלע אמר רב יוסף כגון דקיימן תלת קשיאתא בציפה בדוחקא בלא ציפה ברווחא:

(דף מב.) **מתני'** ' המסס ובית הכוסות שניקבו נפלה מן הגג * נשתברו [וכ"ה הב"ח] ונשתברו רוב צלעותיה ודרוסת הזאב ר' יהודה אומר דרוסת הזאב בדקה ודרוסת הארי בגסה דרוסת הנץ בעוף הדק ודרוסת הגס בעוף הגס זה הכלל כל שאין כמוה חיה טרפה:

גמ' (דף נ:) ת"ר מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשרה משני צדדין פסולה נמצא עליה קורט דם (דף נא.) בידוע שהיא קודם שחיטה וטרפה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא לאחר שחיטה וכשרה הוגלד פי המכה בידוע שהיא ג' ימים קודם שחיטה לא הוגלד פי המכה המוציא מחבירו עליו הראיה למאי נפקא מינה למקח וממכר שאם היתה טרפה ברשות המוכר יש ללוקח לחזור בו דמקח טעות הוא ומאי שנא מכל ניקבי דעלמא דאע"ג דליכא קורט דם טריף מר התם ליכא מידי למיסרך הכא כיון דאיכא מחט אם איתא דקודם שחיטה מיסרך הוה סריך דם

רוב הכרס איכא מאן דאמר הלכה כרבה בר רב הונא ואיכא מאן דאמר הלכה כר' יוסי בר חנינא:

ר' יהודה אומר בגדולה טפח ובקטנה רובה. א"ר בנימין בר יפת אמר ר' אלעזר לא גדולה ממש ולא קטנה קטנה ממש אלא כל שנקרע בה טפח ולא הוי רובה זו היא ששנינו בגדולה טפח [כל שנקרע] רובה ולא הוי טפח זו היא ששנינו ובקטנה רובה ואם נקדרה ביותר מכסלע טרפה שאם תמתח תעמוד על טפח וכמה יותר מסלע אמר רב יוסף כגון דקיימן תלת קשיאתא בציפה בדוחקא בלא ציפה ברווחא:

(דף מב.) **מתני'** ' המסס ובית הכוסות שניקבו נפלה מן הגג * נשתברו [וכ"ה הב"ח] ונשתברו רוב צלעותיה ודרוסת הזאב ר' יהודה אומר דרוסת הזאב בדקה ודרוסת הארי בגסה דרוסת הנץ בעוף הדק ודרוסת הגס בעוף הגס זה הכלל כל שאין כמוה חיה טרפה:

גמ' (דף נ:) ת"ר מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשרה משני צדדין פסולה נמצא עליה קורט דם (דף נא.) בידוע שהיא קודם שחיטה וטרפה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא לאחר שחיטה וכשרה הוגלד פי המכה בידוע שהיא ג' ימים קודם שחיטה לא הוגלד פי המכה המוציא מחבירו עליו הראיה למאי נפקא מינה למקח וממכר שאם היתה טרפה ברשות המוכר יש ללוקח לחזור בו דמקח טעות הוא ומאי שנא מכל ניקבי דעלמא דאע"ג דליכא קורט דם טריף מר התם ליכא מידי למיסרך הכא כיון דאיכא מחט אם איתא דקודם שחיטה מיסרך הוה סריך דם שלא ניקב הלא העור הא' כדתנן: מסני עלין. כלומר שניקבו שני העורות מלא לא טרפה וכתבו בתוס' בפס רש"י ז"ל למלקט מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות בלחוד ושבקיה להמסס להיות כר זוניה ס"מ להמסס כיון שאין לו הלא עור אחד כל שניקב מקצתו של אותו עור הא"פ שאין הנקב מפולם טרפה לחייבין שמא ניקב לחון וקרוס עלה בו וכבר כתבנו למעלה שקרוס שעלה [בכל הנקובים] הינו קרוס ולפיכך אפילו בבדיקה לא מתכסר אבל בעובי בית הכוסות כיון דשני עורות הן לו אין חוששין שמא הבריח ואע"נ לבושטו חייבין [לף מנ:] אע"פ שיש לו שתי עורות פשם היינו טעמא לפי שעורות שלו לקין ולבוקין זה לזה מה שאין כן בבית הכוסות ואע"ת הא במתני' תנן בהמסס ובית הכוסות שניקבו לחון ואילו אין חמרינן בהמסס לאע"פ שלא ניקב לחון טרפה. י"ל לכיון דמ"מ אין טרפותו של המסס אלא מחמת שאנו חוששין שמא ניקב לחון מ"ה קתני לחון ועוד לעני לבמחט הוא לחייבין לילמא בזעא ליה לכוליה וקרוס עלה בו. בנקב מחמת חולי **לא חייבינן להכי ומ"ה** קתני לחון. ג"נ ללאו לחון ממש קאמר אלא לאפוקי שאם ניקבו במקום שסס לבוקים זה לזה כשריס לחברייה מנין עליה אבל לעולם מחט שנמצאת בהמסס אפי' מצד אחד טרפה ומן הטעם שכתבנו ואפילו לבבר מלחמרינן בסוף פרק בתמ מלליקין [לף לו.] להני תרתי מילי חיישתני שמייהו הובלולא בי כסי בי כסי הובלולא ואמרינן התם לנפקא מינה למחט שנמצאת בעובי בית הכוסות ואם חיתא שבין בהמסס בין בבית הכוסות בעינן שניקבו לחון למאי נפקא מינה אלא ולאי אפי שאין לינן שוה לבבית הכוסות בעינן שיהא נקב משני צדדין ובהמסס מיטרפא בצד אחד ושמעינן התם לחיישתני שמייהו לבמאי לקרינן הסתם המסס **לא מטרפא אלא** בשני צדדין ובמאי לקרינן הסתם בבית הכוסות מיטרפא בצד אחד ואין שטח זו מחוורת לחיכא למיחש להכי מסתייע לי חיישינן לנקרוכי בדיקה אבל בבדיקה ולאי משמע לכשרה לאע"נ לחין נקב משהו ניכר בבדיקה ה"מ בשאין מקומו נודע אבל בשמקומו נודע ניכר הוא וכאן אין לו לבדוק מצד אחד אלא בנגד שמחט ובי תימא לילמא קרוס עלה בו אפ"ה מינכר בבדיקה אלא ולאי בית הכוסות והמסס הי הללי נינהו ובי קתני בבית הכוסות מצד אחד כשרה ה"מ להמסס וכמו שנכתוב בסמוך בס"ל ובי תימא לכתי חיכא לחיפלוגי בין המסס לבית הכוסות לבהמסס בעי בדיקה אפילו מצד אחד ובבית הכוסות אמרינן לכשרה ופשם כשרה בלא בדיקה משמע. לא היא להא בעובדא דאחתא לקמיה דרבי כלאחיתא בנמ' מוכח לצריכה בדיקה מלאמרינן עלה בנמ' [לף נ.] להפכה רבי ונמצא עליה קורט דם אלמא

בדיקה מיהא צריכה לפיכך נראין דברי ר"ת ז"ל שפירש לה"מ להמסס למעך לחל כשרה והא דנקט בית הכוסות לרבותא נקטיה לאע"ג דלינוקי לחל מעורותיו לנמרי כשרה על למנקיב לחבריה והא דלחמרינן התם נפקא מינה למחט שנמצאת בעובי בית הכוסות לאו למיתרא דשני המסס מבית הכוסות כלל אלא הכי קאמר להשתא דקרינן להובלולא בי כסי אי לאו ליעלינן לחיסתני שמייהו הוה אפשר לן למימר דלוקח בהשוה לדלת ליה אלא חל עור הוא

עלה פי' משני צדדין נקב מפולש:

נפלה מן הגג ונשתברו רוב צלעותיה וכו': אמר רב הונא הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטה אין חוששין משום ריסוק איברים:

לאו מטריף **עד לחיכא שני נקלין** לנקיבת [מקנת] העור אלא כלום הוא לכל בהשוה לדלת ליה שני עורות כל היכא לחינקיב חד אע"ג דלא לינקיב חברים טרפה ומתני' דקתני בתרוייהו ניקבו לחזן נקיבת עור אחד קרי לחזן ולחפוקי ניקב חזיז לכסי לינטריך לשמועינן דהני תרתי דשתני שמייהו ולמאי דקרינן השתא הובלולא הוא מיקרי מעיקרא בי כסי ואע"פ שיש לו שני עורות קתני שם ניקב זה בלא זה כשר על שניקבו שניהם ולחמרינן מע"ל אחד כשרה סיינו לוקה כשניקב העור הפנימי לבד שם ניקב החיצון אע"פ שהפנימי שלם טרפה לחי מנוקי עייל ולחי הפנימי נקוב אלא שעלה בו קרום ואי מאכרחי לחתי הא ולחי טרפה **היה להה קי"ל [לקמן** נג:] בקוץ על השנקב לחלן כלומר לכל שנקב לחלן טרפה משום לחייסיון שמא נקב אחד מהאברים הפנימים שנקובין במשהו ור"ל לעמוד על הפקר בבדיקה מאחר שאין מקום שפק הנקב יכול: נמצע עליה קורט לס **בילוע שלפני שחיטה** וטרפה לה נמצע עליה קורט לס **בילוע שהיה** לאחר שחיטה. שאם היתה לקולס שחיטה הוה מסרך הוה סריך לס על המחט כלחמרינן לקמן וכבר כתבתי למעלה לדוקא בבית הכוסות הוא לכי ליכא קורט לס כשרה אבל בשאר לפיו אין בה קורט לס טרפה לחפשר לקולס שחיטה הוא אלא שאוכלין ומשקין שעוברין עם בשחיטה לא הניחו הלם להסתרך: **הונגלו פי המכה.** קרומשט"ן בלע"ז: בילוע שהוא **שלשה ימים קולס שחיטה. ושם לקחה טבח בתוך שלשה ימים הוי מקח טעות ונריך המוכר להחזיר לו** המעות: **לא הונגלו פי המכה. היכא לספוקי לי קולס מקח הוה לי לאחר מקח הוה ועל הטבח שהוא מונית מחברו למסתמא כל כמה דלא יהיב זוזי לא יהבי ליה חיותא מוטעל להביא ראיה שקולס מקח היה למסקנא לא מפקינן ממונא** מחזקתיה הכי מפרשינן לה בפ' המליר (לקמן עו:) וכתב רבינו חפרים ז"ל כי לחמרינן בילוע שהוא **שלשה ימים קולס שחיטה והוי מקח טעות** ה"מ במחט שנמצאת בעובי בית הכוסות לפי שאין טרפות זה מצוי אבל בסרכא כיון שהיא מצויה לן **הוי מקח טעות** להוה ליה לאתנויי ומלמ אתני סבר וקבול אבל הר"ס ב"ן ז"ל כתב לאפי' מילי לסכיח הוי מקח טעות ורחיה לבבר להא קי"ל בפרק המוכר פירות (לקמן נב.) לחמוכר שור לחבירו ונמצא ננחן כל היכא דזבניה לריליא **הוי מקח טעות** ואע"ג לסתם שוורים לאו בחזקת שימור קיימי כלומר שאינם מוחזקין שלא יהו ננחנין ובמוכר עבד לחבירו ונמצא נגב או קוביוסטוס לקי"ל הניעו לעטריכינן למימר לסיינו טעמא משום לכולהו הכי אינהו ואיהו היכא רובא לא הניעו לאע"ג לסכיחו לא הוה ליה לאתנויי ואיהו היכא למימר לטרפות שאנו חוסרין אותו מחמת ספק לא **הוי מקח טעות** דמני למר ליה מוכר לגוקא חייתי רחיה לטרפה היא ומהדרינא לך ולמיפ למאי לחמרינן בפרק הנזהל עניס (לקמן נב:) נבי הא לחמר ר' יוחנן לפילו טבח אומן בטבחי לעפורי חייב סהיא מנרמית לחתאי לקמיה לרב ולטרפה ופטריה לטבחא מלשלומי ולחמרינן למסקנא לית לרב אי כר' יוסי בר יהודה או כרבנן ומני אמר טבחא חייתי לסתם לי' כרבנן ומסתברא לך רחיה לחמייבינא לך כרבנן ומסתברא והכא נמי לכותה. ולישתי לסתם אי אפשר לתיובתיה דמעשה דיליה אע"ג טרפה בולאי אבל הכא אע"נ למסקנא מיניה מ"מ אין לך מוס גדול מזה וכיון שהמוס מבטל מקח כ"ש טרפות אע"פ שאינו אלא מחמת הספק או מקבלתן אל נאוניס ז"ל לכיון למ"מ מבטל בדילי אינשי מיניה אין לך מוס גדול מזה: **נפלה מן הגג.** כלומר שאע"פ שאין אנו רואין בה שבר **ולא מכה חוששין לריסוק אברים** וכל שלא שהתה מעת לעת ולא עמדה ולא הלכה אפילו בבדיקה לא מתכשרה למלחמרינן בגמ' [לקמן נא:] עמדה אינה צריכה מעת לעת אבל בדיקה ולאי בעיא מכלל לכי לא עמדה אפילו בבדיקה לא מתכשרה וכי שהתה מעת לעת ומחטה כשרה כלתנן **לקמן [לקמן נו.] נבי עוף** ומיהו לוקה בבדיקה כלאיתמר עלה בגמרא מכלל לכי לא שהתה אפילו בבדיקה לא מתכשרה ות"ת וכי היכי למהניא לה בדיקה בתר שהייה לחמרי נמי קולס שהייה י"ל לבנפילה חייסינן לתרתי חלת לריסוק אברים ולבר זה אינו ניכר בבדיקה כלל שאע"פ שלא נשתנו חיברים ולא נפסל מרחיקה **חוששין שמא מחמת הנפילה נתרסק** אע"פ שאינו ניכר ואיכא למיחש דה שמאנקרעו חיברים או נפסקו ולבר זה אפשר לעמוד עליו בבדיקה וכל שאפשר אע"ל או שעמדה יצאנו מחשש ריסוק חיברים דקיס להו לרבנן לכל שנתרסקו חברים אינה עומדת ואינה שוהה מיהו לכתי ליכא למיחש **שמא נקרעו חיבריה או** נפסקו ומע"ה בעיא בדיקה ולפי סיטה זו ק"ל לבדוק אע"ג נפסקו חיבריה או נקרעו לכל ריסוק חיברים אין לו ענין בבדיקה כלל: לבל הר"ס בשו"ל כתב בפ' ט' מהל' שחיטה שצריך לבדוק נ"כ **שם נתרסקו חיבריה** כלומר שם נשתנה מרחיקתן ואפילו בחותן חיברים שאם ניקבו או נטלו כשרה שם נשתנו מרחיקתן טרפה לפי שריסוקן מכחיש חותה יותר מנטילתן ונקיבתן ולפי זה בשני לרכיס בודקין חותה שם נקרע או נפסק אחד מן החיברים שהיא מיטרפא בהן **ושם נשתנה אחד מן** החיברים הפנימים מפני חשש ריסוק חיברים וכ"ת וכיון שריסוק הוא לבר שאפשר לעמוד עליו בבדיקה כי לא שהתה נמי חמאי לא סני בבדיקה י"ל לפי שאין הריסוק ניכר לאתר על שתשהה מעת לעת שאז כל אבר שיש בה מרוסק תפסל ערתו ויתנולה בהיתיתיה והרלחב"ל ז"ל מסתפק בהשנות בחותן חיברים שאם **נטלו או ניקבו כשרה** שם ריסוקן כלומר שם שנוי מרחיקתן פוסל בהן: ונפולה זו שחוששין לה לוקה שנפלה מנובה עשרה לבל פחות מכן אין חוששין לה לזאן חבוטו בפחות מעשרה טפחים ולכלחמרינן בב"ק בפ' הפרה **(לף נ:) גבי** הוה תורא לנפל לאריתא דלאלי שחטוה מריה וטרפיה רב נחמן ולקשיון חלקשיון לעלם קסבר רב נחמן יש חבטו בפחות מעשרה ולחוקיה רבח לרב נחמן תנן היו פחותין מעשרה וכו' ולסיקנא לעולם אין חבטו בפחות מעשרה ורב נחמן לטרפה משום לחריתא דלאלי הויא שיתא ומכריסה ועל לרעא לרבעה והוה ליה עשרה **וכן כתב בעל הלכות גדולות** ז"ל וכן כתב הר"ס במז"ל בפ"ט מהל' שחיטה שנפלה זו שנפלה הבהמה ממקום גבוה שנבהו י' טפחים אע"פ שמלברי הרב חלפסי ז"ל בפרק הפרה משמע לס"ל היש חבטו בפחות מעשרה לא משמע הכי משוניח להתם ומיהו ס"מ בנפלה מעשרה לבל הפילוה לחריס אפילו בפחות מכן חיישינן ולכלחמרינן בגמרא בזכריס המננחין זה לת זה לאי נפול לחרעא חיישינן: (נמ') הניח בהמה **למעלה** ובא ומצאה **למטה אין חוששין** מחמת **ריסוק חיברים.** משום לכל חיישינן היא אלא בנפלה ולאי אלא לבעת מבל מסתמא לחמרינן לקפנה מלעת וכל לבעת אין בו משום ריסוק חיברים משום לחיהי לחלל נפשה ואפילו הני רוחין שאין יכולה ליכל לפ"ה כל לבעת עלמה אינה מתרסקת כל כך שתטרף מחמת [ריסוק] חיברים:

ההוא גדיא דהוה ליה לרבינא בגנ. ופירש"י בגנב: **חזא חוספא. שעורים קלופים:** מפומא. **כנגד פי הלרוכה למטה בבית: משום לחית ליה מילי למסרך. שלח קפצה לרך לרוכה שלח בעילי הגג מסרכת עמיה בכותלים וקופצת ומהניא לה סריכת הכותלים שמסרכת ביניה קנת: והלי ליה מילי למסרך. שהלרוכה היתה סמוכה לכותל:** לחמלא נפשה. **ואם נבוה לה יותר מלחי חיתה קופצת:** הסיח לימרתא להות בי [רחבניה] והוה מסרכה כרעא בתרייתא. **רגליה האחרונים היו נגררים לחריה: זכרים** המנחים זה את זה **אין חוספין משום ריסוק לזכרים.** שאין בהכאתם כדי ריסוק לזכרים להטלף: **נפול לארעא ולחי חיישינן.** ולאו משום הכאתם שלא משום החבט: ואע"נ דקי"ל בפרק הפרה [שם] לאין חבט בפחות מעשרה טפחים ס"מ בנפל מעמו לאל שם היה מכח אחר שלחפו יש חבט: שני לכרי לפתקי נגבי. שנונבין **אותן ומשליכין אותן מכותלי החצר לארץ: למתנייהו. על מתניהם נופלים ואינן נהפכים על גבן שיתפרקו חליותיהן: להלרינהו. לרך למעלה מן הכותל** ולאי חיישינן **שלא ליכפת ליה כל כיכי** לנפלו: וכתב הרב רבינו משה בר נחמן ז"ל לכלל מאי לאיתמר בשמעתין אין חוספין משום ריסוק לזכרים אין חוספין כלל קשיא ואפילו בדיקה נמי לא בעיא ובהני נמי לשמרינן חוספין לאו לזקא למימר לישבינן להו ליני נפולה ולאית למתניתין ובעי שהייה ובדיקה שלא בוקעין אותם מעכשיו בלא עמילה ושהייה כלל. ולא מחוור לנמי לזקלי כי קשמרינן אין חוספין לה אין חוספין כלל קשמרינן ולא בעינן ולא מילי לפ"ה כי קשמרינן חוספין משום שהיה כלין נפולה נמורה ואע"נ לשמרי ליכע לחוספין היינו טעמא משום לכולה מילתא לריסוק ליכה שלא חוספ בעלמא הילכך ליכה כנפולה נמורה לשהייה ולבדיקה: ע"כ (הוגה) [נחמן] **בית הרחס. ענל שנולל היום שיצא מבית הרחס** אין חוספין **שמא נלחק ונתרסקו ליבריו ואין ערין לשהותו מעת לעת** ובדקים לן שכלו חלשיו עסקינן לילי לא הל חיכל למיחס שמא נפל הוא וכתבו הרשבנים ז"ל לפילו במקשה גדול קשמר לילי בשלינה מקשה פסיעה לאין בו משום ריסוק לזכרים ל"ל רוב הגולים ימותו ואין זה עולה לי לפי סוגיית הגמרא כמו שכתבתי בחילוקי ולפיכך נ"ל

ההוא גדיא דהוה ליה לרבינא דחזא חושלא מפומא דאיגרא נפל מאיגרא לארעא אתא לקמיה דרב אשי א"ל הא דאמר רב הונא הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטה אין חוששין משום ריסוק איברים משום דאית לה מידי למיסרך והאי לא הוה לה מידי למיסרך או דילמא משום דאמידא נפשה והאי נמי אמידא נפשה א"ל משום דאמידא נפשה והאי נמי אמידא נפשה.

ההיא אימרתא דהוה בי * בס"י איתא ר' חנינא ובגמ' איתא רב חביבא (ג"א) רחבניה והוה משדרת כרעיא בתריאתא אמר רב יימר האי שגרונא נקטיה כלומר חולי לקה אותה על הירך מתקיף לה רבינא ודילמא חוט השדרה איפסיק בדקוה ואשכחיה כרבינא ואפ"ה הלכתא כרב יימר מ"ט שגרונא שכיח חוט השדרה לא שכיח:

א"ר הונא זכרים המנחין זה את זה אין חוששין משום ריסוק איברים ואי נפיל לארעא ודאי חוששין.

אמר רב מנשה הני דכרי דפתקי גנבי אין חוששין משום ריסוק איברים מאי טעמא אמתנייהו שדו להו כי היכי דלירהטו קמייהו.

אהדרינהו ודאי חיישינן וה"מ דאהדרינהו מחמת יראה אבל מחמת תשובה ודאי תשובה מעליתא עבדי:

אמר רב נחמן בית הרחם אין בו משום ריסוק איברים (דף נא:) ואמר רב נחמן בית המטבחים אין בו משום ריסוק איברים.

ההוא תורא דנפל ואישתמע קל גניחותיה עאל רב יצחק בר שמואל בר מרתא ושקל משופרי שופרי מיניה אמרי ליה רבנן לא חייש מר משום ריסוק איברים אמר להו הכי אמר רב צפרניו נועץ בקרקע עד שמגיע לארץ (דף נא.) ואמר רב יהורה אמר רב הכה על ראשה והלכה לה כלפי זנבה או על גבי זנבה והלכה לה כלפי ראשה ואפילו כנגד כל השדרה אין חוששין משום ריסוק איברים ואי שלים חוטרא אפלגיה דחרציה חיישינן ואי מחייה אפסקיה אי נמי מחייה לארכה ואית בה קיטרי בחוטרא חיישינן:

(דף נא:) אמר רב יהודה אמר רב עמדה אינה צריכה מעת לעת אבל צריכה בדיקה הלכה אינה צריכה לחפילו בשהינה מקשה לינטריך לשמועינן לחין חוספין לריסוק ליבריס ומתן ללחי סייעתי' כלחיתא בגמרא ס"ל

לחברים לא מהני ולא מידי לכמסוכנת בלחוד הוא לחיתמר הלכה חינם צריכה בדיקה ואע"פ שהטרפות חיות י"ב חדש ומהלכות שתי הכא לחם חיתך שמחמת שחבטו נטרפה לא היתה יכולה ליזל ובגמרא פליג רב חייא בר אשי בשם רב חלבא יהודה אמר רב ואחר זו צריכה בדיקה והרב אלפסי ז"ל פסק כרב יהודה אמר רב וכן פסק הר"ם במז"ל בפ"ט מהלכות שחיטה ותימה הוא למה לחו רב חייא בר אשי אמר רב למחמיר ואחר אחר זו ואחר זו צריכה בדיקה ואפשר שסמכו על סוגיא שבפ' התערובות (זבחים קף עב:) להתם אמר ר"ל עמלה צריכה מעת לעת הלכה צריכה בדיקה ואמרינן עלה כלהו כר"ל לא אמרי עמלה חינם צריכה מעת לעת הלכה חינם צריכה בדיקה ורבי יוחנן ורבי ירמיה הוא לפליגי עליה דר"ל התם וקי"ל כותייהו דרבים ניחנו ועוד דר' יוחנן רבים הוא דר' יוחנן ורבי יוחנן רבים הוא דר"ל הילכך ליתא לדר"ל דקאמר: נרסי' בגמ' [קף נח: ע"ש] אמר רב הונא בר יהודה אמר רב שבת אמר רבי ירמיה בר אבא אמר רב עקיבא יל לעמוד ואף על פי שלא עמלה רגל להלוך ואע"פ שלא הלכה רב חסלא אמר נצרה לעמוד אע"פ שלא **עמלה. כלומר וחינם צריכה שהייה** והרב אלפסי ז"ל והר"ם במז"ל לא כתבוה משום דס"ל לעמלה והלכה ממש בעינן ואפשר שסמכו בזה על הלשון שכתוב בגמרא במקצת נוסחי והלכתא עמלה צריכה בדיקה הלכה לפלוגי בדיקה חינם צריכה היינו כרב יהודה ולא סיימו כה נצרה לעמוד ועקרה רגל להלוך. ואין זה מספיק לזה הלשון חינם מעיקר גמרא שלא מלשון האחרונים פוסקי הלכות אבל אפשר לסמוך זה מעובדא לחיתמרתא לבי רחבניה דאע"ג לשתכח להוה פסיק חוט השדרה שיצה מהלכת ועוקרת יל ורגל ולוקה שתם משום שלא נפלה הוא שלא **חייסינן לחוט השדרה** אבל הכא כיון שיש לחוש **שה ונצריכה בדיקה** מחמת שנפלה אין להוכיח רגיל שהיה כשרה על שתלך כשרכה לכשלמ' מהלכת כשרכה אע"פ שאפשר שנקרעו לקיש וכרם וכיוצא בהן כיון שכשרכה מהלכת בחזקת בריאה היא אבל מהלכת שלא כשרכה ג"כ עוקרת רגל להלוך מחי רגיל הוא שלא תאחר שם תקבק ואי אפשר לומר להשיגיה שמתרתא נפולה היתה ואפ"ה כיון להוה מהלכת כגון שנרונה חשבו לה לע"כ היכי מסיימינן לחוט השדרה לא שכיח שנרונה שכיח והרי בעל הלכות ז"ל שהוא נורם להיות לחמרתא להוה כי רחבניה לנפל מחינרא מסיים בה הכי ואע"ג דלשתכח כרב יימר הלכתא כרבינא לחוט השדרה שכיח שנרונה לא שכיח חלמ' נפולה אין מחזיקין אותה בחזקת בריאה שלא בהילוך יפה וכיון שכן עקרה רגל להלוך לאו הכי הלכה:

ונפולה שאמרו צריכה בדיקה כנגד כל החלל כולו אבל בסימנים אינה צריכה בדיקה דסימנין קשין הן אצל נפילה:

אמר רב יהודה אמר שמואל עוף שנחבט על פני המים כיון ששט על פני המים מלא קומתו דיו ולא אמרן אלא ממטה למעלה אבל מלמעלה למטה אימור מיא אשפילו ואי מיא קיימי לית לן בה ואי שדא ציבי וקדמיה איהו קא מסגי ושרי.

גלימא עייף מיעף אין בו משום ריסוק מתוח יש בו משום ריסוק. כללא דמילתא כל שנחבט ע"ג דבר קשה חיישינן. על דבר רך או שריק לא חיישינן.

(דף נב.) דיבקא אמימר אסר ורב * נ"א אסי אשי שרי בחד גפא דברי הכל מותר כי פליגי בתרי גפי מאן דאסר במאי נייח ומאן דשרי אעיקבא דגפי נייח והילכתא בחד גפא שרי בתרי נפי אסיר:

ונשתברו רוב צלעותיה: ת"ר אלו הן רוב צלעות שש מכאן ושש מכאן אי נמי אחת עשרה מכאן ואחת מכאן וזעירי אמר והוא שנשברו מחציה כלפי שדרה אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן ובצלעות גדולות שיש בהן מוח אמר עולא בן זכאי אומר נעקרו ברוב צד אחד (או) נשברו ברוב שני צדדין ורבי יוחנן אומר בין נעקרו בין נשברו ברוב שני צדדין וסוגיין כרבי יוחנן ואם נעקרה צלע וחצי חוליא עמה שהוא בוכנא ואסיתא טרפה:

(דף נב:) והגולגולת שנחבסה ברובה: בעי * בגמ' איתא רבי ירמיה רב אסי ברוב גבהה או ברוב היקפה תיקו הלכך בתרוייהו טרפה:

רגל להלוך חיינו הוכחה כלל: ונפולה שאמרו צריכה בדיקה **כנגד כל החלל** כולו. שצריך לבדוק ריאתה ובני מעיים ונלעות וחוט השדרה וחלוייתיה לכל מוח **נח ללח בכלל חלל הוא** ובדיקה זו היינו לא נפסקו לחבריה לו נקרעו ולפעת הרמב"ם ז"ל צריך לבדוק נם כן לחיברים הפנימיים לא נשתנה מדרכיתה וכמו שכתבנו למעלה ול"ת וליחוש לנקב משהו ללח מינכר בבדיקה כיון שאין מקומו יכול למהלי טעמא לחמרינן [קף נב:] לקון כל שניקב לחלל טרפה י"ל לפי שיתך שמחמת נפילתה ניקבו לחיבריה קרע נזול היה ונינכר היה: **עוף שנחבט** על פני המים. שנפל **על כרחו על פני הנהר ואיכא למיחש לריסוק** לחבריה: **כיון ששט מלא קומתו. הוה ליה כהלכה שאינה צריכה בדיקה: ואי מיא לקיימי. כגון לחפילו** לית לן בה **מלמעלה למטה שפיר דמי:** ואי אמרן ולקמיה ליהוי הוא לקא מסגי. **לא היו קליפות עניים מוסלכין בנהר** ולקמיה **ליהוי לעיבי לחפילו מלמעלה למטה ולחפילו במיא לגא קיימי שרי לכיון לקלמיה לעיבי ליהוי הוא לקא מסגי** ואין המים מוליכין לוחנו: **גלימא** עייף מיעף לין **בו משום ריסוק לחיבריס. לא נפל העוף על גבי** גלימא והיתה כפולה: מתוח. כלומר שאינה כפולה: לו שריק. מחליק: ליבקא. גלוטי"ן **בלע"ז וטחין לותו בלף קטן והעוף שוכן עליו ונלבך בו ובורח עם הלף ונופל לארץ: בחל נפל. שלא נלבך חלא בנף החחת ופורח בשניה:** מלן לחסר במאי נייח במה הוא נח ובמה הוא מסתייע בנפילתו שלא יהא נחבט: ומלן לסרי לימא לעיקבא לנפיש נייח. בעקבי כנפיו הוא נח ומסתייע: אלו הן רוב צלעות שם מכאן ושם מכאן. עשריס ושתים צלעות גדולות שיש בהן מוח יש לה לבהמה י"ל מכאן וי"ל מכאן ורוב שלהן הוי י"כ: **והוא שנשתברו מחציין כלפי שדרה. ולא מחציין לנד החזה:** נעקרו ברוב לד אחד **כיון שנעקרו שפה מיסה להיינו רוב לד אחד טרפה לבל כשנשתברו לא מיטרפה חלא בי"ב להיינו רוב ב' לדדין:** ור' יוחנן אמר בין נעקרו בין נשתברו ברוב ב' לדדין וסוגיין כר' יוחנן. כתב זה הרב אלפסי ז"ל מלפרכינן עליה לרב בגמרא מלרבי יוחנן לחמר בין נעקרו בין נשתברו ברוב שני לדדים ולא מלרינן לרב לחמר כבן זכאי אלמא יחיד לדר' יוחנן: ואם **נעקרה** לגא **וחצי חוליא עמה** שהוא כבוכנא **ואסיתא** טרפה. קשה הלשרה נקרע חוליא ויש בו בית קבול שנכנס הלגא לתוכו כבוכנא בתוך לסיתא שהוא המכתשת והיל שלא נקרע בוכנא וכיון שנשבר לותו בית קיבול של הלגא הרי היא טרפה אע"פ שנפוח של קשר הלשרה נשאר קיים: והנגנוסת שנחבסה ברובה טרפה. שנתרוננה:

ברוב נובהה של גלגולת להיינו כלפי העיניים לו ברוב הקיפה של כל הראש והוא שיעור **גדול מרוב נבהה:** ובשר החופה את רוב הכרס ברובו. קרוס עב העובר על כל החלל וקורין לו טריפ"ה ויש**נו** מן החזה ועל הירכיים והכרס שקרוי פנ"ן נחבא בגלעות החזה ורובו תחת לוחו קרוס ולשר לרואין כמה יש מן הקרוס כנגד [לוחו רוב הכרס ואם נקרע שם רוב מה יש מן הקרוס כנגד] הכרס טרפה ואם ממקום שהכרס כלה ולמטה נקרע לוחו קרוס כשרה: בין **ברוב קרוע** בין **ברוב נטול.** ללמד בעי ניטל רובו ולמי בנקרע רובו בלחוד טרפה: ודרוסת הזאב וכו' **ודרוסת הנץ בעוף הלק.** פירוש כנון תורים ובני יונה: ודרוסת הנם בעוף הנם. פי' לרוסת הנם היינו עוף ילוע הנקרא בלעז"ו וה"ק ודרוסת הנם שבמיני הנץ בעוף הנם שהוא נם לפרש ודרוסת הנם שכל שהוא נם **מן הנץ יהא לו לריסה** בעוף הנם מלשמרינן בגמרא בעופות מן הנץ ולמעלה כמו שיתבאר בס"ד: [דף נב:] **(נמ')** תמר רב יהודה אמר רב בבהמה **מן הזאב ולמעלה.** פירוש הזאב וכל שהוא למעלה ממנו יש להם לריסה בבהמה לבל כל שהוא **למטה מן הזאב אין לו** לריסה בבהמה ואיבעיא להו הא דתמר רב יהודה אמר רב בבהמה מן הזאב ולמעלה למעוטי מאי ואסיקנא למעוטי חתול דליכא בחולין לריסה בבהמה דקה. פי' בגמ' איכא תרי ליבני בחד ליבעי מתרינן לרב לא יתני למעוטי חתול לממתניתין דמעיינן ליה מלתתן הזאב דמשמע זאב אין חתול לו אלא יתני למשמועינן זאב לפיולו בנסה נמי לריס ורב ס"ק בבהמה מן הזאב ולמעלה כלומר הזאב כלמעלה ממנו להיינו חרי **ולפיולו בנסה לריס** ולא בא למעט למטה היינו אלא לומר שהיו כלמעלה ממנו שלא תאמר לרבי יהודה לאמר במתני' לרוסת הזאב בדקה ולרוסת החרי בנסה לא בא אלא ללמד לפרש לרבי חכמים דקמ"ל לרבי לר"י לחלוק בא וזאב לת"ק לפי' בנסה לריס שהיו כלמעלה ממנו והיינו דקאמר מן הזאב ולמעלה. ומיהו כי אמר בעופות מן הנץ ולמעלה ליכא לפרושי ממש כלפרשינן בבהמה מן הזאב ולמעלה שהרי הנץ הכל מודים שאין לו לריסה אלא **בעוף הלק ולא** הוי כלמעלה ממנו לנמרי דהא נם יש לו לריסה בעוף הנם אלא כי קאמר מן הנץ ולמעלה מן הנץ ועד הנם קאמר שכל העופות שהם למעלה מן הנץ על הנם היינו כנן ואין להם לריסה אלא בעוף הלק. ומכאן משמע לנם למתניתין שם עוף יהא הוא לליכא לפרושי נם שיהא נם מן הנץ לת"ק כל שהוא נם מן הנץ יש לו לריסה בעוף הנם. והיכי ליתא לרב בעופות מן הנץ ולמעלה [שזה ולאי ללרוסת עוף הלק] לולאי כי היכי לבבהמה מן הזאב ולמעלה בא להשוות למעלה מן הזאב ל"נ בעופות מן הנץ ולמעלה בא להשוות למעלה מן הנץ לנץ ואי נם למתני' כל שהוא נם מן הנץ קאמר שיהא לו לריסה בעוף הנם לא מצכחת לה לרב אלא על כרחין עוף יהא הוא וכמו שכתבנו. **האי הוא ליבעי קמא** לליתמר בגמרא ובליבעי בתרא לתמרינן ואי בעית תימא לעולם למעוטי חתול כלומר אלא לתת רב לשמועינן זאב לפיולו בנסה נמי לריס לליתא זאב אין לו **לריסה אלא אלא** בא ר' יהודה אלא לפרש לברי חכמים כר' בניתין בר יפת לאמר כבי בגמרא ורב למעוטי חתול לתת שלא תאמר לכי תנן במתניתין ולרוסת הזאב אורחא למילתא קתני אבל אין כבי נמי לחתול יש לו לריסה בבקה קמ"ל רב אלא ועל זה הלשון סמך הרב אלפסי ז"ל לכיון לליבעי קמא רב ורבי בניתין כר יפת פליגי ולהאי ליבעי בתרא לא פליגי נקיטינן כבי לליכא למילחי פסיטוקא לרבי בניתין ברבי יפת מסוס ספיקא לרב **אי פליג אי לא** פליג וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ' חמישי מהלכות שחיטה אבל בתוספות כתבו לכיון לליכא תרי ליבני בגמרא לחד אמר לפליגי ולחד אמר לא פליגי היא לה ספיקא לאורייתא נקיטינן כה לחומרא וזאב לפיולו בנסה נמי לריס כרב ולברי הרב אלפסי ז"ל והרב רבינו משה ז"ל נראין עיקר: ולוקין בגלוסיא לכמה לקה וכו'. אבי אמר רב חסדא בגמרא לרוסת חתול ונמיה בגליים ועלאים: ונן יש לו לריסה **בעופות.** לפיולו בלבברבי מיניה. פירוש בגמרא ליבעיא לן שאר עופות טמאים יש להן לריסה או אין להן לריסה ומסקינן הנן לפיולו בלבברבי מיניה ומ"ש תנן ודרוסת הנן לבל שאר עופות טמאים לוקה בלכוותייהו ופירש רש"י ז"ל וכן רוב שרשאונים לכולהו שאר עופות טמאים **חוץ מן הנץ** והנם קא משתפקא ליה וכך הם לברי הרמב"ם ז"ל בפ"ם מהלכות שחיטה וכן נראה לעת הרב אלפסי ז"ל ואין זה מחוור להא אמר רב יהודה אמר רב לעיל בעופות מן הנץ ולמעלה ומשמע שכל העופות שהן למעלה מן הנץ הינן כנן ומיהו נמי שכל העופות שהן למעלה מן הנם הינן כנם לפיכך נראה לוקלי פסיטוקא ליה לעופות שאין הנץ ועל הנם הינם כנן וכן אותן שלמעלה מן הנם הינן כנם אלא בעופות שלמטה מן הנץ קא מבעיא ליה מי אמרינן כיון לדרוסת הנץ תנן אותן עופות שהן למטה מן הנץ אין להן לריסה כלל או לילמא כי היכי לבבהמה דקתני דרוסת הזאב בחתול ונמיה אין לריסתם שוה עם הזאב מ"מ לריסה אית להו להיינו בגליים ועלאים. בעופות נמי נהי שאותן שהן למטה מן הנץ אין לריסתן שוה עם הנץ לריסה מיהא אית להו ומהלרינן לאו אלא אלא מ"ם תנן לרוסת נץ ונם משום לאיגלויי לריסה לפיולו בלבברבי מינייהו וכן אותן שאחר העופות טמאים שלמטה מהן אין להן לריסה אלא בלזוטרי מינייהו: **ודרוסת הנן בגליים ועלאים** וכו' לבית חלל פסולה. בגמרא אמרינן הכי לדרוסת הנן בבהמה על שתנקב לחלל כלומר לא נרע מקום שלשם נקבה לחלל פסולה לחייסינן שמא ניקבו בני מעייה **אבל אי** לא אינקיבה לחלל כשרה לפי אחין אחרם שלו **מזיק לפיולו לגליים ועלאים** כך פירש רש"י ז"ל **אבל מלברי הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר נראה לנקיבת חלל בנן משום לריסה נגעו בה וכן נראה מלברי הרב אלפסי ז"ל שהם סוברים לזיהרת ליהיה קלי כשהוא מטולו מבפניס:** ובגמרא שקלינן וטרינן בימיהם לרב חסדא לאחר לחתול ונמיה יש להם לריסה בגליים ועלאים לאי אמרינן הכי לוקה במקום שיש מעלין **לגדי מיד הלורם שמתוך כך** הלורם **כועם ולרם שלו יותר חזק** או שנאמר לאע"פ שאין מעלין אמר רב חסדא הכי לחתול ונמיה יש להם לריסה בגליים ועלאים ולגליינהו בתרא מסקינן לפיולו בשאין מעלין אמר רב חסדא היינו

ובשר החופה את רוב הכרס ברובו: בין ברוב קרוע בין ברוב נטול:

ודרוסת הזאב. אמר רב יהודה אמר רב בבהמה מן הזאב ולמעלה בעופות מן הנץ ולמעלה ואיבעיא לן הא דאמר רב בבהמה מן הזאב ולמעלה למעוטי מאי ואסיקנא למעוטי חתול דליכא בחולין לריסה בבהמה דקה ודוקא בגדולים בבהמה דקה אבל בגדיים וטלאים אף לחתול יש דריסה וכ"ש בעופות שיש לו דריסה ונמיה כחתול דמי ובבהמה גסה קי"ל כרבי יהודה דמפרש דברי חכמים הוא ואינו חולק הילכך אין לזאב דריסה בבהמה גסה (דף נג.) וחולדה יש לה דריסה בעופות ואין לה דריסה בגדיים וטלאים ונץ יש לו דריסה בעופות ואפי' בדרב מיניה.

שאר עופות טמאים בדכוותייהו אית להו דריסה בדרב מינייהו לית להו דריסה ודרוסת הנץ בגדיים וטלאים אינקיב לבית חלל פסולה אבל אי לא אינקיב לבית

פלוגתא בין יש מעילין לאין מעילין אלא חתול ומיה יש להם לריסה בגדייס וטולאים אפילו באין מעילין אבל לא בחיתרי דברבי אפילו בית מעילין וזאב בדקה וארי בנפה אפילו באין מעילין וחולדה בעופות ואפילו בעוף הגם וכן נמי נן בעוף הדק וגם הגם

בכל ענין יש להם לריסה **בין יש מעילין בין אין** מעילין אלא חזיזע פלוגתא דמעילין ואין מעילין בעופות כלל וזהו לעתם של הרב אלפס ז"ל והרמב"ם ז"ל שלא חלקו בסוס מקום בין מעילין לאין מעילין: שועל איתמר לחית ליה לריסה וכו' וכל ספיקא לאיסורא לחומרא **ואית ליה.** ומיהו לוקא כחתול להיינו בגדייס וטולאים אבל בחיתרי דברבי לא להא לרוסת זאבא בדקה תנן וכי היכי דממעיטי' מינה חתול ממעטינן נמי מינה שועל לתרוייהו למטה מן זאבא ניהו ועוד לקוניין בנמרא מוכחא להא עליף שועל מחתול דבגדייס קמא בנמרא לחינן דהוה חתול הוה כלומר לעליף משועל אבל בשועל אין לריסה הילכך אפילו להוה ליתנן לאמר ליה לרוסה לשועל אין להחמיר בשועל יותר מחתול: [קף נג.] **אין לריסה לכלב.** לפי שאין לו ארס כלל ומעתה עכשיו כללן של לורסים שזאבא יש לו לריסה בבהמה דקה ואפילו בחיתרי דברבי אבל בנפה לא ואפילו בקטנה שבנפה כגון ענליס שכיון שניגע לרוסת זאבא בדקה מכלל דבנפה כלל לא וכן עיקר אע"פ שיש מי שכתב שזאבא יש לו לריסה בקטנה שבנפה לריינו ענליס. וכל החיות שמן זאבא ועד החרי לינן כזאבא. החרי לורם לאפילו בנפה וכל החיות הלורסות שלמעלה מן החרי לינן כמוהו. חתול ומיה יש להם לריסה בגדייס וטולאים ואין ל"ל בעופות **ואפילו בעוף הגם אבל לא** בחיתרי דברבי ועכשיו נוהגים היתר בחלו חתולים שנכנסין בגול של תרנגולים ואף על פי שהיה רואי לחוש בדבר והם סומכים בכך מפני שהחתולים שלנו בני תרבות הן וכל שלא הכהו אין חוששין לו אבל הכהו והרי חייבין ושועל יש לו לריסה בחתול בגדייס וטולאים **אבל הכלב אין לו** לריסה כלל זהו כלל הלורסים בבהמות. ובעופות הגן הנקרא ליספרווי"ר לורם בעוף הדק ואפילו בדברבי מיניה וכן כל העופות הטומאים שמן הגן ועד הגם לינן בגן. הגם הנקרא ליסטו"ר לו פלקו"ן לורם לאפילו לעוף הגם ואפילו בדברבי מיניה וכן כל העופות שהן למעלה מן הגם לינן בגם ושאר עופות טמאים שהן למטה מן הגן לורסין בלכוותייהו אבל בדברבי מינייהו לא. ולפי סיקתא של רש"י ז"ל **כל שאר עופות טמאים חוץ מן הגן והגם ואפילו שלמעלה מהן לינן לורסין אלא בלכוותייהו.** החולדה יש לה לריסה ואפילו בעוף הגם וכל אלו לינן להם לריסה בבהמה בלא ואפילו לקה ביותר. ליזהו עוף גם וליזהו עוף לק [עוף לקה] לורים ובני יונה. עוף הגם תרנגולת היא ולמעלה היינה. לפכי מוכח בגמרא כמו שכתבתי בחילופי. ובין בבהמה בין בעוף אין הפרש בין שיש מעילין לאין מעילין אלא כל שיש לו לריסה אפילו בחין מעילין לאין מעילין חתול ומיה יש להם לריסה בגדייס וטולאים אפילו באין מעילין לאין מעילין אבל לא בחיתרי דברבי אפילו בית מעילין וזאב בדקה וארי בנפה אפילו באין מעילין וחולדה בעופות ואפילו בעוף הגם וכן נמי נן בעוף הדק וגם הגם

חלל כשרה:

שועל איתמר דאית ליה דריסה ואיתמר דלית ליה דריסה וספיקא דאיסורא לחומרא ואית ליה דריסה אמר רב יוסף נקיטינן אין דריסה לכלב כל עיקר אמר אביי נקיטינן אין דריסה להני דדרסי אלא ביד לאפוקי רגל דלא ואין דריסה אלא בצפורן לאפוקי שן דלא עד דמינקיב לחלל שלה ואין דריסה אלא מדעת לאפוקי שלא מדעת דלא ואין דריסה אלא מחיים לאפוקי לאחר מיתה דלא.

יום שלב

השתא שלא מדעת אמרת לא לאחר מיתה מבעיא לא צריכא כגון שדרסה ומקמי דלישקליה לסחופיה קטליה והא קמ"ל דליכא לדריסה אלא לבסוף דזיהרא בהדי דשקיל לסחופיה הוא דשדי וארי שנכנס לבין השוורים ונמצאת צפורן בגבו של אחד מהן חוששין שמא ארי דרסו ואף ע"ג דאיכא למימר בכותל נתחכך כיון דקיימא לן דחוששין לספק דרוסה אסור דאיתמר רב אמר אין חוששין לספק דרוסה ושמואל אמר חוששין דכולי עלמא ספק כלבא ספק שונרא אימור כלבא. ספק שאל ספק לא שאל אימור לא שאל. שאל ואיתיב ביניהו הוא שתיק ואינהו שתקי אימא שלמא הוא דעבוד. קטע רישא דחד מינייהו אימור נייח רוגזיה.

זיהריה לכל היכא דמעיקין לותם ממנו הוא כועס יותר וזורק מרה: ואחרי שנכנס לבין הסוריס וכו' ספק שונרא ספק כלבא **חיימר כלבא.** והא למרן לקין **לריסה לכלב לפי שאין לו ארס** אע"נ לחזינן מקום לפרוך ליכא למיחש: ספק שאל ספק לא שאל חיימר לא שאל. פירוש לוקא היכא למתלי בלא שאל הוא דאי הכי לכל חבל היכא לוקאי שאל אלא לאו ילעיגן כי הוה ביניהו אי הוה חייבין שתיק ואינהו מקרקרן לו כלומר שתקי לשמואל ואחי חייבין והיינו לתלינן הכא היכא בלא שאל: חיימר שמא עבוד. **שלוש עשה עמהם כלרך כל חיות שעומדות ועופות תרבות עם בני אדם** ובהמה וחיה מזיקות: נח רונזיה. **ולא חייבין ללריסה** לקיוך ולא חייבין שמא בתחלה ארם את אחרים ואחר כך הרגו לזה לכיון שהן עומדין במקום שיכול לארום לו זה מהן שירצה אני אומר זה ארם רשאונה והרגו מיהו לוקא כשנכנס לתוכן ועומד עמהן לכיון שהוא יכול לארום כרצונו חמרינן לכי קטע ריפא לחד מינייהו נח רונזיה לבל כנון אלו החתולים שעולים על כלוב אלא עוף ומכניסין ילריסה מבפנים ולורסין אע"נ לקטע לריפה לחד מינייהו לא נח רונזיה מפ"ה לחתוך ראש בורחים אף הוא כועס עליהן וכן נמי לוקא קטע הוא לחמרינן לנח רונזיה לבל ארם בלחוד לא וכל חיימר לחתמר הכא ולאי חשבינן להו כיון לתלינן בהו לקולא. לכוותה **הא לחיתמר בפרקין קמא [קף י.]** חיימר בעשם נפגמה וכפ"ק דיט"ט (קף ז.) נמי חמרינן חיימר לא בדק יפה יפה וכולן לזמן פגיעתו הס:

בעותי הוא למבעתי **לחללי.** מבעיתים זה לזה ומיטו לוקח לליכא מקום לפורן לבל ליכא חיישינן: [דף נג:] ספק קניא ספק שונרא חיתר קניא. היינכך כוזק בקנה שיש לו בליקה מבחוץ ושוחטו ולי לו בכך כיון לעוף היה וחמ"כ הוסף את הסוסו וכוזקו לוסטו אין לו בליקה מבחוץ אלא מבפנים כלאחריון לעיל וכתב הרא"ם ז"ל לחתי לחלוין בקניא נסי להויא קולא נבי עוף לנבי בהמה נפקא מינה חומרא לאילו חלוין בלריסה הוא לפסר למבדקה אחר שחיטה לליכא למיחש לילמא במקום לריסה שחט שחע"כ היה החלמיעות של חרס ניכר בו וכלאחרי לקמן [דף נד.] לבדקין לה מכפה למוחז ועל טחמא ואפי' בבהמה מבדרין לה בבליקה אחר שחיטה [ועי"ג לבעי למחטט כ' סימנין] ואיכא ומטו שאין לו בליקה מבחוץ אלא מבפנים אלמא סומכין אבליקתן אחר שחיטה ואי אלא חלוין בקניא אלא הוא לפסר בבליקה לחיישינן לילמא במקום נקב שחיטה ואפילו הכי חלוין בקניא מסוס לאחי חלוין בקניא לאו מסוס קולא הוא אלא מסוס ללריסה מילתא אחריתי היא הילכך מסתמא אין לקולא בין לחומרא חלוין בקניא: **לריסה שאחרו על שיחלים** בסר **כנגד בני מעים.** כתב רש"י ז"ל ללריסה שאחרו **כגון שפך לרוסת לרי או שרחוהו שלריסה ואין מקום הלריסה ניכר מבחוץ** צריך לבלוק בה **נבה וכריסה ועיליה כל שבנגד בני מעיה ואם החליש בסר זהו החרס וטרפה שמופו לינקב על שינקוב בני מעיה ואם לא החליש בסר סם אין צריך לבלוק במקום אחר שאין לריסה אלא כנגד בני מעים** אבל הרא"ם ז"ל כתב לדוקא בשפך לרוסה הוא לפני בבליקה אבל ולאי לרוסה אפילו **לא החליש בסר** אסורה שהרי לרוסה לפנינו ומכי מוכחא מתניתין דקתני שאחת לרוסת לרוסה הזאב ולרוסת הגן ואילו בליקה לא קתני: **נתמסמס הבסר רואין אותו כאילו אינו. ואם יש בו טרפות בגבול בגון צואת הגילין טרפה** להאי גוונא **אסור לעולם:** כל שהרופא גורלו. **אם בא לרפאות גורלו:** מיתלחא. **מתפרקת וטפלין ממנה חתיכות חתיכות:** מלרב הונא בריה לרב יהושע. **לעולם כל שהרופא גורלו קרי המסמסה וכאילו אינו והויא לה ריאה שחסרה:** בקונ על שתנקב לחגל ולאו מסוס מקום נקב לה לא תנן במתניתין בהלי טרפות נקובת חגל אלא לחיישינן שמא נקב אחד הוא צווח ואינהו מקרקרן אימור בעותי הוא דמבעתי אהדדי (דף נג:) כי פליגי דאיהו שתיק ואינהו מקרקרן מר סבר אזוקי מזיק להו ומר סבר מחמת בעתותיה הוא דמקרקרן להדדי אמר אמימר הילכתא חוששין לספק דרוסה א"ל רב אשי לאמימר הא דרב מאי א"ל לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי:

ההוא בר אווזא דהוה בי רב אשי אעל ואזל לבי קניא נפק ואתא כד ממסמס קועיה דמא אמר רב אשי לאו מי אמרינן התם ספק כלבא ספק שונרא אימור כלבא ה"נ אמרי' ספק קניא ספק שונרא אימור קניא.

אמר רב יהודה * בגמ' איתא אר"י אמר רב דרוסה שאמרו (ג"א) דרוסה שאמרו עד שיאדים הבשר כנגד בני מעים נתמסמס הבשר רואין אותו כאילו אינו היכי דמי נתמסמס אמר רב הונא בריה דרב יהושע כל שהרופא גורדו ומעמידו על בשר חי אמר רב * א"ר אשי כי כו' כ"ה בגמ' וברא"ש (ג"א) שימי כי הוינן בי רב כהנא כדמייתו ריאה לקמן ומותבינן לה והוה יתבה שפיר וכד הוה מדלינן לה הוה מיתלחא ונפלה תילחי תילחי הוה טריפנא לה מדרב הונא בריה דרב יהושע.

אמר רב נחמן בקוץ עד שתנקב לחלל בדרוסה עד שיאדים הבשר כנגד בני מעים רב זביד מתני הכי רב כהנא מתני בדרוסה עד שיאדים הבשר כנגד בני מעים ובסימנין משיאדימו סימנים עצמן וסימנים (דף נד.) בין ושט בין קנה דרוסתם במשהו מ"ט זיהרא מיקלא קלי יתיב רב יצחק ברבי שמואל בר מרתא קמיה דרב נחמן ויתיב וקאמר דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד כל החלל אמר ליה האלהים מורה בה רב מכפא דמוחא עד אטמא:

מתני' אלו כשרות בבהמה ניקבה הגרגרת או שנסדקה עד כמה תחסר ר"ש בן גמליאל אומר עד כאיסר האיטלקי נפחתה הגולגולת ולא ניקב קרום של מוח ניקב הלב ולא לבית חללו נשברה השדרה ולא נפסק החוט שלה ניטלה הכבד ונשתייר * במשנה שבגמ' וברא"ש איתא ונשתייר הימנה כזית (ג"א) ממנה כל שהוא המסס ובית הכוסות שניקבו זה לתוך זה ניטל הטחול ניטלו הכליות ניטל הלחי התחתון ניטלה האם שלה חרותה בידי שמים כשרה הגלודה מן הלידריס הפנימיים שנקובתן במשהו וכיון שהספק לינו במקום יהוע לא סמכינן לבדיקה למהי טעמא לחמרין לעיל [דף מח:] נבי מחטא לחסתכא בחתוכה לכבדא לכי ליכא למיחש לילמא נקובי נקיב **ועייל לסרינן לה ולא** סמכינן לבדיקה [ולעיל [דף נח:] נבי נפולה לסמכינן לבדיקה] היינו טעמא משום לחש לינא למחמת נפולה ניקבו לבדיה קרע נלול וניכר היה וכמו שכתבתי למעלה: **וכסימנין** מסילימין סימנין עצמן. לבל החלים בסר כנגד סימנין לא חיישינן שמא נתחלחל החרס משום לסימנים קשין הן לגל לדיסה: זיהרא מקלי קלי. סורף הוא וליינו כניקב כולו: [דף נד.] **מכפה למוחז ועל טחמא. רגיל היה להורות שנדיקה בדיקה מגולגלת המוח על** ידך ולאחויי עיקר אחת שאם החלים הבסר כנגד הסימנים לסור: גרסי' בגמרא [דף נג:] **סרקפה** לספק לרוסות. כלומר **סל מלא עופות שנכנס הגן ביניהם** לאחאי לקמיה לדבר שלריה לקמיה לסמולא חנקינהו ושלינהו בנהרא וכתב רש"י ז"ל שמפני שהעופות **היו לקים ומרובים לא היה יכול לבלקם ולהחירן בבדיקה מפני הטורח שמא יטעה בחלד מהם** אי נמי חיילי לקלים זיהריה לגן **לא מחלים בסר ולא מינכר** בו ע"כ ובתוספות הרא"סנויס ז"ל לסני עופות חיילי לקטיני לא מינכרי לחמימות עלייהו: מתני' **ואלו** בסרות בבהמה **ניקבה הגרגרת. בלא חסרון חיסר כלמפרש: לו שנסדקה. לחרכה [כלחמרין] שאם נפתייר הימנה מאהו למעלה ולמטה** כסרים: **נפחתה הגולגולת. העצם נפחת ורואין לינו שלא ניקב הקרום: זה לתוך זה.** סמוכין הם **ולופני שניהם לחוקים זה לזה סביב וכאחמעשיהם הם נקובים זה לזה ואם חזרו וניקבו במקום לחילתן לפניהן ואין הנקב לחוץ אלא זה לתוך זה כשרה להא להללי נמי שפכי: ניטל לחי התחתון. מעל הבבר והסימנין מחוברים בבבר:** האם של בהמה שניטל. **שהולי מונח בה: וחרותה בידי שמים.** מפרש בגמרא שנמקה ריחה שלה: **בידי שמים. כגון שנבעתה בקול רעם ובריקים:** חרותה. **קשה בחריות של לקל** ובגמרא מפרש **מנא יתיע לי בידי שמים לי בידי לחש: הגלודה. שניטל עורה לו מחמת שאין מלאכה** ובגמ' מפרש **כמה יפחר מן העור ותהא בשרה.** ולילכך למילף למה ליה למיתני כל הני לכשרות ממילא יעשין

למתנת ולנו טרפות מכלל לכלנו לחריני כשרות יש לומר לכיון לתנת בולנו טרפות [לף מב.] זה הכלל כל שאין כמוה חיה טרפה לאיתנויי מאי לאמי ליה סל"ח **ניטל הטחול והכליות** ולאי התחתון והאם נטולי נמי ניתנו ולמיל לניטלה הכבד וטרפה קמ"ל. ול"ת תינח הני לבל לחריני לנפקי מליובקא לריש"ף מאי ליכא למימר להא מלתנן לעיל פסוקת הנרנרת טרפה מכלל לניקב כשרה ומלתני נמי ניקב הלב לבית חללו מכלל לניקב ולא לבית חללו כשרה ולחריני נמי לכוותייהו ולאמי לינטריך למיתניהו יש לומר כולהו צריכי ניקבה הנרנרת לינטריך לשמעינן שיעורא לעל כמה תחסר וליכא למימר נמי לחילי לאתא לשמעינן לנפקה לאחרכה כשרה פתח בניקבה. נפתחה הנולנולת ולא ניקב קרוס של מוח נמי לינטריך ס"ל למימר כי קתני ריש"ף ניקב קרוס של מוח בלא פתח נולנולת קאמר והוה הדין נמי לכי נפתחה הנולנולת בלא קרוס טרפה קמ"ל לנפתחה הנולנולת בלא קרוס טרפה קמ"ל לנפתחה הנולנולת בלא קרוס טרפה שאם נפתחה כסלע אע"פ שלא כשרה מיהו לא בכל פחת כשרה שאם נפתחה כסלע אע"פ שלא ניקב קרוס של מוח טרפה וכמו שיתבאר בגמרא בסייעתא דשמיא ניקב הלב ולא לבית חללו אע"נ לתנת בריש"ף ניקב הלב לבית חללו מכלל לכל שלא לבית חללו כשרה לינטריך שלקה לעתך למימר כל נקב מפולם לבית חללו מיקרי ולא לאתא למעוטי שלא נקב שאינו מפולם להכי הדר ותני לכל שנקב שלא לבית חללו כשרה. ונשברה השדרה ולא נפסק חוט שלה אי לא תני הכי הוה אמינא לריש"ף לקתני ונשברה השדרה ונפסק החוט שלה או לו קתני לכי היכי לכי נפסק החוט שלה בלא שבירת שדרה טרפה ר"נ ונשברה שדרה בלא חוט טרפה קמ"ל לכשדרה. ניטלה הכבד ונשתייר ממנה כל שהוא אי לא תנת הכי הוה אמינא מאי לא נשתייר הימנה כלום לקתני ריש"ף לליכא כזית לכל פחות מכזית כמאן לליתיה למי להכי תנת נשתייר הימנה כל שהוא לשמעינן לשפילו פחות מכזית כשרה. ומסם ובית הכוסות שניקבו זה לתוך זה לינטריך סל"ח מאי לאחן לקתני ריש"ף נקב מפולם וכל שהוא כן לפילו במקום חבורן טרפה קמ"ל לכשדרה ומאי לאחן שלא במקום חבורן ולשמרינן ניטל הטחול ניטל הכליות כבר כתבתי בתחלת הפרק לכל מקום שאנינו ניטל כשרה אין לחוש ממיני הטרפות פוסלין בו והיינו לבמתניתין דולנו טרפות קתני ניקב כלומר וכ"ש ניטל ובבבא דלנו כשרות קתני ניטל לומר **לכ"ש ניקב וחלום הוא** שחקבו בטחול וכליות לטחול שניקב בסומכיה טרפה ולקתני בכוליה נמי לי מטו לקותא למקום חרין טרפה כלשיתא בגמרא. ומסתבר נמי לנטולה וחסרה בילי שמים ליון שוה בכ"מ ובכל מקום שהנטולה טרפה לע"פ שהנקב היון פוסל בלולו מקום לם חסרה טרפה הילכך חסרת כבד טרפה כלולו ניטלה להא לחרינן לקמן [לף נח:] לל שנו ללל שחסר ויתר ביל לבל ברגל טרפה תפום לכל יתר כנטול לחי כלומר כנטול לחא והוה ליה כחסר בילי שמים שברי לל ניטל כלל ללל שרולין לותו כלולו ניטלו ולפ"ה טרפה ללמל לחסר **בילי שמים כחסר בילי לדם:** נמ' לחר רב תנתה בוקא לקטמא לקה מקוכתיה. **רקם הקולית התחוב בחור ברקם עם הלייה שקורין** לנקר: וה"מ לקיעכול ניביה. שנרקב **ניל שברקמו שהוא מחובר בחור וקטן הוא מלר:** לבל לל לקיעכול ניביה **כשרה.** להשרל וברים ומתבשרל לחם ניטלה הירך טרפה ולע"נ ללל לקיעכול ניביה לכי מכשרינן כי לל לקיעכול לע"נ

רבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלים:

גמ' אמר רב מתנה האי בוקא דאטמא דשף מדוכתיה טרפה והני מילי (דף נד:) דאיתעכול ניביה אבל אי לא איתעכול ניביה כשרה:

עד כמה תחסר עד כאיסר האיטלקי:

אמר אביי והויא כמעתא זוטרתא דמשתכחא ביני פשיטי דפומבדיתא והיינו שיעורא דדינרא קורדיאנא אמר רבי יוחנן פתוראה לעילא מיני הוה קאי בר נפחא ובעא מיני דינרא קורדיאנא לשעורי בה טרפתא ובעאי למיקם מקמיה ולא שבקן אמר לי שב בני שב לפי שאין בעלי אומניות רשאין לעמוד מפני ת"ח בשעה שעושין מלאכתן:

א"ר נחמן כסלע כיותר מן הסלע כאיסר כיותר מן לחריסים קלמר לכיון לבסלו יונו חייב למיקם קיומי להדור בסל לחריסים יונו רשלי שלולו היה חייב בסל עלמו לף בסל לחריסים היה חייב ללל כיון לבסל עלמו יונו חייב בסל לחריסים יונו רשלי ולחריסים פירשו לבסל עלמו קלמר וכי קתני יון רשלין לומר שלין לריכין וכלתניל בלרכין פרק המקיים שלשו (דף כח:) כמה לשם רונה ליתן בשור זה להקריבו עולה אע"פ שלינו רשלי כלומר אע"פ שלינו חייב כלמתרגימון (שמות כב) לף תהיה לו כנוסה כרשיל וכן נרלה מלברי הרמב"ם ז"ל בפרק שני מהלכות תלמוד תורה לבמלאכת עלמן לף ולין חייבין קלמר ולפשר עוד לומר לף בסל עלמו יון רשלין ממש קלמר לכיון למיניע פעור למקום קיומי להשור כלמרינן התם יון בעלי אומניות עומלין מפניהם ושם זה עומד ירחו הללו כמבזין תלמידי חכמים: לומר רב נחמן **כסלע כיותר** מסלע. **היכא לשיערו רבנן כסלע כגון נבי פלונתל לשדריה ונולנולת לתנן כמה חסרון הסדריה וכו'. ובנולנולת ב"ש אומרים כמלא מקלח ובה"ל כלי שינטל מן החי ויימות ולומר רב יהודה לומר שמואל לעיל בפרקין [לף מב:] וכן לטרפה ולמרינן בבכורות בפרק על אלו מומין [לף לז:] כמה ינטל מן החי ויימות ולומר שמואל כסלע ולשמעינן רב נחמן לכי שיערו רבנן כסלע היינו כסלע מנומנם לכי היו סלע מנומנם ליניה כיותר מסלע וטרפה** כך פרש"י ז"ל מכלל דס"ל ז"ל לכי לומר שמואל וכן לטרפה עלה להסיק לכמה חסרון בשדרה ולא לחסרון לשדרה בלחוד קלי אלא לחסרון לנולנולת נמי ולפ"ז הל לתנן במתניתין לנפתחה הנולנולת ולא ניקב קרוס של מוח כשרה לוקב בסלע נפתחה כסלע לבל כסלע טרפה וכמו שכתבתי במשנתנו והלי לנקיטו לה שנמל נפתחה הנולנולת היינו טעמל שלפי שאנינו ניקב קרוס של מוח טרפה לשמעינן שהן נקב פוסל בנולנולת כמו שפוסל בקרוס של מוח ומיהו נפתח נולנולת שיעורל לית ליה לע"נ אלא יהיב ליה תנת להא בנפלקה הנרנרת נמי קתני כשרה ולא יהיב שיעור ובגמרל בעינן חולית מכהן וחולית מכהן לו מפשו מכהן ומפשו מכהן לליבא להילכתל ורהיה לכבר לליכל פחת בנולנולת למטרפת ליה מלמר רב הונל לקמן [לף נז:] בפרקין שיון לטרפה י"ב חלם ולוקימנל כתנלי לתניל ובנולנולת שיש בה נקב לחל לרוך ולפילו יש בה נקבים הרבה מעטרפים למלי מקלה ולמר רבי יוסי בן המשולם מעשה בעגבול בחתל שנפתחה נולנולתה וסטיל עליה רופל לליפסיק היינו משום דסלרל וברים ומכל לל לפשר כיון לניטלה: והיינו שיעורל דלינרל קורדינלה. כתב הרב בעל העטור ז"ל דלליכל לל מתחמי לן לזלינן לחומרל: לומר ר' יוחנן פתוראה. **שולחני היה והיו לפניו מטבעות הרבה:** [לף נ:] **לין בעלי לומנויות** רשלין לעמוד בפני תלמידי חכמים בשעה שעוסקים במלאכתן. פרש"י ז"ל בשעה שעוסקין במלאכת לחרים ורבי יוחנן פתוראה שכיר היה וכלתניל בתוספתל [פ"ל לכ"מ] **המוסיב לת לחריס בחנות למחלית שכר לם היה לומן לל יעסוק בלומנותו שלין עינו בחנות בשעה שעוסק בלומנותו** ולמן רשלין הזקיקו לכך ומיהו התם בפ"ק דקלושין (לף לב.) משמע לף בשל עלמו [דקלמר] לחרינן התם מקים קיומי להשור מה הלור שלין בו חסרון כים לף קיומי שלין בה חסרון כים מכלן לומר לין בעלי לומנות רשלין וכו'. ולפשר להתם נמי במלאכת לחריס קלמר לכיון לבשלו יונו חייב למקים קיומי להדור בשל לחריס יונו רשלי שלולו היה חייב בשל עלמו לף בשל לחריס היה חייב ללל כיון לבשל עלמו יונו חייב בשל לחריס יונו רשלי ולחריס פירשו לבשל עלמו קלמר וכי קתני יון רשלין לומר שלין לריכין וכלתניל בלרכין פרק המקיים שלשו (דף כח:) כמה לשם רונה ליתן בשור זה להקריבו עולה אע"פ שלינו רשלי כלומר אע"פ שלינו חייב כלמתרגימון (שמות כב) לף תהיה לו כנוסה כרשיל וכן נרלה מלברי הרמב"ם ז"ל בפרק שני מהלכות תלמוד תורה לבמלאכת עלמן לף ולין חייבין קלמר ולפשר עוד לומר לף בשל עלמו יון רשלין ממש קלמר לכיון למיניע פעור למקום קיומי להשור כלמרינן התם יון בעלי אומניות עומלין מפניהם ושם זה עומד ירחו הללו כמבזין תלמידי חכמים: לומר רב נחמן **כסלע כיותר** מסלע. **היכא לשיערו רבנן כסלע כגון נבי פלונתל לשדריה ונולנולת לתנן כמה חסרון הסדריה וכו'. ובנולנולת ב"ש אומרים כמלא מקלח ובה"ל כלי שינטל מן החי ויימות ולומר רב יהודה לומר שמואל לעיל בפרקין [לף מב:] וכן לטרפה ולמרינן בבכורות בפרק על אלו מומין [לף לז:] כמה ינטל מן החי ויימות ולומר שמואל כסלע ולשמעינן רב נחמן לכי שיערו רבנן כסלע היינו כסלע מנומנם לכי היו סלע מנומנם ליניה כיותר מסלע וטרפה** כך פרש"י ז"ל מכלל דס"ל ז"ל לכי לומר שמואל וכן לטרפה עלה להסיק לכמה חסרון בשדרה ולא לחסרון לשדרה בלחוד קלי אלא לחסרון לנולנולת נמי ולפ"ז הל לתנן במתניתין לנפתחה הנולנולת ולא ניקב קרוס של מוח כשרה לוקב בסלע נפתחה כסלע לבל כסלע טרפה וכמו שכתבתי במשנתנו והלי לנקיטו לה שנמל נפתחה הנולנולת היינו טעמל שלפי שאנינו ניקב קרוס של מוח טרפה לשמעינן שהן נקב פוסל בנולנולת כמו שפוסל בקרוס של מוח ומיהו נפתח נולנולת שיעורל לית ליה לע"נ אלא יהיב ליה תנת להא בנפלקה הנרנרת נמי קתני כשרה ולא יהיב שיעור ובגמרל בעינן חולית מכהן וחולית מכהן לו מפשו מכהן ומפשו מכהן לליבא להילכתל ורהיה לכבר לליכל פחת בנולנולת למטרפת ליה מלמר רב הונל לקמן [לף נז:] בפרקין שיון לטרפה י"ב חלם ולוקימנל כתנלי לתניל ובנולנולת שיש בה נקב לחל לרוך ולפילו יש בה נקבים הרבה מעטרפים למלי מקלה ולמר רבי יוסי בן המשולם מעשה בעגבול בחתל שנפתחה נולנולתה וסטיל עליה רופל

חילוק של קרויה וחיתה ואמר לו רבי שמעון מפני רואין ימות החמה היו וכיון שנכנסו ימות הגשמים נכנסה כה ניגה ומתה ולמאי פחת הגולגולת יש לו **שיעור וזה שלא** כדברי מקצת חכמי ערפתיס שכתבו לכי קאמר שמואל וכן לטרפה לפדרים בלחוד קאי ולא לגולגולת לגולגולת לפילו חפדרים כמה כדרים וכלפסיק תנא ותני נפחתה הגולגולת ולא ניקב קרום של מוח ומלאן יהיב שיעורא כליהיב בגרגרת ג"מ לפילו בכמה וכן לעת הרב ר' יונה ולא מיחוור וכלכתיבנא ועוד למקתני לענין טומאה **כדי שיגעל מן החי ויימות** למאי לכדאי שיעור זה נעשית טרפה אלא ולאי עיקרן של דברים לשמואל לכולה מתניתין קאי:

כחיסר כיותר מכחיסר. גבי מתניתין לתנן [לף נ.] על כמה תחסר ותימא לכתי כדרב היא להא גבי אלו כדרב קיימא וקתני על כמה היא כדרב בחסרון על כחיסר וכיון דהויא כחיסר הרי היא כיתר מכחיסר וטרפה: לימא קסבר. הא לקתני מתניתין על כחיסר כדרב לא על ועל בכולן] קאמר [אלא על ולא על בכולן] והכי קאמר על כחיסר ולא כחיסר בכולן כדרב לאבל כחיסר עגמו טרפה: וכמי מילי בסומכיה. **בעובדו למעלה:** לאבל לישתייר מיניה כעובדי לינר זהב. כלומר שנשתייר בעובדו מלבד הנקב כעובדי לינר זהב כדרב ובגמרא מקשינן עליה לרב עוירא לעולם ניקב טרפה מלתנן חותך מעובר שבמעיה מותר בלכילה. כלומר שחתיכת העובר ניתרת בשחיטת אמו. מן הטחול ומן הכליות לפור בלכילה שחותך חתיכה הינה נתרת בשחיטה ולייקינן טחול וכליות הוא לפסירי הא בהמה נופל ברייה ומפרקינן ניקב [נחתך לחול] כלומר לדוקא ניקב **הוא לטרפה לבל חותך כדרב** ובתר הכי מפלגינן בטחול בין קולפני לסומכיה ולייקינן מלן לעולם להשתא לחתיכן לכאי לא ברייכינן לאיפלוגי בין ניקב לנחתך כלל לעיקרא לא מפלגינן בין קולפני לסומכיה כי היכי לגא תקפי לן מתניתין למן הטחול ומן הכליות לפור למסמע בהמה נופל ברייה לאיצטריכינן לאיפלוגי בין ניקב לנחתך לבל הכא בין ניקב בין נחתך בסומכיה טרפה בקולפני כדרב ומתני' בקולפני וכן נראה מדברי הרמב"ם ז"ל בפרק שני מהלכות שחיטה וכן עיקר לבל בעל העיטור ז"ל כתב לפילו בסומכיה דוקא ניקב לבל נחתך כדרב וכתב הרמב"ם בפרק שני מהלכות שחיטה לגין נקב פוסל בטחול של עוף כלל לפי שטחול של עוף ענול הוא ודומה לענבה ולפי לפצר לחלק בו בין קולפני לסומכיה הילכך לינו בכלל מה שלמרו [לף נו.] כל טרפות שמנו חכמים בבהמה כנגדם בעוף שלילו היה לפצר לחלק בו בין קולפני לסומכיה ולמומתו לבהמה היה רלוי שיפסל בעוף לבל כיון שלי לפצר לחלק בו שלא כולו לו בקולפני לו בסומכיה ולין אנו יכולין להשוותו לבהמה לינו בכלל טרפות שמנו חכמים כנגדן בעוף וכיון שלא הזכר שלא בבהמה בעוף כדר ובולאי אזה מן התימה לכיון דמ"מ עוף טחול יש בו ואע"פ שלי לפצר לחלק בו נעשה הכל כסומכיה וייהו טרפה בכל מקום שלא שלפצר לומר שכין שטרפות נקב הטחול חלוש הוא כין לבנימטל כדרב וכמו שכתבנו למעלה לין לך בו שלא חלושו בלבד: [לף נה.] **לקתה בכוליה לחת טרפה.** פירש"י ז"ל **לקתה מליה מונגלת בכוליה לחת וכל שכן בשתיין.** למקום חרין. **שהגידים מעוריס שם והוא לחמצעית הכוליה** ומה שפירש לקתה מליה מונגלת ליתא להא לחמרינן לקמן [לף נה:] למונגלת כדר ברייתא ופסול בכוליה ולקוקתא פסול בזה ובזה שלמת לקוקתא שלו היינו מונגלת למונגלת ברייתא כדרב לבל ולאי לקוקתא היינו שנתמסמס הבשר על שהרופא נוגדו ומעמידו על בשר חי ולוקתא לקוקתא הוא לפסול כי מטו למקום חרין לבל נקב לפילו מטו למקום חרין לינו פוסל כלחמרינן בסמוך לנקב פוסל ברייתא וכדר בכוליה ושמא קאמרינן ולעיל נמי לחמרינן בגמרא [לף נל.] גבי [הנהו לחמור] בכוליתא וקתני וכי להוסיף על הטרפות יש [ואם אינתא] מאי קאמרת לילמא במקום חרין הוו מחו לה שלא ולאי נקב לינו פוסל בכוליה כלל: [לף נה:] **ולא אמרן** שלא לעילי לבל עכירי **טריפה** ולעילי **נמי לא** אמרן שלא לשלח לסרוח לבל סרוח טרפה. ורב אלפס ז"ל סובר שלף ברייתא לין מיס זכים כדריס שלא לעילי ולא לסרוח כלל לבל עכירי ז"ל [ופי' מונגלת לכדר ברייתא ופסול לסרוח לא כמו שכתבתי למעלה] ככוליה ליתא שלינה סרוחה הכי מוכח בתמיית' וכן לעת הר"ם במז"ל בפ"ג מהלכות שחיטה ולא מחוור כמו שכתבתי למעלה לפיכך נראה לכי לחמרינן לא לחמרן שלא לעילי ולא לסרוח לבל עכירי לא לסרוח טרפה היינו לוקה בכוליה לבל ברייתא בכל ענין כדרב להא לחמרינן **לעיל [לף מח:] נבי** ריחא חזנהו לקיימי כנגי כנגי טינרי טינרי ולא לחמר להו ולא מיבי ומלאן בלקו לי לסרוח לא לא מסתע לבין כך ובין כך כדרב: כוליא שהקטינה בלקה על כפול בנסף על כעינבה בינונית. כתוב בהלכות גדולות לכפול וכעינבה כדרב פחות מכן טרפה והוא תימה לבגמרא [לף נה.] לחמרי שבל שיעורי חכמים להחמיר כלומר לכי הוי חומרא כי לחמרינן על ועל בכלל לחמרינן ליה וכי הוי חומרא כי לחמרינן על ולא על בכלל לחמרינן ליה בכל מילי דהוי מלאוריימא הילכך הכא לית לן למיזל לחומרא ולזלן בטרפה כפול וכעינבה וכתב הראב"ד ז"ל להקטינה לחמרינן היינו שהקטינה לאחר ברייתא מחמת חולי לבל קטנה בהלכתא לפילו פחות מכפול כדרב ולכי יליעינן לי הוי מחמת חולי לו לא כי חזינן שהקרוס שלא כוון בילוע שמחמת חולי הוא ולא לינו כוון אלא שהוא עשוי כמלת הכוליא מולחא מילתא שתחלת ברייתא היתה כך ובדרב וכתב הר"ס במז"ל בפרק עכירי מהלכות שחיטה לעוף לין לו שיעור למטה: לזו היא חרותה כל שמקת ריחא שלה. **ויבשה ושליס עומקים (הוסע טו) מתרגמינן ללין יבשין:**

שיחמת. שחורה וחיוה **מענת כל כך** כלבנה ומשמע לבליקה זו היכה ללא יקיעון לי בידי שמים לי בידי לחם לחבל כל היכה ליקיעון לבידי שמים חיוה ערוכה בליקה והיכה ליקיעון לבידי לחם לחן בליקה מועלת לה וחחריס לא כתבו כן: הגלוסה שניטל עורה מחמת שחין או מחמת מלאכה: על מקום טיבורו. כתם בעינן כסלע: **רשאי פרקיס. ככל פרקי חוליותיה ועצמות הסוך והירך בעינן שיור כסלע: כל העור מעיל בגלוסה. כל היכא דמסתייר ההוא כסלע מעלה לרוכה וחוזר כל עורה** לקלמותה: **חון מעור בית הפרסות. מן הלרכובה ולמטה ללא הוי עור מפני שהוא רך** ולא חשיב עור ללא בשר: הא מילתא לא לריפסיקא ולכו'. לתריך בזה הרב לאפסי ז"ל הרכה ורוב לבריו פסוטים וכתב **ככלב לבריו ועוד לא** עליפא הא מתניתא ממתניתין לתנן ולהו שעורותיהן כבשרן עור בית הפרסות כלומר ללא חשיב עור ללא בשר והא לפקה רבי יוחנן מהלכתא ולוקמה ביחיד שכי לוקא בגמרא לרבי יוחנן מוכח ליחילקה היא ללא לרבנן לפילו עור בית הפרסות כעינבה בינונית:

ניטלה האם שלה: תאנא היא האם היא טרפחת היא שלפוחית (שלה) פירוש הרחם:

חרותה בידי שמים כשרה תנו רבנן אי זו היא חרותה כל שצמקה ריאה שלה בידי שמים כשרה בידי אדם טרפה.

פי' בידי שמים כגון ששמעה קול רעמים או זיקים וכיוצא באלו ונכנס בה פחד וחרדה וצמקה הריאה שלה זהו בידי שמים וכשרה אבל אם ראתה אדם ששחט לפניה בהמה אחרת וכיוצא בה ופחדה ויבשה ריאה שלה זהו בידי אדם וטרפה.

ומנא ידעינן בקייטא מייתינן משיכלא דקוניא חיורא ומליא ליה במיא קרירי.

בסיתוא מייתינן משיכלא שיחמא ומליא ליה מיא פשורי ומותיב לה ומנח לה בגויה מעת לעת אי הדרא בידי שמים היא וכשרה ואי לא בידי אדם היא וטרפה:

הגלודה רבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלין:

תנו רבנן אם נשתייר בה כסלע כשרה היכא אמר רב * אמר רב יהודה אמר שמואל כ"ה בגמ' וברא"ש (ג"א) נחמן אמר שמואל על פני כל השדרה ופירש ר' נהוראי חסיב עור סילכך לית לן מהא מתניתא רחיס כלל פירוס לכיון דקתני סהיא מתניתא לעור שבשחר חיבריס חיגו מעיל ללא חסיב עור לשתכח דסהיא מתניתא נמי יחילקה היא לחילוקו לרבנן לפילו עור בית הפרסות תסיב עור סיא כוונת הרב חלפסי ז"ל וחין לכריו ברוריס חלגי לכי קתני סהיא מתניתא לבעינן לשהי כך שיורא בבית תלגה לאו משום לשתכח לא להוי עור כיהיכי לתיקוס כיחילקה ללא היינו טעמא לכל שנגלד כל בית חלגה תו לא הלרכ ובריה וחין להתריך בזה לאבל מ"מ הוא ז"ל פוסק כשמואל לממיר טפי שהוא מעריך שיפאר מן העור שיעור נדול מן להחריס וחין זה מחוור שחין זה מוציחו מילי ספק שחולו היה מקום טיבורו ורלפי פרקיס שייכי בלשמואל ללא לחיהו בעי עור טפי היה בחין לפסוק כשמואל [שבכלל] לבריו לבריסה לאבל כיון שכל לאחל תופס מקום [לעצמו] כיון שהלבר ספק חיגו בחין להכשיר על סיתקיימו לכרי כולס כלומר שיפאר כפלע במקום טיבורו ועל פני כל הלדרה כולה ובלפי פרקיס וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפ"ט מהל' שחיטה:

משמיה דשמואל כרוחב סלע על פני כל השדרה ר"א בן אנטיגנוס משום * בגמ' איתא משום רבי אלעזר בר' ינאי (ג"א) ר' ינאי אומר על מקום טיבורו רבה בר בר חנה אמר אראשי פרקים בעי רבי ינאי ברבי ישמעאל ניטל מקום כל השדרה וכולו קיים ניטל מקום טיבורו וכולו קיים ניטל ראשי פרקים וכולו קיים מאי תיקו:

אמר רב כל העור מציל בגלודה חוץ מעור בית הפרסות ורבי יוחנן אמר אפילו עור בית הפרסות מציל:

(* ד"ת מ"ז בעא מיניה רבי * בגמ' איתא ר' אסי (ג"א) אמי מר' יוחנן עור בית הפרסות מהו שיציל א"ל מציל):

הא מילתא לא אפסיקא בה הילכתא בהדיא ואיפליגו בה רבואתא בעל הלכות פסק הלכה כרב ואמר דהדר ליה רבי יוחנן לגביה דרב ואנן לא אשכחינן ליה לרבי יוחנן דהדר ליה לגביה דרב אלא רבי יוחנן עומד בשיטתו הוא ואיכא מאן דפסק לחומרא כשמואל וכר' ינאי וסייעיה למלתא מתוספתא דאמר הכי ואע"ג דקי"ל כל היכא דפליגי רב ושמואל ורבי יוחנן הלכה כמותו כיון ששנינו בברייתא הגלודה אי זו היא גלודה כל שהופשט כל העור שלה ולא נשתייר בו כדי להעלות ארוכה וכמה הוא כדי להעלות ארוכה רבן שמעון בן גמליאל אומר עד כאיסר האיטלקי מבית חללה ולא משאר אבריה ודברי רב נחמן אמר שמואל ודברי ר"א בן אנטיגנוס משום ר' ינאי דמתניתא [כוותייהו] עבדינן כוותייהו דאיסורא הוא ולא אפסיקא בה הילכתא בהדיא לקולא.

ואנן חזינן בהו פירכא חדא דהא מתניתא לאו כוותייהו היא דאילו להא מתניתא היכא דמשתייר בה כאיסר במקום חלל כשרה בין בשדרה בין בטיבור בין בכרס בין בצואר כל מקום שהוא מבית חללה כשר ואע"ג שלא נשתייר בכולה אלא כאיסר במקום אחד מכל המקומות של בית חללה כשרה ואילו לשמואל אין מציל מכל בית חללה אלא השדרה בלבד ולרבי ינאי אין מציל מכל בית חללה אלא על הטיבור בלבד וכולהו בעו כסלע ומתניתא בכאיסר בלבד סגי לה הילכך לא הויא מתניתא כוותייהו

ועוד אפי' הויא מתניתא כוותייהו לא מצינן לסיועינהו מינה דאם איתא להא מתניתא הוה אמרינן בגמרא תניא דמסייעא להו וכיון דלא סייען להו בגמרא מהא מתניתא שמעינן דליתא להא מתניתא ואילו איתא להא מתניתא לא הוה מפליג עלה רב ור' יוחנן ואי אפילו איפליגו עלה ואיתא הוה מותבינן להו תיובתא [מינה] וכיון דלא אותבינן עלייהו מינה שמעינן דליתא להא מתניתא וכל שכן דהא מתניתא פליגא אכולהו ואפילו אדשמואל ודר' ינאי כדפרשינן ועוד לא עדיפא הא מתניתא ממתניתין דתנן ואלו שעורותיהן כבשרן עור בית הפרסות והא אפקה רבי יוחנן מהלכתא ואוקמא ביחיד הילכך לית לן מהא מתניתא ראיה כלל אלא הדרינן לכללא דקיימא לן יחיד ורבים הלכה ברבים וכיון דכולהו ס"ל דעור בית הפרסות אינו מציל בגלודה

[דף נ.] **מתני' חלו טרפות בעוף. אע"ג לכל טרפות לבהמה כנגדן בעוף הני לישנוריכו ליה למתניא נקובת הושט מסוס פסוקת הגרגרת והסירה לישנוריכא ליה לא תימא הואיל וחיותו של עוף לא נפיש להא כשר בסימן אחד לימא גרגרת נמי תטרף במסהו**

קמ"ל. והכתיב חולה על רחפה מסוס לקתני מקום שעושה חותם טרפה להיינו נקובת הקרוס לא תימא תטרף בשנשבר עמ בלא נקיבת קרוס כלחמרינן לקמן בגמ' בעוף של מים. ניקבו הלקין מסוס לבעי למיתנא סיפא גבי חלו כשרות יצאו בני מעיה ולא ניקבו לא תימא עוף שחיותו מעט תטרף ביציאה לחולה: הכתיב חולה על רחפה. חייסינן לנקיבת הקרוס הכתיב נשתיב בשיניה לחילו ביה לחמרינן לעיל ליה לרוסף לחולה בעופות וכל כנגד החלל מיטרפא בה: נחמרו. נכוונו מחמת העור ונשפכו מרחיקן לגון חמרמרו מעי: מפרש בגמ' לבחלומיס שהוריקו קחמר בלב וקורקבן וכבד: **מס חלומיס. הלב והקורקבן כמשפטו שלח נשתנה המראה שלהן** ותנח ליה בעוף מסוס לרגילח ביה מילתא טפי מבהמה לבהמה לישלי לעורה קסה לח מיקרי לה הכי לבבל לי הוי ולאי טרפה לכל היכא לנחמרו לינן כניקבו ונקב בין בעוף בין בבהמה פוסל הוא ועוד לכתוב בזה בגמ' בס"ל ויהיכא לנפלה בהמה לאור ולא ידעינן לי נחמרו בני מעיה מס לאו עדיכא בליקה והיכא לליתא קמן למבדקה מסתמא לסורה והכי מוכחא מהא לחמרינן בגמרא לקמן [דף נז.] לין ריחה לעוף לא ליגפל ולא ליחמר בהא הואיל ונלעות מנינות עליה והויא ולאי בסתמא מיידי לחילו היכא לנחמרה ולאי קמן הרי לא הנינו עליה ללא מס נפלה קחמר ולא ידעינן מס נחמרו למסתמא חינה עדיכא בליקה. ומלנקט עוף לקחמר לין ריחה לעוף שמע מינה לדוקא עוף הוא ללא עדיך בליקה מהאי טעמא לנלעות מנינות עליה הא לכותה בבהמה לליתיה להאי טעמא עדיכא בליקה. ותע"ג לחמסקנא חיכא למימר ללא קיימא הסיא ולא מתרמו אהדדי הילכך כמי שניקב זה בלא זה דמי וכשרה:

נפלה לאור ונחמרו בני מעיה אם ירוקין פסולה ואם אדומין כשרה:

ולימא מאן דאמר מציל אלא רבי יוחנן והוה ליה ר' יוחנן יחיד אצל רבים ולית הילכתא כוותיה וכיון דשמואל ורבי ינאי ורבה בר בר חנה כולהו סבירא להו דלאו כל העור מציל בגלודה אלא עור מיוחד אף על גב דרב ורבי יוחנן קיימי בחד שיטתא הוו להו תרי לגבי תלתא והוו להו כיחיד אצל רבים

ואי אמרת נעביד כרב ורבי יוחנן דרב ושמואל הלכה כרב באיסורי ושמואל ורבי יוחנן הלכה כר' יוחנן ורבה בר בר חנה ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן דרביה הוא הא קי"ל דר' ינאי ורבי יוחנן הלכה כר' ינאי דרביה דר' יוחנן הוא הלכך הויא לן הא מילתא ספיקא ונקטינן בה לחומרא וחזינן דשמואל מחמיר מכולהו הילכך לא מכשרינן לה לגלודה אלא בדאישתייר בה רוחב סלע על פני כל השדרה כשמואל:

(דף נו.) **מתני'** אלו טרפות בעוף נקובת הושט ופסוקת הגרגרת הכתה חולדה על ראשה מקום שהוא עושה אותה טרפה ניקב הקרקבן ניקבו הדקין נפלה לאור ונחמרו בני מעיה אם ירוקין פסולה ואם אדומין כשרה דרסה וטרפה בכותל או שרצצתה בהמה אחרת והיא מפרכסת אם שהתה מעת לעת ושחטה כשרה:

גמ' הכתה חולדה על ראשה מקום שהוא עושה אותה טרפה וכו':

איתמר רב ושמואל ולוי דאמרי מכניס ידו לתוך מוח אי מבצבץ ועולה טרפה ואי לאו כשרה פירוש שמניח אצבעו בצד הנקב ונועץ אצבעו שם אם נקב קרום של מוח המוח עולה ומבצבץ מן הנקב ואי לא בצבץ המוח ולא יצא מן הנקב בידוע שלא ניקב קרום של מוח.

פי' אחר מכניס ידו לתוך פיה ובודק אי מבצבץ ועולה טרפה רב שזבי בדיק בשמשא רב יימר בדיק במיא רב אחא בר יעקב מייץ בגילא דחיטתא.

והא תני לוי כל טרפות שמנו חכמים בבהמה כנגדן בעוף יתר עליהם בעוף נשבר העצם אע"פ שלא ניקב קרום של מוח התם בעוף של מים דהואיל וקרומו רך (דף נו:) אמר רב שזבי והני אווזי דידן הואיל ושכיחי במיא כעוף של מים דמיין:

ניקב הקרקבן: א"ר יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן קרקבן שניקב וכיסו קיים כשר איבעיא להו ניקב הכיס והקרקבן קיים מהו ת"ש דאמר רב הונא ניקב זה בלא זה כשר ואם ניקבו שניהם זה שלא כנגד זה כשר מ"ט כיון דקרקבן מינח נייח כדקאי קאי לא רווח ולא גמד לחמרינן בעוף לענין ריחה לקלעות מנינות עליה כמו שהכתוב לפנינו בס"ל לחלק בין עוף בנפילה לחור בבהמה לפיולו בריחה מ"מ **שמעינן מינה** לקריכי בליקה: **דרסה וטרפה בכותל.** לרסה לחלס ברגליו לו שנטרפה בכותל לו שרצתה בהמה **לחיכה למיחם בהני תלתא מסוס ריסוק לחבריס ועליון מפרכסת:** לס שהתה מעת לעת ושחטה כשרה. ומיהו בעי בליקה כלחיתא בגמ' ולעיל [דף מכ.] תנן בבהמה נפלה מן הגג והסתא תני בעוף לרסה וטרפה בכותל הלי כי חורחיה והלי כי חורחיה לחורתא לבהמה למתרסקת בנפילה ולא בלריסה ולחורחיה לעוף ללא מתרסק בנפילה ללא מיל עומל ומהלך ושוב חין לחום לו ולחין לרכו להתרסק ללא בלריסה וטרפה ולרעתה: **גמ' בליק בשמשא. נגל השמש מסתכל לס ירלה נקב סס שהחור יפה לבליקה:** בליק במיא. **מועיל כל המוח מן הקרוס לרך פיה כמות שהיא יורלת לחוט השדרה וממלא הקרוס מיס ולס יועלות לרך המכה בילוע שניקב הקרוס. לשון לחר מכנים בנקב העשם מיס ומועילן ורוחה לס נחלבנו בילוע שנתערב המוח בהס: מיין בגילא לחיטתא.** מוקן בקש של חטין לרך הנקב **ולס ניקב הקרוס** עולה: **לחוזי לילן** הוחיל ושכיחי במיא. שתמיל הן במיס: קורקבן שניקב וכיס שלו קייס כשר. כיס שלו קליפה הפנימית ומיהו לוקה שניקב מעכמו מתמת חולי לאי מחמת קון וכיוצא בו ולאי טרפה הויא להאי קון מהיכא לחמ לי לרך חון הרי ניקבה לחלל וטרפה וחייסינן שמא ניקב לחד מן הלבריס הפנימים שנקיבתן בשמשו וכלחמרי' [דף נז:] בקון על שתנקב לחלל ולאי לרך ושטו לחמ על כרחין כיון דקורקבן למכחון חינקיב כיס שלו נמי שהוא פנימי חינקיב ללא ללא מינכר לי נמי קרוס עלה בו ולאינו קרוס שבכל הנקובין קרוס שעלה בהס מחמת מכה לינו קרוס וכמו שכתבתי למעלה ללא ולאי על ידי חולי קלמר: ולס נקבו שניהס זה שלא כנגד זה. כגון זה למעלה וזה למטה:

שיעור ירוקתן מחמת הלוד כשיעור נקיבתן. יש מי שכתב לכיון לשיעור ירוקתן כשיעור נקיבתן לין ירוקתן פוסל בלב על שיהא מוריק על חלנו וכקורקבן על שיהא מוריק הוא וכיסו לבל הוריק מלמעלה בלבד כשר כשם שהוא כשר בנקב וחברים לחמרו לכל שהוריק מעשו למעלה טרפה למיקלקל קלי וזגיל בעניו שלמרו בחרס מיהו לאו דלמי לנמרי לחרס שהרי בלרוסף לחמרו שלפיולו בחברים שלין נפסלין חלא בכולן לאו ברובן לריסתן במשמו **כלחמרינן לעיל [ריש לף נל.] גבי** קנה לפי שהחרס מתפשט בכל ונבי לוד ליבא למימר הכי להא לחמרינן בסמוך גבי הוריקה כבד ולא יהא חלא ניטולה ושם ליתא שהוא מתפשט בכל הוא ליה ניטולה בכבד ולא נשתייר ממנה כלום לטרפה חלא ולאי לין כאן נדול כל כך מיהו לפשר לומר בו שלם הוריק מלמעלה הרי הוא כלילו הוריק מעבר לעבר: [לף נ:] **הוריקה כבד כנגד בני מעים** מהו. פירוש הכבד מקצתו כנגד בני מעים ומקצתו למעלה חלל הקיבות ומה שהוא חלל כנגד בני מעים ופשיטא לן להוריקה כשרה שלין ירקות פוסל חלא מטעם נקב ונקב לינו פוסל בכבד כלל והיינו לפרכינן ולא יהא חלא ניטולה כלומר ונשתייר ממנה כל שהוא חלא להוריקה כנגד בני מעים הוא לקל מיבעיא לן לי חייסינן שמא נחמרו בני מעים לו לא ונפקא מינה היכא לליתנהו קמן ללבקינהו לי נמי אע"נ לליתנהו מי לחמרינן כיון שהוריקה כבד כל שכן שנחמרו בני מעים חלא חלל חינלי בהתנייהו לו לילמא כיון שחל הוריק בני מעים הלוד שלט בכבד ולא בבני מעים ושמיקנא לכיון שהוריקה כבד בילוע שנחמרו בני מעים מיהו כתב הרשב"ץ ז"ל לזקוק בהוריקה למטה במקום חבורה בבני מעים ואע"פ שלא הוריקה למעלה כנגד נבה לבל הוריקה לעל נבה ולא במקום חבורה כשרה שזו דרך נבה נפלה ולפיכך הוריקה **כבד ולא הוריקו בני מעים:** כיון שהוריקה **כבד כנגד בני מעים** בילוע שנפלה לאור **ונחמרו** בני מעים **וטרפה.** זו היא נירסת הנאונים ז"ל וכן בהלכות הרב חלפסי ז"ל ולפי נירסא זו משמע שכל שהוריקה כבד אע"פ שלא רחינו שנפלה לאור כולאי נפלה משוינן ליה וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"ז מהלי שחיטה וזה מן התימה שהרי הירקות מצוי הוא תמיד בכבד מחמת חולי וכיון שלא רחינו שנפלה לאור למה לא נתלה בחולי להא תלינן בזאב ועוד להא רב יוסף בולאי נפלה קמיבעיא ליה להא לחמתי' קאי ומשמע ולאי לחמאי לבעא מיניה לחבר ליה חלא ה"נ כל שהוריקה כבד כנגד בני מעים בילוע שנחמרו בני מעים וטרפה ולפי' לפי נירסת הרב חלפסי ז"ל יש לומר לה"ק בילוע שכשנפלה לאור נחמרו בני מעים ובנפלה לאור ולאי קאמר לבל לא נפלה תלינן בחולי להא תלינן בזאב וה"ק משמע בסמוך מלחמרינן לחולים שלא הוריקו וסלקן והוריקו טרפה מ"ט לינלי בהתנייהו ולחמר רב חסי עשה היוצך לא ניכול לוים חלא בסלקא ואם רשה רב חסי להסדיך לבדוק טרפות זה יותר מכל שאר טרפות שאין חוששין שמן חלא בסלקא לכיון דנפלה לאור ולאי קאמר רב חסי לא ניכול חלא בסלקא ולאי חייסינן ולפ"ה

יום שלג

(דף נו:) רבי יוחנן משום רבי יוסי ברבי יהושע אומר שיעור ירוקתן כשיעור נקיבתן מה נקיבתן במשהו אף ירוקתן במשהו בעא מיניה ר' * בגמ' ובראב"ש איתא רב יוסף בריה דריב"ל כו' (ג"א) יוסי בר' יהושע בן לוי מרבי יהושע בן לוי הוריקה כבד כנגד בני מעים מהו אמר ליה טרפה אמר ליה ולא יהא אלא ניטלה אמר רבא כיון שהוריקה כנגד בני מעים בידוע שנפלה לאור ונחמרו בני מעיה וטרפה:

ההיא תרנגולתא דהוו בי רבי יהושע בן לוי אתא לקמיה דר"א הקפר ירוקין הוו ואכשרה והא אנן תנן ירוקין פסולה אמר ליה לא אמרו ירוקין פסולה אלא בלב ובקרקבן ובכבד תניא נמי הכי באלו בני מעים אמרו בקרקבן ובכבד ובלב:

ההיא תרנגולתא דהוה בי רב * ב"ר יוסף כ"ה בגמ' (ג"א) יצחק אתא לקמיה דר' אבהו אדומין הוו וטרפה והא אנן תנן אדומין כשרים א"ל אדומין שהוריקו וירוקין שהאדימו טרפה [לא אמרו אדומים כשרים מהלרינן לחחזוקי ריעותא לחמחזקינן וכיון לרב חסי בנפלה לוקה קאמר כי חמרינן נמי [שלקן] והוריקו טרפה לוקה בנפלה לאור ולאי לפיולו כלא נפלה היכי ליתמי רב חסי סתמא לא ליכול חיוש חלא בשלקא והא רב חסי לא חייש חלא בנפלה חלא ולאי כל שלא נפלה לאור אין חוששין לה כלל ואע"פ שהוריקו וכן לעת הרמב"ן והרב רבינו אהרן הלוי תלמידו ז"ל לכל הרשב"ם ז"ל מחמיר כלברי הרמב"ס: **לחומין הוו וטרפה.** לחומין הוו **הלקין והן רנילין להיות ירוקין וטרפה:** לע חמרו לחומין כשרה **חלא בלב וקרקבן וכבד. שלרכן להיות לחומין לבלילתו אם הוריקו** מוכחא מילתא שהאור שלט בהן וטרפה. ואם לחומין כלומר אע"פ שהוסיפו לחמימות כשרה לכל בלקין הוי חיפכא שכיון שהן ירוקין אע"פ שהוסיפו ירקות כשרה שכשעה חוס הן מוסיפין במרחה שלהן והיינו לחמר בחילך עובלא לבסמוך ירוקין הוו ולכשרה לכל הלחיומו טרפה שהן מסתנים ממרחיתם ולע"כ שלט בהן האור ול"ת ולחמאי נקט מתניתין טפי **לחומין שהוריקו מירוקין שהלחימו** י"ל לרכותא שלע"פ שהרך הלם להחליס מסכחת לה לחומין כשרה ולכברי מי שאומר שהשלק סומכין עליו בהוריקה לכל לא בהלחמה כמו שלכתוב בסמוך בס"ל יתי שפיר טפי לירוקין פסולין הוי מילתא פסיקתא [לעית לאו מילתא פסיקתא לכל לחומים פסולים לע הוי מילתא פסיקתא] לירוקין שהלחימו פעמים שחוזרין להכשירן כגון שהלקן והוריקו לחמרינן קוטרא בעלמא עייל בהו כלחיתא בסמוך: ומהנקט הלי לינא לנפלה לאור במתניתין ובנמרא נבי עוף ולע נקטיה בבהמה יש מי שאומר לליתיה בבהמה כלל לדוקא בעוף שהוא רך הלוד שולט בו לבל בהמה עורה מנין עליה ואין הלוד שולט בה ולמיל למאי לחמרינן לקמן בנמרא [לף נז.] לחיל ריאה לעוף לע לינפל לע נפל ולא ליחמר בקש הוחיל ונלעות מנינות עליה וסס מפרסים שהפילו נחמרה [ריאה של עוף] אין חוששין לה ותולין בחולי אחר וה"נ אע"פ שנחמרו בני מעיה של בהמה תולין ואין חוששין לנפילה בקש וכן כתב הרמב"ן והרמב"ם בפרק י' מהלכות שחיטה ולע מיחוור לפ"כ כי היכי לחמרינן [שם] כל טרפות שמנו חכמים בבהמה כנגלן בעוף יתר עליהן העוף נשבר הענס אע"פ שלא ניקב קרום של מוח ה"נ ה"ל למימר יתר עליהן נפלה לאור ונחמרו בני מעיה שקש תלמר שלא חמרו יתר עליהן העוף חלא במה שהעוף ובהמה שוין לבל בנפילה לאור חיכא לאור טעמא למיסר עוף טפי מבהמה מפני שעורו דק והרי לף בנשבר הענס אע"פ שלא ניקב קרום של מוח חיכא טעמא כללחמרינן בנמרא הוחיל וקרומו דק ואע"כ הזכירוהו בפירוש וכן נמי מה שלמר לקין רייחה לעוף ליחמר שפילו נחמרה כשרה לע מחוור לכיון שנחמרה הע חזינן שלא הניעו עליה חלא ולאי כי לחמר קין רייחה לעוף ליחמר בקש שעוף שנפל לאור קין רייחה שלו ערייכה בליקה לבל נחמרה ולאי טרפה וכן נמי בבהמה כל שנחמרה ולאי טרפה והא לנקטיה בעוף משום לחמאי לבסיה ליה נקיטי שמפני שהעוף מעני בבית תלייר לרבה ליפול

על הלחם יותר מן הכמות וכלנקט נמי מלי למכיח ליה לרסק וטרפה בכותל נבי העוף אע"פ שכך הלין בכמות כמו שכתבתי במשנתינו ובתוספתא נמי תניא בהדיא נבי כמות רענתה מכרתה ולעיל [לף נא.] נמי לחמרינן סורים שמנאחים זה לת זה וכו'. הילכך

לינא נמי לנפלה לאור ונחמרו בני מעיה הרי היא בכמות בבעוף והרב ב"ה ז"ל מטול פסרה בלבד בעוף מכוין שנפל לאור חופשין לו ונריך בליקה חון מן הריאה שלו וכמו שכתבנו לבל בכמה שעורה קשה אין חופשין לה אלא שאם רלונו שנחמרה טרפה בלחמרינן נבי ריאה לעוף [הוולל] ונלעות מניעות עליה ולף זה אינו מחוור לכיון לבכמה מעוף יליפין כשם שחופשין בעוף משעה שנפל לאור כך חופשין בבכמה ושניהם צריכים בליקה חון מריאה של עוף לבבי מי שלומר להכות ליפנע לחין לו לא ליפול ולא ליחמר בחם קלי לחמקנין ולפשר לומר להכות ליפנע לחמקנין לא קלי ולפילו ריאה של עוף צריכה בליקה ויתבאר לפנינו בם"ד: לא לחמרו ירוקין פסולה **אלא בלב וקרקבן וכבד.** פירוש לב וקרקבן מחמת

אלא בלב וקרקבן וכבד]:

אמר רב שמואל בר חייא אמר רבי מני * כ"ה ברא"ש ובגמ' איתא אדומין שהוריקו ושלקן וחזרו והאדי' כשרה (ג"א) ירוקין שהאדימו ושלקן והוריקו כשרה מאי טעמא קוטרא עייל בהו אמר רב נחמן בר יצחק אף אני אומר אדומים שלא הוריקו ושלקן והוריקו טרפה מאי טעמא דאגלי בהתתייהו אמר רב אשי הילכך לא ליכול אינישׁ אלא בשלקא ולא היא אחזוקי איסורא לא מחזקינן:

דרסה וטרפה בכותל או שרצצתה בהמה והיא מפרכסת אם שהתה מעת לעת ושחטה כשרה:

ר"א בן אנטיגנוס אומר משום ר' אלעזר ברבי ינאי צריכה בדיקה:

מתני' אלו כשרות בעוף ניקבה הגרגרת או שנסדקה הכתה חולדה על ראשה מקום שאינו עושה אותה טרפה ניקב הזפק רבי אומר אפילו ניטל בני מעיה ולא ניקבו נשתברו רגליה נשתברו גפיה ונמרטו

ענמן שהרי הנקב פוסל בהן **וכבד מחמת בני מעים** לבל שהרב"ח כתב שלף בכבד משכחת לה מחמת ענמן כגון שהוריקה כבד במקום מרה ובמקום חיותא בכדי שלא יגעטל מקום טירקות לא ישאר בו כזית בלחד מלאו המקומות לטרפה לכגעטל כולו למי ומיינו למי כבד בכדי לב ובקרקבן לכולהו טרפות מחמת ענמן ואפי' לא מני ריאה בהדייהו אע"נ דולאי היכא לנפלה והוריקה טרפה לאע"נ לחמרינן לעיל [לף מז:] ירוקה כשרה מלרבי נתן ס"מ בלא נפלה לאור לבל בנפלה לאור חין תולין בריאה כלרבי נתן כשם שאין [תולין] בכבד בחולי שלא היינו טעמא לפי שאין הריאה עשויה ליחמר כלב ובקרקבן וכבד הולל ונלעות מניעות עליה ועוד שלפשר שאין לינה שוה עם שלו שלב ובקרקבן וכבד צריכין בליקה כל שנפלה לאור וריאה של עוף לינה צריכה בליקה ואפי' שלא מני טחול בהדייהו לדברי הרמב"ם שהוא סובר שאין הנקב פוסל בו אפי' שכיון שאין הנקב פוסל בו לף הירקות לינו פוסל בו וכתב הרמב"ן שאין הירקות פוסל בכבד שלא ככרתי לבל ירוק כביעתא שו כמוריקה כשרה שהרי מרפה זה מנגי הוא תמיד בכבד מחמת שומן והרמ"ם מוסיף שלף בלב וקרקבן לין הירוק פוסל בהן שלא ככרתי שבל שאלם מוריק ככרתי הוא מוריק: ירוקין שהאדימו ושלקן והוריקו כשרה מ"ט קוטרא הוא לעייל בהו. כלומר **מעיקרא ועכשיו הלך מחמת המים הרותחין:** תמר **רב נחמן** ברבי יצחק לף לנו נאמר חלומין שלא הוריקו ושלקן והוריקו **טרפה** מ"ט לינגי בהתתייהו. כלומר חרפתן כך היא הנרסא בהלכות הרב אלפסי ז"ל ויש מי שלקלק למלנקט ירוקין שהאדימו ולא נקט חלומין שהוריקו כלנקט תנא למתניתין ירוקין פסולה ס"מ שאין שלב רלוי לאחזוקי בכלל לכשחוזרין למרפה ירקות הוא לפיכך למימר קוטרא עייל בהו ק"נ לינגי בהתתייהו לבל כשחוזרין למרפה אחזוקי אין זו רלוי כלל ובקונט ספרים הנרסא בהפך חלומין שהוריקו ושלקן והאדימו כשרה אמר רב נחמן בר' יצחק לף לנו נאמר ירוקין שלא האדימו ושלקן והאדימו טרפה ולפי נירסא זו

י"ל לכי נקט נקט חלומין שהוריקו סרכא למתניתין נקט נקט ירוקין פסולה לבל בין האדימו בין הוריקו ניכר ע"י שלב לו לאפשר לף לפי נירסא זו שאין השלב רלוי לאחזוקי לבל לו לירקות ולפיכך יש מי שמחמיר ולומר שמפני שנוי הנוסחאות אין סומכין לעולם בשלב להתיר שלא לאיסור לבל בין בירוקין בין בחלומין שהרמב"ם ז"ל כתב בכולן והוא שיעמדו בלותן מרפה אחר שנולקין לותן: אמר רב **הילכך לא ליכול אינישׁ** שלא בשלקא. הילכך **כיון לאחזוקי לזמנין למנלית רייעותייהו כי שליך להו** לא ליכול אינישׁ **עוף שנפל לאור שלא** בשלקא: **לאחזוקי** איסורא **לא מחזקינן.** כיון **שלא מינכר רייעותא בהדיא שלא"כ מתרמי לשליך להו וחזי רייעותא: דרסה וטרפה** בכותל **או שרצצתה בהמה** ומפרכסת אם שהתה מעת לעת ושחטה כשרה. תנא הכי נבי עוף והוא הלין לבהמה ורבותא קמ"ל שאפילו בעוף שחזותו קל **אם שהתה כשרה** בבליקה: **צריכה בליקה. תע"ם שהתה מעת לעת: מתני' אלו** כשרות בעוף נקבה הגרגרת או שנסדקה. רבותא קמ"ל לתע"ם שחזותו **של עוף קל לא** מטרפין בסליקה גרגרת: **הכתה חולדה על ראשה** מקום שאין עושה אותה **טרפה.** שלא ניקב קרום של מות: ניקב הזפק. כיס **שהאוכל נקבן שם:** רבי אומר לפי ניטל. פירשו בו ללא ניטל לגמרי קלאר שאם כן המאכל יורד לחלל הגוף ואין לו תקנה אלא למסום לת"ק נקט ניקב קלאר חיכו לפילו ניטל מיהו בעינן שיסתייר בו כדי שיוכל המאכל לעבור מן הנוסח של הקורקבן לרך הזפק: נפיה. ענמות הכנפיים: **נשתברו רגליה. מן החרכובה ולמטה או לפי למעלה ולא יצא העצם לחון לבל יצא לחון תנן בבהמה המקשה [לף עו:] להוי טריפה: נמרטו כנפיה. היינו נוצה גדולה שעל כל נוצה:** נוצה. היינו הלקה הסמוכה לבשר **שאין לה קנים** ולישכח מ"ל לתע"ם לרבנן לא פליגי בהדיא בנוצה כיון לנקטה **גבי אלו כשרות** משמע לרבנן מכשרי לחי כולהו מולו בה לפסולה נבי אלו טרפות ה"ל למתנייה: נרסינן בגמרא ת"ר מעשה בר' שימון ורבי עקיב שהלכו לעבר שנה בלוד ושבתו בחוני והורו בטרפחת כרבי בזפק לישעיא להו הורו בטרפחת לאיסורא וכרבי בזפק להיתרא לו לילמא בטרפחת כרבי בזפק זו היא נירסת רש"י ז"ל ופירש למסקנא ליה לי כ' **הורלות היו בטרפחת כשנהלרין (לף נב.) והחכילה ר' טרפון לכלבים וכרבי בזפק להיתרא לחפילו ניטל לו לילמא** שיתה שלא הורלה אחת **בטרפחת להיתרא כלשרי רבי בזפק** לבל בזפק נופיה לא סביבא להו כרבי **וחין זה מחוור לחי זה** לשון יש בין זפק לטרפחת שסמכו ענין לו כיון לנא ס"ל **כרבי בזפק הוה ליה** למימר **הורו בטרפחת כלתנן** ניטלה האם שלה כשרה שלא הכי נרסינן הורו בטרפחת להיתרא [וכרבי בזפק להיתרא לו לילמא הורו בטרפחת לאיסורא וכרבי בזפק להיתרא] והכי פירושה לפסיטא לן לתתי **הורלות היו ושבזפק הורו להיתרא כלתני בהדיא כרבי בזפק** והבורלה לטרפחת הוא למסקנא לן לו לאיסורא לו להיתרא הילכך. לענין פסק הלכה כיון להורו כרבי בזפק להיתרא נקיטינן כוותיה למעשה רב לבל הר"ם במז"ל כתב בפרק ו

כנפיה ר' יהודה אומר אם ניטלה הנוצה פסולה:

גמ' אמר * בגמ' איתא אמר רבה ואיתימא ריב"ל ובראש"ש איתא אמר רבה ואיתימא ר' יוחנן (ג"א) רב חננאל ואיתימא רבי יוחנן גג הזפק נידון כושט שאם ניקב במשהו פסול.

אמר רב ביבי בר * בגמ' ובראש"ש איתא א"ר ביבי בר אביי כל שנמתח עמו (ג"א) אבין ומקום שנמתח עמו כלומר הוא בלבד שנדון כושט שאם ניקב במשהו טרפה והוא הנמתח עם הושט באורך הצואר:

יצאו בני מעיה ולא ניקבו וכו': א"ר שמואל בר רב יצחק לא שאנו אלא שלא הפך בהן אבל הפך בהן טרפה דכתיב (דברים ל"ב:ו') הוא עשך ויכוננך מלמד שברא הקב"ה כוננויות באדם כיון שנהפך אחד מהם אין יכול לחיות ומיד מת ההוא רומאה דחזא גברא דנפל מאיגרא לארעא ופקע כריסיה ונפקו מעיה אזיל ואייתי לבריה ושחטו קמיה (דף נז.) באחוזת עינים אינגיד ואיתנח ועיילינהו למעיה וחייט לכריסיה:

נשתברו רגליה וכו': ההוא צנא דנקורי דאתא לקמיה * בגמ' ובראש"ש איתא לקמיה דרבא (ג"א) דרבה בדקה בצומת הגידין ואכשרה פירוש נקורי חתוכי רגלים.

אמר רב יהודה אמר רב שמוטת ירך בבהמה טרפה שמוטת יד בבהמה כשרה שמוטת ירך בעוף טרפה שמוטת גף בעוף חיישינן שמא ניקבה הריאה מהלכות שחיטה זפק שניקב נגע במשהו טרפה לכל שאר הזפק שניקב מותר וכן הרב אלפסי ז"ל הביא מתניתין כעורתה מכלל לסבירה להו לרבי לעיתא נקיב ונקב טרפה ואפשר שהיו נוהגין ומפרשין כלשהי רש"י ז"ל: ולענין הוראה לטרפות אע"ג דלא לישנינן לה אי להתירא נקטינן לישנא דלא כסתם מתניתין לתנן ניטלה הראש אלא כשרה ועוד לרבי טרפון נופיה להוה ס"ל מעיקרא נעלה הראש טרפה חזר ביה להו ליהוי נופיה למר הלכה כחמורך טרפון כלקיתא **בסנהדרין (לף נג.)** לכל ר"ח כתב לכיון דהוראה לטרפות לא לישנינן נקיטינן לחומרא וטרפה ולישתי וכלכתיבנא ולף מה שכתבו בתוספות לשפשר שלף ר"ח ז"ל לא לחמרי אלא בטרפות של עוף להכי נבי מתניתין לכשרות בעוף עסקינן ובטרפות לעוף קלמרי לכל בבהמה כשרה וכסתם מתניתין לגעיל ליתא לה"כ ס"ל גלוי למתנייתי ולמימר יתר עליהן בטרפות: נג הזפק **נזון כושט** וכו'. ומקום שנמתח עמו. כלומר **מקום שהוא מתחיל לימשך גם הושט להיות מגר והולך** עם הושט מיהו לוקח לענין טרפות לכל לא לענין שחיטה: **הפך בהן. כשהכניסן בתוכה הפך עליונים לתחתונים או ענולה זו למעלה מכמות שהיתה שחליף זו למעלה** וזו למטה: **כוננויות. לשון ותת כנו (שמות לח) שברא להם בשים ליבך עליהן ואם ירדו מכסיהן אין מתיישבין: ונפקו מעייניה.** מעיו: **ושחטוה קמיה. כלי שיתלחם ויימשוך מעיו אליו: לבריה.** לבנו **על זה הנופל:** [לף נז.] **באחוזת עינים. ולא נגע בו ולא הזיקו אלא נלמה לאביו כאילו שחוט לפי שלא היה רוצה ליגע במעיים שלא יהפוך בהם:** והוא ענין לנקורי. של עופות חתוכי רגלים במקום ענמת הגידין בלקה. בעמת הגידין **שיהו שפה אצר [חוטין] קיימים כלאמרינן בבהמה המקשה (לף עו:) והוא בשפולי של עם הסוף סמוך לאחכובה:** לאמר רב יהודה אמר רב **שמוטת ירך בבהמה טרפה.** פרש"י ז"ל לשיטתו בוקע לשמוטת לשם מלוכתיה ובלאיעבול ניביה ואע"נ דרב **לעיל [לף נז:]** בוקע לשמוטת והכא קאי ליה שמוטת ירך לא קשיא להכא מסום לאמרינן שמוטת יד בבהמה אמר נמי שמוטת ירך ואפילו לעל לייתינן הכא בשמעתין היא דרב מתנא כלל ולא מפרשינן נמי [לשוקא] בלאיעבול ניביה כלמפרשינן לעיל [שם] שיטה טעמא מסום להכא בשמעתין לאו מסום שמוטת ירך לבבהמה לתינן להכא סמכינן אמאי לאסקינן לעיל לטרפה כל היכא לאיעבול ניביה ולא שקלינן וטרינן הכא בשמוטת ירך אלא בעוף לשמתניתין לאו כשרות בעוף קיימינן וסוגיין בגמרא נמי בהאי דיעבוע לבבהמה ליכא מאן לפלוגי לטרפה לבל בעוף פליגי בגמרא לאיכא מ"ד לגבי לבבהמה טרפה ואמאי לאסקינן לעיל בלאיעבול ניביה בעוף כשרה וטעמא לשלתא מסום לבבהמה עיקר סמיכתה על דגליה כשנשמטה ירכה טרפה לבל עוף שים לה כנפים ליכא למימר לכשרה והיינו טעמא למ"ל בסוגיין לגמ' לשמוטת ירך בעוף כשרה זו היא לרך שטתו של רש"י ז"ל: לבל לחריס לאמרו לשלעיל קרינן לה בוקע לשלתא והכא שמוטת ירך ועעיל מסקינן והוא לאיעבול ניביה והכא לא מלכרינן ועל מילי ס"מ שפני מקומות הן ובבוקע לשלתא לא מיטרפא על לאיעבול ניביה ובשמוטת ירך בעוף כשרה לאיעבול וזהו פרטו של לבר. שלש עלמות הן בעוף ובבהמה העלם התחתון בעוף קרוי רגל וכגנגו בבהמה לרכובה הנמכרת עם הרגש. למעלה ממנו עלם לחל הנקרל שוק וכגנגו בבהמה לרכובה שבגנגו בגמל ניכר ובלע"ז לשקנקי"ל. למעלה ממנו עלם לחל שאנו קורין לותו פלל"ה וכגנגו בבהמה לשמולי"ל ועלם שליפי זה מחובר עם הגוף ובוקע לשלתא לשף מלוכתיה היינו שנשמט עלם שליפי זה ממקום חבורו בגוף והשם בעינן לאיעבול ניביה ושמוטת ירך לשמעתין שנשמט העלם השליפי שנקרל שוק ממקום חבורו בעלם השליפי ושרפה אע"נ לגי לאיעבול ניביה וכ"ת לם כן שמוטת שוק **הוא זה ולא שמוטת ירך** שבירך במקומו הוא עומד והשוק המחובר לו הוא שנשמט ממנו יש לומר לין ה"נ לגי לשלי לאי לאמר שמוטת שוק הוה לאיעבול היינו שנשמט השוק ממקום חבורו ברגל **וטרפה משום עיסת הגידין** שמתחילין בלותו פרק מע"ם לאמר שמוטת ירך לשמועינן שבשמוטה זו בין השוק ובירך הוא ומע"ם קרי לה שמוטת ירך ואע"נ לולאי משום שמוטת שוק הוא. והרשב"ם ז"ל הקשה לבשמעתין משמע לשמוטת ירך במקום חבורו בגוף הוא להא לאמרינן שמוטת יל בבהמה כשרה ובולאי לשמוטת יל היינו בעלם המחובר לגוף להא לומינן לגף בעוף נקט יל בבהמה והשם ולאי בעלם המחובר לגוף קלאמר מלקלאמר חיישינן שמא ניקבה הריאה לבעלם שהוא מחובר לגוף ליכא למיחש לנקיבת ריאה כלל וכיון לגף בעוף היינו עלם המחובר לגוף ה"נ יל בבהמה וכגנל מה שהכשיר ביל להיינו במקום לבוקע בגוף פשל ברגל לשמא שמוטת ירך היינו שנשמטה ירך במקום חבורה בגוף ולפיכך לם בלגו לומר לשמוטת ירך ובוקע לשלתא תרי מילי נינהו יותר נרחין לברי הרשב"ם שפי' בהשגות לשמוטת ירך לשמעתין היינו שנשמט העלם השליפי ממקום חבורו בגוף לטרפה אע"נ ללא לאיעבול ניביה ובוקע לשלתא לשף מלוכתיה היינו במקום חבור השוק והירך והשם לא מיטרפא על לאיעבול ניביה ולא בלגו לחוש לספיקי פירושין הללו כל שנשמט השוק מן הירך [או הירך מן הגוף] טרפה אע"נ ללא לאיעבול ניביה: מיהו לכללו פירושי לאמרי לבוקע לשלתא ושמוטת ירך תרתי נינהו קשיא לאם כן הוה לן לאיתויי שמוטת ירך בשב שמעתתא לתייתינן בריש פירקין בגמרא והויא להו תמני ועוד הלכתי בזה בחולשי לפיכך נרלה עיקרן של לבריס כלבי רש"י ז"ל לבוקע לשלתא ושמוטת ירך חלא מילתא היא ולא מיטרפא על לאיעבול ניביה ולזה הסכים הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות שחיטה

וכן לעת הרצב"ש ז"ל ולפי זה לא נמצא עניין המקום ממקום חבורה בירך אע"נ לחיובא ניחיה כתרה: **שמוטת נף טרפה** חייסינן שמא ניקבה הריאה. **נפי שהריאה נחבאת בין העלעות וקרוס הבשר לך ולק בין ענע לענע וכשמוטו נפה מתנקבת הריאה עם הנף: תבדק. הריאה. מכנים קנה לך בגרגרת ונופח בה ואם רוח יוצא ממנה טריפה ואם לאו כשרה.** וקיימא לן הכי לבבדיקה מהבצרת וכן פסק הרב אלפסי והרמב"ם ז"ל בפרק עשירי מהלכות שחיטה לבל ים מקנת נוסחאות ללא נרסי וכן אמר רבי יוחנן והוו להו רב ושמואל וקיימא לן כרב בחיסורי ולפי זה ליח לה בדיקה כלל וכן כתב הרב בעל העיטור ז"ל לבל על לברי הרב אלפסי והרמב"ם רואי לחייסינן ליה ולוקא נשמט הוא לחייסינן ליה לבל נשבר נפה אפילו בעגם בבדיקי כשרה והיינו מתניתין דלקתני סתמא נשתברו נפיה ואע"פ שיש מי שמחמיר בשבר וכן בהלכות אלפי אלמה הכי כלומר בזה כלומר בשבירת העגם הסמוך לגוף ואין לחוש לשברי: מיהו נשתברו לגופיה ואין עור ובשר חופין אותן אבר עגמו אסור וכן כל כה"נ בכל אבר אע"נ דלא מיטרפא ביה וכדלהמרינן לקמן **בפרק בהמה המקשה [לף עו:]** בשבר העגם למטה מן הארכובה לאבר עגמו אסור ומקום אחד נמי אסור לבבל מקום מקום אחד אסור חון מזריע בשלה של גיל נזיר וכדלהימתי בפרק גיד הנשה (לף עט.) דציעא אמר לף נערכה אלא למקום אחד לבעלמא אסור והכא שרי ופירש רש"י ז"ל **בבל היתר ואיסור המחוברין כגון הוושט העובר את ילו וכגון האבר המולבל בה כולן מקום אחד אסורים כדלהמרינן בבהמה המקשה:** ומיהו לוקא ליסרלל לבל לבן נח לפילו האבר עגמו מותר ואין בו משום לפני עור לא תתן מכשול לפילו ליסרלל אין בו אלא מצות פרוס כלאיתך לקמן [ריש לף עז.] בגמ' הילכך לבן נח שרי לפילו לכתחלה: נרסי' בגמ' [לף נז.] חזקיה אמר אין ריאה לעוף. ומיהו בה מלי אין ריאה לעוף אילימא ללית ליה כלל והא חזקיה ללית ליה ומסקינן אלא יש לו ואינה לו ליגפל ולא ליאמר בלא. כלומר לאם **נפלה מן הגג לאמרינן לעריכה בליקה אין ערוך לבדוק הריאה** [ולא ליאמר בגפלית הלור **שבודקין המעיים שמא הוריקו ח"ן לבדוק הריאה**] ואמרינן מלי בעמא אמר רב חנא הוילן ורוב עלעות מנינות עליה כלומר ברוב רובא **העלעות מניעת עליה שלעות העוף אינן שוכבין על רחבן אלא על חוזן וכולהו רחבן לפניס והריאה נחבאת ביניהן** ולף על נב דכמסקינן בגמרא אסקינן לחזקיה אין ריאה לעוף כלל קאמר מפני שלא היה בקי בהתנוולים ולפילו הכי לאפשר להלי ליענין חיסיים כיון לרב חנא מפרש בעמא הוילן ועלעות מנינות עליה. ואיכא מ"ד לכיון לאסקינן לחזקיה אין ריאה לעוף כלל קאמר הלי ליענין חילחי לגמרי ולא אפשר כלל בין ריאה לשאר חיברים אלא לף היא ערוכה בבליקה: **סימן לטרפה כל י"ב חלש.** אם איתה י"ב חלש **בילוע שלא נטרפה:** לבבל בנקבות אם ילדה בתוך **י"ב חלש** מותרת מיד. לטרפה אינה יולדת וזו שילדה ולהלי שלא נטרפה: [לף נח.] **דשיחלא קמלי.** פוסט"ק **בלע"ז לותן שהן בתעיה בשעה** שנולד לה שפק טרפות: תסהינן להו לי הלרל וטוענת שריין. אם חוזרת וטוענת בינים לחריס מותריס כולן אזו רחיה שלא נטרפה שהין הטריפה מתעברת ולא טוענת בינים ולי לא לסירין מספק. ולכיכ מלן לאמר לכי לאמרינן בבינית טרפה שהיא לסורה לוקא בטרפות שהוא יולוע שנולד קולס זמן שחיטה בטרפות סירכת וכיונץ בו שלי לפשר לתלותו בזמן שחיטה כיון שולאי יתה מחזקתה ועל כרחנו קולס לזמן שחיטה יתה ולין לנו יולעין כמה לוסרין לוותה למפרע לבל שחטה ונמנלת טרפה ולין יולע לימתי כל בינים ולבל שהטילה כבר על עבסיו כשרין למוקמינן לה לחזקה ולאמרינן הסתם הוא לנטרפה. לבל התוס' [לף יח. ד"ה לתי נו'] סובלין לכל חזקה שלא היתה בדורה בזמנה לינה חזקה כמו שכתבתי למעלה בפרק לשמן ולפיכך חלב ובינים לסורים ולינה למילק לסמעתין להכל מסמע לבינה כנוסה למיל ולפיכך כשנטרפה התרנגולת לף הבינה לסורים ולפילו בבינה שנמצרה לנמרי קולס שנטרפה להה מיירתין בגמרי [לף נח.] הא לתנן במסכת עלילות ושין בבינת טרפה שהיא לסורה מפני שנללה בלסור כלומר שנמצרה בלסור להכי מפרקינן לה בגמרא ולקי לפלוגתא לב"ש וב"ה לשפלינו בבינת שנלה לתנן התם בינת שנלה כל שכמוה נמכרת בשוק ב"ש מתירים ובית הלל לוסרין ומולין בבינת טרפה שהיא לסורה מפני שנללה בלסור לולמי כיון **לשנילת בנופה כנופה למיל** ולילו בפרק קמל לבינה [לף ז.] מסמע לשפלילו מעורה בניהן לאו נופה היא לאמרינן התם הסותם לת התרנגולת ומלא בה בינים נמורות מותרות ולאכלן בחלב רבי יעקב לומר לא היו מעורות בניהן לסורות ומלקסר ר' יעקב במעורות בניהן שמע מינה לרבנן לפי' במעורות שרו ללא נופה ניהו ובפרק שור שנגח את הפרה (לף מז.) נמי לאמרינן פרש שזיקה נופה מולדה תרנגולת שזיקה לינה נופה מבינתה מלי טעמא פירשך בעלמא הוא ומסום הכי בבשר עוף בחלב לרבנן ולאי פירשך בעלמא הוא ומסום הכי בבשר עוף בחלב לרבנן תוקמוה לאיניה והיינו טעמא נמי לאיני נופה מבינתה לבל טרפה למלאורייתא החמירו בה **לכיון לשנילת בה** למי לנופה וכיון שפעמים נרלית בנופה להיינו במעורה בניהן לף בשאינה מעורה ולפילו כיונץ בה נמכרת בשוק החמירו בה ולסרוה: מיהו לע"נ לבינת טרפה לסורה לפרוח שנולד ממנה מותר לנרסינן בתמורה בפרק בל הלסורין (לף לף.) לפרוח בינת טרפה מותר לחיותי לקי נבינל לבי מסרח הסיה שעתה עפרא בעלמא הוא: ולעניין ולא שנולד מן הטרפה נרסינן בגמרא ולא טרפה רבי לגיעזר חומר לף יקרב לנבי המזבח **רבי יהושע** חומר יקרב. ולוקימנא פלוגתייהו בשעבדה ולבסוף נטרפה ובעובר ירך לאמו קל מיפלגי ר' לגיעזר סבר עובר ירך לאמו הוא. רבי יהושע סבר לאו ירך לאמו. וכיון לס"ל לרבי יהושע לעובר לאו ירך לאמו הוא קי"ל כוותיה והיינו לאמרינן בפ"ק לבינה [לף ו.] וכי מה בין זה לענגל שנולד מן הטרפה בינם טוב לאמר ענגל שנולד מן הטרפה שרי ולף לאמרינן עובר ירך לאמו הוא **ובפרק בהמה המקשה** (לף עה.) **נמי לאמרינן נבי** בן פקועה שלא היתה לאמו טרפה ניתר בשחיטת עגמו לאדבא סיימינן לית ליה להאי לאמר שרי ללאו ירך לאמו הוא. ולקו בה טובא לבבמה לוכתי מסמע לעובר ירך לאמו הוא להה לאמר בפרק הפרה (סט) פרש שזיקה נובה מולדה מ"ט נופה הוא ובניטין נמי לאמר לאע"נ לליו עבד ושפחה מקבלין נט חירות מיל רבם לעבד אחר. אם היתה עוברה זכתה לו ומקבלת נט שחרור בשביל עוברה מסום לבנופה למי ובסנהדרין (לף פ.) נמי לאמרינן ולא הנונחת לאמר היא וולדה ננחו. ולא הנרבעת לאמר היא וולדה נרבעו.

ושמואל אמר תבדק וכן אמר רבי יוחנן תבדק וכן הלכתא:

(דף נז:) אמר רב הונא סימן לטרפה כל י"ב חדש וה"מ (דף נח.) בזכרים אבל בנקבות אם ילדה בתוך י"ב חדש מותרת מיד:

אמר אמימר הני ביעי דספק טרפה דשיחלא קמא משהינן להו אי הדרא וטענא אחרינא שריין ואי לא אסירן וכי היכי דביצת טרפה אסורה חלבה של בהמה טרפה נמי אסור דתנן (דף קטז:) כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה אסורה ואע"ג דלאו הכי הלכתא דקי"ל דחלב שבתוך הקיבה פירשא בעלמא הוי ושרי גמרינן

ובערכין (לף ז.) נמי תנן התם היועצת ליהרג ין ממתינין לה עד שתלד אלא הורגין אותה לתלתר וולד נמי מיית חלמא סבירא ן לעובר ירך אמו הוא. ים לומר ין ולחי קושטא למילתא הוא לעובר ירך אמו הוא וכלמוכחן כל הני מיהו בטריפה בלחוד סבירא ליה לרבי יהושע ללאו ירך אמו הוא לזיל בתר טעמא טרפה מפני מאי קא מיתסרא מפני שאינה חיה ומיהת מתנוונת והולכת מאותן חולי וכיון שכן עובר זה שהוא עתיד לחיות לע"פ שהוא כירך אמו ין לנו לומנו כטרפה והיינו טעמא לרבי יהושע לולד טרפה לפמעתין והיינו טעמא נמי להכיא לענין שנולד מן הטרפה ביו"ט והכיא לקרבעה פיומין אית ליה לכמאי המקשה. מיהו ליכא למיקל לכמסכת תמורה בפרק כיצד (לף כה.) מפני לפיולו במילי ללאו טרפה הוא לאמרינן לעובר ללאו ירך אמו הוא לאמרינן

מינה דחלב טרפה שאינו בתוך הקיבה אסור:

אמר רב הונא כל שאין בו עצם אין מתקיים שנים עשר חדש אמר רב פפא ש"מ מדרב הונא הא דאמר שמואל קישות שהתליע באביה אסורה (דף נח:) הני תמרי דכדא בתר תריסר ירחי שתא שריין דהני תולעים דמשתכחי בהו לאחר שנים עשר חדש השתא איתילידו בהו ולא מהנך דאיתליעו בה באביה נינהו תנן התם בעלת חמש רגלים או שאין לה אלא שלש הרי זו בעלת מום אמר רב הונא לא שאנו חסר ויתיר אלא ביד אבל ברגל טרפה נמי הוי מאי טעמא כל יתר כנטול דמי ההיא חיואתא דאישתכחו בה תרתין סניין דיבי אייתוה לקמיה דרבינא וטרפה מדרב הונא דאמר כל יתר

שהתלעה מצויה בהן ולומר לכיון שהלבר מצוי אע"פ שהוא מיעוט למיעוט המצוי חמשה בענין שחמשה לסירכות הריאה וכלאמרינן לקמן **בשילהי פירקין [לף סז.]** לח ליספי חיוש שברא בגויל על נבי נבתא לילמא פריש לנבתא והא התם שאינו יכול שהיו יבחושין בשבר ולפולו היו סם יבחושין אינו נולא סם פירסו ולפ"ה כיון שהוא לבר המצוי חמשה הכא נמי לח שנע. וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"נ מהל' מלכלות לסורות לפיכך כל מיני פירות שברכן להתליע כשהן מחוברין לח יאכל על שיבחוק ולאמרינן לנבתא תריסר ירחי שתא ברו יש בעלי נפש שהחמירו ואמרו לה"ת לאכלן לחל לבשלן כמות שהן חייבין שמא ע"י הבישול יהו פורחין ולח בטלי לבריה לח בטלה ולפיכך לקלקו בתקנתן להניחם בתחלה במים חמין הרבה כדי שיומתו כולן במקומן ולח"כ מבשלן ושוב ין לחום שלפי פירסו לאחר שמתו מותרין לעל כאן לח שיבעיא לן לקמן [לף סז:] פירסה ומתה מהו לאל בשפירסה ולח"כ מתה לבל פירסה משמתה מותרת וזה הענין יוצו מסקיק לאל למאן לגרים לקמן פירסה ומתה מהו וכלכתיבנא לבל למאן לגרים פירסה מתה מהו משמע לשלילו פירסה לאחר שמתה מיבעיא ליה ושלקו בתיקו וכ"ת ל"ב היכי פשטינא הכא למסום שלוצו מתקייס י"ב חדש לאחר י"ב חדש שריין להא לע"פ שלוצו מתקייס ולוצו חי כי מת נמי לסור. ולא קשיא הוא לשיצו מתקייס קשמרינן כלומר שלפי מת ליצו מתקייס לאל חוזר לעפרו לבל לעולם כל שהוא מתקייס לשלילו מת נמי לסור והילכך לא סניא בהך תקנה למיס רותחין לשיכך צריך ליזהר לשהותן תחלה במיס ללנין וכל שפירות שהתליעו קלין ונפין ועולין למעלה חזרקין לותן ולוזר שרו למסתמא לא נשאר בהן פרי שהתליעה ולא מצא מהן בתבשיל בשעה שהוא לוכלן זורקן ולוכל לת השאר. מיהו לך תקנתא תנך י"ב חדש לא סניא לא שיצו שהיו שפירות שהן מתליעין במחובר לפין כמו לותן שמתליעין בתלוש וכל הני מילי בבא לבשלן לכתחלה לבל לא עבר ובשלן בלא בדיקה בין תנך י"ב חדש בין לאחר י"ב חדש מותרין להא לוכל ספיקו תרי ספיקי ספק התליעו ספק לא התליעו לא תמצא לומר שהתליעו שמא נימוחים הן ובטלים ולפילו ימצא מהן בקלרה זורקם וולכל לת השאר מיהו כתב הרמב"ם ז"ל לדוקא שלא נמצאו לאל פ' או ב' לבל ג' ולרבעה הכל לסור ולא סני ליה בזריקתן לכיון שנמצאו סם כל כך לוחזק תבשיל זה שים סם יותר מאי לוכל שמא נמוחו ובטלו מסום חל ספיקא לא שרינן ליה והלעת מכרעת כלבריו: **תנן התם.** **בככורות [לף מ.] לענין מומין:** לא שנא. **לקתני הרי זה מוס לגבוה הא להיויטו שרי** לאל שחסר ויתר ביד **שחסר זה משלם או יותר זה לבעל חמס ביד הוא שחיו לו לאל יל לאחת או שים לו שלש ילים: כשבעת רגל.** לותיר לאחת לחסר לאחת לשנגלו והוי **כשבעת רגל לחל וטרפה להויא כשמוטת ירך בבהמה** כך פרש"י ז"ל ולפי זה נמצאו לה שני כבדים טרפה לרואין לאילו ניטלו שניהם וניטל הלבד לולו טרפה לבל בטחול שלא ניטל לשרב לם יש לה שני טוחלין לשרב לבל הר"ם ב"ן ז"ל פירש לכנטל ממקומו המחובר לו ומקומו עמו לא לאמרינן ולפיכך לשהיה מחוברת במקום בוקע לאטמת רואין לאילו ניטל הוא ובוקע לאטמת של חברו וכן לשהיה מחובר במקום נעמת הניתין רואין לאילו ניטלו נעמת הניתין של שניהם לבל רגל יתר המחובר למקום מבוקע לאטמת ומנעמת

הניחין כשרה ולפי זה לפ"ז היו לה שני טחולין הסמוכין זה לזה בסומכייהו רוחין כחילו ניטל היתר ומקומו עמו ויטחר השני נקוב בסומכיה ונטרפה. לכל הרשב"ץ ז"ל כתב בתורת הבית שלו לכנטל בלחוד קלמרינן כלומר כחילו ניטל הוא לבדו וכי תימא לפ"ז כן **יתר ברגל למה היא טרפה** משכחת לה כגון שהיתר מחובר במקום נוקב לחלטית בענין שלא תעקור את זה ישמע נוקב לחלטית של חברו וכן לפ"ז הוא מחובר במקום נימת הניחים בענין שלא ינטל יחתוך נימת הניחין של חברו הא יכול ליטולו בלא קלקול חברו לפי' ברגל כשרה ולפ"ז לפ"ז לפ"ז נמצאו לה שני טחולים סמוכים לפי' בסומכייהו כשרה שהרי יכול ליטול לחד מהם ויטחר חברו קיים לפ"כ היה לחד מהם ונכנס בחברו בענין שלא ינטל לחד מהם לפ"ז לא יטחר בחבירו כעובי דינר זהב לכבה"נ [לינה] כשרה מיהו לפ"ז הרב לא לימרה לעיל להלכה לכל לא למעשה: **הוה נוכחת. כמו קנה כשר:** להוה נפקא **מכי כפי** לכריסא סבר מר בר רב חנני **לאכשורה. כלאכשרנא מכי כפי** להובלולא: **בחד מחתך מחתינהו. וכי בלריניה לחת לרנת לכולם:** מחי. מתרגמינן לורנ: **היכא לאיתמר** לברייתא הכי הית להו לאיתמר **והיכא לא לאיתמר לא לאיתמר.**

ויתר הוא וכחילו ניטל לחד מן המעיים כגון הוא וכל יתר כנטול למי וכן הלכה לליכא מאן לפלוגי לעי"נ לחמרן בחוזה לרייתא [לף מז.] לנית הלכתא כוותיה לרבה ביתרת הא לוקימנא והוא לקיימא בלרב לחוני לקיים להו לרבנן לחורתה בהכי לכל ביני ביני טרפה לחמת כנטול למי וגבי רגלים נלאו לחורתה היא ולאי טרפה: הניא (ר') יונתן בן שילא וכו'. על שני בני מעים היושלים מן הכסמה כלחל. **לחית לה תרי הלוורי לכנתא וסניהם יושלים מן הקיבה זה ברלשה וזה בלחמעיתה: וכגון בעוף כשרה. לעוף זיחנין להוי ליה הכי ועי"נ לנא מסתכח לן הכי קיס ליה ויש מפרשים שכל עוף לרכו כן משום למן הזפק ועל הקרקבן קנה של מעים לחל והוה קרי בני מעים ובלרשה הקרקבן יושלין בני מעים נמורין** ונרסינן עלה בגמ' (דף נח:) בל"ל שיושלין משני מקומות לחל יושלין מתקום לחל וכלין על כלנבא כשרה ולחי כלין על כלנבא פליני בה רב (רחומי ורב יוסף) [לחי ורב לסי] חל לחמר והוא להלרי ערבי ולחל לחמר לע"נ נלא הלרי ערבי בשלמא נלמן לחמר והוא להלרי ערבי היינו לקתני וכלין על כלנבא נלא ל"ל לע"נ נלא הלרי ערבי לחי וכלין על כלנבא כלין מלמטה פרש"י ז"ל והוא להלרי ערבי תוך רוחב לנבא ול"ל לע"נ נלא הלרי וערבי הוה סבירא ן מעיקרא לחע"נ נלא הלרי וערבי לעולם קלמר ומס"ה מקשי כיון נלא הלרי וערבי כלל היילך כלין על כלנבא ומשני לחי כלים על כלנבא מלמטה כלומר לחפי ל"ל לע"נ נלא הלרי וערבי מוה הוסנלריך שיהו חוזרין ומתערבין למטה כשיעור לנבא למעלה מבית הרעי נלא לכלפי לחי לחמר לחבריה והוא להלרי ערבי כלומר תוך רוחב לנבא ממקום פיונון מהלך ליה לע"נ נלא הלרי ערבי בתוך שיעור שלתה לומר נלא כיון שחוזרין ומתערבין בכלנבא למטה שריין שהו תורף פירושו של רש"י ז"ל ונקיטינן מינה לפי פירושו ז"ל לכיון נלא ליפסיקא הילכתא כמלן כל פנוי שהוא יתר בבני מעים טרפה ול"כ חוזר ומתערבת תוך רחב לנבא לפנוי שאין לחוש בהלכות נלוות כתוב לחי לבל כלין על כלנבא כלין מלמעלה ופי' הרב בעל העיטור ז"ל לפי נירסא זו לבין למ"ל והוא להלרי ערבי בין למלן לחמר לע"נ נלא הלרי ערבי לא בעינן שיהא הפנול חוזר ומתערב תוך רוחב לנבא נלא כל שהוא חוזר ומתערב למטה כלנבא סמוך לבית הרעי מותר ובהא פליני למלן לחמר והוא להלרי ערבי ס"ל לבעינן שיהו מתערבין כלחל למטה כשיעור לנבא לבל למעלה כיון שיושלין ממקום לחל לע"פ שתכף מותר ומלן לחמר לע"נ נלא הלרי ערבי סבירא ליה לחיבא למעלה בעינן שיהא המעי לחל קולס הפנול כשיעור לנבא לבל למטה לע"נ נלא הלרי ערבי כלל לא בעינן שיהו מתערבים כלל לא למעלה ולא למטה מקשינן עלה לם כן מלי כלין על כלנבא ומפרשינן כלין למעלה כלומר שיסתך המעי לחל קולס הפנול כשיעור לנבא: ונקיטינן להלי פירושו כיון נלא ליתמר הילכתא לא כמר לבעינן שיהו מתערבין בכלנבא למעלה ובכלנבא למטה ולם בלנו עוד לחוש לפירושו של רש"י ז"ל ערין נם כן שיהא הפנול חוזר ומתערב **בתוך רוחב לנבא** וכל זה לינו מחוור בעיני לפי שבכל הנוסלחות כולן יש כלין למטה וכן לין פירושו של רש"י ז"ל מקיים בפסוקה של שמועה לפיכך נ"ל לבמעי שהוא יושן מן הבני מעים בענף מן הבד ולינו חוזר ומתערבת ולין לו נלא פה לחל פליני למ"ל והוא להלרי ערבי כל כה"נ טרפה כיון לשותו מעי חוזר [פי' ערין להיות חוזר בו] ומתערבת ומ"ל לע"נ נלא הלרי ערבי ס"ל שלע"פ שלין פנול זה חוזר ומתערבת כיון שלין לו נלא פה לל ולבני מעים הוא נשפך כשרה למלי כלין על כלנבא לל שיהו מתערבין לוקו [נלא] שתהא שפיכתן כלחל וכל כי הלי נוונה היו שפיכתן כלחל ונקיטינן להלי פירושו לכיון נלא ליתמר הלכתא לא כמר ולא כמר כל שהוא כענף מן הבד לף על פי שהן נשפכין כלחל טריפה לבל כל שהמעי לחל מסני רלשזו כלומר שמתפנל וחוזר ומתערבת לע"פ שהוא נבדל בלמעה ולפילו כמה כשרה ומבברי הרמב"ס ז"ל [למלתין] בפ"ו מהל' שחיטה ולף לברי הרי"ף ז"ל מוכיחין כן ונרלה עוד מבברי הר"מ ז"ל בפרק הנזכר לעל כלנבא לאו דוקא נלא כל שתהא ונתערבת עם המעי ונעשה ל' מב' רלשזו כשרה: **מתני' אחוזת לס. שלחזה לס וחלתה.** והמעופנת. שנכנס עצם בנופה: **והמנוננת. חולי מחמת** הנגה: הרלפופי. **סס המות לבהמה: מיס הרעיס. מיס מנוליס: לכלה סס המות. שהוא סס המות נלחס:**

נמ' הלעיטה חלתית. קורטו של חלתית חד הוא ונוקב כני מעיס: תיעה. טור"ם **בלע"ז ועצב מר הוא מאד וכל חלו קשים לה: כלב שוטה.** לחמרינן במסכת יומא **(דף פג:) רוח רעה שורה עליו וכשנושך לאדם שורה עליו והורגתו: קשיא חלתית. להכא לחלתית לשמואל** וקשיא סם המות **להכא לסם המות למתני':** בסם המות לכאמה. **שאינו סם המות לאדם:** [דף נט.] בלקה רב בעומת הנילין. עומת הנילין **בשוק הוא שמוך לארכובה ברגלים האחרונים: בחומצא. היינו עלי כ"כ בכתגור אלא מולחו מאד ונעולהו כל דהו על הגחלים: לנקודי. שמא נשכה נחש אם ויסורה משום סכנת נפשות:** [לותביה בגורל לחיסו בלק נפשיה. מלוי ע"י שיתבטל יפה]: תילתי תילתי. **נתפרק חתיכות חתיכות: לא יאונה לצדיק כל און.** שנזמינתי לך ומעתיק מלאכול: **מתני' סימני בהמה וחיה** נאמרו מן התורה. כלכתיב **זאת החיה וגו'.** והיינו מעלת גרה ומפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות: ושימני העוף לא נאמרו וכו'. כולה מתניתין לפרש לקמן

גמ' אמר שמואל הלעיטה חילתית טרפה מאי טעמא משום דמינקיב למעיה מתיב רב שיזבי אחוות דם והמעושנת והמצוננת או שהלעיטה חילתית או שאכלה הרדופני או תיעה או שאכלה סם המות או ששתתה מים הרעים כשרה השיכה נחש או שנשכה כלב שוטה מותרת משום טרפה ואסורה משום סכנת נפשות קשיא חלתית אחלתית קשיא סם המות אסם המות חלתית אחלתית לא קשיא בעלין כשרה ודאמר שמואל טרפה בדקרטין דמנקבי למעיה וסם המות אסם המות נמי לא קשיא מתניתין דקתני אסורה משום סכנת נפשות כשאכלה סם המות דאדם ובריית כשרה בסם המות דבהמה:

(דף נט.) ההוא בר טביא דהוה בי ריש גלותא דאיפסיק כרעא בתרייתא בדקה רב בצומת הגידין ואכשרה סבר למיכל מינה באומצא א"ל שמואל לא חייש מר לנקורי א"ל היכי ליעביד אמר ליה אותביה בנורא דהוא בדיק נפשיה אותביה בנורא ואיתמח ונפל תלחי תלחי קרי שמואל עליה דרב (משלי יי:כ:כ-כ"א) לא יאונה לצדיק כל און וקרי רב עליה דשמואל (דניאל ד':ו') וכל רז לא אנס לך:

מתני' סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה וסימני העוף לא נאמרו מן התורה אבל אמרו חכמים כל עוף הדורס טמא וכל שיש לו אצבע יתרה וזפק וקרקבן נקלף טהור רבי אליעזר ברבי צדוק אומר כל עוף שחילק את רגליו טמא:

יום שלד

גמ' אמר רב חסדא היה מהלך במדבר ומצא בהמה ופרסותיה חתוכות בודק בפיה אם אין לה שינים למעלה בידוע שהיא טהורה ואם לאו בידוע שהיא טמאה והוא שיכיר בן גמל דתנא דבי ר' ישמעאל (ויקרא יט) את הגמל כי מעלה גרה הוא שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמעלה גרה וטמא אלא גמל לפיכך פרט לך הכתוב הוא.

ואמר רב חסדא היה מהלך במדבר ומצא בהמה שפיה גמום בודק בפרסותיה אם פרסותיה סדוקות בידוע שהיא טהורה ואם לאו בידוע שהיא טמאה והוא שיכיר חזיר דתנא דבי רבי ישמעאל (ויקרא יט) ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמפריס פרסות וטמא אלא חזיר לפיכך פרט לך הכתוב הוא.

וא"ר חסדא היה מהלך במדבר ומצא בהמה שפיה גמום ופרסותיה חתוכות בודק בבשרה אם מהלך שתי וערב טהורה ואם לאו טמאה והוא שיכיר ערוד ודילמא איכא מינא אחרינא דדמי לערוד גמירי דליכא והיכי בדיק אמר אביי ואיתימא רב חסדא בכנפי העוקר:

אלו הן סימני חיה (דף נט:) שחלבה מותר כל שיש לה קרנים וטלפים והרי עז שיש לו קרנים וטלפים וחלבו אסור כרוכות בעינן והרי שור דכרוכות וחלבו אסור * בד"ק ובד"ס הגירסא בכל הענין חדוקות חרוקות בעינן והרי עז דחרוקות נינהו וחלבו אסור מפוצלות בעינן והרי צבי דאין מפוצלות וחלבו מותר הדורות בעינן הילכך כל היכא דאיכא מפוצלות לא בעינן מידי אחרינא לא מיפצלי בעינן חרוקות הדורות וכרוכות והוא דמבלעי חרקייהו והיינו ספיקא דעיזא דכרכוז והלכתא עיזא כרכוז מין חיה הוא וחלבו מותר קרש אע"פ שאין לו אלא קרן אחד חלבו מותר אמר רב יהודה קרש טביא דבי

[דף נט:] ואלו הן סימני חיה שחלבה מותר כל **שיש לה קרנים וטלפים.** ול"ת ויכיר מני טלפים בסימני חיה להתיר חלבה והא בבהמה נמי איתנהו יש לומר לכיון להתיר חלבה לתינן בעינן לניפוק מכולהו ספיקי מספק טומאה ומספק בהמה הלכך בעינן טלפים לאפוקי מחיה טומאה לחף ע"נ ללסימני טהרה מפרסת פרסה ומעלת גרה בעינן היינו כלי שיכיר חזיר [שאינו מעלה גרה] וזה שיש לו קרניס ליכא לספוקי כיה כלל הילכך בעינן טלפים לאפוקי מטומאה וקרניס לאפוקי מבהמה וד' יוסי ס"ל לכל שיש לו קרניס אין לספקן [בטומאה] כלל והיינו לתנן בפרק בא סימן (דף נז:) כל שיש לו קרניס יש לו טלפים וסתמא כרבי יוסי: **והרי עז** היש לו קרניס **וטלפים** וחלבו אסור **כרוכות** בעינן. פרש"י ז"ל **כרוכות ענולות כלתמרינן בב"ק (דף נ:) גבי שיחין ומערות**

כם"ל: נמ' היה מהלך במדבר. ומצא בהמה שפרסותיה חתוכות **ואינו יכול לבדוק אם** היא מפרסת פרסה בודק בפיה אם אין לה שינים למעלה בידוע שהיא טהורה ואם יש לה שינים למעלה בידוע שהיא טמאה שאינה מעלת גרה: **והוא שיכיר בן גמל. שאין לו שינים** והוא מעלה גרה ואינו מפרים פרסה: **אין לך לבר שמעלה גרה וטמא אלא גמל.** וה"ק לפפן ולרבנתא כלכתיב קרא בהדיא מיהו אין צריך שיכיר פפן ולרבנתא לפי שיש לפן שינים אבל בן גמל בעודו קטן אין לו שינים ולא ניכרים: **חתוך ונמצן מצנה הוא כמו** נומי עם הסופי ומפני שהוא חתוך **אינו יכול להכיר אם יש לו שינים אם לאו:** אם פרסותיה סדוקות בידוע שהיא טהורה. לפי שהיא נס כן מעלת גרה: והוא שיכיר חזיר. שכל שהוא מפרים פרסה בידוע שהיא מעלת גרה חון מחזיר שהוא מפרים פרסה ואינו מעלה גרה: **בודק בבשרה.** לקמן מפרש היכי: **תחת הערקן. תחת ענף האילן שקורין לאנקא יש בשר שבשקורעין לותו נקרע שתי ויש נקרע ערב:**

וכבכורות (לף מ:) גבי (פיו) דומה לחזיר: חלוקות בעינן. **מלאות פנימות וחריצין: והרי עז לחלוקות.** וקס"ל להלכה ביה מכרוכות ומוקי סיומים לחלוקות. **וכרוכות תו לא בעינן: מפולגות בעינן.** סיכו להם פנויים: **והרי עכי.** לילין מפולגות לחוץ שקורין לחו **עכי לא היו הם קורין עכי אלא** לחוץ לקרוי לפטנבו"ק **וקרניס שלו לינן מפולגים:** חלוקות בעינן. כך גורס רש"י ז"ל **ופירש כעין קרני חיל וגבי שהן מלין למעלה: היכך** כל היכא לליכא **מפולגות** וכו'. **כיון לליכא מפולגות ולליכא לחלו מפולגות** היכא לליכא מפולגות לא בעינן מילי לחרינה לפי **שאין פנוי בקרני בהמה** והיכא לחלו מפולגות כגון שבגי בעינן חלוקות כרוכות וחלוקות **לניפוק מספקא לכולהו. חלוקות לאפוקי לשור. חלוקות לאפוקי לעז שהם רחבות. כרוכות לאפוקי נמי מספיקא לעז לחע"נ לשל עז לינן חלוקות יש עיזה כרכוז שמו עז** וקרניו חלוקות וחלוקות **ומספקא לן לי מינה לעז** ניהו: למבלע חלקייהו. סחרינן תכופין **וסמוכין ומובלעין זה בזה: והיינו ספקא לעיזה כרכוז. שקרניו חלוקות וחלוקות ומספקא לן כיון לחלוקות וחלוקות חיה היא לו שמא כיון שמו עז אין בהמה היא** זו היא שטת רבינו שלמה יצחקי ז"ל ומה שפירש לכי מקשינן הרי עז לחלוקות הוא סבירא לן להלרינן מכרוכות לא נהירא לשם כן למה ליה לחלוקי מפולגות בעינן ליתי לגי הלר וכרוכות וחלוקות בעינן ונפקינן בהו מספקא לשור ועז וכן מה שכתב למלמקשינן והרי עכי לילין **מפולגות תשמע שהם שאנו קורין ניר"ש** ו**אינו עכי** שהרי למרו כאן שאין קרני העכי מפולגות וזה **שאנו קורין לותו עכי** פנולין הרבה יש לו. לא נהירא שהרי כל הסיומין שהזכירו חכמים בעכי יש לו בלותו **שאנו קורין עכשיו עכי** (כתובות קיב.) שאין עורו מחזיק את בשרו ושהוא יפל בעינו אחת פתוחה וכן מה שפי' בחלוקות שהן חלין למעלה ובעינן חלוקות **לאפוקי משור וחלוקות לאפוקי מעז וכרוכות לאפוקי** מעיזת כרכוז דקרניו חלוקות וחלוקות אינו מחוור לשם כן בכרוכות וחלוקות תפני ליה להא ליכא לכוותייהו בשור ולא בעז ולא בעיזת כרכוז לפיכך פירש ר"ת ז"ל לכרוכות היינו לקיימת גילי גילי וקס"ל שהגילי מתקלפין זה מזה ושל עז אין כן ומקשינן והרי שור לכרוכות כלומר לקיימת גילי גילי והן מתקלפות ומסלרינן חלוקות בעינן כלומר לאו כלקא ס"ל שיהו הכריכות מתקלפות אלא שיהו מהולקות זו על זו וחלוקות כמו חלוקות כלאמרינן בשירובין [לף קל.] טובא כאחד שמסלקין את עובדי כוכבים לגיהנם. ומקשינן והרי עז לחלוקות כלומר אם כן לכרוכות מהולקות לאמרת הלרת קושיא לוכתה שהרי של עז יפנו כן לבשלמא מעיקרא למשנינן כרוכות בעינן וקס"ל לאפשר לקלף הכריכות זו מזו הוא לניחא לן **לשל עז אין** מתקלפות אבל עז נמי חלוקות לאמרינן לחלוקות בעינן הלרת קושיא לוכתה שהן לשל עז נמי חלוקות ניהו ומסלרינן מכוללות בעינן כלומר שהן כפופות ברחשיהן ומלמן כפיפה הוא כלאמרינן בקידושין [לף סב:] מאי משמע דלהוי חנם ליפנו לבוללא הוא לכתיב הלכוך כאנמון רחשו ולפילו לנוסחאות שכתוב בהן מפוללות כך מתפרש שהפ"ל והבי"ת מתחלפות כמו שאמרנו [בריש פ"ו לפאה] הבקר במקום הפקר ופרכינן והרי עכי לילין מפוללות כלומר שאין כפופות ומסלרינן הלורות בעינן כלומר הלורות נמי בעינן ופירוש הלורות ענולות ושל עז אין כן מיהו בהלורות לחול לף שני לקרני השור נמי ענולין הן הילכך בעינן כרוכות חלוקות לאפוקי משור אלא לקי מהלקי והלורות לאפוקי מעז. ומפיקא לעיזת כרכוז היינו אי מיקרי מיבלע חלקייהו או לא ומלקי שמעתין שפיר אלא שקשה מה שנמלא בנוסחאות וכן בהלכות הרי"ף ז"ל חלוקות הלורות וכרוכות בעינן ואם איתא לכרוכות וחלוקות חלא מילתא היא הוה ליה למסמך כרוכות

וסימני העוף לא נאמרו אבל אמרו חכמים כל עוף עילאי:

לעלת בערבוביא פירוש לפי שהן **גדולים ועניפיהם מרוכים** לחמר הקב"ה למינהו כלומר **שיעה כל לילן רחוק מחבירו כדי שיהא לו היכר** בפני עלמו לנו על לחת כמה וכמה פתח אר העולם ולחמר יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו ונרסינן עלה בפי רבינא הרבים שני לשאים לר' חנינא בר פפא מהו כיון ללא כתיב בהו למינהו לא מיבעיי לו לילמא כיון לשלכיימו מן שמיא לילייהו כמלן לכתיב בהו למינהו למי והכי פירושו לבהרכבה הוא לקא מיבעי ליה לבל לענין כללי זרעים פסיקא ליה בהו שלין לילר מסום כללי זרעים ללא מיני תבואה וקטניות וזרעוני ננה לבל לשאים לא ומיהו לר' חנינא בר פפא בעי שם הרכיבן בחילונות מהו מלחר שמהחילונות נשלו ק"ו לבל זרע פסיקא לפטור כשם שלין כלאים בחילונות ללא בהרכבה לתניא בתוספתא לכלאים זורעין זרעוני לילן כלחר שלילו היה בשאים מסום כללי זרעים שם הרכיבן בחילונות מהו שיהו לסורין לכ"ע בהרכבה לכל שלסור בזריעה כל שכן בהרכבה לומיא דירק לשסור נמי בהרכבה כלתנן בפ"ק לכלאים והא לתניא בתוספתא ר' לוסתאי לומר מין לשאין הרי הן כלאים בכרם ומשמע לה"ס בעינן שהן כללי זרעים יחילהא היא ופליגי דבנן עליה וה"נ משמע בהניא בירושלמי הילכך לרבנן לשאים לין בהם מסום כללי הכרם ולא מסום כללי זרעים לבל בהרכבה לר' חנינא תבעי: לימרו חכמים כל **הלורם** טמא. פי' רש"י ז"ל לורם שמניח רגלו על השוכל בשעה שהוא לוכל כדי שלא יגעל כולו לתוך פיו והשיב עליו רת"ם ז"ל ג"כ לף התרגנולת עשה כן והוא ז"ל פירש לורם ולוכל העופות כשהן חיין להא בגמרא לימרינן לורם ולוכל והא ליתנא משמע לורם ולוכל בעולו חי מלימרינן בסוף פרק שרבעה לבות נזיקין (לף טו:) לרי ברשות הרבים לרם ולבל פטור טרף ולבל חייב כלומר לרם ולבל בעולו חי פטור מסום לשורחן לרי בהבי והוי לה לן שפטורים ברה"ר לשמע לורם ולוכל בעולו חי משמע ולע"פ שהתרנגולת לוכלת שקנים ורמשים בעולן חיין זו קרויה לריסה והכוון לורם להכא כעין הלרוסה שהזכירו למעלה בגן וגם. וכ"ת ג"כ מאי קא מיבעיא לן לעיל [לף נג.] שאר עופות טמאים לם ים להם לריסה לם לאו והרי שניהו כל עוף הלורם טמא משמע שהתמן לורסין הן י"ל דלעני שכולן נקין והולרנין מהן מחמת לרם ומהן מחמת הכאה שמכין בעפולן. ומחמת לרם הוא שלסיקנא לשל לריסה אלא בהכותיהו ולע"פ שהכבר יהוא שהרבה מהם נקין נגולין כפליס בעלמן והורסין לוחן ולע"פ שאין להם לא יין לרוסה בנגולים ולישנא לורם ולוכל לשאר בגמרא לורם כלי לשכול קשאר שכל הורסין כלי שיאכלו מהן הן לורסין: וכל שיש לו **לנבע יתרה** וזפף וקורקבן נקלף טהור. הוי יודע לכ"ל עופות טמאין הוו ותו לא לבספר ויקרא כתיבי כ' וכתיבי בהו למינהו למינהו למינהו למיניהם הרי כאן כ"ל וכ"ל עופות הללו לכל אחד יש לזיה סימן טהרה חוץ מנשר שיש לו ל' סימני טומאה והם שהוא לורם ואין לו לנבע יתרה ולא זפף ואין קרקבנו נקלף וכ"נ הנשארים חלוקין בסימני טהרתם ורש"י ז"ל **סובר שלפי שיטת הגמרא שלעשרים עופות יש להן ג' סימני טהרה בנופן.** ולעורב ד' מילו. ולפרם לו לעזניה לאחד מהם יש לאחד מהלו והשני סימן טהרתו הוא שאינו לורם. ולא יפעו בעלי הגמרא היה סימן לאינו [לורם] לו בפרס לזיתיה לו בעזניה

לאחלוקות: וקרס שע"פ שאין לו אלא קרן לאחת חלבו מותר. מין חיה הוא וקרס שמו: **טובית לבי עילאי.** נבי שם יעד פלוני הנקרא כך: נרסי' בגמ' (לף ס.) לרס ר' חנינא בר פפא מאי לכתיב יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו פסוק זה שר העולם אמרו בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למינהו בחילונות. כלומר לכתיב בהן עשה פרי למינו נשלו לשאים קל וחומר בעגמן ומה חילונות שאין לרכן

[לחיתיה] וכל זה מפרש כן רש"י ז"ל **לפי גרסת לחת שהוא גורס בגמרא ולפי לקוק סוניתת כמו שכתבתי בחילופי.** מעתה כיון שהרב ז"ל סובר שיש לכל עופות טמאים מסס נ' סימני טהרה בגופן. להיותו לענבא יתרה וזפק וקרקבנו נקלף היכי תנן וכל שיש לו לענבא יתרה וזפק וקרקבנו נקלף טהור והרי כ' עופות יש להן נ' סימני טהרה הללו וטמאין ולפיכך צריך הרב ז"ל לפרש לסיפא לריסקא סמיך למעיקרא תנא לכל עוף לורם טמא שהלריסה **סימן מובהק הויא** לטומאה שאין לך בטהורים לורם וכתב הכי תנא לכל עוף שאינו לורם ויש לו נ' סימנים הללו טהור של' סימנים הללו הן סימני טהרה ויצאו כולן בתורים כלאיתא בגמרא ות"ת וכיון שהוא לריך ליכא שלא יהא לורם למה לי ל' סימנין בחינו לורם בסימן ו' שבגופו סגי ואע"פ שאינו מכיר אלו הן העופות החמורין בתורה שהרי ו"א לספקו בחלב מהן להא כ' עופות נ' סימנים יש להן בגופן ולורסין הן כמו שהכתוב בגמרא בס"ד וכן אין לספקו בעורב שהרי עורב כ' סימנים של טהרה שלו בגופו הן ולורם הוא וכי מוכח בגמרא מלקלמר הלכתא עוף הבא בסימן אחד טהור והוא שלא לריס ופרש"י ז"ל **והוא שלא חזינת ליה לריס ואם חיתא לעורב חינו לורם ליחוש שמא חינו לורם ועורב הוא שלא מכהן שעורב נ"ב לורם וכיון שכן זה שחינו לורם אין לספקו בעורב.** ובפרש הו בעזניה ד"א לספקו להא ליתא נהו שלא חל סימנא והאי ליתא ליה תרי וכיון שכן לרבא סימנין למה לי בחינו לורם וסימן אחד של טהרה סגי י"ל לאה"נ שלא לתנא לא לתנא לשמועינן בהיתר עוף הבא לפנינו בכמה סימנין סגי ליה לשמועינן ובגמרא הוא לסמרש עוף הבא לפנינו בכמה סימנין סגי ליה כמו שאפרש בס"ד: [לף פח.] **ולענבא יתרה.** פרש"י ז"ל לענבא שאחורי הרגל ואע"פ שבדוק העופות היא קרי לה יתרה לפי שאינה בשלר חברותיה אבל אחרים לומרים שד"ל שהוא זה לענבא יתרה להא בגמרא לחרינן לנשר הין לו אחד מסימני טהרה שלמנו הין לו לענבא יתרה ואם זה שאחורי הרגל היא לענבא יתיריה היאך אפשר שלא תהא בנשר והלא עיקר הלריסה בחותו לענבא היא והנשר גדול שבדורסין לפיכך פירשו שהלענבא שלפניו [שהיא יותר] גדולה ויתרה מאחרותיה קרויה לענבא יתרה והין לענבא זו בנשר שאין לו אלא ב' לענבאות שלפניו שהן שוין ואחד לאחרין. וקרקבן נקלף לתנן מוכח בגמרא [לף סב:] להיותו שנקלף ביד ואע"פ שאינו נקלף על שעמל בשעה ונתרפא בהכי הני אבל אי לא מיקלף ביד אלא בסכינא ספיקא היו: כל עוף החולק את רגליו. **מפרש בגמ' שכשמעמידו על החוט נותן שתי לענבאות** לכאן ושי' לענבאות לכאן אחת לפיהוע שהוא לורם ולא קאמר ר' לעזר בר' לקוק אלא שכל החולק את רגליו אחת לאבל יש לך אחת שאינו חולק את רגליו לומיד לריסת לאחרינן כל עוף הלורם אחת אע"פ שיש אחת שאינו לורם להיותו פרש או עזניה: (נמ') אמר רב נחמן היה בקי בהן ובשמותיהן עוף הבא בסימן אחד טהור. בגמרא מוכחינן הכי מלכתב רחמנא נשר ויליפינן מיניה לכל שאינו לומה לנשר שיש לו לרבעה סימני טומאה אלא יש לו סימן אחד של טהרה טהור חון מהעופות הכתובים בפרשה שהרי יש מהם עשרים שיש להם שלשה סימני טהרה ואע"פ כ' אחרין ולעורב שניס ולפרם ולעזניה אחד וטמאין אבל כל אחד עופות שבעולם כיון שאינו לומים לנשר בלרבע סימני טומאה טהורין ומנשר ילפינן הכי לגיכא דגיליף מהנהו אחריני שאע"פ שיש לו סימן אחד של טהרה או שניס או אפילו שלשה סימני טהרה אם אינו לורם לנשר בלרבע סימני טומאה אינו טהור.

דורש טמא:

> אמר רב נחמן (דף סב.) היה בקי בהן ובשמותיהן עוף הבא בסימן אחד טהור ושאין בקי בהן ובשמותיהן עוף הבא בסימן אחד טמא ובשני סימנין טהור והוא שיכיר עורב וכל מין עורב אמר אמימר הלכתא עוף הבא בסימן אחד טהור והוא דלא דריס א"ל רב אשי לאמימר הא דרב נחמן מאי אמר ליה לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי ואיבעית אימא משום דפרס

אפילו נ' יהו טמחין לא"כ נשר שיש לו ל' סימני טומאה **למה לי למכתביה חלא** ולאי להכי כתב רחמנא נשר לאסמועינן שכל שאינו לומה לו חלא יש לו אפילו סימן אחד בלבד של טהרה טהור ולפי זמן הכלל הזה היינו מטהרין כולהו עשרים וכלם עופות טמאים שהפחות שבהן יש בו סימן אחד של טהרה הוצרך לכותבן לומר שעשרים עופות אע"פ שיש להם נ' סימני טהרה ועורב אע"פ שיש לו שניס ופרם ועזניה אע"פ שיש להן אחד אחד טמאים אבל כל שאר עופות כל שיש להן אפילו סימן אחד של טהרה בלבד טהורים ומ"ש אמר רב נחמן לעוף הבא בסימן אחד טהור כיון שבקי בהן ובשמותיהן ויודע שאינו לא פרס ולא עזניה ושאינו בקי בהן ובשמותיהן עוף הבא בסימן אחד טמא שהרי יש להם לספקו או בפרס או בעזניה: [לף סב.] בשני **סימנין טהור** והוא שיכיר עורב. שהרי אין בכל עשרים ואחד עופות טמאין שיהא לו שני סימנים של טהרה בלבד אלא עורב. ומכאן אתה עשרים ואחד עופות טמאין לורסין הן וכיון שרש"י ז"ל סובר **שיש להם נ' סימני טהרה** על כרחינו יש להם לענבא יתרה וזפק וקרקבן נקלף ולפיכך צריכין אנו לפרש למתני' דקתני לכל שיש לו לענבא יתרה וזפק וקרקבן נקלף טהור לריסת סמיך כמו שכתבתי במסנתינו שאי אפשר לך לומר שאחד מפלפה סימני טהרה שיש לעשרים [עופות] הוא אינו לורם שא"כ למה אתמרו שכל שבא בשני סימנין החמורים במסנתינו שאין לספק בו אלא בעורב בלבד ליחוש שמא אינו לורם ומימן עשרים עופות הוא וכ"ת ה"ק בב' סימנין טהור בנון שבא בלענבא יתרה וזפק ויודע שהפנים האחרים לטומאתם ה"ל לפילו הוא מכיר עורב למה הוא טהור והרי זה לורם הוא שפניטו כל עוף הלורם טמא אלא על כרחין ה"ק בשני סימנים ואינו יודע אם הוא לורם אם לאו הוא טהור לפי שאין לספק בו אלא לורם בעורב בלבד שאין לחוש שמא אינו לורם ומעשרים עופות הוא שהרי כולן לורסין וכמו שכתבתי: והוא שיכיר עורב וכל מין עורב. בגמרא מוכח לכל שיש לו שני סימנין בגופו ואע"פ שאינו סימנין של עורב שהן לענבא יתרה וקורקבן נקלף שכבר נבקע ונמצא לו כן אלא שני סימנין אחרים בגופו כגון זפק ולענבא יתרה אי זפק וקורקבן נקלף **מין עורב הוא וטמא לרבי אליעזר בסוכן עמו** בלחול ולרבנן בסוכן ונלמה כלאיתא לקמן [לף סה.]. ומימריה לרב נחמן ה"נ מוכחא לקלמר בשני סימנין טהור והוא שיכיר עורב ומסתמא לבבל שני סימנין בעינן שיכיר עורב ולאי לא הוה אמינא **ליה לפרושי עוף הבא** בשני סימני עורב אלא ולאי אפילו כל הבא בשני סימנין בגופו אע"פ שאינו כשל עורב יש לחוש שמא אינו לורם לכל מיני עורב לורסין הן: הלכתא **עוף הבא בסימן אחד טהור** והוא **שלא חזינו לורם. אפילו חינו בקי בהן ובשמותיהן שלא חייסינן שמא פרס או עזניה הוא כלמפרש ואזיל שלא שכיחי בישוב אלא** במדבר וה"מ שלא **מסכחינן ביה סימן אחד מחזקינן ליה בטהור כל כמה שלא חזינן ליה לריס** לכל לריס על כרחיך או פרס או עזניה הוא שכולן נלוז שנינו כל הלורם טמא לפי שאין לך בטהורים שיהא לורם זו היא שיטת רש"י ז"ל: ונמצאו כללי הסמועה לפי שיטה זו שכל עוף הלורם טמא ועוף הבא בג' סימנין בגופו ואינו יודע אם לורם אם לאו לאו לאסור לפי שיש לחוש שמא מעשרים **עופות טמאים הוא** בא בשני סימנים בגופו ואינו [לורם טהור שאין בעופות טמאים כיוצא בו. בשני סימנים ואינו] יודע אם הוא לורם אם לאו אע"פ שאין חותן שני סימנין של עורב יש לחוש לעורב ולמינו. היה לו סימן

לחלב בנופו אע"פ שאינו יודע שם הוא לורס שם נאוז וכן אין לו סימן טהרה בנופו ואינו לורס כל לחלב מאלו טהור שאין בכל העופות כיוצא בהם אלא **פרס ועזניה והנהו לא שכיחי בישוב.** ויש מי שמפקפק ואומר לכי אמרינן **לא שכיחי בישוב** לוקה ביטוי לילה אבל ליכן חייבינן כל זה לפי לרכו של רש"י ז"ל: אבל אין לרכו מחוור שלאבריו כי בעי רב נחמן שיהא בקי בהם ובסמוכין אינו צריך שיהא בקי אלא בפרס ועזניה להא ליכא בכולהו עופות בני חל חל אלא אחינו ולפיכך אין הלצון מתחוור שיאמר סתם היה בקי בהם ובסמוכיהם ולא יהא צריך להיות בקי אלא בפרס ועזניה. ועוד קשה לגאוני רש"י ז"ל שכ"כ כי היכי לאמר לעוף הבא בסימן אחד ומכיר פרס ועזניה טהור [ועוף הבא בשני סימנים ומכיר עורב טהור] ליימא נמי עוף הבא בג' סימנין טהור והוא שיכיר עשרים עופות האמורים בפרשה אלא שאפשר לו לומר בזה שמוסף להגיהו ל' עופות לנפקי מלמינים למינו למינהו למינים לא יהיו לא יאמר הכי. ועוד קשה על רש"י ז"ל שבליקת העופות מעידה הפך מלכריו ז"ל שהוא פירש שעשרים עופות יש להם ג' סימני טהרה בנופן והרי נבלק היספרוו"ר שהוא הגן האמור בתורה כמו שפירש רש"י ז"ל בפירוש התורה ובמסנת [לף מכ.] לרוסת הגן וכן נראה שהוא המורגל לעיל בו ולורס תמיד ומעלו שאין לו אלא לצנע יתרה בלבד וכן עוף הגם שבמיני הגן שאינו בו לרוסת הגם בעוף הגם והוא האסטרו"ר שנאין בו תמיל ואין לו גם כן אלא לצנע יתרה בלבד וכן בקלו בת היענה הנקראת בלצון חכמים נעמה ואין להסתפק בה שהיא האסטרו"ן מפני שאוכלת הכרזל והזכוכית כמו שאמרו בפרק תפנין (לף קכח.) ואת הזכוכית מפני שהיא מאכל לנעמיות והיא העושה לאכל תמיל שאינה מסורת ולא מסמעת קול כלל כענין שכתוב (מיכה ו) לאכל כבנות יענה ואין לה זפק ולא לצנע יתרה שאין לה אלא ב' לצנעות לפניה ואחל יוצא גולל ואין זו לצנע יתרה כמו שפירש במסנתינו אלא שקורקבנה נקלף ועוד בקל הרמב"ן ז"ל העוף הנקרא מילא"ן והוא לורס ואל תמיל תרנגולים קטנים וכיוצא בהם ואין לו אלא לצנע יתרה בלבד וכיון שכן הרי מינינו עוף הבא בסימן אחד ועמא ואין לומר שהוא פרס או עזניה שהרי הוא מעוי ביטוי בזוקים וכרחוכות וכן בקל במיני העופות שעיניהם הולכים לפניהם כשל אלם ים להם לסתות כאלם וסם קריה וקפוף כלאיתא בפרק המפלת (לף כג.) ואין להם לא קרקבן אלא לצנע יתרה וכן בקל עוף הנקרא וולטור"ל שהוא בלצון חכמים ליו ובלצון **תורה ליה והיא** שרואה ובלה מרחוק יותר מכל העופות כמו שמוזכר בשמועה זו [לף סג:] ואין לו אלא לצנע יתרה בלבד וכן העטלף שהוא העכבר הפורח בלילה ואין לה זפק ולא קורקבן נקלף אלא לצנע יתרה לפי שיש לו חמש לצעות לפניו המעני לרוך והוא היתר. ומכל זה נלחה פי' של רש"י ז"ל **שהרי כל אלו העופות הטמאים אין להם אלא סימן אחד.** מלבד מה שקשה עליו מכל מה שהקלקנו בסוגית הגמרא והאחרוני בחלוסי וכן נלחו מפני הבליקה פירושים אחרים שנתפרסו בשמועה זו: אלא עיקרן של לבריס כמו שפירש הרב ר' משה בר יוסף ז"ל שעשרים ואחד עופות האמורים בתורה כך נתלקין לסימניהן לעשרים מהן יש סימן אחד שלו טהרה בנופו וכולן לורסין והעורב נ"כ לורס ויש לו שני סימנין בנופו והם לצנע יתרה וקרקבן נקלף שכבר בקלו אותו ומעלו לו כן ואין ספק שזה שאנו קורין קור"ב הוא העורב לרוב שחרותו ונם בניו יוצאים לבנים קצת כמו שנאמר עליו בהנלה (כתובות לף מט:) והוא שנועק תמיד כמו שאמרו בפרק לא יחפור (לף כג.) לפיקו קורקור מסכא ופרס ועזניה אית להו חד חד אלא שאינו שהאחד מהם סימן שלו הוא **לורס והאחד יש לו** סימן אחד בנופו ונמלא שאין לאחד מן העופות הטמאים שלשה סימני טהרה בנופן והיינו לתנן במתניתין כל עוף הלורס טמא וכל שיש לו לצנע יתרה וזפק וקרקבן נקלף טהור אלא לרי כללי נינהו ולא קאי אחד מחבריה אלא כי קתני כל עוף הלורס אלא שאין לך בטהורים טמאים יותר מאלו שבידוע שמעופות לורס וכל שיש לו לצנע יתרה וזפק וקרקבן נקלף בידוע שאינו לורס וטהור לפי שאין לאחד מעופות טמאים יותר מאלו של טהרה זה כיון שיש לו שלש **עוף טהור הוא** ואין ר"נ להוה מני למתני שכל שיש לו סימן אחד בנופו **ואינו לורס טהור שהרי כולן** לורסין חון מפרס או עזניה וליכא למיחש להו שאין להם אלא סימן אחד אלא לפי שסימן הלריסה אינו ניכר לאלתר כלאמרינן [בגמרא] [לף סב:] בתרנולתא לאלמא לחזויה לדרסה ואכלה הזכיר ג' סימנין הללו שניכרין לאלתר לעין. ועוד שרצה לשנות כל סימני הטומאה והטהרה הלי הוא פירושה למתני' ומש"ה אמר רב נחמן בר יצחק בקי בהן ובסמוכיהן עוף הבא בסימן אחד טהור כלומר אם אותו סימן הוא בנופו ואם אחד מהם לורס אינו עוף טהור ואינו צריך שיהא בקי בכל העשרים עופות ופרס ועזניה ואם אותו סימן הוא שאינו לורס אלא בפרס ועזניה בלבד. והשתא לתי שפיר מלי לקאמר הלי בקי בהם ובסמוכיהם למשמע שצריך להיות בקי בכולן ולתי שפיר נמי מלי לא קאמר עוף הבא בג' סימנין טהור [והוא שיכיר כ' עופות] לליכא למימר ובלבד שיכיר שאע"פ שאינו מכיר אחד מהם טהור ואינו אחד מהסימנין הטמאין שיהא בו ג' סימנין של טהרה והיינו לתנן כל שיש לו לצנע יתרה וזפק וקרקבן נקלף טהור וה"מ לא אמר לרים

כלומר שאם חותן סיטן שהוא טורם טהור לגיכל למיחם כיס אלא לפרש **ועזניה והנהו לא שכיחי ביסוב** אבל בא בסיטן אחד בגופו [ואינו יודע שם טורם הוא אלא] טמא מת"כ הוא בקי בכל העופות שבתורה להא שכיחי ביסוב. זו היא שטת הרב רבי משה בר' יוסף ז"ל: ומעתה כללי המעופף לפי שטה זו לכל עוף טהור טמא ועוף הבא בני סיטנים בגופו ביודע שאינו טורם וטהור והיינו מתני' בא בבני סיטנין בגופו **ואינו טורם טהור שאין** בעופות המתאים ביותר בו. בא בבני סיטנים בגופו בלבד ואינו יודע שם הוא טורם שם אלא שאין חותן בני סיטנין של עורב יש לו לחוש לעורב ולמיניו. היה לו סיטן אחד בגופו **ואינו טורם טהור. אין לו** סיטן בגופו **ואינו טורם טהור שאין** בכל המתאים ביותר בו אלא **פרס ועזניה והנהו לא שכיחי ביסוב.** בא בסיטן אחד בגופו

שמעתתא לחלקי ופסק כסוגיות דלהכא לסימנין נלע"ד לקורייתא משום לחיתתיה בלוכתה ועוד למוכחין לה בגמרא משמע ספיקות לרב חסי וחברים כתבו לשמעתתא נ"מ פלוגי לנהי דקי"ל סימנין נלע"ד לקורייתא לפ"ה חיוניה דהא בע"ז לחוקמה בשניומו משום לממחה לדהא נלע"ד בקי בהם קלתר חלק מוחזק בכשרות ומ"ה פריך למה לי שיהא מוחזק לבדוק בסימנין להא כל היכא דליכא סימני טהרה לפלוגי עובד כוכבים לחתר הוא שלו עוף פלוני וטהור נתון וכל שכן עם הארץ ע"פ שאינו מוחזק בכשרות: תניא **חין מוכרין** ביצה טרפה לעובד כוכבים. **לימא הלר מזבין לה ליסראל:** לפיכך חין לוקחין מהם ביצים טרופות. כלומר לכיון שהתירו למכור להם חין לוקחין מהם מתוך שחין דרך למכור ביצים טרופות [דהרי יש כאן ריעותא] חיכא למיחש שמא יסראל מכרן לו ושל טרפה היו. ולפי שחין מוכרין להם ביצת טרפה שלמה חלא טרופות [ויהיו מלתא לגלי שכיחא לדוב ביצים חינם טרופות] ולפיכך כתבו בתוספות שחין ללמוד מכאן לחסור פת של פלטר שהחליקו פניה בחלמון ביצה ותמהני להם לינתא דבכה"נ שרי לפלוגי טרופה בקערה היכי שרי למכור להם ליחוש שמא יטוח בה חת הפת ויתכרנה ליסראל ולפבר לכלולי הלי לן חייסינן ומ"מ קשיח היכי קלתר לפיכך למשמע לדוקא מפני שהתירו **למכור להם ביצה** מטורפת הוא לחין לוקחין מהם ביצים טרופות לחוד מלינא שרי להו הכא כי חתר של [עוף] פלוני וטהור הוא חלא חלי הוי להו לן מינכר. תירץ רבינו יצחק ז"ל לחין הכי נמי דולקי בטרופות לן מהיתן להו חלא חני משתמיט וליכא למיחש לעוף טמא ותנא דברייתא לן חלי חיסור הלקיחה בהיתר המכירה לחלרבה לקיחה מלינה לחסור ליקח מהם ביצים טרופות לחיכא לחיסור הלקיחה לחשום לחסור ליקח מהם ביצים טרופות לחיכא למיחש [לעוף טמא **מותר למכור להם** לליכא למיחש שמא] ויחזור ויתכרנה ליסראל ובריייתא הכי קתני חין מוכרים כו' ש"מ מטורפות בקערה לפי שחין לוקחין מהם ביצים הטרופות בקערה ולפון לפיכך לן לחי שפיר להאי פירושא ולחברים כתבו לחפילו בטרופה כי חתר של עוף פלוני וטהור הוא לן חני משתמיט לחי יהיב לעתיה מינכר וחין זה מחוור ולחברים כתבו לה"ק לפיכך חין לוקחין מהם ביצים הטרופות בקערה חפילו יודעין לעוף טהור נינהו וטרפה יסראל ומכרה **לעובד כוכבים לחייסינן לילמא** ביצת טרפה היא וכל זה לוחק ולפי מה שכתבתי למעלה לחיא מילתא כפשטה לכי בעינן ליתתר של עוף פלוני וטהור הוא ה"מ בלוכתה לגלי שכיחי לן חייסינן לה שכיחי טרפה ומ"ש **למכור** לגלי שהתירו **לעובד כוכבים ביצה טרופה** לחסור לגוקחה מהם לחלו מלינא שרי ובהכי לחי שפיר מה שנהגו עכשיו ליקח ביצים מן העובדי כוכבים ולח מערכינן ליה למיתר של עוף פלוני וטהור הוא: **תנו רבנן ביצים מוזרות. שחינן מזכר וחין חפרוח קלוטו בהם לעולם.** מוזרות מלמון טויה כלתתרינן בפ"ק לסוטה (דף ו:) מוזרות בלבנה כלומר טוות. שכשהביצים עומדין זמן מרובה נפסדין ונעכרין והם נטויס כחוט: ומפ היפה תלכלס. **מי שחינו חיסטניס וחין לעתו קנה בהם יחלכלס חע"פ שיפבה עליהם התרנגולת ימים רבים** כך פרש"י ז"ל ולחו דוקא בלספנא מלרעא להא קתני סיפא נמי קורט לם וכו' כלומר להחייסינן לריקוס ומשמע לתרייתא קלי ובלספנא מלרעא לן חייך בה ריקוס כלל ובריישא **תניא** בגמרא ניעולי ביצים מותרין ופרש"י ז"ל ביצים טמאות שנלקן עם הטהורות לפלוגתא טמאות היא ולחו"נ דקוסטה הטהורות **בעלמא הוא** ופ"ה נמרינן מינה לניעולי ביצים לחו היינו ביצים טהורות שנלקן עם הטמאות **לפיכך נרחין לדברי בעל הלכות** ז"ל שפירש ניעולי ביצים מלמן שורו עבר ולח ינעיל (לעיל כח) ושם ביצים שהתרנגולת מטלת קוסס זמנה מחמת שכחה וכיוצא בה וקמ"ל בכל שהן נמורות וחינן מעורות בנידין מותרות וחין חוששין להם משום לחבר מן החי וכך הוא בירושלמי בפסכת תרומות [פ"י הלכה ו] ניעולי ביצים מותרין שורו עבר ולח ינעיל: [לף סה:] **נמנא** עליה קורט לם זורק לת הלם ולוכל לת השאר. למרינן עלה בגמ' ש"ר ירמיה והוא שמנא על קשר שלו קשר היינו **זרע התרנגול הקשור ברחש הכל של ביצה ומשם יניחת החפרוח מתחלת וכיון לעליון הוא שם ולח** יצא חון לקשר זורק לת הלם ולוכל לת השאר לכל שנלקן עם הביצה לסורה חוששין שמא נתפשט בכולה ור' ירמיה לן פירש על חיזה קשר קלמר של חלבון חו של חלמון ולתא רבי יוסתאי לבוא לרבי לפטוריכי ותנא לן שנו לחלן שנמנא על חלבון שלה לבל נמנא על חלמון שלה חפילו ביצה לסורה מ"ט לסריך תיכלה בכולה. כלומר לן שנו שלא נמנא בקשר לבל זורק לת הלם ולוכל לת השאר לחלן כשנמנא על חלבון שלה כלומר על קשר של חלבון **והוא זרע של הזכר שעומד ברחש הכל ומשם** מתחיל להתרקם לבל נמנא על קשר של חלמון לע"פ שחינו יוצא חון לקשר כל הביצה **לסורה לסריך תיכלה בכולה** כלומר שנלקו להפסק בכולה ולמרינן תו בגמרא רב נבייהה מבי כתיל לחמרה לשמעתתא קמיה לרב חסי כלומר הא לתני לוסתאי ול"ל ליפכא תני תנא קמיה לליבי כלומר שתנא **לחד היה שונה לותה בהפך לן שהנו חלן נמנא על חלמון שלה** ולבבי הוא לתרנגה ניהליה כי כללמר לן שהנו חלן שנמנא על חלבון זו היא שטת רש"י ז"ל הילכך נקוטינן לפי שיטה זו לשם נמנא בקשר של חלבון חם יצא ממנו ולחון כל הביצה לסורה וחם לן זורק לת הלם **ולוכל לת השאר לבל נמנא בקשר של חלמון** ע"פ שלן יצא ממנו לסורה כולה ולכל נמנא לם בחלבון חו בחלמון חון לקשר ולן בקשר כלל בכה"נ ליכא למיחש לריקוס שהפרוח מן הקשר הוא מתחיל להתרקם והוה ליה לם ביצים לשרי כללמרינן בכריתות בפרק לם שחיטה (לף כ:) כל לם לן תלכלו יכול חפילו לם ביצים ולם לנים וחנבים בשמע ת"ל לעוף ולבשמה חוניא לם ביצים שחינו מן בשר וכו'. ומיהו לפשר להשם מלחורייתא קלמר לבל מלרבנן לסור מפני מרלית העין כלנזירין בלם שעל [הבכר] הלכך נמנא בחלבון חו בחלמון חון לקשר ולן נמנא בקשר זורק לת הלם ולוכל לת השאר. לבל הנחונים ז"ל סוברין לדוסתאי פליג חלרבי ירמיה ובהי משמע להו לדוסתאי מתניתא **היא ולא משמע לקאי חלרבי ירמיה כלל חלא** לדוסתאי כולה מילתא בחלבון וחלמון תניא ולא בקשר וחון לקשר זורק לת הלם כל שנמנאת בחלבון וחפילו בקשר וחון לקשר זורק לת הלם ולוכל לת השאר לחין לחום בחלבון לריקוס לעולם ולם נמנאת בחלמון וחפילו חון לקשר כולה ביצה לסורה למילתא בהי לחיתתא לפ"ה פירושו לן נהירא להו בפרק ניל הנשה (לף נח.) שקלינן וטרינן בהו מילתא טובא ולן מייתינן להך כרייתא לקתני ניעולי ביצים מותרות ועוד לבתוספתא תני להו בתרתי לתני ניעולי ביצים והלר תני ביצים טהורות שנלקן עם הטמאות לתניל לתם לתם בע"ז לחוקמה בשניומו משום לממחה לדהא נלע"ד בקי בהם קלתר חלק מוחזק בכשרות ומ"ה פריך למה לי שיהא מוחזק לבדוק בסימנין להא כל היכא דליכא סימני טהרה לפלוגי עובד כוכבים לחתר הוא שלו עוף פלוני וטהור נתון וכל שכן עם הארץ ע"פ שאינו מוחזק בכשרות: תניא **חין מוכרין** ביצה טרפה לעובד כוכבים. **לימא הלר מזבין לה ליסראל:** לפיכך חין לוקחין מהם ביצים טרופות. כלומר לכיון שהתירו למכור להם חין לוקחין מהם מתוך שחין דרך למכור ביצים טרופות [דהרי יש כאן ריעותא] חיכא למיחש שמא יסראל מכרן לו ושל טרפה היו. ולפי שחין מוכרין להם ביצת טרפה שלמה חלא טרופות [ויהיו מלתא לגלי שכיחא לדוב ביצים חינם טרופות] ולפיכך כתבו בתוספות שחין ללמוד מכאן לחסור פת של פלטר שהחליקו פניה בחלמון ביצה ותמהני להם לינתא דבכה"נ שרי לפלוגי טרופה בקערה היכי שרי למכור להם ליחוש שמא יטוח בה חת הפת ויתכרנה ליסראל ולפבר לכלולי הלי לן חייסינן ומ"מ קשיח היכי קלתר לפיכך למשמע לדוקא מפני שהתירו **למכור להם ביצה** מטורפת הוא לחין לוקחין מהם ביצים טרופות לחוד מלינא שרי להו הכא כי חתר של [עוף] פלוני וטהור הוא חלא חלי הוי להו לן מינכר. תירץ רבינו יצחק ז"ל לחין הכי נמי דולקי בטרופות לן מהיתן להו חלא חני משתמיט וליכא למיחש לעוף טמא ותנא דברייתא לן חלי חיסור הלקיחה בהיתר המכירה לחלרבה לקיחה מלינה לחסור ליקח מהם ביצים טרופות לחיכא לחיסור הלקיחה לחשום לחסור ליקח מהם ביצים טרופות לחיכא למיחש [לעוף טמא **מותר למכור להם** לליכא למיחש שמא] ויחזור ויתכרנה ליסראל ובריייתא הכי קתני חין מוכרים כו' ש"מ מטורפות בקערה לפי שחין לוקחין מהם ביצים הטרופות בקערה ולפון לפיכך לן לחי שפיר להאי פירושא ולחברים כתבו לחפילו בטרופה כי חתר של עוף פלוני וטהור הוא לן חני משתמיט לחי יהיב לעתיה מינכר וחין זה מחוור ולחברים כתבו לה"ק לפיכך חין לוקחין מהם ביצים הטרופות בקערה חפילו יודעין לעוף טהור נינהו וטרפה יסראל ומכרה **לעובד כוכבים לחייסינן לילמא** ביצת טרפה היא וכל זה לוחק ולפי מה שכתבתי למעלה לחיא מילתא כפשטה לכי בעינן ליתתר של עוף פלוני וטהור הוא ה"מ בלוכתה לגלי שכיחי לן חייסינן לה שכיחי טרפה ומ"ש **למכור** לגלי שהתירו **לעובד כוכבים ביצה טרופה** לחסור לגוקחה מהם לחלו מלינא שרי ובהכי לחי שפיר מה שנהגו עכשיו ליקח ביצים מן העובדי כוכבים ולח מערכינן ליה למיתר של עוף פלוני וטהור הוא: **תנו רבנן ביצים מוזרות. שחינן מזכר וחין חפרוח קלוטו בהם לעולם.** מוזרות מלמון טויה כלתתרינן בפ"ק לסוטה (דף ו:) מוזרות בלבנה כלומר טוות. שכשהביצים עומדין זמן מרובה נפסדין ונעכרין והם נטויס כחוט: ומפ היפה תלכלס. **מי שחינו חיסטניס וחין לעתו קנה בהם יחלכלס חע"פ שיפבה עליהם התרנגולת ימים רבים** כך פרש"י ז"ל ולחו דוקא בלספנא מלרעא להא קתני סיפא נמי קורט לם וכו' כלומר להחייסינן לריקוס ומשמע לתרייתא קלי ובלספנא מלרעא לן חייך בה ריקוס כלל ובריישא **תניא** בגמרא ניעולי ביצים מותרין ופרש"י ז"ל ביצים טמאות שנלקן עם הטהורות לפלוגתא טמאות היא לבעלמא הוא ולחו"נ דקוסטה הטהורות

לחייבינן לימלח לם ריקוס הוא וסריך תיכלא בכולה וזהו לעת הרב חלפסי ז"ל בהלכה שלח הביא הא לרבי ירמיה מסוס ממשע ליה לכלוסתהי קי"ל כיון לחבי ורב חסי תרני לה וסקלי וטרו עלה וכן לעת הר"ס במז"ל בפ"נ מהלכות מאכלות חסורות: חבל הרא"ה ז"ל כתב שם ר"ת לומר כן לכחלבון שריא ובחלמון חסירא שהרי החפרוח מן החלבון הוא נוצר ולא מן החלמון שאם תתה שובר הביצה בעוד שהחפרוח בתוכה לא תמצא לבר מן החלבון שמעטו נוצר והחלמון כולו קייס והרבה פעמים תמצאנו שאם בנוף החפרוח וזהו שאם מוצא פעמים רבות טופת לם בביצה בת יומא בחלמון שאם ובחלבון לא ימצא על לחחר ימים שים לחום לריקוס לפיכך פירש להא לחמר ליה רב חסי לרב נבויהא מבי כתיל תנא חיפכא תני קמיה לחבי וחבי הוא לתרצה ניהליה הכי להכי קחמר להתי ליענא לחבי הוא וליענא ליחילהא ועיקר מתניתא חיפכא תניא ונקיטינן כרב חסי **הילכך נמצא על חלבון שאם לחסורה** ועל חלמון שאם זורק חת הדם וחוכל חת השאר ולמעשה היה חוסר בכולן כשנמצא על חלבון לפי ההלכה כפי פירושו וכשנמצא על חלמון נם כן היה חוסר לחום לדברי הרחשונים ז"ל שחסרו והשוו כולן לענין לחת ולי נרחה לכולה שמעתין בביצה שיש לחום לה בריקוס מתוקמת לכי לחרינן נמצא עליה קורט לם לביצים מוזרות לריקה וקי וכשנמצא קשר שאם מרוקם שמשם מתחיל ריקוס החפרוח ומ"ה קחמר שאם נמצא עליה קורט לם שהוא סימן של ריקוס זורק חת הדם וחוכל חת השאר והיינו לחמר ר' ירמיה והוא שנמצא על קשר שאם לבכה"נ הוא ליחכל למיחש לריקוס לבל נמצא הקשר שאם וברישא אין כאן חשש ריקוס והוא ליה לם ביצים ושרי וחפשר לרבי ירמיה לא מעייל נפשיה בנונא לביצה כולה לחסורה **שחינו על הקשר אין לחוש לו** כלל או חפשר שאף בכלל לרבי ר' ירמיה הוי שאם נתפשט מן הקשר וחילך כולה ביצה לחסורה וה"ק כי לחרינן זורק חת הדם וחוכל חת השאר לוקי בשנמצא בקשר בלחוד הא לא נמצא על הקשר כלל אינו זורק חת הדם אלא בל הכל מותר ונמצא על הקשר וחון לקשר כולה ביצה לחסורה ולוסתהי חפשר אלא פליג עליה במאי דסבירא ליה לנמצא חון לקשר ולא בקשר שהינו צריך לבקוק חת הדם וכי קחמר לא שנו אלא שנמצא על חלבון שאם הייט על הקשר שלו כמו שפרש"י ז"ל מיהו לי סבירא ליה לרבי ירמיה לנמצא בקשר וחון לקשר חפילו בחלבון לביצה כולה לחסורה בהא פליג עליה וחמר אלא לחרינן חוכל חת השאר אלא בשנמצא על חלבון שאם לבכה"נ חפילו בקשר וחון לקשר חוכל חת השאר חבל כל שהיתני הריקוס ניכר חפילו בחלמון בכה"נ חפילו ביצה לחסורה לשלא תיכלא בכולה ומשלת לומר לפי שנחמר בחלמון ולפיכך רחוי שנחמר לשלא תיכלא בכולה ומשלת לומר לפי זה שכל שנמצא החלבון שאם ובריחא וכפרט קשר שלו אע"פ שנמצא לם בחלמון ביצה מותרת לבל כשנמצא החלבון מרוקם וחין בחלמון סימן ריקוס זורק הריקוס וחוכל חת השאר לבל כשהיתני הריקוס מתפשטין נם בחלמון בכה"נ חפילו ביצה לחסורים כל זה נרחה להלכה ולא למעשה לבל מ"ח על פירוש זה חני סומק שלו לשאר ביצה שנמצחת בה לם בחלבון שאם כמו שסובר הרא"ה ז"ל: תניח כל הסרן **הסורן על החרן** לרבות חפרוחים שלו נתפתחו עיניהם כולה אסורה מאי טעמא משום דסריך בכולה:

יום שלה

תניא כל השרץ השורץ לרבות אפרוחין שלא נתפתחו עיניהם * בגמ' שלנו ליתא דברי ראב"י כגי' התוס' וברא"ש גרס דברי ראב"י (ג"א) דברי ר' אליעזר בן יעקב ורבנן סברי כיון שיצא לאויר העולם שרי וכן הילכתא:

אמר חזקיה מנין לביצת טמאה שאסורה מן התורה שנאמר (ויקרא י"א:ט"ז) ואת בת היענה וכי בת יש לה ליענה אלא זו ביצתה.

לכיון שלא נתפתחו עיניהם כשרין חמיבי ומיהו לוקח מלרבנן וקרע חסמכתא בעלמא והכי חיתא בגמרא ורבנן סברי כיון שיצא לאויר העולם שרי לחכול כל שלפיכך רבנן מודו לחסירי. ולענין הלכה חיכא מ"ד לקי"ל כר' חליעזר בן יעקב לחסנתן קב ונקי ומוכח בהדיא בפרק החולן (לף לז:) לחפילו בבריחתן נמי לחמרינן הכי לבל הרב חלפסי ז"ל פסק כולן כרבנן ולא"נ לחסנת ר"ח בן יעקב קב ונקי הכא שאני מסוס לרבי יוחנן קלי חתם בפרק קמא לביצה (לף ו.) כרבנן לנרסינן חתם לפרוח שנולד ביו"ט רב חמר לסור ושמואל ואיתימא רבי יוחנן יוחנן לחמר מותר ורב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן [ומסתם] לחפילו בו ביום מותר לא"פ שלח נתפתחו עיניו לסתמת הכי איתא כלתניתא חתם לפרוח שנולד ביו"ט לסור ורבי חליעזר בן יעקב לומר לף בחול לסור לפי שלח נתפתחו עיניו לחמת סתמת הכי איתא וחפילו הכי שרי לרבי יוחנן ורב נמי לחסר לוקח ביו"ט ומסוס מוקמינן וכלחיתא חתם לך בחול לכ"ע שרי הילכך נקטינן לחפרוחים שיגיעו לחויר העולם שרו לא"פ שלח נתפתחו עיניהם לבל הכא יגיעו לחויר העולם הא לחמרינן לחפילו רבנן מודו לחסירי: לחמר חזקיה מנין לביצת טמחה שחסורה מן התורה שנחמר ואת בת היענה וכי בת יש ליענה. והלא מטלת [ביצים] היא ולא שייך בה בת ועוד שלין לה בת חלוק מלמה לליכתוב בתה ומחי לכתיב בני יונה חתם נמי לדרשת חלק קטנים ולא נדולים כלחיתא בפרק קמא בנמרא (לף כב:): הלא זו ביצתה. ובנמרא שיילינן לחמי לדרשון מבת היענה לדיינו ביצתה ולא לחמרינן לדיינו שמה כלכתיב חית השדה תניס וכנות יענה ומפרקינן לחסנסיק ליה ספרא בתרתי תיבות ס"מ לתרי שמי נינהו ופרכינן הלא מעתה לת כלה לעומר לפסיק ליה ספרא בתרתי ה"נ לתרי שמי נינהו הכי השתא חתם בשתי תיבות פסיק ליה בשתי טיטון לא פסיק ליה הכא בשתי טיטון פסיק ליה ומכלן לענין נט שלין פוסקין אם לחיים ולא אם לחשה בשתי טיטון לבל בשיטה לחת לחפסר שפוסקין קנת שמות שסובלין כן לומיא לכלה לעומר. ולחיכא למילק למה לי קרא למיסר ביצה טמחה הא קי"ל היולה מן הטמח טמח יש לומר משום לביצה טהורה נופלה כי שריא חלום הוא לחולי לא חסנסי לבר מן לחי וכיון לחלום הוא סל"ל לטמחה נמי ליתסרי קמ"ל. ולכותה נמי לחמרינן נבי חלב בפירקין קמח לבכורות (לף ו:) סל"ל כיון לחלב טהור נופלה חלום הוא לחולי מר לם נעבד ונעשה חלב לטמחה נמי ליתסרי קמ"ל. וביצה [טהורה] לסריך לחולי רבוחתא ז"ל לנפקין לן מלכתיב והשם רובצת על החפרוחים חו על הביצים שלח תשלח לת השם ולת הבנים תקח לך ולרבינו בפרק שלוח הקן (לף קמ.) במותר לך לחפוקי עוף טמח שלינו חייב בשלוח הקן ולרבינו נמי תקח לך ולא לכלביך וכי תיתמ ולמה לי קרא למסרייה כיון לחפרוח שלו טהור על כרחין היא נמי טהורה לחי לא הא קי"ל כל היולה מן הטמח טמח יש לומר לחפי' ביצה טמחה לחפרוח מותר לחפילו חפרוח של ביצה טרפה סרינן חתם בתמורה בפרק כל החסורין (לף לא.) מסוס לנכי מסריח חפרוח מתנבל הוא לקל נבול כלומר שלחר שהביצה מסרחת החפרוח מתנבל ונוער ובעידנא לקל נבול עפרא בעלמא הוא וכמו שסביהה הרב חלפסי ז"ל בסמוך:

כל הסרן **הסורן על החרן** לרבות חפרוחים שלו נתפתחו עיניהם.

[דף סה.] אמרו חכמים כל עוף הקורס טמא **יש לו אצבע יתירה וזפק וקורקבן ונקלף ביצוע שהוא טהור. אם חולק את רגליו.** כלומר לאצבעותיו: שתים לכאן ושתים לכאן טמא שנים לכאן ואחת לכאן טהור. פירוש **כגלח קמא לוקח** לכל חולק את רגליו שתים לכאן ושתים לכאן טמא לכל כגלח בתרא לשנים לכאן ואחת לכאן ים מהם טמאין ויש מהן טהורין ואמרו שכך נראה לעין: כל עוף **הקולט מן האויר** טמא. כשזורקין **לו את מאכלו קולטו לתוך פיו ומקבלו מן האויר: עפרתא.** מכירין היו שהיה **טהורה וזה שמה: קולט ואוכל. שאינו מניחו לארץ על שלא** יבלענה: שוכן **ונלמה** קאמרינן. נלמה שהוא **לו לותן סימנין עצמן שיש לו** לעורב. ולפי פירוש זה העוף הנקרא חיסטורני"ל טמא **שיש לו לותן סימנין** עצמן שיש לעורב שהן לצבע יתירה וקרקבן נקלף וזה שלא כדברי רש"י ז"ל **שפירש כמאי דאמרינן בגמרא עורב זה עורב.** למינהו רבי אליעזר לומר להביא שרצירין אמרו לו לרבי אליעזר והלא הנשי תמרתא היו אוכלין אותן וכו'. ופרש"י ז"ל שהשרצירי הוא העוף הנקרא בלע"ז לשטורני"ל **ואם כן החיסטורני"ל עוף טהור הוא** כיון לרבנן פליגי עליה דרבי אליעזר ולפי זה נעתרך לפרש לכי בעו רבנן שוכן ונלמה היינו שיהא לומה לעוף טמא בפרצופו ומנהגו וכן פרש"י ז"ל **נלמה לומה להן במרחיטן על כתן.** והחיסטורני"ל אע"פ שהוא שחור הין פרצופו לומה לעורב לפי שהוא קטן ולא מנהגו שהוא מזמר תמיד אבל אם נפרש נלמה בסימנין החיסטורני"ל עוף טמא הוא **שהרי יש לו** לותן סימני טהרה עצמן שיש לעורב: תנו רבנן עורב זה עורב שחור. למתם עורב הכי איתיה בכתיב (שה"ש ה) קוצותיו תלתלים שחורות כעורב: עורב העמקי. שיש בו בהרות לבנות וקרי ליה עמקי מפני שבהרת לבנה במקום שחורת נראית עמוקה כמראה חמה שנראית עמוקה לעין על: והבא בראשי יונים. לקמן מפרש: למינו. להביא את הזרזיר למינהו להביא סנונית לבנה. ה"ג תנא סבר כרבי אליעזר לאסר סנונית וזרזיר משום לסבירא ליה לסוכן עם הטעמים ע"פ שחיו לומה לסס טמא וחנן קי"ל כרבנן דבעו שוכן ונלמה כמו שפירשתי. ולפי זה סנונית וזרזיר מותרין ואע"פ שהרב לאפסי ז"ל הביא בריייתא זו בהלכות תפני שהוצרך להביא עורב העמקי והא בריאם יונים הביאה כולה לאבל בסנונית וזרזיר לא קי"ל הכי להא דאמרינן בגמרא דלפליגי בהו רבנן עליה דרבי אליעזר: לא תימא לאתי בריאם יונים. אל תטעה לפרש בא בריאם יונים להיינו שהוא שוכן עם היונים והא בריאם כנפים וקרסולין הוא שיש לו אחרבע כנפים והרבעה והם סימוך לנוחרו שתמעל לרגליו לנתר בהם כשהוא רוצה לקפוץ מתעצם בהם וקופץ וכנפיו חופין את רובו והם אחרבעה סימנין. הכי גרסינן כל שיש לו אחרבע רגליס ואחרבע כנפיס וקרסולין וכנפיו חופין את רובו ולא גרסי' וקרסוליו וכנפיו. וסימנין הללו מהם שנתפרשו בתורה ומהם שנאמר פירושן מקבלי סופריס הן אחרבע רגליס וקרסולין הרי הן מפורשין כל הולך על אחרבע יאסר לו כרעיס ממעל לרגליו לנתר בהם על הארץ והכרעיס הם הקרסולין שמתעצם בהם וקופץ ואחרבע כנפיו חופיס את רובו ילפינן להו בגמרא בכלל ופרט וכלל שהפרטות האמורות בתורה להיותו אחרבה וסלעם והיוך כולם יש בהם אחרבע סימנין הללו: רבי יוסי אומר וסמו חנב. לפיפיו באחרבע סימנין הללו אינו כשר אלא לס כן שמו חנב ונראה לעת הרב אלפסי ז"ל שהביאו מתנתינו כעורתה ולא פירש כלום לדבנן פליגי עליה [לדבי יוסי] ולא בעו שיהא שמו חנב והוא מן התימה לבגמרא מייתינן פלוגתא לתנא לבי רב ותנא לבי רבי ישמעאל ואמרינן לקו מיפלגי ברישא אבל לתנא לבי רב כל חנב שרישא אלא לתנא לבי רבי ישמעאל בגמרא ולתנא לבי רבי ישמעאל טהור לאפוקי מדרבא דאמר נופל לבעינן שיהא שמו חנב ומשמע ולאי לברישא אלא קי"ל כתנא לבי רבי ישמעאל ועוד וכן כתב רבינו יצחק ז"ל והביא ראיה מדאמרי' בסמ' שבת פרק אמר רבי עקיבא (לף כ:) רב כהנא הוה יתיב קמיה דרב ורקא מעבר שופיא לפומיה אמר ליה שלקא כי היכי לשליוני מיכל קאכיל לה ורקא עבר מסוס כל תשקנו ופשוטיכם כלומר מפני שהיתה חיה הא לאו הכי משמע לשרי וכפ' חין מעמידין (לף ז.) אמרינן לשופיא ראשו אלא אלא לאו אלא אלא אלא

כלל נראה שהוא סבר לרבי יוסי ורבנן פליגי וקיימא לן כרבנן דלא בעינן שמו חגב ומלמדנו לפי שתומי נמי תמצא לכחרכע סימנין האמורין במתניתינו מותרין ואע"פ שראשן ארוך ולפי דעת זה יש לתמוה תנא למתני' היכי לריש להו לקראי דלא כתנא **לכי רב ולא** כתנא לכי רבי ישמעאל למר בעי שמו חגב ומר בעי שלא יהא ראשו ארוך וליכא מאן דאמרי **אין שמו חגב וראשו ארוך** וכתב הרמב"ן ז"ל לפסקא דלריש להו כללו סימנין בסיפרא דתניא אין לי אלא אלו בלבד מנין לרבות שאר המינין ת"ל למינהו למינהו ריבה הא כיצד היה למל סתום מן המפורש מה לרבה מפורש שיש לו ל' רגלים ול' כנפים וקרסולים וכנפיו חופין את רובו אף אני לבניה וכו' ר' יוסי אומר ושמו חגב מלקלמר מה לפרט מפורש שיש לו ל' וכו'. שמע מינה לכהני לרבה סימנין בלאוך שרו ואע"פ שראשן ארוך. ומלקתני עלה רבי יוסי לומר ושמו חגב שמע מינה לת"ק לא בעי שמו חגב והיינו כתנא למתניתין: [דף סו.] ובגנים כל שיש לו סנפיר וקשקשת רבי יהושע אומר שני קשקשים וסנפיר אחד. סבירא ליה לרבי יהושע דשני קשקשים בעינן לפי שמלת קשקשת היא כפולה ות"ק סבר שאין משמעה אלא קשקשת אחת והכי נמי תניא בסיפרא אין לי אלא המרובין בקשקשים ובסנפירים כגון כפופת זו שבים. מנין לרבות לפילו אין לו אלא סנפיר אחד וקשקשת אחת ת"ל סנפיר וקשקשת וקי"ל כת"ק הילכך בקשקשת אחת שני. ומיהו ליכא למידק מדתניא בתוספתא כמה קשקשים יהיו בו ויהא מותר אחת תחת אחת לחיו ואחת תחת אחת סנפירו ואחת תחת אחת זנבו רבי יהושע אומר שני קשקשים וכו'. הלמת"ק ג' קשקשים בעינן ובמקום יהוא לפיכך יש מי שאומר לאין כי נמי דתנא למתניתין הכי סבירא ליה והא דתניא בסיפרא אין לי אלא אחת בכל אחד מהם מקומות אלו קאמר ור' יהושע סבר לשני קשקשים בעינן בכל אחד מאלו המקומות וכן נראה מדברי ר"ח ז"ל. והרמב"ן ז"ל כתב דלאו למימרא דתלתא בעינן אלא לו לו קתני כלומר לו אחת לחיו לו אחת סנפירו לו אחת זנבו והא דקחני כמה קשקשים יהיו בו מסום דרבי יהושע בעי שני קשקשים נקט הלי ליענן לבל לתנא קמא בחחת סגיא ומיהו בעינן שתהא בחחד מן המקומות המוזכרים בתוספתא מסום דבמקומות אחרים חייסינן שמא מלנים אחרים נדבקה בו לבל בשעתן מקומות ולאי מנופו הוא. וכל זה היינו מחוור למתניתין שתמא קתני סנפיר וקשקשת לשמע לבחחד סגיא ובכל מקום שהוא כל שמחוברת עמו יפה ונראית מנופו לא חייסינן ליומא מעלמא אחאי לאי לא היה להו לפרושי בגמרא ובסיפרא נמי שתמא קאמרינן לפילו אין לו אלא קשקשת אחת לשמע לבחחד סגיא וכן נראה מדברי הרב אלפסי ז"ל שהביא מסנתינו כעיקתה. ולתוספתא לא חייסינן לשמע לפלינא לתמרין: נמ' כגון שהחל הזה. תין חגב הוא וכך שמו: לאבר לו כרעיים. כתיב בהלי"ף ובקרי ביו"ט ונגלי רחמנא בקרסולים והוא הדין לכנפים: וחנבים יין טעונין שחיטה והכי ליתא בהליל בכריתות בפרק לם שחיטה (לף כח:) ובע"ז נמי בפרק יין מעמידין (לף לח.) לתמרינן עובד כוכבים שהניח את האור בלגם כל החנבים שבלגם הסורים ומפרשינן לגם מסום שלא יהיא לי טומא ולי טהור **הא נשחיטה לא חייסינן וטעמא** למילתא לכיון שלא לאכלן אלא בשחיטה [חנבים שרו בלא שחיטה ועוף ממילא] שרו בלא שחיטה והא לבעיא בפרק הסומכו (לף כז:) לניס שלא בעו שחיטה מנא לן סיינו מסום לתתקום לעוף שטעון שחיטה לבל חנבים שלא חזינן לאו לתתקום ממילא שרו בלא שחיטה ורמ"י ז"ל **כתב בשם בעל הלכות ז"ל להיינו טעמא שלא בעו שחיטה לפי שהזכירן הכתוב לאחר לגיס שאין טעונין שחיטה:** וכלגים [כל] שיש לו סנפיר וקשקשת וכו'. שלו לן הקשקשים הקבועין בו **יותר מן הסנפירין שאין זזין מאליהן שלא כיליס לאכל כל הסנפירין הוא יכול** לקשקשן: **הפורח בהם.** שט על פני המים: **אין לו** עכשיו ועתיד לנגל לאחר זמן כגון **הסולתנית. אין לניס קטנים** ואע"נ להכי ליכא קרא כלאיתקא נבי חנבים לללריגן הכי מכתיב וקרי לאיך לו כרעיים כמו שפירשתי לפסר לנפקא לן הכי מלכתיב אין לו לשמע עיין עליו כלאמרינן בכל לוכתא (יבמות לף כב: וכ"מ): לקונם ולטונם. **נשון פרסי הס:** [לף סו:] כל שיש לו קשקשת **יש לו** סנפיר. הלכך בקשקשת לאוליה סני וסנפיר לכתב רחמנא לאמרינן בגמרא לכתביה כי היכי שלא נטעני למימר לקשקשת [היינו סנפיר ואע"נ לליענן לקשקשת] לא שמעת הכי לכתיב (ש"א יז) ושריון קשקשים הוא לבוש לאמרינן לכתביה מסום (יבמות מב) ינגיל תורה ויאדיר כלומר כלי שלא נוכל לבא לכלל טעות: ת"ר שמעת שנאמר לאכול את שיש לו וכו'. קראי הכי כתיבי בסדר ויהי ביום הסמיני את זה תאכלו מכל אשר במים **כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אותם תאכלו** וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים **מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים** שקץ הם לכם ומסום הכי קאמר לשמעת שנאמר לאכול את שיש לו וכתיב בהדיה קרא **אותם תאכלו ממילא** שמעת שלא תאכל את שאין לו לאותם מיעוטא הוא ושמעת שנאמר לא תאכל את שאין לו: יולא אני שיאכל את שיש לו כיון שלא אסר שלא אין לו: לעבור עליו בעשה ולא תעשה. לאותם מיעוטא הוא לשמעת הא אין לו לא תאכל ולאו הבא מכלל עשה עשה: את זה **תאכלו מכל אשר במים מה**

הקשקשין הקבועין בו והסנפירין שהוא פורח בהן:

גמ' (דף סה.) מאי רובו אמר רב יהודה אמר רב רוב ארכו ואמרי לה רוב היקפו אמר רב פפא הילכך בעינן רוב ארכו ורוב היקפו:

ת"ר אין לו עכשיו ועתיד לגדל אחר זמן כגון הזחל הזה מותר רבי אליעזר ברבי יוסי אומר (ויקרא י"א:כ"א) אשר לו כרעים ממעל לרגליו אף על פי שאין לו עכשיו ועתיד לגדל אחר זמן:

(דף סו.) ובדגים כל שיש לו סנפיר וקשקשת וכו':

ת"ר אין לו עכשיו ועתיד לגדל אחר זמן כגון הסולתנית והאפיין מותר יש לו עכשיו ועתיד להשירן בשעה שעולה מן הים כגון (דף סו:) אקונס ואכספתית ואטונס מותר וכל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת ת"ר ממשמע שנאמר אכול את שיש לו שומע אני לא תאכל את שאין לו וממשמע שנאמר אל תאכל שאין לו שומע אני אכול את שיש לו ולמה נשנו לעבור עליה בעשה ולא תעשה.

(ויקרא יא) את זה תאכלו מכל אשר במים מה תלמוד לומר הואיל והתיר בסתם והתיר במפורש מה כשהתיר בסתם לא התיר אלא שבכלים אף כשהתיר במפורש לא התיר אלא שבכלים מנין לרבות בורות שיחין ומערות ששוחה ושותה ואינו נמנע ת"ל (ויקרא יא) תאכלו מכל אשר במים והיכן התיר בכלים דכתיב (ויקרא י"א:ט') את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אותם תאכלו בימים ובנחלים הוא דאית ליה אכול דלית ליה לא תיכול הא בכלים אע"ג דלית ליה אכול במים כלל בימים ובנחלים פרט במים חזר וכלל (דף סז.) כלל

תלמוד לומר. להא **מיתסת תלכלו לכתיב בסיפיה לקרא נפקא לן היתרא בשים לו ויסור עשה בחין לו ותלכלו קמץ למחי לחתך. ואי קשיא תלכלו לריבוי הוא ליה למשבק לנופיה ובתרא לגרשא** דבעלמא הוא למייתר לן הוא דמוקמינן לגרשא. ליכא למימר דלכל היינו טעמא לחי מוקמינן קמץ לנופיה תו לא **הוה מצינן לאוקמיה בתרא לגרשא** דלכך **לגרשא מהא בסמוך לא מסתמעא מיניה: הוחיל והתיר** בסתם והתיר במפורש. **שרן המיס התיר בלא שימני טהרה בשני מקרקעות לחל סתום ולחל מפורש ובגמרא לפרש לה** סתום ומי מפורש והוה למימר יכלל סתום מן המפורש מה כשהתיר במפורש **לא התיר בלא סנפיר וקשקשת אלא ארעים הגדילים במים שבכלים כגון קולעים שבהם ולקמן מפרש מנא לן למסתרו.** אף כשהתיר בסתם לא התיר אלא בכלים **אבל כל שאר** מימות כגון חרצין ונעיצין שהן טבעין ולומים לימים ונחלים **האמורין בפרשה או בורות שיחין ומערות שאינן לומות להן שחין טבעין אלא מכונסים לא התיר בהן בלא סנפיר וקשקשת: מנין להתיר בורות שיחין ומערות.** שאינן לומות להן לפי שהן מים מכונסים ולא טבעין שמותק בהן ומותק מהן ולאינו **נמנע מלשתות עם התולעים שבהן הואיל ואין לומים ונחלים שהמימנין חמורין בהם** ת"ל תלכלו מכל אשר במים **ומתלכלו לסיפא לא מצי למלדם היתרא אלא איסורא להא לותם תלכלו כתיב וקאי אסנפיר וקשקשת אבל תלכלו קמץ מצי למלדם בחפי נפשיה וסנפיר וקשקשת לימים לסיפא קאי וה"ק תלכלו מכל אשר במים לפיולי בלא סימנין כגון שאר מימות שאינן ימים ונחלים ואת כל אשר לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים לותם תלכלו ולא בלא סנפיר לבימים ונחלים בעינן סימנין: והיכן התיר בכלים וכו'.** במים כלל בימים פרט במים חזר וכלל מפרשינן בגמרא להוו שני כללות הסמוכין זה לזה לכתיב את זה תלכלו מכל אשר במים הרי כלל ראשון כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים הרי כלל שני למכל חד מהני **במים משמע כל מים שבעולם** והדר כתיב פרטא **לבתיב בימים ובנחלים** למשמע לדוקא בהני בעינן סימנין והאי פרטא לבימים ובנחלים שהיו בין שני כללות להיינו בין שני במים ולייניון **ליה בכללא ופרטא** ואי **לאו** לבויא לאת זה תלכלו מכל אשר במים הוה לאמרינן מה לפרטא מפורש מים נגלים על נבי קרקע אף כל מים נגלים על נבי קרקע והוו להו בורות שיחין ומערות בכלל איסורא ולא הוה שרינן אלא כלים בלחוד מאבל לכתב רחמנא האי לבויא לאת זה תלכלו מכל אשר במים **לרשינן בעין הפרט מים נובעין** ומימיעטו להו בורות שיחין ומערות לפיתרא הכי מפרשינן בגמ': [קף סז.] **לבי רבי ישמעאל** תנא **במים במים** שני פעמים וכו'. **והוחיל ושני** כללות הסמוכים הן **כשתטיל פרטא שאחריהן ביניהן** מלא הוא **בתורה שלא תלונס בכללא ופרטא לגא ברבוי ומיעוט ללהכי פלגינהו רחמנא לכללא מפרטא לגא תלרשיה בכללא ופרטא ואיכא בין רבוי ומיעוט לכללא ופרטא לכי לרשינן כללא ופרטא הוי פרטא פירושו של כלל ואין בכלל אלא מה שבפרטא ואפי' לבר הלומה לו אין לך להכיא ובשבלל לך כלל שני אחר הפרטא אלהני לאיתויי מידי דלמי ליה לפרטא אבל כי לרשינן ריבוי ומיעוט לא פירש המיעוט את הכלל אלא מיעטו שלא תפרוש ממנו את הכל אלא** זו וכל הלומה לו **ובלא ריבוי שני הוה מרבינן כל לומה לו למיעוטא ואלהני ריבוי שני לאיתויי כל מידי ואלהני מיעוטא למעוטי מידי אלא דמי ליה כלל והכי מפרש בפרק נגמר הדין** (לף מו.) וקאמר תנא לבי רבי ישמעאל **מפני לבבתוי ומיעוט מילתא תלכלו קמץ למיסרי בורות לחתי בבתוי ומיעוט ורבוי לאיסורא לחילו בכלל ופרט לרבי ליה לא** הוה מיצטריך תלכלו יתירה לבלאו ריבויא נמי **לא הוה מתרבו בורות** לקל סבר תנא לבי ר' ישמעאל לכללא קמץ לוקל והוה ליה כלל ופרט וחין בכלל אלא מה שבפרט **הילכך לא לחתי כללא בתרא לרבויי אלא מילי דלמי לפרט בכל** ל' דייניו **מיס** נובעין לבל מפוס ללרשין **ליה ברבוי ומיעוט והוה חמינא** לריבה הכל ומיעוטא הוה מוקמינן ליה בכלים בלאוך מיצטריך ריבויא לאת זה תלכלו כי היכי לתיתי לן בורות שיחין ומערות לפיתרא **ות"ק לברייתא ס"ל** לכל היכא לליינין כלל ופרט וכלל בללא בתרלא עיקר והוה ליה כלל מוסיף על הפרט לליתרבו להו כל מילי וכלל רלשון לא בא אלא למעט מה שאינו לומה כלל לפרט להייטו כלים והוו מתרבו בורות שיחין ומערות לאיסורא ולהכי מיצטריך רבויא לאת זה תלכלו כי היכי לתיתי לן בורות שיחין ומערות לפיתרא: מרבה אני **בורות שיחין ומערות שהן עשוין. שחין להם מונח אלא עשוין ככלים ולא דמו לאיסורא בימילי להא ימים ונחלים כתיב:** הלכך נקיטינן לבורות שיחין ומערות שהם מלאים מים מכונסין אלא שותה בהם ושותה ואינו **נמנע מפני התולעים שבהן** כל שלא פירשו לבל פירשו ויצאו לחוץ אסור משום הסרן הסורן על האדן כלאמרינן בסמוך ואיכא מ"ד לזוקק בבורות ולכוותיכו שאינן זוחלין הוא לסרינן אע"פ שלא פירשו לבל כל שהן זוחלין אע"פ שאינן מים מובעין אע"פ שלא פירשו לסירי אלא לפיתרא להיתרא אלא מים עשוין: אמר רב חסלא לא ליופי לינים **סיכרא בעיבתא בחורתא.** ליופי **נמון** (ב"מ קף ס.) **הסופה יין נמון** (ירמיה מח) לא הורק **מכלי אל כלי.** סיכרא שכר **של תמרים הוא ומעיין בהם תולעים: בעיבתא.** ליכי **שמסנין דרך קטין ועשים לקין: בחורתא. שהם תפול על הקטין ולא ירחנה ולמחר כשירחנה יהא סבור שלא יצאתה מן הסכר לקטין ותולעת**

ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש מים נובעין אף כל מים נובעין מאי רבי חריצין ונעיצין לאיסורא ואימעיטו להו בורות שיחין ומערות להיתרא.

דבי רבי ישמעאל תנא במים במים שני פעמים אין זה כלל ופרט אלא ריבה ומיעט וריבה במים ריבה בימים ובנחלים מיעט במים חזר וריבה ריבה ומיעט וריבה ריבה הכל מאי ריבה ריבה חריצין ונעיצין לאיסורא ומאי מיעט מיעט בורות שיחין ומערות להיתרא ותני * מתתיה בן יהודה בגמ' (ג"א) יהודה בן מתתיה ומה ראית לרבות בורות שיחין ומערות להיתרא ולהוציא חריצין ונעיצין לאיסורא מרבה אני בורות שיחין ומערות שהן עצורים ככלים ומוציא אני חריצין ונעיצין שאין עצורים ככלים

אמר רב הונא לא לישפי אינש שיכרא בציבתא באורתא דילמא פריש ממנא לציבתא וחזר ונפיל לכסא וקא עבר משום שרץ השורץ על הארץ אי הכי בגו חביתא נמי דילמא פריש לדופנא דמנא והדר נפיל התם היינו רביתיה ומנא תימרא דשני מקום רביתיה דתניא מנין לרבות שיחין ומערות ששוחה ושותה בהן ואינו נמנע ת"ל (ויקרא י"א:ט') מכל אשר במים אמאי וניחוש דילמא פריש לדופנא דבירא והדר נפיל לבירא אלא היינו רביתייהו ה"נ היינו רביתייהו א"ל רב חסדא לרב הונא תניא דמסייע לך (ויקרא י"א:מ"ב) * בגמ' איתא כל השרץ השורץ על הארץ לרבות יבחושין כו'

המים שבכלים מותרת כלחמרן וקא עבר מסוס הסרן הסורן על הארן **לכיון דרחפה והלכה קנת על הקצין נעשית ארן החרן:** התם היינו לכיתקי. **וכמי שלא פירסה הוא: יכחושין.** כמו **יתושין לקין הנמצאים במרתפות של יין:** לחמר שמואל קיסות שהתליעה **בחיכיה** לסורים מסוס הסרן **הסורן על הארן.** בחיכיה **בעובה מחוברת ארן הארן היא** ולשון **התולעת נאכול לכיון למהלכת** בתוך **הקיסות והיא מחוברת** בקרקע **הויא לה כמהלכת על גבי קרקע אבל התליעה נאחר מכאן מותרת על שתנא נאחויי: להועיל זיזין שבעלמים. לממתרין נלאו על הארן שורין אלא בתוך העלמה** זיזין קורקוע **וכמין יתושין הן אלא לאותן שבעלמים זיזין שמן:** לכלוסין. מין קטניות: וכבר כתבתי למעלה ברפ"י ז"ל סוכר לקיסות שהתליעה בחיכיה לא מיתסרא אלא בשהלכה התולעת בפרי וכן נראה מלשונו וזהו נ"כ שכתב למעלה עלה להסיח ללא ליספי חיגם עכתא בשברת בחורקתא **לכיון דרחפה והלכה קנת על הקצין נעשה ארן החרן** וכבר כתבתי למעלה שאין לבריו מחוורין לה"נ מוכח ממאי דאיבעי לן בסמוך פירסה מהו מהו דתימא לומסא לוקא פירסה אחר שמתה מיבעיא ליה לפי שהיה רואוי לארון לבל פירסה וחא"כ מתה אפילו לא הלכה מסורה ואפילו לנרסת רש"י ז"ל שנורם פירסה ומתה מעמע לע"כ לא מיבעיא לן אלא בשמתה קודם שהלכה לשוב היה **רואוי להלך אבל לא** מתה אע"פ שלא הלכה מעמע לפשיטא לן לסורים ולחי לא מיבעיא ליה בפירסה ומתה ליבעי בפירסה ולא הלכה אלא ולחי אע"פ שלא הלכה כל שהוא בארן או במחובר לקרקע ארן הסורן על הארן מיקרי: והוי יולע אר"ת ז"ל חולק וזומר לנו קי"ל כשמואל ומוכח לה מלחמרין בגמרא עלה להא לתנן לרבות תולעת שבעיקרי זיתים למייתינן לה לסיועי לשמואל ולחיון ומוקמינן לה לוקא בלחיתלע אילעא נופיה אבל חיתלע פרי ולו ארן הסורן על הארן מיקרי ולחמרין עלה ליקא נמי לקתני [לרבות] תולעת שבעיקרי זיתים ושבעיקרי נפנים ומלחמרין הלי ליענא לליקא נמי לקתני מסמע לתלמולא הכי נקט לה ולא מיחוור להא רב הונא ורב פפא לבתרלי ניהו כותיה סבירא להו מלחמרין לעיל [קף נח.] לחמר רב הונא כל שהין בו עסא חיו מתקייס יותר מי"ב חלב ג"ם מלרב הונא לא לחמר שמואל קיסות שהתליע בחיכיה לסור הני תמרי לבלא לבתר תריסר ירחי שתא שריין לחמר רב הונא לא חיתלע לחיל לבתר תריסר ירחי שתא שריין לחמר כשמואל ס"ל וס"מ לחיתלע לשמואל ואע"נ לקתני בעיקרי זיתים לו בעיקרי נפנים לחמר לך שמואל לה"ה לפירא נופיה אלא לחלא מיניייהו נקט לבין הכי ובין הכי מחובר לקרקע הוא: [קף סז:] בעי רב יוסף **פירסה מתה** מהו. התולעת **לאחר שנתלשה לשריח ללבירי הכל פירסה** מתוך הפרי **לארן** ולא **רחשה שמתה** מיד **בנפילתה** מהו **מי לחמרינן כיון לאו הלכה לאו ארן הסורן על הארן הוא** או **לילמא לא בעינן שריצה** כך פרש"י ז"ל **והוא נורם פירסה ומתה** אבל **הר"ף ז"ל נורם פירסה מתה** מהו **וכבר פרשתיה: מקנתה** מהו. **מי הויא ככולה** או **לא: לאויר העולם** מהו. **פירסה** מן הפרי **תלוש לאויר** וקולם שהניעה **לארן קלטה בפיו** מהו **לבלעה** מי חשיב סורן על הארן או לא: **על גבי תמרה** מהו. **מתוכה פירסה לגבה** מי **לחמרינן היינו רביתא** או **לילמא כסורן על גבי ל"ח** למי וכמ' לישנא לן תו עלה לגנ נרעינתה מהו כלומר **חס תמצא לומר לגנ תמרה כלבר** אחר הוא גנ **נרעינתה מהו כל התולעים מנרעיני הפרי הס גלגלין: מתמרה לתמרה מהו.** כלומר **לא ארן על גבה אלא נקב** מזו **לזו מי לחמרינן כיון דלאו היינו רביתא סורן קרינא ביה** או **לילמא לאויר העולם בעינן וכולהו בתלושים בעינן להו** וסלקא בתיקו ולחומרא: וקוקני לחיננו תולעים שבמעי לנים לסריי מ"ט **מעלמא אתו.** שאילו היו נוצרים מנופו היו מוצרים כלחמרינן בסמוך: למינס נייס. כוורא ועייל בחוסיה. בחוטמו ונכנסין בעוד שהלג יפן: מורנא לבשרא לסירין [לכוורי שריין]. תולעים המצויים בבשר הלגים שלא היה לפשר שבאו מן החוץ אלא נוצרין מבשרו שריין: **אבלע לי ואנא אישכול.** הבליע לי מסס שלא ילדע כלי שלא ילקוץ בסס ואוכל: לרנין שבבהמה **תולעים הנמצאים בבהמה בין עור לבשר:** שלא מהניה להו שחיטה לתולעים שלו בני שחיטה ניגנו **ולא מהני להו שחיטה** לבהמה לבל לנים בהשיפה בעלמא מפתרו בלא שחיטה: וכי נבלי בהיתרא נבלי. בשהם נוצרים בהיתר נוצרים: **שלשול. תולעת לרוכה כנחש ונמצאת בלשפה: חיפושית.** לישקרבור"ט: נלל. מרבה **רגלים קורין לו:** נרסינן בהלו הן הלוקין (קף טז:) לחמר לבני לבל פוטיתא לוקה ל'. פוטיתא ארן מיס הוא ולארבע לאין לילים מפורשין בהלכות:

(ג"א) ואת נבלתם תשקצו לרבות יבחושין שסיננו:

אמר שמואל קישות שהתליע (דף סז:) באיביה אסורין משום שרץ השורץ על הארץ תניא על הארץ להוציא זיזין שבעדשים ויתושין שבאכלוסין ותולעת שבתמרים וגרוגרות וה"מ דאיתליע בתלוש אבל התליע במחובר אסור דקי"ל כשמואל בעי רב יוסף פירשה מתה מהו מקצתה מהו לאויר העולם מהו תיקו:

בעי רב אשי פירשה על גבי תמרה מהו תיקו וכל תיקו דאיסורא לחומרא:

וקוקאני דאינון תולעים שבמעי הדגים אסירי מאי טעמא מעלמא קא אתו דמינם נאים כוארא ועייל באוסיה:

מורנא דבישרא אסירן דכוארי שריאן א"ל רבינא לאימיה אבלע לי ואנא איכול א"ל רב משרשיא בריה דרב אחא בר נפחא לרבינא מאי שנא מדתניא ואת נבלתם תשקצו לרבות דרנין שבבהמה הכי השתא בהמה בשחיטה משתריא והני מדלא מהניא שחיטה בהו באיסורייהו קיימי אבל דגים באסיפה בעלמא משתרו כי קא גבלי בהיתרא קא גבלי.

ת"ר הולך על גחון זה נחש כל לרבות שלשול קטן הולך על ארבע זה עקרב כל לרבות חיפושית והדומה לחיפושית מרבה רגלים זה נדל עד כל לרבות את הדומה לדומה גרסי' באלו הן הלוקין (דף טז:) אמר אביי אכל פוטיתא לוקה ארבע נמלה לוקה חמש צירעה לוקה שש.

אכל פוטיתא לוקה ארבע דכתיב בדגים (ויקרא י"א:י-י"א) ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו וכתיב בשרצים (ויקרא י"א:י-י"א) אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ל"ש דים ול"ש דיבשה הרי תרי וכתיב בהו (ויקרא י"א:מ"ג) ולא תטמאו בהם הרי תלתא וכתיב במשנה תורה (דברים י"ד:י') וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו הרי ארבע.

נמלה לוקה חמש. לפ שתחזורו לכרי הרי"ף ז"ל במעין לחזין שלו ובמקצת נוסחי הלכות הוא מתוקן וה"פ נמלה **ערן האדרן היא** ולוקה חמש הני תרי לבסתם ערעים הכתובים בהלכות נבי פוטיתא וחד כל הערן הסמוך על האדרן שקן הוא לפ יאכל וחד לכל הערן

[הרמ"ם] **על האדרן לפ** תאכלנו כי שקן **הם וחד לפ תעמאו את** נפשותיכם בכל הערן הסמוך על האדרן וגו' ומוסיף עליהם ערעה מסוס ערן העוף: האדרן עלך אלו טרפות [דף סח.] **בהמה המקשה לילד.** בשעת שחיטתה: והחזירה. קולס שחיטה: **מותר באכילה.** מפרשינן בגמ' להאי מותר לתקלי ליש לאבר עצמו שיעת לחזן שוב ואינו **ניתר בשחיטת אמו** ולית ליה תקנתא בחזרה ולא תקלי נמי לעובר שהוא בפנים לנמרי שהרי לפילו בלא החזירה הוא **ניתר בשחיטת אמו** ומאי לתני מותר בהחזירה היינו מקום חתך ללילייה מהני חזרה שלא **לא החזיר ערין להניח ממה שבפנים לעל החיצון לאחכו** שלותו מקום שלבוקים בו **החיצון והפנימי לאסור מפני שהוא עומד על שפת הרחם ולא קרינא ביה בהמה בבהמה** לילפינן מינה בגמרא שהעובר **ניתר בשחיטת אמו** מאום לתקום חתך לאו **בתוכה הוא לאבל החזירו לין ערין לחתוך לעל פניס אלא מעמעם וחותך ומקום חתך מותר לקרינן ביה בהמה בבהמה** ונאי לאבר עצמו לאסור כלילפינן בגמרא מובאר בשלה טרפה כיון שיעת בשר חזן למחיצתו נאסר. מקום חתך מיהא ברי **להא לא יצא** חזן למחיצתו שהרי **על שפת הרחם** עמ"ש. ולפילו הכי כל זמן שלא החזירו **לאסור** לאמ **שהוא בשפת הרחם לא קרינא ביה בהמה בבהמה:** הוציא לת רישא לע"פ שהחזירו **הרי זה כיולד. ותו לא מהני ליה שחיטת אמו וצריך שחיטה לעצמו אם** נמצא חי **ואם נמצא מת הרי הוא כנבילה:** [דף סט.] חותך מן העובר שבמעיה **מותר באכילה.** שכל זמן שהעובר במעי אמו **ניתר בשחיטת אמו בין חי בין מת** בין שלם בין מחותך ולישנו נאסר מפני טרפות כל זמן שהוא במעי אמו שלפילו מת ניתר בשחיטה ועובר לניתר **בשחיטת אמו נפקא לן** בגמרא מלכתיב כל בהמה מפרסת פרסה וגו' מעלת נרא **בבהמה חותך**

אכל נמלה לוקה חמש תרי בהאי קרא דאמרינן ל"ש דים ול"ש דיבשה ואידך כל השרץ השורץ על הארץ ואידך כל הולך על גחון וגו' ואידך (ויקרא י"א:מ"ד) לא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומש על הארץ הרי חמש לאוין.

צירעה לוקה שש. הני חמשה מהני קראי דשרצים ואידך (דברים י"ד:י"ט) וכל שרץ העוף:

הדרן עלך אלו טרפות

(דף סח.) **בהמה** שהיא מקשה לילד והוציא העובר את ידו לחוץ והחזירה מותר הוציא את ראשו אע"פ שהחזירו הרי זה כילוד חותך מן העובר שבמעיה מותר באכילה מן הטחול ומן הכליות אסור באכילה זה הכלל כל דבר שהוא גופה אסור ודבר שאינו גופה מותר:

גמ' אמר רב יהודה אמר רב ואבר עצמו אסור מאי טעמא אמר קרא (שמות כ"ב:ל') נובשר בשדה טרפה וגו' כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו נאסר.

(דף סח:) עולא אמר רבי יוחנן אבר עצמו מותר ואותבינן עליה דרבי יוחנן וסליקא בתיובתא הילכך הילכתא כרב:

במערבא מתנו הכי רב אמר יש לידה לאיברים ורבי יוחנן אמר אין לידה לאיברים מאי בינייהו איכא בינייהו למיסר מיעוט איברים שבפנים פירוש רב סבר יש לידה לאיברים כיון שיצא רוב האבר רואין אותו כאילו יצא כולו והאבר כולו אסור בין היוצא לחוץ ובין הנשאר בפנים ור' יוחנן סבר אין לידה לאיברים אלא היוצא בלבד הוא שאסור ושבפנים מותר והא מילתא לא איתותב בה רבי יוחנן הילכך הילכתא כוותיה דקי"ל רב ורבי יוחנן הלכה כר' יוחנן

והא דתנא (דף סח.) בהמה המקשה לילד והוציא העובר את ידו והחזירה ואח"כ שחט את אמו מותר באכילה שחט את אמו ואח"כ החזירה אסור באכילה הוציא העובר את ידו וחתכה ואח"כ שחט את אמו שבחוץ טמא ואסור ושבפנים טהור ומותר לאו אאבר גופיה קיימא אלא אמקום חתך קיימא שאם הוציא העובר ידו (וחתכה) [והחזירה] ואח"כ שחט את אמו האבר היוצא אסור ומקום החתך מותר ואם שחט אמו ואח"כ (חתכה) [החזירה] האבר היוצא ומקום החתך אסור ושאר העובר מותר (דף קא:) ת"ר אבר מן החי נוהג בבהמה חיה ועוף בין טמאין בין טהורין דברי רבי יהודה וחכ"א אינו נוהג אלא בטהורים (דף קב:) אמר רבי יוחנן (דברים י"ב:כ"ג) לא תאכל הנפש עם הבשר **תאכלו** ולרבנין מינים בסתם בבסתם לרבות לת הולד: **מן הטחול ומן הכליות** שבבסתם **לאסור בחכילה. ולע"פ שהניחו בתוך הבהמה לפ הותר בחכילה ולהכי נקט טחול וכליות משום לחילי לפ מטורפת** כיס וינהו: **גמ' ולאבר עצמו לאסור. מלחר שיצא ממחיצתו קולס שחיטה ולע"פ שהחזירו קולס לכן** ללמר קרא ובאבר בשלה טרפה לפ תאכלו כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו נאסר מלכתיב בשלה מוכחינן הכי למאי טרפה לילמא טרפה ממש ס"כ מאי שנא בשלה ולרי בכל מקום שנטרפה לפסורה לפ ולאי שלי בשלה לשון חוץ הוא וס"ק בשר שיצא חוץ למחיצתו הרי הוא כטרפה מה טרפה אין לה היתר כיון שנטרפה לף לאבר שיצא חוץ למחיצתו שוב אין לו תקנה לעולם ולפילו חזר ונכנס בפנים. וכתב הרא"ש ז"ל שמכאן יש ללמוד לכל טרפות שלא נחתכה שבהמה בלותו מקום טרפות שהיא מתה ולילו היתה חתוכה למעלה מלותו מקום היתה חיה שכל שנחתכה במקום שהיא מתה בו שוב אין לו תקנה לחתכה למעלה ממנו ולע"פ שלילו היתה נחתכת סס מתחלה היתה חיה כמו שיתבאר בפרק זה בס"ל ומוכיחים מהאי קרא לכיון שנטרפה שוב אין לה היתר להכי לחרינן בגמרא מאי תלמודא לחר רבא כטרפה מה טרפה כיון שנטרפה שוב אין לה היתר לף בשר כיון שיצא חוץ למחיצתו שוב אין לו היתר: והא לתניא **בהמה המקשה לילד** והוציא העובר את **ילו והחזירה** ולחר"כ שחט לת אמו **מותר באכילה.** הלי מותר לחקום חתך לקי כמו שפירשתי במשנתינו שחט לת אמו ולחר"כ החזירה לסור באכילה מקום חתך: **שבחוץ טמא. לילפינן בהעור והרוטב שלבר מן החי מטמא כלבר מן הנבלה: שבפנים טהור. שמחייס לפ לקבל טומלת לוכלין:** נרסי' בגמ' [דף סט.] מסי לגמוע חלבו. כלומר **על עובר זה שהוציא לת ילו** ולבר עצמו לסור מי לסרינן חלבו מפני שהוא בע לף מלבר זה ובעיא לה הכי חלב לעלמא לפו כלבר מן החי [למי] ופרי הלי נמי לפ שנא לו לילמא טתם חית ליה תקנתא לליסורא בשחיטה הכא ליה תקנתא לליסורא בשחיטה. ה"פ חלב לעלמא לפו כלבר מן החי למי ופרי שלי"פ

שחלב הבא מן הטרפה לאסור וכדתנן [לף קטז:] כשרה שיניקה מן הטרפה קיבתה לאסורה **ולף חלבה של** זו כיון שמחלב לאסור הוא בא ואיכא למימר לניתסר לגמ למי שחלבה זה אין בו לאיסור מחמת עצמו משום טרפה כגון גמל מפני שהוא כלאי מן הסחי וכיון שכן מה הפרש בין חלב זה לשאר חלב הבא מן הסחי מי נמי נאסר חלב הבא מכח אבר לחל חי מחלב הבא מכח בהמה שכולה חיה או ליתסר מינהו נמי להתם חיותה עומדת לתקן ע"י שחיטה לחלב חיותו של אבר זה אין לו תקנה עולמית ולא לחיפוייהו בעיין היכך נקיטינן בה לחומרא **וחלבו של עובר זה לאסור** וכן כתב הר"ם בפ"ג מהלכות מאכלות אסורות: ואיבעיא להו תנ"מ [לף ע.] לענין בכור הלכו בחיבריה אחר הרוב או לא הלכו בחיבריה אחר הרוב ואוקימנא לה כגון שיצא חציו בראש אבר וקא מיבעיא להו מהאי **מיעוטא אבר לנוחי מהו למסלייה בתר רוב אבר** כלומר והוי כאילו יצא רוב בכור זה וקדוש ולא חיפוייהו ולחומרא ואע"נ דלענין בכור חיפוייהו נפקא מינה לענין לאסור יצא לאע"נ דקי"ל כרבי יוחנן דאמר לחל אין ליהם לחיבריה שלם יצא חציו בראש אבר כאילו יצא כולו ומי ואיכא ניתר בשחיטת אמו דלימא מי קאמר ר' יוחנן אין ליהם לחיבריה ה"מ בלאיבא רוב עובר מבפנים: ת"ר אבר מן החי נוהג בבהמה ועוף בין בטהורים בין בטמאים לברי ר"מ. לקמבר לחתי לאסור אבר מן החי וחייל לאיסורי טומאין ויצרכל האוכלו חייב שתים ותכ"ש אנו נוהג אלא בטהורים אלא לחתי לאסור אבר מן החי וחייל לאיסור טומאים: לא תאכל הנפש עם **הבשר** זה אבר מן החי. תנא משום לאיכא מקצת איברים שנשחטה תלויה בהן מפיק כולהו בהאי ליענין ולאיבא לאבר מן החי בעינן שיהא בו בשר נידון ועצמות לאע"פ שאין בו כזית בשר מיחייב: **ובשר בשדה** טרפה לא תאכלו זה בשר מן החי. והיינו ליענין לבשדה כלומר שנעקר ממקום חבורו ובשר מן הטרפה כפשטיה לקרא וכיון לאפקינהו קרא בחד ליענין לא נקי לתרוייהו אלא חלק חלק: חותך מן העובר שבמעיה מותר באכילה. בבהמה לרבות את הולד. שלי **בהמה לריפא לבבהמה לסיפא ולריש הכי בהמה המעלת בבהמה תאכלו** שהכל ניתר בשחיטתה: [לף סט:] **בעינא פרסות וליכא. להכי מסמע שתי פרסות ומעלת גרה המעלים בבהמה תאכלו: קלוט במעי פרה ליתסר.** לס היו פרסותיו קלוטות ליתסר **ואנן תמרינן לעיל** בגמרא לקרישן: **תנא לבי רבי ישמעאל** בר' שמעון בן יוחאי. **מנינו מסנת מלרשו של רבי** זה אבר מן החי (שמות כ"ב:ל') ובשר בשדה טרפה וגו' זה בשר מן החי ובשר מן הטרפה:

חותך מן העובר שבמעיה מותר באכילה: (דף סט:) מנא לן דכתיב (דברים י"ד:ו') וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו בהמה בבהמה לרבות את הולד ואם חותך ממנה אבר שיהא מותר באכילה:

אמר ר' יוחנן השוחט בהמה ונמצאת בה דמות של יונה אסורה באכילה מאי טעמא (דף סט:) בעינא פרסות וליכא אלא מעתה קלוט במעי פרה ליתסר הא תנא דבי רבי ישמעאל בר"ש בן יוחאי (אומר) פרסה בבהמה תאכלו:

גרסי' בגדה (דף כד.) בפ' המפלת חתיכה איתמר המפלת בריה שיש לה שני גבין ושני שדראות רב אמר באשה אינו ולד בבהמה אסורה באכילה ושמואל אמר בבהמה מותרת באכילה ובאשה ולד במאי קא מיפלגי בדרב חנן בר רבא קא מיפלגי דאמר רב * בגמ' איתא בר אבא (ג"א) חנן בר רבא השסועה בריה שיש לה שני גבין ושני שדרות רב סבר בריה בעלמא ליכא ומחייא לא חיי מכי נפיק לאויר העולם וכי אגמריה רחמנא למשה במעי אמו אגמריה ושמואל אמר בריה בעלמא איכא ומחייא חיי וכי אגמריה רחמנא למשה * לכשיצא לאויר העולם כן נמצא באלפסי ראשונים [בעלמא] אגמריה אבל במעי אמן שרי מאי טעמא כל שבבהמה תאכלו * בגדה דף כד: איתא ר' ירמיה בר אבא (ג"א) רב ירמיה סבר למיעבד עובדא כותיה דשמואל א"ל רב * בגמ' איתא א"ל רב הונא נחמן מאי דעתיך לחומרא חומרא דאתי לידי קולא הוא דקא יהבת לה ימי טוהר אלא עביד כרב דקיימא לן הילכתא כרב באיסורי בין לקולא בין לחומרא:

יום שלו

מתני' מבכרת שהיא מקשה לילד מחתך אבר אבר **ישמעאל בתלמידיו של ר"ש בן** יוחאי: **פרסה בבהמה תאכלו. קרא כתיב פרסה וכתיב פרסות אי זה שתמעט פרסה או פרסות בבהמה תאכל ביונה לא פרסה אינה ולא פרסות.** ויש מי שכתב לכולה מילתא בפרסות תניא הילכך מצא בה לחות בהמה ורגליה כרגלי יונה או שאין לה רגליה כולן לאסורה לפרסות בעינן מיהו מצא בה לחות יונה ויש לה פרסות כבהמה ספיקא הוי מלחמרינן בגדה בפרק המפלת (לף כג:) לגבי בר"מ לחמר בהמה במעי חלם ולא מעליא הוא חלם במעי בהמה מהו ונפקא מינה לאיסתרויי בחלבה ולחמרינן ותפשוט ליה מדר' יוחנן דאמר ר' יוחנן הסוחט את הבהמה ומצא בה לחות יונה לאסורה בחלבה ולחוץ התם **לא פרסה אינה ולא פרסות** אינה הכא פרסה מיהא אינה חלמ לחפילו בחלם לחית ליה פרסה מיבעי לן אי חסיבא פרסה לידיה או לילמא בהמה בעינא וכ"ש בלחות יונה שאין במינה פרסה שאע"פ שרגליה כרגלי בהמה אינה לספוקי **אי מהני או לא. אבל** בתוספות כתבו לגמ בפרסה ממש תניא מילתא לגמ במין שיש לו פרסה הילכך מצא בה לחות בהמה אע"פ שרגליה כיונה [לחות] לא"מ מין שיש לו פרסה אינה אלא לחיישינן לרבותא טפי לחפילו לחות בהמה שאין לה רגליה כלל וכו'. בחלם אינו ולא חיישינן חסוב ולא. שתהא טומאה חמה בשביעי טומאת ליכא: בריה בעלמא ליכא. אין בריה בעולם כיונה בזוג: וכי לנמריה רחמנא למשה. לטומאה במעי אמו לנמריה לכלאו לא משכחת לה: וכי לנמריה רחמנא למשה. לטומאה בעלמא לנמריה על מין שבעולם כיונה בזוג אבל במעי אמו שרי מרבויי לכבהמה: מאי לעניין לחומרא. שתהא **אמו טומאה ליה קולא הוא** דקא יהבת לה ימי טוהר ל"נ לזכר וס"ו לנקבה: **מתני' מבכרת** שהיא מקשה לילד. **בפטר רחם שלה מותר לאחוך אבר אבר כשהוא יונק ראשון ראשון** ומשליך לכלבים **לכל כמה שלא נפק**

רובו לאו קלוס הוא: יצא רובו כלאחל וחתכו **ה"ז יקבר. לכיצילת רובו חל קלוסס עליה לקריצת ביה אסר יולל:** [קף ע.] **ונפטרה מן הכבורה. שהבא לחבריו לינו בכור** ולפי ברייתא כיון שיצא רובו אע"פ שיצא לבר לבר ואע"נ ללא חייל קלוסס עליה תו לא חשיב הבא לחבריו פטר רחם ללא נרע קמץ מחברת לס לפוטרת מן הבכורה כללמרינן לקמן: ומתני' יצא רובו הרי זה יקבר משמע שלינו מותר למכרו לעובד כוכבים לפי שאסור בהנאה וה"נ משמע בזבחים בפ' טבול יום (קף קנ:) לתני התם ת"ר חניגא סגן הכהנים מימי לא ראיתי עור יוצא לבית השריפה לאר ר"ע מלבריו למלנו שמפשיט את הבכור ומוצא טורפה שילותו הכהנים בעורו ללמל עורו מותר לבל בשר לאור בהנאה ויקבר ולילא למילק להא בבכורות בפ' בל פסולי המוקדשים (קף לב:) משמע לבכור מותר בהנאה ומזמנין עליו לפילו עובד בוכבים לתני התם ב"ש לומרים לא יתנה ישראל עם בהן על הבכור וב"ה מתירין לפילו בעובד בוכבים תירגו בתום' לבל שהוא נהנה לבהן בחומו שרי לזמן עליו את העובד בוכבים לאתקש לגבי ושיל ללא להאבילו לבלבים לאור מוללבת ולא לבלביך לבל היבא שהוא לאור בלילה בנון שמוצת טורפה לא שיתקש לגבי ושיל סילבך לאור בהנאה ויקבר ותלא לך להא ר"ע הוא לאמר בפ' טבול יום (שם) לילותו הכהנים בעורו ללמל בשרו לאור ובפרק בל פסולי המוקדשין מוקמינן בגמ' להסיא הבית הלל שאמרו מזמנין עליו את העובד בוכבים בותיה לר"ע: [קף על.] הסומט את הבהמה ומצא **בה בן** שמנה חי ובן ט' מת **קורעו ומוציא את דמו. ור"ל שחיטה ומולה ר"מ בהכי לאתרבו מבל בבהמה תאבלו** כיון לליגן בני קיימא ומיהו דמו לאור לע"פ שחלבו מותר בלילתא בגמ' וע"ל להיינו טועמא לילבא למגמר שריותא **מבל בבהמה תאבלו** ללא במילי לבר חוללא בנון **חלב וגיד הנשה** לאתבלו בתיב לבל דמו ביון לאסקה הוא לא נפיק מאריותא לבל בבהמה תאבלו ללע"נ לאשבחן לבילה נבי לם לפ"ה הבא ביון לליבא לנוקמי למילי לבר לבילה לא מוקמינן ליה לסם: [קף על:] מצא **בה בן ט' חי טעון שחיטה.** לס"ל לר"מ **לחלבים קא נרמי לבהמה בחפי נפשה ולא ליתרבי מבל בבהמה תאבלו: וחייב בחותו ואת בנו. שלא ישחטנו ביום שחטו את חמו:** וחבמים לומרים שחיטת חמו מטהרתו. לסבירא ליה לחלבים **ולילה קא נרמי ומס"ה מרבו ליה להיתרא מבל בבהמה תאבלו: ורבי שמעון שזורי לומר וכו'.** בגמרא פרבינן רבי שמעון שזורי היינו ת"ק ולמרינן להפרים על נבי קרקע ליבא ביניהו הפרים עמד על פרסותיו לת"ק בין שהלך טעון שחיטה מלרבנן לילמל לתו לילחלופי **ולאבול בהמה בלא שחיטה:** נמ' ומשליך לבלבים יצא רובו ה"ז יקבר ונפטרה מן הבכורה.

(דף עד.) השוחט את הבהמה ומצא בה בן שמונה חי או בן תשעה מת קורעו ומוציא את דמו מצא בה בן תשעה חי טעון שחיטה וחייב משום אותו ואת בנו דברי רבי מאיר וחבמים אומרים שחיטת אמו מטהרתו (דף עד:) ר' שמעון שזורי אומר אפילו בן חמש שנים והוא חורש בשדה שחיטת אמו מטהרתו קרעה ומצא בה בן תשעה חי טעון שחיטה לפי שלא נשחטה אמו (* ד"ת מ"ז ואין בו משום אותו ואת בנו):

גמ' וקי"ל בחבמים דאמרי שחיטת אמו מטהרתו והוא שלא הפריס על גבי קרקע וחלבו מותר באבילה אבל דמו אסור ואם הפריס ע"ג קרקע טעון שחיטה וחלבו אסור ואצ"ל דמו דתניא (דף עד:) לענין גיד הנשה ונוהג בשליל וחלבו אסור דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר אינו נוהג בשליל וחלבו מותר וקי"ל בר' יהודה ולענין דמו איתמר אמר רבי שמעון בן לקיש לדברי המתיר בחלבו מתיר בדמו לדברי האוסר בחלבו אוסר נמי בדמו ור' יוחנן אמר אף לדברי המתיר בחלבו אוסר בדמו וקי"ל בר' יוחנן.

(דף עה.) א"ר אמי השוחט את הטרפה ומצא בה בן תשעה חי לדברי האוסר מותר ולדברי המתיר אסור ורבא אמר אף לדברי המתיר מותר מ"ט ד' סימנין אית ליה להאי בל תרי מינייהו מבשרי להו וקי"ל ברבא דבתרא הוא:

ולענין למו לימתר ח"ר שמעון בן לקיש **לבבי המתיר בחלבו** מתיר בבמו. פרבינן עלה בגמ' להא תנן קורעו ומוציא את למו ומתנינן לומר שאין ענוס ברת בלומר לבי קאמר רשב"ל **מתיר בלמו לא שיהא מותר** ממש אלא לומר שאין בו ברת תמוס לבוין לשליל לא חשיב בשאר נפשיה אין למו קרוי לס הנפש שיהא בשברת אלא בלס שהוא היו ולסוף ולפי זה נראה לר' יוחנן לאמר אף לבבי המתיר בחלבו לוסר בלמו היינו לומר שחייבין עליו ברת ובתב הרמב"ן ז"ל לר' יוחנן הוא לאמר שבי הביא ראיה לר' יהושע לילית ליה לס התמנית בברת הבל לליון לקי"ל **ברבנן לאמרי לחינו חייב על לס התמנית** אלא בחזרה בלס החיברים לס שליל נמי ליתיה אלא בחזרה וזה שבתבה הרי"ף ז"ל בהלבותיו ולו לענין ברת במו שנאמרה בגמרא אלא רבה לאסור למו על פי הגמרא ותפס לעצמו הלבון האמור בה ואין לבבי הרי"ף ז"ל מוביחין בן ולף הרמב"ם ז"ל בתב בפרק ו' מהלבות מאבלות אסורות שהלס הנמנע בנום בתוך לבו אל שליל חייבין עליו ברת נראה שלעתס ז"ל ללרבי יוחנן לפילו לאיבא לרבנן היבא ברת בלמו אל שליל והלרבי יוחנן לפילו לאיבא בשאר בהמה חי ולאבל לאזון קולס שנשחטה למו לבל יצא לאזן לאסור ולענוס ברת ומיהו לפילו לאסור ר"ל מולה לאסור מילי להיות מהוגיע העובר את ילו **שאין היל ניתר בשחיטת למו:** [קף עה.] הסומט את הטרפה ומצא **בה בן ט' חי לבבי האוסר.** בן ט' חי בבברים על שיאחטנה מתיר **את זה באבילה שאחיטתו מטהרתו: לבבי המתיר. בלא שחיטה באל בשרה לשחיטה לילה לא מהניא ובשחיטת הטריפה לא משתריא שהרי הוא בחחל מחיבריה** ולא"פ שמי שמתיר מולה שבל אלא נשחטה למו ניתר בשחיטת עצמו וכלתנן קרעה ומצא בה בן ט' חי טעון שחיטה ה"מ בשלא נשחטה בלל לבבל זה לא"פ שהיל טרפה שחיטתה שחיטה לטהרה מילי נבלה וס"ל לר' למי ללבבי המתיר כיון שנשחטה למו חין לו שחיטה בלל: רבא אמר אף **לבבי המתיר** מותר מ"ט **לרבעה סימנין חית ליה** להאי. לס"ל לרבא להתירא הוא **לרבי לחמנא מבל בבהמה תאבלו שאם רעה לוכלו בשחיטת למו לבבל אם ערין לשחיטת עצמו בנון שליל אל טרפה שוחטו ומותר שהואי ניתר בשנים מלרבעה סימנין או בושט וקנה אלו או בשל למו:**

נרסי' בגמ' [לף על.] בעי רב הושעיא הושיט את ידו במעי בהמה ונחטו בה בן ט' חי מהו תיבעי לרבי תיבעי לרבנן תיבעי לרבי מחיר עכ"ש לא קאמר ר' מחיר בן פקועה טעון שחיטה אלא היכא דיצא לאויר העולם אבל במעי אמו לא שריא ליה שחיטה אלא לימא לפילו לרבנן ל' סימנין לכאבר בה רחמנא ולא ליפשיטא. והרי"ף ז"ל השמיטה מן ההלכות ולפשר שסובר לכיון לפסיקנא דלרבעה סימנין לכאבר בה רחמנא שחיטה מהניא ליה לכל בתוס' כתבו לקמיה בעיין לא ליפשיטא לליכא למימר כי אמרינן לסימנין ליליה לכאבר בה רחמנא ה"מ בשאין סימני אמו מועילים לו כגון שנקרעה או שנטרפה אבל כל שיש לו סימני אמו [אין לו סימני עצמן] או לילמא אין כך ואין כך לרבעה סימנין לכאבר בה רחמנא ואיכא לבעיין לא ליפשיטא נקיטינן לחומרא: ונרסי' תו בגמ' [לף עה:] אמר רב משרשיא לדבי חזקיה חומרא חומשין נזרע השד בן פקועה הבא על בהמה מעלייתא הולד אין לו תקנה. וה"פ לדבר שלמטה חומשין נזרע השד להיינו **חנניא לקלמר בחותו ואת בנו [לף עח:] לנוהג בזכריס** הולד אין לו תקנה **שהרי הוא כמי שאין לו אלא סימן אחד מצד אמו שהסימן הסני שמצד אביו שחוט ועומד הוא שאין שחיטה נוהגת בו ובהמה בחד סימן לא מתכשרא והאי סימן בתרא לא מצטרף לקמא שאין לך שהייה גדולה מזו שרשתון שחוט מסגולל ולית ליה לרב משרשיא** הא **לחמרינן לעיל לרבעה סימנין לכאבר בה רחמנא** כך כתב רש"י ז"ל ולא נהירא לחי הכי קשיא הלכתא להלכתא לקי"ל לל' סימנין לכאבר בה רחמנא והא דרב משרשיא נמי משמע להלכתא היא לליכא מאן לפלוג עלה **ולעיל בריש פרקין [לף סט.]** נמי מקשינן מינה בגמרא בהדיא לפיכך נראה לכי אמרינן לרבעה סימנין לכאבר בה רחמנא ה"מ כשהמה טרפה לכיון שלא הועילו לו סימני אמו שלא לטהרה מידי נבלה היא ליה סימני ליליה לבל כל שהועילו סימני אמו להתירו בלכילה סימני עצמו כשחוטין הן ורלויה לבבר מלחמרינן לעיל [לף סח.] לבבר היינא לסור ולחמי נשחוט את העובר ויהא מותר וכי תימא הס"נ ליתא לבהדיא לחמרינן לעיל בגמ' [שם:] כטרפה מה טרפה כיון שנטרפה סוב אין לה היתר לף בשר כיון שיצא ממחיצתו סוב אין לה היתר ולחמרי' **נמי לעיל [לף סט.]** הלי לית ליה תקנתא בשחוטה ללמא כל שהתירה שחוטת אמו בלכילה סימני עצמו סוב אינן בני שחוטה: ונרסינן תו בגמרא [לף עה:] רבי שמעון שזורי הייט ר"ק לחר רב כהנא תפרים ע"נ קרקע ליכא ביניהו וכבר פרשתיה במשנתינו: [שם] **לחר לבני הכלי מוליס** לקלוט **בן פקועה** שהוא מותר **מלי טעמא** כל מילתא דתמיהא **מלכר לכירי** לינשי. פירוש לשפילו **תנא קמא לפלגי לחרבי שמעון שזורי ומצריך שחיטה בהפרים על גבי קרקע מלרבנן בהא** מולה לצריך שחיטה שקול יוצא עליו שמתוך **שהמיהס על קליטתו זוכרין את כל לבריו** ליכא לשלרי לחר לבני בכל מוליס בקלוט בן קלוטה בן פקועה שהוא מותר מ"ט כל מילתא דתרי תמיהי מלכר לכירי לינשי וה"פ לשלוק בקלוט בן קלוטה **ואותה קלוטה היתה** פקועה הוא שמוליס חכמים שהוא מותר מסוס לליכא תרי תמיהי שהוא קלוט ואמו קלוטה לבל בחד תמיהא בלחוד לא מוכו וכיון לשיתמר תרי ליתני נקיטינן כליטנא קמא לבחד תמיהא שרי לספיקא לרבנן הוא ולקולא ולבבי הנחונים ז"ל פסוסקים בבל מקום כליטנא בתרא כל שהפרים על גבי קרקע לא שרי ליה על לליכא תרי תמיהי: ונרסינן תו בגמרא [שם] **חלא בר חבו הוה ליה בן פקועה נפל עליה לובא ונחטו לקמיה**

(דף עו.) **מתני'** בהמה שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמטה כשרה מן הארכובה ולמעלה טרפה וכן שניטל צומת הגידין נשבר העצם אם רוב הבשר קיים שחיטתו מטהרתו ואם אין רוב הבשר קיים אין שחיטתו מטהרתו:

גמ' אמר רב יהודה אמר רב (* ד"ת מ"ז רבי חייא אומר) למטה למטה מן הארכובה [* גי' ד"ת ומצומת הגידין] למעלה למעלה מן הארכובה [ומצומת הגידין] לרב חסי ולחמר זיל שחטיה פרט"י ז"ל שהזיק **טרפו ולא היה יכול עוד לחיות** ולחמר ליה זיל שחטיה כרבנן לחמרי להפרים ע"נ קרקע טענן שחיטה ולפי לכריו ז"ל הא לא"ל זיל שחטיה לא"פ שנטרף היינו טעמא משום לכיון לחמינה בלא שחיטה שרי אלא לרבנן הוא לחנריך משום מרחית העין לא"פ שנטרף מהני ליה שחיטה לבטרפות ליכא משום מרחית העין (לא"פ) שאין הכל בקיאין בהלכות טרפות וכתב הרשב"ם ז"ל לבשחיטה נמי לפסר שלפילו החליש או לרם מותר שאין הרואה יודע שלרם או שהחליש והבא ליתלך מלמדין אותו כדרך שלמרו בטרפה ולחרים לומרים לכיון לשנראה שחיטה כל הלכות שחיטה פוסלות בו וכן נראה. ולעת הרב אלפסי ז"ל לכל היכא לשנראה שחיטה כגון בהפרים ע"נ קרקע חבבו נמי לסור מפני מרחית העין וכ"כ בהלכות נדולות להפרים ע"נ קרקע בעי שחיטה ונקוטי בשרא והיכא לשרי בלא שחיטה כגון **קלוט בן פקועה** חבבו נמי שרי: ונמצא פסקן של שניל. לכל שלמו כשרה לפילו הוא בן תשעה חי ניתר בשחיטת אמו וחבבו וניזל מותרים **אלא שאם תגס ממנו חבב** בעובו במעי אמו והוציא לחון לסור כר' יוחנן לסבירא ליה לחלקים קא נרמי ואם הפרים על נבי קרקע צריך שחיטה מפני מרחית העין וחבבו וניזל נם כן לסורין לבל טרפות **היינו פוסל בו אלא** שוחטו בטרפותו ומותר ולא אית ליה בית חל תמיהא אי תרי תמיהי וכפי מה שכתבתי למעלה בקלוט אין צריך שחיטה וחבבו וניזל מותרין שמתוך שהבריות תמהין עליו קולו יוצא שהוא **בן פקועה. נשחטה אמו של שניל ונמצאת טרפה אם היה** בן ט' חי ניתר בשחיטת עצמו לל' סימנין לכאבר בה רחמנא ואם אינו חי אי בן ט' מת כיון שאי אפשר לו בשחיטת עצמו **אסור שחיטת אמו שהיא טרפה מתירתו** בלכילה. בן פקועה הבא על בהמה מעלייתא ללבבי הלמר חומשין נזרע השד הולד אין לו תקנה מיהו לכיכ מלן לחמר לקי"ל לחין חומשין נזרע השד ויתבאר לפנינו בפרק לותו ואת בנו בם"ל. בא על בת פקועה כיון שיצא בו הרי בנו ובן בנו על סוף כל הלורות כמוהו וכולן צריכין שחיטה מלבריסס ואין טבריפות פוסל בהן לבמרא לחרינן **לרבי שמעון שזורי** שהוא מתיר לפילו בהפרים ע"נ קרקע היה מתיר בבנו ובבן בנו על סוף כל הלורות בלא שחיטה ומיהו נשמע בשחיטה לניל: [לף עו.] **מתני'** בהמה שנחתכו רגליה. רבלים להחרונים: **לרכובה. מפרס בגמרא: עומת הגידין.** למעלה מהלרכובה המכרת עם הרלש הן ברלש העצם הסני הנקרל שוק סמוך לארכובה כמו שלכתוב בגמרא בם"ל: **וכן שניטל עומת הגידין.** לפילו לא נחתך העצם: **חס רוב בשר קיים. מפרס בגמרא רוב עביו ורוב הקפו: שחיטתו מטהרתו. ומותר בלכילה: ואם לאו אין שחיטתו מטהרתו. ולפילו במקום שהבהמה מותרת להכר לסור משום [וכשר] בשלה טרפה כלחמרינן** להניל שלבר שלמולללים: נמ' לחר רב יהודה לחר רב **למטה למטה מן הלרכובה** ומצומת הגידין וכו'. תרי ליתני ליכא בהא מילתא בגמרא ליתנו קמא לחר רב יהודה לחר רב למטה למטה מן הלרכובה למעלה למעלה מן הלרכובה ובלזו בלרכובה בלרכובה הכמכרת עם הרלש. ולישנא בתרא רב פפי מתני הכי לחר רב יהודה לחר רב למטה למטה מן הלרכובה ומצומת הגידין למעלה למעלה מן הלרכובה ומצומת הגידין ולרכובה נופה כנגדו בגמל ניכר. ופרטו של לבר כך **הוא שגס עצמות הן התחתון** נקרל רגל **ולרכובה שלו היא הנמכרת עם הרלש. למעלה מלותה לרכובה** עגם הגני [שם] לחלק בר חבו הוה ליה בן פקועה נפל עליה לובא ונחטו לקמיה

הנקרע שוב וברשאי התחתון של עכו"ם שני שמוך לתרכובת הוא עיקר הגידין וברשאי העליון של חותן עכו"ם שני היא תרכובת שכננו בגמ' ניכר ששם **בוטנו עכו"ם בירך הגמל ויכי תניא בכבורות (לף מא.) לחותה תרכובת ניכר בגמל לתתן זנב הענל שחיה מנעת לערקוב להיינו תרכובת היו מוס ותני עלה קפן העליון ולא קפן התחתון וכננו בגמל ניכר. למעלה מחותה התרכובת היא העכו"ם** לקולת ולכולהו ליתני למעלה מן התרכובת לתתן במתניתין למעלה מיד קשיא לכולי זה מקום שיהיה למעלה מן התרכובת טרפה למר כלשהי ליה ולמר כלשהי ליה לכל מלמטה הוא שחיטן שון ללמתן למפרש **תרכובת למתניתין תרכובת** שכננו בגמל ניכר ש"מ לו לפרש למטה כפשוטה להא ליכא לוקמתא למטה לטרפה להיינו **במקום עיקר הגידין** כלתתן וכן שניטל עיקר הגידין הילכך מעטריך ליה לחוקי ולמימר למטה חינו כלמעלה למעלה מיד וכל שלמעלה היינו טרפה לכל **למטה לא למטה מיד קשיא** לכל שלמטה ממנו ליכא כשרה ומש"ה מפרש לה"ק **ללמטה מן התרכובת** שכננו בגמל ניכר ומעיקר הגידין כשרה בכל מקום **להיינו בעכו"ם [התחתון]** למעלה מן התרכובת ומעיקר הגידין להיינו בעכו"ם הקולית טרפה בכל מקום בעכו"ם החמעני הוא לחיכא לאיפלוגי לכמקום **עיקר הגידין** טרפה והיינו לתתן וכן שניטל עיקר הגידין. למעלה ממנו כשרה ומש"נ לכי נחתך מתחתי טרפה להיינו במקום עיקר הגידין לפ"ש כי נחתך לעיל מיניה כשרה וכה"נ מקשינן בגמרא מי חיכא לחילו מעלאי פסיק לה וחיה ומתחתי פסיק לה ומתה ומהדרינן אמר רב יצחי טרפות קא תלמית להדלי אין לומרים בטרפות זו לומר לזו שהרי חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיתה. כל זה לפי הלשון שהביא הרב לפסקי ז"ל בהלכות. מיהו ליעקר קמא לרב יהודה אמר רב פלוג עליה ואמר הכי. אמר רב יהודה אמר רב למטה למטה מן התרכובת למעלה למעלה מן התרכובת בחי זו תרכובת אמרו בתרכובת הנמכרת עם הרחם. וה"פ למטה כלמעלה כשם שלמעלה למעלה מיד קאמר שהרי כולן שוין כך **למטה למטה מיד קאמר** למטה מיד וכל שלמטה ממנו כשרה הילכך על כרחין **לתרכובת לתתני היינו תרכובת** הנמכרת עם הרחם שכל שלמטה ממנו **להיינו בעכו"ם התחתון כשרה וכל שלמעלה ממנו להיינו בעכו"ם** החמעני ובעכו"ם הקולית טרפה ואיכא בין ליעקר קמא לליעקר בתרא ללישנא קמא נחתכו רגליה **בעכו"ם החמעני בכל מקום טרפה** וללישנא בתרא למעלה מעיקר הגידין כשרה: ולענין הלכה הרב לפסקי ז"ל והגהות ז"ל פסקו כלישנא בתרא לבגמרא מקשי ליעקר קמא למתני ליעקר קמא ואיפשיק ולפי זה נשבר עכו"ם החמעני למעלה מעיקר הגידין כשרה **ואם תאמר אם כן** נחתכו רגליה **במקום עיקר הגידין שהיא טרפה** יחתוך למעלה מעיקר הגידין ותכשר. ללו קושיא היא לנמי שאם נחתכו רגליה מתחלה למעלה מעיקר הגידין **כשרה כל שנחתכו במקום עיקר הגידין** מחמת שהחתך מכהיב לה בחותו מקום היא נטרפת בכך ושוב אין לה היתר. ולכותה נמי בטוחול וכליות שאע"פ שאם נחתכו בתחלה כשרים. ניקב הטוחול בסומכיה טרפה וכן לקתה בכוליא אחת טרפה אילו ניטלו אחר כך אינן חוזרין להכשרן שהנקב בטוחול והלקתה בכוליא מכהיב הכחמה יותר מנטילתן על שהיא נטרפת בהן ושוב אין לה תקנה ולכא למימר לאין ה"ש שאם נחתכו רגליה **במקום עיקר הגידין כל שחתך** חותך למעלה מעיקר הגידין קושט שחיטה לכשרה להכי אין רגל נעקרת מעיקר הגידין קושט שחיטה להא כי ריש שכיחי חכימי ויליעי למעלה כשרה אלא ולאי מכוין שנולדו כה סימני טרפה שוב אין לה היתר ועוד לכהיליה לחמרינן ברים פרקין [לף סח:] בגמ' מה טרפה כיון שנטרפה שוב אין לה היתר וכמו שכתבתי למעלה וכן עיקר אע"פ שהרמב"ן ז"ל מנמנם בלכך להתיר בהמה שנחתכו רגליה **במקום עיקר הגידין כל** שחתכה קושט שחיטה למעלה מעיקר הגידין. ונמצא עכשיו לפי שיטה זו לבהמה שנחתכו רגליה **במקום** עיקר הגידין טרפה ושוב אין לה היתר נחתכה בתחלת הענק החמעני למעלה מעיקר הגידין כשרה. לכל רש"י ז"ל מחמיר ופוסק כליעזר קמא לכהיזיה תרכובת חמרו בתרכובת הנמכרת עם הרחם ולפי זה עכו"ם החמעני הוא כעכו"ם הקולית שכל מקום שנחתך בו טרפה והרב רבינו יונה ז"ל הביא ראיה לדבריו מלחמרינן לקמן [לף עו:] בגמ' הנהו נילים הרכים לחתו לקמיה לרבא כלומר שהיה נשבר העכו"ם ולותן נילין הרכים חופין אותן ושקלינן ומרינן לו ליון כשבר ושריא לו לא ואמרינן עלה אמר רבא למאי ניחום לה חלא לאמר רבי יוחנן נילין שעופן להקשות נימנין עליהם בשעה שלמעלה ליון כשבר ועוד התורה חסה על ממונן של ישראל ופ"ל רב פפא לרבא דשב"ל ואיסורא לחורייתא ואת אמרת התורה חסה על ממונן של ישראל והרי אותן נילין לא משכחת להו בעכו"ם הקולית **שאין שם נילין כלל אלא** באותו עכו"ם החמעני שלמעלה מלף בעכו"ם החמעני כל שנשבר ואין עור ובשר חופין את רובו טרפה ולשברי הגאונים ז"ל לא משכחת לה שהרי אין טרפות בעכו"ם **החמעני מחמת עיקר הגידין וליכא למימר** לבשהוא עובדא לא שקלו וטרו אלא להתיר עכו"ם עכו"ם אבל בבהמה פשיטא להו שאפילו לא יהא אין אותן הגידין כשבר שבבהמה כשרה לאם כן היכי אמר ליה רב פפא לרבא הא דשב"ל ואיסורא לחורייתא והרי אבר מהולל אינו אסור אלא משום מעות פרוס מלבריסה בלבד כלישנא **לעיל [ריש לף עז.]** בגמרא בפרקין אלא ולאי לענין הבשרה של בהמה הוי שקלי וטרו ולא משכחת לה אלא כליעזר קמא לאמר לבשאינו תרכובת אמרו בתרכובת הנמכרת עם הרחם: **ואלו הן עיקר הגידין. מיהיכן מתחילין והיכן כלה כח חיות הגידין: לעלוי ערקומת. עכו"ם קטן הוא החמחבר** פרק עכו"ם שהוק והרגיל **ומה שיש מן הגידים ולמעלה היינו על מקום שמתפשטין קרי עיקר הגידין וכל מקום שיחתכו שם טרפה: היכא לפרעי טבחי. ששם פותחים הטבחין להפרים הבשר מן העכו"ם** כשרוצים **ליטול אותן גידין:** ממקום שהגידין **עומתין.** ממקום שמחוברין **יחד ונרחין כגיד אחד** משם מתחילים. והרמב"ם ז"ל מוסיף לומר שבא ליתן לנו סימן שם הגידים החיצונים שכלפי חון מקום שזוב הבהמה נופל עליו אי אותם שמבפנים כלפי נוף הבהמה ומשום הכי אמר שהמקום שהגידים מעומתים זה עם זה הוא עיקר הגידים ושם הפנימים שם הפנימים מחוברין זה עם זה ומחוברין זה לזה לכל החיצונים אין שלשתן מחוברין זה עם זה והכי נמי מוכח לקמן שהפנימים שם עיקר הגידים מלאמר למימר משמיה דרב שביק תלתא חוטי חד לגמרי ותרין קטיני ליפסיק לגמרי חזקה רוב בנין אלמא חד מינייהו לגמי מתרין קטיני ולא מסכחת היא ענינא אלא בפנימים כי החיצונים הסנים היוצאים מן העכו"ם [הערקום] שניסם סנים ולא תמצא בהם אחד שיהא נגוע מן הסנים ולא לפיהו כסנים מסם: תרבע בטלי. ל' לעבעות:

וארכובה גופה כנגדו בגמל ניכר:

וכן שניטל צומת הגידין אלו הן צומת הגידין אמר רבא
* בגמ' איתא רבא בריה דרבה בר רב הונא אמר רב אסי כו' (ג"א) בר רב הונא אמר רב אסי דעילוי ערקומא היכא דפרעי טבחי ועד כמה אמר להו ההוא מדרבנן ורבי יעקב שמיה לדידי מיפרשא לי מיניה דרב יהודה ממקום שהגידין צומתין ועד מקום שמתפשטין וכמה אמר אביי ארבעה בטדי בתורא.

אחר אביי בליטי הוו **גומת הגידין.** כתב הראב"ד ז"ל לפי כי מהגעת הסמועה לומה כי לין בה אחרי לפרש לאין על כמה הם מתפשטים לומר אני לפי מה שראיתי ומשמתי בהם כי נם סימנין אחרים בה לפרש בהן להודיע מה הן גומת הגידין לפי שים נם בפנימים חוטין אחרים והן מוזקרי ללמע ואינם נבנים כאותן שנקראו גומת הגידין נם הינן קשים וחזקים כמותן עוד ראיתי והנה שני ניקים קטנים ונבנים הרבה כעין הגידין עצמן ונכנסין בתוך הניל שהוא אליס מהבנים זולתי הבנים הקטנים שהם מחוברין עמו ואותן הגידין הקטנים אבר אמרתי ראיתי לותם נבלעים בניל האליס כעין זכרות ונקבות ואפשר שעליהם אמר אביי בליעי לא הוו גומת הגידין כי אותן הינן מן החשבון ואין הבמתם נוטרפת בהן והסימן היותם לנו מלברי אביי על היכן **גומת הגידין מתפשטים הוא** מלשוני ורביי מתלימי וקטיני ומחיורי ולא חיורי כי כל מה שהגידין עולין למעלה מתרככין כעין הבשר ומתהדקין ומתלחמין מכל מקום עם אלה הסימנים מתמעטין שאר החוטין אבר שם והמשכיליס יבינו עם רחות עיניס ומשמוש ידיס עכ"ל ז"ל: [קף עו:] **מר בר רב אבי אמר** כיון לזיני. **עלוים** ים נורסין בפרק **שבועת הדיינין (לף מא.)** נבי פלונתא לימיף שבועה לחורייתא לו לרבנן ולית הלכתא כמר בר רב אבי בימיף שבועה וחיורי וסימנין הפך לבן וזו נרסת ר"ח ז"ל והביאה כאן הרי"ף ז"ל בהלכות ולפי זה נקטינן לדוקא חיורי אבל זיני לא הוו **גומת הגידין** אבל רש"י ז"ל כתב ולית הלכתא כמר בר רב אבי בימיף שבועה [ודוקיתא] ופיינו הא לאמרינן בפרק זה בורר (לף כט:) **מר בר רב אבי אמר** אף נב לכנפיהו חיכו ערוך לימיף לה כתובו על לקבעי לוכתא לינה ובתוספות אמרו אבל נמצא בסדר תנויס ואמוראים קצר ולפי זה נקטינן לאומרא כמר בר רב אבי. והרי"ף ז"ל כתב שתי הלעות בפרק זה בורר בהלכות: תלתא חוטיס הוו. **גומת הגידין: חזלא רוב בנין. שהוא עב מסניהס וכיון לחזל רובא טרפה:** מר בר רב אבי אמר מתני לקולא לפסיק לגלימא לינא רוב מנין לפסוקין קטיני לינא רוב בנין וקי"ל כבי להא בכולי תלמולא הלכתא כותיה בר מיפף שבועה וחברתה וכן פסקו הרי"ף ז"ל והר"ם במז"ל ובספר התרומה כתוב בשם רש"י ז"ל **לקי"ל כאמימר לאומרא לאפסיק רוב בנין או רוב מנין טרפה ולא נהירא:** בעוופא שיתסר היו וכו'. שני מחבריה. עב מחבריה:

נפניה. לפקרפ"ר בלע"ז ומהו תמצא לאע"פ שמחוברין כיון שמתפרדין פירוש הניכר שהם שנים מונין להם שנים: מאי רובן רוב כל לאחד ולאחד. ללא תימא ברוב ג' מהם טרפה לגלית ללא מיטרפא על שיתאוך רוב כל ג' וג' ושמואל פליג ואמר לאפי' בדקה מאי אמר אביי בליטי הוו צומת הגידין בלא"י לא הוו צומת הגידין.

אשוני הוו צומת הגידין. רכיכי לא הוו צומת הגידין.

אלימי הוו צומת הגידין. קטיני לא הוו צומת הגידין.

חיוראי הוו צומת הגידין לא חיוראי לא הוו צומת הגידין.

(דף עו:) מר בר רב אשי אמר כיון דזיגי אע"ג דלא הוו חיוראי * לשון הרי"ף ולית הלכתא כמר בר רב אשי לא בחיורי ולא במיפף שבועה.

חיורי הא דאמרן מיפף שבועה מאי היא (שבועות דף מא.) דאמר מדאורייתא לא מפכינן שבועה מר בר רב אשי אמר בדאורייתא נמי מפכינן שבועה וסימניך הפך לבן:

אמימר משמיה דרב זביד אמר תלתא חוטי הוו חד אלימא ותרי קטיני איפסיק אלימא הא אזדא רוב בנין איפסקו קטיני הא אזדא רוב מנין מר בר רב אשי מתני לקולא איפסיק אלימא הא איכא רוב מנין איפסקו קטיני הא איכא רוב בנין והלכתא כוותיה:

בעופא שיתסר הוו ואי פסיק חד מינייהו טרפה אמר מר בר רב אשי הוה קאימנא קמיה דרבא ואייתי לקמיה עופא ובדק ואשכח חמיסר הוה חד מינייהו שניא מחבריה נפציה ואשכחיה תרי.

אמר רב יהודה אמר רב צומת הגידין שאמרו ברובן מאי רובן רוב כל אחד ואחד מהן כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי מכדי תלתא הוו הא איכא תילתא דכל חד וחד מסייע ליה * בגמ' איתא לרבנאי [וכ"ה הב"ח] לרבינא דאמר משמיה דשמואל צומת הגידין שאמרו אפילו לא נשתייר בהם אלא כחוט הסרבל כשר:

נשבר העצם אם רוב הבשר קיים שחיטתו מטהרתו: אמר רב נשבר העצם למעלה מן הארכובה אם רוב בשר קיים זה וזה מותר ואם לאו זה וזה אסור.

מכסרינן לפילו ברוב מנין ורוב בנין ולא לפילו בחד טרפינן להרינן לכללין לרובו ככולו. ופיעור **גומת הגידין בעוף מתחלת עגם** הסנף המחובר עם הרגל על מנבלעים בבשר לשוב אין לין **גומת הגידין עליהן וכן** כתב הרמ"ה ז"ל ויש לתמוה על הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק הנזכר שגומת הגידין הוא בעגם התחתון שים בו קשקשין כלניס ולא ידענו מנין לו לשנות **מקום גומת הגידים** בעוף מבהמה וכבר הסיג עליו הראב"ד ז"ל: **נשבר העגם וכו'.** ואם לאו זה וזה אסור. ללא שני ליה נשבר מנחתכו רגליה: **זה וזה אסור. חבר וכהמה ומתניתין לקתני ואם נאו לין שחיטתו מטהרתו למשמע חבר אסור וכהמה מותרת ללמטה מן הארכובה** קלי:

ואם נאו אבר מאבר לאסור. משום מלוגלג פיש בו מעת פרוש מלבריאס כלשיטת בגמרא בפירקין [לקמן עא.] **ולשמואל בין למטה בין למעלה קאמר לשני לן בין נחתכו לגמרי לנשבר העצם** וקי"ל כרבי: ת"ר **נשבר העצם ויצא לחוץ** וכו'. ונראה מלברי רש"י ז"ל לפך בלייטא פירושה למתני' היא לרבי בשר קיים לתגן שיינו עור ובשר חופין את רובו לבלייטא ומתני' נמי בשיצא לחוץ היא הא נאו אבי לא בעיא **רובו בשר קיים** לפל הראב"ד ז"ל כתב בשם רבו הרב ר' יונה ז"ל למתניתין בשנא יצא העצם לחוץ היא הילכך כל היכא דרובו בשר קיים שנא ניטל אע"נ לאיגו חופה רובו **עביו של עצם ואא** רובו היקפו כשרה לפל בלייטא בשיצא לחוץ ומ"ש בעיגן עור ובשר חופין את רובו: הילכך **בעיגן רובו עביו** ובעיגן **היקפו.** כתב רש"י ז"ל לרובו עביו שיינו **שנא יצא רובו עובי השבירה לחוץ שנא מיעוטו [חנא] העצם נגלה ורובו נכסה** ומ"ל רובו היקפו **עביו של עצם נא מעלה ואא מוריד שאם רובו היקף השבר שסביב העצם של השבר קיים לפילו [נחתך רובו] העצם ויצא לרך נקב קטן כשר ואם רובו היקף השבר סביב השבירה שיינו קיים לפילו כל בליטת רובו השבירה נעל בשר שקיים והרי כל חנא העצם נכסה לפ"ש טרפה** ואין לבעיגן רובו עביו **נכסה שנא יצא רובו חנא לרך נקב השבר ושיחא רובו היקף השבר שעל היקף השבר קיים** ע"כ. ול"י ז"ל פירש רובעביו ורובו היקפו בעין רובו עביה ורובו חנאה לאמור למעלה בגרנרת שהעצם לך במקום לחת ובמקום לחר נם ופעמים **יצא רובו עביו לחוץ ונא רובו חנאו [או רובו** חנאו ונא רובו עביו] הילכך בעיגן רובו עביו ורובו היקפו: נרסינן בגמרא [לקמן עו:] לאמר עולא לאמר **רבי יוחנן עור מעטרף לבשר.** כלומר לאניו **עור וחניו בשר** מהני ז"ל רב נאמן לעולא ולימא מר עור מסלים לבשר לאומרא כלומר לנבעי **רובו הכסוי בבשר ומיעוטו** בעור ז"ל שנא מתני' ילעגא לסטות בר נוזנא להוא כי רב יצחק נפחא לעור מעטרף לבשר הוה ולתא לקמיה לרבי יוחנן ולכשריה כלומר שע"פ שהיה חניו עור ז"ל בר נוזנא קאמרת שאני בר נוזנא לרכיך כלומר שמפני שעורו רך היינו כבשר ונראה מלברי ר"ח ז"ל לה"פ לכל ענף שלפי שעור העופות רך הרי הוא כבשר ומיהו בבהמה נקיטינן לאומרא לעור מסלים לבשר כלומר לבעיגן לליכא רובו בשר. ולא נתחוורו לברי הרמב"ם ז"ל שפסק כליטנא קמא [לליתמר בגמ'] לעור לבלו לפילו בבהמה הרי הוא כבשר: הלוא **נשבר העצם** ליצא לחוץ **לליסתקיל קורטייתא** מיניה. **נשון קורטו כלומר מעטו העצם ונתעכל ונפל לארץ** ומסתפקא לנו אי שני ליה בעור ובשר חופין כיון לניטול מן העצם או לא: [לקמן עז.] מה לי נפל מה לי איתיה. כיון לעור **ובשר חופין רובו** כשר ואחריס פירשו שרובו של עצם יצא לחוץ ונפל ממנו מקצת על **שהיה עור ובשר חופה רובו עביו ורובו היקפו של עצם** הנשאר ומיבעיא ליה לאביי אי חזלינן בתר הסתא להסתא מיהא עור ובשר חופין את רובו או לימלמ כיון לאם איתיה לכוליה

למטה מארכובה אם רוב בשר קיים זה וזה מותר ואם לאו האבר אסור ובהמה מותרת ושמואל אמר בין למעלה בין למטה אם רוב בשר קיים זה וזה מותר ואם לאו אבר עצמו אסור ובהמה מותרת והילכתא כותיה דרב. ושמואל נמי הדר ביה לגבי רב:

ת"ר נשבר העצם ויצא לחוץ אם עור ובשר חופין את רובו מותר אם לאו אסור וכמה כי אתא רב דימי א"ר יוחנן רוב עביו ואמרי לה רוב היקפו אמר רב פפא הילכך בעינן רוב עביו ובעינן רוב היקפו:

(דף עז.) ההוא נשבר העצם ויצא לחוץ דאישתקיל קורטתא מיניה ועור ובשר חופין את רובו אתא לקמיה דרבא אמר מכדי נשבר העצם ויצא לחוץ תנן מה לי נפל מה לי איתיה:

מתני' השוחט את הבהמה ומצא בה שליא נפש יפה תאכלנה ואינה מטמאה לא טומאת אוכלין ולא טומאת נבלות חישב עליה מטמאה טומאת אוכלין אבל לא טומאת נבלות שליא שיצאה מקצתה אסורה באכילה כסימן הולד באשה כך סימן הולד בבהמה מבכרת שהפילה שליא ישליכנה לכלבים ובמוקדשים תקבר אין קוברין אותה בפרשת דרכים ואין תולין אותה

כמין טבעת מהו כלומר נקלר **הבשר בסכין מעל הבשר בענוג כמין טבעת ורוב היקפו מכוסה** מהו **מי אמרינן כיון שנקלר בענוג שוב חיגו מעלה לרוכה [לאו נא]** ופסטינן לכל היכא לקנה נרמית ליה כלומר **שהעצם מחזיק בשלו למלוכך בבשר סביבות הקליפה** כשרה: ולענין נשבר העצם ויצא לחוץ ואין חגו יוצאים אם מחייס אם לאחר מיתה כתוב בהלכות גדולות לאסור לאין להתיר מלרב הונא לאמר [לקמן ט.] נשחטה בחזקת היתר עומדת על שיולא לך במה נטרפה להתם לוקמ (כגון) לאיכא למיתלי כגון בזאב או בשמשום יכא לטבחה אבל הכא לאיכא למיתלי אסורה מספק אא"כ טרפה לכותא או דרעתה בהמה ברגל כי היכי לתלינן בזאב מיהו **אם נשבר העצם** וחזר ונקשר ואא יכענו אם מתחלה יצא לחוץ אם לאו בזו תיתר ר"ת ז"ל וכתוב בספר התרומה לאפשר לטעמא למילתא שאילו מתחלה יצא לחוץ לא היה נרפא ונקשר: מתני' הסומטו הבהמה ומצא בה שליא: **נפש היפה. שאין לעתו קנה בה מחמת מיאום: תאכלנה. ואא לאמרינן לאבר מן החי הוא שנא היא ניתרת בשחיטת החם: ואיזה מטמאה טומאת אוכלין. אא חציצה** לוכלא: **ואא טומאת נבלות. אם מתה הבהמה: חוצב עליה** לוכלא **מטמאה טומאת אוכלין. אם נגעה בטומאה המחצבה** מטמיא לה לוכלא: **אבל אא טומאת נבלות. אאא בשר הוא שאר כשאר לוכל בעלמא הוא: לסורים בחכילה. ואע"נ אא נפק שנא פורתא ואיכא למיתר כל מיחוי הולל היה אם שמא בחותו מקנת יצא רחם הולל והרי הוא כילוי:** כסימן ולל בחסה כך סימן ולל בבהמה. אא מיבעיא היכא לחית בה ולל שנא חפילו אא נמנא כלום בשליא שנא שמוח הכל חייסינן שמא ולל היה בו ונמוח ובלותו זמן היה רחסה קיים **ויצא לחוץ שנא** שמוח הכל חא"כ לחמרינן חין

שליח בנו ולד כי היכי דלחמרינן בהמה לענין טומאת לידה שהשליח סימן ולד היא וטומאה לידה: **המכסרת** שהפילה שליח. והוא פטר רחם שלה: **יפליכנה לכלבים. שחין בה קדושה לאע"נ לחין שליח בנו ולד הכא רובא נהו בת מיקלקא היא ללימא נקבה** הואיל ולא נזמה כלחמרינן לקמן בגמ': **ובמוקדשין. כגון בהמת שלמים שהפילה שליח** תקבר **לכיון לחין שליח בנו ולד קדשה לכין זכר כין נקבה לנפיק מבהמת הקדש קלים: בפרשת דרכים. מקום שהדרכים מתפרשין לשנים ודרך המנחשים לקברה שם שלא תפיל עוד: לרכי החמורי. ניחום וכתיב ולא תעשה כמעשיהם.** ול"ת היכי תנן יפליכנה לכלבים להא תנן בכבורות (דף כח:) בהמה שנפעה חברתה לם הרי זו תקבר ונפטרה מן הכבורה וחמחי תקבר מי עליפא מפלית לתנן יפליכנה לכלבים משום דלא חיישינן למיעוטא. ולא קשיא היא להא דחמרינן התם להיינו טעמא דתקבר כלי לפרסמה שנפטרה מן הכבורה לפי שחין הקבר יכול שתהא חברתה לם פוטרת לכל זו שהפילה שליח שין ניריך פרסום לכיון לחין שליח בנו ולד הכל יוליעים כנפטרה מן הכבורה: נמ' ת"ר כל בהמה תלכלו לרבות את השליח וכו' ת"ל לותה ולא שיעלה מקנתה. משום לחיישינן **שמא יצא רחם הולד** ובנלו קרע חיישינן לכהי ולשמכתה בעלמא הוא והכי לימא בגמרא: [לף עז:] **כל לבר שיש בו משום רפואה. כגון משקה לו סם לו לחם שהוא לוחש על המכה: יין בו משום רפואה. כגון שעושין שלח על החולי כגון קבורת שליח בפרשת דרכים** וכה"נ שלמה לניחום כך כתב רש"י ז"ל כלן וכפוף פרק במה לחמה (לף סז.) פירש לבר שיש בו משום רפואה שניכר שיש בו משום רפואה לכל לבר שלינו ניכר שיש בו רפואה לע"פ שיש בו רפואה יש בו משום לרכי החמורי ולל מחוור להא שרי התם טן של שועל ומסמר הלוב שרי התם טן של חמור ומחלר שחלק הכתוב. וח"ק **שינהוג בשניהם חלח בזכרים לו בנקבות:** יש בלין לזכות. יש **לומר מלין הרחמן בחייזו ינהוג להסתח ליכח למפרך תלמר בחותו ולת בנו שעשה בו מזומן כשלינו מזומן לפיכך ינהוג בזכרים ולח בנקבות למה חומרת היא זו לומר כך מה לי זכרים ומה לי נקבות: ולם נפשך לומר** לותו כתיב למעמע זכר. לם רלנך להקשות מפסח הכתוב לכתיב לותו למעמע זכר: יש שלין בנו כרוך חחריו. **בנו משמע שנרחה לו כבן** שכרוך **ולבוך תמיד לילך חחריו ולרך הולך להיות כרוך חחר** ובחו"ל. **משום לבעי למיתנח בחולין ובמוקדשין לחיטטריך למילף מקרלי כלחיתח בגמרל תנח בחרן ובחו"ל לנח לינטריך להח חוכח הנוף הוח וחוכח הנוף נוהגת בין בחרן בין בחו"ל: בפני הבית** ושלח בפני הבית. **בזמן הבית** ושלח בזמן הבית ולינטריך לסל"ל כיון לחותו ולת בנו בענינן לקלסים כתיב בפני הבית לליכל קלסים לינהוג שלח בפני הבית לליכל קלסים לל לינהוג קמ"ל ומכי לימא בהלין בפרק שלוח הקן (לף קלח:): **חולין בחוץ שניסס כשרים.** ומכ' קופנ **לת המ' ל"ש שחט לת הלס תחלה ול"ש שחט לת הכן תחלה. ל"ש שחטוינהו חל נבירל ול"ש שחטוינהו תרי נבירי יליף בגמ' לחייב** וכתב רש"י ז"ל למשום **לבעי למיתנח שניסס פסולין וחלב פסול וחלב** כשר תנח הכל שניסס כשרים ולע"נ שלל לינטריך לחכל בתום' כתבו לילן ניריך לכך לוולמי לינטריך למלכתיב לל תלכל כל תועבה ולרשינן מינים בפרק כל הבשר (לף קיל:) כל שתעבתי לך לרי הוח בכל תלכל שלל"ק לותו ולת בנו נמי תעבתי לך ולימסר קמ"ל שלל כלמפרש טעמל הטם [לף קטו.] למלינטריך רחמנל למיסר מחוסר זמן לנבוה מכלל ללהליוטל שרי וכתיב בהלכות נדולות לקמל שרי למיכליה לחלתר ובתרל חסור בחכילה ליומיה וקנס הוח שלמל הרב ז"ל ממעשה שבת: [לף עח:] נמ' יכול יהל **לותו ולת בנו נוהג בזכרים ובנקבות.** שיהל חסור לשחוט הלב וכן והבן ביום לחל וכן הלס והבן: ולין הוח. שלל יהל נוהג שלל בנקבות: **וחייב בלס על הבנים.** בשלוח **הקן שהוזהר שלל יקח שניסס: לינו נוהג שלל בנקבות. לכתיב והלס רובנת ולל הלב רובן: לל עשה מזומן.** לכתיב **כי יקרל פרט למזומן. כלומר עוף שלו לינו חייב בשלוח: תלמר בחותו ולת בנו וכו'. הוחיל וחמור הוח ינהוג בשניהם: לותו לחל ולל שנים. בלחל הוח נוהג ולל בשנים:**

באילן משום דרכי האמורי:

גמ' תנו רבנן כל בהמה תאכלו כלומר כל אשר בבהמה תאכלו לרבות את השליא יכול אפילו יצאת מקצתה ת"ל אותה ולא שיצאת מקצתה:

יום שלז

ואין תולין אותה באילן משום דרכי האמורי: (דף עז:) אביי ורבא דאמרי תרוייהו כל דבר שהוא משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי * עי' ספ"ו דשבת דתניא אילן שמשיר פירותיו סוקרו בסיקרא וטוענו באבנים טוענו באבנים כי היכי (דף עח.) דליכחוש חיליה וסוקרו בסיקרא כי היכי דליבעי עליה אינשי רחמי כדתניא (ויקרא י"ג:מ"ה) וטמא טמא יקרא צריך להודיעו לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים אמר רבינא כמאן תלינן קיבורא בדיקלא כי האי תנא:

הדרן עלך בהמה המקשה

אותו ואת בנו נוהג בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין ובמוקדשין כיצד השוחט אותו ואת בנו חולין בחוץ שניהם כשרין והשני סופג את הארבעים:

גמ' (דף עח:) תנו רבנן יכול יהא אותו ואת בנו נוהג בזכרים ובנקבות והלא דין הוא חייב כאן וחייב באם על הבנים מה כשחייב באם על הבנים לא חייב אלא בנקבות ולא בזכרים אף כשחייב באותו ואת בנו אינו נוהג אלא בנקבות ולא בזכרים לא אם אמרת באם על הבנים שכן לא עשה הכתוב את המזומן כשאינו מזומן תאמר באותו ואת בנו שכן עשה הכתוב את המזומן כשאינו מזומן והואיל ועשה בו הכתוב את המזומן כשאינו מזומן יכול יהא נוהג בזכרים ובנקבות ת"ל (* ד"ת מ"ז אותו ואת בנו) אותו אחד ולא שנים ואחר שחלק הכתוב יש בדין לזכות חייב כאן וחייב באם על הבנים מה כשחייב באם על הבנים אינו נוהג אלא בנקבות אף כשחייב באותו ואת בנו לא חייב אלא בנקבות ואם נפשך לומר אותו כתיב דמשמע זכר הרי הוא אומר בנו מי שבנו כרוך אחריו יצא זכר שאין בנו

כרוך אחריו

תניא אחריתי אותו ואת בנו נוהג בנקבות ואינו נוהג בזכרים חנניא אומר נוהג בזכרים ונוהג בנקבות (דף עט.) אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל הלכה כחנניא איכא מאן דאמר ליתא לדחנניא דאמר ליה רבי אבא לשמעיה כי מעיילת לי כודניאתא בריספק עיין בהני דדמיאן להדדי ועייל אלמא קסבר אין חוששין לזרע האב וסימנין דאורייתא ותניא רבי יהודה אומר פרדה שתבעה זכר אין מרביעין עליה לא סוס ולא חמור אלא מינה ואמרינן יצחק ושמעון ואושעיא אמרו הלכה כרבי יהודה בפרדות והילכתא כר' יהודה דאמר אין חוששין לזרע האב ואיכא מ"ד אם מתברר שהוא אביו ודאי אין שוחטין אותו ואת בנו ביום אחד

חמו ולא לחר לחביו: **חנניא לומר נוהג בזכרים ובנקבות.** מפרשינן בגמרא טעמיה דחנניא משום דכתיב לותו למשמע זכר וכתיב בנו מי שבנו כרוך אחריו להיינו נקבה הילכך נוהג בין בזכרים בין בנקבות וס"ל לחנניא דחוששין לזרע האב כלומר לחר זרע האב כשם שהולכין אחר זרע האם: לחר רב הונא בר חייא לחר שמואל הלכה כחנניא ס"ל ליתא לדחנניא דאמר ליה רבי אבא לשמעיה כי מעיילת לי כודניאתא בריספק לקסרן בענלא למשך לותה עיין בהני דדמיאן להדדי ועייל. הסתכל שיהו לומות זו לזו בזנב וכחזניס משום דלחרינן בגמ' שלותן שלחן מוסיף זנב שלהן לרוך וחזניהן קלרות כשל שום ולותן שלחן חמורה זנב שלהן קלר וחזניהן לרוכות כשל חמור ללמ לקסבר אין חוששין לזרע האב הילכך אין חוששין לזרע האב הלא הולכין אחר האם לנמרי והעולות מן הסוסיות אין שום עליהן והעולות מן החמורות אין חמור עליהן לפיכך היה מזהירו שיהו לומות בסימנין שלהן לחת **בת סוסיה וחלרת בת חמורה** לילא **משום מנהיג בכלאים** וחלו לדברי האומר שחוששין **לזרע האב לפילו** אין לומות ברי **שבכולן יש שני נלליו:** [לף עט:] **וסימנין לחורייתא.** סימנין הללו של זנב ושל חזיס סימנין מובהקים הם לסמוך עליהם בשל תורה שברי הוא סומך רבי לבא עליהם: ותניא **רבי יהודה** אומר פרדה שתבעה זכר אין מרביעין עליה לא סוס ולא חמור **הלא מינה.** בגמרא לילבעיא לן לרבי יהודה אי משום פסיקא ליה לאין חוששין לזרע האב או לילמא ספוקי מספקא ליה ואמרינן לנפקא מינה למשרא פרי עם האם כלומר אם הוא מותר להרביע פרד שנוי יולעים שלמו חמורה עם חמורה ושלמו סוסיה עם סוסיה לאי פסיקא לן לאין חוששין לזרע האב שלל מותר שלל האב שבו כמלן לליתיה למי ואי אמרינן לספוקי מספקא ליה פרד עם האם לסור לילמא חוששין לזרע האב והוי כלאים לל לא שבו **עם אין לאמו** והך מתניתין לפרדה שתבעה זכר בכל חל מהני נווני מיפרשא לאי משום פסיקא ליה לאין חוששין לזרע האב ה"ק אין מרביעין עליה לא סוס ולא חמור אלא מינה **כלומר על שיולע לנו אין** לאמו אם היא סוסיה מרביעין עליה סוס ולא חמור ואם היא חמורה מרביעין עליה **חמור ולא סוס ואי** ספוקי מספקי' ליה אי חוששין לזרע האב או לא לתיא שפיר טפי כשפסטה לאפילו בשאנו יולעים אינה לאמה אין מרביעין עליה לא סוס ולא חמור משני אינה אלא לל האב שחוששין לו נ"כ לפיכך אין מרביעין עליה אלא מינה כלומר פרל כיוצא בה שלמותיהן שוות וכי תימא לפילו מינה **היכי אמרי לאי לא** חיישינן ללל סוס שמשתמש בלל חמור ולל חמור בלל סוס להא תנן (פסחים לף פח:) נבי מי שחניו עבל וחניו בן חורין ליצא שפחה **חינו יכול בת חורין חינו** יכול יבטל ולאו לא נברא העולם וכו' אלמא ליצא חניה שפחה וחניה בת חורין נמי חינו יכול מסוס לאתי **לל עבדות ומשתמש בלל** חירות לאי אמרי היכי לאמרינן יבטל יש לומר להתם הוא לאילכא לל עבדות ולל חירות ממש אבל הכא אע"נ למסוס **וחמור לאתו חין כאן לל סוס ולל חמור** אלא בריה בפני עלמה היא שנעשית מסניהם [ומהאי] טעמא הוא דאמרי להשתמש בפרדות עלמן ואין לומרים משתמש הוא בסוס וחמור ולותן לדבר אחר לאמר אין רוכבין על הפרדה מק"ו כלאילתא בספרי: ואמרינן יצחק ושמעון ואושעיא אמרו הלכה כר' יהודה

בפרלות. בסוף שני לייני נזירו' (לף קיא:) לאמרינן הכי. ובגמרא פסטינן בעיין לנר' יהודה ספוקי מספקא ליה מלאמר רב הונא בריה לרב יהושע הכל מודים בפרי עם האם שאסור מלמשקין הכי אע"נ לבגמרא לאמרינן לעיל מיניה זו לבדי רבי יהודה לאמר אין חוששין לזרע האב ואפ"ה פסטו' לכי לאמר אין חוששין ליינו לומר שאין מקילין בכך להתיר כל מיני פרלות לף על פי שאין לאותיהן זנות ואיהו לאומרה חייסינן לזרע האב ואסרינן פרל עם האם ומסתברא נמי לכי לאמרינן בדבדי לבא קסבר אין חוששין לזרע האב [ה"נ לקאמר קסבר לילמא אין חוששין לזרע האב] ומ"ה הוה בעי לילמו כולניאתא להדדי לחילו הוה פסיקא ליה לחוששין לזרע האב כלאו כולניאתא ליסרו שבכולן **יש לל חמור** ולל סום ואין כלאים זו בזו לילא ספוקי מספקא ליה לאין חוששין לזרע האב ואפ"ה הוה בעי לילמו לסדדי כולניאתא לבל לא כולניאתא בסדי כולניאתא לא סרע חוששין לזרע האב ואיכא מ"ד אם מתברר שהוא אביו ודאי אין שוחטין אותו ואת בנו ביום אחד ואיהו מסוס לל הוה פסיקא ליה לאין חוששין לזרע האב לפילו אין חוששין לזרע האב לילמא כולניאתא לבל לא כולניאתא בסדי כולניאתא בסדי לילמו כולניאתא להדדי לחילו הוה פסיקא ליה לחוששין לזרע האב כלאו כולניאתא ליסרו שבכולן **יש לל חמור** ולל סום ואין כלאים זו בזו לילא ספוקי מספקא ליה לאין חוששין לזרע האב ואפ"ה הוה בעי לילמו לסדדי

דהא אמר שמואל הלכה כחנניא ומסתבר דלית דחנניא:

ואותו ואת בנו נוהג בבהמה ואינו נוהג בחיה ובעוף דתנו רבנן * ספרא פרשת אמר פרשתא ח ושור ושה שור ולא חיה (* ד"ת מ"ז שה ולא עוף) והלא דין הוא ומה אם בהמה שאינה במצות כסוי הדם הרי היא במצות אותו ואת בנו חיה שהיא במצות כסוי הדם אינו דין שתהא במצות אותו ואת בנו ת"ל שור ולא חיה שה ולא עופות והלא דין הוא ומה אם בהמה שאינה באם על הבנים הרי היא במצות אותו ואת בנו עוף שהוא באם על הבנים אינו דין שיהא במצות אותו ואת בנו תלמוד לומר שה ולא עופות:

מתני' (דף פא:) השוחט ונמצאת טרפה חייב משום אותו ואת בנו.

אבלהשוחט ונתנבלה בידו והנוחר והמעקר פטור משום אותו ואת בנו:

(דף פב.) שנים שלקחו פרה ובנה זה שלקח ראשון ישחוט ראשון ואם קדם השני ושחט זכה:

השוחט פרה ושני בניה סופג שמונים שחט שני בניה ואח"כ שחטה סופג ארבעים שחטה ואת בתה ואת בת בתה סופג שמונים שחטה ואת בת בתה ואח"כ שחט את בתה סופג ארבעים סומכוס אומר משום ר' מאיר סופג שמונים:

גמ' אמר רב יוסף לענין דינא תנן:

תנא אם קדם השני זריז ונשכר. זריז דלא עבד איסורא ונשכר דאכיל בשרא:

תוספתא הלוקח מבעל הבית הוא קודם לבעל הבית שמתחלה לא לקחו אלא על מנת כן:

שחט שני בניה ואח"כ שחטה סופג את הארבעים:

תניא אותו ואת בנו אין לי אלא אותו ובנו בנו ואותו מנין כשהוא אומר לא תשחטו הרי כאן שנים הא כיצד אחד שחט את הפרה ואחד שחט את אמה ואחד שחט את בתה שנים האחרונים חייבין:

מתני' (דף פג.) בארבעה פרקים בשנה המוכר בהמה לחבירו צדיך להודיעו אמה מכרתי לשחוט בתה מכרתי לשחוט ואלו הן ערב יו"ט האחרון של חג וערב יו"ט הראשון של פסח וערב עצרת וערב ר"ה וכדברי

או לימלך כיון דנילף לך הכתוב בלותו ואת בנו ליתן חומשין ולפיכך נמי בעלמא היכלך תע"ג דקי"ל בפרק עם הארץ לחסור ובגולדים מן הסוס עם הגולדים מן החמור לחסירי וכבן פקועה הכא על הכהמה מעלייתא לחולב ליתן לו תקנה מסוס ספיקא לרבי יהודה בלותו ואת בנו נקטינן לקולא לענין בנקבות ואינו נוהג בזכרים לחפילו ר' יהודה מודה מסוס לרבא דקרחי ור"ת ג"כ רב מתרגיל לחמר לרבי יהודה חומשין לזרע הכא כלומר חי רבי יהודה **פטיטא ליה לחין חומשין** לחפוקי מינה קאמר ואי רבי יהודה מספקא ליה לכ"ע קאמר. אבל לחכרים אומרים למסקנת פטיטא ליה לחין חומשין לזרע הכא [מלמסקנין בעובדא דרבי אבא אלמא קסבר חין חומשין לזרע הכא] ורבי אבא כולהיתא בהאי הכא נמי ברע להיינו סוסים וחמורים וכיון לרבי אבא עבד בה עובדא ומעשה רב אמרינן לרבי יהודה ס"ל הכי והכי קי"ל לחין חומשין לזרע הכא הילכך לותו ואת בנו נוהג בנקבות ואינו נוהג בזכרים ופרק עם הארץ וכן פקועה הכא על בהמה מעלייתא הולכ יש לו תקנה בשחיטת אמו לרבי יהודה חומשין לזרע הכא הוא לחמר להולכ חין לו תקנה אבל הוא לגירסין דקי"ל לחין חומשין הולכ יש לו תקנה וחין לרב זה מחוור אלא שהוא לעת בעל הלבות ורב אחא מסבחא נחון ז"ל וחף לרבי הרב לחפסי ז"ל מטין כן: שור ולא חיה. והלא חין הוא. סיכא לותו ואת בנו נוהג בחיה: בהמה שאינה במצות כסוי. שאין למה טעון כסוי: **בהמה שאינה באם על הבנים.** שמותר לקחת האם בעוד שהיא רובצת על הבניים לקן נפוי כתיב: מתני' **השוחט** ומעלת טרפה חייב **בלותו ואת בנו.** לשחיטה שאינה ראויה לשחיטה: ונתנבלה בידו. אלא מלעלה: הנוחר והמעקר. סימנין מלעלה פטור משום לזיכה שחיטה כלל ולא למיא לשחיטת טרפה להתם שחיטה מעליא היכא ולבר אחר גורם לה ליפסל: [לף פב.] שנים שלקחו פרה ובנה. ואם שחט אחד מהם יהיה השני חסור לשחוט: זה שלקח ראשון ישחוט ראשון. ואני חסור לו לשחוט: ואם קדם השני זכה. אם קדם השני ע"פ שאין דורת דין כן שהרי **מי שלקח ראשון** הינו לשחוט תחלה והשני יאסר אם קדם השני ושחט תחלה זכה ונאסר הלה: השוחט פרה ושני בניה סופג **שמונים.** שהרי עובר על כל אחד בלאו לחודיה ואת בנו: **סופג את החרבעים. לאין כאן שחיטת אימור אלא אחת ובנמרא יליף לבנו ולותו נמי חייב: שחטה ואת בתה ואח"כ את בת בתה. יש כאן שני לותו ואת בנו: שחטה ואת בת בתה. אין כאן עליין אימור: ואח"כ שחט את בת בתה. ויש בשחיטה זו שני אימורין לותו ואת בנו מסוס אחת. ואת בת בנה ולותו מסוס בתה אל זו שכבר נשחטה: סופג את החרבעים.** לחל מעשה הוא: סומכוס אומר מסוס ר"מ סופג **שמונים.** מסוס שני שמות ע"נ למעשה אחל הוא שהרי מפני אחת שנשחטה מתחייב מסוס לותו ואת בנו ומסוס בתה מתחייב מסוס בנו ולותו ולא אמי להסיל לשעיל לשחט שני בניה ואחר כך שחטה להתם אל מעשה הוא ואל אם הוא לאין מתחייב על שניהם אלא מסוס בנו ולותו אבל הכא אל מעשה ושני שמות כלכתיבנא: נמ' אמר רב יוסף **לענין דינא תנן. הא לקתני מתניתין מי שלקח ראשון ישחוט ראשון לא לענין אימור ואיתא שאם רצה השני לשחוט [ראשון והא'] ימתין על מחר מותר אבל אין הוא אם בחו לב"ש שכח החחל לשחוט וחכירו אומר אני ערין יותר ממך שיאמרו להם הלוקח הראשון ישחוט ראשון שע"מ כן לקח שלולו לא מכרה הבעה"ב לשני ועכשה לעמי היה הלוקח שוחט וכן שנינו** בתוס' שבכיות הרי"ף ז"ל בסמוך: **אלא עבד אימורא. שהקדים בעמי אלא יבא ליבי אימור: נשכר.** יש לו ריוח ולוכל בשר היום: בנו ולותו מנין. **אם שחט הבת** ולח"כ שחט אם מנין שהוא חייב: **לא תשחטו. לשון רבים משמע: הרי כאן שנים. אזהיר את שניהם בין שוחט את האם בין שוחט את הבת ולא משכחת שניים עוברים אלא בשנים בהמות הא כיצד בת ואם ובת לחי אם ושני בניה למה לי קרא פטיטא מה לי אל מה לי תרי כי היכי למתחייב אחאי מתחייב אחאי ואי בפרה ובתה ובת בתה פטיטא תרוייהו לותו ואת בנו נינהו אלא ע"כ בחאל שוחט פרה והשני את אמה והשליחי את בתה אתא לאשמעינן לכבנו ולותו נמי חייב: מתני' כל' פרקים בשנה. לרך יהרחל לעשות סעודות והלוקח**

בהמה הינו לוקח אלא לשוחטה מיד ולפיכך המוכר בהמה לחבירו ומכר תחלה לחמה או בתה בו ביום צריך שיאמר לשני לך שהיום מכרתי את לחמה לשחוט או בתה מכרתי לשחוט ושמא כבר שחטוה: **ביו"ט האחרון של חג.** היו מרבין בשמחת רגל מפני שרגל בפני עצמו הוא וחביב עליהם: [דף פג.] **אמר רבי יהודה** לימתי בזמן שאין שם ריח. **הפסק בינתים שמכר הראשונה היום** לבל שם יש ריח **הפסק בינתים שמכר הראשונה אתמול והשניה היום** ר"ל להוליע **שאני אומר אתמול שחט** את הראשונה. ומדברי רש"י ז"ל נראה לדבי יהודה לבולהו לרבעה פרקים קאי לבל בתוספתא [סוף פ"ה לחולין] משמע להו קאי ר' יהודה אלא לערב יוה"כ בלחול לאמרינן התם אמר ר' יהודה בל"ן בזמן שחל יוה"כ להיות בשני בשבת לבל שם חל להיות באחד מבל ימות השבוע אין צריך להוליעו מפני זאת יבול לשחוט **היום וזה למחר.** בלומר לבשחל יום הבפורים להיות בשני בשבת אפילו להו אחד בשבת בערב שבת ושני בחול בשבת בילוע שמניחים שוחטין בחול בשבת שאין שם מקדים לשחוט מערב שבת לבל בשחל יוה"כ בשאר ימי השבוע בל שיש ריוח אין צריך להוליע לתלינא שלא ישחטו שניהם ביום אחד שעשוי הוא לשחוט ב' ימים קודם. ומלמפלינן ביום הבפורים ז"מ לביו"ט ליכא לאיפלוגי שבל הלוקח לערך יו"ט אינו שוחט על יו"ט עצמו לבבוד יו"ט ומיהו אי איקלע יו"ט בשבת אינא לאיפלוגי ביו"ט בי היבי לאמלינן ביום"ב וכתב הרמב"ן ז"ל ת"ל הלוקח **על ידי שלא שחט לא הויע לא הוי** מקח טעות: תנני' **בד'** פרקים הלו משחיטתן **של טבח בעל כרחו. כלמפרש ואזיל שחט קבל עיר מלוקח ליתן לו בדינר בשר** לפי שור שוה אלף דינר אין לוקח אלא **על כרחו** ואע"פ **שאין לוקחין לשחר ובגמ' מפרש טעמא: ואין** לוקח **אלא** לעיר. **שתן לטבח: מת** ללוקח. **ומפסיד הדינר: אינו כן.** לבעני **משיכה** וכל **זמן שלא משך חוזר בו הטבח:** גמ' **בארבעה פרקים** הללו העמידו לבריסה **על דין תורה. שקונין לו מעותיו בלא משיכה: לבר תורה מעות קונות.** כיון **שנתן לו מעות למוכר** אין ר' **מתם יכול לחזור לגמרינן מהקדש לבתיב ונתן הבסף** וקס **לו** ומה טעם אמרו משיכה קונה **לולי** מוקמת **לה לפירוי בחריות הלוקח משנתן המעות אי מתרמיא לליקה בבית המוכר שהפירות** אם לא **טרח** לאוצרינהו **אבל אתם מוסף ממטו להו לביתיה** וכאן בל' פרקים הללו לפי שבל אלם רוצה שיגמר קנינו העמידו לבריסה על דין תורה: **מתני' היום הולך אחר הלילה.** שאם **שחט** אתם **משמשכה** לא **יאחוז** הבית **בל הלילה** וכל **היום למחרת אבל שחט** אתם **ביום שוחט** הבית **בלילה לאין הלילה הולך אחר** היום: מה **יום אחר** האמור במעשה ברחצית **היום הולך** וכתיב **ויהי ערב ויהי בקר בריאש ערב והלה בקר.** ובגמרא אמרינן לאיצטריבא להך לרבות מסוס לקרל לאותו ואת בנו סמיך לענינא לקלסים **לבתיב ירצה לקרבן אתה וסמיך ליה אותו ואת בנו** ובקלסים לילה הולבת אחר היום **לבתיב ביום קרבנו יאבל וגו' ולא תותירו ממנו עד בוקר אלמא לילה שלאחריו קרוי יום קרבנו על הבוקר** וסל"ל לבאותו ואת בנו נמי נימא הבי מש"ה אינטריבון למגמר ממעשה ברחצית: הללו עלך לותו ואת בנו [דף פג:] **בסוי הלם** נוהג בארץ וכו'. **מסוס לבעי למתני בחולין אבל לא במוקלסין נקט לבללהו: במוקלסין. חטאת העוף ועולת העוף** ובגמרא ילפינן לאין בסוי הלם נוהג במוקלסין: **במזומן ובשאינו מזומן. במזומן עוף הגזל בבית** ובתב רש"י ז"ל ממסוס **לגבי שלוח הקן לאיצטריך למיתני לקמן** לגוהג בשאינו **מזומן אבל לא במזומן** תנא הבא לגוהג במזומן ובשאינו מזומן ולא נהירא לבפ' **גיד הנשה (דף** פט:) ובפ' שזרוע והלחיים (דף קי.) ובפ' רחצית סנז (דף קלה.) נמי ס"ל למיתני במזומן ובשאינו מזומן מסוס לתא לסלוח הקן לבך פירשו בתוספות למזומן ובשאינו מזומן לבבא למילתיה לאיצטריך מסוס לבתיב בי יגוך הוא ממעט בשאינו מזומן בלחול להבי לאיצטריך למיתני לחף במזומן נמי נוהג להא בתיב ציל מבל מקום בלאי בגמ': **ונוהג בבוי.** מפני שהוא בפף בהמה בפף חיה: [דף פל:] **אין שוחטין לותו ביו"ט. לילמא טעון בסוי ומפשיקא לא** מתללין יו"ט: ואם שחטו אין מבסין את למו. לפילו במילי לאו מיתסר אלא מדרבנן: השוחט ונמלאת טרפה וכו' חולין בפנים. בעזרה לאסירי בהנאה בליליפין בפרק שני דקדושין (דף נח.): [דף פה.] **חיה ועוף הנסקלים. בגון שהמיתו אלם וגמר לינם ושחטן** והם לסורין מלבתיב סקול יסקל הסור **ולא יאבל את בשרו** ולילפינן מיניה התם [דף נו:] שאם שחטו לאחר שגמר לינו לסור:

ר' יוסי הגלילי אף ערב יום הבפורים בגליל אמר ר' יהודה אימתי בזמן שאין לו ריוח אבל יש לו ריוח אינו צריך להודיעו ומודה רבי יהודה במוכר את האם לאחתן ואת הבת לבלה שהוא צריך להודיעו שהדבר ידוע ששניהן שוחטין ביום אחד:

גמ' תנא ואם לא הודיעו הולך ושוחט ואינו נמנע:

מתני' בד' פרקים אלו משחיטין את הטבח על ברחו שאפילו שור שוה אלף דינר ואין ללוקח אלא דינר בופין אותו לשחוט לפיבך אם מת מת ללוקח אבל בשאר ימות השנה אינו בן לפיבך אם מת מת למוכר:

גמ' מת ללוקח והא לא משך ואסיקנא א"ר אלעא א"ר יוחנן בארבעה פרקים אלו העמידו דבריהם על דין תורה דאמר ר' יצחק א"ר יוחנן דבר תורה מעות קונות ומה טעם אמרו משיכה קונה גזרה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעלייה לפיבך בארבעה פרקים אלו העמידו דבריהם על דין תורה:

מתני' יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה את זו דרש רבי שמעון בן זומא נאמר במעשה בראשית (בראשית א) יום אחד ונאמר באותו ואת בנו (ויקרא כב) יום אחד מה יום אחד האמור במעשה בראשית היום הולך אחר הלילה אף יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה:

הדרן עלך ואת בנו (דף פג:) **בסוי** הדם נוהג בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשין ונוהג בחיה ובעוף במזומן ובשאינו מזומן ונוהג בבוי מפני שהוא בפף ואין שוחטין אותו ביו"ט ואם שחטו אין מבסין את דמו:

(דף פה.) השוחט ונמצא טרפה השוחט לעבודת בוכבי' השוחט חולין בפנים וקדשים בחוץ חיה ועוף הנסקלין ר' מאיר מחייב וחבמים פוטרין השוחט ונתנבלה בידו

ר"מ מחייב: בכסוי. וחכמים פוטרין. **לשחיטה שחינה רחויה לח שמה שחיטה ואע"ג לכסמי שפיכה כתיב לפ"ה לאסר יאכל כתיב וטעמא דר"מ מפורש בגמ':** הסומט ונתגלה בידו וכו' **פטור מלכסות.** שאין בחלו תורת שחיטה כלל: גמ' שלח יאכל חלס בסר והנוחר והמעקר פטור מלכסות:

גמ' (דף פד.) ת"ר אשר יצוד ציד חיה או עוף אין לי אלא אשר יצוד ניצודין ועומדין כגון אווזין ותרנגולין מנין ת"ל ציד מכל מקום אם כן למה נאמר אשר יצוד לימדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה הזאת (* ד"ת מ"ז מצאתי כתוב שלא בהזמנה) (דף פד:) דרש רב עינא אפיתחא דבי ריש גלותא השוחט לחולה בשבת חייב לכסות אמר להו * נ"א רבה רבא לית דחייש למאי דקאמר לישמטיה לאמורא כלומר שתיקו אמורא שמתרגם עליו כדי שלא יתרגם דברים שאינן הלכה והלכתא השוחט לחולה בשבת אינו מכסה את הדם אבל למוצאי שבת אם היה הדם קיים חייב לכסות:

(דף פה:) תניא השוחט וצריך לדם צריך לכסות כיצד הוא עושה או נוחרו או עוקרו:

השוחט ונמצא טרפה ר"מ מחייב וחכמים פוטרין: (דף פה.) אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן ראה רבי דברי ר"מ שאמר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה באותו ואת בנו ושנאו בלשון חכמים ודברי ר"ש שאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה בכיסוי הדם ושנאה בלשון חכמים:

מתני' (דף פו.) חרש שוטה וקטן ששחטו ואחרים רואין אותן חייבין לכסות בינן לבין עצמן פטורין מלכסות וכן לענין אותו ואת בנו ששחטו ואחרים רואים אותן אסור לשחוט אחריהן בינן לבין עצמן ר' מאיר מתיר לשחוט אחריהן וחכמים אוסרים ומודים שאם שחטו שאין סופגין את הארבעים:

(דף פו:) הורה רבי כר"מ והורה כדברי חכמים:

גמ' הי מינייהו דאחרניתא ת"ש דשלח ר"א לגולה הורה רבי כר"מ אטו כרבנן מי לא אורי אלא לאו ש"מ הא דאחרניתא ש"מ:

מתני' שחט ק' חיות במקום אחד כסוי אחד לכולן מאה עופות במקום אחד כסוי אחד לכולן שחט חיה ועוף במקום אחד כסוי אחד לכולן רבי יהודה אומר שחט חיה יכסה ואחר כך ישחוט את העוף:

(דף פז.) שחט ולא כסהו וראהו אחר חייב לכסות כסהו ונתגלה פטור מלכסות כסהו הרוח חייב לכסות:

גמ' וקי"ל כת"ק (דף פו:) ומודה רבי יהודה לענין **שמא יפה שחטו והויא לה שחיטה מעלייתא:** שאין סופגין את הארבעים. **להתרלית ספק היא: נמ' מי מינייהו לאחרניתא. ליזיל הורלא היתה אחרונה לסמכינן עלה להלר ביה מקמייתא:** אלא ס"מ הא לאחרניתא. כר"מ אלא חייש לאחמורי כלל מפוש להלוב מעשיהם אל חרש שוטה וקטן מקולקלין ובהמה בחייה בחזקת איסור עומדת על שיולא לנו בהמ שנחטה: [דף פו:] **מתני' שחטו מאה חיות** במקום אחד כסוי אחד לכולן. מפרשינן בברייתא בגמ' מפוש לחייב הכל מטמא בין מרובה בין מועט [ועוף הכל מטמא בין מרובה בין מועט]: רבי יהושע אומר שחט חיה יכסה ואח"כ יטחוט את העוף. בגמרא יליף לה מקרא ורבנן סברי שני מינין חלוקין הם דאמר לכסות אמו אל ראשון לנמור מעותו לגמרי קושט שיתחיל בשני: גמ' ומוקי **רבי יהושע לענין ברכה** וכו'. אע"ג דקי"ל בת"ק כתבה הרב אלפסי ז"ל מפוש לנפקא מינה לגילון היכא שכסה וכגמרא פרכינן עלה מ"ם מלרב חננאל ורב ברונא תלמידי לרב דהוו יתבי בסעודתא וקאי עלייהו רב ייבא שבא ואמרו ליה הב ונברוך כלומר בהמ"ז אלור ואמרו הב ונשתה אמר להו רב ייבא שבא כיון דאמריתו הב ונברוך ליתסר לכו למשתי כלומר **על שיברך לפניו שאין השתיה מעטרפת לסעודה ראשונה** כיון דאמריתו הב ונברוך ה"נ כיון שכסה הפסיק **מלשחוט וכי הלר שחיט ליחייב ליה בברכה** ואחיון הכי השתא הש משתק ובהוכי בהלי הלכי לא לפסר **הילכך כי אמרי הב** ונברוך הפסיקו מן השתיה **לאכל כשוי לא** הוי הפסק לאפסר **לשחיט בחלא ילא ומכסי בחלא** ילא ומ"ש אמרינן למולה רבי יהושע לענין ברכה שאינו מברך אלא ברכה אחת ופרש"י ז"ל לענין ברכה **על השחיטה שאין צריך לאחר כשוי** נראה מלברין לברכת כשוי צריך לאחור ולברך בכשוי שני לאע"ג שאין הכשוי מפסיק בין שחיטה לשחיטה הש היינו טעמא שהכשוי מצרכי שחיטה הוא וברכה ליליה הוה ליה כטול כרוך (ברכות לף מ.) טול כרוך אלא הוי הפסק **וכי ושחיטה אריכתא היא** לאל שחיטה שניה אינו צריך הכשוי הראשון ומפסקת בין כשוי א' לאכל ב' אכל ר"ת ז"ל אומר לכיון לאפסר **לשחיט בחלא ילא ומכסי בחלא** ילא אלף השחיטה

חייב לכסות: פטורין מלכסות. הרואים הלס מנולה ואע"ג לתניא לקמן שחט ולא כסה ורלה אחר חייב לכסות כאן פטור **וטעמא מפרש בגמרא לר"מ חשיב לה כנבלה גמורה: וחכמים אומרים.** לקמן שחט ולא כסה ורלה אחר **חייב לכסות:** פטורין מלכסות. הרואים הלס מנולה ואע"ג לתניא לקמן שחט ולא כסה ורלה אחר **בריס מכילתין לשחיטתן כשרה לותן לאחרים חייבין לכסות כלתנן לקמן שחט ולא כסה ורלה אחר חייב לכסות:** פטורין מלכסות. הרואים הלס מנולה ואע"ג לתניא לקמן שחט ולא כסה ורלה אחר חייב לכסות כאן פטור **וטעמא מפרש בגמרא לר"מ חשיב לה כנבלה גמורה: וחכמים אומרים.**

ברכה שאינו מברך אלא ברכה אחת:
שחט ולא כסה וראהו אחר חייב לכסות:

יום שלח

(דף פז.) תנו רבנן (ויקרא יז) ושפך וכסה מי ששפך יכסה מנין שאם שחט ולא כסה וראהו אחר שחייב לכסות שנאמר (ויקרא יז) ואומר לבני ישראל מצוה זו על כל בני ישראל תניא אידך ושפך וכסה במה ששפך בו יכסה שלא יכסנו ברגל שלא יהו המצות בזויות עליו.

חיוב מפסקת. והיכא שסח בין שחיטת עוף לעוף חיכא מ"ל לעריך [לחזור] לברך ונמר לה מלחמרינן (מנחות דף לו.) לענין תפילין סח בין תפלה לתפלה חוזר ומברך וכן נרשה מ"מ הרב אלפסי ז"ל בסוף ר"ה שכתב בשם הגאון ז"ל לטעמא למילתא לסח בין תפלה לתפלה שחוזר ומברך לפי שאע"פ שסח בחמעע מעה חחת חינו חוזר ומברך שהרי בהלל פוסק בין פרק לפרק ואפ"ה חינו חוזר ומברך תפילין כיון שהן חתי מעות אחין מעכבות זו חת זו סח ביניהם חוזר ומברך וכ' עופות נמי כ' מעות הן אחין מעכבות זו חת זו הילכך חוזר ומברך והרמב"ן והרב רבינו יונה ז"ל חמרו אלא למי שהתם כ' מעות אבל חובש הן וכיון שהתחיל בהן חינו בדין שיפסוק ויתעסק בשיחה כיון שהתיהן חובש עליו ולפיכך אם סח ביניהם חוזר ומברך אבל הכא לאו בעי שחיטה **ואי בעי לא שחיט לא** מיחייב למהדר וברוכי מילי לחוי לקבועות שעושה וברכותיה לאו אם סח בחמעע חינו חוזר ומברך אבל הכא הרב בעל הלכות ז"ל סובר כהברי הרשונים שהשיחה מפסקת ונריך לחזור ולברך שכך כתב והיכא דבעי למשחט עבר זוניתא ושחט חלא מינייהו ואיפתעי ליכסייה והדר ליברוך ולשחוט הכי אחרינתא וכן כתב הרשב"ץ ז"ל מכסה ומברך ושוחט ומכסה ו"ת ונהי שהשיחה מפסקת יברך ויחוט וחא"כ יכסה שניהם כי היכי דאמרינן בהא ונבריך לעע"נ לחיתסר למשתי בלא ברכה אפ"ה חיוב חייב לברך ברכת המזון אלא אחר שיסתה ס"נ לא יכסה אלא לאחר נמר שחיטתו. תירץ הרמב"ן ז"ל לאפשר לנמר לה מלרבי יהודה לאחר שחט חיה יכסנה ואחר כך יחוט את העוף ולא אמר שחט חיה יחוט את העוף ויכסה החיה ואח"כ העוף לאלמא כיון שמעת חלוקות הן נריך לנמור מעיה רשעונה ואח"כ יתחיל בשניה ועע"פ שאין הלכה כר' יהודה לכיון שהשחיקן בשחיה היו לה שתי מעות כחיה ועוף לר' יהודה לכיון שהשחיקן בשחיה היו להו שתי מעות ולפיכך יכסה ואח"כ יחוט ומיהו עע"פ שהשחיה מפסקת שיחה שיהא מעכבי שחיטה כתן לי עוף או סכין חינו הפסק כלחמרינן בעוף כרוך ונבול לתורי לעל הוו הפסק. וכתבו בתוס' [שחסור לכבר לף על פי] שלעתה לחזור ולברך שחסור לנרוס ברכות במקום שיכול לעשות בחתת ורחיה לכבר מלחמרינן במסכת יומח בפרק בא לו (לף ע.) ובמס' סוטה בפ' ואלו נחמרין (לף מע.) ובעשור שבחומת הפקולים קורחו על פה ויהיינן בה וניתי ספר תורה וניקרי ביה אמר ר"ם בן לקיש מקום שיכול לעשות עצמו בברכה אחת חסור לנרוס חיוב בברכות הרבה. ולענין נמלך כתב הר"ר משולם ז"ל שנריך לחזור ולברך על השחיטה כלחמרינן בנמלך שנריך לחזור [ולברך] על כל כוס וכוס ולא אמר ליוסבי ושוכל בתוך סעודתו לעע"פ שנמר בלבו שלא לאכול חינו חוזר ומברך ואפילו סלק מותר לאכול על שיטול ידיו ו"ת לברך לאפילו נמר ואפילו אכל כזית לאכול עד שיטול ידיו לפי שהוא קטנה לפתם הוא דיש קבע לאכילה ופעמים שאכל בסעודה קטנה ונמלך לסעודה גדולה אבל בפתיה אין קבע ולפיכך נמלך חוזר ומברך ומש"ה אמרינן אמי (חולין דף קז:) לשמש מברך על כל פרוסה ופרוסה כמו שאכתוב בשמוך בש"ל וכ"כ הרמב"ן ז"ל נמלך לשחוט חוזר ומברך ואפילו אחר שחיטה מלחמרינן ליה לעובדא לתלמידיו לרב לפתם ולאי אמר מקום נמלך הוא לכיון לאחמרו הב ונבריך עקרו לעתייהו מלמשתי ומברכין ברכת היין וכ"כ הרשב"ץ ז"ל: ולאחמרי' אמר להו רב ייבא שבח הכי אמר רב כיון לאחמריתו הב ונבריך לאתסר לכו למשתי פרש"י ז"ל **עד שיברך לפניו** וכן פר"ח ז"ל וכן כתב הרב אלפס בהלכותיו בפרק ערבי פסחים ומיהו ע"ג לברך ברכת המזון קושט שתייתו שכך היין בנמלך שנריך לברך לפניו אבל לאחריו ברכה אחת לכולן שהשתם מברך על כל פרוסה ופרוסה כלומר לפניה מפני שהוא נמלך ואע"פ שאינו נריך לברך לחרין על כל אחת ואחת אלא ברכה אחת בחרונה לכולן ו"ת והא תניא בפרק ערבי פסחים (לף קי:) חברים שהיו מסובין ועקרו רגליהם לנאת וכו' אבל לא הניחו אם זקן או חולה כשהם יוצאין טועונין ברכה לאחריהם אבל לא לפניהם חוזרין טועונין ברכה לכתחלה אלמא למפרע נמי נריך לברך י"ל לשנוי מקום הוי הפסק טופי ממנמלך לחילו בנמלך לפניו **נריך לברך לאחריו** ע"ג לברך וחילו בשנוי מקום מברך לפניו ולאחריו אבל בתום' כתבו לשנוי מקום כנמלך שמברך לפניו **וא"נ לברך לאחריו** והא לקתני שמברכין למפרע עשה טובה קמ"ל שמברכין למפרע כשהן יוצאין שמא יפשו על כלי שיהו רעבים ושוב לא תועיל ברכת המזון למה שאכלו כלמוכח בפ' שלשה שאכלו (לף נ.) אבל אם יצאו ולא ברכו למפרע כשהן חוזרין אין טועונין ברכה למפרע אלא מברכין ברכת הנחם וברכה אחת בחרונה לשתי החכילות והא לתניא בתוספתא לברכות בעש"ב שהיה מיסב וקדשו חבירו לברך עמו ע"ג לברך למפרע הפלינ נריך לברך למפרע כשהוא חוזר מברך בתחלה ואי כשהוא חוזר קאמר שנריך לברך למפרע אלא הפלינ דקאמר היינו שקדשו להפלינ ומש"ה קאמר שנריך לברך למפרע וקושט שיצא קאמר שמא יפשה . ובירושלמי פ"נ (לף נ.) תניא לדבר עם חברו והפלינ טעון נט"י משום מלטעון נט"י דה"ה ברכת המוציא לאכל בשר"ג לא קתני ומיירי בשלא היה יודע מתחלה שיפלינו ומש"ה אינו נריך ברכה למפרע. ומלחמרינן מיושב וברוכי בהלי הללי לא לחפשר יש שלמדו שמי שנזכר בתוך סעודתו שעליין לא בתפלל ומתפלל בתוך סעודתו כשהוא חוזר לאכול טועון ברכה למיכל ועלויי בהלי הללי לא לחפשר וכלחמרינן הכא למיסתי וברוכי בהלי הללי לא לחפשר ואע"ג לתניא התם בפ' ערבי פסחים עקרו רגליהם לילך לבכה"נ והניחו אם מקנת חברים כשהן חוזרין אין טועונין ברכה לא למפרע ולא לכתחלה ואע"ג למסתמא התפללו בנתיים התם כשהוא חוזר לאכול נריך לברך וכ"נ לעת הרב אלפסי ז"ל בש"ס בהלכותיו בפ' ערבי פסחים לענין ברכה לל' כוסות אבל הרב בעל התום' ז"ל כתב לכי אמרי' לנריך לחזור ולברך משום למיסתי וברוכי בהלי הללי לא לחפשר ה"מ בלבר שהוא נמר וסלוק כבש"ג שהוא נמר והפסק וכן כשוי לי לאו טועמא לחפשר למשתי ולכשויי בהלי הללי הא לבר שאינו נמר כתפלה ושאר ברכות **חינו נריך לחזור ולברך:** ת"ר ושפך וכסה **ואומר לבני ישראל. בפרשת כיסוי הדם הוא:** במה ששפך יכסה. כיצד שלח יכסנו ברגל:

[קף פז.] וחייבו רבן גמליאל **ליתן לו** עשרה זהובים. שכר ברכה מפני שהפסידו שברכה: כוס של ברכה סוף מ' זהובים. מפני שיש בו ל' ברכות לכל ברכה עשרה זהובים: וה"ה למעוה בלא ברכה למשלם י' זהובים. להתם בפרק החובל (קף עח:) לחמרינן בשור העומד להריגה ולולן העומד לקציצה שאם קדם אחד והרגו או קצצו משלם עשרה זהובים וכתבה הרב אלפסי ז"ל שם בהלכות וילפינן מינה לכל המעות שאין מחלקין ביניהם לשום לוותן להקל ולהחמיר ומיהו עכשיו אין נוהגין כן זה לשון ר"ת ממונע הוא ולא קנסא מ"מ ליתא ביה חסרון כיס והוה ליה כבושת ופנס ללא מנבעין להו בבבל לכל מילי ליתא ביה חסרון כיס לא עבדינן שליחותייהו וזה שכתבה הרב אלפסי ז"ל בפרק החובל לומר לפי טעם לא מפקינן מיניה שכך הדין בכל ליני הקנסות כלישנא בסוף פרק ולו נערות (קף מז:) ובסוף פ"ק דב"ק (קף טו:): **כסהו ונתגלה פטור מלכסות.** ומוכחין לה בגמרא מלכתיב **וכסהו למשמע מיעוטא כסוי זה ותו לא.** כסהו הרוח חייב לכסות. שם נתגלה ולא לחמרינן כיון לולילחי לולילחי לולין ליחוי לולי מנת: מתני' **דם** שנתערב במים וכו'. נתערב ביין. **שהוא לוס ואין מרחה הלם ניכר בו** רואין לותו **כאילו הוא** מים **ואם היה מרחית לם ניכר במים כשיעור הזה חייב לכסות:** [קף פז:] **נתערב בלם בהמה. הלאו בר כסוי הוא ורובו לם בהמה: או בלם חיה. בלם הקזה של [בהמה] חיה שאין טענן כסוי: רואין לותו כאילו הוא מים. ואם היה הלם הזה של שחיטת חיה ועוף ניכר בו חייב לכסות: אין לם מבטל לם. ואפילו אין לם ניכר במים כמות לם בהמה זה אין לם החיה בטל לקסבר מין במינו לא בטיל:** [קף פח.] **לם הניתן. חוץ לנומה:** גמ' ת"ר לת לת למו וכסהו וכו'. לנפייס. **כותלי בית השחיטה ולשון לנפייס: כמו לגפי לחת המים נלותיה:** במאי קא מיפלגי וכו'. מלברי הרב אלפסי ז"ל נראה לכי לחמרינן ת"ק לבריית סבר כל למו היינו ת"ק לבריית וכי לחמרינן רבי יהודה סבר למו לפילו מקנת למו היינו ת"ק למתני' ור' יהודה למתני' למפרש מילתיה ללא מקום ללא מקנת למתני' תניא אידך ושפך וכסה מי ששפך יכסה מעשה באחד ששחט וקדם חברו וכסה וחייבו רבן גמליאל ליתן לו עשרה זהובים שכר ברכה ותו ההוא דסעד אצל רבי אמר לו כוס של ברכה אתה שותה או ארבעים זהובים אתה נוטל אמר ליה כוס ברכה אני שותה יצתה ב"ק ואמרה כוס של ברכה שוה ארבעים זהובים:

כסהו הרוח חייב לכסות: אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן לא שאנו אלא שחזר ונתגלה אבל לא חזר ונתגלה פטור מלכסות והא דתניא השוחט ונבלע הדם בקרקע חייב לכסות * בגמרות שלנו סתמא דגמ' קא משני בשרישומו ניכר ולא בשם ר' זירא (ג"א) אוקמה רבי זירא בשרשומו ניכר אבל אין רשומו ניכר הוה ליה כמי שכסהו הרוח ואינו חייב לכסות:

מתני' דם שנתערב במים אם יש בו מראה דם חייב לכסות נתערב ביין רואין אותו כאילו הוא מים נתערב בדם בהמה (דף פז:) או בדם חיה רואין אותו כאילו הוא מים ר' יהודה אומר אין דם מבטל דם.

דם הניתז ושע"ג הסכין חייב לכסות אמר ר' יהודה אימתי בזמן שאין שם דם אלא הוא אבל יש שם דם שלא הוא פטור מלכסות:

גמ' (דף פח.) ת"ר (ויקרא י"ו:י"ג) את דמו וכסהו מלמד שכל דמו חייב לכסות מכאן אמרו דם הניתז ושעל אגפיים חייב לכסות אמר רשב"ג במה דברים אמורים שלא כסה דם הנפש אבל כסה דם הנפש פטור מלכסות במאי קא מיפלגי תנא קמא סבר כל דמו ורבי יהודה סבר אפילו מקצת דמו ור"ש בן גמליאל סבר דמו המיוחד והילכתא כתנא קמא דמתני' וכדפירשה רבי יהודה וליתא לדרבן שמעון בן גמליאל דקאמרינן כל מקום ששנה רבי יהודה אימתי ובמה אינו אלא לפרש דברי חכמים ואפילו רבי יוחנן לא פליג אלא בבמה אבל באימתי מודה הילכך עבדינן כרבנן וכדפריש רבי יהודה ודלא כר"ש בן גמליאל:

מתני' במה מכסין ובמה אין מכסין מכסין בזבל דק ובחול דק ובסיד ובחרסית ובלבינה ובמגופה שכתשה אבל אין מכסין לא בזבל גס ולא בחול גס ולא בלבינה ולא במגופה שלא כתשה ולא יכסה עליו את הכלי כלל אמר רשב"ג דבר שהוא מגדל צמחין מכסין בו ודבר שאינו מגדל צמחין אין מכסין בו:

גמ' היכי דמי חול הדק אמר רבב"ח אמר רבי יוחנן כל שאין היוצר צריך לכותשו:

ת"ר (ויקרא יז) וכסהו יכול יכסהו באבנים או יכפה עליו את הכלי ת"ל וכסהו כעפר אין לי אלא עפר מנין לרבות זבל דק וחול דק ושחיקת אבנים ושחיקת חרסית ונעורת פשתן מלן ניסו ת"ק ולמסכת ר' יהודה למתני' למפרש מילתיה נקט ר' יהודה ומסבת ת"ק למתניתין ולת"ק למתניתין ורבי יהודה במקנת למו סבי ומ"ס לחמרינן לס **הניתז פטור מלכסות לפילו הוא לס הנפש וכלבד שיהא שם לחר ולר"נ לס הנפש כולה כעי כסוי** ולפיכך כתב הרב אלפסי ז"ל להלכתא כת"ק למתני' וכלפירסה רבי יהודה אלוס לגל בת ר' יהודה לגל לפרס לברי חכמים כלחמרינן בעירובין בסוף פרק חלון (קף פב.) כל מקום שסנה ר' יהודה לימתי ובמה אינו אלא לפרס לברי חכמים ולפילו ר' יוחנן לפלינ התם ולחר לבמה לחלוק בלימתי מודה לליעו אלא לפרס יש נוסלחות בגמ' שכתוב בהן בבלייתא לחרת כך ת"ר לת למו וכסהו מלמל שכל למו חייב לכסות ל"ר יהודה לימתי בזמן שאין שם דם אלא הוא לבל יש שם דם בלא הוא פטור מלכסות ולפיכך כתב הר"ז הלוי ז"ל לכיון לימתי לר' יהודה לבריית לחלוק הוא מסתמא נמי לימתי למתניתין לחלוק הוא ות"ק למתני' סייעו ת"ק לבריית ולא"נ לקי"ל לגל לימתי לפרס ר"מ היכא אלא מוכחת מילתא לפליני לבל הכא קא מוכחת מילתא ומכי מסמע בפרק זה בורר (קף כה.) לס"ל לרמי בר חמא ולרב חסדא לפילו במאכל הוי לימתי לחלוק היכא למוכח ולפי טעמו זו לס הניתז ומעל הסכין לא"פ שיש לס לחר אלא הוא חייב לכסות כתנא קמא למתני' ולפסר לפילו להך נוסלחא מיהא לא לירייא ללא"נ לרבי יהודה לבריית כי קאמר לימתי לחלוק לימתי למתני' לפרס הוא ללא לחרו בסוף פרק חלון לפרס לגל במאכלו לבל בבריית לא הילכך לענין הלכה לא מבקינן ת"ק למתניתין מסוס ת"ק לבריית אלא קי"ל כת"ק למתני' וכלפירסה רבי יהודה לגליה וכ"כ הר"ס במ"ל בפרק י"ל מהלכות שחיטה לס הניתז ומעל הסכין לס לין אם לס אלא הוא חייב לכסות וכי מכסי ליה לס הניתז נריך ליה ומכסי ליה כלי שיתן עפר למטה להא קי"ל מסמוכה נריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה: מתני' **במה** מכסין וכו'. חרסית. שחיקת חרסית:

מנופה. שעל פי החבית: נמ' כל שחין היוצר צריך לכתפו. מוכח בגמרא דלוקה בשחינו צריך לכתיפה כלל אבל צריך ולא צריך ואיכא לכתפי כה"נ ואיכא למ"ד כתפי אין מכסין בו: ת"ד וכפסו וכו'. נעורת. **לריפט"ח שמנערין מן הפשתן: נסורית. שמנרדין בנרדי וקונעין בה עניס והיא מסרת נסורת לקה בעפר:** [דף פח:] **ת"ל וכפהו. בפני עצמו נדרש מלמד כתיב וספך את למו ובעפר יכסנו להוי משמע עפר ולא דבר אחר ולא כתיב כפוי אלא נבהר עפר אבל השתא מלריס וכפהו בחפי נפשיה: ושחיקת כלי מתכות. ולא לוקי עפר:** סוכין. שהפה קולטת: **מורסן. קליפה היוצאת כשכותשין במכתשת: אחר שריפה הכתוב ומיעט.** אחר **שכתב לך שני מקרחות אחד לרכות ואחד למעט אחרת מעתה יש לך לומר לכל הני לגעיל מין עפר נינהו מה עפר מיוחד שמגלל עמחים אף כל שמגלל עמחים וכל הנך לגעיל קיס להו לרבנן למגלי עמחים** ואינך בתרתי אין מגללין עמחים: ומקשו הכא והא שחיקת כלי מתכות מגלל עמחים כדמוכח בפרק כל העלמים (לף מג:) לתנן התם רבי יוסי אומר שוחק וזורה לרוח או מטיל ליס לתוכו לו לף היא נעשית זבל והיינו ולאי בשל מתכות לייריי להא מייתינן עלה קרא לכתיב נבי ענל תירגו בתוספות לנהי למועיל לזבל בפני עצמו מיהא חזינו מגלל עמחים: גרסי' בפ' הסוחט (לף לף.) וכו' עפר לו נאמר אלא בעפר מלמד וכו'. **לבעפר משמע שיהא כולו** טעון בעפר ומוכח בגמ' בפרקין שהא ר"ש ליתן עפר מלמטה כנון שהחט על גבי לס בהתה נותן מלמעלה ומוכח לעיל בפ' הסוחט [שם] לכל היכא שיש שם כבר עפר תיחוח למטה ומזמינו בפיו לכך סני לשמרינן התם למזמין ליה לעפרא לכולי פקתא כלומר לעפר שעל כל הבקעה: ברם רב נחמן בר רב חסדא אין מכסין אלא **שמכסים בו ומעמיד. למעוטי חרן מלחה** ומתניתי' ליכא למשמע ליה לך דבר שמגלל לבר שמח בו כבר וחזינו מעמיד : היה מהלך **במלבר. חרן ניה שחינה מעמחת:** ומקשו הכא וכיון למסקינן לחין מכסין ללף בלבר שזרעין בו ומעמיד היאך מכסין בשחיקת לינרי זבל דקה (דף פח:) ונסורת חרשים דקה ולבינה וסיד וחרסית ובמגופה שכתשה ת"ל וכסהו יכול שאני מרבה זבל גס וחול גס ושחיקת כלי מתכות ולבינה ומגופה שלא כתשן וסובין וקמח ומורסן ת"ל בעפר ומה ראית לרבות אלו ולהוציא אלו לאחר שריבה הכתוב ומיעט מרבה אני את אלו שהן מין עפר ומוציא אני את אלו שאין מין עפר:

גרסינן בפרק השוחט אחד בעוף (דף לא.) אמר רבי זירא אמר רב השוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה שנאמר וכסהו בעפר עפר לא נאמר כאן אלא בעפר מלמד שהשוחט צריך שיתן עפר תיחוח למטה ועפר תיחוח למעלה וביו"ט בפרק קמא (דף ז:) נמי איתא:

(דף פח:) דרש רב נחמן בר רב חסדא אין מכסין אלא בדבר שזורעין בו ומצמיח דתניא היה מהלך במדבר ואין לו עפר לכסות שורף טליתו ומכסה היה מהלך בספינה ואין לו עפר לכסות שוחק דינרי זהב ומכסה דאשכחן אפר דאיקרי עפר שנאמר (במדבר י"ט:י"ז) ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת ווהב איקרי עפר שנאמר (איוב כ"ח:ו') ועפרות זהב לו.

תנא הוסיפו עליהן השחור והכחול ונקורת הפסלים ואמר רבא בשכר שאמר אברהם אבינו (בראשית י"ח:כ"ז) ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצות לאפר פרה ועפר סוטה:

(דף פט.) אמר רבי אלעא אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבה שנאמר (איוב כ"ו:ז') תולה ארץ על בלימה א"ר אבהו אין העולם מתקיים אלא בזכות מי שמשים עצמו כמי שאינו שנאמר תולה ארץ על בלימה וא"ר אבהו אין העולם מתקיים אלא במי שמשים עצמו כקרקע שנא' (דברים ל"ג:כ"ז) ומתחת זרועות עולם * בגמ' שלנו אין זה כאן רק בר"ה דף יז. בשם רב יהודה אמר רב כל פרנס המטיל אימה יתירה על הצבור וכו' (ג"א) וא"ר אבהו כל פרנס המתגאה על הצבור שלא לשם שמים אין רואה בן חכם ומבין ומשכיל לעולם שנאמר (איוב ל"ז:כ"ד) לכן יראוהו אנשים לא יראה כל חכמי לב:

הדרן עלך כסוי הדם (דף פט:) **גיד** הנשה נוהג בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין ובמוקדשין ונוהג בבהמה ובחיה בירך של ימין ובירך של שמאל ואינו נוהג בעוף מפני שאין לו כף ונוהג בשליל רבי יהודה אומר אינו נוהג בשליל וחלבו מותר

להא שחיקת כלי מתכות חזינו מעמיח כלמוכחא ברייתא לגעיל וכ"ת כי בעינן שיהא מגלל עמחים לוקה במיני לוקה **ולא לוקי לריקי עפר** אבל מיני לריקי עפר אע"ג לחזינו מגלל עמחים כפר וחזא לריקי עפר אם כן היה מהלך במלבר יכסה בעפר במלבר לעפר במלבר ולאי עפר לריקי ולוחק הוא לומר לעפר לרץ מלחה לא לריקי עפר ומלברי דב לחא מפכחא ז"ל בפלתות לחחרי מות נרחה לה"נ חמר רבה הא בורכא לתניא כלומר לרב נחמן בר רב חסדא היה סבירא ליה לא פליגי רבנן עליה לרבן שמעון בן נמליאל לחזינהו נמי מולו לכל שחזינו מגלל עמחים חין מכסין בו ואמר ליה רבא להא בורכא לולאי רבנן פליגי עליה להא תניא שוחק לינרי זהב אבל אע"פ שחין שחיקת לינרי זהב מגללת עמחים ולפי זה מאי לחמרינן היה מהלך במלבר וחין לו עפר לכסות שורף טליתו מיירי במלבר שעפרו חול הנס וחין לו במה יכסוק. ולפי סיטה זו לא קי"ל כרפב"נ לחמר [לבר] שחין מגלל עמחים חין מכסין בו לפליגי רבנן עליה וכן נרחה מלברי הר"ם במז"ל שלא הזכיר מגלל עמחים: תניא הוסיפו עליהם **השחור. פחמין כתושין:** ונקורת הפסלים. **עפר שמנקרין מן הרחייס:** לחפר פרה ועפר סוטה. שיש הנחה בהן לחפר פרה מטהרת הטמחין מטומחתן. **עפר סוטה מטיל שלוש בין ליש לחשתו ונקחה ונזרעה זרע** לחבל עפר כיסוי ליח היה הנחה **לבלחו כיסוי נמי הוה משתרי** בגרת ומשום הכי לא חשיב ליה בהדייהו הכי לחמרינן בגמרא: **שבולם עצמו. סוגר את פיו ודומה לו בבכורות (דף מ:) פיו בלוס ורגליו מבולמות:** [דף פט.] **ומתחת** זרועות עולם. **מי שנדרס תחת הכל הוא זרועות עולם:** הללן עלך כסוי הדם [דף פט:] ניל הנסה נוהג בחרן ובחוצה לחרן וכו'. כולהו תניהו משום לירעריך למתני בחולין ובמוקדשין ובנמ' **פליגי בה לריכא** מלן לחמר לפיולו בעולה **וריכא** מ"ל **לזקוק בקלפים הנלכלים:** וחינו נוהג בעוף מפני **שחין לו כף.** בגמרא מפרש לחית ליה ולא ענינו כף פירוש **פולפ"ח הנכרכת סביבות עלם הקולית סביב בענוב חבל עוף חינו כן שהבשר שעל הקולית ברוחב הוא וחינו דומה**

לכף: ונרסי' עלה בגמרא [לף נב:] בעי ר' ירמיה לית לעוף ועניל לית לבהמה ולא עניל מאי בתר מיניה חזלינן ליה בתר ליליה חזלינן תיקו כלומר לאי בתר ליליה חזלינן נוהג בעוף לעניל **ואיזו נוהג בבהמה ולא** עניל ואי בתר מיניה חזלינן הוי ליפכא: ומקשו הכא ומאי תיבעי ליה פשיטא לכתר ליליה חזלינן להא תניא בסוף פרק הקומן רבה [לף לז.] לחיטר מניח תפילין בימיו שהוא שמאלו לשמע בתר ליליה חזלינן י"ל דבשאי אתה יכול לא כתב רחמנא שמאל אלא יכול ודרשינן מיניה יד כתה ומשמע יד כתה אלא לשמע שכל קלשהו יד כתה כל אחד ואחד שיניח תפילין ביד שהיא כתה אלא לאכל לעולם בשמאל שפיקא הוי וכיון שכן לענין חליצה לכשיגיע ימין ליכא לספוקי ביבמ לחיטר לי חולן בשמאלו שהיא ימינו ונזל בתר ליליה לו בימינו שהיא שמאלו ונזל בתר מיניה ולפי זה חולן בשתיהם ושני בהכי אלא לליכא ספיקא לחריצי במילתא מלתא בשכורות בסוף פרק מומין אלו [לף מה:] תנו רבנן לחיטר בין ביד בין ברגל פסול ופירש"י ז"ל משום לכשיגיע ימין כלומרינן יד יל לקמיצה ממילא וזה אין לו ימין וכי תימא ג"כ תינח לחיטר ביד אבל לחיטר ברגל למה הוא פסול כבר פירש"י ז"ל שם מלכתיב לעמוד לפרת בעינן שיעמוד כלפי שאר עמיתות שעיקרן בימין וכיון לחיטר אין לו ימין יבש לחיטר אין לו תקנה וכן לעת הר"ס בזמ"ל אבל לחברים לחיטר משום מום הוא נפסל כלחברינן בשוטה בשתי ידיו לפלינו תנאי התם למר סבר בריאותא הוא וכשר ומ"ם חליאותא הוא ופסול אבל לחיטר כל"ע חליאותא הוא ופסול משום מום ולא משני שאין לו ימין ולפי זה חולן בשניהם משום שפיקא להכא אי בתר ליליה לו בתר מיניה: **ונוהג בשליל.** בן תשעה חי בטומאת בהמה ר"מ לטעמיה לסבירא ליה לעיל ניתר בשחיטת אמו כלחיתא בפרק בהמה המקשה (לף על.) הילכך חסיב בהמה בפני עצמו וחבלו ונילו לסורין וכרי יהודה לטעמיה לאמר ניתר בשחיטת אמו הילכך קרינן בהמה בבהמה תלכלו וחבלו ונילו נמי סרו מהאי טעמא לכל מה שבבהמה המטמאת בבהמה לחברת סרץ רחמנא ומכי תניא בברייתא בגמרא [לף עב:] ונוהג בשליל וחבלו לסור לכרי ר"מ ר' יהודה לומר אינו נוהג בשליל וחבלו מותר וא"ר לעזר אמר ר' הושעיא מחלוקת בבן תשעה חי והלך ר"מ לשיטתו ור' יהודה לשיטתו כלומר לאילו בן תשעה לפילו ר"מ מודה לניתר בשחיטת אמו כלחיתא בפרק בהמה המקשה [לף על.] וחבלו ונילו נמי סרו הילכך לענין הלכה כיון שהלכו לשיטתן וקי"ל כר' יהודה בשחיטה לשליל לפילו בן תשעה ניתר בשחיטת אמו חבלו ונילו נמי סרו ולא נתחוורו לכרי ר"ס בזמ"ל שפסק בפרק [תשיעי] מהלכות מאכלות אסורות בשחיטה לשליל כרבי יהודה שניתר בשחיטת אמו ובפרק שביעי פסק לחבלו לסור ובפרק חמישי פסק **לנוהג בשליל ולא** נרלו לברייו לכלהו בהאי הלכי שייכי וכמו שכתבתי וכן מה שפסקו בתוספות בשחיטת שליל וחבלו להיתרא כר' יהודה ובנילו לאיסורא מלפסקם כן תנא בתוספתי' הכי לתנן נוהג בשליל אינו מחוור לכיון לאמר ר"ע אמר ר' הושעיא להלכו לשיטתן ליכא לאחופי בייהו: **ואין הטובחים נאמנים** על ניל הנשה. **לומר נטלנוהו מפני שטורח הוא להם לחטט אחריו:** נמ' אמר שמואל חלבו **של ניל הנשה** מותר לכהני כהל וסיינו חלבו מותר לתנן בתמני' ואניל קאי ולאו לשליל **ולכהי הכל היא: מעיקרו. מכל מקום שהוא נבלע ונשרף בבשר:** [לף עב:] **נוממו עם הסופי.** פירש"י ז"ל נוממס שניל והסומן עם הסופי כלומר מה שהוא נבוה ונרחה והקשו עליו בתוס' לאם כן בין לר"מ בין לר' יהודה שמנו לניל כניל אלא לפלינו בשיטורת לר"י נמי כשיעור שאוסר מן הניל חוסר מן הסומן ול"נ היכי מקשה והא מיפלג פלינו לעלייפא מינה הוא ליה למיפרך היכי אמר שמואל חלבו מותר לר"ה לאכסה חלבו אסור לכהי הכל אלא ולאו רבי יהודה לא לייהי בסומן כלל אלא כניל עלמו ומקשה שנומס הניל עם הסופי והשאר מותר לחבל שמנו סרי לנמרי: **מודה שמואל שאסור מלרבנן.** כלומר למאי לקאמר ר"מ ומחותך שמנו מעיקרו מלרבנן בעלמא הוא ממנהן של ישראל קלוסים **לאילו לרבי יהודה** שמנו סרי לנמרי. ולענין הלכה הלכה לבעלמא ר"מ ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה הכא קי"ל כר"מ דשמנו אסור ממנהן של ישראל קלוסים לרבי אפי חוקי [בלף עץ.] בריייתא להעלמות והנילין והנותר וכו' למתניא בריש פרקין בשמנו של ניל וכלתניא ישראל קלוסים נהנו בו חיסור אלא מלמ הכי ס"ל ובחטיטה לניל נמי קי"ל כר"מ לסתמא תנן לקמן [לף עז.] הנוטל את ניל הנשה ערין טיטול את כולו ולאמרינן נמי לקמן בר פיולי הוה מנקר לטמא קמיה לשמואל חזייה להוה נייס ליה ל"ל חות ביה טפי כלומר כר"מ דלאחר מחטט אחריו. ודק חטיטה משמע לכאורה למלוורייתא היא דבגמרא תניא ניל הנשה מחטט אחריו בכל מקום שהוא ושמנו מותר ולוקימנא לה כר"מ דלאחר מחטיטה [לר"מ] מלאוורייתא היא להך בברייתא משמע לדינא לאוורייתא קתני כיון דאמר שמנו מותר להא אסיקנא דאמר ולית להא מסקינן כי קאמר מחטט אחריו מלאוורייתא קאמר ולית להא מסקינן בגמ' בעובדא דבר פיולי דמה דסקל בר פיולי לאו לאוורייתא לר"מ ומאי לסייר לרבנן לר' מאיר ושיינו ולאו חטיטה לניל לסרי מלאוורייתא למלאמרינן חזייה דקא נייס אמר ליה חות ביה טפי מסמע לבניל עצמו קאמר ולא בשמנו אלמא חטיטה לר"מ מלרבנן היא דשמנו מחטט אחריו מלרבנן קאמר ור"ת ומי ליקא הכי לתנוי קלוסים לר"מ מיהא אלא מלרבנן לתנן הנוטל את ניל הנשה ערין ליטול את כולו ר' יהודה אומר לכרייו לכלהו מלרבנן לאסור לכלהו לפלינו לשיורא ולא יסיב בו מצות ואין הטבחים נאמנים על גיד הנשה דברי ר"מ וחכ"א נאמנין עליו ועל החלב:

גמ' (דף צב:) אמר שמואל חלבו של גיד הנשה מותר לדברי הכל והא מיפלג פליגי דתניא גיד הנשה מחטט אחריו כ"מ שהוא וחותך שמנו מעיקרו דברי ר"מ רבי יהודה אומר גוממו עם השופי ומודה שמואל שאסור מדרבנן דתניא שמנו מותר וישראל קדושים נהגו בו איסור וכן הלכה (דף צא.) אמר רב יהודה אמר שמואל שני גידין הן הפנימי הסמוך לעצם אסור וחייבין עליו חיצון הסמוך לבשר אסור ואין חייבין עליו (דף צב:) אמר רב ששת אמר רב אסי חוטי חלב אסורין ואין חייבין עליהן חוטין שבכליות אסורין ואין חייבין עליהן לובן שבכוליא רב ורב חייא חד אסר וחד שרי * [בד"ק ובד"ס הגי' רבא] רבה ממרטט ליה רבי יוחנן ממרטט ליה רב אסי גיים ליה כלומר לא היה מדקדק בנטילתו כדאמר לקמן (דף צו.) בענין בר פיולי הוה מנקר אטמא קמיה דשמואל חזייה דהוה גיים ליה אמר ליה חות ביה טפי אמר אביי כותיה דרב אסי מסתברא דא"ר אבא אמר רב יהודה אמר שמואל (דף צג.) חלב שהבשר חופה אותו מותר אלמא חלב שעל הכסלים אמר רחמנא ולא חלב שבתוך הכסלים אף הכא נמי

תנן בכל"מ צריך ליטול את כולו מלרבנן קמ"ל ור"מ ור' יהושע נח פליגי בלאורייתא כלל דקיס להו כמה הוי לגלי לקסבר ר"מ צריך ליטול את כולו מלרבנן ור"י ניתי ליה ליסורא לרבנן בניד כללו ומ"ס קמ"ל צריך לגלי לקיים בו מצות נטילה מלאורייתא אבל לר' יהושע נח פליגי בלאורייתא כלל דקיס להו כמה הוי לגלי לקסבר ר"מ צריך ליטול את כולו מלרבנן ור"י ניתי ליה ליסורא לרבנן בניד כללו ומ"ס קמ"ל צריך לגלי לקיים בו מצות נטילה. הילכך נ' דיעין יש לו לגיל הנסם. עיקרו וחטיטתו ושמנו. עיקרו היינו על הכף בלבד כלשמרינן לקמן לחם שמואל לא לסרים תורים לגלי שעל הכף בלבד והיינו מלאורייתא. חטיטתו לרבנן והיינו לתגיל ניל הנסם מחטט לחריו ומלרבנן בלחוד הוא וכמו שכתבתי למעלה. שמנו לסור ממנהגן של ישראל קלוסים והיינו **נידין הרכין ההולכים בלחוד הירך תחת הכבר מגיל החיצון לגיל הפנימי** היינו כשמנו לשפילו מלרבנן לא לסרי לגלי ממנהגן של ישראל קלוסים לחטיטה שהיא מלרבנן בניד עצמו היא והיינו לשמרינן בב"ר [שלר ויצלח פ' עח] היו פקקולתא לנילא שריא וישראל קלוסים נהגו בה לסור ופי' בערוך פקקולתא קנוקנות מלמען פקוקי נפניס: שני נידין הן פנימי סמוך לעצם. לעצם הקולית לסור וחייבים עליו למלאורייתא הוא והוא גיל שפוסט בכל הירך והוא על הכף כלכתיב לסר על כף הירך: חיצון הסמוך לבשר. הוא גיל לחר שמוכלע בתוך הכף: [דף נג.] **לסור ואין חייבין עליו.** לגלי מיתסר לגלי מלרבנן: **תנוטי** חלב **לסורין ואין חייבין עליהן. כגון חוטי חלב הכסלים וגם בחלב שעל הקרב יש חוטים לקיס** ולסורין מלרבנן ואין חייבין עליהן לחלב לשר רחמנא ולא חוטים: **לובן כוליא. שבתוך החרין ומתפשט והולך בתוך הכוליא: ממרטט ליה. מעבר לחרין:** נייס ליה. בסוף לכוליא **לבד החפוי בכוליא לוכל: חלב שהבשר חופה לותו. חלב שעל הכסלים שתחת הכליות נראה בגובה הכסלים וחח"כ נכלע תחת בשר לחוס לך ומתפשט תחת לותו הבשר בכל הכסלים ומה שהבשר חופה מותר:** ולענין הלכה הרי"ף ז"ל פסק כרב לסי לניים ליה להא סייעיה לבי מלשמואל ולחרים פסקו כרבא ורבי יוחנן לממרטטי ליה משום לגלבי הלכתא כרבא ועוד לשלי למסייע ליה לבי לרב לסי מלרב יהושע לשר שמואל לגלו סיועא היא להא דרבי יוחנן נופיף [לשלי להא] לרב יהושע לשר שמואל [הילכך לגלו סיועא] היא להא לשמרינן לקמן בגמרא [לף נג.] לשר רבי יוחנן לנא לגלו טבחה ולגלו בר טבחה לנא ונהירנא כל היו לשרי בי מלרבא בהשם בחייה לפרוקי מפרקא לגלי טועמא למפרקא הא לגלו הכי כיון שהבשר חופה לותו מותר ולעפ"כ ר' יוחנן נופיף ממרטט ליה וטועמא למילתא משום לגלי לשי חלב שבתוך הכליות לחלב שבתוך הכסלים לכיון לכסלים עצמן לגי היו קריבין לם לותך לחלב שבתוך הכסלים שמיה חלב כי היכי לכתיב רחמנא שעל הכסלים הוא ליה למיכתב שבתוך הכסלים מה שלין לגי בכליות לגעוגם חלב שבתוך הכסלים שמיה חלב והלי לגי כתב רחמנא שבתוך הכליות משום הכליות שמיה חלב והלי לגי כתב רחמנא שבתוך הכליות משום לכליות עצמן קריבין הן וכן לעת הר"ז הלוי והרב בעל התרומות ז"ל ונח נהירלי לשם לותך לחיכך למלחיה לסיועא לשבי לגי הוא שתיק נשרת מלמיעט ולגי היא לגי לקיים בו מצות נטילה מלאורייתא אבל לי מלאורייתא פליגי הוא ליה לרבי יהושע לפרושי כמה

הוא ליה לס החברים שלא פירש ושרי לפילו מלרבנן ורחיה לכבר מלחמרינן בפרק מפנין (לף קכח.) בשר תפל רב אחר מותר לטלטולו רב חסדא אחר לסור ופרכינן והא הוזק בר חוזק לסוה בי רב חסדא ומטלטלי ליה מטולא לשמשא ומשמשא לטולא ואחרינן שאני בר חוזק לחזיק לאומנא

שעל הדקין

ואמר רב יהודה חוטין שבעוקץ אסורין חמשה חוטין אית בכפלא תלתא מימינא ותרתי משמאלא תלתא מיפצלי לתרי תרי ותרי מיפצלי לתלתא תלתא למאי נפקא מינה דאי שליף להו אדחמימי משתלפי ואי לא בעי לחטוטי בתרייהו ואליה גופה אע"ג (לקמן דף קיז.) דמקרי חלב רחמנא שריא דכתיב (ויקרא ז:כ"ג) כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו דבר השוה בשור וכשב ועז הוא דאסור ואליה הואיל ואינה שוה בשור וכשב ועז דבכבש היא דקריבה ובשור ועז לא קריבה שריא

יום שלט

ואמר אביי ואיתימא רב יהודה חמשה חוטי הוו תלתא משום תרבא ותרי משום דמא דטחלי וכפלי ודכוליאתא משום תרבא דידא ודלועא משום דמא * הוא ליה לס החברים שלא פירש ושרי לפילו מלרבנן ורחיה לכבר מלחמרינן בפרק מפנין (לף קכח.) בשר תפל רב אחר מותר לטלטולו רב חסדא אחר לסור ופרכינן והא הוזק בר חוזק לסוה בי רב חסדא ומטלטלי ליה מטולא לשמשא ומשמשא לטולא ואחרינן שאני בר חוזק לחזיק לאומנא אלמא בשר תפל בלא מליחה שרי למיכליה ולישא למיתם להתם במליחה קאמר להא ולהי בשבת אסור למלוח כלחמרינן בפרק שמונה שרלים (לף קח:) נבי פונגא ממלח לא מלחינן טבולי מטבלנן וכיון דכפונגא אסירא מליחה כל שכן בשר תפל למלחא משויא ליה אוכלא וכל שכן אי אחרינן לבלא מליחה אסור אלא ולהי בלא מליחה קאחרינן דשרי אלמא לס החברים שלא פירש לפילו מלרבנן שרי וכ"ת ה"מ היכא לגית בה חוטין למיקרי לס החברים אבל בשים בו חוטין גלו לס החברים הוא דשרי הוא ככנום בבלי ורחיה לבשר מלחמרינן לקמן [לף נג:] בחוטבים לנומרי וחל אחר מעמת מעמת וכי עמית ליה אחי הוי והא הוא ליה לס החברים אלא ה"ק בשר שמליחת קלשים הוא ככנום בבלי וגריך מליחה ליתא לכיון דעל כרחין שאר בשר לגלי הוא גריך כלום וכמו שכתבנו אם היתא לבשר שים בו חוטין גריך שבשר יותר היכי אחרינן סתמא לקמן [לף קנ.] בפ' הזרוע נבי חוטין שבלחי ולא היא בטוויא מיבד לייב וכן נמי לקמן [לף נג:] נבי אומנא ביעי ומוזרקי שפיה בשפולה מיבד לייב אם היתא לבשר שים בו חוטין גריך שבשר יותר לגלי מבשר אחר הוי לן לפרושי אלא ולהי מלקאחרינן סתמא ה"מ לבשר שים בו חוטין לגלי הוי הוא ליה כשאר בשר וכיון שבשר אחר לגלי הוא גריך מליחה אף זה הוא ליה כן מסוס לגורא מסאב שאיב לכוליה למא ואחרים אומרים לכל בשר לגלי גריך מליחה אלא שאין גריך להסחוטי במלח כבשר לקדרה וכן מטין לבבי רב"י ז"ל לפנינו וכן כתב הר"ם במז"ל בפ' שני מהלכות אסורות וכן לעת הראב"ד ז"ל והביא ראיה מלחמרינן במנחות בפרק הקומץ רבה (לף כח.) במלח תמלח יכול תבונו ואחרינן מאי תבונו יכול יתן בו טעם כביצה ת"ל תמלח כיצד הוא עושה מולחו והופכו ומולחו ומעלהו ואחר אבלי וכן לגלי למא גלי מליחה בעי אלא שאין גריך שהוא לגלי בשר לקדרה אלא ולהי לחלחרינן נבי קלשים [מולחו ומעלהו הכא נמי] מולחו ועולהו עם מלחו. ומבילין עוד ראיה לגלי בעינן מליחה מלחמרינן בפרק הסוחט (לף נג.) הרוצה לאכול מבשרו קולס שתגא נפשה חותך כזית בשר מבית טבילתה ומולחו ויפה ויפה ומליחו ויפה ויפה ומתתין לה על שתגא נפשה ומלחמרינן מתתין על שתגא נפשה ולהי לגלי חיירי לאי לקדרה מאי מתתין הא ולהי בשיעור מליחה ובשייר ובשול תגא נפשה אלא גלו לגלי וקאחר מולחו יפה יפה אלמא גלי בעי מליחה וגלו אלא רחוק לסתם בפרק הקומץ רבה וכן לקדרה נרסינן ולא בא לומר שמליחת בשר לקדרה לא יהא גריך שהוי כמליחת קלשים אלא לומר כי היכי דלסתם מולחו והופכו מאני גלין הכא נמי גריך למולח מאני גלין ולפילו אי נרסינן וכן לגלי כתב הרב רבינו משה בר נחמן ז"ל לליכא לגלוחי מינה ללגלי בעי מליחה אלא ה"ק כשם שמליחת קלשים הוא גריכה שאם מלחו מעלהו כך בא למולח לגלי הוא גריך שאם עלהו

כולו כאחד והמלח עצמו נאכל שאין המלח בולע מן הדם כלום אלא מפליטו וכי קאמר וכן לגלי היתרא אתא לאסעינן וכן נמי היא לפרק הסוחט דקאמר ומולחו יפה יפה תע"נ לגלי הוא מדקאמר ומתתין לה על שתגא נפשה היינו טעמא לאע"נ לבשלמא לא בעי מליחה לגלי ולאומנא משום דלס החברים שלא פירש מותר אבל אי לאו דאמרת טבילתה הוא חוזק ועל ידי שאחוזה מתעורר הדם ופורש ממקום למקום ולפיכך גריך מליחה וכבר כתבתי מזה בפ"ק בם"ל. ושיעור מליחה כתב הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות מאכלות אסורות כדי שילוך מיל וגריך למלוח הבשר מפני גלגלין דהכי משמע למאן דגרים בהסיא לפרק הקומץ רבה וכן לקדרה ולפיכך המולח גדי או תרנגול גריך למלוח מבפנים ומבחון מיהו בלישבא חס לא מלחו שלא מצד אחד וכן אחיכה שמלחה מצד אחד מותרת שהרי לפילו אחיכה נסה ביותר לי לה במליחת [שני] גלגלין ואם אינו לכל שלא מלח מאני גלגלין לסור ולפילו בחתיכה לקה שבקדקה היאך יועילו לאחיכה נסה שלא ולהי כי בעינן מאני גלגלין דוקא לכתחלה הוא שגריך לעשות כן אבל בדיעבד אם לא יעשה כן אינו נאסר: **ריש מעיא** בחמתא בעי גריליה. כתב רש"י ז"ל **כשהלקין יונקין מן הקיבה גריך לגרד החלב שעליהן לורך חמה** וזהו חלב שעל הלקין **שנחלקו בו רבי ישמעאל ור"ע בחלו טרפות [לף מט:]** לבל רמב"ם ז"ל כתב בשם קצת הגאונים בפ"ו מהלכות מאכלות אסורות שרשם שהיו שגריך לגרדו הוא המעי [שיונק בו הרעי] שהוא סוף המעיים וכתב הרלבד"ל ז"ל בהשגות שזה עיקר לבל בחילוקי הרשב"ם ז"ל כתב שלבדי רש"י ז"ל **עיקר משום לכרכשת לא מיקרי מעיא חלא הלקין וכלחמרינן נקמן [לף קיג.] תרנומת הלרע לכנתה וכרכשת ונעולם קורין לותה חלחולת או כרכשת: חוטין שבעוקץ אסורין.** עוקץ לנק"ן **והיינו חוטי לכפלי:** חמשה חוטי לותה גיתא בכפלים. פלנק"ם בלע"ז: **בעי לחטוטי בתרייהו. על שיעלת כמספר הזה ולשלו לחל מחובר בשלרה ולחלי הפנולין נלבקין תחת החזה ברחלי העלעות.** וכתב בחילוקי הרשב"ם ז"ל לאע"נ דקי"ל לבל שבשר חופה לותו מותר הני חוטין לף על נב למיבלעי [בניו] כפלי היינו טעמא לפסירי משום לחיכה למיתר בהו כלחמרינן [לף נג.] בתרבא לתותי מתני בהמה בחייה פרוקי מפרקא ולחרים כתבו לגלו למיתרא לחזול ומחטטו להו על מקום שגן כלין להא בלישי בבשר ומותרין לגלי לפי שגן חוטין לקין הרבה קאמר לבעי לחטוטי בתרייהו על שיעלת מינו שגם: ולהיה נופיה וכו'. : **חמשה חוטי הוו. חמשה מקומות יש לחן חוטין של חיסור וחוטין לקין הוא** לחסיב ומ"ם **לא תני מוזריקי לממא שבעוליר שלף סס משום לס:** לטוחלי. טוחול: לילק. שביל: **לגועא.** שבלחי ול"ת במלי עסקינן לי בשלו חתך לת הוריליו מלי לירייו הני תרי חוטי הן לאמרינן בפרק הסוחט [לף כח:] לבל שלו שחט לת הוריליו גריך לחתכה לבר לבר והיינו ולהי משום חוטין שבנוף שמלחים לס ולי בשמחט לת הוריליו לממי לסירי לילל ולגועא טפי מסאר חוטין שבנוף שהותרו בחתיכת וריליו תירן הרב רבינו לבריסס בר לול ז"ל לחין חתיכת וריליו מועלת חלא לגלי

בגמ' איתא אמר רב כהנא ואיתימא רב יהודה כו' (ג"א)

ואמר אביי ואיתימא רב יהודה חמשה קרמי הוו תלתא משום תרבא ותרי משום דמא דטחלא ודכפלי ודכוליאתא משום תרבא דביעי ודמוקרא משום דמא וקרום שעל דד הטחול אסור וחייבין עליו ושעל הטחול כולו אסור ואין חייבין עליו ובכוליא תרי קרמי עילאה אסור וחייבין עליו ותתאה אסור ואין חייבין עליו

ביעי חשילתא רב ורב אסי חד אסר וחד שרי (דף צג:) אמר ליה רבי יוחנן לרב שמן בר אבא הני ביעי חשילתא שריין ואת לא תיכול משום שנאמר (משלי א:ח) ואל תטוש תורת אמך אמר מר בר רב אשי הני ביעי דגדיא עד תלתין יומין שרו בלא קליפה מכאן ואילך אי אזרען אסירן ואי לא אזרען שדיין מנא ידעינן אי אית בהו שוריאקי סומקי אסירן ואי לא שריין אומצא ביעי ומוזריקי פליגי בה רב אחא ורבינא רבינא אסר ורב אחא שרי בכל התורה כולה רב אחא לחומרא ורבינא לקולא והלכתא כרבינא לקולא בר מהני תלת דרב אחא לקולא ורבינא לחומרא והלכתא כרב אחא לקולא האי אומצא דאסמיק חתכיה ומלחיה ואפילו לקדרה שפיר דמי תלייה בשפודא מידב דייב ושרי אותביה אגומרי פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר מישב שייבא ליה וחד אמר מיצמת צמתא ליה והלכתא מישב שייבא ליה וכן ביעי וכן מוזריקי ביעי בקרמייהו חתכינהו ומלחינהו אפי' לקדרה שריין תלינהו בשפודא ובית שפידא לתתאי מידב דייבי ושרו

וכלחמרינן עלה [שם] לא לכל ג"ר יהודה חלק בעוף הוחיל ועלהו כולו כחלב לחלמא חין חתיכת ורידין מועלת חלח לגלי לחב לקדרה לא והכל לקדרה עסקינן ובשחתך לת הורידין והלי לנקט הנך תרתי נלו לחפוקי חינך חלח לרבותא נקטינהו לחפילו הני לילא ולטועל שהן סמוכין לורידין חין למן יונח בחתיכת ורידין וכל שכן שאין חתיכת ורידין מועלת לשהר חוטין שבעוף לקדרה כלל ועריך לחתכו חבר חבר לגו לברי הרב ז"ל ולפי זה חסור לבשל עוף שלם שע"פ שנחתכו ורידין ולא מחוור למלקח נחית למינעל מסמע להני תרי לוקח ותו לא ועי"נ לחיכא מינני בתלמולא ללאו לוקח נינהו כיון להכא קאמר תלתא [מסוס תרבא] ותרי מסוס למא מסמע לכי היכי לתלתא לוקח תרי נמי לוקח שלכ"ע היאך תפס חשבון מועט במה שהוח מרובה וחשבון מרובה במה שהוח מועט חלא ולאי לוקח תרי קאמרינן ותו לא לבשנחתכו ורידין עסקינן שלע"פ שאר חוטין שבעוף יונאין מילי למן בחתיכת ורידין חוטין אלו לילא ולטועל אין נסמכין לרך ורידין ולפיכך אין חתיכתן של ורידין מועלת לסן לבל שאר חוטין לפילו לקדרה אין צריכין חתיכה וכי נקט נמי לעיל הואיל וטולהו כולו כחלב לאו למימר לחתיכת ורידין לא תועיל לקדרה אלא לרבותא נקטיה לפילו לגלי בעיא חתיכת ורידין לבל ס"ס לפילו לקדרה מהני חתיכת ורידין לכולהו חוטין בר מילא ולטועל וכלכתיבנא וכי בעיון חתיכה בחוטין לילא ולטועל לוקח לקדרה לבל לגלי לא מלחמרינן בהדיא בפרק הזרוע (לף קלנ.) נבי חוטי לטועל לי בטויא מילב לייב וכי תימא וכיון לחתיכת ורידין לא מהני לחוטי לילא ולטועל לפי שאין נסמכין לרך סס הוו לה לגי תרי חוטי לע"פ שאתך לת הורידין כחוטין לחריס בשלא חתך לת הורידין וכי היכי לבחוטין לחריס בעינן חתיכת לבר בשלא חתך לת הורידין ה"נ אית לן למיבעי חתיכה לילא ולטועל לגלי לע"פ שאתך לת הורידין להא למא לסני לן נפיק לרך חתיכת ורידין והוי לגבייהו כאילו לן חתך הורידין כלל י"ל לאו למי לחוטין שבעוף למתוך שהן נסמכין לרך בית הסאיטוי בשעת שאיטוי למן מתעורר לגאת ובשלא חתך לת הורידין [לינו] מונח הלא פתח פתוח וחוזר לאחוריו ונקרש ואין כח בחם להפליטו אלא ע"י חתיכה לאע"נ ללנבי מוזריקי לאריכן לקמן [לף ענ:] מילב לייב שמעת לאלמא לן בעו חתיכה אתם **היינו טעמא לפי שהן** רואין פני האש ולפיכך אע"פ שהאש בשעת התעוררותו נקרש בהן נורא משאר שאיב ליה משא"כ בכל חוטין שבעוף שהן מובלעין בבשר ואינן רואין פני האש ולפיכך כיון שהאש נקרש אין האש מוציאו אלא בחתיכה לבל שני חוטין הללו שתוך שאין למן יונא לרך שאיטוי אין צריכין חתיכה וכבר כתבתי שמעורר ואינו נקרש ולפיכך נלגי אין צריכין חתיכה אלא לגלי שבחוטין שבתוך הגוף שהן מובלעין בבשר ואינן רואין פני האש ולפיכך הוו חוטין הללו שאין צריכין חתיכה כלל ומיהו לקדרה אפילו חתך לת הורידין חוטי לילא ולטועל צריכין חתיכה שאין לס שבחוטין הלו יונא ע"י מלח אלא בחתיכה וכתב הרלב"ל ז"ל בלישור משהו שלו לצריך לחוטבי חתיכה לתחת לכל היכא שצריך חתיכה חתיכה לתחת בעינן כלאמרינן [שם] נבי צלי בריאה בבבשה וכתב עוד שכל החוטין שצריכין חתיכה הרוצה לנאת ידי חתיכתן לא יסמוך על חתיכת הבשר. לבל כי פעמים שהחוטין סמוכין לל הנאם הרבה ונלבקין בו ואם חתך הבשר לבל שמא עליון החוטין קיימים אלא יחתוך הבשר והנאם נאנים ואז יחתוך החוטין ונעשה פתח ליניאת הלם והא לאמרינן לילא ולטועל משום למא ס"ס לחוטין שבעוף הנוף לגף הנוף כיל הבשה הילבך צריך לחתוך הנאם החנפים ולמלחן וכן הנאם לחיי הנוף וחוטין שבבתף בכלל יולא הם וצריך לחתכם לא ליטלם וכן החוטין שתחת הלשון בכלל לטועל הם וצריך לחתכם לא ליטלם אלא לבדי הרב ז"ל: חמשה קרמי הוו וכו'. : לביעי. **ביעים של זכר: למוקרא. שעל המוח:** ומקרוס שעל לל הטחול. **קרוס שעל מקום עביו:** [לף ענ:] לשור וחייבין עליו. משום חלב שעל הקרב הסובב עליו: שעל הטחול כולו לשור **ואין חייבין** עליו. ללא מיתסר אלא מלרבנן: **עילאה** לשור וחייבין עליו. עילאה **חלב שעל הכליות שיש עליו קרוס לך והוא חלב גמור. ביעי זכר המעורין בנופו: חל לשר.** לשע"נ לתניהי הא בהאמה הרי הן כאבר ובשר המולולין שיש בהן מעות פרוס כלאמרינן **בפרק בהמה המקשה (לף ענ: ולף על.):** חל שרי. מפרשינן טעמיה בגמרא מלא הא מסרחן חיוחא ליש בהו: ואת לא תיכול משום **לא תטוש תורת חמך. מנהג מקומך שאתה מבבל ושם נוהגין בו לישור** ומקברי הרמב"ם ז"ל בפ"ח מהלכות מלכלות לשורות נראה לגלילן נמי לשרי לכיון לבבבל נהגו בהן לישור לתן בבל לוכחא בתר בני בבל גרירינן ולפי מה שכתוב בחילוני הרשב"ל ז"ל נראה לוכחא שריין לתן במקום שנהגו בהן לישור ולא נתחוור לי לתן למי לתרבא לגלייתרא לבבל לוכחא שרי בר מאתרא לנהגי ביה לישורא ובמו שכתבתי למעלה להתם לפילו בני בבל לא סבירא להו לישור לתן מתנהגו בעלמא הוא שנהגו בו לישור והבי מוכח מתי לאמרינן לעיל [ריש לף נ.] לילהו מיבל נמי לבלי ליה לגילון מסתם [מיהת] סתים לתמת לפילו לבני בבל [לף] לשור מילתא לגי לשור מסתם נמי לא סתים לתן ולבלי ה"ק כיון לגילון נמי לא לשור לתן ממנהגא ליינו שלא לנהגו מפני שנהגו בבך לבל מסתם מיהת סתים זה בפרק הזהוחו בם"ל. נמנה פסקו בל לבריס שאם לא שחטו לת שחטו לת סורילין בל החוטין שבבנף צריכין חתיכה לפילו לגלי ובייגו חתיכה לבבר בר מחוטי לילא ולטועל מן הטעם שבתבנו. חתך לת סורילין עולהו כולו כחלב בלא סוס חתיכה כלל ומיהו לקדרה לפילו חתך לת סורילין חוטי לילא ולטועל צריכין חתיכה שאין לס לגלי שבחוטין שבבשר לבל לגלי בריסא בבבשה וכתב עוד שכל החוטין שצריכין חתיכה הרוצה לנאת ידי חתיכתן לא יסמוך על חתיכת הבשר. לבל כי פעמים שהחוטין סמוכין לל הנאם הרבה ונלבקין בו ואם חתך הבשר לבל שמא עליון החוטין קיימים אלא יחתוך הבשר והנאם נאנים ואז יחתוך החוטין ונעשה פתח ליניאת הלם והא לאמרינן לילא ולטועל משום למא ס"ס לחוטין שבעוף הנוף לגף הנוף כיל הבשה הילבך צריך לחתוך הנאם החנפים ולמלחן וכן הנאם לחיי הנוף וחוטין שבבתף בכלל יולא הם וצריך לחתכם לא ליטלם וכן החוטין שתחת הלשון בכלל לטועל הם וצריך לחתכם לא ליטלם אלא לבדי הרב ז"ל: חמשה קרמי הוו וכו'. : לביעי. **ביעים של זכר: למוקרא. שעל המוח:** ומקרוס שעל לל הטחול. **קרוס שעל מקום עביו:** [לף ענ:] לשור וחייבין עליו. משום חלב שעל הקרב הסובב עליו: שעל הטחול כולו לשור **ואין חייבין** עליו. ללא מיתסר אלא מלרבנן: **עילאה** לשור וחייבין עליו. עילאה **חלב שעל הכליות שיש עליו קרוס לך והוא חלב גמור. ביעי זכר המעורין בנופו: חל לשר.** לשע"נ לתניהי הא בהאמה הרי הן כאבר ובשר המולולין שיש בהן מעות פרוס כלאמרינן **בפרק בהמה המקשה (לף ענ: ולף על.):** חל שרי. מפרשינן טעמיה בגמרא מלא הא מסרחן חיוחא ליש בהו: ואת לא תיכול משום **לא תטוש תורת חמך. מנהג מקומך שאתה מבבל ושם נוהגין בו לישור** ומקברי הרמב"ם ז"ל בפ"ח מהלכות מלכלות לשורות נראה לגלילן נמי לשרי לכיון לבבבל נהגו בהן לישור לתן במקום שנהגו בהן לישור ולא נתחוור לי לתן למי לתרבא לגלייתרא לבבל לוכחא שרי בר מאתרא לנהגי ביה לישורא ובמו שכתבתי למעלה להתם לפילו בני בבל לא סבירא להו לישור לתן מתנהגו בעלמא הוא שנהגו בו לישור והבי מוכח מתי לאמרינן לעיל [ריש לף נ.] לילהו מיבל נמי לבלי ליה לגילון מסתם [מיהת] סתים לתמת לפילו לבני בבל [לף] לשור מילתא לגי לשור מסתם נמי לא סתים לתן ולבלי ה"ק כיון לגילון נמי לא לשור לתן ממנהגא ליינו שלא לנהגו מפני שנהגו בבך לבל מסתם מיהת סתים

ומ"ה מיהנ"ע הוא דכב"מ אלא שהוא מן התורה ואפילו בשאר ימות השנה ואפילו בשאר מקומות ואפילו בזמן שבית המקדש קיים ואפילו בשאר בהמות ואפילו בחולין ואפילו בבכור ומעשר בהמה ואפילו בשאר מיני מתנות עניים ואפילו בשאר מיני מתנות כהונה ואפילו בשאר מיני מתנות לויה ואפילו בשאר מיני מתנות שבעה ואפילו בשאר מיני מתנות שלשה ואפילו בשאר מיני מתנות אחד ואפילו בשאר מיני מתנות חלה ואפילו בשאר מיני מתנות תרומה ואפילו בשאר מיני מתנות ראשית הגז ואפילו בשאר מיני מתנות ראשית הדגן ואפילו בשאר מיני מתנות ראשית הפרי ואפילו בשאר מיני מתנות ראשית הבכור ואפילו בשאר מיני מתנות ראשית הבכור ואפילו בשאר מיני מתנות ראשית הבכור

שחוטה אמן שנאמר בתנור אחד עם בשר נבלה כחום שאור לחזיז שבכותיה מותר וכ"כ הרמב"ן ז"ל והרשב"א ז"ל: **אמר רב** בשר חי ומפטם להחיך. בשר שחוטה מפטם בשר נבלה: והלר החיך ומפטם להחי. בשר הנבלה חוזר ומפטם הבשר [שחוטה] כלומר שנותן טעם בריחו: ריחא לחי מילתא. שהרי חין כחן ממשו של חיסור וכיון שאין פטום זה אלא ריחא בעלמא לחו כלום הוא ליה: בנאי ודבר אחר. שנאו לוחש אחד והתיר: בת תיהא. פי' בתנור אחד בעל הערוך ז"ל שהוא נקב שנוקבין במנופת החבית ומניחין פיהן על פי הנקב ומוציאין ריחו של יין כדי לטעת מה טיבו: עובד כוכבים ליסראל שפיר דמי. לכאורה ליכא למימר מידי והא ולאי פסיעתא היא ולא לינטריך למימרא שלא מסוס לידך ליסראל לעובד כוכבים: לאביי אמר רבא מילתא היא. לכאורה הנאה לריחא מילתא היא. לאו מסוס הנאה לריחא פליגי אי מיתסרא או לא לזוקימנא הכא בנמ' פלוגתייהו לאביי ורבא כתנאי לתניא הרוצה פת חמה ונותנה ע"פ חבית של יין של תרומה ר"מ אוסר ורבי יהודה מתיר ורבי יוסי מתיר בשל חטים ואוסר בשל שעורים מפני שהשעורים שואבות (שם) ואר"ש בן לקיש בפת חמה וחבית פתוחה כ"ע ל"פ דאסור והאי בשר שחוטה שצלאו עם בשר נבלה כפת חמה וחבית פתוחה דמיא ועוד דהא (פסחים דף סו:) תני רב כהנא בר חיננא סבא פת שאפאה עם הצלי אסור לאכלה בכותח וההיא ביניתא דאיטוויא בהדי בישרא ואסרה רבא מפרזיקא למיכלה בכותחא דאלמא כרב ס"ל

ואנן לא איסתבירא לן אלא כדפסקו קמאי ז"ל והני ראיות דדחו בהו לפסקא דקמאי אית להו דחיאתא דהא דר"ש בן לקיש לא הויא ראיה למידחי להא דלוי ורבא דלוי רביה הוה לגבי רשב"ל ולא הויא מימרא דריש לקיש קושיא עליה דלוי ורבא נמי דהוא בתרא הא לא סבירא ליה הא דר"ש בן לקיש וקי"ל דהלכתא כבתראי הילכך כד מסלקת להאי מימרא דריש לקיש מהכא קאי רב כר"מ ולוי כרבי יהודה וקי"ל דר"מ ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה ולא עוד אלא דרבי יוסי נמי לענין ריחא כרבי יהודה ס"ל דלא פליג רבי יוסי עליה ודבר אחר.

הא מילתא פסקו בה רבואתא כלוי וסייעוה למילתא מהאיך דגרסינן בפרק השוכר את הפועל (ע"ז דף סו:) לענין בת תיהא עובד כוכבים לישראל שפיר דמי ישראל לעובד כוכבים אביי אמר אסור ורבא אמר מותר אביי אמר אסור ריחא מילתא היא ורבא אמר מותר ריחא לאו מילתא היא וקי"ל כל היכא דפליגי אביי ורבא דהלכתא כרבא בר מיע"ל קג"ם וכיון דהלכתא כרבא בהא דריחא לאו מילתא היא ממילא שמעינן מינה דהלכתא כלוי דקאי כרבא הדין הוא סברא דקמאי

ואיכא מאן דפליג בהא מילתא ואמר דהלכתא כותיה דרב בהאי דהא מסתברא טעמא מהא דתניא הרודה פת חמה ונתנה על פי חבית של יין של תרומה ר"מ אוסר ורבי יהודה מתיר ורבי יוסי מתיר בשל חטים ואוסר בשל שעורים מפני שהשעורים שואבות (שם) ואר"ש בן לקיש בפת חמה וחבית פתוחה כ"ע ל"פ דאסור והאי בשר שחוטה שצלאו עם בשר נבלה כפת חמה וחבית פתוחה דמיא ועוד דהא (פסחים דף סו:) תני רב כהנא בר חיננא סבא פת שאפאה עם הצלי אסור לאכלה בכותח וההיא ביניתא דאיטוויא בהדי בישרא ואסרה רבא מפרזיקא למיכלה בכותחא דאלמא כרב ס"ל

ואנן לא איסתבירא לן אלא כדפסקו קמאי ז"ל והני ראיות דדחו בהו לפסקא דקמאי אית להו דחיאתא דהא דר"ש בן לקיש לא הויא ראיה למידחי להא דלוי ורבא דלוי רביה הוה לגבי רשב"ל ולא הויא מימרא דריש לקיש קושיא עליה דלוי ורבא נמי דהוא בתרא הא לא סבירא ליה הא דר"ש בן לקיש וקי"ל דהלכתא כבתראי הילכך כד מסלקת להאי מימרא דריש לקיש מהכא קאי רב כר"מ ולוי כרבי יהודה וקי"ל דר"מ ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה ולא עוד אלא דרבי יוסי נמי לענין ריחא כרבי יהודה ס"ל דלא פליג רבי יוסי עליה

מסלקת היא מימרא לרישא לקיש מיכסא. ניימא ליתא לרי"ל לעל חפיפו בפת חמה וחבית פתוחה פליגי לסתכא לקיש רב כר"מ לאסר ורבי יהודה לשרי חפיפו בפת חמה וחבית פתוחה: לעל פנינ ר' יוסי עליה דר' יהודה לעל בשעורים מפני שהשעורים שואבות נופו של יין ולאו ריחא הוא אבל בחטים שאינן שואבות כרבי יהודה ס"ל דריחא לאו מילתא היא

ועוד דהא דתניא אין צולין שני פסחים כאחד כלוי דייקא ורב הא איצטריך לחסורה ולתרוצה לטעמיה ושינויא דחיקא הוא ועוד דכד דייקת למימריה דרב משכחת ליה דשאיך בההוא מימרא דיליה דאמר בהדין פירקא (דף ק.) אוקים רב אמורא עליה ודרש כיון שנתן טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשית נבלה ואוסרת כל החתיכות כולן ואמרינן מכדי רב כמאן אמרה לשמעתיה כר' יהודה דאמר מין במינו לא בטיל דא"ר יהודה אין דם מבטל דם ורבנן פליגי עליה דרבי יהודה וקי"ל דכל איסורין שבתורה בששים ואפילו נתערב גופו של איסור בדבר של היתר וכ"ש מריחא בעלמא דלא אסרינן ליה

והא דתני רב כהנא פת שאפאה עם הצלי אסורה לאכלה בכותח וההיא ביניתא דאיטוויא בהדי בישרא ואסרה רבא מפרזיקיא למיכלה בכותחא לאו * נ"א לאו ברב שייכן בלחוד כרב אסרי בלחוד אלא אפי' כלוי אסירי למיכלינהו בכותחא מאי טעמא דכיון דשרי למיכלינהו בלא כותחא אי שרית להו למיכלינהו בכותחא אישתכח כמאן דשרי לאטוויי בשר שחוטה בהדי בשר נבלה לכתחלה ולוי לא קא שרי הכין אלא דיעבד דהא לוי שצלאו קאמר ולא אמר צולין לכתחלה ועוד דהאי פת שאפאה עם הצלי כיון דשריא בלחוד בלא כותחא הויא לה כדבר שיש לו מתירין (ביצה דף ג.) וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל וכל דבר שהוא אחד באלף בריחא בעלמא הוא ואפ"ה באלף לא בטיל הואיל ויש לו מתירין והאי פת נמי תרומה שהוא מין בשאינו מינו והוי בששים לכ"ע ואמרינן לר"מ חוסר מזון סמ"ל לריחא מילתא היא ורב כר"מ ועוד להא לחביי דסבירא ליה נמי כרב ריחא מילתא היא לאו מזון סמ"ל למין במינו לא חלתא כי אמר רב ריחא מילתא היא

שואבות נופו של יין ולאו ריחא הוא אבל בחטים שאינן שואבות כרבי יהודה ס"ל דריחא לאו מילתא היא ועוד דהא דתניא אין צולין שני פסחים כאחד כלוי דייקא ורב הא איצטריך לחסורה ולתרוצה לטעמיה ושינויא דחיקא הוא ועוד דכד דייקת למימריה דרב משכחת ליה דשאיך בההוא מימרא דיליה דאמר בהדין פירקא (דף ק.) אוקים רב אמורא עליה ודרש כיון שנתן טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשית נבלה ואוסרת כל החתיכות כולן ואמרינן מכדי רב כמאן אמרה לשמעתיה כר' יהודה דאמר מין במינו לא בטיל דא"ר יהודה אין דם מבטל דם ורבנן פליגי עליה דרבי יהודה וקי"ל דכל איסורין שבתורה בששים ואפילו נתערב גופו של איסור בדבר של היתר וכ"ש מריחא בעלמא דלא אסרינן ליה

והא דתני רב כהנא פת שאפאה עם הצלי אסורה לאכלה בכותח וההיא ביניתא דאיטוויא בהדי בישרא ואסרה רבא מפרזיקיא למיכלה בכותחא לאו * נ"א לאו ברב שייכן בלחוד כרב אסרי בלחוד אלא אפי' כלוי אסירי למיכלינהו בכותחא מאי טעמא דכיון דשרי למיכלינהו בלא כותחא אי שרית להו למיכלינהו בכותחא אישתכח כמאן דשרי לאטוויי בשר שחוטה בהדי בשר נבלה לכתחלה ולוי לא קא שרי הכין אלא דיעבד דהא לוי שצלאו קאמר ולא אמר צולין לכתחלה ועוד דהאי פת שאפאה עם הצלי כיון דשריא בלחוד בלא כותחא הויא לה כדבר שיש לו מתירין (ביצה דף ג.) וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל וכל דבר שהוא אחד באלף בריחא בעלמא הוא ואפ"ה באלף לא בטיל הואיל ויש לו מתירין והאי פת נמי תרומה שהוא מין בשאינו מינו והוי בששים לכ"ע ואמרינן לר"מ חוסר מזון סמ"ל לריחא מילתא היא ורב כר"מ ועוד להא לחביי דסבירא ליה נמי כרב ריחא מילתא היא לאו מזון סמ"ל למין במינו לא חלתא כי אמר רב ריחא מילתא היא

מתגיל עלייהו ואפ"ה נתן טעם לעל פת לי תירוץ בקונטרס זה וכתבתיו בסמכת נדריס בפרק הנודר מן המבושל [דף נב.] בס"ד ומיהו לכתי לי נהירא להא לסכמן בבשר בחלב דמותר כל היכא דליכא נותן טעם להא לאמרינן (חולין דף קיז:) דלניס טעמו בקערה שנתבשל בה בשר שמותר לאכול בכותח מזון להוא ליה נ"ט בר נ"ט ולא לסמרינן ליה מזון לבר פת לי מתירין מפני שאפשר לאכול הלניס בלא כותח לעעם לעל חסיב לבר פת לי מתירין כיון שנאסר עם כותח לעעם לעל מיקרי לבר פת לי מתירין לעל כפים היתר אחר לישורו לנמרי כביצה שנולדה ביום טוב ומאי לקאמר ליה לרב לעפסי ז"ל מהכיא לתני רב כהנא פת שאפאה עם הצלי לסאר על כלוי ולסרים רבא מפרזיקיא לאוכלה בכותחא לי קשיין לחיוב לחיוב סהיא מתניתא לעל כלוי לי איכפת לן לעני נמי תנא הוא ותני מתניתא ואי מזון עובדא לרבא מפרזיקיא נמי לי איכפת

דרבי יהודה אלא בשעורים מפני שהשעורים שואבות גופו של יין ולאו ריחא הוא אבל בחטים שאינן שואבות כרבי יהודה ס"ל דריחא לאו מילתא היא

ועוד דהא דתניא אין צולין שני פסחים כאחד כלוי דייקא ורב הא איצטריך לחסורה ולתרוצה לטעמיה ושינויא דחיקא הוא ועוד דכד דייקת למימריה דרב משכחת ליה דשאיך בההוא מימרא דיליה דאמר בהדין פירקא (דף ק.) אוקים רב אמורא עליה ודרש כיון שנתן טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשית נבלה ואוסרת כל החתיכות כולן ואמרינן מכדי רב כמאן אמרה לשמעתיה כר' יהודה דאמר מין במינו לא בטיל דא"ר יהודה אין דם מבטל דם ורבנן פליגי עליה דרבי יהודה וקי"ל דכל איסורין שבתורה בששים ואפילו נתערב גופו של איסור בדבר של היתר וכ"ש מריחא בעלמא דלא אסרינן ליה

והא דתני רב כהנא פת שאפאה עם הצלי אסורה לאכלה בכותח וההיא ביניתא דאיטוויא בהדי בישרא ואסרה רבא מפרזיקיא למיכלה בכותחא לאו * נ"א לאו ברב שייכן בלחוד כרב אסרי בלחוד אלא אפי' כלוי אסירי למיכלינהו בכותחא מאי טעמא דכיון דשרי למיכלינהו בלא כותחא אי שרית להו למיכלינהו בכותחא אישתכח כמאן דשרי לאטוויי בשר שחוטה בהדי בשר נבלה לכתחלה ולוי לא קא שרי הכין אלא דיעבד דהא לוי שצלאו קאמר ולא אמר צולין לכתחלה ועוד דהאי פת שאפאה עם הצלי כיון דשריא בלחוד בלא כותחא הויא לה כדבר שיש לו מתירין (ביצה דף ג.) וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל וכל דבר שהוא אחד באלף בריחא בעלמא הוא ואפ"ה באלף לא בטיל הואיל ויש לו מתירין והאי פת נמי

ן למימרא לרבות סתם להוה מריה לתלמודא עלייהו ן והא לחמר רב חמי עלה לפיולו בחפי נפשה נמי חסור מסוס לקשה לכבר אחר לאו למודה ליניה לרבות מפרזיקא חלת לומר לכלא"ס מיתסר מסוס סכנתא ועוד לחפשר למתניתא לרב כהנא ועובדא לכיניתא לפיולו לוי מודה בהו מסוס לכיון שריח הכשר נרגש בהן הטועם לומן יהא סכור שממנו של בשר נבלע בהם וכי לכיל להו בכותחא מתחזי כבשר בחלב ומסוס הכי חסור מה שאין כן בבשר שחוטה שלו עם בשר נבלה שאין ריחה וטעמה של נבלה נרגש בשחוטה כלל ועוד שאפשר שחומרא הוא שהחמירו בבשר בחלב יותר מאחר ליסורין למסוס חלת בילוי לינסי מיניה מפני שכל אחד היתר בפני עצמו החמירו בו יותר מאחר ליסורין כמו שהחמירו בו [לף קנ:] שלא להעלותו עם בשר על השלחן מאחר בשאר ליסורים שאם לוכל עם העובד כוכבים על השלחן מעלה עליו יין נסך ואחר ליסורים הלכך בפת שאפאה עם הגלי נמי נזרו בו הוחיל ויש בו ריח [בשר] שלא לאוכלו בכותח ולאו מסוס לריחה מילתא היא לפ"כ לפיולו בפ"ע תהא חסורה וכלאחמרין (פסחים לף ל:) אין טעין את התגור בחליה ואם טח כל הפת כולה חסורה מפני הרגל עבירה שלפי שאלם חופה ממנו בפעם אחת ליומים הרבה אם אתה מיתר לאוכלו בפני עצמו יבא לאוכלו בכותח אבל כיון שאף בחלב אינה חסורה מן הדין לריחה נאו מילתא היא לא חסורה בפ"ע להוה ליה נזיר לנזירה אבל לאכלה עם חלב חסורה לכ"ע מסוס חומרא לבשר בחלב ואפילו לוי ורבה לחית להו לריחה נאו מילתא היא מולו בה: **לימתי טבח שנמצא אחרין חלב. לרך הטבח לנקר הבשר:** להעבירו. שלא ליקח ממנו בשר עוד: **להלקותו.** וה"פ למעבירין לותו: כשעורה במקום אחר. לין מעבירין בשיעור מועט כזה שא"כ היה במקום אחר: כזית לפיולו בשנים ושלשה מקומות. מלקין לותו ומעבירין לותו מיהו אע"ג למעבדינן ליה לין לינו לחסול שהשחוטים חזרתן קשה כלחיתא בסנהדרין [לף כה.] מפני שהן מזילין אבל הכא לא חשבינן ליה מזיל שלא פושט היא וחזרתו קלה ובקלקלת חברות שיקבל עליו שיתנהג כאחר לענין זה בפני שלשה שני ליה כלמוכח **בכבורות (לף ל:)** נבי אחר ונעשה נבלי וכל הלברים האלו ולענין לפי מה שהם לפי כוונת האנשים ולפי לונשם ופשיטא ויסול לברים אלו ביאורם בספר ליסורים מהאי להראב"ד ז"ל: לין הטבחים נאמנין על ניד הנשה לברי ר"ת. מסוס שם ל"ל לבעי חטוטי בתריה והטבחים מקילין בטעותא ולין מחטטין אחריו: **רבי יהודה** אומר נאמנין עליו. מסוס שם ל"ל שלא בעי חטוטי בתריה וכי הוכשרו הלורות יותר מבהמה: **אבשר דרי.** לנרי יהודה: **אבשר דרי.** חומרא הוא שאין נוהגין בו היתר אלא בשר שנשחט בשביל עכו"ם ואפילו הכי אסור משום דחשיב כבשר שנשחט לשם עבודה זרה ואפילו הכין הוא ולאו משום דסבירא לן כרב:

(כאן דף צג:) איתמר טבח שנמצא אחריו חלב רב יהודה אמר בכשעורה ורבי יוחנן אמר בכזית ולא פליגי מ"ד בכשעורה לעברו ומ"ד בכזית להלקותו אמר מר זוטרא בשעורה במקום אחד כזית אפילו בשנים וג' מקומות והלכתא להלקותו בכזית לעברו בכשעורה:

אין הטבחים נאמנין על גיד הנשה דברי ר"מ וחכמים אומרים נאמנין עליו ועל החלב:

א"ר ירמיה בר אבא אמר רבי יוחנן חזרו לומר אין נאמנין ואמר רב נחמן ובזמן הזה נאמנין אכשור דרי לא אלא מעיקרא סברוה כרבי יהודה דאמר יקיים בו מצות נטילה הדור סברוה כרבי מאיר כמה דהוי דכידי לדר' יהודה לא מהימני השתא דאנשויה לדר' יהודה מהימני :

מתני' שולח אדם לעובד כוכבים ירך שגיד הנשה בתוכה מפני שמקומה ניכר:

(דף צו.) הנוטל גיד הנשה צריך ליטול את כולו רבי יהודה אומר יקיים בו מצות נטילה:

גמ' שלימה אין חתוכה לא (דף צד.) גזרה שמא יתננה לו בבני ישראל הילכך אם שלימה היא הרי מקומו ניכר ונודע שלא ניטל ממנה גיד הנשה ואם חתוכה היא כיון שבפני ישראל נתנה לו חיישי' שמא יתן ממנה אותו העובד כוכבים לאותו ישראל ונמצא ישראל אוכל גיד הנשה ואי בעית אימא חתוכה לא משום דגניב לדעתיה דעובד כוכבים דסבירא ליה עובד כוכבים לכבודו נתנה לו והוא לא נתנה לו אלא מפני שאינה ראויה לו ונמצא גונב דעתו של עובד כוכבים דאמר שמואל אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו למיעבד לגבי מי מסתיך בהכי שאפילו נאמר **בשולח ירך לחבירו** חתוכה שא"ל חברו להראותה לבקי **אם ניטל גידה** לחזקה להשולח ניקרה וכמו שנתבאר בסמוך בסם הראב"ד ז"ל היינו בשולח לישראל אבל זה שנשלח **לעובד כוכבים אין זו ראיה** שניטל הגיד לפעמ מתחלה היה מנקרה לנרך עצמו וחא"כ נמלך עליה לשלחה **לעובד כוכבים ולא** חסס לנמור ניקורה אלא ה"ק אלא יפלאתה חתוכה למא טועה וסבר **לכיון לחתוכה היא** הגיד ניטל לנמרי ולחבירים פירשו שמא יתננה לו בפני ישראל היולע הא שהיא כשרה ולחיכא למיקל למלאיעטרכינן לטעמא לשמא יתננה לו בפני ישראל מפמע הא אלו שכי לחסור לישראל ליקח בשר מן העובד כוכבים ולחאי הא תניא לקמן [לף עא.] מקולין וטובחי ישראל בשר הנמצא ביד עובד כוכבים מותר כלומר לאין חוששין לו מסוס נבלות ולא מסוס טרפות שאע"פ שהעובדי כוכבים מנבלין בבהיסה ובמקולין נמי מפקחי מיעוטא לטרפות כולהו חסור מיעוטא נינהו לגבי כשרות שבמקולין ולפיכך מותר ליקח מהם וכיון שכן לחאי לא חוקימנא מתני' בשכי שנתננה לטעמא לנזרה שמא יתננה לו

בפני ישראל ובגמ' **נמי מוכח למתני' במקולין וטבחי ישראל** הוא ז"ל לשה"נ למיגרס **במקולין וטבחי ישראל מותר** ליקח מן העובדי כוכבים למסתמא בשר זה מן המקולין ניקח אלא לכיון שמותר ליקח מהן לשור למכור להם נבלות וטרפות שכן הדין בכל הלבריס שניקחין מן העובדי כוכבים שכשהן לשורין **לשור למכרן לעובד כוכבים שמא יחזור וימכרנה לישראל** כלי שלא יהיה לישראל לבר תקלה ליש"י ישראל חביריו וכלמרינן (פסחים קף מ:) בבגד שאבד בו כלאים הרי זה לו ימכרנו לעובד כוכבים זהו שורת הדין כלומר שמותר ליקח ולשור למכור ומפני שהיה בלבר **זה הפסד גדול** למקולין של ישראל שהיו מתבלין נבלות וטרפות שלהם נהנו המקומות לעשות תקנות בלבר כלי שיהא מותר למכור ולא יפסידו ממנם ויש מקומות שתקנו להכריז אותן יום שהיה **טרפה במקולין ולשור ליקח** מהם בחותו יום כלי שיהא מותר למכור ובשאר הימים חזר הדין לכמות שהיה שהם חיישה לשחל מבעלי בתים נבלה **וטרפה בכיתו לשור למוכרה** להם ומותר ליקח מהם **כיון שלא הכריזו** וחין לחוש שמא מן הטרפות שמכרו להם לתמול היא שהרי לוקחי בשר לעולם היום הן לוקחין ועוד שהלבר ניכר בבשר שם הוא בת יומא שם לא זהו ענין מקום שמכריזין המוכר בגמרא ויש מקומות שלא נהגו להכריז מהם ללמול לי מכריזי זולא **בהו מילתא לעובדי כוכבים** ולא זבני מיניהו ועוד לפי מכריזי נמלא בעלי בתים שחיישו להם נבלות וטרפות בבתיהן מפסידין חותן כל חותן הימים שלא נעשית הכרזה במקולין. ולפיכך תקנה שלא יקחו מהם לעולם כלי שיוכלו למכור להם נבלות וטרפות ולא"כ יהיו בבירור שבשר הנמלא בידם בשר שחוטה כשרה היא לבבה"נ שרי שהרי לא לסרו אלא כלי שיהא מותר למכור להם נבלות וטרפות ונמלא שבמקומות שנהגו שלא להכריז כל ימות השנה חזרה תקנתם בימיך שורת הדין שמן הדין מותרין ליקח ושלורין למכור והם כל ימות השנה לשורין ליקח ומותרין למכור. זהו ענין למקום שחין מכריזין הנזכר בגמ' ומשום לחוקימנה לה למתני' לגיסנא בתרא במקום שחין מכריזין לינעטרכינן לטעמא לשמא יתננה לו בפני ישראל ומיהו בחוקימתא קמייתא חוקימנה למתני' בגמ' במקום שמכריזין ולא צריכינן לטעמא לשמא יתננה לו בפני ישראל שהרי בכל יום שלא הכריזו מותר ליקח מן העובדי כוכבים. ולהלי חוקימתא מקשינן בגמ' לחלי שרינן לשלוח לעובד כוכבים ירך שלימה ליחום ללמ מחתך לה עובד כוכבים ומזבן לה ליש"י ומפרקינן חותכה לעובד כוכבים מילא יהיב כלומר שלוח **חין חתוכו עפוי כשל ישראל שהוא פורעה כלרך שהגיד מונח.** ומלמלרינן חותכה לעובד כוכבים מילא יהיב שמעינן מינה לכל מילי שלא רגיל בה **עובד כוכבים סימנא הוא ולא** חיישינן למא נמר ולפיכך לחרו בשם רבינו יצחק ז"ל לשתי לותיות של כתב שקשם כחותם בתוך חותם חשיבי ובשם רש"י ז"ל כתבו שהיה למל מכתן שמותר לשלוח **ירך מנוקרת לחברו ע"י עובד כוכבים בלא חותם** כלל לחתוכה לעובד כוכבים מילא יהיב וחיתוך זה שהוא של ישראל רחיה לכשרה היא ולטעמא למילתא שלא"ב לכשר שנמלא ביד עובד כוכבים במקום שלשור ליקח מהם שא"פ שהוא חתוך כחתיכה לישראל לשור וכמ"ש למעלה שהם היינו טעמא שיש לחוש שמא ישראל לקחה בחזקת כשרה ויקרה ונוגע לו בטרפה היתה **ומכרה לעובד כוכבים** וכל כה"נ חשש קרוב הוא ולחוי לחוש לו לבל הכא שזה בודאי שלא ירך מנוקרת לתת ערלה להוסיף עוד חששות ולומר לישראל [לאחר] היה לו ירך וניקרה **ולאחר כך נודע לו שטרפה היא** ומכרה לזה ולאח"כ הפקיל ישראל לאחר] ביתו ירך מנוקרת והוא מחליף להנאת עלמו כשרה בטרפה וכל כי הני חששי רחיקי לא חיישינן והרב בעל העיטור ז"ל הוסיף ללמוד שמותר לשלוח עוף שחוט לחבירו בלא חותם שחתיכת הסיומנין רחיה שישראל שחטו והרשב"ם ז"ל חולק בלבר שלא"פ שלין העובדי כוכבים נוהנין בהלכות שחיטה פעמים שהן חותכין הסיומנין בסכין והביא רחיה מלמלרינן בפרק לולו מנילות (לף כ:) ל' חנינא מנא נלי שחוט בין טבריא לנפורי והתירו לו משום שחיטה כל' חנינא בנו של ריב"נ ולייקינן התם למלהתירו לו משום שחיטה ברוב ישראל הוה ולא חיישי לחתיכת סיומנין רחיה ברוב עובדי כוכבים נמי לשתרי אלא שמע מינה שלין חתיכת סיומנין רחיה כלל: נרסי' בגמ' [לף על.] השולח ירך לחבירו **שלישה ח"ן ליטול** ממנה ניל הנשה **חתוכה** ערוך ליטול ממנה נ"ה. פירוש **לכיון לחתוכה היא** יחשוב **ישראל שניטל נידה ויחלבנה בנידה** ונראה שהרשב"ל ז"ל סובר לכבב"נ מלינה מותר ליישראל לשמוך ולומר שמי ששלחה לו ניקרה לנמרי שהוא ז"ל כתב בחיפור מפני שלו למכל שמעינן ליישראל שהיה מנקר בשר והלך לו ולא ילענו לם נקר כולה לם לאו ח"ן (ליישראל) להרחותה לבקי אלא סומך עליו שלם היה ערוך להרחותה לבקי **חתוכה לחמי ערוך ליטול נידה** והרי מי שנשתלחה לו ערוך לרחות לם נטל לם לא נטל אלא ולחי כל שנרחית כמנוקרת ח"ן להרחותה וטעמא משום לכל המניינין לנל המניח מומחין הן וכלמרינן [לף נ:] לרוב מניינין שחיטה מומחין הן וה"ה לשאר מנות והיינו נמי לחמרינן בפ"ק למכילתין [לף יב.] השולח לשלוחו לך ותרום והלך ומנא תרום הין חזקתו תרום ומפרשינן טעמא משום לחיישינן ללמא חיישינן לחרינה שמא ושזיל ותרם והוה ליה תורם שלא מלעת ואין תרומתו תרומה לוקה היכא לליכא למיחש לתורם שלא מלעת לבל היכא למיחש כנון לשוינהו לכ"ע שלוחין ואמר כל הרוצה לתרום יבא ויתרום חזקתו תרום שלמא חמרינן רוב מניינין לנל המניח מומחין הן שלו לברי הרב ז"ל ולזה הסכים הרשב"ם ז"ל ובוולי **בשולח ירך מנוקרת לחברו** הלבריס נרחין שהין לחוש לבל ביישראל שנקר והלך לו ליכא למיחש שמא לעתו היה לחזור ולהסלים ולא הסלים. ומלמלרינן לחתוכה שמא יתננה לו בפני ישראל נרחה שלשור למכור נבלות וטרפות לעובד כוכבים שתם במקום שהין מכריזין שהוא נזרה שמא יתננה לו בפני ישראל והין המנהג כן שרי שנו מוכרין נבלות וטרפות לעובד כוכבים בסתם לפיכך נרחין לבבי ר"ת ז"ל שכתב לבי לייקינן ממתניתין לחתוכה לל בשמלא לתי למיזבן מינים ומ"ם נזרינן שמא יתננה לו בפני ישראל וזהו שנהגו בבל המקומות הללו למכור נבלות וטרפות שתם לללמא יסמכנו בפני ישראל ליכא למיחש לכיון לבשתם הוא לל שמיך ישראל בהבי **ומשום נגיבת לעת** נמי ליכא לליסוי מטעי נמי לנפסיה: ולא בעית למימ. **טעמא למתני' לשמרה לחתוכה לא ליפלר עם נידה** משום לנונב לעתו של עובד **כוכבים כשבור שישראל זה לוהבו מלא שתקנה וטרח בה ליטול הניל על שנרחית לעצמו ולא"כ נתנה לו והוא לל נטלה ונמלא מחזיק לו טובת חנם וזהו** שכתב הרי"ף ז"ל **והוא לל נתנה לו** ללל בשביל שהיה רחוק לו כלומר שהוא בנידה נתנה לו ומפני שהניח לו רחוי ליישראל **שלא לו ירך ולא שלח לו** נתן לחבר: **לל ישראל** לשם בחבירו לשעות לנלן. **לל יפצירנו הוחיל וילע שלא יעשה לפי שנונב לעתו להחזיק לו טובת חנם כשבור שמן הלב הוא שישראל לו כן: ולא יפתח לו וכו'. כל חביותיהם היו מנופות וכשבח לשם חשוב לנלו פותח לו**

של עובד כוכבים

תניא רבי מאיר אומר אל יסרהב אדם לחברו לסעוד אצלו ויודע שאינו סועד ואל ירבה לו בתקרובת ויודע שאינו מקבל ואל יפתח לו חביות המכורות לחנוני אלא אם כן הודיעו ואל יאמר לו סוך שמן מפך ריקן

חבית להשקותו יין חזק ולא מכר חבית לחנוני שלימה ועליין היא לעלו לא יפתחנה לחורח הבא לעליו מפני שגונב ובו להחזיק לו טובת הנס כסבור זה הפסד גדול נפסד ע"י שהרי תפתח חבית זו חסריה ויתקלקל יינה וזה ימכרנה לחנוני מיד שמכרה לו: תלמ"ד הוליעו. מכרתיה לחנוני וגינו נפסד: ואל יחמר לו סוך שמן מפך ריקן. לרבן היה בסיכה ונקחמר שלא יביא לו הפך ויסרסר בו לסוך והפך ריקן וגינו מתכוין שלא לגנוב לעתו שיחזיק לו טובת הנס **שיועיל בו שלינו סך: ולא בשביל כבודו מותר.** לא בשביל כבודו **שלא לורח להועיל לברייתו שהוא חביב עליו מותר** ובגמרא מוכח שלא מיתסר כה"ג שלא בשוה מרפה לו שהוא עושה כן לכבודו לבל לא הוא לינו מתכוין כלל להטעות וכנון שפתח חביותיו לעורך עמו והלה סבור שבשבילו פתחן לין לו להועיל שלא לסרו שלא שלא **יהא מטעהו לבל לא הוא** מוטעה מעמו לין זקוק לו: **לגין המתקשקש. חסר לפי שזה סובר שהוא מלא: ולא יש שם חבר עיר. חבורת עיר ליש שם רבים וזה מתכוין להחסיד את החבל בעיניהם שיחמרו כמה חשוב שזה מכבדו כל כך:** מותר. **לגדול כבוד הברייות: שנלל** של עור בהמה שמתפח מלליח. **לין עורה חזקה כשל בריחה שחוטה: הסכנה. שמא מחמת נשיכת נחש מתה והחרם נבלע בעור: ושמן לף על פיה. כשסבור שהכל שמן ומזמן עליו לורחים ובטוח שיש לו שמן הרבה לעריכם: וחנק לת עלמו.** מפני שבוש מסס: נרסי' בגמ' [שם:] הוה טבחא לחמר לחבריה **לי הויה** מפינא לך מסור של פטם לעבדי לחמול. כלומר **שם הייה שלם עמי** וכי לא הייתי נותן לך ממנו לחמר ליה מפופרי שופרי לבלי לחמר ליה מנח לך לחמר פלניא עובד כוכבים זבן מינך ושפא לי ג"ל תרתי עבדי וההוא טרפה הוה לחמר רבי בשביל שוטה זה שעשה שלא כהוגן כלומר למכור טרפה לעובד כוכבים אנו נאסור כל המקולין דבי לטעמיה לתניא מקולין וטבחי ישראל בשר הנמלל בשר הנמלל ביד עובד כוכבים מותר ג"ל ג"ר מפני שוטה זה שמתכוין לעעורי לחבריה אנו נאסור כל המקולין לעעמא לחיכוין לעעורי לחבריה הא לאו הכי אסור ואפילו רבי חומר מקולין וטבחי ישראל בשר הנמלל ביד עובד כוכבים מותר

ואם בשביל כבודו מותר

תנו רבנן לא ילך אדם לבית האבל ובידו לגין המתקשקש ולא ימלאנו מים מפני שמתעהו ואם היה שם חבר עיר מותר

תנו רבנן לא ימכור אדם לחברו סנדל של מתה בשביל חיה מפני שני דברים אחד מפני שמתעהו ואחד מפני הסכנה ואל ישלח אדם לחברו חבית יין ושמן צף על פיה ומעשה באחד ששיגר לחברו חבית של יין ושמן צף על פיה והלך וזימן עליה אורחים ונכנס ומצאה שהיא של יין וחנק עצמו ומת ואין האורחין רשאין ליתן ממה שלפניהם לבנו ולבתו של בעל הבית אע"כ נטלו רשות מבעל הבית ומעשה באחד שזימן אורחים בשני בצורת ולא היה לו ליתן לפניהם אלא כשלש ביצים ובא בנו של בעל הבית ועמד לפניהם נטל אחד חלקו ונתן לו וכן שני וכן שלישי בא אביו ומצאו שתופס אחת בפיו ושתים בידיו נטלו וחבטו ע"ג קרקע ומת כיון שראתה אמו כך עלתה לראש הגג ונפלה ומתה אף הוא עלה לראש הגג ונפל ומת אמר רבי אליעזר בן יעקב על דבר זה מתו ג' נפשות מישראל

יום שמ

* ד"ת מ"ז (מר זוטרא בריה דרב נחמן הוה אזיל מסיכרא לבי חוזאי ורבא ורב ספרא הוו אתו מבי חוזאי לסיכרא פגעו אהדדי אמר להן למה להו לרבנן לאטרוחי כולי האי אמר ליה רב ספרא לא הוה ידעינן דקאתי מר אי הוה ידעינן טפי הוה טרחינן אמר ליה רבא מאי טעמא אמרת ליה הכי דאחלישתיה לדעתיה אמר ליה והא קא מטעינן ליה אמר ליה איהו דקא מטעי אנפשיה) (דף צה.)

אמר רב בשר הנעלם מן העין אסור מיתיבי מקולין וטבחי ישראל בשר הנמצא ביד עובד כוכבים מותר נמצא ביד עובד כוכבים שאני ת"ש תשע חנויות כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלה לקח מאחת מהן ואינו יודע מאיזה מהן לקח ספיקו אסור ובנמצא הלך אחר הרוב הכא נמי בנמצא ביד עובד כוכבים ואסיקנא (דף צה:) אלא רב היכי אכיל בישרא אב"א בשעתיה דלא איעלם עיניה מיניה ואב"א בצרור וחתום ואב"א דאית ליה סימגא בי פסקיה כי הא דרבה בר רב הונא מחתך ליה אתלת קרנתא וקי"ל כוותיה

אתם לחתחזק חיסורא ואך עובדא ליכא לפרוסי במקום שיש מכריזין שהרי מותר למכור ומאי עשה **שלא כהוגן ליכא חלא במקום** שלא תקנו כלום עסקינן והעמיד הלבר על שורת הדין שאסור למכור ומותר ליקח ומ"ש קאמר מפני שוטה זה שעשה שלא כהוגן שהיה לו לחוש **שמא ימכרנה ליישראל** אנו נאסור כל המקולין כיון לאיכא רובא להיתרא ושור של פטם זה מיעוטא הוא לא חיישינן ליה ובליענא בתרא אמרינן דלוקח מסוס לאיכוין לעעורי הא לאו הכי כיון לאיתחזק חיסורא שבמקום שמכריזין כך תקנו שכל שהוחזקה סם טרפה יהא אסור ליקח: [דף עא.] **לחמר רב** בשר כיון **שנתעלם מן העין.** שהיתה **שעה שלא רלתה לפילו הוא מונח על שולחנו** לאסור שמא נתחלף בנבלה לחיישינן שמא עורב נטלה לזו והביאו נבלה תחתיה: **מקולין.** בית המטבחיים: **בשר הנמלל ביד עובד כוכבים** מותר. לחזלינן בתר רובא ורובא להיתרא הוא: **נמלל ביד עובד כוכבים שחני.** שהיה בחזקת המתמר **לבל בשר המונח שמא עורבים** החליפו: **ספקו לאסור. לנפקא לן מקרלי בפרק בתרא ליומא (דף פא:) ובפ"ק לכתובות (דף טו.) לכל קבוע כמחצה על מחצה למי.** וכתבו בתוס' שלא מיקרי קבוע שלא כשהיה לאיסור נוטל קולם שלקח לבל לא נוטל לאיסור בשעה שלקח לף על פי שלאחר שלקח נתנה לאיסור ונעשה קבוע לא לחמרי' ביה לליהוי קבוע

למפרע. וני"מ למי שלקח בשר מן המקולין וחח"כ נודע שהיתה טרפה ביניהם דשרי כיון דבשעה שלקח לא היה קבוע ללין **קבוע שיהא כמחצה על מחצה** חשוב הוא וחין לך בו חלא מעשת חלושו וחילך כלומר משעשה קבוע חבל למפרע לא: **ובמיעך הלך אחר הרוב.** לכיון דפריש חלין למרוכך פריש מיהו לוקח בשלא רחינהו **מן הקבוע אבל** רחינהו פורש מן הקבוע חף על פי שלא בח ליגיע חלא לאחר שפירש דינו כקבוע ורחיה לבשר מלחמרי' בפרקין **קמח לפסחים (דף טו:)** תשעה נבוריס של מצה וחחד של תמן וחתה עכשיו ושקל וחלא ילעיען מהיכח שקל היינו תשע תגויות והא הכח שלא הכניס עכשיו זה הלחם בבית חלא לאחר שפירש מן הקבוע ופ"ה מפני שרחינהו פורש מן הקבוע חנו לעין חותו בקבוע ול"ת היכי שרי הכח במיעך ליגזור שמא יקח מן הקבוע דלקמיה גזרינן בזבחים בפ' התערובת (דף ענ:) גבי שור הנשקל שנתערב בחחרים לפילו בן רבוץ כולם ימותו ופרכינן ונכבשינהו כי היכי דלינלחין וניימא לכל לפרים מרוכך פריש ואחר רבץ גזירה שמא יקח מן הקבוע והכח נמי ליגזור. תירץ רבינו יצחק ז"ל להתם הוא דליכא למיגזר שמא יקח מן הקבוע לפי שהיסור מעורב ואינו ניכר ואי שרית לה הוו לבדורינהו חתי למשקל **מן הקבוע אבל** הכח [שחנות] הנבלה ניכר ליכא למיחש שמא יקח נבלה ולחית לללו ברשיעי עסקינן ולפי תי' זה בשור הנשקל לפי' פרים מנפשיה [לסור] לכיון ללא ילעי לי מותר ואי לסור חתי למשקל מן הקבוע ולחרים תירלן להתם היינו טעמא דלא שרית ליה לבדורי לכתחלה כי היכי דליסתרו חתי למשקל **מן הקבוע אבל** הכח כיון דמעמו פרים **לא נזרינן וה"ה** בהיתיר דשור הנשקל שם פירש מעמו וכן הם דברי רב אחא משבחא בשלהתת בסדר ויקרא ונ"מ נמי לסמך לרוסם שנתערבה בחחרות ול"נ שכל שלא בח לללו ממקום קביעותו חע"פ שרחה חותו פורש מן הקבוע מלינה שרי למלחורייתה לן מיקרי קבוע ללא במקום קביעותו ללא שחכמים גזרו בשרחינהו פורש מן הקבוע גזרה שמא יקח מן הקבוע וה"ה סונין דפרק התערובת לכיון דלכבים נהו כי היכי דלינלחין הרי הוא רוחה חותן פורשין מן הקבוע וה"ה טעמא דתשעה נבורין וחתן עכשיו ושקל ולחע"נ למלינה לן מיקרי קבוע כיון שלא נכנס בבית חלא לאחר שפירש מ"מ לנו חותן כקבוע כיון שרחינהו פורש מן הקבוע וכי חזלינן הכח בתר רובא ולא גזרו עליו כלום לפי שלא רחינהו פורש מן הקבוע ול"ת ובהיתיר דהתערובת כיון שהין האיסור יולע היכי קרינן ליה קבוע ל"ב חין לך לאסור שיהא בטל לעולם י"ל דבכל האיסורין ולפי כל שמעורב וה"ה יולע לן מיקרי קבוע לפלרבה ברובא בטל וכיון שהוא מתבטל ל"ת לדונו כקבוע לבל התם בעלי חיים נינהו ומחזיבי ולא בטלי וכיון ללא בטלי הוה ליה קבוע: **ולמיקוח חלא רב היכי לאכול ביסרת. הוחיל ובהעלמה לסור:** לי בעית לימא בשעתיה ללא לישנה בשעה שנשחט שלא **נתעלם מן העין** בלל: בעזרה וחתום. לליכא למיחש לעורב: **מחתך לחתת קרנתת.** מחתך הבשר בחלבסון שיהיה לה שלש **קרנות ומשום סימן שלא ינגבו ממנה לחני ביתו: כרבשת.** טובחיה ולעניו הלבה הרב לחלפסי ז"ל פסק כרב דס"ל לבשר שנתעלם מן העין לסור לע"נ לנוי פלוג עליה בגמ'. וכן פסק הר"ס בסוף פרק שמיני מהלכות מלכות לסורות והכי מוכחי הני עובדי לגבך לבשרך וכרבשך לע"נ ללמרינן ורב היכי לכול ביסרת נלו למימר לחנן **נא סבירא לן כוותיה חלא** הכי קלמר ולרב היכי לכלינן בשרך וחסכתן כהחי ליגנך בפרק חלו טרפות (לף מא.) גבי עיקור סימנים ללמרינן ולרב פפא קשיא מתני' ולע"נ לקי"ל כוותיה ובפרק חלו מלילות (לף כד:) נמי מוכח להלכתא כוותיה לרב ללמרינן התם הטעם היו לשקל בשרך ושלל בלילתא לבי בר מרינן וחתא לקמיה לחבני ולמר ליה זיל שקול ולקטינן והא למר רב בשר כיון שנתעלם מן העין לסור ומפרקינן **בעומד ורוחהו מלחקטינן מינה** בהלית לחבני ס"ת ולהכל רס"י ז"ל והר"ז הלוי ז"ל פסקו כלוי ללעורבים לן חיישינן ולהיה לבשר מלמרינן התם בפרק חלו מלילות רבי חנינא לשכח גבי שחוט בין טבריה לנפורי והתיבו לו משום שחיטה כרבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי ולוקמה רבא **ברוב טבחי יפרחל** ולם תימא לקי"ל כרב ליחום לעורבים ולמרינן נמי התם רבי חנינא לשכח פרנוסת שחוטות ות"ל רבי יוחנן זיל לחכול לנפשך לעלמא ללא חיישינן לעורבים והא למקטינן בהחית עובדא דליי מלרב ללו משום להלכתא היא מקטינן מינה חלא לברורי לי ס"ל לחבני ללא כרב לו חיכא לתרוצי מילי ומפרקינן לחית ליה ובעומד ורוחהו ולורחה לתלמולא בהכי ג"ל [נס נללו מקשה] משום לעל כלן לא פלוג לוי עליה ברב חלא בללא חזינן לחתיוה עורבים לבל התם לחזינן דליי חתייה לפילו לוי מוקי ליה ברב ליכא למיחש לרובא לעלמא וכי תימא להא למרינן בגמרא [לף לה:] ברב חנן מנהרלעא היקלא לבי רב כהנא לפום נהרא במעלי יומי לכפורי חתו עורבי שלו כבלי וכולייתא למר ליה שקול והכול החילנא להיתרא שכיח טפי כלומר **להיום רוב שוחטין** ישרחל והך עובדא והלי כלוי חתיא לעלמא לנו קשיא היא לחפילו חתיוה עורבים לן חיישינן לרובא לעלמא לנו קשיא לחפשר לבדורה חותן שמן העיר לקמוס עסקינן ועובדא לברכשא ונבא לבשרא נמי חע"נ לכרב חתיקן לן מכרעי להלכתא כרב לסמוס לקמיה תלמידי ברב חתו חורו כרבייהו ובספר התרומה נ"כ פסק כלוי ומיהו סובר ז"ל לעל כלן לן שרי לוי חלא בשר נמעך בעיר **שטבחיה ישרחל לעורבים** לעלמא לן חיישינן והי **נמי בעיר שטבחיה עובדי כוכבים** כגון שהיתה בביתו ומעלה במקום שהיתה לכל כה"נ לן חיישינן לעורב לבל בעיר שטבחיה עובדי כוכבים ומעלה במקום שלא הניחה חיישינן לעלמא לחלפוה עורבים לסלוכתייהו שקלי והני עובדי לגבך לבשרא וברכשא להתם לן מעלה במקום שהניחו ובכי הא מוקי לוי לבעינן טבילות עינא לו סימנא: [לף פ.] חמר רבא מרים היה חמינא וכו'. להא מהדרינן לחיבתא בסימנא לכל חלם ולא מהדרינן בטבילות עינא דרב:

רב חייא בר אבין איתבד ליה כרכשא ביני דני אתא לקמיה דרב הונא א"ל אית לך סימנא בגויה א"ל לא אית לך טביעות עינא בגויה א"ל אין אי הכי זיל שקול רב חנינא חוזאה איתבד ליה גבא דבשרא אתא לקמיה דדב נחמן א"ל אית לך סימנא בגויה א"ל לא אית לך טביעות עינא בגויה א"ל אין אי הכי זיל שקול:

אמר רבא מריש הוה אמינא סימנא עדיף מטביעות עינא דהא מהדרינן אבדתא בסימנין (דף צו.) ולא בטביעות עינא השתא דשמעתינהו להני שמעתתא אמינא טביעות עינא עדיף (טפי מסימנא) דאי לא תימא הכי סומא היאך מותר באשתו והיאך בני אדם מותרין בנשותיהן בלילה אלא בטביעות קלא הכא נמי בטביעות עינא אמר רבי יצחק בר משרשיא תדע דאילו אתו בי תרי ואמרי פלניא דהאי סימניה והאי סימניה קטל גברא לא קטלינן ליה ואילו אמרי ידעינן ליה בטביעות עינא והאי ניהו קטלינן ליה אמר רב אשי תדע דאילו אמר לשלוחיה קרייה לפלוני דהאי סימניה והאי סימניה ספק ידע ליה ספק לא ידע ליה ואילו אית

והוה ס"ל לרבה דהא דמהלרינן לעורבא מרבנן בטביעות עינא כלחיתא בפ' הלו **מעילות (דף כג:)** התם היינו טעמא משום לעורבא מרבנן מיקל טפי והני טביעות עינא לגבי כסימן מובהק. הסתא דשמעתינן להני שמעתתא לחינא טביעות עינא עליף מסימנא והא דלא **מהלרינן לבילחתא בטביעות עינא** לאו משום דלא הוי סימן מובהק אלא לחייסינן לסקרי ובעורבא מרבנן דלא חייסינן למסקר מהלרינן ודוקא בחזרת לבילחתא הוא דלא **מהלרינן לעם הארץ בטביעות עינא** משום דליכא למימר דמחמת לרמאין אבל נבי בשר שנתעלם מן העין לכולי עלמא סרי בטביעות עינא והיינו לשמעינן דאפי לא תימא הכי היכך קטא מותר בחמתו אלמא סתם בני"ם נחמנין לגבי חיסורין בטביעות עינא וזה שלא כדברי ר"ח ז"ל שכתב כאן והני מילי בעורבא מרבנן דלא מסקר הסוס דין זה למניחה ולא מחוור דבמניחה היינו טעמא דאלמא מסקר אבל בחיסורין אין לומר כן והוא הדין דבמניחה נמי נחמן אלא לומר אלו כלים של פלוני לכיון דליתי ליה הנאה מיניה לא חיישינן למסקר ומיהו אינא ליכא למיקם היכי דייק רבה מהני שמעתתא **לטביעות עינא עליפא** מסימנא דאלמא שאני הכא דהוה ליה טביעות עינא דעורבא מרבנן דמעלי טפי. תירצו בתוס' דהני רבנן ודאי לא היו להו טביעות עין נמור בהני מילי שאינו כן לא הוקרכו לנקוט אלא טביעות עין שאינו נמור היה להם כטביעות עין דעם הארץ ואפ"ה חורו להו למהני וכתב הרשב"ם ז"ל לכי מהני טביעות עינא דוקא בחתיכה שנשמעתה העין אבל לא שבעתה העין ולאו משום לחייסינן למסקר אלא שסבור להיות מכיר ואינו מכיר כדאמרינן [שם] נבי מניחה לחפילו לעורבא מרבנן לא מהלרינן כלים שלא שבעתם העין בטביעות עינא: תקע לטביעות עינא עליף מסימנא: פלוני להאי סימני'. **ואין לנו מכירין בו אלא סימנים כך וכך היו בכליו וכנופו של הורג:** הגוטל גיד הנשה צריך **סיוטו את כולו.** שתמא כר"מ דס"ל לבעינן לחטוטו בתריה: **ר' יהודה** חומר כדי לקייס בו מנת נטילה. דס"ל אלא בעי חטוטה: **מתני' לאכלו ואין בו כזית. משום לבריה הוא וחייב בכל שהוא כדאמרינן במסכת מכות (לף יז.) אי אתם מוליס בחוכו נמלה כל שהוא שהוא חייב אמרו לו מפני שהוא כבריותה** ואע"נ דבתוכיה ביה לאכילה **ואתם אכילה מצטרפת בכזית** הא מפרשינן בגמרא לאכילה דבתוכיה ביה היינו לומר שאע"פ שיש בגיד הנשה כמה זיתים כיון **שאכל ממנו כזית חייב: גמ' שעל הכף. תע"פ שהגיד צריך אין לסמוך** ממנו אן התורה **אלא מה שעוכב על הכף:** כף. **בשר העוכב את הקולית ודבוק לעגב והגיד צריך וסובב מקצתו על גבי חותו בשר:** מתני' כיצד מעבירין אותה **ככשר בלפת. רואין כאילו צירך לפתות והגיד בשר אילו היה נותן טעם הכשר כשיעור הגיד בלפתות כשיעור הזה צירך לסמוך לשיעורין הללו למשה מסיני ונמירי לבהכי מעבירין ואע"פ שאילו היה כרוב או קפלוט היה צריך פחות או יותר** כשיעור זה בששים הוא והכי מוכח בגמ': גמ' מתני' ללו כי האי תנא. מתני' לקתני לגיל לוסר בנותן טעם ללו כי האי תנא: **אין בגידין בנותן טעם.** הילכך הגיד אינו לוסר ומיהו שמנו מיהא לוסר וכמ"ש בהלכות: לאמר ליה תני עול לקמיה. שגם נבא לפניו שמע לו שבין שאלתך יפה ולפיכך התיר: **לאמר רבה לאמור רבנן בטעמא. בכמה מקומות שנינו בנותן טעם: ולאמור רבנן בקפילא.** ר' יוחנן לאמר לה בגמ' שמטעיימין תבשיל שנתערב בו לישור לנחתוס **עובד כוכבים ושומכין עליו** שגם לאמר שאין טעם לישור נרגש בו מותר: [לף ע:] **ולאמור רבנן בששים. בפרק בתרא לעבודת כוכבים [לף סט.] לאמרינן כל לישורין שבתורה בששים:** כגון קדרה שבישל בה תרומה וחזר ובישל בה חולין. שיכול **כהן לטעמו ואם אין תרומה נותנת טעם בחולין נאכל התבשיל לף לזרים: אין בשאינו מינו לאישורא. כגון בשר בחלב שאין בן ברית יכול לטעמה סמכינן לקפילא: ואין במינו** אין להיתרא בין **לאישורא.** שאי אפשר להכחין טעמו אי נמי יתין בשאינו מינו לאישורא היכא לליכא קפילא **עובד כוכבים למטעמיה מעבירין בששים.** ובגמרא לאמרינן נבי קפילא לסמכינן לקפילא ומלאמרינן האי ליטעה לסמכינן מטמע ללקולא סמכינן עליה ובמאי עסקינן אי לליכא ששים ולאי לא סמכינן עליה שהרי חכמים הסו מלותיהן לשער כל לישורין שבתורה בששים ואי לליכא ששים במאי סמכינן עליה הא כי ליכא קפילא נמי מעבירין בששים אלא הכא כגון שלא נתערב גוף האישור אלא פליטתו בלבד ועסקינן לומיל לקלרה שבישל בה בשר וחלב"כ ביטל בה חלב לעלה לאמרינן בגמרא לסמכינן לקפילא לאי ליכא קפילא מעבירין בכולה וכל היכא לליכא ששים בכולה לסור מסוס אלא יעשינן כמה נפיק מינה וכי ליכא קפילא ואמר לן שאין בה טעם בשר סמכינן עליה למאי לנפיק מינה בטל בששים אבל כל היכא שנוף האישור נמחה לא צריכינן לקפילא לאי ליכא ששים בלא קפילא סרי ואי ליכא ששים לפילו אי אמר לן קפילא לליכא טעמא לסור מ"ל בשאין לנו יודעין שיעור האישור הנימוח. מיהו אע"נ לאמרינן לאי ליכא ס' בלא קפילא סרי אי טעמיה קפילא ואמר לאית ביה **טעמא לסור לטעמא לא בטיל** וזה שלא כדברי רש"י ז"ל שכתב במאי לאמרינן לקמן כל לישורין שבתורה **בששים והוא לבלקיניה ולא יהיב טעמא** מטמע לס"ל לכי אמרינן לסמכינן לקפילא היינו בלאיכא ששים ולא

ליה טביעות עינא בגויה כד חזי ליה ידע ליה:

הנוטל גיד הנשה צריך שיטול את כולו רבי יהודה אומר יקיים בו מצות נטילה:

והלכתא כתנא קמא וליתא לדר' יהודה:

מתני' האוכל מגיד הנשה כזית סופג את הארבעים אכלו ואין בו כזית חייב אכל מזה כזית ומזה כזית סופג שמונים ר' יהודה אומר אינו סופג אלא ארבעים:

גמ' אמר שמואל לא אסרה תורה אלא שעל הכף בלבד שנאמר (בראשית ל"ב:ל"ג) אשר על כף הירך וקי"ל כותיה והשאר אסור מדרבנן:

מתני' (דף צו:) ירך שנתבשל בה גיד הנשה אם יש בה בנותן טעם הרי זו אסורה כיצד משערין אותה כבשר בלפת:

גמ' (דף צט:) מתני' דלא כי האי תנא דתניא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר אין בגידין בנותן טעם ההוא דאתא לקמיה דר' חנינא הוה יתיב רב יהודה בר זבינא אבבא א"ל מאי אמר לך א"ל שרייה ניהלי א"ל תני ועייל קמיה א"ל זיל אימא להההוא דיתיב אבבא לא תצערן דהלכתא אין בגידין בנ"ט ולית לא למתני' דתנן משערין אותה כבשר בלפת וה"מ גיד עצמו אבל שמנוניתו משערינן לה בס' כדרבא (דף צז.) דאמר רבא השתא דאמור רבנן בטעמא ואמור רבנן בקפילא (דף צז:) ואמור רבנן בס' מין בשאינו מינו דהיתרא בטעמא כגון קדרה שבישל בה תרומה וחזר ובישל בה חולין.

מין בשאינו מינו דאיסורא כגון בשר בחלב אי איכא קפילא דטעם ליה בקפילא מין במינו דלא יכיל למיקם אטעמא כגון שמנונית דגיד הנשה א"נ בשאינו מינו

מחוור למלתיהן סמכינן לקפילא מסמע לקולא סמכינן עליה ולפי דבריו יוכיח בא חלא לאסור להא כל היכא [לחיכא] דאיכא חי לא ליכא קפילא ולחי ארי להא לחמרין מין בשאינו מינו וליכא קפילא בשאיכא חי. ולמלתיהן סמכינן לקפילא מסמע לקפילא לוקא הא עובד כוכבים לעיתיה קפילא לא סמכינן עליה מסום דעובד כוכבים מסקר לאכל **כל היכא דהוי קפילא לא** מרע נפשיה וכיון למסום ללא מרע נפשיה **הוא נאו לוקא במסיח לפי** תומו וכמו שכתב רש"י ז"ל בכאן לכל שכן ללא מרע נפשיה אם הוא יועיל שיש קפילא בלבד ובישראל **לא שנא קפילא ול"ש** לא קפילא סמכינן עלייהו ופיינו לחלתרין בגמרא נבי קדרה שבישל בה תרומה וחזר ובישל בה חולין לטועים לה כהן לחלת בכל כהן שני ואע"נ ללאו קפילא הוא. ולמלתר רבא למין במינו מסערין בשאיסורין **שבתורה לפילו במינן בשאיסורין.** ורב אשי נמי מסמע להכי ס"ל מלתרין **לקמן [לף עח.]** בהמוה זיתא לתרבא שנפל לליקולץ לבשר רב אשי לשעוריה במאי לבלעה ליקולץ לבשרא לסבר רב אשי במינו הוא לחלתרין בגמרא בסוף פירקין והרי חלב בשר בשר מין במינו [לף קנ.] לכל חלב מן החי מן הטרפה חייב אלא כלומר מסום חלב ומסום בשר מן החי ומסום בשר מן הטרפה לחלת חלב בשר ליקרי וכיון לרבא ורב אשי לבתרלי ניהו ס"ל למין במינו בשאיסורין קי"ל הכי וזה אלא כלברי רש"י ז"ל **שבתב בפרק כל הבשר [לף קטו.]** לקו"ל **כרבי יהודה למין במינו לא בטיל.** ולמלתרין למין במינו **לא מני למיקס לטועמא כגון** שמנוניתא לניל הנסך בעינן בשאיסורין שאינן לאע"נ לסמנו של ניל לא מיתסר אלא מסום לתת לניל וניל שאינו חוסר תערובתו לליכן לקו"ל לין בניתין בנותן טעם לפ"ם שמנו **של נילו חוסר תערובתו וזה** אלא כלברי מקנת רבותינו הקרפתים ז"ל שלתרים לליכן לקו"ל לין בניתין בנותן טעם לף שמנו אינו חוסר תערובתו אלא יהא טפל חמור מן העיקר ולימא ולכלתיבנא ועוד מלתרין בסמוך [לף נז:] הנהו לטומתא לחלתן בניתין לנשיל רבינא לסר ומסמע ולאי למסום שמנו של ניל קא לסר לכין לקו"ל לין בניתין בנ"ט לא מסתבר לרבינא לבתרא הוא ס"ל אלא כהלכתא אלא ולאי מסום שמנו קאמר אלמא לאע"נ לניל אינו חוסר לת תערובתו שמנו מיהא חוסר. ולמלזולינן בתר נותן טעם בקדרה שבשל בה תרומה וחזר ובשל בה חולין שמעינן לכי בעינן בתרומה לחל ומהא הני מילי **מין במינו לבל בשאינו מינו** בנותן טעם והכי מסמע מלתניא **נלקמן בגמרא [לף עט.]** נבי נריסין של תרומה שנתבשלו עם העלשים שאם אין בהם בנותן טעם אין שם בהם להעלות בחלב ומהא אין שאין בהם להעלות בחלב ומהא כלומר אלא אפילו כהכי לוקא במינו בעינן בהו לחב ומחתיס לבל בשאינו מינו חזינן היכ בתר נותן טעם: ג"ר חנינא כשמשערינן מעשרין ברוטב ובקיפה. קיפה **לך לך של בשר ותבלין המתקשף בשולי קדרה** ונרסינן תו עלה בגמ' ובקדרה לחרי לה בקדרה עגמה ולחרי לה במאי לבלעה קדרה והני תרי ליפני מפרשי' מאי לחמר בקדרה [ונראה] שרבינו שלמה בר יצחקי מפרש למאן לחמר בקדרה עגמה היינו בחרסי הקדרה ומ"ל במאי לבלעה קדרה

(עגמה) היינו לומר שאם **רבינהו כשנפל שם קולם שנתמעט לבי מעשרין לותו לאחר שנתבשל כמו שנפל שם** ולין בהיתר **שיש בו לומלין כמה בלעה קדרה מן ההיתר שכשנפל שם היה ההיתר הרבה ונתמעט בבליעת קדרה לאבל בקדרה עגמה לא מעשרינן** וכיון **לפליני ליפני** ולישורלי **לאוורייתא הוא לאזינן לחומרא** ולא **מעשרינן בקדרה עגמה** ועיקר **הלבר כמו שהוא בא לפנינו מעשרינן ליה** ולא **מעשרינן** במאי **לבלעה קדרה מן ההיתר** לפי **שאף האיסור נבלע ונתמעט מכמות שהיה** וכלתמרינן **לקמן [לף עח.] אלו היתרא בלע לישורא לא בלע** זהו לשונו של רש"י ז"ל והוא לוחה ליפנא קמא מסום ליפנא בתרא **לתחומרא** ולחכ"ל לחה ליפנא בתרא **לפי שאף האיסור נבלע ונתמעט מכמות שהיה** וכן נרלה לעת הרב אלפסי ז"ל [שהוא] הביא לשונות הללו בהלכות ולפי זה נרלה שיש טעות סופר בפירש"י ומיירי בשלא רלונו האיסור בשעת נפילתו לבבה"נ הוא לליכך למימר לכי היכי לתימעוט **נמי לישורא הא אם** רלונו האיסור בשעת נפילתו ולא נתמעט בשיעור אחד עם ההיתר כגון זה מעשרים ההיתר שנבלע בקדרה ומעטרפין לותו למה שבתוכה ומעשרינן האיסור כשעת נפילתו לתוך ההיתר ולליכך למילק כיון שעכשיו אין שם ההיתר למה אינו חוזר האיסור לאסור לת ההיתר שהרי לולו **נפל בקדרה אחרת** בעינן שיש כיוצא בו ומ"ם קדרה זו מקדרה לעלמא ועוד לתנן בתוספתא שאם תרומה שנפלה למה חולין טהנו ופיחתו כשם שפיחתו חולין כך פיחתה תרומה טעמא למה לליכך למימר לפיחתה תרומה הא לא אם הכי אסור ומ"ם מאי שנא ותניא הרימב"ן ז"ל לאם נטל מן ההיתר לא"ר לבל כיון שלא נטל ממנו אלא כדי שנתמעט דרך ביטול הקילו בו ויותר נרלין לבברי הר"ם במ"ל שכתב בפ' חמשה עבר מהלכות מאכלות אסורות לבמאי לבבלעה קדירה היינו לומר שמעשרים בחומר יפה כמה נבלע ועומד בלופני הקדרה ברולין לותו כלילו הוא בתוך הקדרה לבל מה שפיחת מחמת החום שבלה לא לבל וכתב הר"ר חהנן הלוי ז"ל בפירושי ההלכות ויהי יולע לבשמעשרין ברוטב מעשרין לבזית ביצה ומחלה של רוטב שכן שיעורו שאם יקרום יעמוד על בזית עכ"ל ונ"ל מלתרין במסכת שבת בריש פ' המוליא (לף עז.) נבי מתני' לתנן המוליא יין כלי מזינת הכום וכו' תנא יבא בבזית לברי רבי נתן ולתרינן עלה לאר רב יוסף רבי נתן ורבי יוסי ברבי יהודה לאמרו לבר לאר ר' נתן הא לתמרן ר' יוסי ברבי יהודה לתנן ר' יהודה לומר שאם לברים מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה לם נהלות ב"ש מטהרין וב"ה מטמאין ג"ר יוסי ברבי יהודה לף בשטמאו ב"ה לא טמאו אלא בלם רביעית הוזל ויכול לקרום ולעמוד על בזית אלמא המסקין הנלולין בשהן נקרסים רביעית שלא חוזר לבזית ולפיכך כל שהאיסור קרום מעשרין רביעית רוטב לבזית ואע"נ לעלה להשיה לתרינן ג"ל לבבי לילמא לא היא ע"כ לא קאמר רבי נתן הכא לבזית בעי רביעית אלא ביון דקאים לת בלע לסמיך בזית לא בעי רביעית אי נמי ע"כ לא קאמר ר' יוסי התם לבזית סני ליה ברביעית אלא בלם לסמיך אבל יין דקאים בזית הוי יותר מרביעית וכי מפיק פחות מבזית ליחייב לחלמא **ס"ל נאבי**

היכא דליכא קפילא דטעים בס':

א"ר חנינא כשמשערינן משערינן ברוטב ובקיפה ובחתיכות (* ד"ת מ"ז ובקדירה ואיכא דאמרי במאי דבלעה קדירה) וירך שנצלה בגיד הנשה שלה קיימא לן כשמואל דאמר שמואל קולף ואוכל עד שמגיע לגיד (דף צו:) אמר רב הונא גדי שצלאו בחלבו אסור לאכול אפילו מריש אוניה מאי טעמא דכיון דחלב מפעפע מיבלע בכוליה גופיה אבל אי כחוש הוא קיימא לן כרבי יוחנן דאמר (דף צו.) קולף ואוכל עד שמגיע לחלבו (דף צו:) ההיא אטמתא דאימלחן בבי דיש גלותא בגיד נשיא רבינא אסר ורב אחא שרי אתו ושיילוה למר בר רב אשי אמר להו אבא שרי וכן הלכתא אמר רב נחמן גיד הנשה בששים ואין גיד מן המנין כחל בששים וכחל מן המנין ביצה בששים ואין ביצה מן המנין כחל היכא דלא קרעיה ובשליה בהדי

שחין כל המסקין שיון לדבר זה לעפ"כ נראה שסובר הרב ז"ל לעל שבקיעת מחי לפסיעה ליה לרב יוסף מסוס ספיקא לחבי ולעפ"כ יון לכהיו נראין לי לכיון למחרינן מסערין ברוטב סתמא מסתע לכמות שהוא מסערין לוחנו שכך שיערו חכמים שאין לך שנותן טעם יותר מפסיס לפילו ברוטב שאם לא כן היינו עריכין לחוש שלא הבשר לסיעור ולעיין בלישור ושיתר שם הוא עב לו לק: וירך שנגלה עם ניל הנפש קי"ל כשמואל למחר קולף ואוכל על שמניע לניל. [ועל שמניע לניל] דקאמר לאו דוקא למה ערין לסייר כלי קליפה או כלי נטילת מקום אלא נרע מהו **לתנן בפרק כיצד צולין (לף עה:)** שכו בשמן של תרומה שם חבורת כהנים יאכלו ואם לא יקלוף את החיצון ונבי רוטב נמי תנן נמוך מרוטבו על החרס וחזר ולילו יטול את מקומו הילכך ולפי זה לא"נ למחרינן סתמא קולף ואוכל על שמניע לניל כלי קליפה ערין לסייר לו כלי נטילת מקום שהוא יותר מעט מן הקליפה: נלי שנאלו בחלבו. שלא נטל חלב הכלאית: לסור לאכול לפילו מריס חוניה. לפילו מריס חזנו שאין שם חלב מ"ט לכיון לחלב מפעפע מיבלע בכוליה נופיה ויש מפרשים לסיינו לוקא כגון שאין בנלי שאם לבטל החלב לבל היכא לאיכא שאם כיון למפעפע בטל הוא לבל הרמ"ה ז"ל כתב לאין חלב מפעפע מתבטל בנלי לעולם לבקדרה הוא שמתבטל מפני שהרוטב מולין היסיור בשאם לבל בנלי שהוא מפעפע מעמו לפסר שהרבה ממנו מתכנס במקום חלב הילכך לפילו בשאם לא בטיל ולפי זה לף במליחה יש מסערין בשאם מהאי טעמא ולא משמע הכי **נקמן (לף עח.)** למחרינן היא כזיתך לתרבא לנפל לליקולא לבשר שבר רב חסי לנשרי במאי לבלע ליקולא ולכאורה משמע לליקולא היינו שלא שמלחו בו ולפ"ה מסערין בשאם ומיהו לכברי רש"י ז"ל **שפי' ליקולא קלחת לא קשיא ולא מילי ובגמרא למרינן ליקולא שנלאה בחלבה קולף ואוכל על שמניע לחלבו והיינו משום לקרמת מפסיק.** ומהא שמעינן לכלאה קרמי וחוטי לשסירי משום תרבא לא מפעפעי להא בהך כוליא קרמת ולובן כוליא היא ביה ולפילו הכי שריוה ולפשר עוד לשמוד מכלן לענף שנלאו בלא חתיכת וריליו שנוטל החוטין ויש בכך לקרמת לחוטין מפסיק וכי תימא לם כן ריפא בכבשן שנלאין לסערין לעיל [לף נב:] ולא סני בנוטלת חוטין שבקרוס המוח לפשר שמתוך שחוטין החוטין רכים וקיסם לא מפסקי: לבל לי כחום הוא קי"ל כרבי יוחנן לחמר קולף ואוכל על שמניע לחלבו ולעת המפרשים ז"ל לבשומן ניל ל"ש שמן ול"ש כחום קולף ואוכל על שמניע לשמנו לנא שלא יחמיר מפעפע שנא בחלב לוקא לבל בשמנו של ניל לא נ"ל ולא נראה שלמנן הגמרא: הגהו לטמיתא לשלמלחן בי ריש נלוחא בגילא לנפיל רבינא לסר. לסבר למליח כמבושל ולסר לנלי משום שמנו של ניל כל שאין בבשר ס' ולדברי מי שאומר לנלי ולמליחה לא מסערינן בשאם בכל ענין לסר לחו: ורב אחא ברי. לס"ל למליח ברי הוא כרותח לנלי ובקליפה או בנטילת מקום סני וכי תימא וכי הוי כרותח לנלי מאי הוי נימא למפעפע כלחמרינן לעיל לחלב מפעפע אפילו לנלי י"ל לנא עליף שומן לניל הנפש מחלב כחום לחמרינן לעיל לנא מפעפע וכמו שכתבתי למעלה והרמב"ן ז"ל תירן לבמליחה אפילו חלב שמן אינו מפעפע ואף על נב לחמרינן למליח ברי הוא כרותח לנלי היינו לאפוקי מרותח במבושל לבל להא מילתא נריש מנלי לאע"נ לחלב בנלי מפעפע במליחה אינו מפעפע והרשב"ץ ז"ל חולק בדבר לכיון לרבינא ס"ל למליח כרותח במבושל לעליף מנלי היכי נימא לניל נריש מינים חנא ולאי תסמא לכל למפעפע בנלי מפעפע במליחה ולכברי הרב רבינו שלמה בן אחרת ז"ל נ"ל מלחמרינן **לקמן [לף עח.]** ההוא

בשרא בששים:

וכחל מן המנין אמר רב יצחק בר רב משרשיא וכחל עצמו אסור ונפקא מינה דאי נפל לקדרה אחרת אוסר אמר רב אשי כי היינו בי רב כהנא הוה אינבעיא לן כי כזיתך לתרבא לנפל לליקולא לבשרא סבר רב לסי לנשרי במאי לבלע ליקולא ומאמא לכלאה סבר הוא שנמלח בסל וס"מ לחלב במליחה מפעפע לאי נמי ניחא לן לסה ניחא לנשרי בקליפה שני לה: לאמר רב נחמן ניל בשאם **ואין ניל מן המנין.** לבשינן שאם להתירא לבר מיניה ולא לבטל נופו של ניל קאמר לס שתערב בין הנילין לניל הנשה בריה הוא **ולא בטיל כלחמרינן לקמן בפרקין [לף ק.]** לגלי לבטל פליטתו קאמר ולפליטת נופו של ניל **נמי לא ערין ביטול** להא קי"ל אין בנילין בנותן טעם ולא מאמא לרב נחמן להוא בתרא ס"ל יש בנילין בנותן טעם לגלי בהלכתא לגלי לבטל פליטת שמנו קאמר ומשנינן מהא לשמנו של ניל הוסר תערובתו שלא כלברי מקנת רבותינו הנרפתים ז"ל וכמ"ש למעלה: כחל בשאם וכחל **מן המנין.** מאום לכתל נופו בשר **ויתר נמור הוא ואין** לסיסורו לגלי מפני החלב שבתוכו וכיון שיצא חלבו ונתערב בדין הוא שיהא כחל עצמו מן המנין וס"מ בשנפל לקדרה של בשר לבל לקדרה של חלב בשינן שאם לבר מלילים שברי הכחל בעצמו הוא שהוסר ורב"ס בשז"ל כתב בפרק ט"ו מהלכות מאכלות הסורות שלפי שהכחל מלבריהם הקילו בו שיהא **הוא עצמו מן המנין: וכחל עצמו אסור.** פי' מפני מרחית העין שאע"פ שרלוי להתיר כחל זה מפני שהחלב יצא ממנו ונתבטל לי שרית ליה לתי למשרי חתיכת נבלה וסיינו דקא מפרש תו לחי נפל לקדרה אחרת הוסר כלומר לגלי תיתח לכי למחרינן לכחל לפי שנשאר בתוכו מן החלב ומיהו כבר פגט כל מה שהיה לו לפגוט ונימא שאם נפל לקדרה אחרת לא יאסור לניתח לגלי כי היכי לגלי לניחלופי בחתיכה לנבלה שיוסר רבנן כחתיכה לנבלה ואי נפל לקדרה אחרת הוסר ומאן לאקשי לגלי מעתה נפל לתוך קדרה אחרת לא יאסור לא הוה קיס ליה בטעמים וה"ק בשלמא לי אמרינן לבמאי לנפיק מיניה מערינן בין הוא שיאסור שברי עליון נשאר בתוכו חלב ולא נתבטל כולו גלגי אי אמרת לבבולים מסערינן ע"כ כולו נתבטל וכיון שכן נפל לתוך קדרה אחרת לא יאסור ומשנינן לכיון לאמר רב יצחק בר מסרשיא וכחל עצמו אסור שיוסר רבנן מפני מרחית העין כחתיכה לנבלה ואע"פ שנתבטל אי נפל לקדרה אחרת הוסר. ואיכא מאן לאמר לכיון לשיוסר בחתיכה לנבלה מאחר שנאסר אי נפל לקדרה אחרת בעינן שאם ברמיניה לבל לקדרה לאסנוה לא מפני שבשנפל היתר היה ואחרים סוברים שכיון שאינו נאסר אלא מפני מרחית העין אין להחמיר בקדרה שניה יותר מבראשונה וכתב הרא"ש ז"ל לכי מסערין בבולים היינו בלבר שאינו חוזר להיתרו לומיל לכחל אבל בלבר שחוזר להיתרו כגון כלים הבלועים מאיסור מסערין במאי לנפיק מיניה בשומן יפה שכיון שחוזר להיתרו אינו בזין לנשר נבולו שברי אין בולו נוף איסור וכתב ז"ל ונתעוררתי בקבלה זו מפי הרב רבי יוסי הבן פלט ז"ל לבל בתוספות לחמרו לכיון לתלי' טעמא משום אלא יקשינן מא לנפיק מיניה לפילו בלבר החוזר להבשרו מסערינן בבולים ומיהו הני מילי היכא אלא יקשינן כמה בלא כגון כף שנה לבל כף חלשה שנפל בה בשר מסערינן בשאם בלותו זית ומותר מיהו **אם היה כף שנה של** בשר שע"פ שלא נשר בה אלא כזית חלב אם חזר ונשר בה את הקדרה חיכף מ"ל לבבולה מסערין לפי שאין אנו יודעין **כמה בלשה מן** הבשר ועבשיו כשנשר בה חלב נאסר בל הבל לחתיכה עלמה ועשית נבלה לבל הרמב"ן ז"ל סובר שאין לומרים בבלוע חתיכה עלמה ועשית נבלה הלכך אין מסערין אלא בלותו זית:

ומסקנא לדינא בששים והיא לקמן בששים **ואחת והיא** מותרת. וי"ת והא תמרין ניד בששים וחין ניד מן המנין אלמא בששים והוא מיהא סגי ומ"ש דינא מניד תירץ הרמב"ן ז"ל דלפי שיש בדיעבד גזוזים וקטנים והבא לבטל בדיעבד אינו מסגיא עליה לרחות חס זו וכולן שוות ממש הוסיפו אחת בשעורה ולא הצריכו לשער כל אחת ואחת: **והני מילי לחיות כה לפרוש.** כלומר שיש עליה קורט לס לחיכה למיחם לרקוס: אבל בדיעבד של עוף טמא וכו' כלקי"ל למיל לדיעי **ולא כנוס.** בגמרא מסמע לכאורה לדיעים טמאות שנלקח עם הטהורות לפילו קלופות מותרות אבל בירושלמי [פ"י לתרומות הל"ו] לא מסמע הכי לגרסינן התם דיעים טהורות שנלקח עם הטמאות מותרות הלא לתימר שנלקח בקליפיהן אבל שלקח כשהן קלופות שיעור אחר יש להן והר"ס במז"ל בפט"ו מהלכות מאכלות אסורות לא חילק בין קלופות לשאינן קלופות ולרוני לחוש לדברי הירושלמי: הטוח כזיתא לתרבא לנפל לדיקולא לבשרא. פרש"י ז"ל **דיקולא קלחת: סבר רב חסי נשעורי.** להיתרא **ולאוסופי עליה מה שבלעה קדירה כדי לבטל את האיסור והאסור היה מעשר כמו שבא לפנינו** מנמוק: [דף עח.] לאחרי ליה **רבנן.** תלמידיו: **לאיסורא לא בלע. בתמיה לף האיסור מעומק וכשנפל היה בו יותר אלא מעשרינן כמו שאנו רואין** ומעתה רש"י ז"ל לפרש לדיקולא היינו קלחת לפי שהוא ז"ל פסק [בדף קנ.] כר' יהודה לאחר מין במינו לא בטל וחלב בהדי בשר מין במינו כדאמרינן בסוף פרקין בגמרא [דף קנ.] הילכך לא הוה מבטל ליה רב חסי אלא בקדרה לחיכה מיס ולוטב למבטלי ליה לקי"ל [דף ק:] סלק את מינו כמי שאינו ואפילו מינו רבה עליו ומבטלו אבל פירוס לדיקולא בכל מקוס סל ועל שנעשה מחריות של לקל קורין לאותו על שמו ולפיכך נראה להא דיקולא להכא נמי היינו סל שמלאו בו בשר ונפל בו כזיתא לתרבא **ואין במינו נמי בטיל** ולפי פירוס זה למדנו מכאן שהחלב אף במליחה מפעפע שלא כדברי הר"ס ב"ן ז"ל וכמו שכתבנו למעלה וכן למדנו לכמליחה במאי דמפעפע מעשרין בששים שלא כדברי הרא"ס ז"ל וכמו שכתבנו למעלה [סי' תקלב]: והוא פלגא דזיתא לתרבא **סבר רב חסי** לשעורי **בתלתין פלגי** זיתי. **משום דלא היה בית כשיעור היה בעי** לזלזולי בבטולו ללא ליבעי בששים: **לא תזלזל בשיעורי לרבנן. כלומר לפילו במידי דלא מיתסר מלאורייתא לא תזלזל בשיעורייה ועוד היי מלאורייתא לאסור לחצי שיעור לאסור מן התורה** כלאחרינן **בפרק בתרא דיומא (דף עב.) חצי שיעור מנין ת"ל כל חלב ולא לאחרו כזית** אלא לגלגות עליו: נרסי' בגמ' [דף נח.] לאחר רבי חייא בר אבא לאחר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא כל האיסורין שבתורה בששים לאחר לפניו ר' שמואל בר רב יצחק רבי אתקי לאומר כן רבי ל"ר חסי ל"ר יהושע בן לוי משום בר קפרא כל האיסורין שבתורה באחד ובששים לא למיזה אלא שיזרע בשלה לכתיב ולקח הכהן את הזרוע בשלה ואניא אין בשלה אלא שלמים רבי שמעון בן יוחאי לאומר אין בשלה אלא שנתבשלה עם החיל לכולי עלמא בהדי חיל מבטל ליה מר סבר חתיך ליה והלר מבטל ליה ומ"ם מבטל ליה והלר חתיך ליה מ"ל בששים קסבר בשר ועצמות בהדי בשר מעשרינן והוה ליה בששים ומ"ל באחד קסבר בשר מעשרינן והוה ליה באחד ומכי פירוסו לזרוע של חיל נזיר הוא המורס ממנו ומיפיק חותו ונותנו לכהן ואסור לזרים והחיל נאכל לבעליו ואומרין לכ"ע בהדי חיל מבטל ליה **לאן מקרא יוצא מידי פשוטו וקרא מסמע לעם החיל** מתבשלת מיהו ת"ק סבר למחתך לה **מן החיל והלר מבטל להו בהלייהו** לפיכך הוצרך לקרוס לקלמר **מבשלה ואינו מחתכה לחתיכות** וכתב רש"י ז"ל למ"ד לאומרין אין בשלה אלא שלמר **לא נתפרס בחיזה לשון** אבל בתוס' פירשו לדבריס ליה כאילו הלמ"ל לנוסף ומפיק ה"ל והיינו כמו שיש לה להיינו כמות שהיא ומ"מ כיון לעס החיל מתבשלת נמלא לזרוע של **חיסור וחיל של חיתר מתבשלים כאחד וכזרוע יש עלס הרבה וכבר מועט שהכתף אינו בכלל הזרוע** כלתנן **בפרק הזרוע (דף קלה:) חיזהו זרוע מן הפרק של לרכובה ועל כף של יד** ומ"ל בששים קסבר לבשר ועלס לזרוע בהדי בשר ועלמות מעשרין ולקיס **להו לרבנן לששים חיכא ושרייה רחמנא** ומלן לאמר במאה קסבר לעלס **לא בעינן לעשוריה להא לא פליגי טעמיה מיניה וכי מעשרת בשר הזרוע בהדי בשר לחיל חיכא מאה** ומ"ל בששים ומ"ל בשאר בתרתי פליגי למ"ל בס' סבר שלמות הזרוע כיון שהם רכים חוסרים כבשר וס"ל תו לעלמות החיל אע"פ שיש בהם שהן קשין מעכורפין להתיר לקליפי היתר מעלין את החיסור וכלתנא בירושלמי ומ"ל במאה לקסבר בשר בהדי בשר מעשרין פליג עליה בהני תרתי לס"ל שלין עלמות שבזרוע חוסרין שלין בליחות שבהן כנותן טעם וס"ל שלין תו עלמות שבחיל מעכורפין להיתר לקליפי היתר לין מעלין **את האסור לחי מעכורפין הוא** ליה טפי ממאה. הלכך לענין הלכה לפילן לקי"ל כמ"ל בששים נקטינן לקליפי היתר מעלין את האסור. ובירושלמי בפירקא קמא לערלה מסמע תו לקף קליפי חיסור מעלין את האיסור וקף לפי נמ' לילן לפשר לומר כן למ"ל בששים היינו טעמא לל"ל מעכורפי עלמות שבזרוע להיתר לפי שהן עלמן חוסרין מפני מוח שבהם ומחמת רכותן שילא מהן לחות אבל עלמות יבשין וקליפין שלהן חוסרין לפשר שקף לותן של חיסור מעלין את הסיתר אבל לין לעת הרמב"ן ז"ל כן ופרכינן עלה ומי נמרינן מינה כלומר מזרוע בשלה והתניל זהו היתר הבא מכלל חיסור כלומר **שהרי בלע החיל מן הזרוע והתירו לך הכתוב** לפי למעוטי שאר חיסורין שבתורה כלומר **הלא ילפינן להו מיניה** ומפרקינן לל ניריכל לר' יהושע לאחר מין במינו לא בטיל והכא בטיל רבא אחר לל ניריכל לטעם כעיקר לבקלשים חסור והכא שרי כלומר **נותן טעם קיס לן לאסור בקלשים כעיקר ממאו של חיסור וכלמפרש ואזיל והא מילתא קתני זהו למעוטי שאר קלשים אבל חולין שפיר נמרינן מינייה למאה** וס' ופרכינן עלה [דף עט.] ולינמר נתניה כלומר למסרל לף בקלשים בס' לו בק' כנון נותר לו פגול ומפרקינן נלי דאחמנ' יקלש נבי חטאת להיות כמוה כלומר הנוגע בה ובולע ממנה שאם פסולה היא יפסל כלומר הבולע ואם כשרה היא תאכל [זו כשנגע בה] כאומר שבה כלומר תאכל כאומר של חטאת שאפילו אם שלמים אסורים לאכול אלא משערינן בדידיה משערינן או במאי דנפיק מיניה משערינן.

ופשיט דבדידיה משערינן דאי בדנפיק מיניה משערינן מנא ידעינן אלא מעתה נפל לתוך קדרה אחרת לא יאסור כיון דאמר רב יצחק וכחל עצמו אסור שויוה רבנן כחתיכת נבלה ומסקנא בביצה בששים והיא אסורה בששים ואחת והיא מותרת וה"מ (דף צח.) דאית בה אפרוח אבל ביצה של עוף טמא שנתבשלה עם ביצים טהורות אינה אוסרת ואינה צריכה שיעור כדקיימא לן * ע"ל סי' תשפו דמיא דביעי ולא כלום הוא ההוא כזיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבישרא סבר רב אשי לשעוריה במאי דבלע דיקולא אמרו ליה רבנן לרב אשי האי דיקולא דהיתרא בלע דאיסורא לא בלע ההוא כי פלגא דזיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבישרא סבר מר בר רב אשי לשעורי בתלתין פלגי זיתי א"ל אבוה לא תזלזל בשעורא דרבנן ועוד האמר ר' יוחנן

לזכרי כהונה וליום ולילה ולפניס מן הקלעים ופרכינן מאי חזית למתרת מהאי כלומר מחטוחת לימנר מהא כלומר מזרוע בשלה. ומפרקינן חלום הוא ומחלום לא נמרינן כלומר לחלום הוא **ללכתחלה הייתה לבטל** חיסור כך פרש"י ז"ל ופרכינן ר"ס שפיס ומאי לא נמר לחלום הוא ומפרקינן לעו אין לקולא קא נמרינן לחומרא קא נמרינן למלאורייתא ברובה בטיל כלומר מלכתחיל אחרי רבים להטות הילכך שפיר נמרינן מזרוע בשלה לחולין בשפיס ומאחר. ואיכא למיקל מאי קא פרכינן זהו למעוטי מאי לאו למעוטי כל חיסורין שבתורה ליימא דזהו אתא למעוטי דלזוקא הוא חיסור מבטלין לכתחלה אבל שאר חיסורין לא וכלאחרינן בסמוך דזרוע בשלה חלום הוא אבל כשנתערב הא"ע נמרינן מיניה לכל חיסורין שבתורה. תירץ בתוס' דאה לא הוי ליתה הא מכלל חיסור לכל חיסורין שבתורה מלאורייתא מבטלין אותן לכתחלה והא לאחרינן דזרוע בשלה חלום הוא אין חלומו שמותר לבטלו אלא שמניח לבטלו משל"כ בשאר חיסורין שבתורה שאין מניח לבטלם לכתחלה ואיכא למימר הא"ק זהו היתה שמניח לבטלו משל"כ בכל החיסורין [שאין מניח אבל מותר] להא פשיטא דהיכי תיסק לדעתין שיהא מותר לבטל לסורי תורה אבל הרחב"ד ז"ל כתב בחסור משהו שלו למלקרי ליה לזרוע בשלה חלום ר"ת ואי לאחרינן אין מבטלין חיסור לכתחלה לאורייתא הוא וכ"ת ר"כ ליפני ליה לה"ק **זהו למעוטי שאר** חיסורין שאין מבטלין אותן לכתחלה אלא קושיא הוא לליטעם דזהו היתה משמע שהיתה בא לפנינו מכלל לסורה ומתירין אותו וכשנתערב משמע ולא לערב אותן לכתחלה ומיהו אע"ג דבישול חיסור לכתחלה מלאורייתא הוא לכדרי הרב ז"ל אם עבר ובישלו **מלאורייתא בטיל ואפילו במזיד ומדרבנן** במזיד לא בטיל בשוגג פליגי בה רבי יהודה ורבי יוסי בגיטין בפרק הניזקין (דף נ:) ופקי"ל כר' יוסי לחמר בשוגג בטיל ומזיד נמי כתב הרמב"ם ז"ל לדוקא למי שבישל אותו במזיד אסור אבל לאחרים מותר וכן דעת הראב"ד ז"ל. ולחמרי אלו אין לקולא קא נמרינן לחומרא קא נמרינן למלאורייתא ברובה בטיל ה"פ לאע"נ לכל **היכא דיהיב טעמא מלאורייתא לא בטיל** ברובה להא קי"ל (פסחים דף מ.) לכזית בכלי לחילת פרס מלאורייתא **ובפרק התערובות (דף עט.) נמי לחמרינן** לחמר רבא לחמור רבנן ברובה לחמור רבנן בטעמא ופריס מין במינו ברובה מין בשאינו מינו בטעמא ומלקחמר מין במינו ברובה מלאורייתא קלקחמר למרבנן לפי' במינו בעינ שפיס וכלחמר רבא נופיה לעיל [דף ע:] ואפ"ה קחמר מין בשאינו מינו בטעמא לעלמא מין בשאינו מינו מלאורייתא בטעמא הוא ולא בטיל ברובה אפ"ה הכא הכי קחמרינן למלאורייתא כל היכא דלא טעמא ברובה בטיל ואן לך חיסור בתורה שיתן טעם בשפיס ויש בהם הרבה שאפילו בי' ועשרים אין נותנין טעם הילכך כי בעינן ס' בכל החיסורין אע"ג דליכא טעמא חומרא הוא למלאורייתא כל היכא דליכא טעמא ברובה בטיל. והוי יודע להא מילתא כולה לגמרינן מזרוע בשלה שמכתיב בעלמא הוא להא **מין במינו מלאורייתא ברובה בטיל כלחמרינן בהדיא מין** במינו ברובה ומין בשאינו מינו נמי כל היכא דליכא טעם ברובה בטיל ולכתיבנא והיינו טעמא משום למזרוע בשלה ליכא למינמר שפיס ומאי דלימא בבציר מהא שיעורא נמי בטיל אלא שמניתו בכך לבשל את הזרוע ויהיל כאחד אלא **ולאי מלאורייתא לא בעינן שפיס** כלל **לא במינו ולא בשאינו מינו** אלא משום דליכא לחומרא ליהיב **טעמא בשאינו מינו בשפיס כגון** בגל וקפלוט וההוא **מלאורייתא אסור למין במינו** בטעמא ולפיכך הזוי חכמים כל נותני טעמים נאלו **אלא לבטלו אלא** בשפיס

חצי שיעור אסור מן התורה:

יום שמא

מתני'

טעמא כגון להה לאכא ס' אי ק' **הכי פירושא לרבא נמי לרבי** יהודה קאמר ובמינו ומשום לחמר אביי לגר' יהודה אע"ג לבעלמא מין במינו לא בטיל בזרוע בשלה בטל קאמר רבא אלא שרינן בזרוע בשלה כולי האי אלא טעמיה הוא שרינן לכיון לבקלפיס טעם כעיקר אסור הוא לן למימר לרבי יהודה אלא ליבטיל טעמא ואפ"ה מבטלינן ליה אבל היכא שנמחה הזרוע עצמו לא למלנו שיבטל. ומלחמרינן לא נערכה אלא לטעם כעיקר לבקלפיס אסור משמע לטעם כעיקר בחולין מלרבנן ואע"ג לבפ' אלו עוברין [דף מ.] משמע לטעם **כעיקר בחולין מלאורייתא** כבר כתבתי תירוץ של לבר בחילופי וכן פסק רש"י ז"ל **לטעם כעיקר מלרבנן כלמוכחא סונניין.** והביא עול רחיים מלחמרינן בפ' כל הבשר (דף קח.) נבי טריפת חנב לחמר לחביי ס"מ טעמו ולא ממשו בעלמא לאורייתא אלא ס"ל מלרבנן מבשר בחלב מ"ט לא נמרינן וכו' ורבא לחייב ולחמר לרך בשול לסרה תורה אלמא ס"ל לרבא טעמו ולא ממשו לרבנן. עול הביא רחיה מלחמר רבי יוחנן התם **בפרק בתרא דע"ז (דף סז.) כל שטעמו וממשו אסור ולוקין עליו** וזהו כזית בכלי לכולת פרס טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו ואי סלקא לעתך טעם כעיקר לאורייתא אמאי אין לוקין עליו אלא ס"מ לרבנן ולפי זו הולכין בספקו להקל כשאר ספקות של לבריים. אבל ר"ת ז"ל כתב לטעם כעיקר לאורייתא כלמוכח סונניין לפסחים (דף מ.) וכי קאמרינן הכא בסונניין לא נערכה אלא לטעם כעיקר לבקלפיס אסור למשמע הא בחולין שרי ס"מ במין במינו לומיל לזרוע בשלה לבמין במינו לא הוי טעם כעיקר לאורייתא אלא בקלפיס בלחוד ולחיבא לרבי יהודה וכמו שכתבנו למעלה והשתא נמי לפרק כל הבשר לאחר רבא לרך בישול אסור לרבנן ולאו משום ס"ל לרבא טעם כעיקר לרבנן אלא לומר למתתם לא תפסוט וה"ת לאחר רבי יוחנן בפ' בתרא לע"ז טעמו ולא ממשו אסור ואן לוקין עליו לא לרבנן קשיל לאע"נ לטעם כעיקר לאורייתא אין לוקין עליו לאי לרבנן לנמרי לה מק"ו לנזיר לאין לוסורו לוסור עולם וכלאוקמא בפ' אלו עוברין (סב) אין לוקין עליו לאין עונשין מן הדין ולרבי עקיבא נמי לנמר לה מבנין אב לניעולי עובדי כוכבים אן לוקין עליו ליה בהו אלא עשה ולא מחוור לאם טעם כעיקר לאורייתא ולאי לוקין עליו לכיון לבעיקר נופיה ולאי ליכא לן בנלוי מילתא בעלמא סניא לטעם כעיקר ומימלא לוקין על הטעם כשם שלוקין על העיקר לכי לזכר רחמנא לנבלה נופא ולטעמא לזכר ולכותיה לחמרינן (בכבורות דף טו:) בנוזז ועובד בבכור פסולי המוקדשין ללקי ואע"נ לליתי בהו לאו להה נפקא לן [שם.] מלכתיב תזבח ולכתיב לבמוקדשין ולא חלב בשר ולא ניזה ועבודה לטעמא למילתא לכיון לבמוקדשין נופייהו כתיב לאו ומוכחינן מלכתיב תזבח ולכתיב לקח בכור פסולי מוקדשים לסור ממילא לחמרינן לבכלל לאו לא תעבוד ולא תגוז הוא והכא נמי לכותיה ולפיכך נרחין לברי רש"י ז"ל לעיקר. ונמלא עכשיו פשלן של לבריס בביטול החיסורין למין במינו ולפי נתערב נופו לאורייתא ברובה בטיל ולכלחמר רבא בפרק התערובות (דף עט.) לחמר רבנן ברובה ופרכינן התם מין במינו ברובה וה"מ מלאורייתא לבל מלרבנן בין שנתערב נופו ונבלל בין בלן שם אלא פליטתו בשפיס ולכלחמרינן לעיל בפירקין **[דף עז:] מין במינו** לי נמי מין בשאינו מינו **וכו' בשפיס מיהו כי בעינן שפיס** במין במינו הני מילי בלבריס הנבללין לבל יבא ביבש לפלוגי מלרבנן חד בתרי

בטל ובסמוך נתריך עוד בזה בס"ד. ולענין מין בשאינו מינו כל היכא שנתערב נופו ויהיב טעמא לפילו בחלף לסור מלאורייתא כלאחר רבה בפ' התערובות (לף עח:) מין בשאינו מינו בטעמא ובולאי מלאורייתא קאמר דומיא דמאי דקאמר **במין ומינו ברובא** ס"ח למין שנתערב בשאינו מינו בנופא ובטעמא לפילו בחלף לסור מלאורייתא ואי היכא כזית בכלי לכילת פרס לוקה כלאיתא בפ' חלו עובדין (לף מ.) ואי ליכא כזית בכלי לכילת פרס לסור מלאורייתא מיהו אין לוקין עליו ואי **לא יהיב טעמא** דיעורא בששים והיכא שנתערב בכבד טעמו ולא ממשו היינו טעם כעיקר אלפי שיטת ר"ת ז"ל הוא מלאורייתא ולפי שיטת רש"י ז"ל מדרבנן וכיון שכבר כתבנו שדברי רש"י ז"ל נראין עיקר נפקא מינה שאם נפלה חתיכה של נבלה לתוך הקדרה ופלטה ונשפך **הרוטב לתוך חלט יולעין אם** היה בו ששים אם לאו תלוין להקל ככל הסוברין של דבריהם לקמן [לף ע:] אמרי' נבי כחל דבכולהי מסתברינן לאי במאי דנפיק מינה מסתברינן מנת יראינן למשמע להומרא חזלינן ס"ח בכבד שאי אפשר לעמוד עליו לאי חזלינן לקולא (לא) יהו כל האסורין בספק וכל אחד ואחד יעשר בפני עצמו אלא בעיני ולפיכך רואי חכמים להשוות מלותיהן אבל במה שאנו בו אלא בקדרי בעלמא כגון אם נשפך הרוטב וכיוצא בדברים הללו חזלינן לקולא: דרש רבה בר רב הונא חתיכת נבלה וחתיכת לג טמא לתוך חלט חולת על שתתן טעם ברוטב ובקיפה ובחתיכות ומסקינן בגמרא עלה לוקי רב לחומרא עליה ולרב כיון שנתן טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשית נבלה וחולת כל החתיכות כולן מפני שהן מינה ס"ל לרב ספרא לאבוי מכלי רב כמלן לחומרא למשעתיה כרבי יהודה לחמר מין במינו לא בטיל למה לי נותן טעם כי לא נתן טעם נמי לחמר ליה הכא במאי עסקינן שהקדם וסלקו רבה לחמר לפילו תימא לא קלם וסלקו הוי מין במינו ולבר לחר וכל מין במינו ולבר לחר סלק לת מינו כמי שאינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו והכי פירושה לרבה בר ר"ח ס"ל לחתיכת נבלה אע"פ שנתנה טעם בחתיכה לחרת שהיתה בולעה קולם שנער לת הקדרה או שנתן בה הרוטב **ולא היה בה ששים ונתנה הנבלה טעם בה ונאסרה וחא"כ** נער לת הקדרה אין לומרים לכיון שנאסרה זו תחלה ונעשה כחתיכת נבלה עצמה וינערך ששים לבטל לת שתיהן לילא לגלי כיון שנער לת הקדרה בסוף הרי נתפשט טעם הנבלה בכל הקדרה ולפיכך לגו לסור על שתתן טעם ברוטב ובקיפה ובחתיכות כלומר אלא יהא בהם ששים [כנגד] חתיכת הנבלה הא אם יש בהם ששים כנגד הנבלה אע"פ שאין בהם ששים כנגד חתיכת הנבלה וחתיכת הסיתר שנאסרה תחלה מצלך חתיכת הנבלה וכל שאחר מותר לפילו לותה חתיכה שנאסרה תחלה ורב פנינ ולמר לכיון שנתן טעם בחתיכה ראשונה שוב אין לה היתר שהרי היא כנבלה עצמה וקלמר תו שלאוסרת כל החתיכות כולן **לפילו יש בהם ששים כדי לבטל לת שתיהן** מפני שהן מינה ס"ל לרב כרבי יהודה דלחמר מין במינו לא בטיל ומס"ה [פריך] רב ספרא לכיון לכר' יהודה ס"ל למה לן שתעשה חתיכה שניה **נבלה תיפוק ליה לחתיכת נבלה** עצמה לוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה לבשלמא לכי לא הוה ס"ל כרבי יהודה נפקא מינה לניבעי ששים בשתיהן אבל כיון לכרבי יהודה ס"ל מלקאמר לוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה למה לנו עריכין שתאסר חתיכה שניה תיפוק ליה לחתיכה **ראשונה לוסרת הכל** ומפרקינן בשקדם וסלקו כלומר ששלק הלוסר **קולם שיתן החתיכות האחרות בקדרה הילכך ניתנה טעם בראשונה הרי זו חוזרת ולוסרתן לחי לא במאי מיתסרו ולשמעינן לחתיכה עצמה נעשית נבלה לאסור לחתיכה בפליטתה** ורבה שני לפילו תימא בשלא קדם וסלקו ולפ"ה **לא מתסרי שאריה חתיכות לאו משום חתיכת היתר קמייתא** לכל מין ומינו **כגון נבלה ושחוטה** ולבר לחר **כגון תבלין ורוטב מיני להיתר הינו מבטלו לאיסור ולא מוסיף על ההיתר לאו סלקה כמי שאינו בקדרה זו ונשארו הנבלה והרוטב ונמלאת נבלה בטלה ברוטב ובקיפה** לס יש בהם **ששים כנגדה הילכך ניתנה טעם בראשונה תחלה בעול עלה ולח"כ נתן ריבה הרוטב עליה ולח"כ נתן מיס וקיפה בחתיכות ותוספה חתיכה הראשונה עם הנבלה ולוסרת הכל מפני שהם מינה לבשלמא לי לא הוה ס"ל כרבי יהודה נפקא מינה לניבעי ששים בשתיהן אבל כיון לכרבי יהודה ס"ל מלקאמר לוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה למה לנו עריכין שתאסר חתיכה שניה תיפוק ליה לחתיכה ראשונה לוסרת הכל ומפרקינן בשקדם וסלקו כלומר **קולם שיתן החתיכות האחרות בקדרה הילכך ניתנה טעם בראשונה הרי זו חוזרת ולוסרתן לחי לא במאי מיתסרו ולשמעינן לחתיכה עצמה נעשית נבלה לאסור לחתיכה בפליטתה** ורבה שני לפילו תימא בשלא קדם וסלקו ולפ"ה **לא מתסרי שאריה חתיכות לאו משום חתיכת היתר קמייתא** לכל מין ומינו **כגון נבלה ושחוטה** ולבר לחר **כגון תבלין ורוטב מיני להיתר הינו מבטלו לאיסור ולא מוסיף על ההיתר לאו סלקה כמי שאינו בקדרה זו ונשארו הנבלה והרוטב ונמלאת נבלה בטלה ברוטב ובקיפה** לס יש בהם **ששים כנגדה הילכך ניתנה טעם בראשונה תחלה בעול עלה ולח"כ נתן ריבה הרוטב עליה ולח"כ נתן מיס וקיפה בחתיכות ותוספה חתיכה הראשונה עם הנבלה ולוסרת הכל מפני שהם מינה לבשלמא לי לא הוה ס"ל כרבי יהודה נפקא מינה לניבעי ששים בשתיהן אבל כיון לכרבי יהודה ס"ל מלקאמר לוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה למה לנו עריכין שתאסר חתיכה שניה תיפוק ליה לחתיכה ראשונה לוסרת הכל ומפרקינן בשקדם וסלקו כלומר

(דף צו:) (* ד"ת מ"ז גיד הנשה שנתבשל עם הגידין בזמן שמכירו בנותן טעם ואם לאו כולם אסורים וכן חתיכה של נבלה ושל דג טמא:

גמ' וליבטל ברובא (דף ק.) שאני גיד דבריה הוא וכן חתיכה הואיל וראויה להתכבד לפני האורחים) דרש רבה * בגמ' אי' רבה בר בר חנה (ג"א) בר רב הונא חתיכת נבלה וחתיכת דג טמא עד שתתן טעם ברוטב ובקיפה ובחתיכות * כ"ז נמחק ד"ת ובדפוס קושט' ליתא (אוקי רב אמורא עליה ודרש כיון שנתנה טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשית נבלה ואוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה א"ל רב ספרא לאביי מכדי כמאן אמר רב להך שמעתתא כר' יהודה דאמר מין במינו לא בטיל מאי אירא כי נתן טעם כי לא נתן טעם נמי אמר ליה הכא במאי עסקינן בשקדם וסילקו רבא אמר אפילו (דף ק:) תימא לא קדם וסילקו הוי מין ומינו ודבר אחר וכל מין ומינו ודבר אחר סלק את מינו

קאמר לבזמן שאינו מכיר הניר כולן אסורין ליבטל ברובא ומפרקינן לברייתא שאני כלומר לניר ברייתא הוי ולא בטיל וכתב הרשב"ם ז"ל לכי אתרין וליבטל ברובא לאו ברובא ממש קאמר להיינו חד בתרי להא מלרבנן שפיס בעינן אלא שברובים קאמר להיני בשפיס ולא נהירא לרובא בכל לוכתא רובא ממש משמע והכא נמי לכוותה והיינו טעמא משום לכי לגריך רבנן לפילו במין במינו שפיס ה"מ בלברייתא הנבלעין או הנבלעין שטעם הפיסור מתפשט בכל ובטולי טעמא בעינן שפיס אבל יבש ביבש כיון שהפיסור עומד בעצמו ומלינן חד בתרי בטיל הכי נמי בטל מלרבנן לשעור ס' לא שייך הכא כלל להא לא מבטל טעמא בהכי ומ"ם פרכינן הכא וליבטיל ברובא להא הכא לומלין ליבש ביבש הוא לליבא טעמא להא תנן בלא חין מכירו כולן אסורין כלומר ואע"ג לליבא נותן טעם ואפלי כיון לליבא טעמא ליבטיל ברובא להיינו חד בתרי ביבש ורלוק לבבר ליבש ביבש לפילו מלרבנן חד בתרי בטיל מלאפרין בפ' הזהב (לף נג.) התרומה והבכורים חייבין עליהם מיתה וחומש ואסורין לזרים ועולין בחלל ומאה וטעונין רחיצת ידים והערב שמש הרי אלו בתרומה וביכורים מפ"כ במעשר ואפלי למה אלין כן במעשר לבטל ברובא והתם ולאי מלרבנן קאמר לומלין לחלל ומאה לתרומה וביבש ביבש הוא לליבא בלא שפיס בעינן וקאמר לבטיל ברובא כלומר חד בתרי כשאר הפיסורין שלא החמירו עליו כמו שהחמירו בתרומה לליבא למימר לכי קאמר התם ברובא ברבים קאמר להיינו שפיס לפ"כ היכי קאמר שתמת מפ"כ במעשר לבטל ברבים תרומה נמי בטלה ברבים בשלמא הכא שייכא לומלין לחזוקי לממזר לתנן ואם נלו כולן אסורין לפילו בלחם לא בטיל מקני שתמת וליבטיל ברובא להיינו רבים לבל התם לתרומה נמי בטלה ברבים לחלל ומאה אם איתא לאפעשר ברייך שפיס הוה ליה לפרושי רבים ליבים כמה אלא מלקאמר שתמת פ"מ לרובא ממש קאמר וכן לעת בעלי התום' ז"ל מיהו כי אמרינן ליבש ביבש בטל אד בתרי לפילו מלרבנן ה"מ במין במינו לכיון למלקורייתא אפי' לא בלח ברובא בטיל לא אמור רבנן ביבש ביבש להא אי אפשר למימלי לילי אסורא מלקורייתא לבל במין בשאינו מינו אלא בלח לפילו מלקורייתא לזלזלין בתר טעמא לפילו ביבש נמי בעינן שפיס כי היכי לכי מבשל להו כשלקי לא ליתי לילי טעמא לאסורא לקורייתא וכי אמרינן נמי במין במינו הני מילי לאכול כל אחד ואחד בפני עצמו אבל לבשלם כולן כאחד כל היכא לליבא שפיס אסור לכיון לנזור רבנן בנותן טעם במין במינו אי מבשל להו כשלקי יהבי טעמא ואסור מיהו כתב הרב רבינו אהרן הלוי ז"ל לכל שנתבטל אד בתרי כיון שלאכול כל אחד ואחד בפני עצמו מותר אם בא לבשלן לכתחלה ומשום מבטל מרבה עליהן כלי שיעור שפיס ומבשלן לכתחלה ומשום אסור לכתחלה ליכא שכיון שכל אחד בפני עצמו מותר **חין כאן חיסור.** והוי יודע לעל מיקרי ברייה לעל בני' תניחס. ולאחל שיהא חיסורא מנופל. הפני שתהא ברייה נשמה. הפלישי שתהא שלמה. חיסורא מנופל כיצד כגון ניר הנפה וכיוצא בו שהוא אסור מתחלת ברייתו לבל נפוך טהורה וכיוצא בה שהיא מותרת אע"פ שנתבלה כיון שלבר אחר נרם לה ליאסר הוא והיינו לתמרין לקמן בפירקין [לף קכ:] לבל נפוך טהורה בחייה בכל שהוא והיינו במיתתה בכזית טמאה בין בחייה בין במיתתה בכל שהוא והיינו טעמא לנפוך טהורה כיון שלבר אחר נרם לה ליאסר לא מיקרי ברייה להתחייב עליה בכ"ש והיינו נמי לתמרין בפרק התערובות (לף עב.) נבי שור הנסקל שנתערב בין השורין לתמרין לפילו הן ריבוא כולן ימותו ופרכינן וליבטלו ברובא ומשני [לף עג.] בעלי חיים חשיבי ולא בטלי לוקא משום חשיבותא לבעלי חיים חייה לבל משום לא בטלי לוקא משום חשיבותא לבעלי חיים חייה לבל מיקרי ברייה אע"פ שהוא ברית נשמה לפי שאין כולו במקום אחד ואינו בעין ברייה שהיא מקובצת כאחד וזהו תנאי שני. תנאי שלישי להיינו שתהא שלמה כיצד שלולו נתרסק ממנה לבבר אין תורת ברייה עליה כלתמרי' בשם' מכות (לף טז:) רסק תפעה נמלים ואחד מהן והשלימו לכזית לוקה שם ולפילו לוקו לבבר שנתרסק אין הנשמה תלויה בו הרי היא מתבטלת כלולו אינה ברייה לבשמעתין נזיר (לף נו:) לוכיעית לן כה"נ לנבי מלקות אי חשיבא ברייה למלקות [ללקות] עליה בכל שהוא או לא ולא חיפשיטוה ומלענין מלקות ספקא לענין שתאסור תערובתה לפילו בחלב נקיטינן לקולא לבבר לא בטלה לרבנן הוא ובספקא לרבנן נקיטינן לקולא. ולכיה מ"ל לכי אמרינן לבבר לא בטלה היינו שלוינה בטלה בטלה בשום שהוא בחלב בטלה היא בחלב והכי אמרינן בירושלמי (תרומות פרק י הלכה ה) הורה רבי בון בהלין עכברא חד בחלב ורבינו שמעון ז"ל למל ממנה לחת שבמסכת תרומות פרק בלל [שם] לפי מה שפירש הרב ז"ל לותה ממנה לבבר בטלה בתעב מלות ושפיס וכי אמרינן בירושלמי חד בחלב כך היה מעשה ולא מחוור להל קתני בבר היינו נמי הכא לומלין לחתיכה הרלויה להתכבד לבתרוייהו תנן כולן אסורין ובולהי חתיכה הרלויה להתכבד לינה בטלה לפילו בחלב לבהיות תניא בתוספתא חתיכת חיפור שנתערבה בין החתיכות לפי הן חלב כולן אסורות וכתותה נמי נבי בבר ממש לכולן אסורות לפילו בחלב ובירושלמי ולאי לאו מתורת בריות לתו עלה להיכי למי לי לבטל פליטתה למה היה כולי הני בשפיס נמי בטלה כלתנן בהניה והרוטב בנותן טעם שאין חפיפות בריה לאו שלא נופה לבטל היא לבטל פליטתה לא ואי בשמחית בטלה היא כמו שכתבנו ואי בשלא נמחית יסלקנה משם אלא ולאי בירושלמי לבטל פליטתה קאמר לסבירא להו לעכבר נותן טעם על חלב והיינו למיימי התם נבי ניר לגיס לתמרין לעיל בגמרא לסיעור קרוב למחתים מיהו בהא נמי פלוג אנמרא לולן לבפרק בתרא לע"ז משמע לעכבר לא יהיב טעמא אלא בשפיס: ונשהל לנלון ז"ל בעכבר שנפל לשמן של בית הכנסת ואחר שם הסרן נימוח בשמן משערין היה כם' בשמן רותח ומותר בהכילה ואין צריך לומר להשלקה ואי אינו הוא מעבידו במשנתנו ושרי לפילו בהכילה ואי לא כשם שאסור בהכילה כך אסור להשלקה משום שנאמר הקריבהו נא לפחתך ע"כ. מכלל שם"ל ז"ל לכי היכי שנאמר לתמרין בפרק בתרא לע"ז (לף סח:) לעכברא בשיכרא וחלא לבשבוחי משכח הכי נמי בשמן לבל הר"ם במז"ל כתב בפט"ו מהל' מלכלות אסורות אלא משכח אלא בשיכרא וחלא לבל היין ושמן מיפנס פנים ושרי וכן לעת חכמי הצרפתים ז"ל: וגרסי' תו בגמ' [לף ק.] עלה לתמניתין לתנן לחתיכת נבלה בזמן שאינו מכירה כולן אסורות ופרכינן עלה ותבטל ברובא הא ניחא למ"ל כל שלרכו לימנות שנינו אלא למ"ל לת שלרכו לימנות שנינו מלי ליכא למימר ומפרקינן שאני חתיכה הוראה ולחוייה להתכבד בה בפני הוראות וכי תימא רבי פירסה הניחא למ"ל התם בריש מס' **ביצה [לף ג:]** עלה להניחה לתנן מי שהיו לו חבילי תלתן של כלאי הכרם ילקו נתערבו בחברים כולן ילקו לבבי ר"מ וחכ"ג יעלו בח' ומחתיס

כמי שאינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו):

יום שמב

הדרן

עלך גיד הנשה

(דף קג:) **כל** הבשר אסור לבשל בחלב חוץ מבשר דגים וחגבים ואסור להעלותן עם הגבינה על השולחן חוץ מבשר דגים וחגבים והנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים: (דף קד:) העוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל כדברי בית שמאי ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל אמר רבי יוסי זה מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל באיזה שולחן אמרו בשולחן שהוא אוכל עליו אבל בשולחן שהוא סודר

שהיה ר"מ אומר כל שדרכו ליתנות מקדם וחכמים אומרים אינו מקדם אלא שסח לבריס בלבד ר"ע אומר שבעה ואלו הן לתנוז פרך ורמוני בקן וחביות סתומות וחלפי תרדין וקולחי כרוב ולבעת יונית רבי עקיבא מוסיף אף ככרות של בעל הבית ופליגי רבי יוחנן וריש לקיש עלה לעיבא לר' מאיר לרבי יוחנן סבר לרבי מאיר את שדרכו ליתנות מקדם כלומר לדוקא מה שאינו נאכל אלא במנין קאמר ר' מאיר **אלא בטיל אבל** מה שנאכל לפעמים בחומץ אע"פ שלפעמים נאכל במנין בטיל וריש לקיש פליג עליה ואמר כל שדרכו ליתנות לפעמים לר' מאיר לא בטיל ומ"ם קאמרינן הכא להניחך למ"ל כל שדרכו ליתנות אינו חייב למיתב למתני' ר' מאיר היא דתניא מכל שדרכו ליתנות היא אלא למ"ל את שדרכו ליתנות אינו חייב למיתב לחתיכה אלא אחת שדרכו ליתנות היא ורבנן היכי מצי למיתב להו ואפילו כרבי מאיר לא יתיב ומפרקינן שאני חתיכה הואיל ורלויי להתכבד בה בפני החורחים כלומר ור' מאיר מודה בהא דלא בעא ללמ"ד היא אלא שדרכו ליתנות כיון שהיא חשובה להתכבד בה בפני החורחים הויא בטלה מיהו כרבנן לא מתוקמא ללרבנן הוינן מקדם אלא שסח לבריס בלבד ואלא עלייפא חתיכה זו אע"פ שרלויי להתכבד מחבילי תלתן לבטלים אלימא לרבנן וכיון דסתם מתניתין רבי מאיר ורבי יוחנן ורבי לקיש נמי פליגי אליבא דכל שדרכו ואת שדרכו קי"ל כותיה ואליבא דר' יוחנן אלא שדרכו ליתנות מקדם אבל הר"ם במז"ל פסק בפרק ט"ו מהלכות מאכלות אסורות כרבנן ומשמע דס"ל לחתיכה הרלויי להתכבד בה הרי היא כשסח לבריס לרבנן ובמאי לחמרינן דשאני חתיכה הואיל ורלויי להתכבד בפני החורחים היכא דלית למילק לכיון שהיא לאסורה היתר יתכבד בה וכי תימא בפני חורח עובד כוכבים והא קיימא לבאר בחלב בפרק בתרא דע"ז (לף על.) רלוי להתכבד בו לתנן והלו אסורין בכל שהן וחסיב בשר בחלב אע"פ שאינו רלוי להתכבד בו בפני שום אדם למאיסורי הנאה הוא וכי תימא להכא נמי רלוי להתכבד בזו קאמרינן אלא בשכבנגא לכתי תקצי הא לתניא בפרק הערל (לף פא:) חתיכת חטאת טהורה שנתערבה במאה חתיכות חולין כולן לאסורות חתיכת חטאת טמאה שנתערבה במאה חתיכות [חטאת] טהורות כולן מותרות ולמאי מתרות מאי שנא מבשר בחלב ומחתיכת נבלה להכוה נמי רלוי להתכבד בשכבנגא לפני החורחים תירצו בספר כתרומות שזהו כללו של דבר כל שאילו נתבטל יהא רלוי להתכבד בו בפני כל אדם כחתיכת נבלה שנתערבה בשל שיתר או חתיכת חטאת טהורה בשל חולין שאם תתבטל בחולין תהא רלויה להתכבד בה בפני כל אדם הרי זו אינה בטלה והיינו דיקא דקתני לקמן בערל לקתני חתיכת חטאת טהורה שנתערבה במאה חתיכות של חולין כולן לאסורות חבל חתיכת חטאת טמאה שנתערבה בחתיכות טהורות שאם תתבטל בתוך הטהורות לא תהא רלויה להתכבד בה בפני החורחים שהרי אינה רלויה **אלא לזכרי כהונה** [בלבד מפני שזכרי כהונה] לו חסבי לה רלויה וחתיכה זו לוקה שאינה קטנה ולא גדולה יותר מלאי שאם היתה קטנה יותר מלאי אינה רלויה להתכבד בה ובגדולה יותר מלאי נמי לחתיכה קיימת וכמות שהיא אינה רלויה להתכבד בה והיא לבר למיפרכינן בפרק התערובות (לף עב.) נבי שור הנסקל וליבטיל ברובא ומתרצינן בעלי חיים חשיבי ולא בטלי טעמא מפני שהיא חייס לבל תתבטל ואע"פ שאפשר לחתוך ממנו הרבה חתיכות שהן רלויות להתכבד לפני החורחים אלא שאין רלויות להתכבד לפני זכרי כהונה ולפיכך אינה בטלה אפילו בששים ואפילו בכמה אלפים ורבבות ואפילו בדבר שאין דרכו ליתנות מקדם ואפילו בדבר שאין דרכו ליתנות כלל ואפילו בדבר שאין דרכו ליתנות לפני החורחים כגון בשר בחלב שאין דרכו ליתנות לפני החורחים אלא לפני זכרי כהונה בלבד ואפילו הכי אינה בטלה אפילו בששים ואפילו בכמה אלפים ורבבות ואפילו בדבר שאין דרכו ליתנות כלל ואפילו בדבר

לכיון לחומרת הגוף היה פסיקתא לנוסחת בכל מקום ובכל זמן והא לתני להו כולהו בחיוך פרקי לחנ גרדא לחל מיניהו תננהו בלשון לבל הכא לחולין ומוקדשין דהוה ערוכה ליה תננהו בלשון כל הכשר תו לא ליעטריך ליה למיתני חיוך וכי תימא לכתי למחי לא נקט ליפתי לחיוך פרקי לימא בשר בחלב נוהג וכו' בחולין ובמוקדשין כי היכי לתנוי ניד הנשה נוהג בסוי הלם נוהג לוחו ולת בנו נוהג לוכא למימר להנהו לוסורייהו ילוע ומ"ם תני במתי נהוני לבל הכא לפרסי נופא לליסורא ליעטריך לומר שביעולו בלבד לשור ולפילו לא לכלו שלא תלמד ביסול שלשר הכתוב היינו לוקא בשלכלו קמ"ל לשפילו לא לכלו מוזהר על ביסולו: **ולשור להעלות** בשר עם הגבינה על השולחן חון מבשר לניס וחגבים. **לימא לתי למיכלינהו בהלי הללי** ולין הכי נמי לבשר לניס ותגבים לשפילו לשכלו בחלב שרי שלא נקט תנא לשמעינן לשאר בשר בשר לשפילו בהעלאה נמי [לשור] ולישעריך למתני חון מבשר לניס [וחגבים] לשי לא תנא הכי לא הוה תני קושטא לשריותא לשכילת **בשר לניס וחגבים** בחלב מריקא שמעינן לה לכיון לשבשלן בחלב שרי ממילא משמע לשלכלן בחלב נמי שרי לשיסור בשר בחלב בשלן ביסול שפיקא רשמעת זה גרשם לי: **הגולר מן הבשר. כל הגולר חין לעתו שלא יחר לשון בני שלם שהוח קורא שם השבר כך ושמעינן לכל מין בשר שלם קוריהו בשר חון מבשר לניס וחגבים** וכגמ' יתבאר עוד בס"ה: [לף קז:] **הטוף** עולה עם הגבינה על השולחן. לקשכרי לבשר עוף לרבנן ומ"ם לא נזרינן ביה העלאה אטו לכילה וכ"ש לשרי לא עולה ולא נאכל לשע"ג שלא מיתסר שלא מדרבנן לפילו שכי נזרו בהעלאתו **לשי לא לא** [קייתא] נזרה לשכילה: **לבר זה** מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה. מלבריה **שב"ש מקילין וביה הלה מחמירין** ולתא תנא לשמעינן למשמיה לר' יוסי נקיטינן כך פלוגתא לב"ש וב"ה לכל השומר לבר בשם שומרו מביא נאולה לעולם ושכי לישתי בגמ' [לף קז:]: **בשולחן שאוכל עליו.** משום לשיכא למיחש ביה שלא יבא לאכלן כשחת: נותן זה בצד זה ואינו חושש. ובלבד שלא יהו ננוניות זה בזה לכיון **שאינו אוכל עליו לא נזרינן: נמ'** ושמעת כרבי עקיבא לשמר **כל מילי למילתך עליה** שלאוחיב. **לבר שאינו נשמע מן השתם לא בתוך לבריו ולא מוציא מן הכלל ועריך השלים לאחזר ולשאול ולפרש [רועה] לשתה בזה: מיניה הוא. חשיב הוא לענין נדריס מאותו שמין כי הכא לשמשר לשאוחו קנה לי בשר מן השוק אינו נשמע לו מן השתם בשר עוף והוא נמלך בשעל הבית ושוחל לו כלום אני לוקח לך בשר עוף: מיניה הוא. מין בשר הוא שאדרי אומר לו קנה לי בשר ואם לא היה העוף מין בשר לא היה נמלך אם יקח ממנו להא לאו בשר הוא: והוא אומר לא מצאתי אלא לעוין. ואינו לוקחן מיד כשמוצאן אלמא לא קרו להו אינשי ירק להא ירק השתם קש"ל ואי בכלל ירק הוא לא היה עריך לימלך: אמר להם וכן הלבר. ומשם אני מביא ראיה שהוא מין ירק שאילו לא מצא אלא קטנית לא היה משיב מצא אלא קטנית ואומר לו לא מצאתי אלא קטנית אלא לא מצאתי ירק ובלועין הוא אומר לא מצאתי ירק אחר אלא לועין ולמה אומר כן אלא שיש לך ללמוד שבלועין בכלל ירק:** ואמרינן עלה. בפרק הנזכר מן הירק (לף נל:): והא לקתני הכא מותר בלניס וחגבים וכו' ללניס קשיס לתחלת חוכלא. חולי העין נקרא חוכלא ולניס קשיס בתחלת חותו חולי הא לאו הכי אסור לשכל בבשר לניס משום לשלוך עלייהו השתם לשכי אמרינן בפרק הנזכר מן הירק (שם) שפעמים שאומר **לשלוחו קנה לי בשר** והוא משיבו לא מצאתי אלא בשר לניס הלכך לוקא בשקיק לס וכלכאיכן ליה עיניה הוא למותר בבשר לניס הא סתמא אסור. וכתב הר"ס ב"ן ז"ל שם בהלכותיו לשמא שמעינן לכל כה"נ חזלינן בתר לעתיה לנזור ולא היו בכלל נזר שתם אלא מילי לחזי ליה לבל מילי לא חזי ליה לפוס שעתיה ליתיה בכלל שתם נזר אלא ק"ו משתמע נמי בהליל לבל מכלל לא אתי שאין לנזור אלא מקומו ושעת: השותו את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאכלן בחלב:**

(דף קה:) תני אגרא חמוה דרבי אבא עוף וגבינה נאכלין באפיקורין וי"א באפקולים הוא תני לה והוא אמר לה בלא קינוח הפה ובלא נט"י:

רב יצחק בר רב משרשיא איקלע לבי רב אשי אייתו ליה גבינה ואכיל ואייתו ליה בישרא ואכיל כי לא משי ידיה.

עליו את התבשיל נותן זה בצד זה ואינו חושש:

גמ' מדקתני הנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים שמעינן (דף קד.) דעוף אסור על הנודר מן הבשר והוא הדין לקרבין ולבני מעיין וסתמא כרבי עקיבא דאמר כל מידי דמימלך עליה שליח מיניה הוא דתנן בנדרים הנודר מן הירק מותר בדלועין ור"ע אוסר אמרו לו לר"ע והלא אומר אדם לשלוחו קח לנו ירק והוא אומר לא מצאתי אלא דלועין אמר להם וכן הדבר כלום אומר לא מצאתי אלא קטניות אלא שהדלועין בכלל ירק ואמרינן עלה (נדרים דף נד:) מאן תנא דפליג עליה דר' עקיבא רשב"ג הוא דתניא הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר ובראש וברגלים ובקנה ובלב ובעופות ומותר בבשר דגים וחגבים רשב"ג אומר הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר ומותר בראש וברגלים ובקנה ובלב ובעופות ואין צריך לומר בשר דגים וחגבים וכן היה רשב"ג אומר קרבין לאו בשר ואוכליהן לאו איניש

ומדסתם לן תנא הכא כר' עקיבא שמעינן דהילכתא כותיה ואע"ג דלא קי"ל דיש סדר למשנה בתרי מסכתא ואיכא למימר דילמא סתם ואחר כך מחלוקת היא ואין הלכה כסתם אפ"ה הוה ליה ספיקא דאורייתא וספיקא דאורייתא לחומרא הילכך הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר ואינו מותר אלא בחגבים בלבד אבל בבשר דגים אסור משום דממליך עלייהו שליחא והאי דקתני הכא מותר בבשר דגים אוקימנא בפרק הנודר מן הירק (שם) כשהקיז דם וכייבין ליה עיניה בתחלת אוכלא דלא אכיל דגים דדגים קשין הם לתחלת אוכלא הא לאו הכי אסור אפילו בבשר דגים משום דממליך עלייהו שליחא.

גרסינן בי"ט בפ"ק (דף ו:) השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאכלן בחלב:

הא קא חזינא. שחין לבוק בידי כלום ולעת הר"ס במז"ל בפרק ט"ו מהלכות מאכלות אסורות שלא התיר לנדרן בלא קינוח הפה ובלא נטילת ידים חלף גבינה וחח"כ עוף אבל עוף וחח"כ גבינה לא והכי מוכח עובדא דרב יצחק בריה דרב מתרשיא לחייתו ליה גבינה בריפתא ואכל והדר חייתו ליה בשרא ואכל כי לא מטא ידיה לקנקנין עליה והא תני לנדרן חמוס דרבי אבא עוף וגבינה נאכלין בחפיקורין עוף וגבינה אין בשר וגבינה לא ואם איתא לאחויי לפילו למיכל עוף בריפתא וחח"כ גבינה בחפיקורין שרי מאי קושיא ליימא להו לאחויי לכשר וגבינה לא מיבעי רב יצחק גבינה אכל בריפתא וכה"נ לפילו למיכל בשר בתרה שרי אלא לנדרן שמע מינה לא התיר לנדרן אלא גבינה וחחר כך **עוף ומשום הכי לייקינן מינה** לגבינה וחחר כך בשר לא והיינו נמי לאחרינן לקמן אכל בשר לאסור לאכול גבינה ומדקאמר בשר סתמא משמע לאפילו עוף אכל הר"ס כ"ן ז"ל כתב לנדרן לפילו עוף וחחר כך גבינה שרי לישנא הכי משמע דקאמר עוף וגבינה ואפילו הכי פרכינן לרב יצחק בריה דרב מתרשיא לאם איתא לשרי למיכל בישרא בתר גבינה דלדידהו לנדרן לאסמועינן רבותא לשרי למיכל עוף וחחר כך גבינה טפי הוה ליה לאסמועינן רבותא לאפילו בבשר בתרה לאיכא לאסורא **לאורייתא משכחת לה** לאפיקורן כגון לאכיל בשר בריפתא ומלא תנח אלא בעוף משמע לעוף וגבינה לית בה לאסורא לאורייתא הוא שהתירו בחפיקורין בכל ענין כלומר לפילו עוף וחחר כך גבינה אבל בשר וגבינה בשום ענין לא ואפילו גבינה וחחר כך בשר ולאחרינן לקמן אכל בשר לאסור לאכול גבינה היינו בשר בהמה לסתם בשר הכי משמע והא לתני לנדרן עוף וגבינה נאכלין בחפיקורין הוא הלין לחיה וגבינה כיון דקי"ל כרבי עקיבא דאמר [קף קיג.] חיה ועוף חיגם מן התורה והא לנקט לנדרן עוף משום דמוקי לה רבי יוסי לרבי עקיבא אבל לרבנן דקי"ל כרבי עקיבא הוא הלין לחיה אבל הר"ס במז"ל כתב בפרק הנזכר לחיה כבהמה אע"פ שהוא עמנו ז"ל פסק כרבי עקיבא לחיה ועוף חיגם מן התורה ולפסר שטעמו ז"ל לפי שבשר החיה דומה לבהמה: [קף קפ.] **בית שמאי אומרים מקנח.** מקנח הפה כלומר שיאכל חיזה לבר ביניסם: וכה"ג מליה. פרש"י ז"ל הלחת הפה ולפי זה כיון למסקינן לתרוייהו בעינן קינוח פה והלחת פה ונטילת ידים ואינו נראה לי"ב כי חמרינן קינוח הפה ונטילת ידים הוה לן למימר קינוח פה והלחת פה ונטילת ידים לפיכך נראה למליה היינו נטילת ידים וב"ש חיילו בהכשר פה וב"ה בהכשר ידים וכולהו מולו לתרוייהו בעינן: והלכתא בכל מילי הוי **קינוח הפה** בר מתמרי וקימחא וירקא [וירקא]. לבבל חד מהני מסטר קל שטר כלומר נאכל בחיך ואינו מקנח חותו וקימחא מסוס לרכיך טפי ומפריך כלומר מתפרך בפה ואינו מקנח הפה והחיך וכסמיך יתבאר הלי קינוח לי סני לפי' בין בשר ובגבינה לו לוקח בין גבינה לבשר: אמר רב חסלח לכל **לאכול נבינה.** מסוס לבשר מועיל זומן והוא נלבך בפה ומלריך בטעמו: **בשר שבין השינים מהו. מי חשיב בשר לאסור נבינה על** שנוטלו: **הבשר עודנו. אלמא בשר קרי ליה: אנא להא מילתא אנא בר חמרא.** אנא לשבר זה אני **נרוע מאבי כחומן בן יין** ויש שפירשו לכי אמר רב חסלח לכל נבינה מותר לאכול בשר לפילו בלא קנוח הפה קאמר לפי שאין הגבינה ונועמה נשארת בפה אלא נמוקת מאליה. ומיהו נטילת ידים בלילה אלא חזי ליה. ורב יצחק בריה דרב מתרשיא לא עבד קנוח הפה כלל. לגבינה וחח"כ בשר לא ליה. [וכבי] קאמר לכל בשר לאסור לאכול גבינה אלא"כ נטל ידיו וקנח פיו ומיהו כהכי סני לכל נבינה מותר לאכול בשר לפילו בלא קנוח פה ורחיה לשבר מלאחרינן לקמן בסמוך [לף קה:] לא שנא אלא בין תבשיל לתבשיל אבל בין תבשיל לגבינה חוכה אלמא היכא דקנח פה ונטילה ומה עוקבא להוה מסעודתא לסעודתא מלא חסילות היא שהיה נוהג כבך וזהו לעת בעל הלכות ור"ת והר"י הלוי ז"ל לבל הרי"ף ז"ל פירש לכי אמר רב חסלח לכל בשר לאסור לאכול גבינה היינו על סיסהם כלי סיעור סעודה אחרת וה"ק לכל בשר לאסור לאכול גבינה על סיסהם כסיעור שבין סעודה לסעודה ולא סני ליה בקנוח הפה אלא בקנוח הפה גבינה מותר לאכול בשר ונטילת ידים וכי אמרי ב"ש ובי"ה מקנח ומליח בכה"נ היא וכן לעת הר"ס במז"ל בפ"ט מהלכות מאכלות אסורות ולפ"ז רב יצחק בריה דרב מתרשיא לחייתו ליה גבינה ולכל וחייתו ליה בשרא ולכל קינוח הפה עבד ולחמרינן לקמן לכל בין תבשיל לגבינה חוכה. בין תבשיל לגבינה למעיקרא קאמר לכל אמר שהפסר ג"ל מפסק ואומר שאפשר שלא לאסר הרי"ף ז"ל לאכול בשר וחח"כ גבינה תוך סיעור סעודה אחרת אלא קנוח הפה לבל בקנוח הפה הרי ותמיהני עליו איכון שהרי"ף ז"ל הביא רחיה ממימרא דמר עוקבא לאמת ס"ל שלא תפני מלא החסילות בלבד **היה עושה כן אלא** תפני שורת הדין ואם איתא לבקנוח הפה סני למה היה מיקל מר עוקבא יותר מחבירו בכך והוה קרי נפשיה חלש בר חמרא ליעביד קנוח הפה וחכוה **נמי לא הוה ערוך** לשהויי על למחר ועוד שהרי בסמוך הזכרך לפרש הרי"ף ז"ל לכי אמר רב נחמן בין תבשיל לגבינה חוכה בין תבשיל לתבשיל למעיקרא קאמר ואם כלבריו לוקמה כפשטה בקנוח הפה ולפיכך הלבר ברור שהרי"ף ז"ל סובר ללבשר וחח"כ גבינה לא סני קנוח הפה אלא שהיה בעינן וכבר פשט המנהג כלבדי הרי"ף ומ"מ נראין הלברים שמי שאכל בשר ואינו יודע אם קנח פיו וחח"כ אכל גבינה שיהיו ערוך שהיה כלי סעודה מחותו זמן שנוטל הבשר מפי

אמרו ליה והא תני אגרא חמוה דרבי אבא עוף וגבינה נאכלין באפקולים פירוש מטלית עוף וגבינה אין בשר וגבינה לא אמר להו הני מילי בלילא אבל ביממא הא קא חזינא:

ת"ר ב"ש אומרים מקנח וב"ה אומרים מדיח ואסיקנא (דף קה.) דבית שמאי אומרים מקנח והוא הדין למדיח וב"ה אומרים מדיח והוא הדין למקנח ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי הילכך בעי קינוח והדחה והילכתא בכל מילי הוי קינוח הפה בין בפת בין במילי אחרינא בר מתמרי וקימחא וירקא וסימנך תק"י:

אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה.

גבינה מותר לאכול בשר א"ל רב אחא בר יוסף לרב חסדא בשר שבין השינים מהו קרי עליה (במדבר י"א:ל"ג) הבשר עודנו בין שיניהם כלומר הבשר שבין השינים בשר הוא:

אמר מר עוקבא אנא בהא מילתא חלא בר חמרא אנא דאילו אבא כד הוה אכיל בישרא האידנא לא הוה אכיל גבינה עד למחר כי השתא ואילו אנא * בס"י בחדא [בהאי] סעודתא לא אכילנא בסעודתא אחריתי אכילנא ושמעינן מהא דהאי דא"ר חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה דלא שרי למיכל גבינה בתר בשרא אלא עד דשהי ליה שיעור מאי דצריך לסעודתא אחריתי דלא אשכחינן מאן דשרי למיכל גבינה בתר בישרא בפחות מהאי שיעורא דהא מר עוקבא אע"ג

אלא מלכלוך דאסונות חסבינן ליה לזמן שסייח ומיהו קנוח ספה מיהת משמע לכעיגן: מיס דאסונות מניח אחרונים חוכה. [חוכה] **עליפא ממעיה ולקמן מפרש מחי חוכתייהו: בין בכלי.** תחתיהן לקבלס: **קינסף** חתיכות קרפיס. **גמ"ל לכעי כלי הכח נאו כלי הוא** דשהי ליה כי האי שיעורא קרי אנפשיה חלא בר חמרא:

גמ"ל אין ניטלין ע"נ קרקע סני בקינסף: **מפעפעין. מרככין אח הילים ומבליעין בהן זוממת התבשיל: סולת.** נכויח: אלכל בין תבשיל לגבינה חוכה: אילכא מ"ל וכו'. כבר נתפרסה למעלה: דאח מקשינן מינה לר' יוחנן. בגמרא אילתא: [דף קח:] **מפני מה אחרו מים אחרונים חוכה מפני שאדם חוכל אחר סעודתו אלא.** שאמרו **חכמים אחר כל אכילתך אכול אלח וכיון לגגע במלח כי הדר יהיב יהיה לעיניה מסמא נהו ולפיכך צריך לנטלן: ומסתכחא כי קורטא בכורא. אינה מניחה אלא קורטו בכור** וכתב הרא"ש ז"ל לכיון למים אחרונים לא נתקנו אלא כדי להסמר מן הסכנה אינו מבבך עליהם כשם שאינו מבבך כל שעה שהוא נשמר מן הסכנה ומיהו בברכות משמע למים אחרונים מניח נמי אינה אכילת לשמרינן שם בפרק אלו אכרים (דף נב:) ושתקשתם אלו מים לשאונים ושייתם קדושים אלו מים אחרונים וקשיא לשמעתין אלא שבבר ז"ל תירן דאסם למבבך וכשאכל לבר מזומס שהוא **צריך ניטול יהיו** כלשמרינן שם כשם שכאן מזומס פסול לעבודה כך יהיו מזומות פסולות לברכה אבל כשלא אכל לבר מזומס אי נמי לשאר המסוכין אין בנטילתן מניח אלא חוכה מזום אלח סדומית. וכתב רבינו האי ז"ל לכל לבר לא שהוא משתבך בילים מיקרי לבר מזומס ואחרים אומרים שכל לבר שאינו קבוע לגבי המזבח קרי מזומס ושאינו מזומס הוא שלבר קבוע כלשמרינן בשאר שקרבה לגבי המזבח פסקה זוממתה שלכך מי שאכל לבר מזומס וכא לברך כשמ"ז מבבך על נט"י כשם שמבבך ברחסונים וחוכח מ"ל לאחרונים כיון שאין ערוכות כלי אינו מבבך ענט"י אלא על רחיצת ידים שאינה ערוכה כלי מיקרי נטולה בלשון חכמים לפי שרוב הרחיצות בכלי כלאמרינן עלה לתני לנרף הוא תני לה והוא אמר לה בלא קנוח ספה ובלא נטולת ידים אע"נ לשתם ולאי לא בעינן אלא רחיצה ולפיכך אנו נוהגין לברך על נט"י בשחרית לתפלה אע"פ שאינן טעונות כלי. וכתב הרא"ש ז"ל לבטולת ידים שבין תבשיל לגבינה מבדילין [בכרכה] אע"נ לקרי לסו חוכה מפום אלא למי לחוכה למים אחרונים. לשתם ליתא אלא מפום שכנה לבל הכא מניה היכא לבל אחריס אומריס לכה"נ לא מיקרי מניה שאין בהן אלא להסעם מן הסכנה שבירה היא בגמ' בכאן מיתרות הרבה בדיני נט"י וכתבן הרי"ף ז"ל בפרק ואלו לבריס: [דף קז:]

מתני' **צורר** אלא בשר ונבינה. ואין מופסקן שמא יתן אחד לאחרו ויפסא ויאכל כיון שאין מכירין זה אח זה כלמוקמינן לה בגמ': נמ' לבל מכירין זה אח זה אסור. למאן דאמרי ואין אסור. שמא יתן לאחרו ויאכל בעוד שאוכל אח שלו: מפני הרגל עבירה. שמא יבא לאכלו בבשר: ואם עם כל הפת כולה אסורה. שמא יבא לאכלה בחלב: על סיומה אחנה. ה"פ לעני בקנוח יפה לאי אפשר אלא למאכלא בית ליכא למיחש להוה ליה נותן טעם בר נותן טעם בהיתרא ואני לאברי מי שמבשל לגיסי לפני אדם בקערה אוחר לאכלם בבותה כמו שיתבאר בס"ל [בפי' אחנה] אלא למשל לאורחיה לתנור בהפקה נקט הכי ואכתוב עוד בזה לפנינו בס"ה: ומסקינן לאי שני בהו ועבלינהו כעין אורח ארי לכיון לפנינהו מיקע יליע ולא אחני למיטעי:

קבעו רבנן חובה משום (דף קו.) דמים ראשונים האכילו בשר חזיר מים אחרונים הרגו את הנפש וכו':

יום שמג

מתני' (דף קז:) צורר אדם בשר וגבינה במטפחת אחת ובלבד שלא יהו נוגעין זה בזה רשב"ג אומר אף שני אכסנאין אוכלין על שלחן אחד זה בשר וזה גבינה ואין חוששין:

גמ' וכי נוגעין זה בזה מאי הוי צונן וצונן הוא אמר אביי נהי דקליפה לא בעי הדחה מי לא בעי:

רשב"ג אומר אף שני אכסנאין וכו': אמר רב חנן בר אמי לא שאנו אלא שאין מכירין זה את זה אבל מכירין זה את זה אסור גרסינן בפרק כל שעה שמותר לאכול (דף ל.) תניא אין לשין העיסה בחלב ואם לש כל הפת כולה אסורה מפני הרגל עבירה

[דף קט.] מתני' **הכחל קורעו ומוציא את חלבו.** בגמ' מפרש כיצד קורעו: **לא קרעו אינו עובר עליו. נקוט לא על אכילתו ולא על בשולו לנאו חלב מיקרי וכגמ' מפרש מי איכא (למיחש) איסורא מדרבנן אי לא: הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו אינו עובר עליו.** בגלוי וכרת מסוס לכבריותא **[דף כב.] מוקמינן לה בלב עוף לגיתי ביה כזית** מיהו איסורא איכא ואכי איתא בגמ' והיינו טעמא מסוס דלס הכנוס בתוכו הוא כלס הלבריס שלא פירס לבדי לפי שכיון שהוא מכונס בתוכו הרי הוא כמונח בקופסא: המעלה את העוף עם הגביגה על השולחן **אינו עובר עליו** בלא תעשה. מפרשינן בגמ' אינו כא לידי ל"ת לפילו בשלכלן כאחל ושתמא כר"ע דס"ל לבשר עוף בחלב לא מיתסר שלא מדרבנן: [דף קט:] **גמ' אינו עובר עליו ומותר.** אינו עובר מלאורייתא ומותר מדרבנן מסוס לשפילו **לכתחלה בשכילה לא** מיתסר לשפילו **נפחט ממנו ויצא אמרינן** בגמ' לחלב שחוטה לא מיתסר שלא **מדרבנן והאי כיון דמובלע ולא פירס שפילו איסור לרבנן ליכא** והאי לשמור רבנן קורעו מסוס סרך בשר בחלב הוא לשמור אי נמי כדי שלא ירגיל בחלב שחוטה למתסר מדרבנן: קיבה שנתבשלה בחלבה. קיבה **של טלה או של ענל שינקים והחלב** בתוכן: **זה כנום במיעיו. מצינו מלי בהמה חלב הוא וכחל אינו כנום במיעיו שלא יצא מלי הבהמה בחייה שלא מובלע בבשר הוא ולא בא לכלל חלב שלא לכתחלה בעי קריעה מדרבנן:** וסובר רש"י ז"ל לכי אמרינן לאינו עובר עליו ומותר לוקא בעלי חלב בקלרה [שפילו בלא בשר] אסור ולפי זה אתני' אפי' בעלי מתוקמא לשפילו בעלי בעי קריעה ובעלי לווקא הוא כיוצא בו אין טשין את התנור באליה ואם טש כל הפת כולה אסורה עד שיוסק את התנור ומסקנא (בדף לו.) דאי שני ביה ועבדינהו כעין תורא שרי:

(* כל זה אינו מן הלכות הרי"ף ז"ל ונמחק ד"ת וכן ליתא בד' קושטאנטינא **מתני'** (דף קח.) טיפת חלב שנפלה על חתיכה אם יש בה בנותן טעם באותה חתיכה אסור ניער את הקדירה אם יש בה בנותן טעם באותה קדירה אסור:

גמ' איתמר אפשר לסוחטו רב ורבי חנינא ורבי יוחנן אומרים אסור ושמואל * ושמואל ור"ש ברבי וריש לקיש כ"ה בגמ' (ג"א) וריש לקיש אומרים מותר וסבר רב אסור הא איתמר כזית בשר שנפל ליורה של חלב אמר רב בשר אסור וחלב מותר ואי אפשר לסוחטו אסור (דף קח:) חלב אמאי מותר חלב נבלה הוא הכא במ"ע כגון שנפל ליורה רותחת דבלע ולא פלט סוף סוף כי נייח הדר פליט בשקדם וסילקו.

ואפשר לסוחטו תנאי היא דתניא טיפת חלב שנפלה על החתיכה כיון שנתנה טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשת נבלה ואוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה דברי רבי יהודה וחכ"א עד שתתן טעם ברוטב ובקיפה ובחתיכות אמר רבי נראין דברי רבי יהודה כשלא ניער ולא כיסה ודברי חכמים כשניער וכיסה מאי לא ניער ולא כיסה אילימא לא ניער ולא כיסה כלל מבלע בלע מפלט לא פליט אלא לא ניער בתחלה אלא בסוף לא כיסה בתחלה אלא בסוף קסבר אפשר לסוחטו אסור (דף קט.) מכלל דרבי יהודה סבר כי ניער מתחלה ועד סוף אסור אמאי והא לא בלע ולא פלט אימר לא ניער יפה ולא כיסה יפה

אמר רבי נראין דברי חכמים בניער וכיסה מאי ניער וכיסה אילימא ניער וכיסה בסוף ולא ניער וכיסה בתחלה האמר רבי נראין דברי רבי יהודה בהא אלא ניער מתחלה ועד סוף כיסה מתחלה ועד סוף מכלל דרבנן סברי אפילו ניער לבסוף ולא בתחלה כיסה בסוף ולא בתחלה נמי מותר אלמא קסברי אפשר לסוחטו מותר) * ע"כ נחמק :

מתני' הכחל קורעו ומוציא את חלבו לא קרעו אינו עובר עליו הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו אינו עובר עליו: (דף קיג.) המעלה את העוף עם הגבינה על השולחן אינו עובר עליו בלא תעשה:

גמ' הכחל קורעו וכו' (דף קט.) אמר ר' זירא אמר רב לא קרעו אינו עובר עליו ומותר ותניא נמי הכי כחל שבשלו בחלבו מותר קיבה שבשלה בחלבה אסורה ומה הפרש בין זה לזה זה כנוס במעיו וזה אין כנוס במעיו והני מילי * פי' וה"מ דלא קרעו אינו עובר עליו ומותר מתוך פי' האשר"י שבשלו לכחל בחלבו בפני עצמו אבל בשלו עם הבשר אסור דקי"ל (לעיל דף צז.) כחל בששים וכחל מן המנין וכחל עצמו אסור והא דקתני קיבה שבשלה בחלבה אסורה קודם חזרה הוה אבל האידנא הא איפסיקא הילכתא בהדיא דמעמידין בקיבת הנבלה דפירשא [בעלמא] הוא כדבעינן למימר קמן:

(דף קט:) כיצד קורעו אמר רב יהודה קורעו שתי וערב וטחו בכותל א"ל ר"א לשמעיה קרע לי ואנא איכול מאי קמ"ל מתני' היא הא קמ"ל דלא בעינן שתי וערב א"נ לקדרה והלכתא היכא דקרעיה שתי וערב וטחייה בכותל שרי לבשולי בקדרה והיכא דלא עביד ליה הכי שרי למטוייא לכתחלה אבל לבשולי לכתחלה לא (* כל זה יתר ונמחק ד"ת אמר להו ר"נ לטבחיה זויקו כחלי לילתא והא אנן קורעו תנן ההוא לקדרה והא קתני שבשלו דיעבד אין לכתחלה לא ה"ה דאפילו לכתחלה ומשום דקא בעי למיתני סיפא קיבה שבשלה

כיצד קורעו ע"ר יהודה קורעו שתי וערב **וטחו בכותל. כובסו בילו לכותל כדי שיסחוט חלבו: הא קמ"ל** ללא בעינן שתי וערב. ולפלוגתי לקדרה יהודה לחד ולומר למתני' לקתני קורעו קריעה כל דהו לחמר לכבסי סגי: ע"ג לקדירה. ע"ג מודה ללקדרה דסתי **וערב בעינן ללא לחי** ממתניתין הוה לימוק לכי מהניא קריעה ה"מ לגבי לבש לקדרה לא קמ"ל לחפוי לקדירה מהניא קריעה ומלקמר סתמא מסמע לפולו יש שם בשר. ולגבי לא מסמע מכלל לי צריך קריעה הו לא ומיהו לקמן מסקינן ללגבי לא צריך קריעה כלל להא לחמר להו ר"נ זויקו לה כחלי כלומר בלא קריעה וכמו שנכתב עליה בס"ל ולישנא נוסחא לנרסי הכא הא קמ"ל ללא **בעי שתי וערב ללא לקדרה** וה"פ לר' לגבי בגלי קאמר לבקריעה כל דהו סגי ולא פליג לחלק יהודה לר"י לא לחייבי ללא לקדרה ור' לגבי גלי לחבל לקדרה לא קמ"ל להו וזהו לעת הר"ס במז"ל שכך כתב בפ"ט מהלכות מאכלות אסורות שכחל שקרעו ומרק החלב שבו מותר לגלותו ולאכלו ואם קרעו שתי וערב וטחו בכותל על פלא נשאר **בו לחלוחית חלב מותר לבשלו** עם הבשר ולפי זה מתני' דקתני קורעו לגלגין קתני לגבי בכל דהו ולקדרה שתי וערב: נרסי' בגמרא לחמר ליהילתא לרב נחמן כל שאסר הקב"ה התיר כגנגו אסר למח שרש כבלח וכו'. שהכבד הרי הוא כאם קרום ויש **לו טעם** לס בעינן לסיכל בשר בחלב לחמר להו רב נחמן זויקו לה כחלי והא קתני שכחל קורעו לקדרה והא קתני שבשלו ליעבד אין לכתחלה לא ה"ה לחפולו לכתחלה נמי ולייל דבעי למיתנא סיפא קיבה שבשלה בחלבה אסורה לחפולו ליעבד נמי לא תנא ריפא שבשלו. ומכי פירושו לרב נחמן לחמר להו זויקו לה כחלי כלומר תנו לה כחלים נפוחים מרוב החלב שבתוכן שאין נריכין קריעה לגלי וזויקו מלגזן לחרחי זוקני שבפרק אין מעמידין [לף לח:] שפירשו נפוחים ורש"י ז"ל מפרש מלגזן שפוח וה"ק להו תנו לה כחל בשפוח ומקשינן והא קתני מתני' שכחל קורעו ומשנינן להכיא לקדרה ופרש"י ז"ל להיינו טעמא מסום **לכי נפיק מיניה הו"ל חלב שחוטה ומיתסר וכי הדר מבלע ביה אסר ליה ולקתני לא קרעו אינו עובר עליו רב נחמן ס"ל כליטנא בתרא לרב** לחיתמר בגמ' אינו עובר עליו ואסור ובבייתא לקתני כחל שבשלו בחלבו מותר מוקמי **לה בגלי כלכתיב ויבשלו את הפסח בלברי הימים [ב' לה]** ופרכינן תו הא קתני בבבייתא שבישלו למסמע לוקין ליעבד **והא ולחי לגלי הוא מלקתני מותר ולחי בקדרה לחמי מותר הרי יצא החלב וחזר ונבלע** זו היא סיטתא דש"י ז"ל ולפיכך כיון לרב נחמן פלינא לחרב קמייתא לחי לה ז"ל מקמה לכיון לחמרינן עלה תנינא כותיה לרב מסמע לקי"ל כוותיה אע"נ דהויא בבייתא למסייענן מינה לרב מתרן לה רב נחמן לגיבוי הילכך נקיטינן לפי סיטתא ז"ל לגלגי בעי קריעה **לכתחלה ואם לא קרעו** מותר ולקדרה צריך קריעה שתי וערב וטחו בכותל ובהכי סגי לפי לבשולי עם הבשר לחבר ואם עבר ובשלו בלא קריעה בין שבשלו בפני עצמו או עם הבשר לחבר לסור וכולהי סיטתא זו מחוור לגלי שאנו צריכין לחזות מימריה לר"נ לעביד בה עובדא ועוד לחמתי' סתמא קתני לא קרעו אינו עובר [עלי] ועלה קאמר רב מותר ולא מסמע לבגלי לוקין ובבייתא נמי קתני הכחל שבשלו בחלבו מותר ופתם בסוף בקדרה מסמע לפיכך נראה לר"נ לא פליג לגיטנא קמ"ל לרב לחולה הוא שאם בשלו בפ"ע בלא קריעה לשרי בליעבד וכו

פרכינן מבבייתא לקתני שבישלו ליעבד אין לכתחלה לא [ולא מוקמת לה בקדרה] הכי פרכינן מכלי תנא לחיתמר לכחל קא מסהיד ולי לימא לשרי למיכליה לכתחלה בלא קריעה בגלי מיהת הא הוה עליפא ליה לאסמועינן טפי מלמיתני היתרא בליעבד בלחוד ומסנינן לחה"נ לגלי לחייבי לבעי למיתנא סיפא וכו' ומנינו למלין לפי סיטתא זו לבגלי לא בעי קריעה כלל כר"נ ולבשלו בין בפני עצמן בין עם בשר צריך קריעת שתי וערב וטיחה בכותל ובהכי סגי. **לא קרעו וכיסלו בחלבו מותר [ולא לחמרינן הרי יצא החלב וחזר ונבלע** כלחייס רש"י] **ואם כיסלו עם בשר** לחר לסור ואוסר שאר החתיכות אם לין בהם ששים והוא עצמו לסור לעולם כלליתא בפרק גיד הנשה (לף צז:) וזהו לעת הרי"ף ז"ל שכך כתב והלכתא היכא לקרעוה שתי וערב וכו' וזה שלא הביא הרי"ף ז"ל בהלכות הא לחמר רב נחמן זויקו לה כחלי להסמיענו מן הגמ' לבגלי סרי לכתחלה בלא קריעה לפשר שסתם לו לחמי לחמרינן ג"כ לקדרה שפירושו ללקדרה הוא לבעינן שתי וערב לבל לגלי לא בעינן ולא מירי וכן לעת הר"ס במז"ל בפ"ט מהלכות מאכלות אסורות כלברי הרב לחפסי ז"ל שהוא מצריך קריעה כל להו ומלברי הרב לחפסי ז"ל נראה שאינו צריך קריעה כלל וחברים מקילין עוד ואומרים להרב נחמן לפולו לבשלו בפ"ע התיר לכתחלה בלא קריעה כלל ומוכחינן לה מלפרכינן עלה והא קתני שבישלו ליעבד אין לכתחלה **לא ואם איתא למולה רב נחמן** ללשבשלו לפולו בפני עצמן צריך קריעה מאי קא פריך ליה לוקמה בקדרה ובפני עצמן ללכתחלה לסור ובליעבד מותר **חלב ולחי כל** שהוא בפני עצמו מותר [לכתחלה] ולפולו לקדרה וזו כבר יסבנוה לפי הסיטות לחחרות וסס מפרשים להכי מוקבינן ליה ממתני' והא קתני קורעו ומסמע כשהוא מבשלו בפ"ע ומסני למתני' לקדרה שלא בשר היה ולחינו עובר עליו ולסור קתני ופרכינן עלה תו מלתניא הכחל שבישלו בחלבו מותר ליעבד אין לכתחלה לא למתני' **ולחי כשבישלו בפ"ע היא לחי** לקדרה שלא בשר ליעבד נמי **לסור חלב ולא** נפסיד וליעבד אין לכתחלה לא ומתרנינן ה"ה לחפולו לכתחלה ולחייבי לתנא וכו' ולפי זה רב נחמן ס"ל בעי קריעה לכחל לבשולי בלפי נפסיד ולפולו לכתחלה כך פירש הרב בעל התרומה ז"ל ופסק בסס ר"ת ז"ל כר"נ לכיון לבבייתא למסתייע רב מינה מיתרצא שפיר לגיבא לר"נ ולשכחן לר"נ עבל בה עובלא הכי נקיטינן לקי"ל מעשה רב וכן לעת הרא"ש ז"ל ומ"ש לגבבי כולם כל שקרעו שתי וערב וטחו בכותל לפולו לבשלו עם בשר לכתחלה מותר חלא חס כן היה נזרת האחרונים **שמא לא יקרענו יפה** כמו שנזרו בכבד כפי לעת המפרשים ז"ל כמו שיתבאר בסמוך בס"ד: תניא בגמ' [לף קט:] **הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו** קורעו לאחר ביטולו ומותר. וכתב רש"י ז"ל לסמ"ה מהני קריעה בלב **בשולו מסוס ללב שיע ולא בלע** כלליתא בפרק כיצד צולין (לף על:) ולפי זה לפולו בקדרה נמי שרי **מסוס ללב שיע ולא בלע** חלא לבקדרה של בשר צריך שיעס להתיר שאר החתיכות לפי שהרוטב נכנס לתוכו ומוציא הדם ממנו ומוליכו בכל הקדרה ולפשר עוד שאם יין בקדרה שיעס לפולו הלב שאין חלקות הלב מונע מלבלוע מן החתיכות שנאמרו לוסר הלב שאין חלקות הלב מונע מלבלוע חלא לס לשריך לחבל שמנונית [לסריך] לא לחבל רבינו יצחק כתב לבבייתא בגלי לוקה הוא לחע"נ לתני בשול לחכחן בעלמא גלי לוקה הוא שאם בשלו בפ"ע בלא קריעה לשרי בליעבד וכו

בלבון ביטול כלכתיב (דה"ב **לה**) **ויכשלו** את **הפסח** בלא כמפסח והיינו טעמא לבעלי חיים מסוס לכבולעו כך פולטו ומיהו ערין קריעה מפני שהוא כעוס בתגל הלב לבבל לקדרה לסוס מסוס למסקינן התם פרק כיצד צולין (לף עב:) לית לן בטעמא לסאני לב דאפילו דיעבד תנא נמי רישא שבשלו):

הלב קורעו ומוציא את דמו וכו':

גרסינן בכריתות (דף כב.) תנן התם הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו אינו עובר עליו אמר רבי זירא אמר רב לא שאנו אלא לב עוף שאין בו כזית אבל לב בהמה הואיל ויש בו כזית ענוש כרת מיתיבי דם הטחול ודם הלב ה"ז בל"ת ההוא דאתא ליה מעלמא כי קאמר רב דם דגופיה ואי דאתי ליה מעלמא היינו דם איברים ולטעמיך מי לא קתני דם כליות וקתני דם איברים אלא תני והדר תני הכא נמי תני והדר תני ומעלמא מהיכא אתי ליה אמר רבי זירא בשעת יציאת נפש מצריף:

(כריתות דף כא:) * ע"ש קצת שינוי לשון (ג"א) אמר רב דם דגים שכנסו אסור מיתיבי דם דגים דם חגבים מותר לכתחלה התם שלא כנסו כי הא דא"ל רב לרב שימי בר חייא אבלע לי ואנא איכול דכוותיה נמי דם מהלכי שתים שלא כנסו אמאי אסור והתניא דם שעל הככר גורדו ואוכלו של בין השינים מוצצו ובולעו ואינו חושש אלא הא דאית ביה קשקשים הא דלית ביה קשקשים:

(כאן דף קי:) א"ל אביי לרב ספרא כד סלקת להתם בעי מינייהו כבדא מה אתון ביה כד סליק אשכחיה * בגמ' איתא לר' זריקא לרבי זירא א"ל לרב אמי שלקי ליה (* בס"י איתא ואכיל ואנא אכיל) כי אתא א"ל למיסר נפשה לא קא מיבעיא לי כי קא מיבעיא לי למיסר חברתה.

מ"ש מיסר נפשה דלא קא מיבעיא לך דתנן רבי יוחנן בן נורי אומר הכבד אינה נאסרת למיסר חברתה נמי לא תבעי לך דתנן ר' יוחנן בן נורי אומר הכבד אוסרת ואינה נאסרת מפני שהיא פולטת ואינה בולעת דילמא התם בכבדא דאיסורא (דף קיא.) ומשום שמנונית.

בגמרא יהא מותר ואין זו ראיה לאפסר שאין חלקות הלב מונעו מלבלוע אלא לפי שאין בו שאריך לבלוע ולכן שכתבתי למעלה וחבירים מקילין עוד לומר למאי דאמרינן למסקינן דלב שיע לפי שמנונית נמי לא בלע ולית לן בטעמא. ויש מי שאומר למאי דאמרינן דלב שיע לפיכך נחתך קאמרינן לשיע ולא בלע לפי שאלקי הלב מקובצין ומחוברין הרבה ולפיכך ליכא בולע: לא שנו אלא לב עוף שאין בו כזית אבל לב בהמה הואיל ויש בו כזית ענוש כרת. מיהו לוקה אם אכלו כשהוא מי לבבל ביטלו לפיכך בלב בהמה ליכא כרת להא קי"ל דלפי שבטלו ליכא עובר עליו כלאיתא בפ' הקומץ רבה (לף כא.) אלא משום למתני' דקתני סתמא ליכא עובר עליו ומשמע לפי' לכלו חי מוקמינן **לה התם בכריתות בלב עוף אבל** בפרובטל לפיכך בלב בהמה **לא מיחייב** וזה שלא כלכתי רש"י ז"ל **שכתב ולוקימנא בלב עוף שאין בו כזית אבל בלב בהמה לאית ביה כזית עובר עליו אם לא קרעו אחר ביטולו:** מיתיבי לם הטחול וכו'. הטחול לאתיא ליה מעלמא. והוה ליה לם החיברים שהיה בלוע בהם ופירש לתוך הלב ולם החיברים שפירש בלא תעשה כלאי' בכריתות (לף ל:): כי קאמר רב בלם לנופיה. לם המכונס ועומד לעולם בחלולו של לב להוה ליה כלם בעין לעלמא לכל היכא לאית ביה כזית חייב: ואי לאתי ליה מעלמא היינו לם החיברים. והא תנן ליה לם החיברים: ולטעמיך מי לא תני לם הכליות. ולאע"נ לתני לם החיברים: ומעלמא מהיכא אתי. היינו מתכנס לם החיברים ללב: בשעת יציאת נפשה מצריף. מצטרף הלם לתוך הלב: לם לגיס שכנסו לסור. לכיון שכנסו מיתסר מלרבנן משום מרחית העין: לכוותה לם מהלכי שתים. לקי"ל לסרי: לאתי לסור בלא כנסו לתניא לם שעל הככר גורדו. גורד הלם ואוכל הככר לאמת לאע"נ ללא כנסו לסור: של בין השינים. מוצץ ואינו חושש לליכא משום מרחית העין: ללא לא לאתיא ליה קשקשים. אי לאתיא ליה קשקשים שרי שהלבר ניכר שהוא של לגיס ליה ליה קשקשים לסור משום מרחית העין: [לף קי:] **כבדא מה אתון ביה.** מה **אתם נוהגים בו מותר לבבל בקדרה או לא מפני שפולטו לם ואע"פ שכולו לם לפ"ה לאחר שפירש ויצא הרי הוא לם ואסור: כי סליק** רב ספרא **אשכחיה לרי** זירא ובעא מיניה ור"ל לרבי זירא **אתא שלקי לרבי אמי ואכל. בשלתי לו הכבד ואכלו: כי אתא.** רב ספרא לגבי אביי **וספר לו מה שמעא:** ר"ל **לאביי למיסר נפשה. שיהא לם הנפלטו ממנה חוזר ואוסרה** ואומרים לא מיבעיא **לי לפשיטא לי לכיון דטרופה היא לפלוט ולהוציא כל שעה לא בלעה** כי קא מיבעיא לי למיסר חברתה **אם לם היוצא [ממנה] אוסר בשר אחר המתבשל עמו: אתא הכבד אינה נאסרת. מלפשיטו לך בדילה דשריא אלמא שמיע לך הא מתניתין אם כן למיסר חברתה [נמי] לא תיבעי לך דהא מפה נופא תנן בה לאוסרת** וכפרק עשירי לתרומות היא: **דילמא היינו בכבדא דאסורא. כגון דטריפה** ומשום שמנונית **קאמר לאוסר המתבשל עמה לפי שבולע מן הטרפה ואינה נאסרת אם אל היתר היא ובשלה עם הטרפה אינה נאסרת לפי שטרופה לפלוט כל שעה ואינה בולעת כלום אבל אמת לנפיק מיניה לכבדא מיבעי לי אי אסר אמרינן או לא לליכא למימר אמת להיתרא הוא שהרי עיקרה לם וכל זמן שלא פירש פשיטא לי למותר וכי פירש מיבעיא מאי:**

משום דמא מאי וכו' וסוגיא דשמעתא דאי חלטי ליה בחלא או ברותחין שרי ואפי' קופיה לבר אלא מיהו שדרו ממתיבתא דהאידנא לא בקיאינן בחליטה וספק איסורא לחומרא ולא שרי למיכל כבדא שליקא אלא היכא דטוו ליה מעיקרא ושלקי ליה בתר הכי אבל אי שלקי ליה מעיקרא אסור וכן המנהג בכל ישראל והני מילי כבדא אבל טחלא שומנא בעלמא הוא כי הא דשמואל עבדי ליה תבשילא דטחלי ביומא דעבד מילתא דרש מרימר הלכתא בין כבדא בין כחלא למישפדינהו בשפודא תותי בישרא שרי עילוי בישרא דיעבד אין לכתחלה לא רב אשי איקלע לבי רמי בר אבא חמוה חזייה לבריה דחמוה (דף קיא:) דשפיד כבדא עילוי בישרא אמר כמה יהיר האי מדרבנן והאמור דיעבד אין לכתחלה לא ואי איכא בי דוגי תותי כבדא * בס"י אפילו בשרא עילוי כבדא נמי אסור וכ"ה בגמ' אסיר ומאי שנא מדמא דבישרא דשרי כדבעי למימר קמן אמרי דמא דבשרא [שכן] דמא דכבדא סונית לסמעתא לקי **חלטו ליה בחלא** או ברותחין שרי. לכאורה חמרינן לרב הונא חלטו ליה בחלא כלומר **בחומץ והחומץ עימתו שזוב חינו פולטו עולמית וחל"כ מבשלו עם בשר אחר** ורב נחמן חלטו ליה ברותחין כלי שיבשל **למו בתוכו ולא יפלוט עוד כשבשלו עם בשר אחר:** ולפילו קופיה לבר. תמוה לכאורה חינה חוסרת לאוכוחי לכבד חינה חוסרת מלרבי יהודה ברבי שמעון בר פזי דקרביו ליה קניג בקופיה ולכל כלומר **הקנה עם כל המחובר לו הלב והכבד וכולן נתבשלו יחד** ולחינן לימלא פי הקנה חוץ לקלדה הוה כלומר שסתפוני **הכבד שופכין לרך קנה הכבד לתוך הקנה הגדול [של ריאה] ויוצא הלם לרך חללו חוץ לקלדה** לפיכך כתב הרי"ף ז"ל ולפילו קופיה לבר כלומר ופי קנה לנאו: חלא מיהו שללו ממתיבתא להליניה לה בקיליון בחליטה וכו'. ונהי מילי כבדא לבד טחלא שומנא בעלמא הוא. ובתר מליחה שרי: [דף קיא.] בגמרא לעביד מילתא. כיוס שהיה מקיז לס: ונרסי' בגמ' [דף קיז.] רב הונא חלטו ליה בחלא ולכיל ורב נחמן חלטו ליה ברותחין ולכיל סבר רב פפא קמיה לרבא למימר חלייה חסור ליה רבא לי חלייה חסור הוא נמי חסור כי היכי דלפיטו בלע וה"ק לרב הונא היה **עימת הכבד בחומץ לפי שהחומץ עימתו ושוב חינו פולטו עולמית** ולח"כ היה **מבשלו עם בשר אחר** וסבר רב פפא למימר שלותו **חומץ שנעמת הו חסור** ס"ל **שהוא מוציא מקנת מן הלס** ור"ל רבא לשם חיתא לחלייה חסור הוא נמי חסור לכי היכי לפיטו הלד בלע **מלותו חומץ עצמו לכיון שנעמת שוב חינו טורוד לפלוטו וחוזר וכולע:** ונרסינן בגמ' רב כר שבא חילקא לבי רב נחמן קרייבו ליה כבדא שליקא ולא לאכל כלומר כבד שהיתה שלוקה הרבה מאד ומס"ה לא לאכל להוה ס"ל **שלאחר שנגמרה פליטתה חוזרת וכולעת** למרו ליה לרב נחמן בר בי רב לנאו לא לאכול אלא רב נחמן נמלו לנבח כלומר **הנמיאוהו והלעיטוהו לנבח על כרחו ועל סס חביו קרעו** כתנאי רבי חליעזר חומר הכבד חוסרת ואינה נאסרת שפולטת ואינה בולעת רבי ישמעאל ברבי יוחנן בן ברוקה חומר מתובלת חוסרת ונאסרת שלוקה חוסרת ונאסרת כלומר מתובלת מפני שהתבלין מרככין חותה ובולעת ושלוקה הרבה **לפי שלאחר שנגמרה פליטתה חוזרת ובולעת** והכי קאמר ליה ר' ישמעאל לת"ק כשם שמתובלת חוסרת ונאסרת לבהא ולאי לת נופך מותית כך שלוקה חוסרת ונאסרת ומ"ש פנינהו רבי ישמעאל בתרתי ולא ערבינהו למיתני מתובלת או שלוקה חוסרת ונאסרת ומשמע דקי"ל כשלוקה חינה נאסרת להא דב נחמן הכי ס"ל ועביד בה עובדא ולרב בר שבא לא הכיל לא חיישינן ורבי יוחנן בן נורי נמי סתמא קתני חוסרת ואינה נאסרת ומשמע לפילו בשלוקה ומיהו במתובלת לכ"ע נאסרת ולכתחינה: נרסינן תו בגמ' (דף קיז.) רבה בר רב הונא הילקא לבי רבה בר רב נחמן חזי לסימפונות לכבדא להוה מלי למיכל ולמאי תעביד הכי כלומר **שאע"פ שהלם הנלע בכבד מותר הוא לפ"ה לס הכנום בסימפונות לס הוא** לאו לאכילה אלא לרפואה כלומר שאע"פ שהלם הנלע בכבד מותר לרפואה אפ"ה אסור לאכלו שהרי הלם הנלע בכבד הוא ולא הכיל לעביד מאי להו קרעו שתי וערב וחתוכים לתתת ופרס"י ז"ל שיהא **חתוכו** בשמים הין המלח מפליטו כל הלם שבתוכו ובעינן קריעה ומליחה לו לילמלא מליחה לבדה מועילתו מילי למו כשאר בשר והיינו דאמרינן דאיכא מאן דאמר לקריבו ליה קניג בקופיה לאם אינה מיבעי ליה לי בעינן מליחה בכבד כלל ומשום הכיון לכבדא נופיה למה הוא לאף למו הפורש אינה למימר דשרי היכי מוכחינן מהסוא עובדא דלא בעינן מליחה והיכי הוו יעבי לי מלחי ליה מעיקרא לו לילמלכה מקקריבו ליה קניג בקופיה לאינה לב ורייחה לבעי מליחה לכ"ע מסתמא כשם שמלחו לב ורייחה מלחו לאף הכבד עמסם אלא ולאי לם הפורש מן הכבד פשיטא לן לאסור כאחמרינן לקמן בגמ' [שם] כחלא עילוי בשרא שרי חלב שחוטה לרבנן בבדא עילוי בשרא אסור לם לילוריינהו לאלמא קאמר למלוריינהו לאם כן מאי הוה ליה למיכל לפרושי לשם בעלמא קאמר למלוריינהו לאם כן מאי הולמים לכבדא מכחלא הא שאר חלב נמי למלוריינהו הוה אלא ולאי לם שלכבד קאמר מלוריינהו והכא לאחר מליחה הוה לקא מיבעי לן ולכתיבינן. ולאחמרינן למיסר חברתה נמי לא תיבעי לתנן הכבד חוסרת הלי לפני מליחה פשיטא דולאי לאוסרת למי נרע מבשר בעלמא אלא נמלח ולחינן לימלא כתם בכבדא לאיסורא ומשום שמנונית וכ"ק כבד לאיסורא חוסרת שאר חתיכות משום שמנונית לאיסורא לאית בה אלא תימא כשם שברותחים חולטין חותה שאינה פולטת לם כלאחמרינן בגמ' לרב נחמן חלטו ליה ברותחים ואכלי הכי נמי מונעים חותה שלא תפלוט לפילו שמנונית קמ"ל אלא חלא פולטת היא שמנונית ואוסרת ואיינו לתנן הכבד חוסרת ולקתני חינה נאסרת סיינו לומר שאילו נתבשל כבד להיתרא בהדי הכי כבד לאיסורא חינה נאסרת מחמת שמנונית לאילי לטריל למיפלט לס בשפע אלא בלע מילי ולפילו שמנונית לבד כבד להיתרא ומשום למו לאכלי קא מיבעיא לן ול"ת מללחיק ומוקי לה בכבד לאיסורא נמלח וקמ"ל שאע"פ שברותחין נימתין לת הלם משום לכבד שיש לרך בשול **לאינו כן אי**

נמי מסום סיפא חיכא למימר לקום ליה לתנא בכבלא לחיסורא מיירי לתתא לאסמעינן לחייבי לטרויה כבל למיפלטו לא בלע לפולו שמנונית לחיסורא ומכל מקום הכבר קסבר כי נרחה לעין שהכבל בולע שמנונית ביותר אע"פ שטורוד למיפלטו לפיכך פירש הרא"ש ז"ל דכבי קתני כבל לחיסורא לחוסרת כבל חברתה מסום שמנונית שבכבל בולעת שמנונית לפולו בשעה שהוי טרודה לפלוטו ואינה נאסרת היינו לומר שאע"פ שאין פליטתה מוגעת [מלבלוע שמנוניתא] לעפ"כ היא מונעת חותה מלבלוע לס ולפיכך כבל לסיסרת שנתבשלה בפני עצמה בלא בשר **היה נאסרת מסום לס שלא** עצמה לחייבי לטרודה למיפלטו לא בלעה והא לנקטו הכבל חוסרת נרחה כי לברבותא נקטיה ללא מיבעיא שאר חתיכות לחיסורא שיש בהן שמנונית הרבה שאוסרים הכבל מחמת שמנונית שלא לפולו כבל שרוב פליטתו **הוא לס וחין בו** שמנונית ללא מוגעת הפ"ה חוסרת כבל אחר זו היא שיטת הראשונים ז"ל ונמנאת למל לפי לכריסם שהכל בבשל כבל לכתחלה ערוך לחתכו שתי וערב ולמלחו יפה יפה וחתוכים לתתת מפני לס סימפונות שבו לא קרעו ולא מלחו כלל ובישל הכבל בפני עצמו מותר לחייבי לטרודה למיפלטו לא בלע **ואם נתבשל עם הבשר אוסר** בנותן טעם. חתכו ומלחו וחתוכים לתתת לי נמי חלטו בחומץ או ברותחין אינו אוסר כלל. ולעלי לפי לעתם ז"ל שמע ללא בעינן חתוך כלל [להא בחומא לאסמיק ביעי ומזריקי לחמרינן [לף עג:] חתכים ומלחים לפולו לקלרה שפיר למי שפיים בשפולה מיבא לחיב לחמא לא בעי חתוך כלל] וזהו פסקן של לבריס לפי שיטתם ז"ל ללא לשלרו ממתיבתא ללא בקיליון בחליטה כמ"ש בהלכות וכתב הרמב"ן ז"ל לפ"מ לכתחלה לבל ליעבד היכא דקלעיה ומלחיה וחתוכים לתתת לא לאמרינן ליה לכבלא ולמאי לבשיל בהיה שכיון שנזרת לחרונים היא יון מלקלקין בה להחמיר בליעבד שהתורה חסה על ממונן של ישראל ותפהני לפי לכריסם נהי ללא בקיליון בחליטה. בקלייעה ומלחיה וללי בקיליון להא לומא לאסמיק בחתיכה ומלחיה שרי ללא מנינו שאסרוהו הגאונים ז"ל ולף בבבל נמי לא שלרו ממתיבתא ללא ללא בקיליון בחליטה וא"כ למה כתב הרב לאפסי ז"ל ללא שרי למיכל כבלא שליקה ללא היכא לטוו ליה מעיקרא ועוד שהתם רואה שהערכו ליחתך לפי שהתם לאחי לחיק ומוקי לה בבבל לאיסורא ולא מוקי לה בבבל לחיתרא ומסום לס ובשלה נמלח ופירש הרא"ה ז"ל נ"כ שבתבנו לחוק הרבה לפסיק לה למתניתין בסכינא חריפא. לפיכך נ"ל למעיקרא הכי קא מיבעיא לן בבבל מה לתון ביה כלומר פשיטא לן למליחה בבבל ללא מעלה ולא מורלת שמתוך שהיא מרובה בדמים יון המליחה מוציאתו מידי ומי מס"ה מיבעיא לן כיון לבשרו לן בבבל **יון למו לוסר כלל ושרי** לפולו לקלרה עם הבשר בלא מליחה או לילמא לא שריא לבשלה ללא בפני עצמה ובעינן למיפשטה מלתנן בבבל לוסרת ולא מני למילחייה לילמא בשלה נמלח למליחה בבבל לא מעלה ולא מורלת ולחיון לילמא בבבל לחיסורא ומסום שמנונית ולפום לך לחייה סבירא לן לבבל לפולו מסום שמנונית ללא נאסרת מיהו לך לחייה לא סלקא לכיון לבשר הוא חלטו ליה בחלא ולר"נ חלטו ליה ברותחין כלי לבשלה עם בשר ללמא לוסרת [למתני' בפשטה] ומלי לומר לה רבה בר רב הונא קרעו שתי וערב וחתוכים לתתת ללי לה לעלי כמו שפרש"י ז"ל ומסום למא לסימפוני לבל לבשר עם בשר ללא ליה תקנתא בבכי ללא בחליטה לעל"נ לבשר לן בבבל לא שרא לן לס הפורש ממנו והיינו לאמרינן בסמוך בנמ' נבי לס בבל לחוורייתא ולפיכך כתב הרב לאפסי לבשלו מתניתא להחילנא לא בקיליון בחליטה ולא שרי למיכל כבלא שליקה ולא לה שרי לבשלו ללא בשר לח

הכשר לגי הכבד כשיתבשל בירק של תרומה הינו נאסר לפי שהוא פולט והינו מופך כגלי ודבריהם כולם בשעבר בשיעבד לבד לכתחלה לאסור ודבריהם כולם לחוייש והינו מותר לגי מן המכובדין בלבד לבד זולתם בודקין אותם בנותן טעם לבד הכבד כשנתבשל לאסור לגלגו הוא וכל מה שנתבשל עמו לפי שהוא מלא לם לגי בלחד מני' לרכיס להלחד שיחליט אותו בחומן קולם בשולו על שיתלבן או במיס רותחין או להבהבו ולחכ"ש יבשל אותו ונהגו כל לולם להבהב בלבד קולם ביאולו ע"כ ולמקתי מזה שהרב לגלפסי ז"ל והר"ם בפ"ז סוברין לכולה סוגיין לגיבא לרבי יוחנן בן נורי לימתר לבל רבנן פליני עליה וסברי לכבד נאסרת בבשול לרבנן הין הכבד מותרת בבשול לפילו בפני עלמה הגי בחליטה ולגילין לגי בקילחין בחליטה לית לה תקנתא הגי בגלי ונראה נם כן שהם סוברים להם לומר להו קרעו שתי וערב וחתוכים לתחת סיינו בשעת מליחה ולהתירה לקדרה לגיבא לר' יוחנן בן נורי שהוא לומר שהכבד הינה נאסרת הגי שמפני לם הסימפונות נריכה **קריעה שתי וערב** קולם מליחה לבד לגילין לגי קי"ל כר' יוחנן בן נורי ולא שריך הגי **נגלי הינה נריכה קריעה שתי וערב** להם בלומנת ביאו ומוזריקי לתרינן לעיל [לף נ:] תניא בשפופרת מיבד לייב לומר נגלי לא בעי חתיכה כלל זה נראה לי בדרכה ז"ל לבד פליאה לעתם ממני מה ראו להזות לברי ר' יוחנן בן נורי כיון דרבי זריקא לומר הגי שלקית ליה לר' יוחנן בן נורי ולבל ולבדי נמי לסדר ליה לרב ספרא למיסר נפשיה לא קא מיבעיא לי ורב נחמן נמי לומר לפי' בשלוקה נמורה שריא ורבה בר רב הונא נמי לומר **קריעה שתי וערב** וחתוכים לתחת ולילך לפשר לבזות כל הלומרים הללו למיניהו נמי עבדו בה עובדא לבל השתא היותר מחוורת הגי היא לותה שפירשתי למעלה מכל מקום נתפרש מה שנתקשינו בו למעלה היאך לפשר למאי דמוקמי ליה בכבדא לחיסורא לימא עלה והינה נאסרת לומר שלא תהא בולעת שמנונית והדבר נראה לעין בהפך ומעתה לא קשיא ולא מידי וה"ק כבד לחיסורא לוסרת ידקות של תרומה **ואין כבד של היתר** נאסרת מחמתן: דרש מרימר הלכתא בין כבדא בין כחלא למשפשינהו בשפופרת תותי בשרא שרי. בכבדא לפי שאין לם הכבד יורד **על הכשר. וכחלא נמי אין** חלב שבכחל יורד על הכשר להם בכבדא וכחלא תותי בשרא נינהו. ואע"פ שסומן הכשר נכנס בכחל הקילו בכך לפי שאין טעם הסומן ניכר בכחל ועוד שלבסוף הוא נפלט ממנו לכבולעו כך פולטו ולפיכך אין לגלוג מזה שיהא מותר לתוך כחל שגלגו בלא קריעה בסכין שים עליו טיחת כשר שלא כדעת מקצת מפרשים ז"ל שמקילין בכך ומביאין ראיה מזו: **עלוי בשרא** ליעבד אין לכתחלה לא. שם הכבד או הכחל נתונות בשפופ על הכשר לכתחלה לסור מפני שהם הכבד וחלב הכחל יורדין **על הכשר ונבלעין בו ומיהו** ליעבד שרי ויבדינן טועמא בנתרא בבבדא מקום לדמת מקרק שריק כלומר מחליק ואינו מתעבה ואינו נבלע. ובכחלא מקום לחלב שחוטה לרבנן ומיהו כתב רש"י ז"ל לכי שרינן בבבדא וכחלא תותי בישרא לכתחלה סיינו לוקא לגילולו שהיו **עולין** ענין לסורין **לכתחלה לפי שפופרין שלנו אינן תלויין אלא שוכבין ופעמים שמריס זנב השפופ ונמלא התחתון עליון ופעמים שמפשילו ונמלא חבירו עליון** ולפיכך בכל ענין לסור לכתחלה ולמלוח כבד עם בשר לריכ מלן לאמר לכיון דקי"ל [לף נז:] למלוח הרי הוא כרותה לגלי כי היכי לאמרינן בגלי ליעבד אין לכתחלה לא הכי נמי במליחה ותותי בשרא לפילו לכתחלה שרי ויולפינן מסמעתין שמותר לגלות לכתחלה בשפול לחל פעמים בשר ופעמים כחל: [לף קיא:] **ואי ליכא בי לוני. כלי שנותנין תחת הגלי לקבל השומן נקרא בי לוני:** לסור. מפני הלם הנוטף מן **הכבד לתוך הבי לוני: ומאי שנא מלמא לבשרא דשרי. הרי לף לם הבשר כשלין שם כבד זב עם השומן** ושרי וכלליתא לקמן: **למא לבשרא שכן. ויורד לשולי הכלי והשומן לף למעלה ומניחין לתוך הכלי מרחה לולמוניות שבשולים:** קפי. **לף למעלה כמו ויף הכרזל [מ"ב ו] למתרנמינן וקפא פרזלא.** ולפיכך למילק נהי לממל לבשרא יורד לפ"ם יאסר השומן מפני שהוא בולע ממנו וכי תימא למסקה הינו בולע ממסקה לפ"ם יאסר הכלי מחמת **הלם ויאסר השומן מפני** פליטת הכלי יש לומר להאי למל דבי לוני מלינא לן מיתסר לפי שאין נותנין בי לוני על שנלה כמלכל בן לרוסלאי וכלה למו הגי שמפני שעליין יוצא מיחל לחוש ממנו לאסרוהו מפני מרחית העין ובכבדא שנסיהן מתערבין והכל לחוש לאסור ובבשרא לבבן לחיים והשאר עלול השומן מותר וכן הכלי מותר: **סכין שנחטו בה** לאסור לחתוך **בה בשר** רותח. ענין לחמרי לה בעיא להלחה. כתב רש"י ז"ל **ואם חתך בה ענין** בעי להלחה ההוא ענין ותמסני מה הזקיקו לרש"י ז"ל לחזור לפרש לבעיא להלחה לגענין הגי ולמה לן פירש הגי לבבי לבסכין ותני לגון בעיא שהוא לגון נקבה כפשטיה ונראה לי שהזקיקו לפרש כן מלפשקינן לעיל בפ' הגי (לף ח:) לסכין שנחטו בה טריפה לפלוני בה רב לחא ורבינא ופשקינן עלה והלכתא (תלתן) לפילו בענין לגמרי אין חוש בית השחיטה נדול כל כך שיכליע הסכין שהוא קשה וכמו שכתב רש"י ז"ל עלה להכיא הילכך על כרחין כי לתר שמואל סכין שנחטו בה לסור לחתוך בה בשר לן בה לומר לגי ליסני לסכין בהלחה לולגי לם להיחה קולם שיחתוך בה סני לה בהכי לגי כי קלתר לסור לחתוך בה רותח היינו לומר שאם חתך בה קולם הלחה **הסכין לסור להוא בשר רותח מפני** טיחת לם שעל הסכין ולא סני ליה לבשר בהלחה וכיון שכן על כרחין כי לתרינן בתר הכי ענין לתרי לה בעיא הלחה לא קלי לסכין שאם הייחו לפילו לרותח סני לגי קולם הלחה **חתך בה ענין** מהדר לומר שאם חתך בה בעי הלחה ולתרי לה לפילו הלחה לא בעי לפי שהלם בענין מתפרך וטופל לבל ברותח מתחלחל ונבלע וכ"ת וכיון לסתמא קלתר שמולל סכין שנחטו בה לסור לחתוך בה רותח היכי לפשר לגיבא לבהלחה סני והא לתרינן בסמוך לגילך לשמואל לתר קערה שמלח בה [בשר] לסור לאכול בה רותח לשמואל לטעמיה לתר מליח הרי הוא כרותח לגמרי ליצטרך לססור סתמא לייב לגי סני ליה לבלי בהלחה לגי לא לייב הכי היכי לתרינן שמואל לטעמיה לגיבא שמואל הכי קתר לסור לאכול בה רותח כלומר שאסור לאכול בה קולם הלחה על קפק שיהיה חותו רותח היכא לגיבא ולגי הכי מצטרף לגיבא לחותו כלי ערוך הכשר נזול לבל הכא קיפא לגיבא מוכחא לרישא לכיון לגאמרינן לענין לתמרי לה לבעי הלחה כלומר ההוא ענין מגיבא מצטרף לכי קתר

ר"נ אמר שמואל סכין ששחט בה אסור לחתוך בה רותח צונן אמרי לה בעיא הדחה ואמרי לה לא בעיא הדחה וא"ר * אמר רב יהודה אמר שמואל כ"ה בגמ' (ג"א) נחמן אמר שמואל קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח שמואל לטעמיה דאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח כבוש הרי הוא כמבושל ואף ר' יוחנן סבר לה להא דשמואל דהא ר' אמי תלמידו של ר' יוחנן כד אימלח ליה בשרא בההיא פינכא תברה * בגמ' איתא יתיב רב כהנא אחוה דרב יהודה קמיה דר"ה ויתיב וקאמר קערה כו' וברא"ש גירסא אחרת (ג"א) יתיב רב כהנא וקאמר קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח [וצנון] שחתכו בסכין מותר לאכול בבותח מאי טעמא האי אפשר למטעמיה

ברישא לסור לחתוך בה רותח סיינו לומר ללא סני בהלחה לבסוף ולאו למימרא ללא ליסני לסכין בתחלת בהלחה זה נראה לי על דרך שטותו של רש"י ז"ל. אבל לחריס פירשו לה"ק לסור לחתוך בה רותח על שיכשירנו שכשר נדול להיינו הנעלה או ליכון לס"ל

דהיתרא בלע והאי דאיסורא בלע לא אפשר למטעמיה:

איתמר דגים שעלו בקערה רב אמר אסור לאכלן בכותח ושמואל אמר מותר לאכלן בכותח אמר רב חזקיה משמיה דאביי הלכתא דגים שעלו בקערה מותר לאכלן בכותח צנון שחתכו בסכין אסור לאכלו בכותח ודוקא צנון (דף קיב.) דאגב חורפיה בלע אבל קישות ואבטיח גריד לבי פסקי ואכיל * ד"ת מ"ז [ובד"ק ליתא] (ואי פתיך בהו ליפתא שרי בעי מיניה רב דימי * בגמ' איתא רב דימי מר"נ בר יוסף מרב נחמן מהו

למטעמיה **לבית השחיטה רותח כלחמרינן נמי** בסמוך בקערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח שמואל למטעמיה לחמר מליח הרי הוא כרותח לחלמא כל היכא לחיתמר לסור מסם מסוס שהוא רותח הוא ואע"נ דקיי"ל בסכין שנחתנ בה טרפה מליח מסם הוא שבא לנחוטנ בו וטעמא מסוס לחייבי לטרייבי סימנין לחפוקי לחמ לא בלעי מיניה [מכיון שהולח] ולפי זה קי"ל נמי כרבה בר רב הונא לחמר בשוחטו בסכין של עובדי כוכבים מליח ולאו מסוס לבית השחיטה ענין חלא סיינו טעמא מסוס לכיון לטרילי סימנין לחפוקי לחמ לא בלעי מיניה כלחמרינן בפ"ק (דף ח:) וכך פסק הרב אלפסי ז"ל כרבה לחמר מליח וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ' י"ז מהלכות מאכלות אסורות חלא שכתב ואם קלף הרי זה מסוכח ולא ידענתי למה וחפשר לרפויי מרפיא ביניה. ולחמרינן ענין לחמרי לה בעיא להלחה וחמרי לה לא בעיא להלחה לסכין נמי הקי שאם בא לחתוך בו ענין שיהיה הסכין מפני הטיחה הנלבקת על פניו וחמרי לה לא בעיא להלחה חלא בקנוח סני ואף לא קנוח יפה שהקנוח הופה היינו כהלחה כלחמרינן בפרקין קמא [סמ] ואי אינא בליתא לפרסא למכפריה תו לא צריך חלא לומר לבקנוח מועט סני ואינא ליליף מהכא להוה הדין לכלי הבלוע מאיסור שמותר להשתמש בו ענין בלא הלחה וחפי' למ"ל בעיא להלחה היינו טעמא מסוס לוחקא לסכינא אבל בשאר מילי לא צריך לאע"נ לתנן [לף קז:] צורר אדם בשר ונבינה במטפחת אחת ובלבד שלא יהו נוגעין זה בזה אחרינן עלה בגמ' לאע"נ לענין בענין הוא הלחה מיהא בעי וכפ' כיצד צולין (לף עה.) נמי אחרינן ענין לתנך ענין מליח שאני התם שהן שופו של איסור אבל טעמו ולא משום הבלוע בסכין [בענין] אפילו הלחה לא בעי ואף על נב לאשכחן נבי יין שנך לכלי הבלוע ממנו בעי הלחה ואע"נ לענין בענין הוא מיין שנך ליכא למימר שהרי נשתנה הינו מכל איסורין שבתורה שהרי החמירו במכניסו לקיום וכלי חרס שתחלת תשמישן באיסור וכלי הנת שלא להתירם אפילו בהלחה והכשרו של יין שנך נם כן משום טעמא שאר איסורין שלא מינו הכשר ערוי וניבוד ולא יהנו שניס עשר חדש שלא ביין שנך בלבד ולפיכך אין נלמוד ממנו לשאר איסורין ואין לברים הללו מחוורין להקל בכך שלא הכא היינו טעמא דמלן לחמר לא בעי הלחה משום דלם מישרק שריק ודיינו טעמא נמי דמלן לסני ליה בהלחה לבוקא נבי לם משום לשריק לבל סכין של עובדי כוכבים לחית ביה משום שמנונית בעיא נעיצה עשרה פעמים במקום קשה לחתוך בה ענין לכיון לחיכא לוחקא לסכינא לא סני לה כשאר כלים בהלחה ודיינו שמעתא לסוף ע"ז: **קערה שמלח בה בשר לסור לאכול בה** רותח. **לפי שנבלע בה הלם:** כלום בחומין הרי הוא כמבושל. ומקשינן כלום הרי הוא כמבושל ונבי מליח לחמרינן הרי הוא כרותח שמעינן מיניה למליח אלא שלא כמבושל הוא שלא כרותח לנלי ודכי לייקינן בנמרא בפרק ניד הנשה (לף עז:) ויש לומרים לכי לחמרינן לקערה שאינה שמלח בה בשר לסור לאכול בה רותח לוקח בקערה שאינה מנוקבת שמתוך שהלם מתפתח שם **הוא נבלע בתוכה** לבל במנוקבת **אין הלם נבלע בתוכה** כלל **אלא** כולו יוצא לרך הנקבים

ובהלחה בעלמא סני [לאי לא] תימא הכי היינך **אנו מולחים בשר** בכלי שמלחנו בו פ"ו אלא ז"ת למנוקב היינו בולע לם לכיון ללם שריק כולו יוצא לרך הנקבים ושרי ולא נהירא לקערה שמלח בה בשר כהלכתו משמע לאפי' במנוקבת ומה שאנו מולחין ומוזרין בכלי לחב מטוקב סיינו משום לחוייבי לטרילי חתיכה למפלט לא בלעה ולא תימא כי נמרא פליטת למה בולעת מן הבלוע בכלי לויתא אלא בתר הכי טרילי למפלט לא לויתא לאפילו בתר הכי טרילי למפלט לא בלעה לם כמו שנפרש לפניני בס"ד: **לימלח ליה** בשר בהיתר בהיתר פינכא ותבריה. כלי חרס הוא ולא היה נקוב ולהכי תברה משום לכיון למלוח הרי הוא כרותח לא סני בהלחה ומהא שמעינן לנוסן טעם לפנם לכתחלה לסור לחי לא לחמחי תברה לסייעה על למחר להוה נוסן טעם לפנם אלא ז"ת לכתחלה לסור ומיהו קשיא לחמחי תברה לינקבה נקודי ולימלח בה בשר יש לומר שמתוך שאין נוח לינקוב קלרה של חרס שהרי משתברת היא בנקיבתה מש"ה תברה לולחי של חרס היתה לחי של ען לחמחי תברה יעשילנה ועוד שהבשר הממלח בה נאסר כולו מפני שבשר בתוכה בלם הנפלט ממנו וכיון שנאסר והפינכא בולעת מעירו שהוא לסור כעיר נבלה כשחוזרין ומולחין בתוכה הרי הפינכא פולטת עיר והבשר בולע ונאסר לאע"נ לפליטו לם בלע עיר כשמוכח לקמן. ו"ת אכתי לחמחי תברה יניחנה להשתמש בה ענין יש לומר לכלי חרס מכיון שאינו יוצא מידי לפיו ואין לו תקנה להשתמש בו חמין לפי' ענין לסור להשתמש בו שמא יבא להשתמש בו חמין ומש"ה לחמר רב בפרק כל שעה (לף ל.) לקלרות בפסח יבשרו ולא יתירו להשתמש בהן ענין ובדברי הרי"ף ז"ל בפרק כל שעה נבי כל הכלים שנשתמש בהן חמץ בחמין מטין לזוזא הסבורא שכתבנו לכלי חרס לעיל ליה תקנתא לחמין נזרינן ביה ענין לטו חמין: **קערה שמלח בה בשר לסור לאכול בה** רותח. יהבינן טעמא משום לחי לחפשר למטעמיה דהא לישורא בלע ומוקמינן לה בנמ' בלליכא קפילא ותמיהני אי הכי פטיטא ונרחה לי דהכי קאמר קערה שמלח בה בשר לסור לאכול בה רותח כל היכא לליכא קפילא ללא סמכינן לעובד כוכבים ללאו קפילא הוא לבל ענין שחתכו בסכין שחתך בו בשר ובי **לאנב חורפיה לענין** בלע משמעונית הבשר אע"נ לליכא קפילא שרי לטעים ליה ישראל כל דהו ומיהו כי לחמרינן לחי ליכא קפילא שרי ה"מ בליעבד לבל לכתחלה ולחי **לסור נתת בה רותח** לאיסור משמו מיהא ליכא: **לנים שעלו בקערה.** שעלו **מן הצלי כשהן רותחין ונתנן לתוך הקערה שאכלו בה בשר** לסור לאכלן בכותח לפי שבלעו מטעם הבשר הנבלע בקערה: ושמואל לחמר מותר. מפרשינן בנמ' משום לנ"ט בר נ"ט הוא כלומר שאם **היו מבושלים עם בשר ממש** ולחי שהיו לסורין לאכלן בכותח מפני **שהבשר נותן בהם טעם ומודה נמי שמואל שאסור לאכול חנב רותח בקערה [שלם בשר] לנותן טעם רחסון הוי כבשר נמור לבל קערה זו היא עצמה לינה בשר לחי שנבלע בה טעם הבשר ולפיכך לינה** מוזרת ומוסרת הלנים משום טעם להוה **להו הנך לנים נתינת טעם בר נתינת טעם** ולינו כבשר ולחמרינן עלה בנמ' והא דרב לאו בפירוש לחמר לחי מכללא היתמר דרב לילקא לבי רב יוסי בר חייא בר בריה חם בעיניה עבדו ליה סיפא בצעא כלומר קילור לעין משמעון בקערה בתר הכי רמי ליה בשולא בנויה כלומר שנתנו תבשיל **בחותה קערה לחחר זמן** לחמר יהיב טעמא כולו הא כלומר וכי

נותן כל כך טעם בקערה **שחוזר ונותן טעם בכיסול חלמ"ח לחית ליה לרב נחינת טעם בר נתינת טעם בעלמא** ולא היא דאמרי מתניתין דלהלן לאנוחי כדא דמלחא גבי כדא דכמכא אמר ליה אסור. דחלא מאי אמר ליה שפיר דמי אמר ליה ומאי שנא אמר לחסור לחכות חנב רותח בקדרה שבשל בה בשר והא הך עובדא דלעיל לכותיים היא דלכבי נמי ליכא למימר דלעיל קאמר קבלה טעם שני טעמים שבקערה ומן הסיפא וחזרה ונתנה טעם בכיסול והיינו לומיה להך לתניא קדרה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב לחמרינן לחפי' שמואל מודה בה וכיון שכן היכי אתיא מימריה דרב מכלל דלא מכלל דלא היא עיקר ממאי מהותיה דרב מר וכיון שנתן טעם בכיסול הוה ליה נ"ט בר נ"ט ממש לומיה לדניס שעלו בקערה ולי לית ערך לכך לתנן הכי קאמרינן מכלל דאית ליה דרב כי אמר יבישׁ טעמא כולי האי לומר לטעם שני חזק וחמוד הוא ורחוי לאסור לבר אחר מטעם ראשון וכ"ת ת"ש היכי קאמרינן ולא היא שאני התם דניפים מרדיים טפי לל"ה למאי כוון רב ומאי קמ"ל לאו קושיא הוא שכבר כתבו בזה הכי לחמרינן ולא היא להתם משום דניפים מרדיים טפי למלחייה לדרב נופיה הוא לאתמר כלומר לנסי לולאי מכללא להא שמעינן **לחית ליה לרב נ"ט בר** נ"ט לאסור אף"ה ליתא לדרב לחיובי לטעם שני חזק בכל מקום כמו שהוא חזק בזה ולחיוב לא לליתא להתם משום דניפים מרדיים הוא ליבישׁ טעמא כולי האי ושיערו חכמים אין לך נותן טעם בכל האיסורין גדול כמותו לבטל ולאי מודינן לרב לשמועינן איסורא הוא לחיכוין ולהיינו לעולם לחמרינן לאי מכללא מאי כלחמרינן בשאר לוקתי ורב ולאי הכי ס"ל להא לחמרינן בנמ' לחלבה ליה ר' לעזר חם ליה לזרעיה לחבא בר חבא לליספי לי מידי לא שמיע לי זו היא שיטת רש"י ז"ל. אבל לחחרים סובריס לשמואל לפיולו טעם שני התיר והכא בדניס שעלו עם בשר חיירי לקאמר לעולם לאוכלן בכותח [אע"פ שאין כאן **לא נותן טעם** לשמואל] הבשר בדניס והדניס בכותח והיינו לעולם לא לליתא לדרב מהשוה עובדא לזיפיף ואתי נהו כפשטיה למאי לסבירא להו בשני טעמים בלבד הוא שנחלקו וכ"ת ת"כ תיקשי לשמואל הא לתניא קדרה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב ואם בישל בטל בנותן טעם תירגא בזה שע"י האור פולט ממנו של איסור לראשון ואין שיטה זו מחוורת אלא בטעם שני לפיולו שמואל מודה לאסור ובטעם שלישי הוא שנחלקו. ולחחרים מחמירין עול לומר לפיולו בכה"ג לוקה שעלו בקערה אע"פ שאין רותחין אבל נתבשלו בה אסורין לכל הפ"ג ממש של בשר הבלוע בקערה נפלט בהם והוה **ליה כאילו נתבשלו עם בשר ממש** לאסורין והביא ראיה מלתניא בפרק כל שעה (קף נ:) אין טוענין את התנור בחליה ואם טעם כל שהו פגים כולה לאוסרה על סיפיק את התנור מלבשיגין היסק ולא פגיש בקנוח ס"מ לע"ט בר נ"ט ע"י ביטול לאסור להא הכא כי מקנח ליה בלחוד טעם שלישי הוי אלא בתנור והתנור בפת והפת בכותח ומלבשיגין היסק ס"מ לע"י הלח חשוב טפי ולאסור והיינו טעמא נמי לחמי לחמרינן לענין שאתכו בסכין שאתך בו בשר לאסור לאכלו בכותח לממש חורפא [לענין] מפליגי ליה לסכין עיקר ממש של איסור והוה ליה **נותן טעם לראשון ואוסר** וכ"ש בבשול נמור שאוסר וכבר כתב זה רש"י ז"ל בפירושו [בלשון שני] ואין לנו ראיות לכי לחמרינן לענין פת על סיפיק את התנור אינו לנו לומר שמא לא יקנחנו יפה יפה שלרך התנור להיות נשאר לח בטיחת הלליה ואין חוש לחוש עובר ע"י קנוח לבל קלרה שבישל בה בשר אין בה ממש של איסור ולפיכך לפיולו בישל [בה] לנים מותר לאכלו בכותח ענין שאתכו בסכין נמי לאסור לאכלו בכותח לרך שעורה לאכול בכותח בסכין נמי לאסור

ונטולת מקום אלא לאסרו את הכל וכתב נ"כ שהלכריס החריפים כשום בצל וענון ושאר מיני תבלין פעמים שאין מפליטין את הבליעה ולפיכך אסור לבחקם במכתשת של עובד כוכבים לפיכך אחר שהחזיר לתוכו לחקק לכתישה בלעי: ולוקח ענון לתוך חורפיש בלע לבל קיפות ולבטיח נריל לבי פסקי ולכיל. גורל **מעט בסכין במקום חתך ואוכל לף בכותח** ול"ת ולמאי לף סני להו בהלתה י"ל שמתוך לחומס לי לפשר להניח תחתן ולהלרכה ע"י שהחם היה נסדך יותר ולפיכך גורל לותס ולינו והנריכה פחותה מן הקליפה שהקליפה צריכה שתהא נסה קנת כדי שתוכל להטעל כולה כאחל מס שאין צריך כן בנריכה. ונטולת מקום המוזכר בפרק כיצד ענלין [לף עה:] הוא יותר מן הקליפה שצריך להעמיק וליטול חתיכה עבה קנת ובגמרל [לף קיב.] לחמרינן קולחי לפתא שרו לסילקא לסור ואי פתיך בהו לליפתא שפיר למי ושכי פירושו קולחי לפתא שרו לפי שהלפת **לינו חריף לנא מתוק ולין טעם שומן ניכר בו** ומשמע לי לכיון לחמרינן שרו שתמת לנא ערייכי מיהי לף נריכה ונא שהחה וכן מטעין לבדי רש"י **לסילקא לסור לפי שנתן בהם טעם ואי פתיך בהו לליפתא שחתך לחת של נפת ולחת של תרדין הלפת מבטל טעם השמנונית מן הסכין ולין התרדין מקבלין טעם ממנו:** נרסי' בגמ' בעא **רב חמי** בר יוסף מרב נחמן מהו לתנוחי כלא למלחא בהלי כלא לכמכת. כמכא חלב **שהוא עב ולח או כותח מיבעיא ליה מי חייסינן שמא יפול מן הכותח במלח והוא לא ילע ויימלח ממנו בשר** או יתן ממנו לתוך הקלרה ג"ל לסור לחייסינן להכי. ובעא מיניה או לחלא מלי ג"ל שרי ומ"ש לכי תיכול עלה כורא למילחא הלי ליתיה לליסורא בעיניה והלי ליתא לליסורא בעיניה. כלומר **כותח שנפל למלח נרחה וניכר מפני שהוא עב ולא בטיל לבל כותח הנופל בחומץ ליתיה בעיניה** ובטל בששים. ואיכא למידק היכי **חייסינן בכלא למלחא שמא יפול מן הכמכח לתוכו והא** לחמרינן בפרקא קמא לע"ז (לף יב.) לא הלכת לענר מיתיך ורחית ישרחל ועובד כוכבים ששפתו **שתי קלרות זו לנא** זו ולא חשו להם חכמים ומפרשינן התם לא חשו להם חכמים משום ניעורא כלומר לבל חייסינן שמא נתזה ניעורא מתוך קלרה של עובד כוכבים לקלרה של ישרחל ואיכא למימר לניעורא לחד יומא לא חייסינן לבל הכא לבל יומי מסתפקי מיניהו חייסינן וכתבו בתוס' שאין לאסור מטעם זה להניח בתיבה בחת כל של בשר בנד של חלב אפילו זמן מרובה להתם נזהר יפה שלא יפול משה לל זה לבל הכא לא מסיק לדעתיה ול"ח ז"ל פירש מהו לתנוחי כלא למלחא נבי כלא לכמכא בשמוך ממש מי שייבא ליה מילחא לכותחא או לא ואמר ליה לסור למילחא ולאי מסתפיק שחיק: [לף קיב.] **לחלא מאי.** כלומר מי חייסינן לשחיק וא"ל ברי וכ"כ הר"ת במז"ל בפ"ט מהלכות מאכלות אסורות ובדולאי להלאי פירשתי לא שייך מאי לאמרינן הא חיתיה לליסורא בעיניה [והאי ליתיה לליסורא בעיניה] אלא שנרסקא אחרת היה לפני וכ"כ הראב"ד ז"ל בהשגות: **הוא** בר יונה דנפל לכלא לכמכא וכו'. יש מי שפירש לכמכא שיינו חלב ושנוזל היה מלוח אלא שהוא נאכל מחמת מלחו ומ"ש שריין רב חיננא בהלתה בעלמא כלין ענון לתוך ענון שאינו לא היה נאכל מחמת מלחו **היה לסור מפני שבולע מן** לכמך להוא ליה חס לתוך ענון וכמ"ל עלאה נבר או היה ערוך ונטולת מקום וכמו שפרשתי לפנינו בס"ל ולפילו למ"ל תתאה נבר היה לוסר מיהת כלי קליפה לחלמיקר ליה בלע כלחיתא בפ' כיצד ענלין (לף עו.) **ה"נ שהכמכח הוא המלוח ולא** הנוזלת שכמך זה הוא כותח שאמרו עליו בפ' לולו עובדין (לף מב:) לחית ביה תלתא מיא תלתא קורטמי תלתא מלחא אלא לבתר הכי מערבי לה נסיובי לחלבא ומילי לחריני ונקרא כמך והיינו לחמרינן להאי נאכל מחמת מלחו כלומר לחר שערבו בתוכו החלב ואחר שהבדיל. וכתב ר"ת ז"ל לחיינו נאכל מחמת מלחו לחמרינן היינו בשתם שבשר לכל כה"נ מיקרי חינו נאכל מחמת מלחו כלומר שחינו נאכל בעוד שמלחו בו ולחיה לבר מלחמר שמלחו [לף קיח:] קדרים שמלח בה בשר לסור לאכול בה רותח ושמולל לטעמיה לחמר מליח הרי הוא כרותח ובשמוך נמי לחמרינן לחילחיה ליה בשר שחוטה בהלי בשר נבלה ולחמרינן נמי חין מולחין אלא על נבי כלי מנוקב ולחמרינן נמי לנים ועופות שמלחו זה עם זה לסורין ובפרק ניד הנשה (לף ע:) נמי לחמרינן הנהו לטמטמתא לחמלחן בנידל לנשוף ולטעמך לכולהו משום לחליח הרי הוא כרותח ושתמת במליחה לקדרים משמע ועוד שביל ר"ת ז"ל רחיה לבבריו מלחמרינן בפרק הקומן רבה (לף כח.) לגם קשיה לי לאו למעטיה קרא היה בעי מליחה משום ברית מלח כשאר בשר ופרכינן טעמא למעטיה קרא הא לא מעטיה קרא היה בעי מליחה והא אמר זעירי לם שמלחו חינו עובר עליו לם שביטלו חינו עובר עליו. ולטעמך גגם שביטלו משום לכיון שנתבטל נפיק ליה מתורת לם ולכוותיה נמי מלחו לכיון לחליח כרותח לגבי הרי נשתנה וחינו עובר עליו וכיון שכן היכי תיקשי לשעתין לבבי מליחה והא לי מלחי ליה נפק מתורת לם ליינו פירכין התם והרי מליחה לקדרים כמליחה לקדרים היא לחמרינן התם בהליל וכן לקדרים לחמת התם מליחה לקדרים חשבינן לה רותחת וכן נראה מדברי בעל הלכות ז"ל שכתב לשיעור מליחה לקדרים כשיעור עליה ושיעור עליה כדי הנוף חיל ומשמע משום דקי"ל לחליח הרי הוא כרותח לגבי הוא לחמר לגבי לחליח לחד שיעורא חלמת בהכי חשיב רותח וכ"כ הרב הנשיא חלברנלוני ז"ל לכל שהשה במלחו שעור שהייה לקדרים היו רותח ומקמי הכי לא ול"ת והא לחמרינן בסמוך לדנים ועופות שמלחן זה עם זה לסורין לבעירנא לפלוגי **עופות בלעי לנים** מינייהו לחמת חע"נ לנא שלימה פליטת עופות חשבינן להו רותחין י"ל לכיון לבשהייה לקדרים מיקרי רותח בעוד שמלחו עליו לנבי לנים לרפו קרמייהו מיקרי רותח מקמי [הכי] הילכך נקטינן לכל שהשה שיעור מליחה לקדרים מיקרי חינו נאכל מחמת מלחו לפי שחין רחוי לאכלו חע"כ מליחו וכן נמי מליח לקל בעי ליה לאורחח שחפי' לחר שהעביר מלחו מעליו לין לרך לאכלו לנא לאחר שרייה בימים הוי כרותח לעופ ולפילו לחר הלחה ותרי הני נווני הוו בכלל חינו נאכל מחמת מלחו: **ויהי מילי** חי לבל לני **קליפה** בעי. **מלמעלה מביה: ואי אית בה פילי. בקעים והוא עלי לא סני ליה בקליפה לפי שבולע לרך הבקעים וכולו לסור: ואי מתבל בתבלי. התבלין שנתבשלו עמו מרככין אותו ונוח לבלוע וכשנפל לכותח היה עמח לבלוע ובלע:** וחי ועלי. לחמרינן חי היינו ענון ועלי היינו רותח לבל עלי ענון הרי הוא כשאר ענון לעלמא לסני ליה בהלתה לנא עלי רותח קלמר ואורחא לתלמודא הכי לקרי לעלי רותח עלי שתמת כלתנן בפ' כיצד ענלין (לף עה:) שכו בשמן של תרומה לם חי הוא יריחנו ולם עלי יקלוף לת החיצון והשם ולילי עלי רותח קלמר שאין שכין לת הנלי לנא בעודו רותח כשענלין אותו על נבי השם ולחמרינן נמי ואי אית ביה פילי [כולו לסור היינו בנלי רותח לחית ביה פילי לחנב פילי] בלע ואי מתבל בתבלין והוי רותח חע"נ לנית ביה פילי כולו לסור

ליה ההוא איתא לאיסורא בעיניה ההוא ליתא לאיסורא בעיניה) * ע"כ נמחק :

ההוא בר יונה דנפל לכדא דכמכא שריא רב חיננא בר רבא מפשרניא אמר רבא מאן חכים למשרייה כי האי גוונא אלא רב חיננא מפשרניא דגברא רבה הוא קסבר כי קאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח ה"מ דאין נאכל מחמת מלחו אבל האי הרי נאכל מחמת מלחו וה"מ חי אבל צלי קליפה בעי ואי אית בה פילי אסור

[לפי שהתבלים מוסכים את הכמכת ומבליעים לותו בכולו וזה שלא כדברי בעל התרומה ז"ל שכתב לחלישו חי לחית ביה פילו כולו לחסור] ולא נהירא לענין ולהי בהדחה בעלמא סגי ליה: גרסי' בפרק כיצד צולין (דף עה:) לימתר חס לתוך חס לכדי שכל לחסור. לחסור חס שנפל לתוך היתר חס לו בהפך: חס לתוך צונן וצונן לתוך חס. לחסור חס שנגע בצונן של היתר לו צונן של לחסור שנגע בחס של היתר רב אחא עלאה נבר הלכך חס לתוך צונן לחסור וצונן לתוך חס סגי ליה בקליפה: ושמואל אחר תניא בקליפה ומיהו קליפה בעי כלאחריון בסמוך לאחריו ליה בלע וצונן לתוך חס היינו כחס לתוך חס לחסור ופלונתייהו לרב ושמואל בשנטלו מן האור אלא שעליין הוא חס שלילו האחר מחס על האור לו לחסור לו להיתר כלהו מודו לכחס בתוך חס למי: תניא כוותיה דשמואל. חס לתוך חס ולחר מחס של לחסור ושניהם ניטלו מן האור אלא שעליין הס חמין: חס לתוך צונן מלית חס לתוך צונן קולף. לאע"נ לתתאה נבר קליפה מיהא בעי. וכתב הרא"ש ז"ל בפירוש ההלכות לכי אחרינן נמי לצונן לתוך חס לחסור ולאחרינן לבשר צונן שנפל לתוך חלב רותח לחסור היינו לבעי נטילת מקום ומיהו בהכי סגי [ולאחר] להכי לישתי הוא בפרק כיצד צולין ונראה שלשל מלתנן הוא [שם] נבי פסח נקוף מרוטבו על האחרם וחזר לליו יטול את מקומו ולאחרינן הוא [לף עו.] קס"ל בחרם צונן בעלמא למ"ל עלאה נבר לחטו להכי יטול את מקומו וסובר הרב ז"ל לכיון למ"ל עלאה נבר סגי בנטילת מקום ס"נ לגיקן דקי"ל תתאה נבר סגי בנטילת מקום בצונן לתוך חלב רותח. ולא נ"ל כן שלא הוא שפי שהוא עלי לחין שם רוטב חיינו לחסר שלא כדי נטילת מקום ומיהו הלריכו נטילת מקום ולא התירוהו בקליפה מפני שהוא מפעפע ומה שלא לחסרוהו כולו היינו מפני שים בו שעש לבטלו שלא שכיון שנפל למקום יהוא ערוך נטילת מקום או שמא כיון שנטף מרוטבו וחזר שלו לומה קלת לרוטב שבקדרה ולפיכך הלריכו בו הכשר לחמעי להיינו נטילת מקום שהוא יותר מן הקליפה ובר מן זין [לחפילו לין שם ס' לבטלו] משמע להתם לאחר שסלקו הפסח מעל האור מיירי מלאחרינן התם תא שמע סכו בשמן של תרומה חס חכורת כהנים יאכלו ואם של ישראל אם חי הוא יחיחנו ואם עלי הוא יקלוף את החיצון בשלמא למ"ל עלאה נבר לחטו להכי סגי ליה בקליפה לאקורי קל מיקר ליה וכורלאי שאם היה על האור לו שייך למימר אקורי קל מיקר ליה שלא שסלקו מעל גבי האור מיירי ומ"ס לו לאחרינן היה מפעפע לחסור את כולו כיון שהוא עלי ולין שם רוטב לבל היתר צונן שנפל לתוך רוטב של לישוי חס וכן בשר צונן לתוך חלב חס כיון לקי"ל לתתאה נבר משמע שכולו ואי מתבל בתבלי אסור אע"ג דלית ליה פילי:

גרסינן בפרק כיצד צולין את הפסח (דף עה:) איתמר חם לתוך חם דברי הכל אסור צונן לתוך צונן דברי הכל מותר חם לתוך צונן וצונן לתוך חם רב אמר עילאה גבר ושמואל אמר תתאה גבר ואמרינן תניא כוותיה דשמואל חם לתוך חם אסור וכן צונן לתוך חם אסור חם לתוך צונן וכן צונן לתוך צונן מדיח.

חם לתוך צונן מדיח אדקמיקר ליה מיקר בלע וקליפה מיהא ליבעי אלא אימא חם לתוך צונן קולף צונן לתוך צונן מדיח.

תניא אידך בשר רותח שנפל לתוך חלב רותח וכן צונן לתוך חם אסור.

חם לתוך צונן וכן צונן לתוך צונן מדיח.

חם לתוך צונן מדיח אדקמיקר ליה מיקר בלע וקליפה מיהא ליבעי אלא אימא חם לתוך צונן קולף וצונן לתוך צונן מדיח (כאן דף קיב.) וככר שחתך עליו בשר צלי רבא אכיל ליה וקרי ליה חמר בשר והילכתא כוותיה:

א"ר נחמן אמר שמואל אין מניחין כלי תחת הבשר עד שיכלה כל מראה אדמימות שבו מנא ידעינן ואסקה רב אשי דלית ליה תקנתא עד דמייתי תרי תלת גללי דמילחא ושדי ליה בבי דוגי בתר הכי שביק ליה עד דצייל ושפי ליה ושרי שהשומן צף למעלה והדם יורד למטה:

יום שמה

(דף קיב:) * אר"נ דגים כ"ה בגמ' (ג"א) ואמר רב נחמן אמר שמואל דגים ועופות שמלחן זה עם זה אסורין לאכול ולאחרינן לאכל עלי קליפה בעי ופריענן לה בעלי חס היינו מסוס דקי"ל לתתאה נבר לאכל לרב לאחר עלאה נבר כולו לאסור: ככר שחתך עליו בשר עלי. שנתבשל הבשר כאחכל בן לרוסקי שלא שעליין יוצא ממנו ריר לסוס וקאחר לרבא לאכיל ולא חייסינן מסוס מרחית העין וקרי ליה אחר בשר כלומר יין הבשר ומסוס לבנאדם לאכול יין הבשר ומסוס לבהמה אינו אסור אלא משום שנתבשל כאחכל בן לרוסקי ולאחר שנתבשל כאחכל בן לרוסקי כיון דלסס נאסר **הוא ע"כ בי לוני** לאכול וכיון לאסור ל"ש לסומן שבתוכו שיהא ניתר וכאן שכתבתי למעלה וכי תימא ואי בשנתבשל כאחכל בן לרוסקי עסקינן היכי אסקינן לעיל ליה תקנתא שלא בתרי גללי לאחר והא ככר שחתך עליה בשר נקיטינן כרבא לאכיל ליה ולא חייסינן למרחית העין לא לאי להתם היינו טעמא לפי שאחוחל בלוע בתוך הככר שהוא עומד בפני עלמו אינא מסוס מרחית העין טפי מע"ג לאחינן ה"נ שרי שכיון שנתבשל כאחכל בן לרוסקי כבר נתמעט כל **לס נאסר שבו והשאר חינו** שלא אוחל בעלמא וכתוב בהלכות גדולות שלא שרי רב חסי שלא בתרי גללי לאחר אי תנא לכל טובא לא שכא אחלא מבטל כח השומן והלס מתערב הכל כאחד וכיון שכן נפל בי לוני בבירא לתתן לא בקיחינן בסיעורא לאחר אלי רחינן ביה פורתא לילמא לא ממשיך בהלי ואי רחינן ביה טובא לילמא מבטל ליה לכח הלס ומתערב בהלי שומנא: והקשה הראב"ד ז"ל למה השפוד אינו נאסר להא מכי חייס בשרא לאיבא למ"ל עלויה ובלע ליה שרי שפוד של מתכת אם מקנתו אם כולו כלאיתא בפ' כיצד צולין (לף עא.) ונמצא שאפילו מה שבתוך הבשר אינו כאם וכי נמיר בשרא למטויה ושביק ליה נמי ליתסר בשרא תירץ הראב"ן ז"ל למ"ש שרי לכבולעו כך פולטו כלאחרינן במוליאתא הילכך כל מה שבולע הבשר מן השפוד חוזר ופולט לכל לאסור ליתן את השפוד לתוך התבשיל שהשפוד עלמו לאסור הוא כ"כ הרא"ש ז"ל ולפי זה לאסור לשהות הלני בשפוד כלל אחר שהעבירוהו מעל האור וכן שמעתי שכתבו להחמיר בכך. ולי לפשר לבשפוד נמי לאחרינן בבולעו כך פולטו ואין להחמיר בזה כל כך דלס שבשלו אינו עובר עליו: [לף קיב:] **דגים ועופות** שמלחן זה עם זה. כשיעור מליאתן לקדרה לאסורים: מ"ט דגים **רפו קרמייהו**

ופלטו. כל דס ועיר שלמה ועופות קמיטי **עמותים ומקובצים** ואין **ממהרין לפלוט** וכתר לנייחי לגיס מלפלוט שכבר פלטו כל עירן עליון העופות פולטין ולפי שאין הלגיס טרודים לפלוט בלעי מלס העופות משל"כ בכשר **וכשר שכמו שזה שוהה לפלוט זה שוהה לפלוט** ואיילי לטריל למפלט לע בלע וכי תימא ג"כ היינך מולחין שני חתיכות לחת גדולה ולחת קטנה זו עם זו להא ולאי קטנה נזמרת לפלוט למה קולס שתגמר הגדולה לפלוט וכתר לנייחל קטנה בלעה מפליטתה של גדולה ותלסר כלגיס מעופות. לאו קשיא היא שלע"פ שהיא נזמרת פליטת למה קולס פליטת למה של גדולה לפ"ה עליון היא פולטת עיר וכל שהיא טרודה לפלוט לפיכך עיר חינה בודלת ולגיס היינו טעמא לשלמירי לפי שכבר יצא כל לזמן ונירן ועליון העופות פולטין לס. ומלשלמירין לסורין שתמת משמע לשלמירין לגמרי ולית להו תקנתא בתליחה וכי תימא לאו לא היכא למימר לפי שאין המלח מפליט כל הלס שבחתיכה שכבר כתבו הגאונים ז"ל לשיעור מליחה כדי הלוך מיל [ואנו] רואין שהמוחל **היוצא מן הכשר** לאחר שיעור זה יותר מלחים מן הראשון הילכך ולאי לאו מליחה בלא הלא להוציא הלס שעל פני הכשר והשתא לו הא לשם הבלוע בחתיכה לא חיישינן להוא ליה לס השיבריס שלא פירש לשרי וזהו לעת הרמב"ם ז"ל ולפיכך הוא מעריך שלא לתת הכשר בקדרה על שיהו המים רותחים שאח"כ אין מפליטין שלרבה חולטין הכשר ומונעין הלס שלא יצא ואע"פ ע"ריך למלחו כלי שיצא הלס שעל שטח הכשר והשתא לו לאו לא חיישינן שמא קולס שתרנים הכשר בחום המים תפלוט מן הקרוב לשטוח הילכך לגיס שבולעין לס לאחר מעלמא כיון שאין המלח מוציאתו לאור וזהו שברא זו נכונה להא לשלמירין בשמיעה לשלמיק ביעי ומוזריקי לחתכיה ומלחיה לפיולו לקדרה שפיר למי לאלמא המלח מוציא לפי' הלס שבתוך החוטין ואע"פ שאחר שיעור המליחה המוחל מאלים לאכול למימר לקיס לאו לבשיעור מליחה יוצא כל מה שהוא לס נמור והשאר מיחל לחוש הוא שיוצא ומותר ועוד נ"ל שלא רצו חכמים להחמיר בכשר כל כך כיון לקו"ל לשם שמלחו אינו עובר עליו וכי תימא ג"כ לגיס שמלחן עם עופות יחזרו לאחר מליחה להיתר הראשון אכול למימר שאין המלח מפליט שלא לס המובלע בחברים מעצמן אבל לס הבא ממקום אחר אין המלח מפליטו ולפ"ז יש להזהר שלא להניח בשר תפל אצל בשר מליח בעוד שמלחו עליו אע"פ שדעתו למלוח אתפל לאחר מכן לפי שהתפל כיון שאינו טרוד לפלוט בודל הלס שפולטו המלוחה והוה ליה לס הנבלע הבא ממקום אחר שאינו נפלט ע"י המלח לגמרי אבל הרב רבינו יונה תיתר ואמר שלא למי לגיסים להתם הוא שאין בשם לס מנופש שלא חותו שבלעו ולפיכך אין כח במלח להפליטו אבל אחתיכה זו שמיה בתוכה כשם שהמלח מפליטו לס של נופש כך הוא מפליטו לס הנבלע בה ממקום אחר ומ"מ אפילו לפי סברא זו כל שהמלח יוצא מילי למו והוה אין מניחין אותו אצל בשר אחר בעוד שמלחו עליו ופולטו לס לפי שזה בודל לס פליטת האחר ושוב אין לו תקנה בתליחה וכן יש להזהר שלא להניח בשר שהמלח ופלטו כל לס ועיר **שכו אין שמלחו עליו בין** שאין מלחו עליו אצל בשר מליח שלא יצא טרוד לפלוט ובודל וכן יש להזהר שלא למלוח בשר בתחלה עם בשר שהמלח כבר אע"פ שאותו בשר פולטו עיר עליון כל שיש לחוש שהמת פליטת עיר הראשון קודם פליטת לס האחרון לכי נייח מלפלוטו עיר בלע מעמא לחיכך כלגיס ועופות אלא שבתוספות התירו [לדעת הר"ר יוסף מקורלינ"ש] ואחרו אלא למי לגיס

ואפילו בכלי מנוקב מ"ט דגים רפו קרמייהו ופלטי עופות קמיטי ובתר דנייחי דגים פלטי עופות והדר בלעי דגים מינייהו רב מרי בר רחל אימלח ליה בשר שחוטה בהדי בשר נבלה מליחא אתא לקמיה דרבא אמר ליה (ויקרא י״א:ל״א) אלה הטמאים לכם לאסור

להיינו טעמא לשלמירי לפי שאין העופות פולטין כלום מלס ועיר על שפלטו הלגיס למן ועירן לגמרי וכבר נשבקו חלקי הלגיס קולס שיתחילו העופות לפלוט כלל ולפיכך **חין הלס הנבלע בלגיס יוצא** ע"י מליחה וזהו שכתוב במקצת נוסחאות לכתר לנייחי לגיס פלטו עופות כלומר שאין העופות מתחילין לפלוט על שהלגיס נחיש מכל פליטתן לכל כאן שהכשר זוה בתחלה היה פולט עיר ומתוך כך חלקיו רפיים אף כשנמרה פליטת הגיר לאחר נכנס בה בליעת הלס ולע נשבקו חלקיו עליון ומ"ה כשולטו כך פולטו ע"י המלח ושרי וזו שכרת בלע רשיה למאי למלמירין בתר לנייחי לגיס לאו למימרא ללע פלטו עופות על לנייחי לגיס ללע לומר לכתר לנייחי לגיס לכתי פלטו עופות ובקצת נוסחי נמי ליתיה להאי ליגנא ללע ה"נ לגיס רפו ועופות קמיטי בעיגנא לפלוטו **עופות בלעי לגיס** ולפיכך נרשה לכל שנמרה פליטת עיר להיולך מקמי פליטת לס לשיולך לסור ללע אר"ת ז"ל מיקל בכל זה ואומר שאין הלס נבלע בחתיכה לחרת המליחה כל שנמלחו בכלי מנוקב הלס מפרק שריק **והרך הנקבים יוצא כולו** ואינו נבלע כלל בחתיכה והוקק בלגיס הוא ללמלמירין מסוס דרפי קרמייהו לבל בשר לחר לא ולא נשירל להא [לף קיג.] רב ששת מלח נרמא נרמא מסוס לימלא פליט הלי ובלע הלי כלשיתא בסמוך אע"נ ללע שמעינן ליה לפלוג בלמא מפרק שריק ואע"נ לשמיקנא ללע שנא ובין חלש ובין תרתי שרי סיינו מסוס לשיילי לטריל למפלט לע בלע לבל היכא ללע פליט ולאי בלע: והרב ר"י ז"ל היה אומר לשפילו בשר שנמלח ועומד עם מלחו לאחר פליטת לס ועיר לסור לפי שיש על פניו טיחת לס שנפלטו וכן המלח מלוכלך בלס הפליטה וחוזר הוא ובולע מחמת חום המלח לפיכך צריך להזהר הבשר להיות שכשר קולס נמר פליטת עיר וכתב הרשב"ץ ז"ל שהוא מקובל ממנו ז"ל לפליטת עיר בשר כשתים עשרה שעות ומ"מ אין ספק שאפילו עמד במלחו יותר מזיעור זה בקליפה סני ליה לס מפרק שריק ואינו מפעפע. והאי לסורין לשמירין אינה מ"ל להוקק לגיס הוא שנאסרין לבל עופות ולאי שרי לאיכא למימר לילמא בתר לפלוטו עופות למן לגמרי שרי ובלעי מלס הנבלע בלגיס ושוב אין ניתרין במליחה מפני שהוא לס הבא ממקום אחר להא לכתי פלטי עופות עיר וכל לפלוטו לפי' עיר לע בלעי לס ללע ולאי שהלגיס בלבד הוא שנאסרים וכן פי' רש"י ז"ל לבל בתום' כתבו לעופות נמי לסורין ולישנא לייש כוותייהו לכיון לשלמירין לסורין שתמת נמי לסורין עיקר לכי שלמחו מכשרתם מן הטעם שכתבתי ול"נ לברי התום' עיקר לכי שלמירין לבל שהוא טרוד לפלוט לפיולו עיר לע בלע סיינו ללע בלע לס מסוס לשמרק שריק לשלמירין שהוא לשלמירין לגמרי לבל לגיס שנאסרו ונעשו נבלה כיון דקי"ל לשליח הרי הוא כרותח לילך לפשר שלע יאסרו העופות מפני פליטת שמנונית שלשם הא ולאי הוו להו כנבלה לשלמירין בהדי שחוטה לשמקי בסמוך לגיסורין. כתבתי זה תלה על דרך לעת הרשלגונים בחתיכה עשמה נעשית נבלה לבל שנתחשבה לי סברא ללע לשלמירין חתיכה עשמה נעשית נבלה ללע לדרך ביסול כשבר בחלב וכמו שלכתוב למטה בהלכות טופת חלב מעתה לין מכלן הכרח לאסור העופות לבל דאלו להתירם מן הטעם שכתבתי ומה שלמרו לגיס ועופות שמלחן זה עם זה לסורין ולע למרו לגיס שמלחן עם העופות לסורין מסוס לאי הכי הוה משמע לפיולו לגיס מלוחים ועופות תפלין להכי מפרשינן לקמן הא לתניא לג טהור שמלחו עם לג טמא ובכה"ג לפיולו הלגיס היו מותרין וכלשלכתח היא: רב מרי בר רחל **שלמח ליה בשר שחוטה בהדי בשר נבלה.** ובשר נבלה נס כן היה מלוח לתא לקמיה

צירם ורוטבם וקיפם:

(דף קיג.) דג טהור שמלחו עם דג טמא מותר והוא שיהיה הטהור מליח והטמא תפל אבל אם היו שניהן מלוחין אסור ואצ"ל שהיה הטהור תפל והטמא מליח שהוא אסור אמר שמואל אין הבשר יוצא מידי דמו אא"כ מולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה איתמר רב הונא אמר מולח ומדיח במתניתא תנא מדיח ומולח ומדיח ולא פליגי הא דחלליה בי טבחא הא דלא חלליה בי טבחא רב דימי מנהרדעא מלח במילחא גללניתא ומנפיץ ליה אמר רב משרשיא אין מחזיקין דם בבני מעים תרגומא הדרא דכנתא מעיא וכרכשא ואמר שמואל אין מניחין בשר מליח אלא על גבי כלי מנוקב רב ששת מלח ליה גרמא גרמא תרי מ"ט לא דלמא פליט האי ובלע האי דחד נמי דלמא פליט האי גיסא ובלע האי גיסא אלא לא שנא * כ"ז לא נמצא בספר כתיבת יד. ד"ת [ובד' קושטאנטינא איתא] (וכמה שיעור שהייה שיצטרך להשהות את הבשר במלח אמרו רבנן בכדי שישחוט הבהמה ושתהיה נפשטת ותבדוק הבשר מן החלב ומכל איסורין שיש בה בציר מהאי אסור לאכול מאותו בשר וכו') אמר שמואל משום ר' חייא השובר מפרקת בהמה קודם שתצא נפשה ה"ז מכביד את הבשר וגוזל את הבריות דמיבלע דם באברים ואיבעיא לן הואיל ואבלע דם באברים מי שרי למיכל מינה באומצא או לא וסלקא בתיקו וקי"ל

לרבות מסוס ולע"נ לפסוקא לנהי לחמרין **כל היכא דטריף למפלט נפ** בלע ה"מ לס לסריק לכל עיר מיהא בלע לכתי מספקא ליה שמא עיר היונה ע"י מליחה זיעה בעלמא הוא ורבא פסיט ליה מלכתיב הטמאים לשסוך עירן ורוטבן וקיפן שלהן להטמאין רבויי הוא ומרבינן מיניה עירן והיינו היונה במליחה לחי בבשול הייגו רוטבן שלא עיר במליחה ורוטב בבישול וכי תימא לרוטבן חיטטריך ולכתי עירן מנה לן ליתא לרוטב בבישול פסיקא לשסוך ורוסך להייגו טעם כעיקר **שלא ולחי עירן חיטטריך והחי** קרא להטמאים בשרצים כתיב ולפשר לליכא למימר מיניה לשאר חיסורין למה לשרצים שכן מטמאים בכעדשה ובנמ' כפ' העור והרוטב (לף קכ:) מפרשינן מהיכא קי"ל שלא להכיל לא חיכפת לן כיון דולחי לתלמודא: [לף קיג.] לג טהור שמלחו עם לג טמא מותרין. ולו בנונעין זה בזה עסקינן שלא שעומדין בסמוך בכלי שפלוטה של זה נוגעת בזה: והוא שיהיה טהור מליח וטמא תפל. **להשתא טמא לא פליט מילי:** לכל לס היו **שניהם מלוחים לשורים.** לטמא פולט עיר וטהור בולע ועיר לג טמא לע"נ למלאורייתא לא מיתסר כלומכח בפ' חין מעמידין (לף מ.) מלרבנן מיהא לסור וחין צריך לומר שהיה טמא מליח וטהור תפל שהוא חוסר מסוס לטמא מליח פולט עיר ועיר זה שהוא רוחה מחמת מלח נבלע בטהור וחוסרו ולע"פ שהטהור חינו מליח כ"כ מחמת בליעתו שלא יהא נאכל מחמת מלאו ולעיל למרינן ללא למרינן מליח הרי הוא כרותח שלא כשלחינו נאכל מחמת מלאו היינו לומר שחין הבשר רוחח לכל מ"מ עיר זה לטפל **עליו רותח הוא ונבלע בו ומיהו הבשר** ענין חשבינן ליה לסמ"ס למרינן טהור מליח וטמא תפל מותר שלא"פ שנבלעין בתוכו טפות רותחות מן הטהור לעפ"כ חינו מתחמם כל כך על שיפלוטו ומיהו מסמא [לטמא מליח לו שניסס מלוחים] לבקליפה סני לבכל חיסור שע"י מליחה סני ליה בקליפה וכן לעת הרמ"ה ז"ל לכל לעת הרמב"ן ז"ל מחמיר ולומר להכל כולה חיים מרוב טפות מלוחות שהם חמות בעלמן ויותר נ"ל לדברי הרמ"ה ז"ל ומיהו הוא ז"ל מלריך נטילת מקום ולמר לפסחים (לף עה:) מוכח בהדיח לכרותח לגלי בעינן נטילת מקום ולחי מוקם לו בזה להתם שהני לנטף מרוטבו וחזר חלין שלנו לותו בדין למעני וכמו שהתבתי למעלה לכל בגלי לא בעינן שלא קליפה בלחוד ומיהו הכא לפשר לכיון לעיר זה יבא מן הטמא ועמל בעינו ונבלע לח"כ בטהור ה"ל כנוטף מרוטבו על החרס וחזר חלין לבעינן נטילת מקום: חין הבשר יוצא מידי למו ע"י מליחה [ומליחון]. כתב הרמב"ן ז"ל מליחה יפה יפה שתי הלחות במטמא לחת בכלי מנוקב להעביר המלח ולחת בכלי שלינו מנוקב להעביר טפות מסוס לטמא וכן מולחו יפה יפה הרבה מליחות במטמא מהני עללין

ומתוכו בלבר שמבלעין כולו כלחלי: הא לחלליה בי טבחא. רב סונח ללא בעי הלחה ברישא בלחללייה בי טבחא כל רחיצה בבשר מתרנמינן חלול וכי קתני במתני' מליח ומולח בלא חללייה בי טבחא. והלחה לשמוטי לריכה להעביר לס שעל פני הבשר שלין המלח מפליט בחומו אלא לס שבתוך **הבשר שהוא לח אבל לח** מה שנתיבש על פניו ולפיכך לס לא יליחו לותו בתחלה יפ לחוש שמא לאחר שינוח הבשר מלפלוט **לס ועיר יהא ניתך הלס** ויבלענו כ"כ הרמ"ה ז"ל ולפ"ז לא ליתי שפיר מה שכתבתי למעלה בשם הר"ר יונה ז"ל שלריך להזהר שלא להניח הבשר במלחו בכלי שיפלוט כל למו ועירו וכיון שמסלקין לותו קולם לכן ומליחין לותו לאחר מליחה למה לריך להניח קולם מליחה מן הטעם שכתבנו לפיכך נ"ל להיינו טעמא למליח בתחלה כלי שיתרכך הבשר ויצא למו ע"י מליחה שלא יהא נקרש על פניו לא **יהא כח במלח להוליא למו** וטעמא למליח אחר מליחה כלי להניח לחלוחית הלס שעל פני הבשר הבא שם מפליטתו: רב לימי מנהרדעא מלח במלחא גללניתא **ומנפין לה.** יש מפרשים שלא היה מליחו שלא מנפן המלח ולוקח גללניתא להיינו מלח נסס אבל לקח לא לפי שאינו מתנפן יפה והרא"ש ז"ל פירש שמי שאינו מולח במלחא גללניתא לריך להניחו בכלי מנוקב יפה יפה **כלי שלא יחזור ויבלע בו** הלס הנבלע במלח שהוא נמחה עכשיו במים ורב לימי מנהרדעא למלח במלחא גללניתא ומנפן לה ואחר כך מניח לפילו בכלי שאינו מנוקב לחין כאן שלא טפת לס שעל פניו ואינה כלי לאסור לת הבשר לענין הוא ופורתא בטיל לגמרי ולענין המלח עלמו שמולחין בו מסתברא לדברי לחי לא הרי אלו רוחין לעיל שהמלח ניתך על הבשר ונותן טעם בו והיה רחוי לאסרו אלא שהמלח מטמא לדברי ולומר הרמב"ן ז"ל לטעמא לפי שהלס נשרף במלח ומיהו לוקח בלס הוא לשמרינן הכי לבל בשומן חיסור ובגירו לא: **חין מחזיקין לס בבני מעים. חינס בחזקת לס ליאסר אס לא נמלחו: הלרך לבנתה. לקין שסביב הכנתה חינטרי"ל** בלע"ז: מעיא. **קיבה או כרס ושאר הלקין: וכרכשא. טבחיא לבל הגב והריאה והכבד וכנתה נופח יש בהם לס ועריכין** מליחה: ולקלק הרמב"ן ז"ל מלמרינן חין מחזיקין לס בבני מעים ולא שמרינן חין לס בבני מעים לזוקק מסתמא הוא שלא מחזקינן לס לאסמיק חייסינן ובעי מליחה וכתב ר"ת ז"ל שהכרס חינו בכלל מעים ומחזיקין בו לס שהרי לחרו במחט שנמלאת בעובי בית הכוסות שאם חין עליה קורט לס בידוע שהוא לאחר שחיטה ולדידי מהא לא לריך לאתן הכי קאמרינן שמתוך שהמן מועט חין לריכין מליחה לפי שאותו לס המועט שבהן חינו פורש משן בישול והוא ליה לס החיבריס שלא פירש ושרי **לבל לא שלא יהא** לס בהם כלל שאפילו בלקין שהבשר נראה לעין שיוצא מהם לס ע"י חבורה. וכנתה

נופל לכתיבת לעריכה מליחה ובמליחה שריר היינו לרין הגמרא לאכל בבשרי הנחושים ז"ל נמצא שנמצו עליה ושמרוה אלא לעלי וכן כתוב בהלכות גדולות כנתצ נופל לשירל מסוס שורייקי קטיני לחית בה ואע"נ לחתכה פורתא פורתא ומלחה לשירל **[לח שנא לתורל ול"ש]** לכל קנינא]. וכתבו בתוס' לכי לתרינן לחין מחזיקין לס בכרכשא והרל לכנתצ היינו בנופן לאכל בשמן ולחי **יש בהם לס** ולפי זה טוב למלוח לותן מלצ בשמין קולס שיספכו לותן כיון לשמוס שומן הוא לבעו מליחה. ויש מי שאומר שאסור למלוח בני מעייס הללו אחין בהן לס עם הבשר משום לפליטו ובלעי מיניהו להא נייחי ליתי בהו מילי למפלט ובלתמרינן בדגים ועופות ולחין זה נכון אע"פ אחין בהם לס ליר מיהא לית בהו וכבר כתבתי למעלה שכל זמן שהבשר **טרול לפליטו ליר לינו בולע** לס ולא עול אלא שיש לומר להני כיון דליתי בהו למא לא [בלעי] אלא משרש שריק ליה ולזיל בהלי מלתא וכן כתבו חכמי הלרפתיים ז"ל וכן הלעת מכרעת: **לין מניחין** בשר מליח אלא ע"נ כלי מנוקב. מלקאמר לין מניחין ולא לאמר לין מולחין משמע אלא מיבעיל אסור למלוח בשר בכלי אחינו מנוקב אלא לפילו להניחו שם לאסור ומיהו משתברא להיינו לוקח כשיעל מילי כל למו ועליין לא הולח לפי שיש לחוש שיבלע מן הלס שעל פניו לאע"נ לאכתי פליט ליר ליכא למימר לאיילי לטריל למפלט לא בלע כלאמרינן בסתס מליחה לפי שכאן הלס מתבשם תחתיו כיון שהכלי חינו מנוקב ובכה"נ ולאי בלע אע"נ לפליטו ליר וכיון לבלע לין לו תקנה במליחה אחין למלח מועיל לס הבא ממקום לאחר כל אחינו מועיל לס של עצמו אבל לס הניחו בכלי אחינו מנוקב קולס שיעל מילי למו לפילו תאמר שבלע הבשר מלס שפלט כשיחזור וימלאנו בכלי אחר [שהוא] מנוקב יפליטנו המלח כשם שהוא מפליטו לס של עצמו כמו שכתבתי למעלה בשם הר"ר יונה ז"ל: לילמל פליט הלי ובלע הלי. שלי לפשר לשתיהן לגמור פליטתן כאחת וכשנמרה האחת בולעת מן האחרת: **אלא לו שנא.** לכל היכא לטריל לפלוט לפילו ליר לו בלע לס ומסתמא קולס שנמרה האחת לפלוט ליר נמרה האחרת לפלוט למא לגמרי: **הרי זה מכניס את הבשר. שבעת שחיתתה היא טרולה להועיל [לס] וכשעובר מפרקתה מתוך ירקתה לין בה כח להתלחנ ולהועיל לס והיא נחה ושוקטת והלס נבלע בליבריה ומכניס הבשר ונמצא נוטל את הבריות כשהוא מוכרה במשקל והוא שוקל** הלס: ולליבעיל לן הולחל ומבלע לס בליבריס מי שרי למיכל מיניה בלחמצ לו לצ. זו היא נרסת הרב חלפסי ז"ל וה"פ כיון דמבלע לס בליבריס והלס פורש ממקום למקום הוה ליה כלס החבריס שפירש לאסור לו לילמל דתיקו דאיסורא לחומרא:

מתני' בשר בהמה טהורה עם חלב בהמה טהורה אסור לבשל ואסור בהנאה בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה או בשר בהמה טמאה בחלב בהמה טהורה מותר לבשל ומותר בהנאה ר"ע אומר חיה ועוף אינן מן התורה שנאמר (שמות כג שם לד דברים י"ד:כ"א) לא תבשל גדי בחלב אמו ג' פעמים פרט לחיה ולעוף ולבהמה טמאה:

(דף קטו.) קיבת העובד כוכבים ושל נבלה אסורה המעמיד בעור של קיבה * נ"א כשרה נבלה אם יש בה בנותן טעם הרי זו אסורה (דף קטז:) כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה אסורה וטרפה שינקה מן הכשרה קיבתה מותרת מפני שכנוס במעיה:

גמ' אטו קיבת עובד כוכבים לאו נבלה היא אמר שמואל חדא קתני קיבת שחיטת עובד כוכבים נבלה ומי אמר שמואל הכי והאמר שמואל מפני מה אסרו גבינות העובדי כוכבים מפני שמעמידין אותן בעור קיבת נבלה הא קיבה גופה שריא לא קשיא כאן קודם חזרה וכאן לאחר חזרה דתנן (ע"ז דף כט:) שאל ר' ישמעאל את ר' יהושע מפני מה אסרו גבינות העובדי כוכבים אמר לו מפני שמעמידין אותן בקיבת נבלה והלא קיבת עולה חמורה מקיבת נבלה ואמרו כהן שדעתו יפה שורפה חיה חזר ר' יהושע וא"ל מפני שמעמידין אותה בעור קיבת עגלי עבודת כוכבים והלכתא אין מעמידין בעור קיבת נבלה אבל בקיבת נבלה ובקיבת שחיטת עובד כוכבים ובקיבת כשרה שינקה מן הטרפה מעמידין וכל שכן בקיבת טרפה שינקה מן הכשרה מאי טעמא דחלב המכונס בעור לכה"נ לא מיקרי פירש ולפי נירסת זו לוקח בחומצ לסיינו חי בלא מליחה הוא למיבעיל לן לכל בעלי לי נמי לקלרה ע"י מליחה פסיקא לסרי לנורת שאיב ליה ומליחה מפיק ליה שאע"פ שאין לו **כח להועיל לס** הנבלע הכא ממקום לאחר מועיל הוא לת זה. לאכל רס"י ז"ל לא נרים לחומצ אלא נרים למיכל מיניה סרי לו לילמל למיכל מיניה לסור ולפי נירסא זו לפילו לעלי ועל ידי מליחה מיבעיל לן לדילמל **שוב לינו יועל** ולאסור ולא נהירל לחס ליתא לחין לו תקנה כי היכי לחמר נוטל לת הבריות הול"ל מאכיל לס לת הבריות לחמיר בפי אלא ולאי משמע לעלי לי נמי לקלרה סרי ולחומצ בלאחר הוא לקל מבעיל ליה לי סרי לו לא לחפילו תמני לומר לסור לא הול"ל מאכיל **לס לת הבריות** למיכל בחומצ לא שכיח: נרסינן בגמרל [לף קיל.] המבשל במי חלב פטור משום למי חלב לינו כחלב וכתבו בתוס' לה"מ מלאורייתא אבל מלרבנן מיהא לסור להא כותח הבבלי משום נסיובי לחלבא לחית בה מתסר כלאיתא בפ' אלו עוברין (לף מב.) ואע"פ שאין זו רחיה למי חלב לאו היינו נסיובי לחלבא מסתברל כוותייהו: מתני' **בשר** בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה לסור לבשל ולסור בהנאה. לישור הנאה נפקל לן בגמרל [לף קטו:] מלכתיב לא תבשל שלשה פעמים אחל לישור לאכילה ואחל לישור הנאה ואחל לישור בישול: **בשר** בהמה טהורה בחלב **בהמה טמאה מותר לבשל ומותר בהנאה. לאין בו משום בשר בחלב כדילוף בגמ' [לף קיג:] ובאכילה מיהת לסור משום לישור טמאה:** פרט לחיה ועוף **ובהמה טמאה. גלי פרט לעוף שאינו בהמה גלי פרט לחיה שאינה בהמה ואע"ג לחיה בכלל בהמה אתא קרא יתירא ומעטיה. גלי ולא בהמה טמאה אבל בהמה טהורה לגאו גלי כגון פרה ורחל אתרבי מקראי** כלשנית [הוא במסנה לף קיג.] בגמרל נאמר לא תאכלו כל נבלה ונאמר **באותן פסוק עצמו לא תבשל גלי באחל אחו משמע כל שנוהג בו לישור ונבלה יש בו משום בשר בחלב:** [לף קטז:] קיבת **עובד כוכבים ושל נבלה הרי זו לסורה.** קיבה היינו **חלב קרוש שבתוך הקיבה** וקאמר לישור משום לכנוף הבהמה חשבינן לה: **ושל נבלה. בגמ' פריך אלו לעובד כוכבים נאו נבלה היא: המעמיד** בעור של קיבה **אם יש בה** בנותן טעם **הרי זו לסורה.** קמ"ל שאע"פ שעור הקיבה מעמיד החלב **לא מיתסר בכל להו אלא** הרי הוא כשאר לישורין בנותן טעם: כשרה שינקה מן הטרפה וכו' מפני שכנוס במעיה. ולא חשיב בנופה ובגמרל פרכינן מינה לריסא לקתני קיבת העובד כוכבים ושל **נבלה לסורה אלא כנופה** לייניגן לה: גמ' אלו קיבת **עובד כוכבים** נאו נבלה היא **אמר שמואל אלא**

קתני. ומשום נבלה קא חסר לה: ומי חסר שמואל הכי. לקיבת נבלה **מתסרס חלמא כנופה** למיפ והחסר שמואל מפני מה חסרו נבינות העובדי כוכבים מפני שמעמידין חותן בעור קיבת נבלה הא קיבה נופה שריא משום למעלמא חתיך ולאו כנופה למיפ. והקשה הר"ר יהוסף הלוי ז"ל למאי לינטריך שמואל למיתר בעור קיבת נבלה לפי עור כשרה נמי תיתסר **משום בשר בחלב** ותו קשיא ליה היכי מיתסרא בכל להו ליטעמיה קפילא וליהוי בנותן טעם וניחא ליה ז"ל **מ"ש בשר בחלב** לא הוה מיתסר חלא בנותן טעם כדתנן בתתני' המעמיל בעור קיבה חם יש בה בנ"ט לחסורה ומשום עור קיבת נבלה נאסרת בכל להו לכיון לחוקומי קא מוקים לה בטיל **לבל משום בשר בחלב** ליכא למימר הכי לכל חיתת חלא יהיב טעמא לאו בשר בחלב הוא חלא בחפיף קלי והאי בחפיף קלי ואזה הסכים הר"ס במז"ל בפ"נ מהלכות מאכלות אסורות מכלל דס"ל ז"ל לבליסורין הללו הולכין אחר נותן טעם חלא לכבא לחסר משום לחוקומי קא מוקים לבל אחריס לומריס לבכל לבר אל עובדי כוכבים לא הלכו בו אחר נ"ט כלי אלא יפרוש ואכתוב עוד בזה בסמכת ע"ז בס"ד: לא קשיא **כאן קולס חזרה** כאן לאחר חזרה. [כי קאמר שמואל חלא קתני לתרוצי למתני' חיירי בזינוק דקולס חזרה וכי קאמר מפני מה חסרו נבינותם אמר לה לגויבא דלהלכתא לבתר חזרה]: מפני שמעמידין חותן בקיבת ענלי עבודת כוכבים. לשע"נ **ללאו מנופה היא אף"ה חסורה לחפילו פירסא** לבסמית עבודת כוכבים **חסור כלמפרש התם לניחא ליה בנפחיה** אבל קיבת נבלה לאו מנופה שריא ומ"ש לינטריך שמואל למיתר שמעמידין חותה בעור **קיבה הא קיבה שריא** ומתני' למתקן לה שמואל לה"ק קיבת עובד כוכבים נבלה **נמנית קולס חזרה** ואוב לו זוה ממקומה ובנמ' פרכינן נמי סיפא למתני' דקתני כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה חסורה וכו' למשמע ללאו כנופה למי לריסא למתני' דקתני לקיבת **עובד כוכבים חסורה ומסנינן לה** כה"נ לריסא קולס חזרה וסיפא לאחר חזרה לחליבא להלכתא קיבה לאו כנופה חשיבה: והלכתא לין מעמידין בעור קיבת נבלה ובקיבת שחיטת עובד כוכבים ובקיבת כשרה שינקה מן הטרפה מעמידין וכ"ם בקיבת טרפה שינקה מן הכשרה מלי טעמא לחלב המכונס בתוך הקיבה פירסא בעלמא הוא כך הניראה ברוב הנוסחאות וכתבה הרב חלפסי ז"ל ובקיבת טרפה שינקה מן הטרפה להא מתני' קתני בהליב קיבתה כשרה שינקה מן הטרפה להיינו טעמא לחלב הכתוב בבהמה לאו כבהמה שנמצא בה ליינינן ליה חלא כדרי הוא כמונח בקערה ולינו כמקום שכל מסס ולין חלב נמוד יש בו לכל לבר. ומאי לחמרינן עלה **בפרק לין מעמידין (לף כט:)** לפירסא **בעלמא הוא לאו** למימרא שיהא כפרם להא חסרינן ליה בהליב בתר חזרה לקתני כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה חסורה חלא לכי קאמרינן שפורה מנופה ולינו כנופה ומ"ם כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה חסורה וטרפה שינקה מן הכשרה קיבתה מותרת:

קיבה פירשא בעלמא הוא:

סליק פירקא (דף קל.) **הזרוע** והלחיים והקיבה נוהגין בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשין שהיה בדין ומה חולין שאין חייבין בחזה ושוק חייבין במתנות קדשים שחייבין בחזה ושוק לא כל שכן ת"ל(ויקרא ז:ל"ד) ואתן אותם לאהרן

סליק פירקא בהלכות תנן בפרקין [לף קח.] טיפת חלב שנפלה בחתיכה חם יש בה בנותן טעם בחותה חתיכה חסורה נער את הקדרה חם יש בה בנותן טעם בחותה קדרה הרי זו חסורה ונרסינן עלה בגמרא חמר רב כיון שנתן טעם בחתיכה חתיכה עגמה נעשית נבלה וחוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה ופירשו בתום' לרב פירושי מפרש למתני' וממתני' הוא דקא מפיק לחתיכה עגמה נעשית נבלה להכי קתני טיפת חלב שנפלה על חתיכה שהיתה עומדת בקדרה למעלה מן הרוטב חם יש בה בנותן טעם בחותה חתיכה חסורה ותרתי קמ"ל חלק שכל חותה חתיכה מצטרפת לבטל הטיפה לפי שהיא נכנסת ומתפשטת בכולה לאע"נ לחם בחם בחיסור שאינו שוה שיהא מפעפע כל שאין בו רוטב אינו חוסר יותר מכדי קליפה. ס"ם בחוס שם עלי וכיוצא בו אבל חתיכה זו כיון שעומדת בקדרה מתוך שיש בה הבל ולחות היסור מתפשט בכל החתיכה וקמ"ל תן דלוקח חותה חתיכה חסורה אבל שאר החתיכות מותרות ולא"כ נער את הקדרה והיינו דקתני סיפא נער את הקדרה חם יש בה בנותן טעם בחותה קדרה חסורה כלומר שאם נער את הקדרה אחר שחותה חתיכה קבלה טעם מן הטיפה בכה"נ חם יש בה בנותן טעם בחותה חתיכה לשאר חתיכות שבקדרה חסורה לחתיכה עגמה נעשית נבלה וכעינן ס' כנגד כולה והיינו לחמר רב חתיכה עגמה נעשית נבלה וכשנער את הקדרה ומיהו מאי לקחמר וחוסרת כל החתיכות מפום למין במינו לא בטיל סברא לנפשיה היא לם"ל כר' יהודה לחמר הכי ולאו פירושא למתני' להא בהליב קתני חלם יש בחותה חתיכה בנותן טעם כל הקדרה חסורה הא ליכא נותן טעם כל הקדרה חסורה חתיכה חסורה לחתיכה לאו לא תימא הכי חפילו בלא נער את הקדרה מכחיכה הוי מצי למתני חלם יש בה בנ"ט תימא הכי חפילו בלא נער את הקדרה מכחיכה לחתיכה לאו לא

להתפטם לפי שכבר מקום שהיסור ומתפטמין יחד מחבינן לה פליטת התיתר כפליטת היסור כיון שהוא מתערב עמו מכל מקום שהיסור יוצא [ליון] התיתר לבדו חוסר לחי לא תיתמי כי רוחא דעלי שהוא מתירין בקליפה נימא שהותה קליפה נעשית נבלה ואוסרת הסמוכה לה ואניס לשליבית וכן לעולם אלא חלי וחלי היינו טעמא שכיון שהין בליעת היסור מתפטם אלא כלי קליפה מוחל של גמ' היתר היוצא מאותה קליפה הינו חוסר הסמוך לו וזהו טעם הכתוב מליאת בשר שאע"פ שהמלח בולע מלא ונעשה חתיכת נבלה והמלח נותן טעם בבשר אפ"ה אין הבשר נאסר בכך כיון שהין שם היסור הסמוך נבלע בבשר שהיידי לטרוייל למפלט לן בלע זהו לעת רבינו יצחק ז"ל. אבל הינו מחוור לכיון דקיימא [לן] לחתיכה נעשית נבלה ואפשר לסוחטו אסור כלומר שאפשר היה לפשר לחיסור סיסחטו ויצא מחתיכה זו אפ"פ שהתיכה אסורה לרב שכן ס"ל וכמו שיתבאר בסמוך בס"ד כיון שכן הרי כל מה שחתיכה זו על היתר פולטת חיסור נמוד הוא להא [לחמרינן שאפשר לחיסור סיסחטו מן התיתר אפ"פ לאסור וכיון שהוא כנוף החיסור לימה לן תאסור חברתה בפליטתה ומה שהביאו ראיה מן המליחה היכא למימר שהרם נשרף בתוך המלח לנמרי וכן מה שהביאו ראיה מן הלני נראה לי לכיון לחתיכה עצמה נעשית נבלה מבשר בחלב למלוי כמו שאפשר לפנינו בס"ד אין לומרים כן אלא לומיא דבשר בחלב לרך ביצה ואין בבשר בחלב קליפה מן התורה ללרך ביצה אסרה תורה בלוקין ובהא נמי סליק פירוקין למלח של מליחה שלא יאסור ומאי לחמרינן לקמן בגמרא [לף קח:] מבלע בלע מפלט לן פליט לחלמי כל שלא נעד אין החתיכה חוסרת חברתה מחמת פליטתה ה"מ למלח דס"ל לאפשר לסוחטו מותר לכיון שכן אין החתיכה זו שקבלה טעם מן החלב ניעוצית כחתיכת בשר אסור שלא כחלב שקבלה טעם ממנו ומפ"ה מקשינן למבלע בלעה מפלט לן פליט פליטה חוסרת לפי שהחלב שבה אפשר לאפשר שאינו יוצא מחתיכה לחתיכה ואפילו הוא יוצא ממנה הוא ליה מין בשאינו מינו ול"ש שהאסור כל החתיכות כולן מפני שהן מינה אבל מינה לבשר למאי לחמקשינן לאפשר לסוחטו אסור לאפשר לאפילו בשלא נעד כלל [ולא כיסה כלל] לחמרינן לכיון שנוף היתר של החתיכה זו נעשה חיסור חוסרת כל החתיכות כולן מפני שהן מינה כיון שכולן עומדות בקדרה אים בה לבל ולישות ולפיכך נראין לרבי רש"י ז"ל לרב שי מפרש לה למתני' טעת חבר שנפלה על חתיכה לס יש בה בנותן טעם שחתיכה חתיכה אסורה כלומר אסורה בקדרה כולה מפני שהן מינה לאע"ג למתני' עצמה נעשית נבלה ואוסרת כולן מפני שהן מינה לאע"ג למתני' לגעיל לבפרק גיד הנשה מוכחא לחין במינו בנותן טעם משום לרב ס"ל כר' יהודה לאמר חין במינו במשהו קאמר לתנא דבא שכיון שתיים לן מלפשים ותני לס יש בה בנותן טעם בשאותה חתיכה אסורה כלומר בקדרה כולה ואפילו כמה ושיינו לאמרינן עלה בגמ' ג"ל מר זוטרא לרבינא מכלי רב כמאן לאמרה לשמעתיה כר"י לאמר חין במינו לא בטיל לימא פליגא לרבה לאמר רבה קסבר ר"י כל חין ומינו ול"ש פלוג לת חין מינו כמי שאינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו כלומר חין חיסור שנתערב במינו ושאינו מינו להיתר פלוג לת חין מינו כמי שאינו [שאינו] מועיל לו לבטל החיסור למין במינו לא בטיל ולא תוספת הוא שיבא נוסף עליו להיות סניסם חיסור כלי שלא יוכל שאינו מינו לרבות עליו ולבטלו שלא פלוקה כאילו אינו כלל וירבה שאינו מינו של היתר על החיסור ויבטלנו ומכל נמי הרי יש כאן רובו לבטל לת כל החתיכה הנאסרת ומאי אוסרת לכיון דלב לייש מלקתני תנא סתמא שהוא אסור בשותה חתיכה הקדרה כולה ואפילו כמה מסתע לן בשותה חתיכה אסורה הקדרה כולה ואפילו כמה מסתע לן נמי ממתני' לאם יש בנותן טעם בשותה חתיכה הקדרה כולה אסורה לעולם ולא מבטלינן לה ברובו אע"פ שאינו מינו ומהלרינן לאי ברובו דכה ס"נ לבטיל דכה במאי עסקינן ברובו עבה כלומר לא לק לל שכ בשר ושומן לכולים מין בשר הוא ומ"ש פסיק ואני ברישא לאם יש בנותן טעם בשותה חתיכה הקדרה כולה אסורה לעולם אין לי אלא מה שאמור בענין:

הכהן ולבניו אין לי אלא מה שאמור בענין:

יום שמו

(דף קל:) אמר רב חסדא המזיק מתנות כהונה או שאכלן פטור מ"ט אי בעית אימא משום דכתיב (דברים יח)

(סמ) בלפפר לסוחטו אי מותר לו ולפיכך נ"ל לעיקרן למילתא כי היכי לימתן למסוס לבשר בחלב מלינן לפפר לסוחטו לסור וחתיכה עצמה נעשית נבלה ממש חכמים לבריסם בכל היסורין בין שנתערבו בעין לו שלא בעין אלא לבשר בחלב שלוחו נסוחטו חלב שבו ישה הבשר מעתה לין לימור בשר מחמת עצמו שלא מחמת חלב שבו וכיון שכן אינו בדין שתהא חתיכה עצמה נעשית נבלה להצריך שמים כיוצא בה בשלא במינה שכיון שלפפר לה לחזור להכשרה נמצא שלין כולה לסור ולפלוי תאמר שלפפר להחמיר בזה מן הטעם שלכתוב בסמוך בס"ל לכתי אינו בדין שנלון לותה בבשר לסור ושתסרסו כל החתיכות מפני שהן מינה לגליצן לר' יהודה שהרי לין לימורה מחמת בשרה אלא מפני חלב שבה ומה נלון לותו בבשר לגלי על כרחך קסבר לפפר לסוחטו לסור שנשרת הכתוב כך היה שכל בשר שנתבשל בחלב ועשה לימור מחמת עצמו ולפי' היה לפפר לסחוטו חלב שבו לסור ומעתה כיון שלימורו מחמת עצמו בלין הוא שיהא נרינ שמים בשלינו מינו ושלימור כל החתיכות כולן לגליצן לר' יהודה וכיון שבבשר בחלב הוא כן מן הדין הוה חכמים כל היסורים לבשר בחלב מלבריסם כל שנתערבו לרך ביסול בבשר בחלב וכמו שהי עתיד לפרש שם בס"הכל חילו היינו חומרים בבשר בחלב לחפפר לסוחטו מותר ל"כ לו יהא לנו שום לבר שנתערב בו שום חימור שיהא מותו שנתערב בו חימור מחמת עצמו חלו חימור לבר אחר הוא שנורס ו ליפסר בבשר בחלב בבשלר החימורין ולמה נחמר בהן חתיכה עצמה נעשית נבלה אינו בדין ומש"ה לו שקולינן וטרינן בפרק ניד הנשה אי קסבר לפפר לסוחטו לסור אי לו משום לעיקר לפפר לסוחטו בבשר בחלב הוא ולטלוריית ובשלר חימורי משום לתו ליהיה מלרבן ומ"מ לפפר לסוחטו לסור וחתיכה עצמה נעשית נבלה אינו ענין לחלב בעלמו ומש"ה יתי שפיר ליענין לחמרינן לי קסבר לפפר לסוחטו מותר חתיכה עצמה לחמי נעשית נבלה שהרי היה לפפר לומר לתע"נ לחפפר לסוחטו מותר ה"מ אי יצעינן בולמי שנסחטו ממנו החימור לבל מסתמא יש בנו להצריך ס' בכל החתיכה לפי שהימור שנבלע בחתיכה ולין בה ששים לבטלו לפלוי תתי מוסיף עליה לתשלום שיעור ששים לין החימור שנבלע בתחלה בחתיכה ונסרך בה מתחלק בששים בחתיכה וכלותו תוספת כלי שיתבטל בששים בלא לעולם נשלר רובו בחתיכה וכן הוא בולמי ולפיכך לפלוי חס נחמר לחפפר לסוחטו מותר היה לפפר לומר לחתיכה עצמה נעשית נבלה להצריכה ששים ושתהא ניקונת נ"כ כבשר לסור לסחוט כל החתיכות מפני שהן מינה תע"פ שבשר לחר נרס לה ליפסל בלא לתלמולא לן ס"ל הכי שלינו בלין שהבשר שהוא לפפר לחזור להכשרו יהא נלון כנוף החימור על שימור כל החתיכות כולן מפני שהן מינה וכי פריך תלמולא לחמי חתיכה עצמה נעשית נבלה עיקר פירכיה ליתיה למה הצריכה ס' בשלינו מינה שזה לפפר הוא טעם שכתבתי לפי ששוב לין לימור שנבלע בה מתחלק בשוה לבל עיקר פירכיה הוא למה היה ניקונת כבשר נבלה שמפני כך לוסרת כל החתיכות כולן מפני שהן מינה והרי כיון שלפפר לה לחזור להכשרה נמצא שלין לימורה מחמת בשר שבה תע"ב שלה לפסר בלא לימורה מחמת עצמו ומ"ש לפפר לסוחטו לסור לחיכה בשר שנתבשל בחלב נעשה לימור מחמת עצמו ולפי' היה לפפר לסוח

והחלב מכח הבשר המעורב בו ולפיכך אע"פ שהחלב הנבלע בתוך הבשר חסור הוא חוסר החלב שחוקק לו מקום הוי במינו לחכתי חיכך למימר הני מילי מלעוריית אבל מלבריסיה למה לי נהוי החלב כאילו חיסורו מנופו כמש שהן חומרין כך ברוטב חלף כך אני חומר לכיון למבשר בחלב נמרינן לבשר חיסורין שמא שנתערבו בו יהא נעשה נבלה לי נזרו בהן חלף בחתיכה לומיא דבשר חלף במקרין לי כמש שלא חמרה תורה שהחלב יהא נעשה נבלה למה לסלקו לעתיו השתא דאבל למסקנא לחלב נמי חסור חף במקרין חמרינן הכי מלבריסה וכתב הרמב"ן ז"ל ורבינו יצחק ז"ל חולק עליהם ומפרש שלא חמרו חלב נבלה הוא חלא בבשר בחלב שבריסה שהרי חיסורי מנופו אבל חמרו שהחלב נעשה כחתיכת חיסור כשפולטן אע"פ שהן חסורין הן חיסורן מנופן חלא חיסורן נעשה כחתיכת חיסור שנתערב בהן וה"ל כמין בשאינו מינו שלא יפה כח הבן מכח האב ואינו חלא כחתיכת לבר שחוסרת ולבר שאינה חיסור ולא חלב לומר לכיון לחלן חלב בכלל חיסור הוא חוסר בחלב נבלה שנתנוסנו חלא כרוטב נלי לחסור ולפיכך מלח שמלחו בו בשר ש"מ שהחתיכה עצמה של מלח נעשית נבלה הוא חוסרת חלא בשעת כיונץ כה כחילו היתה חתיכה של לס או של נבלה וחילו היה הינה כמלח החסורה מחמת עצמה חוסרת לפילו בחלף שהמלח יש בה בנותן טעם לפילו בחלף זו סברת ברורה על כלן לפון הרב רבינו משה בר נחמן ז"ל. אבל לי נתברר חלני לבריס הללו לחלן ולחי שפיר קאמר למילתא לוזקק בשר בחלב אבל לי בשאר חיסורין בשר בחלב מלבריסיה ומשמע לזחי לסבי חכמים שאר חיסורין לבשר בחלב מלבריסיה עצמה נעשית נבלה בחיפאי לסוחטו תלוי לם הוא לכיון לחתיכה עצמה נעשית נבלה בחיפאי לסוחטו מותר למה לחמרו בהם חתיכה עצמה נעשית נבלה ולפילו בשלא במינו וכמו שכתבתי למעלה חלא ולחי חפאי לסוחטו חסור בכל החיסורין. ומעתה חין בין שאר חיסורין לבשר בחלב כלום חלא שזו תורה והללו מלבריסה וכיון שבכל החיסורין חפאי לסוחטו חסור למה לי יהו חוסרין במינו בכל שהוא למ"ל מין במינו לי בטיל חלא ולחי לבדי רבינו שמואל ור"ת עיקר והלרכתי בלבריס הללו אע"נ לחלן נקטינן לכל חיסורין שבתורה בין במינו בין שלא במינו בנותן טעם משום לנפקא מינה לכבר שיש לו מתירין שחוסר בכל שהוא במינו והקשה הרמב"ן ז"ל כיון לחמרינן חלב נבלה הוא ק"ל חתיכה של נבלה שנתבשלה בירוה נולה שיש בה מים ורוטב הרבה וחתיכות שלינן מינה תחסור לעולם שהרי בולעת תמיד מים ורחמן רחמן נעשה חיסור וכשפולטת חותו חוסרת הכל ולמה חמרו ברוטב בנותן טעם ולו קושיא היא לחותה פליטה רחמן בטלה שכיון שלין בחתיכה כדי ליתן טעם ברוטב של יורה כולה לי לפסל שיהא חוזר וניעור: ונרסינן תו בגמ' על מה לחמרינן נלי לסרים תורה ולו חלב ומי לחמר רב נלי לסרים תורה ולו חלב והא לישתרי חני זית בשר וחני זית חלב שבשלן זה עם זה לחמר רב לוקה על לכילתו לכזית חסור לבל ולינו לוקה על ביטולו כלומר לוקה על לכילתו לכזית חסור לבל לינו לוקה על ביטולו כלחמרת טעמא בנחרת ולו חמרת נלי לסרים תורה ולו חלב על לכילתו לחלי חייב חני שיעור הוא חלא לעולם קסבר רב (לפסל לסוחטו לסור) **לו שנח חלב ולו שנח** בשר כנון שנפל חותו זית לתוך יורה רותחת לחה שבטלע חינו פולט כלום חלא כלומר חלי בחלי יורה רותחת לחה שבטלע חינו פולט כלום מפלטו לו פליט כלומר חלי לחמר רב לעיל בשר לסור וחלב חותר לחה שבטלע חינו פולט כלום חלא כלומר חלי לחמר רב

ולפיכך צריך ליזהר שלא להנעיל כליס יותר מלאלי ביומיה אחת על שנשתנה צורת המים מחמת פליטת הכליס להוה ליה מנעיל ברוטב ואע"פ שאפשר לומר שאין כח אותה פליטה ככח העיר והשומן לבטל כח המים ולפי זה מנעילין כלי ולפילו בן יומו במים שאין בהס ששים ומנעילין לפילו בכלי מסוך בן יומו והסיכה יורה (ע"ז לף עו.) למר עוקבא לעבדו לה נזקפה ולרתחוה לפילו בבת יומא מיתקומא שאין חוששין לפליטת הליסור לפי שאינו חוזר ונבלע בכליס כלל והוא שלא נשתנה מראה המים מחמת הפליטה. ולין זה לעת רבינו יצחק ז"ל שהוא כתב שאין מנעילין כלי בן יומו אלא אס כן ים במים ששים מפני שיש לחוש שלא יחזור ויבלע פליטתו וכן לין מנעילין בכלי מסוך בן יומו אע"פ שהוא לא הרבה שיחזיקו המים שבתוכו ששים מנופו אבל בשאינו בן יומו לין לחוש שמא יחזור ויבלע שהרי פנוס הוא. שמא תאמר אס כן נתירנו בלא הנעלה שהרי הוא פנוס ומה הועילה לו הנעלה והרי חלק עכשיו חוזר וכולע מן הפנוס ליכא למימר אלא למי לקולס הנעלה אע"פ שהוא פנוס מ"מ כשבולע היה מוסבח ולפיכך צריך הנעלה שמא יסתמס בו בעולו מוסבח אבל כל שהוא בולע פנוס בתחלת בליעתו לין לחוש כלל ולפיכך אע"פ שהכלי בולע בשעת הנעלה מפליטת עצמו לין לחוש לכך כיון שבתחלת בליעתו הוא פנוס והיה יורה [סוף מסכת ע"ז] להוה בי מר עוקבא לעביד לה נזקפה ומלית ליה מיא לללו בת יומא הוא לפילו בת יומא הוא **לא הוה מהני לה** להדדה ובלעה אע"פ שהיה לקה כל כך שיהיו במים ששים מנופה ומיהו הני מילי בשאר ליסורין לכי בלע ליסורא בלא אבל בחמץ לפני זמנו להיתרא בלע מנעילין ליתן לפילו בני יומן. ואע"פ שלין במים ס' משום דהוה ליה נ"ט בר נ"ט חתן בכליס וכליס במים ותרוייהו להיתרא ובהכי סני כמו שיתבאר לפנינו בס"ד וכ"ש הכא שבמים חוזרין ונבלעין בכלי ואיכא שלשה נותני טעמים להיתרא ומיהו לוקין כשהוא מנעילן קולס זמן ליסורו אבל משעה רביעית ואילך הרי הוא כשאר ליסורין שאע"ג לכי בלע היתרא בלע מ"מ ליכא אלא חד נותן טעם להיתרא ואין תרתי בעינן זהו לעת ר"י ז"ל. ולפי זה לא הנעלו כלי מילן אלא קטנים שבהן אבל הגדולים העבים שלין מחזיקין מים ששים כנגד נופן היחוס על למחר והותרו בלא כלום מלאורייתא לריכן לקיל"ל לנותן טעם לפגם מותר. ולמאן לאמר לנותן טעם לפגם אסור לו היתרו כלל. ולענין הלכה כיאפשר לאסוחטו נקטינן לאפשר לאסוחטו אסור להא ליפלגו בהא מילתא רב ורבי יוחנן ורבי חנינא בהלי שמואל ור"ל ור' שמעון ברבי [ואע"ג דלא יליעין רבי חנינא ורבי שמעון ברבי] כמאן מיניהו נקיטינן אפ"ה כיון דאיכא רב לקיל"ל כותיה לגבי שמואל. ור' יוחנן לקיל"ל כותיה לגבי לר"ל ואינהו אסרי נקיטינן כוותייהו. וכבריייתא [לף קח:] נמי מכרע רבי סבריה דרבי יהודה לאפשר לאסוחטו אסור ועוד למנקט לחומרא עליה וכיון לקיל"ל לאפשר לאסוחטו אסור מיהלי לאחמירן לחתיכה עלמה נעשית נבלה אפי' לפי שאסוחטו לנמרי מה שבלוע בתוכה עליון היא אסורה. ולא בבשר בחלב בלבד אומר כן אלא אף בכל ליסורין ואע"פ שיש סוברין לזולקו בבשר בחלב כי סוגין להכא אי נמי לוקא אין במינו וכסוניין לפ' גיד הנשה. הרי הירושלמי (לעולה פ"ב) מוכיח לאפילו בשאר ליסורין ואין בשאינו מינו נמי אחמירן הכי וכמו שכתבתי למעלה אלא לחבור חבורתא לקמאי ז"ל לאחמירי לשמעתין מלתא דפ"ה לתרומות ולישנא נמי בפ"ק לתמורה [לף יב.] אין המקומע חוזר ומלמע אלא לפי שאין החסבון ואין החתוכין חוזר ומחמין אלא לפי שאין החסבון ואין הים שאוכלין פוסלין את המקוה אלא לפי שאין החסבון אלמא לא לאחמירן לא אחתיכה עלמה נעשית נבלה אפי' לחוש לכך כיון שבתחלת בליעתו הוא פנוס והיה יורה [סוף מסכת ע"ז] להוה בי מר עוקבא לעביד לה נזקפה ומלית ליה מיא לללו בת יומא הוא לפילו בת יומא הוא **לא הוה מהני לה** להדדה ובלעה אע"פ שהיה לקה כל כך שיהיו במים ששים מנופה ומיהו הני מילי בשאר ליסורין לכי בלע ליסורא בלא אבל בחמץ לפני זמנו להיתרא בלע מנעילין ליתן לפילו בני יומן. ואע"פ שאין במים ס' משום דהוה ליה נ"ט בר נ"ט חתן בכליס וכליס במים ותרוייהו להיתרא ובהכי סני כמו שיתבאר לפנינו בס"ד וכ"ש הכא שבמים חוזרין ונבלעין בכלי ואיכא שלשה נותני טעמים להיתרא ומיהו לוקין כשהוא מנעילן קולס זמן ליסורו אבל משעה רביעית ואילך הרי הוא כשאר ליסורין ל

כולן נעשים שחוטין ופוסלין ולפיכך אמר ז"ל לכולה מילתא פלוגתא היא בין בלח בין ביבש בין בחתיכה שיש בה הקפה מסמוכות הללו זו על זו כאן ובע"ז יש גמ כיוצא בזה בתגמול. ולפ דרך זה אינו מחוור לגמי מקום חלוק הוא מאחר שיסורין שהרי נ' לגבי ל' לגבי ס' לגבי אלף ויסור שרבו עליהן שיש בו כיוצא בהן בבת אחת מבטלין זה את זה ואינו מקום שנפלו לתוכו שיעור מים שחוכין בתחלה לפילו כל מימות כשרין שבעולם אין חוזר לגמי שנשפה לגבי שקולמין שלרבעים שאם מחזירין כל המים לפסולן ואין לגבי כיוצא בזה בשאר ויסורין ולפיכך חומרים חכמים שלעולם הוא בפסולו על סיבה ממנו מלמעלה ועול. ומה שאמר להגהה רבנן פליגי אמתני' לתמוה לתנן בה לחין המים שחוכין פוסלין אלא לפי חשבון בולאי שנתעלמה ממנו הלכה זו ומכל מי שהקשה ממנה תשמעתין לפי שחינה ענין לשמועתנו כלל להגהות נאו במים שחוכין שנתערבו בכשרים הוא דאמרינן (לף יב:) לכי תנן אין המים שחוכין פוסלין את המקוה אלא לפי חשבון היינו לפי חשבון כלים כלומר לדוקא כשהנ' לגבן בשני בלבד אבל מל' ואין ל"ל ביותר מכאן אין פוסלין ומשום דמשמע ובמחומן ובמים שחוכין שייך לפי תשבון תנאה בהלי אע"פ שחשבון המים שחוכין אינו מענין חשבון המלומע והמחומן ולישנא נמי הכי מוכח אלא לפי חשבון כלקתני אין המלומע ואין המחומן פוסלן את המקוה אלא לפי חשבון שנתערבו בכשרים פוסלין את המים שחוכין לאין קתני אלא לפי חשבון כלקתני אין המלומע ואין המחומן פוסלן ולפיכך כל מה שנאמר בתיובתי קושיות הללו אינו עולה כהוגן אבל העיקר שנראה לי הוא על הדרך שפירשתי למעלה בתחיכה שעשית נבלה בשאר בשאר בחלב מלקולייתא לפי שבשעת התערובת הוא שמתחלק היאיסא ונעשה כל אחד עצמו של איסור ובשאר איסורין אינו אלא מלבריסא שרואי להשוות אותן לבשר בחלב וכיון אלא החמירו אלא משום לתא לבשר בחלב אין חומרים בתחיכה עצמה נעשית נבלה אלא בשבשר בחלב המתבשלים דומיא לבשר בחלב דלרך בשאר איסור תורה. אי נמי ענין לתוך חם שאף הוא דרך ביאור ומ"ש מלומע ומחומן שאנו דרך ביאור בחמרין בתי בתחיכה עצמה נעשית נבלה וחמרה להיתרא נגי מיא דליסורא ה"ה והוא הטעם ומ"ש חמרין לגישנא בתרא ליין נסך שנפל לבור ונפל שם קיתון של מים לדרוסין את הכותי כאילו אינו והשאר מים רבין עליו ומבטלין אותו ואע"ג דנפל קיתון של מים לבסוף כלישנא קמתני לה חמרי' לגבי תחלה כבעי תחיכה עצמה נעשית נבלה ולישנא לבעי תחלה לאו משום לחתיכה עצמה נעשית נבלה אמר הכי אלא לגבי ס"ל לכיון שיין נסך אוסר במשהו כשמקיא יין של היתר בפני עצמו אסרו ואע"פ שנפל שם קיתון של מים לבסוף מה בכך והרי עליין משהו של איסור מעורב ביין של היתר שהרי אין למשהו שיעור ואין כח במים לבטלו מפני שהוא מעורב ביין אחר של היתר. וכשנפל שם בתחלה משום הכי ס"ל לחמרין רואין משום ס"ל אמיל שנפל איסור לתוך תערובת זה מתבטל במים של היתר ונמצא שאין כאן איסור כלל שכיון שיש כאן יין של היתר שרואי ליאסר במשהו ומים של היתר הרואים לבטל ברוב יותר רואי שנאמר שיבטלו המים מאיסור היין שבטיטול המים שורת הדין ואיסור היין חומרא יתירה ובזה מתחוורות השמועות כולן ועולות יפה לאבל יש לתמוה על הרב אלפסי ז"ל למה לא פסק בכאן שתחיכה עצמה נעשית נבלה להצריכה שיעור כיוצא בה לדברי חכמים שאומרים אין במינו בטיל. ויש אומרים כדי להעמיד לדבריו אלא חמרין שתחיכה עצמה נעשית נבלה אלא למ"ל מין במינו לא בטיל שכך הדין שכל שתחיכה שקבלה טעם מן האיסור אין מינה מוציאה מכלל איסורה אלרבה היא אומרת כל התחיכות כולן מפני שהן מינה אבל לגירסת רקיל"ל דמין במינו בטיל אין ענין לתחיכה עצמה נעשית נבלה ואפשר שהם נתלים בזה מפני שלא מצינו תחיכה עצמה נעשית נבלה אלא למאיס בה ואוסרת כל התחיכות כולן מפני שהן מינה ואין זה דרך מחוור וירושלמי לתרומות הוי תיובתיה ואף הרמב"ן ז"ל כתב שהלכה רווחת היא תחיכה עצמה נעשית נבלה ואוסרת אפילו לכבדי חכמים וכן רשאי לנהוג ולהורות לענין מעשה על כאן: הדרן עלך כל הבשר [לף קג.] סזרוע והלחייס והקיבה נוהגין **בארץ ובחוצה לארץ. משום לבעי למימר בחולין אבל לא במוקלסין נקט להו** לכולהו: **בפני הבית. בעולו קייס:** אבל לא במוקלסין. **משום לכתב נבי חזה ושוק ואתן לותס ולותס מיעוטא הוא חזה ושוק אין לבר אחר** לא:

[קף קנ:] נמ' אמר רב חסדא **המזיק מתנות כהונה. קולס שנתנן לכהן השליכן לאור או ליס:** אי בעית אימא מפום לכתיב זה. **ממעט בעולן קיימות חייב ליתנן לבעל אינן קיימות לא חייב הכתוב כהן תשלומין:** ואי בעית אימא מפום להוא ליה ממון **שאין לו תובעין. אין לו בעלים שיוכלו לתבעו בדין שזה יכול לומר לו לכהן אחר אני נותן ולא לך** ותמהני **ר"כ** מאי אריא **מזיק** אפילו **אי אינתהו בעינייהו נמי אין** להס תובעין ומשמע לי לה"ק כיון **למתנות כהונה ממון שאין לו תובעין הוא** שהי לכי אינהו בעינייהו מיחייב מפום מינה כי ליתנהו בעינייהו אין כאן מינה ולא אין ממון הילכך פטור לגמרי ולפיכך נראה לי לאפילו בבא **נגחת ידי שמים** פטור ולא נתחוור לי מה שכתבו בתוספות לאיכא בין ליסנן קמח לגיסנן בתרא למאן דאמרינן לה מלכתחיל זה לאפילו בבא **נגחת ידי שמים** פטור ולגיסנן בתרא כיון דלא פטור לה אלא מפום דהוה ליה ממון שאין לו תובעין בבא **נגחת ידי שמים** חייב ולא ידעתי למה להסנה נוונוי לאמרינן בהו **בפרק הגוזל (קף** קנ:) ובפרק המפקיד (קף לז.) בספק ממון לחייב בדיני שמים לא למו להאי כלל להכא **אי לא מיחייב מפום מינה מפום** מאי מיחייב ומיהו ולאי לתרתי ליתני **מלת חסילות הוא** שיסלס מלתמיהי עלה בגמרא ת"ש בעל הבית העובר ממקום למקום ונריך כלומר שנטרך למזונות נוטל לקט שכחה ופאה ומעשר עני כלומר לפי **שעכשיו עני הוא** וכשיחזור לביתו יסלס לר"ן וחכ"ל עני היה בתחלה שעה טעמא לעני הא עשיר מסלס ולמאי ליתני כמזיק מתנות כהונה או שאכלן [כלומר **למאי מילי למחייב רחמנא למיתבינה לעניים כל הכא לחסון יכול לתובעו וה"ה למתנות כהונה**] וקשיא **לרב חסדא לאחר למזיק מתנות כהונה** או שאכלן פטור מפום להוי ליה ממון שאין לו תובעין ומתנות עניים נמי ממון שאין לו תובעין הס ומפרקינן אחר רב חסדא מלת חסילות שנו כאן ומשמע לתרתי ליתני מתנות כן לרבנן הכי קאמרי עני היה בתחלה שעה ואין כאן לפילו **מלת חסילות הא** עשיר **הס חסיל הוא** רלאו הוא שיסלס ומלרבי אליעזר לא פרכינן כלל כדלקמיתך בגמרא מכל מקום משמע לכלולהו ליתני לפילו בבא **נגחת ידי שמים** פטור ואין בזה אלא מלת חסילות בלבד ומאי לאמרינן ואי בעית אימא [נאי מפום לאיכא ביניייהו מילי אלא] מפום לגי ניחא ן בטעמא לאמרינן מפום זה למעטריך ן לברבה אחרינא בגמרא ולאמרינן תו בגמרא [קף קנ:] תא שמע דרי שאכסן בית המלך לת נרנו הס בחובו חייב לעשר כלומר **הס לקחוהו בחובו שהיה חייב לו לבר קנוב** חייב לעשר **ממקום אחר וניתן לכהן מפני שהוא כמוכר** אלמא אע"נ דלא **פש ליה נכיה מילי חייב** ו**קשיא לרב חסדא** ומפרקינן שאני התם דקא **משתרשי** כלומר **שהוא משתכר בו שהרי היה ערוך לפרוע** המעות ומפום הכי לף על נב לממון שאין לו תובעין הוא חייב כשאר חייבי מעשר ומהא שמעינן לאע"נ דקיימא לן כרב חסדא כל היכא דמשתרשי ליה כה"נ חייב וכי תימא לכל מתנות כהונה נמי הא קא משתרשי ליה תירגו בתוספות לאפשר שהיה מתענה ואני אומר לא כי אלא לפילו לא היה לו לאפשר להתענות פטור **להא תנן בפירקין לכשמוך [קף** קלה.] לא הספיק ליתנו לו עד שנבעו פטור מפום לקנייה בשנוי והוה ליה כמזיק מתנות כהונה או שאכלן וכמו שאפרש עלה בקלא.) ההוא ליואה דהוה חטיף מתנתא אתו ואמרו ליה לרב אמר להו לא מסתייה דלא שקלינן מיניייהו אלא מיחטף נמי חטיף ורב אי איקרו עם מישקל נמי נשקול מיניייהו ואי לא איקרו עם רחמנא פטרינהו מספקא ליה אי איקרו עם או לא:

(דף קלא:) דרש מרימר הילכתא כוותיה דרב והילכתא כוותיה דרב חסדא כי אתא עולא אמר הבו מתנתא לכהנתא אלמא קסבר עולא כהן ואפילו כהנת (דף קלב.) אמר רבינא אמר לי מרימר הילכתא כוותיה דרב חסדא והילכתא כוותיה דרב והילכתא כעולא והילכתא כרב אדא בר אהבה דאמר לויה שילדה מישראל בנה פטור מה' סלעים רב כהנא אכיל בשביל אשתו רב יימר אכיל בשביל אשתו רב אידי בר אבין למתנות לינן ניתנות לכהן ע"ה ומיהו סיינו בלאוכלן חבר לבל ליכא חבר נותנין לו ולין ממתינין לחבר וסיינו לתנן במסכת חלה [פ"ל מסנה ט] ולו ניתנין לכל כהן שירצה החרשים והסבורות והזרוע והלחיים והקיבה: [קף קלא.] הסוא ליואה להוא **חטיף מתנתא. כשהיו התינוקות מוליכין הזרוע והלחיים והקיבה לכהן היה חוטפן מידייהס: לא מסתייה.** לא **לי לכשהוא שוחט לין לנו כופין לותו לתת מתנות לכהן** לגלא מיחטף נמי חטיף: ורב. **מאי לעתיה לאחר לא מסתייה ללא שקלינן מיניה למשמע שהיינו יכולין לכופו בכך ונמנעים:** לס לויס מיקרי עס **משקל נמי** נשקול מיניה. **להא מלת העס מלת זוכחי הזבח כתיב (לכרים יח). ואי לא ליקרו עם רחמנא פטורינהו. ומאי טיבותא עבדינן** בהלייהו: **מספקא ליה** לרב **אי ליקרו עם אי לא ליקרו עם.** לתנאי פליגי בהא מילתא בגמרא ורב מספקא ליה כמאן מיניייהו הילכתא **ומשום הכי פטור להו מספיקא להמוציא מחבירו עליו הראיה:** [קף קנב.] **הילכתא כוותיה לרב.** למספקא ליה לויס אי ליקרו עם אי לא ולא שקלינן מיניייהו מתנות: **והלכתא כוותיה לרב חסדא.** למזיק **מתנות כהונה פטור מלשלם** ומשמע לי לכיון לספקא הוא לפילו נטל הכהן יחזיר לגלי להא מסקינן בפ' קמא לב"מ (קף ו:) גבי ספק בכורות לתנן בהו המוציא מחבירו עליו הראיה לחפי' תקפו כהן מוציאין חותו מידו שכך הדין בתופס ממון שהוא מספק תנ הדין למוציאין מידו כמו שכתבתי סס בחלוסי וה"נ לכלותה ולפיכך לא נתחוור לי מה שכתב הר"ס בסז"ל בפ"ט מהלכות בכורים שאס נטל הכהן מתנות מלוי לא יחזיר ולמאי מאי שנא מספק בכורות ועוד דבמתנות נתינה כתיבא בהו ויס בהן טובת הנאה לבעלים ומשמע לכל שיס בו טובת הנאה לבעלים בא כהן ונטל מוציאין מידו להא ולאי לפי מידי לית להו טובת הנאה לבעלים כלקט שכחה ופאה כלאיקא בגמ' [קף קנא.] אס בא עני ושאל ממנו אס רצה חינו נותן לו לאי אמרת לכל שהין בו טובת הנאה נותן על כרחו למי שטובת הנאה מאי פרכינן [בקף קנ:] לרב חסדא מבעל הבית העובר ממקום למקום ללקט שכחה ופאה הין בהס טובת הנאה ואס הוא מחוייב ליתנו למי שטובת הנאה לאחרון ה"ל ממון שיש **לו תובעין אלא ולאי** לפילו בלבד שהין בו טובת הנאה לבעלים חינו מחוייב ליתן אלא למי שהוא רוצה אלא אס בא ולקחו **אין מוציאין מידו** וממילא במידי לאיכא טובת הנאה לפילו לקחו מוציאין מידו וכן כתבו להסיות בס"ל ואתס ולאי אס מסתברא ליה אלא הכי תרתי למילתא שכל שנתכוין ליקח מתנות כהונה לעצמו ונתנו לאחרת בלאיכא טובת הנאה לבעלים לא מוציאין מידו ולא מנתנו ולאי לא

בתוספות ולמען לחמר טובת הנאה ממון ולחי הכי הוא מתנות יש בהן טובת הנאה לנתינה כתיבא בהו ולפיכך נראה שאפילו נטל כאן מתנות מלוי יחזיר והלוי מעכב לעצמו לספקא לממונא הוא: הכי מתנתא. הזרוע והלחיים והקיבה: לכהנתא. **בת כהן ואפילו היא אסת ישראל לכיון דקדושה ליה בהו לאין לאמורין לזריס הרי היא מותרת בהן ולא למי לתרומה ואי משום ונתן לכהן הקסבר לפילו כהנת במשמע:** רב כהנא אכיל בשבילו אשתו:

כוי חייב בכולהו מתנות דתניא שור מה ת"ל אם שור לרבות את הכלאים שה מה ת"ל אם שה לרבות את הכוי:

מתני' בכור שנתערב במאה בזמן שמאה שוחטין את כלן פוטרין את כלן אחד שוחט את כלן פוטרין לו אחד השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור מן המתנות והמשתתף עמהם צריך שירשום ואם אמר חוץ מן המתנות פטור מן המתנות א"ל מכור לי בני מעיה של פרה והיו בהן מתנות נותנן לכהן ואין מנכה לו מן הדמים לקוחה ממנו במשקל נותן לכהן ומנכה לו מן

אכיל בשבילו אשתו:

כוי חייב בכולהו מתנות דתניא שור מה ת"ל אם שור לרבות את הכלאים שה מה ת"ל אם שה לרבות את הכוי:

מתני' בכור שנתערב במאה בזמן שמאה שוחטין את כלן פוטרין את כלן אחד שוחט את כלן פוטרין לו אחד השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור מן המתנות והמשתתף עמהם צריך שירשום ואם אמר חוץ מן המתנות פטור מן המתנות א"ל מכור לי בני מעיה של פרה והיו בהן מתנות נותנן לכהן ואין מנכה לו מן הדמים לקוחה ממנו במשקל נותן לכהן ומנכה לו מן

לתניא כוי וחני שיעור הוחיל ולינו בעונם לינו בחזהרה תלמוד לומר כל חלב ומוכחינן מינה לכוי ברייה בפני עצמה הוא ולחי ספקא הוא וכי לינקריך קרא לגרמיה ספקא לפיכך נראה לי לדבין [לחמר] רבי יוחנן לחסיק לכוי לגבן חייב בכלהו מתנות נלו בגבי הבא על התיסה מוקי לה לחלן סבירא ליה לכוי ברייה בפני עצמה הוא ולחי ספקא הוא ולפיכך נראה לי לדבין ספקא לקולא ולא לחומרא ולא לגבן חייב בכלהו מתנות נלו בגבי **הבא מן העבי ומן** התיסה לינו חייב חלק בחני מתנות ומלבדי הר"ס במז"ל למלתי שכך כתב בפ"ט מהלכות בכוריים הכוי אע"פ שהוא ספק מפריסין ממנו כל המתנות עבי הבא על העז וילפה חייב בחני מתנות חס שה חפילו מקנת שה על כתן לבל לינו נראה כן מסוגיא לחוכו ולת בנו: **מתני' בכור** של ישראל שנתערב במאה. בהמות לחרות **של חולין והוא בעל מום** ומותר לשוחטו: **בזמן שמאה. בני חמה שוחטין את** המאה בהמות והן של מאה לנשים **פוטרין את כולן ממתנות כהונה לכל אחד ואחד יכול נלחות את עלמו ולומר לכהן בכור שלי הוא** ובגמרא פריך יבא עליו כהן מעני ללין: **חס אחד שוחט את כולן.** [שכולן **של אחד חין פוטרין לו אלא אחד שהוא שוחט את כולן**] לחמרינן ליה מתנות נבך וינהו **אבל אחד יכול ליפטר ולומר בכור שלי הוא שאי אפשר שלא יהא בכור אחד מהם ומן הבכור חין נותנין מתנות כהונה שחין קדושה חלה עליו קדושה:** הסוחט בהמתו של כהן **ולעובד כוכבים** פטור טובח זה **מן המתנות.** ולע"נ לחיובא לטובח רמיא כלחמרינן בגמרא הני מילי בבהמה לבת חיובא היא הא נלו בת חיובא היא: והמשתתף עמהן. המשתתף עמהן שוחטין ומחלקין ביניהם פטור מן המתנות חפילו חלקו של ישראל ומיהו ערין שירשום ויעשה לו סימן כמו שהיו רגילים לרשום בשר שפטור מן המתנות כלי **שיבינו הרוחים שחין כולה של ישראל** ולא יחשדוהו כרשע והר"ס במז"ל כתב בפרק ט' מהלכות בכוריים **והמשתתף עם הכהן** ערין שירשום חלקו כלי שיניח המתנות בחלק הכהן שאם לא סיים חלקו חייב במתנות מפני שחין הכל יודעין שהכהן שותף בו וכנמ' לחמרינן לחי יחיב עובד כוכבים לכספתא כלומר במקום שמניחין בו המעות למי הבשר יינו ערין לרשום להכל יודעין שהוא שותף ליכיל למימר שיחשבו **שחין לו חלק כו חלא** שהחמינו לשמרם של יננבו לחין לחמר בעובד כוכבים לבל בכהן חפילו יתיב לכספתא ערין לרשום לחמרינן היתוני היתניה לשמור המעות וחין לו חלק בבהמה וכן נמי חי יתיב עובד כוכבים למסחתא להיינו שמוך לעלי שמקנבים עליו הבשר חין ערין לרשום למקום לשתם עובד כוכבים מפעח פעי כלומר שתמיד הוא נועל לל תתנם בבך חלא בבך לבל יועלים שם לו חלק בה לבל בכהן כי חלי נוגע לו סני מתוך שהוא נוגע ושומך על הטובח וחין הכל יודעין שהוא שותף. ולילכ למילק וחלקו של ישראל לחלי פטור להם לחמרינן בגמרא לכוי מבא הבא על התיסה ללבנן חייב בחני מתנות מקום שהם חפי' מקנר שם משמע והכא נמי נהי לחלקו **של כהן פטור** חלקו של ישראל מיהא ליחייב. לילכ למימר ללו למי לנהי לחמרינן לשם חפילו מקנת שה הני מילי היכא לבל שיתת שבו חייב לבבי חלי נוגע כולים שה מיקרי בבל הכא למקנת שיתת פטור כה"נ לו חייבו רחמנא: ושם לחמר **כהן ליסרלל לני מוכר לך פרה זו חוץ מן המתנות פטור ישראל מן המתנות** מקום להם שיירינהו כהן נביה מיהו לוקק לחמר ליה חוץ לרבויל וכרים פרק בתרא דיומא **(לף על.) נמי לחמרינן** נבי הא

לבל לחמר ליס ע"מ שהמתנות שלי חייב ישראל במתנות ונותנם לכל כהן שירצה לעל מנת ללו שיורשי היו כלחמרינן בגמ' לע"פ שהתנה ליו תנאו כלום דהוי ליה כמתנה על מה שכתוב בתורה שהרשתו [תורה] שיתנם לכל מי שירצה: לחמר לו ישראל לטבח **מכור לי בני מעיה** של פרה זו **והיו בהם מתנות.** קיבה ונתן לוקח זה לכהן ולין **המוכר מנכה לו ללוקח הלמיס שהרי היה יודע הלוקח שסם המתנות וזה לא מכר לו הקיבה:** לקח ממנו במשקל. **הליטרין כבר וכך ושקל לו הקיבה** ונתנה **לוקח זה לכהן שהרי הגזלה תלוי** והטבח יכיה לו מן הלמיס בעל כרחו שמכר לו לבר שיוו שלו. ונרסי' עלה בגמ' [דף קלו.] לחמר רב לא שנו אלא שסקל לעמו אבל לא שקל לעמו הרי הוא כאלו שקל לעמו הטבח ורב חסי לחמר לפילו שקל לו טבח הרי עם הלוקח ולסיקנא דכמתנות כהונה נגזלות קל מיפלגי לחמר סבר מתנות כהונה יוו נגזלות ומר סבר נגזלות וליכא למאני להא שמעתא בפ"ע רב לחמר לא שנו אלא לתנן לנותן לוקח לכהן והוא חוזר ותובע למיס מן הטבח אבל טבח יוו חייב לכהן כלום אלא שסקל לעמו אבל שקל לו טבח **יוו של כהן עם הטבח** מסוס למסתברי ליה זוזי לטבח וחייב לשלם שלשור לו למכור חלק כהנים ולעשות עליהן נזלן ולפיכך חייב להחזיר המתנות לכהן מיוו הפרשה ולא בליינן מסוס להוא ליה ממון שאין לו תובעין ורב חסי סבר המתנות כהונה יוו נגזלות הילכך קמ"ל לאו מילי עבד ואני חייב להפרים לליתנהו ברשותיה וקי"ל כרב אבל מלברי הר"ס במז"ל בפ"ט מהלכות בכורים נראה לפ"ק לא שנו אלא לחייב הלוקח ליתן לכהן אלא שסקל לעמו אבל לעמו לא שקל לעמו רשאי הלוקח לחכלן שהרשהן הוא שנזלן והלוקח מותר לאוכלן מפני שהמתנות כהונה נגזלות: **גמ' אמר אמאי.** **פוטרין את כולם הא יכול נבא כהן עליו משני צדדין כלומר בשני לקחני מתני' לפוטרין את כולן בבא לותו בכור ליוי כהן ונפל בו מום קבוע** וחזר ומכרו ליסראל ליוי לפסר לומר לי בכור הוא כוליה ליוי הוא ומלברי הר"ס במז"ל בפ' המזכר נראה להוא מפרש לטיון לבכור זה נתערב בבהמות של ישראל ולקח הכהן לחחד מן הספק הרי הוא כמו שזכה בו הכהן ונתנו במומו לבעליו: **וליתני כהן ועובד כוכבים** פטורין **מן המתנות.** מסוס **לא ליקרו עם ולחמי תני השוחט: זאת לומרת. מתניתין לקתני השוחט לחשמועינן לבעלמא היכא לקא שחט בהמות ישראל הלין עם הדמים:**

גמ' אמאי יבא עליו כהן משני צדדין ולימא ליה אם בכור הוא כוליה דילי הוא ואם לאו בכור הוא הב לי מתנתא (דף קלב:) אמר רב הושעיא בבא לידי כהן ומכרו לישראל במומו:

השוחט לכהן ולעובד כוכבים וכו': וליתני כהן ועובד כוכבים פטורין מן המתנות אמר רבא זאת אומרת הדין עם הטבח דרש רבא (דברים י"ח:ג') מאת העם ולא מאת הכהנים כשהוא אומר מאת זובחי הזבח אפילו כהן טבח במשמע:

אושפזיכניה דרבי טבלא כהן הוה והוה דחיקא ליה מילתא אתא לגבי רבי טבלא א"ל זיל אישתתיף בהדי טבחי ישראל דמגו דפטרת להו ממתנתא משתתפי בהדך חייביה רב נחמן אמר ליה והא רבי טבלא פטרן אמר ליה זיל אפיק ואי לא מפיקנא לך מ"ט עבד מאונך ואתא ר' טבלא לקמיה דרב נחמן א"ל מ"ט עבד מר הכי א"ל דכי אתא רב אחא בר חיננא מדרומא אמר רבי יהושע בן לוי וכל זקני דרומא אמרו כהן טבח ב' וג' שבתות פטור מן המתנות מכאן ואילך חייב א"ל וליעבד מר כרב אחא בר חיננא אמר ליה הני מילי היכא דלא קבע מסחתא אבל הכא הא קבע מסחתא:

אמר רב חסדא האי כהנא טבחא דלא מפריש מתנתא בשמתא ליהוי אמר רב חסדא מתנות כהונה זרוע לאחד קיבה לאחד לחיים לב' ומתנות כהונה דתורא פלגי להו אפילו גרמא גרמא והא דאמר ר' יוחנן אסור לאכול מבהמה שלא הורמו מתנותיה וכל האוכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה כאילו אוכל טבלים לית הלכתא כותיה דמתנות אין בהם משום קדושה אלא חובת טבח הן ואי לא יהיב להו הוא ניהו דקאים באיסורא אבל בישראל שרי וגרסי' נמי בסוף הדין פירקא (דף קלד:) והרי מתנות דלא טבלי אלמא דבר ברור הוא דמתנות לא טבלי וכן הילכתא

(דף קלב:) אמר רב חסדא מתנות כהונה אין נאכלות אלא צלי ואין נאכלות אלא בחרדל מ"ט א"ק (במדבר

הטבח כלומר שלזו של כהן לתבוע מתנותיו מן הטבח לכבי מסמע **השוחט לכהן פטור** הא שוחט ליסראל חייב השוחט ולין כהן הולך לעל בעל בהמה לעל שכתוב **כיון שהכהמה של כהן ועובד כוכבים היא פטור הטבח מן המתנות ולילו** תנא כהן ועובד כוכבים פטורין מן המתנות מיניה לאי ומיהו הוא מני למנמר מיניה לאי ומיהו מסתברא לעל על נב לדיין עם הטבח טובת הנאה לבעלים לדיולך הלא עושה שחורים בפרתו של זה: לרש רבה מאת העם **ולא מאת הכהנים.** לכהנים לא לילקרו עם: **כשהוא לומר מאת זובחי הזבח.** למסמע כל **מי שהוא זובח** בהמה **לפילו כהן טבח** בהמסמע ומיהו לוקח בשוחט ליסראל **לאבל בשוחט לנרכו ולאי פטור: והוה לחיקא ליה עלמא. לחוק ועני היה: למנו לפטרת להו ממתנתא. כלחמרינן במתניתין שהמשתתף עמהם פטור מן המתנות:** חייביה רב נחמן. **להאי ישראל שנשתתף עמו: זיל לפיק.** טוען המתנות שתחת ילך ותנם לכהן ואי לא מפיקנא לך רבי טבלא מאונך **כלומר כל רלויותיו** לוניא מאזניך ויהיו לך כלילו לא שמעתא ל"ל מסמתינא לך ולא יועיל לך רבי טבלא: כהן טבח **אחים ושלש שבתות פטור מן המתנות.** לכל שלש שבתות כשוחט לעלמו למי למימר לחמר לי זבני מינאי מוטב ואי לא תהוי לידי מכלן ואילך כיון שהוחזק בטבחות חייב כשוחט בהמות ליסראל לי נמי ליותר **משתים ושלש שבתות** מפני מרלית העין הוא לחבל מן התורה לעולם **הוא פטור הואיל ושלו הוא** מוכר: **לבל הכא. הא טבח כהן הא קבע מסחתא ונלי לרעתיה דקביע:** מסחתא. חנות ועלי קבוע לקנך עליו בשר: ליהוי בשמתא. ולחמרינן בגמ' לחי דקאי בשמתיה קנסינן מיניה לחמשת או נלימת כלחזיק: זרוע לחחד קיבה לחחד לחייס לנסים. כך הס נחלקות לחרבעה כהנים לחיכא **שיעור מתנה לכולם לבל** לחמסה **לא לכתיב ונתן** שיהא בהם כדי נתינה: **לפילו נרמא נרמא.** לפי שסור חיברין נזלוים ולא"פ שהוא **מחלק את הלבר לנשים עליין יש בכל חלק וחלק שיעור נתינה מעליה: מתנות** כהונה יוו נאכלין לא צלי. ולו דוקא להא תנן בפרק כל התדיר (דף נ:) וכבולן הכהנים רשאין לנשות בהילתן לאכלן שלוקין ולובשלין ועלה נמי איתמר למסחה לנזלוה כלרך שהמלכים חוכלין אלא ולילו ה"ק מעתה לעלי לסתם בני אלם שהעלי ערב עליהם ביותר הא למי שהוכיח יותר שלוק לו מבושל היינו מעליותא ונזלוה לייליה ובמוך נמי [דף קנג.] בגמרא

חמרינן נבי מתנות לי לקדרה לממחתך להו וכו'. ותנן נמי נבי מוקדשין ונחכלין בכל העיר בכל מחכל: [דף קנג.] אמר רבא **בדיק** בן רב יוסף. **מנסה אותנו אם נלע להסיב ורבא היה כהן: לחטויף מתנתא.** לתיונוקות **שנשחין אותן לכהנים:** מי חמרינן חכוכי מעיכ קל מחכב. **ויפה הוא עוסה** ומיהו מסתמא לי לדוקא כשיתנום לו הבעלים בדעתן אח"כ דאי לא לא מסתפקא מידי לתתינהו כתיבא בהו ויש בהם טובת הנאה לבעלים: ונתן לכהן. ולא שיטול מעצמו: **מימר אמינא הכי לי. הייתי שוחט בפה אלא שהייתי סבור שיהא חכוב מעיה: חלקם שחלו בפיהם.** בני שמואל לכתיב ולא הלכו בניו בדרכיו ויטו אחרי הבצע **ואמר רבי מאיר אלא היתה עבירת גזל בידם אלא חלק לויה כגון מעשר ראשון היו שוחלין בפיהם: הצנועים מוסכין את יהיהם. בחלוק לחם הפנים היה במסכת יומא בפרק טרף בקלפי (דף לט.) משמת שמעון הצדיק נשתלחה מהרה בלחם הפנים:** כך מעטרי יומא לכפורי **לחחזוקי נפשתי** בכהנת. שמתוך שמוחטין בו בחמות הרבה ממתנות מרובות והכהנים מקחקפין לנטלם ואילו **לא היה נוטל היה** נראה שאינו כהן: ליזכי ליה מתנתא. **יתן לו חלק מתנות לקבל זרוע ולחייס וקיבה בשביל הכהן** והוא לוכלן ואף על גב דלא אתו לידיה **לכהן יכול לזכות** בו: **במכירי כהונה ולויה. בכהן שהוא ניכר בעיר ורוב בני העיר לוהבים אותו ונותנין לו ממתנות ובאותו כהן אמרו ליכול לזכות מתנותיו לע"נ ללא אתו לידיה:** מכירי. **לשון היש מאת מכרו: ח"ל רבא לשמעיה. לשמעו של בעל הבית והיה כהן ובעה"ב היה נותן לו מתנותיו: זכה לי מתנתא. תן לי רשות ליקח מתנותיך ואוכלן מפני שהלשון עם הלחיים ניתן לכהן ובעינא למיכל ליפנא בחדלא שהוא לבר חשוב והכי אמרינן בהשוכר את** יח) למשחה לגדולה כדרך שהמלכים אוכלין (דף קלג.) אמר רבא בדיק לן רב יוסף האי כהנא דחטיף מתנתא חבובי מצוה הוא או זלזולי מצוה הוא ופשיטנא ליה ונתן ולא שיטול מעצמו אמר אביי מריש הוה חטיפנא מתנתא אמינא חבובי מצוה הוא כיון דשמעיתא להא דתניא * גי' מהר"ם [(שמואל א ח:ג') ויטו אחרי הבצע] רבי מאיר אומר חלקם שאלו בפיהם מימר נמי לא אמינא אי יהבי לי שקילנא כיון דשמעיתא להא דתניא הצנועין מושכין את ידיהם וגרגרגין חולקין מישקל נמי לא שקילנא בר ממעלי יומא דכפורי לאחזוקי נפשאי בכהנא ולפרוש ידיה אנסי ליה עידניה כלומר חולה במעיו היה ולא היה יכול לשהות את נקביו ולפיכך לא היה פורש ידיו

אמר רב יוסף האי כהנא דאית ליה צורבא מרבנן בשיבבותיה ודחיקא ליה מילתא ליזכי ליה מתנתא ואף על גב דלא אתו לידיה במכירי כהונה ולויה

רבא ורב ספרא איקלעו לגבי מר יוחנא בר רב חנא בר אדא ואמרי לה לבי יוחנא בר רב חנא בר ביזנא עבדו ליה עגלא תילתא א"ל רבא לשמעיה זכי לן מתנתא דבעינא למיכל לישנא בחרדלא זכי ליה רבא אכל רב ספרא לא אכל אקריון לרב ספרא בחלמיה (משלי כ"ה:כ') מעדה בגד ביום קרה אתא לקמיה דרב יוסף אמר ליה דלמא משום דעברי אשמעתיה דמר אקריון הכי אמר ליה כי אמרי אנא [באחר] שמעא על כרחיה מזכה וכי אמרי אנא היכא דלא אפשר ליה והכא אפשר ליה אלא מאי טעמא אקריון * ד"ת מ"ז (כלפי רב ספרא) כלפי רבא אקריון ולקרויה לרבא נזוף הוה מההוא מעשה דתעניות (דף כד:) דאטרח קמי שמיא ואתא מטרא בתקופת תמוז ואחזי ליה אבוה בחלמיה ואמר ליה איכא דמטרח קמי שמיא כולי האי ושני דוכתיה ואשכחיה לדוכתיה דמרגש בסכיני אההיא נזיפה דיליה

אמר ליה אביי לרב דימי פשטא דקרא במאי כתיב א"ל **הפועלים (לף פו:) כדי להחכינון שלא לגנות בחרדל ועע"נ לרבות נמי כהן הוה** להא דתניא בפ"ק דר"ה **(לף יח.)למכסית עלי לחי ובכבורות (לף כז.) נמי חמרינן לרבות מבטל תרומת חו"ל ברוב ולכיל לה בימי טומחתו לפ"ה מנפשיה לא הוה שקיל לכתיב ונתן ולא שיטול מעצמו ומימר נמי לא הוה בעי למימר הבו לי לתניא חלקם שחלו בפיהם** ולפיכך היה נוטלן **בתורת זר ע"י נתינת כהן** ועע"נ **לא מטא ליה לשמעא שמך רבא לחדר יוסף לעיל: רב ספרא לא חכל. משום לא מטא ליה לשמעא: מעלה בגד ביום קרה. בגד בלוי ונרקב כמו וכבגד עלים בגד רקוב בעת הקור שהינו הוה** לכלוס וכמו חומק על נתר **שהינו לא מפסילו נתר מין ערוף הוא לאוס בלע"ז** כן פר בפירוש על לב רע **כן החומר לבר למי שהינו** יודע להבין בה: **משום לעברי שמעתיה למר. שלא סמכתי על שמועתך שאמרת לחומתר לעורבא מרבנן לקבלם [לע"נ] ללא לתי** ליה כהן: **כי אמרי לנא בחבר. היכא למזכי ליה כהן לחבר שהינו כפוף לו לחכל שמעא לבעל הבית על כרחיה מזכה לאדם חשוב שהוא בא בביתו של בעה"ב כי נמי אימור לאמרי לנא ליכול לזכות מתנותיו לאחר לע"ג ללא לתו לידיה היכא ללא לפסר ליה כלומר לאיש שהוא עני לבל רבא לפסר ליה ולא לחיקא ליה: לנא.** כיון ללא עבר רב ספרא לשמעתיה לרב יוסף מ"ט לקריוה בחלמיה: **כלפי רבא. כלומר על רבא שלא יהא להבין בטעמו של רב יוסף הקריוה לרב ספרא כך: נזוף הוה** מלותו מעשה לתעניית וכו'. ורש"י ז"ל **פירש נזוף הוה משום שהי מעשה: ירע שריל בלהלו.** למי ירע שריל בלהלו **למי שיש בלהלו תלמיד רע** לשכלהו שם לא נופח **לשו של ניהנם:** [דף קנה:] **לאמר רב הונא שותף ברשם. ולא ביותר:**

בשונה לתלמיד שאינו הגון דאמר רב יהודה אמר רב כל השונה לתלמיד שאינו הגון נופל לגיהנם שנאמר (איוב כ:כ"ו) כל חשך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נופח ירע שריד באהלו ואין שריד אלא ת"ח שנאמר (יואל ג) ובשרידים אשר ה' קורא:

(דף קלג:) אמר רב הונא ואם היה לו כהן שותף בראש פטור מן הלחי.

שותף ביד פטור מן הזרוע. שותף בבני מעים פטור מן הקיבה וחייא בר רב אמר אפי' שותף באחד מהן פטור מכולם והלכתא כרב הונא דהא איתותב חייא בר רב מהא דתניא הראש שלי וכולה שלך אפי' אחד ממאה בראש פטור מן הלחי וחייב בכולן וסלקא ליה

לפיכך לא חל ממחה ברחם. לפיכך לא שייך הכהן לעצמו ללא לחלל ממחה ברחם נפטר ישראל מן הלחי וכנמ' לישבעיא לן כולה שלי והרחם שלך מהו ופשטינן לכיון לחיובא נכי ישראל הוא מיחייב: תנן בפרקין [דף קלד.] גר שנתגייר ושיתה לו פרה ושחטה יום על בתיובתא:

(דף קלד:) **תניא** מקום שנהגו למלוג בעגלים לא ימלוג את הזרוע להפשיט את הראש לא יפשיט את הלחי ואם אין שם כהן מעלן בדמים ואוכלן מפני הפסד כהן מ"ט נתינה כתיב בהו אבל לקט שכחה ופאה דלא כתיב בהו נתינה אי ליכא עני דשקיל להו לא צריך לאסוקינהו בדמי דכתיב (ויקרא י"ט:י') לעני ולגר תעזוב אותם ולא לעורבים ולא לעטלפים:

יום שמז

מתני' איזהו הזרוע מן הפרק של ארכובה ועד כף של יד והוא של נזיר וכנגדו ברגל שוק ר' יהודה אומר שוק מן הפרק של ארכובה ועד סובך של רגל אי זהו הלחי מן הפרק של לחי עד פיקה של גרגרת:

גמ' ת"ר הזרוע זרוע ימין אתה אומר זרוע ימין או אינו אלא שמאל ת"ל הזרוע.

פירוש לימא זרוע [ולא אמר] אלא הזרוע כלומר הזרוע הידוע והוא של ימין.

הלחיים להביא צמר שבראשי כבשים ושער שבזקן תיישים.

הקיבה להביא חלב שעל גבי הקיבה אמר ר' יהושע כהנים נהגו בו עין יפה ונתנוה לבעלים:

איזהו לחי וכו': והתניא נוטלה ואת בית השחיטה עמה לא קשיא מתני' רבנן ברייתא רבי חנינא בן אנטיגנוס דתניא מוגרמת פסולה העיד רבי חנינא בן אנטיגנוס על מוגרמת שכשרה וקיימא לן כרבי חנינא בן אנטיגנוס והיינו שייר בחיטי:

הדרן עלך הזרוע

בתיובתא:

(דף קלד:) **תניא** מקום שנהגו למלוג בעגלים לא ימלוג את הזרוע להפשיט את הראש לא יפשיט את הלחי ואם אין שם כהן מעלן בדמים ואוכלן מפני הפסד כהן מ"ט נתינה כתיב בהו אבל לקט שכחה ופאה דלא כתיב בהו נתינה אי ליכא עני דשקיל להו לא צריך לאסוקינהו בדמי דכתיב (ויקרא י"ט:י') לעני ולגר תעזוב אותם ולא לעורבים ולא לעטלפים:

יום שמז

מתני' איזהו הזרוע מן הפרק של ארכובה ועד כף של יד והוא של נזיר וכנגדו ברגל שוק ר' יהודה אומר שוק מן הפרק של ארכובה ועד סובך של רגל אי זהו הלחי מן הפרק של לחי עד פיקה של גרגרת:

גמ' ת"ר הזרוע זרוע ימין אתה אומר זרוע ימין או אינו אלא שמאל ת"ל הזרוע.

פירוש לימא זרוע [ולא אמר] אלא הזרוע כלומר הזרוע הידוע והוא של ימין.

הלחיים להביא צמר שבראשי כבשים ושער שבזקן תיישים.

הקיבה להביא חלב שעל גבי הקיבה אמר ר' יהושע כהנים נהגו בו עין יפה ונתנוה לבעלים:

איזהו לחי וכו': והתניא נוטלה ואת בית השחיטה עמה לא קשיא מתני' רבנן ברייתא רבי חנינא בן אנטיגנוס דתניא מוגרמת פסולה העיד רבי חנינא בן אנטיגנוס על מוגרמת שכשרה וקיימא לן כרבי חנינא בן אנטיגנוס והיינו שייר בחיטי:

הדרן עלך הזרוע

[דף קלה.] **רחיצת הגז. כל הגוזז צאנו בין יליוס בין זקניס ולפילו גוזזן מאה פעמים נותן מתנה לכהן ושיעורו מפרש לקמן:** תיכל לח במוקדמין. פרים רבה בגמ' למקדים ניזה עצמה תיעטריך לסל"ח לינזוז וליפרוך וליתיב ליה אמר קרא רחיצת גז צאנך תתן לו מי שאינו מחוסר אלא גזיזה ונתינה יצא זה שמחוסר גזיזה פליס ונתינה אבל **במקדים בהמה עצמה** למזבח לא תיעטריך שהרי מחוסר בגיזה ופשיטא ליה לרחיצת הגז נוהג בה ולאמרינן ליפרוך וליתיב ליה היינו משום לכעוע שהגיזה קלושה ליכא למימר לליתיב ליה ללאו ליליף הוא: חומר בזרוע ובלחיים **מרחיצת הגז** שהן **נוהגין בבקר ובצאן** (לדברים יח) **תאן זאב תאן שה:** ובמועט. **לפילו לא שחט אלא אחד** לאחד: **ורחיצת הגז** אינו נוהג **אלא ברחליס.** מפרש בגמ' משום לכתיב בתר **קרח לרחיצת הגז** [שם] לעמוד לשרת כלומר שיתן לו ממנו לבר הרחוי לשירות כלומר לתכלת לבגדי שרד לתכלת עמרא הוא להיינו צמר **ואין צמר אלא של רחליס:** ואינו נוהג אלא במרובה. לכתיב צאנך ומרובה משמע כלומר לה בחיליך מתני' ומקום שכח וליתני נמי חומר במתנות שבלוקח מתנות מן העובד כוכבים חייב ליתנן לכהן כיון לחייבא נפיש הוא כמו שכתבתי למעלה ואילו הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים פטור מרחיצת הגז כלתנן בפירקין יש לומר אלא קתני אלא לבריס שזה נוהג בהן וזה אינו נוהג אבל זה פטור וזה חייב לא קתני: ונרסי' בגמ' [דף קלו:] עלה דמתני' וליתני חומר ברחיצת הגז שנוהג בטרפה משא"כ במתנות כלומר לטרפה אינה בכלל מתנות לכתיב ונתן לכהן לו ולא לכלבו ומפרקינן אמר רבינא הא מני רבי שמעון היא דתניא ר"ש פוטר את הטרפה מרחיצת הגז ומקילין וטורין עליה מ"ט דר"ש ומסקינן ילילף צאן צאן ממעשר וכיון דמקילינן וטרינן טובא עלה ומתניתין לחיא כר"ש היא רלוי לפסוק הלכה כמותו והרב אלפסי ז"ל שהביא מסנתנו כעורתא לחיא כר"ש לפוס אלו לאמרינן בגמ' מסתם לחכי ס"ל אלא שרחיצת גר"ס במז"ל שכתב בפ"י מהלכות בכורים [לרחיצת הגז] נוהג בטרפה ולא ידעתי למה לכיון למתני' לחיא כר"ש לפילו פליני בה רבנן עליה בברייתא היה רלוי לפסוק כסתם משנתנו לבל לפסר שהוא סובר לרבינא דקאמר הא מני ר"ש היא אלא למימרא דס"ל לתנא למתני' נקיט כר"ש אלא ס"ק משום דפלוגתא דר"ש **ורבנן היא לא** תנא ליה לפי שאלא רצה להכניס עצמו במחלוקת וכיון שכן מתני' לא מוכחא בהא מילי ואאמרינן הא מני ר' שמעון היא מוכח דרבנן פליני עליה ונקיטינן בכללין ליחיד ורבים הלכה כרבים ובפרק [בא סימן] (דף נא.) נמי משמע לתלמודא הכי ס"ל לטרפה חייבת ברחיצת הגז לאמרינן התם עלה למתני' לתנן כל שחייב במעשרות מיטמא טומאת אוכלין [למין קתני כלומר כל מין שחייב במעשרות מיטמא טומאת אוכלין] תע"ג לאיכא מילי שחייב במעשרות ואין מיטמא טומאת אוכלין להיינו הפרט ולא המין ואמרינן עלה הכי נמי מסתברא לקתני סיפא כל שחייב ברחיצת הגז חייב במתנות ואם איתא כלומר לכל לבר קתני ולא מין לוקח הא איכא טרפה לחייבת ברחיצת הגז ואינה חייבת במתנות ותע"ג לרבינא לחי התם ואמר ר"ש היא לתניא ר"ש פוטר את הטרפה **מרחיצת הגז כלאמר הכא אפי"ה** משמע לתלמודא הכי ס"ל לטרפה חייבת ברחיצת הגז והיינו לרבינא להתם לחייב בעלמא הוא למסקנא הכי סלקא התם למין קתני זה ג"ל בטעמו של הרמב"ם ז"ל: גמ' אמר רב נחמן בר יצחק האידנא נהוג עלמא כתלתא סבי כרבי אלעאי ברחיצת הגז לתניא ר' אלעאי אומר עליך אמר קרא ורחיצת גז צאנך תתן לו אין לך בו אלא מר

וחילק ולא פרכינן הכי במתניתין לפסיטין לן למה לתרומה אע"ג דר' מתנות נמי יליף מתרומה בנתינה נתינה ומס"ד חגן נמי כיון דרחשית הגז למי לתרומה טפי ממתנות מסתברא לן טעמיה דרבי לגעלי ברחשית הגז דוגתן לחמר רחמנא בתרומה לגמורי ברחשית הגז דלמי ליה כתביה ולא מסתברא לן הכי במתנות דלא למו לתרומה וכן לעת הרמב"ם ז"ל שהמתנות **נוהגות בכל מקום** אע"פ שרחשית הגז אינו נוהג אלא בארץ. וכדבי יהודה בן בתירא בדברי תורה לתניא רבי יהודה בן בתירא אומר **אין לדברי תורה מקבלין טומאה.** לפיכך בעל קרי אינו ערוך לטבול: [דף קלו:] וכר' יהושע בכלאים לתניא ר' יהושע אומר אינו חייב על שיזרע **חטה ושעורה וחרצן** במפולת יד. טעמיה דר' יהושע לכיון דכתיב לא תזרע כרמך כלאים בעיא כלאים בר מכרמך ומאי לכבוי במפולת יד מדכתיב לא תזרע כרמך כלאים למשמע שהכרם עומד להיזרע החרצן זורע עם הכלאים דאי לא לכתוב כרמך לא תזרע כלאים וכרבן לא לדבי רבי ישמעאל כלאים בהבי כרמך קאמר ואע"פ שהכרם נטוע כבר ומיהו בכלאי זרעים לפלוגי ר' יהושע מודה דבשני מינין מיחייב בכרם הוא דבשני מינין בר מכרמך משום דלא מיקרי כרם אלא כלאים בית נפנים או חרצן לבד זרעים אע"ג דכתיב שדך לא תזרע כלאים לפלוגי בור נקרא שדה ואמר רחמנא לא תזרע כלאים להיינו שני מינים וא"ת וכיון דר' יהושע לא מחייב משום כלאי הכרם למה לי תיפוק ליה משום דליכא כלאי זרעים אלא זרעים גרו אלמלי הכרם למה לי תיפוק ליה משום כלאי זרעים. שאלה זו כבר נשאלה בירושלמי לנרסינן התם (כלאים פ"ח הלכה ח) על לעתיה דרבי יהושע דכתיב שדך לא תזרע כלאים לאיזה דבר נאמר כרמך לא תזרע כלאים רבנן אמרי להתראה שאם התרו בו משום שדך לוקה ומשום כרמך לוקה ומינה נמי שאם התרו בו משום שניהם לוקה שתים. ומיהו אע"ג דבעי ר' יהושע במפולת יד ה"מ לענין מלקות לבד לענין חיסור הפירות מודה שאע"פ שלא זרען בבת אחת כל היכא דליכא תרי מינין בר מכרם נאסרין הפירות להא קי"ל (פסחים קף כה.) זורע מעיקרו בהשרשה זרוע ובא בתוספת. וכמקומות הרבה שנינו ענין נקוב לענין קדום הכרם כלומר [שהם פ"ז לכלאים] המעביר ענין נקוב בכרם הרי זה קדש ולא מסתברא לשקמינהו כולהו ללא כרבי יהושע הילכך מסכחת להו לרבי יהושע בענין של שני מינין ולרבנן במין אחד לבד הרמב"ם ז"ל כתב לענין חיסור הפירות מודה יהושע בחד מינא סני ולא נהירא מלחמרינן בסוף **פ"ק דקדושין (דף** לט.) חזיוה לההוא נברא דהוה זרע חיטי כיני נופני אמרו ליה ליתי מר וליסמיכיה אמר להו לא נהירינן לן קי"ל כר' יהושע לעל שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד. ומלשון חסר ליה הפירות ס"מ דלאו נאסרין אלא בשני מינין וא"ת והיכי ליכא בחטה ושעורה וחרצן משום כלאים דלעולייתא והא לחמרינן בפרק הקומץ שורש (דף טו:) מעשה בחטה שזרע כרמו של חברו סמדר ובא מעשה לפני חכמים ואסרו את הזרעים והתירו את הנפנים ופרכינן התם משום דקנבוס ולוף חסרי תורה שאר זרעים מדרבנן הוא לאסורי להך ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ.

כר' יהודה בן בתירא בדברי תורה דתניא ר' יהודה בן בתירא אומר אין דברי תורה מקבלין טומאה.

כר' יאשיה בכלאים דתניא ר' יאשיה אומר לעולם אינו חייב עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד:

מתני' (דף קלו:) וכמה הוא מרובה ב"ש אומרים שתי רחלות שנאמר (ישעיהו ז':כ"א) יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן וב"ה אומרים חמש שנאמר (ש"א כה) וחמש צאן עשויות.

חמש רחלות גוזזות מנה ופרס חייבות בראשית הגז דברי רבי דוסא * בגמ' איתא ר' דוסא בן הרכינס (ג"א) וחכ"א חמש רחלות גוזזות כל שהן:

גמ' (דף קלו.) תניא ר' ישמעאל בר' יוסי אומר משום אביו ארבע שנאמר (שמות כ"א:ל"ז) וארבע צאן תחת השה תניא אמר רבי אלמלי דבריהן דברי תורה ודברי בריבי דברי קבלה דברי בריבי אנו שומעין וכ"ש שדבריהן דברי קבלה ודברי בריבי דברי תורה והאמר מר אין הכרעה שלישית מכרעת (דף קלז:) א"ר יוחנן לעבד ליסורא קנסו רבנן הכי הלא עבד ליסורא לא קנסו רבנן י"ל לכי תימרין התם קנבוס ולוף הסרי תורה [נלמ] לחפוקי חטה ושעורה לכל חמשת המינין ולכי כלאים הן מה"ת הלא לחפוקי שאר זרעוני גנה שאין נוהגין לומיל לקנבוס ולוף שאינו כלאים בכרם כלתניא בתוספתא הלרוע והקסום ושבעת המלך אין זרעים כלאים בכרם ולוף לפי שנגלים הרבה וליכא ערבובית ועוזין לפסולות כנפנים לסורין משום כלאי הכרם ומסקי' **כפ"ק דקדושין (דף** לז) לכלאי הכרם נוהגין לפילו בחו"ל: גרסי' בגמ' [דף קלז.] תנא לפי ר' ישמעאל כבשיש **שלמין קסה** פטורין **מרחשית הגז** שנאמר ומנו כבשי **יתחמס.** כלומר שכיון שאינו רחוי ללביסה פטור מרחשית הגז הלא **מקרי נז חלש לכר חמוס** שאין מתנה זו לכהן חלש כלי לגבוה ממנה: ונרסינן תו בגמ' [שם] תני חלק **הגוזז את העזים** וסוטף את הרחלים פטור. פי' גוזז את העזים פטור לפי שלא לכר הכתוב חלש בהרחלים שהוא לכר הרחוי לעזירת כמו שכתבתי בפענחנו וסוטף את (העזים) [הרחלים] ג"כ **במים בנהר ליפותן והשמר נתנם מהן** פטור ללאו ניזה היא ותניא לילך השוטף את הרחלים חייב ומפרקינן לן קשיא הא רבנן הא ר' יוסי דתניא בקט קטוף קנירך ולא לקט קטוף שר' יוסי לומר אין לקט אלא הבא מחמת קציר הילכך **ר' יוסי לשייך ליענח לקרא** ואמר שהלוקט **בילו שכולי קמתן אין הנוסר לקט.** שוטף את הרחלים נמי לא נז מיקרי ולרבנן לפלוגי עליה ולא לשייקי ליענח לקרא בשוטף את הרחלים נמי מחייבי ושקלו וטרו לחומרי בתרתי עליה לר' יוסי בגמ' ומס"ד משמע לנקיטינן כותיה וכן פסקה הר"ם בפ"ג מהלכות מתנות עניים לגבל נבי **רחשית הגז** לא כתב לשוטף את הרחלים פטור לגבל כתב בפ"י מהל' בכורים המוגלם עמר רחלו ביולו ולא נזוז חייב ברחשית הגז ולא ידעתי למה לי משום לחומרין בגמרא כי בעיא לחיובי נוקי לה על עזים ע"פ שהיה נלקחת לדך תליסה למוקה ר' יוסי בחיובי לחומרים הני מילי בנוקה של עזים שדרכה בכך לגבל בגמר של רחלים תנין לו ק"ע: מתני **ובמה** הוא מרובה ב"ש לומרים **שתי רחלות** שנאמר בהוא ההוא יחיה איש ענלת בקר ושתי צאן. ללמד שתים מיקרי צאן וכתיב נז צאנך: **שנאמר וחמש צאן עשויות.** מפרשינן בגמ' [שם] מאי עשויות שמעשות את בעליהן ולומרות לו קום עשה תגיה חלשה מאי ניהו רחשית הגז דלי בכבודה ומתנות לפי מיכי וכעיר מיכי לא חשיב נז אזז [דף קלז:] **מנה ופרס.** כל אחת מנה וחצי וכעיר מיכי לא חשיב נז אזז פחותים שבניזות: **כל שהן.** בגמ' מפרש כמה כל שהן: גמ' שנאמר ואחרבע צאן תחת השה. ללמד אחרבע מיקרי בלשון תורה צאן: **ולברי בריבי.** לר' יוסי קרי בריבי **שהיה נלול בדורו לקי"ל לר' יוסי נמוקו עמו: לנו לברי בריבי שומעים. קס"ל מפני שהוא מכריע ביניהן לא חמס כב"ה ולא שתים כב"ש:** תורת משה קרויה תורה לפי שנתנה חק לדורות ושל נביאים לא קרי ללא קבלה שקבלו מרוח הקדש כל נבואה ונבואה לפי ענינה והדור ומעשה: **אין הכרעה שלישית מכרעת.** כי אמרינן הלכה כדברי המכריע ה"מ

בזמן שסעים חולקים וחלוקין מכריע כחלוק מהם שמעלו סעים וחלוק והלכה כרבים לכל בזמן שאומר לבר חלק אע"פ שהוא לבר ממונע **אין זה מכריע אלא לעת שלישית** היא וכתב רש"י ז"ל אין הכרעה שלישית מכרעת שזה אומר כך וזה אומר כך **לעת שלישית לפי' לממעית היא ביניהן אין זה הכרע כגון חבית של תרומה שנתגלית ב"ה** אומרים **תפלך הכל** פירוש **הכל** מיל וכ"ש **אומרים תעשה זילוף** ז"ל **ישמעאל בר' יוסי אני מכריע בשלה תפלך הכל בבית תעשה זילוף** אמרו לו אין הכרעה **שלישית** מכרעת **[והלאך]** הוא הכרעה כגון הניא לקולי מטולניות לכמה מלליקין **(לף כט.)** ר"ח **אין** מן המוכן בין **שלא** מן המוכן טמא ר' **ישמעאל אומר** בין מן המוכן בין שלא מן **המוכן טהור** ר"ע **אומר** מן המוכן טמא **שלא** מן המוכן טהור **ו**ר"ח **יוחנן עלה כל מקום שהתה מונח סעים חולקים וחלוק מכריע** הלכה כלברי המכריע **למה** כה"ג **קרי הכרעה היכא דגלי כל חד לעתיה לסייך לאפלוגי בין מוכן לשאינו מוכן ואפ"ה לא** מפלגי **ואתא ר"ע ונתן חילוק** בלבד **הוי הכרעה שהכריע** במוכן כר"ח **ומעלו סעים** מטמאין במוכן **ור' יהושע יחיד** ומטהר **בשאינו מוכן הכריע כר' יהושע והוי הסעים מטהרים בשאינו מוכן. אבל נבי חבית של גלו ב"ש וב"ה** לעתייהו אם יש **חילוק בין בית לשלה** או לא שאילו **אמרו ב"ש בין בבית בין בשלה תפלך הכל וב"ה בין בבית בין בשלה תעשה זילוף וכח שלישי וחלק בין בית לשלה התם** הוא להיות הכרעה לקולמר בשלה כב"ש וכב"ה בבית והוי להו בבית תרי ובשלה תרי **אבל השתא לא גלו ב"ש וב"ה** לעתייהו לאיכא לאיפלוגי **בין שלה לבית** להא קתמר קאמרי **ב"ש תפלך הכל וב"ה תעשה זילוף ואתא חיזו ואמר בשלה תפלך הכל ובבית תעשה זילוף אין זה הכרע לאבריהן אלא לעת שלישית: אמר רבי יוחנן מפי השמועה אמרה. ר' יוסי [הילכך] הילכתא כותיה.** וגרסינן [מקבלין] הרב אלפסי ז"ל וקיי"ל כרבי יוסי אבל הרמב"ם ז"ל פסק בפ"י מהלכות ממרים כמתני' דתנן חמש רחלות וכבר הזכיר לעת זה הרי"ף ז"ל בסמוך: **נחזות כל שהן** וכמה כל שהן **אמר רב חנא בר חנה אמר רבי יוחנן** מפי שמועה אמרה מפי חגי זכריה ומלאכי: גוזזות כל שהן. וכמה כל שהן אמר רב חנא ופרס ובלבד שיהו מחומשות ושמואל אמר ששים סלעים ונותן סלע אחד לכהן רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ששׁ.

חמש לכהן ואחת לו עולא אמר ר' אלעזר כל שהן שנינו רב ושמואל אמרי תרוייהו ראשית הגז בששים ואי קשיא לך הא דתנן כמה הוא נותן לו משקל חמש סלעים ביהודה שהן עשר סלעים בגליל מלובן ולא צואי ההוא בישראל שיש לו גיזות הרבה ומבקש ליתנם לכהן עסקינן דאמרי' כל חד וחד לא תבצר ליה מחמש סלעים.

ומנה דקאמר רב מנה בן ארבעים סלעים דה"ל מנה ופרס ששים סלעים כדקאמר שמואל ור' יוחנן נמי בששים ס"ל וההיא דקאמר ששׁ חמש לכהן ואחת לו ההיא משום ר' ינאי רביה הלכך הלכתא ראשית הגז בששים דהוה ליה ר' ינאי יחיד אצל רבים וקי"ל דיחיד ורבים הלכה כרבים וחזינן קמאי כגון בעל הלכות ומר רב חפץ גאון דפסקו הלכה במתניתין דקתני חמש רחלות שנאמר (ש"א כב) וחמש צאן עשויות וכפשטא דמתני' דקתני וכמה הוא נותן לו משקל חמש סלעים ביהודה וכו' ואתיא כר' יוחנן משום רביה:

(דף קלח.) **מתני'** לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו פטור ליבנו ולא צבעו חייב הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים פטור מראשית הגז לקח גז צאנו של חבירו אם שייר ממנו כמה הוא נותן לו. מתני' היא בפירקין: משקל ה' סלעים ביהודה שסס עסר בגליל. מסמכינן ליה בגמרא [לף קלח.] מלכתיב (לבריס יח) לעמוד לשרת לבר הראוי לשרת ומאי ניהו לבשנו שבמשקל זה יש בו טעמי טעריך לאבשנו של כהן: מלובן ולא עלאי. עלאי שלא נתלבן ועליון בלבלוכו ואמרינן בגמרא לא שילבשנו ויתגנה לו ולא כל שילבשנו כהן ויעמוד על ה' סלעים: **ביזרחאל שיש לו** גיזות הרבה. **ונאו לריסח קאי אלא מילתא בחפי נפשה היא** ביזרחאל שיש לו גיזות הרבה ומבקש לחלוק חלק שסיס שבשס **לכהנים הרבה לאמרינן ליה כל חד וחד לא תבצר ליה מה' סלעים להוחיל ויש ליתן שיעור דאלו בעינן כדי נתינה דאויה לאבשנו ומיהו היכא לגזוזות מעט נתי סגי ליה** בסלע אם הוא אחד מהן: וחזינן קמאי כגון בעלי הלכות לפסקי הלכתא כמתני' דקתני ה' דחלות. כלומר לאפוקי מלר' ישמעאל בר' יוסי שאמר משום חביו אלרבע: וכפשטא למתני' דקתני כמה הוא נותן לו משקל ה' סלעים ביהודה. פי' לאפוקי ממאי דאוקימנא לה לעיבא דרב ושמואל ביזרחאל שיש לו גיזות הרבה: מתני' לא הספיק ליתנו עד שנצבעו ישראל זה פטור. לקנייה בשינוי והוא ליה כמזיק מתנות כהונה או שאכלן לאמר רב חסלא בפ' שזרוע לפטור מלשלם ואע"ג דלא אמרינן שינוי קונה אלא לענין שאינו מחזיר לו גוף שנזלה אבל מ"מ צריך להחזיר לו למיס לפ"ה מהני שינוי לפטורו לגמרי אף מלמי צמר לכיון שפקעה מנתינה ליכא חיובא למתנות נבוה והוא ליה ממון שאין לו תובעין וכמו שכתבתי למעלה [ריס ט"ן] וכ"ת ה"כ מאי קמ"ל רב חסלא מתני' היא [תוס' לף קלז: ל"ה עד כו'] ליכא למימר אי ממתני' הוא למימר כגון שגזז אחת אחת ונצבעו ולומר לאין מעכבין לאחר שנצבעה קמ"ל רב חסלא: ליכאו ולא נצבעו חייב. שאין זה שינוי לאכתי בעיניה הוא: [לף קלח.] **שלוקח** גז **נאלו שלא עובד כוכבים.** במחובר פטור **לגז נאלך כתיב והאי נאלן נאלו לילייה הוא** ואע"ג לילייה קפיד רחמנא ולא לגיזין לילייה ונרסי' עלה בגמ' [לף קלח.] שיתמר גזז ומכר לישמעאל **לשמעאל כלומר שהיה מוכר את הרחל נאחר גיזתה מיד קודם שגירף ה' גיזין** רב חסלא אמר חייב ר' נתן ברבי הושעיא אמר פטור בעיבעא למלי שיעורא בעיא נאלך וליכא כלומר מפני שבאותה שעה שהוא מתחייב **ע"י גיזת החמישית כל' לישמעאל** חוזר ל' גיזין הינו מנאן שלו ורמינא עליה לרב נתן ממתניתין לתנן **שלוקח** גז **נאלו** של עובד כוכבים פטור מרחמנא הגז כלומר **לפלוגי לקחה על שלא נגזזה פטור הלוקח** מרחמנא הגז לפי שלו **נאלו** הוא ולייקינן מינה הא נאלו לגזוז **שמכר לו גז נאלך והקנה לו הנוף על שעה שגזזו** חייב **לנאלך קריגא ליה** ואמאי הא כל חלא וחלא בתר גיזה נפקא ליה מרשותיה **וקתני חייב לשלם בתר שעת גיזה לכל חלא וחלא לזגיגין** וקשיא לרב נתן כר מפי שמועה אמרה מפי חגי זכריה ומלאכי:

גוזזות כל שהן. וכמה כל שהן אמר רב חנא ופרס ובלבד שיהו מחומשות ושמואל אמר ששים סלעים ונותן סלע אחד לכהן רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ששׁ.

חמש לכהן ואחת לו עולא אמר ר' אלעזר כל שהן שנינו רב ושמואל אמרי תרוייהו ראשית הגז בששים ואי קשיא לך הא דתנן כמה הוא נותן לו משקל חמש סלעים ביהודה שהן עשר סלעים בגליל מלובן ולא צואי ההוא בישראל שיש לו גיזות הרבה ומבקש ליתנם לכהן עסקינן דאמרי' כל חד וחד לא תבצר ליה מחמש סלעים.

ומנה דקאמר רב מנה בן ארבעים סלעים דה"ל מנה ופרס ששים סלעים כדקאמר שמואל ור' יוחנן נמי בששים ס"ל וההיא דקאמר ששׁ חמש לכהן ואחת לו ההיא משום ר' ינאי רביה הלכך הלכתא ראשית הגז בששים דהוה ליה ר' ינאי יחיד אצל רבים וקי"ל דיחיד ורבים הלכה כרבים וחזינן קמאי כגון בעל הלכות ומר רב חפץ גאון דפסקו הלכה במתניתין דקתני חמש רחלות שנאמר (ש"א כב) וחמש צאן עשויות וכפשטא דמתני' דקתני וכמה הוא נותן לו משקל חמש סלעים ביהודה וכו' ואתיא כר' יוחנן משום רביה:

(דף קלח.) **מתני'** לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו פטור ליבנו ולא צבעו חייב הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים פטור מראשית הגז לקח גז צאנו של חבירו אם שייר

המוכר המוכר חייב ואם לאו הלוקח חייב:

הדרן עלך ראשית הגז

(דף קלח:) **שילוח** הקן נוהג בארץ ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא כפני הבית בחולין אבל לא במוקדשים חומר בכיסוי הדם משילוח הקן שכיסוי הדם נוהג בחיה ובעוף במזומן ובשאינו מזומן ושילוח הקן אינו נוהג אלא בעוף ואינו נוהג אלא בשאינו מזומן ואיזהו שאינו מזומן כגון אווזים ותרנגולים שקננו בפרדס קננו

הוסעיא לחמר פטור ותרנמת רב חסלא לליבא לרב נתן בר הוסעיא כגון שהקנן לו כל ל' יום כלומר **שיהיו כל הנופים קנויין לו על תמלוס כל הניזים** וכל ל' יום נלו לוקח. זו היא שיטת רש"י ז"ל. **אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק י' מהלכות בכורים לוקח נז נלנו על עובד כוכבים לפטור היינו שלקחן לאחר שנזזן העובד כוכבים.** ונלנו לנזזו לאמרינן חייב היינו כשלקח הנלן לנזזן וכהך פלונתא לרב חסלא ורב הוסעיא יש לו שיטה אחרת ולא נתחוורו לי לבריו. ולענין הלכה כפלוגתייהו לרב חסלא ורב נתן בר הוסעיא מסתברא לקו"ל כרב חסלא לאמר חייב לפטלטל לתתניתין כוותיה לייקא ולף על נב לתרנומת רב חסלא לליבא לרב נתן בר הוסעיא בשהקנן כל שלשים שנויא היא ולא סמכינן עליה וכ"כ הר"ז הלוי ז"ל בספר הנבא ומיהו במאי דלייקינא הא נלנו לנזזו חייב מסתברא לי ללא קו"ל הכי וכמו שהכתוב בסמוך בם"ל: לקח נז **נלנו של** חברו אם חייב המוכר המוכר חייב. מפרשינן בגמ' מאום למסתמא מתנתא לכהן לא מזבין לינים ומש"ה כל שחייב המוכר מסתמא לאחרי מתנתו לכהן נביה ואם נלו שלא להוקח חייב לל"ל מוכר מתנתא לכהן לא זבניה לך. ותנן [בלף קלא.] תן עלה להא היו לו ב' מינין שחופות ולבנות מכר לו שחופות לאבל לא לבנות זכריס לאבל לא נקבות זה נותן לנעמו וזה נותן לנעמו והך מתני' מפרשא לר' אלעאי בחל נונע ולרבנן בחל נונע מאום לבגמ' [לף קלא.] דמי עליה לר' אלעאי לאחר לשחיטת הגז אינו נוהג אלא בארץ מאום לילוף נתינה נתינה מתרומה לי מה תרומה ממין על שאינו מינו לא אף לשחיטת הגז ממין על שאינו מינו לא [לין] להא תנן היו לו שני מינין שחופות ולבנות מכר לו שחופות לאבל לא לבנות זה נותן לנעמו וזה נותן לנעמו אלא סיפא לקתני זכריס לאבל לא נקבות זה נותן לנעמו וזה נותן לנעמו מאום לתרי מיני נינהו אלא עכ טובא קמ"ל לליתיב ליה מהאי לדידך ומהאי לשמן הכא נמי עכ טובא קמ"ל לליתיב ליה מתרוייהו הא לוקימנא למתני' לא כרבי אלעאי. הרי לתה דאיה מפורש לר' אלעאי כי אמרינן בשחופות ולבנות לנותן **זה נעמו וזה נעמו** מלינה הוא לליליה בראשית הגז אין נוטלין ממין על שאינו מינו ולפיכך כל שמכר שחופות אע"נ שמייר לבנות לא היו שורות נבי מוכר ומש"ה זה נותן לנעמו וזה נותן לנעמו מלינה ומיהו בזכריס ונקבות כיון לולאי חד מינא נינהו כי קתני זה נותן לנעמו וזה נותן לנעמו **מאום עכ טובא בלאוב הוא.** למלינה מוכר חייב כיון לליבא שורה נביה אלא שהשיאוהו חכמים עכ טובא שיקנה **מן הלוקח מנז של זכריס** כשיעור המניע בראשית הגז **מאום לזכריס לשמן ולנקבות רכיך** ולרבנן לפלוגי עליה לרבי אלעאי ושבירא להו למתנות נוהגות בחו"ל ולא נמרי נתינה נתינה מתרומה שבירא להו נמי לנוטלין ממין על שאינו מינו בראשית הגז ומעתה כולה מתני' לליליה **מאום עכ טובא בלאוב היא שמתוך שניזת הלבנות טובא מאל שחופות** השיאוהו עכ שיקנה **מן הלוקח לשיעור השחופות ויתן לכהן.** והרב אלפסי ז"ל שהשמיט מענה זו מאחר שם"ל לכולה מתני' **מאום עכ טובא היא** וכולאי לכבי הוא להא לוקימנא בגמ' למתני' לא כר' אלעאי אבל מ"מ נ"ל לכיון לנהוג עלמא כר' אלעאי בראשית הגז אלמא מין שאינו מינו לא אף לשחיטת הגז מתרומה אי מה תרומה ממין על שאינו מינו לא אף לשחיטת הגז ממין על שאינו מינו לא [לין] להא תנן היו לו שני מינין שחופות ולבנות מכר לו שחופות לאבל לא לבנות זה נותן לנעמו וזה נותן לנעמו אלא סיפא לקתני זכריס לאבל לא נקבות זה נותן לנעמו וזה נותן לנעמו מאום לתרי מיני נינהו אלא עכ טובא קמ"ל לליתיב ליה מהאי לדידך ומהאי לשמן הכא נמי עכ טובא קמ"ל לליתיב ליה מתרוייהו הא לוקימנא למתני' לא כרבי אלעאי. הרי לתה דאיה מפורש לר' אלעאי כי אמרינן בשחופות ולבנות לנותן **זה נעמו וזה נעמו** מלינה הוא לליליה בראשית הגז אין נוטלין ממין על שאינו מינו ולפיכך כל שמכר שחופות אע"נ שמייר לבנות לא היו שורות נבי מוכר ומש"ה זה נותן לנעמו וזה נותן לנעמו מלינה ומיהו בזכריס ונקבות כיון לולאי חד מינא נינהו כי קתני זה נותן לנעמו וזה נותן לנעמו **מאום עכ טובא בלאוב הוא.** למלינה מוכר חייב כיון לליבא שורה נביה אלא שהשיאוהו חכמים עכ טובא שיקנה **מן הלוקח מנז של ז

זכה בסם: ובגמרא (חולין קף קלט.) נמי אמרינן לעוף שהרג את הנפש פטור מלשלח משום דבעי לאיתוייה לבי דינא ולקיומי בית ובעינן הרג מקרבך לפי שמנוע **על כל הפונע בחייבי מיתה להכילן נב"ד כלי נבער רשעים מישראל** ומכאן אתה בן לכיוצא בזה: חומר בכיסוי דם מבכור וכו' ושלוח הקן **לאינו נוהג אלא בשאינו מזומן.** מוכחינן לה בגמרא מלכתחיל כי יקרא קן צפור לפניך פרט למזומן: **שקננו בפרדס. שמרדו ויצאו מן הבית ואינן חוזרות לבית ונעשו מלבריות ופרדס נאה מזומן הוא שיכולין לברוח** משם: [קף קלט:] **קננו בתוך הבית. שלח מרדו** וכן יוני הרדסיאות **שהרכן ליגדל עם בני אדם בבתים פטור** למזומן נינהו ויוני הרדסיאות מיקרו על שם סורדום המלך שהיה לרבו לגדלם: **גמ' לפי שנאמר שלח תשלח.** שני **פעמים שומע אני שמניה לחזר אחר** מצות שלוח ת"ל כי יקרא במאורע לבר שכתוב לכשיקרא: [קף קמ:] **קן קן מ"מ.** לפילו אין שם אלא אחד לפרוח אחד או ביצה אחת כלתנן במתניתין: **צפור טהורה ואפילו טמאה.** מפרשינן בגמרא לעוף **מטמא בין טמא בין טהור אבל צפור אי אפשר שאינה בטמאה אלא** בטהורה: **לפניך. מטמא ברשות היחיד כמו בפרדס ובשלה שהתמרת אלא אניה חברו אלו מזומן הוא: מה דרך שאין קנויו בידך.** שאינו מזומן לך: **יוני שובך. יוני מלבר שקנטו בשובך ובשלהי פרקין** [קף קמ:] פרכינן כיון דאחרו של אדם קונה לו אלא מאעתה **הביצים הם שלו ומזומן הוא** ומטמינן להו אמר רב יהודה אמר רב

נוגע ליכא לספוקי שמא חייב בשלוח ומתי ליכא לספוקי בנקבה על נבי נקבה דלילמא לא מיחייב בשלוח עליונה מספקא לפני סלרי ביעים שמעינן ליה: ונרסינן תו בגמרא בעי רבי זירא יונה על נבי ביני תסיל ותסיל על נבי ביני יונה מהו. פירוש **עוף טהור הוא שלומה ליונה** והוא הדין למספקא ליה בכל עוף טהור שרובן על נבי ביעים שהן ממינו ובעינן למפשטה מלתנן טהור שרובן על ביני עוף טמא פטור מלשלח והא התם ביעים לאו ממינו נינהו ולפילו הכי טעמא לטמא נינהו הא טהור מסתמא לחייב לשלוח לף על פי שאין ממינו ולחייב לילמא בקורא כלומר לדילמא הלי עוף טהור למתניתין היינו קורא שלרבן **על ביעים שלא מין לחר** ומשום הכי טעמא לטמא **הא טהור חייב** לכיון לאורחיה רביעה מעליא היא לכל בעוף טהור ללאו אורחיה לכתי לא לפשיטא: מתני' **היתה** מעופפת בזמן שכנפיה נוגעות בקן **חייב לשלח.** ילפינן לה בגמרא ממלאת כתיב יוסבת מסתע לפילו מעופפת ומיהו כיון לכתיב רובצת בעינן שיהו כנפיה נוגעות בקן ומוכח בגמרא לדוקא כשנוגעות על הביעים או **על האפרוחים לחבי אי לא נגעה בהו לשלח מן** הלך פטור ולמרינן נמי בגמרא שלא היתה יוסבת בין שני בלי לילן רוחין כל שלילו תסמטו ונופלת עליהן חייב לשלח לכיון שיוסבת כלרכה לע"פ שלילה נוגעת בקן חייב ולמרינן נמי התם שלא היתה יוסבת בין האפרוחים פטור כיון שלילה על נביהן וסוניין מוכחת ללע"ג שנוגעות בהן מן הלך פטור ולפיכך לא נתכוונו לי לברי הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק השוכר היתה יוסבת בין האפרוחים או בין הביעים ולילה נוגעת בקן פטור משלח וכן אם היתה בלך קרן וכנפיה נגעו בקן מקרי **פטור משלח ולא** יליעתי מהו לכי למרינן בגמרא כי קתני מתניתין בנוגעת בקן מן הלך למעופפת קלי ולוק ותשכח: היו שם אפרוחים מפריחים. נלוליס שהם יכולים להפריח: **או ביעים מוזרות. שלין אפרוח בא מהם:** [לף קמח.] שלחה וחזרה לפילו לרלשה וחמשה פעמים **חייב לשלח** שנאמר שלח תשלח. בגמרא פרכינן עלה לימא שלח חלץ זימנין תשלח תרי זימני ומפרקינן לשלח לפילו מלה פעמים בשמע תשלח לין לי לולץ לשבר שרשות לשבר מנוס מנין תלמוד לומר תשלח מכל מקום כלתנן בשמוד לו יטול לשם שם על ביעים ולפילו לטהר בו לת המנורה: לימר שרי **לני נוטל לת** השם ומשלח לת הביעים. והרי לין לני נוטל השם על הביעים לו לימר כלוס לפי שחובה עליו **לשלח לת השם** כלכתיב שלח תשלח לת השם: נטל לת הביעים והחזירן לקן **וחזרה השם עליהן פטור מלשלח.** לכיון שכבר זכה בהם מזומן קרינן ביה: מתני' **הנוטל** שם על הביעים **ר' יהודה** לומר לוקה **ולינו משלח.** מפרשינן לה בגמ' טעמיה

פוטרין:

גמ' (דף קמ:) אמר רבי אלעזר מחלוקת בקורא זכר אבל בזכר בעלמא דברי הכל פטור קורא זכר רבי אליעזר מחייב וחכמים פוטרין:

מתני' היתה מעופפת בזמן שכנפיה נוגעות בקן חייב לשלח אין כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח אם אין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת חייב לשלח שנאמר קן מכל מקום היו שם אפרוחין מפריחין או ביצים מוזרות פטור מלשלח שנאמר (דברים כ"ב:ו') והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים מה אפרוחים בני קיימא אף ביצים בני קיימא יצאו מוזרות שאינן בני קיימא מה הביצים צריכות לאמן אף אפרוחים צריכין לאמן יצאו מפריחין.

(דף קמא.) שילחה וחזרה שילחה וחזרה אפילו ד' וה' פעמים חייב לשלח שנאמר (דברים כב) שלח תשלח אמר הרי אני נוטל את האם ומשלח את הבנים לא אמר כלום שנאמר שלח תשלח את האם נטל את הבנים והחזירם לקן וחזרה האם עליהן פטור:

מתני' הנוטל אם על הבנים ר' יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכ"א משלח ואינו לוקה זה הכלל כל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה אין חייבין עליה:

גמ' (דף קמא:) עד כמה משלחה אמר רב יהודה עד כדי שתצא מתחת ידו במה משלחה רב הונא אמר ברגליה רב יהודה אמר בכנפיה וקיימא לן כרב יהודה ההוא דגזרינהו לגפה שלחה ואח"כ תפסה נגדיה רב יהודה א"ל זיל רבי גדפה ושלחה כמאן אי כרבי יהודה לוקה ואינו משלח ואי כרבנן משלח ואינו לוקה לעולם **משום לם"ל לשלח מעיקרא משמע** לקרא **הכי קלמר לף תקח התם לכל מה עליך לעשות כשתמלא קן שלח תשלח לת התם ולפיכך חין לאו זה ניתק לעשה** שמאותה שעה שלקח התם **עבר על עשה ועל לף תעשה:** וחכמים לומרים משלח ואינו לוקה. לכי קלמר קרא **שלח לאחר לקיחה קלמר ומש"ה** אינו לוקה. ונרסי' בפרק ללו הן הלוקין (לף טו:) תני תנא קמיה דר' יוחנן כל מעות [לף] תעשה שים בה קום עשה **קיים עשה שכה פטור ביטל עשה שכה** חייב למר ליה מלי קלמרת כלומר בריבוי למרת קיים העשה פטור לילמא לף קיימו חייב ובתר הכי למרת **ביטל עשה שכה** חייב לילמא לווקא ביטל חייב הא לף קיימו פטור והא סוף סוף מילתא לף שיכול בהדי ריבוי להא לכל לכול נוגע מניעתא ללא מיקרי לף קיים ולף בטל כמו שנפרש בסמוך בש"ל ול"ל תני קיימו ולף קיימו ור"ש בן לקיש למר בטלו ולף בטלו ופירש רש"י ז"ל בכלן למלן לתני קיימו ולף קיימו ה"ק התם התרו **בו לל תקח התם ולקחה ושלחה תוך כדי ליבור פטור שלע"פ שעבר ולא** ללף תקח נתקו הכתוב לעשה לומר שם עברת על לזהריה זו עשה כן ותפטור ושם לף קיים עשה שכה תוך כדי ליבור לפילו שלחה לאחר זמן חייב ולמלן לתני הכי רבנן הכי קלמרי **משלח תוך כדי ליבור [של התרלה ואינו לוקה]** ולמלן לתני בטלו ולף בטלו אינו לוקה על שישחטנה שבטל העשה ביעים. לבל לחריה פירש למלן ללמר קיימו ולף קיימו [קיים העשה כגון ששלח התם לאחר זמן פטור לף קיימו ולף ביטלו] כגון שמתה מלליה חייב וכל שכן התם ביטלה כששחטה. ולמלן לתני בטלו ולף בטלו בטל עשה כגון ששחטו **התם חייב לף בטלו ולף** קיימו כגון שמתה מלליה פטור וכל שכן התם קיימו ששלחה וקיימה לן כמלן לתני קיימו ולף קיימו ולפיכך כל שמתה לו שברחה מילו לוקה וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק השוכר ולע"ג לבשעת התרלה הויה התרלת ספק לשמא ישלחנה לאחר מכלן הא סבירא ליה לרבי יוחנן להתרלת ספק שמא התרלה: [לף קמא:] **נמ' על כמה משלחה. התם ונטלה: כדי שתנץ מתחת ידו. ותם יכול לחזור ולתופסה מותר: כמה משלחה ברגליה. יחחזנה ברגליה ויששלחנה:** בלנפיה. יחחזנה בלנפיה ויששלחנה. ורש"י ז"ל פירש ברגליה שהם תגם כנפיה פטור מן הסילוח כיון שהלכה ברגליה שהיס ושלח **פסיעות ומותר לחזור ולתפסה ורב יהודה למר בלנפיה לבעינן שתוכל לעוף כלרכה ועובלת** לבסמוך מוכח בלפירש רש"י ז"ל **לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק הנזכר וכיצד משלח התם לוחז בכנפיה ומפריחה וקיימת לן כרב יהודה להא חזינן בסמוך לעבד עובלת כשמעתיה: ונליה רב יהודה.** רב יהודה לטעמיה לסבירא ליה שאין שלוח העוף

ברגל: רבי נפקא ושלח. **השתא חותה על שינגלו כנפיה ותשלחנה: מכת מרלות. רילוי ותוכחה שלח ירגיל ואין בה קנאה חלח על שיקבל עליו** לעשות: [דף קמב.] מתני' לח יעול לחלם חם על הבניס וחפילו לטהר בו חת המצורע. נפקה לן מלכתיב שלח תשלח למשמע לפילו ללבר מניס וכמו שכתבתי למעלה וכנמרא פרכינן חלח טעמא לכתב רחמנא תשלח הא לאו הכי הוה אמינא לבבר מניס לא אמרי אמי חלח עשה ולא תעשה הוא כלומר לשלוח הקן ואין **עשה לטהרת מצורע** לוחס לא תעשה ועשה ומפרקינן כגון שנטלה על מנת לשלחה ללאו ליכא **עשה הוא לחיכא שלי"ח ליתי עשה ונילחי עשה** ופרכינן תו ומאי חולמיה כרבנן ומכת מרדות מדרבנן:

(דף קמב.) **מתני'** לא יטול אדם אם על הבנים ואפילו לטהר בהן את המצורע ומה מצוה קלה שהיא בכאיסר אמרה תורה (דברים כ"ב:ז') למען ייטב לך והארכת ימים קל וחומר למצות חמורות שבתורה:

הדרן עלך שילוח הקן וסליקא לה מסכת חולין

להאי מהאי לחינטריך ריבויא. ומפרקינן שלקא לעתך חמינא הוחיל ואמר מר נהול שלוש שבין לחשתו שהרי אמרה תורה שמו של הקב"ה שנכתב בקלושה יחחה על המים והאי מנורע כיון לכתב לגו מטהר לחסור [בתשמיש המטה] ס"ל חמינא ליתי עשה לילוף ולחי עשה לשלוח הקן קמ"ל: ומה מניס קלה שהיא בכלישר. **שאין בה חסרון כיס חלא לבר מועט** אמרה תורה למען ייטב לך והחרכת ימים מפרשינן לה בגמרא **למען ייטב לך לעולם שכולו טוב ולמען יחריכון ימיך לעולם שכולו חרוך:** שליק

מסכת בכורות

פסקי הרא"ש

ימי הלימוד שמח–שנ

יום שמח

פרק א

א הלוקח עובר חמורו של עובד כוכבים והמוכר לו אע"פ שאינו רשאי והמשתתף לו והמקבל ממנו והנותן לו בקבלה פטור מן הבכורה. שנאמר בישראל ולא באחרים:

גמ' ודייקינן עלה בגמרא דאע"ג דגבי מכירה תנא [דף ב.] אע"פ שאינו רשאי ולא תנייה גבי שיתוף ה"ה נמי גבי שיתוף אינו רשאי . דאמר אבוה דשמואל אסור לו [דף ב:] לאדם שיעשה שותפות עם העובד כוכבים שמא יתחייב לו שבועה ונשבע לו בשם כוכבים ומזלות שלו והתורה אמרה ולא ישמע על פיך. אלא תנא מכירה וה"ה לשותפות ונראה דדוקא בשותפות אסר אבוה דשמואל לפי שיש רוב עסק ביניהן ושותפין צריכין לסמוך זה על זה. וזה מתעסק לפעמים לבדו במקצת העסק וגם חבירו במקצתו וקרוב הדבר לבא לידי שבועה לבסוף. אבל בשאר משא ומתן לא אסר דכל אחד נזהר מלהאמין לחבירו ואין הדבר קרוב לבא לידי שבועה. ורא"ה לדבר מדקאמר הש"ס ת"ש והנותן לו בקבלה ולא קתני אע"פ שאינו רשאי וליטעמיך והמשתתף לו ולא קתני אע"פ שאינו רשאי הכי נמי דרשאי והקאמר אבוה דשמואל וכו'. ואם איתא דבקבלה נמי אסר אבוה דשמואל ליקשי ליה מקבלה גופא דאע"ג דלא קתני אע"פ שאינו רשאי על כרחיך בלא טעמא דהוי קבלה כמכירה אינו רשאי משום דאבוה דשמואל. אלא ודאי אבוה דשמואל לא דיבר אלא בשותפות ולא בקבלה וה"ה דבשאר משא ומתן נמי לא אסר. ואע"פ שיש לדחות דניחא ליה לאקשויי משותפות אשותפות. מ"מ נראה דשרי מדלא אסר בריש מסכת עבודת כוכבים דף ב. הלואה ומשא ומתן עם העובדי כוכבים אלא לפני חגיהן ואע"ג דהך ברייתא דתניא בפרק קמא דמסכת ע"ז דף כב. ישראל ועובד כוכבים שקבלו שדה בשותפות וכל הנהו עובדי דהתם איירי בעובד כוכבים וישראל שהיו שותפין פליגא אדאבוהי דשמואל. נראה דהלכה כאבוהו דשמואל מדפריך מיניה סתמא דהש"ס הכא: ורשב"ם ז"ל היה אוסר לקבל שבועה מן העובד כוכבים ור"ת היה אומר דעשיית שותפות הוא דאסרינן שמא יבוא לידי שבועה אבל אם כבר נתחייב לו שבועה מותר לקבלה מפני שהוא כמציל מידו. ועוד דעובדי כוכבים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודת כוכבים הם אלא מנהג אבותיהם בידיהם. ועוד דאין העובדי כוכבים רגילין עכשיו לישבע אלא בקדשים שלהן:

ב והמשתתף למה לי לאפוקי מדר' יהודה דאמר שותפות עובד כוכבים חייב בבכורה דתניא ר' יהודה אומר המקבל בהמה מן העובד כוכבים וילדה מעלין אותו בשויו ונותן חצי דמיו לכהן. והנותן לו בקבלה אע"פ שאינו רשאי קונסין אותו עד עשרה בדמיו ונותן כל דמיו לכהן. וחכמים אומרים כל זמן שיד עובד כוכבים באמצע פטורה מן הבכורה. ההיא גיורתא דהוו מסרין לה אחוה חיותא לפטומי אתא לקמיה דרבא אמר לית דחש להא דר' יהודה דאמר שותפות דעובד כוכבים חייב בבכורה. וכמה יהא שותפות לעובד [דף ג.] כוכבים ותהא פטורה מן הבכורה. אמר רב הונא אפילו אזנו מתקיף לה רב נחמן ולימא ליה שקול אזניך וזיל. רב חסדא אמר דבר שעושה אותה נבילה. רבא אמר דבר שעושה אותה טריפה והילכתא כרב הונא דר' יוחנן סבר כוותיה דאמר אפילו מום קל. וכן רב מרי דלקמן דהוי מקני אזנייהו לעובד כוכבים ולא נענש אלא בשביל הפקעה. וכן סתמא דהש"ס לקמן בפרק בתרא (בכורות דף נג.) קאמר ולייקני אזנייהו לעובדי כוכבים כי היכי דלא ליקדוש. אמרוה רבנן קמיה דרב פפא הא דרב הונא ורב חסדא ורבא לא פליגי בו הא באמו. אמר להו רב פפא מ"ש בו דבעינן כל בכור וליכא אמו נמי בעינן כל מקנך תזכר וליכא אלא לא שנא. ומסקינן נמי בפ"ק דפסחים דף ו. דבהמת ארנונא פטורה מן הבכורה אע"ג דמצי מסלק ליה בזוזי. רב מארי בר רחל הויין ליה חיותא הוה מקני להו [דף ג:] לאודנייהו לעובדי כוכבים ואסר להו בגיזה ועבודה ויהיב להו לכהנים. וכלאי חיותא דרב מרי בר רחל. ומאחר דאסר להו בגיזה ועבודה ויהיב להו לכהנים אמאי מקני להו לאודנייהו לעובדי כוכבים דלמא אתו בהו לידי תקלה. אי הכי אמאי כלאי חיותא. משום דמפקע להו מקדושתייהו. והאמר רב יהודה מותר לאדם להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם. התם מקדושת מזבח מפקא להו מקדושת כהן לא מפקע להו. ואי בעית אימא רב מרי בר רחל ידע לאקנויי קנין גמור וכ"ע לא ידעי לאקנויי קנין גמור וחזי ליה איניש אחרינא וסבר רב מרי בר רחל מלתא בעלמא הוא

דעבד ואתי בהו לידי תקלה. ומה שרגילין עכשיו להקנות לעובד כוכבים אע"פ שנענש רב מרי בר רחל. היה אומר ר"ת דאיהו נענש לפי שהיה מקנה לעובד כוכבים אוזן העובר עצמו ואיכא הפקעה בגוף העובר. אבל אם מקנה לעובד כוכבים אוזן האם אין חשש עונש בדבר. וכן מוכח שהיה מקנה אוזן העובר דקאמר מקני לאודנייהו ואסר להו בגיזה ועבודה ויהיב להו לכהנים הכל בוולד מיירי. וא"ת לקמן בפרק בתרא (בכורות דף נג.) דפריך גבי מעשר בהמה דבטלו אותו בזמן הזה משום דלא ליתי לידי תקלה אי הכי בכור נמי ליקני אוזנייהו לעובד כוכבים כי היכי דלא ליקדש ולא ליתי לידי תקלה ומשני אפשר כרב יהודה. אמאי לא אשכח תקנה שיקנה לעובד כוכבים האמהות דבהא ליכא שום עונש וי"ל כיון דחשש תקלה יש לתקן בלא הפקעת כהן כדרב יהודה לא רצו לתקן שיעשהו על ידי הפקעה. ומיהו אי עבד עבד ואין עונש בדבר ועי"ל בימי רב מרי שהיו בקיאין לעשות כדרב יהודה להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם אסור לעשות ע"י הפקעה. אבל האידנא שאין אנו בקיאין בכך מוטב שיקנה לעובד כוכבים משיבא לידי תקלה כדמוכח בההיא דפרק בתרא דף נג. דאי לאו משום דאפשר לעשות כרב יהודה היה לנו לתקן שימכרו לעובדי כוכבים משום חשש תקלה. ולדידן שאין אנו בקיאין הוי כאי אפשר ואפי' בהא דרב יהודה משמע בתמורה בריש כיצד מערימין דהיה ראוי לאסור גזרה דלמא נפק רוב ראשו קודם שיטיל בו מום אי לאו דעדיף שיטיל בו מום כדרב יהודה משיבא לידי תקלה שהיה צריך להשהותו עד שיפול בו מום. ולאידך לישנא דקאמר דנענש רב מרי משום דרב מרי ידע לאקנויי קנין גמור וכ"ע לא ידעי י"ל נמי דרב מרי שהיה יודע לעשות כדרב יהודה לא היה לו לעשות דבר שיכולין לעשות אבל לדידן לא אפשר בענין אחר. ועוד היה אור"ת ז"ל דרב מרי לא היה מקנה אוזן העובר לעובד כוכבים דהוי דבר שלא בא לעולם. אלא דהוי מקנה הבהמה לאזני עוברה והוי כמו דקל לפירותיו וטעו אינשי וסברי דאוזן העובר הוה מקנה והוי כמו פירות דקל ואתו לידי תקלה. אבל אם מקנה אזן האמהות שרי דלא אתי למיטעי. ורש"י פירש דרב מרי ידע לאקנויי קנין גמור ליטול מעות מן העובד כוכבים דהעובד כוכבים לא קני אלא בכסף כדאמרינן לקמן בפרק שני (בכורות דף יג.) וסברי אינשי מילתא בעלמא הוא דעבד ואינו נותן דמים. ולפר"ת ז"ל דפסק הלכה כרבי יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות דדריש לקמן שם: מיד עמיתך בכסף הא לעובד כוכבים במשיכה וגם בפ"ב דמסכת ע"ז דף עא: מסיק דמשיכה בעובד כוכבים קונה. לא יתכן לפרש הכא כדפי' רש"י ולהסתלק מן הספק היה צריך העובד כוכבים למשוך הבהמה שיקנה אוזן שלה וגם שיתן דמים. והמחוור שבכולן שיקבל מן העובד כוכבים פרוטה ויקנה לו המקום שהבהמה עומדת שם ויקנה לו אוזן הבהמה וטוב הוא לעשות כן שלא יבא לידי תקלה בבכור. אבל חמור אין להקנותה לעובד כוכבים ולהפקיע הבכורה כיון דאית ליה תקנה בפדייה או בעריפה :

ג מתני' כהנים ולוים פטורין מק"ו אם פטרו של ישראל במדבר דין הוא שיפטרו של עצמו:

[דף ה.] **גמ'** אינהו פטור. אדם אדם פטר בהמה בהמה פטרה. דכתיב קח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת בהמתם. אמר רבא הכי קאמר כהנים ולוים פטורין הן עצמן מק"ו אם הפקיע קדושתו של ישראל אין דין שמפקיע את של עצמו. אשכחן אדם בהמה טמאה מנ"ל. אמר קרא אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור בהמה טמאה תפדה כל שישנו בבכור אדם ישנו בבכור בהמה טמאה וכל שאינו בבכור אדם אינו בבכור בהמה טמאה. כהנים מנלן כדר' יהושע ב"ל דאמר ריב"ל בעשרים וד' מקומות נקראו הכהנים לוים לדורות מנ"ל דאמר קרא והיו לי בהוייתן יהיו:

ד מתני' פרה שילדה כמין [דף ה:] חמור וחמור שילדה כמין סוס פטור מן הבכורה שנאמר ופטר חמור ופטר חמור ב' פעמים עד שיהא היולד חמור והנולד חמור:

גמ' הא דקתני חמור שילדה כמין סוס ה"ה חמור שילדה כמין פרה אע"ג דאישתני למעליותא מקדושת דמים לקדושת הגוף פטור מן הבכורה אלא חמור שילדה כמין סוס אצטריכא ליה דמהו דתימא כיון [דף ו.] דאידי ואידי אין לה קרנים ואידי ואידי פרסותיה סדוקות קלוטות אימא חמור אדום בעלמא הוא קמ"ל. ול"נ דגרס במתני' וחמור שילדה כמין פרה כדמוכח סיפא דקתני מה הן באכילה ולא קתני וזה מה הוא באכילה ולא קתני וזה הוא באכילה ועוד מדקתני וטמאה שילדה כמין בהמה טהורה אסורה באכילה אלמא דברישא איירי נמי בהאי גוונא ומה שנכתב

בספרים חמור כמין סוס אגב שיטפא דברייתא הוגה ג"כ במשנה בספרים ובברייתא תני כמין סוס לאשמועינן דאף בכה"ג אם יש בו מקצת סימנין חייבין בבכורה אע"פ דסוס לאו בר מיקדש בבכורה הוא אע"ג דדחי לה בגמ' דיחויא בעלמא הוא: תנן התם לקמן (בכורות דף טז.) רחל שילדה כמין עז ועז שילדה כמין רחל פטורה מן הבכורה ואם יש בו במקצת סימן חייב איבעיא להו פרה שילדה כמין חמור ויש בו מקצת סימנים מהו. רחל שילדה כמין עז ועז שילדה כמין רחל הוא דכי יש בו מקצת סימנים חייבין בבכורה דהאי טהורה והאי טהורה והאי קדושת הגוף והאי קדושת הגוף אבל הכא דהאי טהורה והאי טמאה האי קדושת הגוף והאי קדושת דמים לא או דלמא כיון דאידי ואידי בני מיקדש בבכורה קדשה. ואם תמצא לומר כיון דאידי ואידי בני מיקדש בבכורה הוא קדשה. חמור שילדה כמין סוס מהו הכא ודאי האי מיקדש בבכורה והאי לא מיקדש בבכורה או דלמא כיון דתרוייהו מין טמא נינהו קדוש. ואת"ל כיון דתרוייהו מין טמא נינהו קדוש. פרה שילדה כמין סוס מהו הכא ודאי האי טהורה והאי טמאה האי בת מיקדש בבכורה והאי לאו מיקדש בבכורה או דלמא סימנים מלתא היא. ת"ש בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה פטורה מן הבכורה ואם יש בה מקצת סימנים חייבת מאי לאו אפילו פרה שילדה מין סוס ותפשוט כולהו לא פרה שילדה מין חמור. תא שמע פרה שילדה מין חמור וחמור שילדה מין סוס פטור מן הבכורה ואם יש בו מקצת סימן חייב בבכורה מאי לאו אתרוייהו לא אפרה שילדה מין חמור. ולא איפשיטא אלא חדא ואינך תרתי לא איפשיטו ואזלינן לחומרא ומפריש טלה והוא לעצמו כדקתני במתני' על ספק פטור חמור והיינו בחמור שילדה מין סוס אבל בפרה שילדה מין סוס אסור בגיזה ועבודה ונאכל במומו לבעלים דמסקי' בפ' שנים אוחזין (בבא מציעא דף ו:) בספק בכורות דאפילו תקפו כהן מוציאין אותו מידו ואפ"ה אסור בגיזה ועבודה דקדושה הבאה מאיליה שאני: תניא רבי יוסי הגלילי אומר מתוך שנאמר אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור בהמה הטמאה תפדה שומע אני אפילו פטרי סוסים וגמלים ת"ל פטר חמור פטר חמור אמרתי לך ולא פטרי סוסים וגמלים ועדיין אני אומר פטר חמור בשה פטרי סוסים וגמלים בכל דבר ת"ל פטר חמור פטר חמור שני פעמים פטר חמור אמרתי לך ולא פטרי סוסים וגמלים ולפי שסייעו את ישראל בשעת יציאת מצרים שאין לך כל אחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובין טעונין כסף וזהב של מצרים לכך זכו לקדוש בכורה:

ה מתני' ומה הן באכילה. בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאה מותר באכילה. וטמאה שילדה כמין בהמה טהורה אסור באכילה שהיוצא מן הטמא טמא ומן הטהור טהור:

גמ' מה"מ. דת"ר את זה תאכלו ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה. יש לך שמעלה גרה ומפריס פרסה ואי אתה אוכלו ואיזה זה טהור הנולד מן הטמא או אינו אלא טמא הנולד מן הטהור. ת"ל [דף ו:] טמא הוא הוא טמא ואין טמא הנולד מן הטהור טמא אלא טהור. ר"ש אומר גמל גמל שני פעמים אחד גמל שנולד מן הגמל ואחד גמל שנולד מן הפרה. ורבנן האי גמל גמל שני פעמים מאי עבדי ליה. חד לאסור את עצמו וחד לאסור את חלבו. ור' שמעון לאסור חלבו מנליה נפקא ליה מאת הגמל ורבנן את לא דרשי. ויש לדקדק מכאן דהכי הלכתא דלא דרשינן אתים דהלכה כרבנן. ואע"ג דר' אליעזר ור' יהושע שמעינן להו בברייתא דאית להו דרבי שמעון. הויא לה סתם במתניתין ומחלוקת בברייתא והלכה כסתם במתניתין. וסוגיא בעלמא נמי כרבנן דאמר בפרק בהמה המקשה (חולין דף עה:) אמר אביי הכל מודים בקלוטה בן פקועה שמותר ואמרי' נמי התם דף ע: ע"ש אלא מעתה קלוט בן פרה ליתסר. ולקמן נמי בפרק הלוקח בהמה (בכורות דף כד.) גבי חזיר שכרוך אחר רחל משמע דאפילו בלא מקצת סימנין מותר אלמא קי"ל כרבנן דלא דרשי אתים. ויש לדחות דאע"ג דקי"ל דקלוט שרי דרשי' אתים וטעמא דקלוט שרי מהוא טמא וחלב אסור מאת הגמל וגמל נשנה מפני השסועה כמו שפן וארנבת וחזיר אבל יש לדקדק מהא דאמר בפרק בנות כותים (נדה דף לו.) נקטינן אין קושי סותר בזיבה ואי משכח תנא דסותר ר' אליעזר היא והתם לעיל מינה דף לה. מפרש טעמא דר' אליעזר משום דדריש אתים וקשה מהא דאמר בכתובות דף קג. צוה רבי את בניו הזהרו בכבוד אמכם וקאמר דאשת אב הואי ופריך אשת אב נמי דאורייתא דכתיב את אביך לרבות אשת אביך וי"ל דניחא ליה לישב דרבי אליבא דכ"ע. ונראה לי דהלכה כר' עקיבא דדריש

את ה' אלהיך תירא לרבות ת"ח. וכן בכולי הש"ס אמרי' אתין וגמין ריבויא וכל היכא דאמרינן האי תנא את לא דריש היינו לדרשא זו. לבר מהיכא דמייתי הך דשמעון העמסוני כי הכא. דהא ר' שמעון דריש הכא את ובפ"ק דמנחות דף יא: גבי את כל הלבונה קאמר ר"ש את לא דריש. אלא ה"ק את לא דריש להאי דרשא דמפיק ליה לדרשא אחריתא. וכהנה רבות בהש"ס ובנדה דף לז. נמי דרשינן ההוא את לדרשא אחריתא. הלכך אין קושי סותר בזיבה: הטמאין לאסור צירן. משמע הכא דציר אסור מדאורייתא מדפריך בסמוך מ"ש חלב מציר אלמא דרשא גמורה היא וכו' וכמו שכתב בס"פ אין מעמידין: א"ל רב אחא בריה דרב אשי אלא טעמייהו דרבנן משום גמל גמל ור' שמעון מאת הגמל הא לאו הכי ה"א דחלב בהמה טמאה שרי מ"ש מהא דתניא הטמאים לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן. אצטריך ס"ד הואיל ובבהמה טהורה חדוש הוא דליכא מידי דאתי מחי ושרייה רחמנא והאי חלב כאבר מן החי ושרייה רחמנא הלכך אפי' בבהמה טמאה נמי לישתרי קמ"ל: וחלב בהמה טהורה מנ"ל דשרי. דכתיב ארץ זבת חלב ודבש ואי לא דשרי משתבח לן קרא במידי דלא חזי לן. ואיבעית אימא מהכא לכו שברו ואכלו וגו' בלא מחיר יין וחלב. והא דביצי עוף טהור שרו אע"ג דאתי מחי נפקא לן מדדרשינן חולין דף קמ. גבי שלוח הקן תקח לך ולא לכלביך וממעטינן מיניה עוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא. ואע"ג דאיכא השתא תרתי דאתי מחי כגון חלב וביצים מ"מ חשיב ליה חדוש כיון שאין שניהן באין כאחד מחי בענין אחד. וכן יש לפרש נמי גבי דבש דבורים לקמן דלא דמי לחלב. א"נ כיון דכל שאר אבר מן החי אסור מיקרי הני חידוש:

ו אריב"ל לעולם אינה מתעברת לא טהורה מן הטמאה ולא טמאה מן הטהורה [דף ז.] ולא גסה מן הדקה ולא דקה מן הגסה ולא בהמה מן חיה ולא חיה מן בהמה. חוץ מר' אליעזר ומחלוקתו שהיה אומר אומרים חיה מתעברת מן הבהמה. וקי"ל כריב"ל הלכך כוי שדברו בו חכמים בריה בפני עצמה היא ולא הכריעו בה חכמים אם חיה אם בהמה:

ז שהיוצא מן הטמא טמא. בעו מיניה מרב ששת מי רגלים של חמור מהו. ותיבעי להו דסוסים וגמלים. דסוסים וגמלים לא קמיבעיא להו דלא שתו אינשי. כי קמיבעיא להו דחמור דעבדי אינשי דשתו דמעלי לירקונא אמר להו רב ששת תניתוה שהיוצא מן הטמא טמא. [דף ז:] והני נמי מטמא קאתו. מיתיבי מפני מה אמרו דבש דבורים טהור מפני שמכניסות אותן לגופן ואין ממצות אותן מגופן. הוא דאמר כר' יעקב דאמר דובשא רחמנא שרייה. דתניא אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף זה אתה אוכל ואי אתה אוכל שרץ עוף טמא. עוף טמא בהדיא כתיב. אלא שרץ עוף טמא אי אתה אוכל אבל אתה אוכל מה שעוף טמא משריץ ואי זה זה דבש דבורים. יכול אף הגיזין והצירעין אמרת לא. ומה ראית לרבות דבש דבורים ולהוציא דבש גיזין וצירעין. מרבה אני דבש דבורים שאין לו שם לווי. ומוציא אני דבש הגיזין וצירעין שיש לו שם לווי. כמאן אזלא הא דתניא דבש הגיזין והצירעין טהור ומותר באכילה דלא כר' יעקב. ר"ת ז"ל פסק בספר הישר דלא כר' יעקב משום דסתם דמס' מכשירין דלא כוותיה. דתנן התם פ"ו מ"ד דבש צירעה טהור ומותר באכילה. והא דלא מייתי לה הכא משום דדבש גיזין אינו שנוי במשנה כמו בברייתא. ותימה הוא שפסק כמו מתני' דמס' מכשירין כיון דרב ששת לא סבר כוותה דהא איהו סבר כר' יעקב. מיהו מציע למימר דלא אצטריך למימר הוא דאמר כר' יעקב אלא ללישנא בתרא. אבל ללישנא קמא דלא אסר אלא בשל חמור דמינא טמא הוא אבל בשל סוסים שריא לא קשה מידי. דדבש דבורים לא דמי למי רגלים של חמור דעכירי ודמו לחלב אבל דבש דבורים אין מתמצה מגופו. וה"ה דבש גיזין וצירעין. מיהו לפי מה שרגיל ר"ת לפסוק כאיכא דאמרי אין להתיר משום לישנא קמא ובשל תורה הלך אחר המחמיר. וכן הלכתא דדבש גיזין וצירעין אסור: הני יאלי דיחמורתא סבור רבנן קמיה דרב ספרא ביעי נינהו ואסורין אמר להו רב ספרא זרעא דאילא הוא דאזיל בתר אילתא ואיידי דרחמה צר לא מזדקקא ליה ואזיל בתר יחמורתא ונתרי: אמר רב הונא עור הבא כנגד פניו של חמור מותר. מ"ט פירשא בעלמא הוא. א"לרב חסדא תניא דמסייע לך עור הבא כנגד פניו של אדם בין הוא חי ואמו חיה בין הוא מת ואמו מתה טהור:

ח מתני' דג טמא שבלע דג טהור מותר באכילה וטהור שבלע דג טמא אסור באכילה לפי שאין גדוליו. וא"ת תקשה לרב ששת דאסר מי רגלים של חמור משום דיוצאין מן הטמא והכא שרינן דג טמא שבלע דג טהור. וי"ל דמפשטא דמתני' לא קשה מידי דמתני' לא יצא מן

הטמא תנן אלא נמצא בתוכו. ואפי' יצא נמי לא דמי דדג עייל דג נפיק. אבל מים שהבהמה שותה לחלוחית הגוף מתערב עמהם. ובת"כ תניא גבי דגים תאכלו לרבות הטהור שבמעי טמא. יכול אף הטמא שבמעי טהור. ת"ל אותם מה ראית לומר בבהמה שבמעי טמא טמא ושבמעי טהור טהור ובדגים אינו כן לפי שאין גדולן. ואין משם ראיה לאכול לאסור דג טמא שבלע דג טהור אם יצא לחוץ מדנקט שבמעי טמא. די"ל דלאו דוקא אלא משום טמא שבמעי טהור נקטיה. דההוא שרינן ביצא לחוץ משום עיכול וחשיב כעפרא. וטהור שבלע דג טמא אסור באכילה. תימה דבמס' אהלות פי"א מ"ז תנן גבי כלב שאכל בשר המת ומת כמה תשהה במעיו. שלשה ימים מעת לעת. ובעופות ובדגים כדי שתפול לאור ותשרף. אלמא חשיב כמעוכל וא"כ ה"נ תשתרי. ואין לחלק בין בשר לשאר דברים. דג' ימים דכלב איירי בכל דבר מדמייתי עלה במסכת שבת בפרק מי שהחשיך (שבת דף קנה:) יודע הקב"ה שמזונותיו של כלב מעוטין לפיכך משהה אכילתו במעיו ג' ימים. ויש לחלק בין איסור לטומאה. ויש שהיו רוצים להתיר מאותה משנה חטה שנמצאת במעי תרנגולת בפסח שנפל לקדירה. ולפי מה שחלקנו בין איסור לטומאה אין ראיה משם. וה"ר משה ז"ל מפונטייזא היה מחלק בין היכא שאכל ולועס בשיניו ובין היכא שבלעו שלם כי הך דמתניתין דבהכי לא חשיב עיכול וכיוצא בזה מצינו בפרק ח' שרצים האי מאן דבלע דיבורא מיחייא לא חיי ומאן דאכיל דיבורא מפרש מאי אסותיה. כי דבר הנאכל ונלעס קרוב לעיכול קודם שיגיע לתוך מיעיו ולפי זה אין ראיה לחטה שנמצאת שלימה בתרנגולת בפסח. ור"ת ז"ל היה אומר דשמא יש להחמיר כר' יהודה בן בתירא דבעי שהייה מעת לעת במס' אהלות:

גמ' דג טמא שבלע דג טהור מותר באכילה טעמא דחזיני' דבלעי הא לא חזינן דבלע אמרי' אשרוצי אשריץ. דתניא דג טמא משריץ דג טהור מטיל ביצים. אי הכי כי חזיניה דבלע נמי אמרינן האיך קמא איעכול ליה והאי אשרוצי אשריץ. ואסיקנא אמר רב אשי אימור רוב דגים במינן משריצין ואע"ג דלא חזינן דבלע נמי. והאי דקאמר שבלע כיון דרוב דגים במינן משריצין כמי שבלע בפנינו דמי. וכן הלכתא ומכאן מתירין הרנג"ש הנמצאין במעי דג גדול הנקרא בלונ"א אע"ג דלא חזינן דבלע נמי וגם אין ידוע אם נמצאו דרך הריעי או דרך בית הבליעה:

ט [דף ח.] **כל** שתשמישו ביום יולד ביום תרנגול. למאי נפקא מיניה לכדרב מרי בריה דרב כהנא דאמר רב מרי בריה דרב כהנא בדק בקינה של תרנגולין מעי"ט ולא מצא בה ביצים ולמחר השכים ומצא בה ביצים מותרות לאוכלן בי"ט. והלא בדק אימר לא בדק יפה יפה. אי נמי יצתה רובא וחזרה. וכדרבי יוחנן דאמר ביצה שיצתה רובא מעי"ט וחזרה מותרת לאכלה בי"ט. הלכך מותר לקנות ביצים מן העובד כוכבים בליל י"ט שני בשני י"ט של גליות. אבל לא בשני יום טוב של ראש השנה דחשיבי קדושה אחת:

י מתני' [דף ט.] חמורה שלא בכרה וילדה שני זכרים נותן טלה אחד לכהן זכר ונקבה מפריש עלה אחד והוא לעצמו. שתי חמורות שלא בכרו וילדו שני זכרים שנותן שני זכרים לכהן זכר ונקבה או שני זכרים ונקבה נותן טלה אחד לכהן. שתי נקבות וזכר או שני זכרים ושתי נקבות אין כאן לכהן כלום. הא דתנן שני זכרים ונקבה נותן טלה אחד לכהן גם צריך להפריש טלה אחד והוא לעצמו דשמא שני זכרים בכורות הן. ולא חש לאדכוריה תנא דמתני' משום דכבר אשמועינן בבבא קמייתא דבמקום הספק מפריש טלה והוא לעצמו ובבבא דסיפא דאחת ביכרה ואחת לא ביכרה דתנא זכר ונקבה מפריש טלה והוא לעצמו ולא תנא אין לכהן כלום משום דבעי לאסוקי עלה בגמרא שנאמר ופטר חמור תפדה בשה. ועוד שני זכרים ונקבה הואיל ותנא דינא דנתינת טלה אחד לכהן לא אדכר הפרשת טלה אחד לעצמו. דלא אדכר ליה תנא דמתני' אלא במקום שאין שם נתינה לכהן. ועוד כיון דפריש ותני זכר ונקבה או שני זכרים ונקבה לא תנא אלא דפסיקא ליה לתרוייהו דהיינו נתינת טלה אחד לכהן. ולעולם בשני זכרים ונקבה מפריש טלה והוא לעצמו ואע"ג דלגבי הפרשות טלה אחד הוו להו תרי ספיקי שמא אחת ילדה שני זכרים ואחת ילדה נקבה ואין כאן אלא נתינה אחת לכהן. ואף את"ל אחת ילדה זכר ואחת ילדה נקבה וזכר שמא יצתה נקבה תחלה אפ"ה כיון דאפשר ליה בתקנתא דהפרשת טלה אחד ולא קמפסיד ולא מידי שהרי הוא חולין והוא לעצמו לית ליה למיסמך אהיתירא דתרי ספיקי דאשכחן נמי דעל רובא לא סמכינן ליפטר מדין טלה והוא לעצמו. שהרי שנינו

ברישא זכר ונקבה מפריש טלה והוא לעצמו. ואע"פ שיש כאן רובא לפטורה דמחצה יולדות נקבה תחלה. ונהי נמי דילדה זכר תחלה מיעוטא נפיק מקצת הנקבה בהדי זכר מקמיה דניפוק ליה רוב ראשו דזכר והויא ליה חציצה. ואע"ג דאמר רב אשי מין במינו אינו חוצץ. ה"מ זכר וזכר דתרוייהו מין חיוב בכורה אבל בנקבה לא פשיטא לן דנימא הכי דמבעיא לן בפרק בהמה המקשה (חולין דף ע.) כרכתו אחותו והוציאתו מהו ולא אפשיטא ועוד מדדייק הש"ס דמתני' דחמורה שלא בכרה וילדה שני זכרים דלא כרבי יוסי הגלילי שמעינן דלר' יוסי הגלילי אע"ג דלא ידיענן אי ילדתינהו לשני זכרים בזה אחר זה או בבת אחת דהכי מיירי מתני' אפ"ה מפריש טלה שני והוא לעצמו אף ע"ג דמיעוטא נינהו דיצאו שניהם בבת אחת.

יא גמ' מפריש טלה והוא לעצמו [דף ט:] וכיון דלעצמו הוא למה ליה לאפרושי לאפקועי איסוריה מיניה אלמא כל כמה דלא מפקיע איסוריה מיניה אסור בהנאה מתני' מני רבי יהודה דתניא פטר חמור אסור בהנאה דברי רבי יהודה ור' שמעון מתיר. והלכה כרבי יהודה דר' יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה ועוד דסתם לן תנא כוותיה. ובין בהנאת גופו ובין בהנאת דמים והיכי דמי הנאת דמים כגון דמזבין ליה למאן דלא ידע שהוא פטר חמור וקא שקיל מיניה כנגד כולו. אבל למישקל מיניה מאי דשוי טפי משה קטן שהלוקח זקוק לפרוע עליו דמים שפיר דמי והנאת גופו ה"ד כגון שעובד בו או שגוזזו ליהנות בשערו אבל אם היה שערו מסובך ומזיק לו או שהיתה לו מכה במקום שערות גוזזו וקובר השיער. שלא נאסרה בו גזיזה אלא מתורת הנאה אבל בלאו דלא תגוז ליתיה כיון דלית ביה אלא קדושת דמים וגרע נמי משאר קדושת דמים דגזרו ביה איסור גיזה ועבודה דכל קדושת דמים פדיונו קדושה מה וזה פדיונו חולין. ובכור אדם שרי בהנאה דתניא לא תעבוד בבכור שורך אבל אתה עובד בבכור אדם:

יב תניא [דף י:] תפדה תפדה מיד תפדה כל שהוא. רבי יוסי ברבי יהודה אומר אין פדייה פחותה משקל [דף יא.] אמר רב נחמן הלכה כדברי חכמים. וכמה אמר רב יוסף אפי' פטרוזא בר דנקא אמר רבא אף אנן נמי תנינא גדול וקטן פשיטא מהו דתימא כולי האי לא אי נמי פטרוזא לא קמ"ל. ר' יהודה נשיאה הוה ליה ההוא פטר חמור שדריה לקמיה דרבי טרפון א"ל כמה בעינא למיתבא לכהן א"ל הרי אמרו עין יפה בסלע עין רעה בשקל בינונית ברגיא אמר רבא הלכתא ברגיא וכמה תלתא זוזי רגיל הכא ורגיל הכא קשיא הלכתא אהלכתא לא קשיא כאן בבא לימלך כאן בעושה מעצמו אם מעצמו פדה בכל שהוא מה שעשה עשוי אם בא לימלך אמר לו ברגיא הוא מדה בינונית. אמר ר' יצחק אמר ריש לקיש מי שיש לו פטר חמור ואין לו שה לפדותו פודיהו בשויו. מ"ט לא יהא פדיונו חמור מן ההקדש. לא אמרה תורה בשה להחמיר עליו אלא להקל עליו. רב נחמיה בריה דרב יוסף פריק ליה בשילקי בשויו:

יג אמר רב הונא הפודה פטר חמור של חבירו פדיונו פדוי. איבעיא להו פדיונו פדוי לפודה או דלמא פדיונו פדוי לבעלים. ופשטינן פדיונו פדוי לבעלים. וכן הלכתא:

יד מתני' אחת בכרה ואחת שלא בכרה וילדו שני זכרים נותן טלה אחד לכהן. זכר ונקבה מפריש טלה אחד והוא לעצמו שנאמר ופטר חמור תפדה בשה. מן הכבשים ומן העזים זכר ונקבה גדול וקטן תמים ובעל מום. ופודה בו פעמים הרבה. ונכנס לדיר להתעשר ואם מת נהנה בו:

גמ' ת"ר כיצד אמרו ונכנס לדיר להתעשר אי אתה יכול לומר בבא לידי כהן שהרי כבר שנינו הלוקח והניתן לו במתנה פטור ממעשר בהמה. אלא בישראל שהיה לו עשרה ספקי פטרי חמורין מפריש עליהם עשרה שיין ומעשרן והן שלו. מסייע ליה לרב נחמן דא"ר נחמן אמר רבה בר אבוה ישראל שהיו לו עשרה ספקי פטרי חמורין מפריש עליהם עשרה שיין ומעשרן והן שלו. וה"ה דבשה אחד סגי כדאמרינן במתני' ופודה בו פטרי חמורים הרבה ופר"ת דאספק פטר חמור קאי. ואף לרש"י דפי' דמיירי בפטר חמור ודאי ואחר שנתן השה לכהן אם לקחו הימנו חוזר ופודה בו. מ"מ באידך מימרא דרב נחמן ישראל שהיו לו עשרה פטרי חמורים ודאי שנפלו לו מבית אבי אמו כהן דקאמר שמפריש עליהן עשרה שיין מ"מ בחד סגי. דכשהפריש שה ופודה בו פטר חמור אחר הרי השה כאילו חזר ולקחו מן הכהן שהרי מכח אבי אמו כהן הוא יורשו ויכול לפדות בו פעם שנית. והא דנקט עשרה שיין. לאשמועינן אע"ג דכולהו פדיון פטר חמור נינהו צריכין ליכנס לדיר להתעשר: ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה ישראל

שהיה לו עשרה פטרי חמורין ודאין בתוך ביתו שנפלו לו מבית אבי אמו כהן ואותו אבי אמו כהן נפלו לו מבית אבי אמו ישראל מפריש עליהן עשרה שיין ומעשרן והן שלו ואם מת נהנה [דף יא:] בו. דמית היכא. אילימא דמית ביד כהן ונהנה בו כהן פשיטא ממון כהן הוא אלא דמית ביד בעלים ונהנה בו כהן. דמהו דתימא כמה דלא מטא לידיה דכהן לא זכי ביה. קמ"ל דמעידנא דאפרשיה ברשות כהן קאי. הלכך הפודה פטר חמור מברך אקב"ו על פדיון פטר חמור. בשעה שהוא פודהו בשה או בשאר דבר בשוויו. ואין לו להמתין מלברך עד שיתן הפדיון לכהן כדרך שעושין בפדיון הבן דהתם חייב באחריותן עד שיבא ליד כהן הלכך לא נעשית המצוה עד שיבא הפדיון ליד כהן. אבל בפדיון פטר חמור מיד בשעת פדיון נגמרה המצוה הלכך מברך לאלתר:

טו [דף יב.] **מתני'** אין פודין לא בעגל ולא בחיה ולא בשחוטה ולא בטרפה ולא בכלאים ולא בכוי ור"א מתיר בכלאים מפני שהוא שה ואוסר בכוי מפני שהוא ספק. נתנו לכהן אין הכהן רשאי לקיימו עד שיפריש שה תחתיו:

גמ' איבעיא להו מהו לפדות בבן פקועה. מר זוטרא אמר אין פודין. ורב אשי אמר פודין.. כתב ר"ח ז"ל בפרק בהמה המקשה (חולין דף עד.) מסתברא כמר זוטרא דשמעתא כוותיה ריהטא. איבעיא להו מהו לפדות בנדמה. אליבא דר' אליעזר לא תיבעי לך השתא בכלאים פרקינן בנדמה מיבעיא כי תיבעי לך אליבא דרבנן בכלאים הוא דלא פרקינן בנדמה פרקינן. או דלמא לא שנא. ולא איפשיטא הלכך אין פודין בו ואם פדה בו ולא נתנו לכהן עד שמת פטר חמור יהנה הישראל בטלה ופטר חמור יקבר. ואם אחר שנתנו לכהן מת פטר חמור יקבר והטלה לכהן. דלא אמרינן תקפו כהן מוציאין אותו מידו אלא כשתקפו. אבל נתנוהו לו בעלים הדר הוו להו כהן בעלים והוו להו בעלים המוציא מחבירו עליו הראיה. כדתנן בפרק יש בכור לנחלה דף מט. ר' עקיבא אומר אם נתן לא יטול ואם לא נתן לא יתן. והכי אמר גבי כל ספק דממונא גבי כור בשלשים סאה בסלע אני מוכר לך ראשון ראשון קנה ב"ב דף פו: דמספקא לן אי תפוס לשון ראשון אי תפוס לשון אחרון ומשום דתפיס קנה. וכן בפ' השוכר את האומנין (בבא מציעא דף עט.) השוכר את הספינה וטבעה לה בחצי הדרך רבי נתן אומר אם נתן לא יטול ואם לא נתן לא יתן. משום דספיקא הוא ולא מפקינן ממונא ממאן דתפס הואיל ותפס ברשות אבל תקיפה לא מהניא. הרמב"ן ז"ל: נתנו לכהן אין הכהן רשאי לקיימו [דף יב:] וכו'. תנינא להא דת"ר ישראל שהיה לו פטר חמור בתוך ביתו וא"ל כהן תניהו לי ואני אפדנו הרי זה לא יתננו לו אא"כ פדאו בפניו. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה זאת אומרת נחשדו הכהנים על פטרי חמורים. פשיטא. מהו דתימא ה"מ היכא דמוחזק לן דמיקרי ועביד אבל ובסתמא לא. קמ"ל דמורי ביה התירא:

טז מתני' המפריש פדיון פטר חמור ומת רבי אליעזר אומר חייב באחריותן כה' סלעים של בן. וחכ"א אינו חייב באחריותן כפדיון מעשר שני. העיד רבי יהושע ורבי צדוק על פדיון פטר חמור שמת שאין כאן לכהן כלום. מת פטר חמור רבי אליעזר אומר יקבר ומותר בהנייתו של טלה. וחכ"א א"צ ליקבר והטלה לכהן:

גמ' תנן התם הערכין בשעתן ופדיון הבן לאחר ל' יום ופדיון פטר חמור לאלתר ואי אשהי ליה אינו עובר עליו.

[דף יג.] **מתני'** לא רצה לפדותו עורפו בקופיץ מאחוריו וקוברו. מצות פדייה קודמת למצות עריפה שנאמר ואם לא תפדה וערפתו

גמ' תניא לא רצה לפדותו עורפו בקופיץ מאחוריו וקוברו ואסור בהנאה דברי רבי יהודה. ורבי שמעון מתיר. ולא ימיתנו לא בקנה ולא במקל ולא בקורדום ולא במגירה אלא בקופיץ ולא יכניסנו לחדר וינעול דלת בפניו כדי שימות. ואסור בגיזה ועבודה דברי רבי יהודה ורבי שמעון מתיר והלכה כרבי יהודה:

הדרן הלוקח עובר חמורו

פרק ב

א היה עובר פרתו של עובד כוכבים והמוכר לו אף על פי שאין רשאי והמשתתף לו והמקבל הימנו והנותן לו בקבלה פטור מן הבכורה שנאמר בישראל ולא באחרים. הכהנים והלוים חייבין לא נפטרו מבכור בהמה טהורה. ולא נפטרו אלא מפדיון הבן ופטר חמור:

גמ' אמר רבי שמואל בר נחמני אמר ריש לקיש משום רבי יהושע ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים בבהמתו בדיניהם אף ע"פ שלא משך קנה וחייב בבכורה. ועובד

כוכבים שנתן מעות לישראל בדיניהם אף ע"פ שלא משך קנה ופטור מן הבכורה מאי בדיניהם אמר אביי בדיניהם. שפסקה להן תורה שנא' וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך. מיד עמיתך הוא דבמשיכה הא לעובד כוכבים בכסף. ולית הלכתא בהא כר"ל דהא קי"ל [דף יג:] כרבי יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות כמו שבארתי בפרק הזהב סי' ח'. הלכך דרשינן מיד עמיתך בכסף הא מיד עובד כוכבים במשיכה הלכך ישראל שקנה בהמה מן העובד כוכבים אע"פ שנתן מעות פטורה מן הבכורה עד שימשוך. ועובד כוכבים שקנה בהמה מישראל אע"פ שנתן מעות חייבת בבכורה עד שימשוך. וכן פסק בעל הלכות וכן פסק רב האיי בספר מקח וממכר דמשיכה בעובד כוכבים קונה:

ב מתני' המקבל צאן ברזל מן העובד כוכבים ולדות פטורין. ולדי ולדות חייבין. [דף טז:] העמיד ולדות תחת אמותיהם ולדי ולדות פטורין ולדי ולדי ולדות חייבין. רשבג"א עד י' דורות פטורין שאחריותן לעובד כוכבים:

גמ' ומסיק לה רבא אע"ג דבהמה ברשותא דישראל קיימא דהא קביל עליה אונסין דידה לענין בכורה כיון דאילו אתי עובד כוכבים ובעי דמי ולא יהיב ליה ישראל תפיס עובד כוכבים לבהמה ואי לא משכח לבהמה תפיס לולד הוה ליה יד עובד כוכבים באמצע וביד עובד כוכבים באמצע פטור מן הבכורה. אמר רב הונא ולדות פטורין ולדי ולדות חייבין. רב יהודה אומר ולדי ולדות נמי פטורין ולדי ולדי ולדות חייבין. לרב הונא רביעי לצאן ברזל ינתן לכהן ולרב יהודה חמישי. כתב הרמב"ן ז"ל ולא איפסיק הלכה כמאן הלכך רביעי ספיקא הוי. ונ"ל דהלכה כרב הונא שהיה גדול יותר מרב יהודה דשמואל שהיה רבו של רב יהודה אמרי' בכמה דוכתי בעי מיניה שמואל מרב הונא. ועוד דפריך ממתני' לרב יהודה טעמא דהעמיד הא לא העמיד לא ודחיק לשנויי וכן נראה דעת הר"ר יונה ז"ל:

ג מתני' רחל שילדה מין עז ועז שילדה מין רחל פטורה מן הבכורה. ואם יש בו מקצת סימנים חייב. ולעיל בפ"ק (בכורות דף ג:) אמר דהוי מום קבוע לישחט עליו:

גמ' כי אתא רב הושעיא מנהרדעא אייתי מתני' [דף יז.] בידיה רחל בת עז ועז בת רחל. ר"מ מחייב וחכמים פוטרין. ואוקימנא לענין בכורה והב"ע ברחל בת רחל בת עז. מר סבר זיל בתר אימיה והאי לאו נדמה הוא. ומר סבר זיל בתר אימיה דאימיה והאי נדמה הוא. ואב"א ברחל בת עז בת רחל. מר סבר חזרה שיות למקומה ומ"ס לא חזרה שוית למקומה והלכה כרבנן. אמר רב אחא בר יעקב הכל מודים שאין לוקין על צמרו משום כלאים שנא' לא תלבש שעטנז צמר ופשתים מה פשתים שלא נשתנה אף צמר שלא נשתנה אלא בעינן כבש בן כבש משמת ימי בראשית: אמר רב פפא הכל מודים שצמרו פסול לתכלת שנאמר לא תלבש שעטנז צמר ופשתים גדילים תעשה לך מה פשתן שלא נשתנה אף צמר שלא נשתנה:

ד מתני' רחל שלא בכרה וילדה שני זכרים ויצאו שני ראשיהן כאחת ר' יוסי הגלילי אומר שניהם לכהן שנאמר הזכרים. וחכמים אומרים אי אפשר לצמצם אלא אחד לו ואחד לכהן. ר' טרפון אומר כהן בורר לו את היפה. רבי עקיבא אומר משמנים ביניהם. והשני ירעה עד שיסתאב וחייב במתנות. ורבי יוסי פוטר. מת אחד מהן רבי טרפון אומר יחלוקו. רבי עקיבא אומר כהן אין לכהן כלום אלא ירעה עד שיסתאב ויאכל במומו לבעלים. שתי רחלות שלא בכרו וילדו שני זכרים נותן שניהם לכהן. זכר ונקבה הזכר לכהן. שני זכרים ונקבה אחד לו ואחד לכהן. רבי טרפון אומר הכהן בורר לו היפה. ור' עקיבא אומר משמנין ביניהם והשני ירעה עד שיסתאב וחייב במתנות. ורבי יוסי פוטר. מת אחד מהן רבי טרפון [דף יז:] אומר יחלוקו. ור' עקיבא אומר המע"ה. שתי נקבות וזכר או שני זכרים ושתי נקבות אין כאן לכהן כלום. אחת בכרה ואחת לא בכרה וילדו שני זכרים אחד לו ואחד לכהן. רבי טרפון אומר בורר לו הכהן את היפה. ורבי עקיבא אומר משמנין ביניהן והשני ירעה עד שיסתאב וחייב במתנות. ור' יוסי פוטר. שהיה רבי יוסי אומר כל שחליפיו ביד כהן פטור מן המתנות ור' מאיר מחייב. מת אחד מהן ר' טרפון אומר יחלוקו. ר' עקיבא אומר המע"ה. זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום. רבי יוסי הגלילי אומר שניהם לכהן:

גמ' אמרי דבי ר' ינאי רבי יוסי הגלילי שמעינן ליה דאמר אפשר לצמצם בידי שמים וכ"ש בידי אדם ורבנן אמרי בידי שמים א"א לצמצם בידי אדם מאי. ומסיק דסברי [דף יח.] רבנן א"א לצמצם אפי' בידי אדם. ופסיק ר"י דהלכה כרבי יוסי דבידי אדם אפשר לצמצם.

מדפליגי אמוראי בפרק קמא דעירובין דף טז: בפרוץ כעומד. ובפרק שני דחולין דף כח: במחצה על מחצה כרוב דאי אפשר לצמצם. מ"ט דמאן דשרי. דלמא אפי' מחצה אין כאן ובפרק שבועת העדות (שבועות דף לב.) פריך הש"ס גבי כפרו שניהם כאחת והא אי אפשר לצמצם ומשני הא מני רבי יוסי הגלילי היא. ורבי יוחנן אמר אפי' תימא רבנן. משמע דאין הלכה כרבי יוסי הגלילי. וכן בפרק ד' אחין (יבמות דף כח.)גבי אחיות איני יודע מי שנאן אמרינן אליבא דרבי יוחנן לא סתם לן תנא כרבי יוסי הגלילי. וכן בגיטין בפרק הזורק (גיטין דף עח.) גבי ספק קרוב לו ספק קרוב לה פריך ונחזי הי מינייהו קדים וכי תימא שבאו שניהם בבת אחת והא אי אפשר לצמצם. מכל הלין משמע דאין הלכה כרבי יוסי הגלילי ונראה דבידי שמים אין הלכה כמותו. והך דשבועות דלא כוונו לדבר כאחת וכן הך דגיטין דלא כוונו ליכנס בבת אחת לתוך ארבע אמות כבידי שמים דמי. אבל בידי אדם הלכה כמותו: רבי טרפון אומר בורר לו את היפה. מ"ט דרבי טרפון. קסבר ההוא דבריא נפקא ברישא. והלכה כר' עקיבא דהא ר"ט גופיה הדר ביה: ר"ע אומר משמנין ביניהן. אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן וכהן נוטל כחוש. אמר ליה רבי חייא בר אבא לרבי יוחנן והא אנן משמנים ביניהם תנן. אמר ליה אדאכלת כפניתא בבבל תרגימנא מסיפא דקתני מת אחד מהן רבי טרפון אומר יחלוקו ורבי עקיבא אומר המע"ה אמאי ליפלגי בהדדי. אלא מאי. משמנין ביניהן שומא יהא ביניהן. דאמר ליה לכהן אייתי ראיה דבכור הוא ושקול: וחייב במתנות. מ"ט דרבי מאיר. אמר ר' יוחנן הואיל וכהן בא עליו משני צדדין. דאמר ליה אי בכור הוא כולו דידי הוא. ואי לאו בכור הוא הב לי מתנות מניה. ור' יוסי מ"ט. אמר רבא עשו את שאינו זוכה כזוכה ואע"ג דלא מטא לידיה דכהן שוויוה רבנן כמאן דמטא לידיה וזבניה לישראל במומי' וקי"ל כר"מ: [דף יח:] מת אחד מהן רבי טרפון אומר יחלוקו ור"ע אומר המע"ה. אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן משל דרבי טרפון למה הדבר דומה לשנים שהפקידו אצל רועה שמניח רועה ביניהם ומסתלק. משל דרבי עקיבא למה הדבר דומה לאחד שהפקיד אצל בעל הבית שהמע"ה. ואלא במאי פליגי. אלא אמר רבא ואיתימא רב פפא הכל מודים בשנים שהפקידו אצל רועה שמניח רועה ביניהן ומסתלק. ובאחד שהפקיד אצל בעל הבית שהמע"ה. לא נחלקו אלא בחצר בעל הבית ורועה כהן. ר"ט סבר אקנויי מקני ליה מקום בחצרו דניחא ליה דליתעביד מצוה בממוניה והוה ליה כשנים שהפקידו אצל רועה שמניח רועה ביניהם ומסתלק. ורבי עקיבא סבר כיון דאית ליה פסידא לא מקני ליה מידי והוי ליה כא' שהפקיד אצל בעה"ב דהמע"ה. והלכתא כר' עקיבא:

ה [דף יט.] **מתני'** יוצא דופן והבא אחריו רבי טרפון אומר ירעו עד שיסתאבו ויאכלו במומן לבעלים. רבי עקיבא אומר שניהם אינם בכור הראשון משום שאין פטר רחם. והשני משום שקדמו אחר:

גמ' במאי קמיפלגי. רבי טרפון מספקא ליה בכור לדבר אחד אי הוי בכור או לא. ור' עקיבא פשיטא ליה דלא הוה בכור. והלכה כר' עקיבא דהוה ליה מחלוקת ואח"כ סתם דתנן לקמן בפרק יש בכור (בכורות דף מז:) יוצא דופן והבא אחריו שניהם אינם בכור לא לנחלה ולא לכהן. ת"ר קדש לי כל בכור יכול אפי' נקבה ת"ל זכר אי זכר אפי' יצתה נקבה לפניו ת"ל פטר רחם אי פטר רחם יכול אפי' יוצא אחר יוצא דופן ת"ל בכור ולא תימא ה"מ היכא דיצא זכר דרך [דף יט:] דופן וזכר דרך רחם אלא אפי' יצתה נקבה דרך דופן וזכר דרך רחם לא קדיש:

הדרן הלך עובר פרתו

פרק ג

א הלוקח בהמה מן העובד כוכבים ואינו יודע אם בכרה ואם לא בכרה א"ר ישמעאל עז בת שנתה ודאי לכהן מכאן ואילך ספק. רחל בת שתים ודאי לכהן מכאן ואילך ספק. פרה וחמור בת שלש ודאי לכהן מכאן ואילך ספק. אמר ליה רבי עקיבא אילו בולד לבד הבהמה נפטרת היה כדבריך. אלא אמרו סימן ולד בבהמה דקה טינוף ובגסה שיליא ובאשה שפיר ושיליא. זה הכלל כל שידוע שבכרה אין כאן לכהן כלום. ושלא בכרה הרי זה לכהן. ואם ספק יאכל במומו לבעלים:

גמ' מכאן ואילך ספק ואמאי הלך אחר רוב בהמות ורוב בהמות מתעברות ויולדות בתוך שנתן ונימא דהאי ודאי מילד אוליד לימא דרבי [דף כ.] ישמעאל כר' מאיר סבירא ליה דחייש למיעוטא. אמר רבינא אפי' תימא רבנן כי אזלי רבנן בתר רובא ברובא דלא תלי במעשה. אבל רובא דתלי במעשה לא אזלי בתר רובא. וקי"ל

בהא כרבי ישמעאל דלא אשכחן לרבנן דפליגי עליה בהא. תנו רבנן עז בת שנתה ודאי לכהן מכאן ואילך ספק. רחל בת שתים ודאי לכהן מכאן ואילך ספק. פרה בת שלש ודאי לכהן מכאן ואילך ספק. וחמורה כפרה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר חמורה בת ארבע שנים. ע"כ דברי רבי ישמעאל וכשנאמרו דברים לפני ר' יהושע אמר להם צאו ואמרו לו לישמעאל טעית. אילו בולד הבהמה נפטרת היה כדבריך אלא אמרו סימן ולד בבהמה דקה טינוף ובגסה שיליא ובאשה שפיר ושיליא. ואני איני אומר כן אלא עז שטינפה בת ששה חדשים יולדת בתוך שנתה. רחל שטינפה בתוך שנתה יולדת בתוך שתים. אמר ר"ע אני לא באתי לידי מדה זו אלא כל שידוע שביכרה אין כאן לכהן כלום. וכל שלא ביכרה ה"ז לכהן. ואם ספק יאכל במומו לבעלים. במאי קמיפלגי רבי ישמעאל ורבי יהושע. לימא בטינוף פוטר קמיפלגי. דר' ישמעאל סבר טינוף אינו פוטר. ור' יהושע סבר טינוף פוטר. אי דחזינן דטינוף דכ"ע לא פליגי דטינוף פוטר. והכא בחוששין לטינוף קמיפלגי. רבי ישמעאל סבר אין חוששין לטינוף ור' יהושע סבר חוששין לטינוף. ואיכא דאמרי במטנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה קמיפלגי ר' ישמעאל סבר מטנפת אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה והא מדאוליד ודאי לא טינפה. ור' יהושע סבר מטנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה. והלכתא כר' יהושע דסבירא ליה דתוך שנתה נמי ספק הוי דחיישינן לטינוף ומטנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה. דר' עקיבא דמתני' קאי כוותיה והוה ליה ר' ישמעאל יחיד. ואע"ג דקיימא לן בעלמא כרבנן דאזלינן בתר רובא. סבירא לן הכא דטינוף לאו מיעוטא הוא שהטינוף דבר מצוי הוא כך פירש ה"ר יונה ז"ל. וקשה דהש"ס קרי ליה מיעוטא. וי"ל כמו שפירש רש"י דאיכא רובא דמסייע למיעוטא דמטנפות. דרוב בהמות מתעברות כשמגיעות לזמן שראויות להתעבר וזו ודאי נתעברה בזמנה וטנפה. וכן צריך לומר כי היכי דלא תיקשי דר' יהושע אדרבי יהושע דהכא אמרינן דחייש למיעוטא ולקמן אמרי' דלא חייש למיעוטא בההוא דיצתה מליאה [דף כ:] ר' יהושע אומר אינה חוששת. הלכך חוששין לטינוף והלוקח בהמה מן העובד כוכבים הוי ספק בכור ויאכל במומו לבעלים. ואפי' למאן דלא חייש למיעוטא דמטנפת מודה הוא שאינו נותן לכהן שאין הולכין בממון אחר הרוב ב"ק מו. ואפי' לרב דאוזיל בממון אחר הרוב. בההיא דהמוכר שור לחבירו ונמצא נגחן שם. היינו משום דא"ל קים לי בנפשי שאיני מן הרוב. אי נמי משום דהוי ליה ממון שאין לו תובעין.

ב א"ר עקיבא אני לא באתי לידי מדה זו וכו'. מאי איכא בינייהו בין ר' עקיבא לר' יהושע אמר רבי חנינא מסורא חלב פוטר איכא בינייהו. ר' עקיבא סבר הלך אחר רוב בהמות ורוב בהמות אינן חולבות אלא א"כ יולדות. ור' יהושע סבר הא איכא מיעוטא דחולבות אע"פ שאינן יולדות. רבינו תם ז"ל פסק דחלב אינו פוטר דלקמן בפירקין סי' ד פסקינן הלכה כר' שמעון בן גמליאל דאמר דהלוקח בהמה מניקה מן העובד כוכבים פטורה מן הבכורה דלא מרחמא אלא א"כ ילדה. אבל מטעם דחלב לחוד לא מיפטר אם לא בשביל דחזינן דמרחמא ליה ומניקתו. ומתוך זה מדקדק דחיישינן למיעוטא היכא דאיכא חזקה בהדה כי הכא שהיא בחזקת דלא ילדה. ואפי' לא קיימא לן כר' מאיר דמטהר בההיא דתינוק חולין דף פו. דרוב מטפחים מטעם זה סמוך מיעוטא לחזקה להחמיר. מיהא חיישינן כי הך דהכא דהעמד בהמה על חזקה שלא ילדה וסמוך מיעוטא דחולבות אע"פ שאינן יולדות לחזקה. והא דסמכינן ארוב מצויין אצל שחיטה מומחים הן שם דף ג: ולא אמרינן סמוך מיעוטא דאינן מומחין לחזקת בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת לפי שרוב מומחין הוא מצוי הרבה כדאמרינן בגיטין דף ב. דאפי' לרבי מאיר דחייש למיעוטא סתם ספרי דדייני מגמר גמירי. ולמיעוטא דלא שכיח לא חייש ר' מאיר. כדאמרינן בריש בנות כותים (נדה דף לב.) והכי נמי אמרינן יבמות דף קכא: במים דאין להם סוף שאם נישאת בדיעבד לא מפקינן לה ולא אמרינן סמוך מיעוטא דנמלטים לחזקת דאיסורא דאשת איש. משום דמיעוטא דנמלטים לא שכיח אלא דמשום חומרא דאשת איש מחמרינן לכתחלה. ובגוסס נמי לא אזלינן בתר רובא להשיא אשתו משום דסמכינן מיעוטא דחיים לחזקת אשת איש. וקשה דאם כן מאי פריך לר' יהושע דאמר חלב אינו פוטר מההיא דיבמות יצתה מליאה אינה חוששת כדמפרש דלא חייש למיעוטא דזכרים ומתוך זה הוא מהפך מחלוקתן. ומאי קשיא ליה הכא איכא חזקה בהדי מיעוטא ולהכי חייש למיעוטא. אבל התם ליכא חזקה שלא היתה עומדת בחזקת זקוקה ליבם. ומתניתין דהתם נמי מוכח דיש חילוק מדלא פליג רבי

יהושע ברישא כשהלך בעלה וצרתה למדינת הים וחייש למיעוטא דמפילות כיון דאיכא חזקה ליבם בהדה. ועוד למאי דפריך קשיא טפי דכיון דאמר ר' יהושע חלב פוטר אלמא לא חייש ר' יהושע למיעוטא אע"ג דאיכא חזקה בהדה. ובההיא דיבמות משמע דלא פליג ר' יהושע אלא בסיפא אבל ברישא מודה דחיישינן למיעוטא היכא דאיכא חזקה בהדה. וי"ל דלא חשיב מיעוטא דאיכא חזקה בהדה מה שהיא בחזקת לא ילדה דהעמד ולד על חזקתו ונאמר שהוא חולין כמו שהיה במעי אמו. והך חזקה עדיפא טפי דאיכא בהדה חזקת ממון דלא מפקדינן ליה מיד הבעלים. והשתא נמי ניחא שצריך לומר איפוך. ומיהו קשיא דא"כ רשב"ג דאמר חלב אינו פוטר חייש למיעוטא אע"ג דליכא חזקה בהדה. ובריש כל הצלמים (עבודה זרה דף מ:) משמע דלא חייש למיעוטא ולא גזר שאר מקומות אטו אותו מקום כדגזר ר' מאיר משום דלא חייש למיעוטא. ועוד קשה דלקמן (בכורות דף כד.) משמע דר' יוחנן אית ליה דהלכה כרשב"ג גבי ההיא דראה חזיר כרוך אחר רחל ור' יוחנן לא חייש למיעוטא מדאכל שחיטת כותים בפרק קמא דחולין וגם בפרק עשרה יוחסין (קידושין דף פ.) גבי רוב תינוקות מטפחים משמע דר' יוחנן סבר כרבנן. וי"ל דר' יוחנן כדיוקא דמלתיה דרשב"ג לא סבר דמשמע מדלא פטר אלא משום דלא מרחמא ליה להניקו אא"כ ילדתו מכלל דחלב אינו פוטר. אלא אעיקר מלתיה הוא דפסיק כוותיה דלא מרחמא ליה אא"כ ילדה ולעולם אית ליה חלב פוטר. ונפקא מינה לבהמה שראינוה חולבת וידענו שלא ילדה אם אח"כ ראינוה מניקה ולא ידענו אם ילדה אותו ולד אי לא דאמרינן לא מרחמא אא"כ ילדתו. והשתא נמי מצינן למימר דרשב"ג נמי אית ליה דחלב פיטר דלא חייש למיעוטא וכן פסק הרמב"ן ז"ל דחלב פוטר:

ג [דף כא:] **היכי** דמי טינוף. אמר רב כדאמרי רעיותא דצלת עצר חיותא. ושמואל אמר בעבועי דדמי וצריך להראותו לרועה חכם. מצינו לוקח מן העובד כוכבים. לוקח מישראל מאי אמר רב בכור ודאי. דאם איתא דבכרה אישתבוחי הוה משתבח בה. פירש"י שכבר ביכרה ולא תסתכן עוד בלידה. אבל עובד כוכבים א"נ א"ל הכי אין דבריו אמת. ויש ללמוד מכאן אפי' אי מסיח לפי תומו אינו נאמן דלהשביח מקחו אומר כן. ועוד יש לפרש דאשתבוחי דקאמר היינו שכבר נפטר מן הבכורה. ושמואל אמר בכור ספק. זימנין דלא א"ל דסבר דלמא לשחיטה קא בעי לה. ור' יוחנן אמר חולין ודאי דאם איתא דלא בכרה כיון דאיכא איסורא אודעי מודע ליה. תניא כוותיה דר' יוחנן אם לא הודיעו הולך ושוחט ואינו נמנע. לימא תיהוי תיובתא דרב ושמואל. אמרי התם גבי אותו ואת בנו במוכר תליא מלתא הכא בלוקח תליא מלתא. בהלכות גדולות פסק כרר' יוחנן דבמסכת י"ט דף ד. אמרינן רב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן וה"ר יונה ז"ל כתב דהלכה כשמואל דאמר מלתא מיצעתא. דענין אכילתו בלא מום הוו להו רב ושמואל דאסרי תרי ורבי יוחנן דאמר חולין ודאי יחיד לגבייהו. ולענין נתינתו לכהן הוו להו רבי יוחנן ושמואל תרי ורב דאמר בכור ודאי יחיד הלכך יאכל במומו לבעלים.

מתני' ר"א בן יעקב אומר בהמה ששפעה חררת דם תקבר ופטורה מן הבכורה.

גמ' ואיפסיקא הלכתא לקמן (בכורות דף כג:) כר' אליעזר בן יעקב דמשנתו קב ונקי. גרסינן בפ' בהמה המקשה (חולין דף עז.) המבכרת שהפילה שליא ישליכנה לכלבים ונפטרה מן הבכורה. מאי טעמא אמר רב איקא בריה דרב יימר רוב בהמות יולדות דבר הקדוש בבכורה. ומיעוט יולדות דבר שאינו קדוש בבכורה ומאי ניהו נדמה. וכל היולדות יולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות. סמיך מיעוטא דנדמה למחצה נקבות והוו להו זכרים מיעוטא. והא דלא בעיא קבורה כי הכא לפי שהכל יודעין [דף כב.] שאין שליא בלא ולד ולא בעיא פירסום כי הכא .

יום שמט

ד [דף כג:] **מתני'** רשב"ג אומר הלוקח בהמה מניקה מן העובד כוכבים אינו [דף כד.] חושש שמא בנה של אחרת הוא. היה נכנס לעדרו וראה את המבכרות מניקות ואת שאינן מבכרות מניקות אינו חושש שמא בנה של זו בא לו אצל זו ובנה של זו בא לו אצל זו:

גמ' אמר רב הלכתא בכוליה פירקין בר מפלוגתא. ואוקימנא להא דרב ארשב"ג דלא פליגי רבנן עליה אלא בברייתא ופלוגתא דברייתא לאו פלוגתא היא: מאי ברייתא. דתניא הלוקח בהמה מניקה מן העובד כוכבים הבא אחריו בכור מספק מפני שמרחמת אע"פ שאינה יולדת. רשב"ג אומר הדבר בחזקתו. וכן היה רשב"ג אומר הנכנס לתוך עדרו בלילה וראה כעשר וט"ו מבכירות ושאינן מבכירות יולדות למחר השכים

ומצא זכרים תלויין בזקינות ונקבות תלויות במבכירות אינו חושש שמא בנה של זו בא לו אצל זו. איבעיא להו מאי דבר בחזקתו דקאמר רשב"ג. אינה מרחמת אלא א"כ יולדת הא איכא דאוליד מרחמא או דלמא דידה מרחמא דלא דידה לא מרחמא. למאי נפקא מינה למילקי עליה משום אותו ואת בנו. ת"ש נכנס לתוך עדרו רואה את המבכירות מניקות ושאינן מבכירות מניקות אינו חושש שמא בנה של זו בא אצל זו ובנה של זו בא אצל זו. ואמאי ליחוש דלמא רחומי רחים. במקום דידה לא שבקה דידה ומרחמא דלא דידה. ובעיין לא איפשיטא. א"ר יוחנן ראה חזיר כרוך אחר רחל פטורה מן הבכורה ואסור באכילתה עד יבא מורה ויורה צדק: מספקא ליה לענין בכורה ואליבא דרבנן [דף כד:] דאמרי מרחמא כי מרחמא דמינה דלאו מינה לא מרחמא. או דלמא דלאו מינה נמי מרחמא. לענין אכילה ואליבא דרשב"ג. את"ל סבר רשב"ג יולדת מרחמא ה"מ דמינה אבל דלאו מינה לא מרחמא או דלמא דלאו מינה נמי מרחמא. תיקו:

ה מתני' רבי יוסי בן המשולם אומר השוחט את הבכור עושה מקום בקופיץ ותולש את השער ובלבד שלא יזיזנו ממקומו וכן התולש את השער לראות מקום המום.

גמ' א"ר הלכהכר' יוסי בן המשולם: בעו מיניה מרב הונא כנגדו בי"ט מהו. טעמיה דר' יוסי בן המשולם משום דסבר תולש לאו היינו גוזז וכנגדו בי"ט אסור משום דהוי ליה עוקר דבר מגידולו. או דלמא בעלמא סבר ר' יוסי בן המשולם תולש היינו גוזז וגבי בכור היינו טעמא דשרי משום דסבר דבר שאין מתכוין מותר בי"ט נמי דבר שאין מתכוין מותר. תימה מה שייך למיבעי בי"ט אי שרי אי אסור אי במתכוין פשיטא דאסור דעוקר דבר מגידולו הוא. אי באין מתכוין פשיטא דשרי כמו דשרינן במתני'. ואפשר דהא מיבעיא ליה דלמא בקדשי' התירו אין מתכוין אבל לא משו' שמחת י"ט. מיהו קשה בלא י"ט הוי מצי למיבעי פירושא דמתני'. דתולש את השיער במתכוין קאמר משום דתולש לאו היינו גוזז. או בשאין מתכוין קאמר וגם שלא יהא פסיק רישיה משום דתולש היינו גוזז. הלכך נראה לפרש דאפי' אי תולש לא הוה גוזז מכל מקום מדרבנן אסור במתכוין אי בפסיק רישיה גזירה תולש אטו גוזז. ותולש דמתניתין בשאינו מתכוין וגם אינו פסיק רישיה הלכך לא מצי למיבעי במתניתין לענין איסור אלא לענין מלקות. וקא מיבעיא ליה כנגדו ביום טוב מהו דדלמא דוקא בבכור דתולש לאו היינו גוזז וליכא איסור דאורייתא הוא דשרי דבר שאין מתכוין. אבל ביום טוב דאיכא איסור דאורייתא עוקר דבר מגידולו לא שרינן אפי' כשאין מתכוין או דלמא בבכור נמי איכא איסורא דאורייתא דתולש היינו גוזז וכי היכי דשרי בבכור משום דבר שאין מתכוין שרי נמי ביום טוב. אמר להו כנגדו בי"ט מותר. אתמר נמי אמר רב חיננא בריה דרב שלמיה משמיה דרב כנגדו בי"ט [דף כה.] מותר. ומי אמר רב הכי והאמר רב הלכה כר' יהודה דאמר דבר שאין מתכוין אסור. ומשני לעולם סבר רב דבר שאין מתכוין אסור וגבי בכור היינו טעמא דשרי משום דסבר תולש לאו היינו גוזז. אי הכי כנגדו בי"ט אמאי מותר הא עוקר דבר מגידולו הוא. משום דעוקר דבר מגידולו כלאחר יד. ותולש לאו היינו גוזז והתניא התולש את הכנף והקוטמו והמורטו חייב שלש חטאות. ואמר ר"ל תולש חייב משום גוזז קוטם חייב משום מחתך ממרט חייב משום ממחק. שאני כנף דהיינו אורחיה. הלכך אע"ג דשרינן תלישת צמר בי"ט בשעת שחיטה אין להתיר בשביל זה תלישת נוצה בי"ט בשעת שחיטה דהא אסקינן דכנף היינו אורחיה. ואע"ג דאין צריך לנוצה והוי מלאכה שאינה צריכה לגופה. אין ללמוד מלאכה שאיו צריכה לגופה מכלאחר יד. ועוד דהא פרישנא דאפי' בצמר לא שרינן אלא באין מתכוין. וכן ביו"ט שרי באין מתכוין. והרמב"ן ז"ל כ' דתלישת נוצה לצורך שחיטה בי"ט שריא. דעד כאן לא מיבעי לן אי שרי בי"ט או לא אלא תלישת צמר שאין עומד ליתלש אחר שחיטה הלכך כיון דאפשר לשחוט בלא תלישה אי תליש הויא לה מלאכה שלא לצורך אוכל נפש ומשום הכי מיבעי ליה. אבל בעוף אע"ג דהיינו אורחיה ומתכוין לתלוש שרי. דהא אי לא תליש ליה מחיים סופו עומד ליתלש לאחר שחיטה ואיכא חיובא בגוזז לאחר מיתה כמו בגוזז מחיים דלא אשכחן ביה פלוגתא בגמרא. ותניא נמי בתוספתא דשבת פ"ט הגוזז מן החיה ומן העוף אפי' מן השלח מלא הסיט כפול חייב. וכן גרסינן בירושלמי בפ' כלל גדול תמן תנינא השוחט את הבכור עושה מקום לקופיץ וכו' רבי הילא בשם ריש לקיש מזו התולש מן הקדשים פטור. אמר ר' יעקב בר אחא ריש לקיש כדעתיה דאיתפלגון

התולש מן קדשים ר' יוחנן אמר חייב ריש לקיש אמר פטור. ר' ירמיה בעי למיחלופי שיטתיה דריש לקיש לקיש דאיתפלגון. התולש כנף מן העוף המורטה והקוטמה חייב משום תולש. ולא דמיא עוף שאין לו גיזה תלישתה היא גיזתה. ברם הכא אינו חייב עד שיגזוז. הרי הוכחנו דבין בעוף בין בבהמה חייב משום גוזז לאחר שחיטה. הלכך כיון שנתנה י"ט לדחות אצל מלאכה זו איבעי גזיז ליה מחיים לצורך אוכל נפש שרי כמו לאחר שחיטה ועוד דקיימא לן כר' שמעון דמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה הלכך אפי' לכתחלה שרי משום שמחת י"ט. דהא רב הונא ורב דאמרי כנגדו בי"ט מותר משום דלאו היינו כי אורחיה. ואף ע"ג דבעלמא אסור כדתנן שבת דף צד: הנוטל צפורניו זו בזו וכן שערו וכן שפמו וכו' וחכמים אוסרים משום שבות. הכא משום שמחת י"ט לא גזרו רבנן הלכך לדידן נמי במלאכה שאינה צריכה לגופה לא גזור רבנן. ע"כ דברי הרמב"ן ז"ל. ומה שכתב שמותר לגזוז לצורך אוכל נפש מחיים כמו לאחר שחיטה לא נהירא לי. דודאי לאחר שחיטה כיון דכבר הותרה לאכול ואי אפשר לאוכלה בלא תלישת נוצה מותר לתולשה כמו שמותר לצלותה ולבשלה. אבל בעוד שלא נשחטה כל מה דעביד מכשירי אוכל נפש דאפשר למיעבד מאתמול הוא ואסור. מידי דהוה שאסור להביא הבהמה מחוץ לתחום כדי לשוחטה ואפי' אם הביא עובד כוכבים לצורך ישראל אסור. כדאמרינן בעירובין דף מז: הנהו דיכרי דאתו מברכתא. ומידי דהוה שאם אין לו עפר מוכן לא יחפור בדקר ויכסה ביצה דף ב. וימנע מלשחוט. ומה שכתב משום דמלאכה שאינה צריכה לגופה כתבתי לעיל בשם ר"י דאין לדמות איסור מלאכה שאינה צריכה לגופה לעוקר דבר מגידולו כלאחר יד. והמחמיר תבא עליו ברכה: ותולש את השער ובלבד שלא יזיזנו ממקומו אמר רבי אסי אמר ר"ל לא שנו אלא ביד אבל בכלי אסור. והתנן עושה מקום בקופיץ. תני לקופיץ. וכן התולש את השער לראות מקום המום. איבעיא להו לכתחלה או דיעבד. כי קתני וכן אתולש קתני הלכך אפילו לכתחלה. או דלמא אלא יזיזנו ממקומו קתני. אמר ר' ירמיה ת"ש צמר המסובך באזן רבי יוסי בן המשולם אומר תולשו ורואה את מומו. ש"מ לכתחלה קאמר ש"מ. אמר רב מרי אף אנן נמי תנינא וכן התולש את השער לראות מקום המום. מאי וכן אילימא שלא יזיזנו ממקומו. השתא ומה שוחט דשחיטה מוכחא עליו אמרת לא יזיזנו. לראות מקום המום מיבעיא. אלא לאו אתולש ש"מ לכתחלה ש"מ:

ו מתני' שער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואח"כ שחטו עקביא בן מהללאל מתיר וחכמים אוסרין דברי ר' יהודה. אמר [דף כה:] ר' יוסי לא בזה התיר עקביא כלום וחכמים אוסרין אלא בשער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואח"כ מת בזה עקביא בן מהללאל מתיר וחכמים אוסרין:

גמ' [דף כו.] אמר רב נחמן הלכה כר' יהודה הואיל ותנן בבחירתא כוותיה דתנן הוא היה מתיר שער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואח"כ שחטו וחכמים אוסרין. אמר רב נחמן בר יצחק מתני' נמי דייקא דתנן צמר המדולדל בבכור את שנראה עם הגיזה מותר ואת שאינו נראה עם הגיזה אסור. מני אילימא ר' יוסי. ובמאי. אילימא בשחוט בין לרבנן בין לעקביא בן מהללאל אידי ואידי מישרי שרי. אלא במת אי לרבנן מיסר אסרי. אי עקביא בן מהללאל איפכא מיבעי ליה נראה עם הגיזה אסור דמיסר קא אסר ליה. אינו נראה עם הגיזה מותר דמעיקרא תלוש הוה. אלא פשיטא ר' יהודה. ובמאי. אילימא במת בין לעקביא בין לרבנן אידי ואידי מיסר אסרי אלא לאו בשחטו ואי עקביא אידי ואידי מישרא שרי. אלא לאו רבנן וש"מ בשחטו פליגי ש"מ. הלכך שער בכור שנתלש מחיים לעולם אסור לא שנא תלש ולא שנא נשר בין שמת בין ששחטו ואפילו התירו מומחה גזירה דלמא אתי לשהוייה. ואפי' תם בזמן הזה דבעל כרחיה משהי ליה עד דנפיל. ביה מומא אפי' הכי אסור דלמא אתי לשהוייה בתר דנפיל ביה מומא:

מתני' צמר המדולדל בבכור את שנראה עם הגיזה מותר ואת שאינו נראה עם הגיזה אסור:

גמ' [דף כו:] היכי דמי אינו נראה עם הגיזה. אמר ריש לקיש כל שעיקרו הפוך כלפי ראשו רב נתן בר הושעיא אמר כל שאינו מתמעך עם הגיזה. וכיון דלא אתמר הלכתא כחדא מינייהו נקטינן לחומרא הלכך כל שאינו מתמעך עם הגיזה אסור וכל שכן עיקרו הפוך:

ז תנן במסכת ערלה פ"ג מ"ג האורג מלא הסיט מצמר הבכור בבגד ידלק הבגד. משער הנזיר ומפטר חמור בשק ידלק השק. ואוקמא במסכת תמורה דף לד. בדעביד מיניה צפורתא דחשיב ולא בטיל הא לאו הכי

שרי דבטיל ברובא. תנן בפרק טבול יום דף יג: אמר ר' חנינא סגן הכהנים מימי לא ראיתי עור יוצא לבית השריפה. אמר ר' עקיבא מדבריו למדנו שהמפשיט את הבכור ונמצא טריפה שיאותו הכהנים בעורו. וחכמים אומרים לא ראינו אינה ראיה אלא יצא לבית השריפה. אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן הלכה כרבי עקיבא. ואפילו רבי עקיבא לא אמר אלא כשהתירו מומחה. אבל לא התירו מומחה לא. והלכה כדברי חכמים. הבשר בקבורה והעור בשריפה. כך כתוב בספרים בפרק טבול יום ופירש"י התם והעור בשריפה לא ידענא טעמא. ונראה בעיני דלא גרסינן להאי פירושא אלא הכי גרסינן הלכה כדברי חכמים ותו לא מידי. ותוס' זה גרס דתלמידי דתרביצאי הוא וטעו במה ששנינו במשנתינו במלתייהו דרבנן יצא לבית השריפה ואני אומר דרבנן לאו אדר' עקיבא קיימי דמיירי בבכור בגבולין אלא אדרבי חנינא קיימי דאיירי בקדשי המקדש עד כאן לשון רש"י ז"ל. והעור יקבר עם הבשר:

הדרן עלך הלוקח בהמה

פרק ד

א עד כמה ישראל חייב ליטפל בבכור בהמה. בדקה שלשים יום. בגסה חמשים יום. רבי יוסי אומר בדקה שלשה חדשים. אמר לו הכהן בתוך הזמן הזה תנהו לי הרי זה לא יתנו לו ואם היה בעל מום ואמר לו תן לי ואוכלנו מותר. ובשעת המקדש אם היה תמים. אמר לו תן לי ואקריבנו מותר.

גמ' מאי טעמא לא יתננו לו. אמר רב ששת מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות: תנו רבנן הכהנים והלוים והעניים המסייעים בבית הרועים ובבית הגרנות ובבית המטבחיים אין נותנין להן תרומות ומעשרות בשכרן. ואם עשו כן חיללו. ועליהם הכתוב אומר ושחתם את ברית הלוי. ואומר את קדשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. ובכולן יש בהן טובת הנאה לבעלים. כיצד ישראל שהפריש תרומה מכרי שלו [דף כו.] ומצאו ישראל אחר ואמר לו הילך סלע זו ותנהו לבן בתי כהן מותר. ואם היה כהן לכהן אסור. וה"מ בתרומות ומעשרות אבל במתנות כהונה או זרוע ולחיים וקיבה לא. מאי טעמא. תרומה דקדושת הגוף היא כיון דלא מיתחלל לא אתי למיטעי בה אבל הני כיון דקדושת דמים נינהו ואי בעי מאכיל להו לישראל אתי למיטעי בהן סבר תיתחלא קדושתייהו אארבע זוזי ואתי למנהג בהו מנהג חולין שלא לאכלם בגדולה כדרך שהמלאכין אוכלין:

ב מתני' הבכור נאכל שנה בשנה בין תמים בין בעל מום שנאמר לפני ה' אלהיך תאכלנו שנה בשנה. נולד לו מום תוך שנתו רשאי לקיימו כל שנים עשר חדש. לאחר שנתו אינו רשאי לקיימו אלא עד שלשים יום:

גמ' מדקתני נולד לו מום תוך [דף כו:] שנתו למימרא דלשנה דידיה מנינן ליה מנה"מ. אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא לפני ה' אלהיך תאכלנו שנה בשנה איזהו שנה שנכנסת בחבירתה הוי אומר זו שנה של בכור. [דף כח.] איבעיא להו היכי קאמר נולד בו מום תוך שנתו רשאי לקיימו כל י"ב חדש ולאחר שנתו עד שלשים יום. או דלמא הכי קאמר היכא דנולד בו מום תוך שנתו רשאי לקיימו כל י"ב חדש ותו לא. והיכא דנולד לו מום אחר שנתו אינו רשאי לקיימו אלא שלשים יום. תא שמע בכור שנולד לו מום ט"ו יום בתוך שנתו משלימין לו ט"ו יום אחר שנתו. השלמה אין מיהבא לא : גרסינן בפרק ארבעהראשי שנים דף ו: בכור מאימתי מונין לו שנה. אביי אמר משעה שנולד. רב אחא בר יעקב אמר משעת שנראה להרצאה. ולא פליגי הא בתם והא בבעל מום בעל מום מי מצי אכיל ליה דקים ביה דכלו לו חדשיו. ואי שהייה לבכור לבתר זימניה מיעבר קא עבר עליה אבל איפסולי לא מיפסיל אלא אי בעל מום הוא שחיט ואכיל ליה. ואי תם הוא מקריב. דתניא שם דף ה: אחרים אומרים בכור שעברה שנתו יכול יהא כפסולי המוקדשין ויפסל ת"ל ואכלת לפני ה' מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך מקיש בכור למעשר מה מעשר אינו נפסל משנה לחבירתה אף בכור אינו נפסל משנה לחבירתה.

ג מתני' השוחט את הבכור והראה את מומו. רבי יהודה מתיר ורבי מאיר אומר הואיל ונשחט שלא על פי מומחה אסור:

גמ' אמר רבה בב"ח בדוקין שבעין ד"ה אסור מפני שהן משתנין לא נחלקו אלא במומין שבגוף. ר"מ סבר גזרינן מומין שבגוף אטו דוקין שבעין ורבי יהודה סבר לא גזרינן. תניא נמי הכי השוחט את הבכור והראה את מומו רבי יהודה אומר בדוקין שבעין אסור מפני שהן משתנין. במומין שבגוף מותר מפני שאין משתנין. רבי מאיר אומר אחד זה ואחד זה אסור מפני שהן משתנין.

מפני שהן משתנין ס"ד מומין שבגוף מי משתנין אלא אימא מפני המשתנין: אמר רב נחמן בר יצחק מתניתין נמי דיקא דקתני ר' מאיר אומר הואיל ונשחט שלא על פי מומחה אסור ש"מ רבי מאיר קנסא הוא דקניס. אע"ג דהש"ס דקאמר לעיל גזרינן מומין שבגוף אטו דוקין שבעין מדקרי ליה הכא קנסא אלמא קנסא הוי ולא גזירה. ופסק בשאלתות דרב אחאי דהלכה כר"מ בגזירותיו ולא בקנסותיו. והביא ראיה ממעוברת חבירו ומינוקת חבירו דקניס רבי מאיר יוציא ולא יחזיר עולמית. וסתמא דהש"ס בריש החולץ (יבמות דף לז.) דלא כוותיה. וכן סוגיא דשמעתין כר' יהודה דקאמר נפקא מיניה לאכחושי סהדי משמע דאי איכא סהדי דלא אישתני סמכינן עלייהו. ולר' מאיר קנסינן בכולהו מפני המשתנין. וכן לקמן דקאמר לימא סתמא כרבי מאיר וקמשני בדוקין שבעין וד"ה. וכן פסק מר שמואל הכהן בר חפני גאון ז"ל. ובעל הלכות פסק כר' מאיר דחשיב ליה גזירה. וכן נראה לי מלשון הברייתא דקתני מפני המשתנין. וקנסא דקאמר הש"ס לאו דוקא. וכן דעת הרמב"ן ז"ל והביא ראיה מדקתני הואיל ונשחט ולא קתני הואיל ושוחטו. משמע אפי' שחטו אחר ובהא לא שייך קנסא אלא גזירה:

ד מתני' מי שאינו מומחה וראה את הבכור ונשחט על פיו הרי זה יקבר וישלם מביתו. [דף כח:] דן את הדין וזיכה את החייב חייב את הזכאי טימא את הטהור טיהר את הטמא מה שעשה עשוי וישלם מביתו. ואם היה מומחה לרבים פטור מלשלם: מעשה בפרה שניטלה האם שלה והאכילה ר' טרפון לכלבים ובא מעשה לפני חכמים ביבנה והתירו. אמר תודוס הרופא אין פרה וחזירה יוצאה מאלכסנדרי' של מצרים עד שחותכין האם שלה בשביל שלא תלד. אמר רבי טרפון הלכה חמורך טרפון. אמר לו רבי עקיבא פטור אתה שאתה מומחה וכל המומחה לב"ד פטור מלשלם:

גמ' תנא כשהוא משלם משלם רביע לדקה ומחצה לגסה מאי טעמא אמר רב הונא בר מנוח משום גזירה מגדלי בהמה דקה נגעי בה. וכתב הרמב"ן ז"ל דבחוצה לארץ משלם אף לדקה מחצה וכן מסתבר: דן את הדין וכו' לימא תנן סתמא כר' מאיר דדאין דינא דגרמי. אמר רבי אליעזר אמר רב כשנשא ונתן ביד. והא דתנן מי שאינו מומחה ורואה את הבכור ונשחט על פיו הרי זה יקבר וישלם מביתו. התם קנסא הוא דקנסי רבנן דלא ליתי למישרי בוכרא אלא מי שהוא מומחה. לפי שחכמה יתירה היא ראיית מומין. דהא רב גידל היה שמנה עשר חדש אצל הרועים להתבונן במומין:

ה מתני' הנוטל שכר להיות רואה את הבכור אין שוחטין על פיו אלא אם כן היה מומחה כאילא ביבנה. שהתירו לו חכמים להיות נוטל ד' איסרות לדקה [דף כט.] וששה לגסה בין תם בין בעל מום. הנוטל שכר לדון דיניו בטלין והא דתניא מכוער הדיין שנוטל שכר לדון אלא שדינו דין מפרש בפ"ב דכתובות דף קה. באגר בטילה דמוכח. והא דאמרינן שם שני דייני גזירות שבירושלים היו נוטלין שכרן מתרומת הלשכה ומוכח התם דבלא אגר בטילה דמוכח שרי שאני התם דכל עסקיהם היו בזה ולא היו יכולין לעסוק בשום מלאכה. ואי אפשר למות ברעב והיו צריכין ליטול כדי פרנסתם. וכן אילא ביבנה שהתירו לו חכמים ליטול שכר לפי שהכל היו מביאין אליו בכוריהן כל היום והיה צריך להיות בטל מכל מלאכה:

מתני' להעיד עדותיו בטלה להזות ולקדש מימיו מי מערה ואפרו אפר מקלה. אם היה כהן טמאהו מתרומתו מאכילהו ומשקהו וסכו. אם היה זקן מרכיבו על החמור ונותן לו שכרו כפועל:

גמ' מה"מ. אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים וגו' מה אני בחנם אף אתם בחנם תנ"ה כאשר צוני ה' אלהי מה אני בחנם אף אתם בחנם. פירוש כאשר אני צוני ה' ולמדני בחנם אף אתם למדתם ממני בחנם ולא קבלתי מכם שכר. ומנין שאם לא מצא בחנם שילמוד בשכר שלא יאמר אדם שמשה רבינו ע"ה לא הזהירני ללמוד התורה אלא א"כ אני מוצא שילמדני בחנם. ת"ל אמת קנה. ואע"פ שהוציא מעות על לימודה לא ימכרנה בכסף. ומה שנהגו האידנא ללמוד בשכר. אם אין לו במה להתפרנס שרי. ואפי' יש לו אם הוא בטילה דמוכח שמניח כל עסקיו ומשאו ומתנו מסתברא דחשיב מוכח יותר מקרנא דתהי באמברא ושקיל זווא. ובקטנים שרי משום שכר שימור או פיסוק טעמים כדאיתא פרק אין בין המודר (נדרים דף לו.). ירושלמי בנדרים שם וכן חמי מתניין נסבין אגריהון. א"ר יודן ברבי ישמעאל שכר בטילה הן נוטלין. עוד בירושלמי סנהדרין פ"א תמן תנינא הנוטל שכר לדון דיניו בטלין. כך היא מתניתין החשוד ליטול שכר לדון דיניו בטלין. חד בר נש אתא

למידן קמיה דרב הונא אמר ליה אייתי לי חד בר נש דיסוק לדיקלא תחותאי. רב הונא הוה רעי תורין והוה ידע סהדו לחד בר נש אמר ליה איתא מסהיד לי. אמר ליה הב לי אגרי. ותניא כן נותנין לדיין שכר בטלותו ולעד שכר עדותו. חד בר נש סאיב חד כהן. אתא עובדא קמי רב יצחק ואכליה חולין. סברין מימר שיוצאין לו דמי תרומה מתוכן. כתב הרמב"ן ז"ל מה שכתוב בברייתא החשוד ליטול שכר לדון דיניו בטלין אם נתברר לנו שלא נטל שכר בדין שדן אין הדין בטל. ומסתברא טעמיה. אבל לא ידענא היאך יתברר הדבר בעדים שלא נטל כיון שהוא חשוד. ונותן לו שכרו כפועל בטל והא לאו [דף כט:] בטיל אמר אביי כפועל בטל של אותה מלאכה דבטל מינה. פי' כפועל בטל לגמרי אומדין כמה אדם רוצה ליקח ליבטל ממלאכתו שהוא רגיל לעשות בה ולישב בטל ועתה אינו מקבל שום שכר על העדות :

הדרן עלך עד כמה

פרק ה

א כל פסולי המוקדשין נמכרין באיטליז ונשקלין בליטרא. חוץ מן הבכור ומן המעשר שהנאתן לבעלים. ופסולי המוקדשין הנאתן [דף לא.] להקדש. ושוקלין מנה כנגד מנה בבכור:

גמ' תניא בבכור נאמר לא תפדה ונמכר הוא. במעשר נאמר לאיגאל. [דף לב.] ואינו נמכר לא חי ולא שחוט ולא תם ולא בעל מום. תנן התם מעשר שני פ"א מ"ב בכור מוכרין אותו תמים חי. ובעל מום חי ושחוט. ומקדשין בו את האשה. ואוקמה רב נחמן במסכת תמורה דף ז: בבכור בזמן הזה דלא חזי להקרבה דאית להו לכהנים זכייה בגויה הלכך נמכר תם חי ובעל מום חי ושחוט. וגרסינן נמי התם דף ח: אמר רב חסדא לא שנו אלא מכהן לכהן אבל מכהן לישראל לא. מאי טעמא. אמר רב הונא בריה דרב יהושע משום דנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. מר זוטרא איקלע לגבי דרב אשי אייתי לקמיה בשרא לא אכיל. אמרי ליה אמאי לא אכיל מר. אמר להו חליש לי עלמא א"ל ליכול מר. דראשית הוא ומברי. אמר להו ומנא לכו הדין. אמרו ליה שמכרו לנו פלוני כהן במומו. אמר להו לא שמיע לכו הא דאמר רב חסדא לא שנו אלא מכהן לכהן אבל מכהן לישראל לא. ואמר רב הונא בריה דרב יהושע משום שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. אמרי ליה לא שמיע לן כלומר לא סבירא לן. אמר להו והא מתניתין היא דתנן אמר לו כהן בתוך הזמן הזה תנהו לי הרי זה לא יתננו לו ואמר רב ששת מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. אמרו ליה התם לא יהיב דמי הכא הא יהיבנא דמי. מאי אמרת דלמא מוזיל כהן לגבי' דסבר כי הוה ליה בכור אחרינא יהיב לי. לא מסיק אדעתיה לא שביק ודאי דנקיט בידיה ונקיט ספק דלא ידע אי הוה ליה אי יהיב ליה או לא. אמרי אינשי בוציני טבין מקראי. וכן הלכתא: ושוקלין מנה כנגד מנה בבכור. וה"ה דשוקלין כנגד כלי וכנגד קופיץ כדמוכח פרק אין צדין (ביצה דף כט.) בענין י"ט: כתב הרמב"ן ז"ל ומסתברא לן דחלבו של בכור וגידו ועורו וקרניו נמכרין באיטליז ונשקלי' בליטרא. דלא עבוד רבנן מעלה אלא בבשר דחזי ליה אבל בהני לא. וגמרינן להא מילתא ממעשר דלא שרינן ביה מכירה כלל בבשר ושרו בהני. כדתניא מעשר בהמה ששחטו מבליעו בעורו ובחלבו ובגידו ובקרניו. וכיוצא בזה כתב בעל הלכות. חלבו של בכור מוכרין אותו לעובד כוכבים. מ"ט. פסולי המוקדשין כצבי וכאיל כתיב בהו ומן התורה מותרין לעובד כוכבים מיהו רבנן עבוד לה מעלה בבשרו דחזי לאכילה תנא כדסבירא ליה חלבו דאינו ראוי לאכילה העמידו על דין תורה. וכן דקדק ר"י מהא דמעשר דאפילו מאן דאסר בשר בכור להאכילו לעובד כוכבים חלבו מותר. אבל שומנו של גיד דלא אסור מדאורייתא לא. דתנן בשביעית פרק כלל גדול לא יצבע בשכר שאין עושין סחורה בפירות שביעית. ולא בבכורות ולא בתרומות ולא בנבילות וטריפות ולא בשקצים ורמשים. לקח בכור למשתה בנו או לרגל ואינו צריך לו מותר למכרו:

ב מתנ' בית שמאי אומר [דף לב:] לא ימנה ישראל עם הכהן על הבכור. ובית הלל מתירין אפי' לעובד כוכבים

גמ' מתני' מני רבי עקיבא היא. דתניא בכור אין נמנין עליו אלא חבורה שכולה כהנים דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים אפילו זרים. ורבי עקיבא מתיר אפי' עובדי כוכבים. נראה דהלכה כב"ה דמתני' דשריא אפילו עובדי כוכבים. ולא כב"ה דברייתא אליבא דת"ק דר"ע דאסרי לעובדי כוכבים. דהוי סתם במתניתין ומחלוקת בברייתא והלכה כסתם דמתניתין. כדאיתא פרק החולץ (יבמות דף מב:) וכל שכן הכא דסתם לן בלשון בית הלל דעדיף משאר סתמי כדאיתא בשילהי

מסכת שבת דף קנז. והא דמפרש בסמוך טעמא דרבי עקיבא משום דכתיב כצבי וכאיל וקאמר ואידך מוקי לה כר' אליעזר הקפר דדריש בפ"ב דחולין דף כח. מה פסולי המוקדשין בשחיטה אף צבי ואיל בשחיטה ועוף אין לו שחיטה מן התורה אלא מדברי סופרים. ורבי עקיבא לית ליה דר' אליעזר הקפר אלא סבר כרבי דדריש שמיטה מכאשר צויתיך מלמד שנצטוה משה על רוב אחד בעוף ועל רוב שנים בבהמה. אפשר דהלכה בזה כר' עקיבא דרובא דאמוראי סברי הכי בפ' השוחט (חולין דף כז:) דשחיטת עוף מן התורה ולא דרשי ושפך בשפיכה בעלמא. ואע"ג דרבי יוסי בר חנינא בפ' מי שאמר ואני דף כט. סבר דאין שחיטה לעוף מן התורה. אין ראיה מזה שיהא הלכה כן דתנא הוא כדמוכח התם. ובה"ג משמע שפוסק כב"ה דברייתא אליבא דת"ק דר' עקיבא. ומשמע דבעי למימר דמדרבנן פליגי רבנן ור' עקיבא ולשון ה"ג הבאתי למעלה. ואין לומר דאסור לעובד כוכבים ומשום דקיימא לן בהאי דרשא דקיימא לן ואכלת ולא לכלביך והוא הדין וכו' כדמוכח בפרק כל שעה (פסחים דף כט.). ואשכחן כמה סתמי דאית להו הכי לעיל בפרק הלוקח בהמה (בכורות דף כא:) גבי חררת דם דתנן יקבר. ובפ' עד כמה (בכורות דף כח.) מי שאין מומחה וראה את הבכור ונשחט על פיו יקבר. ולקמן בפירקין (בכורות דף לז.) השוחט את הבכור ונודע שלא ראהו חכם וכו' הבשר יקבר. ובפ' בהמה המקשה (חולין דף סט:) גבי מבכרת יצא רובו הרי זה יקבר. מכל הלין אין ראיה דאתי' שפיר כרבי עקיבא דהא שמעינן ליה לר' עקיבא דאמר בפרק טבול יום (זבחים דף קג.) מדבריו למדנו שהשוחט את הבכור ונמצא טריפה שיאותו הכהנים בעורו משמע דבשרו אסור בהנאה. והיינו טעמא דהיכא דשרו לישראל הוא דאיתקוש לצבי ואיל ושרי אפילו לעובד כוכבים ולא מיתסר משום ואכלת וכו'. אבל היכא דאסור לישראל לא איתקש לצבי ואיל ואסור לכלבים וכו'. הילכך בכור שמת או שנשחט בלא התרה או הותר ונמצא טריפה טעון קבורה כדמוכחי הני סתמא ואפי' לרבי עקיבא כדפרישנא וכולן טעון קבורה בין בשר בין דם בין עור דהיכא לא התירו מומחה אף רבי עקיבא מודה כדאמרינן בפרק טבול יום (זבחים דף קד.) ואף רבי עקיבא לא אמר שיהיה העור מותר ואפי' בגבולין אלא כשהתירו מומחה אבל לא התירו מומחה לא: ובטריפה אע"ג דשרי רבי עקיבא העור אין הלכה כמותו בהא כדמסיקנא התם והלכתא כחכמים דאמרי אין לא ראיתי ראיה אלא יצא לבית השריפה. מיהו לדידן לא בעי שריפה. דהתם אקדשי מקדש קאי דאנהו ודאי בעו שריפה. ומה שכתוב שם בספרי' והלכתא כחכמים בשר בקבורה ועור בשריפה רש"י ל"ג ליה. דרבנן דאמרי בעור אלא יצא לבית השריפ' לאו אר' עקיבא קיימי דאיירי בבכור בגבולין. אלא ארבי חנינא קיימי דאיירי בקדשי מקדש:

ג ת"ר אין מרגילין בי"ט. [דף לג.] כיוצא בו אין מרגילין לא בבכור ולא בפסולי המוקדשין. מאי טעמא. במערבא משמיה דר' אבינא [דף לג:] אמרי מפני שנראה כעובד עבודה בקדשים. ר' יוסי בר אבין אומר גזירה שמא יגדל מהם עדרים עדרים:

ד מתני בכור שאחזו דם אפי' מת אין מקיזין לו את הדם דברי רבי יהודה וחכמים אומרים יקיז ובלבד שלא יעשה בו מום. ואם עשה בו מום הרי זה לא ישחוט עליו. ר' שמעון אומר יקיז אע"פ שעושה בו מום:

גמ' תנו רבנן בכור שאחזו דם מקיזין לו דם במקום שאין עושין בו מום. ואין מקיזין לו דם במקום שעושין בו מום דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים אפי' במקום שעושין בו מום ובלבד שלא ישחוט על אותו המום. רבי שמעון אומר אף נשחט על אותו מום. רבי יהודה אומר אפי' מת אין מקיזין לו דם. במאי קמיפלגי. במטיל מום בבעל מום. ר' מאיר סבר כל מום לא יהיה בו ורבנן סברי תמים יהיה לרצון. ורבנן נמי הא כתיב כל מום. ההוא לגרמא דתניא כל מום לא יהיה בו אין לי אלא שלא יתן בו מום. מנין שלא יגרום בו מום ע"י דבר אחר שלא יביא בצק או דבלה ויניח על גבי האוזן כדי שיבא הכלב ויטלנו. ת"ל כל מום לא יהיה בו אמר מום ואמר כל מום [דף לד.] אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' שמעון. מתקיף לה רב נחמן בר יצחק הי ר' שמעון. אילימא ר' שמעון דמתני' עד השתא לא אשמועינן שמואל דבר שאין מתכוין מותר והאמר רב הלכה כרבי יהודה ושמואל אמר הלכה כר"ש. אלא הלכה כר"ש דברייתא. ובתרתי פליגי במתניתין ובברייתא בברייתא פליגי במטיל מום בבעל מום כגון שאחזו דם ביותר ואם לא יקיז לו ודאי ימות. הלכך חשיב בעל מום ואפי' לא מיית כיון שלא יחיה לעולם מאחיזת דם אם לא שיקיזו לו במקום שעושין בו מום חשיב כבעל מום. ר"מ אסר

להטיל מום בבעל מום ורבנן שרו אלא דאסרו לשחוט על אותו מום גזרה אטו היכא דלא מיית בלא עשיית מום דחשיב כתם. אי נמי אטו היכא שיכול להתרפאות בהקזה במקום שאין עושין בו מום לא חשיב בעל מום. ורבי שמעון שרי דלא גזר. ובמתני' פליגי היכא דלא מיית אם לא יקיזו לו דם או כשיכול להתרפאות בהקזה במקום שאין עושין בו מום. הלכך לא חשיב בעל מום. וחכ"א יקיז ובלבד שלא יטיל בו מום כלומר יזהר בהקזתו שלא יוכל לבא לידי מום כגון שלא יקיז לו סמוך לאזניו או לניב שפתים או לחוטם. דסברי רבנן דבר שאין מתכוין אסור ר"ש אומר יקיז אע"פ שעושין בו מום כלומר שיכול לבא לידי עשיית מום. דר"ש לטעמיה דאמר דבר שאין מתכוין מותר. ובתרוייהו הלכה כר"ש דקיימא לן דבר שאין מתכוין מותר ואפילו בשבת דאיכא איסור סקילה. ובמטיל מום בבעל מום הלכה כרבנן וכר' שמעון דשרו אבל הא לא ידענא למה לא יהיה הלכה כרבנן דאמרי ובלבד שלא ישחט על אותו המום משום גזירה ואמאי לא פסק הלכה כחכמים ואפשר שלא פסק כר"ש אלא במאי דפליג ארבי מאיר במטיל מום בבעל מום. אבל במאי דשרי רבי שמעון לשוחטו על אותו המום הלכה כרבנן דאסרי. ומה שלא אמר שמואל הלכה כחכמים. משום דרצה שמואל לכלול יחד רבי שמעון דמתניתין ודברייתא. ואע"ג דהשמיענו כבר שמואל דהלכה כר' שמעון בדבר שאין מתכוין. מ"מ כיון שלא הוצרך להאריך בכאן כללם יחד. וכן מסתבר דאע"ג דאחיזת דם היכא דאין יכול להתרפאות חשוב מום כדפרישנא מ"מ אין נשחט עליו משום דהוי מום עובר ויש לו רפואה. ואע"ג דהוי מום עובר מותר להטיל בו מום. דקרא קאמר תמים יהיה לרצון כשהוא תמים להקריבו למזבח לרצות אז כל מום לא יהיה בו. ואע"ג דמדאורייתא שרי להטיל מום בבעל מום עובר מדרבנן מיהא אסור. ובאחיזת דם דוקא הוא דשרו רבנן משום פסידא. דאי לאו הכי הא דאמר רב י"ח חדש גדלתי אצל רועי בהמה לידע איזה מום קבוע ואיזה מום עובר למה לי כולי האי כל כמה דמסתפק ליה אי מום עובר הוא אי מום קבוע הוא מצי למישדי ביה מומא דמינכר וישחוט עליו ותו מדקאמרי רבנן ובלבד שלא ישחוט על אותו מום ש"מ שלא התירו להטיל בו מום אלא בהקזה כשאחזו דם כדי שלא ימות ובלבד שלא ישחוט על אותו מום. ואם היה מותר לכתחלה אפילו בלא אחיזת דם להטיל מום בבעל מום למה היו אוסרים לשוחטו על מום שיטיל בו. אלא ודאי לא התירו להקיז דם במקום שעושה בו מום כשאחזו דם אלא משום פסידא. וטעמא דר' שמעון דקאמר אף נשחט על אותו מום משום דמום זה בהיתר נעשה בו משום פסידא. וניחא השתא הא דאסר רבא בפ' לפני אידיהן (עבודה זרה דף יג:) להקדיש בהמה בזמן הזה לנשר פרסותיה משום דמטיל מום בקדשים הא מוכח התם דאפי' מאן דאסר להטיל מום בבעל מום בזמן הזה גריע טפי דלאו לגופיה חזי ולא לדמי חזי. אלא ודאי אע"ג דשרי מדאורייתא מדרבנן אסיר. ודוקא כשאחזו דם התירו ומשום פסידא:

ה מתני' הצורם אזן הבכור הרי זה לא ישחט עולמית דברי ר"א וחכמים אומרים כשיולד לו מום אחר ישחט עליו. [דף לה.] ומעשה בזכר של רחלים ושערו מדולדל ראו קסדור אחד אמר מה טיבו של זה אמרו לו בכור הוא ואינו נשחט אלא א"כ היה בו מום נטל פגיון וצרם באזנו ובא מעשה לפני חכמים והתירוהו ראה שהתירוהו הלך וצרם באזני בכורות אחרים ואסרו פעם אחרת היו תינוקות משחקים בשדה וקשרו זנבי הטלאים זה בזה נפסקה זנבו של אחד מהן והרי הוא בכור. ובא מעשה לפני חכמים והתירוהו. ראהו שהתירוהו הלכו. קשרו זנבו' בכורות אחרים ואסרו. זה הכלל כל שלדעתו אסור ושלא לדעתו מותר:

גמ' בעי מיניה ר' ירמיה מרבי זירא צרם אזן בכור ומת מהו לקנוס בנו אחריו. לדידיה קנסו רבנן והא ליתיה. או דלמא לממוניה קנסו רבנן והא איתא אמר להו תניתוה שדה שנתקווצה תזרע למוצאי שביעית נטייבה או נדיירה לא תזרע למוצאי שביעית ואמר ר"י בר חנינא הטיבה ומת בנו זורעה אלמא לדידיה קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן הכי נמי לדידיה קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן: א"ר חסדא אמר רב קטינא לא שנו אלא דאמרי ליה אלא א"כ היה בו מום אבל אמרו ליה אלא א"כ נעשה בו מום כמאן דאמר ליה זיל עביד דמי אמר רבא מכדי ממילא מה לי היה מה לי נעשה אלא נעשה נמי ממילא הוא ולא שנא: זה הכלל כל שלדעתו אסור לאתויי גרמא. שלא לדעתו מותר לאתויי מסיח לפי תומו.

ו מתני' היה בכור רודפו ובעטו ועשה בו מום הרי זה ישחט עליו:

גמ' אמר רב פפא לא שנו אלא שבעטו בשעת רדיפה אבל לאחר רדיפה לא. פשיטא מהו דתימא צעריה הוא דמדכר קא משמע לן. איכא דאמרי אמר רב פפא לא תימא בשעת רדיפה אין לאחר רדיפה לא אלא אפי' לאחר רדיפה נמי. מ"ט צעריה הוא דקמדכר. הרמב"ן ז"ל פסק כלישנא בתרא ולא ידענא טעמא מאי דבשל תורה הוא ואפשר דהיינו טעמא אע"ג דאיסור דהטלת מום הוי מדאורייתא מה שאינו נאכל באותו מום הוי מדרבנן: אמר רב יהודה מותר להטיל בו מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם. אמר רבא גדיא באודניה אימרא בשפתיה. איכא דאמרי אמר רבא אימרא נמי באודניה אימור דרך גרעין נפק. וכן הלכה:

ז מתני' כל מומין הראויין לבא בידי אדם רועי ישראל נאמנין רועי כהנים אין נאמנין רשב"ג אומר נאמן הוא על של חבירו ואינו נאמן על של עצמו ר' מאיר אומר החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו:

גמ' תניא [דף לה:] רבי יהושע בן קפוסאי אומר בכור בבית כהן צריך שנים מן השוק להעיד עליו. רשבג"א אפי' בנו אפי' בתו. ר' מאיר אומר אפילו עשרה והן בני ביתו אינן נאמנין. אתמר רב נחמן אמר הלכה כרשב"ג ורבא אמר הלכה כר' מאיר והלכה כרשב"ג ודוקא בנו ובתו. אבל אשתו לא מאי טעמא. אשתו כגופו דמיא. והכי נמי רועה כהן בי ישראל מהימן דלאו של עצמו הוא והכי חזינא בפירושא דרבוותא ואיכא מאן דכתב בפסקא דלא מהימן היינו כלישנא קמא דקאמר רועי כהנים בי ישראל אינן נאמנין. וסבירא ליה דלא פליג רשב"ג אלא אמאי דמחסרא מתני' דהיינו כהן לכהן דלא חייש איהו לגומלין. אבל על רועה. כהן בי ישראל לא פליג דכיון דסבר לא שבק לדידי כשל עצמו דמי והך סברא לא מעליא היא דכיון דאפי' בנו ובתו מהימני סברא הוא דכל שכן רועה כהן בי ישראל דהא מיקרבא אבהתייהו דבנו ובתו הסמוכים על שולחן טפי מרועי כהן בי ישראל ואפ"ה מהימני משום דלא גוור רבנן אלא של עצמו ממש. ועוד דלא מסתבר דקאי רשב"ג אמאי דמחסרא מתני' דוקא ולא קאי אעיקר מתני'. ועוד בר מן דין הא ללישנא בתרא רועי כהן בי ישראל אפי' לת"ק הימני מהימן. וכיון דפלוגתא דלישנא הוא וליכא איסורא אלא גזירה דרבנן גרידא לקולא נקטינן. ועוד דמתני' כפשטיה אתיא כי האי לישנא וללישנא קמא צריך לחסורא הלכך האי לישנא עדיף. ונקטינן מיניה דרועי כהן בי ישראל נאמן וכן הלכתא. הרמב"ן ז"ל:

ח אמר ליה רב פפא לאביי לר' מאיר דאמר החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו ואר"מ חשוד לדבר אחד חשוד לכל התורה כולה הני כהני הכי נמי דלא דייני. וכ"ת הכי נמי דלא דייני דינא. הא כתיב על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. אימור דאמר רבי מאיר לחששא בעלמא רובא לאחזוקינהו מי אמר. משמע דאליבא דרבי מאיר קאמר אביי וליה לא סבירא ליה. אלא אפי' מוחזק עובר על דבר אחד אין חשוד לכל התורה. אע"ג דבפ' זה בורר (סנהדרין דף כו.) קאמר אביי עבריין אוכל נבילות להכעיס פסול לעדות ומוקי לה כרבי מאיר וקי"ל כוותיה ביע"ל קג"ם היינו דוקא לענין עדות דרחמנא אמר שמות כג אל תשת ידך עם רשע להיות עד אבל בשאר מילי לא חשיד דהא הלכתא התם כר"מ משום דסתם לן תנא כר"מ כל עדות שאין האשה כשרה לה אף הן אינן כשרין לה ובשאר מילי סתם לן כרבנן. כדתנן בפירקין דלעיל (בכורות דף ל.) החשוד על השביעית אינו חשוד על המעשרות ומיהו החשוד על הדבר החמור חשוד על הקל ממנו ואפילו לרבנן. כדאמרינן בפירקין דלעיל שם אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן זו דברי ר' עקיבא סתימתאה אבל חכמים אמרו החשוד על השביעית חשוד על המעשרות. ומאן חכמים ר' יהודה היא דבאתריה דר' יהודה חמירא להו שביעית. וחמור וקל דקאמרינן לא שזה לאו וזה עשה. אלא האי הוא דחמיר לאינשי וזהירי ביה והאי לא זהירי ביה ובהאי גוונא הוא דמחזקינן ליה כחשוד מזו לזו ולא דחומרא וקולא דעבירה עצמה שם דתנן החשוד על המעשר אינו חשוד על השביעית ואע"ג דמעשר ודאי חמור משביעית דשביעית לאו הבא מכלל עשה הוא. דכתיב לאכלה ודרשינן ע"ז דף סב. לאכלה ולא לסחורה אלמא כיון דאיכא דחמירא ליה שביעית דלית ליה פדיון ואיכא דחמירא ליה מעשר דבעי חומה לא מחזקינן ליה חשוד מזו לזו. ובאתריה דר' יהודה דחמירא להו שביעית החשוד עליה חשוד על המעשר. והחשוד על הדבר אין לוקחין ממנו כל דבר השייך לאותו ענין שהוא חשוד עליו כדתנן בפירקין דלעיל (בכורות דף כט:) החשוד להיות מוכר תרומה לשם חולין אין לוקחין ממנו אפי' מים ומלח דברי ר' יהודה ורבי שמעון אומר כל שיש בו זיקת תרומה ומעשר אין

לוקחין ממנו ואמר עלה בגמרא ההוא טבחא דהוה חשוד לזבוני תרבא דאטמא במר דכנתא קנסיה רבא לזבוניה אפי' אמגוזי. א"ל רב פפא לרבא ואמרי לה רב אדא בר אהבה לרבא ואמרי לה רבינא לרבא כמאן כר' יהודה אי כר"י אפי' מים ומלח נמי. לעולם כר' שמעון באסורא גופא הוא דקנסינן ליה סתם דרדקי גרי להו באמגוזי ואזיל ומשבש להו לבני טבחא וגרי להו באמגוזי ומייתי לה תרבא דאטמא ומזבין ליה במר דכנתא. ושמעינן מהא דהלכה כר"ש. אבל במים ומלח לא קנסינן ליה: החשוד על שני דברים וחזר בו ובא לפני חכמים וקבל עליו שלא יעבור עוד ויצא מידי חשד ואח"כ נחשד על אחד מהן אמרינן שחזר לסורו על שניהם וחשוד עליהם אע"פ שלא נחשד באחרונה אלא בקל שבשניהם הוי חשוד אף על החמור כדתנן בפ' דלעיל (בכורות דף ל.) ויש שהוא חשוד על הטהרות ואינו חשוד לא על זה ולא על זה. פי' לא על המעשר ולא על השביעית ומפרש טעמא בגמרא דנהי דאדרבנן חשוד אדאורייתא לא חשוד. ופריך עלה מברייתא דתניא נאמן על הטהרות נאמן על השביעית הא חשוד חשוד. א"ר אלעאי מתני' כשראינוהו נוהג בצנעה בתוך ביתו. ר' ינאי בר' ישמעאל אמר ברייתא כגון דהוה חשיד לתרוייהו ואתא לקמיה דרבנן וקביל אתרוייהו והדר איחשיד לחד מינייהו דאמרינן מגו דחשיד אהא חשיד נמי אאידך. ואפי' נחשד אטהרות דרבנן חשיד אף אשביעית דאורייתא. והא דקאמר רבנן בעם הארץ שקבל עליו דברי חבירות ונחשד לדבר אחד שאין חשוד אלא לאותו דבר. התם משום דמעיקרא קודם שקבל עליו דברי חבירות לא הוה חשוד אלא מתורת סתם עם הארץ. וסוגיא דסוף הניזקין דחשוד על הטהרות אינו חשוד על המעשר דאורייתא אף על פי שלא ראינוהו נוהג בצינעא והיינו כשינויא דרבי ינאי בר' ישמעאל. ה"ר יונה ז"ל טז יז יח יט

ט אמר רב חסדא אמר רב קטינא ספק בכור ביד ישראל צריך שנים להעיד עליו. ר"נ אומר בעליו מעידין עליו. כהנים הוא דחשידי אמומא בעלים ישראל לא חשידי אמומא. וכן הלכתא: אמר רבא כל בעליו של בכור עמנו עומדין ונכנס שלם ויצא חבול מעידין עליו. ולא חיישינן שמא אחד מבני בית נטמן בבית והטיל בו מום או שמא חפרו גומא בבית ליפול בו. [דף לו.] איבעיא להו עד מפי עד מהו לעדות בכור. רב אסי אסר. ורב אשי שרי. והלכה עד מפי עד כשר לעדות בכור. אמר ר' אלעזר לא היו מוחזקין בו שהוא בכור ובא ואמר שהוא בכור ומומו עמו נאמן. מאי קמ"ל הפה שאסר הוא הפה שהתיר תנינא האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. מהו דתימא התם הוא דאי בעי לא אמרה. אבל הכא דלא סגי דלא אמר דקדשים בחוץ לא אכיל. לאו הפה שאסר הוא. קא משמע לן דאי משום הכי שדי ביה מומא דמינכר והוה אכיל ליה. יתיב רבינא וקאמר להא שמעתא בלא גברא. אמר ליה רב זוטי לרבינא אנו משמיה דרבי אליעזר מתנינן לה למימר דהלכתא כוותיה . ר' צדוק הוה ליה ההוא בוכרא רמא ליה שערי בסלי נצרים כייל ערוב' פירוש נצרים ערבה קלופה. בהדי דקאכיל איבוזי שפתיה. אתא לקמיה דרבי יהושע אמר ליה כלום חלקנו בין חבר לעם הארץ. אמר ליה אין. בא לפני ר"ג א"ל לאו והלכתא כר"ג דגרסינן בפרק בתרא דיומא דף עח. שאלו תלמידיו את ר"א זקן ויושב בישיבה צריך ליטול רשות להתיר בכורות או לא. מאי קא בעו ליה. הכי קמבעיא ליה כי הא דאמר רב אידי בר אבין דבר זה הניחו לבית הנשיא להתגדל בו. מאי צריך ליטול רשות או דלמא כיון דזקן ויושב בישיבה אין צריך. עמד ר' יצחק בן חקולא על רגליו ואמר אני ראיתי את ר"י בן זימרא שהיה זקן ויושב בישיבה ועמד במעלה לפני זקנו של זה ונטל רשות להתיר בכורות. אמר ליה רבא לא כך היה המעשה. ר"י בן זימרא כהן היה והכי קמיבעיא ליה. הלכה כר"מ דאמר החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו. או דלמא הלכה כרשב"ג דאמר נאמן על של חבירו ואינו נאמן על של עצמו. ופשט ליה דהלכתא כר"ג דאמר לא חלקנו בין חבר לעם הארץ ואפי' זקן ויושב בישיבה. ועוד הביא ה"ר יונה ז"ל ראיה מדאמר לעיל א"ל רב פפא לאביי לר"מ דאמר חשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו ואמר ר"מ כו' שמעינן מיניה דדיינים וחברים כהנים חשידי אמומא ומדקאמר ליה רב פפא בלישנא דתימה אלמא מלתא פשיטותא היא והלכתא כר"ג:

י מתני' נאמן הכהן לומר הראיתי בכור זה ובעל מום הוא:

גמ' אמר רב יהודה אמר רב נאמן הכהן לומר בכור זה נתן לי ישראל במומו. מאי טעמא. מלתא דעבידא לאיגלויי לא משקרי ביה אינשי. ודוקא ישראל פלוני.

אבל ישראל סתם לא. דלאו מלתא דעבידא לאיגלויי הוא. וכן מתני' דוקא כשאמר הראיתי בכור זה לפלוני חכם אבל לחכם סתם לא דאית ליה לאישתמוטי ולא עביד לאיגלויי. ואם אותו מום מן המומין שאינן מובהקין וקאתי למשחטיה עליה ודאי מהימן דקדשים בחוץ לא אכיל ולמיסמך עילויה במומין שאינן מובהקין לא עביד אינשי. ובודאי הראהו לחכם ושרו ניהליה. ולא הוה שרי ליה חכם אלא אם כן העידו לפניו דהאי מום נפל בו מאליו. אמר ר' יהודה בר אבא מנליה ליהודה הא אנא קבעיה בגידול וגידול קבעה בדידיה. והכי אמרי ליה [דף לו:] נאמן ישראל לומר בכור זה נתתי לכהן במומו: ישראל פשיטא. לא צריכא בקטן והגדיל כגון טלה ונעשה איל מהו דתימא לא קים ליה קא משמע לן בסורא מתנו כלישנא קמא בפומבדיתא מתנו כלישנא בתרא. והלכתא אף כלישנא קמא: ההוא שרוע דאתא לקמיה דרב אשי אמר רב אשי למאי ניחוש ליה. אי כהן הוא אי ישראל הוא הרי בכור ומומו עמו. א"ל רבינא לרב אשי ודלמא ישראל הוא ואמר רב יהודה אין רואין בכור לישראל אלא א"כ כהן עמו. אמר ליה הכי השתא התם נהי דקדשים בחוץ לא אכיל אממונא דכהן חשיד. הכא מכדי מידע ידיע דהאי מום מובהק הוא מ"ט אתייה לקמי דרבנן. משום כבודו של חכם על כבודו של חכם לא עבר איסורא עבד:

יא מתני' בכור שניסמת עינו שנקטעת רגלו שנשברה ידו הרי זה ישחט על פי שלשה בני הכנסת. רבי יוסי אומר אפי' יש שם עשרים ושלשה לא ישחוט אלא על פי מומחה:

גמ' רבי שמלאי ורבי יהודה נשיאה תרוייהו משמיה דריב"ל אמרי ואמרי לה רבי שמלאי וריב"ל תרוייהו משמיה דרבי יהודה נשיאה אמרי התרת בכור בחוצה לארץ ע"פ שלשה בני הכנסת אמר רבא ובמומין מובהקין. אמר רב יהודה אמר רב ירמיה בר אבא ספק משמיה דרב ספק משמיה דשמואל שלשה מתירין את הבכור במקום שאין מומחה. מאי קמ"ל תנינא הרי זה ישחט ע"פ שלשה בני הכנסת אי ממתניתין הוה אמינא אפי' במקום שיש מומחה קא משמע לן במקום שאין מומחה אין במקום שיש מומחה לא וכן הלכתא. כתב ה"ר יונה ז"ל מומחה דקאמר לאו דידע הלכות מומין בלחוד אלא דפקיע גם בראיית העין לבדוק ולבקר בהם ולהכירם היטב. והאידנא דליכא מומחין בכור שיש לו מום מובהק נשחט על פי שלשה בני הכנסת. ומומין שאין מובהקין כגון דוקין שבעין וכיוצא בהם לא עבדינן בהו עובדא האידנא. ואשכחנא לרבינו יצחק הצרפתי ז"ל בתשובת שאלה דצרימת אוזן מן הסחוס הוי מום מובהק היכא דמנכרא שפיר ומיגליא יאות ונראה לעינים דנפישא מחגירת צפורן. והיינו דנקט הש"ס מו"ק דף יג. צרם אוזן בבכור ומת. הצורם אוזן פרתו של חבירו ב"ק דף צח. משום דהוי מום ניכר ומובהק:

יב [דף לו.] **מתני'** השוחט את הבכור ונודע שלא הראהו מה שאכלו אכלו והוא יחזיר להם הדמים. ומה שלא אכלו יקבר והוא יחזיר להם הדמים וכן השוחט את הפרה ונודע שהיא טריפה מה שאכלו אכלו והוא יחזיר להם הדמים ומה שלא אכלו הם יחזירו לו הבשר והוא יחזיר להם הדמים. מכרוהו לעובד כוכבים או השליכוהו לכלבים משלמין לו דמי טריפה:

גמ' תנו רבנן המוכר בשר לחבירו ונמצא בשר בכור. פירות ונמצאו טבלים. יין ונמצא יין נסך מה שאכלו אכלו ויחזיר להם הדמים :

יום שנ

יג תנן בפרק אין צדין (ביצה דף כה:) בכור שנפל לבור ר' יהודה אומר ירד מומחה ויראה אם יש בו מום יעלה וישחוט ואם לאו לא ישחוט. ר' שמעון אומר כל שאין מומו ניכר מערב יום טוב אין זה מן המוכן במאי קמיפלגי. ברואין מומין בי"ט קא מפלגי. דר' יהודה סבר רואין. ורבי שמעון סבר אין רואין. והלכתא בהא כרבי שמעון. דאמרינן שם דף כז. אמי וורדנאה חזי בוכרא דבי נשיאה הוה סבר דלא למיחזייה ביומא טבא. אתו וא"ל לר' אמי. אמר שפיר עבד דלא חזי. איני והא רבי אמי גופיה חזי. רבי אמי מאתמול הוה חזי וביומא טבא שיולו הוה משייל. היכי הוה עביד. כי ההוא גברא דאייתי בוכרא לקמיה דרבא בפניא דמעלי יומא טבא והוה יתיב רבא וקחייף רישיה דל עיניה וחזי למומא אמר ליה זיל האידנא ותא למחר. למחר אתא לקמיה אמר ליה אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה. אמר ליה הוו מנחי שערי אחורי דהוצא. בהדי דקעייל רישיה פרטיה לשפתיה. א"ל ודלמא את גרמת ליה. אמר ליה לאו. כתב הרמב"ן ז"ל שמעינן מינה דבכור בהמה טהורה נוהג בחו"ל דהא רבא בח"ל הוה וקמייתי ליה בוכרא ואמר נמי לעיל בפ"ק (בכורות דף ג:) ההיא גיורתא דמסרין לה אחוה בהמה לפטומא. אתאי לקמיה

דרבא אמר לית דחש לה להא דר' יהודה דאמר שותפות עובד כוכבים חייבת בבכורה. רב מרי בר רחל הוה ליה חיותא והוה מקני אודנייהו לעובד כוכבים ואסר להו בגיזה ועבודה וכו'. ובפרק אלו טריפות (חולין דף מד:) רב חסדא שרא בוכרא ולא זבן מיניה. וכל הני אמוראי בבבל היו. ותו אמר לעיל סי' יא התרת בכור בחו"ל על פי שלשה בני הכנסת. וליכא לאוקמא בבכור שיצא מארץ ישראל לחוצה לארץ. דא"כ הוה אמר הכי בהדיא ולמה ליה לאדכורי חו"ל אתר' דלא נהיג ביה בכור בהמה טהורה. ולא שכיחא אלא לעתים רחוקות שיביאו מארץ ישראל. לימא התרת בכור במקום שאין מומחה על פי שלשה בני הכנסת. אמר ליה שמע מינה חו"ל אתרה דבוכרי הוא ונקט חו"ל אתרא דלא שכיחי ביה מומחין. והא דתנן בפרק אלו קדשים (תמורה דף כא.) תמורת הבכור והמעשר ולדן וולד ולדן עד סוף כל העולם הרי אלו כבכור ומעשר ויאכלו במומן לבעלים. מה בין בכור ומעשר לבין כל הקדשים. שכל הקדשים נמכרין באיטליז ונשחטים באיטליז ונשקלים בליטרא. חוץ מן הבכור והמעשר. ויש להן פדיון ולתמורותיהן פדיון. חוץ מן הבכור והמעשר. ובאין מחוצה לארץ לארץ חוץ מן הבכור והמעשר. ואם באו תמימים יקרבו. ורמינהי בן אנטיגנוס העלה בכורות מבבל לירושלים ולא קבלו ממנו. אמר רב חסדא לא קשיא הא ר' עקיבא והא ר' ישמעאל. מאי היא דתניא ר"ע אומר יכול יעלה אדם בכור מחו"ל לארץ בזמן שבית המקדש קיים ויקריבנו. ת"ל ואכלתה לפני ה' אלהיך וגו' מקיש בכור למעשר מה מעשר אינו בא אלא מן הארץ וכו'. ההיא לא קשה מידי דלא אקשיה למעשר אלא שאינו בא מחוצה לארץ לארץ ליקרב על גבי המזבח. אבל מיקדש קדשי בחו"ל. תדע דתנן בפרק בתרא דף נג. מעשר בהמה נוהג בארץ ובחו"ל. והוינן בה לימא מתני' דלא כר' עקיבא דתניא ר"ע אומר יכול יעלה אדם מעשר בהמה מחו"ל לארץ ויקריבנו. ת"ל והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם בשתי מעשרות הכתוב מדבר אחד מעשר בהמה ואחד מעשר דגן. ממקום שאתה מעלה מעשר דגן אתה מעלה מעשר בהמה וממקום שאי אתה מעלה מעשר דגן אי אתה מעלה מעשר בהמה. ומשני אפי' תימא ר"ע כאן ליקרב כאן ליקדש. דיקא נמי דקנסיב הש"ס והבאתם שמה ש"מ. ומאחר שאינו קרב למה קדוש. ליאכל במומו לבעלים. וממילא שמעינן לאידך דקא"ר עקיבא נמי בבכור יכול יעלה אדם בכור מחו"ל לארץ ויקריבנו ת"ל כו' לא אתא נמי למעוטי אלא שאינו קרב אבל ליקדש ודאי קדשי אפי' בחוצה לארץ. דהנך תרתי מתנייתא דר"ע בני חד בקתא אינון וחד אורחא אית להו. והא נמי דייקא מדקא נסיב לה הש"ס ואכלת לפני ה' אלהיך כדדייקינן בגמרא באידך ש"מ בחדא מחתא מחתינהו. ויגיד עליו ריעו. ובכור ומעשר נמי מגמר גמירי מהדדי בכל דוכתא. ואם תאמר אם כן אמאי לא תני בכור בהמה טהורה נוהג בארץ ובחוצה לארץ כדקתני במעשר. ויש לומר בשלמא מעשר אצטריך דלא תימא דיניה כמעשר דגן. אי נמי משום דמעשר אמרה תורה להקדישו ולהקריבו סד"א בזמן דאיכא בית אין בזמן דליכא בית לא להכי אצטריך למיתני דנוהג גם בחוצה לארץ. אבל בכור פשיטא דהא בפטר רחם תלא רחמנא וחובת הגוף הוא. ומתנות כהונה הנוהגות בכל מקום הוא כפדיון הבן ופטר חמור. הלכך לא צריך למיתני בבכור בהמה טהורה דנוהג בחו"ל כדלא תני נמי הכי בבכור אדם ובבכור בהמה טמאה. ואצטריכנא הני מילי משום דאשכחן חד מרבוותא דכתב בפסקיו הכין מצות בכור בהמה טהורה אינה נוהגת אלא בארץ ואין מביאין בכורות מחוצה לארץ לארץ שנאמר ואכלת לפני ה' אלהיך. ואם הביא אין מקבלין ממנו והרי הוא חולין. ואנן כתבינן מאי דסבירא לן. והכי סבירא להו לרבוותא ועבדי בה עובדא למיתב בוכרי לכהני בחוצה לארץ האידנא וליכא לספוקי ביה כלל. הרמב"ן ז"ל:

הדרן עלך כל פסולי המוקדשין

פרק ו

א על אלו מומין שוחטין את הבכור. נפגמה אזנו מן הסחוס ולא מן העור [דף לז:] נסדקה אע"פ שלא חסרה. . ניקבה מלא כרשינא או שיבשה. איזהו יבשה. שאם תינקב אינה מוציאה טיפת דם. רבי יוסי בן המשולם אומר יבשה שתהא נפרכת בצפורן:

גמ' תנו רבנן הסדק כל שהוא. הסדק והפגימה בין בידי אדם בין בידי שמים. וכמה שיעור פגימה כדי שתחגור בה צפורן:

[דף לח.] **מתני'** הריס של עין שנקב ושנפגם ושנסדק. הרי שהיה בעינו דק תבלול חלזון נחש ועצב. איזהו

תבלול. לבן הפוסק בסירא ונכנס בשחור. שחור ונכנס בלבן אין זה מום שאין מומין בלבן. למעלה פ"ה סי' י"א כתבתי שאין אנו בקיאין במומין הללו ולא עבדינן בהו עובדא אלא במומין הניכרים. כגון שנסתמא עינו ושנקטע רגלו וכיוצא בהן. אבל לא בדוקין שבעין וחוורור ומים הקבועין וכיוצא בהן:

ב היה ראש הזנב מפוצל עד העצם. פירש"י נקלף [דף לט:] העור והבשר והעצם נשאר מגולה כמו בראשית ל אשר פצל ברהטים. וקשה דאין זה לשון משנה וגמרא. והוה ליה למימר נקלף ונראה לפרש שמתפצל העצם לשנים כמו מפוצלות גבי קרנים חולין דף נט: ובתוספתא פ"ד נמי קתני או שהיה ראש הזנב מפוצל לשני עצמות. או [דף מ.] שיש בשר בין חוליא לחוליא מלא אצבע:

גמ' תנא אצבע שאמרו אחד מארבע בטפח של כל אדם והיינו בגודל:

מתני' אין לו ביצים או אין לו אלא ביצה אחת. רבי ישמעאל אומר אם יש לו שני כיסין יש לו שתי ביצים. ואם אין לו אלא כיס א' אין לו אלא ביצה אחת. רבי עקיבא אומר מושיבו על עכוזו וממעך אם יש שם ביצה סופה לצאת. מעשה שמעך ולא יצאה ונשחט ונמצאת דבוקה בכסלים והתיר רבי עקיבא ואסר רבי יוחנן בן נורי:

גמ' השתא אין לו אלא אחת אמרת הוי מומא אין לו כלל מיבעיא. חסורי מיחסרא והכי קתני אין לו שתי ביצים בשני כיסין אלא בכיס א'. א"נ שני כיסין וביצה אחת הרי זה מום. ר' ישמעאל אומר יש לו שני כיסין בידוע שיש לו שתי ביצים. אין לו אלא כיס אחד כמי שאין לו אלא ביצה אחת דמי. ואתא רבי עקיבא למימר בידוע לא אמרינן אלא מושיבין כו'. כתב הרמב"ן ז"ל מסתברא לן דהלכתא כת"ק דאמר שני כיסין וביצה אחת הוי מום ולא בעי מיעוך. והיינו דאיכא בין ת"ק ור' עקיבא. וסבר כיון דליתא בכיס אלא חדא ואפילו אם נמצאת דבוקה בכסלים מותר כרבי עקיבא:

ג מתני' בעל חמש רגלים ושאין לו אלא שלש ושרגליו קלוטות כשל חמור:

גמ' אמר רב הונא לא שנו אלא שחסר ויתר ביד. אבל ברגל טריפה נמי הוי. מ"ט כל יתר כנטול דמי: ושרגליו קלוטות אמר רב פפא לא תימא דעגילן ולא סדיקן. אלא כיון דעגילן אף על גב דסדיקן.

מתני' והשחול והכסול. איזהו שחול שנשמטה יריכו כסול כל שאחד מירכותיו גבוה מחברתה:

גמ' ת"ר איזהו שחול שנשמטה יריכו כסול כל שרגלו אחת בתוך הכסל ורגלו אחת על גבי הכסל. תניא השרוע והקלוט שרוע שנשתרבב יריכו קלוט שרגליו קלוטות כשל חמור:

מתני' נשבר עצם ידו ועצם רגלו אע"פ שאינו ניכר:

גמ' אמר רב פפא אינו ניכר מחמת עצמו אבל ניכר מחמת מלאכה:

ד מתני' מומין אלו מנה אילא ביבנה והודו לו חכמים ועוד שלשה הוסיף. אמרו לו לא שמענו אלא את אלו. את שגלגל עינו עגול כשל אדם ופיו דומה כשל חזיר. ושניטל רוב המדבר שבלשונו ב"ד של אחריהם אמרו הרי אלו מומין:

גמ' עינו עגול אוקימנא בציריא אבל באבולא היינו אורחיה. פיו דומה כשל חזיר אמר רב פפא לא תימא דשפיד ופריס אלא כיון דפריס אע"פ דלא שפיד. פירוש שפיד חד כשפוד. פריס ששפתו העליונה פרוסה על התחתונה ועודפת עליה:

מתני' מעשה שהלחי התחתון עודף על העליון ושאל ר"ג לחכמים ואמרו הרי זה מום:

גמ' מאי תנא דקתני מעשה. משום דקתני פיו דומה לשל חזיר הרי זה מום ופליגי רבנן עליה דאילא בשפתו העליונה עודפת על התחתונה אבל התחתונה עודפת על העליונה הרי זה מום ומעשה וכו'. ודוקא דאית ביה עצם אבל לית ביה עצם לא הוי מום:

ה מתני' אזן הגדי שהיתה [דף מ:] כפולה אמרו חכמים בזמן שהיא עצם אחד מום בזמן שאין עצם אחד אין מום:

גמ' תנו רבנן פיו בלום רגליו מבולמות מחמת הרוח אין מום מחמת העצם הרי זה מום. בלום פירש"י בלשון אחד קצרות ברוחב וזה הפי' עיקר כמו אוצר בלום ב"ב דף נח. וכמו הבולם עצמו בשעת מריבה חולין דף פט.: אזניו כפופות בחסחוס אחת הרי זה מום. בשתי חסחסיות אין מום:

מתני' ר' חנינא בן גמליאל אומר זנב הגדי שדומה לשל חזיר:

גמ' אמר רב פפא לא תימא דכריכא וקטינא אלא כיון דכריכא אף על גב דאלימא:

מתני' ושאין בה שלש חוליות הרי זה מום:

גמ' אמר רב הונא בגדי שתים הרי זה מום שלש אינו מום. בטלה שלש הרי זה מום ארבע אין מום: מיתיבי בגדי אחת הרי זה מום שתים אין מום. בטלה שתים הרי זה מום שלש אינו מום. תיובתא דרב הונא. ורב הונא מתניתין אטעיתיה. איהו סבר מדרישא בגדי סיפא נמי בגדי. ולא היא רישא בגדי סיפא בטלה:

ו מתני' ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר את שיבלת בעינו ושנפגם עצם ידו ושנפגם עצם רגלו ושנפגם עצם שבפיו. עינו אחת גדולה ואחת קטנה אזנו אחת גדולה ואחת קטנה במראה ולא במדה. רבי יהודה אומר אחד מביציו גדולה כשתים בחברתה ולא הודו לו חכמים:

גמ' למימרא דיבלת הוי מומא ורמינהי ואלו שאין שוחטין עליהן לא במקדש ולא במדינה בעל גרב ובעל יבלת. ומסקינן היכא דאית בה עצם הוי מומא בין בגופו בין בעינו. ואי לית בה עצם בגופו לא הוי מום. בעינו אית בה שער הוי מום. אי לית בה שער לא הוי מום להשחט עליו: עינו אחת גדולה. תנא גדולה כשל עגל. קטנה כשל אווז. ודוקא אחת גדולה ואחת קטנה אבל שתיהן גדולו' שתיהן קטנות לא הוי מום. דמחמת בריאותא יתירתא או כחישותא יתירתא הוא דהוי. אבל אחת גדולה ואחת קטנה אי מחמת בריותא תרוייהו בעו מברי'. ואי מחמת כחישותא תרוייהו בעו מברי. הכי אסיקנא לעיל בפ"ק (בכורות דף ג:) וגרסינן נמי התם ר' אלעזר לא על לבי מדרשא אשכחיה לר' יוסי אמר ליה מאי אמור בי מדרשא. אמר ליה הכי אמר ר' יוחנן הא דתנן רחל שילדה מין עז ועז שילדה מין רחל פטור מן הבכורה ואם יש בו מקצת סימנים חייב ומום קבוע הוי להשחט עליו. דכיון דאישתני הוי מומא ואע"ג דאישתני לדבר הקדוש בבכורה במינו וכן הילכתא: גרסי' בפרק מומין אלו (בכורות דף מד.) אמר רב חסדא עז שאין לה קרנים ורחל שיש לה קרנים כשרות על המזבח. ותניא נמי כוותיה. ואמר רב חסדא אמר אבימי נטלו קרנים וזכרותן עמהן פסולה ואינה נפדית עליהם נטלו טלפים וזכרותן עמהן פסולה ונפדית עליהם. מיתיבי נטלו קרנים וטלפים וזכרותן עמהם פסולה ונפדית עליהם לא קשיא הא דאיתעקור איעקורי והא דאיגמום איגמומי: ולא הודו לו חכמים ועד כמה. תניא אחרים אומרים אפילו אינה לשניה אלא כפול כשירה:

ז מתני' זנב העגל שאינה מגעת לערקוב אמרו חכמים כל מרבית עגלים כן כל זמן שהן מגדילין הן נמתחות. ובאיזה ערקוב אמרו. ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר בערקוב שבאמצע הירך:

גמ' תנא קפץ העליון ולא קפץ התחתון. וכנגדו בגמל ניכר:

מתני' על אלו מומין שוחטין את הבכור.

[דף מא.] **גמ'** הא תו למה לי הא תנא ליה רישא על אלו מומין שוחטין את הבכור איידי דתנא ועוד הוסיף ג' ואמרו לו לא שמענו אלא את אלו וקתני ואתי דיחידאי וקסתים לה בכולהו על אלו מומין שוחטין את הבכור:

ח מתני' טומטום ואנדרוגינוס לא במקדש ולא במדינה. רבי ישמעאל אומר אין מום גדול מזה. וחכ"א אינו בכור אלא נגזז ונעבד:

גמ' [דף מא:] אמר רב חסדא מחלוקת באנדרוגינוס. אבל בטומטום ד"ה ספיקא הוי וקדוש מספק. וקיימא לן בעלמא דאנדרוגינוס בריה הוי. דגרסינן בפרק הערל (יבמות דף פג.) אמר רב ליתא למתניתא דקתני ר' יוסי ור' שמעון אומרים אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה אלמא זכר הוי. מקמי ברייתא דתניא רבי יוסי אומר אנדרוגינוס בריה בפני עצמו הוא ולא הכריעו בו חכמים אם זכר הוא אם נקבה היא. דמדשבקיה ר' יוסי לבר זוגיה שמע מינה הדר ביה ואין לומר הדר ביה מברייתא לגבי ר' שמעון דמתני'. דמסתמא המשנה נשנית תחלה. אמרי בי רב משמיה דרב הלכה כרבי יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה. ושמואל אמר בקושי ובקידוש. ומתוך דברי רב אלפס ז"ל משמע התם הא דפסיק משמיה דרב הלכה כרבי יוסי ארבי יוסי דברייתא קאי. כדקאמר רב ליתא למתניתין מקמי ברייתא. ולהאי פיסקא הלכה כרבנן בתראי דאמרי דאנדרוגינוס נגזז ונעבד. ורש"י פי' התם דאר' יוסי דמתני' קאי דאמרי בי רב היינו רב הונא דקאמר התם בההיא שמעתא משמיה דרב אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה משני מקומות דזכר ודאי הוי. ופליג אהא דאמר לעיל אליבא דרב דליתא למתניתין מקמי ברייתא ומסתבר הכי דבהרכבה קושי וקידוש בכולהו נמי איירי ר' שמעון בהדיא וכולן משניות הן. וכן פר"י התם דאמרי בי רב היינו רב הונא כדאמר בתר הכי דזכר הוי ודריש ליה מקרא איזהו זכר שיש לו שתי משכבות ובנדה דף כח. קאמר רב נחמן משמיה דרב דספיקא הוי ופליגי רב הונא ורב נחמן אליבא דרב. ועוד מדאיצטריך למימר הכא אמרי בי רב משמיה דרב ש"מ

דפליגי אמוראי בהך מילתא אליבא דרב. ולאפוקי משאר אמוראי איצטריך לפרושי משמיה דרב. דאי לאו הכי אמאי איצטריך ליה למימר משמיה דרב דכל דאמרי בי רב סתם משמיה דרב הוא כדמוכח פרק בית כור (בבא בתרא דף קה:) ובפ' השואל דף קב: דפריך מאמרי בי רב אדרב. אלא משום דאמר רב תחלה דליתא למתני' מקמי ברייתא הדר תו קאמר דאמרי בי רב משמיה דרב פליגי אהא דאמרן. וכיון דפליגי אליבא דרב מסתברא דהלכה כאמרי בי רב. דשמואל סבר כוותיה דאמר ליתא לברייתא מקמי מתני'. כל זה מדברי רבי' יצחק וכיון דפליגי בהאי פיסקא רבוותא טוב להחמיר. ובכור מספק הוי ונאכל במומו לבעלים. ודלא כרבי ישמעאל דאמר מומו עמו. אלא כשיולד בו מום. וטומטום ספיקא הוי לכולי עלמא. ודוקא [דף מב:] במטיל מים במקום נקבות. אבל במטיל מים במקום זכרות דכ"ע לא פליגי דזכר הוי ובעי למיתב לכהן. והא דאמר ר' אליעזר טומטום בבהמה מטיל מים במקום נקבות חולין הוי וכן הא דאמר ריש לקיש לא אמרו טומטום ספק אלא באדם הואיל וזכרותו ונקבותו במקום א' אבל בבהמה מטיל מים במקום זכרות זכר במקום נקבות נקבה ליתא אלא כי מטיל מים במקום נקבות ספיקא הוי שמא נהפכה זכרותו לנקבותו ואע"ג דמיעוטא הוא ולא חיישינן בעלמא למיעוטא. הכא כיון דאישתני אישתני וחיישינן. והכי מסקנא דשמעתין דלכולי עלמא אמרי כיון דאישתני אישתני וכן הלכתא:

הדרן עלך על אלו מומין

פרק ז

א [דף מו.] **יש** בכור לנחלה ואין בכור לכהן. לכהן ואינו בכור לנחלה. בכור לנחלה ולכהן. ויש שאינו בכור לא לנחלה ולא לכהן ואיזהו בכור לנחלה ולא לכהן הבא אחר הנפלים אע"פ שיצא ראשו חי. או בן תשעה שיצא ראשו מת. והמפלת כמין בהמה וחיה ועוף דברי ר' מאיר וחכ"א עד שיהא בו צורת אדם. המפלת סנדל או שליא או שפיר מרוקם והיוצא מחותך הבא אחריו בכור לנחלה ואינו בכור לכהן. מי שלא היה לו בנים ונשא אשה שכבר ילדה עודה שפחה ונשתחררה עודה עובדת כוכבים ונתגיירה ומשבאו לישראל ילדה בכור לנחלה ואין בכור לכהן. ר' יוסי הגלילי אומר בכור לנחלה ולכהן שנאמר פטר רחם בישראל. [דף מז.] מי שהיו לו בנים ונשא אשה שלא ילדה עובדת כוכבים ונתגיירה מעוברת שפחה ונשתחררה מעוברת ילדה היא וכהנת היא ולויה היא ואשה שכבר ילדה וכן מי שלא שהתה אחר בעלה ג' חדשים ונשאת וילדה ואין ידוע אם בן ז' לאחרון או בן ט' לראשון בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. ואיזהו בכור לנחלה ולכהן זה המפלת שפיר מלא מים מלא דם מלא גנינין המפלת כמין דגים וחגבים שקצים ורמשים והמפלת יום ארבעים הבא אחריו בכור לנחלה ולכהן. יוצא דופן והבא אחריו שניהן אינן בכור לא לנחלה ולא לכהן ר' שמעון אומר הראשון לנחלה והשני לה' סלעים:

גמ' אמר שמואל אין הראש פוטר את בנפלים. מאי טעמא. אמר קרא כל אשר נשמת רוח חיים באפיו כל היכא דנשמת רוח חיים באפיו הוא דחשיב רישיה ואידך לא חשיב. ואיתותב שמואל. אמר ר' שמעון בן לקיש פדחת פוטרת בכל מקום חוץ מן הנחלה דכתיב יכיר. ור' יוחנן אמר אף לנחלה. והילכתא כר' יוחנן: הא דתנן וחכ"א עד שיהא בו צורת אדם לאו דוקא כל צורת אלא אפי' מצורת. הלכך המצח והגבין והעין והלסת וגבת הזקן עד שיהיו כולן מצורת אדם. היו כולן אע"פ שגופו וצד שני שבפניו תייש ה"ז אדם פניו תייש אע"פ שבגופו אדם לא כלום. אתמר היו לו בנים בעודו עובד כוכבים ונתגייר רבי יוחנן אמר אין לו בכור לנחלה. ור"ל אומר יש לו בכור לנחלה. ר"י אמר אין לו בכור לנחלה דהא הוה ליה בנים. ריש לקיש אמר יש לו בכור לנחלה דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי. ואזדו לטעמייהו דאתמר היו לו בנים בהיותו עובד כוכבים ונתגייר רבי יוחנן אמר קיים פריה ורביה ור"ל אמר לא קיים פריה ורביה והלכה כר' יוחנן:

ב אמר רב אדא בר אהבה לויה שילדה בנה פטור מחמשה סלעים ואוקמה רב פפא בדאיעברא מעובד כוכבים. ומר בר יוסף משמיה דרבא אמר אפי' בדאיעבר מישראל מאי טעמא בפטר רחם תלה רחמנא ואתמר עלה בפרק הזורע (חולין דף קלב.) הלכה כוותיה דרב אדא בר אהבה דאמר לויה שילדה בנה פטור מה' סלעים. מיהו לא ידענא אליבא דמאן אלא מדאקשינן בפ"ק דמכילתין דף ד. לויה לא תפקע ומשני הא לא קשיא כדמר בר יוסף משמיה דרבא ולא קאמר אי נמי כדרב פפא ש"מ הלכתא כוותיה ועוד דרב פפא תלמיד הוא לגבייהו דאביי ורבא ואין הלכה כתלמיד

במקום הרב. וכן פסק בה"ג. ואשכחן מקצת נוסחי דמפורש בהו בפרק הזרוע והלכה כרב אדא בר אהבה ואליבא דמר בריה דרב יוסף משמיה דרבא. והדין נוסחא דרב אחא משבחא והכי נמי בהלכות פסוקות. הרמב"ן ז"ל. ומה שהביא ראיה מפ"ק אינה ראיה דלא מצי למימר התם א"נ כדרב פפא דהא פריך לויה לא תפקע כמו לוי והוצרך לדמר בריה דרב יוסף דכל לויה מפקעת לתרץ קושייתו. ולרב פפא אין ה"נ דלויה לא מפקע' אי איעברא מישראל דלמשפחותם לבית אבותם כתיב. ומה שכתב דאין הלכה כתלמיד במקום הרב אדרבה הגאונים פסקו דמאביי ורבא ואילך הלכה כבתראי. אבל מההיא דחולין ראיה כי בכל הספרים כתוב ואליבא דמר בריה דרב יוסף משמיה דרבא. ואפילו בספר שאינו כתוב מוכח דאליביה דמר בריה דרבא קפסיק. דמה ענין התם לפסוק כדרב אדא בר אהבה אלא משום דפסיק התם הלכתא כעולא דאמר כהן ואפילו כהנת לענין מתנות כהונה פסק נמי כרב אדא בר אהבה דלויה כלוי לענין ה' סלעים דבפטר רחם תלה רחמנא ואפי' איעברא מישראל. אמר רב פפא בדיק לן רבא כהנת שנתעברה מעובד כוכבים מהו. ואמרינן לאו היינו דרב אדא בר אהבה ואמר לן הכי השתא בשלמא לויה בקדושתה קיימא דתנן לויה שנשבית או שנבעלה בעילת זנות נותנין לה מעשר ואוכלת. אלא כהנת כיון שנבעלה לפסול איתחלה לה קדושתה והויא לה זרה הלכך מיחייב הבן לפדות את עצמו. ואין צ"ל בת ישראל שנתעברה מעובד כוכבים דחייב. וכן הלכתא:

ג אתמר רבי שמעון בן יאשיה אמר ר"ל [דף מז:] כהן שמת והניח בן חלל בתוך שלשים יום הבן חייב לפדות את עצמו. שלא זכה האב בפדיונו. לאחר שלשים יום אין הבן חייב לפדות את עצמו שכבר זכה האב בפדיונו והוי כאילו הפריש האב ה' סלעים ופדה בהו את בנו ועכבם לעצמו כן הבן יפריש ה' סלעים ויפדה את עצמו ולא יתנם לכהן. מידי דהוה מי שירש טבלים מאבי אמו כהן שמתקנם ומוכר התרומה לכהן:

ד ומי שלא שהתה אחר בעלה ג' חדשים וכו'. בכור לנחלה הוא דלא הוי הא כפשוט שקיל אמאי ליזיל לגבי דהאי ולדחייה וליזיל לגבי דהאי ולדחייה. אמר רבי ירמיה לבא אחריו. וה"ק בכור לכהן והבא אחריו אין בכור לנחלה. וליכתבו הרשאה אהדדי. מסייע ליה לרבי ינאי דאמר ר' ינאי הוכרו ולבסוף נתערבו כותבין הרשאה זה לזה. לא הוכרו אין כותבין הרשאה זה לזה:

ה קידושין דף כט: ת"ר מנין שאם יש לו ה' בנים מה' נשים שלא בכרו שחייב לפדותן. שנאמר כל בכור בניך תפדה. פשיטא בפטר רחם תלה רחמנא. מהו דתימא. נילף בכור בכור מנחלה מה להלן ראשית אונו אף כאן ראשית אונו קמ"ל:

[דף מח.] **מתני'** מי שלא בכרה אשתו וילדה שני זכרים נותן ה' סלעים לכהן מת אחד מהן בתוך ל' האב פטור. והוא הדין נמי דהבן פטור אלא אגב דבעי למיתני סיפא מת האב תנא נמי האב פטור מת האב והבנים קיימים ר' מאיר אומר אם נתנו עד שלא חלקו נתנו ואם לאו פטורין רבי יהודה אומר נתחייבו הנכסים. זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום: שתי נשיו [דף מח:] שלא בכרו וילדו שני זכרים נותן י' סלעים לכהן מת אחד מהן בתוך ל' יום אם לכהן אחד נתן יחזיר לו ה' סלעים ואם לשני כהנים נתן אינו יכול להוציא מידן זכר ונקבה או שני זכרים ונקבה נותן ה' סלעים לכהן. שתי נקבות וזכר שני זכרים ושתי נקבות אין כאן לכהן כלום. אחת בכרה ואחת לא בכרה וילדו שני זכרים נותן ה' סלעים לכהן. מת אחד מהן בתוך ל' האב פטור מת האב והבנים קיימין רבי מאיר אומר אם נתנו עד שלא חלקו נתנו. ואם לאו פטורין. ר' יהודה אומר נתחייבו בו הנכסים זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום. שתי נשים של שני אנשים שלא בכרו וילדו שני זכרים זה נותן ה' סלעים לכהן וזה נותן ה' סלעים לכהן. מת אחד מהן בתוך ל' יום אם לכהן אחד נתנו יחזיר להם חמשה סלעים. ואם לשני כהנים נתנו אין יכולין להוציא מידן. זכר ונקבה האבות פטורין והבן חייב לפדות את עצמו. שתי נקבות וזכר שני זכרים ושתי נקבות אין כאן לכהן כלום. אחת בכרה ואחת לא בכרה של שני אנשים וילדו שני זכרים זה שלא בכרה אשתו נותן חמשה סלעים לכהן. זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום:

גמ' מאי שנא שני כהנים דאזיל לגבי האי ודחי ליה. ואזיל לגבי האי ודחי ליה. כהן אחד נמי כי אזיל האי לגביה לידחייה וכי אזיל האי לגביה לידחייה אמר שמואל בבא בהרשאה. והאמרי נהרדעי לא כתבינן אדרכתא אמטלטלי ה"מ היכא דכפריה אבל היכא דלא כפריה כתבינן ומה שנוהגין עכשיו לכתוב אפי' אמטלטלי דכפריה אומר ר"ת ז"ל דטעמא דנהרדעי

דלא כתבינן משום דמיחזי כשיקרא כדאיתא במרובה דף ע. ובכתובות דף פה. מוכח דלמיחזי כשיקרא לא חיישינן: [דף מט.] זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום. תני רב הונא ב' זכרים ונקבה אין כאן לכהן כלום: תוספתא פ"ו יש שנותן ע"י עצמו ויש שנותן אביו על ידו ויש שהוא או אביו נותנין ויש לא הוא ולא אביו נותנין. איזהו שנותן על ידי עצמו הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה נותן על ידי עצמו. ספק בן ט' לראשון ספק בן ז' לאחרון נותן על ידי עצמו. ב' נשים של ב' אנשים שלא בכרו וילדו ב' זכרים במחבא ומת א' מהם השני נותן על ידי עצמו. וכן נמי אם ילדו זכר ונקבה. איזהו שאביו נותן על ידו ב' נשים של ב' אנשים שלא בכרו וילדו ב' זכרים במחבא זה נותן ה' סלעים וזה נותן ה' סלעים לכהן. נתן האב ה' סלעים ומת. האב הב' חייב והבנים פטורים. ילדה היא וכהנת היא ולויה היא ואשה שכבר ילדה ב' זכרים אביו נותן על ידו. מת אחד מהן או שהיו זכר ונקבה לא הוא ולא אביו נותנין. איזהו שהוא ואביו נותנין ב' נשים של ב' אנשי' שלא בכרו וילדו ב' זכרים במחבא זה נותן ה' סלעים וזה נותן ה' סלעים וכו':

מתני' מת הבן בתוך שלשים יום אע"פ שנתן לכהן יחזיר לו ה' סלעים. לאחר ל' יום אע"פ שלא נתן יתן. מת ביום ל' כיום שלפניו. ר"ע אומר אם נתן לא יטול ואם לא נתן לא יתן.

גמ' אמר שמואל הכל מודים לענין אבילות דיו ל' כיום שלפניו דאמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל. גרסינן בפרק הקומץ רבה (מנחות דף לז.) גבי ההוא גברא דאיתיליד ליה ינוקא דהוה ליה תרי רישין אמר כמה בעינן למיתב לכהן תנא ליה ההוא סבא מי שיש לו שני ראשים נותן י' סלעים לכהן. איני והא תני רמי בר חמא מתוך שנאמר פדה תפדה יכול אף נטרף בתוך ל' יום ת"ל אך חלק. שאני התם דבגולגולת תלא רחמנא:

מתני' מת האב בתוך שלשים בחזקת שלא נפדה עד שיביא ראיה שנפדה לאחר ל' בחזקת שנפדה עד שיאמרו לו שלא נפדה:

גמ' אתמר הפודה את בנו בתוך ל' רב אמר בנו פדוי ושמואל אמר אין בנו פדוי. אמר רבה דכ"ע מעכשיו אין בנו פדוי אחר ל' ואיתנהו למעות בנו פדוי. כי פליגי אחר ל' ונתעכלו רב אמר בנו פדוי מידי דהוי אקדושי אשה. התם לאו אע"ג דנתעכלו המעות הוו קדושין [דף מט:] ה"נ לא שנא. ושמואל אמר התם בידו לקדשה מעכשיו הכא אין בידו לפדותו מעכשיו. תני תנא קמיה דרב יהודה הפודה את בנו בתוך ל' יום בנו פדוי. א"ל שמואל אמר אין בנו פדוי ואת אמרת בנו פדוי אמר ליה תני אין בנו פדוי. כשנתעכלו המעות איירי. מדמשבש לה רב יהודה. ונראה דהלכתא כרב דהך ברייתא מסייע ליה ועוד דהלכתא כרב באיסורי. ואף ע"ג דלכאורה רב יהודה כשמואל סבירא ליה מדמשבש לברייתא לאוקמי כשמואל מ"מ כיון דקיימא לן הלכתא כוותיה דרב באיסורי לא שבקינן האי כללא אף אי רב יהודה תלמידו פליג עליה וסבר כשמואל. ומיהו תימה למה היה רב יהודה משבש האי תנא אם היה שונה כרב הלכך נראה לפרש דהאי תנא סתמא תנא בנו פדוי ולא פירש אם אמר מעכשיו או אם אמר לאחר ל' יום וא"ל רב יהודה שמואל אמר אין בנו פדוי אף לאחר ל' יום אם נתעכלו המעות וגם לרב מעכשיו אין בנו פדוי ואת תני סתמא בנו פדוי מוטב שתשנה אין בנו פדוי ואתי' ככ"ע לרב דאמר מעכשיו ולשמואל אף לאחר ל' יום אם נתעכלו המעות. ולא יטעו בדבריך להקל. ובהלכות פסוקות כתב בסתם מי שפדה את בנו בתוך ל' יום אין בנו פדוי וצריך להעמיד דבריו כדאמר ליה מעכשיו:

ו תנן בפ"ק דקידושין דף כט. כל מצות הבן על האב אנשים חייבין נשים פטורות. תנינא להא דת"ר האב חייב בבנו למולו ולפדותו וכו' לפדותו מנ"ל. דכתיב וכל בכור בניך תפדה והיכא דלא פרקיה אבוהי מיחייב איהו למפרק נפשיה שנאמר תפדה קרי ביה תפדה. ואיהי מנ"ל דלא מיחייבא ביה דכתיב תפדה תפדה כל שמצווה לפדות את עצמו מצווה לפדות אחרים אינו מצווה לפדות את עצמו אינו מצווה לפדות את אחרים. ואיהי מנ"ל דלא מיחייבא למיפרק נפשה. דכתיב תפדה תפדה כל שאחרים מצווין לפדותו חייב לפדות את עצמו וכל שאין אחרים מצווין לפדותו אינו חייב לפדות את עצמו. ומניין שאין אחרים מצווין לפדותה דכתיב וכל בכור אדם בבניך תפדהבבניך ולא בבנותיך:

ז מתני' הוא לפדות ובנו לפדות הוא קודם לבנו. רבי יהודה אומר בנו קודמו שמצותו על אביו ומצות בנו עליו:

גמ' והלכתא כת"ק דאמר מצוה דידיה עדיף. ולא מיבעיא היכא דליכא אלא ה' סלעים דהוא קודם לבנו אלא אפילו היכא דאיכא חמשה משועבדים וחמשה בני

חורין. ולא אמרינן מלוה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמיא ודידיה אזיל וטרף ממשעבדי ובהני חמש בני חורי פריק ליה לבריה. אלא מלוה הכתובה בתורה לאו ככתובה בשטר דמיא הלכך מצוה דגופיה עדיף. וכן הלכתא:

ח גרסינן בשילהי פסחים דף קכא: ר' שמלאי איקלע לבי פדיון הבן בעו מיניה על פדיון הבן ודאי אבי הבן מברך. שהחיינו מי מברך כהן מברך דהא מטי הנאה לידיה. או דלמא אבי הבן מברך דקעביד מצוה. לא הוי בידיה. אתא ושאיל בי מדרשא. אמרו ליה אבי הבן מברך שתים והלכה אבי הבן מברך שתים. ור"י ז"ל נסתפק אם מת הבן אם האב מברך שהחיינו כיון שמזכיר צערו. או שאב מברך מ"מ כיון שזוכה לקיים מצוה. ומה שנהגו שלא לברך שהחיינו על כל מילה ומילה. יש מפרשים משום שלא יצא עדיין מידי נפל. ולא נהירא חדא דאזלינן בתר רובא. ועוד דממה נפשך מצוה קעבד וי"מ משום צערה דינוקא. וי"מ דמצות פדיון הבן תקנו לברך שהחיינו משום דלא שכיחא. אבל מילה שכיחא טפי. ובפ"ק דקידושין כתבתי נוסח ברכה שמברך הכהן ואומרים שהגאונים תקנוה. ובצרפת ובאשכנז אין הכהן מברך כלום וכן מסתבר דכהן לאו מצוה קעביד אלא מקבל מתנות כהונה וגם אחרי הש"ס לא מצינו שיוכלו לחדש ברכה:

ט מתני' חמש סלעים של בן במנה צורי. שלשים של עבד וחמשים של אונס ומפתה ומאה של מוציא שם רע כולם בשקל הקדש של מנה צורי. וכולן נפדין בכסף ובשוה כסף חוץ מן השקלים:

גמ' מאי מנה צורי. אמר רב אשי מנה של צור. פי' רש"י היוצא במדינת צור. ושיעור של אותו מנה כ"ה סלעים והסלע ד' זוזים והזוז במשקל הזהב של משקל ב' פשיטין ומחצה למשקל הברזל. וכן פי' בפי' החומש בפרשת ואלה המשפטים גבי שלשים שקלים דהשקל משקלו ד' זהובים שהן חצי אוקי' למשקל הישר שבקלוני"א. ונראה שקבל דבר זה מרבותיו. והגאונים כתבו דפריטא פלגא חבא וחבא גופה כסף משקל שעורה. נמצא חמשה סלעים משקל אלף ותשע מאות ועשרים שעורים כסף:

י גרסי' בפ"ק דקידושין דף ח. תניא עגל זה לפדיון בני טלית זה לפדיון בני אין בנו פדוי. עגל זה בחמש סלעים לפדיון בני טלית זה בה' סלעים לפדיון בני בנו פדוי. והוינן בה היכי דמי. אילימא דלא שוי משום דא"ל בה' סלעים בנו פדוי הא לא שוי אלא לאו דשוי ה' סלעים וש"מ בעינן שומא. ואוקמא רבא לעולם בדלא שוי דאי שוי לא צריך שומא והכא בדקבלה עילויה כי הא דרב כהנא שקל סודרא לפדיון הבן אמר לדידי שוי לי. אמר רב אשי לא אמרן אלא רב כהנא דגברא רבה הוה ומיבעי ליה סודרא. אבל כ"ע לא. כי הא דמר בר רב אשי זבין סודרא מאימיה דרבא שוי עשרה בתליסר. וכן הלכתא:

[דף נא.] **מתני'** אין פודין לא בעבדים ולא בשטרות ולא בקרקעות ולא בהקדשות. כתב לכהן שהוא חייב לו ה' סלעים חייב ליתן לו ובנו אינו פדוי. לפיכך אם רצה הכהן ליתן לו מתנה רשאי. המפריש פדיון בנו ואבד חייב באחריותו שנאמר [דף נא:] יהיה לך אך פדה תפדה:

גמ' אמר עולא דבר תורה בנו פדוי לכשיתן. ומה טעם אמרו אין בנו פדוי. גזירה שמא יאמרו פודין בשטרות. וכן אמר רב ששת אין בנו פדוי גזירה שמא יאמרו פודין בשטרות. וכן אמר רב ששת בנו פדוי לכשיתן. תני תנא קמיה דרב נחמן בנו פדוי לכשיתן. אמר ליה זו דברי ר בי יוסי ברבי יהודה סתימתאה אבל חכמים אומרים אין בנו פדוי. והלכתא אין בנו פדוי. לפיכך אם רצה הכהן ליתן לו במתנה רשאי. תנינא להא דת"ר נתנו לעשרה כהנים בבת אחת יצא. בזה אחר זה יצא. נטלו והחזירו לו יצא. וכן היה מנהגו של רבי טרפון שהיה נוטל ומחזיר. וכששמעו חכמים בדבר אמרו אף קיים זה הלכה זו. רב חנניא הוה רגיל דהוה שקיל ומחזיר חזייה להההוא גברא דהוה אזיל ואתי לקמיה. אמר ליה לא גמרת ויהבת מדעם ביש עבדת הלכך אין בנך פדוי דאי נמי לא מהדרנא לך אין בנך פדוי. וא"ת מ"ש ממתנה על מנת להחזיר דאמר בפ"ק דקידושין דף ו: שבנו פדוי וכ"ש זה שלא התנה אלא בלבו היה שיחזיר לו. וי"ל שר' חנינא לא רצה לזכות אלא במתנה גמורה שלא לשחת את ברית הלוי. ותימה כיון דרבי טרפון ור' חנינא מחזירין בכל שעה נמצאו משחיתין את ברית הלוי. שיפסידו שאר כהנים שלא יתנו אלא להם מפני שרגילין להחזיר. וי"ל כיון דהנותן אינו יודע בשעה שהוא נותן אם יחזירנו לו אם לאו לא קרינא ביה ושחתם את ברית הלוי. ומה שמחזירין לו אחר כך מתנה בעלמא הוא דיהיב ליה. וגם שמא לא היו מחזירין בכל פעם אלא לעניים דוקא.

יא מתני' הבכור נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם. ואינו נוטל בשבח ולא בראוי כבמוחזק. דף נב. [דף נב.] ולא האשה בכתובתה ולא הבנות במזונותיהן ולא היבם. וכולם אין נוטלים בשבח ולא בראוי כבמוחזק:

גמ' מ"ט אמר קרא ולו משפט הבכורה משפט הבכורה לאיש אבל לא לאשה. ואינו נוטל בשבח. בכל אשר ימצא לו. ולא בראוי כבמוחזק. ולא האשה בכתובתה. איני והאמר שמואל בעל חוב גובה את השבח. אמר ר' אבא מקולי כתובה שנו כאן. ואע"פ שהקלו לענין כתובה שאינה גובה מן השבח לענין מלוה לא הקלו בכתובה אלא גובה הכתובה ממלוה כמו בע"ח ואע"ג דאינה נוטלת בראוי כבמוחזק כמו בכור. ומלוה אמרי' דחשיב ראוי לענין בכורה. דבפרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קכה:) פסקינן הלכתא דבכור אינו נוטל פי שנים במלוה בין שגבו קרקע בין שגבו מעות אפ"ה לענין כתובת אשה לא חשיבא מלוה ראוי. וראיה מהא דתנן בפרק הכותב (כתובות דף פד.) מי שמת והניח אשה וב"ח ויורשים והיה לו מלוה ופקדון ביד אחרים ר' טרפון אומר ינתנו לכושל שבהן דהיינו כתובת אשה כדמפרש התם. ואפי' למאן דאמר לכושל שבראיה מודה שאם היתה האשה כושל שבראיה נותנין לה. ורבי עקיבא אומר ינתנו ליורשין שכולן צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה. אלמא אפי' לר' עקיבא אי לאו דצריכה שבועה היתה גובה. אבל לפי שצריכה שבועה גובין היורשין ושוב לא תגבה האשה מהן דהוו להו מטלטלי דיתמי ולא משתעבדי. ואם גבו קרקע בחוב אביהן היא גובה אותו בשבועה כמו בעל חוב. או אם פטרה מן השבועה גובה מלוה שביד אחרים אפי' לרבי עקיבא. ואין לומר דמתניתין דהכותב אתיא כרבי דחשיב מלוה מוחזק בפרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קכד:) אבל לרבנן לא דלדידהו הוי מלוה ראוי. דאם כן הוה ליה להש"ס לפרושי דהני תנאי סברי כרבי. אלא מדלא משתמיט שום אמורא שיפרש דהך משנה אתיא כיחידאה אלמא דאפי' רבנן מודו בה דמלוים הוו מוחזקין לכתובת אשה. ואפי' לרבנן דרבי אליעזר מאיר דאמרי מטלטלי לא משתעבדי לכתובה אפילו מחיים. נראה שמתוך משנה זו דהכותב מוכח דמודים דמלוים דיתמי משתעבדי לכתובה. דהא ליכא למימר רבי מאיר היא ולהכי אית ליה להאי משנה דשייכא כתובת אשה במלוה אע"ג דמטלטלין היא. חדא דר"ת ז"ל פי' שאף לרבי מאיר מטלטלי דיתמי לא משתעבדי לכתובה אלא מטלטלי דיבם דוקא דעליה קאי בפרק האשה שנפלו (כתובות דף פ:) דלא מסתבר שתהא סברת ר"מ ורבנן הפוכה כל כך שר' מאיר מיפה כח כתובה לגבות ממטלטלי דיתמי טפי מב"ח ורבנן מגרעין כחה יותר מב"ח שלא לגבות ממטלטלי אפילו מיניה. כדמוכח בקידושין פ' האומר דף סה: גבי שנים שבאו ממדינת הים ואשה וחבילה עמהם וכו' והאי דגבי' ממטלטלי דיבם במתני' דהאשה שנפלה משום דיבם במקום בעל קאי וחשיב כמו מיניה כיון דאגידה ביה מחמת נשואי הבעל ועוד תינח כתובת אשה בעל חוב מאי איכא למימר הא לא אשכחן תנא דאית ליה דמטלטלי דיתמי משתעבדי לב"ח. אלא ע"כ משום דמלוה שאין ביד היורשין יפה כח האשה וב"ח טפי ממטלטלי שהן ביד היורשין. והשתא דתקין רבותינו הגאונים ז"ל שיגבו האשה וב"ח ממטלטלי דיתמי גובה אשה כתובתה ממלוה דיתמי אפי' גבו מעות דכיון שעשו מטלטלי כמקרקעי הוו להו כמו יתומים שגבו קרקע בחוב אביהם דב"ח גובה מהן מדרבי נתן. וכן עמא דבר להגבות לנשים כתובתן ממלוה בעליהן ואפילו מלוה דעובד כוכבים: ולא הבנות במזונותיהן תנאי כתובה ככתובה דמי. ולא את היבם בכור קרייה רחמנא. אמר אביי לא שנו אלא שבח ששבחו נכסים בין מיתה ליבום. אבל בין מיתה לחלוקה שקיל. יקום על שם אחיו אמר רחמנא והרי קם ורבא אמר אפי' בין יבום לחלוקה לא שקיל. מאי טעמא כבכור מה בכור אין לו קודם חלוקה אף יבם אין לו קודם חלוקה ואף ע"ג דפסיק בפרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קכו:) דיש לו לבכור קודם חלוקה היינו בעיקר הממון אבל בשבח לא: וכולן אין נוטלין בשבח לאתויי שבחא דממילא. חפורה והוו שובלי שלופפי והוו תמרי: ולא בראוי כבמוחזק לאתויי נכסי דאבי אבא. תוספתא פ"ו הבכור [דף נב:] והיורש את אשתו והמייבם את אשת אחיו נזק וחצי נזק ותשלומי כפל ותשלומי ד' וה' כולן אין נוטלין בראוי כבמוחזק. אבל נותן להם משדה החוזרת ביובל ושמעינן מינה הא דתנן במתניתין ולא האשה בכתובתה ה"ה ב"ח דלא גבי ראוי. והא דקתני אשה משום שבח דבעל חוב גובה שבח ולא אשה. והיינו דלא דייקי' בגמרא אראוי מ"ש כתובה כדדייקינן אשבח. ולא

כרבינו אפרים שכתב הא דתנן ולא האשה בכתובתה בכולן מקולי כתובה שנו. וכן ר"ח ז"ל כתב דמספקא ליה מלתא. וצ"ע דמשנה שלימה היא בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנז.) דאין ב"ח נוטל בראוי כבמוחזק דתנן נפל הבית עליו ועל אביו עליו ועל מורישיו והיתה עליו כתובת אשה וב"ח יורשי האב אומרים הבן מת ראשון ואח"כ מת האב כו' בית שמאי אומרים יחלוקו ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן. ואמרי' דף קנט. מאן יורשי הבן בניו דאמרי במקום אבוה דאב קאתינן אלמא ב"ח לא גבי ראוי ואע"פ דכתב לה דאיקני. ובירושל' מסמיך ליה אקרא דגרסינן בפ' הניזקין הל"א מיטב כרמו ומיטב שדהו פרט למטלטלין. מיטב כרמו פרט לראוי כבמוחזק. ר' אליעזר בשם ר' ניסא כשחפר אביו בור והזיק בחיי אביו ונפלו לו נכסים לאחר מיתת אביו הייתי אומר ישתעבדו הנכסים לאותו הניזק. לפום כן צריך לומר כרמו פרט לראוי כבמוחזק :

הדרן עלך יש בכור

פרק ח

א מי שנולד לו בן בכור חייב לפדותו בחמש סלעים כסף לאחר שיהיה בן שלשים יום כדכתיב ופדויו מבן חדש תפדה. ואחר שיהיה בן שלשים יום יפדנו מיד לא יאחר מצותו. כמו שאמרו חכמים ז"ל מכילתא ושמרתם את המצות קרי ביה ושמרתם את המצוות אם באת מצוה לידך אל תחמיצנה. וכן אם היו לו כמה נשים חייב לפדות פטר רחם שלהן דבפטר רחם תלה רחמנא. ואם מת הבן אחר שלשים יום חייב האב ליתן לכהן ה' סלעים בפדיונו. אבל אם מת בתוך ל' יום אין נותן לכהן כלום. וה' סלעים הוא שתי אוקיות וחצי שקל למשקל הישר שבקלוני' לפרש"י שפירש במסכת בכורות ובפרשת ואלה המשפטים גבי שלשים שקלים של עבד. ולדברי הגאונים ז"ל הוא משקל אלף ותשע מאות ועשרים שעורים כסף. ומביא בנו לכהן וחמש סלעים עמו. ומצאתי תקון הגאונים וז"ל. ותקון גאונים לסדורי מנהגא דפדיונא וברכתא דיליה הכי. דמייתי ליה אבוה קמיה דכהנא ומודע ליה לכהנא דבכור פטר רחם הוא. ולשייליה כהנא מאי בעית טפי בריך בוכרך דין או חמשה סלעים דמיחייבת למיפרקיה בהו. וליהדר ליה בוכרא בעינן טפי והילך חמש סלעים בפירקוניה. ובהדי דיהיב ליה מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון הבן ושהחיינו וכו'. והדר מזגי ליה לכהנא כסא דחמרא ומייתי אסא ומברך כהנא בפ"ה ובורא עצי בשמים בא"י אמ"ה אשר קידש עובר ממעי אמו ולארבעים יום חלק אבריו מאתים וארבעים ושמנה אברים שיש בו ונפח בו נשמה דכתיב ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה עור ובשר הלבישו ובעצמות ובגידים סככו כדכתיב עור ובשר תלבישני ובעצמות ובגידי' תסוככני וזימן לו מאכל ומשתה וזימן לו שני מלאכי השרת לשומרו במעי אמו כדכתיב חיים וחסד עשית עמדי ופקודתך שמרה רוחי. אביו אומר זה בני בכור ואמו אומרת זה בני בכור שבו פתח הקדוש ברוך הוא דלתי בטני. ה' סלעים נתחייבו ליתן לכהן בפדיונו כדכתיב ופדויו מבן חדש תפדה בערכך חמשת שקלים בשקל הקודש עשרים גרה השקל ונאמר אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור בהמה הטמאה תפדה. כשם שזכה בכור זה לפדיון כך יזכהו לתורה לחופה ולמעשים טובים בא"י מקדש בכור ישראל לפדיונו. ומברך הכהן את הבן ומחזירו לאביו ואמו. וכי פריק איהו לנפשיה מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון בכור. ולא נהגו לברך הכהן ברכה זו בצרפת ובאשכנז דלא מצינו שמברכין שום ברכה שלא הוזכרה במשנה או בתוספתא או בגמרא. כי אחרי סידור רב אשי ורבינא לא נתחדשה ברכה. ועוד למה יברך הכהן אינו עושה שום מצוה אלא מקבל מתנות כהונה ותחילת הברכה קשיא אשר קידש עובר במעי אמו אי קדושת בכור קאמר בפטר רחם תלה רחמנא. ואף בכור בהמה שהוא קרב לגבי המזבח אין קדוש עד שיצא לאויר העולם. ור"י נסתפק אם מת הבן אם האב מברך שהחיינו כיון שמזכיר צערו. או שמא מברך מ"מ כיון שזכה לקיים המצוה. ולאחר שקבל הכהן ה' סלעים בכסף או בשוה כסף מיד אבי הבן אם ירצה הכהן יחזירנו לו כדאמרי'. וכן היה מנהגו של ר' טרפון שהיה נוטל ומחזיר. אבל אבי הבן צריך שיכוין לתת במתנה גמורה. כדאמרינן בפרק יש בכור (בכורות דף נא:) רב חנינא הוה רגיל דהוה שקיל ומהדר. חזיה להההוא גברא דהוה אזיל ואתי לקמיה. אמר ליה לאו גמרת ויהבת מדעם ביש עבדת הילך ואין בנך פדוי. ומיהו אם נתן לכהן ה' סלעים על מנת להחזיר בנו פדוי כדאיתא בפ"ק דקידושין דף ו: אבל אין ראוי לכהן שיעשה זה שנראה כמשחית ברית הלוי. הכהנים והלוים פטורין

מפדיון הבן ולא עוד אלא אפי' כהנת ולויה הנשואות לישראל פטר רחם שלהן פטור דבפטר רחם תלה רחמנא. וכן לויה דאיעברה מעובד כוכבים בנה פטור מה' סלעים. אבל כהנת שנתעברה מעובד כוכבים הבן חייב לפדות את עצמו. דכיון שנבעלה לעובד כוכבים נתחללה מקדושתה והויא לה זרה. וכהן שמת והניח בן חלל בתוך שלשים יום חייב הבן לפדות את עצמו שלא זכה האב בפדיונו. לאחר שלשים יום אין הבן חייב לפדות את עצמו שכבר זכה האב בפדיונו:

ב וכן בכור בהמה טהורה נוהג בזמן הזה. וצריך הישראל ליטפל בו בבהמה דקה שלשים יום ובגסה חמשים יום ואח"כ נותנו לכהן. והכהן שומרו בביתו ומגדלו עד שיפול בו מום והכהן צריך לקבלו ואינו רשאי לסרב משום דהוי כמבזה מתנות כהונה ואינו מודה בהן. ואסור להכניסו לכיפה ויעמוד שם עד שימות. ולא מיבעיא ישראל דאסור שהרי צריך לקיים מצות נתינה ולהמתין שם עד שיזדמן לו כהן שיתנהו לו ואפילו יותר משלשים יום לדקה וחמשים לגסה. והא דתנן עד מתי חייב ליטפל בו היינו אפי' בא הכהן לקבלו תוך זמן הזה כדקתני התם משום כהן המסייע בבית הגרנות שמצילו מטפולו כדי שיתנהו לו. אלא אפילו קבלו כהן לא שרי ליה להכניסו לכיפה דלא מישתמיט בשום דוכתא הכי גבי בכור כי היכי דאמר גבי הקדש ע"ז דף יג. אין מקדישין [דף נג.] בזמן הזה ואם הקדיש בהמה תעקר איזהו עיקור נועל דלת בפניה והיא מתה מאליה. וכן תנן בפרק כל פסולי המוקדשין (בכורות דף לה.) מעשה בזכר של רחלים זקן ושערו מדולדל אלמא שהיו רגילין להמתין עד שיפול בו מום. אע"פ שיש טורח גדול בטיפולו ואסור בגיזה ועבודה ויכול לבא לידי תקלה. ויש ליתן טעם למה חלקו בין בכור בזמן הזה למקדיש בזמן הזה משום דבכור דשרי בנפילת מום בלא פדיון איכא הפסד קדשים אם היה כונסו לכיפה. אבל מקדיש דאפילו אי נפל ביה מומא לא שרי בלא פדיון וכדפריק ליה מיבעיא ליה להשליך הדמים לאבוד אם כונסו לכיפה אין כאן הפסד קדשים. ואסור לגרום בו מום כדתניא כל מום לא יהיה בו מנין שלא יגרום לו ע"י דבר אחר שלא יביא בצק או דבילה ויניח על גבי אזנו כדי שיבא הכלב ויטלנו ת"ל כל מום. ואם הטיל בו העובד כוכבים מום אם הוא לדעת ישראל אסור ואם לאו מותר כדתנן שם. מעשה בזכר של רחלים ושערו מדולדל ראהו קסדור אחד ואמר מה טיבו של זה ואמרו לו בכור הוא ואינו נשחט אלא א"כ היה בו מום נטל פגיון א' וצרם באזנו ובא מעשה לפני חכמים והתירוהו ראה שהתירוהו הלך וצרם באזני בכורות אחרים ובא מעשה לפני חכמים ואסרו זה הכלל כל שהוא לדעתו אסור ושלא לדעתו מותר. ולכשיהיה בו מום יביאנו אצל חכם לראות אם הוא מום קבוע לישחט עליו והחכם ישאל איך נפל בו המום. וצריך הכהן להביא עדות שמום זה נפל מעצמו כי נחשדו הכהנים להטיל בו מום בבכור. ואפי' בנו ובתו נאמנין להעיד שמעצמו נפל בו המום. אבל לא אשתו דאשתו כגופו דמיא. ועד מפי עד כשר לעדות. והאידנא שאין חכם ומומחה צריך שלשה להתיר בכור. ואין מתירין אלא במום מובהק אבל לא בדוקין שבעין וכיוצא בהן שאין בקיאין בהן האידנא. ואם נמצא טרפה יקבר העור והבשר. ואם הוא כשר יכול הוא להאכילו אף לעובד כוכבים. ומצוה להפקיע קדושת הבכור קודם שיצא לאויר העולם כדי שלא יבא לידי תקלה ולהכשל בו בגיזה ועבודה דאמרינן בפרק בתרא דבכורות דמעשר בהמה בטלו בזמן הזה משום תקלה ופריך אי הכי בכור נמי. בכור בדידן תליא מלתא מרחם קדוש. הכי קאמינא לקנינהו לאודנייהו לעובד כוכבים דלא ליקדשו מעיקרא אפשר כדרב יהודה דאמר מותר [דף נג.] לאדם להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם. ובהכי עדיף טפי משום דלא מפקע ליה מקדושת בכורה לגמרי. אבל אי מקני אזנייהו לעובד כוכבים מפקיע ליה מקדושת בכור לגמרי והאידנא דלא בקיאינן למיעבד כדרב יהודה לפי שצריך דקדוק ועיון גדול להטיל מום קודם שיצא רוב ראשו ואע"ג דגדי באודניה ואימרא בשפתי' טוב יותר להפקיע קדושת בכורה ולהקנות אוזן לעובד כוכבים ממה שיבא לידי תקלה. והא דאמרינן בפ"ק דבכורות דף ג: רב מרי בר רחל הויין ליה חיותא הוי מקני אודנייהו לעובד כוכבים ואסר להו בגיזה ועבודה ויהיב להו לכהנים וכלו חיותא דרב מרי בר רחל. ומאחר דיהיב להו לכהנים ואסר להו בגיזה ועבודה אמאי מקני לאודנייהו לעובד כוכבים דאימר אתי בהו לידי תקלה א"ה אמאי כלו חיותיה. משום דמפקע להו מקדושתייהו. והאמר רב יהודה מותר להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם. התם מקדושת מזבח מפקע להו מקדושת כהן לא מפקע להו.

ואיכא דאמר רב מרי בר רחל ידע לאקנויי קנין גמור. וכ"ע לא ידעי לאקנויי קנין גמור. וחזי ליה איניש אחרינא וסבר רב מרי בר רחל מלתא בעלמא הוא דעביד ואתו בהו לידי תקלה. והאידנא היה אומר ר"ת ז"ל שטוב להקנות לעובד כוכבים כדי שלא יבוא לידי תקלה. אף ע"ג דחזינן שנענש רב מרי דכלו חיותיה משום דרב מרי היה מקנה לעובד כוכבים אוזן העובר עצמו ואיכא הפקעה בגוף העובר אבל אם מקנה לעובד כוכבים אוזן האם אין חשש עונש בדבר. וכן מוכח שהיה מקנה אוזן העובר דקאמר ומקני לאודנייהו ואסר להו בגיזה ועבודה ויהיב להו לכהנים אלמא דכולהו בעובר איירי. ועוד היה אומר ר"י בימי רב מרי שהיה בקיאין לעשות כדרב יהודה להטיל בו מום קודם שיצא לאויר העולם אסור לעשות על ידי הפקעה. אבל האידנא שאין אנו בקיאין בכך מוטב שיקנה לעובד כוכבים משיביאו לידי תקלה. וכן מוכח מההיא שהבאתי מפרק בתרא דבכורות דאי לאו דאפשר לעשות כדרב יהודה היה לנו לתקן שימכרו לעובד כוכבים משום חשש תקלה. ולדידן שאין אנו בקיאין הוי כאי אפשר ולאידך לישנא נמי דקאמר דנענש רב מרי משום דכ"ע לא ידעי לאקנויי יש לומר נמי דרב מרי שהיה יודע לעשות כדרב יהודה לא היה לו לעשות דבר שיכולין לטעות. אבל לדידן לא אפשר לן בע"א. ועוד היה אומר ר"ת דרב מרי לא היה מקנה אזן העובר לעובד כוכבים דהוי דבר שלא בא לעולם אלא שהיה מקנה הבהמה לאזני עוברה והוי כמו דקל לפירותיו וטעו אינשי וסברי דאזן העובר הוי מקנה והוו כמו פירות דקל ואתו לידי תקלה. אבל אם מקנה אזן האמהות שרי דלא אתו למיטעי. הלכך טוב להקנות אזן האמהות לעובד כוכבים. ולפירש"י שפירש דמעות קונות בעובד כוכבים צריך למכור לו בכסף אזן האם. ולפירוש רבינו תם דפירש משיכה בעובד כוכבים קונה צריך שימשוך העובד כוכבים הבהמה לרשותו או לסימטא. הילכך להסתלק מן הספק היה צריך שיתן העובד כוכבים דמים וגם ימשוך הבהמה לרשותו או לסימטא. והמחוור שבכולן הוא שיקבל פרוטה מן העובד כוכבים ויקנה לו מקום שהבהמות עומדות שם ויקנה לו אזן הבהמה.

והכהנים והלוים חייבין בבכור בהמה טהורה:

ג וכן פטר חמור נוהג בזמן הזה וצריך לפדותו מן הכהן בשה ואפי' כחוש שוה כל דהו. אבל אם פודהו בשאר דברים צריך לפדותו כפי שוויו. וקודם שיפדנו אסור בהנאה ואם לא רצה לפדותו עורפו בקופיץ מאחוריו. ומצות פדייה קודמת דכתיב ואם לא תפדה וערפתו. וכהנים ולוים פטורין מפדיון פטר חמור:

ד ואין ליתן לכהנת בכור בהמה ולא פדיון הבן. דאמר בפ' הזרוע (חולין דף קלא:) עולא יהיב מתנתא לכהנתא אלמא קסבר עולא כהן ואפילו כהנת איתיביה רבא לעולא מנחת כהנת נאכלת מנחת כהן אין נאכלת ואי אמרת כהן ואפי' כהנת והכתיב כל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. אמר ליה ומטונך אהרן ובניו כתיב בפרשה. אלמא דפשיטא כל היכא דכתיב אהרן ובניו אמרינן כהן ולא כהנת ובפרשת מדבר סיני כתיב ויתן משה את כסף העודפים לאהרן ולבניו ואיתקש להדדי בכור אדם ובכור בהמה טמאה דלא כפי' רש"י בפ"ק דקידושין דף ח. גבי הא דרב כהנא שקל סודרא לפדיון הבן דרב כהנא לא היה כהן אלא בשביל אשתו היה לוקח שהיתה כהנת:

הדרן עלך הלכות פדיון בכור וסליקא לה מסכת בכורות

מסכת נידה

פסקי הרא"ש

ימי הלימוד שנא–שנד

יום שנא

פרק א

א כל אשה שיש לה וסת דיה שעתה. דכיון שיש לה וסת קבוע אמרי' אורח בזמנו בא ואינה מטמאה למפרע. גרסי' בפ' כל היד (נדה דף טז.) בעא מיניה רבא מרב נחמן ווסתות דאורייתא או דרבנן. כלומר הא דאמר אורח בזמנו בא הוי דאורייתא הלכה למשה מסיני. וכי מטא זמן ווסתה מחזקינן לה בטומאה אפילו בדקה עצמה אחר זמן ווסתה ומצאה טהור או דרבנן ואם מצאה טהור טהור. איתמר אשה שיש לה וסת והגיע שעת וסתה ולא בדקה ולבסוף בדקה אמר רב בדקה ומצאה טמא טמא טהור טהור ושמואל אמר אפילו בדקה ומצאה טהור טמא שאורח בזמנו בא. לימא בווסתות קא מיפלגי מר סבר ווסתות דאורייתא ומר סבר ווסתות דרבנן. אמר רבי זירא דכולי עלמא ווסתות דאורייתא ולא קשיא כאן כשבדקה עצמה בשיעור ווסת כאן שלא בדקה עצמה בשיעור ווסת. רב נחמן בר יצחק אמר בווסתות גופייהו קמיפלגי מר סבר ווסתות דאורייתא ומר סבר ווסתות דרבנן. אמר רב ששת כתנאי רבי אליעזר אומר טמאה נדה ורבי יהושע אומר תבדוק. והני תנאי כהני תנאי. דתניא רבי מאיר אומר טמאה נדה וחכמים אומרים תבדוק. נימא הני תנאי כהני תנאי. דתניא הרואה דם מחמת מכה אפילו בתוך ימי נדתה טהורה דברי רשב"ג רבי אומר אם יש לה ווסת חוששת לווסתה מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר ווסתות דאורייתא ומר סבר ווסתות דרבנן. אמר רבינא דכולי עלמא ווסתות דרבנן והכא במקור מקומו טמא קמיפלגי וכו'. וקי"ל כרב נחמן בר רב יצחק דהוא בתראה דמוקי פלוגתא דרב ושמואל דקמיפלגי בווסתות גופייהו אי הוי דאורייתא או דרבנן וקיימא לן הלכתא כרב באיסורי כדאיתא בבכורות פרק יש בכור (בכורות דף מט.) הלכך קיימא לן דווסתות דרבנן ואם לא בדקה עצמה בשעת ווסתה ואחר כך בדקה עצמה ומצאה טהור טהור. ורבי יוחנן נמי סבר ווסתות דרבנן. מדאמר ר' יוחנן (דף טו:) אשה שיש לה וסת בעלה מחשב ימי ווסתה ובא עליה. ואם כן סבר ווסתות דרבנן. מדאמר ריש לקיש (שם.) משום רבי יהודה נשיאה אמתניתין דהבאין מן הדרך נשיהן להן בחזקת טהרה והוא שבא ומצאה בתוך ימי עונתה אמר רב הונא לא שנו אלא שלא הגיע עת ווסתה אבל הגיע עת ווסתה אסורה לשמש אלמא קסבר ווסתות דאורייתא ורבה בר רב הונא אמר אפילו הגיע עת ווסתה נמי מותרת אלמא קסבר ווסתות דרבנן. וקשיא היאך מותרת הא אמרינן בפ"ב דשבועות (דף יח:) אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן עונה אחת סמוך לווסתן וכל שכן אם עבר ווסתה שיש לספק שמא ראתה וצ"ל כגון ששהתה אחר ווסתה כשיעור שהיתה יכולה לטבול. כההיא דרבי יוחנן בעלה מחשב ימי ווסתה ובא עליה ודווקא אי ווסתות דרבנן אבל אי ווסתות דאורייתא אפילו שהתה כשיעור טבילה אסורה. דודאי ראתה חשבינן לה ואין ספק מוציא מידי ודאי הלכך גם רבי יוחנן סבר ווסתות דרבנן. וכן פסק בשאלתות דרב אחאי (פ' מצורע סי' פ"ט) וכן פר"ח ז"ל. ועוד דקי"ל כרבי יהושע לגבי רבי אליעזר וכחכמים לגבי רבי מאיר. ועוד דרבינא דהוא בתראה דחיק לאוקומי פלוגתא דרבי ורבן שמעון בן גמליאל במקור מקומו טמא ולכ"ע ווסתות דרבנן ולא קיימא לן כמתני' דהיתה במחבא. ואע"ג דקתני רישא הגיע עת ווסתה ולא בדקה טמא. הא אמרינן לקמן בפרק בנות כותים. (נדה דף לט.) דכולה ר"מ היא:

ב גרסי' בפרק שני דשבועות (דף יח:) והזרתם את בני ישראל מטומאתם מכאן אמר רבי אושעיא אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לווסתן. וכמה אמר רבא עונה (וכמה עונה. יום או לילה) לפנינו שם בשבועות ליתא לכל זה ולקמן בפרק האשה (דף סג:) תנן היתה למודה להיות רואה עם הנץ החמה אינה אסורה אלא עם הנץ החמה רבי יהודה אומר כל היום שלה. והא דתניא רבי יהודה כל הלילה שלה. לא קשיא כאן דרגילה למיחזי בתחלת יממא כאן דרגילה למחזי בסוף ליליא. תני חדא רבי יהודה אוסרה לפני ווסתה ומתירה לאחר ווסתה ותניא אידך רבי יהודה מתירה לפני ווסתה ואוסרה לאחר ווסתה. לא קשיא הא דרגילה למיחזי בתחלת יממא הא דרגילה למיחזי בסוף ליליא. אם ווסתה בתחלת היום משמשת כל הלילה עד אור הבוקר ופורשת כל היום אחר ווסתה. ואם ווסתה בסוף הלילה פורשת. כל הלילה קודם ווסתה ומשמשת לאחר הבוקר. אמר רבא הלכתא כרבי יהודה ומי אמר רבא הכי והתניא והזרתם את בני ישראל מטומאתם מכאן אמר רבי אושעיא אזהרה לבני ישראל שיפרשו

מנשותיהם סמוך לווסתן וכמה אמר רבא עונה מאי לאו עונה אחריתי. לא אותה עונה. אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחי כל מי שאינו פורש מאשתו סמוך לווסתה אפילו הוויין ליה בנים כבני אהרן מתים דכתיב והזרתם את בני ישראל מטומאתם וגו' והדוה בנדתה וסמיך ליה אחרי מות שני בני אהרן. אמר ר' חייא בר אבא כל הפורש מאשתו סמוך לווסתה הוויין לו בנים זכרים שנאמר להבדיל בין הקדש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור וסמיך ליה אשה כי תזריע וילדה זכר ריב"ל אמר הוויין ליה בנים הראוים להוראה שנאמר ולהבדיל ולהורות:

ג מתני' רבי אליעזר אומר ד' נשים דיין שעתן בתולה מעוברת מניקה וזקינה. אמר רבי יהושע אני לא שמעתי אלא בתולה. והלכה כדברי רבי אליעזר איזו היא בתולה כל שלא ראתה דם מימיה ואף על פי שנשואה. מעוברת משיודע עוברה. מניקה עד שתגמול את בנה. נתנה את בנה למניקה גמלתו או מת רבי מאיר אומר מטמאה מעת לעת וחכמים אומרים דיה שעתה. איזהו זקנה. שעברו עליהן ג' עונות סמוך לזקנתה:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי חנינא בן אנטיגנוס כל הנשים כתמן טמא למפרע. ונשים שאמרו חכמים דיין שעתן כתמן כראייתן. חוץ מתינוקת שלא הגיע זמנה לראות שאפילו סדינים שלה מלוכלכין בדם אין חוששין לה. ואימתי הגיע זמנה לראות משהגיעו ימי הנעורים אבל אם ראתה ג' פעמים אע"פ שלא הגיע זמנה לראות כתמה טמא:

ד בעא מיניה ההוא סבא מרבי יוחנן הגיע עת ווסתה בימי עבורה ולא בדקה מהו. קמיבעיא ליה אליבא דמ"ד ווסתות דאורייתא מאי כיון דווסתות דאורייתא בעיא בדיקה או דילמא כיון דדמיה מסולקין לא בעיא בדיקה. א"ל תניתוה ר' מאיר אומר אם היתה במחבא והגיע עת ווסתה ולא בדקה עצמה טהורה שחרדה מסלקת את הדמים טעמא דאיכא חרדה הא ליכא חרדה לא בדקה טמאה אלמא ווסתות דאורייתא והתם כיון דאיכא חרדה דמיה מסולקין ולא בעיא בדיקה ה"נ דמיה מסולקין ולא בעיא בדיקה מהכא משמע הא דאמרי' בשבועות פ"ב (דף יח:) אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן עונה אחת סמוך לווסתן כשהיא מעוברת אין צריך לפרוש דאפילו בשעת ווסתן אמרינן הכא דלא בעיא בדיקה. והא דתנן במתני' אע"פ שאמרו דיין שעתן צריכה להיות בודקת אבתולה וזקנה קאי ולא אמעוברת. כדא"ר יוחנן (דף י:) עלה דההיא אבל בשניה מטמאה מעת לעת. אי נמי יש לחלק בין בדיקה שחרית וערבית דאחמירו בהו רבנן טפי מבשאר בדיקות והא דאמר בסוף אלו דברים (פסחים דף עב:) גבי אשתו נדה בעל חייב. יבמתו נדה בעל פטור. ופריך מאי שנא יבמתו דקא עביד מצוה אשתו נמי קא עביד מצוה ומשני כשאשתו מעוברת. מעוברת נמי והא איכא מצות עונה. ומשני בסמוך לווסתה. לאו אאשתו מעוברת קאי אלא שנויא אחרינא הוא ולא קאי אמעוברת:

ה מתני' אע"פ שאמרו דיין שעתן צריכה להיות בודקת חוץ מן הנדה ויושבת על דם טוהר. ומשמשת בעדים חוץ מן היושבת על דם טוהר ובתולה שדמיה טהורין. ופעמים צריכה להיות בודקת בשחרית ובין השמשות ובשעה שהיא עוברת לשמש ביתה:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא באשה עסוקה בטהרות דמיגו דבעי בדיקה לטהרות בעי נמי לבעלה אבל אינה עסוקה בטהרות לא בעיא בדיקה מאי קמ"ל תנינא כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן. אי ממתני' הוה אמינא ה"מ באשה שיש לה ווסת אבל אין לה ווסת בעיא בדיקה קמ"ל. א"ר זירא א"ר אבא בר ירמיה אמר שמואל אשה שאין לה ווסת אסורה לשמש עד שתבדוק. א"ל ר' זירא לר' אבא בר ירמיה אין לה ווסת בעיא בדיקה יש לה ווסת לא בעיא בדיקה. א"ל יש לה ווסת ערה בעיא בדיקה ישנה לא בעיא בדיקה. אין לה ווסת אפילו ישנה בעיא בדיקה. ולימא יש לה ווסת לטהרות בעיא בדיקה לבעלה לא בעיא בדיקה אין לה ווסת לבעלה נמי בעיא בדיקה. ומדלא קאמר הכי ש"מ קסבר שמואל כל לבעלה לא בעיא בדיקה. ת"ר אשה שאין לה ווסת אסורה לשמש ואין לה לא כתובה ולא פירות ולא מזונותן ולא בלאות ויוציא ולא יחזיר עולמית דברי ר"מ. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר משמשת בשני עדים הן הן עיוותיה הן הן תיקוניה. משום אבא חנן אמרו אוי לו לבעלה. אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס במאי אי בעסוקה בטהרות הא אמר שמואל חדא זימנא ואי בשאינה עסוקה האמר שמואל כל לבעלה לא בעיא בדיקה דאמר ר' זירא אמר ר' אבא בר ירמיה אמר שמואל אשה שאין לה ווסת אסורה לשמש עד שתבדוק

ואוקימנא בעסוקה בטהרות. מאן דמתני הא לא מתני הא. פרש"י ז"ל לעולם בעסוקה ודקשיא לך תרתי למה לי. רב יהודה דמתני הא משמיה דשמואל לא מתני הא דרבי אבא ורבי אבא מתני הא דרב יהודה. ואי קשיא לך ה"נ רב יהודה אמרה דאמר רב יהודה לעיל גבי מתני' דקתני ובשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא בעסוקה וכו' לאו פירכא היא דרב יהודה לא אשמועינן (התם) בעסוקה מידי דממתני' הוה שמעינן בין עסוקה בין שאינה עסוקה ואתא רב יהודה ואשמועינן משמיה דשמואל דשאינה עסוקה לא בעיא בדיקה. והכא אשמועינן דהלכה כר' חנינא וכאותה משנה דעסוקה בעיא בדיקה והכא עיקר ואית דמפרשי והא אמרה שמואל חדא זימנא דאוקמה למתני' דקתני ומשמשת בעדים בעסוקה בטהרות. מאן דמתני הא לא מתני הא לעולם בשאינה עסוקה ודקשיא לך דרבי אבא בר ירמיה אהא דרב יהודה אמוראי נינהו אליבא דשמואל וטועין בדבר דאם כן קשיא דר"י אדר"י דהא איהו גופיה אמר דשאינה עסוקה לא בעיא בדיקה. ורבינו חננאל ז"ל כתב ואסיקנא מאן דמתני הא דשמואל לא מתני הא. וקיימא לן כי הא דאמר לה והלכתא כר"ח בן אנטיגנוס וזהו כפי' השני שסתר רש"י ורב אלפס ז"ל הביא ברייתא זו בכתובות בסוף. ת"ר אשה שאין לה ווסת אסורה לשמש וכו' ר"ח בן אנטיגנוס אומר משמשת עם שני עדים והן עיוותיה ותיקוניה שאם תשמש פעם ראשונה ושניה ושלישית בעדים וימצא דם בעד שלו או שלה בכל פעם ופעם הן עיוותיה שהוחזקה נדה כל ימיה ותצא בלא כתובה דלאו בת תשמיש היא ואם שימשה בשני עדים אחד לו ואחד לה ולא נמצא דם באחד מהם ג' פעמים הן תיקוניה והרי היא ככל הנשים. אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר"ח בן אנטיגנוס והשתא לדברי רב אלפס ז"ל המשמשת בשני עדים דקאמר ר' חנינא היינו לאחר תשמיש אחד לו ואחד לה מאי קא פריך אי בעסוקה בטהרות הא אמר שמואל חדא זימנא מה ענין הא דשמואל לדהכא. שמואל קאי אבשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה וקאמר באשה עסוקה בטהרות דמיגו דבעיא בדיקה לטהרות בעיא בדיקה נמי לבעלה לפני תשמיש ור' חנינא איירי בבדיקה שלאחר תשמיש ועוד מאי פריך ואי בשאינה עסוקה בטהרות הא אמרינן. כל לבעלה לא בעיא בדיקה הא ר' חנינא נמי מודה שאין צריכה לבעלה בדיקה תמיד אלא שלש פעמים להתחזק שלא תראה מחמת תשמיש ושמואל הוא דקאמר אין לה ווסת לבעלה לא בעיא בדיקה תמיד כשאינה עסוקה בטהרות אבל בעסוקה בטהרות בעיא בדיקה תמיד ואפשר דמודה דבעיא בדיקה ג' פעמים להתחזק. ועוד תימה הוא מה מועיל אם שמשה ג' פעמים בלא דם להיותה ככל הנשים בשלמא אם מצאה דם ג' פעמים אחר תשמיש איכא למימר זו האשה הוחזקה להיות רואה ע"י אבר תשמיש ושוב אינה ראויה לשמש אבל הוחזקה לא מהניא להתירה דהא אשה שאין לה ווסת שאסוריה לשמש היינו משום דכיון שאין לה זמן קבוע לראייתה חיישינן שמא תפרוס נדה תחתיו ומה מועיל אם שמשה ג' פעמים בלא דם לעולם איכא למיחש עתה תראה כיון שאין לה ווסת. ועוד קשיא דעיקר הבדיקה לא הזכיר רבי חנינא דר"מ אוסר אותה לשמש אפילו בבדיקה דלמא מקלקלא ליה ורבי חנינא לא חייש דלמא מקלקלא ליה מ"מ בדיקה דלפני תשמיש שתדע שהיא טהורה היא המתירה לשמש והיה לו להזכירה הלכך היה נראה לפרש משמשת בשני עדים אחד לפני תשמיש ואחד לאחר תשמיש הן עיוותיה אותו דלאחר תשמיש לידע העיוות דחייש ליה לדר"מ שמא תפרוס נדה תחתיו. ותיקוניה אותו שלפני תשמיש כי אותו העד מתקנה ומתירה לשמש דלא חיישינן להא דר"מ. וכן תעשה כל ימיה ובלבד שלא תתחזק לראות ג' פעמים זו אחר זו מחמת תשמיש דאז היא אסורה לבעל זה כדתניא לקמן בפרק בתרא (דף סה:) והא דנקט עד שלאחר תשמיש תחלה לפי שהוא מורה על העיוות דחייש ר"מ. כך היה נראה בעיני צורתא דשמעתא וכפרש"י דאוקי הלכתא בעסוקה בטהרות אלא שלא מלאני לבי להקל כי דברי ר"ח דברי קבלה הן:

פרק ב

א כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת ובאנשים תקצץ ומיירי באשה עסוקה בטהרות אבל אינה עסוקה בטהרות אין לה לבדוק כלל שלא יהא לבו נוקפו ופורש ואיש אפילו אם הוא עסוק בטהרות כיון שאין קרי יוצא בלא הרגש אין לו לבדוק כלל כדי שלא יבא לידי השחתת זרע. דתניא ר"א אומר כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם. אמרו לו לר"א והלא ניצוצות ניתזין על רגליו ונראה ככרות שפכה ונמצא

מוציא לעז על בניו שהן ממזרין א"ל אפשר שיעמוד על מקום גבוה וישתין או שישתין בעפר תיחוח אמרו לו ואם אין עפר תיחוח ואין לו מקום גבוה מה יעשה אמר להם מוטב שיוציא לעז על בניו שהן ממזרין ולא יעשה עצמו שעה אחת רשע לפני המקום. וכל כך למה לפי שמוציא שכבת זרע לבטלה. ואמר רבי יוחנן כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה שנאמר וירע בעיני ה' את אשר עשה וגו' דבי ר' אומר כאילו שופך דמים שנאמר הנחמים באלים תחת כל עץ רענן שוחטי הילדים בנחלים אל תקרי שוחטי אלא סוחטי רב אשי אמר כאילו עובד עבודת כוכבים כתיב הכא תחת כל עץ רענן וכתיב התם על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. אמר ר"נ אם היה נשוי מותר תנא אבא בריה דרב מנימין בר אבא אבל מסייע הוא בביצים מלמטה. אמר ר' אבהו א"ר יוחנן גבול יש לו מעטרה ולמטה מותר מעטרה ולמעלה אסור. אמר רב המקשה עצמו לדעת יהא בנדוי. ולימא אסור. משום דמגרי יצר הרע אנפשיה. אמר אביי נקרא מומר שכן אומנותו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו לך עבוד עבודת כוכבים והוא הולך ועובד. א"ר אמי כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה כתיב (התם) הכא וירע בעיני ה' את אשר עשה וכתיב התם כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע (וכתיב צדיק אתה ה' ולא יגור במגורך רע) א"ר אלעזר מאי דכתיב ידיכם דמים מלאו אלו המנאפים ביד ואמרינן בשמעתין אמר רב פפא שמע מינה מכנסים אסור והא כתיב ועשה להם מכנסי בד. ההוא כדתניא מכנסי הכהנים למה הן דומין כמין פמליא של פירושים למעלה עד מתנים למטה עד ירכים. ויש להם שניצין. ואין להן לא בית הנקב ולא בית הערוה:

ב מתני' החרשת והשוטה כל מי שנטרפה דעתה אם יש להן פקחות מתקנות אותן והן אוכלות בתרומה. סומא בודקת עצמה ומראה לחברתה :

גמ' אתמר בדקה בעד הבדוק לה וטחתו בירכה ולמחר מצאה עליה דם אמר רב טמאה נדה. איתמר נמי אמר שמואל טמאה נדה וכן מורו בי מדרשא טמאה נדה. תניא בדקה בעד שאינו בדוק לה והניחתו בקופסא ולמחר מצאה עליו דם רבי אומר טמאה נדה. ר' חייא אומר טמאה משום כתם. אמר לו רבי חייא אי אתה מודה שצריכה כגריס ועוד א"ל הן. א"ל אף אתה עשיתו כתם ור' קסבר בעינן כגריס ועוד לאפוקי מדם מאכולת וכיון דנפק מדם מאכולת ודאי מגופה קאתי. ופליגי בה נמי רבי ורבי יוסי דתניא רבי מטמא ורבי יוסי מטהר. ופר"ח ז"ל רבי יוסי מטהר משום דם ומטמא משום כתם והלכתא כרבי יוסי וכרבי חייא:

ג מתני' כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן והבאין מן הדרך נשיהן להן בחזקת טהרה:

גמ' תניא במד"א שהניחה בחזקת טהרה. אבל הניחה בחזקת טמאה לעולם היא בטומאתה עד שתאמר לו טהורה אני. אמר רב שמואל בר אבא אמר רבי אמי אמר רבי יוחנן אשה שיש לה וסת בעלה מחשב ימי ווסתה ובא עליה א"ל ר' שמואל בר רחבא לרבי אבא אמר רבי יוחנן אפילו בילדה דבזיזא למיטבל (אמרי) אמר ליה אטו ודאי ראתה מי אמר ר' יוחנן. אימור דאמר רבי יוחנן ספק ראתה ספק לא ראתה ואם תמצי לומר ראתה אימר טבלה אבל ודאי ראתה מי יימר דטבלה הוי ספק וודאי ואין ספק מוציא מידי וודאי :

ד מתני' חמשה דמים טמאים באשה האדום והשחור וכקרן כרכום וכמימי אדמה וכמזוג (אדמה) ב"ש אומרים אף כמימי תלתן וכמימי בשר צלי. וב"ה מטהרין הירוק עקביא בן מהללאל מטמא וחכמים מטהרין. פר"י דמכאן משמע דירוק סתם הוא צבע הדומה לחלמון של ביצה או לזהב הנוטה למראה אדמומית וכן משמע בפרק אלו טריפות (חולין דף מז:) גבי מראות הריאה דקאמר ככשותא וכמוריקא וכביצה טריפה אלא ירוק דכשירה היכי דמי ככרתי ובפרק לולב הגזול (סוכה דף לד:) נמי אמרינן ירוק ככרתי מכלל דסתם ירוק לא הוי ככרתי. ואמר בבראשית רבה וירק את חניכיו מלמד שהוריקן בזהב וכן הוא אומר ואברותיה ברקרק חרוץ. אלמא דסתם ירוק הוא צבע הנוטה לאדמומית כזהב ובדורות הללו אין בקי במראות דמים לישען על חכמתו ולהפריד בין דם לדם ואפילו בימי חכמי הש"ס היו מן החכמים שהיו נמנעים מלראות דמים. כ"ש האידנא שאין לטהר שום דם הנוטה למראה אדמומית אם לא שיהא לבן וירוק כמראה הזהב אע"ג דתנא קמא סבר דדם ירוק תולין עליו. נראה דהלכה כחכמים דמטהרין כי היכי דהלכה כב"ה דמטהרין כמימי תלתן וכמימי בשר צלי ולא כת"ק דאמר תולין. ה"ה בדם ירוק אין הלכה כת"ק:

הדרן עלך כל היד

פרק ג

א המפלת חתיכה אם יש עמה דם טמאה ואם לאו טהורה. ר"י אומר בין כך ובין כך טמאה דבשביל החתיכה עצמה אינה טמאה אפי' אם היא מארבע מראות דמים. אלא בהא פליגי רבנן סברי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ורבי יהודה סבר א"א לפתיחת הקבר בלא דם. והלכה כר"י כדאמרי' לקמן פ"ב (דף סו.) גבי אדבריה רבא לרב שמואל מר ודרש קשתה שני ימים ולשלישי הפילה צריכה שתשב ז' נקיים. קסבר אין קושי לנפלים וא"א לפתיחת הקבר בלא דם והא דקאמר הש"ס בכריתות (דף י.) ולרבא דאמר מחוסר כפורים דזב כזב דמי היכי מתרץ ביום מ' ליצירת זכר וביום שמונים ליצירת נקבה ואפשר לפתיחת הקבר בלא דם. אליבא דההוא ברייתא הוא דמתרץ הכי. אבל הלכתא דא"א לפתיחת הקבר בלא דם כדדרש לקמן בפ' בתרא. והא דאמר רבא לקמן בפירקין דכ"ע אין דרכה של אשה לראות דם בחתיכה והכא באשה טהורה ומקור מקומו טמא קמיפלגי אלמא דס"ל דמפלת חתיכה טהורה. דהתם פלוגתייהו קא מפרש ועיקר שינוייא דרבא לאשמועינן דכ"ע דרשי בבשרה עד שיצא דם דרך בשרה ולא בחתיכה ולא בשפופרת ונ"מ אליבא דהלכתא דבשפופרת טהורה אבל בחתיכה טמאה ולא מפני דם שבתוכה אלא משום דא"א לפתיחת הקבר בלא דם. ובשאלתות דרב אחאי בפרשת אשה כי תזריע (סי' פה) פסק כרבא דא"א לפתיחת הקבר בלא דם. והדר בעי דלמא היינו דוקא כשנגמרה צורת הולד אבל לא נגמרה צורת הולד אפשר בלא דם. ופשיט מההיא דכריתות דכי לא נגמרה צורת הולד אפשר שפיר בלא דם. וליתא דהא לקמן בפ' בתרא (דף סו.) פסיק רבא בהפילה נפל כל דהו אפילו לא נגמרה צורת הולד דא"א לפתיחת הקבר בלא דם. ועוד דפליגי הכא במפלת חתיכה אלמא דאין חילוק בין נגמרה צורת הולד ללא נגמרה למ"ד אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם :

ב גמ' בעא מיניה ר' ירמיה מר' זירא הרואה דם בשפופרת מהו. כגון שהכניסה שפופרת עד המקור ויצא דם דרך השפופרת ולא נגע בבשרה. בבשרה אמר רחמנא ולא בשפופרת. או דלמא האי בבשרה מיבעי ליה שמטמא בפנים כבחוץ. לימא שפופרת תנאי היא. דתניא המפלת חתיכה אע"פ שמלאה דם אם יש עמה דם טמאה ואם לאו טהורה. רבי אליעזר אומר בבשרה ולא בשפיר בבשרה ולא בחתיכה ר' אליעזר היינו ת"ק אימא שר' אליעזר אומר בבשרה וכו'. וחכ"א אין זה דם נדה אלא דם חתיכה. חכמים היינו תנא קמא. אלא לאו דפלאי פלויי איכא בינייהו דר' אליעזר אומר בבשרה ולא בשפיר ולא בחתיכה וה"ה לשפופרת והני מילי היכא דשיעא אבל היכא דפלאי פלויי טמא מ"ט בבשרה קרינא ביה. ואתו רבנן למימר אע"פ דפלאי פלויי אין זה דם נדה אלא דם חתיכה הא דם נדה ודאי טמא אפילו בשפופרת. אמר אביי בשפופרת כ"ע לא פליגי דאין דרכה של אשה לראות דם בשפופרת והכא בחתיכה עצמה קא מיפלגי. ר' אליעזר סבר דרכה של אשה לראות דם בחתיכה. ורבנן סברי אין דרכה כו'. פירש"י ואפילו פלאי פלויי דאין זה דם נדה אלא דם חתיכה. וקשה דהשתא לא הוי הך דאין דרכה של אשה לראות דם בחתיכה כמו אין דרכה של אשה לראות דם בשפופרת דההיא הוי טעמא משום הפסקה והכא משום דאין זה דם נדה. ועוד קשיא דהוה ליה למימר אין זה דם נדה כדאמר מעיקרא. ועוד קשה כיון דאביי לא בא לחדש בדבריו אלא לחלק בין שפופרת לחתיכה ופליגי בחתיכה כדפליגי מעיקרא א"כ לא הוה צריך למימר אלא בשפופרת כ"ע לא פליגי וכו' כי פליגי בחתיכה. ופי' ה"ר שמשון ז"ל מקוצי דבהא פליגי דר' אליעזר סבר דרכה של אשה לראות דם בחתיכה וכיון שראתה כדרך שנשים רגילות לראות טמאה. ורבנן סברי אין דרכה של אשה לראות דם בחתיכה ואע"ג דפלאי פלויי וכיון שלא ראתה כדרך שהנשים רגילות טהורה אע"ג דהוי דם נדה ודם נוגע בבשרה. ופליגי רבנן ור' אליעזר בטעמא דקרא דדרשינן בבשרה ולא בשפופרת. ר"א סבר דממעטינן שפופרת מטעם הפסקה וכן חתיכה היכא דאין הדם נוגע בבשרה. אבל אי פלאי פלויי קרינן שפיר בבשרה. ורבנן סברי טעמא דממעטינן שפופרת משום דאין דרכה של אשה לראות דם כך וכן חתיכה נמי אפילו אי פלאי פלויי לפי שאין דרך הנשים לראות כך והא דקאמרי רבנן אין זה דם נדה הכי פירושו אין דרך דם נדה רגיל לבוא בזה הענין וכן עשה מעשה רבינו שמשון באשה שנעקר מקור שלה וכמין חתיכות בשר היה נופל לה בבית החיצון וטיהר אותה לבעלה

כיון שאין דרך נשים לראות כך. רבא אמר דכ"ע אין דרכה של אשה לראות דם בחתיכה וכו'. ואפשיטא הך בעיא דרואה דם בשפופרת טהורה:

ג בעא מיניה ר' יוסי בר' חנינא מר"א הרואה דם יבש מהו. כי יזוב זוב דמה אמר רחמנא דמידב דייב לח אין יבש לא. או דלמא האי כי יזוב זוב דמה דאמר רחמנא אורחא דמילתא היא ולעולם אפילו יבש נמי. א"ל תנינן דם הנדה ובשר המת מטמאין לחין ומטמאין יבשין. א"ל לח ונעשה יבש לא מיבעי לי. כי קא מיבעי לי יבש מעיקרו. הא נמי תנינא המפלת כמין קליפה כמין שער כמין עפר כמין יבחושין אדומין תטיל למים אם נימוחו טמאה. אי הכי כי לא נימוחו נמי. אמר רבא כי לא נימוחו בריה בפני עצמה היא ואינה מתולדת הדם אלא מחמת המכה שיש לה בתוך מעיה. כי הא דתניא א"ר אלעזר בר צדוק שני מעשים העלה אבא מטבעין ליבנה מעשה באשה אחת שהיתה מפלת כמין קליפות אדומות ובאו ושאלו את אבא ואבא שאל לחכמים וחכמים שאלו לרופאים ואמרו אשה זו מכה יש לה בתוך מעיה שממנה מפלת כמין קליפות אדומות תטיל למים אם נימוחו טמאה. ושוב מעשה באשה אחת שהיתה מפלת כמין שערות אדומות ושאלו את אבא ואבא שאל לחכמים וחכמים שאלו לרופאים ואמרו אשה זו שומא יש לה בתוך מעיה שממנה מפלת כמין שערות אדומות. תטיל למים אם נימוחו טמאה אמר ר"ל ובפושרין. תנ"ה תטיל למים ובפושרין. רשב"ג ממעכו ברוק על הצפורן. מאי ביניהו. אמר רבינא מיעוך ע"י הדחק איכא בינייהו. והלכה כרבנן. דדוקא במשנתינו פסק ר' יוחנן כרשב"ג אבל לא בברייתא. תנן התם וכמה שרייתם בפושרין מעת לעת. הכא מי בעינן מעת לעת או לא. בשרץ ונבלה דאקושי בעינן מעת לעת אבל דם דרכיך לא בעינן מעת לעת. או דלמא לא שנא. תיקו. וכיון דלא איפשיטא עבדינן לחומרא ואם נימוחו בתוך מעת לעת טמאה. וכן מסתברא דאי לא אמרינן מעת לעת אין גבול לדבר. ולקמן בפ' דם הנדה (נדה דף נו.) תניא כמה שרייתם בפושרים יהודה בן נקוסא אומר מעת לעת. תחילתו אע"פ שאין סופו. רשב"ג אומר צריכין שיהו פושרין כל מעת לעת. ופסק ר"ח ז"ל הלכה כרשב"ג. ושיעור הפשרת המים כתב בעל העיטור ז"ל בפ' אלו טריפות (חולין דף נה:) גבי חרותא בידי שמים כשרה בידי אדם טריפה. מנא ידעינן. בקייטא מייתינן משיכלי חיורי ומלינהו מיא קרירי. ובסיתוא מייתינן משיכלי שחימי ומלינהו מיא פושרין ומנח להו בגווייהו מעת לעת אי הדרא בריא בידי שמים היא וכשרה ואי לאו טריפה. דמכאן ראיה דשיעור דפושרי דומיא דקרירי בקייטא. וכן כתב בשם ר"ת ז"ל שהשיב בתשובה דלמוד ערוך בידינו בקייטא אע"פ שהמעיינות צוננין מי נהרות רותחין שרואין פני החמה. אבל מעיינות הם בתחתיות ארץ. ומי נהרות המושכין חמין כמו פושרי ופוק חזי. הלכך פסק רב יהודה גאון דפושרין בימות החורף. אינן חמין מצונן בקיץ שעמדו מעט בבית בין של נהר בין של מעין שחום הבתים מחממתם כמו פושרין בימי החורף. וכן נראה לעינים ופושרין הוא כמו שבני אדם שותין פושרין ונותנין באוניהם כדאמרי' בפ' אין מעמידין (עבודה זרה דף כח:) הנהו מיא דצילי מיניה לא חמימי ולא קרירי אלא פושרים. וראיתי בחבור בעלי הנפש שחיבר הראב"ד ז"ל המפלת כמין קליפות וכמין שערות וכמין עפר כמין יבחושין אדומין תטיל למים פושרין כל מעל"ע אם נימוחו טמאה ואם לאו טהורה דאמרינן כי לא נימוחו בריה הוא אבל הרואה דם יבש אע"פ שלא נימוח טמאה נדה. ורצונו לומר הא דשני רבא לא נימוחו בריה בפני עצמה היא דדוקא אהני השנויין במשנה שיצאו מן האשה כמין בריה קליפות ושערות ויבחושין וכן עפר נמי חשיב בריה. אבל בעיין איפשיטא מהא דקתני אם נימוחו טמאה אלמא דם היוצא יבש טמא אף על גב דלא קרינא ביה כי יזוב אלא דבהני אמרינן דצורתה מוכחת דכי לא נימוחו דבריה נינהו כמו שאמרו הרופאים. אבל דם יבש לא תלינן בבריה ואפילו לא נימוח טמאה. ורבי זרחיה הלוי ז"ל כתב ואני אומר דא ודא אחת היא. וראיה לדבר דקאמרי' בפרק דם הנדה (נדה דף נד:) אימא הני מילי לח ונעשה יבש יבש מעיקרו מנלן. ותו הא דתנן המפלת כמין קליפה וכו' מנלן. יהיה ריבוייא הוא אלמא אידי ואידי חד דינא אית להו ומחד קרא קא נפקי ואם לא נימוח מנין היינו יודעין שהיה דם מעיקרו הלא זה הוא המפלת כמין עפר אדום שאם לא נימוח אני אומר בריה הוא ולפתיחת הקבר נמי לא חיישינן שבדבר קטן כזה אין בו פתיחת הקבר. תדע לך מדפריך הש"ס על מתני' דהמפלת כמין דגים וכו' נפלוג נמי רבי יהודה בהא. ומשני דלהך לישנא דאמר רבי יוחנן אי אפשר לפתיחת

הקבר בלא דם במחלוקת שנויה ורבנן היא אבל ארישא המפלת כמין קליפה וכו' לא פריך דלא שייך בהנהו פתיחת הקבר. וה"ר שלמה אדרת ז"ל הביא ראיה לדברי ראב"ד ז"ל מהא דתנן בפרק דם הנדה (שם.) דם הנדה ובשר המת מטמאין לחין ומטמאין יבשין וההיא יבשין מיירי אפילו בשאי אפשר לשרות ולחזור לכמות שהיה. דאי באפשר לחזור לכמות שהיה אפילו זוב וכל הני דתנן לקמן דאין מטמאין יבשין קתני לקמן שאם יכולין לשרות ולחזור לכמות שהיו מטמאין. ומתני' דדם הנדה איירי נמי שראתה אותו ביבש מעיקרו דאיתמר עלה יבש מעיקרו מנלן א"ר יצחק יהיה בהוויתו יהא ואימא הני מילי בלח ונעשה יבש יבש מעיקרו מנלן כלומר דמתניתין סתמא קתני אפילו יבש מעיקרו. ואמר ליה יהיה ריבוייא הוא כלומר כל מה שיהיה ואפילו יבש מעיקרו. אלמא דם יבש מעיקרו טמא ואיני מבין א"כ איך פירש אבל שכבת זרע והלא לא היה חלוק ביניהן ובין דם נדה אם לא דמתני' כבן נקוסא תחלתו אף על פי שאין סופו. ולראב"ד ניחא ואין נראה לי ראיה דאי מתני' איירי ביבש מעיקרו אמאי איצטריך לאתויי ותו הא דתנן המפלת כמין קליפה היינו דמתני' דם הנדה מטמא יבש אלא ודאי הכי פירושא יבש מעיקרא מנלן וכי תימא אין הכי נמי דיבש מעיקרו טהור ומתני' איירי בלח ונעשה יבש ככל הני דתנן במתני' ותו הא דתנן המפלת כמין קליפה וכו' אלמא יבש מעיקרו טמא היכא דנימוח ומשני יהיה ריבוייא הוא ודוקא היכא דנימוח. וכן פי' ר"י לקמן דמתני' איירי בלח מעיקרו ועוד הביא ראיה מדר"י אמר שמואל דמוקי פלוגתייהו דר"י ורבנן בהמפלת חתיכה בחתיכה של ד' מיני דמים דר"י סבר דם הוא שקרש ונעשה חתיכה. והיכי פליגי רבנן עליה יטילוה למים אם נימוחה טמאה. וגם ליתני בדרבי יהודה כשהטילוה למים כדתני (ר' יהודה) גבי המפלת כמין קליפה וכו' אלא ודאי לרבי יהודה אפילו לא נימוח טמאה ונראה לי דאינה ראיה דאין הכי נמי דהוה מצי לאקשויי הא לדרב יהודה אלא שסותר דבריו מתוך הברייתא שנחלקו אף בירוקה ולבנה:

ד מתני' המפלת כמין דגים וחגבים ושקצים ורמשים אם יש עמהן דם טמאה ואם לאו טהורה. המפלת כמין בהמה חיה ועוף בין טמאין בין טהורין אם זכר תשב לזכר ואם נקבה תשב לנקבה. ואם אינה יודעת מהו תשב לזכר ולנקבה דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים כל שאינו מצורת האדם אינו וולד המפלת שפיר מלא דם מלא מים מלא גנונים אינה חוששת לוולד ואם היה מרוקם תשב לזכר ולנקבה. המפלת סנדל או שליא תשב לזכר ולנקבה. לא שהשליא וולד אלא שאין שליא שאין עמה וולד. המפלת ואין ידוע מה הפילה תשב לזכר ולנקבה. המפלת ואין ידוע אם וולד היה אם לאו תשב לזכר ולנקבה ולנדה:

גמ' ואין להאריך בדברים הללו שאין אנו בקיאין בדורות הללו בגווני שפיר ובשיעור שליא הלכך חוששין בהן מספק כדקאמר שמואל (דף כה:) לחוש חוששת. ימי טהרה לא יהבינן לה עד שישעיר. הלכך כל נשי דידן האידנא ספק יולדות בזוב הן כחומר בנות ישראל שהחמירו על עצמן שאפילו רואות טפת דם כחרדל יושבות עליו שבעה נקיים. לפי שאין בקיאין מתי עומדות בימי זיבות או בימי נדות הלכך כולן ספק יולדות בזוב הן וצריכות שבעה נקיים מלבד ימי טומאת לידה כמו שאבאר לקמן (פ"י סי' ו) וימי טוהר לא יהבינן לה במקום שנוהגים האידנא לבעול על דם טוהר עד שיתברר שנגמר צורת הוולד. ואם ילדה וולד של קיימא ואח"כ יצתה השליא אין חוששין לולד אחר אלא תולין את השליא בוולד עד כ"ג יום ואם יצתה השליא תחלה אין תולין אותה בוולד. ואם הפיל נפל ושליא קשורה בו אין חוששין לולד אחר. אינה קשורה בו הריני מטיל עליה חומר שני וולדות שמא נימוח שפיר של שליא זו ונימוחה שלייתו של שפיר זו :

ה ובמקומות שבועלין על דם טוהר צריכין לפרוש ליל ארבעים ואחד לזכר וליל שמונים ואחד לנקבה ואפילו לא תראה. דמתוך שהורגלה לשמש כל ימי טוהר ואפילו תראה חיישינן שמא גם עתה תראה ולאו אדעתה. לכן יודיענה בעלה שהוא פורש ממנה לילה זו בשביל שכלו ימי טוהר שלה. והכי אמרינן בפרק ערבי פסחים (פסחים דף קיג:)היושבת על דם טוהר אסורה לשמש וכמה אמר רב עונה ופירש"י לילה אחת כדפרישית. ובשם רבותיו פירש לילה ויום וכתב דאין נראה לו פירוש רבותיו דבכל דוכתי אמרינן דעונה אחת הוי לילה אחת או יום גבי פרישת עונה אחת סמוך לווסתה (לעיל פ"א סי' ב) וגבי מי שהיו גתיו ובית בדיו טמאין (לקמן דף סה) :

הדרן עלך המפלת

פרק ד

א בנות כותים נדות מעריסתן. והכותים מטמאין משכב תחתון כעליון מפני שהן בועלי נדות והן יושבות על כל דם ודם:

גמ' תניא אם הן יושבות על כל דם ודם תקנה גדולה היא להם. אלא שרואות דם אדום ומשלימתו לדם ירוק. דבר אחר יום שפוסקת בו סופרות למנין שבעה. מתקיף לה רב דימי בר חמא ותספרון ואנן נמי נספריה. דקיימא לן מקצת היום ככולו אמר רבא א"כ שכבת זרע דסתרה בזיבה היכי משכחת לה והא מקצת היום ככולו. אי דחזיא בפלגא דיומא הכי נמי. הכא במאי עסקינן כגון דחזאי סמוך לשקיעת החמה. ולימא ליה לקרא כי כתיב סמוך לשקיעת החמה הוא דכתיב. אין על כרחיך שבקיה לקרא דאיהו דחיק ומוקי אנפשיה. האי דיחויא בעלמא דדחיק רמי בר חמא לאוקמי לתיובתיה ולאו עיקר הוא. ואיהו גופיה לא סבירא ליה הכי אלא דמתמה ואנן נמי נספריה. ולא היה יודע טעמו של התנא למה אינה סופרת יום שפוסקת בו. ולקמן נמי בפ' בתרא (דף סט.) אמרינן אטו רב ככותאי אמרה לשמעתיה דאמרי יום שפוסקת בו סופרתו למנין שבעה: בעי (מיניה) רמי בר חמא פולטת שכבת זרע מהו שתסתור בזיבה רואה הויא וסתרה או דלמא נוגעת הוי ולא סתרה. אמר רבא לפום חורפא שבשתא. נהי נמי דרואה הויא וסתרה כמה תסתור תסתור שבעה דיה כבועלה. תסתור יום אחד ואחר תטהר אמר רחמנא אחר אחר לכולן שלא תהא טומאה מפסקת ביניהם ולטעמיך זב גופיה היכי סתר לטהרתו אמר רחמנא שלא תהא טומאה מפסקת ביניהן אלא מאי אית לך למימר שלא תהא טומאת זיבה מפסקת ביניהן הכא נמי שלא תהא טומאת זיבה מפסקת ביניהן. נראה שדברי רבא נדחו כי אין להשיב על זה ובעיא דרמי בר חמא לא איפשטא. הלכך יש להחמיר בפולטת וסותרת יום אחד. וכן לקמן בפרק יוצא דופן (נדה דף מב.) בעא מיניה רב שמואל בר ביסנא מאביי פולטת שכבת זרע רואה הויא או נוגעת הויא למאי נפקא מינה לסתור בזיבה ולטמא במשהו. אמר ליה רואה הויא אתא ושייליה לרבא וא"ל רבא רואה הויא ולרב יוסף וא"ל רואה הויא אפי' לר"ש ולרבנן פשיטא להו דרואה הוי ונראה דרבא גופיה הדר ביה שהקשה על דבריו ולא מצא תשובה ואע"ג דלקמן בפירקין (דף לז.) גבי ימי לידה דאמר אביי אינה סותרת ואינה עולה ורבא אמר אינה סותרת ועולה ואמר רבא מנא אמינא לה ואחר תטהר אחר אחר לכולן שלא תהא טומאה מפסקת ביניהן ואביי אמר שלא תהא טומאת זיבה מפסקת ביניהן מכלל דרבא מקפיד אפי' על הפסקת טומאה אחרת. י"ל דטומאת לידה חשיבא ליה כטומאת זיבה. משום דמטמאה שבעת ימים ועושה משכב ומושב. אבל מטומאת קרי אפשר שחזר בו. הלכך כל אשה צריכה ליזהר שלא תתחיל לספור ז' נקיים עד יום ה' לשימושה כגון אם שמשה במוצאי שבת אינה מתחלת לספור ז' נקיים אלא ביום חמישי. דקי"ל כרבנן דאמרי בשבת בפרק ר"ע (שבת דף פו.) דשש עונות שלימות בעינן לפליטה. דאין שכבת זרע מסרחת אלא לאחר שש עונות שלימות. הלכך כששימשה במוצאי שבת אם תפלוט בליל רביעי קודם עת שימושה במוצאי שבת עדיין היא עומדת בתוך ו' עונות לשימושה ואם פלטה סותרת הלכך יום חמישי יהיה ראשון לספירתה. אמנם אם תרצה להתחיל ספירתה מיד ממחרת ראייתה תקנח יפה במוך או בבגד דק להפליט כל הזרע אי תרחץ במים חמין ויפליטו המים חמין כל הזרע. וכן תנן בפ"ה דמס' מקואות האשה ששמשה וירדה וטבלה ואח"כ כבדה הבית הרי היא כאילו לא טבלה. ומשמע הא אם כבדה הבית קודם טבילה לא חיישינן תו לפליטה. ואמרינן בפ' אלמנה לכ"ג ביבמות (דף סט:) בת כהן שנשאת לישראל ומת בעלה טובלת ואוכלת בתרומה לערב. ולקמן (דף מא:) אמרי' אמר רבא משמשת כל ג' ימים אסורה לאכול בתרומה א"א לה שלא תפלוט אלא ודאי הא דיבמות איירי כשכבדה את הבית וכן מוכח בשבת פ' ר' עקיבא (שבת דף פו.) דמהני כיבוד להפליט הזרע. וכן לקמן בפ' בא סימן (נדה דף נד.) גבי הרואה יום אחד טמא ויום אחד טהור משמשת שמיני ולילו וארבע לילות מתוך י"ח יום. ומוכח התם דמשמשת בלילה ורואה למחר ושומרת יום כנגד יום וטובלת לערב וטהורה. ואין להקל מהא דאמר בפרק יוצא דופן (נדה דף מא:) אי דאזלת בכרעה דלמא בהדי דאזלה שדיתיה. ויסמכו על זה שהולכות משעת תשמיש עד הלילה כדי שיפליטו. דהכי פירושא בכרעה דלמא בהדי דאזלה שדיתיה ופלטה. ואמאי אמר רבא

אי אפשר שלא תפלוט חיישינן איבעי ליה למימר ומוקי לה כשהטבילוה במטה ולא הלכה הלכך לא פלטה. אבל אינו ברור שתפלוט הכל ע"י הילוך. ור"ת פי' דרמי בר חמא לא מיבעי ליה אלא באשה שבא עליה זב. דהא אמרי' (שם) דיה כבועלה ובועלה לא סתר אלא משום דכתיב ביה זיבה. ולא נהירא דהא מקרא נפקא לן לקמן בפרק יוצא דופן (נדה דף מב:) דרואה הויא. ולי נראה דקשה לפירושו מהא דמיבעיא לן לקמן אי רואה הויא מדאחמור רחמנא אבעלי קריין בסיני. ועוד מדפריך (לקמן ד' מא:) אמילתיה דר' שמעון מקרא דורחצו במים וטמא עד הערב אלמא בכל פולטת איירי. ועוד דקאמר לקמן (ד' מב:) אפילו לרבי שמעון לא אמרו דיה כבועלה אלא לטמא בפנים כבחוץ. אבל לסתור ולטמא במשהו רואה הויא אלמא דעדיפא מבועלה לענין סתירה והראב"ד ז"ל כתב בתשובה שלא אמרו פולטת שכבת זרע שסותרת אלא לטהרות בלבד אבל לבעלה אינה סותרת. מדאמר לקמן (ד' לז.) גבי קושי דבר הגורם סותר ושאין גורם אינו סותר. ופולטת אינה גורמת טומאה לבעלה אינה סותרת לבעלה. דבריו תמוהים היאך תסתור לחצאין. שעלו לה ימי ספירתה לבעלה וטהורה לשמש ואסורה לטהרות ולקודש ולמקדש. ועל בעיא (ד' לז.) דקושי מהו שתסתור בזיבה דבר המטמא סותר או דלמא דבר הגורם סותר פירש"י וקרי אע"פ שאינו גורם זיבה גורם מיהא טומאת יום אחד הלכך סותר יום אחד. וכן נמי תני (שם) אבוה דרבי אבין מה גרם לו זובו ז' לפיכך סותר ז'. מה גרם לו קריו יום אחד לפיכך סותר יום אחד. ועוד הביא ראיה מדתני (לקמן ד' סז:) ר"ש אומר ואחר תטהר אחר מעשה תטהר אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן שלא תבוא לידי ספק (נדה) אלמא אי לאו חששא דשמא תראה דם לאחר תשמיש משמשת והולכת ואינה חוששת שמא תפלוט שכבת זרע. ולא מסתבר שלא התירה תורה אלא על מנת שלא תתהפך ולא תלך כלל אחר תשמיש כל היום. ובפ' המפלת (נדה ד' כט:) גבי טועה אמר בעשרים וחד תשמש. ונ"ל שאינה ראיה דפולטת אינה סותרת יום אחרון. דודאי דם בזבה וזיבה בזב שסותרין כל המנין סותרין עד ערב יום ז' אבל פולטת שכבת זרע שאינה סותרת אלא יום אחד אם פלטה אחר שספרה מקצת היום שוב אינה סותרת. דעיקר סתירת שכבת זרע הוא משום דלא מיקרו נקיים. וכיון שספרה מקצת יום וטהרה לבעלה כבר שלמו הנקיים ושוב אין שכבת זרע סותרת. וכן זב נמי שרואה קרי בשביעי. וסעד לדבר מדתנן בפ"ק דזבים הרואה קרי ביום השלישי לספירת זובו ב"ש אומרים סותר שני ימים שלפניו וב"ה אומרים לא סתר אלא יומו כו'. ומודים ברואה ברביעי שלא סתר אלא יומו ברואה קרי אבל אם רואה זוב אפילו ביום שביעי סותר את שלפניו. מכלל שזה החילוק יש בין זוב לקרי שזוב סותר ביום ז' אבל קרי אינו סותר ביום שביעי. אע"פ שיכולני לפרש דה"ק דזוב אפי' בשביעי סותר הכל וקרי אף ברביעי אינו סותר אלא יומו. ומיהו גם בז' סותר את יומו. מיהו מסתבר טפי כדפרישית דמהו שהזכיר ביום הז' היינו משום שיש חילוק בין זוב לקרי בראיית יום שביעי. ושוב מצאתי כדברי בשם ה"ר יונה ז"ל והביא ראיה מדם נדה דאינו סותר אף לדברי ב"ש דאית ליה שימור באחד עשר כדאיתא בסוף מכילתין. כ"ש קרי שאינו סותר אחר טהרה. ונכון להחמיר כדברי ר"י וכן נוהגין בצרפת ובאשכנז: איתמר רב אמר מעין אחד הוא התורה טמאתו והתורה טהרתו. לוי אמר שני מעיינות הם. נסתם הטמא נפתח הטהור נסתם הטהור נפתח הטמא מאי בינייהו שופעת מתוך ז' לאחר שבעה מתוך ארבעה עשר לאחר ארבעה עשר מתוך ארבעים לאחר ארבעים מתוך שמונים לאחר שמונים. לרב רישא לקולא וסיפא לחומרא וללוי רישא לחומרא וסיפא לקולא. והלכתא כוותיה דרב בין לקולא בין לחומרא. תניא רבי מרינוס אומר אין לידה סותרת בזיבה. איבעיא להו מהו שתעלה. אביי אמר אינה סותרת ואינה עולה רבא אמר אינה סותרת ועולה. ופסק בעל הלכות כרבא כדקיימא לן בכל מקום הלכה כרבא בר מיע"ל קג"ם וכן כתב רב סעדיה וכן בשאלתות דרב אחאי פ' תוריע סי' פו. וכן פסקו ר"ח ורב אלפס ז"ל. ורש"י כתב בתשובה דאביי ורבא אליבא דרבי מרינוס פליגי. ולפי דבריו אינהו מצו סברי כמסקנא דסוף בא סימן דעולין. וכן פירש"י בכל מקום ל' דיע"ל קג"ם הוא לחי העומד מאליו. אבל ר"י ז"ל פירש דהלכה כאביי ויומי לידה היינו ל' דיע"ל קג"ם. והתוספות דחו כל ראיותיו ודברי הגאונים עיקר:

ב הלכך נשי דידן שהחמירו לישב ז' נקיים על כל ראיותיהם כולן יולדות בזוב הן וצריכין שבעה נקיים וימי לידה אם לא ראתה בהן עולין לה לשבעה נקיים.

ויולדת נקבה שהיו ימי השבוע ראשון נקיים וראתה בשבוע שניה אינה סותרת. אע"פ שדם לידה סותר אפי' לרבא דדוקא ימי לידה שאינה רואה בהם הוא דקאמר עולין הכא אינה סותרת כיון שראתה אחר ספירת ז' נקיים אע"פ שהדם טמא וראיה מדקאמר הש"ס (לעיל ד' לו.) ת"ש יולדת בזוב שספרה ולא טבלה וראתה הלכו ב"ש לשיטתן וב"ה לשיטתן בשלמא לרב דאמר מעין אחד הוא משום הכי מטמא לח ויבש. אלא ללוי דאמר שני מעיינות הן אמאי מטמא לח ויבש. אמר לך לוי אנא דאמרי כתנא דשוין. ואי בעית אימא בשופעת. והא ספרה קתני. הכא ביולדת נקבה בזוב עסקינן ושבוע קמא פסק שבוע בתרא לא פסק וקסבר ימי לידה שאינה רואה בהן עולין לספירת זיבתה אלמא שאין ראיית שבוע בתרא סותרת ספירת שבוע קמא ויש ללמוד מכאן דגם זבה דעלמא שספרה שבעה נקיים ולא טבלה וראתה שאינה סותרת אע"פ שנעשית נדה בראיה זו טובלת לנדתה ועלתה לה טבילתה אף לזיבתה אע"פ שיש לחלק דשאני הכא דראיה זו דימי לידה אינה גורמת לה לא נדות ולא זיבות. מ"מ נראה שאין לחלק דמסתברא שאין סתירה אלא בימי הספירה כדאמרי' אחר תטהר אחר אחר לכולן שלא תהא טומאה מפסקת ביניהם. אבל לא איכפת לן אם יש טומאה אחר הספירה קודם הטבילה והאידנא אין נפקותא בספק זה דעל כל ראייה שתראה צריכה שתשב שבעה נקיים אבל בספק ראשון יש נפקותא ביולדת בזוב אפילו ראתה בשבוע שני טובלת אחר ארבע עשר אפילו לא פסקה. דקי"ל מעין אחד הוא התורה טימאתו והתורה טהרתו ומותרת לבעלה במקום שנהגו לבעול על דם טוהר:

הדרן עלך בנות כותים

פרק ה

א יוצא דופן אין יושבין עליו ימי טומאה וימי טהרה. ואין חייבין עליו קרבן רבי שמעון אומר הרי הוא כילוד. כל הנשים מטמאות בבית החיצון:

גמ' הי ניהו בית החיצון. א"ר יוחנן עד בין השינים. תני רבי זכאי עד בין השינים ובין השינים עצמן כלפנים. במתניתא תנא מקום דישה. מאי מקום דישה אמר רב יהודה מקום שהשמש דש:

ב מתני' בת אחת עשרה שנה ויום א' נדריה נבדקין בת י"ב שנה ויום אחד נדריה קיימין ובודקין כל י"ב. בן י"ב שנה ויום אחד נדריו נבדקין. בן י"ג שנה ויום אחד נדריו קיימין ובודקין כל י"ג קודם הזמן הזה אע"פ שאמרו יודעין אנו לשם מי נדרנו ולשם מי הקדשנו אין נדריהן נדר ואין הקדשן הקדש לאחר זמן הזה אע"פ שאמרו אין אנו יודעין לשם מי נדרנו ולשם מי הקדשנו נדריהן נדר והקדשן הקדש:

גמ' איבעיא להו תוך הזמן שהוא שנת שתים עשרה לתינוקת ושנת שלש עשרה לתינוק אם הביאו סימנים כלפני הזמן או כלאחר הזמן ופסק רבא הלכתא תוך הזמן כלפני הזמן. ואינה גדולה עד שתביא שתי סימנים מי"ב שנה ואילך. ואם נראו בה שערות קודם שתים עשרה אינה גדולה עד שתביא שתי שערות אחרות משתהיה בת שתים עשרה. אמר רבא קטנה כל שתים עשרה ממאנת וחולצת. מכאן ואילך אינה ממאנת ואינה חולצת. הא גופא קשיא אמרת אינה ממאנת אלמא גדולה היא ואי גדולה היא תחלוץ. וכי תימא מספקא ליה. והא אמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנים ה"מ בסתמא אבל היכא דבדקוה ולא אשכחנא שתי שערות לא. אי הכי תמאן. חוששין שמא נשרו. הניחא למאן דאמר חוששין אלא למאן דאמר אין חוששין מאי איכא למימר. אפי' למאן דאמר אין חוששין ה"מ לענין חליצה אבל לענין מיאון חיישינן. מכלל דלמ"ד חוששין חולצת והא חוששין בעלמא קאמר אלא לעולם דלא בדקוה ולענין חליצה חיישינן. וכי קאמר רבא חזקה למיאון אבל לחליצה בעיא בדיקה אמר רב דימי מנהרדעא הלכתא חוששין שמא נשרו והני מילי דקדיש תוך זמן ובא עליה אחר זמן דהוי ספיקא דאורייתא אבל מעיקרא לא:

ג מתני' משל משלו חכמים באשה. פגה בוחל וצמל. פגה עודה תינוקת. בוחל אלו ימי הנעורים. בזו ובזו אביה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה. צמל כיון שבגרה שוב אין לאביה רשות בה. איזהו סימנים רבי יוסי הגלילי אומר משיעלה הקמט תחת הדד ר"ע אומר משיטו הדדין בן עזאי אומר משישחיר הפטמה. רבי יוסי אומר כדי שיתן ידו על העוקץ והוא שוקע ושוהה לחזור. פירש"י דהני סימנין אצמל קאי ומתוך זה הוצרך לפרש הא דקאמר רבי יוסי בגמרא בברייתא משתקיף העטרה היינו שיעורא דמשיתן ידו

על העוקץ דמתני'. וקשה לפירושו דלמה שינה רבי יוסי לשונו. ואי אתי לאשמועינן דהני תרי סימנים כהדדי נינהו ה"ל להש"ס לפרושי ועוד דכולהו תנאי דגמרא לא אמר חדא מינייהו שיעורא דמתני' ועוד דא"כ בבוחל לא יהיב תנא סימנא ולקמן תנן בא סימן התחתון עד שלא בא העליון והיינו סימן בוחל. ועוד תניא ג' סימנין נתנו חכמים באשה בוחל מלמעלה בידוע שהביאה שתי שערות אלמא שיש סימן למעלה בבוחל שנשתנית בו מפגמה. ופירש ר"ת ז"ל דסימנים דמתני' אבוחל קיימי. ותנאי דגמרא מפרשי סימני בגרות:

גמ' אמר שמואל לא שעלה הקמט ממש אלא שתחזיר ידיה לאחוריה ונראה כמי שעלה הקמט תחת הדד. שמואל בדק באמתיה ויהיב לה ד' זוזי דמי בושתה. שמואל לטעמיה דאמר שמואל לעולם בהם תעבודו לעבודה נתתים ולא לבושה רבה מיחד להו בהדי עבדי רב נחמן מחליף להו. רב ששת מסר להו לערבאי ואמר להו אודהרו מבני ישראל מכאן משמע דשפחה מותרת בעובד כוכבים. וה"ה דעבד מותר בעובדת כוכבים ולא גזרו עליו משום נשג"א. ואע"ג דאיסור נדה ואשת איש שייכי בעבד מן התורה. ובשילהי מסכת ע"ז (דף עו:) דאמר ליה שבור מלכא לבטי אידכר מאי עבדת באורתא פירש"י ששלחו לו זונה כדרך הערביים וקבלה. היה אומר ר"ת שאין להחשיבו כרשע בכך דמותר היה בה דעבד היה כדאמרינן בקדושין (דף ע:) בטי ברמות רוחיה לא קיבל גיטא דחירותא. רבי יוסי אומר כדי שיהא נותן ידו על העוקץ. אמר שמואל עוקצו של דד. תנו רבנן אלו הן סימני בגרות. רבי אלעזר בר צדוק אומר משיתקשקשו הדדין. רבי יוחנן בן ברוקה אומר משיכסיף ראש החוטם. משיכסיף אוזנה לה. אלא אמר רב אשי משיפצל ראש החוטם. רבי יוסי אומר משתקיף העטרה רבי שמעון אומר משיתמעך הכף. וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר ג' סימנים נתנו חכמים באשה וכנגדן מלמעלה. פגה מלמעלה בידוע שלא הביאה שתי שערות. בוחל מלמעלה בידוע שהביאה ב' שערות. צמל מלמעלה בידוע שנתמעך הכף. מאי כף אמר רב הונא מקום תפוח יש באשה למעלה מאותו מקום כיון שמתגדלת מתמעך. שאלו את רבי הלכה כדברי מי. אמר להם הלכה כדברי כולן להחמיר ורבי יוחנן וסביא דאמרי תרווייהו הלכה כדברי כולן להחמיר שאם הביאה אחד מן הסימנין הללו מחזקינן לה בוגרת להחמיר שאם קדשה עצמה בחיי אביה קדושיה קדושין וצריכה גט. ואם קדשה אביה לאחר צריכה גם הימנו גט עד שתביא כולן. וגם אין אביה מפר נדריה משהביאה אחד מהן:

מתני' בת כ' שנה שלא הביתה שתי שערות יביאו ראיה שהיא בת כ' שנה והיא איילונית לא חולצת ולא מתיבמת. בן כ' שנה שלא הביא שתי שערות יביאו ראיה שהוא בן כ' והוא הסריס לא חולץ ולא מיבם אלו דברי ב"ה. ב"ש אומר זה וזה בני י"ח ר' אליעזר אומר הזכר כדברי ב"ה והנקבה כדברי ב"ש שהאשה ממהרת להביא לפני האיש:

גמ' ורמינהו אחד לי בן ט' שנים ויום אחד ואחד בן כ' שנה שלא הביאו שתי שערות פי' דינם שוה לענין ביאתן. א"ר נחמן בר יצחק והוא שנולדו בו סימני סריס. אמר רבא דיקא נמי דקתני והוא הסריס ש"מ וכי לא נולדו בו סימני סריס עד כמה. תני ר' חייא עד רוב שנותיו. כי אתו לקמיה דר' חייא אי כחיש אמר להו אבריוהו. ואי בריא אמר להו אכחשוהו דהני סימנין זימנין דאתי מחמת כחישותא וזימנין דאתו מחמת בריאותא. אמר רב הלכתא בכוליה פירקין מעת לעת ועולא אמר דתנן תנן דלא תנן לא תנן. כלומר שנת כ' שלא שנינו בה ויום אחד לא בעינן מעת לעת. והלכתא כעולא דתניא כוותיה ר' יוסי בן כיפר אומר משום ר"א שנת כ' שיצאו ממנה ל' יום הרי היא כשנת כ' לכל דבריה ואמר רב יצחק בר נחמני אמר ר"א מסתברא כר' יוסי בן כיפר מדכולהו פירקין קתני יום א' והכא לא קתני ש"מ מסתבר כוותיה:

הדרן עלך יוצא דופן

פרק ו

א בא סימן התחתון עד שלא בא העליון. או חולצת או מתייבמת. בא העליון עד שלא בא התחתון. אף על גב שאי אפשר ר' מאיר אומר לא חולצת ולא מתייבמת וחכמים אומרים או חולצת או מתייבמת. מפני שאמרו אפשר לבוא התחתון עד שלא בא העליון. אבל א"א לעליון לבוא עד שלא יבא התחתון:

גמ' אע"פ שאי אפשר והלא בא בא לר"מ אע"פ שאי אפשר לרבנן וליתני בא העליון עד שלא בא התחתון ואנא ידענא משום דלא אפשר הוא. אי לא תנא אע"פ

שאי אפשר ה"א דרוב נשים התחתון אתי ברישא ומיעוט עליון ור"מ לטעמיה דחייש למיעוטא ורבנן לטעמייהו דלא חיישי למיעוטא וה"מ בסתמא אבל היכא דבדקו ולא אשכחן אימא מודה ליה רבנן לר"מ דעליון קדים ואתי קמ"ל דאי אפשר אלא ודאי תחתון אתא ומינתר נתר. והלכתא כרבנן דיחיד ורבים הלכה כרבים. דכ"ע מיהת אתחתון סמכינן מנא ה"מ אמר רב יהודה אמר רב וכן תנא דבי ר' ישמעאל אמר קרא איש או אשה אשר יעשו מכל חטאות האדם השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה. מה איש בסימן אחד אף אשה בסימן אחד. ואימא או האי או האי כאיש מה איש תחתון ולא עליון אף אשה תחתון ולא עליון. תניא נמי הכי א"ר אלעזר בר' צדוק כך היו מפרשין ביבנה ואמרו כיון שבא תחתון שוב אין משגיחין בעליון:

יום שנב

ב ת"ר כל הנבדקות נבדקות על פי נשים. וכן היה ר"א מוסר לאשתו ור' ישמעאל מוסר לאמו. ר' יהודה אומר לפני הפרק ולאחר הפרק נשים בודקות אותן תוך הפרק אין נשים בודקות אותן שאין משיאין ספיקות על פי נשים. רש"א אף תוך הפרק נשים בודקות אותן. ונאמנות נשים להחמיר אבל לא להקל. כיצד גדולה היא שלא תמאן קטנה היא שלא תחלוץ. אבל אינה נאמנת לומר קטנה היא שתמאן וגדולה היא שתחלוץ. הא דקאמר נאמנת לומר גדולה היא שלא תמאן תימה מאי אהני נאמנות דידה. בלא בדיקה נמי לא ממאנת דחיישינן שמא הביאה סימנין לר"י תוך הפרק לר"ש אחר הפרק ותו אפילו אי אמרה ליכא שערות לא מהימני כדקתני סיפא שאינה נאמנת לומר קטנה היא שתמאן כל שכן דאי אמרה דאיכא שערות שלא תמאן. י"ל דנפקא מינה דאי אמרה איכא שערות ואחר כך בדקוה אנשים ואמרו דליכא שערות אהני נאמנותה דלא תמאן דאימור נשרו. ואי לאו דיבורה הוה ממאנת דאפי' למ"ד חוששין שמא נשרו ה"מ לאחר הפרק דאיכא חזקה דרבא אבל תוך הפרק לא. וכן לאחר הפרק לר"ש דלית ליה חזקה דרבא. אמר מר רבי יהודה אומר לפני הפרק ולאחר הפרק נשים בודקות אותה. בשלמא לפני הפרק בעיא בדיקה דאי משתכחי לאחר הפרק אימור שומא נינהו אלא לאחר הפרק למה לי בדיקה והאמר רבא קטנה משהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנים. כי אמר רבא חזקה למיאון. אבל לחליצה בעיא בדיקה. תוך הפרק אין נשים בודקות אותה קסבר תוך הפרק כלאחר הפרק לאחר הפרק דאיכא חזקה דרבא סמכינן אנשים ובדקו נשים. תוך הפרק דליכא חזקה דרבא לא סמכינן אנשים ולא בדקו נשים. הא דקאמרינן בעיא בדיקה דאי משתכחי לאחר הפרק שומא נינהו לאי דוקא קאמר בעיא בדיקה דה"ה אם לא בדקוה לפני הפרק ובדקו לאחר הפרק ומצאו סימנין אין לנו לחוש שמא לפני הפרק הוי ושומא נינהו. וכן מוכח בפירוש דקאמר ואי משתכחי לאחר הפרק שומא נינהו דמשמע משום שראו אותה שהיו בה לפני הפרק לכך אינה חולצת הא לא ראו אותה קודם אין לחוש. וכן בשילהי מצות חליצה (יבמות דף קה:) הא דא"ל ר' לאבדן זיל בדקה ומסתמא לא בדקוה לפני הפרק וכן בפ' מי שמת (בבא בתרא דף קנה.) גבי בני ברק דקאמר מהו לבדקו. אלמא אי אשכחן בה סימנין לא אמרינן לפני הפרק באו ובעיא בדיקה דקאמר הכא היינו דמהני בדיקותיה. ומיהו אפילו אם תמצא לומר דחיישינן שמא לפני הפרק באו היכא דחזינן ריבוי שערות לא חיישינן שמא כולן לפני הפרק באו. ר"ש אומר אף תוך הפרק נשים בודקות אותה קסבר תוך הפרק כלפני הפרק. ובעיא בדיקה דאי משתכחי לאחר הפרק שומא נינהו. ונאמנת אשה להחמיר אבל לא להקל הא מאן קתני לה. אב"א רבי יהודה. אתוך הפרק. ואי בעית אימא ר' שמעון ולאחר הפרק. ולית ליה חזקה דרבא הלכך לא מהימני נשים אלא להחמיר אבל לא להקל:

ג פסק ר"ח ז"ל דהלכה כר"ש דתוך הפרק כלפני הפרק כדמוכח לעיל בפרק יוצא דופן (נדה דף מו.) דמסיק תיובתא למ"ד תוך הזמן כלאחר הזמן ולא חשש לומר דסבר כתנא דשמעתין דאמר תוך הפרק כלאחר הפרק. וכן רבא פסק לעיל הלכתא דתוך זמן כלפני זמן ומתוך כך פסק דאין הלכה כרבא דאמר חזקה הביאה סימנים. דהא ר"ש דהלכתא כוותיה אמרינן דלית ליה חזקה דרבא. ועוד אמרינן בפ' מי שמת (בבא בתרא דף קנו.) בודקין לקדושין ולגירושין ולחליצה ולמיאונין. ואין נראה ראיה מזה הפסק דלא כרבא. דאע"ג דקי"ל כר"ש בהא דתוך הפרק כלפני הפרק. אפשר דאין הלכה כמותו בהא דלית ליה דרבא. דתרי מילי נינהו. דהא רבא גופיה פסק לעיל הלכתא תוך זמן כלפני זמן ודרב נחמן דמי שמת ליתא מקמיה דרבא דבתרא הוא

והלכתא כוותיה וכ"כ רב אלפס ז"ל דקי"ל כחזקה דרבא מדפריך מינה לר' יהודה ושני כי קאמר רבא חזקה למיאון אבל לחליצה בעי בדיקה ואי לאו דהלכה לא מותבינן מינה תיובתא. ועוד דקי"ל דר' יהודה ור"ש הלכה כר"י וכיון דר' יהודה אית ליה חזקה דרבא ממילא שמעינן דחזקה דרבא הלכה היא. וכל שכן דסתם מתני' ור"א ור' ישמעאל ורבי יהודה כולהו קיימי בחדא שיטתא. וסבירא להו דלאחר הפרק נשים בודקות. אותן דאיכא חזקה דרבא. והו"ל ר"ש יחיד כנגד רבים וקי"ל דאין הלכה כיחיד במקום רבים. ואע"ג דקי"ל כר"ש בתוך זמן כלפני זמן לא אמרינן כיון דהלכתא כוותיה בהא הלכתא נמי כוותיה בהא. דלאו מילין דתלויין בהדדי נינהו כדפרישית לעיל דרבא דאמר חזקה הביאה סימנים איהו גופיה פסיק לעיל הלכתא תוך זמן כלפני זמן. והואיל וכן היכי גמרינן מינה חזקה דרבא אלא ודאי טעמא פריכא היא וליכא למיסמך עליה. אלא מדר' יהודה אית ליה חזקה דרבא וקי"ל ר"י ור"ש הלכה כר"י שמעינן דחזקה דרבא הלכה היא. וכ"ש דלא איתברר לן דר"ש לית ליה חזקה דרבא אלא בדרך אפשר וי"ל דהא דאמר דלית ליה חזקה דרבא ה"ק האי מאן קתני לה אבע"א ר"י ותוך הפ' ואבע"א ר"ש ואחר הפ' ולית ליה חזקה דרבא וכיון דאפשר דר"י קתני ואתוך הפרק לא אתברר לן דר"ש לית ליה חזקה דרבא ומ"מ בין דס"ל לר"ש חזקה דרבא בין דלא ס"ל הלכה היא מהני טעמי דאמרן הלכך כל הנבדקות נבדקות ע"פ נשים בין לחליצה בין למיאונין דסמכינן אחזקה דרבא והא דאמר ר"נ אמר שמואל בודקין לגיטין ולקידושין לחליצה ולמיאונין ודאי איכא לאקשויי אדרבא דאמר קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין א"כ הא דאמר ר"נ אמר שמואל בודקין למיאונין וקי"ל הלכתא היא היכי משכחת לה. אי קודם זמן ותוך זמן הא קי"ל דשומא נינהו ולא עבדינן בהו עובדא. ואי לאחר זמן והא אמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנים. ואע"ג דבדקנוה לאחר זמן ולא אשכחן בה מידי הא איפסיק הלכתא דחוששין שמא נשרו. וא"כ הא דאמר ר"נ: אמר שמואל בודקין למיאונין היכי משכחת לה. אנן עיינינן בה ואשכחן פירוקא בסייעתא דשמיא. והדין הוא פירוקא דהך קושיא. הא דאיפסיקא הלכתא חוששין שמא נשרו לא איפסיק אלא היכא דקדיש תוך הזמן ובעל לאחר זמן דהוה ליה ספיקא דאורייתא. אבל היכא דלא בעל לאחר זמן דהוו להו נשואין דרבנן לא אמרינן חוששין שמא נשרו ולא אמר רבא דלא בדקינן לה דלא אמר רבא חזקה הביאה סימנין אלא לענין איסור דאורייתא דעבדינן לחומרא ולא בדקינן דחיישינן שמא נשרו. אבל בספיקא דרבנן בדקינן ואי משכחינן שתי שערות לא ממאנת דהוי לה גדולה ואי לא משכחינן שתי שערות לא חיישינן שמא נשרו אלא אמרינן קטנה היא וממאנת. והיינו דאמר ר"נ אמר שמואל בודקין למיאונין היכא דקדיש לפני זמן או תוך זמן ובעל תוך זמן ולא בעל אחר זמן דלאו נישואין דאורייתא נינהו אלא נישואי דרבנן נינהו וקשה לר"ת ז"ל על כל הני דמפרשי דתוך הפרק ותוך הזמן חדא מילתא נינהו חדא אמאי קרי ליה לעיל תוך זמן והכא קרי ליה תוך הפרק ועוד דפרק משמע סמוך לגדלות ממש כי ההיא דשבת פ' המוציא (ד' פ:) בנות ישראל שהגיעו לפירקן וביבמות פ' הבא על יבמתו (יבמות ד' סב:) ומשיאן סמוך לפירקן ועוד אמאי איתותב לעיל מאן דאמר תוך זמן (הפרק) כלאחר זמן (הפרק) כיון דפליגי ביה תנאי הכא. ופר"ת ז"ל דפליגי ביום אחרון של שנת י"ב ויום אחד לנקבה וי"ג ויום אחד לזכר ואותו יום אחד קרוי תוך הפרק דלר' יהודה הוי זמן הבאת שתי שערות מתחלת היום ולר"ש בסוף היום וכה"ג אשכחן פלוגתא בעשרה יוחסין (ד' עט.) גבי קדשה אביה בדרך וקדשה היא עצמה בעיר דפליגי ביומא דמשלם שית. והלכה כר' יהודה לגבי ר"ש כדאיתא בפרק מי שהוציאוהו (עירובין ד' מו.):

ד מתני' תינוקת שהביאה שתי שערות חייבת בכל מצות האמורות בתורה וחולצת או מתייבמת וכן התינוק שהביא שתי שערות חייב בכל מצות האמורות בתורה. וראוי להיות בן סורר ומורה. משהביא שתי שערות עד שיקיף זקן התחתון ולא העליון אלא שדברו חכמים בלשון נקיה ותינוקת שהביאה שתי שערות אינה יכולה למאן. ר' יהודה אומר משירבה השחור:

גמ' א"ר אבהו אמר ר"א הלכה כר"י ולית הלכתא הכי דגרסינן בפרק מי שמת (בבא בתרא ד' קנו.) ולמיאונין ולאפוקי מדר"י דאמר עד שירבה השחור: א"ר חלבו אמר רב הונא שתי שערות שאמרו צריך שיהא בעיקרי גומות. אמר רב מלכיו אמר רב אדא בר אהבה גומות

אע"פ שאין שערות ושתי שערות אפילו בגומא אחת הוו סימן אמר ר"י אמר שמואל שתי שערות שאמרו אפילו אחת על הכף ואחת על הביצים. תניא נמי הכי שתי שערות שאמרו אפילו אחת בגבה ואחת בכרסה אחת על קשרי אצבעותיה של יד ואחת על קשרי אצבעותיה של רגל דברי ר"ש. ורבנן א"ר אשי עד שיהו שתי שערות במקום אחד והלכתא כרבנן. ור"י פסק גם בכאן כדברי כולן להחמיר. אחת בגבה ואחת בקשרי אצבעותיה לא תמאן ואינה חולצת עד שיהו שתי שערות במקום אחד ואשה שיש לה דדין גדולים אין צריך לבדוק בתחתון כרבנן דריש פירקין. דא"א לבא לעליון עד שיבא התחתון. ת"ר עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות דברי ר"מ. ר' יהודה אומר עד שירבה השחור ר' יוסי אומר עד שתקיף העטרה בן שלקות אומר עד שתכלכל. א"ר שמעון מצאני חנניא בן חכינאי בציידן ואמר לי כשאתה מגיע אצל ר"ע אמור לו עד מתי הבת ממאנת. ואם יאמר לך עד שתביא שתי שערות אמור לו והלא בן שלקות העיד במעמד כולכם ביבנה משתכלכל ולא אמרתם לו דבר. וכשבאתי לפני ר"ע אמר לי כלכול זה איני יודע בן שלקות זה איני מכיר עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות וכן הלכה:

מתני' שתי שערות האמורות בפרה ובנגעים והאמורות בכל מקום כדי לכוף ראשן לעיקרן דברי ר' ישמעאל. ר' אליעזר אומר כדי לקרוץ בציפורן רבי עקיבא אומר כדי שיהו ניטלות בזוג:

גמ' אמר רב חסדא אמר מר עוקבא הלכה כדברי כולן להחמיר מספקא ליה הלכתא כמאן הלכך יש להחמיר מספק משיהו נקרצות בציפורן לא תמאן ולא תחלוץ עד שיהא בהן כדי לכוף ראשן לעיקרן:

הדרן עלך בא סימן

פרק ח

א הרואה כתם על בשרה כנגד בית התורפה טמאה. שלא כנגד בית התורפה טהורה על עקבה ועל ראש גודלה טמאה. על שוקה ועל פרסותיה מבפנים טמאה. מבחוץ ועל הצדדין מכאן ומכאן טהורה. ראתה על חלוקה מן החגור ולמטה טמאה. מן החגור ולמעלה טהורה. ראתה על בית יד של חלוקה אם מגיע כנגד בית התורפה טמאה ואם לאו טהורה. היתה פושטתו ומתכסה בו בלילה בכ"מ שנמצא בו דם טמאה מפני שהוא חוזר :

גמ' תניא נמצא אתה אומר שלש ספיקות באשה. על בשרה ספק טמא ספק טהור טמא. על חלוקה ספק טמא ספק טהור טהור ובמגעות ובהיסטות הלך אחר הרוב. היכי דמי. אי מחגור ולמעלה על בשרה אמאי טמא. ואי מחגור ולמטה על חלוקה אמאי טהור והתנן הרואה כתם על בשרה שלא כנגד בית התורפה טהורה. ראתה על חלוקה מחגור ולמטה טמאה. לעולם מחגור ולמטה וכגון שעברה בשוק של טבחים. על בשרה מגופה אתא. דאי איתא דמעלמא אתא על חלוקה איבעי ליה לאשתכוחי. ולא אמרי' שמא הגביהה חלוקה וניתז הדם על בשרה כדאמרי' (לקמן נח:) גבי לבשה שלשה חלוקים ועברה בשוק של טבחים תולה אף בתחתון דאמרי' הגביהה שני חלוקם וניתז על התחתון. לפי שאין דרך אשה להגביה חלוקה ויראה בשרה. על חלוקה מעלמא אתא. דאי מגופה על בשרה איבעי ליה לאשתכוחי. אי בעית אימא מחגורה ולמעלה וכגון שנזדקרה על בשרה מגופה אתא דאי מעלמא על חלוקה איבעי ליה לאשתכוחי. על חלוקה מעלמא אתאי דאי מגופה אתאי על בשרה איבעי לאשתכוחי: על עקבה וכו' בשלמא עקבה עביד דנגע באותו מקום אלא על גודלה אמאי טמאה. וכ"ת זימנין דנגע בעקבה. ומי מחזקינן טומאה ממקום למקום והתניא היתה לה מכה בצוארה שיכולה לתלות תולה על כתפה שאינה יכולה לתלות אינה תולה. ואין אומר שמא בידה נטלתו והביאתו לשם. אלא שאני ראש גודלה דבהדי דפסעה איפשר דמיתרמי כנגד אותו מקום. תניא נמצא על קשרי אצבעותיה טמאה מפני שהידים עסקניות הן. דאפילו על קשרי אצבעותיה זימנין דמיתרמי ונוגע באותו מקום. מבפנים טמאה עד היכן. אמרי דבי ר' ינאי עד מקום חבק. וחבק עצמו כלפנים פירש"י חבק מקום מתחת הגידין שחובקין הירך והשוק וכנגד אותו מקום למטה עד פרסות רגלים (ולמעלה עד אותו מקום קרוי מבפנים) מקום חבק היינו רוחב הגידין. ולא איתפרש לן השתא מבפנים עד היכן למעלה כל אורך הירך (והשוק) ובערוך פי' כשנועלין השוק באנפליאות שיש בהן לולאות מקום חבק הלולאות קרי ליה חבק. ולהך פירושא לא איתפרש לן למטה ואפשר דלהנך תרי פירושי משערינן כנגדן מעבר. עוד פי' בערוך

כשכופפת שוקה על ירכה מה שמכוסה מן הבשר ע"י כפיפת השוק על הירך הוי מקום חבק על שם שמחבקין זה את זה:

ב בעא ר' ירמיה כשירה מהו כשורה מהו טיפין טיפין מהו לרוחב יריכה מהו. כשורה היינו טיפין עשויין כשורה. דאי בלא טיפין היינו כרצועה דאמרינן בסמוך. וטיפין טיפין היינו עשויין בשינוי. דאי לאו הכי למה יש להסתפק בטיפין. ורשב"ם פי' כשורה היינו הרבה שורות כזה ||| וטיפין טיפין איכא לפרושי עשויין כשורה או כשיר והא דאמרינן בשילהי פירקין טיפין טיפין אין מצטרפין היינו על הבגד דאיכא לספוקי בכל טיפה וטיפה בדם מאכולת אבל על בשרה לא תלינן בדם מאכולת אלא דמספקי' בכשיר ובכשורה וטיפין טיפין משום דאי נפל מאותו מקום לא עביד דנפלי כי האי גוונא. ולא איפשיטא. איכא דאמרי בכתמים להקל ואיכא דאמרי לחומרא כמו דבעי למיפשט מברייתא ואע"ג ddחי לה דחויא בעלמא הוא דברצועה היינו כי אורחיה דרך נפילה. ומשמע דאריכות לשון דברייתא ספק טמא ספק טהור טמא ולא קתני על בשרה ספק טמא משמע דאיכא לאתויי דבר חידוש:

ג ההיא איתתא דהוה משתיא משתיתא ואשכחה דמא. אתיא לקמיה דרבי ינאי אמר לה תיזיל ותיתי ואי מיתרמי לה הכי טמאה ואי לא טהורה. תיזיל ותיתי והתניא אמרו אין שונין בטהרות. לקולא אין שונין אבל לחומרא שונין:

ד ת"ר ארוכה שלבשה חלוקה של קצרה וקצרה שלבשה חלוקה של ארוכה אם מגיע כנגד בית התורפה של ארוכה שתיהן טמאות ואם לאו ארוכה טהורה וקצרה טמאה:

ה תניא אידך בדקה עצמה וחלוקה והשאילה חלוקה לחברתה היא טהורה וחברתה תולה בה. אמר רב ששת לענין דינא תנן אבל לענין טומאה היא טהורה וחברתה טמאה מאי שנא מהא דתניא שתי נשים שנתעסקו בצפור אחד ואין בה אלא ונמצא כסלע על זו וכסלע על זו שתיהן טמאות. שאניהתם דאיכא סלע יתירה:

ו ת"ר לבשה ג' חלוקות הבדוקים לה אם יכולה לתלות תולה אפילו בתחתון אינה יכולה לתלות אף בעליון אינה תולה. כיצד עברה בשוק של טבחים תולה אפילו בתחתון. לא עברה אפילו בעליון אינה תולה:

מתני' תולה בכל דבר שהיא יכולה לתלות שחטה בהמה חיה ועוף נתעסקה בכתמים או שישבה בצד המתעסקין הרגה מאכולת הרי זו תולה בה. עד כמה היא תולה. ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר עד כגריס של פול ואע"פ שלא הרגה. ותולה בבנה ובעלה. אם יש בה מכה והיא יכולה להגלע ולהוציא דם הרי זו תולה בה. מעשה באשה אחת שבאה לפני ר"ע אמרה לו רבי ראיתי כתם. אמר לה שמא מכה היתה בין. אמרה לו הן וחיתה. ואמר לה שמא יכולה ליגלע ולהוציא דם. אמרה לו הן וטיהרה. ראה התלמידים מסתכלין זה בזה. אמר להם מה הדבר קשה בעיניכם שלא אמרו חכמים בדבר להחמיר אלא להקל שנאמר ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה דם ולא כתם:

גמ' ותולה בכל דבר שהיא יכולה לתלות תנינא להא דת"ר מעשה ותלה ר"מ בקילור ותלה רבי בשרף של שקמה: ישבה בצד העוסקין ישבה אין לא ישבה לא פירוש ישבה בודאי אבל ספק ישבה ספק לא ישבה לא. תנינא להא דת"ר עברה בשוק של טבחים ספק ניתז עליה ספק לא ניתז עליה תולה. ספק עברה בשוק ספק לא עברה בשוק אין תולה הרגה מאכולת תולה הרגה אין לא הרגה לא מתני' רבן שמעון בן גמליאל היא דתניא הרגה מאכולת תולה לא הרגה אינה תולה דברי רשב"ג וחכמים אומרים בין כך ובין כך תולה. אמר רשב"ג לדברי אין קץ לדברי חבירי אין סוף. לדברי אין קץ שאין לך אשה טהורה לבעלה שאין לך כל מטה ומטה שאין בה כמה טיפי דמים. לדבריהם אין סוף שאין לך אשה טמאה לבעלה שאין לך כל סדין וסדין שאין בו כמה טיפי דמים אבל נראין דברי ר"ח בן אנטיגנוס מדברי ומדבריהם שהוא אומר עד כמה היא תולה עד כגריס של פול ולדבריו אנו מודים. ולרבנן דאמרי תולה עד כמה. אמר רב נחמן בר יצחק תולה בפשפש עד כתורמוס. והלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס דבין הרגה ובין לא הרגה תולה עד כגריס. ולא פלוג רבנן בין הרגה הרבה להרגה מעט לעולם אינה תולה ביותר מכגריס ואע"פ דאין הלכה כרבנן מיהו אם הרגה פשפש אם הריחה ריחו תולה עד כתורמוס דהוי כנתעסקה בכתמים אבל מסתמא לא תלינן ביה משום דלא שכיח: ת"ר פשפש זה ארכו כרחבו טעמו כריחו. ברית כרותה לו שכל המוללו מריח בו. ארכו כרחבו לענין כתמים. טעמו כריחו כל המוללו מריח בו לענין

איסור. שאם היה אוכל או הריח ריח פשפש בתוך אוכל שבפיו יפלוט כדתנן או שטעם טעם פשפש בפיו ה"ז יפלוט. אמר רב אשי עיר שיש בה חזרים אין חוששין לכתמים. כתבו התוס' דהאידנא לא נהוג דין זה שהרי דבר ידוע שהחזירים אין מתיזין דם ואפשר שבימיהם היה מצוי ששרצים ונבלות היו מוטלין ברחובות ובשווקים והיו החזירין נוברין בהם ומתיזין דם כל סביבותיהם והכל לפי הענין. כדאמר רב נחמן דדוקרת כעיר שיש בה חזרים דמיא: עד כגריס של פול אמר רב המנונא כגריס אינה תולה פחות מכגריס תולה. ורב חסדא אמר כגריס תולה יותר מכגריס אינה תולה והלכתא כרב חסדא דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן כל שיעורי חכמים להחמיר חוץ מכגריס של כתמים להקל:

ז ת"ר היו עליה טיפי דמים למעלה טיפי דמים למטה תולה תחתון בעליון עד כגריס מצאה כתם למעלה מן החגור וכתם למטה מן החגור טהורה שאנו תולין כמו שבא העליון ממקום אחר ולא מגופה שהרי היא יודעת שלא נזדקרה גם התחתון כן אם העליון גדול כשלשה גריסין או שנים עד כגריס ועוד אבל אם העליון אין בו כי אם כגריס והתחתון יותר מכגריס אין תולין בו דאימור בדם מאכולת הוא. וה"נ תניא בתוספתא היו עליה שני כתמים אחד למעלה ואחד למטה אף על פי שהתחתון גדול והעליון קטן תולין התחתון בעליון עד כגריס שאני אומר ממקום שבא העליון בא התחתון:

ח איתמר היה עליה כגריס ועוד ואותו עוד רצופה בו מאכולת רבי חנינא אומר טמאה אפילו לרב חסדא בכגריס תולין בכגריס ועוד לא תלינן. רבי ינאי אומר טהורה ה"מ היכא דאין רצופה בו מאכולת אבל היכא דרצופה בו מאכולת מוכחא מילתא דהאי ועוד דם מאכולת היא פש ליה כגריס כיון דבעלמא תלינן ה"נ תלינן. יראה דה"ה ב' גריסין לר' ינאי טהורה כיון דכי מדלית כגריס של המאכולת לא נשאר בו כגריס ועוד. והאי דנקט כגריס ועוד לרבותא דר' חנינא נקטיה דאפילו בהא מטמא. והלכתא כר' ינאי דבשל סופרים הלך אחר המיקל וכל שכן בכתמים: בעי רבי ירמיה נתעסקה בכגריס ונמצא עליה כגריס ועוד מהו. תיבעי לר' חנינא תבעי לר' ינאי. ע"כ לא קאמר ר' חנינא התם טמאה אלא היכא דלא נתעסקה אבל היכא דנתעסקה תלי'. או דלמא אפילו לרבי ינאי דאמר טהורה היכא דרצופה בו מאכולת אבל היכא דאין רצופה בו מאכולת לא תלינן והוא הדין אם נמצא עליה כשני גריסין מיבעיא ליה כיון דאין ביתרון שיעור כתם. והאי דנקט כגריס ועוד משום דאפי' בהא מספקא ליה דלמא טמאה וה"ה דהוה מצי למיבעי נתעסקה בפחות מכגריס ונמצא עליה כגריס ועוד. דאי בהא פשיטא ליה דאינה תולה א"כ לוקי בכה"ג ברייתא דלקמן נתעסקה במועט אין תולין בו מרובה ת"ש נתעסקה באדום אין תולין בו שחור. במועט אין תולין בו מרובה. היכי דמי לאו בכה"ג. לא דאיעסקה בכגריס ונמצא עליה שני גריסין ועוד. דמהו דתימא שקול כגריס דם צפור ושדי בי מיצעי זיל הכא ליכא שיעורא זיל הכא ליכא שיעורא ותלינן במאכולת קמ"ל. ולא איפשיטא ויראה לחומרא כפשטא דברייתא דמועט אין תולין בו מרובה. ואע"ג דדחי ליה האי דיחויא דחיקא הוא דמילתא דפשיטא הוא דלא שדינן דם צפור בי מיצעי ולא הוה צריך למיתנייה. אמר רבא היה עליה מין אחד תולה בו מינין הרבה. מיתיבי נתעסקה באדום אין תולין בו שחור נתעסקה שאני אבל היכא דלא נתעסקה אמרינן כי היכי דאותו מין אחד בא מעלמא פי' נמצא למעלה מן החגור ואינה טמאה מחמתו אמרינן גם מינין אחרים שמצאן למטה מן החגור באו מעלמא. איכא דאמרי אמר רבא נתעסקה במין אחד תולין בו מינין הרבה. מיתיבי נתעסקה באדום אינה תולה בו שחור. כי קאמר רבא דאיעסוק בתרנגולת דאית בה כמה מיני דם. פירש ר"ח ז"ל דם שחוטה אדום ודם אבריה שחור ודם בני מעיה כקרן כרכום. ורבינו חננאל לא פירש לישנא קמא דרבא משום דסבר (כוותיה) דאיכא דאמרי עיקר. ואע"ג דאמרינן לעיל דתולה תחתון בעליון היינו כשהן מין אחד דאמרינן שבפעם אחת נתלכלך חלוקה למטה ולמעלה. אבל בשני מינין לא תלינן. דאי לא תימא הכי אשה שנמצא עליה שום לכלוך על חלוקה לא יטמא בה שום כתם דנימא דכי היכי דבא לכלוך זה עליה בלא דעתה הכי נמי בא הכתם מעלמא בלא ידיעתה :

מתני' עד שהוא נתון תחת הכר ונמצא עליו דם אם עגול טהור ואם משוך טמא דברי ר' אלעזר בר' צדוק. ומשוך טמא אפילו כל דהו. עגול טהור עד שיהא בו כגריס ועוד. ובכתם מודה רבי אלעזר בר' צדוק דאף במשוך בעינן כגריס ועוד והכי תניא בתוספתא משוך טמא מפני דם הקינוח:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' אלעזר בר'

צדוק:

הדרן עלך הרואה כתם

פרק ט

א האשה שהיא עושה צרכיה וראתה דם רבי מאיר אומר אם עומדת טמאה אם יושבת טהורה. רבי יוסי אומר בין כך ובין כך טהורה. איש ואשה שעשו צרכיהן בתוך הספל ונמצא דם על המים רבי יוסי מטהר. רבי שמעון מטמא שאין דרך האיש להוציא דם אלא שחזקת דם מן האשה:

גמ' מאי שנא עומדת דאמרינן מי רגלים הדור למקור ואייתי דם יושבת נמי נימא הדור מי רגלים למקור ואייתי דם. אמר שמואל במזנקת. פירש"י אבל עומדת אי אפשר לה לזנק. וקשה לפירושו דא"כ לפלוג ביושבת בין מזנקת לשותתת דהוי רבותא טפי לאשמועינן דאפילו יושבת טמאה בשותתת וי"ל דעומדת פסיקא ליה דאין צריך לפרש בשותתת דכל עומדת שותתת. אי נמי לרבותא דרבי יוסי נקטיה דאפילו בעומדת ושותתת מטהר. ומיהו נראה לפרש דעומדת אפשר לה לזנק והכי פירושא דסוגיא דשמעתין יושבת נמי נימא מי רגלים הדור למקור ואייתי דם. דסלקא דעתך דמתני' איירי בכל ענין בין בשותתת בין במזנקת. הלכך פריך דכי היכי דבעומדת טמאה בחדא לריעותא במה שאין רחמה נפתח שיוכלו מי רגליה לצאת להדיא אלא נעצרין שם ואיכא למימר דהדור למקור ואייתי דם ואע"ג דאיכא חדא לטיבותא דמזנקת. יושבת נמי תהא טמאה היכא דשותתת כיון דאיכא חדא לריעותא. ומשני כולה מתניתין איירי במזנקת ותרתי לטיבותא בעינן. הלכך עומדת ואע"ג דמזנקת טמאה כיון דאין רחמה נפתח. ויושבת נמי אי שותתת טמאה. והא דלא מפליג ביושבת לטמאה היכא דלא זינקה דניחא ליה טפי לאשמועינן דעומדת טמאה אע"ג דזינקה ולהך פירושא לא אשכחן דמטהר ר' יוסי בעומדת ושותתת כיון דרבי מאיר לא איירי אלא במזנקת ור' יוסי טיהר מה שטימא ר' מאיר אבל בעומדת ושותתת דלא איירי ביה רבי מאיר לא אשכחן דמטהר ביה רבי יוסי והא דמוקי הש"ס יושבת דמתני' ביושבת על שפת הספל ומזנקת לתוך הספל נראה דהיינו דוקא לר"מ דמטמא ביושבת ושותתת הלכך במזנקת נמי איכא למיחש דבתר דתמו מיא ופסק הזינוק ואין המים יוצאין בגבורה הויא לה כמו שותתת וחזרו מי רגלים למקור והביאו דם. אבל לרבי יוסי דמטהר עומדת בחדא לטיבותא דמזנקת ביושבת ושותתת נמי לא חייש דלמא בתר דתמו מיא אתא דם ומטהר יושבת בכל ענין. אמר שמואל ואמרי לה אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי וכן אורי רבי אבהו לעולא הלכה כרבי יוסי:

ב מתני' השאילה חלוקה לעובדת כוכבים או לנדה הרי זו תולה בה:

גמ' אמר רב בעובדת כוכבים הרואה פירוש שהגיע זמנה לראות וכבר ראתה פעם אחת אע"פ שעתה לא ראתה. ופעמים שהאשה תולה בעצמה כגון אם היה לה חלוק בדוק ולבשתו בימי נדותה ואחרי טהרתה לבשתו ומצאה עליו כתם תולה בימי נדותה. ת"ר תולה בשומרת יום כנגד יום בשני שלה ובסופרת שבעה שלא טבלה. לפיכך היא מתוקנת וחברתה מקולקלת דברי ר' שמעון בן גמליאל. רבי אומר אינה תולה לפיכך שתיהן מקולקלות. ושוין שתולין בשומרת יום כנגד יום בראשון שלה וביושבת על דם טוהר ובבתולה שדמיה טהורין והלכה כרשב"ג. בעא מיניה רבי יוחנן מרבי יהודה בר ליואי מהו לתלות כתם בכתם. אמר ליה אין תולין. מאי טעמא. לפי שאין תולין. פירוש משום דלא חזיא מגופה ודלמא מעלמא אתא:

מתני' ג' נשים שלבשו חלק אחד או שישבו על ספסל אחד ונמצא עליו דם כולן טמאות. ישבו על ספסל של אבן או על איצטבא של מרחץ (רבי מטמא). רבי נחמיה מטהר שהיה רבי נחמיה אומר כל דבר שאינו מקבל טומאה אינו מקבל כתמים:

גמ' אמר רב מתנא מאי טעמא דרבי נחמיה דכתיב ונקתה לארץ תשב כיון שישבה לארץ נקתה. אמר רב הונא אמר רבי חנינא מטהר היה רבי נחמיה אפילו באחורי כלי חרס. פשיטא. מהו דתימא נגזר גבו אטו תוכו קמ"ל. אמר אביי מטהר היה ר' נחמיה במטלניות שאין בהן שלשה על שלשה דלא חזו לעניים ולא לעשירים. ואע"ג דאתו מדבר המקבל טומאה. ומהאי טעמא פסולין לסכך בהן סוכה (סוכה דף טז.): דריש רבי חייא בר רב משמיה דרב הלכה כרבי נחמיה. אמר ליה רב נחמן אבא תני מעשה בא לפני חכמים וטמאוה ואת אמרת הלכה כרבי נחמיה אמר ליה מאי היא דתניא ב' נשים שהיו טוחנות בריחים של יד ונמצא דם

תחת הפנימית שתיהן טמאות תחת החיצונה החיצונה טמאה הפנימית טהורה. בינתיים שתיהן טמאות וזה היה מעשה ונמצא דם על שפתה של אמבטי ועל עלה של זית בשעה שמסיקות את התנור ובא מעשה לפני חכמים וטמאוה. תנאי היא. דתניא רבי יעקב מטמא ורבי נחמיה מטהר. והורו חכמים כרבי נחמיה ונראה דהלכה כר' נחמיה מדדריש ר' חייא בר רב משמיה דרב הלכה כרבי נחמיה ומדשקלי וטרו כל הני אמוראי אליביה. וכן לעיל בריש פרק הרואה כתם (נדה דף נח.) מוקי רב אשי מילתיה דשמואל כרבי נחמיה. וכן פסק ר"ח דהלכה כר' נחמיה. והראב"ד ז"ל כתב דאין הלכה כרבי נחמיה. והביא ראיה מדאמר בפ' הרואה כתם ההיא איתתא דאישתכח לה דמא במשתיתא אתיא קמיה דרבי ינאי אמר תיזול ותיתי אי מתרמי לה טמאה ופירוש משתיתא כלי עץ ומכלי האורגים. ונראה דמאחר דלא איתפריש לן שפיר מהו משתיתא ראוי לפרש שהוא כלי המקבל טומאה כדי שלא נדחה כל הנך ראיות שמוכיחות שהלכה כרבי נחמיה. ואת המסכת (שופטים טז) מתרגמינן עם אכסנא ית משתיתא. וי"מ משתיתא טווי והוא מקבל טומאת נגעים. וכן פסק הרמב"ם הלכה כרבי נחמיה:

ג מתני' שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת ונמצא דם תחת אחת מהן כולן טמאות בדקה אחת מהן ומצאה דם היא טמאה ושתים האחרות טהורות ותולות זו בזו ואם לא היו ראויות לראות רואין אותן כאילו הן ראויות לראות:

גמ' אמר רב יהודה אמר רב והוא שבדקה עצמה שיעור ווסת של מציאה כדאמרי' בפרק קמא (דף יב:) סבר לה כבר פדא דאמר בר פדא כל שבעלה בחטאת טהרותיה טמאות. כל שבעלה באשם תלוי טהרותיה תלויות. כל שבעלה פטור טהרותיה טהורות. והכא נמי אם בדקה יותר משיעור ווסת אחר המציאה אמרינן שפורש ממנה דם אחר המציאה ואינן תולות בה. ורבי אושעיא אמר אפילו בעלה בחטאת טהרותיה תלויות. בשלמא התם אימר שמש עכביה לדם אבל הכא אם איתא דהוה דם מעיקרא מאן עכביה. ולית ליה לרבי אושעיא והוא שבדקה עצמה שיעור ווסת דאין חילוק בין שיעור ווסת ובין לאחר שיעור ווסת דלענין טהרות אפילו בשיעור ווסת טהרותיה תלויות דאם איתא לדם מעיקרא מי מעכביה. וא"כ מתני' דאמרה דתולות בה אפי' לאחר שיעור ווסת נמי. וראיתי מן הפוסקים שפסקו כדרב יהודה. ולי נראה דבכתמים הלך אחר המיקל ותלינן אפילו אחר שיעור ווסת לכתם הנמצא בטמאה. ועוד דאפי' לבר פדא לא דמו כולי האי אהדדי. דבשלמא בטהרות כיון דבשיעור ווסת אחר שיצאו הטהרות מתחת ידה בדקה ומצאה דם אמרינן ודאי נעקר ממנה בעוד הטהרות בידה. אבל הכא אע"פ שבדקה עצמה כשיעור ווסת של מציאה אין ראוי שנתלה דם המציאה בה דשמא יצא כבר מאחת מהן ויש יותר משיעור ווסת מיציאת אותו הדם לבדיקה של זאת ואפ"ה תלינן בה דמקילינן בכתמים א"כ הוא הדין אחר שיעור ווסת: ת"ר כיצד תולות זו בזו עוברה ושאינה עוברה. תולה עוברה בשאינה עוברה. מניקה ושאינה מניקה תולה מניקה בשאינה מניקה. זקנה ושאינה זקנה תולה זקנה בשאינה זקנה. ילדה שאינה ילדה תולה ילדה בשאינה ילדה. היו שתיהן עוברות שתיהן מניקות שתיהן זקנות שתיהן יולדות זו היא ששנינו לא היו ראויות לראות רואין אותן כאילו הן ראויין לראות:

ד מתני' שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת ונמצא דם תחת האמצעית כולן טמאות תחת הפנימית שתים הפנימיות טמאות והחיצונה טהורה. תחת החיצונה שתים החיצונות טמאות והפנימית טהורה. אימתי בזמן שעלו דרך מרגלות המטה אבל עלו דרך עליה כולן טמאות. בדקה אחת מהן ומצאה טהורה היא טהורה ושתיהן טמאות. שתים ומצאו טהורות הן טהורות ושלישית טמאה. שלשתן ומצאו טהורות כולן טמאות:

גמ' מאי שנא רישא דלא מפליג ומאי שנא סיפא דמפליג. אמר רבי אמי רישא במשולבות שכולן רצופות ותכופות זו לזו. והא דטמאות כולן ברישא. ובסיפא היא והסמוכה לה. כתב הראב"ד ז"ל דדוקא ישנות שמתוך שינה הן דוחקות זו את זו וחוששין שמא דחקה אחת ונכנסת למקום חברתה. אבל אם הם נעורות במטה אין לחוש להשמטה שא"א אפשר לכל אחת מהן שתדע את מקומה ואם אומרת ברי לי שלא באתי למקום מציאת הדם טהורה אבל נמצא ביניהן טמאות ודוקא במטה שאין עליה סדינין אבל אם יש סדינים עליה כולן טמאות בין משולבות בין שאינן משולבות לפי שהסדין עשוי להתהפך דומיא דפליון וחלוקה שהיא מתכסה בו (לעיל דף נז:) ונראה לי דבריו בסדין העליון שמתכסה בו שאותו הוא חוזר ולא התחתון :

ה אמר רבינא האי לישנא בישא אע"ג דלקבולי לא מיבעי למיחש ליה מיבעי דכתיב והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי האנשים אשר הכה ביד גדליה. וכי גדליה הרגם והלא ישמעאל הרגם. אלא מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח שאמר לו מלך עמון שלח את ישמעאל להכותך נפש ולא חש מעלה עליו הכתוב כאילו הרגם. הנהו בני גלילא דנפק עלייהו קלא דקטול נפשא. אתו לקמיה דרבי טרפון אמרו ליה ליטמרינן מר. אמר להו היכי איעבד. לא אטמרינכו קטלי לכו. אטמרינכו הא אמור רבנן האי לישנא בישא אע"ג דלקבולי לא מיבעי. למיחש מיבעי זילו אטמורי נפשייכו. פירוש רש"י למיחש מיבעי ושמא הרגתם ואסור להציל אתכם. ותימה הוא לפרש כן וכי אם יצא קול על אדם שחטא בשביל קול בעלמא יהא אסור להציל נפשו. ונראה דברי רבינו אחא שפירש בשאלתות (פ' וישב) אם הרגתם חייבתם ראשי למלך שהתרה מלקבל רוצחין. וכענין זה דוקא יש לחוש ללישנא בישא היכא שיכול לבוא לידי היזק לו או לאחרים אם לא יחוש לו כהך עובדא וכההיא דגדליה בן אחיקם. אבל בענין אחר אסור אפילו לחוש ללשון הרע ולהאמינו כלל:

ו [א.] ת"ר בגד צבוע מטמא משום כתם. רבי יונתן בן יוסף אומר אינו מטמא משום כתם שלא התירו בגדי צבעונים לנשים אלא להקל על הכתמים כדתנן בפולמוס של אספסינוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס ובקשו לגזור אף על בגדי צבעונין אמרו הא עדיפא כדי להקל על כתמיהן. הרמב"ן ז"ל פסק כתנא קמא והרמב"ם ז"ל כרבי יונתן ובכתמים שומעין להקל:

מתני' כל אשה שיש לה וסת דיה שעתה. אלו הן הוסתות מפהקת מעטשת חוששת בפי כריסה ובשיפולי מעיה ושופעת וכמין צמרמורות אוחזין אותה וכן כל כיוצא בהן כל שתקבע לה וסת ג' פעמים הרי זה וסת: מפהקת פרש"י אשטרילייר"ר והוא אדם שפושט איבריו. ובפרק רבי אלעזר דמילה (שבת ד' קלו.) גבי פיהק ומת פי' באילייר"ר בלעז והוא אדם הפותח פיו וכן נראה מהא דאמרינן בברכות (ד' כד:) גבי רבי כשהיה מפהק היה מניח ידו על סנטירו. ובערוך פירש קול היוצא מן הגרון מתוך שאכל מאכל. וכולן דברי אלהים חיים. דכל חוש שינוי הגוף כיון שהוחזקה בו הוא סימן להתעוררות עקירת הדם ובפיהוק וגיהוק דחד זימנא לא הוי קביעות וסת דאין זה שינוי כי הוא זה דרך כל האדם. אלא כמה פעמים עושה כן זה אחר זה. וכל אלו וסתות דגופה אין להם זמן קבוע. אבל אם היו וסתות דגופה לעתים ידועים כגון מראש חדש לראש חודש או מעשרים יום לעשרים יום קבע לה וסת לזמן ולחוש הוסת. ואינה חוששת אלא לשניהם ביחד מידי דהוה אימים וקפיצות. אם הגיע הזמן ולא פיהקה או פיהקה בלא אותו זמן אינה חוששת ואפי' לאבדקה הרי היא בחזקת טהרה. וכן הוסת אינו נעקר עד שתפהק שלשה פעמים באותו הזמן ולא תראה. וכן נמי כשיגיע אותו יום הפיהוק צריכה לפרוש מבעלה כל העונה כדין וסת לימים לחודייהו אבל וסת של פיהוק לחודיה אינה צריכה לפרוש אלא בשעת הפיהוק. ואם פיהקה בראש חדש וראתה בראש חודש וראתה ובר"ח השלישי ראתה בלא פיהוק הוברר הדבר שראש חדש גורם ולא הפיהוק. אבל אם פיהקה בראש חדש וראתה בראש חדש וראתה ופיהקה בכ"ט לחדש השלישי ולא ראתה ולמחר בראש חדש ראתה בלא פיהוק קבעה לה וסת לפיהוק בראש חדש והא דלא חזאי כי פיהקה אמש משום דאכתי לא הגיע זמן הפיהוק וכי האי גוונא אמר לעיל גבי קפיצות ואם פיהקה בראש חדש וראתה בראש חדש וראתה ושוב פיהקה בתוך החדש חוששת לאותו פיהוק ואסורה לשמש עד שתבדוק. ואם בדקה ולא ראתה אינה חוששת שוב לפיהוק גרידא. אבל עדיין היא חוששת לראש חדש שמא תקבע לראשי חדשים ואם פיהקה וראתה ופיהקה וראתה ושוב פיהקה ולא ראתה שוב אינה חוששת לפיהוק גרידא. אבל צריכה לחוש שמא תקבע לה וסת פיהוק לעתים ידועות כגון אם היה בין פיהוק ראשון לשני שלשים יום ובין שני לשלישי עשרים יום לכשתגיע ליום ל' חוששת שמא תקבע לה וסת מפיהוק משלשים לשלשים כל זה דקדק הראב"ד ז"ל:

גמ' כל אשה שיש לה וסת דיה שעתה תנינא חדא זימנא כל אשה שיש לה וסת דיה שעתה התם בוסתות דיומי הכא בוסתות דגופה כדקתני היתה מפהקת וכו'. ושופעת הא קא שפעה ואזלא אמר רב עולא בריה דרב עילאי בשופעת דם טמא מתוך דם טהור: וכן כל כיוצא בהן לאתויי מאי. אמר רבה בר עולא לאתויי ראשה כבד עליה ואיבריה כבדים עליה ורותתת וגוסה. וכן אם אכלה שום וראתה אכלה בצל וראתה כססה פלפלין

וראתה:

ז [ב.] מתני' היתה למודה להיות רואה בתחילת הוסת כל טהרות שעשתה בתוך הוסת טמאות. בסוף הוסת כל טהרות שעשתה בתוך הוסת טהורות. ר' יוסי אומר אף ימים ושעות וסתות. היתה למודה להיות רואה עם הנץ החמה אינה אסורה אלא עם הנץ החמה רבי יהודה אומר כל היום שלה:

גמ' תניא כיצד אמר ר' יוסי ימים ושעות וסתות היתה למודה להיות רואה מיום עשרים ליום עשרים משש שעות לשש שעות הגיע יום עשרים אסורה לשמש כל שש שעות דברי ר' יהודה ור' יוסי מתיר עד שש שעות וחוששת לשש שעות. עבר שש שעות ולא ראתה אסורה לשמש כל היום כולו דברי ר' יהודה רבי יוסי מתיר מן המנחה ולמעלה. ר' יהודה אומר כל היום שלה. והתניא ר' יהודה אומר כל הלילה שלה. לא קשיא הא דרגילה למיחזי בתחילת יממא והא דרגילה למיחזי בסוף ליליא. תני חדא ר' יהודה אוסרה לפני וסתה ומתירה לאחר וסתה ותניא אידך ר' יהודה מתירה לפני וסתה ואוסרה לאחר וסתה לא קשיא הא דרגילה למחזי בתחילת יממא והא דרגילה למיחזי בסוף ליליא אז בודקת עצמה ואם מצאה טהורה מותרת לשמש מיד: כתב הראב"ד ז"ל אם רגילה לראות בהנץ החמה ולא קים לה שפיר אי קודם הנץ או לאחר הנץ יש מחמירין ואוסרין כל הלילה וכל היום וי"א כיון דוסתות דרבנן כל שכן סמוך לוסתה הלכך הוה ליה ספק דרבנן ולקולא ולא חיישינן אלא ליום שהוא ודאי בימי נדתה והכריח הוא להקל ואם רגילה לראות ראיה מרובה מקודם הנץ החמה עד אחר הנץ איכא מאן דאמר אסורה בלילה וביום משום דההיא שעתא כולה שעת הוסת הוא. ואפי' ר' יוסי דאמר ימים ושעות וסתות מודה דשעת הוסת מיהת אסורה לשמש בכולה. הלכך לרבי יהודה דאמר כל העונה כולה ומפני שעת הוסת נאסרה כל העונה כל היום וכל הלילה אסורה. שהרי וסתה הוא ביום ובלילה. ואיכא מאן דאמר דכי האי גוונא בתר תחילת הוסת אזלינן ולא מיתסרא אלא בלילה. אע"ג דכל שעת הוסת אסורה לשמש ואפי' לר' יוסי. הני מילי לשעת הוסת עצמה אבל לאסור את שלפניו ושלאחריו לא אסרינן אלא ההיא עונה (אלא) דתחילת הוסת קאי בגוה. ואם בדקה קודם הנץ החמה ולא ראתה כל אותה שעה אסורה אבל כל היום מותרת לפי שעיקר הוסת בתחילתו הוא והכריע הוא כי הך סברא בתרא מהא דתנן היתה למודה להיות רואה עם הנץ החמה אינה אסורה אלא עם הנץ החמה דברי רבי יוסי. רבי יהודה אומר כל היום שלה. ואוקימנא להא דרגילה למיחזי בסוף לילה וכל היכא דתני עם לאלתר משמע ואי סלקא דעתך דכי האי גוונא אסורה ביום ובלילה היכי קתני כל היום שלה והא אי אפשר דלא עיילא ראיה בתוך הנץ החמה ותיאסר ביממא ובלילא. ועוד סתמא קתני להיות רואה ולא מפליג בין ראיה מרובה לראיה מועטת הלכך אינה אסורה אלא עונת הלילה ושעת הוסת בלבד. אמר רבא הלכה כר' יהודה. ומי אמר רבא הכי והתניא והזרתם את בני ישראל מכאן אמר ר' אושעיא אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן. וכמה. אמר רבא עונה מאי לאו עונה אחריתי. לא אותה עונה:

ח [ג.] מתני' היתה למודה לראות יום חמשה עשר ושינתה ליום עשרים זה וזה אסור שינתה שתי פעמים ליום עשרים זה וזה אסור שינתה שלשה פעמים ליום עשרים הותר לה יום חמשה עשר וקבעה לה יום עשרים. שאין האשה קובעת לה וסת עד שתקבענה שלש פעמים. ואינה מיטהרת מן הוסת עד שתעקר ממנה שלשה פעמים. נשים בבתוליהן כגפנים. יש גפן שיינה אדום. ויש גפן שיינה שחור יש גפן שיינה מרובה ויש גפן שיינה מועט. רבי יהודה אומר כל גפן יש לו יין ושאין לו יין זה דורקטי:

גמ' איתמר ראתה יום חמשה עשר בחדש זה ויום ששה עשר בחדש זה ויום שבעה עשר בחדש זה רב אמר קבעה לה וסת לדילוג. ושמואל אמר עד שתשלש בדילוג. ומסיק דתרווייהו סברי כרבן שמעון בן גמליאל דאית ליה דבתלת זימני הוה חזקה ובהא קא מיפלגי דרב סבר חמשה עשר ממנינא ושמואל סבר כיון דלאו בדילוג חזיתיה לאו ממנין הוא לא קאמר דראיה ראשונה מן המנין אלא היכא שהראיה ראשונה היתה בחמשה עשר בחדש כיון דזמן ראיותיה למנין ימות החדש אבל אם ראייה ראשונה היתה בראש חדש ושנייה בחמשה עשר לראייה זו ושלישית בשש עשרה לאותה ראייה מודה רב דלא קבעה לה וסת דראייה ראשונה אינה מן המנין וכן מוכח בפ' שור שנגח ד' וה' (בבא קמא דף לז:) דמדמי נגח בחמשה עשר בחדש זה וששה עשר בחדש זה וי"ז בחדש זה לפלוגתא דהכא

ואע"ג דאין הפלגת הראיות שוות שהרי סדר החדשים אחד חסר ואחד מלא אפי' הכי בשיפורא תליא מילתא. ור"ח ז"ל פי' פירוש אחר ופירש"י עיקר. ר"ח פסק הלכה כרב משום דקיימא לן הלכה כרב באיסורי וכן פסק הראב"ד ז"ל. אבל הרמב"ם ז"ל פסק כשמואל משום דפריך לשמואל מברייתא דקתני אם ראתה יום עשרים ואחד בחודש זה ויום עשרים ושנים בחדש זה ויום עשרים ושלשה בחדש זה קבעה לה וסת ומשני הכא במאי מסקינן כגון שרגילה למיחזי ביום עשרים ושינתה ליום עשרים ואחד דיקא נמי דשבקינן ליום עשרים ונקט ליום עשרים ואחד אלמא דייקא ברייתא כוותיה דשמואל וכן מסתבר להרמב"ן ז"ל: שאין האשה קובעת לה וסת עד שתקבענה שלשה פעמים. אמר רב פפא לא אמרן אלא למיקבעיה אבל למיחש בחדא זימנא חיישא לה. מאי קא משמע לן תנינא היתה למודה להיות רואה יום חמשה עשר ושינתה ליום עשרים זה וזה אסורין אי מהתם הוה אמינא ה"מ היכא דקיימא בתוך ימי נדתה אבל היכא דקיימא בתוך ימי זיבתה אימא לא קא משמע לן. ואינה מטהרת מן הוסת עד שתעקר ממנה שלשה פעמים. אמר רב פפא לא שנו אלא דקבעתיה תלתא זימני אבל תרי זימני בחד זימנא עקרה לה. מאי קמשמע לן תנינא שאין האשה קובעת לה וסת עד שתקבענה שלשה פעמים ואהך וסת קאמר דבעי עקירה תלתא זימני אי מהתם הוה אמינא חד לחדא תרי לתרי ותלתא לתלתא קמ"ל: תניא כוותיה דרב פפא היתה למודה להיות רואה ליום עשרים ושינתה ליום שלשים זה וזה אסור. הגיע יום כ' ולא ראתה מותרת לשמש עד יום שלשים וחוששת ליום שלשים. הגיע יום שלשים וראתה זה וזה אסור הגיע יום עשרים ולא ראתה יום שלשים ולא ראתה יום כ' וראתה הותר יום שלשים ונאסר יום עשרים. ואע"ג שלא ראתה שלשה פעמים ביום עשרים לא נעקר יום עשרים כיון שלא ראתה יום שלשים כמו שהתחילה כבר שני פעמים ואם אשה מדלגת וסתה פעם אחד או ב' פעמים או ג' פעמים ואינה רואה בינתים לזמן אחר וחוזרת לראות לזמן הוסת לא נעקר הוסת בכך עד שתקבע לה וסת. ואשה שנמשך זמן וסתה ב' ימים או שלשה ימים והגיע זמן וסתה ולא ראתה ביום וסתה מי אמרינן צריכה לפרוש מבעלה כל זמן וסתה אם רגילה להיות שופעת או מדלפת ב' ימים תפרוש ב' ימים ג' ימים תפרוש שלשה ימים או דלמא בתר תחלת הוסת אזלינן כי אורח בזמנו בא והדמים שהיא רואה אח"כ כדמים יתירים הן דאיתוספי בה וכשעברה עונת תחלת זמן הוסת אינה צריכה לחוש יותר. ומסתברא כהאי סברא בתרייתא. ומסתייעא מהא דתנן בפרק קמא (דף יא.) אע"פ שאמרו דיה שעתה צריכה להיות בודקת חוץ מן הנדה ויושבת על דם טוהר ואמרינן עלה בגמרא חוץ מן הנדה דבתוך ימי נדתה אין צריכה לבדוק הניחא לר"ל דאמר דאין אשה קובעת לה ווסת בימי נדתה. אלא לרבי יוחנן דאמר אשה קובעת לה וסת בימי נדתה תבדוק דלמא קבעה לה וסתה. ואם אמרת דאם נמשך זמן ראיתה שנים או שלשה ימים חשיבי כעונה אחת וצריכה לחוש לכולן א"כ גם לר"ל תבדוק כדי שתדע כמה צריכה לפרוש מבעלה כשיגיע וסתה. אלא ודאי אינה צריכה לפרוש אלא עונת תחילת הווסת. וכן כתב הר"ז הלוי. והראב"ד ז"ל כתב שכל זמן משך ראיתה חשיב הכל כעונה אחת ואין דבריו נראין בזה:

הדרן עלך האשה

פרק י

א תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ונשאת בית שמאי אומרים נותנין לה ד' לילות. ובית הלל אומרים עד שתחיה המכה. הגיע זמנה לראות ב"ש אומרים נותנין לה לילה ראשונה. וב"ה אומרים עד מוצאי שבת ארבע לילות. ראתה ועודה בבית אביה בית שמאי אומרים נותנין לה בעילת מצוה. וב"ה אומרים כל הלילה שלה: **גמ'** אמר רב בוגרת נותנין לה כל לילה הראשונה. וה"מ בלא ראתה. אבל ראתה אין נותנין לה אלא בעילת מצוה ותו לא רב ושמואל דאמרי תרווייהו הלכתא בועל בעילת מצוה ופורש סברי כרבותינו דתניא רבותינו חזרו ונמנו שהוא בועל בעילת מצוה ופורש ואע"ג דרב קאמר בוגרת נותנין לה כל לילה הראשונה אליבא דמתני' אמר ואיהו סבר כרבותינו שהסכימו להחמיר בדורות האחרונים. אמר עולא כי הוו רבי יוחנן וריש לקיש בתינוקת לא מסקי בה אלא כדמסיק תעלא מבי כרבא ומסיימי בה הכי בועל בעילת מצוה ופורש ולישנא משמע כי הוו בתינוקת בכל חילוקי בתולות האמורות בפרק תינוקת אפילו בלא הגיע זמנה לראות ולא ראתה בכולן החמירו בשוה ונראה לי דטעם לחומרא זו לא בשביל שנחוש שמא

יצא דם מן המקור עם דם בתולים דלמה נחוש בתינוקת שלא הגיע זמנה לראות ואפי' באשה גדולה למה נחוש הא אמרינן לקמן (סימן ג) דאפי' אשה שהוחזקה להיות רואה מחמת תשמיש אם יש לה מכה תולה במכתה ולא חיישינן שמא יצא דם המקור עם דם מכתה. ואין לך מכה גדולה מזו שנבעלה ויצא ממנה דם בתולים אלא טעם חומרא זו משום דבעילת מצוה לכל מסורה ואין הכל בקיאין בחילוק שיש בין תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ובין הגיע זמנה ובין בוגרת ובין ראתה ובין שלא ראתה ועוד משום דחתן יצרו תוקפו הלכך הסכימו רבותינו להשוות כולן וליתן להם דין חומרא שבחומרות. דהיינו בוגרת שראתה דנותנין לה בעילת מצוה פי' נותנין לה אותה הביאה שבועל כדרכו וגומר ביאתו ואין צריך לפרוש כדרך המשמש עם הטהורה ופירסה נדה תחתיו דנועץ ציפורניו בקרקע עד שימות האבר (שבועות דף יח.) אלא פורש אפי' בקושי אע"פ שיציאתו הנאה לו כביאתו. דביאה זו נתנו לו שיבעול ולא חששו להנאת יציאתו כדרך ששנו במשנה נותנין לה ארבעה לילות. ולא כמושפירש הראב"ד ז"ל דעומד עד שימות האבר דא"כ מאי נותנין לה דקאמר על כרחך צריך לבעול בעילת מצוה. אלא הכי פירושה אע"ג דהחמירו לעשותה כנדה אחר בעילה זו נותנין לו לכל ביאה זו שיבעול ויגמור. וכיון שהחמירו בביאה זו לעשותה כנדה הלכך אפי' בעל ולא מצא דם כיון דרוב נשים יש להן דם בתולים חיישינן שמא היה שם טיפת דם כחרדל ונאבד. או שמא חיפהו שכבת זרע. דבהטייה (נמי) לא תלינן דמילתא דלא שכיחא הוא. כדאמרינן (דף סד:) בעל ולא מצא דם וחזר ובעל ומצא דם רבי חנינא אמר טמאה ורב אסי אמר טהורה ר' חנינא אמר טמאה דאם איתא דהוה דם בתולים מעיקרא הוה אתי. רב אסי אמר טהורה דלמא איתרמי ליה כשמואל דאמר שמואל יכול אני לבעול כמה בתולות בלא דם. ואידך שאני שמואל דרב גובריה. ואפי' בוגרת נמי ואע"פ שאין לה טענת בתולים מכל מקום דכיון דיש בוגרת שיש לה דם בתולים לא פלוג וצריך לפרוש אפי' לא מצא דם. גרסינן בירושלמי שמואל אמר כל ההיא הלכתא דריש פירקא אחריתא דנדה להלכה אבל לא למעשה. רבי ינאי ערק אפי' מתינוקת שלא הגיע זמנה לראות ונשאת:

ב תשובה שאלה לרב האי גאון ז"ל ששאלו אותו על כלה שנבעלה בעילת מצוה אם היא צריכה שבעה נקיים וטבילה כשאר נדה או לא והשיב מנהגא דילן אם בעל וראתה דם אע"פ שראתה דם יגמור ביאתו ופורש ונוהגת עצמה כל שבעה כנדה וישבה לה לגיסה כשאר נדות כדי שלא יהא הרגל. וצריכה שבעה נקיים וטבילה כעיקר זבה. אלא שאין אנו מטמאין משכב שתחתיה בשעת בעילה משום דלאו נדה ודאית היא אלא ספק. וכתב הראב"ד ז"ל ואיני עומד על בירור דבריו במה שאמר שאין אנו מטמאין משכב התחתון בשעת בעילה משום דלאו נדה ודאית היא. ואילו היתה נדה ודאית כלום יש טומאה וטהרה בזמן הזה לטמא משכב שתחתיה. ונראה מדבריו שאסור לישן על מטתה של נדה אפי' בשעה שאינה במטה משום הרגל ודוקא נדה ודאי אבל כלה מותר לישן באותה מטה לאחר שעמדה מאצלו ואפי' באותו סדין שהדם עליו ואע"פ שאין זה מן ההלכה הרי הן דברים שהדעת מכרעת עליהן. עכ"ל הראב"ד ז"ל:

ג ת"ר נשאת וראתה דם מחמת תשמיש משמשת פעם ראשונה ושניה ושלישית. מכאן ואילך לא תשמש אלא תתגרש ותנשא לאחר. נשאת לאחר וראתה דם מחמת תשמיש משמשת פעם ראשונה שניה ושלישית. מכאן ואילך לא תשמש אלא תתגרש ותנשא לאחר. נשאת לאחר וראתה דם מחמת תשמיש משמשת פעם ראשונה שניה ושלישית. מכאן ואילך לא תשמש עד שתבדוק את עצמה. כיצד בודקת עצמה. מביאה שפופרת של אבר ופיה רצוף לתוכה ובתוכה מכחול ומוך על ראשו נמצא דם על ראשו בידוע שהוא מן המקור ואם לאו בידוע שהוא מן הצדדין ואם יש לה וסת תולה בוסתה. ואם יש לה מכה באותו מקום תולה במכתה. ואם היה דם מכתה משונה מדם ראייתה אינה תולה. ונאמנת אשה לומר מכה יש לי בתוך המקור שממנה יוצא דם. אמר ריש לקיש לרבי יוחנן ותבדוק עצמה מביאה שלישית של בעל ראשון. אמר ליה לפי שאין כל האצבעות שוות פירש"י ושמא בבעל אחר לא תצטרך בדיקה דמוטב שתתגרש ותתקן ולא תבא לידי חשש כרת. הלכך מתגרשת עד שתתחזק בשלש אצבעות. ומשמע מפירושו שאסורה לראשון מתשמיש שלישי ואילך אפי' בבדיקה שלא תהא בשגגת כרת. וקשה דא"כ דיש חשש בבדיקה זו ואסרינן לה לראשון עלידי בדיקה א"כ למה נתיר אותה לבעל שלישי בפעם

רביעית. וכי מחמת תקנת נשואי אשה נתיר חשש איסור. ואם אין חשש איסור בבדיקה א"כ גם לראשון תהא מותרת. הלכך נראה לפרש דהכי פריך ותבדוק עצמה מביאה שלישית של בעל ראשון ואילך כלומר אמאי מותרת לשני בלא בדיקה כיון דהוחזקה כבר לראות שלש פעמים על ידי תשמיש. דומיא דאידך פירכא דפריך ותבדוק עצמה בביאה ראשונה של בעל שלישי דפריך שתהא אסורה לשמש בלא בדיקה ה"נ פריך הכא שתהא אסורה לשמש מכאן ואילך בלא בדיקה ואפי' לבעל אחר. ומשני לפי שאין כל האצבעות שוות וחזקת בעל ראשון אינה אוסרה על בעל שני. והוא הדין נמי אי בעיא לבדוק בביאה רביעית של בעלראשון שריא ליה אלא עצה טובה קמ"ל דמוטב שתתגרש ותינשא לשני. ולא תצטרך בדיקה. כתב הראב"ד ז"ל ועכשיו אין אנו בקיאין בבדיקה. ועוד שאפי' ידוע שבא מן הצדדין הרי גזרו בבנות ישראל כל הרואה טיפת דם כחרדל שיושבת עליו שבעה נקיים. ואין דבריו נראין להחמיר אדם מדעתו ולהוציא אשה מבעלה דמה בקיאות שייך בבדיקה זו לראות אם הדם הוא בראש המוך או מן הצדדין. וגם רב אלפס ז"ל הביא בהלכותיו לומר שסומכין על בדיקה זו לעשות מעשה. ומה שכתב שגזרו בבנות ישראל כל רואה טיפת דם כחרדל שיושבת עליו שבעה נקיים אפילו ידוע שבא מן הצדדין לא ידעתי אנה רמוזה גזירה זו בהש"ס. רבי זירא הוא דאמר בנות ישראל החמירו על עצמן שאם רואות טיפת דם כחרדל בסתם ראיוה הוא דקאמר. אבל אם היה ידוע שבא מן הצדדין בזה לא החמירו לטמאות דם המכה. ואין לנו אלא מה שמוצאין אנו בהש"ס אם אדם חשוב מרוב ענותו ופרישתו אינו רוצה לסמוך על עצמו לעשות מעשה ינהג מדת פרישותו לעצמו. אבל לא ניתן ליכתב בספר להורות בו לדורות הבאין. כי מצינו הרבה בהש"ס שחשו חכמים לתקנת עגונות והקילו מאד. כל שכן שלא יורה אדם להחמיר מדעתו אם לא שיביא ראיות ברורות מן הש"ס. **גם** הרמב"ן ז"ל כתב דעכשיו אין תולין במכה שהרי אף בבועל את הבתולה חזרו ונמנו שיהא בועל בעילת מצוה ופורש ואין לך מכה גדולה לתלות בה יותר ממכת בתולים וכדתנן בית הלל אומרים עד שתחיה המכה. ועוד שאם אתה אומר כן אף אתה צריך לבדוק אם נשתנה דם מכתה מדם ראייתה ועכשיו אין אנו בקיאין במראות הדמים לידע אם נשתנה אם לאו. ולפי מה שפירשתי לעיל טעם חומרא זו והוא דבר פשוט בידוע שאי אפשר להיות בענין אחר אז אין ראייתו מדם בתולים כלום ועוד אין ראייה מאותה פרישה שהוא לשעה זו שאתה אוסרה איסור עולם. ומצינו שהקילו בה חכמים הרבה שלא הצריכוה חכמים בדיקה עד שתתחזק באצבעות ובכחות אולי לא תצטרך בדיקה כל שכן אחר שהגיעה לכך שהיא צריכה בדיקה שלא נחמיר עליה לבטל בדיקתה מראיות גרועות שאין בהן ממש. והא דקאמר שצריכין אנו לבדוק אם דם מכתה נשתנה מדם ראייתה ואין אנו בקיאין לידע גם זה אינו כלום דלעולם עד שתתחזק באצבעות ובכחות אנו תולין להקל. ואם יש לה וסת תולין לעולם להקל בוסתה ואינה צריכה בדיקה. **גם** אם יש לה מכה תולין לעולם במכתה בסתם עד שיודע לנו ע"פ חכם שהראתה לו דם ראייתה קודם שאירע לה אונס זה או על פי עצמה. אבל אם בסתם קודם שנודע לנו על פי עצמה שדם זה משונה ממראה דם שהיתה רגילה לראות או מדם שהיא רואה עדיין שלא בשעת תשמיש או שתראה שניהם לחכם וזה יוכל אדם לידע אם הם דומין זה לזה. אע"פ שאינו בקי בחילוקי מראות דמים טהורין וטמאין. בשני דמים שלפניו יוכל להבחין אם הם שוין או משונין במראיתן. וכ"ז שלא יתברר לנו שהם משונים מן הסתם אנו תולין בדם מכתה :

יום שנג

ד אמר רבא תבעוה להנשא ונתפייסה צריכה לישב שבעה נקיים לא שנא גדולה ולא שנא קטנה. דחיישינן שמא מחמת חימוד ראתה טיפת דם כחרדל ולא הרגישה בו. וצריכה לישב ז' נקיים חוץ מן יום התביעה. ויש מן הגדולים שכתבו שאינה צריכה לא הפסק טהרה ולא בדיקה כלל בימי הספירה לא בתחלתן ולא בסופן. אלא כל שהמתינה ז' נקיים בתר התביעה הרי היא טובלת וטהורה. שהרי זו לא ראתה כלום אלא חשש ראייה בעלמא. ולא הוחזקה מעיינה פתוח להצריכה בדיקה. וסעדו את דבריהם מעובדא דרבינא. דאיעסק לבריה בי רב חביבא ואמר ליום פלוני נכתוב כתובה. ואיעכב שבעה יומי בתר ההוא יומא. ואתא ואמר ליה מאי טעמא עבד מר הכי. ואז אמר לו מאי טעמא עבד מר הכי. ורב חביבא לא צוה לבדוק את בתו כי היה סבור דרבא לא אמר אלא בגדולה אבל בתו שהיתה

קטנה לא היתה צריכה לישב ז' נקיים ואעפ"כ כנסה. ואינה ראייה כלל דא"כ אפי' ישיבת ז' אין כאן כלל ומה תועלת יש בהמתנת שבעה ימים. כיון דרב חביבא סבר דבקטנה לא חיישינן לחימוד. אלא ה"ג בסיפרי אשכנז אמר ליה לכתוב כתובה אמר ליה לינטר מר עד ארבע אחרינא. אמר ליה אמאי א"ל לא סבר לה מר להא דרבא תבעוה לינשא וכו' והודיעו שאין חילוק בין קטנה לגדולה. ואז הפריש בתו כל שבעה קודם החופה. ויש מן הגדולים שכתבו שאינה צריכה הפסק טהרה אבל בדיקה כל שבעה צריכה. ולדעתם אני מסכים דחיישינן בכל יום שמא תראה. דיותר שהיא קרובה לזמן החופה יותר לבה הומה ומשתאה. ותדיר חיישינן שמא מחמת חימוד תראה. ולכך הזכיר רבא בדבריו ז' נקיים לא מחמת חומרא דרבי זירא אלא אפי' קודם שנהגו חומרא דרבי זירא. דבימי רבא לא פשטה חומרא דרבי זירא בכל מקום. כדקאמר ליה רבא לרב פפא אמינא לך איסורא ואת אמרת לי מנהגא היכא דאחמור אחמור והיכא דלא אחמור לא אחמור. אלא שבעה נקיים דקא אמר רבא שיהו נקיים בבדיקה. דבכל יום חיישינן שמא מחמת חימוד תראה :

ה מתניי' הזב והזבה שבדקו עצמן יום ראשון ומצאו טהור וביום השביעי ומצאו טהור ושאר כל הימים לא בדקו ר' אליעזר אומר הרי הן בחזקת טהרה. רבי יהושע אומר אין להם אלא יום ראשון ויום ז' בלבד רבי עקיבא אומר אין להם אלא שביעי בלבד:

גמ' תניא רבי יוסי ורבי שמעון אומרים נראין דברי רבי אליעזר מדברי רבי יהושע ודברי רבי עקיבא מדברי כולן אבל הלכה כר"א. איבעיא להו זב וזבה שבדקו עצמן יום ראשון ויום ח' ומצאו טהור ושאר הימים לא בדקו לר"א מהו. תחילתן וסופן בעינן והכא תחלתן איכא וסופן ליכא או דלמא תחלתן אע"פ שאין סופן. רב אמר היא היא תחלתן אע"פ שאין סופן. ורבי חנינא אמר תחלתן וסופן בעינן. והכא תחלתן איכא וסופן ליכא. (אמר רבי ירמיה) אמר רב ששת אמר רבי ירמיה בר אבא אמר רב נדה שהפרישה בטהרה בשלישי שלה סופרתו למנין ז'. נדה למה לה ספורין אלא אימא זבה. א"ל רב ששת לרבי ירמיה בר אבא רב ככותאי אמרה לשמעתתא דאמרי יום שפוסקת בו סופרתו למנין ז'. אמר ליה כי קאמר רב לבר משלישי. פשיטא. לא צריכא דלא בדק יום ראשון אלא עד יום ז'. התם קמשמע לן תחלתן אע"פ שאין סופן. והכא קמשמע לן סופן אע"פ שאין תחלתן מהו דתימא תחלתן הוא דאיתחזוק אוקמינהו בחזקת טהרה אבל סופן לא. קמ"ל. ופסק הראב"ד ז"ל דהלכה כרב משום דרב ששת ורבי ירמיה שקלו וטרו אליביה אלמא סבירא להו כוותיה. ועוד מדפריך עליה מברייתא דטועה דבפ' המפלת (נדה דף כט:) ושני לה לאו מי אוקימנא כרבי עקיבא דאמר בעינן ספורין בפנינו ומנא תימרא דלרבנן לא בעינן ספורין בפנינו. דתניא טועה שאמרה יום אחד טמא ראיתי וכו'. אלמא הלכה כרב. ואע"ג דדחי להרב אחא בריה דרב יוסף דיחויא בעלמא הוא הלכך נשים האידנא שהן ספק זבות צריכות להפסיק בטהרה לבדוק עצמן שידוע שנסתם מעיינה כדאמר רב שצריכה להפסיק בטוהר בשלישי שלה ולמחרתו תתחיל למנות שבעה נקיים ובאותן שבעה נקיים תבדוק עצמה בכל יום ונהגו הנשים ללבוש חלוק לבן בבין השמשות של התחלת שבעת הימים ובודקת את עצמן ואת חלוקן בכל יום. ואם בדיעבד לא בדקה אלא יום הראשון או ביום השביעי קרינן בהם נקיים. דקי"ל כרב דאמר תחלתן אע"פ שאין סופן וסופן אע"פ שאין תחילתן. אבל אם לא בדקה עד יום השמיני לא מיקרו ספורין דבדיקה בתוך ז' בעינן. וכתב הראב"ד ז"ל אם בדקה עצמה באמצע השבעה ולא בדקה לא בתחלתן ולא בסופן לא שמעתי ומסתברא לקולא שהרי שנינו בפרקין (ד' סח.) בהפסקת הנדה נדה שבדקה עצמה ביום הז' שחרית ומצאה טהורה ובין השמשות לא הפרישה ולאחר (שבעה) ימים בדקה ומצאה טמאה הרי זו בחזקת טהרה וחכמים אומרים אפי' בדקה בשנים לנדתה ומצאה טהורה כו' הרי זו בחזקת טהרה הכא בעיא בדיקה והכא בעיא בדיקה הכא סגי לה בבדיקה האמצעית והכא סגי לה בבדיקה האמצעית והר"ז הלוי ז"ל כתב שאין ללמוד בדיקת הזבה שצריכה ז' נקיים מבדיקת נדה הקלה שאינה צריכה אלא הפרשת טהרה בין השמשות לבד ואיני רואה כאן ספק דמסתברא דעדיף האמצע יותר מן הסוף דאיתחזק בטהרה כל הימים שאחר הבדיקה ובדיקה שאמרנו (לא) היינו שתכניס בגד לבן או צמר גפן לחורין ולסדקין עד מקום שהשמש דש ולא שתכניסנו מעט לקנח את עצמה. דההוא קינוח מיקרי ולא בדיקה כדמשמע לעיל בשילהי פ"ק (דף יב.) בעי מיניה ר'

אבא מרב הונא אשה מהו שתבדוק עצמה בתוך שיעור וסת. ומי משכחת בדיקה בתוך שיעור וסת והתניא איזהו שיעור וסת משל לשמש ועד שעומדין בצד המשקוף ביציאת השמש נכנס עד הוי וסת שאמרו לקינוח ולא לבדיקה אלמא בלא הכנסה לחורין ולסדקין קינוח מיקרי ולא בדיקה. ובדיקה הוזכרה אצל זב וזבה:

ו ת"ר ואשה כי תהיה זבה יכול אפי' זבה מכל מקום תהיה טמאה. ת"ל והיא גילתה את מקור דמיה לימד על הדמים שאינן אלא מן המקור. יכול על כל מראה זוב תהא טמאה ת"ל דם ואין דם אלא אדום. אין לי אלא מראה דם אדום כשהוא אומר דמיה מלמד שדמים הרבה טמאין בה האדום והשחור וכקרן כרכום וכמימי אדמה וכמזוג וב"ש אומרים אף כמימי בשר צלי וכמימי תלתן. וב"ה מטהרין. בבשרה מלמד שהיא מטמאה בפנים כבחוץ והלא דין הוא ומה הזב שהוא טעון ביאת מים חיים אינו מטמא בפנים כבחוץ. נדה שאינה טעונה ביאת מים חיים אינו דין שלא תטמא בפנים כבחוץ. ת"ל בבשרה מלמד שהיא מטמאה בפנים כבחוץ. אין לי אלא נדה. זבה מנין ת"ל זובה שבעת ימים תהיה בנדתה ולא בזיבתה כל שבעה יכול עד שתהא רואה דם כל שבעה. ת"ל תהיה אע"פ שאינה רואה אלא ראיה אחת. מנין שאינה טובלת מבעוד יום. ת"ל שבעת ימים תהיה בנדתה תהא בנדתה כל ז'. ואשה כי יזוב זוב דמה בין גיורת בין שפחה בין משוחררת בין בת ישראל. ימים שנים. יכול ימים הרבה. אמר רבי עקיבא כל ששמועו מרובה ושמועו מועט תפשת מרובה לא תפשת תפשת מועט תפשת. א"ר נחמיה וכי למה בא הכתוב לפתוח או לנעול והלא לא בא לנעול אלא לפתוח אם אתה אומר ימים י' והלא אינו אלא ק' אלא אלף אלא רבוא. וכשאתה אומר ימים שנים פתחת. אמר רבי מנא משום רבי יהודה ימים שנים. יכול ימים הרבה. אם מרובין הן והלא כבר נאמר רבים. הלא לא דיבר אלא בימים מועטין. וכמה הן. הוי אומר ימים שנים רבים שלש יכול רבים עשרה. אמר ימים ואמר רבים מה ימים מיעוט ימים שנים אף רבים מיעוט רבים שלשה. יכול שנים ושלשה הרי חמשה וכי נאמר ימים ורבים והלא לא נאמר אלא ימים רבים. הא כיצד הרבים הללו יהו מרובים על שנים. וכמה הן. הוי אומר שלשה יכול הרואה שלשה בתחלה תהא זבה ומה אני מקיים ואשה כי תהיה זבה ברואה יום אחד אבל ברואה שלש בתחילה תהיה זבה. ת"ל על נדתה אחר נדתה היא מטמאה ואינה מטמאה בתחילה. אין לי אלא סמוך לנדתה מופלג מנדתה מנין. ת"ל או כי תזוב אין לי אלא מופלג מנדתה יום אחד שנים שלשה ארבעה חמשה ששה שבעה שמונה תשעה עשרה מנין. מה מצינו ברביעי שהיא ראוי לספירה וראוי לזיבה אף אני אביא את אלו שהן ראויין לספירה שיהו ראוין לזיבה ומנין לרבות את אחד עשר. ת"ל בלא עת נדתה. או יכול שאני מרבה את שנים עשר אמרת לא ומה ראית לרבות אחד עשר ולהוציא שנים עשר. מרבה אני את אחד עשר שהוא ראוי לספירת או כי תזוב. ומוציא אני את שנים עשר שאינו ראוי לספירת או כי תזוב. אין לי אלא הרואה שלשה שהיא זבה גדולה ומנין הרואה שנים שתהא זבה קטנה. ת"ל ימי ומנין אפי' אחד ת"ל כל ומנין ששומרת יום כנגד יום ת"ל טמא יהיה יכול כשם ששומרת אחד לאחד כך תספור שנים לשנים. ודין הוא ומה הזב שאין סיפר אחד לאחד סופר שבעה לשתי ראיות זבה שהיא סופרת אחד לאחד אינו דין שסופרת שנים לשנים ת"ל יהיה לה אין לה אלא יום אחד. ואם טהרה מזובה כשתפסיק מזובה וספרה לה לעצמה. שבעת ימים יכול בין סמוכין בין מפוזרין ת"ל ואחר תטהר אחר אחר לכולן. רבי שמעון אומר ואחר תטהר אחר המעשה תטהר כיון שטבלה טהורה להתעסק בטהרות. אבל אמרו חכמים לא תעשה כן שלא תבא לידי ספק. כללא דנקטינן מהני מתנייתא. דנדה דאורייתא היכא דאתחילה וחזיא דמה יומא חד ההוא יומא קמא דחזיא ביה הוי תחלת נדה ומשלמה עלה שבעה יומי. לא שנא חזיא דם בכולהו יומי ולא שנא לא חזיא אלא חד יומא. וכדנפקן שבעה יומי טבלה בליל שמיני ומשתריא לבעלה. ואי חזיא דם ביום השמיני הרי עיילה לה לתוך אחד עשר יום שבין דם נדה לדם נדה שהן ימי זיבות. וכיון דחזיא בהן חד יומא הוי לה (זובה) זבה קטנה וחיישינן דלמא אתיא למיחזי למחר הלכך בעיא שימור תשיעי. ואי חזיא יום תשיעי בעיא שימור יום עשירי ועדיין זבה קטנה היא ואי לא חזיא ביום עשירי טבלה ומשתריא לערב. ואי חזיא גם ביום עשירי הויא לה זבה גדולה דהא חזיה שלשה ימים רצופין ובעיא למיתב שבעה נקיים. הכין דינא בהלין יומי זיבות אי חזיא דם חד יומא. משמרת כנגדו חד

יומא ואי חזיא תרי יומי משמרת להו נמי חד יומא לבד מיום י"א דלא בעיא שימור הואיל ונפקן ימי זיבות והוה ליה י"ב תחלת נדה ואי חזיא ביה הוי לה נדה כל שבעה הדין הוא דינא דאורייתא דהוו עבדן בנות ישראל כל זמן דהוו רבנן בקיאי בחזותא דדמא. וכיון דאימעוט רבנן דהוו בקיאי בהכי (בחזותא) וחלשא דעתייהו דלא הוו יכלי לאפרושי בין דם טהור לדם טמא. כדאמרינן (לעיל דף כ.) אמר רבי יוחנן חכמתיה דרבי חנינא גרמא לי דלא אחזי דמא. דכי מטמינא מטהר מטהרנא מטמא. ואמר רבי זירא טיבעא דבבל גרמא לי דלא חזאי ומה (רבי אבא) רבה דידע בטיבעא לא חזי ואנא אחזי וחזו נמי דנשי לא ידעי תיקון. וסתות חשו רבנן דלמא משלמא דם טמא לדם טהור וטבלן ואתי לידי איסור כרת דהא אפשר למיהוי כל דם דחזיא בשית יומי טהור. וליכא טמא אלא הך דחזיא בשביעי בלחוד וצריכה למשלם עליה שבעה יומי וכיון דסבירא להו דדם דכולהו שבעה טמא הוא אמרי כבר שלימו לן שבעה וטבלן לאורתא ואתו לידי איסור כרת ועוד כיון דלא בקיאי בתיקון וסתות זימנין דחזיא דם וביום השמיני לראייתה חזיא דם וטבלה לערב ומשמשת עם בעלה. וזימנין דראייה קמייתא הויא בתוך אחד עשר יום וצריכה למיתב שבעה על ראייה בתרייתא. הלכך חשו רבנן למילתא ועבדו הרחקה לסלוקי כל ספקי. ואצריכו למיתב ז' נקיים על כל דם דלא ליגעו באיסורא דאורייתא. והיינו דאמרי' בפרקין (ד' סח) אמר רב יהודה אמר שמואל התקין רבי בסוריא ואית דגרסי בשדות ראתה יום אחד תשב ששה והוא. שנים תשב ששה והן שלשה תשב שבעה נקיים: אמר ר' זירא בנות ישראל הן החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקיים. ואע"ג. דבהאי תקנה דרבי ליכא למיחש בה לאיסורא כלל. עבדו רבנן הרחקה יתירתא ונהיגו בנות ישראל כר' זירא דהא אמרינן דהך דר' זירא הלכתא פסיקתא היא כדאמרינן התם (ברכות דף לא.) לענין אין עומדין להתפלל אלא מתוך הלכה פסוקה ה"ד הלכה פסוקה אמר אביי כי הא דאמר ר' זירא בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבות עליו שבעה נקיים והכי נמי עבדינן בימי טוהר דיולדת ואע"ג דקי"ל כרב דאמר (ד' לה:) מעיין אחד הוא התורה טמאתו והתורה טהרתו. כיון דאיכא יולדת בזו דצריכה שבעה נקיים בימי טוהר עבדינן נמי הרחקה יתירא כרבי זירא וכל דם דחזיא בימי טוהר יתבא עליה שבעה נקיים ובתר הכי טבלה ומשתריא לבעלה. ואע"ג דלא נפקו ימי טוהר כיון דיתבא שבעה נקיים ותו לא חזיא שריא. והראב"ד ז"ל והרמב"ן ז"ל כתבו ג"כ שאין לנו עכשיו דם טוהר כדי שלא יבא הדבר לכלל טעות. ואם החמירו על בנות ישראל לישב על דם טיפה כחרדל שבעה נקיים כדי שלא יבא לטעות בין ימי נדה לימי זיבה ובין רואה יום אחד לרואה שלשה. כ"ש שיש לחוש שמא יבא הדבר לידי קלקול שמא יבא לטעות בין ימי טוהר לימים שלאחר ימי טוהר אבל בעל הלכות ורב אחאי (בשאלתות לפנינו לא נמצא בשום מקום) כתבו דאף בזמן הזה נוהגין ימי טוהר על דין התורה והרמב"ם ז"ל כתב (בפי"א מהל' איסורי ביאה) שהדבר תלוי במנהג. שלא החמירו בנות ישראל אלא בדם טמא לישב על כל דם טומאה ז' נקיים דזבה גדולה כדי שלא יבא הענין לכלל טעות אבל בדם טוהר לא החמירו ועדיין נשאר הענין על דין תורה וכן נוהגין בצרפת ובאשכנז:

ז גרסינן בכתובות (ד' עב.) אמר רב יהודה הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום נדה. והיכא דלא הוחזקה נדה ותבעה בעלה ואמרה לו טמאה אני וחזרה ואמרה לו טהורה אני אינה נאמנת (שם ד' כב:) ואם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת :

ח ת"ר והדוה בנדתה וקנים הראשונים אמרו תהא בנדתה שלא תכחול ולא תפקוס עד שתבא במים עד שבא ר' עקיבא ולימד א"כ נתגנית על בעלה ונמצאת בעלה מגרשה הא מה אני מקיים והדוה בנדתה תהא בנדתה עד שתבא במים. ומכאן למדו לטבילת נדה מן התורה. ורב יהודאי גאון ז"ל כתב בתשובה טבילת נדה מן התורה ק"ו ממגעה דבנוגע במשכבה כתיב והנוגע במשכבה יכבס בגדיו ורחץ במים וכ"ש במגע עצמה. וק"ו לנדה עצמה שהיא בטומאתה עד שתבא במים. ורבינו תם ז"ל אומר דטבילת נדה שמעינן מהאי קרא אך במי נדה יתחטא ודרשינן (ע"ז דף ע"ה:) במים שהנדה טובלת בהן. וקיימא לן דנדה וזבה לא בעו מים חיים דתניא (תוספתא דמגילה פ"א) אין בין זב לזבה אלא שהזב טעון מים חיים והזבה אינה טעונה מים חיים אלא מי המקוה שכל הגוף עולה בהן. וכמה הן. אמה על אמה ברום שלש אמות. ושיערו חכמים מי המקוה

ארבעים סאה:

הלכות כלאי בגדים

א דף סא: אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא בגד שאבד בו כלאים צובעו ומותר. א"ל רבא לרפרם בר פפא מנא ליה לסבא הא. אמר ליה מתני' היא דתנן בודק עדשמגיע לסלע או לקרקע בתולה ואי ליכא אימור עורב נטלה. ה"נ עמרא וכיתנא לא סליק בהו ציבעא בהדי הדדי וכיון דלא ידיע אימור מינתר נתר:

ב אמר רב אחא בריה דרב יוסף משמיה דמר זוטרא האי מאן דרמי ליה חוטא דכתנא בגלימא דעמרא ונתקיה ולא ידע אי נתיק אי לא נתיק שפיר דמי מ"ט מדאורייתא שעטנז אמר רחמנא עד שיהא שוע וטווי ונוז. ורבנן הוא דגזור בהו והא כיון דנתקיה נתקיה. מתקיף לה רב אשי ואימא או שוע או טווי אי נוז. והלכתא כמר זוטרא מדאפקינהו רחמנא בחדא לישנא:

ג פירש רש"י שוע וטווי ונוז שיהא הפשתן והצמר מתוקנין יחד במסרק וטווין יחד וארוגים יחד. דנוז היינו ארוג. וקשיא דא"כ אמאי הוצרך להתיר כלאים בציצית (יבמות דף ה:) והלא התכלת צריך להיות סרוק לבדו) וטווי לבדו ונוז שפירש) דהיינו ארוג קשה דא"כ אמאי הוי האי חוטא דכיתנא בגלימא דעמרא ספיקא דרבנן והלא כל אחד היה שוע לבד וטווי לבד וארוג יחד. ודוחק הוא לומר שלא היה שוע או לא היה טווי. ועוד אמאי פריך ואימא או שוע או טווי או נוז דשוע בלא נוז לאו בגד הוא כיון דאינו ארוג. ואיץ לפרש ואימא שוע בהדי נוז או טווי בהדי נוז או נוז לחודיה. דאם כן שוע וטווי דכתב רחמנא למה לי כיון דבנוז לחודיה הוי כלאים. ועוד מ"ש שוע וטווי דקאי אכל חד וחד צמר לחודיה ופשתים לחודיה ונוז קאי אתרווייהו כחדא. ועוד היכי משכחת לה נוז לחודיה בלא שוע ובלא טוי. ועוד אמאי צריך קרא לאריג הא מיחדו נפקא (לקמן סי' יז) דשתי תכיפות חיבור וכל שכן ארוג ופירש ר"ת שעטנז יחדו שיהיה כל אחד שוע לבד טווי לבד נוז לבד ואחר כך מחובר יחדיו. ונוז היינו שזור כדתנן במסכת כלאים (פ"ט) נלוז ומליז הוא לאביו שבשמים לשון (דברים לב) עקש ופתלתול לפי שהחוט מתעקם ונפתל. והאי חוטא הוי ספיקא דרבנן לפי שלא היה שזור. ופריך מנלן דבעינן כל שלשתן) יחדיו אימא או שוע וחיברו כעין לבדים. או טווי בלא שוע ונוז כעין בגדים גרועים דלא שזירי ולא שועי. או נוז שזור פתיל של צמר ופשתים וחיברו והא דאיצטריך למשרי כלאים בציצית. משום דבעינן שיהא חוט של תכלת שזור כדאיתא בעירובין) בפ' בתרא המוצא תכלת בשוק לשונות פסולה חוטין כשרה ומוקי לה בשזורין דכיון ששזורין ודאילשם תכלת טוובספרימפיק לה מקרא דשזורין בעינן דקאמר התם פתיל תכלת שיהא טווי ושזור. אין לי אלא תכלת. לבן מנין אמרה תורה ב תן תכלת (בציצית) ותן לבן מה תכלת טווי ושזור אף לבן טווי ושזור. וסתם בגדים נמי יש להן חוטים שזורין בסוף הבגד כדי שלא יפסיד הבגד כדאמרינן בפ' בתרא דעירובין ודלמא אדעתא דשיפתא דגלימא עייפינהו. והא דתנן במסכת כלאים בפרק בתרא אין חייבין משום כלאים אלא על טווי ואריג שנאמר לא תלבש שעטנז עד שיהא שוע וטווי ונוז לאו משום דנוז היינו אריג דא"כ היה לו לומר דאינו חייב אלא שוע טווי ואריג אלא לאו למדרש כוליה שעטנז קאתא אלא משום טווי לחודיה נקטיה. אבל ארוג נפקא לן מיחדו:

ד תנן בפרק בתרא דכלאים אין אסור משום כלאים אלא צמר ופשתים כדכתיב לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו צמר הוא צמר רחלים ואילים ולא צמר גמלים וארנבים. ובירושלמי דריש לה מקרא דכתיב ומישע מלך מואב היה נוקד מהו נוקד רועה והשיב למלך ישראל מאה אלף כרים ומאה אלף אילים צמר אין לך קרוי צמר אלא צמר אילים. וכן פשתים דוקא שאין לו שם לווי אבל לא פשתים שלם. ולא פשתים קנבוס. פירוש מיני פשתים הן הנקראים כך:

ה צמר גמלים וצמר רחלים שטרפן זה בזה אם רוב מן הגמלים מותר ואם רוב מן הרחלים אסור. אם רוב מן הגמלים מותר פי' לערב בו פשתן כי נתבטל צמר רחלים ברוב וכן פשתן וקנבוס שערבן זה עם זה אם רוב קנבוס מותר לערב בו צמר. וגרסינן בירושלמי צמר ופשתים שטרפן אסור כיצד עושה מביא ליטרא ועוד צמר גמלים ומבטלן. אבא בר רב הונא בשם רב ירמיה צמר ופשתים שטרפן בטלן. רב אמר אסור בתערובתן: מה מפליג) מה דאמר רב כשעשאן בגד אחד בפני עצמו אסור דעשאן בגד לא שייך ביה ביטול אפי' חוט אחד בכל הבגד כדתניא בגד שאבד בו כלאים הרי זה לא ימכרנו לעובד כוכבים ולא יעשנו מרדעת לחמור אבל עושה אותו תכריכין למת. ולא אמרינן שיבטל ברוב מאחר שאין מקומו ניכר בכל הבגד. כדאמרינן

בשלהי תמורה דצמר דבכור ושער דנזיר שנארגו בבגד דבטל אי לאו דעביד מיניה ציפרתא פי' שארג צורת ציפור מן השער דחשיב ולא בטיל) דלא שייך ביטול ברוב אלא איסור שנתערב בהיתר. אבל היתר שנתערב בהיתר וע"י תערובת זה נאסר לא שייך ביה ביטול ברוב. דאין כאן אלא חתיכה אחת של איסור. והא דבעינן נתינת טעם בבשר בחלב כמו בשאר איסורים אע"ג דהוי היתר בהיתר ולא שייך ביה בטול כיון שע"י תערובת נאסר. שאני התם דדרך בישול אסרה תורה ולא מיקרי בשר בחלב בלא נתינת טעם. תוספתא בד"א בזמן שהביא פשתן וצמר וטרפן זה בזה אבל העושה חלוק שכולו צמר גמלים או כולו צמר ארנבים וארג בו חוט אחד של צמר וחוט אחד של פשתן אסור פירוש ששני חוטין של צמר ושל פשתן זה אצל זה. אבל אם חוט של צמר בצד אחד וחוט של פשתן בצד אחר מותר. ירושלמי אילו כתיב לא תלבש שעטנז צמר ופשתים הייתי אומר אין אסור אלא מלבוש. ת"ל לא יעלה עליך אי לא יעלה עליך הייתי אומר לא יפשיל הקופה לאחוריו ת"ל לא תלבש מה מלבוש מיוחד דבר שהוא מהנה הגוף אף אין לי אלא כל דבר המהנה הגוף. לאיזה דבר נאמר לא יעלה עליך. רבי נתן בר בבא ר' יונה בשם רבי זירא שאם היה בגד גדול מקצתו יש בו כלאים ומונח בארץ ומקצתו אין בו כלאים לא יתכסה בצד השני:

ו גרסינן בברכות אמר רב יהודה אמר רב המוצא כלאים בבגדו פושטו אפי' בשוק שנאמר אין חכמה ואין תבונה וגו' כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב. ונראה דדוקא בכלאים דאורייתא אבל כלאים דרבנן לא. מדפריך עלה מקברו את המת וחזרו ולפניהם שני דרכים אחת טהורה ואחת טמאה בא בטהורה באין עמו בטהורה בא בטמאה באין עמו בטמאה משום כבודו ומשני תרגמה רבי אבא בבית הפרס דרבנן ותו פריך מגדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה תרגמה רבה בר שבא בלאו דלא תסור. ירושלמי הרי שהלך בשוק ונמצא לבוש כלאים. תרין אמוראין חד אמר אסור וחד אמר מותר מאן דאסר דבר תורה ומאן דמתיר כדאמר רבי זירא גדול כבוד הבריות שדוחה את המצוה בלא תעשה שעה אחת. תני אין מדקדקין לא במת ולא בכלאים בבית המדרש. ר' יוסי הוה יתיב ומתני והוה תמן מיתא מאן דנפק לא אמר ליה כלום ומאן דיתיב לא אמר ליה כלום. רבי אמי הוה יתיב ומתני אמר חד לחבריה את לבוש כלאים אמר ליה רבי אמי שלוף מאניך והב ליה וסבר רבי אמי כאמורא דשרי אי נמי בכלאים דרבנן. אי נמי בכלאים דאורייתא) ודאי המוצא כלאים בבגדו אין חכמה ואין תבונה לנגד השם וצריך לפושטו אפילו בשוק אבל אם אדם רואה כלאים בבגדי חבירו והלובש כלאים אינו יודע אין לומר לו בשוק עד שיגיע לביתו דמשום כבוד הבריות ישתוק ולא יפרישנו משוגג :

ז השיריים והכלך אין בהם משום כלאים שיריים הוא מטכסא מין מעיל עשוי ממשי. כלך יש בכרכי הים כמו צמר הגדל על האבנים שבים המלך ותבניתו כתבנית הזהב והוא רך ביותר וכלך שמו ודומה לצמר רחלים אבל אסורין משום מראית העין דדמו לצמר או לפשתן. ומיני שיריים הללו לא היו מצויין ביניהם דבריש במה מדליקין בעי למימר דשיריים היינו שירא פרנדא ובשלהי סוטה אמרינן משחרב בית המקדש בטלו שירא פרנדא וזכוכית לבנה פי' שאינן מצויין. לא שבטלו לגמרי דאמרי' בפרק אין עומדין תבר קמייהו זוגיתא חיורתא. הלכך יש לחוש למראית העין דמתוך שאינם מצויין ואין בקיאין בהן יהיו סבורין שלובש כלאים) ומתוך זה אסרתי באשכנז שלא לתפור בגדי קנבוס תחת בגדי צמר לפי שאין בגדי קנבוס מצויין באשכנז ויהיו סבורין שהוא בגד פשתן. והאידנא מצויין בגדי משי בינינו והכל מכירין בהן הלכך מותר לתפור בגדי משי תחת בגדי צמר וגם חוטי משי בסרבל של צמר:

ח הכרים והכסתות אין בהן משום כלאים לפי שכרים וכסתות עשויין לשכיבה ואמרינן ביומא בפרק בא לו לא יעלה עליך אבל מותר להציע תחתיך אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן שמא תכרך עליו נימא. אפילו עשר מצעות זה על זה וכלאים תחתיהם אסור לישן עליהם. וכרים וכסתות שהן קשין ואין דרכן ליכרך על בשרו התירו בשאין בשרו נוגע בהן ומפרש בירושלמי דוקא בריקן ובנתון על גבי איצטבא אבל מלא או ריקן ונתון ע"ג מטה אסור לפי שנכפף תחתיו ונכרך על בשרו:

ט אין עראי לכלאים דלבישת עראי לבישה היא ואסור ובפרק התכלת מייתי לה ומשמע התם דמיירי בטלית של קטן וגדול יוצא בה עראי: לא ילבש כלאים

אפילו על גבי עשרה לבושים ואפי' לגנוב בהן את המכס. דדרך הוא שאין נותנין מכס מבגדים שאדם לבוש. ובמוכס שאין לו קצבה או במוכס העומד מאליו דאי בסתם מוכס אפילו בלא כלאים אסור לגנוב את המכס אם ישראל חכרו מאת המלך דדינא דמלכותא דינא. וסבר האי תנא דדבר שאין מתכוון אסור ופליג אמתני' דלקמן מוכרי כסות מוכרין כדרכן. והלכתא כמתני' דלקמן דקיימא לן כרבי שמעון דדבר שאין מתכוין מותר. מטפחות הידים ומטפחות הספרים ומטפחת הספג אין בהם משום כלאים. רבי אליעזר אוסר מטפחת הידים מפה שרגילין לפרוש על השולחן ולקנח בה את הידים. מטפחות ספרים שמשימין על ספר תורה מטפחת הספג שמסתפגין בהן אחר הרחיצה ר"א אוסר. מפרש בירושלמי מטפחת הידים פעמים שמחמם בה ידיו. ומטפחות ספרים פעמים עושה אותן כמין תיק ומשימה בחיקו ומתחמם בה. ומטפחות הספג פעמים שרואה רבו ומתעטף בה. בירושלמי פוסק הלכה כרבי אליעזר. ואמר רבי זריקא כשהיו מביאין לר' אבינא ביעתא במפה דאית בה כלאים לא מקבל על שלא יתכוונו בחמה מפני החמה ומביא ראיה ממתני' דלקמן מוכרי כסות מוכרין כדרכן ובלבד שלא יתכוון בחמה מפני חמה) אלמא מניעת החום חשיב לבישת הנאה כמו לבישה למנוע הקור והגשמים הלכך לא מקבל הביצה במפה שיש בה כלאים מפני שמונעתו מליכוות בביצה. מטפחת הספרים אסור משום כלאים כשבני אדם מסתפרין פורסין עליהן סדין כדי שלא יתלכלכו בגדיהם. ירושלמי אמרינן במכוין לשם מלבוש אבל אינו מכוין לא. יש מקומות שמטפחות שלהן יש להן בית ראש ולובשין כמין מלבוש כמו שעושין בארץ ספרד:

י תכריכי המת ומרדעת החמור אין בהן משום כלאים. לא יתן את המרדעת על כתפו אפילו להוציא עליה את הזבל. בפירקין (ד' סא:) פליגי בה אמר רבי אמי לא שנו אלא לסופדו אבל לקוברו אסור. ורבי יוחנן אמר אפילו לקוברו מותר דכתיב במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצות. והלכה כרבי יוחנן שהיה רבו של רבי אמי. יראה מדנקט גבי כרים וכסתות ובלבד שלא יהא בשרו נוגע בהן וגבי מרדעת לא תני מכלל דבמרדעת אפילו בשרו נוגע בהן שרי משום דמרדעת קשה אבל כרים וכסתות רכין הן. כדמוכח בזבחים פרק דם חטאת (ד' נד:) דקאמר התם והא כרים וכסתות דרכין הן ותנן היתה של עור וכו' הלכך בעינן שלא יהא בשרו נוגע בהן שלא תכרך עליו נימא והא דאסרינן לעשות מרדעת מבגד שאבד בו כלאים. אבד שאני דחיישינן כיון שאין הכלאים ניכרים שמא יקח ממנה לעשות טלאי לבגדו:

יא מוכרי כסות מוכרים כדרכן ובלבד שלא יתכוונו בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים. והצנועין מפשילין במקל לאחוריהם. תופרי כסות תופרין בדרכן ובלבד שלא יתכוונו בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים. והצנועין תופרין בארץ מהכא מוכח בפ' כירה דדבר שאין מתכוין מותר אפילו במידי דאי מתכוין איכא איסורא דאורייתא:

יב הברסין והברדסין והדולמטקיון ומנעל הפינון לא ילבוש עד שיבדוק. רבי יוסי אומר הבאין ממדינת הים אין צריכין בדיקה מפני שחזקתן של קנבוס. מנעל של זהב אין בו משום כלאים ברסין וברדסין הן גלופקרין שמכסין בהן את המטות אלא שאלו דקין ואלו עבין. דולמטקיון מעפורת. מנעל הפינון עשוי כמין מנעל מפסולת הצמר. עד שיבדוק שמא פשתן מעורב בהן. ממדינת הים אין צריכים בדיקה ירושלמי הדא דתימא בראשונה שלא היה פשתן מצוי בכל מדינות אבל עתה שהפשתן מצוי בכל מקום צריך בדיקה. והאידנא הפשתן מצוי בכל מדינות הילכך בגדים הנקחין מן העובד כוכבים צריך להתיר תפירתן ולתופרן בקנבוס. מנעל של זרב לשון חימום כמו יזורבו נצמתו מנעל העשוי לחמם הרגל ומגיעין עד הארכובה ומתיפים בפנים בלבדים או בצמר אין חוששין שמא פשתן מעורב בהן. אין אסור משום כלאים אלא טווי וארוג שנאמר לא תלבש שעטנז שוע וטווי ונוז. רבי שמעון אומר נלוז ומליז את אביו שבשמים עליו. לעיל (סימן ג) פירשתי דין שוע וטווי ונוז. נלוז לשון עיקום כמו (משלי ג) אל יליזו מעיניך. הלבדים אסורין מפני שהן שועין. טורפין צמר ופשתן יחדיו ועושין אותו כמין בגד בלא טויה ואריגה. ואסור מדרבנן דמדאורייתא בעינן שוע וטווי ונוז:

יג סיף של צמר ופשתן אסור מפני שהן חוזרין לאריג סיף הוא חוטין גסין שנותנין האורגין אותו בשפת הבגד ואין אורגין אותו בתוך הבגד אלא תוחבין לתוך אריגה ונקרא סיף. ואם עשה חוטין של צמר לבגד פשתים או

חוטי פשתים לבגד צמר אסור. ובערוך פי' צילצול של צמר:

יד ר' יוסי אומר משיחות של ארגמן אסורות מפני שהוא מולל עד שלא קושר משיחות הן חוטין מחוברין כעין חבלים אסורות לחגור על גבי חלוק של פשתן. מפני שהוא מולל. דרכן היה לתופרן ולחברן הנה והנה בתכיפה קודם שיקשור ויחגור בו ותמיד היה מחובר לחלוק. מולל מלשון (מ"ק דף כו.) וכולן רשאין לשלול ולמלול. וכן (שם) וקורע בתוך המלל:

טו לא יקשור סרק של צמר בשל פשתן לחגור את מתניו אע"פ שהרצועה באמצע. פירוש לא יעשה חגורה של פשתן מצד אחד ושל צמר מצד אחר ורצועה באמצע אע"פ שאין הפשתן מחובר לצמר. לפי שכשהוא חוגר את מתניו קושר שני ראשים של צמר ושל פשתים ביחד. הא לאו הכי שרי שאין הרצועה מחברן אלפי מנהג העולם שנהגו לחבר עורות התפורות בפשתן תחת בגדי צמר אע"פ שהתפירה מחברת העור והבגד יחדיו. ומיהו התם שרי טפי דאיכא שתי הפסקות בין הפשתן והצמר. חוט הפשתן מחובר לעור ועור לבגד על ידי חוט של תפירה וההיא של תוספתא דאסרה חלוק של צמר גמלים וארג בו חוט של צמר (בצד זה) וחוט של פשתן מיירי כשחוט של פשתן ושל צמר זה אצל זה. והרמב"ם ז"ל כתב (פ"י מהלכות כלאים) אם קשר גדיל של צמר בגדיל של פשתן אסור אע"פ שהרצועה באמצע ותלה הטעם לפי שקושר שני ראשים ביחד כשהוא חוגר וכן כתב העושה בגד מצמר גמלים או צמר ארנבים או קנבוס וארג בו חוט של צמר מצד זה וחוט של פשתן מצד זה הרי זה אסור משום כלאים:

טז אותות הגרדיים והכובסים אסורות משום כלאים. דרך גרדי וכובס לרקום שם הבעלים על הבגדים. ובחוט של פשתן על בגד צמר אסור. פי' אסור ללבוש הבגד בעוד האות עליו. אבל הגרדי והכובס מותר לעשותן דתנן (כלאים פ"ח) כלאי בגדים מותרים לכל דבר ואינן אסורין אלא ללבוש:

יז התוכף תכיפה אחת אינה חיבור ואין בה משום כלאים והשומטה בשבת פטור. עשה שני ראשיה לצד אחד חיבור ויש בה משום כלאים והשומטה בשבת חייב. רבי יהודהאומר עדשישלש. תכיפה אחת הייט שתחב המחט בבגד פעם אחת אינו חיבור לא לטומאה ולא לטהרה אם נטמא זה לא נטמא זה ואם הזה על זה לא נטהר זה. והשומטה בשבת ע"מ לחזור ולתפור פטור דכיון דלא הוי חיבור לאו כקורע ע"מ לתפור דמי. שני ראשיה לצד א' כגון שהעביר את המחט פעם אחת ולא העביר כל החוט והעביר את המחט פעם שנית נמצאו שני ראשיה מצד אחד וקשר שני ראשי החוטין יחד דבענין אחר אינו מתקיים כדאמרי' בכלל גדול גבי שתי תפירות והא לא קיימי אמר רבה בר בר חנה והוא שקשרו אבל אם העביר את התוט פעם אחת אע"פ שקשר שני ראשיו על שפת הבגד לא הוי חיבור.

יח השק והקיפה מצטרפין לכלאים אם חתיכת בגד צמר מחוברת לשק וחתיכת בגד פשתן מחוברת לקופה וחברן יחד בשתי תפירות מצטרפין אע"פ שמחובר לשני כלים ואסור להתכסות בשק ולא אמרינן האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי ואינו חיבור והוא הדין לכל כלים. ירושלמי רבי ירמיה בעי הוא ובנו מהו שיצטרפו לכלאים. היך עבידא הוא לביש מאני דעמר ובנו מאני דכיתן נסב פסקי דעמר ועגל על תרוייהון. א"ר יוסי וההן בו נשוך פי' שחיבר מאני דעמר שעליו ומאני דכיתן שעל בנו בשתי תכיפות ואחר כך הקיף האב והבן חגורה של צמר שלא יתפרדו זה מזה הא לאו הכי פשיטא דלא הוי חיבור לפי שבעלי חיים נפרדין זה מזה ולא דמי לשק וקופה רבי חגי בעי הוא עצמו מהו שיצטרף לכלאים. היך עבידא. היה לבוש דרדסיה דעמרא בחדא ריגלא ודרדסי' דכיתן בחדא ריגלא. אמר רבי יוסי וההן בו נשוך. כלומר שחברו יחד מנעל של צמר שברגל זה למנעל של פשתן שברגל זה בשתי תכיפות ומיבעי ליה אי הוי חיבור לפי שדרך הלוכן נפרדין זה מזה:

יט תוספתא חלוק של צמר שנפרם כורכו בחוט של פשתן ואם תפרו אסור משום. כלאים. וכן כתב הרמב"ם ז"ל בגד צמר שנפרם מותר לכרוך אותו בחוטי פשתן וקושרו אבל לא יתפור. וכתב ר"ח ז"ל בתשובה דטעות הוא בתוספתא דקשר הוא חיבור לענין כלאים. כדאמרינן בפרק התכלת דקשר העליון דאורייתא מדאיצטריך להתיר כלאים בציצית. ונראה לי דלא קשיא דמיירי שחבר שני ראשי הקרעים וכרך החוט סביבם וקשרם יחד. ולא הוי חיבור חוט פשתן והחלוק של צמר כיון שיכול להוציא שני ראשי הקרעים בלא התרת הקשר.)וכיוצא בזה התיר ר"י מכסאות של פשתן וצמר בתוכו אע"פ שתופרין יחד הבגד והצמר

אשר בתוכו אין התפירה מחברת יחד הצמר והבגד לפי שיכול להוציא כל הצמר והתפירה נשארת קיימת. ואע"פ שתופר המכסה כל סביבותיו ואין יכול להוציא הצמר. הוי כשק של פשתן שמלאו צמר ותפר את פיו דלא הוי כלאים:

כ תוספתא (פ"ד) לובש אדם שני חלוקין אע"פ שפונדתו חגורה עליו מבחוץ ובלבד שלא יטרוף את המשיחה ויקשור בה בין כתיפיו כלומר שיקשור שתי חלוקית יחד בענין שאינו יכול להפרידן בלא התרת הקשר. תנן בפ"ק דיו"ט (ד' יד:) משלחין כלים בין תפורין בין שאינן תפורין אע"פ שיש בהן כלאים והן לצורך המועד. וקאמר עלה בגמרא כלאים למאי חזו. ומשני בוילון והאמר עולא מפני מה אמרו וילון אסור מפני שהשמש מתחמם כנגדו פי' אסור לעשותו כלאים אלא בקשין כי הא דאמר רב הונא בריה דרב יהושע האי נמטא גמדא דנרש שריא הם בגדים לבדים והן קשין כמו גמוד מסאניה (פסחים ד' קיא.) דבר שהוא נכווץ ונעשה קשה ומותרין אפילו בלבישה. דלבדין הרכין אסורין מדרבנן בפרק בתרא דכלאים הלבדין אסורין מפני שהן שועין אבל טווי ואריג אינו הילכך מדאורייתא שרו ובקשין אוקמוה אדאורייתא ושרו אפילו בלבישה: והא דקאמר אלא בקשים מיירי בבגדים שהן שוע טווי וארוג אלא שהן קשין דלא שייך בהו כריכת נימא הילכך שרי בהצעה. ובלבד שלא יהא בשרו נוגע בהן דלבישה והעלאה דאורייתא והצעה דרבנן. וברכין גזור אפילו עשר מצעות זו על גב זו ובקשין לא גזור כדתנן במסכת כלאים (פ"ט מ"ב) הכרים והכסתות אין בהם משום כלאים ובלבד שלא יהא בשרו נוגע בהן ודוקא בהצעה שרו אבל בלבישה והעלאה אסירי מדאורייתא אע"פ שהן קשין. דאמרינן בריש ערכין (ד' ג:) הכל חייבים בציצית כהנים לוים וישראלים ומסיק דכהנים איצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא הואיל ואישתרו כלאים גבייהו וכו' קא משמע לן נהי דאישתרו בעידן עבודה וכו' וביומא בפרק בא לו (יומא ד' סט.) קאמר דבגדי כהונה קשין הן אלמא אע"פ שהן קשין אסירי מדאורייתא ותניא בתוספתא דכלאים כהן שיוצא בהן למדינה חייב ודוקא בלבישה אבל בהצעה שרו אבל בלבדים דאף לבישתן רכים אינה כי אם מדרבנן קשין אפילו בלבישה שרי. והא דקאמרינן כי הא דאמר רב הונא בריה דרב יהושע האי נמטא גמדא דנרש שריא. לא שיהא דין קשין ונמטא שווין אלא כי היכי דשרי לבישת לבדים קשין לפי שלבישת הרכין אינה אלא מדרבנן הכא נמי שרי הצעת בגדים קשין לפי שאף הצעת הרכין אינה אלא מדרבנן: (ביצה ד' טו.)) אמר רב פפי עוילדין אין בהן משום כלאים פירש בתשובת הגאונים שרגילין ללובשן תחת מנעליהם וטולין עליהם עור תישים מעובדין תחת קרקעיתן וכנגד העקב של רגל יש עושין אותו של צמר וקורין אותו נמטי אין בהם משום כלאים. לפי שהעקב קשה ואינו מתחמם: אמר רב פפא הני צררי דפשיטי וזוזי אין בהן משום כלאים.) ודבזרני יש בהן משום כלאים פי' בגד כלאים שצרורין בו מעות מותר לתתן בחיקו שהמעות מקשין אותו ואינו מתחמם דבזרני שצוררין בו זרעים יש בו משום כלאים לתת בחיקו. ירושלמי (כלאים פ"ט ה"ה) אבוהי דרב ספרא שאל לרבי זירא מהו שיתן פריטא גו גולתא ומיקטרינהו בחוטא דכיתן מהו מיתן פריטא בגו סדינא ומיקטרינה בחוטא דעמר אמר ליה חכים רבי לרב הונא דרב הונא אמר אסור שמואל אמר מותר רבי יעקב בר אחא בשם רבי אסא אמר מותר. גרסינן בפרק במה בהמה (שבת ד' נד.) מכניס אדם חבלים לתוך ידו ובלבד שלא יכרוך ויקשור. לפי שכשהוא כורך חבל של צמר ושל פשתן סביב ידו וקושר מתחממת ידו ואסור משום כלאים: תוספתא אספלנית מלוגמא ורטיה אין בהם משום כלאים שאין זה דרך חימום:

הלכות מקוואות

א ת"ר אלו נאמר ומקוה המים יהיה טהור יכול אפי' מילא מים על כתפו ועשה מקוה לכתחלה יהיה טהור ת"ל מעיין מה מעיין בידי שמים אף מקוה בידי שמים אי מה מעיין מטהר בכל שהוא אף מקוה מטהר בכל שהוא תלמוד לומר אך מעיין מעיין מטהר בכל שהוא והמקוה במ' סאה. אי מה מעיין מטהר בזוחלין אף מקוה מטהר בזוחלין. ת"ל אך מעיין מעיין מטהר בזוחלין והמקוה באשבורן. היה אומר ר"י דהך ברייתא דפסלה מקוה שכולו שאוב מקרא לאו דרשה גמורה היא דאפילו מקוה שכולו שאוב כשר מן התורה אלא שחכמים פסלוהו והאי קרא אסמכתא בעלמא הוא והביא ראיה מן התוספתא בריש פרק שני דמקואות מקוה שהניחו ריקם ובא ומצאו מלא כשר מפני שזה ספק מים שאובין למקוה ומדמכשר ליה מספק אלמא

כולו שאוב נמי מדרבנן דאי מדאורייתא לא הוה מכשר ליה מספק והלשון משמע כן דקתני מפני שהוא ספק מים שאובין. וליכא למימר דלא מיירי בכולו שאוב אלא שהיו בו מים והיה חסר דא"כ הוה ליה למימר שהניחו חסר ובא ומצאו שלם. דריקם משמע שהיה לגמרי ריקם ולא היה בו מים כלל. ועוד הביא ראיה מפרק קמא דפסחים דהא אמרינן משקה בי מטבחיא דכן וקאמר רבי שמעון בכלים טמאים בקרקע טהורים. ומפרש התם טעמא דבקרקע טהורין משום דחזו להטביל בהן מחטין וצינורות. אלמא אפילו כולו שאוב חזי להטביל בו מדאורייתא דבכולו שאוב איירי מדמפליג בין כלים לקרקע וסתם משקה בי מטבחיא נמי שאובין ומה שפירש ר"ת בספר הישר הא דאמר ג' לוגין מים שאובין פוסלין את המקוה הלכה למשה מסיני. היינו כשאין שם מים אבל בסוף אינן פוסלין אלא מדרבנן. והביא ראיה מהא דתנן בפ' שני דמקואות דרבי אליעזר אומר רביעית מים בתחלה פוסל את המקוה ושלשה לוגין על פני המים. ומדמחמיר בתחלה מבסוף ש"מ דפוסלין בתחלה מדאורייתא. אומר ר"י שלא מצינו בשום מקום הלכה למשה מסיני בפסול מקוה. ואם ישנו בשום מקום יש לפרשו כמו הלכה למשה מסיני עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית דברייתא דמס' חגיגה שאינה אלא כלומר דבר ברור כהלכה למשה מסיני וכן כל באמת הלכה היא שאומר בש"ס גבי מילי דרבנן כההיא רפ"ק בשבת לא יקרא לאור הנר באמת אמרו החזן רואה היכן התינוקות קורין ומפרש רבינו תם התם כל באמת הלכה. כתוב בירושלמי הלכה למשה מסיני. אע"ג דאיסור רואה לאור הנר מדרבנן אלא דבר ברור כהלכה למשה מסיני קאמר. והא דמחמיר רבי אליעזר בתחלה משום דרביעית הוא שיעור טבילת מחטין וצינורות וכבר יש שם מקוה פסול עליו. וגם רשב"ם כתב דכולו שאוב פסול מדאורייתא. והביא ראיה מההיא דתורת כהנים ברייתא שכתבתי למעלה ואינה ראיה דאסמכתא בעלמא היא כמו כמה מילי דרבנן דאסמכינהו אקרא בתורת כהנים. כמו מעשר ירק ופירות דדריש ליה בסיפרי מקרא. וכן דימוע דריש מאת מקדשו ממנו ובנדה מוכח דדימוע דרבנן. וכן אין עולין באילן ואין רוכבין על גבי בהמה דרישליה בתורת כהנים משבת שבתון ואם תאמר אי כולו שאוב מדרבנן אמאי פסלו שאיבה כלל אי אמרת בשלמא דכולו שאוב מדאורייתא גזרו רבנן שלשה לוגין שאובין דיפסלו אטו כולו שאוב והאי דעבדו רבנן האי שיעורא דשלשה לוגין משום דהוה דבר חשוב וחזו לרחיצת אדם. כדאמרינן בפ"ק דשבת בתחלה היו טובלין במי מערות סרוחין ונותנין על גביהן שלשה לוגין מים שאובין שהיו אומרים לא אלו מטהרין אלא אלו מטהרין אבל אם כולו שאוב מדרבנן אמאי גזרו בשאיבה כלל ויש לומר משום גזירה שמא יטבול בכלי דהא ודאי אסור מדאורייתא. דבור דומיא דמעיין בעינן שיהא בקרקע הילכך גזרו בשאיבה אפי' בג' לוגין ורבינו שמשון היה אומר דכולו שאוב פסול מן התורה. ומה שהביא ר"י ראיה ממקוה שהניחו ריקן אדרבה קשיא ליה מהתם דקתני כשר מפני שזה ספק מים שאובין וחזקת המקואות כשרות. פירוש כשאדם עושה מקוה עושהו כדי לטבול בו א"כ אינו ממלאהו מים שאובין אלא ממשיך לתוכו מים כשרין לטבילה. משמע דמשום הך חזקה הוא דכשר. והכי קאמר מפני שזה ספק מים שאובין וחזקת המקואות כשרות מוציא מידי ספק ודאי כשר הוא ואי לאו הך חזקה היה פסול מספק דספיקא דאורייתא הוא תדע דקתני סיפא צינור המקלח מים למקוה והמכתשת נתונה בצדו ספק מן הצינור למקוה ספק מן המכתשת למקוה פסול מפני שהפסול מוכיח. ואם יש רוב מקוה כשר מפני שזה ספק מים שאובין. ומדמכשרינן כשיש רוב מקוה מספק וכשאין רוב פסלינן מספק כיון שאין כאן חזקת המקואות כשרות שהפסול מוכיח שהמכתשת נתונה בצדו ומצינן למימר שנפלו מן הצינור למכתשת ומן המכתשת למקוה אלמא קודם שיהא רוב המקוה הוי שאיבה דאורייתא ופסלינן מספק. ולאחר שיש בו רוב מקוה הוי מדרבנן ומכשרינן מספק ועוד תניא שני מקואות של מ' מ' סאה א' שאוב וא' כשר וטבל באחד מהן מטומאה חמורה ועשה טהרות טהרותיו תלויות. ומדלא מטהרינן מספק אלמא כולו שאוב מדאורייתא. ועוד תנן בפ' שני דמקואות מקוה שיש בו שלש גומות של לוג לוג של מים שאובין אם ידוע שנפלו לתוכו מ' סאה מים כשרים עד שלא הגיעו לגומא השלישית כשר ואם לאו פסול. משמע דדוקא ידוע הא מספק פסול מדלא קתני אם ידוע שלא נפלו ארבעים סאה עד שלא הגיע לגומא השלישית פסול ואם לאו כשר. ומה שהביא ראייה מפסחים דחה

רבינו שמשון. הא דאמרינן בכלים טמאים הכי קאמר אותם שהיו בכלים טמאים אע"פ שהן עכשיו בקרקע. ובקרקע טהורין פירוש שמעולם היו בקרקע ולא באו לתוך כלי כלל כגון שהמשיכן מאמת המים לשם. והא דפריך בפרק המוכר את הבית מכלל דשאיבה דאורייתא בתמיה משמע דליכא שום שאיבה דאורייתא מדלא מוקי לה בכולו שאוב. היינו משום דמסתמא קתני צינור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה דמשמע דבכל פסול איירי אפי' בפסול שלשה לוגין : תנן בפ"ק דמקואות למעלה מהן מי מקוה שיש בו ארבעים סאה שבו טובלין ומטבילין למעלה מהן מי מעיין שמימיו מועטין שרבו עליו מים שאובין . שוה למקוה לטהר באשבורן. ולמעיין לטהר בכל שהוא פירוש טובלין אדם ומטבילין כלים דאף הם בעו מ' סאה כדאמר בפרק ג' מינין (נזיר ד' לח.) דבטלו רביעית דמקוה להטביל בו כלים. שרבו עליו מים שאובין שמילא בכתף ונתן לתוכו דאינו נפסל במים שאובין. וכן מקוה שיש בו מ' סאה אינו נפסל במים שאובין אפי' נתן לתוכו אלף סאין. כדתנן בפרק ששי דמקואות היו בעליון ארבעים ובתחתון אין בו כלום ממלא בכתף ונותן בעליון עד שירדו לתחתון מ' סאה ועל כרחך צריך ליתן בו יותר מארבעיס סאה אלמא שאינו נפסל אפי' אם רבו השאובין על הכשרים. ועוד תנן בפרק שביעי נפל לתוכו יין או מוהל ושינה מראיו פסול כיצד יעשה ימתין עד שירדו גשמים ויחזרו מראיהן למראה מים. ואם יש בו ארבעים סאה ממלא בכתף ונותן לתוכו עד שיחזרו מראיהן למראה מים ותניא נמי בתוספתא בפרק ב' דמקואות שתי מקואות אחד יש בו ארבעים סאה ואחד אין בו ונפלו שלשה לוגין מים שאובין לאחד מהן אני אומר לתוך של ארבעים נפלווכמוכיחות כמה משניות במסכת מקואות ואין צריך להביא כולם דאף בלא ראייה סברא הוא דהא בהשקה נעשו זרועין להטהר מטומאתם והואהדין להטביל בהן. והא דמייתי בפרק הערל מקוה שיש בו ארבעים סאה נתן סאה ונטל סאה כשר עד רובו אבל טפי מרובו לא ר"ת ז"ל מוקי לה במי פירות ואמי פירות תני לה בפרק שביעי דמקואות. דקתני התם אבל שאר משקין ומי פירות כו' פעמים מעלין פעמים אין מעלין. כיצד מקוה שיש בו ארבעים סאה חסר אחת נפל מהן סאה לתוכן לא העלוהו היו בו ארבעים סאה נתן סאה ונטל סאה כשר ואהא מפרש בפרק הערל דווקא עד רובו אבל במים שאובין אינו נפסל לעולם. והרמב"ם ז"ל כתב (פ"ד מהלכות מקואות) מקוה שיש בו ארבעים סאה מים שאינן שאובין ושאב בכד ושפך לתוכן כל היום כולו הרי זה כשר מקוה שיש בו ארבעים סאה מכוונות ונתן לתוכו סאה מים שאובין ואח"כ נטל ממנו סאה ה"ז כשר וכן נותן סאה ונוטל סאה והוא כשר עד רובו ודבריו תמוהין מתחלה כתב כיון דיש בו ארבעים סאה ממלא בכתף ושופך כל היום אע"פ שרבין עליו מים שאובין כשר ולמה יפסל בנתן סאה ונוטל סאה ביותר מרובו ואין לומר דהא דמכשר ברישא משום דיש במקוה מ' סאה מים כשרים הלכך אינו נפסל ברבית מים פסולין אבל בנותן סאה ונוטל סאה שלא נשארו במקוה מ' סאה מים כשרין ואי אפשר שלא יטול גם מן הכשרין הלכך אינו כשר אלא עד רובו דהא איהו גופיה כתב מקוה העליון שיש בו מ' סאה מים כשרים והיה ממלא בכלי ונותן לתוכו עד שירבו המים וירדו לתחתון מ' סאה הרי התחתון כשר וגם העליון הוא כשר אע"פ שבכל אחד מהן רוב מים שאובין ואין בשניהם אלא מ' סאה מים כשרין אלא ודאי ההיא דנתן סאה ונטל סאה במי פירות איירי כמו שפירש ר"ת ז"ל והחמירו חכמים במי פירות דלא חזו לטבילה כלל דמקוה מים כתיב הלכך פסלי ברובא. נחזור לפירוש המשנה שוה למקוה לטהר באשבורן כיון דרבו מים שאובין אינו מטהר בזחילה. ולמעיין לטהר בכל שהוא ולא בעי מ' סאה כמקוה. ואע"פ דבטלו רביעית דמקוה להטביל בו כלים. רביעית דמעיין לא בטלו. והכי נמי תניא תלמוד לומר אך מעיין מעיין מטהר בכל שהוא והמקוה במ' סאה ואסמכתא בעלמא הוא. דסגי במקוה ברביעית להטביל בו כלים. אלא משום דתקון רבנן מ' סאה נקטיה. ואפי' הכי קתני ומעיין בכל שהוא. והא דתנן המעיין מטהר בכל שהוא והמקוה במ' והיינו אפילו אחר שבטלו רביעית של מקוה כדפרישית. אומר ר"י דהיינו דוקא לטבילת כלים אבל לטבילת אדם בעינן ארבעים סאה רצונו לומר אפילו בקטן שכל גופו עולה בהן ומביא ראייה מדאמרינן פרק חומר בקדש (ד' כב.)דהא ארעא כולה חלחולי מיחלחלא ובעינן ארבעים סאה ובמקוה לא שייך לומר חלחולי מיחלחלא אלא במעיין שגידי המים מתחברין תחת הקרקע וקאמר דבעינן מ' סאה. אבל הראב"ד ז"ל כתב

דאפי' לאדם מטהרין בכל שהוא רק שיהא כל גופו עולה בהן בבת אחת. וכן כתב הרמב"ם ז"ל (בהלכות מקואות פ"ד). ונראה דברי ר"י כי אין להשיב על ראייה שהביא וגם מסתבר הואיל ושיערו חכמים מי מקוה אמה על אמה ברום שלש אמות מים שכל גופו עולה בהן לא פלוג באדם לשער בכל אחד לפי גופו:

ב תנן במסכת עדיות (פ"א) הלל אומר מלא הין מים שאובין פוסלין את המקוה שחייב אדם לומר בלשון רבו. שמאי אומר תשעה קבין. וחכ"א לא כדברי זה ולא כדברי זה עד שבאו שני גרדיים משער האשפות והעידו משום שמעיה ואבטליון ששלשת לוגין מים שאובין פוסלין את המקוה וקיימו חכמים את דבריהם. והא דשלשת לוגין מים שאובין פוסלין את המקוה לא בעינן שיהו שאובין בכלי שיש בו בית קבול. אלא אפי' נבלעו בכסות וסחטן לתוך המקוה. כדתנן בפ"ג דמקואות הסוחט את כסותו ומטול ממקומות הרבה רבי עקיבא מכשיר וחכמים פוסלין. ועוד תנן בפרק שביעי גבי מקוה שיש בו מ' סאה מכוונות הטביל בו את הסגוס והעלהו ומקצתו נוגע במים טהור. הסגוס בגד עב של צמר והרבה מים נבלעים בו וכל זמן שמקצתו במים אין המים שבתוכו נחשבין שאובין כל זמן שלא העלהו לגמרי מן המים וטהור המקוה. אבל אם העלהו כולו מים שבתוכו שאובין והמקוה נחסרו המים שמתמצין מתוכו למקוה פוסלין אותו ותניא בתוספתא פרק שלישי דמקואות היה בראשו שלשה לוגין וירד וטבל במקוה שיש בו מ' סאה כשר. סחטו לתוך המקוה פסול. וכן אם זרק בחפניו שלשה לוגין מים פסל את המקוה. כדתנן בפ"ב דמקואות המסנק את הטיט לצדדין ומשכו ג' לוגין כשר. היה תלוש ומשכו ממנו שלשה לוגין פסול. פירוש המסנק מסלק את הטיט לצד אחד מלשון סונקין אותן בצד המזבח בפרק ב' דתמיד. ולא תלש את הטיט מן המים אלא בתוך המקוה סלקו לצד אחר. אבל אם תלשו מן המקוה בידיו הוי שאוב ואם משכו ממנו שלשה לוגין פוסל את המקוה אם לא היו בו מ' סאה. ועוד תניא בתוספתא וכן היה אומר רבי יוסי זילף בידיו וברגליו שלשה לוגין למקוה פסול. הוליכו עם הקרקע כשר. לגיון העובר ממקום למקום וכן שיירא העוברת ממקום למקום וזלפו בידיהן וברגליהן שלשת לוגין למקוה כשר ולא עוד אלא אפילו עשה מקוה מתחלה כשר לגיון הוא חיל רוכבי סוסים וגמלים וכן שיירא. ואם עשו מקוה ברגלי בהמות כשר. אבל אדם שזילף בידיו או ברגליו ג' לוגין למקוה חסר פסלו:

יום שנד

ג תנן בפ' ב' דמקואות מקוה שיש בו ארבעים סאה מים וטיט ר' אליעזר אומר מטבילין במים ואין מטבילין בטיט. ר' יהושע אומר בטיט ובמים. באיזה טיט מטבילין בטיט שהמים צפין על גבו ואם היו המים מצד אחד מודה רבי יהושע שמטבילין במים ואין מטבילין בטיט ומיהו הטיט מצטרף להשלים לארבעים סאה. כדאמרינן בשילהי פרק קמא דסוכה טיט הנרוק יוכיח שמצטרף לארבעים סאה והטובל בו לא עלתה לו טבילה. ודלא כפירוש רש"י שפי' שם והטובל בו במקוה שכולו טיט. דאין זה יוכיח דהכי נמי כולו אויר פסול בסוכה אלא במקוה שמצטרף ומועיל להשלים את המים לארבעים סאה הוא דקאמר דאם טבל בטיט לא עלתה לו טבילה. והשתא הוי דומיא דאויר דמקום שהוא מצטרף להכשיר את הסוכה קי"ל דאין ישנים תחתיו. וטיט הנרוק מפרש בפרק שני דזבחים כל שהפרה שוחה ושותה הימנו והיינו נמי כשיעור שהתנאים מפרשים :

ד (מקואות פ"ג) שנים שהיו מטילין למקוה זה לוג ומחצה וזה לוג ומחצה. הסוחט את כסותו ומטיל ממקומות הרבה והמערה מן הצרצור ומטיל ממקומות הרבה ר"ע מכשיר וחכמים פוסלין אר"ע לא אמרו מטילין אלא מטיל. אמרו לו לא כך ולא כך אמרו אלא שלשת לוגין שנפלו לו מכלי אחד משנים ומשלש מצטרפין. מארבעה אין מצטרפין בד"א כשהתחיל השני עד שלא יפסוק הראשון ובד"א שלא נתכוין לרבות אבל נתכוין לרבות אפילו קורטוב בכל השנה מצטרפין לשלשת לוגין :

ה (מקואות פ"ד) המניח כלים תחת הצינור אחד גדולים ואחד קטנים ואפי' כלי גללים כל אבנים כלי אדמה פוסלין את המקוה פי' גדולים המחזיקים מ' סאה בלח קטנים פחות מכדי סיכת קטן ולא מיבעיא הני דבמינן מקבלין טומאה אלא אפילו כלי גללים וכו' דבמינן אינן מקבלין טומאה חשיבי כלי לפסול את המקוה. אחד המניח ואחד השוכח כדברי בית שמאי. ובית הלל מטהרין בשוכח. בפ' קמא דשבת (ד' טז.) מוקי פלוגתייהו כשהניחן בשעת קישור עבים ונתפזרו וחזרו ונתקשרו. בית הלל סברי בטלה מחשבתו

כשנתפזרו העבים ולא חשיבי שאובין לפסול את המקוה אלא כשנשאבו בכוונה כדתנן לעיל (מקואות פ"ב) המניח קנקנים בראש הגג לנגבן ונתמלאו מים דלא חשיבי כשאובין. וכן הסייד ששכח עציץ בבור ונתמלא מים וכן המסדר קנקנים בבור ונתמלאו מים ובית שמאי סברי לא בטלה מחשבתו. והא דמטהרי ב"ה דוקא כששבר הכלי או כפאו על פיו בלא הגבהה. ואם הגביהם ועירן נעשו שאובין כדתנן לעיל (מקואות פ"ה) גבי המניח קנקנים בראש הגג וכו' רבי יהושע אומר בין כך ובין כך ישבר או יכפה אבל לא יערה: (שם פ"ד) המניח טבלא תחת הצינור אם יש לה לבזביז פוסלת את המקוה. ואם לאו אינה פוסלת את המקוה זקפה לידוח בין כך ובין כך אינה פוסלת את המקוה. פירוש תחת הצינור המקלח מים למקוה אם יש לו לבזביז פירוש שפה מד' רוחותיה. ואם לאו שאין לה לבזביז אלא משלש רוחות אינה פוסלת. ואפי' הניחו כך שנשארו בה מים מצד אחד כיון דאין לה ארבע לבזבזים לא נעשית לקבלה. זקפה לידות כיון דאינה עומדת דרך קבלתה אינה פוסלת. ומיירי כגון דבלאו הטבלא היו המים נמשכין למקוה. דאי לאו הכי אע"פ דאין המים נפסלין מחמת שאיבה מ"מ נפסלין משום דהויה ע"י טהרה בעינן. כדאיתא בפ"ק דמקוואות:

ו החוטט בצינור כדי לקבל צרורות בשל עץ כל שהוא בשל חרס רביעית רבי יוסי אומר אף בשל חרס כל שהוא. לא אמרו רביעית אלא בשברי כלי חרס. פי' צינור שאין בו (אלא) ד' לבזבזים ומקלח מים למקוה. וחקק בו גומא שיתקבץ לתוכה עפר וצרורות שעוברים עם המים וחשיב כלי ע"י אותה גומא והמים העוברים על הגומא הוו שאובין. והא דתניא (ב"ב דף סה.) צינור שחקקו ולבסוף קבעו היינו שחקק בו גומא ואפילו קבעו אחר שחקקו פוסל את המקוה הואיל והיה עליו שם כלי בתלוש. אבל אם קבעו בתחלה ואח"כ חקקו הוה ליה כחוקק בקרקע ואינו פוסל את המקוה. היו צרורות מתחלחלין בתוכו פוסלין את המקוה. כל מידי דלא מיהדק שייך ביה לשון חילחול כדתנן בפ' י' דכלים מגופת החבית המחולחלת ואינה נשמטת. וכמו ארעא חלחולי מיחלחלא (חגיגה דף כב.). ירד לתוכו עפר ונכבש ונדחק העפר ונתקשה אז נתבטל מתורת כלי. והראב"ד והרמב"ם ז"ל גורסין ונגפסה כלומר שנעשה חזק וקשה כגפסים:

ז סילון שהוא צר מכאן ומכאן ורחב באמצע אינו פוסל מפני שלא נעשה לקבלה. מים שאובין ומי גשמים שנתערבו בחצר ובעוקה ועל מעלות המערה אם רוב מן הכשר כשר. רוב מן הפסול פסול. מחצה על מחצה פסול. אימתי בזמן שמתערבין עד שלא יגיעו למקוה. היו מקלחין לתוך המים אם ידוע שנפלו לתוכו מ' סאה מים כשרין עד שלא ירדו לתוכו שלשת לוגין מים שאובין כשר ואם לאו פסול. פירוש שנתערבו בחצר ונכנסו ביחד לתוך העוקה או על מעלת המערה ונכנסו ביחד לתוך המערה אם רוב מן הכשר כשר כרבי אליעזר בן יעקב דאמר בפ' קמא דתמורה (ד' יב.) מקוה שיש בו עשרים ואחת סאה מי גשמים ממלא בכתף תשע עשרה סאין ופותקן למקוה והן טהורין. שהשאיבה מטהרת ברבייה והמשכה. אלא דהכא משמע דבעינן שיתערבו הכשרים והפסולין קודם שירדו למקוה מדקתני סיפא היו מקלחין לתוך המים וכו' וקאמרינן דאפילו שלשת לוגין שירדו דרך המשכה בלא תערובת פסולין ובכי האי גוונא קתני במלתיה דרבי אליעזר בן יעקב בתוספתא רבי אליעזר בן יעקב אומר גג שיש בראשו עשרים ואחת סאה של מי גשמים ממלא בכתף ונותן לתוכו תשע עשרה סאה פותקן ומערבן בחצר משמע דבעי תערובת בחצר קודם שירדו למקוה הלכך נראה דהך משנה כרבי אליעזר בן יעקב דתוספתא היא דבעי תערובת בחצר ושוב הוסיף להקל דלא בעי תערובת בחצר וההיא דאחריתא מדמייתי ליה הש"ס לאוקמי מתני' דתמורה בהכי והוה מצי נמי לאוקמה כמו רבי אליעזר דתוספתא וכן הלכתא דשאיבה מטהרת ברבייה ובהמשכה אף על פי שלא נתערבו חוץ למקוה:

ח השוקת שבסלע אין ממלאין בה ואין מקדשין בה ואין מזין ממנה ואינה צריכה צמיד פתיל ואינה פוסלת את המקוה. היתה כלי וחברה בסיד ממלאין בה ומקדשין בה ומזין ממנה וצריכה צמיד פתיל ופוסלת את המקוה ניקבה מלמטה או מן הצד ואינה יכולה לקבל מים כל שהוא כשרה כמה יהא בנקב כשפופרת הנוד א"ר יהודה בן בתירא מעשה בשוקת יהוא שהיתה בירושלים והיתה נקובה כשפופרת הנוד והיו כל טהרות שבירושלים נעשין על גבה ושלחו בית שמאי והרחיבוה שבית שמאי אומרים עד שתפחת רובה. פירוש השוקת שבסלע שחקקוה בסלע ואינה חשובה

כלי הואיל ומתחלה נחקקה בסלע. והוא הדין נמי קבע אבן וחברה בקרקע ואח"כ חקקה כדאיתא בפרק המוכר את הבית אבל אם היתה כלי ואח"כ חברה חשיבה כלי ופוסלת את המקוה. כמה יהא בנקב פשטא דמתני' קאי אמאי דסליק מיניה כמה יהא בנקב לבטלו מתורת כלי שלא יפסול את המקוה מחמת שאיבה ומייתי עובדא דשוקת יהוא שהיתה נקובה כשפופרת הנוד כדי שלא יפסלו המים המקלחין לתוכה. אבל בפ"ק דיבמות מייתי הך דשוקת יהוא על ענין עירוב מקואות כשפופרת הנוד ומשמע שלא היו מ' סאה בשוקת והיה מחובר למקוה שלם בנקב כשפופרת הנוד. ומלתא באפי נפשיה ולא קאי ארישא. אבל נקב דרישא לא בעי כשפופרת הנוד כיון דהנקב הוא למטה בשוקת ואינה יכולה לקבל מים בכל שהוא. בנקב כל שהוא נתבטלה מתורת כלי. ובתוספתא (פ"ד) פליגי תנאי. והא דתניא קסטלון המקלח מים בכרכים אם היה נקב כשפופרת אינו פוסל את המקוה. ואם לאו פוסל את המקוה. הלכה זו עלו בני אסיא ג' רגלים ביבנה ורגל שלישי הכשירו להם אפי' נקב כמחט. א"ר אליעזר ב"ר יוסי הלכה זו הוריתי ברומי לטהרה וכשבאתי אצל חבירי אמרו לי יפה הורית במה דברים אמורים מן הצד. אבל מלמטה אינו פוסל את המקוה אם היה מקבל כל שהוא מן הנקב ולמטה פוסל את המקוה פקקו בסיד ובבנין אינו פוסל את המקוה בסיד ובגפסיס פוסל את המקוה. על גבי הארץ ועל גבי סיד וגפסיס או שמירחו בטיט מן הצדדין אינו פוסל את המקוה. פירוש במה דברים אמורים מן הצד כל זה מדברי חבירו שאמרו לו יפה הורית במה דברים אמורים שהנקב אינו מכשיר עד שיהא כשפופרת הנוד מן הצד. אבל אם נקב קסטלין בשוליו אינו פוסל אם ניקב כמלא מחט. ואם היה מקבל כל שהוא פירוש שנקובה מן הצד כשפופרת וגבוה מעט מן השוליים ומקבל מן הנקב ולמטה מים כל שהוא פוסל את המקוה. בסיד ובבנין שהביא סיד וצרורות ופקק בו הנקב לא חשיבא סתימה. אבל בסיד ובגפסיס יחד חשיבא סתימה מעלייתא וחשיב כלי ע"ג הארץ כלומר לא סתם את הנקב אלא הושיבו על הארץ כדי שלא יצאו המים או על גבי סיד וגפסיס או שמירח הנקב מצדדין אכתי לא הוי כלי ואינו פוסל את המקוה. וסוגיא דיבמות דמוקמא ההוא דשוקת יהוא בעירוב מקואות סבירא לה כתנא דסבר מלמטה מהני נקב כל שהוא. הלכך צריכה לשנות פשטא דמתני' ולומר דמילתא באפיה נפשה היא ולא קאי ארישא ורבינו מאיר ז"ל כתב וזה לשונו נראה דהלכה כרבי אליעזר ברבי יוסי דמעשה רב וחביריו נמי אמרו לו דיפה הורה ואע"ג דפשטא דסתם מתני' משמע דבכמה יהא בנקב קאי אמאי דסליק מיניה דמשמע דאפי' נקבה למטה בשוליה בעינן כשפופרת הנוד מכל מקום כיון דסתמא דהש"ס מייתי להההיא דשוקת יהוא בפרק קמא דיבמות לענין עירוב מקואות אלמא קיימא אנקבה מלמטה לענין לפסול כל המקוה דהתם לא בעינן כשפופרת אלא כמלא מחט וכר"א ברבי יוסי. וכן בפסקי רבינו שמחה ז"ל דנקבה למטה בשוליה שאין יכול לקבל מים כל שהוא לא בעינן כשפופרת הנוד עכ"ל רבינו מאיר ז"ל. וכן הביא ראיה רבינו שמשון מן התוספתא דתניא מעיין היוצא לתלמי ומן התלמי לבריכה ראשונים פסולים מפני שהן נשאבין. כיצד הוא עושה נוקבו מעין זקנו כל שהוא ונמצא מים מועטין מטהרין את המרובים ומעין זקנו הם למטה בשוליה הלכך סגי בנקב כל שהוא ילמדנו מזה שמותר לעשות גיגית גדולה של עץ או שוקת אבן ויעשה למטה בשוליה נקב כל שהוא ויושיבנה על הארץ וימשוך לתוכה מים ויטבול בה. וכן הרוצה לטהר (ולנקוב) [ולנקות] מקוה וירא שמא יחזרו למקוה מן הכלי ששואב בו המים לחוץ ג' לוגין ויפסלו את המקוה אחר שנחסר ואין בו מ' סאה כיצד יעשה ינקוב הכלי בשוליו נקב כל שהוא ולא יהו המים שבתוכו שאובין ואם המקוה מעיין נובע א"צ לנקוב את הכלי כי מעיין אינו נפסל במים שאובין:

ט (מקואות פ"ה) מעיין שהעבירו ע"ג השוקת פסול העבירו על גבי שפה כל שהוא כשר חוצה לו פירוש שמי המעיין נופלין לתוך השוקת ומהם נמשכין ויוצאין לחוץ. והשוקת הוא כלי ולא שוקת שבסלע פוסל ואין מטבילין לא בשוקת ולא במים הנמשכין מתוכו לחוץ והקשה רבינו שמשון ז"ל למה מים שבשוקת נפסלין כיון דמחוברין למעיין. והא אפילו מעיין שריבה עליו מים שאובין מטהר בכל שהוא כדתנן בפ"ק דמקואות. ואפילו. בתוך הכלי עצמו מותר לטבול כדאמרינן בפ' חומר בקדש כשיש בפיו כשפופרת הנוד. ונראה לי דלא קשיא מידי כיון דכלי מפסיק בין מים שיצאו חוץ לשוקת ובין המעיין. וכן ההיא שהבאתי לעיל שהתלמי מפסיק בין המעיין לבריכה לא מקרו מחוברים. ולא

דמי למעיין שנתן לתוכו מים שאובים דשם מעיין לא בטיל מיניה אע"פ שנתנו לתוכו מים שאובין הרבה. מידי דהוה אמקוה שיש בו ארבעים סאה שאינו נפסל אפילו נתן לתוכו אלף סאין מים שאובין. ומה שכתב דאפי' בכלי עצמו מטבילין לא דמי. דהתם הכלי הפנימי הוא נטבל בתוך המקוה כיון דפי החיצון כשפופרת הנוד. אבל כלי המחובר למעיין או למקוה שיש בו ארבעים סאה אין להטביל בתוכו דלמא אתי להטביל בכלי שיש בו ארבעים סאה בלא חיבור. הלכך אסור להטביל בשותת ובמים הנמשכין ממנו. וכן מי הבריכה נפסלין בשאיבה כיון דאסור להטביל בתלמי המחובר למעיין. העבירו על גבי השפה כל שהוא כשר חוצה לו. כגון שהיו מי המעיין נופלין מקצתן על גבי שפת השוקת ומקצתן לתוך השוקת כשרין המים היוצאין מן השוקת אע"פ שאסור להטביל בתוכו. לפי שהמעיין שנופל על שפת השוקת מטהר כל המים בכל שהוא אע"פ שמי השוקת מרובין מהן. מכל מקום כל המים מחוברין למעיין על ידי המים המועטים הנופלים על השוקת ונטהרין. אע"פ שכבר נפסלו בשאיבה כשעברו דרך השוקת. העבירו על גבי בריכה והפסיקו הרי הוא כמקוה ומטהר באשבורן וצריך מ' סאה. חזר והמשיכו פסול לזבין ולמצורעים ולקדש בהן מי חטאת עד שידע שיצאו הראשונים. אבל דין מעיין יש להן לטהר בכל שהוא. העבירו על גבי כלים או על גבי ספסל רבי יהודה אומר הרי הוא כמו שהיה רבי יוסי אומר הרי הוא כמקוה ובלבד שלא יטבול על גבי ספסל על גבי כלי. על גב אחורי כלים. רבי יוסי סבר גזר אטו תוך כלי לענין זה דלא הוי מעיין. אבל לא גזר כולי האי לעשותן מים שאובין ובלבד שלא יטבול עלגבי הספסל גזירה אטו תוך כלי. ויש מפרשים דטעמא דאסור כדאמרינן בפ' בתרא דנדה אשה לא תעמוד על כלי חרס ותטבול. ולא נהירא דהתם טעמא משום דבעיתא ואפילו אסילתא נמי לא. אבל הכא לא יטביל קתני דמשמע אפי' כלים דלא שייך בהו טעמא דבעיתא:

י הזוחלין כמעיין והנוטפין כמקוה העיד רבי צדוק על הזוחלין שרבו על הנוטפין שהן כשרין. פירוש נהרות שהן זוחלין הרי הן כמעיין לטהר בכל שהוא ובזחילה והנוטפין כמו מי גשמים כמקוה הן לטהר באשבורן וצריכין ארבעים סאה. והיינו טעמא דאבוה דשמואל בפרק במה אשה דעביד לבנתיה מקואות ביומי ניסן דחייש שמא רבו נוטפין על הזוחלין ואין הנוטפין מטהרין בזחילה: גרסינן בבכורות בפ' מעשר בהמה תניא ר"מ אומר יובל שמו שנאמר ועל יובל ישלח שרשיו. ולמה נקרא שמו פרת שמימיו פרין ורבין מסייע ליה לשמואל דאמר שמואל נהרא מכיפיה מיבריך. ופליגא דרב דא"ר אמי אמר רב מיטרא במערבא סהדא רבא פרת אבוה דשמואל עביד להו במקואות ביומי ניסן ומפצי ביומי תשרי סבר לה כרב דאמר מטרא במערבא סהדא רבא פרת שמא ירבו הנוטפין על הזוחלין והוו להו מי גשמים רובא. ופליגא דידיה אדידיה דאמר שמואל אין המים מטהרין בזוחלין אלא פרת ביומי תשרי. ופסק ר"ת ז"ל אע"ג דרב ואבוה דשמואל קיימי כהך מימרא דשמואל דאין המים מטהרין בזוחלין אלא פרת ביומי תשרי אפילו הכי קי"ל כאידך דשמואל דאמר נהרא מכיפיה מיבריך. דמסייע ליה ברייתא דר"מ דאמר יובל שמו. ואע"ג דרבנן פליגי עליה ואמרי פרת שמו מ"מ מסייע ליה מהא דאמר ר"מ שמימיו פרים ורבים דרבנן לא פליגי עליה בסברא זו דנהרא מכיפיה מיבריך ויכולין לסבור ששמו פרת מהאי טעמא גופיה. אבל לא שייך למימר למה נקרא שמו פרת כי אם לר' מאיר לפי שיש לו שם אחר. ויובל משמע לרבנן כמו (ישעיה ל) יבלי המים ובבראשית רבה נמי דריש כר"מ דאמר חדקל שמימיו חדים וקלים. פישון שמגדל פשתן פרת שמימיו פרים ורבים ובלא גשמים מעיינות ונהרות מתגברין כדאמרי' בראש השנה (ד' יא:) באייר שמזל כימה עולה ביום מעיינות מתגברין. ואמרינן בשילהי תעניות אלו (ד' כה:) שאין לך טפח שיורד בארץ מלמעלה שאין טפחיים כנגדו עולה מלמטה כשהגשמים יורדין כמו כך לענין ריבוי הנהרות מתרבין המים ומתגדלין מלמטה כשהמטר יורד. וכדאמרינן נמי התם דאמר תהומא עילאה לתהומא תתאה אבע מימיך. והתיר ר"ת ז"ל לנשים לטבול בנהרות כל השנה כולה ולא חיישי' שמא רבו הנוטפין על הזוחלין ורבינו מאיר ז"ל היה אוסר וזה לשונו ולי נראה דאסור לטבול בנהרות דלא קי"ל כשמואל בהא דאמר נהרא מכיפיה מיבריך. דכיון דפליגא דידיה אדידיה שמואל הלכה למעשה אתא לאשמועינן בההיא דאמר אין המים מטהרין בזוחלין אלא פרת ביומי תשרי דנהי דנהרא מכיפיה מיבריך לא עבדינן בהו עובדא גזירה משום חרדלית של גשמים דאי

שרינן לטבול בנהרות יאמרו העולם דנוטפין מטהרין בזוחלין דסברי דרובן נוטפין ולא ידעי דנהרא מכיפיה מיבריך ואתי למישרי למיטבל בחרדלית של גשמים דהיינו זרם מי גשמים הזוחלין מדליו של הר. והנהו לא מטהרי בזוחלין דכולהו נוטפין נינהו. וכי האי גוונא אשכחן דשמואל דאמר ליה לרב יהודה בפרק קמא דכתובות (ד' יד:) דהלכה כרבן גמליאל ואת לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרין אצלה. וכן בפרק המפלת (ד' נה:) דא"ל שמואל לרב יהודה ואת לא תעביד עובדא עד שישעיר. ובפ' במה בהמה (שבת ד' נד:) נמי אמרי' בכי האי גוונא השתא דאמר שמואל טפח ותני דבי שמואל טפחיים שמואל הלכה למעשה אתא לשמועינן. והכי נמי אמרי' בפ' אין צדין (ביצה ד' כט.) והשתא דאמר שמואל אסור ותני דבי שמואל מותר שמואל הלכה למעשה אתא לאשמועינן. וא"ת אמאי לא קאמר הש"ס הכא כדקאמר התם. יש לומר דלא איצטריך דכיון דאבוה דשמואל ורב סבירא להו כוותיה פשיטא דעבדינן כוותיה לחומרא במילתא דכל הני אמוראי קיימי כוותיה. ורבנן דר"מ נמי קיימי כוותיה דלית להו שמימי פרת פרין ורבין הלכך לא איצטריך לומר הלכה למעשה אתא לאשמועי'. ואע"פ שר"ת ז"ל התיר לטבול בנהרות כל השנה לי נראה דאסור לטבול בנהרות כל השנה לבד מיומי תשרי עכ"ל וכן כתב הרמב"ן ז"ל בשם ר"ח ז"ל שפסק כרב וכאבוה דשמואל:

יא (מקואות פ"ה) נוטפין שעשאן זוחלין סומך אפילו מקל אפי' קנה אפילו זב אפילו ובה יורד וטובל דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר כל דבר שהוא מקבל טומאה אין מזחילין בו. פי' רבינו שמשון ז"ל נוטפין שעשאן זוחלין כגון מקוה שנפרץ על שפתו ומימיו יוצאין וזוחלין אסור לטבול בו דכיון שמי המקוה ננערו והתחילו לצאת הרי הוא טובל במקוה זוחל ואפילו ישאר במקוה ארבעים סאה אחר שיצאו הזוחלין מ"מ השתא מיהא הוא טובל גם במים העליונים שהן זוחלין. והנכון יותר לפרש דמיירי שלא ישאר במקוה מ' סאה אם לא שיסתום הזחילה והשתא ניחא דפוסל ר' יוסי משום דשיעור הכשר מקוה נעשה על ידי דבר המקבל טומאה אבל אם ישאר במקוה ארבעים סאה ואינו סותם אלא כדי להרבות מים לא מיקרי הויתו על ידי טומאה ולהך פירושא אם ישאר במקוה מ' סאה לכ"ע מותר לטבול בו אף כשהוא זוחל מלמעלה כיון דעיקר המקוה אינו זוחל ולא פליגי אלא במקוה שלא ישאר בו ארבעים סאה אחר שיצאו הזוחלין דרבי יוסי סבר דבר המקבל טומאה אין מזחילין בו כלומר אין מעמידין בו הזחילה. כיון דסתימה זו גורמת הכשר המקוה. וטעמא כדתנן בפ"ו דפרה (מ"ד) נתן ידו או רגלו או עלי ירקות כדי שיעברו המים לחבית פסול. ומפרש טעמא בפרק שני דזבחים (ד' כה:) דאמר קרא מקוה מים יהיה טהור הויתן ע"י טהרה תהא ורבי יהודה סבר דיכול לסמוך במקל ובקנה ואפי' הן כלים טמאים וכן זב או זבה סותמין ביד או ברגל לעכב הזחילה ואפשר דרבי יהודה מודה בההיא דמסכת פרה דשאני הכא שהמקוה כשר וע"י דבר שהוא מקבל טומאה הוא מונע שלא יפסל. וראיתי אחד מן המחברים האחרונים דכתב מתוך משנה זו שאם נסדק אחד מכותלי המקוה והמים מנטפין דרך הנקב יצא מתורת אשבורן ונקרא זוחלין ופסול ולישנא דנוטפין שעשאן זוחלין לא משתמע כפי' רבינו שמשון ז"ל. כי לא עשאן זוחלין אלא מעצמו נפרץ המקוה על שפתו. **גם** אין מזחילין בו קשה לפרשו מניעת זחילה ועוד טעמא דר' יוסי לא מסתבר כלל ולא דמי להההיא דמסכת פרה כיון דהמקוה כשר ומונע פסולו ע"י דבר טמא ועוד דתנן בשילהי פ"ה דמקואות ב"ש אומרים מטבילין בחרדלית. ובה"א אין מטבילין ומודים שגודר כלים וטובל בהן. וכלים שגדר לא הוטבלו. פירוש חרדלית שטף המים יורדין מדליו של הר. ב"ש סברי דנוטפין מטהרין בזוחלין וקטפרס הוי חבור וב"ה סברי דלא הוי חבור וגם אין מטהרין בזוחלין אבל כשגדר בכלים לא הוי זוחלין. ואם יש באשבורן ארבעים סאה מטבילין בהן. אבל כלים שגדר בהן לא הוטבלו לפי שלא הגיע בהן מים אלא מצד אחד אלמא דמבטלין הזחילה ע"י כלים טמאין. ועוד הגודר בכלים אי אפשר להדק כל כך הכלים זה לזה שלא יצאו קצת מן המים שביניהן כי לא הוזכר במשנה שצריך לטוחן בסיד וכן בתורת כהנים דקאמר אי מה מעיין מטהר בזוחלין אף מקוה מטהר בזוחלין. משמע שלא בא למעט אלא דומיא דמעיין שכולו זוחל והולך. וכן ב"ש וב"ה לא נחלקו אלא בחרדלית שהן מים הנגררין מדליו של הר והכי איתא בתוס' (פ"ד) ואיזהו חרדלית מי גשמים הבאים ממקום מדרון אם יש מתחילתן ועד סופן צירוף ארבעים סאה מטבילין בהן ואי לאו אין מטבילין

בהן דברי ב"ש. וב"ה אומרים אין מטבילין בהן עד שיהא לפניו עוגל ארבעים סאה. משמע הא יש לפניו עוגל ארבעים סאה אע"ג שחרדלית של גשמים עוברת דרך אותו עוגל שנכנסו מצד אחד ויוצא מצד אחר מטבילין בו דאין נוטפין פסולין אלא הטובל בהן דרך זחילתן כמו נהרות שרבו עליהם מי גשמים. וכן שנינו בפרק שלישי דמקואות בור שהוא מלא מים שאובין והאמה נכנסת לו ויוצאה הימנו לעולם הוא בפסולו עד שיתחשב שלא נשארו מן הראשונים ג' לוגין. והאמה דקתני חרדלית של גשמים דאילו המים נובעין כיון דהושק הבור לאמה מיד נטהר. ומשמע מתוך המשנה לאחר שיתחשב שלא נשאר בבור ג' לוגין אף על פי שהאמה עדיין נכנסת לו ויוצאה ממנו כשר. ונ"ל לפרש נוטפים שעשאן זוחלין כלומר נוטפין שנקוו למקום אחד והזחילן להוליכן לתוך גומא אחת לעשות מקוה סומך אפי' מקל ואפי' קנה והן פשוטי כלי עץ והא דקאמר אפי' משום דתנן בפ"ו דפרה נתן ידו או רגלו או עלי ירקות כדי שיעברו המים לחבית פסולין. עלי קנים ועלי אגוזים כשרין זה הכלל כל דבר שהוא מקבל טומאה פסול דבר שאינו מקבל טומאה כשר. וקאמר עליו לא מיבעיא עלי קנים ועלי אגוזים דאינן ראויין לקבל טומאה כלל אלא אפי' מקל וקנה שאם עשה להם בית קיבול מקבלין טומאה מזחילין בו. ואפי' זב וזבה סומכין המקל והקנה לא פוסלתן. אלא היכא דנתן ידו או רגלו והמים עוברין דרך גופו. אבל אם הוא סומך המקל והקנה שהמים עוברין דרך עליהן אין בכך כלום. מידי דהוה אעלי קנים ואעלי אגוזים שהוא סומך שם והמים עוברין עליהן. ורבי יוסי קאמר לא מיבעיא זב וזבה אלא אפילו טהור וכיון דבר קבולי טומאה הוא לא יסמוך במקל. וההיא דעלי קנים ועלי אגוזים מיירי שנתנו שם טרם באו המים ולא היו בידו כשעברו המים ולפירוש זה אין לפסול מקוה שמימיו יוצאין לחוץ. ראיתי להרמב"ם ז"ל פירוש נאה ומקובל למשנה זו. הזוחלין היינו הנהרות והיאורים המושכין מן המעינות יש להן דין מעיין לכל דבר. והנוטפין פירוש מעיין שעל ההר ומימיו נופלין טיפה טיפה למטה בשיפולי ההר אע"פ שאותן טיפות יורדות במרוצה תיכף זו אחר זו כיון שאינן זוחלין אלא יורדין בהפסק יש להן דין מקוה ובעו ארבעים סאה ואינן מטהרין בזחילה ופסולין לזבין ולמצורעים ולקדש בהן מי חטאת. והעיד רבי צדוק שאם ירבו הזוחלין על הנוטפין שחזרו לדין מעיין. נוטפין שעשאן זוחלין כלומר שאם ירצה לעשותן זוחלין סומך אפי' מקל אפי' קנה שהן כלים כדי שירדו המים דרך המקל והקנה בלי הפסק ואז יטבילו בו אפי' זב וזבה דמים חיים נינהו ואגב זב נקט זבה דזבה לא בעיא מים חיים. ועוד השמיענו רבי יהודה דלאו לענין טומאה וטהרה בלבד אנו מכשירין אלו אלא אף לענין איסור והיתר. ואפילו הזבה שהיא ערוה עד שתטבול טובלת בו ומותרת לבעלה:

יב שאלוני על מקוה שהוליכו לתוכן מים בסילונות של מיני מתכות אם הוא כשר דפשוטי כלי מתכות טמאים נמצא דהוייתן על ידי טומאה ואמרתי דאם הסילונות בנויות מחוברות לקרקע דאין תורת כלי עליהן אין מקבלין טומאה כההיא דתנן בפ' אחד עשר דכלים כל כלי מתכות שיש לו שם בפני עצמו טמא חוץ מן הדלת והנגר והמנעול והפותח שתחת הציר והציר והקורה והצינור שנעשו לקרקע. וכן הני סילונות כיון שנעשו להיות מונחין שם תמיד תשמישן עם הקרקע ואין מקבלין טומאה. ולא מיבעיא על כלי מתכות שנעשה לשמש את הקרקע שהוא טהור לפי שהוא בטל אגב קרקע אלא אפי' נעשה לשמש פשוטי כלי עץ טהור כדתנן בפ' שנים עשר דכלים אונקלי של דרגש טמאה של נקליטין טהורה ושל שדה טמאה ושל ארון טהורה של שולחן טמאה ושל מנורת העץ טהורה. זה הכלל המחובר לטמא טמא ולטהור טהור. ובפרק שלשה עשר תנן עץ המשמש את המתכת טמא מתכת המשמש את העץ טהור. ועוד אני אומר אם הסילון של מתכת מביא את המים ממעיין או ממקוה אחר למקוה זה אע"ג דהוייתן ע"י טומאה כשר כיון דמי מקוה מחוברין למעיין או למקוה אחר שהוא כשר. דמקוה שכולו שאוב נטהר בהשקה אם השיקו לחברו למקוה כשר. כדתנן בפרק ששי דמקואות מטהרין את המקואות העליון מן התחתון והרחוק מן הקרוב כיצד מביא סילון של חרס או של אבר ומניח ידיו תחתיו עד שהוא מתמלא מים ומושכו ומשיקו אפילו כשערה ודיו. ועוד אני אומר דהרוצה לצאת מידי ספק שלא יהא נדנוד איסור בדבר יעשה אותו בענין שלא יגיע פי הסילון של מתכת על אוירו של מקוה אלא ושאר פי הסילון חוץ למקוה או ישים בפי הסילון של מתכת סילון של עץ או של חרס שיפלו המים ממנו לאויר המקוה דבפרק שני דזבחים

בעי אויר שסופו לנוח כמונח דמי או לא. ופשיט ליה ממזרק שמקבלין דם קדשים ואי אפשר כששוחטין הזבח והמזרק תחתיו לקבל שלא יזנק קילוח הדם מעט לצד אחד של הכלי ואינו טפל לגמרי תחת מקום השחיטה ממש שנמצא דם זה בא מן האויר ואנן בעינן דם מן הפר שיקבלנו שיפול מן צואר הבהמה לכלי ולא שיצא מן האויר אלא שמע מינה אויר כלי ככלי דמי ומיד שיצא מצואר הבהמה והגיע לאויר הכלי חשיב כמונח תחתיו בכלי. ומייתי בתר הכי תנן נתן ידו או רגלו או עלי ירקות שיעברו המים לחבית פסולין. עלי קנים ועלי אגוזים ועלי גפנים כשרים. זה הכלל כל דבר שהוא מקבל טומאה פוסלין שאינן מקבלין טומאה כשרין. מנא הני מילי. אמר ר' יוחנן משום רבי יוסי בר חנינא אמר קרא אך מעיין ובור מקוה מים יהיה טהור הוייתו ע"י טהרה תהא. א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן זאת אומרת אויר כלי ככלי דמי פירוש דאי לאו ככלי דמי אמאי פסולין והלא לא נפלו מידו לחבית אלא היו מקלחין מהלאה לידו ואח"כ נפלו מן החבית לאויר ולא באו לחבית מדבר המקבל טומאה. אלא ודאי אויר כלי ככלי דמי והוי כנפלו מתחת ידו לחבית. אמר ליה ר' זירא לרבי חייא בר אבא ודלמא בשותת ולא תפשוט מכאן דאויר כלי ככלי דמי דמיירי דהמים שותתין מתחת ידו לחביות ואינן עוברין באויר. אמר ליה תרדא כדי שיעברו המים לחבית תנן. משמע שעוברין בקילוח. מוכח בהדיא דאפילו העביר המים עד החבית ע"י דבר המקבל טומאה לא מיפסלי אם לא שיגיע אותו דבר המקבל טומאה עד אויר הכלי:

יג (מקואות) פ"ה מ"ד) כל הימים כמקוה שנאמר ולמקוה המים קרא ימים דברי רבי מאיר. ורבי יהודה אומר הים הגדול כמקוה לא נאמר ימים אלא שיש בו מיני ימים הרבה רבי יוסי אומר כל הימים מטהרין בזוחלין ופסולין לזבים ולמצורעים ולקדש בהן מי חטאת. והלכה כר' יוסי. גל שנתלש ובו ארבעים סאה ונפל על האדם ועל הכלים טהורים כל מקוה שיש בו ארבעים סאה טובלין ומטבילין. הך סתמא כרבי יוסי דגל שנתלש משמע אף מן הים אלמא מטהרין בזוחלין:

יד (מקואות) פ"ו מ"ג) שלשה מקואות בזה (יש) עשרים ובזה עשרים ובזה עשרים מים שאובין היה שאוב מן הצד וירדו ג' וטבלו ונתערבו המקואות טהורין והטובלין טהורין. היה שאוב באמצע וירדו שלשה וטבלו ונתערבו המקואות כמו שהיו והטובלין כמות שהיו. פי' המקואות טהורין ואפילו השאוב לפי שכשנתערבו שנים הכשרין נעשו כמקוה אחד של ארבעים סאה והוכשר השאוב שנתחבר להם. ואפילו נתחבר האמצעי לשאוב שאצלו קודם שנתחבר לכשר לא נפסל בכך שהרי נתחבר גם לכשר קודם שירדו השאובין לתוכה ותדע שהוא כך שהרי אף כשהשאוב באמצע לא נפסלו הכשרין במה שנתחברו לשאוב על שפתו ושוב ירדו מן השאובין לתוכו דהא קתני המקואות כמו שהיו וכשרים להקוות עליהם והיינו טעמא לפי שע"י תערובות ובהמשכה ירדו לתוכן. היה שאוב באמצע כיון שמפסיק בין הכשרים אינן מתערבין יחד ונשארו כמו שהיו :

טו (שם) מ"ז) עירוב המקואות כשפופרת הנוד כעוביה וכחללה כשתי אצבעות חוזרות למקומן. ספק היא כשפופרת ספק שאינה כשפופרת פסולה מפני שהיא מן התורה כל מה שיעמוד בשפופרת ממעטת. פירוש עירוב מקואות שאוב בצד מקוה כשר או חסר בצד שלם או שנים חסרים להכשירם צריך שיהא הנקב רחב כשפופרת שנותנין בפי הנוד. כעובי השפופרת וכחללה שהן שתי אצבעות בריוח שיוכל להככן בתוך הנקב: תוספתא שתי אצבעות שאמרו בבינונית של כל אדם ולא מארבע בטפח דאמרי' טפח ארבע בגודל שית בזוטרתי חמש באצבע ואצבע הוא הבינוני ובהן משערין הכא:

טז (שם) מ"ט) כותל שבין שתי מקואות שנסדק לשתי מצטרף לערב אין מצטרף עד שיהא במקום אחד כשפופרת הנוד ר' יהודה אומר חילוף הדברים פי' לשתי מצד זה לזה לערב מלמעלה למטה והלכה כת"ק:

יז נפרצו זה לתוך זה על רום כקליפת השום על רוחב כשפופרת הנוד כיון שהפרצה היא בראש הכותל ורואה את האויר סגי בתערובות כל דהו ברוחב כשפופרת הנוד:

יח (מקואות) פ"ז מ"א) יש מעלין את המקוה ולא פוסלין פוסלין ולא מעלין לא מעלין ולא פוסלין. אלו מעלין ולא פוסלין השלג והברד והכפור והגליד והמלח וטיט הנדוק. א"ר עקיבא היה ר' ישמעאל דן כנגדי לומר השלג אינו מעלה את המקוה והעידו אנשי מידבא משמו שהיה אומר להם צאו והביאו שלג ועשו מקוה לכתחלה כפור הוא ברד היורד דק דק. גליד מים

הנקרשים. כיצד מעלין ולא פוסלין. אם יש בו במקוה מ' סאה חסר אחת נפל מהם סאה לתוכו העלוהו נמצא מעלין ולא פוסלין אע"פ שהן שאובין דלא שייך פסול שאובין אלא במים ואפי' עשה כל המקוה מאלו והביאו לתוך המקוה בכלי כשר. ותניא בתוספתא עיגולי שלג המשוקעין בבור הרי אלו מעלין רבי יהודה אומר אין מעלין ומודה רבי יהודה שהוא מביא טיט הנדוק בעריבה ומשיקה ויורד וטובל משמע דשלג אע"פ שלא נימוח סאה אחת ממנו משלמת למקוה שיש בו ארבעים סאה חסר אחת דחשיב כמים אע"פ דלכשנמוח יחסר ממנו ונראה דלהכי תנא בתוספתא עיגולי שלגדצריך שיהא נכבש יחד וקשה כדי שלא יחסר ממנו כשיהיה נימוח. אלו פוסלין ולא מעלין המים בין טמאים ובין טהורים ומי כבשין ומי שלקות והתמד עד שלא החמיץ. כיצד פוסלין ולא מעלין. מקוה שיש בו מ' סאה חסר קורטוב ונפל מהן קורטוב לתוכו לא העלוהו ופסלוהו בשלשה לוגין. אבל שאר משקין מי פירות והציר והמורייס והתמד משהחמיץ פעמים מעלין ופעמים אין מעלין. כיצד מקוה שיש בו מ' סאה חסר אחת נפל מהן סאה לא העלוהו. היו בו מ' סאה ונתן סאה ונטל סאה כשר. ומפרש בפ' הערל עד רובו אבל מים שאובין אפי' יותר מרובן: (מקואות פ"ז פ"ג)

הדיח בו סלי זיתים וענבים ושינו את מראיו כשר. רבי יוסי אומר מי הצבע פוסלין אותו בשלשה לוגין ואין פוסלין אותו בשינוי מראה נפל לתוכו יין או מוהל ושינו את מראיו פסול. כיצד יעשה ימתין עד שירדו גשמים ויחזרו מראיהן למראה מים. היו בו מ' סאה ממלא בכתף ונותן לתוכו עד שיחזרו למראה מים. בתוספתא (שם פ"ה) מקוה שאין בו ארבעים סאה ונפל לתוכו יין ונשתנה מראיהן אינו נפסל בשלשת לוגין. ולא עוד אלא אפי' חזרו מראיו לכמות שהוא כשר היו בו מ' סאה ונפל לתוכו יין ונשתנו מראה חציו הטובל בין במקום מים בין במקום יין כאילו לא טבל :

יט (שם מ"ה) שלשה לוגין מים שנפל לתוכן קורטוב יין והרי מראיהן כמראה יין ונפלו למקוה לא פסלוהו. שלשת לוגין מים חסר קורטוב שנפל לתוכן קורטוב חלב והרי מראיהן כמראה מים ונפלו למקוה לא פסלוהו. רבי יוחנן בן נורי אומר הכל הולך אחר המראה. רבנן בעו חזותא ושיעורא הלכך לא פסלוהו בין ברישא בין בסיפא ור"י בן נורי פליג בסיפא והלכה כרבנן:

כ (שם מ"ו) מקוה שיש בו מ' סאה מכוונות וירדו שנים וטבלו זה אחר זה הראשון טהור והשני טמא. רבי יהודה אומר אם היו רגליו של ראשון נוגעות במים אף השני טהור. הטביל בו את הסגוס והעלהו אם היה מקצתו נוגע במים טהור. הכר והכסת של עור כיון שהגביה שפתותיהן מן המים המים שבתוכן שאובין. כיצד יעשה מטבילן ומעלן דרך שוליהם. סגוס הוא בגד עב של צמר בעוד שמקצתו נוגע במים אין המים המתמצין ממע נחשבין בשאובין כ"ז שלא העלוהו לגמרי מן המים וטהור המקוה. אבל כשהעלוהו כולו נחסר המקוה והמים המתמצין שאובין הן ופוסלין את המקוה. תוספתא (שם) הטביל בו יורה גדולה הרי זו טמאה מפני שמימיו מקלחין. כיצד הוא עושה. מורידה דרך פיה והופכה ומטבילה ומעלה אותה דרך שוליה. הקופץ למקוה הרי זה מגונה. הטובל פעמים במקוה הרי זה מגונה. הקופץ למקוה אמקוה מצומצם קאי כי המים נתזין לחוץ ונמצא טובל במקוה חסר. וכן הטובל פעמים במקוה מצומצם שמא בפעם ראשונה לא טבל כהוגן על סמך השניה ושמא חסרו המים. אבל כשאינו טובל אלא פעם אחת נוהר לטבול כהוגן. ואף שאם יצאו המים מן המקוה מחוברין הן למים שבמקוה בשעת טבילה: (מקואות שם מ"ז)

הטביל בו את המטה אע"פ שרגלי המטה שוקעין בטיט העבה טהורה מפני שהמים מקדמין כשתחב רגלי המטה בטיט כבר קדמו המים ונגעו ברגלי המטה קודם שהגיעו לטיט ואותן המים מחוברין למקוה הלכך לא הוי חציצה. כדתנן בפ' שמיני דמקואות האוחז באדם ובכלים ומטבילן טמאין. ואם הדיח ידיו במים טהורין ומטעם זה א"צ להגביה רגליו בשעת טבילה מפני שהמים מקדמין:

כא (מקואות פ"ז מ"ז) מקוה שמימיו מרודדין כובש אפי' חבילי עצים וחבילי קנים כדי שיתפחו מימיו ויורד וטובל:

כב (שם) מחט שהיא נתונה על מעלות המערה היה מוליך ומביא במים כיון שעבר עליה הגל טהורה. ובלבד שלא יתלש הגל דאז לא היה מטהר אם אין בוארבעים סאה אלא מצד אחד מחוברלמי המקוה:

כג (נדה ד' סו:) אמר רבא אשה לא תחוף לא בנתר ולא באהל. נתר מקטף מזיא ואהל סריך מזיא. אמר

אמימר משמיה דרבא ואיכא דאמרי דריש אמימר משמיה דרבא אשה לא תחוף אלא בחמין ואפי' בחמי חמה. אבל בקרירי לא דמשרי מזיא. ובפירוש רבינו חננאל גריס אשה לא תחוף בקרירי ואפילו בחמי חמה פירוש אסור לחוף. ובפ' כל שעה אמרי' לא תלוש לא בחמין ולא בחמי חמה. אלמא מדמי חמי חמה לחמין:

כד (שם) ואמר רבא לעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהא אשה מדיחה בשעת טבילה קמטיה במים ואע"ג דתנן הקמטין ובית הסתרים אינן צריכין שיבאו בהן המים. נהי דביאת מים לא בעינן מקום הראוי לביאת מים בעינן. כדרבי זירא דא"ר זירא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאין ראוי לבילה בילה מעכבת בו. אמר רבין בר רב אדא מעשה בשפחתו של רבי שטבלה ועלתה ונמצא עצם בין שיניה והצריכה רבי טבילה אחרת. תנן בפרק שמיני דמקואות (מ"ה) נדה שנתנה מעות בפיה וירדה וטבלה טהורה מטומאתה אבל טמאה היא על גבי רוקה נתנה שערה בפיה קפצה ידה קרצה שפתותיה כאילו לא טבלה. האוחז באדם וכלים ומטבילן טמאין. ואם הדיח ידיו במים טהורין. ר"ש אומר ירפה עד שיבואו בהן מים. בית הסתרים ובית הקמטין אין צריכין שיבאו בהן מים: (מקואות פ"ט מ"א) אלו חוצצין באדם חוטי צמר וחוטי פשתן הרצועות שבראשי הבנות. רבי יהודה אומר של צמר ושל שער אין חוצצין מפני שהמים באין בהן. בפ' במה אשה קאמר דחכמים מודים לר' יהודה בחוטי שער: (מקואות שם מ"ב) קילקי הלב והזקן ובית הסתרים באשה. תוספתא ר"ש שזורי אומר בית הסתרים בנשואה חוצץ בפנויה אינו חוצץ. (שם) לפלוף שחוץ לעין גליד שחוץ למכה ורטייה שעליה ושרף היבש גילדי צואה שעל בשרו ובצק שתחת הצפורן והמלמולין וטיט היון וטיט היוצרין וגץ יוני. איזה טיט היון זו טיט הבורות שנאמר ויעלני מבור שאון מטיט היון וטיט היוצרים כמשמעו. גץ יוני אלו יתדות דרכים. וחוטי צמר וחוטי פשתן לא הוי מיעוט משום שאינו מקפיד לפי שמקפדת להסירו בשעת חפיפה וכיון דאיכא זימנא דמקפדת חוצץ לעולם. קילקי פעמים נדבקים שערות האדם זה בזה מחמת רוב זיעה ושל לב ושל זקן האדם מקפיד עליו. לפלוף שבעין היינו דאמר מר עוקבא לפלוף שבעין לח אינו חוצץ יבש חוצץ והיינו כי הך דתנן שחוץ לעין חוצץ שבתוך העין אינו חוצץ כי אותו שתוך העין הוא לח ושחוץ לעין הוא יבש. ומפרש מר עוקבא שיעור יבשותן משיתחיל לירוק. גליד שחוץ למכה ריר היוצא מן המכה ומתייבש ונעשה גליד. והיינו דאמר רמי בר חמא (נדה דף סז.) האי ריבדא דכוסולתא עד תלתא יומי לא חייצי מכאן ואילך חייצי כי הוא חוץ למכה ונקרש ונעשה עב. אבל מה שבתוך המכה הוא רך תמיד:

כה הלכך אשה שהיא בעלת חטטין צריכה לחוף במים עד שיתרככו ורטייה היא איספלנית שנותנים למכה ושרף הוא לחלוחית הנוטף מן האילן ולכשמתייבש הוא נדבק. וגלדי צואה לכלוך הזיעה מתיבשת ונדבקת בבשרו כמין גליד. והמלמולין כשאדם לש עיסתו או מגבל טיט משפשף ידיו זו בזו הנופל מידיו נקרא מלמולין מלשון (דברים כ.) וקטפת מלילות: תוספתא השירים והנזמים והטבעות וקטלאות אוצצין חוצצין רפין אינם חוצצין. אוצצין פירוש מהודקין כמו בתר איצצא בפרק חבית וא"ת טבעת דחוקה אמאי חוצץ והלא מיעוטו שאין מקפיד הוא ופירש הראב"ד ז"ל לפי שמקפדת להסירו בשעת לישה וכיון שמקפדת בשום פעם אע"פ שאינה מקפדת בשעת טבילה הוי חציצה. עוד בתוספתא (פ"ו) דם יבש שעל המכה והכחול שבעין הרי אלו חוצצין היין והדבש והחלב והשרף התאנה ושרף השקמה ושרף החרוב יבשין חוצצין לחים אין חוצצין וראיתי בתוספתא הכחול שחוץ לעין וכן מסתבר מ"ש כחול מלפלוף. והכי איתא בגמרא דידן: (מקואות פ"ט מ"ג) ואלו שאין חוצצין קילקי הראש ובית השחי ובית הסתרים באיש. רבי אליעזר אומר אחד האיש ואחד האשה כל המקפיד עליו חוצץ ורבנן סברי כל אשה נשואה מקפדת. זה הכלל כל המקפיד עליו חוצץ ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ. ליפלוף שבעין גליד שבמכה שרף הלח לכלוכי צואה שעל בשרו. צואה שתחת הצפורן וצפורן המדולדלת. תוספתא צואה שתחת הצפורן שלא כנגד הבשר והבצק שתחת הצפורן אפי' כנגד הבשר הרי אלו חוצצין האבר והבשר המדולדלין באדם הרי אלו חוצצין ר' יונתן אומר צפורן שפירשה רובה הרי זו אינה חוצצת (נדה ד' סז.) אמר רבה בר בר חנה נימא אחת קשורה חוצצת. שלש אינן חוצצת. שתים איני יודע. ור' יוחנן אמר אין לנו אלא אחת פירוש אם היו רוב שערותיהם קשורות כל אחת ואחת לבדה: א"ר יצחק דבר תורה

רובו המקפיד עליו חוצץ. ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ וגזרו חכמים על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד ונגזור נמי על מיעוטו שאינו מקפיד משום מיעוטו המקפיד היא גופא גזירה ואנן ניקום ונגזר גזירה לגזירה:

כו ונשים הצובעות עצמן נראה שאינו חוצץ כי הוא נוי להן ואינן מקפידות אלא עשאוהו במתכוין. ועוד שאין בו ממש אלא חזותא בעלמא. וכל אשה שאומנתה לצבוע כיון שדרכה בכך אינה מקפדת. כדאמרינן בזבחים בפ' דם חטאת רבב על בגדו חוצץ ואם מוכר רבב הוא אינו חוצץ: (מקואות פ"י מ"ח) חץ שהוא תחוב באדם בזמן שהוא נראה חוצץ ואם אינו נראה טובל ואוכל בתרומתו. הלכך אשה שיש לה קוץ בבשרה אם הוא נראה לא תטבול עד שתסירנו:

כז נדה יכולה לטבול בבגדיה לפי שהמים נכנסין תחת הבגדים וצריך שתהא אשה עומדת עליה בשעת טבילה שתראה שנכנסה כולה במים שלא נשארו משערותיה בחוץ:

כח וצריכה שתטבול כל גופה בבת אחת ולא אבר אבר. כדדרשינן בסיפרא (פרשת אמור) דכתיב ורחץ בשרו במים ובא השמש וטהר מה ביאת שמשו כולו כאחת אף רחיצתו כולו כאחת:

כט (מקואות פ"ט מ"ה) אלו חוצצין בכלים. הזפת והמור בכלי זכוכית. אית דגרסי והמר. זה הכלל כל שמקפיד עליו חוצץ וכל שאין מקפיד עליו אינו חוצץ. (שם פ"י מ"א) כל ידות הכלים שהכניסו שלא כדרכן או הכניסן כדרכן ולא מרקן או שמרקן ונשברו הרי אלו חוצצין כלי שהטבילו דרך פיו כאילו לא טבל. פירוש שכפה פיו למקוה והכניסו כך למים ואז לא יגיעו המים לשוליו ואפי' הכניסו כולו למים. כי צריך שיגיעו המים בכל הכלי. הלכך המטביל כלי שפיהו צר צריך להשהותו במים עד שיתמלא כולו או ימלאנו מים תחלה. הטבילו כדרכו בלא הזיבורית עד שיטנו על צדו. כלי שהוא צר מכאן ומכאן ורחב באמצע אינו טהור עד שיטנו על צדו. צלוחית שפיה שוקעת אינו טהור עד שיטנה על צדה. פי' הזיבורית הוא צואר הכלי שהוא ארוך כמו שעושין לכלי זכוכית אין המים נכנסין בו עד שיטנו על צדו. וכן הטעם של כל הכלים הנזכרים כאן. והראב"ד ז"ל גורס זרבובית. והכי איתא בויקרא רבה השותין במזרקי יין ורבנן אמרי בכוסות שיש להן דין זרבובית. והוא קנישקנין האמור במסכת שבת . (מקואות שם מ"ה) כל ידות הכלים שהן ארוכין ועתיד לקוץ מטביל עד מקום המדה רבי יהודה אומר עד שיטביל את כולו. והלכה כתנא קמא והא דלא הוי מקום החתך חציצה כדמפרש בתוספתא דבבית הסתרים דכלים לא חיישי' לחציצה:

ל (נדה ד' סו:) אמר רבא טבלה ועלתה נמצא עליה דבר חוצץ אם סמוך לחפיפה טבלה אינה צריכה לחוף ולטבול ואם לאו צריכה לחוף ולטבול:

לא (שם) אמר רבא אשה לא תעמוד על גבי כלי חרס או על בקעת של עץ ותטבול משום דבעיתא ולא טבלה שפיר:

לב (שם) אמר רב שמואל בר רבי יצחק אשה לא תטבול בנמל. פירש רש"י בשביל הטיט. וקשה דבמסכת מקואות משמע בכי האי גוונא לא הוי חציצה דתנן בפרק שביעי (מ"ז) הטביל בו את המטה אע"ג שרגליה שוקעת בטיט העבה טהורה מפני שהמים מקדמים. ויש מחלקין בין אדם לכלים לפי שהוא כבד ומכביד בעובי הטיט ומיהו לפי הטעם שהמים מקדמין אין לחלק. ור"ת פירש בשם ר"ח משום דבנמל שכיחי אינשי ובושה ויראה ותמהר ולא תטבול כהוגן. ומפצי פירוש שהעמיד מחצלאות כמין גדר על שפת הנהר לצניעות והשתא הוי דומיא דההיא דלעיל משום דבעיתא. ולא גרסינן הכא אע"ג דהשתא ליכא. אימור ברדיוני נפל אלא בסמוך גבי נתנה תבשיל לבנה. אבוה דשמואל עבד לבנתיה מקואות ביומי ניסן ומפצי ביומי תשרי:

לג (נדה סז.) אמר רב גידל אמר רב נתנה תבשיל לבנה וטבלה והפשילה בנה לאחוריה וטבלה ועלתה לא עלתה לה טבילה ואע"ג דהשתא ליכא (למימר) אימור ברדיוני נפל. אמר שמואל כחול שבעין אינו חוצץ שעל גב העין חוצץ ואם היו עיניה פורחות בין כך ובין כך אינו חוצץ. א"ר יוחנן פתחה עיניה ביותר או שעצמה עיניה ביותר לא עלתה לה טבילה. ולית הלכתא (כוותיה) ככל הני שמעתתא. דכי איתמר הני לטהרות אבל לבעלה לא:

לד כי הא דאמר ר"ל אשה לא תטבול אלא כדרך גדילתה כדתנן (נגעים פ"ב מ"ד) האיש נראה כעודר וכמוסק והאשה נראית כאורגת וכמניקת את בנה פירוש כדרך גדילתה שאינה צריכה להרחיק ירכותיה

זו מזו יותר מדאי וגם לא להגביה זרועותיה יותר מדאי. אלא כמו שרגילה להיות תמיד שלא תפתח עיניה ביותר ולא תעצים עיניה ביותר ולא תקפוץ פיה ותרחיב יריכותיה ותגביה זרועותיה כדרך הילוכה וצריכה לחצות בשיניה שלא יהא בהם דבר חוצץ ונהגו הנשים ליטול צפרניהם שלא יהא תחתיהם דבר חוצץ. האיש נראה כעודר ומוסק זיתים ותניא בתורת כהנים לכל מראה עיני הכהן פרט לבית הסתרים. מכאן אמרו האיש נראה כעודר לבית הסתרים פירוש בית הסתרים בית הערוה. וכמוסק זיתים לבית השחי. רש"י לא גריס ולית הלכתא ככל הני שמעתתא דלא שייך הך דר"ל להני דלעיל. ותו דכל הני אמוראי דלעיל בבבל היו ולא היו עסוקין בטהרות. וכן אבוה דשמואל בבבל היה. ועוד אי בטהרות אירי אמאי נקט בכולהו לשון נקבה אשה גבי כלי חרס ונמל ותבשיל לבנה והפשילה לבנה ועיניה פורחות פתחה עיניה עצמה עיניה. ורב אלפס גריס ליה וכן רבינו חננאל והלכות גדולות. ובהלכות נדה דרבינו סעדיה ז"ל ישנו. ואומר ר"ת דקאי באכלי חרס ולמטה. ונכון להחמיר כגירסת רש"י ז"ל:

לה (יומא ד' ו.) תניא כל חייבי טבילות טבילתן ביום. נדה ויולדת טבילתן בלילה (נדה סז:) אמר רב נדה בזמנה לא תטבול אלא בלילה. שלא בזמנה תטבול בין ביום ובין בלילה. רבי יוחנן אמר בין בזמנה בין שלא בזמנה לא תטבול אלא בלילה משום סרך בתה. ואף רב הדר ביה דא"ר חייא בר אשי אמר רב נדה בין בזמנה בין שלא בזמנה לא תטבול אלא בלילה משום סרך בתה אתקין רב אידי בר אבין בנרש למיטבל ביממא דתמינאה משום אריותא. רב אחא בר יעקב בפפניא משום גנבי. רב יהודה בפומבדיתא משום צנה. רבא במחוזא משום אבולאי. אמר רב פפא לרבא מכדי האידנא כולהו ספק זבות משוינן להו ליטבלי ביממא דשביעאה (אלא) משום ר"ש. דתניא ואחר תטהר אחר אחר לכולן שלא תהא טומאה מפסקת ביניהן ר"ש אומר אחר תטהר אחר מעשה תטהר אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן שמא תבא לידי ספק. הלכך האידנא לא טבלי ביום כלל ביום השביעי משום דר' שמעון. בשמיני ובתשיעי משום סרך בתה שהיא סוברת שאמה טובלת ביום השביעי ותעשה גם היא כן ותבא לידי ספק. ואין לומר דלא שייך סרך בתה אלא לדידהו שהיו נוהגין כדין נדה דאורייתא ואיכא למיחש שמא תטבול בתה בשביעי לנדתה ביום וטבילה זו כמאן דליתא דמיא. אבל משום סרך בתה שתטבול בשביעי האידנא דמדרבנן בעלמא הוא לא חיישי הא ליתא הא רבא במחווזא תקין משום אבולאי למיטבל ביממא דתמניא ואי לאו משום אבולאי הוה אסור משום סרך בתה ובימיו כבר פשטה תקנתא דר' זירא. כדאמר ליה רב פפא לרבא מכדי האידנא כולהו ספק זבות וכו'. ורשב"ם היה מחמיר שלא תטבול עד שתחשך. ור"ת היה אומר שאין צריך להחמיר כל כך רק שתטבול סמוך לחשיכה ותבא לביתה משחשיכה ואז ליכא למיחש לסרך בתה:

לו (נדה ד' סח.) שלח רבין באיגרתיה אשה לא תחוף בערב שבת. ותמה על עצמך היאך אשה חופפת ביום וטובלת בלילה. פירש רש"י בקושי התירו להרחיק חפיפתה מטבילתה. אלא משום דהכי עדיף לחוף ביום דאי חייפא בלילה מתוך שמהומה לביתה לא חייפא שפיר. והלכתא אשה חופפת ביום וטובלת בלילה והלכתא לא תחוף אלא בלילה קשיא הלכתא אהלכתא לא קשיא הא דאפשר והא דלא אפשר. פירש"י הא דאפשר לחוף ביום כגון בימי החול חופפת. היכא דלא אפשר לחוף אלא בלילה כגון שחל טבילתה במוצאי שבת שאם תחוף בע"ש לא תהיה חפיפה סמוך לטבילתה הלכך חופפת בליל טבילה במוצאי שבת. ולפי פירושו אם חל יו"ט במוצאי שבת נראה שלא התירו לחוף בע"ש ולטבול במוצאי שבת שהרי פירש דבקושי התירו לחוף ביום ולטבול בלילה אלא דהכי עדיף טפי משום דמהומה לביתה אבל להרחיק כולי האי מע"ש למוצאי שבת אסור אף אם חל יו"ט במוצאי שבת. ומוטב שתדחה טבילתה. ובשאלתות דרב אחאי בפרשת אחרי מות (סי' צו) פי' הא דאפשר לחוף בלילה כגון בימות החול לא תחוף אלא בלילה. היכא דלא אפשר לחוף בלילה כגון שחל ליל טבילתה בשבת או ביו"ט אז חופפת ביום רביעי ואפילו חל יום טוב חמישי ששי וחל ליל טבילתה בשבת חופפת ביום רביעי ולא תתבטל עונתה וסוגיא דגמרא לא משמע כפירושו דקא מיבעיא ליה (ד' סז:) נדה מהו שתחוף בלילה ותטבול בלילה. אלמא משמע דיותר טוב הוא לחוף ביום דחיישי' שמא לא תחוף כהוגן בלילה דמתוך שמהומה לביתה לא חייפא שפיר. ומיהו גם לפירוש השאלתות נהגו מנהג יפה נשים שלנו שמתחילות לחוף

מבעוד יום ועוסקות בחפיפה עד שתחשך ואז טובלות ועוד מחמירות על עצמן דאע"פ שחפפו נושאות עמהן מסרק וסורקות בבית הטבילה. ור"ת פירש דפיסקא דאפשר ולא אפשר לא בא להורות כלל על דין חפיפה אם הוא ביום אם בלילה אלא קאי אהא דקאמר אשה לא תחוף בערב שבת וכו'. ותמה על עצמך וכו' כלומר היאך תוכל לומר חופפת ביום בערב שבת ותטבול בלילה במוצאי שבת והא בעינן סמוך לחפיפה טבילה הלכך לא תחוף אלא במוצאי שבת. וכיוצא בזה איכא בפרק כל שעה רבי יוסי הגלילי אומר ותמה על עצמך היאך חמץ אסור בהנאה כל שבעה כלומר היאך תוכל לאוסרו אלא מותר הוא בהנאה. ובתר הכי קאמר והלכתא אשה חופפת ביום פירוש בערב שבת וטובלת בלילה למוצאי שבת. והלכתא לא תחוף אלא בלילה פירוש למוצאי שבת. לא קשיא הא דאפשר לחוף בליל מוצאי שבת תחוף בלילה ולא תרחיק חפיפתה מע"ש. הא דלא אפשר לחוף במוצאי שבת כגון שחל יום טוב להיות במוצאי שבת אז חופפת ביום בערב שבת וכך נוהגות הנשים האידנא ונזהרות מליתן תבשיל לבניהם ולהתעסק בדבר שיבא לידי חציצה מחממות קיתון של מים להדיח בית הסתרים ובית הקמטים כב"ה דמתירין להחם חמין בי"ט לרגליו אבל לא כל גופו. וגם קושרות שערותיהם יפה שלא יתלכלכו. רבינו משולם ז"ל התיר בעירו לחוף בערב שבת ולטבול ביום השבת. כי היו יראות לטבול בלילה. ושלח לו ר"ת דתרי קולי בהדי הדדי לא מקילינן. קולא דסרך בתה וקולא דהרחקת חפיפה מטבילה. ודין חפיפה כתב ה"ר שמעיה בשם רש"י דחפיפה הוי בכל הגוף. כדאמרינן בפרק כל כתבי מי שהיה לו שם כתוב על בשרו הרי זה לא יחוף וגירסא זו ליתא התם אלא לא ירחוץ ולא יסוך. ועוד הביא ראיה מההיא דפרק שני דכתובות משחא דחפיפותא קאמר מר. ואינה ראייה דמירי בשמן שסכין לאדם שיש לו חטטין בראשו. ועוד הביא ראיה מדאמרינן (לעיל דף סח.) עבדי חסרת דודי חסרת טשטקי חסרת. ואי לחפיפת הראש גרידא מה צריך כולי האי. וגם זו אינה ראייה לפי' רבינו חננאל שפירש דודי חסרת להחם חמין ולהטילם במקוה אם יראה מן הצינה. וטשטקי פירש רב סעדיה סרקות גדולות ובערוך פירש והלא יש לך עבדים הרבה ויורות להחם חמין בלילה ולחוף. ורבינו תם ז"ל פירש דחפיפה לא שייכא אלא בראש ובמקום השער. ולא הוזכרה חפיפה בכל מקום בש"ס אלא במקום שער כדאמרינן לעיל לא תחוף אלא בחמין אבל בקרירי לא משום דמשיר מזיא. לא תחוף בנתר משום דמקטף. ובפרק שני דשבת גבי הלל שהיה חופף ראשו וכן נזיר חופף ומפספס אבל לא סורק. וכן גבי עיקר תקנת חפיפה דתיקן עזרא בפרק מרובה פריך מדאורייתא היא דכתיב ורחץ את בשרו במים שלא יהא דבר חוצץ וכו' ומשני מדאורייתא לעיוני דלמא מיקטר (ונתיר) ועזרא תיקן חפיפה. ולישנא דמיקטר (ונתיר) לא שייך אלא בשער אבל שאר הגוף לא בעי הדחה כלל. מדקאמר (לעיל סי' כה) שתהא אשה מדיחה קמטיה במים מכלל דשאר הגוף לא בעי הדחה. דאי קמטיה לרבותא קאמר דאע"ג דאין צריכין ביאת מים צריך הדחה וה"ה שאר הגוף א"כ הל"ל אפי' קמטיה ונהגו בנות ישראל לחוף כל גופן ומנהג כשר הוא: סליקא לה ספר רבינו אשר ממסכת נדה